

Kommentar

Klaus Schneider

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

9., erweiterte und
überarbeitete Auflage

Kohlhammer Deutscher GemeindeVerlag

W. Kohlhammer GmbH

150Jahre **Kohlhammer**
Deutscher Gemeindeverlag

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

Kommentar für die Praxis

9., erweiterte und überarbeitete Auflage von

Klaus Schneider

Dr. h.c. rer. sec.

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a. D.

Ehrevorsitzender des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen

Hauptbrandmeister a. D. der Freiwilligen Feuerwehr

Lehrbeauftragter an der Bergischen Universität Wuppertal

unter Mitwirkung von

Andrea Berg

Richterin am Oberlandesgericht

Kohlhammer

Deutscher Gemeindeverlag

9. Auflage 2016

Alle Rechte vorbehalten

© Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Stuttgart

Gesamtherstellung: Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Stuttgart

Print:

ISBN 978-3-555-01837-9

E-Book-Formate:

pdf: ISBN 978-3-555-01838-6

epub: ISBN 978-3-555-01839-3

mobi: ISBN 978-3-555-01840-9

Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

Vorwort zur 9. Auflage

Der Landesgesetzgeber NRW hat sich 2015 entschlossen, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz neu zu regeln. Zwar sind in der Neufassung des Gesetzes die bisherigen Grundzüge beibehalten worden, jedoch sind in vielen Einzelheiten neue Zuordnungen erfolgt und neue Schwerpunkte gesetzt worden.

Dem Katastrophenschutz ist ein größerer Stellenwert unter Berücksichtigung der erfolgreichen, landesweiten Konzepte eingeräumt worden. Gleiches gilt für die kritischen Infrastrukturen. Die Hilfe außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs gliedert sich jetzt in gegenseitige, landesweite sowie auswärtige Hilfe. Völlig neu wurden in das Gesetz Regelungen über die Ehrenamtsförderung, die Kinderfeuerwehren, die Betriebsfeuerwehren und die Vertrauenspersonen aufgenommen. Die Mitwirkungsmöglichkeit in der Freiwilligen Feuerwehr ist erweitert worden, um diese Institution noch effektiver werden zu lassen. Es wurde vom Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die Funktion eines Kreisbrandmeisters auch hauptamtlich ausfüllen zu können. Eine Berufsfeuerwehr kann – neben der zwingenden Vorhaltung in den kreisfreien Städten – nur noch in Großen kreisangehörigen Gemeinden geschaffen werden. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Leitung einer hauptamtlichen Wache in die Leitung einer Freiwilligen Feuerwehr geregelt worden. Ein Kostenersatz ist – neben anderen Konkretisierungen und Erweiterungen – jetzt auch bei grober Fahrlässigkeit des Verursachers möglich.

Zur Behebung des von den Freiwilligen Feuerwehren als ungerecht empfundenen Ausschlusses von Unfallversicherungsleistungen bei vorhandenen Vorschäden hat der Landtag jetzt die Unfallkasse NRW ermächtigt, auch insoweit freiwillige Leistungen zu erbringen.

Die Zuständigkeit bei der Ölspurbeseitigung ist noch nicht endgültig geklärt. Dazu hat der Landtag einen Entschließungsantrag beschlossen, der in der kommenden Zeit eine Lösung dieses Problems durch die beteiligten Ministerien, die Kommunalen Spitzenverbände und den Feuerwehrverband ermöglicht.

Die Konzeption des Kommentars ist beibehalten worden. Einerseits soll den Feuerwehren eine umfassende praxisnahe Erläuterung der oft nicht leicht verständlichen gesetzlichen Regelungen geboten werden. Andererseits sollen den Verwaltungen Grundlagen für Entscheidungen auf dem Gebiet des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes gegeben werden, die praxisorientiert sind und von den Feuerwehrangehörigen als ihrem, dem Gemeinwohl dienenden Engagement entsprechend verstanden und akzeptiert werden. Zwischenzeitlich ergangene, einschlägige Gerichtsentscheidungen sind zur Erläuterung der Gesetzesvorschriften den einzelnen Anmerkungen zugeordnet worden.

Um die Kontinuität des Kommentars auch in Zukunft wahren zu können, hat meine Tochter, Andrea Berg, die letzte und jetzige 9. Auflage bereits dankenswerterweise mitbearbeitet und ihre Gedanken und Stellungnahmen eingebracht.

Vorwort zur 9. Auflage

Für die umfangreichen Schreibarbeiten danke ich meinem Sohn Brandoberinspektor Christian Schneider. Ohne ihn hätte diese Kommentierung nicht so schnell erscheinen können.

Hamm, im Februar 2016

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungen	VIII
Zeitschriften	XI
Literatur	XII
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) mit Erläuterungen	1
Teil 1 Ziel und Anwendungsbereich, Aufgaben und Träger	3
Teil 2 Organisation	133
Teil 3 Gesundheitswesen	300
Teil 4 Einrichtungen, vorbeugende und vorbereitende Maßnahmen. . . .	321
Teil 5 Durchführung der Abwehrmaßnahmen	410
Teil 6 Rechte und Pflichten der Bevölkerung	445
Teil 7 Kosten	480
Teil 8 Aufsicht	530
Teil 9 Übergangs- und Schlussvorschriften.	537
Anhang	547
1. Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW)	547
2. Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (LVOFeu)	565
3. Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (LVO FF).	572
4.1 Regelung über die einheitliche Dienstkleidung der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen, RdErl. d. Innenministeriums v. 7.4.2009 – 74 – 52.07.03 –	585
4.2 Regelung über die Ärmel-, Dienstgrad- und Funktionsabzeichen der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen RdErl. d. Innenministeriums v. 16.11.2002	588
5.1 Feuerwehrschtzkleidung, RdErl. d. Innenministeriums vom 16.10.1996	592
5.2 Feuerwehrschtzkleidung, RdErl. d. Innenministeriums vom 24.9.1999	593
6. Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großschadensereignissen, Krisen und Katastrophen.	594
Stichwortverzeichnis	603

Abkürzungen

AA	Auswärtiges Amt
ABl.EU	Amtsblatt der Europäischen Union
ADR	Europäisches Übereinkommen über internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
AG	Amtsgericht
AGBF	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AGHF	Arbeitsgemeinschaft der Leiter hauptamtlicher Wachen
AO	Abgabenordnung
ASB	Arbeiter-Samariter-Bund
BADK	Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer
BAG	Bundesarbeitsgericht
BAT	Bundesangestelltentarif
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung)
BayObLG	Bayerisches Oberste Landesgericht
BBK	Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
BBM	Bezirksbrandmeister/in
BF	Berufsfeuerwehr
BFH	Bundesfinanzhof
BFSFJ	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBL	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHSt	Bundesgerichtshof, Entscheidungen in Strafsachen
BGHZ	Bundesgerichtshof, Entscheidungen in Zivilsachen
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
BMI	Bundesministerium des Innern
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BSG	Bundessozialgericht
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
BW	Bundeswehr
DFV	Deutscher Feuerwehrverband
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DIN	Deutsches Institut für Normung
DLRG	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DRK	Deutsches Rote Kreuz
DSG	Datenschutzgesetz
EuGH	Europäischer Gerichtshof
FF	Freiwillige Feuerwehr
FG	Finanzgericht
FM	Finanzministerium

Abkürzungen

FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
Fw	Feuerwehr
FwDV	Feuerwehrdienstvorschrift
FZV	Fahrzeugverordnung
GDV	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
GG	Grundgesetz
GMBL	Gemeinsames Ministerialblatt aller Bundesministerien, herausgegeben vom Bundesminister des Innern
GV.NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
IdF	Institut der Feuerwehr
IFS	Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung
IM	Innenministerium
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
JM	Justizministerium
KAG	Kommunalabgabengesetz
KBM	Kreisbrandmeister/in
KG	Kammergericht
LBG	Landesbeamtengesetz
LFV	Landesfeuerwehrverband
LG	Landgericht
LOG	Gesetz über die Organisation der Landesverwaltung (Landesorganisationsgesetz)
LSG	Landessozialgericht
LT DR	Landtagsdrucksache
LVO FF	Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
MAGS	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
MAIS	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales
MBL.NRW.	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
MBWSV	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
MFJKJS	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
MGEPA	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
MHD	Malter- Hilfsdienst
MIK	Ministerium für Inneres und Kommunales
MIWF	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung
MKULNV	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
MSW	Ministerium für Schule und Weiterbildung
MWEIMH	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk
NRW	Nordrhein-Westfalen
OBG	Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden
OLG	Oberlandesgericht
OVG	Oberverwaltungsgericht
PF	Pflichtfeuerwehr

Abkürzungen

POG	Gesetz über die Organisation und die Zuständigkeit der Polizei in Nordrhein-Westfalen
PolG	Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
RdErlass/RdErl	Runderlass
RdSchr.	Rundschreiben
Rn.	Randnummer
RVO	Reichsversicherungsordnung
SG	Sozialgericht
SGB	Sozialgesetzbuch
SgE Feu	Sammlung gerichtlicher Entscheidungen
StGB	Strafgesetzbuch
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrszulassungsordnung
THW	Technisches Hilfswerk
u. a.	und andere (z. B. Autoren)
UK	Unfallkasse
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VdF NRW	Verband der Feuerwehren in NRW
Vfdb	Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes
VG	Verwaltungsgericht
VGH	Verwaltungsgerichtshof
VO	Verordnung
VVG	Versicherungsvertragsgesetz
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WF	Werkfeuerwehr
WfV	Werkfeuerwehrverband
WHG	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
ZDG	Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz)
Ziff.	Ziffer
ZSKG	Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe

Zeitschriften

BA, Bundesanzeiger
BayVBl., Bayerische Verwaltungsblätter
Bevölkerungsschutz, Bevölkerungsschutz
BrandSchutz, Zeitschrift für das gesamte Feuerwehrwesen, für Rettungsdienst und Umweltschutz
Brandwacht, Zeitschrift für Brand- und Katastrophenschutz
DAR, Deutsches Autorecht
DÖV, Die Öffentliche Verwaltung
DVBl., Deutsches Verwaltungsblatt
Feuerwehr, Retten, Löschen, Bergen
FEUERWEHReinsatz:nrw, Feuerwehreinsatz: NRW
Feuerwehr Magazin, Feuerwehrmagazin
FFZ, Feuerwehr Fachzeitschrift
Florian Hessen, Zeitschrift für die Feuerwehren
GesR, GesundheitsRecht-Zeitschrift für Arztrecht, Krankenhausrecht, Apotheken- und Arzneimittelrecht
JA, Juristische Arbeitsblätter
JUS, Juristische Schulung
LM, Nachschlagewerk des BGH
MDR, Monatsschrift für Deutsches Recht
MedR, Medizinrecht
NJW, Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR, NJW-Rechtsprechungs-Report
NWVBl., Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter
NVwZ, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZBau, Neue Zeitschrift für Baurecht
NZS, Neue Zeitschrift für Sozialrecht
NZV, Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
Rettungsdienst, Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin
Rettungs-Magazin, Rettungs-Magazin
Schaden prisma, Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer
UB, Unabhängiger Brandschutz
VersR, Versicherungsrecht
Vfdb-Zeitschrift, Zeitschrift für Forschung, Technik und Management im Brandschutz
VkBl., Verkehrsblatt
VM, Verkehrsrechtliche Mitteilungen
ZfS, Zeitschrift für Schadensrecht
ZRP, Zeitschrift für Rechtspolitik
ZTR, Zeitschrift für Tarifrecht

Literaturverzeichnis

- Blättele/Fuhrmann*, Entwicklungen zur Verpolizeilichung der kommunalen Feuerwehren und Rettungsdienste
Herausgegeben von: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin 2010
- Fehn/Selen*, Rechtshandbuch für Feuerwehr und Rettungsdienst
3. Auflage 2010
Verlag Stumpf und Kossendey
- Fischer*, Rechtsfragen beim Feuerwehreinsatz
3. Auflage 2007
Kohlhammer Verlag
- Graeger*, Einsatz- und Abschnittsleitung
1. Auflage 2003
Ecomed Verlag
- Kamp*, Recht des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes in Nordrhein-Westfalen
Herausgegeben in der 4. Auflage bis zur 36. Aktualisierung von Steegmann, ab der 37. Aktualisierung (Dezember 2015) von Kamp; zitiert: Steegmann,
R.v. Decker Verlag
- Kloepfer*, Handbuch des Katastrophenrechts
1. Auflage 2015
Nomos Verlag
- Prütting*, Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen
3. Auflage 2001
Kohlhammer Verlag
- Schneider*, Laufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr
3. Auflage 2008
Kohlhammer Verlag
- Schober*, Kostenersatz nach Feuerwehreinsätzen in Bayern
2. Auflage 2008
Beck Verlag
- Schober*, Das Bayerische Feuerwehrrecht in der Praxis
2. Auflage 2014
Verlag Jehle
- Verband der Feuerwehren in NRW/Schneider*, Sammlung gerichtlicher Entscheidungen zum Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
31. Ergänzungslieferung 2016
Feuerwehrservice NRW GmbH

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

vom 17.12.2015 (GV.NRW. 2015 Seite 886)

Übersicht

Teil 1 **Ziel und Anwendungsbereich, Aufgaben und Träger**

- § 1 Ziel und Anwendungsbereich
- § 2 Aufgabenträger
- § 3 Aufgaben der Gemeinden
- § 4 Aufgaben der Kreise
- § 5 Aufgaben des Landes
- § 6 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz auf dem Rhein

Teil 2 **Organisationen**

Kapitel 1: Feuerwehr

- § 7 Arten
- § 8 Berufsfeuerwehren
- § 9 Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr
- § 10 Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr
- § 11 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr
- § 12 Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister
- § 13 Kinderfeuerwehren, Jugendfeuerwehren
- § 14 Pflichtfeuerwehren
- § 15 Betriebsfeuerwehren
- § 16 Werkfeuerwehren
- § 17 Verbände der Feuerwehren

Kapitel 2: Katastrophenschutz

- § 18 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen
- § 19 Regieeinheiten

Kapitel 3: Rechtsstellung der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren und Helferinnen und Helfern im Katastrophenschutz

- § 20 Dienstpflichten, Freistellung
- § 21 Lohnfortzahlung, Verdienstausschlag
- § 22 Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung, Ersatz von Schäden

Teil 3 **Gesundheitswesen**

- § 23 Einsatz im Rettungsdienst
- § 24 Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Teil 4 **Einrichtungen, vorbeugende und vorbereitende Maßnahmen**

Kapitel 1: Vorbeugender Brandschutz

- § 25 Brandschutzdienststelle
- § 26 Brandverhütungsschau
- § 27 Brandsicherheitswachen

Kapitel 2: Einrichtungen und vorbereitende Maßnahmen für Schadens- und Großeinsatzlagen sowie Katastrophen

- § 28 Einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst
- § 29 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen, von denen besondere Gefahren ausgehen
- § 30 Externe Notfallpläne für schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen
- § 31 Externe Notfallpläne für bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen
- § 32 Ausbildung, Fortbildung und Übungen

Teil 5 Durchführung der Abwehrmaßnahmen

Kapitel 1: Einsatzleitung

- § 33 Einsatzleitung
- § 34 Befugnisse der Einsatzleitung

Kapitel 2: Krisenmanagement

- § 35 Grundsätze für das Krisenmanagement
- § 36 Krisenstab bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
- § 37 Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
- § 38 Auskunftsstelle

Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung

- § 39 Gegenseitige und landesweite Hilfe
- § 40 Auswärtige Hilfe

Teil 6 Rechte und Pflichten der Bevölkerung

- § 41 Vermeidung von Gefahren
- § 42 Meldepflicht
- § 43 Hilfeleistungspflichten
- § 44 Pflichten der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer
- § 45 Entschädigung
- § 46 Verarbeitung personenbezogener Daten
- § 47 Datenübermittlung
- § 48 Einschränkung von Grundrechten
- § 49 Bußgeldvorschriften

Teil 7 Kosten

- § 50 Kostenträger
- § 51 Kosten der anerkannten Hilfsorganisationen, Zuwendungen des Landes
- § 52 Kostenersatz

Teil 8 Aufsicht

- § 53 Aufsichtsbehörden
- § 54 Unterrichts- und Weisungsrechte

Teil 9 Übergangs- und Schlussvorschriften

- § 55 Zuständigkeiten anderer Behörden
- § 56 Verordnungs- und Satzungsermächtigungen
- § 57 Anhörung von Verbänden
- § 58 Übergangsbestimmungen
- § 59 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erläuterungen

Teil 1 Ziel und Anwendungsbereich, Aufgaben und Träger

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieses Gesetzes¹ ist es, zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten

1. bei Brandgefahren (Brandschutz²,
2. bei Unglücksfällen³ oder solchen öffentlichen Notständen⁴, die durch Naturereignisse⁵, Explosionen⁶ oder ähnliche Vorkommnisse⁷ verursacht werden (Hilfeleistung⁸) und
3. bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz).

(2) Im Sinne von Abs. 1 Nummer 3 ist:

1. eine Großeinsatzlage⁹, ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet¹⁰ sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs¹¹ eine rückwärtige Unterstützung¹² der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann¹³. Vergleichbare Ereignisse in kreisfreien Städten gelten ebenfalls als Großeinsatzlage¹⁴;
2. eine Katastrophe¹⁵ ein Schadensereignis, welches das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt¹⁶, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken¹⁷.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit vorbeugende und abwehrende Maßnahmen nach Abs. 1 aufgrund anderer Rechtsvorschriften gewährleistet sind¹⁸. Bis zum Eingreifen der danach zuständigen Stelle treffen die in § 2 Abs. 1 genannten Aufgabenträger unter Beachtung ihrer Aufgaben nach Abs. 1 im Wege des ersten Zugriffs bei bestehender oder unmittelbar bevorstehender konkreter Gefährdung von Leben, Tieren, Gesundheit, natürlichen Lebensgrundlagen oder Sachen die erforderlichen Maßnahmen¹⁹.

(4) Der Brandschutz, die Hilfeleistung und der Katastrophenschutz bauen auf der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung auf und ergänzen diese um die im öffentlichen Interesse gebotenen Maßnahmen^{20,21}.

1. Zielsetzung

1.1 Das BHKG ist – wie das jetzt abgelöste FSHG – ein Spezialgesetz zur Abwehr von Brandgefahren und zur technischen Hilfeleistung sowie für vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Es ist Ausfluss der Schutzpflicht des Staates (so BVerfG SgE Feu Art. 2 II GG Nr. 4). Insoweit gilt das Ordnungsbehördengesetz NRW zur allgemeinen Gefahrenabwehr nicht (vgl. zur ähnlichen Situation in Niedersachsen Nds. OVG SgE Feu § 1 nds BrandSchG Nr. 3; in Schleswig-Holstein shVG SgE Feu § 6 I SHBrSchG Nr. 2).

1

Neben dem Brandschutz und der Hilfeleistung bildet der Katastrophenschutz den dritten Aufgabenbereich des Gesetzes. Entsprechend seiner gestiegenen Bedeutung wird der Katastrophenschutz neben dem Brandschutz und der Hilfeleistung nunmehr auch ausdrücklich als gleichrangiger Aufgabenbereich des Gesetzes verankert.

Ziel des Gesetzes ist die Gewährleistung einer effektiven Gefahrenabwehr durch das Zusammenwirken aller Beteiligten in den Bereichen des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes.

- 2** 1.2 Der gestiegenen Bedeutung des Katastrophenschutzes entsprechend, wird der Begriff der „Katastrophe“ wieder in das Gesetz aufgenommen. Der 1998 eingeführte Begriff des „Großschadensereignisses“ hat sich über den Fachbereich hinaus nicht allgemein durchgesetzt. Es werden im allgemeinen Sprachgebrauch weiterhin die Begriffe „Katastrophe“, „Katastrophenschutz“ und „Katastrophenschutzbehörde“ verwandt. Der Begriff „Großschadensereignis“ ist als eigenständiger Begriff nicht kommunizierbar. Davon abgesehen, wurden die mit seiner Einführung verbundenen inhaltlichen Ziele erreicht. Daher wird an der Begriffsdefinition des Großschadensereignisses in Ergänzung zu einer Katastrophe festgehalten. Zur Vermeidung von Missverständnissen in der Begriffsdefinition wird der Begriff des „Großschadensereignisses“ durch jenen der „Großeinsatzlage“ ersetzt.

Der Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst unverändert den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (3 Säulen der Gefahrenabwehr). Statt des bisher im Gesetz verwandten Begriffs des Feuerschutzes wird dabei der präzisere Begriff des Brandschutzes aufgenommen. Der Begriff „Feuer“ umfasst neben dem ungewollten, zerstörerischen sog. „Schadenfeuer“ auch das gewollte, kontrollierte sog. „Nutzfeuer“. Ein gesetzlicher Regelungsbedarf besteht allein für die Bekämpfung des „Schadenfeuers“. Inhaltliche Auswirkungen auf die wahrzunehmenden Aufgaben ergeben sich durch die veränderte Bezeichnung nicht.

Neben dem Brandschutz und der Hilfeleistung wird der Katastrophenschutz ausdrücklich als gleichrangiger Anwendungsbereich des Gesetzes benannt. Durch die Integration des Katastrophenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (KatSG NW) in das FSHG 1998 ist der Aufgabenbereich des FSHG um den Katastrophenschutz erweitert worden. Dies ist vor allem aufgrund des gleichzeitigen Ersetzens des Begriffs der „Katastrophe“ durch jenen des „Großschadensereignisses“ nicht deutlich zum Ausdruck gekommen.

Die bisherige Form der Integration des Katastrophenschutzes in das alte FSHG wurde der Bedeutung des Aufgabenbereichs nicht mehr gerecht. Die in den 1990er Jahren bundesweit vorherrschende Vorstellung, den Bereich des Katastrophenschutzes strukturell und finanziell zurückführen zu können, hat sich als unzutreffend erwiesen.

Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Neubewertung und -ausrichtung des Katastrophenschutzes, die nicht zuletzt in der zwischen Bund und Ländern im Jahr 2002 abgestimmten „Neuen Strategie für den Bevölkerungsschutz“ ihren Niederschlag gefunden hat. Infolgedessen und auf Grund von verschiedenen späteren Großereignissen in Nordrhein-Westfalen wurde damit begonnen, den Katastrophenschutz zu verstärken und neu zu strukturieren. Der Neubewertung des Katastrophenschutzes wird einerseits durch inhaltliche Änderungen

bzw. Neuerungen im Gesetz und andererseits durch die ausdrückliche gleichrangige Nennung des Katastrophenschutzes als eigener Gesetzeszweck Rechnung getragen.

Zugleich mit der Neubewertung des Aufgabenbereichs wird der Begriff der „Katastrophe“ wieder in das Gesetz eingeführt und neben jenem der „Großeinsatzlage“ in Abs. 2 legal definiert. Das FSHG von 1998 hat den Begriff der „Katastrophe“ durch jenen des „Großschadensereignisses“ ersetzt. Damit wurde bezweckt, die enge gesetzliche Definition des Katastrophenbegriffs zu erweitern, und damit die Katastrophenschwelle herabzusetzen. An dieser Zielrichtung wird unverändert festgehalten. Wenn nun der Begriff „Katastrophe“ durch die Definition in Abs. 2 Nummer 2 wieder in das Gesetz aufgenommen wird, ist dies insbesondere dem allgemeinen Sprachgebrauch und dem besseren Verständnis geschuldet. Anders als der Begriff „Großschadensereignis“ ist der Begriff „Katastrophe“ im öffentlichen Bewusstsein und dem allgemeinen Sprachgebrauch fest verankert. Auch ohne dass der Begriff im Gesetz enthalten war, wurde auch weiterhin von der „Katastrophe“ und der „Katastrophenschutzbehörde“ gesprochen. Der in konsequenter Anwendung des Gesetzes eigentlich zutreffende Begriff der „Großschadensabwehrbehörde“ hat keine Verbreitung gefunden. Der Begriff „Katastrophe“ wird zudem von den Katastrophenschutzgesetzen aller anderen Länder verwandt.

Zugleich wird der Begriff „Großschadensereignis“ durch jenen der „Großeinsatzlage“ ersetzt. Dies dient ausschließlich der Vermeidung von Missverständnissen in den Begriffsdefinitionen. Das FSHG von 1998 hat den Begriff des „Großschadensereignisses“ deutlich weiter gefasst als den früheren Begriff der „Katastrophe“. Die hierfür ausschlaggebenden Kriterien des erheblichen Koordinierungsbedarfs und der rückwärtigen Unterstützung sind in der Regel sehr viel schneller erreicht, als dies dem Eintritt einer „Katastrophe“ im allgemeinen Verständnis entspricht. Katastrophen werden in der Öffentlichkeit in der Regel als über ein großes Schadensereignis hinausgehende, außergewöhnlich schwere und umfangreiche Ereignisse angesehen. Beide wachsen in der Regel von kleineren Schadensereignissen auf. Die Grenzen sind fließend.

1.3 Der Gesetzgeber hat den Feuerwehren (der Begriff „Feuerwehr“ wird nachfolgend für alle in der Gefahrenabwehr nach dem BHKG mitwirkenden Organisationen genannt) der Gemeinden wegen der in deren Aufgabenbereich häufigen Eilbedürftigkeit die Befugnis zur unmittelbaren Ausführung von Hilfeleistungsmaßnahmen eingeräumt, ohne dass mögliche Störer vorher zur Vornahme von Maßnahmen verpflichtet werden müssten (vgl. dazu HessVwGH SgE Feu § 1 FSHG Nr. 76; ebenso VG Meiningen SgE Feu § 1 ThürBKG Nr. 1).

Die Feuerwehr hat **von Amts wegen** tätig zu werden, wenn durch ein plötzliches Ereignis eine erhebliche Gefahr für Menschen oder Sachen droht (so OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 23). Es steht ihr somit kein Entschließungsermessen zu, **„ob“** sie tätig wird. Liegt nach Überzeugung der Feuerwehr objektiv eine Gefahr vor, so muss sie tätig werden.

Anders als im übrigen öffentlichen Recht richten sich die Maßnahmen der Feuerwehr nicht in erster Linie gegen eine Person als Verursacher, Störer oder Nichtstörer. Der Einsatz der Feuerwehr dient vielmehr dazu, einen gefährdenden Zustand zu beenden.

Eine Zustimmung des Betroffenen zum Einsatz der Feuerwehr ist daher begrifflich auch nicht erforderlich (vgl. OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 13a).

1.4 Gefahrenbeseitigung

- 4 **1.4.1** Die Aufgabe der Feuerwehren umfasst nicht jedwede Hilfeleistung, sondern nur solche Hilfeleistungen, durch die eine **Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung** (vgl. dazu VG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 92) **beseitigt werden** sollen und deshalb von den zuständigen öffentlichen Aufgabenträgern wahrgenommen werden müssen. Eine solche Störung liegt bereits dann vor, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bei einem ungehinderten Geschehensablauf mit dem Eintritt eines Schadens zu rechnen ist und daher vernünftigerweise von der Feuerwehr Vorkehrungen zur Minimierung dieses Schadens getroffen werden (so VG Koblenz SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 5; vgl. auch Fehn/Selen a. a. O. B 8.1).
- 5 **1.4.2** Von einer Gefahr (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 97) im Sinne des Gesetzes wird auch schon dann gesprochen, wenn die Gefahr zwar noch nicht sicher festgestellt werden kann, aber aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine Gefahr vermutet werden muss (**Anscheinsgefahr**). Zur Anscheinsgefahr bei einem Feuerwehreinsatz vgl. Anm. 2.3, 3.2 und 4.1 zu § 1 BHKG.
- 6 **1.4.3** Bei der Beurteilung der Frage, ob und in welchem Umfang eine Gefahr droht, ist auf den Informationsstand der Feuerwehr im **Zeitpunkt ihrer Entscheidung** abzustellen (so VG Neustadt/Weinstraße SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 18; ebenso VG Frankfurt SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 20; VGH München SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 65; VGH BW SgE Feu § 2 I FwG BW Nr. 4; VG Minden SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 82; VG SH SgE Feu § 28 SHBrSchG Nr. 4; VGH Kassel SgE Feu § 6 HBKG Nr. 1; OVG RPL SgE Feu § 8 II LBKG RPL Nr. 1; Kloepfer a. a. O. § 11 Rn. 9; so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.1.1). Ebenso ist bei den Maßnahmen, welche die Feuerwehr ergreift, auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die Feuerwehr ihre Einsatzfähigkeit entfaltet (so VGH BW SgE Feu § 2 I FwG BW Nr. 7; VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 36; Tönemann in „BrandSchutz“ 2008, S. 798). Vgl. auch Anm. 2.5.5 und 8.5 zu § 1 BHKG.
- 7 **1.4.4** Sobald die Gefahrenlage beseitigt ist, liegt keine Zuständigkeit der Feuerwehr mehr vor (z. B.: kein Abtransport von Brandschutt, keine Sorge für Unterkunft von Betroffenen, keine Wiederaufbauarbeiten, auch kein Entsorgen von verunreinigtem Wasser: vgl. OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 25 und 90; LG Siegen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 107; VG Sigmaringen SgE Feu § 2 I FwG BW Nr. 4; Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.1.1; Fehn/Selen a. a. O. B 8.1). Soweit die Feuerwehr allerdings die Ausbreitung von Löschschaum auf einem See verhindert, handelt es sich um eine zwingende Folge einer Brandbekämpfung. Es besteht hier ein unauflösbarer Zusammenhang mit der Feuerwehrtätigkeit (so VG Sigmaringen SgE Feu § 2 I FwG BW Nr. 3). Wird die Gestellung einer **Brandwache** angeordnet, so liegt noch eine unmittelbare Gefahr vor, da mit einem Wiederaufflackern des Brandes aus der Natur der brennbaren Stoffe zu rechnen ist. Es gehört zur Organisation des Feuererschutzes, genau festzulegen, dass Brandwachen nach pflichtgemäßem Ermessen

des Einsatzleiters (siehe dazu auch OLG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 130, 131 und Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2012, S. 78) gestellt werden müssen, mit welchen Mitteln sie auszurüsten sind und wer für die ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung der Brandwache verantwortlich ist (vgl. dazu auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 23).

Das Unterlassen der Gestellung einer Brandwache ist für einen eingetretenen Schaden nur dann ursächlich, wenn festgestellt werden kann, dass der Brand in dem Zeitraum ausgebrochen ist, für den eine Brandwache hätte gestellt werden müssen (so OLG Frankfurt SgE Feu § 823 I BGB Nr. 92).

Es liegt keine grobe Fahrlässigkeit vor, wenn die Feuerwehr nach dem Ablöschen eines Brandes und der Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, mit der keine Brandnester mehr festgestellt wurden, den Einsatzort ohne Gestellung einer Brandwache verlässt und es dennoch später zu einem erneuten Brandausbruch kommt (so OLG Schleswig SgE Feu § 839 BGB Nr. 142).

Die Anordnung einer Brandwache in Stärke von 2 Feuerwehrangehörigen ist nicht zu beanstanden.

Der Einsatz von 2 Feuerwehrangehörigen als Brandwache ist erforderlich, um nicht nur erforderlichenfalls zu weiterer Brandbekämpfung einschreiten zu können, sondern auch zeitgleich weitere Feuerwehrkräfte alarmieren und zum Einsatz rufen zu können (so VG Koblenz SgE Feu § 1 FSHG Nr. 81).

Zur Übergabe der Einsatzstelle vgl. Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2012, S. 200.

1.4.5 Wird eine Gefahr durch eine hoheitliche Tätigkeit einer Behörde verursacht, so kann die Feuerwehr, wenn Gefahr in Verzug ist, zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr ebenfalls Abwehrmaßnahmen treffen. **8**

1.4.6 Zu sonstigen Hilfeleistungen, außerhalb des Aufgabenbereiches nach § 1 Abs. 1 BHK zählen z. B.: **9**

- das Retten von Tieren (außerhalb eines Einsatzes),
- das Leerpumpen eines Kellers bei ausgelaufener Waschmaschine,
- das Entfernen morscher Bäume aus Privatgärten,
- das Öffnen von Türen bei verlorenen/vergessenen Schlüsseln (so auch VG Neustadt an der Weinstraße SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 74).

Zum Kostenersatz in solchen Fällen vgl. Anm. 22 zu § 52 BHK.

1.4.7 Ein weiterer Aufgabenbereich der Feuerwehren ist der Einsatz im Rettungsdienst nach § 23 BHK (zu Einzelheiten vgl. die dortigen Anmerkungen). Zur Tragehilfe der Feuerwehr vgl. VG Stade SgE Feu § 1 I nds. BrandSchG Nr. 2. Zur Abgrenzung der Aufgaben nach dem BHK und dem RettG NRW vgl. SG Duisburg SgE Feu § 6 RettG NRW Nr. 11. **10**

1.4.8 Die Feuerwehr darf nicht zu Werbezwecken eingespannt werden (vgl. Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2005, S. 303/304; Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 114; Kreutz in „Feuerwehr Magazin“ 2014, Heft 9, S. 18). **11**

1.5 Der Einsatz nach § 1 BHK ist Ausübung von **hoheitlicher Gewalt** (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 197; OLG Hamm SgE Feu § 1 FSHG Nr. 2; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 212; OLG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 30; OLG **12**

Hamm SgE Feu § 7 II FSHG Nr. 3; LG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 43; LG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 75d; LG Dortmund SgE Feu § 839 BGB Nr. 98; AG Schleiden SgE Feu § 1 FSHG Nr. 80; Fischer a. a. O. Kapitel 8.2.1).

Die dienstliche Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen beginnt nicht erst am Einsatzort, sondern bereits mit der Alarmierung (vgl. OLG Celle SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 16a; OLG Stuttgart SgE Feu § 35 I StVO Nr. 83).

13 1.6 Die Feuerwehr hat keine polizeilichen Befugnisse.

14 1.6.1 Die Feuerwehr ist in NRW in der Regel **nicht zur Verkehrsregelung befugt** (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.4; Fehn/Selen a. a. O. B 8.1; vgl. dazu auch Nadler in „Feuerwehr Magazin“ 2009, Heft 7, S. 16 und Heft 8, S. 16). Sie darf nur solche defensiven Maßnahmen treffen, dass ihr Einsatz erfolgreich und gefahrlos durchgeführt werden kann. Zu der dabei zu berücksichtigenden Verkehrssicherungspflicht vgl. Anm. 2.3.1.8 zu § 2 BHKG. Sie hat daher zwar die Einsatzstelle vor Eintreffen der Polizei abzusperren. Sie ist aber nicht befugt, verkehrslenkende Maßnahmen zu ergreifen. Zur Absicherung von Einsatzstellen des Rettungsdienstes vgl. Anm. 3.4.15 zu § 1 BHKG.

15 1.6.2 Es ist auch Aufgabe der Polizei, gegen drohende oder bereits eingetretene **Behinderungen des Einsatzes der Feuerwehr** auf der Grundlage des Polizeigesetzes vorzugehen (vgl. § 34 PolG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.7.2003 (GV. NRW. 2003 S. 441 – in der jeweils geltenden Fassung –)). Ein Platzverweis kann gegen Schaulustige schon dann angeordnet werden, wenn allein deren Anwesenheit den Einsatz der Feuerwehr behindert, insbesondere Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge hierdurch versperrt wird (so VV zu § 34 PolG NRW in MBl. NRW. 2004 S. 82). Zum Adressaten des polizeilichen Platzverweises vgl. Schloer in „DÖV“ 1992, S. 955.

16 1.6.3 Neben dieser Befugnis der Polizei steht **gleichberechtigt** das Recht der Feuerwehrereinsatzkräfte, nach § 34 Abs. 2 BHKG einen Platzverweis auszusprechen (vgl. Anm. 10 zu § 34 BHKG).

17 1.6.4 Zur **generellen Abgrenzung der Aufgabenbereiche** von Polizei (vgl. dazu Polizeiorganisationsgesetz NRW – GV. NRW. 2002 S. 308 – in der jeweils geltenden Fassung –) und Feuerwehr vgl. BayOblG SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 1a; Fuhrmann a. a. O. S. 43 ff.; Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 4. Zum Aufbau der Polizei und zu den polizeilichen Aufgaben bei einem Feuerwehreinsatz vgl. Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 174 und „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2015, Heft 4, S. 14 und Heft 6/7, S. 18 sowie Heft 10, S. 29.

Das VG Koblenz (SgE Feu § 1 II LBKG RPL Nr. 1) hat dazu grundlegend ausgeführt:

Es gibt Kernbereiche des polizeilichen Handelns, welche nicht von der Feuerwehr übernommen bzw. von der Polizei auf die Feuerwehr abgewälzt werden können. Z. B.:

- Verhütung von Straftaten,
- Beseitigung einer Störung der öffentlichen Ordnung durch beabsichtigten Suizid (vgl. dazu auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 309; OVG NS SgE Feu § 1 ndsSOG Nr. 1).

Für derartige Gefahren besteht seitens der Feuerwehr grundsätzlich keine Kompetenz zum Handeln. Für den Bereich, in dem die Polizei durchaus mit eigenen Mitteln oder Beauftragten die Gefahr abzuwenden in der Lage ist, ist allenfalls Platz für eine nach den Grundsätzen der Amtshilfe zu beurteilende Unterstützung durch die Feuerwehr. Lediglich in dem Fall, in dem die Polizei trotz Heranziehung von Dritten und Inanspruchnahme von Amtshilfe technisch überfordert ist, die konkrete Gefahr abzuwenden, ist eine originäre Zuständigkeit der Feuerwehr in diesen Bereichen überhaupt denkbar.

1.6.5 Die Feuerwehr ist auch nicht zuständig für die Verfolgung von Straftaten. Das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft und der Polizei als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft. Die Feuerwehr unterstützt die Polizei bei ihrer Tätigkeit (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.4). Die Feuerwehr darf andererseits aber auch die Arbeit der **Kriminalpolizei** im Rahmen der Brandursachenermittlung nicht behindern (vgl. dazu Mandrossa u. a. in „vfdB-Zeitschrift“ 2008, S. 116; Stolt in „Feuerwehr“ 2010, S. 73). Insoweit besteht ein sehr großes Interesse des Brandursachenermittlers daran, dass durch die Feuerwehr bei den Rettungs- und Löscharbeiten am und im Objekt möglichst wenige Veränderungen vorgenommen werden. Die Feuerwehrkräfte dürfen nur die Veränderungen vornehmen, die im Rahmen ihrer Auftragserfüllung erforderlich sind. Die Auffassung, die Feuerwehr müsse die Brandstelle „besenrein“ verlassen, stimmt in dieser Allgemeinheit nicht (vgl. dazu Holzmann in „Feuerwehrkurier“ 10/1993, S. 20 ff. und Teschke in „Feuerwehrkurier“ 6/1993, S. 28). Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei dient auch der durch Erlass des IM NRW vom 26.4.2007 – 42 – 62.21.03 – eingeführte Vordruck: Dokumentationsvorlagen Brandeinsatz.

Zur differenzierten Aufgabenwahrnehmung von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei vgl. die Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, des DFV und der AGBF Bund in „BrandSchutz“ 2009, S. 648. Zur gesamten Problematik der Brandursachenermittlung vgl. Dirk Schneider, Brandursachenermittlung, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1998. Zu Verhaltensweisen der Feuerwehr nach Beschlagnahme einer Brandstelle vgl. Fischer a.a.O. Kapitel 3.2.1.4. Zu den Aufgaben der Kriminalpolizei in Katastrophenfällen oder bei ähnlichen Schadensereignissen vgl. Steegmann Anhang 522.

1.6.6 Eine Inanspruchnahme der Feuerwehr durch die Polizei kann nur im Rahmen der Ausführungen in Anm. 1.6.4 im Wege der **Amtshilfe** (vgl. dazu Fuhrmann a. a. O. S. 43 ff. und auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2006, S. 366) erfolgen.

Die Unzulässigkeit der Heranziehung der Feuerwehr zur Bekämpfung politischer Unruhen und von Arbeitskämpfen, zur Bekämpfung von Straftaten oder zu sonstigen Aufgaben, die von den Polizeibehörden zu erledigen sind, kann allerdings nicht durch die Grundsätze der Amtshilfe umgangen werden. Die Amtshilfe der Feuerwehr findet daher bei solchen Hilfestellungen ihre Grenze, die geeignet sind, den für die Feuerwehr unverzichtbaren Vertrauensschutz zu beschädigen.

Eine Amtshilfe kommt auch dann nicht in Betracht, wenn eine über das aufgabentypische Maß hinausgehende Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte oder eine unmittelbare Gewalteinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist bereits beim Ausleihen von Geräten (ohne Personal), die als solche der Feuerwehr zu erkennen sind, Zurückhaltung geboten (vgl. auch Anm. 1.8.1 ff. zu § 1 BHKG).

Die bewusste Täuschung eines Straftäters durch die Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Uniformteilen der Feuerwehren („Legendenbildung“) kann daher nur in Ausnahmefällen als notwendige polizeitaktische Maßnahme zur Rettung eines Opfers aus Lebensgefahr (z. B. bei Geiselnahmen) verantwortlich sein. Die Polizei wird ein entsprechendes Amtshilfeersuchen nur stellen, wenn diese Voraussetzung vorliegt.

- 20** 1.6.7 Für den Einsatz der Polizei bei der Durchführung des Such- und Rettungsdienstes für Luftfahrzeuge vgl. RdErlass des IM NRW vom 27.8.2003 (MBL. NRW. 2003 S. 1052).
- 21** 1.6.8 Zum Behandeln unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen vgl. RdErlass des IM NRW vom 15.7.2005 (MBL. NRW. 2005 S. 861 – in der jeweils geltenden Fassung –).
- 22** 1.7.1 Die Feuerwehr hat auch **keine staatsanwaltschaftlichen** Befugnisse (so auch Fuhrmann a. a. O. S. 52). Die Brandursachenermittlung oder Täterfeststellung ist ausschließlich Aufgabe der Strafverfolgungsbehörde. Das schließt jedoch nicht aus, dass die Feuerwehr diesen Dienststellen wichtige Hinweise geben kann.
- 23** 1.7.2 Im übrigen vgl. die Anm. 1.6.5 zu § 1 BHKG.

1.8 Amtshilfe

- 24** 1.8.1 Nach Art. 35 des Grundgesetzes ist die Feuerwehr verpflichtet, anderen Behörden **Amtshilfe zu leisten** (vgl. dazu grundsätzlich BVerfG SgE Feu Art. 35 I GG Nr. 1 und Fischer a. a. O. Kapitel 5). Die Erfüllung der eigenen Aufgaben der Feuerwehr darf jedoch nicht beeinträchtigt werden. Hilfeleistung im Wege der Amtshilfe ist Feuerwehrdienst im Sinne von § 1 BHKG.

Mögliche Fälle von Amtshilfe können sein:

- für die Polizei
 - bei Bombendrohung
 - Ausleuchten von Tatorten/Unfallorten
 - Suche nach einer vermissten Person (sofern nicht § 1 BHKG Anm. 3.4.3; vgl. dazu auch § 20a des Polizeigesetzes NRW vom 25.7.2003 (GV. NRW. 2003 S. 441 – in der jeweils geltenden Fassung –))
- für die Veterinärbehörde
 - Desinfektionsmaßnahmen bei Maul- und Klauenseuche/BSE (zum Arbeitsschutz bei BSE-Gefährdung vgl. Amtliche Mitteilungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 1/2001, S. 3)
 - zur BIO-Gefahr durch MKS vgl. Stühling in „UB“ 2002, Heft 9, S. 14 und Franke in „Bevölkerungsschutz“ 2002, Heft 1, S. 15; zum Einsatz von Peressigsäure als Desinfektionsmittel für den Katastrophenfall vgl. Steffer u. a. in „Bevölkerungsschutz“ 2003, Heft 1, S. 24.
- für die Gesundheitsbehörde
 - Verdacht auf Kontamination mit gefährlichen Erregern (Milzbrand, Antrax); zu sicherheitstechnischen Anforderungen bei der Milzbranddiag-

nostik vgl. Beschluss des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe vom April 2002 in „Bundesarbeitsblatt“ 2002, Heft 4, S. 139.

- bei einer Influenzapandemie (vgl. Braun u. a. in „Bevölkerungsschutz“ 2007 Heft 3 S. 6)
- für die Ordnungsbehörde
 - bei Entschärfung von Bomben aus den Weltkriegern; zu den Gefahren bei Kampfmittelfunden vgl. Demke/Theobald in „BrandSchutz“ 2002, S. 54.
 - bei Einweisungen nach dem PsychKG, wenn die Feuerwehrbeamten zu Dienstkräften der Ordnungsbehörde bestellt sind (vgl. dazu Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 187)
- für den Träger der Straßenbaulast
 - wenn keine eigene Zuständigkeit der Feuerwehr gegeben ist (vgl. zu Ölsuren Anm. 3.4.1 zu § 1 BHKG).

Zum Auslagenersatz bei einer Amtshilfe vgl. § 8 VwVfG NRW und Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 293 sowie OVG Lüneburg SgE Feu § 8 I nds. VwVfG Nr. 2 und VG Neustadt a.d.W. SgE Feu § 8 VwVfG NRW Nr. 1. Im Fall einer Amtshilfe trifft die Amtshaftung diejenige Körperschaft, deren Bedienstete schuldhaft dritten Personen einen Schaden zugefügt haben (so BGH SgE Feu Art. 35 GG Nr. 2).

1.8.2 Die Feuerwehr kann ihrerseits nach § 1 Abs. 2 Ziffer 3 des Gesetzes über das Technische Hilfswerk vom 29.7.2009 – in der jeweils geltenden Fassung – (BGBl. I 2009 S. 2350) das **THW** zur technischen Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen größeren Ausmaßes **im Wege der Amtshilfe anfordern** (insbesondere im Bergungs- und Instandsetzungsdienst). Die **Bundeswehr** kann im Rahmen des Art. 35 GG bei Katastrophen eingesetzt werden (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2006, S. 68).

1.8.3 Zur gegenseitigen, landesweiten und auswärtigen Hilfe öffentlicher Dienststellen als besondere Form der Amtshilfe vgl. Anm. zu §§ 39, 40 BHKG.

1.9 Über die in § 1 Abs. 1 BHKG genannten Aufgaben hinaus kann die Gemeinde der Feuerwehr **weitere Aufgaben** (z. B. Hilfeleistungen mit der Drehleiter usw.) übertragen. Auch in diesen Fällen wird die Feuerwehr im Rahmen ihrer anstandsrechtlichen Zweckbestimmung tätig (so OVG Münster in SgE Feu § 1 FSHG Nr. 1). Zum Kostenersatz in diesen Fällen siehe § 52 Ab. 5 BHKG. Dann liegt jedoch in der Regel keine hoheitliche Tätigkeit vor. Amtshaftungsansprüche scheiden dann aus.

1.10 In den letzten Jahren ist dem **Schutz der Umwelt** durch die Feuerwehren noch mehr Gewicht beigemessen worden als früher. Das gilt sowohl für den abwehrenden als auch den vorbeugenden Umweltschutz (zu dieser Unterscheidung vgl. Herweg, Umweltschutz als Teil des Vorbeugenden Brandschutzes in „BrandSchutz“ 1990, S. 358 ff.). Die Feuerwehren haben durch ihre Einsätze bereits in einem Zeitpunkt aktiven Umweltschutz betrieben, als noch keiner diese Aufgabe genau definiert hatte. Zur Zuständigkeit von Behörden im Umweltschutzbereich vgl. VO vom 3.2.2015 (GV. NRW. 2015 S. 268).

Zum Anspruch der Bürger auf **Umweltinformationen** (ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen) vgl. Umweltinformationsgesetz des Bundes vom 27.10.2014 (BGBl. I 2014 S. 1643) und Umweltinformationsgesetz NRW vom 29.3.2007 (GV. NRW. 2007 S. 142). Es besteht nur ein Anspruch auf aufbereitete (validierte) Daten, nicht auf Rohdaten (vgl. auch VG Trier SgE Feu § 2 III UIG Nr. 1 und § 3 I UIG Nr. 1 sowie § 8 I 1 UIG Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 8 I UIG Nr. 1 und § 9 UIG Nr. 1; VG Arnsberg SgE Feu § 3 UIG Nr. 2 und § 8 I 3 UIG Nr. 1; BVerwG SgE Feu § 9 I UIG Nr. 2; Vfdb-Merkblatt: Umweltinformationsgesetz, März 2011). Vgl. auch die Umweltalarm-Richtlinie im MBl. NRW. 2008 S. 521.

- 29** 1.10.1 Hinweise zum Schutz der Umwelt beim Einsatz der verschiedenen **Löschmittel** enthält das Beiblatt 1 zu DIN EN 3 „Tragbare Feuerlöcher – Löschmittel und Umweltschutz“ – von März 2000. Gebrauchtes Löschpulver ist Abfall im Sinn der Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs vom 13.8.1996 (BGBl. I 1996 S. 1428 zu Nr. 160502). Ein Hinweis zu Empfehlungen zum Üben mit Schaumlöschmitteln findet sich in „UB“ 2000 Heft 3, S. 44. Vgl. auch Fachempfehlung Nr. 1 der AGBF Bund und des DFV vom 12.3.2015 über den sach- und umweltgerechten Einsatz von Schaummitteln. Zur Beachtung von hydrogeologischen Verhältnissen bei Feuerwehreinsätzen vgl. Melchers u. a. in „vfdb-zeitschrift“ 2004, S. 143).
- 30** 1.10.2 Dem Umweltschutz dienen auch die Richtlinien zur Bemessung von **Löschwasser-Rückhalteanlagen** beim Lagern wassergefährdender Stoffe (vgl. hierzu auch Anm. 12.6 zu § 3 BHKG).
- 31** 1.10.3 Zu der Problematik von **Übungsfeuern** für Ausbildungszwecke hat der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit am 27.9.1993 Stellung genommen (vgl. Steegmann Anhang 29). Die Ausführungen werden hier (verkürzt und zusammengefasst) wiedergegeben:

„Praktische Übungen sind im Rahmen der Ausbildung der Feuerwehr grundsätzlich notwendig, um im Ernstfall eine effektive Schadensbekämpfung auch zum Schutze der Umwelt zu gewährleisten. Eine Ausnahmeregelung von den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erscheint mir aber nicht erforderlich zu sein. Um die Durchführung geeigneter Übungsfeuer zu ermöglichen, sind folgende Hinweise zu beachten:

Die Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) finden nur auf solche Feuerwehrübungen Anwendung, die in hierfür eingerichteten Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG durchgeführt werden. Eine Anlage im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG liegt vor, wenn die Feuerwehr für ihre Übungszwecke eine spezielle ortsfeste Einrichtung unterhält oder wenn auf einem Grundstück mit einer gewissen Häufigkeit Feuerwehrübungen stattfinden. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz findet dagegen keine Anwendung, wenn in einem Gebäude oder auf einem Grundstück nur einmalig oder gelegentlich eine Feuerwehrübung durchgeführt wird; in diesem Fall ist das Immissionsschutzrecht des jeweiligen Bundeslandes anzuwenden. Wenn die Feuerwehr ihre Übungen ausnahmsweise in einer Übungszwecken dienenden, nicht genehmigungsbedürftigen Anlage ausführt, so muss sie ihren Übungsbetrieb gemäß § 22 BImSchG so gestalten, dass

- *schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind,*

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden und
- die beim Betrieb der Anlage entstehenden Abfälle (Brandrückstände) ordnungsgemäß beseitigt werden können.

Als schädliche Umwelteinwirkungen definiert das Gesetz solche Luftverunreinigungen oder Geräusche, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG).

Insoweit ist es sicherlich für die Feuerwehr selbstverständlich, dass bei Feuerwehrübungen keine Stoffe in Brand gesetzt werden, deren Verbrennung Gesundheitsgefahren für die Nachbarschaft herbeiführen. Bei einer sachgerecht durchgeführten Feuerwehrübung dürften im Regelfall auch unter dem Gesichtspunkt der erheblichen Belästigung keine schädlichen Umwelteinwirkungen auftreten. Denn nach den Grundsätzen des sogenannten Feuerwehrsirenenurteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.4.1988 (NJW 1988, S. 2396) ist bei der Beurteilung, ob eine unzumutbare Belästigung vorliegt, auch der Zweck des Betriebes einer Anlage zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang kommt der öffentlichen Aufgabe des Brandschutzes, in deren Wahrnehmung Brandschutzübungen normalerweise durchgeführt werden, eine besondere Bedeutung zu. Die Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes stehen also grundsätzlich der Durchführung von Feuerwehrübungen nicht entgegen; es muss nur im Einzelfall sichergestellt sein, dass keine Gefahren, unzumutbare Nachteile oder Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft entstehen.“

Im übrigen wird auf die Ausführungen des AK Ausbildung der AGBF in „BrandSchutz“ 1994, S. 545 ff. hingewiesen.

1.10.4 Bezüglich der **Wasserentnahme aus Gewässern** zu Übungszwecken unter Gesichtspunkten des Umweltschutzes vgl. § 8 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz. Die Vorschrift lautet:

32

„Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen ferner bei Übungen und Erprobungen für Zwecke der Verteidigung oder der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit

1. das vorübergehende Entnehmen von Wasser aus einem Gewässer,
 2. das Wiedereinleiten des Wassers in ein Gewässer mittels beweglicher Anlagen und
 3. das vorübergehende Einbringen von Stoffen in ein Gewässer,
- wenn durch diese Benutzungen andere nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt werden und keine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu erwarten ist. Die Gewässerbenutzung ist der zuständigen Behörde rechtzeitig vor Beginn der Übung oder Erprobung anzuzeigen.“

Zum Trinkwasserschutz bei der Entnahme von Löschwasser aus dem Frischwassernetz vgl. Faulstich/Jollet „Die Auswirkung des Wasserdrucks“ 2010 und Thieme „Trinkwasserschutz beim Feuerwehreinsatz“ in Sonderdruck aus „energie/wasser-praxis“ 4/2011.

1.10.5 Zum Schutz des Menschen und der Umwelt beim Austreten von **radioaktiven Stoffen** an nicht dafür vorgesehenen Orten ist ein u. a. auch von der Feuerwehr zu beachtender Maßnahmenkatalog vorgeschrieben (vgl. MBl. NRW. 1993 S. 1820). Vgl. auch Anm. 3.4.8 zu § 1 BHKG.

33

1.10.6 Zu **biologischen Gefahrstoffen** vgl. Anm. 3.4.9 zu § 1 BHKG.

34

- 35** 1.11 Zur Zuständigkeit für den Feuerlösch- und Rettungsdienst auf **Flugplätzen** in NRW siehe RdErlass des IM und des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr vom 1.4.1993 (MBl. NRW. 1993 S. 782) (vgl. auch Anm. 3.4.6 zu § 1 BHKG).
- 36** 1.12 Die Feuerwehren dürfen auch nicht **militärischen** Dienststellen zugeteilt oder unterstellt werden, um deren Aufgaben (mit) zu erledigen.

2. Brandschutz

2.0 Allgemeines

- 37** Zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren gehört die Bekämpfung eines Schadenfeuers. Ein **Schadenfeuer** ist ein selbständig fortschreitendes, unkontrollierbares Feuer außerhalb einer Feuerstätte, das nicht zum Verbrennen bestimmte oder nicht wertlose Gegenstände vernichtet und Personenschäden verursachen kann (vgl. OVG Münster in SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 8, Nr. 93; VG Köln SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 5; VG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 73, VG Gießen SgE Feu § 1 FSHG Nr. 73a, VG Minden SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 82; VG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 95; VG Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 133; so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.1.2; Schober „Das Feuerwehrrecht in der Praxis“, Ziffer 7.1.1; Kloepfer a. a. O. § 11 Rn. 9). Das Feuer muss einen Schaden bereits ausgelöst oder eine unmittelbare Gefahr heraufbeschworen haben, einen Schaden auszulösen (so Hess. VGH SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 75). Ein Feuer, das unter Kontrolle ist (z. B. Osterfeuer, Lagerfeuer), ist auf jeden Fall so lange kein Schadenfeuer, wie es unter Kontrolle bleibt. Ähnlich wird auch der Begriff des Schadenfeuers im Versicherungsrecht ausgelegt (vgl. OLG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 38a). Auch ein Schmelzbrand ist ein Schadenfeuer (vgl. OLG Köln SgE Feu § 823 I BGB Nr. 26, VG Minden SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 82; Günther/Borbe in „VersR“ 2012, S. 1197). Ein Schadenfeuer ist auch dann anzunehmen, wenn Gegenstände rechtswidrig verbrannt und dadurch Gefährdungen für Personen, fremdes Eigentum oder die Umwelt hervorgerufen werden (vgl. OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 94; Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.1.2).
- 38** 2.1 Daher ist ohne Bedeutung, ob menschliches – rechtswidriges (z. B. vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung), rechtmäßiges oder schuldloses (z. B. Spielen von Kindern mit Streichhölzern) – Handeln oder Unterlassen das Schadenfeuer verursacht hat oder ob eine sonstige Ursache vorliegt (Blitzschlag, Selbstentzündung – vgl. dazu OLG Oldenburg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 72 –) oder ob geringe oder hohe Werte von dem Schadenfeuer betroffen sind oder ob das Feuer für die Umgebung gefährlich ist oder nicht. Zu Brandrisiken deutscher Städte von 1900–2009 vgl. Herweg u. a. in „vfdB-Zeitschrift“ 2015, S. 71 ff. Zur Waldbrandstatistik in Deutschland vgl. „FFZ“ 2003, S. 449 und 2004, S. 420.
- 39** 2.2 Es ist auch möglich, dass ein Nutzfeuer in ein Schadenfeuer **umschlägt** (z. B. Müllkippenbrand, der auf die Umgebung übergreift; Abbrennen von Ernteresten und Übergreifen auf einen nahegelegenen Wald). Ein Schadenfeuer

dauert an, solange von dem Feuer und seinen Folgen eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit ausgeht.

2.3 Von einem Schadenfeuer im Sinne des Gesetzes wird aber auch schon dann gesprochen, wenn der Ausbruch eines Schadenfeuers zwar noch nicht sicher festgestellt werden kann, aber aufgrund konkreter Anhaltspunkte ein Schadenfeuer vermutet werden muss (**Anscheinsgefahr** vgl. dazu VV PolG NRW Ziffer 8.11 – MBl. NRW. 2004 S. 82 –; LG Bonn SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 11a, OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 11b, VG Arnsberg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 14 und Nr. 48 und § 36 FSHG Nr. 12 und VG Frankfurt SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 20 sowie VG Berlin SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 42; OLG Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 55, VG Minden SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 1; Sächs. OVG SgE Feu § 2 I Sächs. BRKG Nr. 1; VGH Kassel SgE Feu § 6 I HBKG Nr. 1). Zur Anscheinsgefahr vgl. auch Wernsmann in „JuS“ 2002, S. 582; Gromitsaris in „DVBl.“, 2005 S. 535; Drüen und Krumm in „NWVBl.“ 2004, S. 359; Tönnemann in „BrandSchutz“ 2008, S. 798. **40**

2.4 Bei der Beurteilung der Frage, ob und in welchem Umfang eine Gefahr droht, ist auf den Informationsstand der Feuerwehr im **Zeitpunkt ihrer Entscheidung** abzustellen (so VG Neustadt/Weinstraße SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 18; ebenso VG Frankfurt SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 20; VGH München SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 65; VGH BW SgE Feu § 2 I FwG BW Nr. 4; VG Minden SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 82; VG SH SgE Feu § 28 SHBrSchG Nr. 4; VGH Kassel SgE Feu § 6 HBKG Nr. 1; OVG RPL SgE Feu § 8 II LBKG RPL Nr. 1; so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.1.1). **41**

2.5 Bekämpfen von Schadenfeuern

2.5.1 Die **Bekämpfung** umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein Schadenfeuer drohenden unmittelbaren Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen, für die Umwelt oder von Tieren und Sachen abzuwenden. Im Vordergrund der Brandbekämpfung steht in der Regel ein Realakt als tatsächliches schlechtes Verwaltungshandeln (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 17). Zum Begriff der Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vgl. Erbel in „DVBl.“ 2001, S. 1714 und OLG Celle SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 86a. Es handelt sich dabei also nur um eine **unmittelbare** Ursachenbekämpfung zur Rettung von Menschenleben und Bergung von Sachwerten aus direkter Gefahr. **42**

2.5.2 Zu den typischen Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr kann je nach Gefahrenlage auch das Einschlagen von Fensterscheiben gehören, um so an den Brandherd zu gelangen (so OLG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 34). Angesichts der ganz erheblichen Schadenfolgen von Bränden ist eine schnelle Entscheidung notwendig, welche auch die Anordnung des Objektschutzes eines benachbarten Gebäudes bei einem geringen Gefahrengrad rechtfertigt (so LG Stade SgE Feu § 839 BGB Nr. 24). **43**

2.5.3 Zum **Umfang der Sorgfaltspflichten** einer Gemeinde für Maßnahmen nach der unmittelbaren Brandbekämpfung – z. B. Einreißen von Gebäudeteilen – vgl. OLG Schleswig SgE Feu § 839 BGB Nr. 35 und 36. **44**

- 45 2.5.4 Die Feuerwehr hat **von Amts wegen** tätig zu werden, wenn durch ein plötzliches Ereignis eine erhebliche Gefahr für Menschen oder Sachen droht (so OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 23). Es steht ihr somit kein Entschließungsermessen zu, „**ob**“ sie tätig wird. Liegt nach Überzeugung der Feuerwehr objektiv eine Gefahr vor, so muss sie tätig werden. Anders als im übrigen öffentlichen Recht richten sich die Maßnahmen der Feuerwehr nicht in erster Linie gegen eine Person als Verursacher, Störer oder Nichtstörer. Der Einsatz der Feuerwehr dient vielmehr dazu, einen gefahrbringenden Zustand zu beenden. Eine Zustimmung des Betroffenen zum Einsatz der Feuerwehr ist daher begrifflich auch nicht erforderlich (vgl. OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 13a).
- 46 2.5.5 Welche Maßnahmen die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr ergreift, liegt in ihrem pflichtgemäßen Ermessen (vgl. dazu VG Trier SgE Feu § 37 I LBKG RPL Nr. 1; VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1; OVG Berlin-Bdbg. SgE Feu § 1 FwG Berlin Nr. 1), bei dessen Ausübung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist (vgl. VG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 87c; VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 128; Kreutz in „Feuerwehr-Magazin“ 2014, Heft 6, S. 72; VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 24; auch Michael, Grundfälle zur Verhältnismäßigkeit in „JuS“ 2001, S. 764 ff; ebenso VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1). Die Feuerwehr muss im Rahmen ihres Auswahlermessens entscheiden, „**wie**“ sie tätig werden will, welche taktische Maßnahme sie anwenden will, wobei ihr ein gewisser Beurteilungsspielraum bei ihren Entscheidungen zugestanden werden muss (vgl. auch OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 131). Die Feuerwehr darf demnach nur die Maßnahme ergreifen, die geeignet und erforderlich ist, die Gefahr zu beseitigen, wobei durch die Maßnahme kein Nachteil herbeigeführt werden darf, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht (vgl. auch OLG Stuttgart SgE Feu § 222 StGB Nr. 5). In diesen Bereich fallen auch die Bemühungen um eine schadensarme Einsatztaktik (vgl. auch Schmitt in „BrandSchutz“ 2008, S. 580). Ob der Feuerwehreinsatz und die dabei getroffenen Maßnahmen nach Art und Umfang erforderlich sind, ist eine vom Gericht in vollem Umfang zu überprüfende Rechtsfrage (so auch VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1), wobei allerdings die **ex ante Sicht** (VG Koblenz SgE Feu § 1 I LBKG RPL Nr. 1) maßgeblich ist, es also auf den Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt des behördlichen Handelns ankommt (ebenso VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1; VG SH SgE Feu § 28 SHBrSchG Nr. 4, OVG RPL SgE Feu § 8 II LBKG Nr. 1; siehe dazu auch Anm. 2.4 zu § 1 BHKG). Angesichts der von der Feuerwehr zu bekämpfenden Gefahren ist im Zweifel **eher ein Mehr als ein Weniger** an Personal und Hilfsmitteln zur Verfügung zu stellen (so VG Neustadt/Weinstraße SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 17).

3. Hilfeleistung

- 47 3.0 Ein **Unglücksfall** ist jedes mit einer gewissen Plötzlichkeit eintretende Ereignis, das eine erhebliche Gefahr für Menschen, Tiere (Tiere stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände; vgl. dazu Art. 29a Abs. 1 der Verfassung des Landes NRW vom 28.6.1950 (GV. NRW. 1950 S. 127 – in der jeweils geltenden Fassung –; zu Tierrettungseinsätzen vgl. auch

Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 220) oder Sachen bringt oder zu bringen droht (s. OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 15 und 27 sowie 88, AG Tiergarten SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 38; VGH Kassel SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 50; VGH Mannheim SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 53; VG Köln SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 5). Auch der Schutz der Umwelt wird davon erfasst (so VG Oldenburg in SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 31a). Gleiches gilt für den Tierschutz (vgl. dazu BVerfG SgE Feu Art. 20a GG Nr. 2; VG Chemnitz SgE Feu § 90a BGB Nr. 1).

3.1 Der Begriff der Plötzlichkeit enthält ein rein zeitliches Element und ein Moment des unerwarteten, nicht beherrschten Geschehens. Das zeitliche Element besagt, dass es sich um ein in der Dauer begrenztes Ereignis handeln muss. Das Merkmal des Unerwarteten ist zu bejahen, wenn sich jemand das schädigende Ereignis zwar als möglich vorstellt, aber darauf vertraut, es werde nicht eintreten (vgl. dazu VG Münster SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 87a). Dieses Merkmal ist auch dann zu bejahen, wenn den Betroffenen ein Verschulden am Eintritt des Schadens trifft (vgl. auch BGH in „NJW“ 1985, S. 1398, so auch OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 27; VGH Kassel SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 32). Dabei ist es gleichgültig, ob die Gefahrenlage dem Gefährdeten von außen zugestoßen oder von seinem Willen hervorgerufen worden ist (vgl. BGHSt 6, 152; OLG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 98; z. B.: Verkehrsunfall, Zusammenbrechen einer Person auf verkehrsbelebter Straße, Selbstmordversuch).

3.2 Eine Gefahr ist ein Zustand, in dem bei objektiver Betrachtung der Eintritt eines Schadens naheliegt, wenn nicht alsbald Abwehrmaßnahmen ergriffen werden (so auch VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 78). Zum Begriff des besonders schweren Unglücksfalls in Art. 35 Abs. 2 S. 2 GG vgl. BVerfG SgE Feu Art. 35 II 2 GG Nr. 2. Anm. 1.4.2 und Anm. 1.4.3 zu § 1 BHKG gelten auch hier (so auch VG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 87e).

3.3 Auch ein terroristischer Angriff kann ein Unglücksfall sein. Die Begriffe „Unglücksfall“ und „öffentlicher Notstand“ stehen gleichberechtigt nebeneinander (so OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 91).

3.4 Beispiele:

3.4.1 Ein Unglücksfall liegt auch dann vor, wenn ein Bach durch ausgelaufenes Öl verschmutzt wird (so VGH Kassel SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 33); ebenso dann, wenn sich auf einem Fluss ein Ölfilm gebildet hat (so VGH Kassel SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 50); wenn Öl aus einem Heizöltank im Keller ausläuft (OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 67). Beseitigung von **Ölspuren** auf Straßen. Durch Urteil vom 16.02.2007 (SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 89) hat das OVG NRW klargestellt, dass die Beseitigung einer **Ölspur** auf öffentlichen Verkehrsflächen durch die Feuerwehr eine Hilfeleistung bei einem Unglücksfall darstellt und somit eine originäre Aufgabe der Feuerwehr ist (so auch VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 84, 85, 139; VG Minden SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 87; BGH SgE Feu § 1 I nds. BrandSchG Nr. 8; AG Euskirchen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 99; LG Bielefeld SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 102; LG Bochum SgE Feu § 1 FSHG Nr. 104; LG

Siegen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 109; OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 143; VG Aachen SgE Feu § 42 I FSHG Nr. 2; VG Arnsberg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 124; VG Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 119; VG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 103; vgl. dazu auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 62 und 287; Kamp in „NWVBl.“ 2008, S. 14). Damit ist die bisherige Rechtsprechung, dass die Feuerwehr insoweit im Wege der Amtshilfe für die Polizei tätig wird, wenn der Träger der Straßenbaulast nicht zu erreichen ist, hinfällig geworden. Der Feuerwehr obliegt in solchen Fällen – nach der Unterrichtung des zuständigen Straßenbaulastträgers durch die Leitstelle und nach der Benachrichtigung der Polizei – die Einleitung von Sofortmaßnahmen (Gefahrenabwehr, Sicherung, Schadensbegrenzung), Information der Betroffenen, Probenahmen, Beweissicherung, Untersuchungen bei Gefahrverdacht schädlicher Boden- oder Umwelteinwirkungen. Die Feuerwehr trifft auch die Entscheidung über das Reinigungsverfahren (aA Kamp a. a. O., der nur auf Abstreuen und Aufnahme des Bindemittels als Aufgabe der Feuerwehr hinweist). Bei Verwendung von Ölbindemitteln obliegt der Feuerwehr auch die Aufnahme und fachgerechte Entsorgung des ölverseuchten Bindemittels (so auch VG Minden SgE Feu § 11 Krw/AbfG Nr. 1). Bei der Beseitigung einer Ölspur sind die Verwendung von aufsaugenden Materialien und die maschinelle Nassreinigung zwei gleichwertige Verfahren. Die Entscheidung, wie die Ölspur beseitigt werden soll, steht im Ermessen der Feuerwehr (vgl. VG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 134; VG Arnsberg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 117, 125; VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 138; VG Gießen SgE Feu § 6 BHKG Nr. 3; LG Bonn SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 122; Landtag NRW Vorlage 15/726; Klöpper in „Feuerwehr Magazin“ 2009, Heft 4, S. 43). Die Polizei veranlasst gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 StVO die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung und Lenkung des Verkehrs (Geschwindigkeitsbegrenzung, Sperrung usw.). Die Polizei entscheidet auch über die Wiederfreigabe der Straße für den Verkehr nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr. Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche (z. B. § 7 StVG, § 823 BGB, § 249 BGB) und öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche (z. B. § 52 BHKG, § 17 StrWG NRW) stehen gleichberechtigt nebeneinander (vgl. dazu BGH SgE Feu § 249 BGB Nr. 26 und § 823 I BGB Nr. 167; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 228; Offenloch in „DAR“ 2015, S. 301). Zu weiteren Einzelheiten der Ölspurbeseitigung vgl. Schwab in „DAR“ 2010, S. 347 und 2011, S. 610 sowie 2013, S. 338 und Borchardt in „DAR“ 2014, S. 75.

52 3.4.2 Auch plötzlich sich verschlimmernde **Erkrankungen** können als Unglücksfall angesehen werden (z. B. Herzinfarkt – so AG Tiergarten SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 38; OLG Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 59). Zur Koordinierung des Infektionsschutzes in epidemisch bedeutsamen Fällen vgl. VV des BMG vom 12.12.2013.

53 3.4.3 Auch das Verschwinden einer geistig gestörten Person kann ein Unglücksfall sein (zu Ortungsmöglichkeiten durch Mobiltelefon vgl. LG Darmstadt in „NJW“ 2001, S. 2273; vgl. aber VG Gießen SgE Feu § 6 I HBKG Nr. 2).

3.4.4 Auch eine Vermisstensuche kann Hilfeleistung bei einem Unglücksfall sein (vgl. dazu BayVGH SgE Feu § 6 LStVG Nr. 1). **54**

3.4.5 Zur Beseitigung eines **Wespennestes** vgl. AG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 60. Grundsätzliche Ausführungen zur Wespenbekämpfung durch die Feuerwehr finden sich in dem RdErlass des IM NRW vom 21.10.1999 – II C 4 – 4.205 –. Tipps zum Umgang der Feuerwehr mit Wespenvölkern zeigt Hegemann in „Feuerwehrmagazin“ 2001, Heft 7, S. 54 ff. auf. Eine Gefahr im Sinne des Begriffs „Unglücksfall“ liegt nicht vor, wenn man sich vor Wespen auf einer Hauserasse durch Schließen der Fenster und der Rolläden schützen kann, bis ein privater Schädlingsbekämpfer seine Tätigkeit aufnimmt (so VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 78). **55**

3.4.6 Zum Verhalten und zur Dokumentationspflicht bei einem **Flugunfall** siehe § 12 des Flugunfall-Untersuchungs-Gesetzes (BGBl. I 1998 S. 2470). Zur Untersuchung von Unfällen und Störungen in der zivilen Luftfahrt ist u. a. die Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchung gegründet worden (vgl. auch „112 – Magazin der Feuerwehr“ 2000, S. 120). Zu den Aufgaben der Polizei beim SAR-Dienst vgl. RdErl. des MIK vom 10.1.2013 (MBL. NRW. 2013 S. 98). **56**

3.4.7 Für den Einsatz der Feuerwehr beim Auffinden von **Kampfmitteln** vgl. § 4 der Kampfmittelverordnung (vom 12.11.2003 – GV. NRW. 2003 S. 685 – in der jeweils geltenden Fassung –). Zur Kostentragungspflicht bei der Kampfmittelbeseitigung vgl. BVerwG SgE Feu Art. 30 GG Nr. 4. Zur Erstattung der bei der Kampfmittelbeseitigung anfallenden Kosten vgl. RdErlass des IM vom 9.11.2007 (MBL. NRW. 2007 S. 863). **57**

3.4.8 Zu den Gefährdungen aus **kerntechnischen Anlagen** vgl. die Rahmenempfehlungen für den Katatrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen vom 8.9.1999 – GMBL. 1999 S. 538 –. Zu Radioaktivität und Strahleneinwirkung vgl. auch Schulz in „Bevölkerungsschutz“ 2000, Heft 4, S. 23 und 2001, Heft 1, S. 13. Zum Bedarf, Stand und zu neuen Technologien in der Dekontamination vgl. Gabler in „vfdb-Zeitschrift“ 2001, S. 129–134 (vgl. auch Anm. 1.5.4 zu § 32 BHKG). **58**

3.4.9 Zu den Gefährdungen durch **biologische Gefahrstoffe** vgl. Bräutigam in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 236 (vgl. auch Anm. 1.5.4 zu § 32 BHKG). Zu biologischen Waffen vgl. Schulz in „Bevölkerungsschutz“ 2001 Heft 1 S. 25 und Blank in „Rettungsmagazin“ 2003, Mai/Juni-Heft, S. 34. Zur Dekontamination vgl. Hinweis in Anm. 3.4.8 zu § 1 BHKG. **59**

3.4.10 Auch das **Säubern einer Unfallstelle** nach einem Unfall ist eine Aufgabe der Feuerwehren. Insoweit handelt es sich um einen mit der unmittelbaren Rettung einer verletzten Person zusammenhängenden Sachverhalt, der nicht getrennt werden kann (so SH VG SgE Feu § 6 I SHBrSchG Nr. 1; vgl. auch VG Lüneburg SgE Feu § 1 I nds. BrandSchG Nr. 7; OVG Lüneburg SgE Feu § 1 I nds. BrandSchG Nr. 6). **60**

- 61** 3.4.11 Ein Unglücksfall liegt auch vor, wenn ein **Tier** bei einer Außentemperatur von 31 Grad Celsius und direkter Sonneneinstrahlung in einem verschlossenen PKW über einen längeren Zeitraum zurückgelassen wird (so OVG Koblenz SgE Feu § 6 POG RPL Nr. 1).
- 62** 3.4.12 Das Verbringen eines **gefährlichen Hundes** (§ 6 LHundG NRW) an einen sicheren Ort im Rahmen eines Notfalleinsatzes erfüllt nicht das Tatbestandsmerkmal des Führens eines Hundes im Sinne des Gesetzes (so Ministerium für Umwelt usw. des Landes NRW, Erlass vom 16.2.2005 (VI – 7 – 78.01.54)).
- 63** 3.4.13 Die technische Rettung nach **Kraftfahrzeug-Unfällen** erfordert von den Feuerwehren zunehmend umfangreiches Fachwissen. Zielgerichtete Informationen werden den Feuerwehren von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Leider ergibt sich bisher kein einheitliches Konzept solcher Hinweise (vgl. dazu auch Schmöller u. a. in „vfdB-Zeitschrift“ 2007, Heft 1, S. 3).
- 64** 3.4.14 Um die Hilfe bei Unfällen in **Tunnelanlagen** zu optimieren, hat die EU am 30. April 2004 eine Richtlinie über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz veröffentlicht (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 216).
- 65** 3.4.15 Bei einem **nicht weiter abgesicherten Rettungsdiensteinsatz** auf einer Bundesautobahn besteht eine erhebliche Gefahr für den Kraftfahrzeugverkehr, welche zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen kann. Damit ist von einer Zuständigkeit der Feuerwehr zur Absicherung des Rettungsdienstes auszugehen (vgl. dazu auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 148).
- 66** 3.5 Die gleichen Grundsätze bezüglich der **Anscheinsgefahr** bei einem Schadenfeuer (oben Anm. 2.3 zu § 1 BHKG) gelten auch bei einem Unglücksfall (so auch ausdrücklich VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 86).
- 67** 3.6 Auch hier ist zu beachten, dass der Einsatz der Feuerwehr auf die Beseitigung unmittelbarer Gefahren beschränkt ist (vgl. oben Anm. 1.4.4 zu § 1 BHKG). Es ist nicht Aufgabe der Feuerwehr, Folgeschäden zu beseitigen.
- 4. Öffentlicher Notstand**
- 68** 4.1 **Notstand** bedeutet „eine gemeine Not oder Gefahr“ (vgl. dazu BSG SgE Feu § 539 I 9a RVO Nr. 1), das heißt eine konkrete Gefahr für eine unbestimmte Zahl von Menschen (so auch BSG SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 109b) oder zahlreiche Sachen von mindestens insgesamt hohem Wert oder eine die Allgemeinheit betreffende Notlage (vgl. VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 79; VG Freiburg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 29; VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 47; BSG SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 51). Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn aus einer tatsächlich vorhandenen Situation hinreichend wahrscheinlich eine Gefährdung der bedrohten Rechtsgüter folgt. In dem jeweiligen Einzelfall muss in überschaubarer Zukunft mit einem Schadenseintritt zu rechnen sein. Dabei hängen die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit von der

Qualität des möglicherweise eintretenden Schadens ab. Bei Gefährdung von Leben oder Gesundheit als geschützten Rechtsgütern sind an die Feststellung der Wahrscheinlichkeit keine übermäßig hohen Anforderungen zu stellen. Anm. 1.4.2 und Anm. 1.4.3 zu § 1 BHKG gelten entsprechend (vgl. dazu auch VG Sigmaringen SgE Feu § 2 I FwG BW Nr. 5).

4.2 Öffentlich ist ein Notstand, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, nicht nur für eine einzelne Person in ihrer alleinigen Sphäre, sondern für die Allgemeinheit besteht (so VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 47, 54). Unter Allgemeinheit ist eine unbestimmte und nicht bestimmbare Zahl von Personen zu verstehen (vgl. dazu VGH Mannheim SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 52a, 54). Auch hier ist ohne Bedeutung, ob eine Person für den Notstand verantwortlich gemacht werden kann oder nicht. 69

4.3 Der öffentliche Notstand muss, um einen Einsatz der Feuerwehr zu rechtfertigen, durch ein **Naturereignis, eine Explosion oder ein ähnliches Vorkommnis** verursacht worden sein (vgl. dazu Anm. 5, 6, 7 zu § 1 BHKG). Die Aufzählung ist zwar abschließend (so OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 13 b). Trotzdem ist aber die Aufzählung durch den unbestimmten Rechtsbegriff „ähnliches Vorkommnis“ offen für entsprechende bislang unbekannte Situationen. Ein öffentlicher Notstand ist **nicht gleichzusetzen** mit einer Katastrophe oder einer Großeinsatzlage. Auch unterhalb der Katastrophen- (Großeinsatzlage-) ereignisschwelle gibt es öffentliche Notstände. Die Begriffe Unglücksfall und Notstand sind gleichrangig (so OVG NRW SgE Feu § 1 FSHG Nr. 91; VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 83). 70

4.4 Beispiele:

4.4.1 Der Ausfall der Trinkwasserversorgung eines ländlichen Anwesens ist kein öffentlicher Notstand, wenn der Nutzer unschwer Wasser vom Energieversorgungsunternehmen erhalten kann (vgl. dazu AG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 31), da die Allgemeinheit nicht betroffen ist und eine konkrete Gefahr nicht vorliegt (vgl. auch Anm. 7.1.3 zu § 1 BHKG). Zur Nutzung von Löschfahrzeugen für die Trinkwasserversorgung vgl. Krebs in „FFZ“ 2001 S. 754 und Schwenk in „BrandSchutz“ 2004, S. 625. 71

4.4.2 Tritt in einer Halle, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, Ammoniak aus, so liegt kein öffentlicher Notstand vor, zumal wenn ein Entweichen des Ammoniaks ins Freie nicht zu erwarten ist (so VGH Mannheim SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 54). 72

4.4.3 Zu öffentlichen Notständen nach orkanartigen Sturmtiefs vgl. Schramm in „Bevölkerungsschutz“ 2007, Heft 1, S. 35. 73

4.4.4 Auch hier ist zu beachten, dass der Einsatz der Feuerwehr auf die Beseitigung unmittelbarer Gefahren beschränkt ist (vgl. oben Anm. 1.4.4 zu § 1 BHKG). Es ist nicht Aufgabe der Feuerwehr, Folgeschäden zu beseitigen. 74

5. Naturereignis

5.1 Naturereignisse können z. B. sein: Hochwasser (wie z. B. Oderhochwasser 1997, Elbehochwasser 2002 und 2013), Wassergefahren, Überschwemmungen 75

(so auch Bootspendeldienst bei Überschwemmungen s. dazu OLG Koblenz SgE Feu § 680 BGB Nr. 3; zu Ansprüchen wegen Hochwasserschäden vgl. Ewer in „NJW“ 2002, S. 3497 und Kotses in „MDR“ 2002, S. 1229), Erdbeben, Schneeverwehungen (Schneechaos Münsterland 2005), Eisgefahr, Erdbeben, Orkane (Sturmtief Kyrill 2007). Der Hochwasserschutz ist Amtspflicht der zuständigen Behörden gegenüber dem Bürger (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 179). Zum Hochwasserkrisenmanagement in NRW vgl. RdErl. des MKULNV und des MIK vom 28.10.2011 (MBL NRW. 2011 S. 420). Zu hochwasserbedingt schadensträchtigen Gewässern in NRW vgl. Gewässerliste in MBL NRW. 2010 S. 779. Zur Abschätzung der Verwundbarkeit gegenüber Hochwasserereignissen vgl. Broschüre des BBK: Praxis im Bevölkerungsschutz Band 4 und die Hochwasserschutzfibel des BMI (5. Aufl. Juli 2013). Zu Erfahrungen aus Hochwassereinsätzen vgl. Schröder in „BrandSchutz“ 2013, S. 584 und Stellungnahme der AGBF Bund vom 14.11.2013. Über eine Gefährdungsanalyse für Hochwasser mit einem Zonierungssystem informiert Raab in „schadenprisma“ 2003, Heft 2, S. 24. Bei Hochwassereinsätzen ist die Problematik des Aufschwimmens von Gebäuden und Öltanks besonders zu beachten (vgl. dazu Dieterle in „schadenprisma“ 2003, Heft 2, S. 28). Zu den Sicherheitsempfehlungen des DFV bei Hochwassereinsätzen vgl. „Florian Hessen“ 2002, Heft 10, S. 14. Zum Begriff einer Naturkatastrophe vgl. auch BVerfG SgE Feu Art. 35 II 2 GG Nr. 1.

- 76** 5.2 Auch hier ist zu beachten, dass der Einsatz der Feuerwehr auf die Beseitigung unmittelbarer Gefahren beschränkt ist (vgl. oben Anm. 1.4.4 zu § 1 BHKG). Für Eiszapfen ist zunächst der Eigentümer zuständig. Erst wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gegeben ist, liegt eine Zuständigkeit der Feuerwehr vor. Gleiches gilt für Schneelasten auf (Flach-)Dächern.

6. Explosion

- 77** 6.1 Für die Annahme einer **Explosion** ist es nicht notwendig, dass es sich um eine Explosion im Sinne der wissenschaftlichen Terminologie handelt. Es reichen aus: Druckgefäßzerknall, Staubexplosionen, Gasgefahren, Verpuffungen. Es kommt nicht darauf an, ob eine – wie auch immer geartete – chemische Reaktion die Explosion herbeigeführt hat. Es reicht aus, wenn der Schaden durch eine auf dem Ausstrebungsverhalten von Gasen beruhende, plötzlich und heftig verlaufende Kraftäußerung entstanden ist (vgl. dazu auch LG Hamburg SgE Feu § 12 I AKB Nr. 4; Kloepfer a. a. O. § 11 Rn. 10).
- 78** 6.2 Auch hier ist zu beachten, dass der Einsatz der Feuerwehr auf die Beseitigung unmittelbarer Gefahren beschränkt ist (vgl. oben Anm. 1.4.4 zu § 1 BHKG).
- 79** 6.3 Das Logistikamt der Bundeswehr hat unter dem Titel „**Munition und Explosionsstoffe** der Bundeswehr – Hinweise für Einsatzkräfte bei Zwischenfällen mit Gefahrgut der Klasse 1“ eine Unterlage u. a. für Einsatzkräfte der öffentlichen Feuerwehren erarbeitet. Diese Unterlage ist vom IM NRW mit Erlass vom 25.7.2001 – VD 4 – 2.185 – 85 veröffentlicht worden.

7. Ähnliche Vorkommnisse

7.1 Begriffe/Rechtsnatur/Beispiele

7.1.1 Ein ähnliches Vorkommnis ist dann anzunehmen, wenn der Unglücksfall oder der öffentliche Notstand ganz überwiegend oder ausschließlich Maßnahmen erfordert, für welche die Feuerwehr über das technische Material und die dafür besonders ausgebildeten Einsatzkräfte verfügt (vgl. dazu auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 309). 80

7.1.2 Der Begriff „besonderes Vorkommnis“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff (so auch Fischer a. a. O.), der durch die Verwaltungsgerichte voll überprüfbar ist. 81

7.1.3 Ähnliche Vorkommnisse sind z. B.: Aussetzen der Trinkwasserversorgung; Chemieunglücke; Einstürze von Gebäuden, Baugruben, Gerüsten, Decken, Verschalungen; Flugzeugabstürze; Massenverkehrsunfälle; Ölunfälle; Eisenbahnunfälle (vgl. dazu Band und Gessmann in „BrandSchutz“ 2001, S. 248; bei einem Eisenbahnunfall kann die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle gemäß § 6 Abs. 5 des Organisationserlasses für diese Behörde (vgl. dazu VkB. 2008, S. 494) von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst Unterlagen über den Einsatz bei dem Unfall anfordern; terroristische Anschläge (vgl. zu den Anforderungen an ein neues Konzept für kommunale Sicherheit auch gegen terroristische Angriffe Borries/Schmidtchen in „Der Feuerwehrmann“ 2003, Heft 3, S. 12 ff.; zu Begriffen und Szenarien vgl. auch „vfdB-Zeitschrift“ 2003, S. 285 und 286 f.; Brandt u. a. in „Brandschutz“ 2008, S. 658; nicht bei einer Demonstration, so VG Münster SGE Feu § 1 I FSHG Nr. 87b). Öl auf einem Gewässer, dem Wasser insbesondere auch für Trinkwasserzwecke entnommen wird, führt zu einer Gefahr für die Allgemeinheit und bedroht damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung (so VGH Kassel SGE Feu § 1 I FSHG Nr. 46). Zur Beseitigung von Ölsuren vgl. Anm. 3.4.1 zu § 1 BHK. Die Beseitigung von Ölverschmutzungen auf Bundeswasserstraßen fällt in die wasserpolizeiliche Zuständigkeit des Landes und ist damit dem Aufgabenbereich der Feuerwehr nicht zuzuordnen (vgl. BVerwG SGE Feu § 1 I BinSchAufG Nr. 2) (vgl. aber zur Amtshilfe der Feuerwehr Anm. 1.8 zu § 1 BHK). 82

7.2 Auch hier ist zu beachten, dass der Einsatz der Feuerwehr auf die Beseitigung unmittelbarer Gefahren beschränkt ist (vgl. oben Anm. 1.4.4 zu § 1 BHK). 83

8. Hilfeleistung

Die **Hilfeleistung** umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit von Menschen, Tieren oder Sachen (vgl. DIN 14011 Teil 3). 84

8.1 Anlässe für eine Hilfeleistung können sein: eingeklemmte, verschüttete oder eingeschlossene Personen; Wasser-, Eis-, Verkehrs- oder Strahlenunfall (z. B. Harrisburg 1979 bzw. Tschernobyl 1986); Freiwerden gefährlicher Stoffe; Einsturz, Einsturzgefahr; Absturzgefahr (zu einer technischen Hilfeleistung in einer Hochparkanlage vgl. Breuer in „BrandSchutz“ 2006, S. 186); Überschwemmung; Verkehrshindernis. 85

- 86** 8.2 **Tätigkeiten** im Rahmen der Hilfeleistung können sein: **Retten** (Abwenden eines lebensbedrohlichen Zustandes von Menschen oder Tieren aus einer lebensbedrohlichen Zwangslage, Retten aus Höhen und Tiefen (vgl. dazu Gröninger in „vfdB-Zeitschrift“ 1998, S. 76 und Ladewig in „Bevölkerungsschutz“ 2/98, S. 21)), **In-Sicherheit-Bringen** (Herausführen von Menschen oder Tieren aus einem Gefahrenbereich; darunter kann auch eine Evakuierung von Personen fallen; so auch VG Hannover SgE Feu § 41 IV FSHG Nr. 3; verbringt eine Feuerwehr ein Tier, für das keine bedrohliche Situation besteht, in ein Tierheim, so liegt keine technische Hilfeleistung vor), **Bergen** (Einbringen von Leichen, Kadavern oder gefährdeten Sachwerten) und **Räumen** (Beseitigen von Trümmern und Hindernissen).
- 87** 8.3 Soweit Feuerwehren **reine Rettungsdienstaufgaben** wahrnehmen, beruht diese Aufgabe nicht auf dem BHKG (vgl. dazu Anm. 1.1 zu § 23 BHKG).
- 88** 8.4 Derzeit scheint abschließend geklärt, in welchen Aufgabenbereich das **First Responder System** (frühzeitige, überbrückende Hilfe für Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes) einzugliedern ist. Einerseits steht fest, dass es sich dabei nicht um eine rettungsdienstliche Aufgabe handelt (so auch Poguntke in „Rettungsdienst“ 2000, S. 1078 und 2003 S. 492 sowie 2015, Heft 2, S. 22; vgl. auch Nadler in „Feuerwehr-Magazin“ 2/2008, S. 16; Spengler in „Rettungs-Magazin“ 2015, Heft 5, S. 45). Andererseits nehmen die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr diese Aufgaben – insbesondere in den Großstädten – seit Jahren wahr. Zweifelhaft könnte aber sein, ob diese Tätigkeit als gesetzliche Aufgabe in die Zuständigkeit der Freiwilligen Feuerwehr fällt. Dabei sind strafrechtliche, versicherungsrechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen zu beachten (vgl. dazu Poguntke, a.a.O.; Anding in „Rettungsdienst“ 2000, S. 1080; Seifrin in „Feuerwehrkurier“ 10/2000 S. 19). Es dürfte sich um eine freiwillige Leistung der öffentlichen Feuerwehr nach § 52 Abs. 5 Satz 2 BHKG handeln, die über den im BHKG genannten Aufgabenbereich hinausgeht (so auch RdErlass des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie vom 6.4.2005 – MBl. NRW. 2005 S. 546 unter Ziffer 3; so auch Nadler a. a. O.). Deshalb muss eine offizielle Übertragung dieser Aufgabe durch die Gemeinde auf die Feuerwehr vorliegen, um Haftungsschutz und Versicherungsschutz zu gewährleisten. In dem erwähnten RdErlass finden sich auch Regelungen über:
- die Einsatzindikationen,
 - die Qualifikation,
 - die Ausstattung,
 - den Tätigkeitsbereich,
 - die zusätzlich zu erfüllenden Aufgaben und
 - die Qualitätsmanagementmaßnahmen.
- Zu einem Erfahrungsbericht einer Feuerwehr im First-Respondereinsatz vgl. „Rettungsdienst“ 2001, S. 663. Die Bundesärztekammer hat mehrere Empfehlungen für die Durchführung solcher Maßnahmen veröffentlicht: Zur Defibrillation mit automatischen externen Defibrillatoren (AED) durch Laien (in „Leben Retten“ 2/2001, S. 66; zur Haftung von Laienhelfern beim Umgang und bei der Anwendung von Halbautomaten zur Defibrillation vgl. Busse in „Leben

Retten“ 2002, S. 119). Zur ärztlichen Verantwortung für die Aus- und Fortbildung von Nichtärzten in der Frühdefibrillation (in „Leben Retten“ 2/2001, S. 67). Zur Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 StVO vgl. LT DR 16/3668.

8.5 Die Hilfeleistung steht **gleichwertig** neben der Bekämpfung von Schadenfeuern. Auch hier geht es um die Abwehr unmittelbarer Gefahren. Bei der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen zur Hilfeleistung ist ebenfalls auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die Feuerwehr tätig wird. Es ist nicht Aufgabe der Feuerwehr, Folgeschäden nach Beendigung der Gefahrensituation zu beseitigen (z. B.: kein Abtransport des durch einen Öl- oder Giftunfall verunreinigten Erdreichs). Hilfeleistungen, zu denen die Feuerwehr verpflichtet ist, sind in § 1 Abs. 1 BHKG abschließend aufgezählt (vgl. OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 13b). 89

8.6 Eine Aufgabenverteilung im Rahmen der Hilfeleistung zwischen Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen enthält das Gesetz nicht. Das spricht für eine **Allzuständigkeit** der Feuerwehr in diesem Bereich. Der Aufbau eines besonderen Verkehrshilfsdienstes durch die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk für die alltägliche Gefahrenabwehr ist daher in NRW sachlich nicht notwendig. 90

8.7 Im Bereich der Hilfeleistung kann es für die Feuerwehr auch zu Einsätzen zur **Gefahrerforschung** kommen. Darunter fallen Maßnahmen, die noch nicht der unmittelbaren Beseitigung eines Gefahrenzustandes, sondern nur der Ermittlung des Gefahrenumfangs oder zur Vorbereitung der endgültigen Gefahrenbeseitigung dienen (so OVG Koblenz SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 45). Diese sind durch das BHKG abgedeckt. 91

9. Großeinsatzlage

9.1 Allgemeines

Für die „Großeinsatzlage“ wird die frühere Definition des Großschadensereignisses in § 1 Abs. 3 FSHG übernommen. Entscheidend bleiben der erhöhte Koordinierungsbedarf und das Erfordernis einer rückwärtigen Unterstützung. Die „Großeinsatzlage“ ist damit durch sehr stark einsatzbezogene Kriterien bestimmt. Die Definition der „Katastrophe“ geht darüber hinaus. Zu den Führungsstrukturen vgl. Anm. zu §§ 36, 37 BHKG. Dabei geht es im Management einer Großeinsatzlage und/oder einer Katastrophe um folgende vier Phasen: 92

- Vermeidung
- Vorbereitung
- Bewältigung
- Wiederaufbau.

Das BHKG umfasst insbesondere die Phasen 2 und 3.

9.2 Die Erfahrungen mit Großeinsatzlagen in jüngster Zeit zeigen deutlich, dass es sinnvoll ist, den Kreisen die **Leitungsbefugnis** bei Großeinsatzlagen zu übertragen, weil der dann bestehende Leitungsbedarf auf Gemeindeebene nicht mehr zu bewältigen ist. Wann diese Schwelle überschritten ist, wird der Landrat als Aufsichtsbehörde entscheiden müssen. Seine Entscheidung muss den 93

Ausschlag geben, wer im Ereignisfall die Leitung übernehmen soll. Er kann diese Entscheidung im Vorfeld grundsätzlich regeln oder aber aus der konkreten Situation des Ereignisfalls heraus eine (Eil-)Entscheidung treffen.

- 94 9.3** Es hat sich bei zahlreichen Großeinsatzlagen in der Vergangenheit gezeigt, dass die Notwendigkeit einer Zuständigkeitsverlagerung für die Einsatzplanung nur indirekt von der Anzahl der verletzten oder gefährdeten Personen oder der Gefährdung erheblicher Sachwerte abhängig ist. Entscheidender bei einer Großeinsatzlage sind für die Abgrenzung zum Tagesgeschäft das Ausmaß des **Koordinierungsbedarfs** und die Möglichkeiten des Aufgabenträgers in diesem Bereich. Um den Koordinierungsbedarf für die konkrete Großeinsatzlage angemessen abzudecken, sind im Unterschied zum „Tagesgeschäft“ – vor allem im rückwärtigen Bereich – andere Führungsstrukturen erforderlich. Nützlich für die Aufgabenerfüllung ist es, wenn der neue Aufgabenträger den Koordinierungsbedarf im Wesentlichen schon im eigenen Haus abdecken kann, da dann die Fähigkeit des Koordinierens auch in anderen Aufgabenbereichen gefordert und deswegen beherrscht wird; auch sind die Wege kürzer, so dass im Ereignisfall keine kostbare Zeit verloren geht. Dies ist bei Kreisen und kreisfreien Städten wegen deren Bündelungsfunktion der Fall.

- 95 9.4** Es kann nicht abstrakt festgelegt werden, welches Ereignis eine Großeinsatzlage ist. Es ist jeweils eine individuelle, auf den Einzelfall bezogene Einschätzung erforderlich.

9.5 Anlässe für Großeinsatzlagen

- 96 9.5.1** Von einer Großeinsatzlage kann nur dann gesprochen werden bei

1. Bekämpfung eines Schadenfeuers (vgl. oben Anm. 2 zu § 1 BHKG) oder
2. Technischer Hilfe (vgl. oben Anm. 3 zu § 1 BHKG) bei
 - Unglücksfällen
 - bei öffentlichen Notständen, die durch
 - Naturereignisse
 - Explosionen
 - oder ähnliche Vorkommnisse
 verursacht werden.

Dabei kann es sich z. B. um Gefahren handeln

- durch Freisetzung von Chemikalien,
- durch Erreger übertragbarer Krankheiten,
- durch die Freisetzung von Radioaktivität,
- durch spontane Freisetzung mechanischer oder thermischer Energie,
- durch starke elektromagnetische Felder oder
- durch Störung der Verfügbarkeit von Informationsmitteln

(vgl. dazu den 2. Gefahrenbericht der Schutzkommission beim BMI in „Zivilschutz-Forschung“ Neue Folge Band 48). Diese Gefahren können sich zum Beispiel realisieren in:

- der Zerstörung der Infrastruktur, (vgl. dazu Broschüre des BMI „Schutz Kritischer Infrastrukturen“ von Januar 2008)
- dem großflächigen Austritt von toxischen Substanzen,
- der Verunreinigung des Trinkwassers,

- dem Ausfall der Stromversorgung oder
 - der Ausbreitung von Krankheiten,
- die dann ihrerseits wiederum Auswirkungen auf folgende Bereiche haben:
- Energieversorgung (Elektrizität, Gas, Mineralöl),
 - Telekommunikation und Informationstechnik,
 - Versorgung (einschließlich Trinkwasser, Ernährung, Gesundheitswesen, Notfall- und Rettungswesen, Entsorgung),
 - Transport- und Verkehrswesen (einschließlich Post),
 - Gefahrstoffe (einschließlich diesbezüglicher Industrien und Gefahrguttransporte),
 - Finanz-, Geld- und Versicherungswesen,
 - Behörden und öffentliche Verwaltung oder
 - Sonstige Institutionen (Großforschungseinrichtungen, herausragende und/oder symbolträchtige Bauwerke, Kulturgut, Medien).

9.5.1.1 Kritische Infrastrukturen

Unter kritischen Infrastrukturen werden alle Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen verstanden, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden (vgl. dazu auch John-Koch in „vfdb-Zeitschrift“ 2008, Heft 2, S. 63 und in „Bevölkerungsschutz“ 2010, Heft 3, S. 2). Bereits am 8.12.2008 hat der Europäische Rat eine Richtlinie über die Ermittlung und Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern, erlassen (vgl. ABL.EU L 345/75). In der deutschen Gesetzgebung finden sich u. a. folgende Hinweise auf kritische Infrastrukturen: Nach § 2 Abs. 2 Ziffer 3 des Raumordnungsgesetzes vom 22.12.2008 (BGBl. I 2008 S. 2986 in der jeweils geltenden Fassung) ist dem Schutz kritischer Infrastrukturen Rechnung zu tragen. Im IT-Sicherheitsgesetz vom 17.7.2015 (BGBl. I 2015 S. 1324) wird dem Schutz kritischer Infrastrukturen in den Sektoren Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie Finanz- und Versicherungswesen besondere Bedeutung beigemessen (vgl. dazu Hornung in „NJW“ 2015, S. 3334; Roßnagel in „DVBl“ 2015, S. 1206). Vgl. weiterhin folgende Schriften des BMI:

- Schutz Kritischer Infrastrukturen- Basisschutzkonzept 2005
 - Schutz Kritischer Infrastrukturen- Risiko- und Krisenmanagement 2008
 - Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS-Strategie) 2009
- sowie des BBK:
- Vulnerabilität Kritischer Infrastrukturen (Band 4 der Reihe: Forschung im Bevölkerungsschutz)
 - Nationales Krisenmanagement im Bevölkerungsschutz (Band 1 der Reihe: Praxis im Bevölkerungsschutz)
 - Schutz Kritischer Infrastruktur: Risikomanagement im Krankenhaus (11.2008)
 - Ausfall von Kritischen Infrastrukturen: BBK: Tagungsband LÜKEX 2015, 2. Thementag, Stand 10/2015

97

9.5.1.2 Einzelne Kritische Infrastrukturen

- 98** – **Alten- und Pflegeheime** (vgl. dazu Kippnich in „Rettungs-Magazin“ 2015, Heft 1/2, S. 34)
- **Energie und Wasserversorgung**
Zur Auskunftspflicht der Betriebe solcher Infrastrukturen vgl. § 47 Abs. 2 BHKG und die Anm. 4 und 5 zu § 47 BHKG.
- **Ernährungsbereich** (vgl. dazu D. Schneider in „Nationales Krisenmanagement“ S. 22; Menski/Gerhold in „Bevölkerungsschutz“ 2012, Heft 3, S. 26 und das Ernährungsvorsorgegesetz vom 20.8.1990 (BGBl. I 1990 S. 1766 – in der jeweils geltenden Fassung)
- **Feuerwehr** (vgl. dazu Ridder/Barth in „vfdb-Zeitschrift“ 2012, Heft 3, S. 110)
- **Geldverkehr** (vgl. dazu Salzburg in „Nationales Krisenmanagement“ S. 118)
- **Gesundheitswesen** (vgl. dazu Blasius/Lücking in „Nationales Krisenmanagement“ S. 28; zum Infektionsschutz als Gefahrenabwehrrecht vgl. Engels in „DÖV“ 2014, S. 464; die allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Koordinierung des Infektionsschutzes in epidemisch bedeutsamen Fällen ist am 12.12.2013 erlassen und im BA vom 18.12.2013 veröffentlicht worden; der nationale Pandemieplan 2014 ist auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts abrufbar; der Pandemie-Rahmenplan für das Land NRW stammt vom 12.6.2006; zur Umsetzung der vorgenannten Pläne auf die Ebene einer kreisfreien Stadt vgl. Spors/Lembeck in „BrandSchutz“ 2009, S. 438)
Zu den notwendigen Planungen für Behörden und Krankenhäuser bei Epidemien und terroristischen Anschlägen mit B-Waffen vgl. Michels in „Notfallvorsorge“ 2/2002, S. 11 und 3/2000, S. 10 ff; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 297. Den Schutz vor B-Waffen in den Händen von Terroristen behandelt auch Sohns in „Europäische Sicherheit“ 5/2000, S. 27 und 6/2000, S. 43.
- **Informationsinfrastrukturen** (vgl. dazu Ritter in „Nationales Krisenmanagement“ S. 113)
- **Kerntechnische und radiologische Ereignisse** (vgl. dazu Renneberg in „Nationales Krisenmanagement“ S. 14)
- **Klimawandel** (vgl. dazu Band 5 des Wissenschaftsforums des BBK: Anpassungsstrategien an den Klimawandel; Anforderungen an den Bevölkerungsschutz; vgl. auch Schmitt in „Bevölkerungsschutz“ 2015, Heft 1, S. 18)
- **Krisenkommunikation** (vgl. den Leitfaden des BMI für Behörden und Unternehmen)
- **Kulturgut** (vgl. zunächst § 39 des Denkmalschutzgesetzes NRW vom 11.3.1980 – GV. NRW. 1980 S. 226 – in der jeweils geltenden Fassung; Antwort der Landesregierung NRW auf die Kleine Anfrage „Koordinierte Notfallvorsorge und Notfallverbünde von Kulturguteinrichtungen des Landes NRW“ vom 9.12.2013 – LT-DR 16/4571; Stachowiak in „Bevölkerungsschutz“ 2008, Heft 4, S. 10; Schutz des Kulturguts nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln: siehe Neuhoff/Feyrer in „BrandSchutz“ 2009, S. 287 und Hartl/Fiss/Feyrer in „BrandSchutz“ 2009, S. 387)
- **Politische Großveranstaltungen** (vgl. zum NATO-Gipfel 2009: Schröder u. a. in „BrandSchutz“ 2009, S. 342, Slaby in „BrandSchutz“ 2009, S. 358;

- Berdoll u. a. in „BrandSchutz“ 2009, S. 366, Buschert u. a. in „BrandSchutz“ 2009, S. 446, Stech in „BrandSchutz“ 2009, S. 460)
- **Stromausfall** (vgl. Antwort des Landesregierung NRW auf die Kleine Anfrage: Schutz kritischer Infrastruktur: Steht NRW unter Strom? vom 14.8.2015 – LT DR 16/9489; Kircher in „BrandSchutz“ 2011, S. 850; Lange u. a. in „BrandSchutz“ 2011, S. 862; Feske in „BrandSchutz“ 2001, S. 858; Münzberg u. a. in „vfdb-Zeitschrift“ 2013, S. 205; Bräunlein in „Bevölkerungsschutz“ 2014, Heft 2, S. 8; Lauwe in „Crisis Prevention“ 2014, Heft 1, S. 12; Mayer/Lauwe in „Bevölkerungsschutz“ 2015, Heft 1, S. 3; Lange u. a. in „BrandSchutz“ 2015, S. 6)
 - **Verkehr** (Scholl in „Nationales Krisenmanagement“ S. 18; BMI: Forschung für die zivile Sicherheit: Schutz von Verkehrsinfrastrukturen; Bonert/Gulotta in „Bevölkerungsschutz“ 2010, Heft 3, S. 14)

9.5.2 Andere Anlässe (z. B. Großdemonstrationen, Aufruhr) können nicht dazu führen, eine Großeinsatzlage im Sinne des BHKG anzunehmen. **99**

10. Gefährdung zahlreicher Menschen/erheblicher Sachwerte

10.1 Wann **zahlreiche Personen** betroffen sind, lässt sich abstrakt nicht genau bestimmen. Bei der Beurteilung im Einzelfall spielt insbesondere die Schwere der drohenden Gesundheitsbeeinträchtigungen eine Rolle. Bei geringfügigen Gesundheitsbeeinträchtigungen müssen daher mehr Personen betroffen sein als bei Schäden, die an die Grenze der schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen heranreichen. Wietfeldt/Czajka (in Kommentar von Feldhaus, Bundesimmissionschutzrecht, Band 2, zu B 2.12 (Störfallverordnung)) führen in Anm. 44 zu dem in § 2 Störfallverordnung verwendeten Begriff „große Personenzahl“ wörtlich aus: „Konkrete Zahlenwerte können auch nicht näherungsweise angegeben werden. So kann in bestimmten Fällen, in denen die Gesundheitsbeeinträchtigung nahe an die Grenze einer schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigung heranreicht, eine Zahl zwischen 10 und 30 betroffenen Personen als „groß“ angesehen werden, während bei geringfügigen, schnell vorübergehenden Gesundheitsbeeinträchtigungen erst eine Zahl von 100 oder mehr Betroffenen als „groß“ gelten kann.“ Der BGH hat in der Rechtsprechung zu § 306b StGB (SgE Feu § 306b StGB Nr. 1) zu dem Begriff „große Zahl von Menschen“ ausgeführt, dass dieser Begriff jedenfalls mehr Personen umfassen muss als der Begriff „mehrere“, der schon bei drei Personen erfüllt ist. In dem konkreten Fall hat er dazu weiter ausgeführt, dass die Zahl der Geschädigten dann groß ist, wenn 14 Personen betroffen sind. **100**

10.2 Eine **Gesundheitsbeeinträchtigung** droht, wenn die Gefahr besteht, dass die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen auf längere Dauer (nicht nur kurzfristig) geschädigt wird. Keine Gefahr ist anzunehmen, wenn lediglich Belästigungen drohen. Kann aber z. B. die Freisetzung geruchsintensiver Stoffe bei durchschnittlich empfindlichen Personen zu Übelkeit oder Erbrechen führen, so ist dies nicht nur eine Störung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens (Belästigung), sondern als Beeinträchtigung der Gesundheit anzusehen. **101**

10.3 Es reicht eine Gesundheitsgefährdung aus. Es muss nicht erst eine drohende Lebensgefahr für zahlreiche Personen bestehen. **102**

103 10.4 Wann **erhebliche Sachwerte** gefährdet sind, muss auch im jeweiligen Einzelfall entschieden werden. Dabei kann auf den drohenden Schaden für eine Einzelperson wie auch für eine Personengruppe abgestellt werden.

104 10.5 Die Gefährdung von **Tieren** kann auch zu einer Großeinsatzlage führen. Da Tiere nach § 90a BGB keine Sachen (mehr) sind, müssen die für Sachwerte geltenden Vorschriften (erst recht) für Tiere entsprechend angewendet werden. Tiere stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände (vgl. dazu Art. 29a Abs. 1 der Verfassung des Landes NRW vom 28.6.1950 (GV. NRW. 1950 S. 127 – in der jeweils geltenden Fassung –; zum Staatsziel „Tierschutz“ vgl. auch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 26.7.2002 (BGBl. I 2002, S. 2862)).

11. Erheblicher Koordinierungsbedarf

105 11.1 Ein erheblicher Koordinierungsbedarf kann sich ergeben für die **eingesetzten Kräfte** z. B.:

- Feuerwehren,
- mitwirkende private Hilfsorganisationen (vgl. dazu die Anm. zu § 18 BHKG),
- THW,
- Bundeswehr, Bundesgrenzschutz usw.

Gleiches gilt für die Bildung von **Einsatzreserven**.

106 11.2 Ein erheblicher Koordinierungsbedarf kann sich ergeben in Bezug auf **benötigtes Gerät** oder notwendige Mittel (z. B. Boote bei Hochwasser, Sandsäcke zum Abdichten von Deichen und Gebäuden).

107 11.3 Darüber hinaus kann sich ein erheblicher Koordinierungsbedarf z. B. beim **Massenanfall von Verletzten** oder von sonst betroffenen Personen ergeben. Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit den Institutionen des Gesundheitswesens (wie z. B. Gesundheitsamt, Krankenhäuser usw.) erforderlich. Zum Ablaufplan bei einem Massenanfall von Verletzten vgl. Lange/Nordmeyer/Rauch in „BrandSchutz“ 2000, S. 774 sowie (als Muster) den Einsatzplan eines Kreises in der Lehrstoffmappe „Katastrophenschutz – Großschadensereignis“ des LFV NRW S. 172 ff. Vgl. auch die Abschlussberichte der Arbeitsgruppen „Strukturfragen, Hilfsfrist und Massenanfall von Verletzten“ des Ausschusses Rettungswesen des AK V der IMK aus dem Jahr 2001. Beim Massenanfall von Verletzten beachte auch die Funktionen des Leitenden Notarztes (LNA = Übernahme der medizinischen Führungs- und Koordinationsaufgaben) und des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst (OrgL = Übernahme der organisatorisch-taktischen Führungs- und Koordinationsaufgaben) innerhalb der Führungsorganisation. Für solche Einsatzfälle hat das Land NRW folgende Konzepte ausgearbeitet:

- Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW
BTP-B 500 NRW,
- Patienten-Transport-Zug 10 NRW
PT-Z 10 NRW,
- Behandlungsplatz- Bereitschaft 50 NRW
BHP-B 50 NRW.

Die Konzepte sind in elektronischer Form auf der Homepage des IdF unter www.idf.nrw.de verfügbar. Zur Einführung einer einheitlichen **Patientenanhängkarte** im Rettungsdienst und bei Großschadensereignissen vgl. RdErl. des MAGS und des IM vom 4.11.2005 (MBL. NRW. 2005 S. 1306). Hierin befinden sich auch die Sichtungskategorien. **Vorbereitende** Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Schadensereignissen mit einer erhöhten Anzahl von verletzten, erkrankten oder sonst gesundheitlich geschädigten Personen können z. B. sein:

- (1) Erfassung von Personal und Einrichtungen des Rettungsdienstes im eigenen Bereich,
- (2) Erfassung von Personal und Einrichtungen des Sanitäts- und Betreuungsdienstes,
- (3) Möglichkeiten einer Verstärkung des Rettungsdienstes,
- (4) Erfassung geeigneter Behandlungseinrichtungen,
- (5) Erfassung von Sanitätsmaterial.

Zu Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung bei Großeinsatzlagen vgl. RdErl. des MAGS vom 12.2.2004 (MBL. NRW. 2004 S. 501 – in der jeweils geltenden Fassung –). Zur Dimensionierung des Betreuungsdienstes vgl. die Planungsgrundlagen der AGBF NRW in der Lehrstoffmappe des LFV NRW „Katastrophenschutz – Großschadensereignis“ S. 139 ff. Über die Bedeutung des Infektionsschutzgesetzes für den Rettungsdienst vgl. auch Schna in „Leben Retten“ 2/2001, Seite 74 ff.

11.4 Weiterhin kann ein erheblicher Koordinierungsbedarf mit den **Verkehrsträgern** (z. B. mit Personennahverkehr, Deutsche Bahn AG, Flughafenbetreiber) bestehen. Das Verkehrsleistungsgesetz vom 23.7.2004 (BGBl. I 2004 S. 1865) sichert die ausreichende Versorgung mit Verkehrsleistungen im Rahmen der Amtshilfe des Bundes bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Unglücksfall, einschließlich eines terroristischen Anschlags, für den Fall, dass der Bedarf nach diesen Verkehrsleistungen auf andere Weise nicht, nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln gedeckt werden kann. Vgl. dazu auch die VwV zu dem genannten Gesetz in „VkB.“ 2006, S. 638.

11.5 Ein Koordinierungsbedarf kann sich auch im Bereich der sich bei Großeinsatzlage ergebenden, erhöhten **Kommunikationsnotwendigkeit** ergeben. Bevorrechtigte Zugriffe auf das öffentliche Telefonnetz ermöglicht das Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz vom 24.3.2011 (BGBl. I 2013 S. 506 – in der jeweils geltenden Fassung –). Dieses verpflichtet die Deutsche Telekom AG und andere Dienstleistungsunternehmen in der Telekommunikation, in Großeinsatzlagen bevorrechtigten Aufgabenträgern (wie z. B. BOS) Vorrang bei der Inanspruchnahme bestimmter Telekommunikationsleistungen einzuräumen. Eine vorherige Antragstellung ist erforderlich. Vgl. dazu auch Strunck in „Bevölkerungsschutz“ 1999, Heft 1, S. 19 ff. mit genauer Angabe der zuständigen Behörde.

11.6 Ein Koordinierungsbedarf kann sich auch mit **anderen Behörden** ergeben (z. B. Bauaufsichtsbehörden, Forstbehörden, Wasserbehörden, sowie Behörden und Einrichtungen mit den Aufgabenbereichen Umwelt-, Immissions- und Arbeitsschutz).

108

109

110

12. Rückwärtige Unterstützung

- 111** **12.1** Das Gesetz spricht ausdrücklich von einer **rückwärtigen Unterstützung der Einsatzleitung**. Dabei ist einerseits zu beachten, dass es sich um eine **rückwärtige** Hilfestellung handelt, die nicht am unmittelbaren Einsatzort zu leisten ist. Diese rückwärtige Hilfestellung soll nicht in das Einsatzgeschehen eingreifen, sondern eine optimale Einsatzleitung ermöglichen. Sie soll der Einsatzleitung Aufgaben abnehmen, die nicht unbedingt vor Ort erledigt werden müssen.
- 112** **12.2** Zur Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen vgl. die Anm. zu § 37 BHKG. Die rückwärtige Unterstützung kann sich u. a. beziehen auf:
- 113** **12.2.1** Vorsorgeplanung für die gesundheitliche Versorgung (VO vom 12.2.2004 – GV. NRW. 2004 S 1139)
- 114** **12.2.2** Bevorratung von Arzneimitteln und Medizinprodukten (vgl. VO vom 30.8.2000 – GV. NRW. 2000 S. 632 – in der jeweils geltenden Fassung)
- 115** **12.2.3** Abgabe von kaliumiodidhaltigen Arzneimitteln zur Jodblockade der Schilddrüse (vgl. Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit und soziale Sicherung vom 5.6.2003 – BGBl. I 2003 S. 850 – in der jeweils geltenden Fassung)
- 116** **12.2.4** Zulassung von Ausnahmen von Vorschriften des Arzneimittelgesetzes für die Bereiche des Zivil- und Katastrophenschutzes (vgl. Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit und soziale Sicherung vom 17.6.2003 – BGBl. I 2003 S. 851 – in der jeweils geltenden Fassung).

13. Großeinsatzlage

- 117** **13.1** Liegen alle in den Anm. 9 bis 12 genannten Voraussetzungen vor, so wird von einer Großeinsatzlage gesprochen. Es müssen also
- eine erhebliche Gefährdung
 - ein erheblicher Koordinierungsbedarf
 - und
 - ein Bedarf an rückwärtiger Unterstützung der Einsatzleitung
- zusammen vorliegen. Insoweit handelt es sich um eine gesetzliche Begriffsbestimmung (Legaldefinition).
- 118** **13.2** Eine **formelle** Feststellung einer Großeinsatzlage (eventuell durch Rundfunk oder Fernsehen) sieht das BHKG nicht vor.
- 119** **13.3** In den §§ 4, 28, 32, 33 Abs. 1, 4, 5 und 6, 37, 40 Abs. 4, 50 und 54 BHKG wird auf Großeinsatzlagen verwiesen.
- 120** **13.4** Zu den Führungsstrukturen vgl. Anm. zu §§ 35, 36, 37 BHKG.
- 121** **13.5** Zur Unterstützung steht die **Leitstelle** als gemeinsames Führungsmittel zur Verfügung. Für die nachrichtentechnische Unterstützung der Leitstelle und der Führungsebenen sind ergänzend Personen und Material (**IuK-Unterstützung**) vorzuhalten.

13.6 In Art. 196 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist zur Förderung des Katastrophenschutzes folgendes vereinbart: **122**

„Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um die Systeme zur Verhütung von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen und zum Schutz vor solchen Katastrophen wirksamer zu gestalten.

Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele:

- a) Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeit der Mitgliedsstaaten auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene im Hinblick auf die Risikoprävention, auf die Ausbildung der in den Mitgliedsstaaten am Katastrophenschutz Beteiligten und auf Einsätze im Falle von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen in der Union;
- b) Förderung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit in der Union zwischen den einzelstaatlichen Katastrophenschutzstellen;
- c) Verbesserung der Kohärenz der Katastrophenschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene.“

Die Europäische Gemeinschaft hat ein Aktionsprogramm für den Katastrophenschutz eingerichtet. Dieses Programm soll die Maßnahmen der Mitgliedsstaaten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zum Schutz von Personen und Gütern und damit auch der Umwelt bei natur- und technologiebedingten Katastrophen unterstützen und ergänzen, ohne dass hierdurch die interne Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedsstaaten berührt wird. Es wird ferner angestrebt, die Zusammenarbeit, den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Hilfe zwischen den Mitgliedsstaaten auf diesem Gebiet zu fördern.

Der Rat der EU hat darüber hinaus ein Gemeinschaftsverfahren zur Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastrophenschutzmaßnahmen beschlossen. Vgl. dazu auch Miska in „Bevölkerungsschutz“ 2004, Heft 4, S. 31.

Nach dem Entwurf eines Vertrages über die Verfassung von Europa soll die EU die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten fördern, um zu erreichen, dass die Systeme zur Prävention von Katastrophen und zum Schutz vor solchen Katastrophen wirksamer werden.

14. Vergleichbare Ereignisse in kreisfreien Städten

In kreisfreien Städten sind Ereignisse, bei denen die in Anm. 9 bis 13 genannten Voraussetzungen vorliegen, ebenfalls als Großeinsatzlage zu behandeln. **123**

15. Katastrophenschutz

15.1 Für die „Katastrophe“ ist die Notwendigkeit des geordneten Zusammenwirkens sämtlicher betroffener Aufgabenbereiche zur Abwehr der von dem Schadensereignis ausgehenden erheblichen Gemeinschaftschädigung kennzeichnend. Die Anforderungen für die Annahme einer „Katastrophe“ gehen über jene für eine „Großeinsatzlage“ hinaus. Neben den für die „Großeinsatzlage“ maßgeblichen Bedarf des einsatzbezogenen Zusammenwirkens tritt bei der „Katastrophe“ die Notwendigkeit des Zusammenwirkens der administrativen Aufgabenbereiche hinzu. **124**

15.2 Abhängig von der konkreten Ausgestaltung der „Katastrophe“ kann dies soweit führen, dass der Schwerpunkt der zur Ereignisbewältigung notwendigen Maßnahmen im administrativen Bereich liegt und einsatzbezogene Maßnah- **125**

men keine oder eine untergeordnete Rolle spielen. Dieses Verständnis des Begriffs der „Katastrophe“ entspricht im Ergebnis der Begriffsbestimmung in den anderen Bundesländern. Damit ist ein länderübergreifend einheitliches Verständnis des Begriffs sichergestellt.

16. Voraussetzungen

- 126** 16.1 Es muss eine außergewöhnliche Gefährdung oder wesentliche Beeinträchtigung
- von Leben, Gesundheit oder lebensnotwendiger Versorgung zahlreicher Menschen (siehe dazu Anm. 10.1 zu § 1 BHKG)
 - von natürlichen Lebensgrundlagen oder
 - von erheblichen Sachwerten (siehe dazu Anm. 10.4 zu § 1 BHKG)
- vorliegen.
- 127** 16.2 Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, muss in jedem Einzelfall vom Kreis bzw. der kreisfreien Stadt konkret festgestellt werden.

17. Folge

- 128** 17.1 Aus der Situation muss sich für die vorliegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit (vgl. dazu BVerwG SgE Feu Art. 20 III GG Nr. 20) ergeben, dass dieser nur begegnet werden kann, wenn
- 129** – alle beteiligten Behörden, Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte
- unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenarbeiten.
- 130** 17.2 Genauso wie bei einer Großeinsatzlage (vgl. dazu Anm. 13.2 zu § 1 BHKG) sieht das BHKG eine formelle Feststellung eines Katastrophenfalles nicht vor.

18. Vorrangige Geltung anderer Rechtsvorschriften

- 131** 18.1 Abs. 3 bestimmt das Verhältnis des Gesetzes zu den weiteren Regelungen der Gefahrenabwehr. Im Verhältnis zu diesen wird der Anwendungsbereich des BHKG dahingehend eingeschränkt („dieses Gesetz gilt nicht“), dass vorbeugende und abwehrende Maßnahmen aufgrund anderer Rechtsvorschriften vorrangig sind. Vorrangige Regelungen können insbesondere bestehen in den Bereichen der Bauaufsicht, des Forstes, der Wasserbehörden, der Straßenbauverwaltung (Straßenbaulast), und dem Umwelt- und Arbeitsschutz sowie dem allgemeinen Ordnungsbehördenbereich. Hierbei handelt es sich um im Vergleich zu diesem Gesetz speziellere bereichsbezogene Regelungen, die daher vorrangig sind.
- 132** 18.2 Dementsprechend ist ein Handeln auf der Basis dieses Gesetzes nur zulässig, wenn andernfalls die Abwehr einer Gefahr für eines der in der Vorschrift genannten Rechtsgüter nicht rechtzeitig möglich ist. Im Vergleich zu den einzelnen für diese Bereiche ergangenen besonderen Rechtsvorschriften zur Gefahrenabwehr kommt dem Gesetz eine Ergänzungsfunktion zu.

19. Eilzuständigkeit

19.1 Um in jedem Fall sicherzustellen, dass die zur Gefahrenabwehr im Einzelfall erforderlichen vorbeugenden oder abwehrenden Maßnahmen auch tatsächlich ergriffen werden, wird den Aufgabenträgern des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes die Ermächtigung erteilt, die zum Schutz der in der Vorschrift genannten Rechtsgüter erforderlichen Maßnahmen auch dann zu treffen, wenn hierfür eine vorrangige anderweitige Zuständigkeit besteht. Dies gilt etwa im Bereich der Beseitigung von Öl- und Betriebsmittelspuren auf Verkehrsflächen. **133**

19.2 Eine Zuständigkeit für die Feuerwehr ist aber nur dann im Wege des ersten Zugriffs gegeben, wenn eine Gefahr bereits besteht oder eine konkrete Gefährdung bevorsteht für: **134**

- Leben
- Tiere
- Gesundheit
- natürliche Lebensgrundlagen oder
- Sachen

Aus der Formulierung des Gesetzestextes („unter Beachtung ihrer Aufgaben nach Abs. 1“) muss als weitere Voraussetzung für diese Zuständigkeit der Feuerwehr für solche Tätigkeiten gefordert werden, dass der Brandschutz, die Hilfeleistung und der Katastrophenschutz nicht beeinträchtigt wird.

19.3 Aus der vorrangigen Zuständigkeit der anderen Aufgabenträger ergibt sich für die Feuerwehr allerdings eine **sofortige** Informationspflicht der anderen Aufgabenträger. **135**

19.4 Bei den von der Feuerwehr zu treffenden Maßnahmen dürfte es sich z. B. um Absperrmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen, Verhinderung von weiteren Schäden (durch Abfließen von Öl in die Kanalisation oder in ungeschütztes Erdreich) handeln. **136**

Da es sich nur um Maßnahmen des ersten Zugriffs handelt, bleibt die endgültige Beseitigung der Gefahr Aufgabe der an sich zuständigen Behörde.

20. Ergänzende Maßnahmen

Abs. 4 zeigt auf, dass die behördliche Gefahrenabwehr auf der Vorsorge und der Selbsthilfe der Bevölkerung aufbaut, so dass sich staatliche und private Maßnahmen gegenseitig ergänzen. **137**

21. Verknüpfung mit den ZSKG

21.1 Wegfall des Hinweises auf das ZSKG

Auf die bisher in § 1 Abs. 6 FSHG enthaltene Verweisung auf das Zivilschutzgesetz des Bundes wird verzichtet. Die Wiederaufnahme des Begriffs der „Katastrophe“ und des „Katastrophenschutzes“ in das Gesetz hat zur Folge, dass eine ausdrückliche Regelung zur Wahrnehmung der Aufgaben im Zivilschutz nicht mehr erforderlich ist. Die entsprechende Regelung des Zivilschutzgesetzes des Bundes – jetzt Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG) – nimmt insoweit Bezug auf die „nach Landesrecht im Katastrophen- **138**

schutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen“. Diese sind nunmehr eindeutig bestimmbar.

21.2 Zivilschutz/Katastrophenschutz

- 139** Deutschland hat für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr traditionell ein vertikal gegliedertes, subsidiäres und insbesondere ein auf Professionalität und Ehrenamtlichkeit beruhendes Notfallvorsorge- und Hilfeleistungssystem. Das Grundgesetz trennt zwar mit dem Verteidigungsbezug den Zivilschutz des Bundes vom sog. „friedensmäßigen“ Katastrophenschutz. Zivilschutz und Katastrophenschutz sind jedoch allein durch das in Deutschland gewählte System in der Sache verzahnt. Die Potenziale bauen aufeinander auf, sie bedingen einander und bilden ein integratives Ganzes. Die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich bereitgestellten Ressourcen stehen daher seit jeher im vollem Umfang sowohl für die alltägliche Gefahrenabwehr, den friedensmäßigen Katastrophenschutz als auch für den Schutz vor kriegsbedingten Gefahren zur Verfügung (sogenannter Mehrfachnutzen). Darauf baut § 11 ZSKG auf.

§ 11 ZSKG vom 25.3.1997 (BGBl. I 1997 S. 726 – in der jeweils geltenden Fassung –) hat folgenden Wortlaut:

„Die nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen nehmen auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen, wahr. Sie werden zu diesem Zwecke ergänzend ausgestattet und ausgebildet. Das Bundesministerium des Innern legt Art und Umfang der Ergänzung im Benehmen mit der zuständigen obersten Landesbehörde fest.“

Dabei kann es sich z. B. um Gefahren

- durch chemische Kampfstoffe,
- durch biologische Kampfmittel,
- durch den Einsatz von Kernbrennstoffen,
- durch sonstige Waffeneinwirkung (spontane Freisetzung von mechanischer und thermischer Energie),
- durch starke elektromagnetische Felder oder
- durch Störung der Verfügbarkeit von Informationsmitteln

handeln (vgl. dazu den 2. Gefahrenbericht der Sicherheitskommission beim BMI – Zivilschutz-Forschung, Neue Folge Band 48).

Der Bund verzichtet somit auf bundeseigene Sonderstrukturen und akzeptiert damit die jeweilige Länderregelung. Er ergänzt nur die Ausstattung und stellt Mittel für eine ergänzende Zivilschutzausbildung zur Verfügung.

21.3 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

- 140** Durch Gesetz vom 27.4.2004 (BGBl. I 2004 S. 630 – in der jeweils geltenden Fassung –) ist mit Wirkung vom 1.5.2004 das neue **Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)** errichtet worden (zur Begründung des Gesetzes und parlamentarischen Beratung vgl. Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 214).

Nach § 4 ZSKG hat das BBK folgende Aufgaben:

„(1) Die Verwaltungsaufgaben des Bundes nach diesem Gesetz werden dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zugewiesen. Dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe obliegen insbesondere

1. die Unterstützung der fachlich zuständigen obersten Bundesbehörden bei einer einheitlichen Zivilverteidigungsplanung
 2. a) die Unterweisung des mit Fragen der zivilen Verteidigung befassten Personals sowie die Ausbildung von Führungskräften und Ausbildern des Katastrophenschutzes im Rahmen ihrer Zivilschutzaufgaben,
b) die Entwicklung von Ausbildungsinhalten des Zivilschutzes, einschließlich des Selbstschutzes,
c) die Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 5 Abs. 1 dieses Gesetzes,
 3. die Mitwirkung bei der Warnung der Bevölkerung,
 4. die Information der Bevölkerung über den Zivilschutz, insbesondere über Schutz- und Hilfeleistungsmöglichkeiten,
 5. die Aufgabenstellung für technisch-wissenschaftliche Forschung im Benehmen mit den Ländern, die Auswertung von Forschungsergebnissen sowie die Sammlung und Auswertung von Veröffentlichungen auf dem Gebiet der zivilen Verteidigung,
 6. die Prüfung von ausschließlich oder überwiegend für den Zivilschutz bestimmten Geräten und Mitteln sowie die Mitwirkung bei der Zulassung, Normung und Qualitätssicherung dieser Gegenstände.
- (2) Die der Bundesregierung nach Art. 85 Abs. 4 des Grundgesetzes auf dem Gebiet des Zivilschutzes zustehenden Befugnisse werden auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe übertragen.“

Nach Stein („Bevölkerungsschutz“ 2004, Heft 2, S. 3) gibt es nun eine Behörde

- zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes im Bevölkerungsschutz,
- zur Koordinierung des Schutzes kritischer Infrastrukturen,
- zur Zusammenfassung, Bewertung und Darstellung verschiedener Informationsquellen zu einer einheitlichen Gefahrenlage,
- zur Koordination der Kommunikation des Bundes mit Ländern und Gemeinden, der Privatwirtschaft und der Bevölkerung über Vorsorgeplanungen und aktuelle Bedrohungen,
- zur Unterstützung des Managements von Einsatzkräften des Bundes und anderer öffentlicher und privater Ressourcen bei großflächigen Gefahrenlagen,
- zur Koordinierung des Schutzes der Bevölkerung gegen Massenvernichtungswaffen,
- zur bedrohungsgerechten Ausbildung der Führungskräfte aller Verwaltungsebenen im Bevölkerungsschutz,
- für die nationale Koordinierung innerhalb des europäischen Integrationsprozesses im Bereich der zivilen Sicherheitsvorsorge und
- für die Koordinierung von Bund, Ländern, Feuerwehren und privaten Hilfsorganisationen bei der Wahrnehmung internationaler humanitärer Aufgaben und in der zivil-militärischen Zusammenarbeit.

Das BBK ist derzeit in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung I Krisenmanagement

Abteilung II Risikomanagement, Internationale Angelegenheiten

Abteilung III Wissenschaft und Technik

Abteilung IV Zivilschutzausbildung, Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz

Abteilung Z Zentrale Dienste

21.4 Tätigkeiten des BBK

- 141** Aus dieser Gliederung ergeben sich die – hier besonders interessierenden – Einzelaufgaben und Einzelprojekte:

21.4.1 AKNZ

- 142** Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz ist die zentrale Bildungseinrichtung auf dem Gebiet des Bevölkerungsschutzes. Sie nimmt eine Schlüsselfunktion in einem integrierten und effizienten Hilfeleistungssystem wahr. Sie ist
- Kompetenzzentrum für die Aus- und Fortbildung im Bevölkerungsschutz und für das Bund-Länder Krisenmanagement
 - Pädagogisches Kompetenzzentrum im Bildungssystem des Bevölkerungsschutzes
 - Innovationsmotor bei der Integration moderner Techniken in die Aus- und Fortbildung im Bevölkerungsschutz
 - Querschnittsorgan für die Aus- und Fortbildung zur zivilen Sicherheitsvorsorge auf Bundesebene
 - Forum für den wissenschaftlichen Austausch und Partner für Forschung im Bevölkerungsschutz
 - International ausgerichtete Bildungseinrichtung und Begegnungsstätte für Experten aus dem In- und Ausland.

21.4.2 deNIS

- 143** Das Informationssystem deNIS soll den Entscheidungsträgern bei Bund und Ländern schnell und aktuell alle Informationen liefern, die zur Koordinierung von Hilfsmaßnahmen erforderlich sind.
- 144** deNIS soll aber darüber hinaus auch der Bevölkerung über das Internet die Möglichkeit bieten, sich über Gefahren durch Naturkatastrophen oder technische Katastrophen sowie über Schutzmöglichkeiten und Verhaltensweisen zu informieren.

21.4.3 GMLZ

- 145** Das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern stellt das länder- und organisationsübergreifende Informations- und Ressourcenmanagement bei großflächigen Schadenslagen oder sonstigen Lagen von nationaler Bedeutung sicher. Aufgabe des GMLZ ist die Entgegennahme, Beschaffung, Analyse, Verarbeitung, Koordinierung, Weitergabe und der Austausch von Meldungen und Informationen. Ziel ist das frühzeitige Erkennen komplexer Szenarien sowie die Prognose von Schadensentwicklungen im Ereignisfall. Weiterhin beteiligt sich das GMLZ an der Koordination und Förderung der Zusammenarbeit bei Katastrophenschutz Einsätzen innerhalb der EU (vgl. dazu auch Anm. 21.8.2 zu § 1 BHKG).

21.4.4 LÜKEX

- 146** In zweijährigen Intervallen finden seit 2004 in Deutschland strategische Krisenmanagementübungen statt. Die Übungsserie folgt dabei einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Neben den Krisenstäben der jeweils mitübenden Länderregierungen und dem Krisenstab der Bundesregierung sind auch private

Unternehmen intensiv in die bundesweiten Übungen eingebunden. Einem LÜKEX-Szenario liegt jeweils eine fiktive, außergewöhnliche Krisen- und Schadenslage nationalen Ausmaßes zugrunde:

2004: Hochwasser und großflächiger Stromausfall

2005: Terroristische Bedrohung im Zusammenhang mit einem sportlichen Großereignis

2007: Weltweite Influenza-Pandemie

2009/10: Terroristische Bedrohungslage mit radiologischer und chemischer Komponente

2011: Bedrohung der Sicherheit der Informationstechnik durch massive Cyber-Attacken

2013: Biologisches Krisenszenario außergewöhnlicher Art

21.4.5 MoWaS

Mit dem Modulen Warnsystem MoWaS können Bund und Länder „amtliche Gefahrendurchsagen“ und „amtliche Gefahrenmitteilungen“ jederzeit an die Medien senden. Diese Meldungen werden dann sofort als Nachrichtenbänder in das Fernsehen eingespeist oder in einer, für die Meldung unterbrochenen, Radiosendung ausgestrahlt. Weiterhin können die Behörden über dieses System auch untereinander kommunizieren, wenn die öffentlichen Netze gestört sind. **147**

21.4.6 NINA

Die Warn-App NINA (Notfall- Informations- und Nachrichten-App) warnt die Bevölkerung deutschlandweit vor Gefahren wie z. B. Unwetter, Hochwasser und anderen Ereignissen. **148**

21.4.7 NOAH

Das Angebot der Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigen-Hilfe (NOAH) richtet sich an Deutsche, die im Ausland von schweren Unglücksfällen und Katastrophen betroffen sind. Hauptaufgabe von NOAH ist es, nach einem Unglücksfall eine akute und längerfristige psychosoziale Versorgung für die unmittelbar Betroffenen, deren Angehörige und weitere nahestehende Personen aufzubauen und umzusetzen. **149**

21.5 Berichte zur Risikoanalyse

Seit dem Jahr 2010 legt die Bundesregierung einen jährlichen Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz vor. **150**

Die bisherigen Berichte sind als Bundestagsdrucksachen wie folgt veröffentlicht:

9.12.2010: BT-Drucksache 17/4178 **151**

21.12.2011: BT-Drucksache 17/8250

3.1.2013: BT-Drucksache 17/12051

16.12.2013: BT-Drucksache 18/208

23.12.2014: BT-Drucksache 18/3682

4.1.2016: BT Drucksache 18/7209

21.6 Gefahrenbericht

Die Bundesregierung unterrichtet darüber hinaus den Deutschen Bundestag über die von der Kommission zum Schutz der Zivilbevölkerung, die gemäß **152**

§ 18 ZSKG beim BMI gegründet worden ist, vorgelegten Gefahrenberichte. Die letzte diesbezügliche Unterrichtung ist durch die BT-Drucksache 17/8100 vom 6.12.2011 erfolgt. Darin wird die derzeitige Situation in Deutschland beleuchtet und der Handlungs- und Forschungsbedarf aufgezeigt.

21.7 Einzelprobleme

- 153** 21.7.1 Stellt die BRD ein in ihrem Eigentum stehendes Fahrzeug über das jeweilige Bundesland der Feuerwehr oder einer anerkannten Hilfsorganisation zur Verfügung, so bleibt das Bundesland Halter dieses Fahrzeugs (so KG SgE Feu § 13 II ZSG Nr. 1).
- 154** 21.7.2 Bei einem ehemaligen Luftschutzstollen des 2. Weltkrieges handelt es sich nicht um einen Schutzbau im Sinne des § 9 ZSKG (so VG Braunschweig SgE Feu § 9 ZSKG Nr. 1).

21.8 Europäische Regelungen

21.8.1 Präventionsprojekt

- 155** Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament am 23.2.2009 ein Gemeinschaftskonzept zur Verhütung von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen vorgelegt (KOM(2009)82 endgültig). Darin sind zunächst Bedingungen für die Entwicklung wissensbasierter Verhütungsstrategien auf allen Regierungsebenen festgelegt. Dann werden eine Schulung und Sensibilisierung im Bereich der Katastrophenverhütung und Verbesserungen in der Abstimmung zwischen den Akteuren, Verbesserungen von Frühwarnsystemen und Verbesserungen der Funktionstüchtigkeit existierender Instrumente zur Katastrophenverhütung angemahnt.

21.8.2 Katastrophenschutzverfahren

- 156** Mit Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 (Amtsblatt der EU L 347/924) ist das Katastrophenschutzverfahren der Union neu geregelt worden. Die Bundesregierung hat in der BT-Drucksache 18/2551 vom 17.9.2014 über den aktuellen Stand der Beteiligung Deutschlands am Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union umfassend berichtet. Vgl. dazu auch Schneider in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2014, Heft 6/7, S. 45 und Gröhn in „Bevölkerungsschutz“ 2014, Heft 2, S. 4.
- In dem Beschluss ist die Einrichtung des Zentrums für Koordination von Notfallmaßnahmen (ERCC) geregelt, das mit dem GMLZ (siehe oben Anm. 21.4.3) in Deutschland bei der europäischen Katastrophenhilfe zusammenarbeitet.

§ 2 Aufgabenträger

(1) Aufgabenträger sind

1. die Gemeinden für den Brandschutz und die Hilfeleistung,
2. die Kreise für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht,
3. die Kreise und die kreisfreien Städte für den Katastrophenschutz und
4. das Land für die zentralen Aufgaben des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes.

- (2) Die Gemeinden und Kreise nehmen die Aufgaben nach diesem Gesetz² als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung^{3,4} wahr.
- (3) Gemeinden und Kreise können⁵ zur Wahrnehmung einzelner Aufgaben nach diesem Gesetz öffentlich-rechtliche Vereinbarungen gemäß den Regelungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit^{6,7} in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils geltenden Fassung abschließen. Dabei sind die Belange der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen besonders zu berücksichtigen⁸.

1. Aufgabenträger

1.1 Die neue Vorschrift knüpft an § 1 an und benennt die verschiedenen Aufgabenträger und ihre jeweiligen Aufgaben. Die Aufgabenträger und die von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben entsprechen den bisherigen Regelungen des FSHG. Sie ergaben sich bisher durch die einzelnen den Gemeinden, Kreisen und dem Land übertragenen konkreten Aufgaben. Durch die nunmehrige zusammenfassende Darstellung in Abs. 1 sollen die verschiedenen Aufgabenbereiche der einzelnen Aufgabenträger verdeutlicht und somit das Zusammenspiel und ihre Rollen deutlicher erkennbar sein. Die sich hieraus ergebenden Aufgaben werden in den nachfolgenden Vorschriften konkretisiert.

1.2 Einzelne Aufgabenträger

Folgende Institutionen nehmen folgende Aufgaben wahr:

Aufgabe	Aufabenträger
Brandschutz vgl. dazu Anm. 2 zu § 1 BHKG	Gemeinde
Hilfeleistung vgl. dazu Anm. 3–8 zu § 1 BHKG	Gemeinde
Überörtlicher Bedarf für Brandschutz vgl. dazu Anm. 1–3 zu § 4 BHKG	Kreis
Überörtlicher Bedarf für Hilfeleistung vgl. dazu Anm. 1–3 zu § 4 BHKG	Kreis
Katastrophenschutz Vgl. dazu Anm. 9–14 (Großeinsatzlage) und Anm. 15–17 (Katastrophe) zu § 1 BHKG	Kreis und kreisfreie Stadt
Zentrale Aufgaben – des Brandschutzes – der Hilfeleistung – des Katastrophenschutzes vgl. dazu Anm. 11 zu § 5 BHKG	Land

2. Aufgaben nach dem BHKG

- 2.1 Hiermit sind nicht nur die in § 1 BHKG genannten Aufgaben gemeint, sondern auch alle in den übrigen Vorschriften des BHKG den Gemeinden und Kreisen auferlegten Pflichten.
- 2.2 Die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz ist Ausübung **hoheitlicher Tätigkeit**. Das OLG Hamm hat in einem Urteil vom 23.10.1987 (SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 30) daher zutreffend dazu festgestellt, dass der Einsatz der Freiwilligen Feuer-

wehr die Ausübung hoheitlicher Gewalt darstellt. Vgl. auch Anm. 1.5 zu § 1 BHKG sowie LG Dortmund SgE Feu § 839 BGB Nr. 98 und AG Schleiden SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 80 sowie LG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 75d; auch Nds. OVG SgE Feu § 1 nds. BrandSchG Nr. 3; bay. ObLG SgE Feu Art. 1 bayFwG Nr. 1; Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 23.

Das gilt auch für die Teilnahme am Straßenverkehr und die Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 StVO. Insoweit ist die gesamte dienstliche Tätigkeit der Feuerwehr, die unmittelbar der Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz dient, hoheitlich. Eine solche dienstliche Tätigkeit eines Feuerwehrangehörigen kann nicht gleichzeitig eine private Tätigkeit sein (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 138).

Auch Vorbereitungshandlungen, die mit der Einsatzfähigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen (z. B. Fahrt nach Alarmierung zum Feuerwehrhaus), sind bereits als hoheitliche Tätigkeiten anzusehen (so OLG Stuttgart SgE Feu § 35 I StVO Nr. 83).

2.3 Gegenseitige Schadensersatzansprüche oder Ersatzansprüche

2.3.0 Vorbemerkung

- 5** Beim Einsatz der Feuerwehr kommt es – naturbedingt – auch dazu, dass Dritte oder auch Feuerwehrangehörige materiell oder immateriell schuldhaft oder ohne Verschulden geschädigt werden. Eventuell bestehende Ansprüche werden in diesem Kommentar bei den einschlägigen Paragraphen behandelt. Die nachfolgende Auflistung soll einen generellen Überblick über eventuelle Anspruchsmöglichkeiten verschaffen:

1. Geschädigter gegen Gemeinde

- wegen schuldhafter Amtspflichtverletzung
vgl. § 2 Anm. 2.3.1,
- wegen Geschäftsführung ohne Auftrag
vgl. § 2 Anm. 2.3.2,
- wegen Folgenbeseitigung
vgl. § 2 Anm. 2.3.4.

2. Geschädigter (unbeteiligter) Dritter gegen Gemeinde

- wegen schuldhafter Amtspflichtverletzung
vgl. § 2 Anm. 2.3.1,
- wegen enteignungsgleichen Eingriffs
vgl. § 45 Anm. 2.4,
- wegen Inanspruchnahme
vgl. § 45 Anm. 2.2,
- wegen Inanspruchnahme bei Anscheinsgefahr
vgl. § 45 Anm. 1.3,
- bei Schäden durch Hydranten
vgl. § 2 Anm. 2.3.8,
- bei Kaskoschäden durch Brandeinwirkung
vgl. § 2 Anm. 2.3.9.

3. Geschädigter gegen Bundesrepublik Deutschland

- wegen schuldhafter Amtspflichtverletzung durch einen Zivildienstleistenden
vgl. § 2 Anm. 2.3.7.

4. **Geschädigter (unbeteiligter) Dritter gegen Bundesrepublik Deutschland**
 - wegen schuldhafter Amtspflichtverletzung durch einen Zivildienstleistenden
vgl. § 2 Anm. 2.3.7.
5. **Geschädigter Nachbar gegen Eigentümer des Brandgrundstücks**
 - wegen nachbarrechtlichen Anspruchs
vgl. § 2 Anm. 2.3.6.
6. **Verletzter Feuerwehrangehöriger gegen Unfallkasse**
 - wegen Unfalls im Feuerwehrdienst
vgl. § 22 Anm. 6.
7. **Verletzter Feuerwehrangehöriger gegen Brandverursacher**
 - wegen unerlaubter Handlung
vgl. § 22 Anm. 6.
8. **Feuerwehrangehöriger gegen Gemeinde**
 - wegen Ersatz von Schäden
vgl. § 22 Anm. 5
 - wegen Zuvielarbeit
vgl. § 8 BHKG Anm. 6.2.4
9. **Geschädigte Gemeinde gegen Feuerwehrangehörigen**
 - wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
vgl. § 22 Anm. 10.
10. **Geschädigte Gemeinde gegen Dritte**
 - wegen Ersatz von Schäden an Fahrzeugen und Geräten
vgl. § 2 Anm. 2.3.11.
11. **Bürger gegen Gemeinde**
 - auf Information
vgl. § 2 Anm. 2.3.12 und 2.3.13.

2.3.1 Amtspflichtverletzung

Für einen Schaden (vgl. dazu auch BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 179), den ein Feuerwehrangehöriger in Ausübung der hoheitlichen Tätigkeit **einem Dritten** schuldhaft zufügt, haftet grundsätzlich die Gemeinde, weil die Tätigkeit der Feuerwehr eben dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen ist und eine unmittelbare Haftung des Handelnden nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG entfällt. Das gilt für den gesamten Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren (so LG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 43), also für den Einsatz- wie den Übungsdienst (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 839 BGB Nr. 47) als auch für den Rettungsdienst (vgl. dazu Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 23). Zu den Grundlagen der Amtshaftung vgl. auch BGH SgE Feu Art. 34 GG Nr. 44, 51 und § 839 BGB Nr. 233; Schlick in „NJW“ 2013, S. 3349 und 2014, S. 2915; Förster in „NJW“ 2013, S. 1201.

2.3.1.1 Man spricht insoweit von einer **Amtspflichtverletzung**. Zu den Amtspflichten im Allgemeinen vgl. BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 37.

Die Haftung für Amtspflichtverletzungen beruht auf der durch Art. 34 GG verfassungsrechtlich normierten **befreienden Schuldübernahme**, aufgrund derer der Amtswalter selbst von seiner persönlichen Schadensersatzpflicht befreit und der Staat (die Anstellungskörperschaft) mit ihr belastet wird. Art. 34 GG

leitet insoweit die durch § 839 BGB begründete persönliche Haftung des Beamten auf den Staat über (vgl. BGH SgE Feu Art. 34 GG Nr. 68 und § 839 BGB Nr. 234; OLG Hamm SgE Feu Art. 34 GG Nr. 56; OLG Karlsruhe SgE Feu Art. 34 GG Nr. 56b; OLG Koblenz SgE Feu Art. 34 GG Nr. 34; OLG Celle SgE Feu Art. 34 GG Nr. 42).

Diese personale Konstruktion der Amtshaftung hat zur Folge, dass der Staat grundsätzlich auch nur in dem gleichen Umfang haftet, wie der Amtsträger es tun müsste, wenn es die Schuldübernahme nicht gäbe. Dies bedeutet, dass sämtliche auf die persönliche Verantwortlichkeit des Amtsträgers zugeschnittenen gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, -milderungen oder -privilegien unmittelbar auch dem Staat zugutekommen (vgl. dazu BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 106, 107 und 118; OLG Köln SgE Feu § 839 BGB Nr. 150a).

- 8 2.3.1.2 Bei der Wahrnehmung von Aufgaben des Brandschutzes handelt es sich um Amtspflichten, die den Gemeinden und Kreisen nicht nur gegenüber der Allgemeinheit, sondern auch gegenüber dem durch einen Verstoß gegen diese Pflichten gefährdeten Bürger (drittbeschützende Wirkung) obliegen (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 173; LG Dessau-Roßlau SgE Feu Art. 34 GG Nr. 62; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 25; OLG Koblenz SgE Feu § 1 I LBGKG RPL Nr. 4; Kaiser „JA“ 2007, S. 618 ff.). Ein Grund dafür, dass in einem solchen Fall die Gemeinden die ihnen übertragenen Aufgaben allein im öffentlichen Interesse wahrnehmen, ist weder dem Wortlaut noch dem Sinn der gesetzlichen Regelung zu entnehmen (so OLG Hamm SgE Feu § 4 FSHG Nr. 6; OVG NRW SgE Feu § 4 FSHG Nr. 9). Zu **Amtspflichten gegenüber Dritten** vgl. BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 37, 172, 193, 216, 224, 227; siehe auch OLG Köln SgE Feu § 839 BGB Nr. 115; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 155, 218; OLG Düsseldorf SgE Feu § 839 BGB Nr. 150b; OLG Karlsruhe SgE Feu Art. 34 GG Nr. 38.

Die Gemeinden sind auch gehalten, Schadenfeuer zu bekämpfen, die allein Sachschäden bei einem Bürger anrichten (so OLG Hamm SgE Feu § 4 FSHG Nr. 6).

Bei **Verkehrsunfällen** schließt die Amtshaftung die daneben konkurrierende Halterhaftung nach § 7 StVG nicht aus. Dagegen schließt die Amtshaftung die verschuldensabhängige Fahrerhaftung nach § 18 StVG aus (so OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 102). Zu den Haftungsquoten bei Unfällen mit Sonderrechtsfahrzeugen vgl. Grüneberg, Haftungsquoten bei Verkehrsunfällen 8. Auflage, 2004, Kapitel VIII.

Wenn eine hoheitliche Tätigkeit vorliegt, dann ist eine Haftung nach § 823 BGB nicht gegeben (so BGB SgE Feu § 823 BGB Nr. 5).

Zu Fragen der **Kausalität** zwischen einer Amtspflichtverletzung und dem eingetretenen Schaden vgl. z. B. OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 204; LG Kassel SgE Feu § 823 I BGB Nr. 84a.

- 9 2.3.1.3 Die Haftung bei Amtspflichtverletzungen setzt ein **Verschulden** (vgl. BGH SgE Feu Art. 34 GG Nr. 39) voraus; der Feuerwehrangehörige muss also vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt haben.

Bei Einsätzen der Feuerwehr ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidungen der Feuerwehr mit großer Schnelligkeit und ohne lange Überlegung getroffen

werden müssen. Den Einsatzleitern der Feuerwehr muss daher in vernünftigen Grenzen die Freiheit der Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen zugebilligt werden. Eine schuldhaftige Amtspflichtverletzung wird sich daher nur da feststellen lassen, wo die getroffene Entscheidung – in dem Zeitpunkt, in dem sie getroffen wird (vgl. dazu Anm. 1.3.9 zu § 4 FSHG) – außerhalb des Rahmens dessen liegt, was bei sachgemäßer Beurteilung unter Berücksichtigung der Schnelligkeit der zu treffenden Entscheidung und der Anforderungen, die an Einsicht und Kenntnisse des handelnden Feuerwehrangehörigen nach den Verhältnissen des in Rede stehenden Gemeinwesens gestellt werden können, erwartet werden kann.

Hat ein mit mehreren Rechtskundigen besetztes Kollegialgericht (z. B. OLG) eine Amtspflichtverletzung von Einsatzkräften verneint, so trifft die Einsatzkräfte in der Regel kein Verschulden, wenn in höherer Instanz (z. B. BGH) dennoch eine Amtspflichtverletzung angenommen wird (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 149; vgl. auch BVerwG SgE Feu § 839 BGB Nr. 199a; Bay. VGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 210).

Vorsätzlich handelt ein Feuerwehrangehöriger, der die Tatsachen, aus denen sich die Pflichtverletzung objektiv ergibt, kennt – sich also z. B. bewusst über bestehende Regeln hinwegsetzt – und sich auch der Pflichtwidrigkeit seines Handelns bewusst ist (vgl. dazu OLG Celle SgE Feu § 839 BGB Nr. 169). Für die Annahme von Vorsatz reicht es auch aus, wenn der Feuerwehrangehörige mit der Möglichkeit eines Verstoßes gegen eine Amtspflicht rechnet und gleichwohl handelt.

Fahrlässig handelt ein Feuerwehrangehöriger, der bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt hätte voraussehen müssen, dass er seiner Amtspflicht zuwiderhandelt.

Zum Umfang dervon den Mitgliedern einer Freiwilligen Feuerwehr insoweit im Einsatz zu beachtenden Sorgfaltspflichten vgl. LG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 19; LG Lübeck SgE Feu § 839 BGB Nr. 81; LG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 75b; OLG Oldenburg SgE Feu § 680 BGB Nr. 11; LG Osnabrück SgE Feu § 839 BGB Nr. 133.

Die Anforderungen dürfen jedoch nicht überspannt werden (so auch LG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 75a; ebenso Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 23).

Zum Begriff der Fahrlässigkeit vgl. auch Fischer a. a. O. Kapitel 8.1.1.1.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem, ungewöhnlich hohen Maß außer Acht läßt. Dies ist dann der Fall, wenn einfache, ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt werden und dasjenige unbeachtet bleibt, was unter den gegebenen Umständen jedem einleuchten müsste. In objektiver Hinsicht erfordert grobe Fahrlässigkeit eine das gewöhnliche Maß der Fahrlässigkeit erheblich übersteigende Schwere des Sorgfaltsverstoßes und in subjektiver Hinsicht persönliche Vorwerfbarkeit, d. h. ein unentschuldigbares Fehlverhalten, welches das gewöhnliche Maß erheblich übersteigt (vgl. OVG NRW SgE Feu § 84 LBG NRW Nr. 2).

Ein Feuerwehrangehöriger handelt grob fahrlässig, wenn er

- aus einfachem Nachdenken sich ergebende Folgerungen nicht zieht,
- über den Zustand der angetroffenen Situationen keine eigenen Nachforschungen anstellt oder

- sich mit Aufgaben der Gefahrenabwehr befasst, ohne die erforderlichen besonderen Kenntnisse zu besitzen.

Grobe Fahrlässigkeit liegt nur dann vor, wenn Feuerwehrangehörige Brandbekämpfungsregeln missachtet haben, die jedem Feuerwehrangehörigen mit gleicher Ausbildung eingeuchtet hätten (so LG Lübeck SgE Feu § 680 BGB Nr. 4).

Zum Begriff der groben Fahrlässigkeit vgl. auch Fischer a. a. O. Kapitel 8.2.1.3. Nach LG Rottweil SgE Feu § 839 BGB Nr. 46b ist die Amtshaftung auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wenn auch die Haftungsbeschränkung nach § 680 BGB eingreift (ebenso LG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 75c; OLG Oldenburg SgE Feu § 680 BGB Nr. 10; OLG Schleswig SgE Feu § 680 BGB Nr. 9; vgl. auch ArbG Gotha § 680 BGB Nr. 8; a. A. Roth in „NJW“ 2006, S. 2814; wie hier: Fischer a. a. O. Kapitel 8.2.1.3).

- 10 2.3.1.4** Wird eine Feuerwehr im Wege der **Amtshilfe** für die Polizei tätig, so gehen die Amtspflichten der Feuerwehr nicht weiter als die der Polizei (so LG Essen SgE Feu § 839 BGB Nr. 21).

2.3.1.5 Beispiele zur hoheitlichen Tätigkeit und Haftung

- 11**
- Abrissarbeiten
OLG Schleswig SgE Feu § 839 BGB Nr. 36,
 - Abschleppen von Fahrzeugen
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 42,
 - Amtshilfe
VG Düsseldorf SgE Feu § 7 VwVfG NRW Nr. 1,
 - ärztliche Tätigkeit
BGH SGE Feu § 839 BGB Nr. 231; OLG Bremen SgE Feu § 839 BGB Nr. 190,
 - Auskunft
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 44, 171; OLG Köln SgE Feu § 5 FSHG Nr. 2 und § 839 BGB Nr. 134 b; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 201, 202,
 - Auswahl und Überwachung eines von der Feuerwehr beauftragten Unternehmers
OLG Schleswig SgE Feu § 839 BGB Nr. 35; BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 44,
 - Autobahn (Sicherung von Gefahrenstellen)
OLG Frankfurt a. M. SgE-Feu § 839 BGB Nr. 137,
 - Brandbekämpfung
OLG Hamm SgE Feu § 7 II FSHG Nr. 3; OLG Düsseldorf SgE Feu § 839 BGB Nr. 61b; OLG Oldenburg SgE Feu § 680 BGB Nr. 11,
 - Brandmeldeanlage
LG Paderborn SgE Feu § 839 BGB Nr. 75,
 - Brandschutzerziehung
OLG Hamm SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 27,
 - Diensthund
OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 68a,
 - Einschaltung Dritter
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 232; OLG Nürnberg SgE Feu § 839 BGB Nr. 108a, vgl. auch Itzel in „MDR“, 2015, S. 1217

- Fahrerhaftung (keine)
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 45; OLG Karlsruhe SgE Feu § 839 BGB Nr. 55;
OLG Dresden SgE Feu § 823 BGB Nr. 3; LG Saarbrücken SgE Feu § 18 StVG
Nr. 4e; OLG Koblenz SgE Feu § 18 StVG Nr. 7; OLG München SgE Feu § 839
BGB Nr. 102; OLG Koblenz SgE Feu § 18 StVG Nr. 13; vgl. auch Kaiser in
„JA“ 2007, S. 618; LG Bielefeld SgE Feu § 839 BGB Nr. 182,
- Fahrt zum Einsatz (auch mit Privat-PKW)
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 174,
- Feuerwehrfahrzeug beim Einsatz
LG Bochum SgE Feu § 17 StVG Nr. 3,
- Gesetzesauslegung/-kenntnis
OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 195, OLG Braunschweig SgE Feu
§ 839 BGB Nr. 212b; OVG LSA SgE Feu § 839 BGB Nr. 223; BGH SgE
Feu § 839 BGB Nr. 206,
- Gewässerverunreinigung (verneint)
OVG Bremen SgE Feu § 839 BGB Nr. 102 a,
- Halterhaftung für Feuerwehrfahrzeuge
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 19, 43; BGH SgE Feu § 7 StVG Nr. 5; KG SgE
Feu § 839 BGB Nr. 38, 59, 63; OLG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 53; OLG
Naumburg SgE Feu § 839 BGB Nr. 54; OLG Karlsruhe SgE Feu § 839 BGB
Nr. 56; LG Aachen SgE Feu § 839 BGB Nr. 241; OLG Saarbrücken SgE Feu
§ 18 StVG Nr. 14; OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 102; OLG Hamm
SgE Feu § 839 BGB Nr. 189; saarl. OLG SgE Feu Art. 34 GG Nr. 65,
- Hochwasser
OLG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 128; OLG München SgE Feu § 839
BGB Nr. 130,
- Jugendfeuerwehr
LG Düsseldorf SgE Feu § 839 BGB Nr. 188,
- Katastrophenschutz
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 50,
- Kernspintomograph
OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 139,
- Krankentransport/Rettungsdienst
OLG Düsseldorf SgE Feu § 839 BGB Nr. 61a; OLG Hamm SgE Feu § 823
I BGB Nr. 88,
- Kreisfeuerwehrtag
LG Verden SgE Feu § 839 BGB Nr. 31,
- Martinsfeuer
OLG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 145,
- Öffentlichkeitsarbeit
FG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 58,
- Ölspur
OLG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 17, 21, 24, 24, 35, 39, 52; OLG
Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 40; OLG Düsseldorf SgE Feu § 839
BGB Nr. 52,
- Rettungsdienst
OLG Köln SgE Feu § 839 BGB Nr. 170a; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB
Nr. 219, 220 und § 8 RettG NRW Nr. 2,

- Psychisch Kranke
OLG Münschen SgE Feu Art. 1 bay. UnterbrG Nr. 1,
- Schlauchbrücken
LG Bad Kreuznach SgE Feu § 839 BGB Nr. 32; OLG Düsseldorf SgE Feu § 839 BGB Nr. 48; LG Lübeck SgE Feu § 839 BGB Nr. 82; LG Osnabrück SgE Feu § 839 BGB Nr. 134; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 252; LG Bochum SgE Feu § 839 BGB Nr. 167,
- Schwelbrand
LG Lübeck SgE Feu § 839 BGB Nr. 126,
- Sirenenalarm
OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 79,
- Spraydosenerknall (Sicherheitsabstand)
OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 51,
- Tag der offenen Tür
LG Aurich SgE Feu § 839 BGB Nr. 16 a,
- Türöffnung (gewaltsame)
LG Bielefeld SgE Feu § 6 RettG Nr. 2; LG Ellwangen SgE Feu § 839 BGB Nr. 46 a,
- Übung
OLG Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 57; LG Kiel SgE Feu § 839 BGB Nr. 21a; LG Chemnitz SgE Feu § 839 BGB Nr. 121; vgl. auch Boms in „Der Feuerwehrmann“ 2011, Heft 5, S. 32,
- Umsetzung von EU-Richtlinien
EuGH SgE Feu Art. 34 GG Nr. 40,
- Unfallstelle
OLG Koblenz SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 11,
- Verkehrssicherungspflicht
LG Göttingen SgE Feu § 839 BGB Nr. 36a, 36b; LG Lübeck SgE Feu § 839 BGB Nr. 81; AG Nordhorn SgE Feu § 823 I BGB Nr. 58,
- Vorbereitungshandlungen
OLG Stuttgart SgE Feu § 35 I StVO Nr. 83,
- Warnung
OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 130; BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 148 und 149.

- 12 2.3.1.6** Nach § 7 des Preußischen Staatshaftungsgesetzes und § 7 des Gesetzes über die Haftung des Reiches für seine Beamten stand bis 1992 Angehörigen ausländischer Staaten ein Ersatzanspruch gegen die öffentliche Hand wegen Amtspflichtverletzungen nur dann zu, wenn durch die Gesetzgebung des ausländischen Staates oder durch Staatsvertrag die Gegenseitigkeit verbürgt war. Im Verhältnis zur türkischen Republik war die Gegenseitigkeit in diesem Sinn nicht verbürgt (so LG Lübeck SgE Feu § 839 BGB Nr. 33). Nach § 7 des Gesetzes über die Haftung des Reiches für seine Beamten sind vom 1.7.1992 an Ausländer grundsätzlich den Inländern gleichgestellt; die Staatshaftung kann nur noch gegenüber Ausländern, die keinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik haben und nicht EU-Bürger sind, durch Rechtsverordnung der Bundesregierung ausgeschlossen werden, wenn nach ausländischem Recht bei vergleichbaren Schädigungen kein

gleichwertiger Schadensausgleich von dem ausländischen Staat geleistet wird.

2.3.1.7 Die Amtshaftung wird durch die gesetzliche Unfallversicherung insoweit verdrängt, als der Geschädigte von der Unfallversicherung Schäden ersetzt erhält (so OLG Zweibrücken SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 7). **13**

2.3.1.8 Die Feuerwehrangehörigen haben bei Einsätzen und Übungen – unabhängig von der fehlenden Befugnis zur Verkehrsregelung (vgl. dazu Anm. 1.6.1 zu § 1 BHKG) – darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern nicht gefährdet wird. Im Rahmen dieser **Verkehrssicherungspflicht** – als **Amtspflicht** – brauchen die Feuerwehrangehörigen jedoch nur die Gefahren auszuräumen, die ein Dritter bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht erkennen oder denen er nicht selbst begegnen kann (so BGH SgE Feu § 276 II BGB Nr. 3; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 203 und § 823 I BGB Nr. 137a; LG Lübeck SgE Feu § 839 BGB Nr. 81; vgl. auch LG Osnabrück SgE Feu § 839 BGB Nr. 135; OLG Stuttgart SgE Feu § 823 I BGB Nr. 73; LG Bochum SgE Feu § 839 BGB Nr. 168; BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 100 und 108; OLG München SgE Feu § 823 I BGB Nr. 113; AG Hannover SgE Feu § 43 StVO Nr. 1). **14**

Für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr bedeutende Fälle:

- Hüpfburg, OLG Koblenz SgE Feu § 823 I BGB Nr. 162,
- Lautsprecheranlage, OLG Hamburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 160,
- Rettungshubschrauber, OLG Land Sachsen-Anhalt SgE Feu § 823 BGB Nr. 10,
- Straßenverkehr, OLG Brandenburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 126; OLG Saarbrücken SgE Feu § 823 I BGB Nr. 134
- Tage der offenen Tür vgl. dazu Anm. 11.7 zu § 3 BHKG.

2.3.1.9 Bei der Prüfung des Schuldvorwurfs ist immer auf den **Zeitpunkt** abzustellen, in dem die konkrete Maßnahme angeordnet worden ist (vgl. dazu auch Anm. 2.4 zu § 1 BHKG; OLG Celle SgE Feu § 839 BGB Nr. 151a, 185; OVG RPL SgE Feu § 8 II LBKG RPL Nr. 1; Ufer in „Rettungsdienst“ 2011, S. 973). **15**

2.3.1.10 Besteht eine Amtspflichtverletzung in einem **Unterlassen**, so kann ein Ursachenzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und einem Schaden nur dann angenommen werden, wenn der Schadenseintritt bei pflichtgemäßem Handeln mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden worden wäre (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 180b). Eine bloße Möglichkeit oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Schadensverhinderung genügen nicht (so OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 132; BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 147). **16**

2.3.1.11 Fällt einem Amtsträger nur Fahrlässigkeit zur Last, so greifen die Grundsätze der Amtshaftung nach § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB nur ein, wenn der Geschädigte nicht **anderweitig Ersatz** verlangen kann (vgl. dazu auch BGH SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 17). **17**

Diese Verweisung auf eine anderweitige Ersatzmöglichkeit entfällt:

- bei der Teilnahme am allgemeinen Straßenverkehr (sofern keine Sonderrechte in Anspruch genommen werden – vgl. dazu BGH SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 16; OLG Hamm SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 12 und KG SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 15)
- bei öffentlich-rechtlichen Verkehrssicherungspflichten im Straßenverkehr (vgl. OLG Hamm SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 12)
- wenn der anderweitige Ersatzanspruch (aus demselben Tatsachenkreis) sich gegen eine andere öffentlich-rechtliche Körperschaft richtet (so OLG München SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 14).

18 2.3.1.12 Ein Anspruch wegen Amtspflichtverletzung entfällt nach § 839 Abs. 3 BGB auch, wenn der Geschädigte es vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch **Gebrauch eines Rechtsmittels** abzuwenden. Dieser Begriff des Rechtsmittels ist weit auszulegen. Es sind alle Rechtsbehelfe darunter zu verstehen, die sich unmittelbar gegen die schädigende Amtshandlung oder Unterlassung selbst richten und ihre Beseitigung oder Berichtigung bezwecken und ermöglichen (so BGH SgE Feu § 839 III BGB Nr. 4). Darunter fällt auch ein öffentlich-rechtlicher Folgenbeseitigungsanspruch (so OLG Oldenburg SgE Feu § 839 III BGB Nr. 1; vgl. auch BGH SgE Feu § 839 III BGB Nr. 2).

19 2.3.1.13 Zur **Bindung** des Richters in einem Amtspflichtverletzungsverfahren an die Feststellung in einem entsprechenden Strafverfahren oder Verwaltungsgerichtsverfahren vgl. BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 178, 181; OLG München SgE Feu § 138 ZPO Nr. 1 und OLG Celle SgE Feu § 839 BGB Nr. 140.

20 2.3.1.14 **Haftende Behörde** bei einer Amtspflichtverletzung ist diejenige, die den falsch handelnden Amtsträger mit der Durchführung der Aufgabe betraut hat (so BGH SgE Feu Art. 34 GG Nr. 29, 49, 50 und § 839 BGB Nr. 229). Bei Handeln auf Weisung vgl. OLG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 222.

21 2.3.1.15 Bei Amtshaftungsansprüchen besteht auch ein **Anspruch auf Schmerzensgeld** (so BVerfG SgE Feu § 839 BGB Nr. 196a; OLG Brandenburg SgE Feu § 839 BGB Nr. 207).

2.3.1.16 Verfahren

22 Der Geschädigte ist für eine Amtspflichtverletzung **darlegungs- und beweisbelastet** (so BVerfG SgE Feu Art. 34 GG Nr. 66; BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 225; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 221).

Der **örtliche Gerichtsstand** bei einer Amtspflichtverletzung ist bei Sachschäden jedenfalls auch der Wohnort des Geschädigten, da ja dort in sein Eigentum oder Vermögen eingegriffen worden ist (so OLG Celle SgE Feu § 839 BGB Nr. 205a).

Zur **Verjährung** von Amtshaftungsansprüchen vgl. BGH SgE Feu § 195 BGB Nr. 8. Die Anrechnung der **Betriebsgefahr eines Fahrzeugs** gilt auch bei der Amtshaftung (so auch LG Aachen SgE Feu § 839 BGB Nr. 241).

2.3.2 Geschäftsführung ohne Auftrag

23 Ob einem Geschäftsherrn, der durch einen Feuerwehreinsatz geschädigt worden ist, ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag zustehen kann, richtet sich nach §§ 677 ff. BGB.

2.3.2.1 Voraussetzung ist, dass die Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag überhaupt anwendbar sind. Hier ist die Rechtsprechung des BGH („NJW“ 1975, S. 207) zur **Geschäftsführung ohne Auftrag** bei einem Feuerwehreinsatz von Bedeutung. Der BGH hat dazu ausgeführt: „... Danach handelt die Feuerwehr bei ihrem Einsatz zwar in Erfüllung der ihr im allgemeinen Interesse zur Gefahrenabwehr auferlegten öffentlich-rechtlichen Pflichten. Ziel und Zweck ihres Handelns ist aber **auch** die Hilfeleistung für bestimmte Dritte. Dazu gehören alle, die durch die Fortdauer der Gefahr Schaden erleiden können, also auch derjenige, der für ihre Entstehung verantwortlich ist. In seinem Interesse liegt das Eingreifen der Feuerwehr, mit dem Ziel, den Schaden möglichst gering zu halten. Demgemäß wird auch sein Geschäft mitbesorgt. Damit kann von ihm der für die Feuerwehr zuständige Kostenträger Ersatz der ihm durch das Eingreifen der Feuerwehr entstandenen Aufwendungen aus Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677, 683 BGB verlangen.

Dass die Feuerwehr bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in aller Regel hoheitlich handelt, hindert die bürgerlich-rechtliche Geschäftsführung ohne Auftrag durch sie für den Fahrzeughalter nicht. Die Anwendung der Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) ist auch sonst nicht schon immer dann ausgeschlossen, wenn die öffentliche Hand hauptsächlich zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Pflichten tätig wird ...

Auf die Frage, inwieweit der für eine bürgerlich-rechtliche Geschäftsführung ohne Auftrag ausschlaggebende Wille, ein fremdes Geschäft zumindest mitzubesorgen, auch beim unmittelbaren Eingreifen der Polizei und anderer Ordnungsbehörden angenommen werden kann, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden ...

Denn jedenfalls beim Einsatz der Feuerwehr ist dieser Wille in der Regel vorhanden. Das folgt aus der besonderen Stellung der Feuerwehr und ihrer im Vordergrund stehenden Aufgabe, dem betroffenen Dritten Hilfe zu leisten, also auch seine privaten Interessen wahrzunehmen.“

Folgt man dieser Rechtsprechung des BGH, so kann der Geschäftsherr (betroffener Geschädigter) von dem Geschäftsführer (Gemeinde/öffentliche Feuerwehr) grundsätzlich Schadensersatz verlangen (vgl. auch BGH SgE Feu § 683 BGB Nr. 12).

Dieser Rechtsprechung haben sich u. a. angeschlossen: BGH SgE Feu § 683 BGB Nr. 18; OLG Hamm SgE Feu § 683 BGB Nr. 6; § 677 BGB Nr. 6, 7, 8, 12, 12a, 15; OLG Nürnberg SgE Feu § 683 BGB Nr. 8; OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 100; BayObLG SgE Feu § 677 BGB Nr. 5; LG Rottweil SgE Feu § 680 BGB Nr. 5; LG Koblenz SgE Feu § 680 BGB Nr. 6; LG Lübeck SgE Feu § 677 BGB Nr. 1; VG Minden SgE Feu § 683 BGB Nr. 15.

Gegen die Anwendung der Grundsätze der Geschäftsführung ohne Auftrag für die vorliegende Fallgestaltung haben sich ausgesprochen: Schenke in „Versicherungsrecht“ 2001, S. 523 ff.; Kischel in „Verwaltungsarchiv“ 90 (1999), S. 391 ff.; zweifelnd auch Maurer „Allgemeines Verwaltungsrecht“, 17. Aufl. § 29 RdNr. 10 ff.; Linke in „DVBl.“ 2006, S. 148 (vgl. auch OLG Brandenburg SgE Feu § 680 BGB Nr. 13).

Es sind keine durchschlagenden Gründe erkennbar, die gegen die Anwendung der Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag auf Feuerwehreinsätze sprechen, weil die Feuerwehr auch immer die Rechte Dritter schützen will.

Ein solcher Anspruch kann nur durch eine öffentlich-rechtliche Leistungsklage geltend gemacht werden (so OVG NRW SgE Feu § 677 BGB Nr. 16; VG Schwerin SgE Feu § 683 BGB Nr. 20).

2.3.2.2 Erweiterung auf Dritte

- 25** Diese Rechtsprechung kann auch für einen vom Brandfall betroffenen **Dritten** Bedeutung haben. Neben der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Brandabwehr besorgt die Feuerwehr nämlich auch ein objektiv fremdes Geschäft für einen vom Brandfall betroffenen Dritten (so auch OLG Nürnberg SgE Feu § 683 BGB Nr. 8). Das Eingreifen der Feuerwehr liegt auch dann im Interesse des Dritten, wenn mit der Fortdauer und der Ausbreitung des Feuers die Gefahr für diesen wächst, selbst Schaden zu nehmen (so LG Lübeck SgE Feu § 677 BGB Nr. 1).

2.3.2.3 Verschuldensmaßstab

- 26** Insoweit ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt (so LG Rottweil SgE Feu § 839 BGB Nr. 46b; LG Koblenz SgE Feu § 680 BGB Nr. 6; OLG Oldenburg SgE Feu § 680 BGB Nr. 10; OLG Schleswig SgE Feu § 680 BGB Nr. 9; Fischer a. a. O. Kapitel 8.2.1.3; a. A. Roth in „NJW“ 2006, S. 2814), weil die Geschäftsführung bei Feuerwehreinsätzen die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden Gefahr bezweckt.

2.3.2.4 Rechtsweg

- 27** Dieser Anspruch kann nur durch eine Klage vor einem Zivilgericht, nicht durch einen Leistungsbescheid geltend gemacht werden. Er ist kein Gebührenanspruch im Sinne des § 4 Kommunalabgabengesetz (so OVG Münster SgE Feu § 36 I 2 FSHG Nr. 7).

2.3.2.5 Kostenerstattung

- 28** Von der Frage, ob aus dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag von der Gemeinde Schadensersatz einem Dritten zu leisten ist, ist strikt die Frage zu trennen, ob die Gemeinde für den Einsatz ihrer Feuerwehr Aufwendersatz nach § 683 BGB verlangen kann. Hierzu vgl. Anm. 4.3 zu § 52 BHKG.

- 29** 2.3.3 Zu Entschädigungsansprüchen bei Inanspruchnahme bei einer **Anscheinsgefahr** (dazu Anm. 2.3 zu § 1 BHKG) vgl. Anm. 2.2.1 zu § 52 BHKG.

- 30** 2.3.4 Zu einem **Folgenbeseitigungsanspruch** wegen fehlerhaften Verhaltens der Feuerwehr vgl. OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 68.

- 31** 2.3.5 Zur Haftung wegen eines **enteignenden oder enteignungsgleichen Eingriffs** bei Schädigung eines unbeteiligten Dritten vgl. BGH SgE Feu Art. 14 GG Nr. 10 und Anm. 2.4 zu § 45 BHKG sowie Schick in „NJW“ 2008, S. 31 ff.

- 32** 2.3.6 Zu **nachbarrechtlichen Ansprüchen** des von einem Brand auf einem Nachbargrundstück geschädigten Nachbarn vgl. AG Darmstadt in „MDR“ 1998, S. 647, LG Essen in „MDR“ 1998, S. 780 und OLG Hamm in „NJW-RR“ 1987, S. 1315; BGH SgE Feu § 906 II BGB Nr. 1 und § 906 II 2 BGB

Nr. 17, 20, 23, 24; OLG Nürnberg SgE Feu § 683 BGB Nr. 8; LG Wuppertal SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 01; OLG Stuttgart SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 11. Einen solchen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch gibt es allerdings nicht zwischen Mietern desselben Grundstücks (so BGH SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 4). Vgl. auch BGH SgE Feu § 906 BGB Nr. 3, der die Subsidiarität eines nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs betont.

Nach OLG München SgE Feu § 906 I BGB Nr. 5 umfasst § 906 BGB keine Schäden durch Überschwemmungen.

Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch knüpft daran an, dass ein an sich gegebener Unterlassungsanspruch aus besonderen Gründen (meist faktischen Gründen: z.B. Brandeinsatz der Feuerwehr) nicht geltend gemacht werden konnte. Er ist Ausdruck des nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses. Dieser Anspruch setzt voraus, dass der in Anspruch Genommene als Störer zu qualifizieren ist (so BGH SgE Feu § 906 BGB Nr. 9 und § 906 II 2 BGB Nr. 12, 21, 22; OLG Hamm SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 25).

Zum Begriff des Störers in diesem Sinn (vgl. BGH SgE Feu § 903 BGB Nr. 1 und § 1004 BGB Nr. 5 und 6).

Der Ausgleichsanspruch gewährt kein Schmerzensgeld (so BGH SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 19).

2.3.7 Bei der Haftung für Schäden, die ein Zivildienstleistender verursacht, sind unterschiedliche Rechtskreise zu beachten. 33

Die nachfolgenden Ausführungen sind nur der Vollständigkeit wegen aufgeführt. Sie haben derzeit keine Bedeutung mehr, da die Wehrpflicht durch § 2 ff. Wehrpflichtgesetz (Bekanntmachung vom 15.8.2011 – BGBl. I 2011 S. 1730) nur im Spannungs- und Verteidigungsfall gilt.

2.3.7.1 Grundsätzliche Haftung der Bundesrepublik Deutschland

Für Amtspflichtverletzungen, bei denen ein Zivildienstleistender einem Dritten einen Schaden zufügt, haftet grundsätzlich die Bundesrepublik Deutschland (so OLG Dresden SgE Feu § 839 BGB Nr. 83; OLG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 89; OLG Köln SgE Feu § 839 BGB Nr. 75e; OLG Hamm SgE Feu § 18 StVG Nr. 12; Thiele „JuS“ 2006, S. 534). 34

Dabei spielt es keine Rolle, ob die anerkannte Beschäftigungsstelle, in welcher der Zivildienstleistende tätig ist, von einer juristischen Person des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts getragen wird:

- bei öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 91; OLG Köln SgE Feu Art. 34 GG Nr. 14; OLG Dresden SgE Feu § 4 ZDG Nr. 7,
- bei privatrechtlicher Trägerschaft
BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 122; OLG München SgE Feu § 4 ZDG Nr. 8; OLG Saarbrücken SgE Feu § 839 BGB Nr. 80; OLG Frankfurt a.M. SgE Feu § 839 BGB Nr. 78; LG Hagen § 839 BGB Nr. 97; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 141.

2.3.7.2 Keine Haftung des Zivildienstleistenden gegenüber Dritten

Haftet die Bundesrepublik Deutschland nach den in Anm. 2.3.1 zu § 2 BHK genannten Grundsätzen, so ist eine unmittelbare Haftung eines Zivildienstleistenden gegenüber Dritten ausgeschlossen. 35

2.3.7.3 Haftung der Zivildienststelle gegenüber Dritten

- 36** Falls Amtshaftungsgrundsätze eingreifen, ist daneben eine Haftung der Zivildienststelle nach § 831 BGB ausgeschlossen (so ausdrücklich OLG Köln SgE Feu § 831 BGB Nr. 3).

Allerdings schließt eine Haftung der Bundesrepublik Deutschland für Schäden, die ein Zivildienstleistender Dritten zugefügt hat, eine daneben bestehende **vertragliche** Haftung der Beschäftigungsstelle, für die der Zivildienstleistende tätig geworden ist, nicht aus. Insoweit besteht dann eine Gesamtschuldnerschaft (so BGH SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 13). Im Innenverhältnis haften die BRD und der Träger der Beschäftigungsstelle je zur Hälfte (so BGH a. a. O.).

2.3.7.4 Kein Rückforderungsanspruch eines Haftpflichtversicherers gegen die BRD

- 37** Verursacht ein Zivildienstleistender mit einem – bei einem Kfz-Haftpflichtversicherer versicherten – Fahrzeug seiner privatrechtlichen Beschäftigungsstelle auf einer Dienstfahrt schuldhaft einen Verkehrsunfall mit Personenschaden und reguliert der Versicherer diesen Schaden, so kann er seine Aufwendungen nicht von der Bundesrepublik Deutschland, die an sich für den Schaden haftungsrechtlich verantwortlich ist, zurückfordern (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 105).

2.3.7.5 Anspruch der BRD gegen Zivildienststelle

- 38** Verletzt eine Beschäftigungsstelle schuldhaft Arbeitsschutzvorschriften und wird dadurch ein Zivildienstleistender verletzt mit der Folge, dass der Bund für den Zivildienstleistenden Versorgungsaufwendungen erbringen muss, so steht dem Bund grundsätzlich gegen die Beschäftigungsstelle ein Anspruch auf Ersatz der Vorsorgeaufwendungen zu (so BVerwG in „DVBl.“ 1998, S. 645).

2.3.7.6 Kein Anspruch der Zivildienststelle gegen BRD

- 39** Fügt ein Zivildienstleistender seiner Beschäftigungsstelle einen Schaden zu, so besteht keine Schadensersatzpflicht der Bundesrepublik Deutschland, weil es an einer drittbezogenen Amtspflicht fehlt (so OLG Köln SgE Feu Art. 34 GG Nr. 18). Die Bundesrepublik Deutschland ist jedoch verpflichtet, den Schaden im Wege der Drittschadensliquidation geltend zu machen (so BVerwG SgE Feu § 34 ZDG Nr. 5).

2.3.7.7 Schadensersatzansprüche gegen Zivildienstleistende

- 40** Schadensersatzansprüche nach § 34 ZDG kann nur der Bund gegen den jeweiligen Zivildienstleistenden geltend machen. Beschäftigungsstellen im Sinne des § 4 ZDG sind dazu nicht berechtigt (so BVerwG SgE Feu § 34 ZDG Nr. 3; OLG Hamm SgE Feu § 823 I BGB Nr. 76; OLG Naumburg SgE Feu § 839 BGB Nr. 164).

2.3.7.8 Ansprüche der Zivildienstleistenden untereinander

- 41** Zur Entscheidung über Schadensersatzansprüche, die aus einer unerlaubten Handlung zwischen Zivildienstleistenden herrühren, sind weder die Arbeitsgerichte noch die Verwaltungsgerichte, sondern die ordentlichen Gerichte berufen. Zivildienstleistende sind keine Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes. Private unerlaubte Handlungen unter Zivildienstleistenden sind auch

keine öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten im Sinne der Verwaltungsgerichtsordnung (so LG Frankenthal SgE Feu § 13 GVG Nr. 8).

2.3.8 Zur Haftung für Feuchtigkeitsschäden an einem Bauwerk durch Hydranten vgl. OLG Düsseldorf in „OLG-Report Düsseldorf“ 1998, S. 321 und OLG Jena SgE Feu § 2 I HaftPflG Nr. 1 und § 13 IV HaftPflG Nr. 1. 42

Zur Haftung für Wasserschäden nach einem Wasserrohrbruch vgl. einerseits bei hoheitlicher Wasserversorgung BGH in „NJW“ 1994, S. 1468, andererseits bei privatrechtlicher Wasserversorgung BGH SgE Feu § 906 II BGB Nr. 3; vgl. auch OLG Karlsruhe SgE Feu § 2 I HaftPflG Nr. 3, 4 sowie § 2 III HaftPflG Nr. 2.

2.3.9 Wenn es zu einem Schaden an einem Kfz dadurch gekommen ist, dass infolge der Hitzeentwicklung bei einem Dachstuhlbrand Dachziegel geplatzt und auf ein kasko-versichertes Auto gefallen sind, so fällt dieser Schaden unter die Regelung des § 12 AKB. 43

Zur sonstigen Haftung bei Verkehrsunfällen siehe die Entscheidungen zu §§ 7, 17 StVG und § 839 BGB in SgE Feu.

2.3.10 Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit vgl. auch Nadler in „Feuerwehr Magazin“ 2001, S. 48; Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 299. 44

2.3.11 Bei Schäden, die bei Einsätzen und Übungen an Fahrzeugen oder Geräten der Feuerwehr einer Gemeinde entstanden sind, können auch Ersatzansprüche dieser Gemeinde gegen Dritte gegeben sein. 45

2.3.11.1 Hierbei kann es sich um Schäden handeln, die ein Dritter dem Träger des Feuerschutzes zufügt. Insoweit gelten die allgemeinen Rechtsgrundsätze (vgl. dazu auch Halm/Fitz in „DAR“ 2010, S. 437). Bei Beschädigung von Feuerwehrfahrzeugen kann zwar eine Unkostenpauschale (Unfallpauschale), jedoch in der Regel keine Nutzungsausfallentschädigung bzw. kein merkantiler Minderwert verlangt werden (so OLG Hamm SgE Feu § 249 BGB Nr. 5; LG Dessau SgE Feu § 823 BGB Nr. 4). 46

2.3.11.2 Beseitigt eine Feuerwehr z. B. in die Kanalisation gelangte Schwefelsäure, so liegt darin eine Geschäftsführung ohne Auftrag zu Gunsten des verantwortlichen Verursachers. Die Feuerwehr (Gemeinde) kann in einem solchen Fall wie ein Geschäftsführer sonst auch Ersatz für Opfer an Leib und Leben sowie für Sachschäden, die bei der Geschäftsbesorgung entstehen, verlangen (so z. B. OLG Frankfurt a. M. SgE Feu § 683 BGB Nr. 11a). 47

2.3.11.3 Darüber hinaus können aber auch von Feuerwehrangehörigen Schäden an Fahrzeugen und Geräten usw. verursacht werden. Dabei ist zu unterscheiden, ob der Schaden am Eigentum der eigenen Gemeinde oder aber bei Dritten (z. B. Land, Kreis oder andere Gemeinde) entstanden ist. 48

Für Schäden bei der eigenen Gemeinde gilt zunächst § 22 Abs. 4 BHKG (vgl. dazu die Ausführungen in Anm. 10 zu § 22 BHKG). Danach wird nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit haftet. Falls dennoch die Haftungsvoraussetzungen des § 22 Abs. 4 BHKG vorliegen, kann auch ein Feuerwehrangehöri-

ger zur Zahlung einer Nutzungsausfallentschädigung herangezogen werden (vgl. VGH Mannheim SgE Feu § 96 BeamtG BW Nr. 1).

Wird dagegen ein Feuerwehrfahrzeug einer Gemeinde bei einer gemeinsamen Ausbildungsveranstaltung von einem Lehrgangsteilnehmer einer anderen Gemeinde beschädigt, so ist kein Amtshaftungsanspruch gegeben, weil die geschädigte Gemeinde nicht „Dritte“ im Sinn der Amtshaftung ist (so entschieden für das Verhalten eines Lehrgangsteilnehmers am Institut der Feuerwehr durch LG Dortmund SgE Feu § 839 BGB Nr. 99).

- 49** 2.3.12 Nach dem **Informationsfreiheitsgesetz NRW** vom 27.11.2001 (GV. NRW. 2001 S. 806 – in der jeweils geltenden Fassung –) sollen der freie Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen (vgl. dazu BVerwG SgE Feu § 1 IFG NRW Nr. 1) vorhandenen (siehe dazu OVG Berlin-Bdbg. SgE Feu § 1 IFG Bund Nr. 1) Informationen gewährleistet und die grundlegenden Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. Dieses Gesetz trifft auch auf das Verhältnis zwischen Bürger und der Gemeinde als Trägerin des Feuerschutzes zu und gewährt entsprechende Informationsansprüche. Zu Ausschlussgründen (vgl. BVerwG SgE Feu § 4 IFG NRW Nr. und § 8 IFG NRW Nr. 2 sowie § 9 I IFG Nr. 1 und Kloepfer in „NVZ“ 2011, S. 577) gegen einen Informationsanspruch, weil diese sich auf den Prozess der Willensbildung und nicht auf den einer Willensäußerung/Handlung bezieht vgl. OVG NRW SgE Feu § 7 II IFG NRW Nr. 1.

- 50** 2.3.13 Zu Ansprüchen gegen die Gemeinde nach dem **Umweltinformationsgesetz** vgl. Anm. 1.10 zu § 1 BHKG.

3. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

- 51** 3.1 Wie auch in anderen vergleichbaren Fällen des allgemeinen und besonderen Ordnungsrechts sind die Aufgaben des Feuerschutzes als **Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung** vorgesehen. Dies bedeutet, dass der Gemeinde bei der Erfüllung dieser Aufgaben ein gewisser Ermessensspielraum zusteht (so OVG NRW SgE Feu § 4 FSHG Nr. 8), solange im Rahmen der Aufsicht des Staates besondere Weisungen nicht erteilt sind.

Bei einer Übertragung von Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung ist der Gesetzgeber nach § 3 Abs. 2 Gemeindeordnung gehalten, den Umfang des Weisungsrechts im Gesetz zu bestimmen (so OVG NRW SgE Feu § 4 FSHG Nr. 10). Zum Unterrichts- und Weisungsrecht im BHKG vgl. die Anm. zu § 54 BHKG.

- 52** 3.2 Die Weisungen können im Einzelfall praktisch den Charakter der Fachaufsicht (§ 15 LOG) einnehmen, d. h. unter den Voraussetzungen des § 54 Abs. 3 BHKG auch „Zweckmäßigkeitseisungen“ sein. Vergleiche hierzu Böckenförde in Rietdorf/Heise/Böckenförde/Strehlau in „Kommentar zum Ordnungs- und Polizeirecht in Nordrhein-Westfalen“, Anm. zu §§ 9 und 11.

- 53** 3.3 § 2 Abs. 2 BHKG bezieht sich nach seinem eindeutigen Wortlaut auch auf die im BHKG geregelten **personellen Entscheidungen**, die in der LVO FF nähere Ausgestaltung gefunden haben.

3.4 Zur Rechtsnatur der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung vgl. sowohl OVG NRW SgE Feu § 4 FSHG Nr. 8 und Nr. 10, 13, 15 als auch VerfG Brandenburg SgE Feu § 4 FSHG Nr. 5 und Fuhrmann a.a.O S. 8 ff. Sie zählen zu den Selbstverwaltungsangelegenheiten (so OVG NRW a. a. O.). Zur rechtlichen Einordnung der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung vgl. auch Riotte/Waldecker in „NWVBl.“ 1995, S. 401. 54

3.5 Widerspruchsbehörde

Bei Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung galt die Kompetenzzuweisung des § 73 Abs. 1 Nr. 3 VwGO an die Selbstverwaltungsbehörde in NRW nicht. Nach § 7 des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung NRW erließ in Angelegenheiten, die den Gemeinden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen waren, vielmehr die **Aufsichtsbehörde** den Widerspruchsbescheid (vgl. OVG Münster in SgE Feu § 4 FSHG Nr. 1; so auch VG Köln SgE Feu § 4 FSHG Nr. 2). 55

Durch Artikel 1 des zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau vom 9.10.2007 (abgedruckt in GV. NRW. 2007 S. 393) ist die Notwendigkeit, vor einer Klageerhebung gegen einen im Feuerwehrdienst ergangenen Verwaltungsakt ein Widerspruchsverfahren durchzuführen, für solche Verwaltungsakte, die vom 1.11.2007 bis zum 31.10.2012 bekannt gegeben werden, entfallen. § 110 des Justizgesetzes NRW (vom 26.1.2014 – GV. NRW. 2010 S. 30 – in der jeweils geltenden Fassung-) sieht derzeit ebenfalls kein Widerspruchsverfahren vor. Die zuständigen Verwaltungsgerichte können daher unmittelbar angerufen werden (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 289).

4. Feuerwehr keine Ordnungsbehörde

Die Feuerwehr ist keine eigene Behörde, sondern eine gemeindliche Einrichtung. Wenngleich die von der Feuerwehr zu erledigenden Aufgaben zur Gefahrenabwehr als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung ausgewiesen sind, werden die Feuerwehren dadurch in Nordrhein-Westfalen – anders als in anderen Bundesländern – nicht zu Ordnungsbehörden. Die Feuerwehr ist als unselbstständiger Teil der Gemeindeverwaltung keine eigenständige Behörde – also weder Ordnungs- noch Sonderordnungsbehörde (so OLG Hamm SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 37; auch VG Oldenburg SgE Feu § 4 FSHG Nr. 4; Fischer a.a.O Kapitel 3.2.1.1). Von einer Ordnungsbehörde (allgemeine oder Sonderordnungsbehörde) kann nämlich nur dann gesprochen werden, wenn bestimmte Aufgaben der Behörde **ausdrücklich** als Ordnungsbehörde übertragen worden sind (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 4 FSHG Nr. 3) (vgl. zur gleichen Rechtslage in Niedersachsen Nds. OVG SgE Feu § 1 nds. BrandSchG Nr. 3). Die rechtliche Situation ändert sich, wenn den Feuerwehren zusätzlich zu den Aufgaben nach dem BHKG andere ordnungsbehördliche Aufgaben übertragen werden (z. B. wenn die Feuerwehr als Ordnungsbehörde auch für Maßnahmen nach dem PsychKG zuständig ist). 56

5. Zusammenarbeit

5.1 Allgemeines

Durch Artikel IV des Gesetzes zur Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit der Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfa- 57

len vom 3.2.2004 (GV. NRW. 2004 S. 96) ist auch das damalige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) geändert worden. Die Änderung ist mit Wirkung vom 21.2.2004 in Kraft getreten.

5.2 Grund für die besondere Regelung im damaligen FSHG

58 5.2.1 Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits seit Jahren die Strategie verfolgt, die Kreise und Gemeinden anzuhalten, alle zulässigen Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit auszuschöpfen. Davon ist nach Auffassung des Landes tatsächlich noch nicht genügend Gebrauch gemacht worden. Durch die Gesetzesänderung sollte diesem Anliegen verstärkt Ausdruck verliehen werden.

59 5.2.2 Weiterhin ist aus rechtlicher Sicht geltend gemacht worden, dass das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 1.10.1979 (GV. NRW. 1979 S. 621 – in der jeweils geltenden Fassung –) – GkG – bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nur eingeschränkt anwendbar sei. Die interkommunale Zusammenarbeit nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit sei bei der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach der derzeitigen Rechtslage nur dann zulässig, wenn die Rechtsvorschrift, mit der die jeweilige Aufgabe übertragen wird, ausdrücklich die Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit eröffnen würde.

Die jetzt vorgenommene Änderung des BHKG trägt diesen Bedenken Rechnung und erlaubt jetzt künftig die interkommunale Zusammenarbeit im Hinblick auf die Besonderheiten des BHKG ausdrücklich.

6. Voraussetzungen interkommunaler Feuerwehrzusammenarbeit

6.1 Wahrnehmung einzelner Aufgaben

60 Nach dem Text der Neufassung können Gemeinden und Kreise nur für **einzelne** Aufgaben des BHKG eine interkommunale Zusammenarbeit vereinbaren. Die Anregung des Landkreistages NRW (vgl. z. B. Landtagsdrucksache 13/4902, S. 48), eine Vielzahl von Aufgaben oder sogar die gesamte Aufgabe der interkommunalen Zusammenarbeit zugänglich zu machen und jede Kommune selbst entscheiden zu lassen, wie sie die damit verbundenen Vor- und Nachteile gewichtet, ist vom Landtag NRW nicht aufgenommen worden. In der alltäglichen Praxis wird sich zeigen müssen, wie man „einzelne Aufgaben“ nach dem BHKG abgrenzt, um dem Gesetz Rechnung zu tragen. Denkbar sind z. B.:

- örtliche Zusammenarbeit

Zu denken ist an die Übernahme von Brandschutz und Technischer Hilfeleistung in einzelnen Ortsteilen, die von der Nachbarfeuerwehr schneller zu erreichen sind.

- sächliche Zusammenarbeit

Möglich ist sicherlich auch eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich von sächlicher Ausstattung (z. B. Anschaffung eines Feuerwehrkrans; Wartung von Gerät)

- personelle Zusammenarbeit

Einer interkommunalen Zusammenarbeit ist sicher auch der personelle Bereich zugänglich. So kann eine gemeinsame Grundausbildung von zwei Kommunen durchaus sinnvoll sein.

Notwendig ist jedoch in jedem Fall, dass die interkommunale Zusammenarbeit auch im jeweiligen Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde ihren Niederschlag findet, weil sich die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der von den Kommunen selbst gewählten und verantworteten Schutzziele bewegen muss.

6.2 Übertragung nur horizontal gleichgelagerter Aufgaben

Nach dem neuen Abs. können nur horizontal gleichgelagerte Aufgabenträger (z. B. kreisangehörige Gemeinde mit kreisangehöriger Nachbargemeinde) im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung untereinander die Wahrnehmung einzelner Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung regeln. Gleiches gilt für Kreise oder kreisfreie Städte hinsichtlich der ihnen nach dem BHKG obliegenden Aufgaben.

Nach dem Gesetz ist es nicht mehr möglich, dass ein Kreis z. B. die Kreisaufgabe zur Unterhaltung einer Leitstelle im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit auf eine kreisangehörige Stadt/Gemeinde überträgt, weil es sich hier eben um eine Aufgabe des Kreises und nicht um eine Aufgabe der kreisangehörigen Kommunen handelt. Das Gesetz lässt also eine Aufgabenverlagerung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit nur dann zu, wenn die Beteiligten für diese Aufgaben auch originär zuständig sind. Zur Ausnahmeregelung bei der Brandverhütungsschau vgl. Anm. 16 zu § 26 BHKG.

6.3 Nur zwischen benachbarten Gemeinden

Aus § 3 Abs. 5 der Gemeindeordnung vom 14.7.1994 (GV. NRW. 1994 S. 666 – in der jeweils geltenden Fassung –) ergibt sich, dass solche Regelungen nur von benachbarten Gemeinden abgeschlossen werden können. Die beiden Gemeinden müssen also aneinander grenzen, ihre Grenzen müssen gemeinsam sein (so auch VG Köln SgE Feu § 1 VII FSHG Nr. 1).

7. Nur öffentlich-rechtliche Vereinbarung zulässig

7.1 Nach dem neuen Abs. 3 des § 2 BHKG kann die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des BHKG nur durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit geregelt werden. Die beiden anderen Möglichkeiten, die das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit anbietet (Arbeitsgemeinschaft, Zweckverband), scheiden für den Bereich des BHKG aus.

7.2 § 23 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit lautet: „Gemeinden und Gemeindeverbände können vereinbaren, dass einer der Beteiligten einzelne Aufgaben der übrigen Beteiligten in seine Zuständigkeit übernimmt (sogenannte: Delegation) oder sich verpflichtet, solche Aufgaben für die übrigen Beteiligten durchzuführen (sogenannte: Mandatierung).“

Je nach dem Inhalt der jeweiligen Vereinbarung (Übernahme der Aufgabe oder nur Durchführung der Aufgabe) gestalten sich auch Rechte und Pflichten der Beteiligten.

Dazu bestimmt § 23 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit: „Übernimmt ein Beteiligter eine Aufgabe der übrigen in seine Zuständigkeit, so gehen das Recht und die Pflicht zur Erfüllung der Aufgabe auf ihn über. Verpflichtet sich einer der Beteiligten, eine Aufgabe für die übrigen durchzuführen, so bleiben deren Rechte und Pflichten als Träger der Aufgabe unberührt.“

8. Belange der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

- 65** 8.1 Die interkommunale Zusammenarbeit bei der Erledigung von Aufgaben nach dem BHKG findet in einem besonderen Umfeld statt, worauf auch die kommunalen Spitzenverbände besonders hingewiesen haben. Dies gilt insbesondere bei einer Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren mit ehrenamtlichen Einsatzkräften und Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften (ständig mit hauptamtlichen Kräften besetzte Feuerwehren – § 10 BHKG – und Berufsfeuerwehren – § 8 BHKG –). Denn die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in einer Feuerwehr hängt häufig davon ab, dass sich die Tätigkeit auf das Gemeindegebiet beschränkt, weil sich die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen in der Regel nur mit ihrer – eigenen – Gemeinde identifizieren. Sie sind deshalb unter Umständen nur eingeschränkt bereit, über die selbstverständliche überörtliche Hilfe nach § 39, 40 BHKG hinaus ständig im Gebiet einer Nachbarkommune tätig zu sein, insbesondere wenn dort hauptamtlich tätige Feuerwehrangehörige vorhanden sind.

- 66** 8.2 Die betreffenden kommunalen Gebietskörperschaften werden zu entscheiden haben, ob die Vorteile einer integrierten Aufgabenwahrnehmung ohne Rücksicht auf kommunale Gebietsgrenzen den eventuellen „Preis“ eines Rückgangs des ehrenamtlichen Engagements rechtfertigen. Um auf die Notwendigkeit einer solchen Abwägung hinzuweisen, hat der Gesetzgeber ausdrücklich in Abs. 3 des § 2 BHKG folgenden Satz 2 beigefügt: „Dabei sind die Belange der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen besonders zu berücksichtigen.“

Die kommunalen Spitzenverbände haben auch darauf hingewiesen, dass jede Kommune, die eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Feuerwehrwesens in Erwägung zieht, schon aus Eigeninteresse die Belange der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen deswegen berücksichtigt, weil das ehrenamtliche Engagement in der Regel kostengünstiger ist als eine Organisation des Feuerwehrwesens mit hauptberuflich Tätigen.

Hinzu kommt, dass die ehrenamtlichen Feuerwehren im gesellschaftlichen und politischen Leben einer Gemeinde in der Regel ein besonderes Gewicht haben und auch deshalb ihre Interessen von den Kommunalvertretungen und den in Direktwahl zu wählenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Landrätinnen und Landräten angemessen berücksichtigt werden.

§ 3 Aufgaben der Gemeinden

(1) Für den Brandschutz¹ und die Hilfeleistung² unterhalten³ die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen⁴ entsprechende leistungsfähige Feuerwehren⁵ als gemeindliche Einrichtungen⁶. Sie sind im Katastrophenschutz⁷ und bei der

Umsetzung der von dem für Inneres zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe⁸ unter Federführung des Kreises⁹ zur Mitwirkung verpflichtet und gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich¹⁰.

(2) Die Gemeinden treffen Maßnahmen zur Verhütung von Bränden¹¹. Sie stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung¹² sicher. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung und -rückhaltung¹³ erforderlich ist, hat hierfür die Eigentümerin oder der Eigentümer, die Besitzerin oder der Besitzer oder ein sonstiger Nutzungsberechtigter Sorge zu tragen.

(3) Die Gemeinden¹⁴ haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr¹⁵ Brandschutzbedarfspläne¹⁶ und Pläne für den Einsatz¹⁷ der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen¹⁸ und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben¹⁹.

(4) Die Gemeinden sorgen nach Maßgabe des § 32 für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen ihrer Feuerwehr²⁰.

(5) Die Gemeinden²¹ sollen ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden²², den sachgerechten Umgang mit Feuer²³, das Verhalten bei Bränden²⁴ (Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung) und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären²⁵.

(6) Die Bezirksregierung kann²⁶ den Gemeinden nach Beteiligung der Kreise²⁷ zusätzliche Einsatzbereiche für ihre Feuerwehr auf Bundesautobahnen²⁸, autobahnähnlichen Straßen²⁹ sowie Wasserstraßen³⁰ und Eisenbahnstrecken³¹ zuweisen. Berührt ein Einsatzbereich mehrere Regierungsbezirke, so entscheidet das für Inneres zuständige Ministerium³².

(7) Für die kreisfreien Städte gilt § 4 Abs. 2 bis 6 entsprechend³³.

1. Brandschutz

Zum Brandschutz vgl. Anm. 2 zu § 1 BHKG.

1

2. Hilfeleistung

Zur Hilfeleistung vgl. Anm. 3 bis 8 zu § 1 BHKG.

2

3. Unterhalten einer Feuerwehr

3.0 Vorbemerkung

Das Unterhalten einer Feuerwehr durch die Gemeinde umfasst:

3

1. das personelle Aufstellen (unten 3.1),
2. das materielle Ausstatten (unten 3.2) und
3. das ständige Unterhalten (unten 3.3).

3.0.1 Unter den Begriff der Gemeinde fallen alle kreisangehörigen Gemeinden sowie die kreisfreien Städte. Das Gesetz schließt die Möglichkeit nicht aus, im Wege des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 1.10.1979, GV. NRW. 1979 S. 621 – in der jeweils gültigen Fassung – die in diesem Gesetz normierten Aufgaben gemeinsam zu erledigen.

4

Zur konkreten Ausgestaltung dieser kommunalen Zusammenarbeit vgl. jetzt § 2 Abs. 3 BHKG und die dazu einschlägigen Anmerkungen.

Bei gemeinsamer Nutzung von Einsatzmitteln bedarf es in jedem Fall einer formellen Absprache.

- 5 **3.0.2** Das BHKG geht vom **Örtlichkeitsprinzip** aus. Das bedeutet, dass die örtliche Gemeinde für die Bekämpfung von Schadenfeuern und für die Hilfeleistung zunächst allein zuständig ist. Hierbei kann die Gemeinde sich auf die unerlässliche örtliche und persönliche Verbundenheit der Feuerwehrangehörigen mit der Gemeinde stützen.
- 6 **3.0.3** Es gibt also keine Kreisfeuerwehr.
- 7 **3.0.4** Eine Erweiterung erfährt dieses Prinzip durch die Zuweisung besonderer Einsatzbereiche nach § 3 Abs. 6 BHKG, die Verpflichtung zur überörtlichen Hilfe nach § 39 BHKG und die auswärtige Hilfe (§ 40 BHKG).
- 8 **3.0.5** Begrenzt wird das Örtlichkeitsprinzip durch die **Zuständigkeit anderer Behörden** nach § 55 BHKG. Für Grundstücke der Bundeswehr, der Bundesfernstraßenverwaltung und der Bundeswasserstraßenverwaltung vgl. Anm. 1, 2 und 3 zu § 55 BHKG. Diplomatische Grundstücke haben eine Sonderstellung (vgl. dazu Steegmann Anhang 655; Endlweber in „Rettungs-Magazin“ 2006, S. 68).
Zur Behandlung von Diplomaten und zum Verhalten bei Unglücksfällen auf dem Grundstück einer diplomatischen Mission vgl. RdSchr. des AA vom 15.9.2015 (GMBL 2015 S. 1206).
- 9 **3.0.6** Die Regelung der Zuständigkeit für den Feuerlösch- und Rettungsdienst auf **Flugplätzen** in NRW findet sich im gemeinsamen RdErlass des Innenministers und des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr vom 1.4.1993 (MBL NRW. 1993 S. 782).
Zu Flugunfällen vgl. auch Anm. 2.2.5 zu § 28 BHKG.
- 10 **3.0.7** Regelungen über das Verhalten bei Brandgefahren usw. in **Häfen** in Nordrhein-Westfalen finden sich in der ordnungsbehördlichen Verordnung über den Verkehr und den Güterumschlag in Häfen vom 8.1.2000 (GV. NRW. 2000 S. 34 – in der jeweils geltenden Fassung –). Zur Sicherheit in Häfen vgl. Hafensicherheitsgesetz NRW vom 17.12.2015 (GV. NRW. 2015 S. 910 – in der jeweils geltenden Fassung – und OVG NRW SgE Feu § 16 HaSiG NRW Nr. 1).
Zur Erstellung von Gefahrenabwehrplänen in diesen Fällen vgl. Anm. 10.5 zu § 4 BHKG.
- 11 **3.0.8** Der Brandschutz ist **originäre (kommunale) Aufgabe** der Gemeinde (so VerfG Brandenburg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 66). Aus dem jetzigen Wortlaut des Gesetzes dürfte sich daher auch ein Verbot der Privatisierung der Feuerwehren ergeben (vgl. dazu auch VG Arnberg SgE Feu § 4 FSHG Nr. 3; siehe auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 1).
Denn kommunale Aufgaben sind solche, die in den örtlichen Gemeinschaften wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben. Der durch Art. 78 der

Verfassung des Landes NRW geschützte Aufgabenbereich bezieht sich nach Herkommen und Intention der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie gerade auf solche kommunalen Angelegenheiten (vgl. dazu VfG NRW SgE Feu Art. 78 LV NRW Nr. 1).

Das folgt auch aus dem Grundsatz, dass ein Einsatz von Privaten desto weniger in Betracht kommt, je intensiver in die Rechte und Güter von Bürgerinnen und Bürgern eingegriffen werden kann (vgl. Gramm in „Verwaltungs-Archiv“ Bd. 90 (1999), S. 329 ff.; so auch Ronellenfitch in „DVBl.“ 2005, S. 65). Solche Eingriffe sind aber im Bereich der Aufgaben des BHKG nach den §§ 34, 42–44 BHKG möglich und auch zur Gefahrenabwehr dringend erforderlich.

3.0.9 Es handelt sich insoweit um eine Aufgabe der präventiven Gefahrenabwehr (so OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 44). Sie umfasst auch den Schutz der Bürger vor Sachschäden (s. dazu OLG Hamm SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 71). § 3 Abs. 1 BHKG begründet keine subjektiven Rechte des Bürgers in Bezug auf die Einrichtung der Feuerwehr und ihre Ausstattung (so auch VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 96). Vgl. dazu auch Moskopp, Feuerschutz als kommunale Verpflichtung in „BADK Sonderheft“ Mai 1997, S. 14 ff.

Da Feuerwehren zum Einsatz in Gefahrensituationen bestimmt sind, muss ihre Einrichtung nach Planung, Organisation (Standort, technische Ausrüstung, Führung, Personal) und Übungsstand eine den möglichen Gefahrensituationen angemessene Funktionstüchtigkeit gewährleisten.

Zu den Amtspflichten einer Gemeinde gehört daher das Unterhalten einer jederzeit leistungstarken und einsatzfähigen Feuerwehr (so auch Hogrefe in „BADK Sonderheft Organisation“ 2003, S. 23; nds. OVG SgE Feu § 2 ndsBrandSchG Nr. 1).

Wird hiergegen verstoßen, so kann ein Organisationsmangel (vgl. dazu Fischer a. a. O. Kapitel 8.1.1.2) vorliegen, der strafrechtliche oder haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

3.1 Das personelle Aufstellen

Hinsichtlich des **personellen Aufstellens** einer Feuerwehr sind 1982 zwar die Richtlinien über die Stärke und Gliederung einer Feuerwehr aufgehoben worden. Es obliegt daher jetzt jeder Gemeinde, in eigener Zuständigkeit hierüber zu entscheiden.

3.1.1 Es muss sichergestellt sein, dass das örtlich vorhandene Gefährdungspotenzial durch eine entsprechend leistungsfähige Feuerwehr beherrscht werden kann (vgl. VGH BW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 69).

Da insoweit auf die örtlichen Verhältnisse abgestellt werden muss, ist es im Rahmen dieser Abhandlung nicht möglich, allgemein verbindliche Grundsätze aufzustellen.

Die Gemeinde muss grundsätzlich festlegen (vgl. dazu Anm. 16 zu § 3 BHKG = Brandschutzbedarfsplan), in welcher **Hilfsfrist** (Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage und dem Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeugs an der Einsatzstelle) den in Not geratenen Bürgern geholfen werden soll (vgl. dazu auch VG Köln SgE Feu § 22 I FSHG Nr. 2). Danach richtet sich dann auch die personelle Stärke. Zum Unterschied zwischen Eintreffzeit und Hilfsfrist vgl. Schröder in „BrandSchutz“ 2008, S. 185, Fußnote 1.

12

13

14

Auch die **flächenmäßige Größe einer Gemeinde** hat erheblichen Einfluss auf die Personalstärke.

Gleiches gilt für das **Straßennetz** in der Kommune, das für das Erreichen der Einsatzstelle von Bedeutung ist.

Zur realistisch erreichbaren Durchschnittsgeschwindigkeit eines Rettungsfahrzeugs vgl. OVG Lüneburg SgE Feu § 13 RettG Nr. 1.

Die Gemeinde trägt die volle alleinige Verantwortung für die den örtlichen Verhältnissen angepasste Feuerwehrgröße. Stellt sich bei einem besonders großen Brand oder Unglücksfall heraus, dass die von der Gemeinde vorgehaltene Feuerwehrstärke nicht ausgereicht hat, ist es denkbar, dass den Verantwortlichen in Rat und Verwaltung diese Versäumnisse vorgehalten werden (Amtshaftung – ggf. auch durch Unterlassen).

Zu Lösungsmöglichkeiten eines jederzeit drohenden **Personalmangels** vgl. Raab in „FFZ“ 2004, S. 514, Thiede in „BrandSchutz“ 2005, S. 129. Zur Nachwuchswerbung vgl. auch die Aktion des DFV „Frauen am Zug“ im Rahmen der Jahresaktion „Mädchen und Frauen in den Freiwilligen Feuerwehren“, siehe dazu auch Darmstädter in „Florian Hessen“ Heft 6/2007, S. 17.

Für die Personalstärke ist eine ständige Beobachtung der Mitgliederstruktur (vgl. dazu Scherge in „BrandSchutz“ 2013, S. 414) und damit auch ein Personalentwicklungsplan notwendig. Die Herausforderungen des demografischen Wandels (vgl. dazu Hertzner/Warner in „BrandSchutz“ 2011, S. 684 und Wickoldt/Schallhorn in „BrandSchutz“ 2011, S. 692) müssen erkannt und für die Zukunft gelöst werden.

Zur professionellen Integration von freiwilligen Helfern in Krisenmanagement und Katastrophenschutz vgl. den Leitfaden aus dem Forschungsprojekt INKA der Feuerwehr Berlin (September 2015). Weitere Unterlagen dazu auch unter: <http://www.berliner-feuerwehr.de/forschung/inka/>.

- 15 3.1.2** Bei der Einstellung von Bewerbern ist darauf zu achten, dass sie **feuerwehrtauglich** sind (näheres dazu in Anm. 3.10 zu § 9 BHKG). Sie müssen die von ihnen für den Feuerwehreinsatz geforderte Leistungsfähigkeit aufbringen (so VG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 56).

Nur die Person ist für diese verantwortungsvolle Aufgabe geeignet, die auch die charakterliche Eignung und die jederzeitige Einsatzbereitschaft für alle Feuerwehreinsatzbereiche aufweist (so auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 24).

- 16 3.1.3** Sollen Feuerwehrangehörige als Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden, muss die **Atemschutztauglichkeit** ärztlich festgestellt werden.

Diese **Eignungsuntersuchung** ist keine Vorsorgeuntersuchung im Sinne der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedV – BGBl. I 2013 S. 3882) so auch Infoblatt Nr. 03 des Sachgebiets „Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisation“ der DGUV vom 24.1.2014; vgl. auch Bücker in „MedR“ 2014, S. 291 und Behrens in „NZA“ 2014, S. 401 sowie DGUV Information 250-010 „Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Praxis“.

- 17 3.1.4** Sollen Feuerwehrangehörige als **Taucher** eingesetzt werden, so müssen sie nach G 31 als tauglich untersucht worden sein.

Die beiden Eignungsuntersuchungen nach den G 26 und G 31 sind nicht ohne weiteres identisch. Dies bedeutet, dass ein Feuerwehrtaucher nach den G 26 untersucht werden muss, wenn er als Atemschutzgeräteträger verwendet werden soll. Im umgekehrten Fall gilt dies für den G 31 entsprechend.

Für Feuerwehrangehörige, die als Feuerwehrtaucher und zugleich als Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden sollen, empfiehlt es sich somit, die vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen von einem Arzt vornehmen zu lassen, der sowohl für G 26- als auch G 31-Untersuchungen zugelassen ist.

3.1.5 Unter Berücksichtigung der in § 35 Abs. 8 StVO und § 70 Abs. 4 StVZO geforderten Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt es den Gemeinden, dafür Sorge zu tragen, dass die vorhandenen Einsatzfahrzeuge stets mit geeigneten und ausreichend geschulten Inhabern der **erforderlichen Fahrerlaubnis** besetzt werden können. Die bei einer Erweiterung der Fahrerlaubnis eventuell anfallenden Kosten müssen insoweit von dem Träger des Feuerschutzes übernommen werden (vgl. auch Anm. 3.2.2.1 zu § 3 BHKG unter „Fahrerlaubnis“). Bei der Polizei NRW ist die Kraftfahrtauglichkeit für Einsatzfahrten nach § 35 StVO nur gegeben, wenn zusätzlich die Mindestanforderungen für die Merkmale: Sehschärfe Ferne, Farbensinn, Gesichtsfeld, Augenbeweglichkeit, Raumsinn, Lichtsinn und Hörvermögen erfüllt sind.

Zur Ausnahme von einer Führerscheinsperre für besondere Fahrzeuge vgl. z. B. AG Frankfurt a. M. SgE Feu § 69a StGB Nr. 4.

Zu einer eventuellen Gefährdungssteigerung in der Kfz-Versicherung bei Nutzung des Privatfahrzeugs im Feuerwehreinsatz vgl. „Florian kommen“ 10/2005, S. 13.

3.1.6 Zum personellen Aufstellen der Feuerwehr gehört auch, die notwendigen **ärztlichen Untersuchungen** (außer oben 3.1.2 und 3.1.3) durchführen zu lassen (z. B. Untersuchung der Angehörigen eines Verpflegungstrupps).

Zur Schutzimpfung von Feuerwehrangehörigen gegen Hepatitis B vgl. „Brand-Schutz“ 2001, S. 19.

Zu Impfungen vgl. Influenzaschutzimpfung -GKV-Leistungspflichtverordnung des BMG vom 19.8.2009 (BA 2009 S. 2889); die öffentliche Empfehlung des MAGS NRW vom 19.10.2009 (MBL NRW. 2009 S. 455) und die Impfempfehlung des DFV vom 19.10.2009. Zum Versicherungsschutz bei Schutzimpfungen vgl. § 8 BHKG Anm. 12.1.1 und § 22 BHKG Anm. 6.3.2.

3.1.7 Da die Feuerwehren die Aufgabe haben, erhebliche, unter Umständen lebens- und existenzbedrohende Gefahren für die Allgemeinheit abzuwenden, gehört zu deren Leistungsfähigkeit auch eine ständige **Aus- und Fortbildung** der Feuerwehrangehörigen. Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Feuerwehrangehörigen das für ihre Tätigkeit notwendige Wissen und eine ausreichende praktische Erfahrung besitzen (vgl. auch Hogrefe in „BADK Sonderheft Organisation“ 2003, S. 24). Hieraus folgt auch die Verpflichtung eines jeden Feuerwehrangehörigen, an den Unterrichtsveranstaltungen und der praktischen Ausbildung sowie am Ertüchtigungssport regelmäßig und gewissenhaft teilzunehmen (so VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 23). Nähere Einzelheiten dazu siehe in den Anm. zu § 32 BHKG.

3.1.8 Die Feuerwehrangehörigen sind jetzt bei der Unfallkasse NRW (vgl. dazu GV. NRW. 2007 S. 437) aufgrund der Vorschriften des SGB VII gegen Unfall-

schäden (Körperschaden, Tod) **versichert**. Zu weiteren Einzelheiten siehe Anm. 6 zu § 22 BHKG.

- 22 3.1.9** Zur personellen Fürsorgepflicht der Gemeinde gehört es auch, Sorge dafür zu tragen, dass vor und nach besonders belastenden Einsätzen geeignete Hilfe (z. B. durch Feuerwehrseelsorger) angeboten wird. In NRW wird zwischen der psychosozialen Unterstützung für Einsatzkräfte (PSU) und der psychosozialen Notfallversorgung für Betroffene (PSNV) unterschieden. Zur **Einsatzvor- und nachsorge** vgl. Hoffeld in „BrandSchutz“ 1999, S. 191 und Schade/Schüffel/Schunk in „BrandSchutz“ 1999, S. 206 sowie Farrenkopf/Julga/Krause/Schaefer in „BrandSchutz“ 1999, S. 187; Happersberger in „vfdb-Zeitschrift“ 2001, S. 111–119; vgl. auch Tagungsbericht „Psychologische Vor- und Nachsorge für Beschäftigte von Berufsgruppen, die mit Notfallsituationen konfrontiert sind“ in Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Tagung Tb 120/2001; Daschner in „Rettungsdienst“ 2002, S. 76; Gengenbach in „Bevölkerungsschutz“ 2001, Heft 4, S. 22; Weissgerber in „BrandSchutz“ 2002, S. 447; Waterstraat in „Rettungsmagazin“ 2/2007, S. 56; Boege und Gehrke in „Bundesarbeitsblatt“ 2/2005, S. 8; OLG Brandenburg SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 36; VG Freiburg § 1 I FSHG Nr. 81a; Hering u. a. in „Bevölkerungsschutz“ 2008, Heft 3, S. 25; Helmerichs in „Rettungsdienst“ 2008, S. 558 und 2011, S. 814; Blank-Gorki u. a. in „BrandSchutz“ 2012, S. 12; Beerlage u. a.: Netzwerk Psychosoziale Notfallversorgung Band 1–3 der Schriftenreihe „Forschung im Bevölkerungsschutz“ des BBK; Flyer des BBK (2015): „Mit belastenden Ereignissen umgehen“. Insoweit gehört die Einsatzvorsorge und die Einsatznachsorge zum Arbeitsschutz, den die Gemeinde als Träger des Feuerschutzes sicherzustellen hat. Zum Zeugnisverweigerungsrecht von Helfern in Kriseninterventions- und Einsatznachsorgeteams vgl. Drehsen in „MedR“ 2015, 96; Es besteht grundsätzlich auch ein Schmerzensgeldanspruch eines Helfers, der eine PTBS erlitten hat (vgl. dazu LSG NRW SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 50). Dieser Anspruch wird allerdings beschränkt durch die Frage, ob dieses Ereignis noch dem Verursacher zugerechnet werden kann (vgl. einerseits BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 112 und OLG Celle SgE Feu § 823 I BGB Nr. 82 b; andererseits OLG Koblenz SgE Feu § 823 I BGB Nr. 137 b).

- 23 3.1.10** Wird ein Feuerwehrangehöriger im Einsatz verletzt oder sogar getötet, so muss im Einzelfall geklärt werden, ob dieser eingetretene Schaden dem Verursacher zugerechnet werden kann. Das ist dann nicht der Fall, wenn die Feuerwehr offensichtlich unverhältnismäßige und unvernünftige Rettungshandlungen (z. B. unbegründetes Abweichen von Festlegungen in einer FwDV) unternommen hat (so OLG Stuttgart SgE Feu § 222 StGB Nr. 5; Radtke/Hoffmann in „GA“ 2007, S. 201 FF; Kudlich in „JA“ 2008, S. 740) Ein unvertretbares Risiko kann vorliegen, wenn gegen elementare Festlegungen einer FwDV verstoßen wird. Zu zivilrechtlichen Ansprüchen gegen einen Brandverursacher vgl. § 22 BHKG Anm. 6.9.4; zu Ansprüchen gegen andere Feuerwehrangehörige vgl. § 22 BHKG Anm. 6.9.2; zu Ansprüchen bei einer Tätigkeit auf einer gemeinsamen Betriebsstätte vgl. § 22 BHKG Anm. 6.9.3. Zum Schadensersatzanspruch eines Feuerwehrangehörigen gegen die Gemeinde vgl. § 22 BHKG Anm. 5.

3.2 Die materielle Ausstattung

Die **materielle Ausstattung** umfasst die persönliche Ausrüstung, die Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Geräte, das Melde- und Alarmsystem und die Gerätehäuser. Sie muss dem vorhandenen Gefahrenpotenzial und dem daraus erwachsenden Risiko entsprechen.

Nach dem Wegfall bundesweiter Typprüfungen gewinnt die Produkthaftung auch im Feuerwehrbereich immer weiter an Bedeutung. Danach muss ein Hersteller zunächst für Schäden einstehen, die auf einer fehlerhaften Konstruktion oder/und Fabrikation beruhen (Konstruktionsmangel). Der Hersteller haftet aber auch für Schäden, die dadurch entstehen, dass er die Verwender nicht auf Gefahren hinweist, die sich aus der Verwendung der Sache ergeben (Informationsmangel) (so OLG Koblenz SgE Feu § 1 ProdHaftG Nr. 2).

Deshalb ist der Beachtung von Herstellerhinweisen, Bedienungs-/Gebrauchsanleitungen usw. auch im Feuerwehrdienst besondere Bedeutung zuzumessen.

Bei der Ausrüstung der Feuerwehr ist den Gemeinden ein gewisser „Beurteilungsspielraum“ zuzubilligen. Angesichts der unterschiedlichen Größen der Gemeinden, der Unterschiede bei den vorhandenen Gefahrenpotenzialen und der unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten ist eine allgemein verbindliche Festlegung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände nicht möglich (so LG Kleve SgE Feu § 1 I FHSG Nr. 36).

In den nachfolgenden Anmerkungen werden folgende Bereiche näher erläutert:

- persönliche Ausrüstung (3.2.1),
- Fahrzeuge und Geräte (3.2.2),
- Melde- und Alarmsystem (3.2.3),
- Feuerwehrhäuser (3.2.4).

Für die **Beschaffung** von Ausrüstung, Fahrzeugen und Geräten sowie für den Bau von Feuerwachen gelten die jeweils maßgeblichen Vorschriften des **Vergaberechts**.

Dabei ist zunächst zu prüfen, ob die Vergabe

- sich ausschließlich nach nationalen Vorgaben richtet oder
- ob sie in den Bereich eines europaweiten Vergabeverfahrens fällt.

Das richtet sich nach den Schwellenwerten vgl. dazu VO (EU) Nr. 1336/2013 (Amtsblatt der EU L 335/17 vom 14.12.2013).

Bei der jeweiligen Vergabe sind dann folgende Gesetze, Verordnungen und Verdingungsordnungen zu prüfen:

1. Stufe = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen v. 26.8.1998 in der jeweils geltenden Fassung (GWB)
2. Stufe = Vergabeverordnung vom 11.2.2003 in der jeweils geltenden Fassung (VgV)
3. Stufe = Verdingungsordnungen
 - für Bauleistungen (VOB),
 - für Leistungen (VOL),
 - für freiberufliche Leistungen (VOF).

Der öffentliche Auftraggeber ist bei der Beschaffungsentscheidung für ein bestimmtes Produkt, eine Herkunft, ein Verfahren oder dergleichen im rechtlichen Ansatz ungebunden und weitestgehend frei. Die Wahl des Beschaffungsgegenstandes unterliegt der Bestimmungsfreiheit des Auftraggebers, deren Ausübung dem

eigentlichen Vergabeverfahren vorgelagert ist. Das Vergaberecht regelt nämlich nicht, was der öffentliche Auftraggeber beschafft, sondern nur die Art und Weise der Beschaffung.

Die Bestimmungsfreiheit eines öffentlichen Auftraggebers unterliegt jedoch vergaberechtlichen Grenzen. Der Auftraggeber darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren verweisen, wenn dies nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist oder bestimmte Unternehmen oder Produkte dadurch ausgeschlossen werden (sogenannte produktneutrale Ausschreibung).

Die vergaberechtlichen Grenzen der Bestimmungsfreiheit eines öffentlichen Auftraggebers sind eingehalten, wenn

- die Bestimmung durch den Auftragsgegenstand sachlich gerechtfertigt ist
- vom Auftraggeber dafür nachvollziehbare objektive und auftragsbezogene Gründe angegeben worden sind und die Bestimmung folglich willkürfrei getroffen worden ist
- solche Gründe tatsächlich vorhanden sind und
- die Bestimmung andere Wirtschaftsteilnehmer nicht diskriminiert.

(vgl. dazu OLG Düsseldorf SgE Feu § 97 GWB Nr. 11, 12 und § 8 VII VOL/A EG Nr. 1 a, 2; VK Köln SgE Feu § 8 VII VOL/A EG Nr. 1; VK Arnsberg SgE Feu § 8 VII VOL/A EG Nr. 3; VK Münster SgE Feu § 8 Nr. 3 VOL/A Nr. 1).

Zum Absehen von einem Vergabeverfahren bei „in-house-Geschäften“ vgl. EuGH SgE Feu Art 1 II RL 2004/18 EG Nr. 4.

Zu weiteren Einzelheiten des Vergabeverfahrens und zur Wertung von Eignungs- und Zuschlagskriterien vgl. die Entscheidungen in SgE Feu zu § 97 GWB und zu den Vorschriften der VOL/A bzw. VOL/A EG.

In NRW sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge neben den vorgenannten Normen auch die Regelungen des Gesetzes zur Förderung und Stärkung des Mittelstandes vom 18.12.2012 (GV. NRW. 2012 S. 673) und die dazu ergangene Verordnung vom 5.3.2013 (GV. NRW. 2013 S. 131) zu berücksichtigen. Zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung vgl. das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 16.12.2004 – GV. NRW. 2005 S. 8 – in der jeweils geltenden Fassung – und auch den RdErlass des MIK vom 20.8.2014 (MBI. NRW. 2014 S. 486).

Bei Hochbauten vgl. die Richtlinie des MWEIMH und des MIK vom 28.5.2014 (MBI. NRW. 2014 S. 389) für Eignungsnachweise durch Präqualifikation bei Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und bei freihändigen Vergaben (Präqualifikationsrichtlinie).

Für Streitigkeiten über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen mit einem Auftragswert unterhalb der Schwellenwerte ist der Rechtsweg zu den Zivilgerichten gegeben (vgl. dazu Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2007 S. 253; siehe auch OLG Düsseldorf SgE Feu § 935 ZPO Nr. 1; Thür. OLG SgE Feu § 2 VgV Nr. 1; LG Bielefeld SgE Feu § 13 GVG Nr. 11).

Für Aufträge unterhalb der Schwellenwerte vgl. auch die Kommunalen Vergabegrundsätze des MIK vom 6.12.2012 (MBI. NRW. 2012 S. 725 in der jeweils geltenden Fassung).

- 25 3.2.1 Die persönliche Ausrüstung** muss den Festlegungen der Unfallverhütungsvorschrift für die Feuerwehren (siehe Steegmann Anhang 142), der Feuer-

wehrdienstvorschrift 1 (Nr. 2.1–2.6) sowie der Verwaltungsvorschrift über die Dienstgradabzeichen der Feuerwehr (siehe Anhang 4.1) und dem RdErlaß des IM über den Umfang der Feuerwehrkleidung (siehe Anhang 4.2) sowie der Feuerwehrrschutzbekleidung (siehe Anhang 5) entsprechen.

Die Ausstattung mit Feuerwehrbekleidung und Feuerwehrrschutzbekleidung dient in erster Linie der Sicherheit der eingesetzten Feuerwehrrangehörigen (siehe dazu auch DGUV Informationen 205-010: Sicherheit im Feuerwehrrdienst und Feuerwehrrreport 5/2015 der UK NRW vom 20.11.2015).

Die Feuerwehrrdienstbekleidung besteht aus:

- Sakko mit Tuchhose
- Blousonjacke mit Tuchhose und Arbeitshose
- Unterbekleidung
 - weißes Oberhemd
 - dunkelblaue Krawatte
 - dunkelblaues Polo-Shirt
 - Kälteschutzbekleidung (Pullover, Jacke, Shirt)
- Wetterschutzjacke
- Schirmmütze.

Die technische Beschreibung der Dienstbekleidung findet sich auf der Homepage des IdF NRW.

Zur **Feuerwehrrschutzbekleidung** siehe folgende Informationen:

- DGUV Informationen 205-005
Mustergefährdungsbeurteilung zur Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung
- DGUV Information 205-014
Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung auf der Basis einer Gefährdungsanalyse
- DGUV Information 205-015
Auswahl von Schutzanzügen gegen Infektionserreger für Einsatzaufgaben der Feuerwehr
- DGUV Information 205-011
Auswahl von Chemikalienschutzanzügen bei den Feuerwehren
- DGUV Information 205-020
Feuerwehrrschutzbekleidung, Tipps für Beschaffer und Benutzer
- DGUV Information 105-003
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen im Rettungsdienst.
- DGUV Information
Meine Feuerwehrrschutzbekleidung – Informationen für Einsatzkräfte (Stand 17.11.2015).

Nach der Rechtsprechung des EuGH sind persönliche Schutzausrüstungen, die Feuerwehrrangehörige gegen die Gefahren schützen sollen, denen sie bei der Wahrnehmung ihrer üblichen Aufgaben ausgesetzt sind, nach Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 89/686 nicht speziell zur Verwendung bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung entwickelt und hergestellt (vgl. EuGH SgE Feu Art. 1 IV RL 89/686 Nr. 1).

Zur Feuerschutzbekleidung nach DIN EN 469 und HuPF vgl. Gressmann in „BrandSchutz“ 2007, S. 231; Thorns in „BrandSchutz“ 2007, S. 227; Paunier in „BrandSchutz“ 2007, S. 239; Thies in „Florian Hessen“ 11/2007, S. 2.

Zur haftungsrechtlichen Konsequenz bei Fehlen solcher Schutzkleidung vgl. Cimolino in „Feuerwehr-Magazin“ 2001, Heft 2, S. 4 f. Zur Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung vgl. vfdb-Richtlinie 08/05 vom November 2007.

Einzelheiten:

- Der Verpflichtung des Trägers des Feuerschutzes, den Feuerwehrangehörigen Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen, entspricht die Verpflichtung, diese Schutzkleidung auch bei Übungen und Einsätzen zu verwenden.
- Unbefugtes Tragen einer Uniform ist nach § 132a Abs. 1 Nr. 4 StGB strafbar – so ausdrücklich Sternberg-Lieben in Schönke-Schröder, Strafgesetzbuch, 29. Aufl. RdNr. 12 zu § 132a StGB; vgl. auch OLG Zweibrücken SgE Feu § 132a I 4 StGB Nr. 1; kein Recht zum Tragen bei Demonstrationen vgl. VG Wiesbaden SgE Feu Art. 9 GG Nr. 2.
- Bei Ausschreibungen sind die einschlägigen Vergabevorschriften zu beachten. Zur Unzulässigkeit einer Ausschreibung für nur ein Prüfverfahren vgl. LG Hamburg SgE Feu § 1 UWG Nr. 12.
- Dienstlich überlassene Gegenstände müssen bei Beendigung des Dienstverhältnisses zurückgegeben werden. Erfolgt dies nicht freiwillig, so kann der Rückgabeanspruch durch Verwaltungsakt geltend gemacht werden (so auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 28).

Für die **Helmkennzeichnung** der Führungskräfte gilt der RdErlass des IM vom 27.4.1978 (MBL NRW. 1978 S. 761). Eine Empfehlung zur **Kennzeichnung von Führungskräften** und Funktionsträgern enthält der RdErlass des IM vom 13.2.1998 (siehe Steegmann Anhang 308).

Im Straßenverkehr sind die Einsatzkräfte durch **reflektierende Warnkleidung** zu sichern, sofern nicht die neue Feuerwehrsutzkleidung (vgl. Steegmann Anhang 316) ausreichenden Schutz bietet.

Für **Chemikalienschutzanzüge** gilt die „vfdb-Richtlinie 0801 für den Bau und die Prüfung von Chemikalienschutzanzügen für den Einsatz bei Feuerwehren“ (Bekanntmachung des IM vom 6.5.1991 – MBL NRW. 1991 S. 860 –; vgl. dazu auch Pasternack in „Drägerheft 374“ (11/02), S. 24). Zur Schutzkleidung für besondere Einsätze vgl. auch Peters/Buchhauser in „Im Einsatz“ 2001, S. 274 ff.

Zu den Geräten der **Absturzsicherung** vgl. Haverny in „BrandSchutz“ 2002, S. 177. Zum Feuerwehr-Haltegurt für den Selbstrettungseinsatz vgl. DIN 14 927 (5/2015).

- 26 3.2.2** Für die **Fahrzeuge und Geräte** gelten die Normvorschriften, insbesondere die des Fachnormenausschusses Feuerlöschwesen (zur Rechtsnatur von **DIN-Normen** vgl. BGH SgE Feu § 823 BGB Nr. 9; BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 3, 6, 11 und 14; zur Zulässigkeit der Verweisung auf DIN-Normen vgl. OVG Lüneburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 13; OVG NRW SgE Feu § 41 FSHG Nr. 4; zu DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik vgl. BGH SgE Feu § 3 GerSiG Nr. 7 und SgE Feu § 823 I BGB Nr. 62; OLG Hamm SgE Feu § 823 I BGB Nr. 24; BVerwG SgE Feu § 823 I BGB Nr. 37; OLG Celle SgE Feu § 823 I BGB Nr. 65, 148, 149). Bei der Beurteilung eines Verschuldens bei einem Verstoß gegen solche anerkannten Regeln der Technik (Sorgfaltspflichtverletzung) ist ohne Rücksicht auf die individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten auf einen objektiven Maßstab abzustellen. Auf eine Unkenntnis von DIN-Vorschriften kann man sich daher nicht berufen (so OLG Celle SgE Feu § 832 I BGB Nr. 65).

Zur generellen Zielsetzung der Normen hat der Fachbereichsausschuss 192 „Ausrüstung der Feuerwehr“ wie folgt Stellung genommen (vgl. „BrandSchutz“ 2001, S. 1034): „Eine Norm ist als **Mindestanforderung** zu betrachten. Was darüber hinaus in ein Feuerwehrfahrzeug eingebaut ist, vorausgesetzt es entspricht den geltenden Sicherheitsregelungen und ist normativ nicht ausdrücklich unzulässig, widerspricht nicht der Norm.“

Nach dem FNFV-Arbeitsausschuss 192.3A wird unter Mindestanforderungen verstanden, dass „bei Verwendung von anderen als den zitierten Geräten und Einrichtungen unter Berücksichtigung der Schutzziele mindestens der angestrebte technische Einsatzwert, die Sicherheit und die Gebrauchstauglichkeit sichergestellt sein müssen“.

Zur Grundsatzdiskussion über die Normierung von Feuerwehrfahrzeugen vgl. den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung des Arbeitskreises V der Ständigen Konferenz der Innenminister in „BrandSchutz“ 2002, S. 197 und Lehninger in „BrandSchutz“ 2002, S. 2.

Zur Überprüfung der Ausrüstung und Geräte vgl. die Prüfungsgrundsätze der Unfallversicherungsträger (vgl. dazu DGUV Grundsatz 305-002).

Nachfolgend werden folgende Bereiche näher erläutert:

- Fahrzeuge (3.2.2.1),
- Atemschutzgeräte (3.2.2.2),
- Funkgeräte (3.2.2.3),
- Ölsperren (3.2.2.4),
- Sonstige Geräte (3.2.2.5).

3.2.2.1 Fahrzeuge

Die jeweils aktuelle Feuerwehrfahrzeug-Typenliste ist von der Internetseite DIN-FNFV (www.fnfv.din.de) herunterzuladen. Siehe auch OLG Düsseldorf SgE Feu § 935 ZPO Nr. 1; Thür. OLG SgE Feu § 2 VgV Nr. 1, LG Bielefeld SgE Feu § 13 VGV Nr. 11. Dort gibt es auch eine Liste für Beladungsgewichte. Für Aufträge unterhalb der Schwellenwerte vgl. auch die Kommunalen Vergabegrundsätze des MİK vom 6.12.2012 (MBL NRW. 2012 S. 725 – in der jeweils geltenden Fassung –).

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit Abweichungen von den Fachnormen ist auf Einzelfälle zu beschränken und kommt nur dann in Betracht, wenn die Abweichungen unter besonderer Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse aus einsatztaktischen Gründen zwingend erforderlich sind. Zur Bedeutung von Normen vgl. die Ausführungen in Anm. 3.2.2 zu § 3 BHKG.

Das MBWSV hat durch RdErl. vom 7.9.2015 spezielle Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes von der Einhaltung der Abgasstufe Euro VI befreit.

Bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vgl. die Fachempfehlung des VdF NRW und der AGBF NRW über die Konzeption von Feuerwehrfahrzeugen in NRW vom 29.5.2015.

Zur Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen vgl. die Fachempfehlung des VdF NRW und der AGBF NRW in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2013, S. 268. Zur Beachtung der HAUS-Regel vgl. Info 10/2008 (www.drehleiter.info.de).

27

Hochdruck-Löscheinrichtungen können auch ohne entsprechende Normen beschafft und eingesetzt werden (vgl. Steegmann Anhang 311).

Zur Eignung von **neuen Löschmitteln** zur Brandbekämpfung vgl. de Vries/Hölemann in „BrandSchutz“ 2001, S. 642.

Wird der 2. Rettungsweg gemäß BauO NRW durch Rettungsmittel der Feuerwehr (z. B. **Drehleiter**) sichergestellt, so muss grundsätzlich diejenige Gemeinde über ein entsprechendes Rettungsmittel verfügen, in der sich das Gebäude befindet. Auf ein Rettungsmittel der Nachbargemeinde kann nicht abgestellt werden (Hilfsfrist vgl. Anm. 16.2.2 zu § 3 BHKG).

Bei der **Beschaffung** (Ausschreibung) von Fahrzeugen müssen ab bestimmten Auftragswerten die Vorschriften der EG-Lieferkoordinierungsrichtlinien beachtet werden (europaweite Ausschreibung) (vgl. Hinweis in Anm. 3.2 zu § 3 BHKG).

Hinsichtlich der Zulässigkeit von **gemeinsamen Angebotsausschreibungen** für Ausrüstungsgegenstände in Feuerwehrfahrzeugen mittlerer und kleiner kreisangehöriger Gemeinden vgl. Urteil des OLG Düsseldorf SgE Feu § 5c GWB Nr. 4; BGH SgE Feu § 1 GWB Nr. 1 und § 4 I GWB Nr. 1 sowie § 130 I GWB Nr. 1; – siehe auch Schalast in „der gemeindehaushalt“ 1998 S. 102; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2010, Heft 12, S. 40. Zur Nachfragebehinderung durch gemeinsame Ausschreibung vgl. auch OLG Celle SgE Feu § 1 GWB Nr. 3 und § 4 II GWB Nr. 1; OLG Koblenz SgE Feu § 1 GWB Nr. 4; Feyrer in „BrandSchutz“ 1999, S. 840. Zum Rechtsweg gegen kommunale Einkaufsgemeinschaften vgl. OLG Düsseldorf SgE Feu § 1 GWB Nr. 5.

Bei der **Beschaffung von Fahrzeugen** muss die Gemeinde berücksichtigen, dass sie sich auf die vom Bund für die besonderen Gefahren, die in einem Verteidigungsfall drohen, beschafften Fahrzeuge nur bedingt verlassen kann, da diese Fahrzeuge vom Bund abgezogen oder aber anderweitig eingesetzt werden können.

Die Ausrüstung und Verwendung von **blauem Blinklicht und Einsatzhorn** ist in dem gemeinsamen RdErlass des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung und des Innenministeriums sowie des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie vom 5.3.2004 geregelt (MBL NRW. 2004 S. 383 (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 169 und OVG NRW SgE Feu § 52 III StVZO Nr. 3)). Es bestehen keine Bedenken, wenn Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr unter den Voraussetzungen des § 70 Abs. 4 StVZO mit Spikereifen ausgestattet werden.

Zu den Anforderungen an die **elektromagnetische Verträglichkeit** von Bauteilen (auch Funkgeräten) in Feuerwehrfahrzeugen vgl. Linde in „FFZ“ 2003, S. 170 ff.

Für die **Dachbeschriftung** der mit Sprechfunkgeräten ausgestatteten Fahrzeuge gilt der RdErlass des IM vom 13.6.1978 (MBL NRW. 1978 S. 1016 und des MIK vom 14.12.2012 – AZ 74-52.07.01).

Die Feuerwehrfahrzeuge sollen mit der **Beschriftung**: Feuer-Notfall und dem Symbol eines Fernsprechers mit der Rufnummer „112“ versehen werden (vgl. Erlass des IM vom 21.7.1980). Um die Erkennbarkeit dieser Symbole sicherzustellen, darf auf Feuerwehrfahrzeugen keine gewerbliche Werbung aufgebracht werden. Zur Zulässigkeit der Werbung von Hoheitsträgern am Beispiel der öffentlichen Feuerwehr vgl. auch Heimlich in „Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht“ 2000, S. 746.

Eine Folienbeklebung – alternativ zur Lackierung – und retroreflektierende Markierungen sind zulässig.

Die Zuteilung von **amtlichen Kennzeichen** für Behördenfahrzeuge ist seit 2007 entfallen.

Im Interesse einer einheitlichen Regelung sollen alle vom Land zu beschaffenden Fahrzeuge mit der **Aufschrift** „Katastrophenschutz Nordrhein-Westfalen“ versehen werden. Diese Kennzeichnung ist bei der Bevölkerung bekannt und wird mit einer entsprechenden Aufgabenwahrnehmung verbunden; sie ermöglicht darüber hinaus eine eindeutige Zuordnung der Fahrzeuge insbesondere bei Einsätzen außerhalb des Landes NRW. Außerdem müssen die Fahrzeuge zur Inanspruchnahme der Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer den Verwendungszweck eindeutig erkennen lassen.

Durch RdErl. vom 17.11.2008 (MBL NRW. 2008 S. 591; siehe auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 38) hat der IM für die **Beförderung gefährlicher Güter** durch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren, die zur Beseitigung dieser Stoffe nach Unfällen oder ähnlichen Vorkommnissen oder zur Abwendung von Gefahren erforderlich ist, Ausnahmen von der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) vom 30.3.2015 (BGBl. I 2015 S. 366) zugelassen. Die Ausnahmeregelung beruht auf der Anlage A der ADR zu Ziffer 1.1.3.1. Darin ist auch die Bestellung zum Gefahrgutbeauftragten für den Transport von gefährlichen Gütern mit Feuerwehrfahrzeugen geregelt.

Die Durchführungsrichtlinien Gefahrgut – RSEB – sind durch RdErl. vom 21.8.2015 (MBL NRW. 2015 S. 519) für NRW eingeführt worden. Für die Organisationen nach § 19 BHKG gelten nur die allgemeinen Ausnahmeregelungen nach den Anlagen A und B der Gefahrgutverordnung Straße (vgl. auch Magdziak in „Technisches Hilfswerk“ 1998, S. 21). Zu den Zuständigkeiten der Behörden für die Beförderung gefährlicher Stoffe und Güter vgl. Verordnung vom 11.4.2000 (GV. NRW. 2000 S. 384 in der jeweils geltenden Fassung. Nach § 19 Abs. 2a StVZO vom 26.4.2012 (BGBl. I 2012 S. 679 – in der jeweils geltenden Fassung –) erlischt die Betriebserlaubnis für Feuerwehrfahrzeuge, wenn sie nicht mehr für die Feuerwehr zugelassen sind oder von ihr eingesetzt werden (so auch OVG NRW SgE Feu § 19 IIa StVZO Nr. 2, 3, 4). Für solche Fahrzeuge darf nur der Feuerwehr eine Betriebserlaubnis erteilt werden. Das gilt auch dann, wenn die Ausstattung oder Ausrüstung entfernt, verändert oder unwirksam gemacht worden ist (Änderung der StVZO vom 3.2.1999 – BGBl. I 1999 S. 82).

Es gehört zum Unterhalten einer Feuerwehr, dass für das Fahren der Feuerwehrfahrzeuge zahlenmäßig genügend Feuerwehrangehörige mit der vorgeschriebenen **Fahrerlaubnis** vorhanden sind (so auch Bay. VGH SgE Feu § 9 V Bay. FwG Nr. 1). Sonst liegt ein Organisationsverschulden der Gemeinde vor, das zu eventuellen Schadensersatzansprüchen von Geschädigten führen kann (vgl. auch Anm. 3.1.5 zu § 3 BHKG).

Zur Überwachungspflicht, ob die erforderliche Fahrerlaubnis vorliegt vgl. auch Mielchen in „DAR“ 2008, S. 5.

§ 25 Abs. 1 StVG eröffnet die Möglichkeit, das Fahrverbot auf bestimmte Fahrzeugarten zu beschränken (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 25 I StVG Nr. 5).

Eine Vereinbarung, in der eine Gemeinde eine **Rückzahlungsverpflichtung** für die für eine Führerscheinausbildung aufgewandten Kosten verlangt, wenn der Feuerwehrangehörige weniger als 10 Jahre Feuerwehrmitglied bleibt, dürfte unwirksam sein (vgl. dazu einerseits AG Rheinberg SgE Feu § 305 BGB Nr. 1; a. A. Bay. VGH SgE-Feu § 9 V Bay. FwG Nr. 1 andererseits, weil die Gemeinde für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zuständig ist). Zur Zulässigkeit von Rückzahlungsvereinbarungen bei der Übernahme von Fortbildungskosten vgl. auch Stück in „MDR“ 2004, S. 19; BAG SgE Feu Art. 12 GG Nr. 15b; BAG SgE Feu § 611 BGB Nr. 10; BAG SgE Feu § 307 I BGB Nr. 1, 2, 4, 5, 8; BAG SgE Feu § 242 BGB Nr. 1; LAG Mecklenburg-Vorpommern SgE Feu § 242 BGB Nr. 2; BGH SgE Feu § 307 BGB Nr. 1; VG Bayreuth SgE Feu § 54 Bay. VwVG Nr. 1 und § 307 I BGB Nr. 9, 10, 11.

Für die Erteilung von **Fahrerlaubnissen** gilt ab 1.1.1999 die Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV) vom 18.8.1998 – BGBl. I 1998 S. 2214 – in der jeweils geltenden Fassung. Zur Auswirkung dieser Neueinteilung der Führerscheinklassen auf die Feuerwehren vgl. BT-Drucksache 14/2118 vom 24.11.1999.

In NRW können Fahrerlaubnisse der Klasse 2, die auf das Führen von Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugen des friedensmäßigen Katastrophenschutzes beschränkt sind, auf Fahrerlaubnisse der Klasse C bzw. CE ohne entsprechende Beschränkung der Nutzungsart umgeschrieben werden (vgl. RdErlass des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr vom 16.11.1999 – vgl. Steegmann Anhang 623).

NRW hat von der in § 2 Abs. 10a StVG (BGBl. I 2011 S. 1213) eingeräumten Möglichkeit, einen „Feuerwehrführerschein“ einzuführen, keinen Gebrauch gemacht. Stattdessen unterstützt das Land die Feuerwehrangehörigen beim Erwerb einer zum Führen von Einsatzfahrzeugen erforderlichen Erweiterung ihrer Fahrerlaubnis finanziell (RdErl. des MfK vom 15.8.2012).

Das für das Führen von Einsatzfahrzeugen erforderliche Mindestalter ist für Klasse C auf 18 Jahre und für Klasse D auf 21 Jahre festgesetzt worden (BGBl. I 2014 S. 348).

Die Lenk- und Ruhezeitenregelung des Fahrpersonalgesetzes vom 19.2.1987 (BGBl. I 1987 S. 640 – in der jeweils geltenden Fassung –) gelten nach dessen § 1 Abs. 2 nicht für Dienstfahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes.

Nach § 30 Fahrlehrergesetz können die Gemeinden behördeneigene Fahrschulen einrichten.

Fahrzeuge und Geräte sind nach den einschlägigen **Prüfvorschriften** zu prüfen und zu überwachen. Nach § 29 StVZO entscheiden über die Untersuchung der Fahrzeuge der Feuerwehr die zuständigen obersten Landesbehörden. Durch RdErlass des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr vom 12.11.1999 (Steegmann Anhang 622) sind die Fristen zwischen zwei Hauptuntersuchungen, zwischen Hauptuntersuchung und Sicherheitsprüfung sowie zwischen Abgasuntersuchungen verdoppelt worden. Intermittierend geschaltete Scheinwerfer an Feuerwehrfahrzeugen sind unzulässig (vgl. Hinweis in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 89).

Bei **Beschädigung** eines Feuerwehrfahrzeugs kann zwar eine Unfallpauschale, in der Regel jedoch keine Nutzungsausfallentschädigung verlangt werden (so

BGH SgE Feu § 249 BGB Nr. 21; BGH § 249 I BGB Nr. 7; VGH BW SgE Feu § 249 BGB Nr. 15; OLG Naumburg SgE Feu § 249 BGB Nr. 24; LG Darmstadt SgE Feu § 249 BGB Nr. 27; OLG Hamm SgE Feu § 249 BGB Nr. 5, 6; LG Dessau SgE Feu § 823 BGB Nr. 4; KG SgE Feu § 251 I BGB Nr. 1; OLG Köln SgE Feu § 249 BGB Nr. 8; LG Düsseldorf SgE Feu § 249 BGB Nr. 30).

Das ist nur der Fall, wenn ein fühlbarer wirtschaftlicher Nachteil eingetreten ist.

Zur Nutzungsausfallentschädigung bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes vgl. OLG LSA SgE Feu § 249 BGB Nr. 14, 22; OLG Celle SgE Feu § 249 BGB Nr. 18; OLG Naumburg SgE Feu § 249 BGB Nr. 25; LG Dessau-Roßlau SgE Feu § 249 BGB Nr. 17.

Feuerwehrfahrzeuge sind als Gegenstände, welche dem öffentlichen Nutzen dienen, strafrechtlich über § 304 StGB geschützt (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 304 StGB Nr. 1 für einen Krankentransportwagen).

Das Risiko eines Verkehrsunfalls eines Feuerwehrfahrzeugs während einer Einsatzfahrt mit Sonderrechten ist um den Faktor 17 höher als im Vergleich zu einer Fahrt ohne Sonderrechte. Daher ist auch der Wahrnehmbarkeit von Feuerwehrfahrzeugen besondere Aufmerksamkeit zu widmen (siehe dazu auch RdErl. des MBWStV vom 24.5.2013 – III B 2-21-31/17).

Die Feuerwehrfahrzeuge sind nur dann nach § 3 Nr. 5 Kraftfahrzeugsteuergesetz (in der jeweils geltenden Fassung) von der **Kraftfahrzeugsteuer befreit**, wenn sie auf allen Fahrten äußerlich als Feuerwehrfahrzeuge erkennbar sind (so FG München SgE Feu § 3 Nr. 5 KraftStG Nr. 1; vgl. auch FG Münster SgE Feu § 3 Nr. 5 KraftStG Nr. 2; FG Hamburg SgE Feu § 3 Nr. 5 KraftStG Nr. 4; FG RPL SgE Feu § 3 Nr. 5 KraftStG Nr. 6).

Zur Befreiung von der **Versicherungspflicht** für Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Pflichtversicherungsgesetz.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Bundesfernstraßenmautgesetz vom 23.12.2014 – BGBl. I 2014 S. 2473 in der jeweils geltenden Fassung sind die Feuerwehr sowie der Zivil- und Katastrophenschutz von den Gebühren (**z.B. Autobahngebühren**) befreit (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 332).

Zur Belieferung mit Originalersatzteilen für Feuerwehrfahrzeuge vgl. BGH SgE Feu § 20 Abs. 1 GWB Nr. 1.

Zur **Überwachungspflicht** der Fahrzeuge vgl. OLG Hamm SgE Feu § 31 II StVZO Nr. 1. Danach ist der Inhaber eines Betriebes gemäß § 31 Abs. 2 StVZO für die Verkehrssicherheit der Firmenfahrzeuge verantwortlich. Für Feuerwehrfahrzeuge dürfte das in aller Regel im Auftrag des Hauptverwaltungsbeamten die Leitung der Feuerwehr sein. Sie ist befugt, ihre Verantwortung durch die Bestellung einer geeigneten, sachkundigen und zuverlässigen Hilfsperson einzuschränken bzw. zu übertragen (vgl. dazu BGH SgE Feu § 222 StGB Nr. 6). Eine Überwachung der beauftragten Person (Stichproben, unangekündigte Kontrollen) ist aber immer erforderlich. Kommt der Leiter einer Feuerwehr diesen Vorgaben nach, ist er für Mängel nur dann verantwortlich, wenn er diese kennt oder aufgrund von Fahrlässigkeit nicht kennt.

Feuerwehrfahrzeuge müssen **witterungsangepasste Bereifung** haben. Nach § 2 Abs. 3a StVO ist die Ausrüstung bei Kraftfahrzeugen an die Wetterverhältnisse anzupassen. Hierzu gehören insbesondere eine geeignete Bereifung und Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage. Um einerseits der gesetzlichen Forde-

rung und andererseits den Anforderungen der Einsatzpraxis gerecht zu werden, sind Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3500 kg mindestens mit M+S-Reifen an allen Achsen auszurüsten. Dabei ist auf die Auswahl von möglichst grobstolligem Profil zu achten, welches Vorteile in unwegsamem Gelände bietet. Es ist darauf zu achten, dass die Profiltiefe mindestens 4 mm aufweist und das Reifenalter möglichst unter 8 Jahren (absolute Grenze 10 Jahre) liegt.

Bei der Bestückung von Feuerwehrfahrzeugen mit Mitteln für die Erzeugung von Druckluftschaum vgl. das Leistungsbuch des Referates 5 des TWB der vfdb: Leistungsbuch Druckluftschaum (Ausgabe April 2015).

Zur Haltbarkeit von Druckluftschaum führenden Feuerwehrschräuchen unter Wärmebeaufschlagung im Vergleich zu wasserführenden Schläuchen vgl. Forschungsbericht Nr. 150 der Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der TH Karlsruhe.

3.2.2.2 Atemschutzgeräte

28 Regeln für die Auswahl und den Einsatz von **Atemschutzgeräten** enthält die vfdb-Richtlinie 0802, für die Wartung von Atemschutzgeräten die vfdb-Richtlinie 0804.

Zu Sicherheitskonzeptionen im Atemschutzeinsatz vgl. Nobis/Volkmer in „BrandSchutz“ 2009, S. 802 und Füllert in „BrandSchutz“ 2011, S. 623.

Zur Auswahl und Wartung von Atemschutzgeräten vgl.:

- DGUV Information 205-012
Auswahl von Atemschutzgeräten für Einsatzaufgaben bei der Feuerwehr
- DGUV Information 205-013
Wartung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehren
- Vfdb Referat 8:
Sicherheitshinweise für den Umgang mit Pressluftatmern im Feuerwehreinsatz (Juni 2012)
- Lenz in „Feuerwehr“ 2011, Heft 7/8, S. 48.

Bezüglich der taktischen und technischen Anforderungen an **Feuerwehr-Not-signalanlagen** vgl. RdErlass des IM NRW vom 20.5.1999 (Steegmann Anhang 683). Feuerwehr-Notsignalanlagen dienen der funkgestützten Überwachung von Atemschutzgeräteträgern an unübersichtlichen Einsatzstellen. Sie ermöglichen die Auslösung eines willentlichen oder willensunabhängigen Notsignals, das der Atemschutzüberwachungsstelle einen Notfall anzeigt und das Auffinden des in Not geratenen Atemschutzgeräteträgers durch akustische und ggf. optische Signalisierung vor Ort unterstützt. Aus einsatztaktischer Sicht kann insbesondere die Ausführung als „Feuerwehrrnotsignalgerät“ zu einer erheblichen Verbesserung der Atemschutzüberwachung beitragen.

Einen Überblick über den derzeitigen Stand der **europäischen Atemschutznormen** und einen Ausblick auf zukünftige Änderungen gibt Pasternack in „Drägerheft 369“ (August 1999), S. 26 ff.

Zum Umgang mit Desinfektionsmitteln für die Pflege von Atemschutzgeräten vgl. Bräutigam in „UB“ 2001, Heft 12, S. 48.

Regeln für die Auswahl und den Einsatz von autonomen **Leichttauchgeräten** mit Druckluft (Pressluft) finden sich in der vfdb-Richtlinie 0803 (s. Steegmann Anhang 301).

Zu neuen Techniken mit Mischgas (Nitrox) beim Tauchereinsatz vgl. Baartmann in „BrandSchutz“ 2001, S. 539.

3.2.2.3 Funkgeräte

Für den Betrieb von **Funkgeräten** gelten die Bestimmungen für Frequenzuteilungen zur Nutzung für das Betreiben von Funkanlagen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ((BOS) = BOS-Funkrichtlinie vom 7.9.2009 – GMBL 2009 S. 803). Die BOS-Funkrichtlinie ist in NRW durch Erlass des IM vom 12.9.2006 (MBL NRW 2007 S. 3) eingeführt und mit RdErlass des IM vom 21.12.2009 neu gefasst worden. Die Geräte müssen den Anforderungen des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit vom 18.9.1998 – BGBl. I 1998 S. 2832 – entsprechen. Für die Planung und Fortschreibung von Frequenznutzungen besteht für die BOS keine Beitragspflicht (vgl. dazu Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 216).

Zur Nutzung von Funkgeräten im **2m-Band** der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) an Einsatzstellen vgl. RdErlass des IM NRW vom 15.1.1999 (s. Steegmann Anhang 677). Zur Nutzung dieser Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeugen vgl. Hinweis in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 216. Zur Strafbarkeit des **Abhörens** des Feuerwehrfunks vgl. BayObLG SgE Feu § 86 I TKG Nr. 2; OLG Karlsruhe SgE Feu § 47 TKG Nr. 1 und Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 232.

Die Kodiersystematik für die Datentelegramme des **Funkmeldesystems** richtet sich nach dem RdErlass des IM vom 11.3.1993 (vgl. Steegmann Anhang 665). In der Anlage 4 zu diesem RdErlass hat der IM die Statusbezeichnung beim Funkmeldesystem einheitlich festgelegt.

Zum Inhalt und Umfang des jederzeit zu wahrenden **Fernmeldegeheimnisses** vgl. BVerfG SgE Feu Art. 10 GG Nr. 1 und § 30 PostVerfG Nr. 1.

Zu Freisprecheinrichtungen für Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeugen vgl. Müsigg in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 123.

Funkgeräte sind nicht als Auto- oder Mobiltelefone zu qualifizieren (so OLG Celle SgE Feu § 23 Ia StVO Nr. 4).

Zur Nutzung und zum Einbau von Geräten der Kommunikationstechnik in Fahrzeugen vgl. auch Cimolino in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 153.

Zu den allgemeinen Anforderungen an Feuerwehr-Gebäudefunkanlagen vgl. Raffelt/Berz in „BrandSchutz“ 2004, S. 50; König in „Florian Hessen“ 2/2005, S. 11. Die Feuerwehren und der Rettungsdienst werden derzeit mit **digitaler Funktechnik** ausgestattet. Es wird ein bundesweites Digitalfunknetz aufgebaut. Diese Netze bieten die Möglichkeit, den Kommunikationsablauf einsatztaktisch effektiver und sicherer abzuwickeln. Dann können auch einsatzrelevante Daten zwischen Einsatzstelle und der Leitstelle übermittelt werden.

Zur Realisierung dieses Vorhabens sind bisher folgende Vertrags-/Rechtsgrundlagen geschaffen worden:

- Paraphierung des Verwaltungsabkommens zur Errichtung des Digitalfunknetzes für die BOS am 11.5.2006
- Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der BOS vom 28.8.2006 (BGBl. I 2006 S. 2039 – in der jeweils geltenden Fassung –)
- Satzung der Bundesanstalt für den Digitalfunk der BOS vom 21.1.2008 (GMBL 2008 S. 203)

29

Um die Einführung des Digitalfunks bei den Feuerwehren und beim Rettungsdienst zu organisieren und zu begleiten, ist eine Arbeitsgruppe Digitalfunk der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in NRW (ARDINI) im IM NRW eingerichtet worden. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, sämtliche Maßnahmen bei der Einführung des Digitalfunks im Katastrophen- und Feuerschutz in NRW abzustimmen, um die Aufgabenträger bei diesem komplexen Prozess zu unterstützen.

Am 29.8.2007 ist beim IdF eine Testanlage des Digitalfunks in Betrieb genommen worden.

Die gesetzlichen Aufgaben im Feuer- und Katastrophenschutz sowie dem Rettungsdienst werden von den kommunalen Aufgabenträgern regelmäßig nur dann ausreichend wahrgenommen werden können, wenn sie dem Stand der Kommunikationstechnik entsprechend aus- und auf Digitalfunk umgerüstet sind. Ein reibungsloses Zusammenwirken mit anderen Einheiten, insbesondere in der überörtlichen Gefahrenabwehr, ist sonst kaum zu gewährleisten.

Zur Einführung des Digitalfunks in NRW vgl. die Hinweise des MIK im jeweiligen Jahresbericht „Gefahrenabwehr in NRW“ unter dem Stichwort „Digitalfunk“ sowie die Sachstandsberichte des MIK zur Einführung des Digitalfunks in NRW.

Auf folgende Dokumente des MIK wird besonders hingewiesen:

- Rahmenbetriebskonzept Digitalfunk,
- Richtlinie für die operativ-taktische Adresse (OPTA); vgl. dazu RdErl. des MIK vom 7.4.2010,
- Anleitung zur Umsetzung der OPTA-Richtlinie in NRW; vgl. dazu RdErl. des MIK vom 30.9.2011.

Alle vorgenannten Dokumente sind abrufbar auf der Homepage des IdF NRW (www.idf.nrw.de/projekte/ardini).

Alle systemrelevanten Komponenten des Digitalfunks, einschließlich der Basisstationen, sind kritische Infrastrukturen und entsprechend abzusichern (so auch Stellungnahme der AGBF Bund vom 27.8.2011).

Die AGBF Bund und der DFV haben in ihrer Fachempfehlung Nr. 1 vom 23.3.2010 allgemeine Anforderungen an digitale Feuerwehr-Objektfunkanlagen festgelegt. Der VdF NRW und die AGBF NRW haben darüber hinaus im Jahr 2015 Empfehlungen zur Errichtung und zum Betrieb von Objektfunkanlagen veröffentlicht.

3.2.2.4 Ölsperren

- 30** Für den Einsatz vorgefertigter, schwimmender **Ölsperren** auf Binnengewässern sind Richtlinien in dem Merkblatt des Bundesministeriums für Umwelt vom 8.3.1999 – GMBL 1999 S. 278 – festgelegt.
Zu Ölspuren vgl. Anm. 3.4.1 zu § 1 BHKG.

3.2.2.5 Sonstige Geräte

- 31** Die Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr finden sich im DGUV Grundsatz 305-002.
- 32** **3.2.2.5.1** Zum Einsatz von **Drohnen** im Feuerwehreinsatz siehe Geese/Rüffer in „Feuerwehr Magazin“ 2001, Heft 10, S. 82; Sattler/Regh in „Bevölkerungsschutz“ 2001, Heft 1, S. 32; Giemulla in „Crisis Prevention“ 2013, Heft 3,

S. 30; Oberhagemann in „Crisis Prevention“ 2013, Heft 3, S. 34; Zimmermann in „Crisis Prevention“ 2013, Heft 3, S. 36.

3.2.2.5.2 Zu den Anforderungen an die Qualität von **Druckschläuchen** siehe 33 die Fachempfehlung Nr. 2 vom 13.2.2013 der AGBF Bund und des DFV. Hinweise zu Druckschläuchen für die Feuerwehr nach neuer Schlauchnorm finden sich in der Fachempfehlung Nr. 2 vom 30.7.2015 der AGBF Bund und des DFV.

3.2.2.5.3 Das IM NRW hat durch Erlass vom 8.5.2003 (37.2 – 4.423 – 4) aus 34 Sicherheits- und Produkthaftungsgründen darauf hingewiesen, keine Reparatur beschädigter **Hydraulikschlauchleitungen** mehr durchzuführen, bei der Beurteilung von Beschädigungen als Aussonderungskriterien einen sehr scharfen Maßstab anzulegen und Hydraulikleitungen an Rettungsgeräten der Feuerwehr nach längstens 10 Jahren Nutzungsdauer auszusondern.

3.2.2.5.4 Zum Tauchen mit **Leichttauchgeräten** in Hilfeleistungsunternehmen 35 vgl. die DGUV Regel 105 – 002.

3.2.2.5.5 Zur Ausbildung für Arbeiten mit der **Motorsäge** und die Durchführung 36 von Baumarbeiten vgl. die DGUV Information 214 – 059.

3.2.2.5.6 Zur Vermeidung einer erhöhten Kohlenstoffmonoxidkonzentration 37 beim Einsatz von mobilen **Lüftern mit Verbrennungsmotor** vgl. die Hinweise des Gemeinsamen Arbeitskreise Technik und Ausrüstung der AGBF NRW und des VdF sowie Plesse /Warda in „BrandSchutz“ 2008, Heft 3, S. 202.

3.2.2.5.7 Zu den Erfahrungen aus dem Einsatzalltag mit mobilem **Rauchver-** 38 **schluss** vgl. Reick in „BrandSchutz“ 2009, Heft 7, S. 563 und Raab in „scha-den prisma“ 2008, Heft 4, S. 2.

3.2.2.5.8 Zu den Prüfungen von **Schläuchen** vgl. Voß in „Feuerwehr“ 2009, 39 Heft 6, S. 28

3.2.2.5.9 Bei **Sprungpolstern** muss darauf geachtet werden, dass nur Atemluftbe- 40 hälter verwendet werden, deren Atemluftventile keine Abströmsicherung haben.

3.2.2.5.10 Zu den Einsatzmöglichkeiten und -grenzen von **Strahlenmess- und** 41 **Nachweisgeräten** vgl. Müller in „BrandSchutz“ 2012, Heft 1, S. 28.

3.2.3 Zur technischen Ausstattung einer Feuerwehr gehört auch ein funktions- 42 tüchtiges **Feuermelde- und Alarmsystem**. Die Gemeinde hat darauf zu achten, dass eine schnellstmögliche Alarmierung der Einsatzkräfte unter allen Umständen jederzeit gewährleistet ist (so auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft“ Organisation 2003, S. 25).

Zu einem sachgerechten Melde- und Alarmsystem gehören die Schaltung des Notrufs 112 (zur strafrechtlichen Folge eines Missbrauchs des Notrufs 112 vgl. BGH SgE Feu § 145 I 1 StGB Nr. 7) und die Querverbindung zum Notruf 110 sowie der Betrieb von Feuermeldeanlagen. Dabei darf nicht nur auf das Netz der Telekom abgestellt werden. Die Aufnahme des Notrufs 112 aus anderen Netzen muss ebenfalls möglich sein. Zur Verpflichtung der Betreiber von Tele-

kommunikationsnetzen, den **Notruf 112** zu schalten, vgl. § 108 des Telekommunikationsgesetzes vom 22.6.2004 (BGBl. I 2004 Seite 1190 in der jeweils geltenden Fassung). Darin heißt es:

„(1) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für das Führen von ausgehenden Inlandsgesprächen zu einer oder mehreren Nummern des nationalen Telefonnummernplanes bereitstellt, hat Vorkehrungen zu treffen, damit Endnutzern unentgeltliche Verbindungen möglich sind, die entweder durch die Wahl der europaeinheitlichen Notrufnummer 112 oder der zusätzlichen nationalen Notrufnummer 110 oder durch das Aussenden entsprechender Signalisierungen eingeleitet werden (Notrufverbindungen). Wer derartige öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, den Zugang zu solchen Diensten ermöglicht oder Telekommunikationsnetze betreibt, die für diese Dienste einschließlich der Durchleitung von Anrufen genutzt werden, hat gemäß Satz 4 sicherzustellen oder im notwendigen Umfang daran mitzuwirken, dass Notrufverbindungen unverzüglich zu der örtlich zuständigen Notrufabfragestelle hergestellt werden, und er hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Notrufverbindungen jederzeit möglich sind. Die Diensteanbieter nach den Sätzen 1 und 2 haben gemäß Satz 6 sicherzustellen, dass der Notrufabfragestelle auch Folgendes mit der Notrufverbindung übermittelt wird:

1. die Rufnummer des Anschlusses, von dem die Notrufverbindung ausgeht, und
2. die Daten, die zur Ermittlung des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht.

Notrufverbindungen sind vorrangig vor anderen Verbindungen herzustellen, sie stehen vorrangigen Verbindungen nach dem Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz gleich. Daten, die nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Abs. 3 zur Verfolgung von Missbrauch des Notrufs erforderlich sind, dürfen auch verzögert an die Notrufabfragestelle übermittelt werden. Die Übermittlung der Daten nach den Sätzen 3 und 5 erfolgt unentgeltlich. Die für Notrufverbindungen entstehenden Kosten trägt jeder Diensteanbieter selbst; die Entgeltlichkeit von Vorleistungen bleibt unberührt.

(2) Im Hinblick auf Notrufverbindungen, die durch sprach- oder hörbehinderte Endnutzer unter Verwendung eines Telefaxgerätes eingeleitet werden, gilt Abs. 1 entsprechend.“

Feuermelder, Feuerglocken und Alarmanlagen sind strafrechtlich über § 145 StGB geschützt (vgl. BGH SgE Feu § 145 I 1 StGB Nr. 5). Die „laute“ Alarmierung durch Sirenen sollte trotz der gezielteren Erreichbarkeit und der Vermeidung von Lärmbelästigungen durch die „stille“ Alarmierung über **Meldeempfänger** nicht vernachlässigt werden.

Welche Alarmierungsart die Gemeinde wählt, steht in ihrem Ermessen (so BVerwG SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 22). Es muss bei Sirenenalarm nur eine möglichst gleichmäßige und ausreichend laute Beschallung der bebauten Ortslage sichergestellt sein.

Zu eventuellen Ersatzansprüchen wegen unzumutbarer Belästigung durch eine Sirene vgl. BVerwG SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 23; BayVG H SgE Feu § 1004 BGB Nr. 3. Vgl. zur Zumutbarkeitsgrenze für den Lärm einer Sirene von 97 dB(A) Außenwert die Entscheidung des BayVG H SgE Feu § 1004 BGB Nr. 2. Zu Panikschäden in einem Rinderstall nach Sirenenalarm s. OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 79.

Läuft ein Alarm auf einer **Brandmeldeanlage** auf, so muss die Feuerwehr tätig werden (vgl. LG Paderborn SgE Feu § 839 BGB Nr. 75).

Unabhängig von der Alarmierung der Einsatzkräfte muss die Gemeinde auch die Alarmierung der Bevölkerung sicherstellen (vgl. dazu auch oben Anm. 10 zu § 3 BHKG).

3.2.4 Feuerwehrhaus

3.2.4.1 Allgemeines

Feuerwachen und Feuerwehrgerätehäuser müssen der DIN 14092 entsprechen (vgl. dazu Burkhardt in „Der Feuerwehrmann“ 2012, S. 196). Diese Norm stellt als Grundsatz heraus, dass die angegebenen Raumprogramme, Merkmale, Maße und Richtwerte als Planungsgrundlagen gedacht sind, aus denen **je nach den örtlichen Verhältnissen** ausgewählt werden muss. Ziel ist die Errichtung eines auf die örtlichen Verhältnisse abgestellten, feuerwehrtechnisch zweckmäßigen Feuerwehrhauses. 43

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Festhalten an den **Mindesteinheiten** nicht immer zu dem von der DIN selbst als obersten Grundsatz herausgestellten Ziel führt. Insofern wird die DIN zu ergänzen sein. Der IM hat sich damit einverstanden erklärt, dass die Mindesteinheiten unterschritten werden dürfen, wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen zweckmäßig ist.

Aus Sicherheitsgründen ist die Fremdnutzung von Feuerwehrgerätehäusern in der Regel nicht zulässig.

3.2.4.2 Einzelheiten

Zur Zulässigkeit einer Feuerwehrwache im allgemeinen Wohngebiet vgl. OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 62; VGH München SgE Feu § 4 III BauNVO Nr. 2, 3, 4; OVG RPL SgE Feu § 4 BauNVO Nr. 3. 44

Zur städtebaulichen Rechtfertigung einer Feuer- und Rettungswache durch den Bedarfsplan nach § 3 Abs. 3 BHKG vgl. OVG NRW SgE Feu § 22 I FSHG Nr. 1, zur Auswahl des Standortes einer neuen Wache vgl. OVG NRW SgE Feu § 1 VII BauGB Nr. 1 und Bay. VerfGhof SgE Feu Art. 1 VII bay. BauGB Nr. 1, zum Immissionsschutz bei einer Feuer- und Rettungswache vgl. OVG NRW SgE Feu § 3 I BImSchG Nr. 2 und zu Vorkehrungen zur Minderung von Schallimmissionen in einem Bebauungsplan bei einer Feuer- und Rettungswache vgl. OVG NRW SgE Feu § 9 I Nr. 24 BauGB Nr. 1.

Wer in der Nähe einer bereits bestehenden Feuer- und Rettungswache baut, hat später keinen Anspruch auf Entschädigung wegen der Lärmbelästigung (so für Bauten in der Nähe von Flugplätzen: BGH SgE Feu Art 14 GG Nr. 9; OLG Koblenz SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 7).

Nach der Rechtsprechung des BGH gibt es keinen Abwehranspruch gegen bereits vorher vorhandene Immissionen z. B. durch eine bereits in Betrieb befindliche Feuerwache (vgl. BGH SgE Feu § 906 BGB Nr. 4 und OLG Koblenz SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 1).

Zur Beratung bei Neubauten von Feuerwachen und Feuerwehrgerätehäusern durch die UK NRW vgl. Burkhardt in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 62.

Zur zulässigen Lärmbelästigung durch eine Feuerwache vgl. VG Düsseldorf SgE Feu § 15 BauNVO Nr. 1; BGH SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 10.

Zur öffentlichen Nutzung eines Feuerwehrhauses vgl. „UB“ 7/95, S. 7.

Zu einem Folgenbeseitigungsanspruch eines Nachbarn bei einer teilweisen Zweckentfremdung eines Feuerwehrgerätehauses vgl. OVG NRW in OVG 36 S. 239.

Nach § 5 Abs. 3 Nr. 6 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (vgl. GV. NRW. 2011 S. 675) ist für jede Betriebsstätte der Feuerwehr nur ein Rundfunkbeitrag zu entrichten. Damit ist auch die Beitragspflicht für die für die Feuerwehr zugelassenen Fahrzeuge abgegolten.

Zur Sicherheit im Feuerwehrhaus vgl.:

- Allgemeines
DGV Informationen 205-008: Sicherheit im Feuerwehrhaus
- Dieselmotorenemissionen
Schutzleitfaden S 002 der UK NRW vom 13.7.2009; Wolf u. a. in „Brand-Schutz“ 2009, S. 630; Burkhardt in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 224
- Stromversorgung
Engel u. a. in „Florian Hessen“ 2012, Heft 3, S. 10; LFS BW: Hinweise für die Planung von Ersatzstromversorgungen für Feuerwehrhäuser, 2013.
- Gefahrstoffe
FUK Mitte und HFUK Nord in „Feuerwehr“ 2013, Heft 11, S. 85.

Der Nichtraucherschutz (vgl. dazu Nichtraucherschutzgesetz NRW vom 20.12.2007 – GV. NRW. 2007 S. 742 – in der jeweils geltenden Fassung –) gilt auch in Feuerwehrhäusern.

3.3 Das ständige Unterhalten

- 45** **Ständiges Unterhalten einer Feuerwehr** umfasst alle Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen sowie der ständigen Einsatzfähigkeit des Gerätes dienen.

- 46** **3.3.1** In personeller Hinsicht bedingt das u. a.:

- die Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans nach § 3 Abs. 3 BHKG (vgl. Anm. 16) und der sonst darin verankerten Pläne,
- eine ständige Fortbildung und ergänzende Ausbildung,
- die Durchführung von Übungen (auch Alarmübungen),
- die Erstellung und Fortschreibung von Objektbeschreibungen sowie
- die Erarbeitung und laufende Überprüfung der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO.).

Es ist sachgerecht, wenn die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten Alarmierungskonzepte und Ausrückeordnungen für bestimmte Fallgruppen erlässt, um sicherzustellen, dass bei einem Schadensereignis mit in der Regel unbekanntem Ausmaß dieses bereits im ersten Zugriff wirkungsvoll bekämpft werden kann und das erforderliche Personal und die technische Ausstattung bereitstehen. Nur hierdurch ist gewährleistet, dass insbesondere bei Hilfeleistungen für Menschen keine unververtretbaren zeitlichen Verzögerungen auftreten (vgl. VGH BW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 70).

Eine AAO enthält vorherige Festlegungen für

- die Annahme, Weitergabe und Abgabe von Meldungen, die Alarmierung von Feuerweereinheiten (und damit die Festlegung der Einsatzleiter im Sinne von § 33 BHKG) und
- das Ausrücken (Reihenfolge, Besetzung) dieser Einheiten (vgl. dazu Graeger a. a. O. Kapitel 4.2).

Liegt eine solche AAO. nicht vor, ist ein Organisationsverschulden der Gemeinde gegeben, das zu eventuellen Schadensersatzansprüchen von Geschädigten führen kann.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei dem für die Aufstellung einer AAO. Verantwortlichen um Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr (§§ 9–11 BHKG) oder Berufsfeuerwehr (§ 8 BHKG) handelt.

Dabei sind zu unterscheiden:

- Ausrückeordnung
vgl. DIN 14011 Teil 9 Ziffer 6.1
- Feuerwehrplan
vgl. DIN 14095 Teil 1
- Einsatzplan
vgl. DIN 14011 Teil 2 Ziffer 4.8
- Brandmelder-Lageplan
vgl. DIN 14675 Ziffer 4.5
- Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr
Anm. 17 zu § 3 BHKG
- Katastrophenschutzplan
§ 4 Abs. 3 BHKG
- Sonderschutzplan
§ 4 Abs. 3 BHKG
- Betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne
vgl. § 5 I 3 StörfallVO.

Wegen des Herstellungsaufwandes ist es für die Feuerwehren mitunter schwierig, die Erstellung von Feuerwehrplänen nach DIN 14095 durchzusetzen. Als gesetzliche Grundlage ist § 54 Abs. 2 S. 5 BauO NRW heranzuziehen (vgl. auch Ziffer 54.205 der VV zur BauO NRW (MBL. NRW 2000 S. 1432 (1454)).

Die Gemeinden sind darüber hinaus wie bei ihren sonstigen Bediensteten verpflichtet, im Rahmen der **Fürsorgepflicht** auch den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Schutz und Hilfe zu gewähren (z.B. Mithilfe des Rechts- oder Hauptamtes bei der Abwicklung eines Schadensfalles oder eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens z. B. trotz rechtmäßiger Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 StVO).

3.3.2 Im sächlichen Bereich ist die ständige Wartung, Instandhaltung und Pflege der Fahrzeuge und Geräte erforderlich. Dazu gehört auch eine ständige Überprüfung der Ausrüstung und der Geräte nach den Grundsätzen für die Prüfungen der Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr von September 2013 – DGUV Grundsatz 305-002. Für die besondere Überprüfung der Atemschutzgeräte gelten die Regelungen in der Feuerwehrdienstvorschrift 7 sowie die vfdB-Richtlinie 08/04 „Wartung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehren“ sowie die Betriebs- oder Bedienungsanleitungen der Hersteller.

Es empfiehlt sich, die notwendigen Arbeiten in einer Dienstanweisung zu regeln und darin ggfs. auch den Verantwortungsbereich des jeweiligen Gerätewarts eindeutig festzulegen (Prüfungsplan, Mängelbeseitigung, Nachweisungen).

Insoweit trifft den Leiter der Feuerwehr eine besondere Überwachungspflicht.

4. Örtliche Verhältnisse

Die Gemeinde muss eine auf das stets vorhandene oder im Einzelfall bereits erkennbare Brandpotenzial zugeschnittene, flächendeckende, in angemessener Zeit verfügbare Feuerwehr unterhalten.

- 49** 4.1 Allgemeine Merkmale der Brandgefährdung sind z. B. Wohndichte, Art der Bebauung, Bodengestaltung, große Wald- oder Heideflächen, Verkehrsnetz, Wasservorräte und Zugänglichkeit der Objekte.
- 50** 4.2 Spezielle Merkmale der Brandgefährdung sind u. a. Industrieanlagen, kern-technische Anlagen, Verschiebebahnhöfe, Hafenanlagen, Krankenhäuser (vgl. zur Räumung in Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen Wolf in „Wuppertaler Berichte zum Brand- und Explosionsschutz“ Band 2). Es muss sichergestellt sein, dass – gemessen an den allgemeinen und speziellen Merkmalen der Brandgefährdung – im gesamten Gemeindegebiet mit der Örtlichkeit stets vertraute Feuerweereinheiten vorhanden sind. Das gilt nicht nur für die Kerngebiete der Gemeinde, sondern auch für alle – nach der kommunalen Neuordnung nicht mehr selbständigen – **Ortsteile**.
- 51** 4.3 Angesichts der örtlichen Verhältnisse einer Gemeinde kann es notwendig sein, **technische Vorrichtungen** und Geräte, einschließlich eines Saugwagens, vorzuhalten, um ölhaltige Stoffe insbesondere aus Gewässern entfernen zu können (so OVG Münster SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 26).
- 52** 4.4 Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, dass die aufgestellten Einheiten **in angemessener Zeit am Einsatzort** eintreffen. Die Festlegung eines starren, überall gültigen Zeitraumes ist nicht möglich. Ziel muss es aber sein, an einem Schadensort in einem dem Gefährdungsgrad entsprechend kurzen Zeitraum eine Feuerweereinheit verfügbar zu haben, die den dort an sie gestellten Aufgaben gerecht werden kann (vgl. dazu Anm. 16 zu § 3 BHKG).
Zu Problemen der Brandsicherheit in der Welt zu Beginn des neuen Jahrtausends vgl. Alekin u. a. in „vfdb-Zeitschrift“ 2001, S. 176–192 und 2002 S. 3–13.

5. Leistungsfähige Feuerwehren

- 53** 5.1 Die **Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr** muss sich insbesondere auf die Stärke und Gliederung, die Ausbildung, die persönliche und sächliche Ausstattung, die Melde- und Alarmierungsmöglichkeiten sowie auf die Löschmittelvorräte erstrecken (vgl. dazu VG Köln SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 140; VG Arnberg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 111, 113; VG Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 120; OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 141 und § 4 FSHG Nr. 16).
- 54** 5.2 Ob die aufgestellte Feuerwehr hinreichend leistungsfähig ist, muss für jede Gemeinde gesondert festgestellt werden, da die Feuerwehr den jeweiligen örtlichen Verhältnissen entsprechen muss (vgl. auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 24). Bei der Beurteilung dieser Frage ist allein auf die jeweilige (politische) Gemeinde abzustellen. Einer Gemeinde ist es daher verwehrt, auf die Anschaffung von erforderlichem Gerät von vorneherein deswegen zu verzichten, weil sie in einem Schadensfall beabsichtigt, im Wege der überörtlichen Hilfe auf Ausrüstungsgegenstände zuzugreifen, die eine andere Gemeinde in Erfüllung ihrer Aufgaben angeschafft hat.
Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr muss dem vom Rat der Gemeinde im Brandschutzbedarfsplan (siehe dazu Anm. 16 zu § 3 BHKG) beschlossenen

Schutzziel entsprechen (Einsatzkräfte (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 145), Einsatzmittel, Eintreffzeit, Erreichungsgrad).

5.3 Die Bereitstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr mit einem geordneten Feuerwehr- und Rettungsdienst umfasst auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften. Liegt hier ein Spannungsverhältnis vor, so muss die Gemeinde im Rahmen des ihr dabei zustehenden weiten Ermessens tätig werden, ohne dass es grundsätzlich darauf ankommt, wer diese Spannungen zu vertreten hat (so VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 3 FwG BW Nr. 1).

5.4 Zur Wechselwirkung zwischen der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und den Anforderungen an bauliche Anlagen nach der BauO NRW vgl. auch Anm. 2.4 zu § 25 BHKG und VG Köln SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 7; Bay. VGH SgE Feu Art. 1 I Bay. FwG Nr. 4.

5.5 Die Feuerwehr muss ausreichend personell und sächlich darauf vorbereitet sein, Menschen mit Einschränkungen im Brandfall zu retten, wenn solche Personen in der Gemeinde wohnen (vgl. dazu Meyer in „BrandSchutz“ 2013 S. 343; Hellstern in „BrandSchutz“ 2013, S. 340; Störkle-Sauer in „BrandSchutz“ 2013, S. 237).

5.6 Zur Anrechnung von Kräften des Rettungsdienstes auf die Stärken der Feuerwehr vgl. Erlass des MGEPA vom 12.8.2015 (Steeermann Anhang 52).

6. Gemeindliche Einrichtung

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die Feuerwehr Bestandteil der Gemeindeverwaltung ist, die von ihr als Pflichtaufgabe nach § 3 der Gemeindeordnung wahrzunehmen ist. Hierdurch soll klarer als bisher zum Ausdruck gebracht werden, dass die Feuerwehr organisatorisch in die Gemeinde eingebunden und keine eigenständige Einrichtung ist. Dies war im FSHG 1998 mit Blick auf die Gemeindeordnung als entbehrlich angesehen worden. Dies kann aber nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden.

7. Mitwirkung im Katastrophenschutz

Das BHKG stellt jetzt klar, dass die Gemeinden mit ihren Feuerwehren im Katastrophenschutz (s. dazu Anm. 15 bis 17 zu § 1 BHKG) mitwirken. Diese ausdrückliche Erwähnung im Gesetz macht die notwendige, aktive Mitwirkung der Gemeinden im Katastrophenschutz noch einmal besonders deutlich.

8. Mitwirkung bei landesweiter Hilfe

Das BHKG stellt weiterhin klar, dass die Gemeinden mit ihren Feuerwehren bei der Umsetzung der Vorgaben zur landesweiten Hilfe im Sinne von § 39 BHKG mitwirken. Auch diese Verpflichtung macht deutlich, dass die Gemeinden mit ihren Feuerwehren sowohl den Katastrophenschutz als auch die landesweite Hilfe erst ermöglichen, da die anderen mitwirkenden Institutionen in der Regel weder über das erforderliche Personal noch das notwendige Material verfügen.

9. Federführung des Kreises

- 62** Beide in Anm. 7 und 8 genannten Mitwirkungspflichten werden unter der Federführung des Kreises erledigt. Zum einen ist der Kreis nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 BHKG Aufgabenträger für den Katastrophenschutz. Die landesweite Hilfe nach § 39 BHKG muss immer über die Leitstelle nach § 28 BHKG laufen, für die der Kreis nach § 4 Abs. 4 BHKG zuständig ist.

10. Warnung der Bevölkerung

- 63** Da der Bund sich aus der flächendeckenden **Warnung der Bevölkerung** (vgl. dazu § 6 Zivilschutzgesetz) technisch zurückgezogen hat, gehört es im Rahmen einer präventiven Gefahrenabwehr auch zu den Aufgaben einer Gemeinde, die Bevölkerung rechtzeitig und umfassend vor herannahenden Gefahren warnen zu können (so auch BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 32a, 150; OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 130; vgl. auch LT-Drucksache NRW 13/2262; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2005, S. 340). Siehe hierzu auch die Planungsgrundlagen der AGBF NRW zur Warnung und Information der Bevölkerung in: Lehrstoffmappe „Katastrophenschutz – Großschadensereignis“ des LFV NRW S. 143 ff.; vgl. auch Langenberg, Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen (BF Frankfurt a. M. 2001). Zu den technologischen Möglichkeiten einer möglichst frühzeitigen Warnung der Bevölkerung vgl. Held in „Zivilschutzforschung“, Neue Folge Band 45. Zur Notwendigkeit einer rechtzeitigen Warnung vgl. auch Cimolino in „Tagungsband vfdB-Jahresfachtagung“ 2003 S. 83; Warnung der Bevölkerung: BBK-Tagungsband LÜKEX 2015, 1. Thementag, Stand 10/2015. Vgl. auch § 30 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 6 BHKG zur Warnung der Bevölkerung bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen. Nach § 57 des Landesmediengesetzes NRW (GV. NRW. 2002 S. 334 – in der jeweils geltenden Fassung –) haben die lokalen Hörfunkveranstalter den Gemeinden unverzüglich angemessene Sendezeiten für amtliche Verlautbarungen einzuräumen. Zu den Bemühungen des Bundes, die Alarmierungsmöglichkeiten der Bevölkerung zu verbessern, vgl. BT-Drucksache 14/8204.

11. Verhütung von Bränden

- 64** Die **Maßnahmen zur Verhütung von Bränden** umfassen alle Tätigkeiten der Gemeinde, die das Ausbrechen eines Schadenfeuers verhindern und schnelle Hilfe gewährleisten können.
- 65** 11.1 Dazu sind im BHKG u. a. folgende Aufgaben festgelegt:
- in § 25 BHKG die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren,
 - in § 26 BHKG die Durchführung der Brandverhütungsschau,
 - in § 27 BHKG die Gestellung von Brandsicherheitswachen,
 - in § 3 Abs. 5 BHKG die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung und
 - in § 44 Abs. 1 BHKG die Möglichkeit zur Anbringung von Feuermelde- und Alarmeinrichtungen.

Dem vorbeugenden Brandschutz kommt im Interesse einer effektiven Schadensverhütung der gleiche Stellenwert zu wie dem abwehrenden Brandschutz (so auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 25).

11.2 Darüber hinaus sollte es Pflicht jeder Gemeinde sein, die Bevölkerung rechtzeitig und umfassend auf **besondere Gefahren** in verschiedenen Jahreszeiten hinzuweisen. Dabei ist zu denken an: 66

- die **Gefahr von Flächenbränden**
§ 64 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz) in der Bekanntmachung vom 21.7.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568, in der jeweils geltenden Fassung) verbietet zum Beispiel, die Bodendecke auf Feldrainen, Böschungen, nicht bewirtschafteten Flächen und an Wegrändern abzubrennen.
- die **Gefahr von Waldbränden**
§ 47 des Landesforstgesetzes in der Fassung vom 24.4.1980 (GV. NRW. 1980 S. 546, in der jeweils geltenden Fassung) verbietet zum Beispiel das Anzünden eines offenen Feuers im Wald oder in einem Abstand von weniger als einhundert Metern vom Waldrand (vgl. dazu VG Minden SgE Feu § 47 LFoG NRW Nr. 1). Hier ist auch das vom 1.3. bis 31.10. geltende Rauchverbot im Wald festgelegt.
Nach dem Orkan zu Beginn des Jahres 2007 hat sich besonders die Waldbrandgefahr auf Windbruchflächen realisiert.
Zu Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände vgl. auch § 45 LFoG NRW. Nach § 39 Abs. 5 Ziffer 1 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, die Bodendecke auf Wiesen usw. abzubrennen.
- die **Gefahr durch Selbstentzündungen von Erntegütern**
- die **Gefahr durch Verbrennen von Stroh/pflanzlichen Abfällen**
Nach der – zwischenzeitlich aufgehobenen – vgl. dazu GV. NRW. 2003 S. 71 – Verordnung über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 6.9.1978 (GV. NRW. 1978 S. 530) durfte Stroh, das auf landwirtschaftlich genutzten Grundstücken als Abfall anfällt, nur unter besonderen Voraussetzungen abgebrannt werden, um die Entstehung eines Schadenfeuers zu verhindern (vgl. dazu auch OLG Hamm SgE Feu § 823 II BGB Nr. 13c – Schadensersatzpflicht bei Verstoß gegen die Verordnung).
Trotz der Aufhebung der Verordnung hat sich an der Gefährlichkeit nichts geändert.
- die **Gefahr durch Weihnachtsbäume**
(vgl. dazu OLG Schleswig SgE Feu § 823 I BGB Nr. 47)
- die **Gefahr durch pyrotechnische Artikel** (Silvesterfeuerwerk).
Zu möglichen Verwarnungen durch die Polizei bei diesbezüglichen Ordnungswidrigkeiten vgl. RdErlass des IM NRW vom 22.3.1999 (MBl. NRW. 1999 S. 374).

11.3 Den Gemeinden obliegt insbesondere auch die Vorsorge für im Brandfall **besonders gefährdete Personen**. Wenn auch der frühere RdErlass des IM vom 3.3.1979 – Az. VIII B 1–2.1.5.1. – formell aufgehoben worden ist, so gelten doch die dort gegebenen Anregungen fort. Zu den besonders gefährdeten Personen gehören nicht nur Blinde, Sehbehinderte, Hörgeschädigte und Gehbehinderte, sondern ebenso alleinstehende bettlägerige kranke Personen, Kleinkinder bei Abwesenheit der Eltern, der deutschen Sprache nicht mächtige Ausländer ohne Kontakt zu Deutschen oder der deutschen Sprache hinreichend kundigen Landsleuten. 67

Durch geeignete, organisatorisch vorbereitete Maßnahmen muss sichergestellt sein, dass dieser hilfsbedürftige Personenkreis in einer Gefahrenlage rechtzeitig informiert wird und diesen Personen sachgerecht geholfen werden kann.

- 68** 11.4 Die Gemeinden sind weiterhin verpflichtet, Vorbereitungen für **besondere Gefahrenlagen** zu treffen.
- 69** 11.4.1 In Zeiten hoher **Waldbrandgefahr** ist der Waldbrandüberwachung (Streifendienst, Besetzen der Feuerwachtürme, Einsatz von Luftfahrzeugen) und der Information der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zu Erfahrungen bei der Waldbrandbekämpfung vgl. auch Südmersen in „BrandSchutz“ 2007 S. 160.
- 70** 11.4.2 In allen öffentlichen und privaten **Schulen und Erziehungsanstalten** sind zweimal im Jahr **Alarmproben** abzuhalten, um das Verhalten bei Bränden zu üben (Alarmierung, Fluchtwege, Sammelplätze). Die örtliche Feuerwehr ist mindestens einmal jährlich zu einer solchen Alarmprobe einzuladen (Näheres s. RdErlass des IM und des MSW vom 19.5.2000 – MBl. NRW. 2000 S. 560 – in der jeweils geltenden Fassung –). Im Rahmen der Alarmproben sollen nach Möglichkeit mit den Schülern auch allgemeine Maßnahmen zur Verhütung von Bränden und Verhaltensweisen bei Ausbruch eines Brandes in der Schule und im privaten Bereich behandelt werden. Hierbei können Vertreter der örtlich zuständigen Feuerwehr beteiligt werden.
- 71** 11.5 Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann die Gemeinde u. a. durch bauordnungsrechtliche Auflagen Maßnahmen durchsetzen, die der Verhinderung eines Brandausbruchs (Abstände, Brandwände) oder der Erleichterung der Brandbekämpfung (Feuerwehruzufahrten, Brandabschnitte) dienen.
- 72** 11.6 Bei der – in der Regel kostenfreien – Prüfung von **Feuerlöschern** aus Anlass von Tagen der offenen Tür muss darauf geachtet werden, dass kein Wettbewerbsverstoß gegenüber privaten Anbietern vorliegt (so OLG Frankfurt a. M. SgE Feu § 3 UWG Nr. 2, OLG Saarbrücken SgE Feu § 3 UWG Nr. 3, LG Landau SgE Feu § 1 UWG Nr. 3). Feuerlöscher sind im übrigen Rettungsgeräte im Sinne von § 145 Abs. 2 Nr. 2 StGB und Gegenstände zum öffentlichen Nutzen im Sinne von § 304 StGB (so BayObLG SgE Feu § 145 I 2 StGB Nr. 1) und somit strafrechtlich geschützt.
- 73** 11.7 Bei **Tagen der offenen Tür** ist besonders darauf zu achten, dass Besucher keinen Schaden erleiden. Insoweit obliegt der Feuerwehr eine gesteigerte Verkehrssicherungspflicht (vgl. AG Lüneburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 5, LG Aurich SgE Feu § 839 BGB Nr. 16a, BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 9).
- 74** 11.8 Der Verhütung von Bränden dienen auch **Alarm- und Räumungsübungen** in Betrieben und Behörden. Eine Check-Liste zur Überprüfung einer Räumungsplanung findet sich bei Neumann in „schadenprisma“ 4/2000, S. 36 ff.
- 75** 11.9 Soweit Feuerwehren der Gemeinden die Unterweisung von Personen z. B. in Krankenhäusern, Betrieben und Hotels usw. zur Verhütung von Bränden

und zum Verhalten bei Ausbruch eines Brandes auf Veranlassung des jeweils Verantwortlichen übernehmen, wirken sie bei der Erfüllung von Verpflichtungen mit, die diesen nach unterschiedlichen Rechtsvorschriften obliegen. Insoweit handelt es sich dann nicht um eine originäre Aufgabe der Feuerwehr nach § 1 BHKG. Die Gemeinden können für solche Tätigkeiten der Feuerwehr nach § 52 Abs. 5 BHKG Entgelte erheben.

12. Angemessene Löschwasserversorgung

12.1 Da das wichtigste Mittel zur Brandbekämpfung nach wie vor das Wasser ist, ist es Aufgabe der Gemeinde (vgl. dazu § 47a LWG NRW vom 25.6.1995 – GV. NRW. S. 926 – in der jeweils geltenden Fassung –; VGH München SgE Feu Art. 1 II Bay. FwG Nr. 2; VG Trier SgE Feu § 46 I LWG RPL Nr. 1) eine Löschwasserversorgung sicherzustellen, die sich an der vorhandenen und konkret erkennbaren Brandgefährdung auszurichten hat (so auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 25).

Durch das FSHG-Änderungsgesetz 1989 ist der Umfang der **Löschwasserversorgung** durch die Gemeinden neu festgelegt worden. Die Gemeinden sind grundsätzlich verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen **angemessene** Löschwasserversorgung zu sichern (vgl. dazu auch nds. OVG SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 28). Die gemeindliche Pflicht zur Löschwasserversorgung umfasst nicht nur die Bereitstellung (also den Bau) der notwendigen Anlagen sondern auch deren Unterhaltung (so BayObLG SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 24). Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe auch eines privaten Unternehmers bedienen (so BayObLG SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 25).

Die Neufassung wurde durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 5.4.1984 (SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 12) notwendig, mit der bei der Löschwasservorhaltung die bisherige Abgrenzung zwischen den Pflichten der Gemeinden und denjenigen der Privaten entfiel.

In der Fassung vom 25.3.1958 hatte das Feuerschutzgesetz die Gemeinden noch verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen „angemessene“ Löschwasserversorgung zu sichern.

In der Neufassung des FSHG im Jahre 1975 war versucht worden, in Anlehnung an den damaligen Wortlaut des § 40 Abs. 1 BauO NRW eine genauere Gesetzesformulierung zu finden. Dort hieß es zur Brandbekämpfung müsse eine „ausreichende“ Wassermenge zur Verfügung stehen. § 1 Abs. 2 FSHG 1975 lautete daher: „Die Gemeinden treffen Maßnahmen zur Verhütung von Bränden und sorgen für eine **ausreichende** Löschwasserversorgung.“

Die Praxis half sich mit einer Unterscheidung zwischen Grundschutz und Objektschutz. Grundschutz – für den die Gemeinde Löschwasser vorhalten sollte – umfasste den Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- und Personenrisiko. Als Objektschutz wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf Privatgrundstücken mit höheren Gefährdungsgraden angesehen. Hier sollte der Grundstückseigentümer selbst das Löschwasser vorhalten. Die beiden Begriffe „Grundschutz“ und „Objektschutz“ waren einem Arbeitsblatt W 405 der vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) herausgegebenen technischen Regeln „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ entnommen worden.

76

Der BGH lehnte in dem oben genannten Urteil eine Differenzierung zwischen Grundschutz und Objektschutz ab.

Weder aus Wortlaut und Zusammenhang des damaligen § 1 Abs. 2 FSHG NRW noch aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift sei zu entnehmen, dass der Gesetzgeber an die begriffliche Abgrenzung in den erwähnten DVGW-Regeln anknüpft habe. Vielmehr seien durch die Neufassung des FSHG die Anforderungen an die Gemeinden im Hinblick auf die Löschwasserversorgung gegenüber dem früheren Rechtszustand verschärft worden.

Nach dieser Entscheidung des BGH bedurfte es abermals einer genaueren gesetzlichen Bestimmung, wie weit die Vorhaltepflcht der Kommunen gehen soll. Deshalb wird nunmehr die Grenze für die kommunale Löschwasservorhaltung dort gezogen, wo eine „erhöhte Brandlast oder Brandgefährdung“ eine darüber hinausgehende Löschwasserversorgung erfordert.

Wann eine erhöhte Brandlast oder Brandgefährdung eine **besondere** Löschwasserversorgung erforderlich macht, vgl. dazu Anm. 13 zu § 3 BHKG.

Richtschnur für die Sicherstellung der Versorgung mit Löschwasser ist das Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) (vgl. dazu auch VG Arnsberg SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 146; LG Bonn SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 29). Zu den Anforderungen des Katastrophenschutzes an die Wasserversorgung vgl. die Hinweise der AGBF Bund vom 26.5.2013.

- 77** 12.2 Hat die Gemeinde eine Sammelwasserversorgung, so müssen die **Hydranten** stets zugriffsbereit sein. Der BGH hat dazu in seinem Urteil vom 25.2.1957 (LM § 839 [C] BGB Nr. 26) ausgeführt: „Zu dem danach der Beklagten als Trägerin des Feuerschutzes obliegenden Aufgabenkreis gehörte es, dass sichergestellt war, dass sämtliche für die Feuerbekämpfung in Betracht kommenden Wasserstellen, insbesondere Hydranten, zugriffsbereit waren. Es musste deshalb in erster Linie dafür Sorge getragen werden, dass die Feuerwehr bei Ausbruch eines Brandes möglichst schnell über die jeweils nächsten und zweckmäßigerweise zu benutzenden Wasserstellen unterrichtet war. Dazu gehörte, dass alle Wasserentnahmestellen, soweit sie überhaupt für die Feuerbekämpfung in Betracht kommen konnten, planmäßig erfasst und örtlich in ausreichender Weise gekennzeichnet und in Ordnung gehalten waren.“
- 78** 12.2.1 Demnach müssen die Hydranten planmäßig erfasst (Hydrantenplan), ausreichend gekennzeichnet (Möglichkeit nach § 44 Abs. 1 BHKG) und stets zugriffsbereit sein (so auch BGH in SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 13).
- 79** 12.2.2 Besteht bei der Überprüfung von Hydranten die Gefahr, dass sich Inkrustierungen lösen und das Wasser verschmutzen, so muss die Gemeinde vorher auf diese mögliche Gefahr in geeigneter Weise aufmerksam machen (so LG Essen SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 11).
- 80** 12.2.3 Hydranten in Wasserleitungsanlagen sind Anlagen im Sinne von § 2 Haftpflichtgesetz (zum Begriff des „Inhabers einer Anlage“ vgl. OLG Düsseldorf SgE Feu § 2 HaftPflG Nr. 3). Für Feuchtigkeitsschäden durch solche Hydranten wird nach den Grundsätzen der Gefährdungshaftung ohne Verschulden gehaftet (vgl. OLG Düsseldorf „OLG-Report Düsseldorf“ 1998, S. 321).

12.2.4 Eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht durch eine Gemeinde liegt nicht schon dann vor, wenn auf einer wegen Bauarbeiten abgefrästen Fahrbahn vorübergehend die Abdeckungen von Hydranten mehrere Zentimeter über die derzeitige Fahrbahndecke herausragen (so OLG Karlsruhe SgE Feu § 823 I BGB Nr. 12). 81

12.2.5 Aus § 22 Abs. 4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 20.6.1980 (BGBl. I 1980 S. 750 – in der jeweils geltenden Fassung –) ergibt sich, dass bei der Entnahme von Wasser aus öffentlichen Hydranten zum Löschen von Bränden ein **Wasserzähler** am Standrohr nicht erforderlich ist. Da Feuerlöschübungen nicht ausdrücklich genannt sind, dürfte das nicht für Übungen gelten. 82

12.2.6 Für die Entnahme von Löschwasser ist in NRW **kein Wasserentnahmeentgelt** zu zahlen. Der Gesetzgeber hat in § 1 Abs. 2 Nr. 9 des Gesetzes über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Gewässern (GV. NRW. 2004 S. 30 – in der jeweils geltenden Fassung –) das Entnehmen von Wasser, das als Löschwasser im Einsatz verwendet wird, von der Zahlung eines Entgelts ausgenommen. Neben dieser Ausnahme für den Einsatz ist auch für Übungen der Feuerwehr in § 1 Abs. 2 Nr. 2 WasEG eine Ausnahme von der Entgeltpflicht zugelassen worden, wenn eine erlaubnisfreie Nutzung nach dem Wasserhaushaltsgesetz gegeben ist (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 83). 83

12.3 Hat die Gemeinde außer Hydranten noch **andere Löschwasserentnahmestellen** (Löschteiche, Flüsse pp.), so gelten die gleichen Grundsätze auch hier. Die planmäßige Erfassung, ausreichende Kennzeichnung und stete Zugriffsbereitschaft (auch im Winter) muss sichergestellt sein. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass diese Löschwasserentnahmestellen jederzeit genügend Löschwasser vorrätig halten. Ein verschlammter, versandeter oder verdeckter Löschwasserteich ist für eine ordnungsgemäße Entnahme von Löschwasser nicht geeignet. 84

Nach § 32 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW vom 25.6.1995 – GV. NRW. 1995 S. 248 in der jeweils geltenden Fassung und § 8 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz vom 31.7.2009 – BGBl. I 2009 S. 2585 – in der jeweils geltenden Fassung – ist die Entnahme von Wasser aus fließenden Gewässern für die Dauer der Gefahr (**Einsatz**) erlaubnisfrei. Die zuständige untere Wasserbehörde ist unverzüglich zu verständigen.

Gemäß § 8 Abs. 2 WHG ist eine Erlaubnis oder eine Bewilligung nicht erforderlich bei **Übungen** für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung für das vorübergehende Entnehmen von Wasser aus einem Gewässer und das Wiedereinleiten, wenn dadurch andere nicht beeinträchtigt werden und keine nachhaltige Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten ist. In diesem Fall ist das Vorhaben der zuständigen Wasserbehörde vorher anzuzeigen.

Zur Absicherung von **Feuerlöschteichen** gegen Ertrinken von Kindern vgl. BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 40; OLG Jena SgE Feu § 823 I BGB Nr. 43 und Göbel-Pithard in „BADK-Informationen“ 4/1999, S. 125.

Ein Feuerlöschteich ist keine Erschließungsanlage im Sinne von § 127 Abs. 2 BauGB, für die Erschließungsbeiträge verlangt werden können (vgl. VG Magdeburg SgE Feu § 127 II BauGB Nr. 1).

Zum Bau eines Löschwasserteiches auf fremdem Grund vgl. OLG Oldenburg SgE Feu § 683 BGB Nr. 9.

Zur Zulässigkeit eines privaten Löschwasserteichs im Außenbereich vgl. VG Münster SgE Feu § 35 I 1 BauGB Nr. 2.

- 85 12.4** In großen zusammenhängenden **Waldgebieten** sind für Feuerwehrfahrzeuge geeignete, gut erreichbare Wasserstellen mit Vorrichtungen zur Wasserentnahme anzulegen und auszubauen. Diese Wasserentnahmestellen sind ebenfalls deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Über die Notwendigkeit der Anlegung von Wasserentnahmestellen entscheidet der Leiter des Regionalforstamtes im Einvernehmen mit dem Leiter der örtlichen Feuerwehr (vgl. dazu Nr. 1.2.3 des gemeinsamen RdErlasses des MIK und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft vom 13.2.2012 (MBL. NRW. 2012 S. 115).

Wasserentnahmestellen in Wäldern sind jährlich gemeinsam von den Forstbehörden und der örtlichen Feuerwehr zu überprüfen (a. a. O. Nr. 1.2.3). Der Einsatz von Löschwasseraußenlastbehältern ist in Ziffer 3.2 des RdErl. geregelt.

Die Gemeinde ist jedoch nicht verpflichtet, alle Wege in einem Moor- oder Wiesengelände so herzustellen und zu unterhalten, dass sie ständig mit schweren Löschfahrzeugen befahren werden können (so LG Hannover „Brand-Schutz“ 1982, S. 45).

- 86 12.5** Das Gesetz spricht in § 3 Abs. 2 BHKG nur davon, dass die Gemeinden für eine angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen haben. Das Vorrätighalten anderer, für die objektive Gefahrensituation **erforderlicher Löschmittel** (Schaummittel, Pulver, CO₂) fällt unter den Begriff des Unterhaltens einer leistungsfähigen Feuerwehr. Zur eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit von Feuerlöschmitteln, die Perfluorooctansulfonate (PFOS) enthalten vgl. VO vom 12.10.2007 (BGBl. I 2007 S. 2382).

Zum sach- und umweltgerechten Einsatz von Schaummitteln vgl. die Fachempfehlung Nr. 1 vom 12.3.2015 der AGBF Bund/des WFV und des DFV und Nicola im „Feuerwehr Magazin“ 2011, Heft 1, S. 22.

- 87 12.6** In Zukunft wird der Rückhaltung von **verunreinigtem Löschwasser** zum Schutz der Umwelt noch mehr Bedeutung beigemessen werden müssen. Der RdErlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 14.10.1992 – MBL. NRW. 1992 S. 1719 – enthält Richtlinien zur Bemessung von Löschwasser-Rückhaltanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (vgl. dazu auch Roßmann in „vfdB-Zeitschrift“ 2010, Heft 2, S. 105). Bei einem Hineingelangen von verunreinigtem Löschwasser in ein Gewässer liegt kein Einleiten im Sinne von § 89 WHG vor, weil kein auf eine Gewässerbenutzung zweckgerichtetes Verhalten vorliegt (vgl. dazu BGH SgE Feu § 22 I WHG Nr. 2 und Nr. 4; anders noch OLG Hamm SgE Feu § 22 WHG Nr. 2). Zum Begriff des Benutzens eines Gewässers vgl. VGH München SgE Feu § 22 WHG Nr. 3. Ein Brandgeschädigter haftet auch nicht für ein Fischsterben, das durch verunreinigtes Löschwasser verursacht worden ist, weil die Feuerwehr kein Verrichtungsgehilfe des Geschädigten ist (so LG Paderborn SgE Feu § 22 I WHG Nr. 1 und § 831 BGB Nr. 1).

Zur Verantwortlichkeit für kontaminiertes Löschwasser vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 31.

Verunreinigtes Löschwasser ist Abfall im Sinne der Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs vom 13.9.1996 (BGBl. I 1996 S. 1428).

12.7 Die Verpflichtung der Gemeinde, für eine angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen, ist eine **Amtspflicht** im Sinne des § 839 BGB, die den Gemeinden all denjenigen gegenüber obliegt, die durch Brände Schäden erleiden können (so BayObLG in „BayVbl.“ 1987, S. 92). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gemeinde die Löschwasserversorgung selbst schafft oder durch andere Träger (z. B. im Rahmen von Erschließungsverträgen, städtebaulichen Entwicklungsverträgen oder sonstigen Vereinbarungen) bereitstellen lässt. **88**

12.8 Die **Kosten** für die angemessene Löschwasserversorgung hat die Gemeinde zu tragen (vgl. dazu auch LG Bonn SgE Feu § 1 II FSHG Anm. 30). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gemeinde selbst oder ein privates Unternehmen die Löschwasserversorgung betreibt (so BGH SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 12). Zu den Kosten für die besonderen Maßnahmen der Löschwasserversorgung vgl. Anm. 23 zu § 52 BHK. **89**

Wird eine Wasserversorgungsanlage hergestellt oder erneuert, so kann der Kostenanteil, der auf die Löschwasserversorgung entfällt, nicht auf die übrigen beitragspflichtigen Bürger umgelegt werden (so OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 10).

Ob ein Wasserversorgungsunternehmen den auf die Löschwasserversorgung entfallenden Kostenanteil von der Gemeinde als Trägerin des Feuerschutzes ersetzt verlangen kann, richtet sich nach dem zwischen ihnen bestehenden Vertragsverhältnis (so OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 2.10.1984 – 7 A 20/84). Erstellt ein Bauherr für eine Gemeinde eine Löschwasserversorgungsleitung (Nebenbestimmung zu einer Baugenehmigung), so kann ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch für die Mehrkosten entstehen, wenn die Gemeinde für die Löschwasserversorgung grundsätzlich einstehen muss (vgl. OVG Lüneburg SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 26).

12.9 Zum **Schutz des Trinkwassers** vor Verschmutzungen bei einer Löschwasserversorgung aus dem Trinkwassernetz vgl. Faulstick/Jollet „Die Auswirkungen des Wasserdrucks“ 1. Aufl. 2010 und Thieme in „Feuerwehr Magazin“ 2011, Heft 5, S. 70. **90**

13. Besondere Löschwasserversorgung/-rückhaltung

13.1 Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte müssen nach der Neufassung des Gesetzes für die **besondere Löschwasserversorgung** dann selbst Sorge tragen, wenn **91**

1. von der Nutzung des Grundstücks eine erhöhte Brandlast oder Brandgefährdung ausgeht
und
2. die Bauaufsichtsbehörde nach Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle die Erforderlichkeit einer besonderen Löschwasserversorgung feststellt.

Allein die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens lässt keine Rückschlüsse auf die Notwendigkeit einer besonderen Löschwasserversorgung zu. Es muss jeweils eine Prüfung im Einzelfall erfolgen.
Der Gesetzgeber hat dieses mehrstufige Verfahren gewählt, um mehr Rechtssicherheit zu erreichen.

- 92** 13.2 Das Gesetz selbst definiert die Begriffe erhöhte **Brandlast** und erhöhte **Brandgefährdung** nicht. Es muss daher auf allgemeine Begriffsbestimmungen zurückgegriffen werden. Der in der Praxis oft verwendete Begriff „Brandlast“ kann mit dem DIN-Begriff „Brandbelastung“ gleichgesetzt werden (so Rothe in „schadenprisma“ 1993, S. 39). Die Brandbelastung ergibt sich aus der Summe aller in einem Gebäude befindlichen brennbaren Materialien, und zwar sowohl der eingebauten Baustoffe als auch der Einrichtungsgegenstände sowie der besonderen Gefahrenquellen im Einzelfall (vgl. auch DIN V 18230 Teil 1; vgl. dazu auch nds. OVG SgE Feu § 20 nds. BauO Nr. 1). Zur Berechnung der Brandbelastung vgl. die Ausführungen von Siepelmeyer-Kierdorf und Thomas in „schadenprisma“ 1993, S. 33 ff. Zum Begriff vgl. auch Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 28.2.1994 Nr. 662 S. 67.
- 93** 13.3 Die Feststellung der Erforderlichkeit einer besonderen Löschwasserversorgung haben die nach der Bauordnung NRW zuständigen Bauaufsichtsbehörden zu treffen. Bei der Entscheidung handelt es sich um einen anfechtbaren Verwaltungsakt.
- 94** 13.4 Die zuständigen Brandschutzdienststellen ergeben sich aus § 25 BHKG.
- 95** 13.5 Zur Kostentragungspflicht vgl. Anm. 23 zu § 52 BHKG und LG Bonn SgE Feu § 1 II FSHG Nr. 30.

14. Planungspflicht der Gemeinden

14.0 Allgemeines

- 96** Eine bedarfsgerechte Feuerwehrplanung einer Gemeinde dient nicht nur einer kostengünstigen Aufgabenerledigung. Sie ist darüber hinaus für die Feuerwehr auch ein wichtiges Planungsmittel für Personal und Material. Sie kann auch einen Beitrag zur Entschärfung der tageszeitabhängigen Schwierigkeiten bezüglich der Abkömmlichkeit der Feuerwehrangehörigen vom Arbeitsplatz leisten (so auch Hogrefe in „Sonderheft Organisation BADK“ 2003, S. 23).
- 97** 14.1 Kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte haben
- Brandschutzbedarfspläne und
 - Pläne für den Einsatz der Feuerwehr
- aufzustellen und fortzuschreiben (§ 3 Abs. 3 BHKG).
- 98** 14.2 Darüber hinaus sind kreisangehörige Gemeinden bei der Aufstellung und Fortschreibung von
- Katastrophenschutzplänen und
 - Sonderschutzplänen
- zu beteiligen (§ 4 Abs. 3 S. 3 BHKG).

15. Beteiligung der Feuerwehr

15.1 Bei der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Plänen für den Einsatz der Feuerwehr ist die örtliche öffentliche Feuerwehr zu beteiligen. 99

15.2 Daraus wird einmal mehr deutlich, dass nicht die Feuerwehren selbst für das Aufstellen und Fortschreiben der Pläne verantwortlich sind, sondern die Gemeinde, bei Brandschutzbedarfsplänen vertreten durch **den Rat** (so auch Schütte in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 276 ff.). Zum anderen müssen die Feuerwehren jedoch bei dieser Aufgabe beteiligt werden, um ihre Sachkenntnisse einbringen zu können. 100

16. Brandschutzbedarfspläne

16.1 In § 3 Abs. 3 BHKG wird die schon bisher bestehende Verpflichtung der Gemeinden, den Brandschutzbedarf (zu den Problemen der Brandsicherheit in der Welt zu Beginn des neuen Jahrtausends vgl. Alekkin u. a. in „vfdb-Zeitschrift“ 2001, S. 176–192 und 2002, S. 3–13; zu Feuerwehreinsätzen bei Bränden in Wohngebäuden vgl. Köstler u. a. in „BrandSchutz“ 2011, S. 175) zu ermitteln, um die Forderung nach Dokumentation in einem Brandschutzbedarfsplan (analog RettG) ergänzt. Diese Forderung wurde auf Anregung verschiedener Verbände in das Gesetz aufgenommen, um die Bedeutung dieser Aufgabe zu betonen und den Aufsichtsbehörden darüber hinaus eine bessere Möglichkeit zu eröffnen, festgestellte Defizite bei der Aufgabenwahrnehmung beseitigen zu lassen. 101

Bei der Aufstellung, Umsetzung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Bevölkerungsstruktur in den nächsten Jahren erheblich verschiebt. Einem wachsenden Anteil der über 60jährigen (Steigerung von 22,0 auf 32,4 Prozent) steht ein sinkender Anteil der unter 18jährigen (Minderung von 19,3 auf 14,6 Prozent) gegenüber.

16.2 Ein Brandschutzbedarfsplan muss auf der Grundlage des örtlichen Gefahrenpotenzials durch Beschluss des Gemeinderates das politisch gewollte und verantwortete Sicherheitsniveau in einer Gemeinde dokumentieren. Brandschutzbedarfspläne enthalten deshalb 102

- eine Beschreibung von allgemeinen und besonderen Gefahren und Risiken im jeweiligen Zuständigkeitsbereich (**Risikoanalyse**),
- eine Festlegung der gewünschten Qualität der von der Feuerwehr zu erbringenden Leistungen (**Schutzziel**),
- eine Ermittlung des zur Erfüllung dieser Qualität erforderlichen Personals und der Mittel (**Ressourcen**).

Vgl. zum Aufstellen von Brandschutzbedarfsplänen Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 269; Brüggemann/Schönherr in „BrandSchutz“ 2009, S. 538; Lange, Feyrer, Unterkofler in „BrandSchutz“ 2011, S. 427, 432 und 436).

16.2.1 Die **Risikoanalyse** umfasst einmal die Beschreibung möglicher Gefahrenlagen entsprechend den örtlichen Verhältnissen (vgl. dazu Anm. 4 zu § 3 BHKG). Eventuell dafür notwendige Daten können in den Verfahren nach § 47 BHKG oder § 29 BHKG beschafft werden. Zum anderen muss das tatsächliche 103

Einsatzaufkommen nach absoluten Zahlen, Einsatzdauer, räumlicher Verteilung und Gleichzeitigkeit von Einsätzen ermittelt und aufbereitet werden. Das setzt die Erhebung von detaillierten Daten voraus. Zur Brandgefährdungsanalyse vgl. Müller in „Feuerwehrkurier“ 3/2000, S. 25 ff., 4/2000, S. 27 und 5/2000, S. 27; vgl. auch Kämpen in „Wissenschaftliche Methoden für die Risikoanalyse in einer Kommune“ (Abschnittsarbeit für die Ausbildung in der Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes, 2000, München); Schubert in „Risikoanalyse“ (Hausarbeit im Rahmen der Staatsprüfung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst, 2001, Essen).

Zur Methode für die Risikoanalyse vgl. Band 8 der Schriftenreihe: Wissenschaftsforum des BBK; zur Beurteilung von Risiken vgl. Festag/Barth in Band 7 der Schriftenreihe: „Schriften der Schutzkommissionen des BBK“; zur Bedeutung von Geodaten für die Risikoanalyse vgl. Lenz in „Bevölkerungsschutz“ 2011, Heft 1, S. 9.

Die Beschreibung der ermittelten möglichen Gefahrenlagen und das tatsächliche Einsatzaufkommen muss dann miteinander verglichen werden, um zu einer – zukünftig möglichen – Einsatzverteilung zu kommen.

104 16.2.2 Beim **Schutzziel** muss von der letztendlich Verantwortung tragenden Stelle (**Rat der Gemeinde** – so auch Schütte in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 276 ff. –) festgelegt werden,

- welche Einsatztätigkeiten mit
- wieviel Einsatzpersonal (Funktionsstärke) in
- welcher Zeit (Hilfsfrist) in
- wieviel Prozent der Einsätze (Erreichungsgrad)

durchgeführt werden sollen (vgl. dazu auch Neuhoff in „vfdb-Zeitschrift“ 1998 S. 74; Knorr in „BrandSchutz“ 2012, S. 132; Kloepper a.a.O. § 11 Rn. 90).

Zum Begriff der Hilfsfrist vgl. OLG München SgE Feu § 1 bayRettDG Nr. 1. Zur Hilfsfrist im Rettungsdienst – die im Brandschutzbereich nicht anders sein kann – vgl. OVG NRW SgE Feu § 19 IV RettG NRW Nr. 6 und Richtlinie des VdF NRW und der AGBF NRW zur Hilfsfrist vom 23.2.2011.

Bei den **Einsatztätigkeiten** darf dabei nicht auf Maximaleinsätze, z. B. auf Großbrände, abgestellt werden, sondern auf häufig wiederkehrende kritische Einsätze, wie z. B. einen Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung eines mehrgeschossigen Gebäudes, wenn der Treppenraum verräumt ist und als Rettungsweg nicht mehr genutzt werden kann. Das Schutzziel muss aber auch für andere Fälle festgelegt werden, um Menschen aus lebensbedrohlichen Gefahrenlagen, die nicht durch Brände verursacht sind, retten zu können.

Beim **Einsatzpersonal** (Funktionsstärke) ist zu berücksichtigen, dass die Einsatztätigkeit trotz ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit nicht dazu führen darf, die Einsatzkräfte über das zulässige Maß hinaus zu gefährden. Der Brandschutzbedarfsplan muss darüber hinaus Festlegungen hinsichtlich der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen beinhalten.

Eine Anrechnung von Kräften des Rettungsdienstes auf die Stärke der Feuerwehr ist nicht zulässig (so auch RdErl. des MGEPA vom 12.8.2015).

Bei der Festlegung der **Hilfsfrist** (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 8) muß berücksichtigt werden, dass 90 % der Brandtoten an einer

Kohlenmonoxydvergiftung sterben. Dabei ist davon auszugehen, dass 13 Minuten nach Ausbruch eines Brandes die Erträglichkeitsgrenze für Kohlenmonoxyd und nach 17 Minuten die Reanimationsgrenze (zu neuen Forschungsergebnissen vgl. Thorns in „BrandSchutz“ 2007, S. 365) erreicht wird. In diese Überlegungen muss auch der „Flash over“ einbezogen werden, der nach 18 bis 20 Minuten nach einem Brandausbruch entstehen kann.

Dabei wird die Hilfsfrist als die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage in der Notrufabfragestelle (so auch Prütting in „RettG NRW“, 3. Aufl. Anm. 9 zu § 2 RettG) und dem Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeugs an der Einsatzstelle definiert (so die Empfehlung der AGBF-Bund vom 16.9.1998 für Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten. Diese Empfehlungen sind enthalten in: „Hinweise und Empfehlungen für die Anfertigung von Brandschutzbedarfsplänen für die Gemeinden des Landes NRW 01/2001“). Zum Unterschied zwischen Eintreffzeit und Hilfsfrist vgl. Schröder in „BrandSchutz“ 2008, S. 185 Fußnote 1.

Trotz Festlegung einer Hilfsfrist begründet dies keinen Anspruch des Bürgers auf Einhaltung der Hilfsfrist (so auch Kloepper a. a. O. § 12 Rn. 33).

Der **Erreichungsgrad** stellt den prozentualen Anteil der Einsätze dar, in dem die Zielgrößen „Hilfsfrist“ und „Funktionsstärke“ in der Realität eingehalten werden.

Zur Verwendung eines Schutzzieldiagramms an Stelle des – starren – Erreichungsgrades vgl. Buschendorf/Steinvoord in „BrandSchutz“ 2015, S. 754.

Beim Erreichungsgrad wird davon ausgegangen, dass **keine hundertprozentige Erfüllung** des Schutzziels erreichbar sein wird. Es wird daher immer Zeiten und Bereiche geben, in denen ein geringerer Erreichungsgrad akzeptiert und verantwortet werden muss. Die Festlegung dieses Erreichungsgrades (konkretes Sicherheitsniveau der jeweiligen Gemeinde) erfolgt durch den Rat der Gemeinde und führt insoweit zu einer Selbstbindung der Gemeinde.

Zur diesbezüglichen Regelung in Bayern vgl. VG Regensburg (SgE Feu § 1 I BayFWG Nr. 2).

Zu Hilfsfristen im Rettungsdienst vgl. OVG NRW SgE Feu § 2 I RettG NRW Nr. 7.

16.2.3 Aufgrund der Risikoanalyse und unter Berücksichtigung des Schutzziels kann dann die Ermittlung des zur Erfüllung der Einsatzaufgaben erforderlichen Personals und der erforderlichen Mittel (Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, technisches Gerät) erfolgen.

Dabei darf die Diskussion nicht auf das in der jeweiligen Gemeinde im Einzelfall zu verwirklichende Schutzziel allein verengt werden. Es müssen vielmehr auch Überlegungen angestellt und diesbezügliche Entscheidungen getroffen werden, mit welcher **Gesamtstärke der Feuerwehr** die vorgegebenen Ziele erreicht werden können. Dabei spielt insbesondere die Verfügbarkeit (Urlaub, Krankheit, Ortsabwesenheit usw.) und die Tagesverfügbarkeit (Einsatzbereitschaft nur zu welcher Tageszeit) eine ausschlaggebende Rolle. Ob mit einer zweieinhalbfachen oder erst mit einer Dreifachbesetzung oder einer noch höheren Ausfallreserve der jeweiligen Funktionsstellen das gewollte Schutzziel erreicht werden kann, kann nur nach den jeweils örtlichen Verhältnissen entschieden werden.

105

Wegen der Ortsbezogenheit können zentrale Vorgaben hier nicht definiert werden.

Zur Nutzung von mathematisch und rechnergestützten Verfahren für die Brandschutzbedarfsplanung vgl. Nichau in „BrandSchutz“ 2015, S. 928.

- 106** 16.3 Erkennbar fehlerhafte oder unzureichende Brandschutzbedarfspläne können haftungsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen haben (vgl. dazu Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 299 f.).
Die oben unter „Hilfsfrist“ genannten Empfehlungen der AGBF sind insoweit für **Städte** allgemein anerkannt und können als allgemein anerkannte Regeln angesehen werden (so auch Steegmann a. a. O. § 22 FSHG Anm. 2d).
Sie sind allerdings nicht auf den **ländlichen Bereich** 1 zu 1 zu übertragen. Hier könnte auch die Häufigkeit von Einsätzen ein Kriterium sein.
Die Einhaltung des Brandschutzbedarfsplans unterliegt der Rechtsaufsicht der Aufsichtsbehörden (§ 53 BHKG).

17. Feuerwehreinsatzpläne

- 107** 17.1 Pläne für den Einsatz der Feuerwehr sind solche Pläne, die unmittelbar dem Einsatz der Feuerwehr dienen, unabhängig davon, ob andere Stellen für Gefahrensituationen Pläne vorhalten müssen (siehe auch Lange/Kunze in „BrandSchutz“ 2007, S. 781; Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 62).
Solche Pläne können sein:
- Alarm- und Ausrückeordnungen (DIN 14 011 Teil 9 Nr. 6.1),
 - Einsatzpläne (vgl. Nr. 4.8 der DIN 14 011 Teil 2),
 - Hydrantenpläne.
- Davon unberührt bleibt die Verpflichtung von Betreibern, nach baurechtlichen Vorschriften oder im Rahmen der Erstellung von Betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen (BAGAP) Feuerwehrpläne nach DIN 14 095 (vgl. dazu Bastian u. a. in „BrandSchutz“ 2007, S. 779) in Abstimmung mit der Feuerwehr zu erstellen. Gleiches gilt für Lagepläne von Brandmeldern (Orientierungsplan) nach Nr. 3.9 und 4.5 der DIN 14 675.
- 108** 17.2 Nicht gemeint sind daher hier Pläne, die z. B. nach Sonderbauvorschriften vorgehalten werden müssen. Hierzu gehören auch nicht – wie bereits in Anm. 17.1 ausgeführt – betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (vgl. z. B. § 29 Abs. 3 BHKG). Darunter fallen auch nicht Pläne, die nach anderen Rechtsvorschriften gefordert werden, z. B. Einsatzplan bei Chlorgasausbruch gemäß GVV 8.15.
Zu Präventionsmaßnahmen
- im Krankenhaus vgl. Stein u. a. in „BrandSchutz“ 2002, S. 25,
 - in Bio-Anlagen vgl. Löwe in „BrandSchutz“ 2002, S. 441.
- 109** 17.3 Zur besseren Unterscheidung sollten die in dieser Vorschrift geforderten Pläne als **Feuerwehreinsatzpläne** bezeichnet werden.
- 110** 17.4 Für das Aufstellen der Pläne eventuell benötigte Daten können nach § 47 BHKG von den dort genannten Behörden angefordert werden. Vgl. auch § 29 Abs. 3 BHKG.

17.5 An der Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen beteiligen die Gemeinden/ Feuerwehren diejenigen Behörden, Dienststellen, Ämter, Körperschaften etc., deren Zuständigkeit im Falle eines Schadens bei einem konkreten Objekt berührt sein würde. So ist es z. B. bei einem holzverarbeitenden Betrieb naheliegend, die Behörden für Umwelt- und Arbeitsschutz zu hören. **111**

18. Umsetzung der Pläne

18.1 Zum ersten Mal verpflichtet der Gesetzgeber die Gemeinden ausdrücklich, die aufgestellten Pläne (Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehreinsatzpläne) auch umzusetzen. Mit dem Aufstellen der Pläne hat die Gemeinde ihre gesetzliche Pflicht noch nicht erfüllt. Sie muss diese Pläne auch in die Realität umsetzen. Die Umsetzung kann organisatorische Maßnahmen zur Folge haben. Es kann sich aber auch um konkrete Beschaffungsmaßnahmen handeln. Allein die Planung reicht ab sofort nicht mehr aus. **112**

18.2 Den Aufsichtsbehörden nach § 53 BHKG wird hiermit eine weitere Überprüfungsöglichkeit eröffnet. **113**

19. Fortschreibung der Pläne

Hier wird neu eine Pflicht zur regelmäßigen Fortschreibung nach spätestens fünf Jahren eingeführt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Kenntnis der im Verantwortungsbereich bestehenden Gefahrenquellen und die daraus resultierende planerische Vorbereitung auf die Bewältigung von Schadensereignissen wesentliche Voraussetzung für eine schnelle und sachgerechte Gefahrenabwehr sind. Diese ist nur dann gewährleistet, wenn die zugrundeliegenden Planungen dem aktuellen Stand entsprechen. Daher müssen die zugrundeliegenden Daten und die daraus resultierenden Planungen in regelmäßigem Abstand überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dies wird nicht in jedem Fall eine umfassende inhaltliche Überarbeitung bedeuten. Eine solche wird nur erforderlich sein, wenn sich das Gefahrenpotenzial in der Gemeinde bzw. das Leistungspotenzial der örtlichen Feuerwehr derart verändert hat, dass die notwendigen Veränderungen nicht mehr im Rahmen des bestehenden Plans abgebildet werden können. **114**

Für die Überprüfung des Brandschutzbedarfsplans der Gemeinde wird eine Höchstgrenze von fünf Jahren als angemessen angesehen. Sie stellt sicher, dass sich der Rat der Gemeinde zumindest einmal in einer Wahlperiode mit dem für die Gewährleistung der Sicherheit wesentlichen Brandschutzbedarfsplan befasst. Auf die Aufnahme eines festen Wertes wurde verzichtet. Hierdurch soll der kommunale Entscheidungsspielraum so weit wie möglich erhalten bleiben. Zudem ergibt sich ein Fortschreibungsbedarf des Brandschutzbedarfsplans immer dann, wenn sich das Gefahrenpotenzial in der Kommune bzw. dem Kreis wesentlich verändert hat. In diesem Fall ergibt sich ein unverzüglicher Anpassungsbedarf.

Die Fortschreibungspflicht gilt auch für die Feuerwehreinsatzpläne.

20. Aus- und Fortbildung

20.1 Abs. 4 übernimmt die in § 32 Abs. 1 BHKG konkretisierte Verpflichtung der Gemeinden, die Aus- und Fortbildung der Angehörigen ihrer Feuerwehr **115**

sicherzustellen. Die Vorschrift wird wegen der Zusammensetzung der Feuerwehr aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften angepasst. Die Verpflichtung zur Aus- und Fortbildung der hauptamtlichen Einsatzkräfte ergab sich bereits bisher aus der ihnen gegenüber bestehenden Dienstherreneigenschaft der Gemeinde.

- 116** 20.2 Der Umfang der Verpflichtung wird durch die Regelung des § 32 BHKG konkretisiert.

21. Allgemeine Aufklärung

- 117** 21.1 Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BHKG treffen die Gemeinden (zu dieser Aufgabenzuweisung vgl. auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 83) Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Hierzu zählte schon bisher die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung.

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist – auf Personen bezogen – eine lebenslange Aufgabe, „von der Wiege bis zur Bahre“, jedoch in unterschiedlicher Intensität. Dabei richtet sich die **Brandschutzerziehung** insbesondere an Kinder in Kindergärten (und ähnlichen Tageseinrichtungen) und in den Grundschulen. **Brandschutzaufklärung** ist dagegen mehr für Schüler/Schülerinnen in den weiterführenden Schulen und für Erwachsene bestimmt.

Im neuen BHKG wird dieser Aufgabe ein eigener Abs. in § 3 Abs. 5 BHKG gewidmet, um ihre Bedeutung hervorzuheben. Die hohe Zahl von Toten bei Bränden in Privathaushalten (jährlich ca. 400; Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 113 spricht von 600 bis 700 Personen) belegt, dass insbesondere im häuslichen Bereich erhebliche Gefahrenmomente liegen. Der Brandschutzerziehung und -aufklärung muss der gleiche Rang wie der Verkehrserziehung beigemessen werden.

Besondere Bedeutung muss der Brandschutzaufklärung bei Menschen mit Behinderungen gewidmet werden.

Da ein diesbezüglicher Erziehungsauftrag in Kindergärten und Schulen den dort tätigen Erziehern/Erzieherinnen sowie Pädagogen obliegt, unterstützt die Gemeinde – insbesondere durch ihre Feuerwehr – diese Arbeit und leistet mit ihrem Fachwissen sowie Fahrzeugen und Geräten Hilfestellung.

Vgl. dazu auch den RdErlass des Innenministeriums und des Kultusministeriums über „Brandschutztechnische Ausstattung und Verhalten in Schulen bei Bränden“ (RdErlass des IM und des MSW vom 19.5.2000 – MBl. NRW 2000 S. 650 – in der jeweils geltenden Fassung) vom sowie die Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen vom 5.11.2010 (MBl. NRW. 2010 S. 830 – in der jeweils geltenden Fassung –).

In diesem Zusammenhang muss auch auf die Wechselwirkung zwischen der neuen Bauordnung (z. B. Vereinfachung im Genehmigungsverfahren) und der Brandschutzaufklärung hingewiesen werden. In diesem Bereich besteht noch eine große Sicherheitslücke (vgl. dazu auch Kircher in „BrandSchutz“ 2003, S. 414 f.).

Die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist eine Soll-Aufgabe (zur Kritik hieran vgl. Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 86) der Gemeinde, die nur in atypischen Fällen nicht durchgeführt werden muss (vgl. dazu BVerwG SgE Feu Art. 20 III GG Nr. 11; VG Hannover SgE Feu § 23 II nds. VwVfG Nr. 1).

21.2 § 17 BHKG weist den Teilbereich der Brandschutzerziehung und Brand- **118**
 schutzaufklärung zusätzlich den Verbänden der Feuerwehr zu.

21.3 Da nach § 50 Abs. 8 BHKG das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer **119**
 nicht nur für den Brandschutz, sondern auch für die übrigen Aufgaben dieses
 Gesetzes zu verwenden ist, können für die hier beschriebenen Aufgaben auch
 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer gewährt werden.

22. Verhütung von Bränden

22.1 Oberstes Ziel der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist **120**
 es, in allen Altersklassen zu erreichen, dass ein Brand (Schadenfeuer) erst über-
 haupt nicht ausbricht.

Das beinhaltet – altersbedingt unterschiedlich dargestellte – Grundbegriffe über
 das Entstehen eines Schadenfeuers. Weiterhin muss das Gefahrenbewusstsein
 geschärft werden, um eventuelle Brandgefahren von vorneherein ausschließen
 zu können.

Vgl. auch Anm. 11 zu § 3 BHKG.

22.2 Zu Maßnahmen der Brandverhütung vergleiche **121**

- **bei Haushaltsmaschinen/-gegenständen**
 OLG Celle SgE Feu § 276 BGB Nr. 4; OLG Koblenz SgE Feu § 1 Prod-
 HaftG Nr. 1; Lutz in „Schadenprisma“ 2009, Heft 3, S. 4,
- **bei handwerklichen Tätigkeiten**
 OLG Oldenburg SgE Feu § 61 VVG Nr. 18 und Nr. 29a; OLG Branden-
 burg § 280 BGB Nr. 02 und § 30 VBG 15 Nr. 1; OLG Frankfurt SgE Feu
 § 823 I BGB Nr. 93; LG Bonn SgE Feu § 823 I BGB Nr. 64a; LG Düsseldorf
 SgE Feu § 61 VVG Nr. 41; OLG Karlsruhe SgE Feu § 10 II AKB Nr. 3;
 BGH SgE Feu § 241 BGB Nr. 1; OLG Celle SgE Feu § 823 I BGB Nr. 118a
 und § 280 BGB Nr. 3; SH OLG SgE Feu § 61 VVG Nr. 54, 55; OLG Düs-
 seldorf SgE Feu § 823 I BGB Nr. 159; BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 166,
- **bei Herden/Öfen**
 OLG Braunschweig SgE Feu § 823 I BGB Nr. 48; OLG Zweibrücken SgE
 Feu § 61 VVG Nr. 19; OLG Frankfurt/M. SgE Feu § 823 I Nr. 45a; OLG
 Bamberg SgE Feu § 828 II BGB Nr. 6; OLG Köln SgE Feu § 61 VVG
 Nr. 29; OLG Hamm SgE Feu § 823 I BGB Nr. 59; OLG Frankfurt SgE Feu
 § 61 VVG Nr. 42; LG Waldshut-Tiengen SgE Feu § 61 VVG Nr. 43; LG
 Köln SgE Feu § 61 VVG Nr. 44; LG Karlsruhe SgE Feu § 61 VVG Nr. 51;
 OLG Celle SgE Feu § 61 VVG Nr. 57; LG Dortmund SgE Feu § 276 II
 BGB Nr. 6; VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 36 I 1 LBKG RPL
 Nr. 5,
- **bei Kerzen/Weihnachtsbäumen/Adventskränzen**
 OLG Schleswig SgE Feu § 823 I BGB Nr. 47; LG Berlin SgE Feu § 61 VVG
 Nr. 14; OLG München SgE Feu § 61 VVG Nr. 17; OLG Oldenburg SgE
 Feu § 61 VVG Nr. 22; OLG Düsseldorf SgE Feu § 61 VVG Nr. 21; LG
 Offenburg SgE Feu § 61 VVG Nr. 34; LG Koblenz SgE Feu § 61 VVG
 Nr. 33a; AG Eisenhüttenstadt SgE Feu § 61 VVG Nr. 33; LG Nürnberg-
 Fürth SgE Feu § 61 VVG Nr. 30; OLG Oldenburg SgE Feu § 61 VVG
 Nr. 28; AG Saarlouis SgE Feu § 61 VVG Nr. 39; LG Zwickau SgE Feu § 61

- VVG Nr. 40; OLG Frankfurt SgE Feu § 61 VVG Nr. 46; KG SgE Feu § 61 VVG Nr. 49; AG Ludwigslust SgE Feu § 61 VVG Nr. 47; vgl. auch Zusammenstellung in „r+s“ 2005, S. 67; LG Krefeld SgE Feu § 61 VVG Nr. 44a; OLG Köln SgE Feu § 61 VVG Nr. 58; LG Oldenburg SgE Feu § 81 II VVG Nr. 5a; Stolt in „Feuerwehr“ 2014, Heft 12, S. 68,
- **bei offenen Kaminen im Haus**
LG Frankfurt/M. SgE Feu § 61 VVG Nr. 16; OLG Koblenz SgE Feu § 61 VVG Nr. 35; LG Bremen SgE Feu § 61 VVG Nr. 36,
 - **bei Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten**
OLG Dresden SgE Feu § 828 II BGB Nr. 7; LG Erfurt SgE Feu § 823 I BGB Nr. 119,
 - **bei Silvesterfeuerwerk**
OLG Köln SgE Feu § 831 BGB Nr. 5; OLG Brandenburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 820a; AG Berlin-Mitte SgE Feu § 823 I BGB Nr. 66d; OLG Stuttgart SgE Feu § 823 I BGB Nr. 121d; OLG Jena SgE Feu § 823 I BGB Nr. 115; Bay. VGH SgE Feu Art. 28 II 4 BayFwG Nr. 3, 4; OLG LSA SgE Feu § 81 II VVG Nr. 4,
 - **beim Grillen**
OLG Koblenz SgE Feu § 823 I BGB Nr. 54,
 - **beim Rauchen von Zigaretten**
OLG Hamm SgE Feu § 823 I Nr. 49; 61 VVG Nr. 23; BGH SgE Feu § 61 VVG Nr. 25; LG Ansbach SgE Feu § 61 VVG Nr. 20a; LG Wuppertal SgE Feu § 61 VVG Nr. 32; OLG Koblenz SgE Feu § 61 VVG Nr. 31; OLG Köln SgE Feu § 61 VVG Nr. 26; OLG Düsseldorf SgE Feu § 61 VVG Nr. 19a; LG Oldenburg SgE Feu § 61 VVG Nr. 38; Hess. LAG SgE Feu § 619a BGB Nr. 1; AG Celle SgE Feu § 61 VVG Nr. 48; LG Regensburg SgE Feu § 61 VVG Nr. 52, 53; OLG Celle SgE Feu § 823 I BGB Nr. 163a; OLG Bremen SgE Feu § 823 I BGB Nr. 153,
 - **für Flüchtlinge**
Fachempfehlung der vfdb und des DFV vom November 2015; zum sprachübergreifenden Brandschutz vgl. Tornau in „FEUERWEHRReinsatz.nrw“ 2016, Heft 1, S. 13; der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) hat mehrsprachige Infoblätter: „Brandschutz in Ihrer Unterkunft“ und „Verhalten im Brandfall“ herausgegeben.
 - **im landwirtschaftlichen Bereich**
OLG Oldenburg SgE Feu § 61 VVG Nr. 15 und 20; OLG Schleswig SgE Feu § 823 I BGB Nr. 65a; LG Itzehoe SgE Feu § 61 VVG Nr. 37; SH OLG SgE Feu § 823 I BGB Nr. 121c; OLG Rostock SgE Feu § 906 II 2 BGB Nr. 13; BGH SgE Feu § 823 I Nr. 135; Schmidt-Thomé in „Schadenprisma“ 2014, Heft 1, S. 4.

122 22.3 Zu Maßnahmen der Brandverhütung durch Beachtung von

- **Rechtsvorschriften**
vgl. OLG Frankfurt/M. SgE Feu § 823 II BGB Nr. 6; AG Berlin-Schöneberg SgE Feu § 539 BGB Nr. 9,
- **Unfallverhütungsvorschriften**
vgl. OLG Oldenburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 50.

22.4 Zu Maßnahmen der Brandverhütung durch Beachtung der **Aufsichtspflicht** **123**
vgl. alle Entscheidungen in SgE Feu zu § 828 BGB und § 832 BGB u. a. BGH SgE-
Feu § 832 BGB Nr. 59; OLG Hamm SgE Feu § 832 BGB Nr. 32; OLG Schleswig
SgE Feu § 832 BGB Nr. 33; OLG Frankfurt SgE Feu § 832 BGB Nr. 40.

§ 832 BGB enthält eine Beweislastvermutung (vgl. dazu BGH SgE Feu § 832
BGB Nr. 58). Danach wird vermutet, dass der Aufsichtspflichtige seiner Pflicht
nicht genügt hat, wenn der Aufsichtsbefohlene einem Dritten widerrechtlich
einen Schaden zugefügt hat. Der Aufsichtspflichtige ist aber entlastet, wenn
feststeht, dass er im konkreten Fall die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen
getroffen hat oder der Schaden auch bei gehöriger Beaufsichtigung entstanden
wäre.

Zur Belehrungspflicht der Eltern vgl. OLG Celle SgE Feu § 823 I BGB Nr. 101
und 102 sowie § 832 BGB Nr. 49, 50.

Zur **Haftung** von Minderjährigen und ihrer Eltern vgl. Fischer in „Der Feuer-
wehrmann“ 2007, S. 209 und OLG Karlsruhe SgE Feu § 103 VVG Nr. 1.

22.5 Zu den Maßnahmen der Brandverhütung gehört auch die Sensibilisierung **124**
der Bevölkerung zur Anbringung von **Rauchmeldern** (nach DIN EN 14 604:
Rauchwarnmelder) in privaten Wohnungen, obwohl nach § 49 Abs. 7 BauO
NRW seit 2013 eine gesetzliche Pflicht zur Anbringung von Rauchwarnmel-
dern (bis 31.12.2016) besteht (vgl. dazu auch Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 78).
Zum Einbau, Betrieb und zur Instandhaltung von Rauchwarnmeldern für
Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung vgl.
DIN 14 676 (Ausgabe September 2012).

Zu den allgemeinen Anforderungen und zu den Prüfungen von Rauchwarnmel-
dern vgl. DIN EN 14 604 (Ausgabe Februar 2009).

Zu Einzelheiten der Einbau- und Betriebs- sowie Wartungspflicht für Rauch-
warnmelder vgl. BGH SgE-Feu § 555a I BGB Nr. 1, § 555b BGB Nr. 1, 2,
§ 555b Nr. 6 BGB Nr. 1 und § 555d I BGB Nr. 1 sowie die gerichtlichen Ent-
scheidungen in SgE Feu zu §§ 535, 554, 554 Abs. 2, 555a, 555b, 555d, 556
BGB; § 2 Nr. 17 BetrKV; § 5 Abs. 2, § 10 Abs. 6; § 16, § 16 Abs. 3, § 21 und
§ 21 Abs. 3 WEG.

Zur Qualität von Rauchwarnmeldern vgl. die Richtlinie 14-01 der vfdb und
„Der Feuerwehrmann“ 2011, S. 297 (Q-Kennzeichnung).

Zum Nutzen häuslicher Rauchwarnmelder vgl. Wilk u. a. in „vfdb-Zeitschrift“
2011, S. 190. Zum Vorgehen bei vermutlichen Fehlalarmen durch Rauchwarn-
melder vgl. Tönnemann in „BrandSchutz“ 2008, S. 801.

Rauchwarnmelder für Gehörlose sind zum Behinderungsausgleich erforderlich
und müssen deshalb von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt werden (so
BSG SgE Feu § 31 SGB IX Nr. 9; BSG § 33 Abs. 1 SGB V Nr. 2 und 3).

22.6 Versicherung gegen Brandschäden

22.6.1 Der Versicherungsschutz gegen Brandschäden kann gefährdet sein, **125**
wenn der Versicherte den Versicherungsfall verschuldet hat (vgl. dazu OLG
Hamm SgE Feu § 81 II VVG Nr. 2; LG Dortmund SgE Feu § 81 II VVG Nr. 7;
OLG LSA SgE Feu § 81 II VVG Nr. 3; BGH SgE Feu § 81 II VVG Nr. 5).

22.6.2 In der Gebäudeversicherung ergibt eine ergänzende Vertragsauslegung **126**
einen Regressverzicht des Versicherers und des versicherten Vermieters für die

Fälle, in denen der Mieter einen Schaden am Gebäude durch leichte Fahrlässigkeit verursacht hat und wenn er sich an den Kosten der Versicherung beteiligt hat (vgl. dazu BGH SgE Feu § 538 BGB Nr. 12, 18 und § 276 II BGB Nr. 4, 5; OLG Düsseldorf SgE Feu § 538 BGB Nr. 11a; OLG Naumburg SgE Feu § 538 BGB Nr. 17).

- 127** 22.6.3 Zum Ausgleich bei einem Regressverzicht zwischen Gebäudeversicherer und Haftpflichtversicherer des Mieters vgl. BGH SgE Feu § 59 II VVG Nr. 3; LG Koblenz SgE Feu § 59 VVG Nr. 2; OLG Koblenz SgE Feu § 59 VVG Nr. 3; OLG Köln SgE Feu § 59 II VVG Nr. 4; Dickmann in „Versicherungsrecht“ 2013, S. 1227.

22.7 Fluglaternenverbot

- 128** Der Verhütung von Bränden dient auch das Verbot in NRW, unbemannte Flugobjekte aufsteigen zu lassen, bei denen der Auftrieb durch die von einer eigenen Feuerquelle erwärmte Luft erzeugt wird (so VO vom 13. Juli 2009 – GV. NRW. 2009 S. 398 – in der jeweils geltenden Fassung-).

23. sachgerechter Umgang mit Feuer

- 129** Das tägliche Leben zeigt auch heute noch, dass oftmals mit Feuer nicht sachgerecht umgegangen wird. Die vielen schweren Verletzungen, die z. B. beim unsachgemäßen Grillen oder Anzünden von „Lagerfeuern“ entstehen, erfordern eine ständige Aufklärung über die damit verbundenen Gefahren. Gleiches gilt auch für den handwerklichen Bereich, trotz bestehender diesbezüglicher Unfallverhütungsvorschriften. Todesfälle und hohe Sachschäden sind z. B. bei nicht sachgerechten Schweiß- und Lötarbeiten immer wieder zu beklagen. Insbesondere muss auch den Kindern – je nach Alter und Einsichtsfähigkeit – der sachgerechte Umgang mit z. B. Streichhölzern, Feuerzeug, Kerzen usw. unter verantwortungsvoller Begleitung durch die Erziehungsberechtigten nahegebracht werden. Auf die sich sonst daraus ergebenden Schadensersatzpflichten wegen Verletzung der **Aufsichtspflicht** (vgl. dazu die Entscheidungen in SgE Feu zu § 832 BGB) wird hingewiesen.

24. Verhalten bei Bränden

- 130** 24.1 Wenn es trotz der in Anm. 21 bis 23 genannten Aufklärungsarbeit doch zum Ausbruch eines Brandes kommt, müssen die Gemeindeglieder das richtige Verhalten bei solchen Ereignissen vorher erklärt bekommen und eingeübt haben. Dazu gehört auch der sachgerechte Umgang mit Feuerlöschern.
- 131** 24.2 Wesentlicher Teil des richtigen Verhaltens bei Bränden ist die unverzügliche sachgerechte Benachrichtigung der örtlichen Feuerwehr über den europaweit eingeführten **Notruf 112**. Um auch Kindern das Absetzen eines Notrufs zu ermöglichen, muss nach folgendem Schema vorgegangen werden:
Wer meldet?
Wo ist etwas passiert?
Was ist genau passiert?
Wie ist die Situation im Einzelnen?

Warten sollte man immer auf mögliche Rückfragen der Bediensteten der Leitstelle.

In vielen Leitstellen wird die Notrufabfrage derzeit umgestellt. Der Anrufer soll nicht mehr die Antworten auf die fünf W-Fragen herunterrattern. Stattdessen fragt der Disponent sofort nach dem Notfallort und führt dann von sich aus durch das Gespräch (vgl. dazu Patzelt in „Feuerwehr-Magazin“ 2015, Heft 10, S. 26).

24.3 Zur Notwendigkeit, das Verhalten von Menschen bei Bränden wissenschaftlich noch weiter zu erforschen, vgl. Stein in „BrandSchutz“ 1999, S. 308 ff. Das gleiche gilt für die Notfallpädagogik (so Karntz in „Rettungsdienst“ 2004, S. 84). **132**

24.4 Zum sicheren Verhalten im Brandfall tragen auch Brandschutzordnungen nach DIN 14 096 und Brandschutzkennzeichen nach ASR A 1.3 bei. **133**

25. Selbsthilfe/Selbstschutz

25.1 Selbsthilfe

25.1.1 Neben der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist die tätige Selbsthilfe des Bürgers bei **friedensmäßigen** Schadensfällen in den Aufklärungsauftrag der Gemeinde einbezogen. **134**

Das Ausmaß eines Gesamtschadens hängt sehr oft von den Schadensabwehr- und -begrenzungsmaßnahmen in der Anfangsphase eines schadenstiftenden Ereignisses ab (vgl. dazu auch Kirk/Theobald in „BrandSchutz“ 2010, S. 741). Daher soll es Ziel sein, die Bereitschaft der Bürger zur Selbsthilfe zu fördern. Bei der Selbsthilfe darf die Grenze zur Selbstgefährdung nicht überschritten werden; sinnvoll sind aber schnell ergreifbare einfache Maßnahmen.

Nach Auffassung des Gesetzgebers kommt der Selbsthilfe der Bevölkerung – ihren freiwillig und aus Überzeugung getroffenen Maßnahmen zum Eigenschutz – grundlegende Bedeutung zu (vgl. dazu auch § 1 Abs. 4 BHKG und die dortige Anm. 20).

Durch die Selbsthilfe wird jedoch keine Subsidiarität des staatlichen Brandschutzes im Gefahrenfall begründet (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 85).

25.1.2 Die Selbsthilfe der Betroffenen stellt bei Unglücksfällen und Großschadensereignissen (Katastrophen) den ersten und entscheidenden Schritt zur Rettung dar, um die Zeitspanne bis zum Eintreffen der staatlich organisierten Hilfe am Schadensort mit ersten eigenen, u. U. lebensrettenden Hilfsmaßnahmen zu überbrücken. Selbsthilfe umfasst dabei Eigenvorsorge und Selbsthilfe der Bevölkerung sowie von Behörden und Betrieben, um ihren engeren Wohn- bzw. ihren Arbeitsbereich vor Gefahren zu schützen, deren Folgen zu beseitigen oder zu mindern. Sie beinhaltet auch Nachbarschaftshilfe und wird durch behördliche Maßnahmen der Gemeinden bzw. der Gemeindeverbände ergänzt. **135**

25.1.3 Gemäß § 18 Abs. 3 BHKG unterstützen die privaten Hilfsorganisationen entsprechend ihrer Satzung die Gemeinden bei der Aufklärung und Beratung der Bürger über die Möglichkeiten zur Selbsthilfe. **136**

25.2 Selbstschutz

25.2.1 Aufgaben des Selbstschutzes

- 137** Unter Selbstschutz sind alle Maßnahmen zum Aufbau, zur Förderung und Leitung zu verstehen, die die Bevölkerung, Betriebe und Behörden in die Lage versetzen, sich im **Verteidigungsfall** vor Waffenwirkungen zu schützen sowie die daraus herrührenden Schäden zu mindern (§ 5 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz – ZSKG – vom 25.3.1997 – BGBl. I 1997 S. 72 – in der jeweils geltenden Fassung). Zum Selbstschutz gehört auch die Nachbarschaftshilfe.

25.2.2 Träger des Selbstschutzes

- 138** Der Selbstschutz beruht auf Eigenvorsorge und Selbsthilfe der Bevölkerung, Betriebe und Behörden. Den Gemeinden obliegt es, den Selbstschutz der Bevölkerung zu organisieren und zu leiten sowie den Selbstschutz der Behörden und Betriebe zu fördern. Die Landesregierungen können gemäß § 2 Abs. 2 ZSKG durch Rechtsverordnung bestimmen, dass mehrere Gemeinden, kommunale Zusammenschlüsse oder Gemeindeverbände die Aufgaben des Selbstschutzes gemeinsam wahrnehmen.

25.2.3 Richtlinie

- 139** Das BMI hat am 15. Oktober 2001 die Richtlinie für den Selbstschutz der Bevölkerung, Betriebe und Behörden in Kraft gesetzt. Diese Richtlinie ist abgedruckt in „Bevölkerungsschutz“ Heft 4/2001, S. 10 ff.
Die AGBF NRW hat ebenfalls Planungsgrundlagen zur Wahrnehmung der Pflichten und Aufgaben der Gemeinden in den Bereichen Selbstschutz und Selbsthilfe erarbeitet (abrufbar unter www.agbf-nrw.de unter AK Zivil- und Katastrophenschutz).

26. Zusätzliche Einsatzbereiche

- 140** **26.1** Obwohl sich grundsätzlich die Zuständigkeit der öffentlichen Feuerwehren ausschließlich auf das jeweilige Gemeindegebiet (vgl. Anm. 3.0.2 zu § 3 BHKG) erstreckt, hat der Gesetzgeber den Bezirksregierungen dennoch die Möglichkeit eingeräumt, in solchen Fällen **Sonderzuständigkeiten** anzuordnen, in denen die Zugänglichkeit zu Bundesautobahnen oder autobahnähnlichen Straßen, zu Wasserstraßen oder zu Eisenbahnstrecken nur oder einfacher und schneller von der Auffahrt oder Zufahrt oder von der Station eines Feuerlöschbootes in einer anderen Gemeinde besser gewährleistet ist als von der Gemeinde, in welcher der Einsatzort liegt. Insoweit handelt es sich um eine Ausnahmeregelung zum Örtlichkeitsprinzip (so VG Arnsberg SgE Feu § 2 I FSHG Nr. 1), die restriktiv zu handhaben ist.
- 141** **26.2** Die Entscheidung der Bezirksregierung ist eine **Ermessensentscheidung** (so auch OVG NRW SgE Feu § 2 I FSHG Nr. 5). Diese Sonderzuständigkeit ist für all die Fälle zu regeln, in denen die an sich örtlich zuständige Feuerwehr nach Stärke, Ausstattung und Ausbildungsstand oder auf Grund ungünstiger Zufahrtsmöglichkeiten diese Aufgabe nicht erfüllen kann. Eine Zuweisung kann aber auch schon dann in Betracht kommen, wenn die an sich zuständige örtliche Feuerwehr die Aufgabe weniger effektiv erfüllen kann. Da bei Unglücks- und Notfällen oftmals schon wenige Sekunden oder Minuten über Erfolg oder

Nichterfolg einer Gefahrenabwehr oder Rettung entscheiden, können auch geringe zeitliche Vorteile eine Zuweisung rechtfertigen.

Nicht notwendig ist für die Begründung einer Sonderzuständigkeit einer Feuerwehr, dass diese über eine ständig besetzte Wache mit hauptamtlichen Kräften verfügt. Auch bei Freiwilligen Feuerwehren mit nur ehrenamtlichen Mitgliedern kommt eine Zuweisung einer Sonderzuständigkeit in Betracht (so OVG NRW SgE Feu § 2 I FSHG Nr. 3).

Bei der Zuweisung durch die Bezirksregierung handelt es sich um einen **anfechtbaren Verwaltungsakt**, da die an sich örtlich zuständige Feuerwehr in ihren eigenen Rechten verletzt sein kann (vgl. dazu auch VG Arnsberg, SgE Feu § 2 I FSHG Nr. 2; so auch OVG NRW a. a. O.; vgl. auch Schneider in: „Der Feuerwehrmann“ 2005, S. 341).

26.3 Nach § 50 Abs. 2 BHKG haben die Gemeinden die Kosten der in ihnen nach § 3 Abs. 6 BHKG zugewiesenen zusätzlichen Einsatzbereichen durchgeführten Abwehrmaßnahmen zu tragen. **142**

26.4 Bei der Zuweisung von zusätzlichen Einsatzbereichen, die von den kommunalen Grenzen abweichen, wird die **volle Zuständigkeit** (vgl. dazu auch VG Koblenz SgE Feu § 35 LBKG RPL Nr. 1) übertragen. Es liegt kein Fall der Amtshilfe vor. **143**

27. Verfahren

27.1 Gemeinde als Verpflichteter

Die jeweils zuständige Bezirksregierung weist einer Gemeinde den zusätzlichen Einsatzbereich mit der Folge der ausschließlichen Zuständigkeit (vgl. dazu Anm. 26.4 zu § 3 BHKG) zu. **144**

27.2 Beteiligung der Kreise

Vor dieser Entscheidung ist der zuständige Kreis zu beteiligen. Wie dieses Beteiligungsverfahren gestaltet ist, wird im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. **145**

28. Bundesautobahnen

Nach § 1 Abs. 3 des Bundesfernstraßengesetzes vom 28.6.2007 – BGBl. I 2007 S. 1207 – in der jeweils geltenden Fassung – sind Bundesautobahnen Bundesfernstraßen, die nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt und so angelegt sind, dass sie frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und Abfahrt mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet sind. Sie sollen getrennte Fahrbahnen für den Richtungsverkehr haben. **146**

29. Autobahnähnliche Straßen

Hierbei dürfte es sich insbesondere um Kraftfahrstraßen nach § 18 Abs. 1 StVO handeln, die durch das Zeichen 331.1 der Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO gekennzeichnet werden. Die Kraftfahrstraßen unterscheiden sich von den Bundesautobahnen im Wesentlichen nur noch dadurch, dass die Autobahnen kreuzungsfrei sein müssen, während Kraftfahrstraßen es nicht zu sein brauchen. **147**

30. Wasserstraßen

Dabei handelt es sich in erster Linie um die Bundeswasserstraßen nach § 1 Abs. 1 des Bundeswasserstraßengesetzes (in der Bekanntmachung der Neufas- **148**

sung vom 23.5.2007 – BGBl. I 2007 S. 962 – in der jeweils geltenden Fassung). Bundeswasserstraßen nach diesem Gesetz sind die Binnenwasserstraßen, die dem allgemeinen Verkehr dienen (als solche gelten alle in der Anlage zum Bundeswasserstraßengesetz aufgeführten Wasserstraßen) und die Seewasserstraßen.

Zur Sicherheit in Häfen vgl. das Gesetz über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen vom 30.10.2007 (GV. NRW. 2007 S. 470 – in der jeweils geltenden Fassung).

31. Eisenbahn

31.0 Vorbemerkung

- 149** Aus dieser gesetzlichen Regelung wird deutlich, dass nach der Privatisierung der Bahn für deren Gebäude und Anlagen sowie für Schadensfälle aus dem Betrieb die allgemeinen Regelungen des BHKG gelten. Einsätze im Bereich der DB AG und der anderen Eisenbahnunternehmen erfahren keine Sonderbehandlung mehr (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.8). Für Bauvorhaben der Bahn vgl. Landtag NRW Drucksache 13/921 vom 20.3.2001.

- 150** **31.1** Dabei handelt es sich um Strecken von Eisenbahnen im Sinne des § 2 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27.12.1993 – BGBl. I 1993 S. 2378 – in der jeweils geltenden Fassung –. Danach sind Eisenbahnen öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen (Eisenbahnverkehrsunternehmen) oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben (Eisenbahninfrastrukturunternehmen). Die neu in das Gesetz aufgenommenen Eisenbahnstrecken sollen im Prinzip wie die Autobahnen behandelt werden. Zur Vereinbarung der IM der Länder mit der Deutschen Bahn AG vgl. RdErlass des IM vom 19.5.1998 (Steggmann Anhang 630; siehe auch Plattner in „BrandSchutz“ 2002, S. 537).

- 151** **31.2** Aus § 29 Abs. 4 BHKG ergibt sich, dass es sich bei Eisenbahnbetrieben um Anlagen oder Einrichtungen handelt, von denen besondere Gefahren ausgehen. Die Betreiber sind daher zu besonderen Maßnahmen verpflichtet. Zu Einzelheiten vgl. die Erläuterungen zu § 29 BHKG. Bei regierungsbezirksübergreifenden Eisenbahnstrecken tritt an die Stelle der für die Gefahrenabwehr an sich zuständigen Behörde das Innenministerium.

- 152** **31.3** Zur Verbesserung des Unfallschutzes für Feuerwehrangehörige bei Unfällen mit **Eisenbahnkesselwagen** vgl. die Anweisung des Eisenbahn-Bundesamtes zu mechanisch betätigten Zwangsbelüftungsventilen an Tanks von Eisenbahnkesselwagen vom 28.12.1999 (VkBl. 2000 S. 70).

Zu dem Rahmenplan für einen **Alarm- und Einsatzplan Eisenbahn** vgl. RdErlass des IM NRW vom 22.8.2000.

Zur Schadensbekämpfung bei Brand und Kollision von Reisezügen in **Tunnelanlagen** der DB AG durch öffentliche Feuerwehren vgl. den Bericht in „vfdB-Zeitschrift“ 2001, S. 145 ff.

Zu **Hilfeleistungseinsätzen im Gleisbereich** der DB AG vgl. Hinweise der DB AG vom 1.3.2002 und das Merkblatt der vfdB vom Oktober 2004 zur Gefah-

renabwehr im Bereich von öffentlichen Eisenbahnen – insbesondere Gefahrgut-einsätze –.

32. Zuständigkeit

32.1 Wie in allen Fällen, in denen mehrere Regierungsbezirke berührt werden, muss auch hier das für Inneres zuständige Ministerium diese Anordnung treffen. **153**

32.2 Falls diese Einsatzbereiche sogar über die Grenzen des Landes in ein Nachbarland hineinragen, bedarf es hierzu einer besonderen Absprache mit den betreffenden staatlichen Behörden des Nachbarlandes (vgl. dazu auch Anm. 7 und 8 zu § 40 BHKG). **154**

33. Geltung für kreisfreie Städte

Abs. 7 stellt klar, dass die entsprechenden Regelungen des § 4 BHKG auch auf die kreisfreien Städte Anwendung finden, die sowohl Gemeinde- als auch Kreisaufgaben wahrnehmen. **155**

Das sind zum Beispiel:

- Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen,
- Aufstellen von Katastrophenschutzplänen und Sonderschutzplänen,
- Unterhalten einer Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst.

§ 4 Aufgaben der Kreise

(1) Die Kreise unterhalten Einheiten¹ und Einrichtungen² für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf³ besteht. Sie beraten und unterstützen die kreisangehörigen Gemeinden in der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Aufgaben, soweit dafür ein Bedarf besteht⁴. Nach Maßgabe des § 32 sorgen sie für die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ihrer kreisangehörigen Gemeinden⁵. Gemeinsam mit ihren kreisangehörigen Gemeinden sind sie für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich⁶.

(2) Die Kreise treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen⁷. Sie leiten und koordinieren den Einsatz zur Gefahrenabwehr⁸. Hierfür halten sie Einheiten sowie Einrichtungen⁹ vor.

(3) Die Kreise haben Pläne für Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutzpläne)¹⁰ sowie Sonderschutzpläne¹¹ für besonders gefährliche Objekte (§ 29 Abs. 1), Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten (§ 30) und bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen (§ 31) aufzustellen. Diese sind, soweit nicht anders geregelt, spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben¹². Die kreisangehörigen Gemeinden sind zu beteiligen¹³.

(4) Die Kreise unterhalten nach Maßgabe des § 28 eine einheitliche Leitstelle¹⁴ für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst sowie nach Maßgabe des § 38 eine Auskunftsstelle¹⁵.

(5) Die Kreise unterrichten sich gegenseitig, soweit eine Gefährdung benachbarter Gebietskörperschaften nicht sicher auszuschließen ist, sowie in den

Fällen, in denen im eigenen Zuständigkeitsbereich die Warnung und Information der Bevölkerung durchgeführt wurde¹⁶.

(6) Die Kreise legen fest, wann die Mittel zur Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen auch zu Zwecken eingesetzt werden, die keine Ereignisse nach § 1 Abs. 2 sind¹⁷.

0. Vorbemerkung

- 1** 0.1 Die in § 4 BHKG aufgezählten Aufgaben der Kreise gelten gemäß § 3 Abs. 7 BHKG auch für kreisfreie Städte. In der nachfolgenden Kommentierung wird aber nur auf Kreise abgestellt.
- 2** 0.2 Auf die in § 1 Abs. 6 FSHG enthaltene Verweisung auf das Zivilschutzgesetz des Bundes wird verzichtet. Die Wiederaufnahme des Begriffs der „Katastrophe“ und des „Katastrophenschutzes“ in das Gesetz hat zur Folge, dass eine ausdrückliche Regelung zur Wahrnehmung der Aufgaben im Zivilschutz nicht mehr erforderlich ist. Die entsprechende Regelung des Zivilschutzgesetzes des Bundes – jetzt Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG) – nimmt insoweit Bezug auf die „nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen“. Diese sind nunmehr eindeutig bestimmbar.

1. Einheiten

- 3** 1.1 § 4 Abs. 1 S. 1 BHKG stellt klar, dass auch der Kreis Einheiten haben kann. Deshalb wird die sich bereits aus der Praxis ergebende, aber nicht ausdrücklich geregelte Pflicht zur Vorhaltung von Einheiten für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein gemeindeübergreifender Bedarf besteht, ausdrücklich aufgenommen.
- 4** 1.2 Zum gemeindeübergreifenden Bedarf vgl. Anm. 3 zu § 4 BHKG. Zum Vorhalten von Einheiten zur Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen vgl. Anm. 9 zu § 4 BHKG.

2. Einrichtungen

- 5** 2.1 Bei den **gemeinsamen Einrichtungen** des Kreises kann es sich grundsätzlich nur um solche handeln, die nicht unmittelbar dem Feuerschutz dienen, weil dies Aufgabe der Gemeinde selbst ist. Nach der bisherigen Erfahrung gehören zu den gemeinsamen Einrichtungen der Kreise in erster Linie Schlauch- und Gerätepflegereien. In zunehmendem Maße werden allerdings auch Atemschutz- (zum Umgang mit Desinfektionsmitteln bei Arbeiten an Atemschutzgeräten vgl. Bräutigam in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 230) und Fernmelde- und zum Teil sogar Kraftfahrzeugwerkstätten eingerichtet, sofern hierfür überörtliche Regelungen geboten erscheinen. Auch für die Wartung und Pflege von Strahlenschutz- und Chemieschutzanzügen kann ein solches überörtliches Bedürfnis bestehen.

Im Einzelfall können hierzu allerdings auch Spezialfahrzeuge gehören, deren Einsatz nicht in erster Linie durch Schnelligkeit zur Rettung von Menschen und Sachgütern bestimmt ist, z. B. Kranwagen oder ähnliche Spezialgeräte.

Zum Unterhalten dieser Einrichtungen gehört auch die Einstellung von zahlenmäßig ausreichendem und fachlich gebildetem Personal.

Die Art der Anstellung berührt jedoch nicht die Berechtigung dieser Bediensteten, im Einzelfall – falls die Voraussetzungen des § 35 StVO vorliegen – Sonderrechte im Straßenverkehr wahrzunehmen.

2.2 Zu den gemeinsamen Einrichtungen zählt auch die nach § 28 BHKG einzurichtende Leitstelle. Auf die dortigen Anmerkungen wird Bezug genommen. 6

2.3 Die Kreise können **Ausbildungsstätten** zur Erfüllung der Aufgaben nach § 4 Abs. 1 S. 3 BHKG errichten. In welcher Form diese Ausbildungsstätten geschaffen werden, steht in der Verantwortung des jeweiligen Kreises (z. B. eigene Gebäude; Angliederung an Feuerwehrzentrale; angemietete Räume usw.). Werden eigene Gebäude oder Räumlichkeiten geschaffen, so gehört natürlich auch die Unterhaltung zur Aufgabe nach § 4 Abs. 1 S. 3 BHKG. 7

2.4 Die in den vorgenannten Einrichtungen beschäftigten Bediensteten des Kreises bilden **keine** Kreisfeuerwehr. Eine solche Institution kennt das BHKG nicht. 8

3. Überörtlicher Bedarf

3.1 Der Begriff des überörtlichen Bedarfs unterscheidet sich von dem einsatzorientierten Begriff der überörtlichen Hilfe. Die überörtliche Hilfe spricht Unterstützungmaßnahmen im konkreten Einsatzfall an. Demgegenüber übernimmt der § 4 Absatz 1 Satz 1 BHKG nun den bisherigen § 1 Absatz 5 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wortgleich. Es handelt sich bei überörtlichem Bedarf um langfristige Vorhaltungen sowie um Einrichtungen zur Sicherstellung des Brandschutzes im Kreis. Diese sind unabhängig von einem konkreten Einsatzfall. Diese Kreis Aufgabe ergänzt die grundsätzliche Pflicht der Gemeinden nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 BHKG, indem sie die Möglichkeit eröffnet, dass der Kreis in Kooperation mit den Kommunen Vorhaltungen identifiziert, die wirtschaftlicher und mit erheblichen Rationalisierungseffekten durch den Kreis vorgehalten werden können, ohne dass die Wahrnehmung der Aufgabe des Brandschutzes durch die Gemeinden gefährdet würde. 9

Der **überörtliche Bedarf** für besondere Einheiten und Einrichtungen des Kreises richtet sich grundsätzlich nach der Verwaltungskraft der Gemeinden. Der Kreis soll danach nur die Einheiten und Einrichtungen unterhalten, für deren Bewältigung die kreisangehörigen Gemeinden entweder zu teure und unwirtschaftliche Einheiten und Einrichtungen unterhalten müssten oder bei deren gemeinsamer Wahrnehmung im Kreis ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann.

3.2 Ein überörtlicher Bedarf kann zum Beispiel auch auf dem Sektor der Logistik (Nachschub) bestehen. Dabei ist u. a. zu denken an: Bevorratung von (Sonder-)Löschmitteln, Atemschutzmaterialien, Materialien zur Betreuung und Versorgung. Ein überörtlicher Bedarf kann auch im Informations- und Kommunikations-Bereich gegeben sein. 10

3.3 Ob ein solcher überörtlicher Bedarf besteht, muss im gegenseitigen Einvernehmen festgestellt werden. 11

4. Beratung und Unterstützung

- 12 4.1** Ausdrücklich hat der Gesetzgeber jetzt eine Pflicht der Kreise zur Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Wahrnehmung der ihnen nach § 3 BHKG obliegenden Aufgaben in den Gesetzestext aufgenommen, soweit dafür ein Bedarf besteht.

Die Verpflichtung der Kreise zur Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich aus ihrer Zuständigkeit für den Brandschutz und die Hilfeleistung für den Fall eines überörtlichen Bedarfs sowie aus ihrer Eigenschaft als Aufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Gemeinden.

- 13 4.2** Diese Beratung und Unterstützung kann sich auf alle Aufgabenbereiche der Gemeinden nach §§ 1, 3 BHKG beziehen: Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz.

- 14 4.3** Ob ein solcher Bedarf besteht, muss im gegenseitigen Einvernehmen festgestellt werden.

5. Weitergehende Aus- und Fortbildung

- 15 5.1** Die **weitergehende Aus- und Fortbildung** der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen umfasst die Ausbildung zum/zur

- Truppführer, -in
Ziffer 2.2 der FwDV 2,
- Maschinist, -in
Ziffer 3.3 der FwDV 2,
- Technische Hilfeleistung
Ziffer 3.4 der FwDV 2,
- ABC-Einsatz
Ziffer 3.5 der FwDV 2,
- ABC-Erkundung
Ziffer 3.6 der FwDV 2,
- ABC-Dekontamination P/G
Ziffer 3.7 der FwDV 2.

Mit RdErlass vom 18.12.2012 (MBL NRW. 2012 S. 743) hat das IM für die Truppführerausbildung die Lernziele und für die Truppführerfortbildung die Fortbildungsmodule 1–3 in Kraft gesetzt. Die Lernziele und Lerninhalte sind unter www.idf.nrw.de veröffentlicht.

- 16 5.2** Zuständig für die weitergehende Ausbildung und Fortbildung ist der **Kreis oder die kreisfreie Stadt**. Das schließt nicht aus, dass sich mehrere Kreise und/oder kreisfreie Städte in einer Arbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Durchführung dieser Ausbildung zusammenfinden.

Diese weitergehende Aus- und Fortbildung kann auch im Auftrag des Kreises und unter seiner Aufsicht durch eine Feuerwehr einer kreisangehörigen Gemeinde durchgeführt werden. Es bleibt dann aber eine Ausbildung des Kreises.

- 17 5.3** Die **Kosten** dieser Ausbildung hat der jeweilige Kreis oder die kreisfreie Stadt zu tragen. Hinsichtlich der Zuschüsse und Zuwendungen des Landes sowie der Entschädigung gilt das in Anm. 2.4 und 3.3 zu § 32 BHKG Gesagte entsprechend.

5.4 Für fahrlässig herbeigeführte Schäden bei einer solchen weitergehenden Aus- und Fortbildung durch Kreise oder Arbeitsgemeinschaften an dabei eingesetzten Fahrzeugen oder Geräten der jeweiligen Gemeinden haften die auszubildenden Feuerwehrangehörigen selbst nicht. Es besteht auch kein Ersatzanspruch zwischen den beteiligten Kommunen, weil es an einer Drittbezogenheit einer Amtspflichtverletzung fehlt (so LG Dortmund SgE Feu § 839 BGB Nr. 99). Dieses Ergebnis kann nur dann verhindert werden, wenn im Vorfeld diesbezügliche öffentlich-rechtliche Absprachen getroffen werden. **18**

6. Warnung der Bevölkerung

6.1 Da der Bund sich aus der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung technisch zurückgezogen hat, gehört es im Rahmen einer präventiven Gefahrenabwehr auch zu den Aufgaben der Gemeinden und Kreise, die Bevölkerung rechtzeitig und umfassend vor herannahenden Gefahren warnen zu können (so auch BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 32a, 150; OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 130; vgl. auch LT-Drucksache NRW 13/2262; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2005, S. 340). Siehe hierzu auch die Planungsgrundlagen der AGBF NRW zur Warnung und Information der Bevölkerung in: Lehrstoffmappe „Katastrophenschutz – Großschadensereignis“ des LFV NRW S. 143 ff.; vgl. auch Langenberg, Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen (BF Frankfurt a. M. 2001). Zu den technologischen Möglichkeiten einer möglichst frühzeitigen Warnung der Bevölkerung vgl. Held in „Zivilschutzforschung“, Neue Folge Band 45. Zur Notwendigkeit einer rechtzeitigen Warnung vgl. auch Cimolino in „Tagungsband vfdb-Jahresfachtagung“ 2003, S. 83. **19**

6.2 Der Gesetzgeber hat die Warnung der Bevölkerung als gemeinsame Aufgabe der Kreise und der Gemeinden festgeschrieben (einerseits § 3 Abs. 1 S. 2 BHKG; andererseits § 4 Abs. 1 S. 4 BHKG, jeweils in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BHKG). **20**

6.3 Vgl. auch § 30 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 6 BHKG zur Warnung der Bevölkerung bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen. **21**

6.4 Nach § 57 des Landesmediengesetzes NRW (GV. NRW. 2002 S. 334 – in der jeweils geltenden Fassung –) haben die lokalen Hörfunkveranstalter den Kreisen unverzüglich angemessene Sendezeiten für amtliche Verlautbarungen einzuräumen. **22**

6.5 Zur gegenseitigen Unterrichtungspflicht bei einer Warnung vgl. Anm. 16 zu § 4 BHKG. **23**

7. Vorbereitende Maßnahmen

7.1 Die Kreise haben einerseits Pläne für **24**

- Großeinsatzlagen und Katastrophen (vgl. dazu unten Anm. 10),
- besonders gefährliche Objekte, Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten und bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen (vgl. dazu unten Anm. 11)

aufzustellen und fortzuschreiben.

- 25** 7.2 Die Kreise haben darüber hinaus vorbereitende Maßnahmen zu treffen, damit sie den Einsatz leiten und koordinieren können.
- 26** 7.2.1 Unter diesen Begriff fallen sowohl personelle als auch sächliche Vorkehrungen.
- 27** 7.2.2 In **personeller** Hinsicht müssen die Kräfte zur Verfügung gestellt werden, die den bei einem solchen Ereignis zwangsläufig auftretenden Informationsfluss bewältigen müssen. Das sind einerseits in dieser Materie ausgebildete und erfahrene Kräfte der eigenen Verwaltung. Andererseits muss hierzu das besonders ausgebildete Informations- und Kommunikationspersonal (IuK-Gruppe) gezählt werden.
- 28** 7.2.3 Zur Unterbringung des vorgenannten Personals und zur sachgerechten Bewältigung der Informationen müssen zahlenmäßig ausreichende **Räumlichkeiten** zur Verfügung stehen, die vorbereitend mit ausreichenden Kommunikationsmöglichkeiten ausgestattet werden müssen.
- 29** 7.2.4 Neben dem Personal und den Räumlichkeiten müssen alle **sächlichen Voraussetzungen** gegeben sein, um in einer Großeinsatzlage oder Katastrophe sachgerecht leiten und führen zu können (z. B. Lagekarte, Pläne nach § 4 Abs. 3 BHKG, ausreichendes Fernmeldematerial für die IuK-Komponente usw.).
- 30** 7.3 Nach § 35 Abs. 4 BHKG müssen die Kreise die Mitglieder des Krisenstabes und der Einsatzleitung laufend aus- und fortbilden. Dazu sind Übungen regelmäßig durchzuführen.

8. Leiten und Koordinieren

- 31** 8.1 Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen leiten und koordinieren die Kreise nach § 35 Abs. 1 BHKG die Abwehrmaßnahmen.
- 32** 8.2 Dazu richten sie
- Krisenstäbe (vgl. dazu die Anm. zu § 36 BHKG) und
 - Einsatzleitungen (vgl. dazu die Anm. zu § 37 BHKG)
- ein und betreiben diese.

9. Einheiten und Einrichtungen

- 33** 9.1 Für die Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen halten die Kreise wie auch für den Brandschutz und die Hilfeleistung Einheiten und Einrichtungen vor.
- 34** 9.2 Zum Begriff „Einheit“ vgl. Anm. 1 zu § 4 BHKG; zum Begriff „Einrichtung“ vgl. Anm. 2 zu § 4 BHKG.
- 35** 9.3 Die vorzuhaltenden Einheiten und Einrichtungen nach § 4 Abs. 1 und 2 BHKG dürften in der Regel identisch sein. Wegen des Umfangs der Gefahren bei einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe können aber auch weitergehende Einheiten und Einrichtungen vorgehalten werden.

10. Katastrophenschutzpläne

10.1 Entsprechend der Zuständigkeit nach § 2 Abs. 1 BHKG werden die Kreise und kreisfreien Städte verpflichtet, **Katastrophenschutzpläne** aufzustellen und fortzuschreiben. Katastrophenschutzpläne sind Zusammenstellungen der für unspezifische Großeinsatzlagen vorgesehenen organisatorischen Maßnahmen sowie der personellen und materiellen Ressourcen. 36

10.2 Solche Katastrophenschutzpläne können u. a. enthalten 37

- Hinweise zum Alarmierungsverfahren,
- Daten für die Einrichtung von Krisenstab und Einsatzleitung,
- Festlegung von Strukturen der Führungsorganisation,
- Führung im Schichtbetrieb,
- Auflistung der verfügbaren Einheiten der Feuerwehr und der mitwirkenden Organisationen,
- Verzeichnisse über Spezialisten und Spezialgeräte,
- Erreichbarkeit der im Zuständigkeitsbereich tätigen sonstigen Behörden und Organisationen,
- Zusammenfassung der Verfügbarkeit von im Einsatz eventuell notwendigen Mitteln (Fahrzeuge, Baumaterial, Sand, Ölbindemittel, Ölsperren, Kleidung, Versorgung, Entsorgung, Logistik usw.),
- Fernmeldeverbindungen (Funk und Draht),
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung, der Betreuung, des Verkehrs usw.,
- Unterlagen für die Anforderung überörtlicher Hilfe,
- Verweisungen auf Sonderschutzpläne (vgl. Anm. 11 zu § 4 BHKG),
- Unterlagen für die medizinische Versorgung.

10.3 Das Gesetz gibt auch hier nicht vor, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang Katastrophenschutzpläne zu erstellen sind. 38

10.4 Für das Aufstellen eventuell benötigte Daten können im Verfahren nach § 29 Abs. 2 BHKG und § 47 BHKG angefordert werden. 39

10.5 Bei der Vorbereitung der Gefahrenabwehr in **Häfen und Hafenanlagen** in NRW ist entgegen der allgemeinen Regelung nicht der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Erstellung und Fortschreibung eines Gefahrenabwehrplanes zuständig. Diese Verpflichtung trifft vielmehr gemäß § 11 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 Hafensicherheitsgesetz NRW vom 17.12.2015 (GV. NRW. 2015 S. 910 – in der jeweils geltenden Fassung –) den jeweiligen Betreiber. Diese spezielle gesetzliche Regelung verdrängt die Zuständigkeit nach dem (allgemeinen) BHKG. Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Erstellung solcher Gefahrenabwehrpläne durch den Betreiber vgl. Erbguth in „DVBl.“ 2007, S. 1202. Der Plan ist mit den Trägern der Brandschutzbedarfsplanung und der Gefahrenabwehrplanung für Großschadensereignisse jeweils abzustimmen (vgl. dazu auch OVG NRW SgE Feu § 16 HaSiG NRW Nr. 1). 40

11. Sonderschutzpläne

11.1 Die Kreise haben Sonderschutzpläne aufzustellen für 41

- besonders gefährliche Objekte (vgl. dazu die Anm. zu § 29 Abs. 1 BHKG),

- Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten (vgl. dazu die Anm. zu § 30 Abs. 1 BHKG),
- bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen (vgl. dazu die Anm. zu § 31 BHKG).

42 11.2 Sonderschutzpläne sind Gefahrenabwehrpläne für besonders gefährliche Betriebe/Objekte. Sie sind auf spezielle Anlagen und Einrichtungen bezogen und tragen den Besonderheiten gerade dieser Objekte/Betriebe Rechnung.

43 11.3 Für das Aufstellen solcher Pläne eventuell benötigte Daten können nach § 47 BHKG von den dort genannten Behörden im dort genannten Umfang angefordert werden, falls die Behörden nicht von sich aus tätig werden.

12. Fortschreiben der Pläne

44 12.1 Die Kreise sind zur regelmäßigen Fortschreibung der Katastrophenschutzpläne und der Sonderschutzpläne nach spätestens fünf Jahren verpflichtet.

45 12.2 Die Fortschreibungsfrist entspricht der für die Fortschreibung eines Brandschutzbedarfsplans nach § 3 Abs. 3 BHKG durch die jeweilige Gemeinde.

46 12.3 Ein Fortschreibungsbedarf ergibt sich immer dann, wenn sich das Gefahrenpotential der Betriebe/Objekte wesentlich verändert. In einem solchen Fall ergibt sich ein unverzüglicher Anpassungsbedarf.

13. Beteiligungspflicht

47 Die Kreise haben sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Fortschreibung die kreisangehörigen Gemeinden zu beteiligen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Erkenntnisse und Erfahrungen, die vor Ort mit den betroffenen Betrieben/Objekten gemacht worden sind, auch in die Pläne des Kreises Eingang finden.

14. Leitstelle

48 Bezüglich der Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst vgl. die Anm. zu § 28 BHKG.

15. Auskunftsstelle

49 Bezüglich der Auskunftsstelle vgl. die Anm. zu § 38 BHKG.

16. Gegenseitige Unterrichtungspflicht

50 16.1 § 4 Abs. 5 BHKG stellt die gegenseitige Information der Kreise sicher. Hierdurch wird in einem Ereignisfall die Weitergabe von Informationen geregelt, so dass die von einem Schadensereignis betroffenen Aufgabenträger in die Lage versetzt werden, die für ihr Zuständigkeitsgebiet notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

51 16.2 Die Unterrichtungspflicht besteht in zwei Fällen:

52 16.2.1 wenn eine Gefährdung benachbarter Gebietskörperschaften nicht ausgeschlossen werden kann und

16.2.2 wenn im eigenen Zuständigkeitsbereich die Bevölkerung gewarnt (vgl. dazu Anm. 6 zu § 4 BHKG) oder informiert worden ist. 53

16.3 Die gegenseitige Unterrichtungspflicht muss aber auch gegenüber benachbarten kreisfreien Städten gelten. 54

17. Einsatz außerhalb des BHKG

17.1 § 4 Abs. 6 BHKG weist den Kreisen klarstellend die Entscheidung darüber zu, wann und zu welchem Zweck die von ihnen für die Belange des Katastrophenschutzes vorgehaltenen Mittel (Einheiten und Einrichtungen) außerhalb einer Gefährdungslage bzw. einer Katastrophe eingesetzt werden dürfen. 55

17.2 Hierfür dürften die Kreise berechtigt sein, Entgelte zu erheben. 56

§ 5 Aufgaben des Landes

(1) Das Land fördert¹ den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz durch Zuwendungen² an die Gemeinden und Kreise, durch Beschaffungen³ und eigene organisatorische⁴ und konzeptionelle Maßnahmen insbesondere für landesweit koordinierte Hilfe. Die Bezirksregierungen stellen für die landesweit koordinierte Hilfe in Absprache mit den Aufgabenträgern Alarm- und Einsatzpläne auf, die spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben und ereignisbezogen anzupassen sind^{5,6}.

(2) Das Land hält beim für Inneres zuständigen Ministerium einen Krisenstab der Landesregierung und bei den Bezirksregierungen Krisenstäbe vor, die bei Bedarf zu aktivieren sind⁷.

(3) Das Land unterhält eine zentrale Aus- und Fortbildungsstätte⁸ mit Kompetenzzentren⁹ zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes.

(4) Das Land unterstützt die Sicherheitsforschung und -normung im Anwendungsbereich dieses Gesetzes¹⁰.

(5) Das Land trifft die erforderlichen zentralen Maßnahmen¹¹. Es kann den Einsatz der Feuerwehren und der weiteren Einheiten des Katastrophenschutzes sowie Übungen anordnen¹².

1. Förderung

Unter den Oberbegriff „Förderung“ fallen folgende Bereiche:

- Finanzielle Aufwendungen
vgl. dazu unten Anm. 2
- Beschaffungen
vgl. dazu unten Anm. 3
- Organisatorische Maßnahmen
vgl. dazu unten Anm. 4
- Konzeptionelle Maßnahmen
vgl. dazu unten Anm. 5
- Sonstige Förderung
vgl. dazu unten Anm. 6

1

In Abs. 1 wird die Verpflichtung des Landes zur Förderung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes präzisiert. Die allgemein gehaltene Verpflichtung des § 3 Abs. 1 FSHG hat zu unterschiedlichen Interpretationen über die Art der Förderung geführt. Teilweise wurde hierdurch eine ausschließlich finanzielle, teilweise eine finanzielle und sächliche Unterstützung verstanden. Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass die Förderung durch das Land umfassend zu verstehen ist. Sie kann erfolgen durch finanzielle Zuwendungen, Beschaffungen sowie eigene organisatorische oder konzeptionelle Maßnahmen. Unter Förderung ist insoweit eine Unterstützung der originär zuständigen Aufgabenträger durch das Land zu verstehen. Die Förderung entbindet die Aufgabenträger nicht von der sachgerechten Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben.

2. Zuwendungen

2.0.1 Allgemeines

- 2** Der Gesetzgeber hat dem Land selbst den Auftrag erteilt, den Feuerschutz und die Hilfeleistung zu fördern. Hierzu gehört in erster Linie, die durch das Aufkommen aus der **Feuerschutzsteuer** (vgl. Feuerschutzsteuergesetz in der Bekanntmachung vom 10.1.1996 (BGBl. I 1996 S. 18), in der jeweils geltenden Fassung), eingenommenen Mittel sachgerecht so für die Bedürfnisse der Gemeinden einzusetzen, dass insgesamt und landesweit die wirtschaftlichen und finanziellen Voraussetzungen in den Gemeinden gesichert sind, um den Feuerschutz insgesamt und landesweit sicherzustellen.

Zur örtlichen Zuständigkeit der Finanzämter vgl. BMF-Schreiben vom 4.5.2000 (Bundessteuerblatt 2000, S. 491).

In dem Gesetz sind insbesondere der Steuersatz (§ 4) und die Zerlegung (§ 11) des Gesamtaufkommens der Feuerschutzsteuer geregelt worden. Durch das Gesetz ist der derzeit geltende Zerlegungsschlüssel bis zum 31.12.2015 fortgeschrieben worden.

Zur jetzt eingeschränkten Zweckbindung der Feuerschutzsteuer vgl. Anm. 22.2 zu § 50 BHKG.

Das Land NRW leitet das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (im Jahr 2015: 75 Millionen Euro) in vielfältiger Form (siehe dazu Anm. 2.1 bis 2.11) weiter.

2.0.2 Empfänger

- 3** Neben den Gemeinden können auch die Kreise Empfänger von Zuwendungen sein.

2.1 Fachbezogene Investitionspauschale

- 4** Das Land NRW verteilt das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer einerseits als Investitionspauschale (zur Rechtsnatur eines Investitionsprogramms vgl. OVG NRW SgE Feu § 3 FSHG Nr. 2) nach einem Einwohner-Flächen-Schlüssel (57 %, 43 %). Etwa 72 % des Geldes fließen in die Kassen der Kreise und kreisangehörigen Gemeinden, 28 % gehen an die kreisfreien Städte. Nach den jeweiligen Haushaltsgesetzen sind nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel für Investitionsausgaben der Feuerwehren in den einzelnen Haushaltsjahren nicht zurückzuzahlen. Sie können vielmehr in den Folgejahren

für den Brandschutz verwandt werden (vgl. z. B. § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015 – GV. NRW. 2014 S. 955).

2.2 Fachbezogene Kreispauschale

Mit der fachbezogenen Kreispauschale werden die den Kreisen und kreisfreien Städten entstehenden Kosten, insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung der landesweiten Hilfe (vgl. dazu § 39 BHKG), abgegolten. **5**

2.3 Forschungsmittel

Das Land NRW beteiligt sich mit allen anderen Bundesländern an einem umfangreichen Programm für die **Brandschutzforschung** (vgl. Verwaltungsabkommen über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26.8.1993 – GV. NRW. 1994 S. 2 und Anm. 10 zu § 5 BHKG). Zur Lösung von Forschungsaufgaben werden Aufträge an die Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Universität Karlsruhe (TH) (vgl. dazu Langner in „BrandSchutz“ 2003 S. 350) sowie an das Institut der Feuerwehr in Heyrothsberge und – soweit erforderlich – an andere Forschungsstellen oder an Einzelpersonen vergeben. **6**

2.4 Normung

Das Land beteiligt sich an der Normung im Feuerwehrwesen. Es übernimmt daher einen jährlichen Anteil an den Ausgaben des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen im Deutschen Institut für Normung e.V. in Berlin. **7**

2.5 Zuwendung an anerkannte Hilfsorganisationen

2.5.1 Nach § 51 Abs. 2 Satz 1 BHKG gewährt das Land den nach § 18 BHKG anerkannten Hilfsorganisationen Zuwendungen für die im Interesse des Landes liegenden **8**

- Übungen,
- Ausbildungsmaßnahmen und
- Verwaltungskosten.

Vgl. dazu auch RdErlass des IM vom 21.12.2007 (MBL. NRW. 2008 S. 12 – in der jeweils geltenden Fassung-).

2.5.2 Das Land gibt nach § 51 Abs. 2 S. 3 BHKG Beihilfen zu den Instandhaltungs- und Unterbringungskosten für die von den nach § 18 BHKG anerkannten Hilfsorganisationen aufgestellten Einheiten. **9**

2.6 Kirchliche Seelsorge

Das Land leistet finanzielle Zuwendungen für die Wahrnehmung der kirchlichen Seelsorge in den Feuerwehren durch die Landeskirchen. **10**

2.7 Institut der Feuerwehr in Münster

Nach § 50 Abs. 5 BHKG trägt das Land die Kosten für die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte mit Kompetenzzentren zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. **11**

2.8 Großverbände

Nach § 5 Abs. 5 BHKG (siehe dazu auch unten Anm. 11 und 12) trifft das Land zentrale Maßnahmen und kann Einsätze bzw. Übungen der Feuerwehren **12**

und der weiteren Einheiten des Katastrophenschutzes anordnen. Die entstehenden Kosten für den Ersatz von Arbeitsentgelt und Verdienstausfall, für G 26-Untersuchungen, für Benzin und Verpflegung bei Einsätzen und Übungen der in den Regierungsbezirken aufgestellten Großverbände werden vom Land übernommen.

2.9 Ausbildungskosten

- 13** Das Land übernimmt nach § 50 Abs. 4 S. 3 BHKG die Kosten seiner Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die im Krisenstab und Einsatzleitungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen mitwirkenden Personen (vgl. dazu auch § 32 Abs. 3 S. 2 BHKG).

2.10 Analytische Task Force

- 14** Das Land übernimmt auch einen pauschalen Anteil an den Kosten für die Aufstellung und für den Betrieb der Analytischen Task Force (ATF) in den Städten Köln, Essen und Dortmund.

2.11 Betriebskosten für Feuerlöschboote

- 15** Das Land trägt derzeit noch aufgrund vertraglicher Vereinbarungen auch Kostenerstattungsbeträge für die Feuerlöschboote an den Standorten Bonn, Emmerich, Köln, Krefeld, Neuss und Wesel.

2.12 Verband der Feuerwehren

- 16** Das Land gewährt dem Verband der Feuerwehren in NRW (VdF NRW) einen jährlichen Zuschuss für die Aufgaben nach § 17 BHKG und zur Förderung der Jugendarbeit.

2.13 Zuwendungen nach Naturkatastrophen

- 17** Nach dem RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 9.9.2003 (MBL. NRW. 2003 S. 1192 – in der jeweils geltenden Fassung –) gewährt das Land Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe nach Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen.

3. Beschaffungen

3.0 Allgemeines

- 18** Beschaffungen durch das Land sind insoweit denkbar, als ein überörtlicher oder landesweiter Bedarf für eine einheitliche Ausstattung erforderlich ist. Beispiele für eigene organisatorische und konzeptionelle Aufgaben des Landes sind insbesondere die vom Land in Zusammenarbeit mit den kommunalen Aufgabenträgern entwickelten Organisationsstrukturen für die vorgeplante überörtliche Hilfe sowie die Weiterentwicklung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes.

3.1 Feuerlöschboote

- 19** Das BHKG regelt in § 6 den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz auf dem Rhein. Dazu sind auch (neue) Feuerlöschboote erforderlich. Die Kosten für die Neubeschaffung werden derzeit mit 24 Millionen € beziffert. Die Erprobungsphase eines Prototyps soll voraussichtlich in 2016

beginnen. Die Auftragsvergabe für die weiteren Feuerlöschboote soll erst nach der Erprobungsphase des Prototyps erfolgen.

3.2 Ausstattung der Hilfsorganisationen

Nach § 51 Abs. 2 S. 2 BHKG beschafft das Land im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Ausstattungsprogramms Fahrzeuge, Geräte und Spezialausrüstung und stellt diese den anerkannten und mitwirkenden Hilfsorganisationen für die nach § 18 Abs. 4 S. 1 BHKG aufzustellenden Einheiten zur Verfügung. **20**

Für die Beschaffung und Verwaltung der landeseigenen Ausstattung im Katastrophenschutz vgl. Richtlinie des MIK vom 3.9.2015 (MBL. NRW. 2015 S. 621).

3.3 Wasserförderungssysteme

Das Land hat 6 leistungsfähige Wasserförderungssysteme beschafft. Vgl. dazu **21** Muhmann in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2015, Heft 12, S. 29.

4. Organisatorische Maßnahmen

4.1 Landeseinheitliches Meldesystem

Mit RdErlaß des MIK vom 20.9.2010 (MBL. NRW. 2010 S. 767 – in der jeweils geltenden Fassung –) sind landeseinheitliche Vorgaben für Meldungen an die Aufsichts- und Ordnungsbehörden über außergewöhnliche Ereignisse im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr sowie für Warnungen und Informationen der Bevölkerung in Kraft gesetzt worden. **22**

Meldungen an die Aufsichts- und Ordnungsbehörden über außergewöhnliche Ereignisse im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr haben den vornehmlichen Zweck, die Bezirksregierungen und das für das Aufgabengebiet Inneres zuständige Ministerium in die Lage zu versetzen, auf das jeweilige (Schadens-)Ereignis angemessen reagieren und notwendige Maßnahmen unverzüglich veranlassen zu können.

Warnungen oder vorsorgliche Informationen der Bevölkerung über die Medien sind zu veranlassen, wenn als Folge einer Großeinsatzlage („Katastrophe“), allgemeiner Gefährdungslagen, wie die Ausbreitung einer Schadstoffwolke, sowie von Waldbrand- und Unwettergefahren Lebens- oder erhebliche Gesundheitsgefahren für eine größere Gruppe von Personen unmittelbar bevorstehen oder zu befürchten sind und eine Warnung oder vorsorgliche Information auf andere Weise nicht angemessen erreicht werden kann.

Eine Warnung kann erforderlich sein, wenn kurzfristig ein bestimmtes Verhalten der Bevölkerung erreicht werden soll.

Eine vorsorgliche Information kann erforderlich sein, wenn zwar objektiv keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegeben ist, dies aber aufgrund subjektiver Wahrnehmung der Bevölkerung oder durch fehlerhafte Information durch nicht autorisierte Dritte geboten erscheint.

4.2 Landeseinheitliches Warnsystem (MOWAS)

Das Land hat den Gemeinden und Kreisen, die nach §§ 3 Abs. 1 S. 2 und 4 Abs. 1 S. 4 BHKG für die Warnung der Bevölkerung zuständig sind, für die **23**

Installation eines landeseinheitlichen Systems (MOWAS) erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.

Ab 8.6.2015 können Warnmeldungen über MOWAS an die Warn-App NINA geschickt werden.

4.3 Landeseinheitliches Informationssystem (IG NRW)

- 24** Das Informationssystem Gefahrenabwehr NRW (IG NRW) ist eine Web-Anwendung, die das Krisenmanagement bei großflächigen Gefahrenlagen unterstützt. Das System wurde im Auftrag des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) entwickelt und ist seit Anfang 2006 in Betrieb.

In IG NRW werden Informationen gebündelt, die im Falle einer Katastrophe benötigt werden. Zu diesen Informationen gehören beispielsweise die Ressourcen der Feuerwehren, die Standorte von Experten sowie allgemeine Informationen wie Verkehrswege und Schutzgebiete. Diese Informationen werden geografisch aufbereitet und zu Auswertungs- und Planungszwecken in Form einer Lagekarte bereitgestellt. Ergänzt wird das System von STABOS, einem Kommunikations- und Dokumentationsmodul.

IG NRW wird von allen mit der Gefahrenabwehr betrauten Stellen sowohl auf kommunaler Ebene (insbesondere Feuerwehren, Ordnungsämtern und Leitstellen) als auch auf Ebene des Landes (Bezirksregierungen, Innenministerium) genutzt. Es steht mit vollem Funktionsumfang im Intranet der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, auf das von allen Kommunen in NRW über das TESTA-Netz zugegriffen werden kann. Im Internet steht eine Erfassungskomponente bereit.

IG NRW wird von IT.NRW ständig weiterentwickelt, sodass neue Module in das System integriert werden können. Die aktuellen Erweiterungen sind die Module Jahresstatistik – zur Erfassung von Informationen durch die Feuerwehren – und OPTA – zur Beantragung der Funkrufnamen durch die Kreise, Hilfsorganisationen, Kommunen und Feuerwehren.

4.4 Landeseinheitlicher Digitalfunk

- 25** Das MIK hat mit Erlass vom 27. April 2012, ergänzt durch den Erlass vom 25. Mai 2013 das Betriebskonzept für den Digitalfunk BOS in NRW eingeführt. Nachdem eine Arbeitsgruppe den Entwurf eines gemeinsamen Nutzungshandbuchs für die Anwendung des BOS-Digitalfunks in NRW erarbeitet hatte, hat die Arbeitsgruppe zur Einführung des BOS-Digitalfunks für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr (ARDINI) am 9.12.2014 den Entwurf gebilligt und verabschiedet. Durch Erlass vom 17.12.2014 hat das MIK das Nutzungshandbuch für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr in NRW in Kraft gesetzt.

Das Nutzungskonzept ist im Mitgliederbereich des Instituts der Feuerwehr (IdF) unter <https://intranet.idfnrw.de> unter Dokumente-Themen-Digitalfunk_ARDINI abgelegt.

4.5 Landeseinheitliche Patientenanhängekarte

- 26** Durch RdErl. des MAGS und des IM vom 4.11.2005 (MBl. NRW. 2005 S. 1306) ist eine landeseinheitliche Patientenanhängekarte eingeführt worden. Sie dient der Erstversorgung einer größeren Anzahl Verletzter durch einheitlich farblich dargestellte Sichtungskategorien.

4.6 Landeseinheitliche Richtlinie über den Feuerschutz

Durch RdErl. des Finanzministeriums vom 25.5.2009 (MBL. NRW. 2009 **27**
S. 350 – in der jeweils geltenden Fassung –) sind einheitliche Richtlinien über
den Feuerschutz in landeseigenen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen erlas-
sen worden.

4.7 Landeseinheitliche Ausbildung

Zur Koordinierung der Ausbildung ist im MIK ein Ausbildungsbeirat gebildet **28**
worden, der in Absprache mit allen Beteiligten eine einheitliche Ausbildung für
alle Feuerwehren in NRW festlegt.

5. Konzeptionelle Maßnahmen

5.1 Landesweite Absprachen

5.1.1 Die abstrakt gehaltene Aufzählung der Aufgaben des Landes für den **29**
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz wird um die aus-
drückliche Nennung der landesweit koordinierten Hilfe als besonders durch
das Land zu fördernde Maßnahme ergänzt.

5.1.2 Zur Bewältigung von Großeinsatzlagen oder von Katastrophen wur- **30**
den in den vergangenen Jahren verschiedene Einsatzkonzepte (sog. Landes-
konzepte) für die Zusammenarbeit des Brand- und Katastrophenschutzes
in der gegenseitigen Hilfe entwickelt (vgl. im Einzelnen die Anm. 5.2 zu
§ 5 BHKG). Sie bilden die Grundlage für die gegenseitige Hilfe im Land
und für Hilfeleistungen außerhalb des Landes. Durch die ausdrückliche
gesetzliche Verpflichtung des Landes zur Förderung der landesweit koordi-
nierten Hilfe wird sichergestellt, dass diese für die gegenseitige Hilfe im
Brand- und Katastrophenschutz grundlegenden Strukturen im Zentrum der
Fördermaßnahmen des Landes stehen und dauerhaft vom Land wahrgе-
nommen werden.

5.1.3 Für die Bezirksregierungen ist die Pflicht in das Gesetz neu aufgenom- **31**
men, Alarm- und Einsatzpläne für die landesweit koordinierte Hilfe aufzustel-
len und fortzuschreiben.

Damit wird eine bereits von den Bezirksregierungen wahrgenommene Aufgabe
gesetzlich verankert. Durch die von ihnen erstellten Alarm- und Einsatzpläne
wird die auf der Grundlage der Landeskonzpte erfolgende gegenseitige Hilfe
strukturiert. So wird sichergestellt, dass die Hilfeleistung tatsächlich im ange-
forderten Umfang erfolgt. Dies ist insbesondere erforderlich, soweit die Hilfe-
leistung über die Grenze eines Regierungsbezirks hinweg reicht.

5.2 Landesweite Konzepte

Das MIK hat bisher folgende Landeskonzpte (siehe dazu: [http://](http://www.idf.nrw.de/service/downloads/downloads_katastrophenschutz.php) **32**
www.idf.nrw.de/service/downloads/downloads_katastrophenschutz.php) ver-
öffentlicht:

5.2.1 ABC-Schutz-Konzept NRW

- Teil 1 (August 2013) **33**
 - „ABC-Zug NRW“ (ABC-Z NRW)
 - „ABC-Bereitschaft NRW“ (ABC-B NRW) (24x in NRW)

- Teil 2 (Dezember 2011)
 - „Personaldekontaminationsplatz NRW“ (P-Dekon NRW) (54x in NRW)
- Teil 3 (Dezember 2011)
 - „Verletztendekontaminationsplatz NRW“ (V-Dekon NRW) (54x in NRW); vgl. hierzu Bussmann in „BrandSchutz“ 2010, S. 1002; Polheim/Bräutigam in „BrandSchutz“ 2012, S. 35; Gatschow in „BrandSchutz“ 2013, S. 21
- Teil 4 (Dezember 2011)
 - „Gerätedekontaminationsplatz NRW“ (G-Dekon NRW) (108x in NRW)
- Teil 5 (Dezember 2011)
 - „Messzug NRW“ (Mess-Z NRW) (54x in NRW)
- Teil 6 (Dezember 2011)
 - „Analytische Task Force“ (ATF) (3x in NRW); vgl. auch RdErl. des MIK vom 22.12.2010 – 73 – 52.03.04 – und Nestler u. a. in „Bevölkerungsschutz“ 2014, Heft 2, S. 6.

5.2.2 Sanitäts- und Betreuungsdienst-Konzept NRW

- 34** In diesem Landeskonzept sind Festlegungen über folgende Einheiten festgelegt worden:

- Einsatzeinheit NRW (EE NRW) (241x in NRW)
- Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW) (54x in NRW)
- Betreuungspatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW) (54x in NRW)
- Patiententransport-Zug 10 NRW (PT-Z 10 NRW) (54x in NRW).

5.2.3 Wasserrettungs-Konzept NRW

- 35** Naturereignisse zeigen deutlich einen Anstieg der Gefährdungslage von Anrainern sowohl größerer als auch kleinerer Flüsse. Neben diesen „natürlichen“ Ursachen sind in zunehmenden Maße auch die Risiken durch technisches Versagen oder terroristische Angriffe zu berücksichtigen. Deshalb hat das IM ein landesweites Konzept zur Wasserrettung erarbeitet und den

- Wasserrettungszug NRW (WR-Z NRW) (20x in NRW)

als taktische Einheit im Katastrophenschutz festgelegt.

Zum Begriff der Wasserrettung vgl. nds. OVG SgE Feu § 2 ndsRettG Nr. 3.

5.2.4 Brandschutz und Hilfeleistungs-Konzept NRW

- 36** Ein landeseinheitliches Konzept für den Brandschutz und die Hilfeleistung wird derzeit erarbeitet. Zur Zeit wird eine solche Hilfe nach den Konzepten der jeweiligen Bezirksregierungen geleistet:

5x Großverbände mit 5x Mobiler Führungsunterstützung (MoFüst) – vgl. dazu RdErl. des MIK vom 20.10.2011 – 73-52.03.04 – MoFüst- und je 5 Bereitschaften mit jeweils 140 Feuerwehrangehörigen und jeweils 24 Fahrzeugen.

5.2.5 Einsatzunterstützung Land

- 37** Beschäftigte des IdF bilden die sogenannte „Einsatzunterstützung Land“ (EuLa). Ihre Aufgabe ist es, das MIK oder – in dessen Auftrag – eine oder

mehrere Bezirksregierungen personell in allen Bereichen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr zu unterstützen.

5.3 Waldbrandüberwachungsflüge

Um in den Zeiten, in denen Waldbrände auszubrechen drohen, möglichst eine flächendeckende Branderkennung durchführen zu können, werden auch Luftfahrzeuge eingesetzt. Im Haushaltsplan des Landes stehen hierfür finanzielle Mittel bereit.

38

5.4 Löschwasseraußenlastbehälter

Für die Waldbrandbekämpfung aus der Luft hat das Land **Löschwasseraußenlastbehälter** für Hubschrauber (Löschwassermenge 5.000 l) beschafft. Hinweise für die Anforderung und den Einsatz dieser Löschwasseraußenlastbehälter enthält Ziffer 3.2 des gem. RdErlasses des MIK und des MKULNV vom 13.2.2012 (MBL NRW. 2012 S. 115).

39

5.5 Bundesweite Absprachen

Die Innenminister der Bundesländer unterhalten eine ständige **Arbeitsgemeinschaft der Innenminister**. Aufgabe dieser ständigen Arbeitsgemeinschaft ist die Unterrichtung, Abstimmung und Vereinheitlichung der Arbeiten in den einzelnen Sachgebieten sowie das Erarbeiten gemeinsamer Lösungen und Initiativen. Für Feuerwehrangelegenheiten, das Rettungswesen, den Katastrophenschutz und die Zivilverteidigung ist der Arbeitskreis V (AK V) gebildet worden. Als Ausschuss dieses AK V unterhalten die Innenminister für Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung, des Katastrophenschutzes und der zivilen Verteidigung den Ausschuss AFKzV.

40

Zur Grundsatzdiskussion über die Normierung von Feuerwehrfahrzeugen vgl. den Arbeitsbericht einer Arbeitsgruppe in „BrandSchutz“ 2002, S. 197.

6. Sonstige Förderung

6.1 Feuerwehr Ehrenzeichen

Durch Gesetz vom 2.2.2016 (GV. NRW. 2016 S. 90), hat das Land ein **Feuerwehr-Ehrenzeichen** gestiftet. Dieses wird in drei Stufen verliehen. Angehörige der freiwilligen Feuerwehren sowie der Berufs- und Werkfeuerwehren sowie Bedienstete, die einer Laufbahn des feuerwehrtechnischen Dienstes angehören, können mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber, Gold oder Gold mit Goldkranz ausgezeichnet werden, wenn sie mindestens 25, 35 oder 50 Jahre lang aktiv in einer Feuerwehr pflichttreu ihren Dienst getan haben.

41

Für besonders mutiges und entschlossenes Verhalten im Einsatz unter erheblicher Gefahr für das eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit können Feuerwehrangehörige mit dem **Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen** ausgezeichnet werden. Zur Anerkennung und Würdigung von Verdiensten auf dem Gebiet des Brandschutzes oder des Katastrophenschutzes ist ein **Brand- und Katastrophenschutz-Verdienst- Ehrenzeichen** gestiftet worden. Es kann in Silber für herausragende Verdienste im Brand- oder Katastrophenschutz oder in Gold für überragende Verdienste durch Tätigkeiten, die zu einer wesentlichen Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes beigetragen haben, verliehen werden. Zur Anerkennung und Würdigung der Teilnahme an

einem besonderen Einsatz ist eine **Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatz-medaille** gestiftet worden.

6.2 technische Baubestimmungen

- 42** Nach § 3 Abs. 3 BauO NRW kann der zuständige Minister auch Normen aus dem Brandschutzbereich als **technische Baubestimmungen** bauaufsichtlich einführen.

Das sind nach dem RdErlaß vom 4.2.2015 (MBL NRW. 2015 S. 166) folgende Normen bzw. Richtlinien:

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Teil 4 + 22
 - Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile (März 1994 und Änderung (November 2004)),
- Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Februar 2015 – MBL NRW. 2015 S. 204; zur Richtlinie vgl. VGH BW SgE Feu § 15 I LBO BW Nr. 1),
- Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden (September 2005),
- Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (August 1992 – MBL NRW. 1992 S. 1720 –),
- Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (Mai 2003 – MBL NRW. 2003 S. 618 –),
- Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (März 2000 – MBL NRW. 2001 S. 1253 –),
- Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff (Juni 1996 – MBL NRW. 1998 S. 384 –).

Zum Urheberrechtsschutz für solche Normen, die durch die Bauordnung eingeführt worden sind, vgl. die Entscheidung des BGH SgE Feu § 3 III BauO Nr. 2.

Mit Wirkung vom 1.8.2003 ist das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW errichtet worden (vgl. dazu MBL NRW. 2003 S. 898).

Zum Verhältnis von eingeführten technischen Baubestimmungen zum privaten Baurecht vgl. Motzke in „Baurecht“ 2006, S. 6.

6.3 Rauchwarnmelder

- 43** Zur Verpflichtung zur Anbringung von Rauchwarnmeldern gemäß § 49 BauO NRW vgl. die Anm. 22.5 zu § 3 BHKG.

6.4 Länderübergreifender/grenzüberschreitender Einsatz

- 44** Für den **länderübergreifenden Einsatz** hat das Land NRW mit den Nachbarländern Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen Staatsverträge geschlossen. Zu Einzelheiten vgl. Anm. 9.2.2 zu § 39 BHKG und Anm. 5 zu § 40 BHKG. Für den **grenzüberschreitenden Einsatz** mit Frankreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden sind ebenfalls Abkommen abgeschlossen worden. Zu weiteren Einzelheiten (auch zur grenzüberschreitenden Nachbarschaftshilfe) siehe Anm. 9.2.1 und 9.2.3 zu § 39 BHKG und Anm. 7 zu § 40 BHKG.

6.5 Regierungsbezirksübergreifende Eisenbahnstrecken

Nach § 29 Abs. 4 BHKG ist das Land zuständig für Maßnahmen gegenüber Betreibern regierungsbezirksübergreifender **Eisenbahnstrecken**. Siehe dazu die Vereinbarung mit der Deutschen Bahn AG, die durch RdErlass des IM vom 19.5.1998 (siehe in „Der Feuerwehrman“ 1998, S. 353) veröffentlicht worden ist.

45

6.6 Feuerwehrensache

Der demographische Wandel in Deutschland führt dazu, dass zukünftig Arbeiten von immer weniger Personen bei einem Anwachsen der Komplexität der zu erledigenden Aufgaben wahrgenommen werden müssen. Dies ist auch bei den Freiwilligen Feuerwehren in NRW zu beobachten, auch wenn derzeit ein leichter Anstieg der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu verzeichnen ist. Die Folgen haben Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Leben, da nur eine funktionierende Feuerwehr den Feuer- und Katastrophenschutz wirksam gewährleisten kann. Das Engagement von Feuerwehren und Kommunen bei der Gewinnung neuer Mitglieder soll durch eine Image- und Personalkampagne flankiert und die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren insbesondere im ländlichen Raum über Pilotprojekte gestärkt werden. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) hat hierzu gemeinsam mit dem Verband der Feuerwehren in NRW e.V. (VdF NRW) das Projekt „Feuerwehrensache – Förderung des Ehrenamtes der Feuerwehren in NRW“ initiiert. In enger Zusammenarbeit werden die gemeinsam erarbeiteten Zielvorgaben in Arbeitsgruppen umgesetzt. Ziel dieses Gemeinschaftsprojektes ist die nachhaltige Förderung der Freiwilligen Feuerwehr. Das Projekt verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz in Form eines Lebenslinienmodells, um die komplexe und vielschichtige Problemlage der Feuerwehren aufzugreifen.

46

Das Projekt „Feuerwehrensache“ verfolgte von Beginn an das Ziel, nah an den Menschen der Freiwilligen Feuerwehr zu sein und nicht einseitig „vom Schreibtisch“ aus Handlungskonzepte zu entwickeln, die sich unbrauchbar für die Realität zeigen könnten. In der ersten Phase des Projektes, die von Juli 2013 bis August 2014 verlief, wurden in den einzelnen Arbeitsgruppen Problemfelder analysiert, Lösungsansätze gesammelt und Pilotideen entwickelt. Hierzu konnten die Freiwilligen Feuerwehren aus NRW Pilotideen einreichen, die dann in den Arbeitsgruppen besprochen worden sind. Auch eigene Ideen haben die Arbeitsgruppen diskutiert und Experteninterviews durchführen lassen, um von Vertretern verschiedener Feuerwehrbereiche Einblicke in Problemlagen zu erhalten. Darüber hinaus wurden mehrere Workshops für die breite Basis der Freiwilligen Feuerwehr angeboten, um einen vertieften Eindruck von der Situation der Feuerwehrangehörigen zu gewinnen. Bei den Workshops und Experteninterviews konnte festgestellt werden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitestgehend ähnliche Probleme mit ihrem Ehrenamt verbinden. Daraus ergab sich ein Bild, das von thematischen Eckpfeilern gesäumt war, die in die Arbeitsgruppen einfließen mussten. So betonten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, dass

- die Vereinbarkeit der freiwilligen Arbeit mit Familie und Beruf,
- die Wertschätzung von Politik und Gesellschaft,

- der Erhalt der aktiven Feuerwehrleute, aber auch die Gewinnung neuer Bevölkerungsschichten als Mitglieder,
- die Einbeziehung älterer Menschen in die Arbeit der Feuerwehr,
- der Aufbau einer zentralen Anlaufstelle für Feuerwehrangehörige mit zwischenmenschlichen oder sozialen Problemen, aber auch zur Nutzung als Kompetenzzentrum zum Zwecke des Austausches über technisches Know-how,
- die Modernisierung und Modularisierung der Ausbildung, die auch Quereinsteigern entgegenkommt und
- das geschlossene Auftreten aller Feuerwehren, also der Freiwilligen und Berufsfeuerwehren für den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr und die Verbesserung ihrer Strukturen von enormer Bedeutung seien.
- (vgl. dazu auch Landtag NRW-Ausschussprotokoll Apr 16/897).

6.7 Förderplakette für Arbeitgeber

- 47** Unter dem Motto „Ehrenamtlich-Einsatzbereit“ vergibt das Land eine neue **Förderplakette an Arbeitgeber**, welche die ehrenamtliche Hilfe im Feuer- und Katastrophenschutz unterstützen. Die Förderplakette soll Arbeitgeber auszeichnen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrem Ehrenamt unterstützen. Bis zu zehn Unternehmen sollen pro Jahr mit der Auszeichnung insbesondere für die ideelle Stärkung des ehrenamtlichen Engagements im Katastrophenschutz geehrt werden.

Die Förderplakette wird auf Vorschlag der Untergliederungen des VdF NRW und der im Katastrophenschutz tätigen privaten Hilfsorganisationen, der Arbeitgeberverbände sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände verliehen.

6.8 JULEICA

- 48** Zur Förderung im Jugendbereich dient auch die Einführung einer **Jugendleiterinnen- und Jugendleiter-Card** (vgl. dazu Anm. 5 zu § 13 BHKG).

- 49** **6.9** Die ehrenamtliche Tätigkeit kann nach dem RdErl. des MSW vom 24.4.2015 in einem Beiblatt zum Schul-**Zeugnis** dokumentiert werden.

7. Krisenstäbe

7.1 nicht permanent aktive Stäbe

- 50** Die in Abs. 2 enthaltene Verpflichtung des Landes auf Ebene der obersten Landesbehörden bei dem für Inneres zuständigen Ministerium einen nicht permanent aktiven Krisenstab der Landesregierung sowie bei allen Bezirksregierungen nicht permanent aktive Krisenstäbe einzurichten, knüpft an die in den §§ 35 bis 37 BHKG enthaltene Verpflichtung der Kreise und kreisfreien Städte an, für Großeinsatzlagen und Katastrophen Krisenstäbe und Einsatzleitungen vorzuhalten. Der Schwerpunkt der tatsächlichen Schadensbewältigung liegt in der Regel auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte.

Die Geschäftsordnung der Koordinierungsgruppe der Landesregierung für Großschadensereignisse und großflächige Gefahrenlagen ist abgedruckt in MBl. NRW. 1993 S. 558 und 1999 S. 625).

Das Hochwasserkrisenmanagement in NRW ist im RdErl. vom 28.10.2011 (MBl. NRW. 2011 S. 420) geregelt.

7.2 Aufgaben

Auf Ebene der Bezirksregierungen und der obersten Landesbehörden fallen operativ-taktische Aufgaben in einem vergleichsweise geringeren Umfang an. Daher kann auf diesen Ebenen die Einrichtung einer separaten Einsatzleitung entfallen. Diese Aufgabe wird ebenfalls durch die Krisenstäbe wahrgenommen. Für weitere Ausführungen zu Einsatzleitungen und Krisenstäben wird auf die Erläuterungen zu den §§ 35 bis 37 BHKG verwiesen. **51**

8. Zentrale Aus- und Fortbildungsstätte

Der Besuch von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen des Instituts der Feuerwehr ist für die Angehörigen öffentlicher Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen unentgeltlich. Das Land unterhält als zentrale Aus- und Fortbildungsstätte das Institut der Feuerwehr (IdF NRW) in Münster. **52**

Vom Land werden auch die von der Gemeinde aufgrund der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren an Lehrgängen zu ersetzenden Lohn- und Verdienstaufschläge, Kinderbetreuungskosten und notwendigen Fahrgelder gemäß § 50 Abs. 5 BHKG erstattet.

Bezüglich der Strahlenschutzausbildung hat der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 5.7.1990 mitgeteilt, dass den Teilnehmern an dem insgesamt 73 Unterrichtsstunden und Praktikumsstunden umfassenden und mit einer Prüfung abschließenden Lehrgang F/B Strahlenschutz III die Lehrinhalte vermittelt werden, die für eine Tätigkeit als „für die Beförderung radioaktiver Stoffe verantwortliche Person“ nach der Strahlenschutzverordnung erforderlich sind (Anerkennung).

Zu Einzelheiten der Aus- und Fortbildung vgl. die Anmerkungen zu § 32 BHKG. Zur Nutzungsmöglichkeit des Übungsgeländes des IdF außerhalb der Nutzungszeiten durch das IdF vgl. „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 106.

Durch RdErl. des MIK vom 17.8.2015 (MBl. NRW. 2015 S. 620) ist dem IdF die Zuständigkeit zur Anerkennung von in anderen EU-Ländern erworbenen Berufsqualifikationen als Laufbahnbefähigung für den feuerwehrtechnischen Dienst übertragen worden.

9. Kompetenzzentren

Neben der Aus- und Fortbildung hat der Gesetzgeber dem IdF NRW die Bildung von Kompetenzzentren übertragen. Vgl. dazu auch Landtagsdrucksache 16/8573 vom 30.4.2015. **53**

9.1 Bestehende Kompetenzzentren

9.1.1 Technisches Kompetenzzentrum

Mit Erlass des MIK vom 27.11.2013 (MBl. NRW. 2013 S. 591) ist das Technische Kompetenzzentrum des IdF NRW errichtet worden. Es hat folgende Aufgaben: **54**

- Qualitätssicherung (technische Abnahme von Neufahrzeugen, Programmprüfungen)
- Beratung und Service der kommunalen Aufgabenträger bei Beschaffungen und Ausschreibungen
- Mitarbeit in Normungsgremien

Vgl. dazu auch die Ausführungshinweise auf der Homepage des IdF NRW.

9.1.2 Kompetenzzentrum Digitalfunk

- 55** Alle mit der Einführung des Digitalfunks auftretenden Probleme und durchzuführenden Maßnahmen werden in diesem Kompetenzzentrum gebündelt, bearbeitet und einer praxisnahen Anwendung zugeführt.

9.1.3 Medienzentrum

- 56** In diesem Kompetenzzentrum werden landeseinheitliche Ausbildungsunterlagen erarbeitet und den kommunalen Aufgabenträgern zur Verfügung gestellt. Zum Umfang des Nutzungsrechts an einem dienstlich geschaffenen Werk vgl. BGH SgE Feu § 31 UrhG Nr. 1.

9.2 geplante Kompetenzzentren

- 57** Weitere Kompetenzzentren sollen folgen. Zur Sicherheitsforschung vgl. Anm. 10.3 zu § 5 BHKG.

10. Sicherheitsforschung und -Normung

- 58** 10.1 § 5 Abs. 4 BHKG kodifiziert die Beteiligung des Landes an der Weiterentwicklung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. In diesem Sinne wird in die bisher auf die Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung begrenzte Aufgabe nunmehr auf die Forschung und Normung präzisiert und der Katastrophenschutz ausdrücklich in den Anwendungsbereich der Aufgabe aufgenommen. Der Begriff der „Sicherheitsforschung und -normung“ wird als Oberbegriff eingeführt.

- 59** 10.2 Im Übrigen wird auf die Anm. 2.3 und 2.4 zu § 5 BHKG verwiesen.

- 60** 10.3 Am 27.2.2015 wurde zwischen dem IdF NRW und der vfdb ein Kooperationsvertrag auf dem Gebiet der Sicherheitsforschung unterzeichnet. Ziele dieser Kooperation sind, die Arbeit der Feuerwehren und der übrigen in der Gefahrenabwehr Mitwirkenden kontinuierlich praxisorientiert weiterzuentwickeln und den Kooperationspartnern dadurch im Bereich der zivilen Sicherheitsforschung einen strukturellen Standortvorteil zu verschaffen.

- 61** 10.4 Zu den aktuellen Forschungsprojekten im Jahr 2015 vgl. Kircher in „BrandSchutz“ 2015, S. 569.

11. Zentrale Maßnahmen

- 62** 11.1 § 5 Abs. 5 S. 1 BHKG entspricht § 3 Abs. 3 FSHG. Im Verhältnis zu der nunmehr in Abs. 1 erfolgten Konkretisierung der Förderung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes durch das Land kommt der Vorschrift ergänzende Bedeutung zu.

- 63** 11.2 Auf ihrer Grundlage sind Maßnahmen möglich, die über die Absätze 1 bis 4 hinausgehen.

12. Anordnungsbefugnis

- 64** Neu aufgenommen wird in § 5 Abs. 5 S. 2 die Ermächtigung für das Land, Einsätze und Übungen von Einheiten des Brand- und Katastrophenschutzes

anzuordnen. Dies ist erforderlich, um bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen von landesweiter Bedeutung eine jederzeitige Hilfeleistung sicherstellen zu können. Bisher hatte das Land keine Möglichkeit, solche Einsätze oder das Üben dieser Einsätze anzuordnen. Diese Lücke wird hierdurch geschlossen.

§ 6 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz auf dem Rhein

(1) Für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz auf dem Rhein (Gefahrenabwehr auf dem Rhein) werden Löschboote mit regionalen Einsatzbereichen vorgehalten¹. Der Betrieb der Löschboote ist Aufgabe der örtlich zuständigen Aufgabenträger des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes im regelmäßigen Einsatzbereich eines Löschbootes².

(2) Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt die Organisation der Gefahrenabwehr auf dem Rhein³. Es legt nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände die Einsatzbereiche der Löschboote fest⁴.

(3) Die Aufgabenträger nach Abs. 1 Satz 2 im regelmäßigen Einsatzbereich eines Löschbootes regeln nach Festlegung des regelmäßigen Einsatzbereichs den Betrieb des Löschbootes durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit als Pflichtregelung⁵. Solange die Aufgabenträger nach Satz 1 keine anderweitige Vereinbarung treffen, bilden sie eine Trägergemeinschaft. In der Trägergemeinschaft übernimmt einer von ihnen die Aufgabe der Gefahrenabwehr auf dem Rhein im Bereich der Trägergemeinschaft in seine Zuständigkeit (Kerträger)⁶. Soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, ist dies der Träger, in dessen Gebiet das Löschboot stationiert ist⁷.

1. Gefahrenabwehr auf dem Rhein

1.1 Die Sicherstellung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes an und auf Gewässern (Flüsse und Seen) ist Aufgabe der gewässeranliegenden Aufgabenträger und wird durch die Feuerwehren und die anerkannten Hilfsorganisationen geleistet. Im Unterschied zu den weiteren Gewässern ist aufgrund der Größe, der Bedeutung und intensiven Nutzung des Rheins als Verkehrsweg auf diesem zudem ein Einsatz von Löschbooten notwendig. Dies regelt das Gesetz und benennt zugleich die insoweit zuständigen Aufgabenträger. 1

1.2 Die neu in das Gesetz eingefügte Vorschrift regelt den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz auf dem Rhein. Im Unterschied zu den weiteren Gewässern (Flüsse und Seen) ist aufgrund der Größe, Bedeutung und intensiven Nutzung des Rheins als Verkehrsweg ein Einsatz von Löschbooten notwendig. Dies wird in Abs. 1 klargestellt, der zugleich die zuständigen Aufgabenträger benennt. 2

1.3 Die Löschboote sind jeweils für den Einsatz in einer bestimmten Region (vgl. dazu Anm. 4 zu § 6 BHKG) zuständig. 3

- 4 1.4 Aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt sich, dass die Regelung nur für den Rhein und nicht für die anderen Binnenwasserstraßen in NRW (z. B. Datteln-Hamm-Kanal, Dortmund-Ems-Kanal, Mittellandkanal, Rhein-Herne-Kanal, Ruhr, Schifffahrtsweg Rhein-Kleve, Wesel-Datteln-Kanal, Weser) gilt.

2. Zuständigkeit

- 5 2.1 Aus der Formulierung der Gesetzesvorschrift wird deutlich, dass die Sicherstellung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes eine Aufgabe **aller** flussanliegenden Aufgabenträger (siehe dazu oben Anm. zu § 2 Abs. 1 BHKG) ist.
- 6 2.2 Deshalb wird der Betrieb der Löschboote allen Aufgabenträgern im regelmäßigen Einsatzbereich eines Löschbootes übertragen.

3. Aufgabenorganisation

- 7 3.1 Für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung ist der Einsatz von mehreren Löschbooten erforderlich. Abs. 2 überträgt die dazu erforderliche Organisation dem zuständigen Ministerium.
- 8 3.2 Für die detaillierte Regelung wird das für Inneres zuständige Ministerium durch § 56 Nr. 1 BHKG zum Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigt. Es bleibt zu hoffen, dass in dieser Rechtsverordnung auch das Zusammenwirken der für den Rhein zuständigen Behörden (z. B. u. a. Wasserschifffahrtsamt, Wasserschutzpolizei, Rettungsdienst, Feuerwehr) geklärt wird.

4. Einsatzbereiche der Löschboote

- 9 4.1 Die Festlegung der regelmäßigen regionalen Einsatzbereiche der Löschboote hat für die Aufgabenwahrnehmung grundlegende Bedeutung. Mit der Festlegung der Einsatzbereiche wird bestimmt, welche Kommunen zusammenarbeiten. Anzahl und Größe der Einsatzbereiche bestimmen sich nach der Leistungsfähigkeit der Löschboote.
- 10 4.2 Die Festlegung der Einsatzbereiche erfolgt auch in der vom MIK zu erlassenden Rechtsverordnung nach § 56 Nr. 1 BHKG. Dies muss spätestens mit der Indienststellung der zur Beschaffung anstehenden neuen Löschboote erfolgen.
- 11 4.3 § 6 Abs. 2 S. 2 BHKG legt fest, dass vor der Bestimmung der jeweiligen Einsatzbereiche die kommunalen Spitzenverbände anzuhören sind. Zum Inhalt und Umfang einer Anhörung vgl. Anm. 4 zu § 11 BHKG.

5. Betrieb der Feuerlöschboote

- 12 5.1 Der Einsatzbereich eines Löschbootes umfasst in der Regel die Zuständigkeitsbereiche mehrerer Aufgabenträger. Für den Betrieb (Einsatz und Unterhalt) eines Löschbootes ist daher im Regelfall eine interkommunale Zusammenarbeit erforderlich. Für die Zusammenarbeit der Aufgabenträger wird auf die Regelungen zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit zurückgegriffen. Entsprechend der Notwen-

digkeit zur Zusammenarbeit ist diese in Anlehnung an §§ 23, 26 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit als Pflichtregelung ausgestaltet.

5.2 Durch die Worte „nach Festlegung des regelmäßigen Einsatzbereiches“ wird der Zusammenhang zwischen der noch ausstehenden Festlegung des Einsatzbereichs durch das Ministerium für Inneres und Kommunales und der Verpflichtung zum Abschluss einer Vereinbarung zwischen den Kommunen im Einsatzbereich des Löschboots ausdrücklich klargestellt. 13

6. Trägergemeinschaft

Als Grundform für die Zusammenarbeit wird die Trägergemeinschaft vorgegeben. Dabei erfolgt die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung für alle Mitglieder der Trägergemeinschaft durch ein Mitglied der Trägergemeinschaft, den sog. Kernträger. Die zum Betrieb des Bootes zwischen den Mitgliedern der Trägergemeinschaft erforderlichen Absprachen und Vereinbarungen werden in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung getroffen. Um den kommunalen Aufgabenträgern einen Handlungsspielraum für andere Formen der Zusammenarbeit – anders als durch die Bildung einer Trägergemeinschaft – zu eröffnen, ist daneben auch jede andere Form der Zusammenarbeit möglich, die den Vorgaben des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit an eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung entspricht. 14

7. Auffangzuständigkeit

Wenn keine anderweitige Regelung getroffen wird und auch in der Trägergemeinschaft kein Kernträger festgelegt wird, ist dies der Träger, in dessen Gebiet das Löschboot nach der Rechtsverordnung gemäß § 56 Nr. 1 BHKG stationiert ist. 15

Teil 2 Organisation

Kapitel 1: Feuerwehr

§ 7 Arten

(1) **Feuerwehren¹ im Sinne dieses Gesetzes sind öffentliche Feuerwehren² (Berufsfeuerwehren, Freiwillige Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren) und betriebliche Feuerwehren³ (Betriebsfeuerwehren, Werkfeuerwehren).**

(2) **Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr sind die Feuerwehr der Gemeinde. Dies gilt auch für die Pflichtfeuerwehr⁴.**

(3) **Bei den Feuerwehren sind die besonderen Belange der Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen.⁵**

1. Feuerwehren

1.1 Feuerwehren im Sinne dieses Gesetzes sind nur: 1

- öffentliche Feuerwehren und
- betriebliche Feuerwehren.

- 2 1.2 Mit der wieder in das Gesetz aufgenommenen Betriebsfeuerwehr wird neben der Werkfeuerwehr eine weitere, von einem privaten Unternehmen oder einer privaten Einrichtung unterhaltene, nicht-öffentliche Feuerwehr gesetzlich geregelt. Entsprechend der Systematik der Vorschrift wird hierfür in Abs. 1 die Gattungsbezeichnung „Betriebliche Feuerwehren“ in das Gesetz aufgenommen.

2. Öffentliche Feuerwehren

- 3 2.1.1 Da der Feuerschutz eine öffentliche Aufgabe ist, hat der Gesetzgeber diese Aufgabe grundsätzlich den öffentlichen Feuerwehren der Gemeinden übertragen.

Die öffentliche Feuerwehr ist, obwohl sie öffentliche Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrnimmt, selbst keine (Sonder-) Ordnungsbehörde (vgl. dazu OLG Hamm SgE Feu § 39 I OBG Nr. 1; VG Oldenburg SgE Feu § 4 FSHG Nr. 4; Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.1; dies entspricht auch der Rechtslage in Bayern vgl. BayVG SgE Feu Art. 4 BayFwG Nr. 3). Mit der eng umgrenzten Aufgabenstellung der Feuerwehr ist die Annahme einer Sonderordnungsbehörde unvereinbar (so OLG Hamm SgE Feu § 5 I FSHG Nr. 1, 2); vgl. auch Anm. 4 zu § 2 BHKG.

- 4 2.1.2 Die öffentliche Feuerwehr ist auch keine (sonstige) eigene Behörde. Sie ist ein (**unselbstständiger**) **Teil der Gemeindeverwaltung** (vgl. dazu auch Sächs OVG SgE Feu § 15 I sächs BRKG Nr 1; a.A. Klopfer a. a. O. § 11 Rn. 48 ff.). Ihr stehen daher nach außen auch keine eigenen Rechte zu. Das bedeutet z. B., dass die Feuerwehr auch kein eigenes Recht zur Information der Presse und Öffentlichkeit hat. Das gilt auch für Internet-Auftritte.

Diese Information ist vielmehr dem Oberbürgermeister/Bürgermeister nach §§ 41 Abs. 3, 62 GO vorbehalten. Vgl. dazu auch Kirchhof in „Kommunalverfassungsrecht NRW“ Anm. 3 ff. zu § 62 GO. Er kann dieses Recht aber teilweise (so z. B. für aktuelle Auskünfte bei Einsätzen oder für andere Bereiche) auf die Feuerwehr übertragen.

- 5 2.1.3 Die öffentlich-rechtliche Feuerwehr ist auch zu unterscheiden von den privatrechtlichen Vereinigungen (Feuerwehrverein, Förderverein usw.). Vgl. dazu auch Anm. 1.1 zu § 17 BHKG. Das gilt selbst dann, wenn personelle Identität besteht.

- 6 2.1.4 Die Freiwillige Feuerwehr verfügt jedoch nach dem Regelungsgefüge des BHKG im Verhältnis zur Gemeinde über eine Eigenständigkeit. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr stellen gegenüber der Gemeinde einen selbstständigen Personalkörper dar. Diese Selbstständigkeit kennzeichnet auch das Verhältnis der einzelnen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zur Gemeinde (so OVG NRW SgE Feu § 9 FSHG Nr. 1; vgl. auch Schneider in „FEUERWEHRRein-satz:nrw“ 2013, S. 230).

- 7 2.1.5 Aus dieser rechtlichen Situation folgt auch, dass die Gemeinde bei Anfechtung von Verwaltungsakten der richtige Klagegegner ist (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 78 I VwGO Nr. 1).

- 2.2 Öffentliche Feuerwehren sind:** 8
 Berufsfeuerwehren (unten 2.2.1),
 Freiwillige Feuerwehren (unten 2.2.2),
 Pflichtfeuerwehren (unten 2.2.3).
- 2.2.1 Berufsfeuerwehren** (siehe dazu auch die Anm. zu § 8 BHKG) 9
- 2.2.2 Freiwillige Feuerwehren** (siehe dazu auch die Anm. zu §§ 9, 10, 11 BHKG) 10
- 2.2.2.1** Die ausschließliche Verpflichtung der Gemeinden, auf die Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr hinzuwirken, ist aus dem Gesetzestext gestrichen worden, da sich diese Verpflichtung schon aus dem Kontext ergibt. Zur Klarstellung wurde § 8 BHKG entsprechend erweitert. 11
- 2.2.2.2** Das flächendeckende System der Freiwilligen Feuerwehren bietet in jeder Gemeinde die Gewähr dafür, in kürzester Zeit ein großes Potential von Hilfskräften zur Verfügung zu haben. Der gesetzlichen Verpflichtung wird nur dann voll entsprochen, wenn die Freiwillige Feuerwehr nicht nur „auf dem Papier“ aufgestellt wird, sondern wenn ihr auch Aufgaben im Rahmen der Alarm- und Ausrückeordnung zur eigenverantwortlichen Erledigung zugewiesen werden. Die ausschließliche Alarmierung zu Brandwachen oder notwendigen Aufräumarbeiten reicht dazu nicht aus. In Städten mit Berufsfeuerwehr muss eine Integration der Freiwilligen Feuerwehr in den Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr angestrebt werden. Zur Freiwilligen Feuerwehr als Garant im flächendeckenden Gefahrenabwehrkonzept vgl. Neuhoff in „BrandSchutz“ 2000, S. 542 und „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 4; Knödler in „BrandSchutz“ 2000, S. 833; Fischer/Schwarz in „BrandSchutz“ 2000, S. 855; vgl. auch Wilke in „Der Animateur in Uniform“ FKF Media Berlin 2000, S. 117 ff. Zu den Anforderungen an eine Freiwillige Feuerwehr und zu der derzeitigen Realität vgl. Schönherr in „BrandSchutz“ 2001, S. 4. 12
- 2.2.2.3** Kommt eine Gemeinde dieser **Verpflichtung** nicht nach, kann sie von den Aufsichtsbehörden dazu angehalten werden. Daraus können sich gegebenenfalls auch Amtshaftungsansprüche ergeben. 13
- 2.2.2.4** Das wesentliche Kriterium einer Freiwilligen Feuerwehr besteht darin, dass das Einsatzpersonal aus ehrenamtlich tätigen Kräften gebildet wird (s. auch Anm. 3 zu § 9 BHKG). 14
- 2.2.2.5** Bezüglich der **Leitung der Freiwilligen Feuerwehr** siehe die Erläuterungen zu § 11 BHKG. 15
- 2.2.2.6** Die Freiwillige Feuerwehr **gliedert** sich in Löschgruppen und Löschzüge. Den Gruppen und Zügen sind bestimmte Teile der Gemeinde als Löschbezirke/Einsatzbereiche zuzuteilen. Daneben ist die Aufstellung von Spezialeinheiten (z.B. Höhenrettung, ABC-Zug, Fernmeldezug oder IuK-Zug) anzustreben. 16
- 2.2.2.7** Die **Anzahl** der Löschgruppen und Löschzüge sowie ihre **Ausrüstung** richten sich nach der Größe und den örtlichen Verhältnissen der Gemeinde, wobei 17

insbesondere auf die **Ortsteile** abgestellt werden muss. Besondere örtliche Verhältnisse (z. B. Bebauungsart, Industrie, große Wald- und Heidegebiete, wenige Übergänge über Wasserläufe, Eisenbahnlinien, Autobahnen, ungünstige Wasserversorgung, schwierige Geländeform) können eine Erhöhung der Anzahl der Gruppen und Züge erforderlich machen. Für personelle Ausfälle (Erkrankung, Verhinderung, Ortsabwesenheit) ist in der Regel eine **Personalreserve** von 200–300 % zu bilden. Unter Berücksichtigung der derzeit schwierigen Tagesverfügbarkeit von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen kann jedoch auch eine Ausfallreserve von 600–700 % notwendig sein (vgl. dazu Graeger a. a. O. Kapitel 4.1.2.4). Das Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehr ist in einer Alarm- und Ausrückeordnung zu regeln (vgl. dazu weiterhin Neuhoﬀ in „BrandSchutz“ 2000, S. 542).

Für eine Freiwillige Feuerwehr, die **neben einer Berufsfeuerwehr** besteht, gelten im Grundsatz die gleichen Regelungen. Die Löschgruppen und Züge sind als selbstständige Einheiten in die Feuerwehr der Stadt einzugliedern. Auch für sie sind Ausrückebereiche vorzusehen. Das Ausrücken der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr ist auch hier in einer Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehr zu regeln. Da sich die Arbeitsplätze der Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr oft fern von den Gerätehäusern befinden und ein Teil der Feuerwehrangehörigen nicht immer beruflich abkömmlich sein wird, ist in der Regel eine Personalstärke für eine Löschgruppe von mindestens 27 Kräften erforderlich.

- 18 2.2.2.8** Gemäß § 7 Abs. 2 BHKG sind die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr die **eine Feuerwehr der Gemeinde**. In allen Gemeinden Nordrhein-Westfalens gibt es daher nur eine Feuerwehr.
- 19 2.2.2.9** Hinsichtlich der **Aufnahme, Beförderung und Entlassung** von ehrenamtlichen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr siehe die Erläuterungen zu § 9 BHKG.
- 20 2.2.2.10** Die **Ausbildung** ist in § 32 BHKG besonders geregelt. Deshalb wird hier auf die dortigen Anmerkungen verwiesen.
- 21 2.2.2.11** Die **Dienstkleidung und persönliche Ausrüstung** für Feuerwehrangehörige (SB) der Berufsfeuerwehren, der hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren sowie der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist in dem RdErlass des IM vom 7.4.2009 (MBI. NRW. 2009 S. 166 – in der jeweils geltenden Fassung- siehe auch Anhang 4.1) geregelt. Dort befinden sich auch Bestimmungen über die Dienstkleidung **weiblicher** Mitglieder der Feuerwehren im Lande Nordrhein-Westfalen.
Im RdErlass vom 16.11.2002 (MBI. NRW. 2002 S. 1227 – siehe auch Anhang 4.2) hat das Innenministerium für folgende Bereiche Regelungen geschaffen:
 - Ärmelabzeichen,
 - Dienstgradabzeichen,
(für feuerwehrtechnische Beamtinnen/Beamte der Gemeinden, der Kreise, des Instituts der Feuerwehr und der Aufsichtsbehörden) und
 - Funktionsabzeichen.

Ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr tragen Dienstgrad- und Funktionsabzeichen nach den Anlagen 2 und 3 zu den §§ 13 und 18 der Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr vom 1.2.2002 (GV. NRW. 2002 S. 53 – in der jeweiligen Fassung – siehe auch Anhang 3).

Die Richtlinien über die Herstellung der universellen **Feuerwehrsutzhleidung** (Feuerwehrrüberjacke, Feuerwehrhose, Feuerwehrjacke und Feuerwehrüberhose) finden sich in dem RdErlass des IM vom 16.10.1996 (zur Unzulässigkeit einer Ausschreibung nur für ein Prüfverfahren vgl. LG Hamburg SgE Feu § 1 UWG Nr. 12).

2.2.2.12 Über die **Rechte, Pflichten sowie Ansprüche** der ehrenamtlichen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr finden sich Regelungen in §§ 20–23 BHKG. Wegen der Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zu diesen Vorschriften verwiesen. **22**

2.2.2.13 Die Freiwillige Feuerwehr ist eine **Einrichtung der Gemeinde** (vgl. dazu § 3 Abs. 1 BHKG). **23**

Die Freiwillige Feuerwehr ist demnach **keine eigene Rechtspersönlichkeit**, soweit die hoheitlichen Aufgaben nach diesem Gesetz wahrgenommen werden. Die Freiwillige Feuerwehr ist eine selbst nicht rechtsfähige Funktionseinheit der Gemeinde, von der sie im Außenverhältnis rechtlich nicht unterschieden wird. Sie ist integrierter Bestandteil der Kommunalverwaltung. Soweit also die Feuerwehr in dieser Weise tätig ist, werden ihre Handlungen und Unterlassungen der Gemeinde zugerechnet. Die bei der Freiwilligen Feuerwehr geführten Akten sind Akten der Gemeinde.

Aus dieser Rechtsstellung der Freiwilligen Feuerwehr ergeben sich u. a. zwei Konsequenzen:

Zum einen kann der Hauptverwaltungsbeamte für diese Einrichtung seiner Verwaltung auch eine Dienstweisung erlassen. Diese hat nur dort ihre Grenzen, wo die Rechte der Leitung der Feuerwehr nach § 11 BHKG tangiert werden.

Zum anderen folgen aus dieser – hoheitlich unselbstständigen – Rechtsstellung der Freiwilligen Feuerwehr auch unmittelbare Verpflichtungen der Gemeinde; so u. a. die Pflicht zu:

- Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und persönlicher Ausrüstung,
- Bau von Feuerwehrhäusern,
- Haftung für eventuelles Verschulden von Feuerwehrangehörigen (§ 839 BGB),
- Beitragsentrichtung zur gesetzlichen Unfallversicherung für alle Feuerwehrangehörigen,
- Befriedigung von Ansprüchen nach §§ 21–23 FSHG (Lohnfortzahlung, Auslagenersatz, Ersatz von Vermögensschäden, Verdienstausfall usw.).

Wenn die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen **neben** ihrer hoheitlichen Tätigkeit **privatrechtlich** (als nicht eingetragener oder rechtsfähiger Verein) außerhalb der Erfüllung der Aufgaben nach dem BHKG tätig werden, ist das nach Art. 9 des Grundgesetzes zulässig und berührt ihre oben geschilderte öffentlich-rechtliche Stellung nicht (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu § 17 BHKG).

BHKG §§ 7, 8

- 24 2.2.2.14 Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen können sich vom VdF NRW den Landesnachweis „Engagiert im sozialen Ehrenamt“ ausstellen lassen. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die im ehrenamtlichen Engagement erworbenen Kompetenzen auch für die Ausbildungs- und Berufswelt nutzbar zu machen.
- 25 2.2.3 Pflichtfeuerwehren (siehe dazu die Anm. zu § 14 BHKG)
- 26 2.3 Wenn die rechtlichen Möglichkeiten der Feuerwehr nach den Vorschriften des BHKG versagen oder nicht ausreichen, dann müssen die zur Gefahrenabwehr erforderlichen Maßnahmen von der allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei ergänzend getroffen werden (so OLG Hamm SgE Feu § 30 FSHG Nr. 1).
3. Betriebliche Feuerwehren
- 27 3.1 Das Gesetz hat jetzt zwei Formen einer betrieblichen Feuerwehr geregelt:
- Betriebsfeuerwehr und
 - Werkfeuerwehr.
- 28 3.2 Zur Betriebsfeuerwehr vgl. die Anm. zu § 15 BHKG.
- 29 3.3 Zu den Werkfeuerwehren vgl. die Anm. zu § 16 BHKG.
4. Einheitliche Feuerwehr
- 30 Die öffentliche Feuerwehr bildet innerhalb der Gemeinde stets eine **einheitliche Feuerwehr**, und zwar ganz gleich, ob sie aus einer Berufsfeuerwehr, aus einer Freiwilligen Feuerwehr und evtl. sogar aus einer (teilweisen) Pflichtfeuerwehr besteht. Man bezeichnet sie somit als **die** (eine) Feuerwehr der Gemeinde.
5. Einbindung von Menschen mit Behinderung
- 31 Mit der Aufnahme des § 7 Abs. 3 BHKG wird der UN-Behindertenrechtskonvention vom 3. Mai 2008 (BGBl. II S. 1419) Rechnung getragen. Die Regelung stellt keine neue Aufgabe dar und leitet sich aus allgemeinen gesetzlichen Vorgaben ab.

§ 8 Berufsfeuerwehren

(1) **Große kreisangehörige Gemeinden können¹ neben einer Freiwilligen Feuerwehr eine Berufsfeuerwehr einrichten. Die kreisfreien Städte² sind hierzu verpflichtet.**

(2) **Das Einsatzpersonal³ der Berufsfeuerwehren wird aus hauptamtlichen Kräften gebildet, die zu Beamtinnen und Beamten⁴ des feuerwehrtechnischen Dienstes⁵ zu ernennen sind^{6–18}.**

1. Gemeinde

- 1 1.1 Die Option zur Einrichtung einer Berufsfeuerwehr wird in Abs. 1 auf große kreisangehörige Gemeinden begrenzt. Die Möglichkeit zur Einrichtung einer Berufsfeuerwehr stand bisher allen kreisangehörigen Gemeinden offen. In der

Vergangenheit haben allein große kreisangehörige Gemeinden davon Gebrauch gemacht, die in der Regel bereits über eine größere Zahl an hauptamtlichen Kräften in ihrer Freiwilligen Feuerwehr verfügten.

1.2 Unterschiede zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr ergeben sich vor allem im Hinblick auf ihre Leitung. Während die Leiterin oder der Leiter einer Berufsfeuerwehr die Tätigkeit hauptamtlich ausübt, ist die Leiterin oder der Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich neben der eigentlichen erwerbswirtschaftlichen Betätigung tätig. Bereits aufgrund der hauptberuflichen Tätigkeit ist die hauptamtliche Leiterin oder der hauptamtliche Leiter dauerhaft präsent und damit stärker in die Aufgabenerledigung und die Bewältigung administrativer Tätigkeiten eingebunden. Eine solche hauptamtliche Leitung ist insbesondere bei einer entsprechenden Einwohnerzahl sowie einer städtischen Verdichtung und einem entsprechenden Gefahrenpotenzial durch Gewerbe- und Industriebetriebe denkbar. Dafür kann im Einzelfall in einer Großen kreisangehörigen Gemeinde ein Bedarf bestehen. **2**

1.3 Kreisangehörige und mittlere kreisangehörige Gemeinden haben jedoch auch weiterhin die Möglichkeit, in ihrer Freiwilligen Feuerwehr hauptamtliche Kräfte in einer ständig besetzten Feuerwache zu beschäftigen. Mittlere kreisangehörige Gemeinden sind hierzu durch § 10 BHKG sogar grundsätzlich verpflichtet. **3**

1.4 Welche Gemeinde eine Große kreisangehörige Gemeinde ist, ergibt sich aus der Gemeindeordnung. Zu den Größenordnungen vgl. § 4 GO NRW:

- bis zu 20.000 Einwohner = (Kleine) kreisangehörige Gemeinde,
- mehr als 20.000 Einwohner = Mittlere kreisangehörige Gemeinde (auf Antrag),
- mehr als 50.000 Einwohner = Große kreisangehörige Gemeinde (auf Antrag).

4

Zu der Höherstufung von Amts wegen und zur Herabstufung vgl. § 4 Absätze 2 bis 7 GO (vom 14.7.1994, GV. NRW. 1994 S. 666 – in der jeweils geltenden Fassung –).

2. Kreisfreie Stadt

Jede kreisfreie Stadt ist verpflichtet, neben ihrer Freiwilligen Feuerwehr eine Berufsfeuerwehr einzurichten. **5**

Kreisfreie Städte sind all die Städte, die in den Neugliederungsgesetzen der Jahre 1969 bis 1976 (vgl. dazu SGV. NRW. 2020) als solche bezeichnet sind.

3. Einsatzpersonal

3.1 Zu dem Einsatzpersonal gehören stets neben den eigentlichen Abwehrkräften auch die Fahrer der Fahrzeuge, die unter Inanspruchnahme der besonderen Vorrechte der StVO Einsatzfahrten durchführen. **6**

3.2 Ebenso gehört das Leitstellenpersonal zum Einsatzpersonal (vgl. dazu Anm. 11.7 zu § 28 BHKG; so auch BAG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 1). **7**

3.3 Vom Begriff „Einsatzpersonal“ ist der Begriff „Einsatzdienst“ zu unterscheiden. Siehe dazu Anm. 7.1.1. zu § 8 BHKG. **8**

4. Feuerwehrbeamte

- 9 4.1 Das wesentliche Kriterium der Berufsfeuerwehr besteht darin, dass das Einsatzpersonal aus hauptamtlichen Kräften gebildet wird, die zu **Beamten** zu ernennen sind. Das schließt nicht aus, dass freiwillige Kräfte gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr einsatzmäßig Verwendung finden. Ebenso können andere Dienstkräfte wie Angestellte, Arbeiter oder sonstige Beschäftigte für bestimmte Aufgaben nicht einsatzmäßiger Art innerhalb der Feuerwehr Verwendung finden.

Zu Beamten in Werkfeuerwehren des Landes vgl. Anm. 10.3 zu § 16 BHKG. Zur Auswirkung der EU-Osterweiterung auf die personelle Besetzung in den Feuerwehren vgl. Petter/Thon in „BrandSchutz“ 2004, S. 375.

4.2 Beamtenstatus

- 10 4.2.1 Der **Beamtenstatus** der Angehörigen einer Berufsfeuerwehr wurde beibehalten, da eine solche Regelung der allgemeinen Regelung des Beamtenverhältnisses entspricht, wonach die Berufung in das Beamtenverhältnis insbesondere zur Wahrnehmung hoheitsrechtlicher Aufgaben (vgl. dazu auch BAG SgE Feu Art. 33 IV GG Nr. 1) und solcher Aufgaben zulässig ist, die aus Gründen der Sicherung des Staates oder des öffentlichen Lebens nicht ausschließlich Personen übertragen werden dürfen, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen. Dass die Feuerwehr in aller Regel bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hoheitlich handelt, ist allgemein anerkannt. Dass ihre Tätigkeit der Sicherung des Staates und des öffentlichen Lebens dient, braucht in Anbetracht der meist zu erwartenden katastrophalen Folgen eines Schadensereignisses ohne das Einschreiten der Feuerwehr nicht näher ausgeführt zu werden. Die Berufung in das Beamtenverhältnis ist darüber hinaus geboten, weil Beamte kein Streikrecht haben (vgl. dazu OVG Lüneburg SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 31; BVerwG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 36; OVG NRW SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 28), die Wahrnehmung der Aufgaben des Einsatzpersonals also nur mit Beamten gesichert ist.

Zu den Voraussetzungen zur Berufung in ein Beamtenverhältnis vgl. die Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtengesetzes sowie OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 14 sowie die VV zur Ausführung des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtengesetzes vom 10.11.2009 (MBL. NRW. 2009 S. 532 – in der jeweils geltenden Fassung).

- 11 4.2.2 Aus dem Beamtenverhältnis ergeben sich u. a. die nachfolgend aufgeführten Besonderheiten:

- Notwendigkeit der Zuweisung eines statusrechtlichen und funktionellen Amtes
vgl. BVerwG SgE Feu Art. 33 GG Nr. 22,
- Pflicht des Dienstherrn, dem Beamten eine Funktion zuzuweisen
BVerwG SgE Feu Art 33 GG Nr. 1,
- Einweisung in eine Besoldungsgruppe
BVerfG SgE Feu Art 19 I BBesG Nr. 1,
- Schutz vor Beleidigungen
BVerfG SgE Feu Art 5 I GG Nr. 1.

Aus Art. 33 Abs. 2 GG kann ein Anspruch auf Übernahme in ein Beamtenverhältnis abgeleitet werden (so OVG RPL SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 18).

4.2.3 Für die Feuerwehrbeamtinnen gilt die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz vom 15.4.1997 (BGBl I 1997 S. 782 – in der jeweils geltenden Fassung) und Teil 2 „Mutterschutz“ der Freistellungs- und Urlaubsverordnung vom 10.1.2012 (GV. NRW. 2012 S. 2 – in der jeweils geltenden Fassung –). Ergänzend können die Hinweise zur Anwendung des Mutterschutzgesetzes für die im Landesdienst beschäftigten Arbeitnehmerinnen vom 6.11.2007 (MBL. NRW. 2007 S. 782) herangezogen werden. **12**

Für weibliche Feuerwehrbeamte können darüber hinaus auch die Vorschriften der Elternzeitverordnung für Soldatinnen und Soldaten vom 18.11.2004 (BGBl. I 2004 S. 2855 – in der jeweils geltenden Fassung –) entsprechend Anwendung finden. Zur Beurteilung von Einzelfragen kann auch auf den Erlass des Bundesministeriums der Verteidigung vom 23.8.2001 (VMBL. 2001 S. 187) zur Meldepflicht bei einer Schwangerschaft verwiesen werden.

Zu Schwangerschaft und Feuerwehrdienst im Allgemeinen vgl. Thorns in „BrandSchutz“ 2004, S. 756 und 2007, S. 98 und die Infoblätter der jeweiligen Unfallversicherungen, so z. B. in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2015, Heft 8/9, S. 41 sowie OVG LSA SgE Feu § 7 MuSchG Nr. 1.

Zu einem Vergleich der Stressbelastung im Einsatz und im Wachalltag zwischen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern vgl. Gorissen in „BrandSchutz“ 2003, S. 587.

4.2.4 Einem Bewerber für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes, der die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 LVOFeu (siehe Anhang 2) erfüllt, wird die Befähigung für diese Laufbahn als anderer Bewerber zuerkannt, wenn er die für die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (§ 3 LVOFeu) vorgeschriebene Ausbildung absolviert und die der Laufbahnprüfung (§ 4 LVOFeu) entsprechende Abschlussprüfung bestanden hat (so die Entscheidung des Landespersonalausschusses vom 22.3.2000, MBL. NRW. 2000 S. 999). Zur Einstellung von ehemaligen Bergbaubeschäftigten in den kommunalen mittleren feuerwehrtechnischen Dienst vgl. RdErlass des IM vom 20.4.2000 – VD 2 – 4.381 – 1.13 –. **13**

4.2.5 Ob einer Maßnahme in einem Beamtenverhältnis Verwaltungsaktqualität zukommt, hängt davon ab, ob sie nach ihrem objektiven Sinngehalt dazu bestimmt ist, Außenwirkung zu entfalten, nicht aber davon, wie sie sich im Einzelfall auswirkt (so OVG RPL SgE Feu § 35 VwVfG RPL Nr. 1). **14**

4.2.6 Das Beamtenverhältnis wird nicht durch eine Verurteilung durch einen Strafbefehl beendet, weil im Strafbefehl gem. § 407 Abs. 2 S. 2 StPO nur maximal eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf Bewährung festgesetzt werden kann (so BVerwG SgE Feu § 51 LBG NRW Nr. 1). **15**

5. Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes

5.1 § 117 des **Landesbeamtengesetzes** (vom 21.4.2009 – GV. NRW. 2009 S. 224, in der jeweils geltenden Fassung) beinhaltet spezielle gesetzliche Regelungen für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes. Er hat folgenden Wortlaut: **16**

„(1) Auf die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes des Landes und in den Feuerwehren der Gemeinden und Gemeindeverbände und die Beamten in den Feu-

erwehren des Landes finden die für die Beamten allgemein geltenden Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Es gelten § 113 Abs. 1 Satz 1, § 114, außerdem für die Beamten in den Feuerwehren der Gemeinden und Gemeindeverbände und die Beamten in den Feuerwehren des Landes § 111 Abs. 3 sowie für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes des Landes § 113 Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Die Beamten in den Feuerwehren treten mit dem Ende des Monats, in dem sie das sechzigste Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand.

(4) Das Innenministerium erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung spezielle Vorschriften über die Laufbahnen der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes; in der Verordnung sind insbesondere zu regeln

1. die Voraussetzungen für die Einstellung in den feuerwehrtechnischen Dienst,
2. der Erwerb der Befähigung für den mittleren, den gehobenen und den höheren feuerwehrtechnischen Dienst,
3. die Voraussetzungen für den Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn,
4. in welchem Umfang eine Tätigkeit in einer Feuerwehr außerhalb eines Beamtenverhältnisses auf die Probezeit angerechnet werden darf.“

Zur Neufassung des § 117 LBG vgl. auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 82.

Die in § 117 LBG in Bezug genommenen Vorschriften lauten – auf den feuerwehrtechnischen Dienst bezogen – wie folgt:

§ 111 Abs. 3: Das Innenministerium erlässt durch Rechtsverordnung besondere Bestimmungen über die Arbeitszeit der feuerwehrtechnischen Beamten.

§ 113 Abs. 1: Der feuerwehrtechnische Beamte hat Anspruch auf unentgeltliche Ausstattung mit der Bekleidung und Ausrüstung, die die besondere Art seines Dienstes erfordert. Das Nähere regelt das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium.

Hieraus ergeben sich zwei Folgerungen:

1. § 113 Abs. 1 S. 1 LBG NRW gibt nur einen Anspruch auf unentgeltliche **Ausstattung** mit Dienstkleidung. Diese Norm gibt keinen Anspruch für die Erstattung von Aufwendungen bzw. Kosten für Dienstkleidung, die der Feuerwehrbeamte sich selbst beschafft hat (so OVG NRW SgE Feu § 189 I LBG NRW Nr. 1). Zum Begriff der unentgeltlichen Ausstattung gehört auch, dass die Gemeinde die notwendigen Reinigungsarbeiten für die Ausstattung übernimmt. Diese gesetzliche Verpflichtung kann nicht durch Vereinbarung mit dem Personalrat abgeändert oder modifiziert werden (vgl. zu einem ähnlich gelagerten Fall LAG Düsseldorf SgE Feu § 618 BGB Nr. 1).
2. § 113 Abs. 1 S. 1 verlangt zwingend eine an den Besonderheiten des Feuerwehrdienstes ausgerichtete **Erforderlichkeitsprüfung**. Aus der Tatsache, dass § 113 Abs. 1 S. 2 LBG NRW durch § 117 Abs. 2 LBG NRW nicht für entsprechend anwendbar erklärt worden ist, ergibt sich, dass für den Feuerwehrbereich der jeweilige Dienstherr (Gemeinde oder Kreis) die notwendige Konkretisierung des Inhalts des § 113 Abs. 1 S. 1 LBG NRW grundsätzlich in eigener Zuständigkeit und Kompetenz vornehmen kann. Für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes des Landes regelt das MIK das Nähere.

Dem Dienstherrn steht bei der wertenden Konkretisierung des ausfüllungsbedürftigen Merkmals der Erforderlichkeit ein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu.

Das bedeutet, dass die das Fortbestehen eines Anspruchs eines Feuerwehrbeamten auf Ausstattung mit Dienstkleidung ablehnende Entscheidung des Dienstherrn gerichtlich nur daraufhin überprüfbar ist, ob der Dienstherr hierbei von einer unzureichend ermittelten oder sonst fehlerhaften Tatsachengrundlage ausgegangen ist, ob er mit dem Zweck der Anspruchsnorm oder sonstigen anerkannten Grundsätzen nicht im Einklang stehende Bewertungsmaßstäbe angelegt hat und/oder ob er sachfremde Erwägungen angestellt hat (so OVG NRW SgE Feu § 189 I LBG NRW Nr. 2).

§ 114: (1) Ist einem feuerwehrtechnischen Beamten nach § 39 BeamStG die Führung seiner Dienstgeschäfte verboten, so können ihm auch das Tragen der Dienstkleidung und Ausrüstung, der Aufenthalt in den Feuerwehrunterkünften und die Führung dienstlicher Ausweise oder Abzeichen untersagt werden.

(2) Abs. 1 gilt auch für die vorläufige Dienstaufhebung auf Grund der Disziplinarordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die in § 117 Abs. 1 LBG in Bezug genommene allgemeine Laufbahnverordnung stammt vom 28.1.2014 (GV. NRW. 2014 S. 22 – in der jeweils geltenden Fassung –).

Zur Zulässigkeit der Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung vgl. EuGH SgE Feu Art. 4 I RL 2000/78 EG Nr. 1 und 2; BVerfG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 79; BVerwG SgE Feu § 6 LVO NRW Nr. 2 und Art. 33 II GG Nr. 41; OVG NRW SgE Feu § 6 LVO NRW Nr. 1.

5.2 Laufbahn

5.2.1 Im übrigen gilt die **Verordnung über die Laufbahn der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes** im Lande Nordrhein-Westfalen vom 6.5.2014 (GV. NRW. 2014 S. 278; siehe Anhang 2). 17

Zur körperlichen Eignung für den Feuerwehrdienst vgl. BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 53 und 54; OVG NRW SgE Feu § 23 III BeamStG Nr. 1; VG Frankfurt SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 51; OVG NRW SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 59 und das offizielle Testhandbuch des Deutschen Städtetages über die physische Eignungsfeststellung für die BF in Deutschland, 2015.

Zu Tätowierungen als Eignungsmangel vgl. VGH Kassel SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 61a.

5.2.2 Durch Verordnung vom 3.11.2005 (GV. NRW. 2005 S. 845 in der jeweils geltenden Fassung) ist die Möglichkeit eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses für den Zugang zur Ausbildung zur Brandmeisterin oder zum Brandmeister geschaffen worden. 18

Die Ausbildung dient dem Ziel, der Brandmeisterauszubildenden/dem Brandmeisterauszubildenden die für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes erforderlichen handwerklichen und geistigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und ihnen damit die Zulassung zum Vorbereitungsdienst zu ermöglichen.

5.2.3 Für Werkfeuerwehrangehörige wurde die Werkfeuerwehrausbildungsverordnung vom 22.5.2015 (BGBl. I 2015 S. 830) geschaffen. 19

5.3 Für Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine ständige Verwendung im Einsatzdienst der Feuerwehr. 20

Eine gewisse Befassung mit einsatzpraktischer Tätigkeit dürfte jedoch für eine laufbahngerechte Verwendung erforderlich sein (so VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 6; VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 64).

Darüber hinaus hat der Beamte keinen Anspruch auf unveränderte Ausübung des ihm übertragenen konkreten Amtes. Der Dienstherr muss ihm jedoch immer einen amtsangemessenen Aufgabenbereich übertragen. Eine eventuelle **Umsetzung** muss der Aufrechterhaltung oder der Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Behörde dienen. Zur gerichtlichen Überprüfbarkeit einer Umsetzung vgl. Anm. 15.6 zu § 8 BHKG (vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 72; BVerwG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 20).

5.4 Pflichten und Rechte

- 21 5.4.1** Jeder Beamte ist zur **Loyalität** gegenüber seinem Dienstherrn verpflichtet und daher gehalten, den Meinungs- und Entscheidungsbildungsprozess seiner Vorgesetzten gegen äußere Einflüsse möglichst abzuschirmen (z. B. § 35 BeamStG).

Deshalb verhält sich ein Beamter grundsätzlich illoyal, wenn er versucht, seine eigenen Vorstellungen über innerdienstliche Angelegenheiten durch eine „außerdienstliche Lobby“ zu verstärken, und er sich zu diesem Zweck an die Öffentlichkeit wendet.

Die in der Publizierung interner Vorgänge liegende „Flucht in die Öffentlichkeit“ ist in aller Regel eine Pflichtverletzung (so BVerfG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 19; OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 1).

Zu den allgemeinen Dienstplichten eines Beamten vgl. BVerwG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 42; Thür. OVG SgE Feu § 57 Thür. DG Nr. 1; VerfGH RPL SgE Feu Art. 21 GG Nr. 1.

Zu einem Verstoß gegen die Verpflichtung zu achtungs- und vertrauensgerechtem Verhalten vgl. BVerwG SgE Feu § 54 BBG Nr. 1.

- 22 5.4.2** Der Loyalitätspflicht des Beamten entspricht die **Fürsorgepflicht** des Dienstherrn. Diese Fürsorgepflicht umfasst auch, den Beamten in seiner amtlichen Tätigkeit und in seiner Stellung zu schützen. Der Beamte hat gegen seinen Dienstherrn einen Anspruch auf Schutz und Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte (so auch OVG Lüneburg SgE Feu Art. 35 V GG Nr. 10; BVerwG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 35; OVG NRW SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 22; OVG Lüneburg SgE Feu § 45 BeamStG Nr. 3; VG Düsseldorf SgE Feu § 45 BeamStG Nr. 2; OVG NRW SgE Feu § 2 I AZVO NRW Nr. 1).

Aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn kann sich auch ein Anspruch des Beamten für dienstlichen Rechtsschutz ableiten (so OVG NRW SgE Feu Art. 3 I GG Nr. 7 und § 78 BBG Nr. 3).

- 23 5.4.3** Zum Remonstrationsrecht eines Beamten vgl. OVG NRW SgE Feu § 62 LBG Nr. 2.

- 24 5.5** Hinsichtlich der **Aus- und Fortbildung** vgl. Anm. 1.3 und 1.4 sowie 11 zu § 32 BHKG. Die Fürsorge des Dienstherrn um den Ausbildungs- und Erfahrungsstand seiner Feuerwehrbeamten kann kein Grund sein, einen Privaten im Rettungsdienst nicht zuzulassen.

5.6 Der Beamte ist nach § 34 BeamStG zur **vollen Hingabe** an seinen Beruf verpflichtet (so auch BVerwG SgE Feu § 7 SG Nr. 1; zur innerdienstlichen Bedeutung eines außerdienstlichen Verhaltens vgl. BVerfG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 3). **25**

5.7 Untersuchungen

Grundsätzlich muss ein Feuerwehrbeamter die arbeitsmedizinisch erforderlichen Untersuchungen (z. B. G 25, G 26, G 42) durch einen vom Dienstherrn beauftragten Arzt durchführen lassen (so auch VG Minden SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 12). **26**

Nach § 33 Abs. 1 S. 1 LBG NRW ist der Beamte, wenn Zweifel über seine Dienstunfähigkeit bestehen, verpflichtet, sich nach Weisung seines Dienstvorgesetzten ärztlich untersuchen zu lassen. Dem Sinn und Zweck dieser Vorschrift entsprechend gilt dies auch dann, wenn der Dienstvorgesetzte Zweifel an der Dienstfähigkeit eines Beamten hat (so VG Düsseldorf SgE Feu § 45 I LBG NRW Nr. 1). Zur Erhebung einer Urinprobe vgl. BVerfG SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 2. Vgl. dazu auch Anm. 15.4 zu § 8 BHK.

5.8 Versorgungslasten

Wird ein Beamter eines Dienstherrn in den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen und stimmen beide Dienstherrn der Übernahme vorher zu, so tragen nach § 107b BeamtVG der aufnehmende Dienstherr und der abgebende Dienstherr bei Eintritt eines Versorgungsfalls die Versorgungsbezüge anteilig, wenn der Beamte bereits auf Lebenszeit ernannt worden ist und dem abgebenden Dienstherrn mindestens 5 Jahre zur Dienstleistung zur Verfügung gestanden hat. **27**

5.9 Abzeichen

Die Dienstgradabzeichen der feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten richten sich nach den Festlegungen in Ziffer 3 des RdErlass des IM vom 16.11.2002 (siehe Anhang 4.2). **28**

Die Anforderungen an Ärmelabzeichen für die Beamtinnen und Beamten folgen aus Ziffer 2.1 des vorgenannten RdErlasses.

Feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte der Gemeinden sollen nach Ermessen des Dienstherrn die Funktionsabzeichen gemäß Anlage 3 zu § 18 LVO FF tragen, wenn sie vergleichbare Funktionen wahrnehmen. Die Gemeinden entscheiden gem. Ziffer 6 a. a. O. auch, ob die Angehörigen der Feuerwehr über die vorstehende Regelung hinaus die nachstehenden Funktionsabzeichen tragen sollen: ABC-Dienst; Fernmeldedienst; Rettungshelfer; Rettungssanitäter; Rettungsassistent; Feuerwehrarzt.

5.10 Mitwirkung des Personalrats

5.10.1 Der Personalrat hat im Feuerwehrbereich u. a. mitzuwirken bei: **29**

- regelmäßigem Einsatz von freiwilligen Feuerwehrangehörigen in einer hauptamtlichen Wachbereitschaft (vgl. OVG NRW SgE Feu § 12 II FSHG Nr. 1),
- Untersuchungen auf Diensttauglichkeit/Dienstuntauglichkeit (vgl. BVerwG SgE Feu § 51 MitbestG SH Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 75 I 6 LPVG

NRW Nr. 1 und § 75 I LPVG NRW Nr. 1; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 20),

- Zuweisung bestimmter Zivildienstleistender (vgl. BAG SgE Feu § 99 BetrVG Nr. 1),
- Bestellung eines überbetrieblichen Dienstes (vgl. OVG NRW SgE Feu § 74 IV LPVG Nr. 3),
- Einführung von Bereitschaftsdienst (vgl. BAG SgE Feu § 87 I Nr. 3 BetrVG Nr. 1),
- Anordnung von Mehrarbeit (vgl. BVerwG SgE Feu § 72 IV PersVG NRW Nr. 1),
- Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen (vgl. BVerwG SgE Feu § 75 III 11 BPersVG Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 81 BPersVG Nr. 1),
- Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden (vgl. OVG NRW SgE Feu § 73 III 3 LPVG NRW Nr. 1),

30 5.10.2 Der Personalrat hat keine Mitwirkungsbefugnis bei:

- Arbeitsmedizinisch notwendigen Untersuchungen (vgl. OVG NRW SgE Feu § 75 I 6 LPVG NRW Nr. 1),
- Rüstzeiten im Wachdienst (OVG NRW SgE Feu § 72 IV LPVG NRW Nr. 7),
- Gefährdungsbeurteilungen (so OVG NRW SgE Feu § 69 I BPersVG Nr. 1).

31 5.10.3 Wo für den Arbeitgeber/Dienstherrn nichts zu entscheiden ist, gibt es für den Betriebsrat/Personalrat nichts mitzubestimmen (so BAG SgE Feu § 87 I BetrVG Nr. 1).

6. Arbeitszeit

6.1 Lebensarbeitszeit

32 6.1.1 Die Beamten in den Feuerwehren treten nach § 117 Abs. 3 LBG NRW mit dem Ende des Monats, in dem sie das sechzigste Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand. Das gilt unabhängig von ihrer konkreten Verwendung. Diese Regelung gilt nur für Beamte in den Feuerwehren, also – derzeit – zum Beispiel nicht für Beamte am IdF NRW.

33 6.1.2 Der Eintritt in den Ruhestand kann nach § 32 Abs. 1 LBG NRW um bis zu drei Jahre hinausgeschoben werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Eintritt in den Ruhestand zu stellen.

Diese Verlängerungsmöglichkeit gilt gemäß § 32 Abs. 3 LBG NRW auch für Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes nach § 117 LBG NRW.

Beim dienstlichen Interesse im Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1 LBG NRW handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, dessen Vorliegen grundsätzlich der uneingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung unterliegt (vgl. dazu auch OVG NRW SgE Feu § 32 LBG NRW Nr. 1).

Das dienstliche Interesse richtet sich nach dem gesetzlichen Auftrag der Behörde und den dort vorhandenen personalwirtschaftlichen und organisatorischen Möglichkeiten und bezeichnet das Interesse des Dienstherrn an einer sachgemäßen und reibungslosen Aufgabenerfüllung.

Auch wenn der Dienstherr über das Vorliegen des dienstlichen Interesses ohne Beurteilungsspielraum befindet, ist der Begriff der dienstlichen Gründe maßgebend durch seine verwaltungspolitischen und -organisatorischen Entscheidungen vorgeprägt, die ihrerseits wiederum nur eingeschränkt gerichtlich nachprüfbar sind. Es ist in erster Linie Sache des Dienstherrn, in Ausübung seiner Personal- und Organisationsgewalt zur Umsetzung gesetzlicher und politischer Ziele die Aufgaben der Verwaltung festzulegen, ihre Priorität zu bestimmen, sie auf die einzelnen Organisationseinheiten zu verteilen und ihre Erfüllung durch bestmöglichen Einsatz von Personal sowie der zur Verfügung stehenden Sachmittel sicherzustellen.

Bei den personalwirtschaftlichen Entscheidungen kommt dem Dienstherrn eine entsprechende Einschätzungsprärogative und Gestaltungsfreiheit zu, mit der Folge, dass die gerichtliche Kontrolle dieser Entscheidungen auf die Prüfung beschränkt ist, ob die gesetzlichen Grenzen des Organisationsermessens überschritten sind oder von diesem in unsachlicher Weise Gebrauch gemacht worden ist.

Ein dienstliches Interesse wird insbesondere dann vorliegen, wenn das Hinausschieben des Ruhestandseintritts nach der Einschätzung des Dienstherrn aus konkreten besonderen Gründen für eine sachgemäße und reibungslose Aufgabenerfüllung notwendig oder sinnvoll erscheint.

Dies mag der Fall sein, wenn die Bearbeitung der dem betroffenen Beamten übertragenen (komplexen und schwierigen) Aufgaben gerade durch diesen auch noch zu einem nach seinem regulären Eintritt in den Ruhestand gelegenen Zeitpunkt geboten oder sinnvoll erscheint, etwa weil der Beamte Projekte (mit-) betreut, die erst nach der für ihn geltenden Regelaltersgrenze abgeschlossen werden können, weil die effektive Einarbeitung eines Nachfolgers erforderlich ist oder weil noch kein geeigneter Nachfolger zur Verfügung steht und die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben durch die Behörde ausnahmsweise einstweilen nur durch eine Weiterbeschäftigung des betroffenen Beamten sichergestellt werden kann (vgl. dazu OVG NRW SGE Feu § 32 I LBG NRW Nr. 1, 2 und 3; Günther in „NWVBL.“ 2014, S. 325).

6.2 Wöchentliche Arbeitszeit

6.2.1 Ausgangssituation

Nach § 60 Abs. 1 LBG NRW, auf den in § 117 Abs. 1 LBG NRW für die Beamten in den Feuerwehren der Gemeinden usw. Bezug genommen wird, darf die regelmäßige Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt grundsätzlich 41 Stunden in der Woche nicht überschreiten. Jedoch kann diese Arbeitszeit, soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen nach § 60 Abs. 2 LBG NRW verlängert werden.

34

6.2.2 Derzeit geltende Regelung

Eine solche Verlängerung hat die Landesregierung für die Beamten in den Feuerwehren in § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande NRW AZVO Feu vom 1.9.2006 (GV. NRW. 2006 S. 442 – in der jeweils geltenden Fassung –) mit Wirkung ab 1.1.2007 eingeführt. In diesem Abs. heißt es:

35

„Die regelmäßige Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes, die in Schichten Dienst leisten, beträgt unter Berücksichtigung des Bereitschaftsdienstes wöchentlich einschließlich Mehrarbeitsstunden im Jahresdurchschnitt 48 Stunden. Dabei beträgt der Anteil des Bereitschaftsdienstes 19 Stunden.“

Damit sind alle bisher strittigen Fragen, ob die europäische Arbeitszeitrichtlinie für den Feuerwehr-/Rettungsdienst gilt und ob Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit zu werten ist, obsolet. Die Arbeitszeitrichtlinie gilt und Bereitschaftsdienst ist Vollarbeitszeit (so auch VG Köln SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 58; siehe auch VGH BW SgE Feu Art. 2 Nr. 1 RL 2003/88 EG Nr. 1).

Zum Begriff der Wechselschichten vgl. OVG Münster SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 4 und § 1 I AZVO Feu Nr. 9 und deren Zulässigkeit vgl. OVG NRW SgE Feu Art. 35 V GG Nr. 7. Bleibt ein Beamter, der in Wechselschichten Dienst leistet, dem auf einem Wochenfeiertag festgesetzten Dienst wegen Erkrankung fern, so ist der versäumte Dienst arbeitszeitrechtlich wie geleisteter Dienst zu behandeln (so BVerwG SgE Feu § 9 BBesG Nr. 1). Zur Schichtzulage bei Teilzeitbeschäftigung vgl. ArbG Bielefeld SgE Feu § 7 TVöD Nr. 1.

Nach § 5 AZVO Feu kann die Beamtin oder der Beamte sich zu einer freiwilligen, erhöhten wöchentlichen Regelarbeitszeit (in der Regel 54 Stunden) bereit erklären – Opt-out-Regelung – vgl. dazu auch OVG Berlin-Brandenburg SgE Feu Art. 6 RL 2003/88 EG Nr. 7, 8. Diese Erklärung kann zum Ablauf des Kalenderjahres mit einer Frist von drei Monaten widerrufen werden.

In der Verordnung ist auch geregelt, dass für gesetzliche Feiertage, die auf einen Werktag fallen, sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit jeweils um ein Fünftel verringert, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die Beamtin oder der Beamte an dem Feiertag tatsächlich Dienst zu leisten hat.

Für feuerwehrtechnische Beamte, die unter die AZVO Feu fallen, gibt es keine Verringerung gemäß § 2 Abs. 1 AZVO wegen Alters oder wegen einer vorhandenen Behinderung (so OVG NRW SgE Feu § 2 I AZVO NRW Nr. 2).

6.2.3 Gewährung einer Zulage

- 36** Den Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Schichtdienst, die sich gemäß § 5 der AZVO Feu zu einer freiwilligen, erhöhten wöchentlichen Regelarbeitszeit bereit erklären (vgl. dazu auch OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 68, 69), kann bei Ableistung einer über § 2 Abs. 1 AZVO Feu hinausgehenden Arbeitszeit von im Monat durchschnittlich wöchentlich 6 Stunden eine besondere Zulage gewährt werden. Diese kann für jede Dienstschrift bis zu 30 Euro betragen. Die Zulage ist nicht ruhegehaltstfähig (so Gesetz vom 19.6.2007 – GV.NRW 2007, S. 203 – in der jeweils geltenden Fassung –). Das Gesetz ist bis zum 31.12.2016 befristet. Vgl. dazu auch VG Düsseldorf SgE Feu § 5 AZVO Feu Nr. 2.

6.2.4 Ausgleich für Zuvielarbeit

- 37** Zum Ausgleich für die vor dem 1.1.2007 nach europäischem Recht zuviel geleistete Arbeit (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2012, S. 38) gibt es einen europarechtlichen und einen beamtenrechtlichen Ausgleichsanspruch. Zu den einzelnen Voraussetzungen dieser Ansprüche vgl. EuGH SgE Feu Art. 6b RL 2003/88 EG Nr. 6; BVerwG SgE Feu Art. 6b RL 2003/88 EG Nr. 10; OVG NRW SgE Feu Art. 6b RL 2003/88 EG Nr. 4; VG Düsseldorf SgE

Feu Art. 6b RL 2003/88 EG Nr. 12; BVerwG SgE Feu § 242 BGB Nr. 14, 15 und 16; OVG NRW SgE Feu § 242 BGB Nr. 11, 13, 17).

Der Ausgleichsanspruch zielt in erster Linie auf Gewährung von Freizeitausgleich. Wenn das nicht möglich ist, wandelt er sich in einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich um (vgl. dazu BVerwG SgE Feu § 242 BGB Nr. 16; VG Köln SgE Feu Art. 6b RL 2003/88 EG Nr. 11; VG Düsseldorf SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 66; OVG RPL SgE Feu § 80 II LBG RPL Nr. 1).

Der Anspruch ist nicht zu verzinsen (so VG Düsseldorf SgE Feu § 288 BGB Nr. 1).

Zu einem Ausgleichsanspruch bei einem Pensionär vgl. OVG Berlin /Bdbg. SgE Feu Art. 34 GG Nr. 59.

Die Verjährung beträgt 3 Jahre (so BVerwG SgE Feu § 195 BGB Nr. 2; VG Köln SgE Feu § 195 BGB Nr. 3, 4; VG Düsseldorf SgE Feu § 195 BGB Nr. 5) und beginnt am 3.10.2000 (Urteilsdatum des Europäischen Gerichtshofs in der Sache (C – 303/98); so auch OVG NRW SgE Feu § 199 I BGB Nr. 2). Wenn der Dienstherr sich auf Verjährung beruft, ist das in der Regel nicht treuwidrig (vgl. BVerwG SgE Feu § 242 BGB Nr. 18 und OVG NRW SgE Feu § 242 BGB Nr. 19).

Zur steuerlichen Behandlung der Ausgleichszahlung für Zuvielarbeit vgl. VG Düsseldorf SgE Feu § 3 EStG Nr. 1. Nach ständiger Rechtsprechung des Finanzgerichts Münster (zuletzt Urteil vom 1.12.2015 – 1 K 1387/15 E-) unterliegen solche Ausgleichszahlungen als steuerpflichtiger Arbeitslohn der Einkommenssteuer.

6.2.5 Ausnahmeregelung

§ 2 Abs. 3 AZVO Feu legt darüber hinaus fest, dass die Beamtinnen und Beamten verpflichtet sind, über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu leisten, wenn zwingende dienstliche Gründe dies erfordern (vgl. dazu VG Düsseldorf SgE Feu § 1 I AZVO Feu Nr. 8). **38**

6.2.6 Weitere Geltung der AZO

Im übrigen gilt die allgemeine Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen vom 28.12.1986 (GV. NRW. 1987 S. 15 – in der jeweils geltenden Fassung –) AZO NRW. **39**

6.3 Tägliche Arbeitszeit

Zur täglichen Arbeitszeit vgl. OVG NRW SgE Feu Art. 33 GG Nr. 3; VG Arnsherg SgE Feu Art. 33 IV GG Nr. 8; BAG SgE Feu § 611 BGB Nr. 22; BAG SgE Feu § 87 I BetrVG Nr. 2. **40**

6.4 Zum Begriff der Arbeitsbereitschaft vgl. BAG SgE Feu § 15 II BAT Nr. 1 und LAG Hamm SgE Feu § 7 II AZO Nr. 2 sowie BAG SgE Feu § 1 I AZO Feu Nr. 2, BSG SgE Feu § 4 AZO NRW Nr. 2, BAG SgE Feu § 4 AZO NRW Nr. 4. Zur Arbeitsbereitschaft in einer Feuer- und Rettungswache vgl. VG Münster SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 32. **41**

6.5 Zum Begriff des Bereitschaftsdienstes (§ 7 AZVO) vgl. BSG SgE Feu § 4 AZO NW Nr. 1; BAG SgE Feu § 4 AZO NW Nr. 3; BAG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 8; BVerwG SgE Feu § 22 I EZulV Nr. 10; BAG SgE Feu § 15 BAT **42**

Nr. 3; BAG SgE Feu § 6 II AZVO Berl. Nr. 1; VG Wiesbaden SgE Feu § 75 BBG Nr. 1. Zum Begriff des Bereitschaftsdienstes im europäischen Recht vgl. EuGH in „Zeitschrift für Tariffrecht“ 2000, S. 564.

- 43** 6.6 Falls **Rufbereitschaft** (§ 6 AZVO) angeordnet wird, muss sich der Feuerwehrbeamte an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um bei Abruf kurzfristig die Arbeit aufzunehmen (vgl. dazu BAG SgE Feu § 7 AVR Anlage 5 Nr. 1; BAG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 16; zur Abrufbarkeit über ein Funktelefon vgl. BAG SgE Feu § 15 VIb BAT Nr. 1).
- 44** 6.7 Zur Berechnung des **Erholungsurlaubsanspruchs** für Beamte der Feuerwehr im Einsatzdienst vgl. Erlass des IM vom 22.8.1994 – III A 4 – 37.03.30 – (vgl. sonst OVG NRW SgE Feu § 23 FrUrIV NRW Nr. 1; BAG SgE Feu § 611 BGB Nr. 24; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 14 I EUV NRW Nr. 1).
- 45** 6.8 Es besteht für einen Feuerwehrbeamten kein Anspruch auf **Freistellung vom Dienst** an religiösen Feiertagen (so OVG NRW SgE Feu Art. 4 GG Nr. 3).
- 46** 6.9 Zum Ausgleichsanspruch für aus Krankheitsgründen nicht genommenen Urlaub vgl. EuGH SgE Feu Art. 7 RL 2003/88 EG Nr. 2 und 4 sowie Art. 7 II RL 2003/88 EG Nr. 2 und 3.

7. Zulagen

7.1 Feuerwehrzulage

- 47** 7.1.1 Die **Feuerwehrzulage** (Nr. 10 der Vorbemerkung zu den Besoldungsgruppen A und B (vgl. dazu: 5. Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28.5.1990 – BGBl. I 1990 S. 967 ff. –)) soll die Besonderheiten im **Einsatzdienst** (vgl. dazu BVerwG SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 22) der Feuerwehren insbesondere den mit dem Nachtdienst verbundenen Aufwand sowie den Aufwand für Verzehr abgelten (vgl. auch VG Berlin SgE Feu § 10 BBesO VBm zu ... Nr. 7, 8). Dazu gehören beispielsweise das Erfordernis, in schwierigen Situationen unter physischer und psychischer Belastung schnell und verantwortungsvoll tätig zu werden, sowie die Bereitschaft, in Erfüllung der übertragenen Aufgaben gegebenenfalls Leben und Gesundheit einzusetzen (vgl. auch BVerwG SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 12, 22, 23 und OVG Münster SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 16; vgl. auch BAG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 2).
- Die Feuerwehrzulage dürfte den Beamten nicht zustehen, die **ausschließlich** in der Leitstelle sowie im Werkstatt- und Logistik/Servicebereich tätig sind. Nicht entscheidend dürfte sein, ob der Einsatzdienst nur im Tagesdienst oder auch im Wechselschichtdienst (vgl. dazu § 8 BHKG Anm. 6.2.2) ausgeübt wird.
- Der Umstand, dass ein Feuerwehrbeamter für den Einsatzdienst zur Verfügung steht, wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Dienstaussübung tatsächliche Hinderungsgründe – wie Erholungsurlaub oder Krankheit – entgegenstehen.
- Wer in den Einsatzdienst eingegliedert ist und lediglich krankheitsbedingt vorübergehend in seiner Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist, ohne organisationsmäßig aus dem Feuerwehrdienst auszusteiden, bleibt weiterhin im Einsatzdienst tätig (so BVerwG SgE Feu VBM 10 zu BBesO Nr. 4).

7.1.2 Zu den Beamten im Einsatzdienst gehören diejenigen Beamten, **48**

- die für die Laufbahn des feuerwehrtechnischen Dienstes ausgebildet,
- die nach wie vor für diesen Dienst uneingeschränkt gesundheitlich tauglich sind,
- die über die jederzeitige Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft verfügen und
- dementsprechend tatsächlich im Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungsdienst verwendet werden

(so OVG SH und NS SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 19).

Dabei schadet auch nicht, dass teilweise Aufgaben des Rettungsdienstes wahrgenommen werden (so LAG Sachsen-Anhalt SgE Feu BAT-O SR 2x Nr. 3).

7.1.3 Die Feuerwehrezulage steht auch den Feuerwehrbeamten zu, die im **Rettungsdienst** eingesetzt sind (so OVG Münster SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 15). Gleiches gilt für die Beamten der Leitstelle, wenn sie **auch** Einsatzdienst versehen. **49**

Zur Zulagenberechtigung eines Personalratsmitglieds vgl. OVG NRW § 42 III LPVG NRW Nr. 1.

7.1.4 Für die Dauer des Verbots der Führung der Dienstgeschäfte oder der vorläufigen Dienstenthebung entfällt für den Beamten der Anspruch auf die Gewährung der Stellenzulage, da in dieser Zeit die tatsächliche Erfüllung der dem Beamten obliegenden Aufgaben ruht (so BVerwG SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 21). **50****7.1.5 Nach dem Entwurf des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes** (vgl. LT-Vorlage 16/3260) (§§ 48,50) soll die Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehrezulage wiederhergestellt werden. **51****7.2 Erschwerniszulage****7.2.1 Die Feuerwehrezulage** schließt die Gewährung einer **Erschwerniszulage** (vgl. dazu: §§ 3 ff. der Neufassung der Erschwerniszulagenverordnung vom 3.12.1998 – BGBl. I 1998 S. 3497 – in der jeweils geltenden Fassung –) für den Dienst zu ungünstigen Zeiten nicht aus (so auch BVerwG SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 5a). **52**

Vgl. auch Ziffer 3.7 der Durchführung der VO über die Gewährung von Erschwerniszulagen vom 27.1.1977 (MBL. NRW. 1977 S. 235 – in der jeweils geltenden Fassung –); siehe auch OVG Lüneburg SgE Feu § 3 EZulV Nr. 2; VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 4a EZulV Nr. 1.

7.2.2 Die Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten ist eine Erschwerniszulage (so BVerwG SgE Feu § 47 BBesG Nr. 1). **53****7.3 Zulage für Wechselschichtdienst****7.3.1 Der bisherige § 20 der Erschwerniszulagenverordnung**, in der die Zahlung einer Zulage für Wechselschichtdienst geregelt war, ist mit Wirkung zum 1.10.2013 aufgehoben worden (vgl. dazu auch die Regelung in § 25 EZulV (BGBl. I 2013, 3286)). Nach dem neuen § 17a EZulV erhalten Beamte eine monatliche Zulage, wenn sie zu wechselnden Zeiten zum Dienst herangezogen **54**

werden und im Kalendermonat mindestens 5 Stunden Dienst in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr leisten.

Die Zulage wird nach § 17c EZulV nicht gewährt, wenn nicht zwischen Vollaufdienst und Bereitschaftsdienst unterschieden wird.

- 55** 7.3.2 Eine Wechselschichtzulage kann nicht beansprucht werden, wenn der Beamte immer nur in einer Schicht (z. B. Frühschicht) arbeitet.

7.4 Ausgleichszulage

- 56** Feuerwehrezulage und Ausgleichszulage nach § 13 BBesG schließen sich gegenseitig aus (so BVerwG SgE Feu § 13 V BBesG Nr. 1).

7.5 Zulage für Lehrtätigkeit

- 57** Beamte, die in ihrem Hauptamt durchschnittlich mindestens zur Hälfte in der dienstlichen Aus- und Fortbildung als Lehrkräfte tätig sind, erhalten eine Lehrzulage nach der VO vom 15.8.2000 (GV. NRW. 2000 S. 590 – in der jeweils geltenden Fassung –).

8. Sonstige Zahlungen

8.1 Mehrarbeitsvergütung

- 58** Zur Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte vgl. die Neufassung der Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 4.11.2009 (BGBl. I 2009 S. 3701 – in der jeweils geltenden Fassung – und OVG Münster SgE Feu § 3 I MVergV Nr. 1 und Nr. 2).

Hierbei muss auf die Möglichkeit hingewiesen werden, bereits vor Ablauf eines Jahres die Mehrarbeit zu vergüten, wenn von vornherein feststeht, dass ein Freizeitausgleich aus zwingenden dienstlichen Gründen innerhalb eines Jahres nicht möglich sein wird (vgl. dazu § 61 LBG).

Mehrarbeitsvergütung kann nur beansprucht werden, wenn die Mehrarbeit angeordnet oder nachträglich genehmigt worden ist (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 78a LBG NRW Nr. 3; VG Köln SgE Feu § 3 I MVergV Nr. 10; VG Aachen SgE Feu § 61 LBG NRW Nr. 2). Eine nachträgliche Genehmigung ist allerdings dann nicht mehr möglich, wenn die Umstände, auf denen die Mehrarbeit beruht, nicht vorübergehender Natur sind (so VG Minden SgE Feu § 3 I MVergV Nr. 3, 4; OVG Münster SgE Feu § 3 I MVergV Nr. 7). Die Mehrarbeit muss ausdrücklich angeordnet sein (so OVG NRW § 3 I MVergV Nr. 5), eine Anordnung nur durch einen Dienstplan reicht nicht aus (so OVG NRW § 3 I MVergV Nr. 6). Zur Darlegungs- und Beweislast vgl. BAG SgE Feu § 611 BGB Nr. 7.

8.2 Reisekosten

- 59** Zu den Begriffen „Dienstreisen“, „Dienstort“ und „Abordnung“ im Reisekostenrecht vgl. BAG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 10. Rettungswachen des gleichen Trägers sind weder als Dienststelle noch als selbständige Betriebe anzusehen. Gleiches gilt für Feuerwachen.

9. Steuerliche Vorteile

9.1 Verpflegungsmehraufwand

- 60** Es besteht kein steuerlich zu berücksichtigender Mehraufwand für Verpflegung eines Feuerwehrbeamten im 24-Stunden-Dienst (so BFH SgE Feu § 4 EStG

Nr. 2). Aufwendungen für Ernährung gehören grundsätzlich zu den Kosten der Lebensführung, die nach § 17 Nr. 1 EStG steuerlich nicht zu berücksichtigen sind. Es besteht auch kein Erfahrungssatz, dass einem Feuerwehrbeamten während seines Dienstes täglich Kosten für nutzlos zubereitete Speisen entstehen. Vgl. insoweit auch die in Anm. 7.1.1 zu § 8 BHK abgedruckte Begründung für die Feuerwehrzulage.

Zum Verpflegungsmehraufwand bei einem NEF-Fahrer vgl. FG Düsseldorf § 9 I EStG Nr. 2; BFH SgE Feu § 9 V EStG Nr. 1 und § 4 V EStG Nr. 3 sowie § 9 I 3 EStG Nr. 4.

9.2 Werbungskosten

Zum Abzug von Werbungskosten nach § 9 EStG vgl. BFH SgE Feu § 9 EStG Nr. 3 und § 12 EStG Nr. 1. **61**

Bezüglich der steuerlichen Berücksichtigung eines häuslichen Arbeitszimmers vgl. BFH SgE Feu § 4 V 1 EStG Nr. 2; BFH SgE Feu § 4 V EStG Nr. 7.

Zur steuerlichen Berücksichtigung einer doppelten Haushaltsführung siehe BFH SgE Feu § 9 I 3 EStG Nr. 1, 2, 3.

9.3 Überlassung eines Dienstwagens

Zur Bewertung der Überlassung eines Dienstfahrzeugs als geldwerter Vorteil vgl. nds. FG SgE Feu § 8 I EStG Nr. 1; BFH SgE Feu § 8 II EStG Nr. 1 und § 19 I EStG Nr. 1. **62**

10. Bartverbot/Haartracht/Tätowierung

10.1 Die Weisung an einen Feuerwehrbeamten, seinen Bart abzunehmen oder diesen so zu stutzen, dass er nicht in den Bereich des Maskendichtrahmens der Atemschutzmaske hineinreicht, ist rechtlich nicht zu beanstanden (so VG Berlin SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 13, 14; VG Düsseldorf SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 18). **63**

10.2 Ob die Rechtsprechung hinsichtlich der Haartracht von Polizeibeamten (vgl. dazu OVG Koblenz SgE Feu Art. 2 GG Nr. 6; BVerwG SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 5) und von Soldaten (Truppendienstgericht Süd SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 1) auf Feuerwehrbeamte übertragbar ist, dürfte fraglich sein. Eine lange Haartracht verbietet sich unter Umständen aber aus Gründen der Unfallversicherung. **64**

10.3 Tätowierung

Zur Tätowierung als körperlicher Eignungsmangel vgl. Anm. 5.2.1 zu § 8 BHK. **65**

11. Dienstliche Anordnungen

11.1 Ein absolutes Alkoholverbot im Dienst, das der Dienststellenleiter im Interesse eines geordneten Dienstbetriebes sowie aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes erlässt, unterliegt der Mitbestimmung des Personalrats (so OVG Münster SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 17). Eine dienstliche Anordnung, zur Überprüfung der Dienstunfähigkeit eines Feuerwehrbeamten einen Alkoholtest durchzuführen, ist zulässig (so auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 24). Wird wegen eines Verstoßes gegen ein Alkoholverbot **66**

in einem Strafverfahren eine Strafe ausgesprochen, so darf daneben eine Disziplinarmaßnahme nur dann verhängt werden, wenn dies erforderlich ist, um den Beamten zur Erfüllung seiner Dienstpflichten anzuhalten (vgl. dazu BVerwG SgE Feu § 14 DO NRW Nr. 1).

- 67** 11.2 Ein Verbot, **Dienstfahrzeuge** zu benutzen, kann der Dienstherr ohne weiteres durch einfache dienstliche Weisung aussprechen (so VGH München SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 3a; OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 40b und § 35 VwVfG NRW Nr. 10).
- 68** 11.3 Der Dienstherr kann einen Beamten anweisen, eine **Dienstwohnung** zu beziehen, wenn dienstliche Verhältnisse dies erfordern (so BVerwG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 9; vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 80 II LBG Nr. 1 und 2). Die Dienstwohnungsvergütung wird durch Verwaltungsakt festgesetzt und kann als Sachbezug von der Besoldung abgesetzt werden.
- 69** 11.4 Es ist zulässig, dass der Dienstherr regelt, wie und wann eine **Krankmeldung** durch einen Beamten erfolgen muss (so BVerwG SgE Feu § 73 I BBG Nr. 3).
- 70** 11.5 Zur Zulässigkeit der Anordnung einer Qualifizierungsmaßnahme vgl. OVG NRW SgE Feu § 62 BBG Nr. 1 und einer Fortbildungsmaßnahme vgl. VG Köln SgE Feu § 35 VwVfG NRW Nr. 16.

12. Dienstunfall

- 71** 12.1 Bei einem (**normalen**) **Dienstunfall** erhält der Beamte die im Beamtenversorgungsgesetz vorgesehenen Leistungen. Voraussetzung ist, dass ein Unfall (siehe dazu Anm. 6 zu § 22 BHKG) während des Feuerwehrdienstes eingetreten ist.

12.1.1 Einzelfälle

- 72** Ein Unfall hat sich „in Ausübung des Dienstes“ ereignet, wenn ihn der Beamte bei einer Tätigkeit erleidet, die im engen, natürlichen (zeitlichen und örtlichen) Zusammenhang mit den ihm übertragenen Dienstaufgaben oder sonst dienstlichen Verrichtungen oder dem dienstlichen Über- und Unterordnungsverhältnis steht (so OVG Koblenz SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 6a; BVerwG SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 7 und § 31 BeamtVG Nr. 6–9).

Zur Frage, ob ein Dienstunfall vorliegt

- bei Gelegenheitsursache
vgl. BVerwG SgE Feu § 31 BeamtVG Nr. 2,
- bei Teilnahme am allgemeinen Straßenverkehr
vgl. BGH SgE Feu § 46 II 2 BeamtVG Nr. 1,
- bei Wegeunfall
bei Einnahme der Mittagsmahlzeit zu Hause
vgl. VG München SgE Feu § 31 II BeamtVG Nr. 1,
bei wesentlichem Abweichen vom Heimweg
vgl. SH OVG SgE Feu § 31 BeamtVG Nr. 3,
ab Außentür eines Mehrfamilienhauses
vgl. VG München SGE Feu § 31 II BeamtVG Nr. 3,

- nur ab Wohnung des Beamten
- vgl. BVerwG SgE Feu § 31 II BeamtVG Nr. 2,
- nicht in privater Garage
- vgl. BVerwG SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 10,
- beim Fußballspielen einer Betriebssportgemeinschaft
- vgl. OVG RPL SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 5, 25;
- BVerwG SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 8,
- bei Betriebsausflug
- vgl. OVG NRW SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 6,
- bei Dienstantrittsfeier
- vgl. OVG NRW § 31 I BeamtVG Nr. 13,
- bei Dienstreise
- BVerwG SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 29, 30; § 31 II BeamtVG Nr. 4, 5,
- bei Impfschaden
- BVerwG SgE Feu § 1 I BeamtVG Nr. 28,
- bei dienstlicher Veranstaltung
- BVerwG SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 27,
- bei posttraumatischer Belastungsstörung
- VG Düsseldorf SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 26,
- bei Gemeinschaftsunterkunft
- Bay. VGH § 31 I BeamtVG Nr. 3.

12.1.2 Verfahrensrechtliches

Gemäß § 45 Abs. 1 S. 1 BeamtVG vom 24.2.2010 (BGBl. I 2010 S. 150 in der jeweils geltenden Fassung) sind Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche entstehen können, innerhalb einer Ausschluss-Frist von 2 Jahren nach Eintritt des Unfalls beim Dienstvorgesetzten zu melden (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 45 BeamtVG Nr. 1; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 45 BeamtVG Nr. 3).

Die Entscheidung über die Anerkennung eines Dienstunfalls (zum Begriff vgl. § 31 Abs. 1 BeamtVG) bedarf der Schriftform (so OVG RPL SgE Feu § 45 BeamtVG Nr. 2; BVerwG SgE Feu § 31 I BeamtVG Nr. 9).

Ein Mitverschulden des Beamten kann berücksichtigt werden (so Sächs. OVG SgE Feu § 32 BeamtVG Nr. 3).

73

12.2 Zur Annahme eines qualifizierten Dienstunfalls nach § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes im Feuerwehrdienst vgl. VG Arnberg SgE Feu § 37 BeamtVG Nr. 1 und OVG NRW SgE Feu § 37 BeamtVG Nr. 2 sowie BVerwG SgE Feu § 37 BeamtVG Nr. 3 und § 37 I BeamtVG Nr. 11; VG Aachen § 37 I BeamtVG Nr. 12 und Durchführungsregelungen zum Versorgungsänderungsgesetz 2001 vom 9.1.2003 – MBl. NRW. 2003 S. 118 –.

Zum qualifizierten Dienstunfall vgl. im übrigen die Entscheidungen in SgE Feu zu § 37 und § 37 I BeamtVG.

Wird ein Beamter, der seine Dienstgeschäfte im öffentlichen Verkehrsraum einer Straße erledigen muss, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer fahrlässig angefahren und verletzt, so liegt zwar ein Dienstunfall, nicht aber ein qualifizierter Dienstunfall vor. Dieser Beamte hat den Unfall nicht durch einen rechtswidrigen „Angriff“ erlitten. Dienstunfälle, die auf fahrlässigem Verhalten Dritter beruhen, werden von § 37 Abs. 2 Nr. 1 BeamtVG nicht erfasst, weil ein

74

„Angriff“ eine auf die Verletzung des Opfers abzielende Handlung erfordert (so BVerwG SgE Feu § 37 II Nr. 1 BeamtVG Nr. 1).

- 75** **12.3** Nach § 31 Abs. 3 BeamtVG gilt als Dienstunfall auch die Erkrankung eines Beamten an einer Krankheit, die in der Berufskrankheitenverordnung – in der jeweils geltenden Fassung – genannt ist (**Berufskrankheit**) (vgl. dazu Verordnung zur Durchführung des § 31 BeamtVG vom 31.10.1997 – BGBl. I 1997 S. 2623 – in der jeweils geltenden Fassung –; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 31 III BeamtVG Nr. 3; BSG SgE Feu § 9 I SGB VII Nr. 6; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 31 BeamtVG Nr. 10).

Entscheidend ist, ob die Krankheit im Zeitpunkt der Erkrankung als Berufskrankheit in der Verordnung aufgeführt ist (so OVG Koblenz SgE Feu § 31 BeamtVG Nr. 12).

Ob sich die rechtlichen Verhältnisse während der Dauer der Krankheit ändern, ist grundsätzlich unerheblich (so BVerwG SgE Feu § 31 BeamtVG Nr. 2).

Zu einzelnen Berufskrankheiten vgl. auch VG Gelsenkirchen SgE Feu § 31 III BeamtVG Nr. 4; OVG Lüneburg SgE Feu § 31 III BeamtVG Nr. 5.

Zur Bedeutung der Merkblätter für die Anerkennung einer Erkrankung als Berufskrankheit vgl. BSG SgE Feu § 9 SGB VII Nr. 2.

Erfüllt eine Erkrankung die Tatbestände mehrerer Berufskrankheiten, so ist für alle Berufskrankheiten eine gemeinsame Minderung der Erwerbstätigkeit festzusetzen (so BSG SgE Feu § 9 SGB VII Nr. 4).

12.3.1 Schäden der Lendenwirbelsäule

- 76** Den Tatbestand der Berufskrankheit Nr. 2108 erfüllen nur solche Schäden der Lendenwirbelsäule, die sich als das Resultat einer langjährigen schädigenden Einwirkung auf diesen Wirbelsäulenabschnitt darstellen (vgl. auch BSG SgE Feu § 1 BKV Nr. 5 und 6; Böhme in „Rettungs-Magazin“ 2007, Heft September/Oktober S. 46).

Neben einem objektivierbaren Bandscheibenschaden muss die klinische Relevanz dieses Schadens im Sinne eines chronischen oder chronisch-rezidivierenden Beschwerdebildes mit Funktionseinschränkungen gesichert sein.

Darüber hinaus müssen bildtechnisch klinisch nachweisbare segmentale Bandscheibenveränderungen und deren Folgen das altersdurchschnittlich zu erwartende Ausmaß überschreiten.

Schließlich muss die Lokalisation der nachweisbaren Veränderungen mit der Funktionseinschränkung und der beruflichen Exposition korrelieren (so LSG Baden-Württemberg SgE Feu § 1 BKV Nr. 1; vgl. auch SG Koblenz SgE Feu § 1 BKV Nr. 2 und Nr. 3).

12.3.2 Infektionen

- 77** Nach Nr. 3101 der Anlage 1 der Berufskrankheitenverordnung ist eine Infektionskrankheit (siehe dazu BVerwG SgE Feu § 31 BeamtVG Nr. 5; BSG SgE Feu § 9 I SGB VII Nr. 5) nur dann eine Berufskrankheit, wenn die versicherte Person im Gesundheitswesen, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium oder durch eine andere Tätigkeit einer Infektionsgefahr in ähnlichem Maß besonders ausgesetzt war.

Eine HIV-Infektion ist eine Infektionskrankheit (vgl. auch Merkblatt zur BK-Nr. 3101 in BARbBl. 2001 S. 35).

Zur Hepatitis B-Erkrankung als Berufskrankheit vgl. BSG SgE Feu § 1 BKV Nr. 7; zur Hepatitis C-Erkrankung vgl. BSG SGE Feu § 9 SGB VII Nr. 6.

Die Berufskrankheitenverordnung ist auch dann anzuwenden, wenn die Infektion sich hinsichtlich des Zeitpunkts und der direkten Infektionsquelle nicht feststellen lässt.

Weitere Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der schädigenden Einwirkung und der versicherten Tätigkeit gegeben ist.

Die zunächst erforderliche Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen der versicherten Tätigkeit und einer Infektionskrankheit nach der Nr. 3101 der Anlage 1 der Berufskrankheitenverordnung ist grundsätzlich dann gegeben, wenn nachgewiesen ist, dass die versicherte Person bei der Berufstätigkeit einer **besonderen**, über das normale Maß hinausgehenden Ansteckungsgefahr ausgesetzt gewesen ist (so BSG SgE Feu § 9 SGB VII Nr. 1).

12.3.3 Sonstige Erkrankung

Zur Frage, ob eine Harnwegserkrankung als Berufskrankheit für einen Feuerwehrbeamten anerkannt werden kann vgl. OVG NRW SgE Feu § 1 BVO Nr. 4.

78

12.4 Nachweis

Es ist oftmals schwierig, nach Jahren nachzuweisen, dass eine Erkrankung auf einen Dienstunfall zurückzuführen ist. Es wird daher angeraten, besonders belastende Einsätze oder besondere Vorkommnisse bei Einsätzen (z. B. Ausgesetztsein bei freigewordenen gefährlichen Stoffen und Gütern) zu dokumentieren. Diesbezügliche Vordrucke sollten auf den Dienststellen vorgehalten werden.

79

12.5 Sachschädenersatz

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die der Beamte mit sich geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann dafür Ersatz geleistet werden (vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 32 BeamtVG Nr. 2, 3). Fristen zur Geltendmachung entsprechender Ansprüche sind zu beachten (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 8; BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 9 und 15; VG Oldenburg SgE Feu § 96 ndsBG Nr. 1).

80

13. Beförderung

Bei einer **Beförderung** (vgl. dazu auch § 20 LBG und BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 25, 26 und § 8 BeamStG Nr. 1; OVG NRW SgE Feu Art. 58 Verf.NRW Nr. 1) ist die Auswahl der Bewerber/-in nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse, Glauben, religiöse und politische Anschauungen, Herkunft oder Beziehungen vorzunehmen. Innerhalb der Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche Leistung bleibt es dem Dienstherrn überlassen, welchen sachlichen Umständen er bei seiner Entscheidung das größere Gewicht beimisst (so VG Gelsenkirchen SgE Feu § 25 LBG Nr. 1 und VG Karlsruhe SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 47; OVG NRW SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 27).

81

Zum Ablauf des Beförderungsverfahrens vgl. BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 28; OVG NRW SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 23; VG Münster SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 37; VG Köln SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 60.

Dabei spielen die dienstlichen **Beurteilungen** eine bedeutsame Rolle (BVerwG SgE Feu Art. 33 GG Nr. 5, 6; OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 39, 41; OVG Bremen SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 50; OVG NRW SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 29, 33, 51a; BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 35; OVG LSA SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 55; Thür. OVG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 33). Zur Berücksichtigung auch älterer Beurteilungen vgl. BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 6; zur Beachtlichkeit von Binnendifferenzierung s. BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 5.

Dienstliche Beurteilungen sind verwaltungsgerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar (vgl. dazu BVerwG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 40a; Thür. OVG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 32). Hat der Dienstherr Richtlinien über die Erstellung dienstlicher Beurteilungen erlassen, sind die Beurteiler an diese Richtlinien gebunden. Das Gericht kann kontrollieren, ob diese Richtlinien eingehalten worden sind (vgl. dazu BVerwG SgE Feu Art. 33 II Nr. 16 und 17).

Bei gleicher Qualifikation ist die Entscheidung in das pflichtgemäße Ermessen des Dienstherrn gestellt. Der einzelne Bewerber hat lediglich ein Recht auf ermessensfehlerfreie Entscheidung (so OVG NRW SgE Feu § 7 I LBG NRW Nr. 1).

Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Beförderung (so BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 7). Auch aus einer Wartezeit folgt kein Anwartschaftsrecht auf eine Beförderung (so BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 4, 11).

Zur Beachtung von Mindestdienstalter, Dienstalter und Lebensalter bei einer Beförderung vgl. BVerwG SgE Feu Art. 33 II Nr. 10 und 12.

Art. 33 Abs. 2 GG gewährt jedem Deutschen ein grundrechtsgleiches Recht auf gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach den Kriterien der Eignung, Befähigung und der fachlichen Leistung. Der in einem Auswahlverfahren unterlegene Bewerber kann mit der beamtenrechtlichen Konkurrentenklage Rechtsschutz gegen die Ablehnung seiner Bewerbung begehren (vgl. OLG Hamm SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 13 und 14). Zu den Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch bei Nichtbeförderung vgl. BVerwG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 16c und Art. 33 II GG Nr. 20, 24; OVG Bremen SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 49.

Mit drei Lösungsansätzen für die Beurteilung von Feuerwehrbeamten befassen sich Feyrer, Herweg und Schröder in „BrandSchutz“ 2005, S. 8.

Bei Beförderungen soll auch von den Gemeinden der Beschluss der Landesregierung zur Beförderung von Beamten des mittleren, des gehobenen und des höheren Dienstes in das erste Beförderungsamtsamt (vgl. z. B. MBl. NRW. 1993 S. 565) beachtet werden. Zur Beurteilung von Beamten des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes vgl. die Ausführungen von Knauer in „BrandSchutz“ 1994, S. 631.

Zur Beförderung eines Beamten wegen besserer Eignung aufgrund von mehrfachen Rettungstaten vgl. OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 4.

Zur Stellenbesetzungs-Auswahlentscheidung vgl. VG Düsseldorf SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 52; VG Köln SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 61.

14. Rückgriff

14.1 Bei Eigenschäden

- 82** Hat ein Beamter in Ausübung des ihm anvertrauten Amtes seinem Dienstherrn einen Schaden (Eigenschaden) zugefügt, so ist er zum Ersatz dieses Schadens (**Rückgriff**) nur nach § 81 LBG NRW i. V. m. § 48 BeamStG verpflichtet, wenn

ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt (vgl. dazu VGH Mannheim SgE Feu § 839 BGB Nr. 28; OVG LSA SgE Feu § 48 BeamStG Nr. 8; VG Neustadt a.d. Weinstraße § 48 BeamStG Nr. 7; VG Magdeburg SgE Feu § 48 BeamStG Nr. 5; OVG LSA SgE Feu § 75 I BBG Nr. 2; VG Magdeburg SgE Feu § 45 BeamStG Nr. 5).

- bei Betanken eines Fahrzeugs mit falschem Kraftstoff ohne vorherige Prüfung, was getankt werden muss vgl. OVG RPL SgE Feu § 86 LBG RPL Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 78 I BBG Nr. 1; OVG Lüneburg SgE Feu § 86 I nds. BG Nr. 1),
- bei Sonderrechtsfahrt
VGH BW SgE Feu § 96 BeamStG BW Nr. 2; OVG NRW SgE Feu § 48 BeamStG Nr. 1; VG Potsdam SgE Feu § 48 BeamStG Nr. 3,
- bei Weiterfahrt mit beschädigtem Dienstfahrzeug
VG Saarland SgE Feu § 78 BBG Nr. 2,
- bei fehlender Absicherung des Dienstfahrzeugs
Bay.VGH SgE Feu § 14 II StVO Nr. 3.

Dieser Ersatzanspruch kann durch Verwaltungsakt festgesetzt werden. Hiergegen steht dem Beamten der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten offen (so auch BGH SGE Feu § 48 BeamStG Nr. 2; VG Magdeburg Art. 34 S 3 GG Nr. 2).

14.2 Bei Fremdschäden

Hat ein Beamter in Ausübung des ihm anvertrauten Amtes einem Dritten einen Schaden zugefügt, so greifen die Amtshaftungsgrundsätze des Art. 34 GG und des § 839 BGB ein (vgl. dazu Anm. 2.3.1 zu § 2 BHKG). Nach Art. 34 S. 2 GG i. V. m. § 81 LBG NRW bleibt der **Rückgriff** vorbehalten. Für diesen Rückgriff darf nach Art. 34 S. 3 GG der ordentliche Rechtsweg (Zivilgerichte) nicht ausgeschlossen werden (so auch OVG NRW SgE Feu Art. 34 S. 3 GG Nr. 1; VG Magdeburg SgE Feu Art. 34 S. 3 GG Nr. 2).

83

15. Dienstuntauglichkeit/Atemschutzuntauglichkeit

15.1 Zur allgemeinen, bzw. speziellen **dauernden Dienstuntauglichkeit** vgl. die Ausführungen des VGH Kassel SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 20 und des OLG Nürnberg SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 24 sowie OVG NRW SgE Feu § 45 I LBG NRW Nr. 2, OLG Düsseldorf SgE Feu § 197 LBG NRW Nr. 1, BVerwG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 2 und § 44 I BBG Nr. 2, 3 sowie § 47 I BBG Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 26 BeamStG Nr. 1 und § 26 I BeamStG Nr. 7; Hamb. OVG SgE Feu § 26 I BeamStG Nr. 2, 3, 4.

84

Beurteilungszeitpunkt für Dienstunfähigkeit ist die letzte Behördenentscheidung (so OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 38; BVerwG SgE Feu § 33 I LBG NRW Nr. 2).

Die Beweislast für das Vorliegen einer Dienstunfähigkeit obliegt dem Dienstherrn (so auch VG Lüneburg SgE Feu § 26 I BeamStG Nr. 1).

Zur Wiedereingliederung vor Zuruhesetzung vgl. OVG NRW SgE Feu § 84 II SGB IX Nr. 1; BVerwG SgE Feu § 84 SGB IX Nr. 1.

15.2 Zur Verwendung dienstunfähiger Feuerwehrbeamter hat das IM zum Grundsatz „Weiterverwendung vor Versorgung“ im RdErlass vom 23.2.1994 – III A 4 – 37.00.20 (Steeemann Anhang 127) – folgende Ausführungen gemacht:

85

„Mit der Änderung des § 45 LBG durch das sechste Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften wurde aufgrund der Ermächtigung in § 26 Abs. 3 Beamtenrechtsrahmengesetz nunmehr die gesetzliche Regelung dahingehend geschaffen, dass eine anderweitige Verwendung des Beamten Vorrang vor seiner Versetzung in den Ruhestand hat. Dabei sieht § 45 Abs. 3 S. 1 LBG als Soll-Vorschrift den „amtsgemäßen“ Einsatz innerhalb derselben oder zumindest einer gleichwertigen Laufbahn mit mindestens demselben Endgrundgehalt vor. Zum Endgrundgehalt gehören auch Amtszulagen und ruhegehaltsfähige Stellenzulagen.

Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes, die nach amtsärztlicher Aussage für den feuerwehrtechnischen Dienst nicht mehr geeignet sind und die aufgrund ihres Lebensalters noch nicht in den Ruhestand versetzt werden sollen, sollen demzufolge in Bereichen des mittleren technischen Dienstes eingesetzt werden, soweit sie die dort geforderten Tätigkeiten aus ärztlicher Sicht auch tatsächlich wahrnehmen können. Das Erfordernis der Verwendung in einem Amt mit mindestens demselben Endgrundgehalt sehe ich hierbei als erfüllt an. Die für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zu zahlende Feuerwehrezulage ist keine Amtszulage. Sie ist als Stellenzulage dann ruhegehaltsfähig, wenn der Beamte seit mehr als zehn Jahren zulageberechtigt verwendet wurde. Ist dies der Fall, erleidet der Beamte keinen finanziellen Nachteil, da nach § 13 Abs. 5 Bundesbesoldungsgesetz bei anderweitiger Verwendung eine entsprechende Ausgleichszulage zu gewähren ist. Beamte, die weniger als zehn Jahre zulageberechtigt verwendet wurden, haben keinen Anspruch auf einen entsprechenden Ausgleich. Allerdings könnte diese Stellenzulage auch bei der Berechnung des Ruhegehalts im Falle einer Versetzung in den Ruhestand nicht berücksichtigt werden.“

Ergänzend hat das IM mit Schreiben vom 13.8.1996 (Steegmann Anhang 127 a) zum Laufbahnwechsel vom feuerwehrtechnischen Dienst in den allgemeinen Verwaltungsdienst ausgeführt:

„Einen Laufbahnwechsel nach § 12 LVO NRW vom mittleren feuerwehrtechnischen Dienst in den mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst habe ich bisher aus laufbahnrechtlichen Gründen abgelehnt, da eine Gleichwertigkeit der Laufbahn nicht gegeben ist.

Diese Auffassung vertrete ich auch weiterhin: Der Erwerb der Laufbahnbefähigung kann jedoch im Einzelfall durch Ableisten einer Unterweisungszeit nach § 12 Abs. 3 LVO zuerkannt werden, die einen Zeitraum von zwei Jahren nicht unterschreiten sollte. Gerade lebensjüngeren Feuerwehrbeamten kann somit zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit eine entsprechende Weiterverwendungsmöglichkeit eröffnet werden.

Die Entscheidung, ob im Einzelfall eine Weiterverwendung eines feuerwehrdienstuntauglichen Beamten im mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst in Betracht kommt und eine entsprechende Anerkennung nach § 67 Abs. 2 LVO beantragt werden soll, obliegt dem jeweiligen Dienstherrn.“

Zum Grundsatz „Weiterverwendung vor Versorgung“ vgl. BVerwG SgE Feu § 44 I BBG Nr. 1, 3 und 5; OVG NRW SgE Feu § 26 BeamStG Nr. 2 und § 26 II BeamStG Nr. 1; OVG LSA SgE Feu § 26 BeamStG Nr. 3; OVG Lüneburg SgE Feu § 27 BeamStG Nr. 1.

- 86** 15.3 Zu den Folgen einer Dienstunfähigkeit (Übernahme von Alternativtätigkeiten) vgl. OVG NRW SgE Feu § 45 I LBG NRW Nr. 3.
- 87** 15.4 Die Anordnung einer **amtsärztlichen Untersuchung** nach § 33 Abs. 1 LBG ist kein Verwaltungsakt (so OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 57; BVerwG

SgE Feu § 35 VwVfG NRW Nr. 15 und Art. 33 II GG Nr. 5). Sie ist zulässig, wenn hinreichend konkrete sachliche Umstände vorliegen, aus denen sich Zweifel an der Dienstfähigkeit eines Beamten ergeben. Die Anordnung einer amtsärztlichen psychiatrischen Untersuchung entspricht nur dann der Fürsorgepflicht, wenn deutliche Anhaltspunkte für eine im geistigen, nervlichen oder seelischen Bereich begründete, dem psychiatrischen Fachbereich zuzuordnende Dienstunfähigkeit eines Beamten sprechen (vgl. dazu VGH Mannheim SgE Feu Art 33 V GG Nr. 4b; OVG Greifswald SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 13a; VG Düsseldorf SgE Feu § 45 I LBG NRW Nr. 1; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 21 und Nr. 30; BVerwG SgE Feu § 444 ZPO Nr. 3, 4 und § 10 II FSHG Nr. 59, 63 sowie § 48 I BBG Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 33 I LBG NRW Nr. 3, 4 und § 19 ÖGDG Nr. 1 sowie § 98 VwGO Nr. 2).

Zu den Folgen einer verweigerten Untersuchung auf Diensttauglichkeit vgl. BVerwG SgE Feu § 444 ZPO Nr. 2, 5, 6, 7 und § 10 II FSHG Nr. 60; OVG NRW SgE Feu § 444 ZPO Nr. 1.

Die Regelung, nach der in den Fällen der Dienstunfähigkeit der Dienstvorgesetzte die ärztliche Untersuchung nur einem Amtsarzt übertragen kann, bedeutet nicht, dass der Dienstvorgesetzte an die Wertung des Amtsarztes gebunden ist. Die Wertung „dienstfähig/dienstunfähig“ hat vielmehr der Dienstherr und nicht der Amtsarzt/Gutachter zu treffen (so OVG Bremen SgE Feu § 46a I BBG Nr. 1; Hamb. OVG SgE Feu § 26 I BeamtStG Nr. 5).

Zur Rechtslage bei widersprüchlichen Meinungen zwischen Hausarzt und Amtsarzt vgl. BVerwG SgE Feu § 73 I BBG Nr. 2 und Art. 33 II GG Nr. 56.

Zur Rechtsnatur einer Dienstantrittsabweisung siehe OVG RPL SgE Feu § 64 LBG RPL Nr. 2.

Nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit kann eine Reaktivierung erfolgen – so BVerfG SgE Feu § 45 I BBG Nr. 1.

15.5 Liegt bei einem Beamten eine **Atemschutzuntauglichkeit** vor, so kann eine Umsetzung in Betracht kommen (z. B. vom Zugführer im Einsatzdienst in den Tagesdienst). **88**

15.6 Zu den Voraussetzungen einer **Umsetzung** und deren Überprüfbarkeit vgl. VG Braunschweig SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 3; VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 5; VGH München SgE Feu § 35 VwVfG NRW Nr. 2; OVG Saarland SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 16a; Sächs. OVG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 24; OVG NRW SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 49; BVerwG SgE Feu Art. 33 II GG Nr. 34 und § 10 II FSHG Nr. 52, 53; OVG NRW SgE Feu § 81 LBG NRW Nr. 1. **89**

15.7 Bei Abschluss einer – privaten – Versicherung wegen Berufsunfähigkeit (Berufsunfähigkeitszusatzversicherung) muss beachtet werden, ob deren Eintreten Feuerwehrdienstunfähigkeit oder allgemeine Dienstunfähigkeit voraussetzt (vgl. OLG Koblenz SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 7; KG SgE Feu § 2 BUZ Nr. 1). **90**

15.8 Zur vorübergehenden Dienstunfähigkeit vgl. die VO zu § 62 LBG NRW vom 10.11.2009 (MBL. NRW. 2009 S. 32 – in der jeweils geltenden Fassung –). **91**

16. Besoldung/Versorgung

- 92 16.1** Zur **besoldungsmäßigen** Eingruppierung vgl. das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern 1991 vom 21.2.1992 (BGBl. I 1992 S. 266 ff.). Zum Vertrauensschutz bzgl. der Vergütung vgl. BAG SgE Feu § 611 BGB Nr. 8.
Zum Alimentationsgrundsatz für Beamte vgl. BVerfG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 19; BVerwG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 34; VerfGH NRW SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 38, 39.
Zur Rückforderung von Bezügen vgl. OVG NRW SgE Feu § 12 II BBesG Nr. 1 und 2.
Zur Zulässigkeit von Leistungsbezügen vgl. § 6 LBG NRW.
Zur steuerlichen Behandlung von Beamtenbezügen siehe § 3 EStG.

- 93 16.2** Die Kürzung des Ruhegehalts bei vorzeitiger Pensionierung ist zulässig, so BVerfG SgE Feu Art. 33 V GG Nr. 6. Zur Mindestverweildauer in einem Beförderungsamte vgl. BVerfG SgE Feu Art. 33 V Nr. 12.

- 94 16.3** Bei Dienstherrnwechsel vgl. das Gesetz zur Verteilung von Versorgungslasten vom 18.11.2008 (GV. NRW. 2008 S. 706 – in der jeweils geltenden Fassung –).

17. Arbeitsschutzvorschriften/Unfallverhütungsvorschrift

- 95 17.1** Durch Verordnung vom 9.6.1998 (GV. NRW. 1998 S. 428 in der jeweils geltenden Fassung) gelten die nach §§ 18, 19 des Arbeitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen auch für Beamte und Beamtinnen in Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen u. a.:

- 96 17.1.1** Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung **persönlicher Schutzausrüstung** bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung) vom 4.12.1996 – BGBl. I 1996 S. 1841 in der jeweils geltenden Fassung.

- 97 17.1.2** Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an **Bildschirmgeräten** (Bildschirmarbeitsverordnung) vom 4.12.1996 – BGBl. I 1996 S. 1841 in der jeweils geltenden Fassung.
Zum Anspruch auf Sehhilfen für die Arbeit an Bildschirmgeräten vgl. BVerwG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 13.

- 98 17.1.3** Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen **Handhabung von Lasten** bei der Arbeit (Lastenhandhabungsverordnung) vom 4.12.1996 – BGBl. I 1996 S. 1841 –, in der jeweils geltenden Fassung.

- 99 17.1.4** Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (**Betriebssicherheitsverordnung**) vom 3.2.2015 – BGBl. I 2015 S. 49.

- 100 17.1.5** Verordnung zur Umsetzung von EG-Richtlinien über den Schutz der Beschäftigten gegen Gefährdung durch **biologische Arbeitsstoffe** (Biostoffverordnung) vom 15.7.2013 – BGBl. I 2013 S. 2514 – in der jeweils geltenden Fassung –. Nach dem RdErl. des IM NRW vom 28.5.1999 – II C 2 – 4.136 – 3 – sind Feuerwehreinätze und Technische Hilfeleistungen zur Bekämpfung von

Schäden in Betrieben, in denen sich biologische Arbeitsstoffe im Sinne des § 2 Abs. 1 bis 3 BioStoffV befinden, oder in Gefahrenbereichen der biologischen Arbeitsstoffe **keine** Tätigkeiten im Sinne der §§ 1, 2 Abs. 4 und 5 BioStoffV. Zur Vermeidung von Infektionsgefahren im Rettungsdienst vgl. die TRBA 250 und Cronauge in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 205.

17.1.6 Verordnung über **Arbeitsstätten** vom 12.8.2004 – BGBl. I 2004 S. 2179 in der jeweils geltenden Fassung –. Vgl. auch BAG SgE Feu § 618 BGB Nr. 2. **101**

17.2 Das IM NRW hat durch Erlass vom 30.12.1991 – II C 4 – 4.365 – angeordnet, dass die **Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren** (DGUV Vorschrift 49) einschließlich der Durchführungsanweisungen (in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 21) zur Sicherheit der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren entsprechend anzuwenden ist. **102**

17.3 Zu den Pflichten des Arbeitgebers (hier: Gemeinde) bei der Gewährung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz vgl. die Hinweise von Hitzeroth und Thon zur **Gefährdungsanalyse** zur Arbeitssicherheit („BrandSchutz“ 1999, S. 116 und GUV-I 8700: Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz). **103**

17.4 Zur Ausstattung mit **Schutzkleidung** und zu deren Reinigung vgl. oben Anm. 5.1 zu § 8 BHKG. **104**

17.5 Ein Feuerwehrbeamter muss grundsätzlich die **arbeitsmedizinischen Untersuchungen** (z. B. G 25, G 26, G 42) durch den vom Dienstherrn beauftragten Arzt (Betriebsarzt) durchführen lassen (so auch VG Minden SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 12). **105**

Vgl. zunächst die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vom 18.12.2008 (BGBl. I 2008 S. 2768 – in der jeweils geltenden Fassung –), insbesondere die Pflichtvorsorge nach § 4 in Verbindung mit dem Anhang dazu unter Teil 4. Siehe dazu auch VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 16 ASiG Nr. 3; OVG RPL SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 17; LAG RPL SgE Feu § 2 I ArbSchG Nr. 1; OVG RPL SgE Feu § 3 II ArbMedVV Nr. 1; BAG SgE Feu § 16 ASiG Nr. 2 sowie DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“.

Zum Nichtraucherchutz vgl. VG Köln SgE Feu § 3 II NiSchG NRW Nr. 1 und Art. 2 I GG Nr. 8; BAG SgE Feu § 5 ArbStättV Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 3 II NiSchG NRW Nr. 1 und § 3 I 1 NiSchG NRW Nr. 1 sowie § 3 I NiSchG NRW Nr. 1.

17.6 Der Dienstherr ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, einen Bediensteten, der mit drogenabhängigen Patienten in Berührung kommt, die in großem Umfang mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert sind, über die Gefahr einer Ansteckung aufzuklären (so BAG SgE Feu § 14 I ArbSchG Nr. 1). **106**

18. Sonstiges

18.1 Sachverständigentätigkeit

Nach § 3 Abs. 2 SV-VO vom 29.4.2000 (GV. NRW. 2000 S. 422 – in der jeweils geltenden Fassung –) erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für eine **107**

Sachverständigentätigkeit nur, wer Mitglied in der Architektenkammer oder Ingenieurkammer NRW sein kann. Der Abschluss der Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst reicht für eine solche Mitgliedschaft nicht aus (so OVG NRW SgE Feu § 3 SV-VO NRW Nr. 1).

18.2 Nebentätigkeit

- 108** Für Feuerwehrbeamte, die nach der neuen Arbeitszeitverordnung Feuerwehr (siehe dazu Anm. 5.1 zu § 10 FSHG) eine regelmäßige Arbeitszeit von mindestens 48 Wochenstunden haben, sind Nebentätigkeiten in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen nicht genehmigungsfähig, da der Dienstherr durch eine solche Nebentätigkeitsgenehmigung gegen Arbeitsschutzvorschriften verstoßen würde (so IM NRW Erlass vom 4.5.2007 – 31 – 42.02.03 – 3 – 4277/07). Nach der Regelung des § 49 LBG NRW bleibt bei einer über 40-Wochenstunden hinausgehenden Regelarbeitszeit im Hauptamt für eine Genehmigung einer Nebentätigkeit nur ein Spielraum bis zur Gesamtbelastungsgrenze von 48 Wochenstunden.

18.3 Disziplinarverfahren

- 109** **18.3.1** Für Feuerwehrbeamte gilt das Disziplinargesetz NRW (vgl. dazu u. a. OVG Koblenz SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 22 und 23; BAG SgE Feu § 626 BGB Nr. 7). Geahndet werden kann dienstliches und außerdienstliches Verhalten. Zur Disziplinarwürdigkeit von außerdienstlichem Verhalten vgl. BVerwG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 46; BVerwG SgE Feu § 77 BBG Nr. 1; VG Münster SgE Feu § 47 BeamStG Nr. 1.

Zu einzelnen Disziplinarmaßnahmen vgl. BVerwG SgE Feu § 13 BDG Nr. 1 und § 13 II BDG Nr. 1 sowie § 10 II FSHG Nr. 47; VG Berlin SgE Feu § 13 BDG Nr. 2.

Zu den im Disziplinarverfahren zu beachtenden Grundsätzen siehe Staatsgerichtshof Hessen SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 37 und Art. 103 I GG Nr. 4; BVerwG SgE Feu Art. 103 III GG Nr. 1 und § 57 II BDG Nr. 1 sowie § 17 BDG Nr. 1.

18.3.2 Beispiele

- 110**
- Unkorrektes Verhalten eines Leitstellendisponenten
Thüringisches OVG SgE Feu § 57 Thür. DG Nr. 1; § 8 II Thür. RettG Nr. 1 und 2,
 - Nebenerwerb im Ruhestand ohne Mitteilung an den Dienstherrn
Bay. VGH SgE Feu Art. 14 II Bay. DG Nr. 1,
 - Diebstahl von 50 € bei einem Patienten durch Rettungsassistenten
BVerwG Urteil vom 10.12.2015, 2 C 6/14.

§ 9 Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr⁰

(1) Die im Einsatzdienst tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung)¹ sind freiwillig² und ehrenamtlich³ im Dienst der Gemeinde tätig. Sie werden durch die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr aufgenommen⁴, befördert⁵ und entlassen⁶; die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr ist zugleich Vorgesetzte oder Vorgesetzter⁷. Mit dem Eintritt in die Feuerwehr entsteht für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr die Verpflichtung zur Teilnahme am Einsatz-, Übungs-, Ausbildungs- und Fortbildungsdienst sowie

an sonstigen Veranstaltungen im Aufgabenbereich dieses Gesetzes auf Anforderung der Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr⁸.

(2) Einer Freiwilligen Feuerwehr können auch Personen angehören, die freiwillig und ehrenamtlich zur Erfüllung der Aufgaben der Feuerwehr nach diesem Gesetz auf andere Weise als durch die Mitwirkung im Einsatzdienst beitragen⁹. Abs. 1 findet entsprechende Anwendung¹⁰.

(3) Die Aufgabenträger des Brandschutzes fördern die Tätigkeit im Ehrenamt und widmen dem Ehrenamt zur Erhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr besondere Aufmerksamkeit¹¹.

0. Vorbemerkung

0.1 In § 9 BHK werden die Regelungen zu den Rechten und Pflichten der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren zusammengefasst und ergänzt. Abs. 1 nennt die Rechtsstellung der im aktiven Einsatzdienst tätigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und die sich aus der Mitwirkung in der Feuerwehr für sie ergebenden allgemeinen Pflichten. Hierdurch soll ein umfassendes Bild über die sich aus der ehrenamtlichen Mitwirkung in der Freiwilligen Feuerwehr ergebenden Verpflichtungen gegeben werden. Die sich hieraus ergebenden konkreten Rechte und Pflichten sind in den §§ 20–22 BHK geregelt.

0.2 Das Gesetz spricht von Angehörigen der Feuerwehr. Daher können **Männer** und **Frauen** Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr sein (zur Aufnahme von Frauen in Hilfeleistungsorganisationen vgl. LG München I SgE Feu § 826 BGB Nr. 1). Nach dem Gleichstellungsgrundsatz ist jede Gemeinde verpflichtet, auch weiblichen Bewerbern die Mitarbeit in der Feuerwehr zu ermöglichen (so auch Landtag NRW Landtagsdrucksache 12/4759 vom 9.3.2000 zu Frage 3). Ein entgegenstehendes Verhalten dürfte auch gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (BGBI. I 2006 S. 1897) verstoßen (zu Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr vgl. Bd. 2 der Forschungsreihe des BMFSFJ). Zur Beachtung von mutterschutzrechtlichen Vorschriften vgl. die Anm. 4.2.3 zu § 8 BHK und BAG SgE Feu § 3 I MuSchG Nr. 1.

0.3 Ein Anspruch auf Mitwirkung in einer Freiwilligen Feuerwehr besteht nicht.

1. Einsatzabteilung

§ 9 Abs. 1 S. 1 BHK handelt nur von den Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr, die im Einsatzdienst tätig sind. Diese Personengruppe wird als Einsatzabteilung bezeichnet.

Die Einsatzabteilungen leisten regelmäßigen Dienst, um die Aufgaben nach § 1 Abs. 1 BHK (Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz) zu erfüllen. Zu diesem Dienst gehören neben tatsächlichen Einsätzen auch Ausbildungs-, Fortbildungs- und Übungsdienste.

Von diesem Einsatzdienst sind deshalb die Tätigkeiten zum Beispiel

- als Fachberater,
- in den Kinder- und Jugendfeuerwehren (vgl. § 13 BHK),
- in den ausschließlich musiktreibenden Einheiten,

- in den Ehrenabteilungen und,
 - als Personen, die zur Erfüllung der Aufgabe der Feuerwehr anderweitig als durch Mitwirkung im Einsatzdienst beitragen (vgl. dazu die Anm. 9 zu § 9 BHKG)
- zu unterscheiden.

2. Freiwillige Tätigkeit

- 5 2.1** **Freiwillig** bedeutet, dass der Feuerwehrangehörige freiwillig beiträgt und zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen seinen Austritt aus der Feuerwehr erklären kann. Zu dem Personalrückgang in den Freiwilligen Feuerwehren vgl. Raab in „FFZ“ 2003 S. 202 und in „Feuerwehr“ 2009, Heft 11/12, S. 6.

Trotz dieser Freiwilligkeit ergibt sich für die Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr aufgrund der besonderen Eigenart der Tätigkeit und den damit typischerweise verbundenen Gefahrensituationen eine Verpflichtung zum **Einsatz des eigenen Lebens** (so LSG Niedersachsen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 20).

Die Freiwilligkeit schließt auch nicht aus, dass man sich der Erfüllung von freiwillig übernommenen Pflichten (z. B. Pflicht zum Gehorsam, Pflicht zur Befolgung von Anordnungen im gesamten Feuerwehrdienst) unterwirft.

- 6 2.2** Auch derjenige, der früher nach § 13a Wehrpflichtgesetz vom Wehrdienst **freigestellt** war und – mindestens 6 Jahre – in einer Freiwilligen Feuerwehr mitwirkte, übte seine Tätigkeit freiwillig aus (vgl. dazu auch die entsprechenden Vorschriften des § 4 Zivildienstgesetz für anerkannte Kriegsdienstverweigerer, BGBl. I 2005 S. 1346).

Die Freistellungen nach § 13a Wehrpflichtgesetz und § 14 Zivildienstgesetz sind durch die Aussetzung der Wehrpflicht zum 1.7.2011 weggefallen.

An die Stelle ist der Bundesfreiwilligendienst getreten, der nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst vom 28.4.2011 (BGBl. I 2011 S. 687) auch in Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes abgeleistet werden kann. Der Bundesfreiwilligendienst tritt neben das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ).

Zu den Auswirkungen der Aussetzung der Wehrpflicht auf die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr vgl. Weich in „BrandSchutz“ 2011, S. 452.

Zum Beginn der Wehrdienstausnahme vgl. BVerwG SgE Feu § 13a WPflG Nr. 7; BVerwG SgE Feu § 3 MustV Nr. 1.

Nur die tatsächliche Mitwirkung im Katastrophenschutz begründete die Wehrdienstausnahme; mangelnde Mitwirkung (auch wenn sie nicht zu vertreten ist) ließ die Freistellung entfallen (so BVerwG SgE Feu § 13a WPflG Nr. 4, 6 und 9). Überschritten Fehlzeiten ein Drittel der Gesamtzahl der Dienstveranstaltungen innerhalb eines halben Jahres, so konnte von einer tatsächlichen Mitwirkung nicht mehr gesprochen werden.

Solche Dienstzeiten haben keinen Einfluss auf Wartezeiten für Anwaltstätigkeit (so BGH SgE Feu § 6 BNotO Nr. 1) und für die Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst (so OVG Hamburg SgE Feu § 24 III HbgBG Nr. 1).

Zur Wirkung der Zustimmung des Hauptverwaltungsbeamten vgl. BVerwG SgE Feu § 13a WPflG Nr. 8.

3. Ehrenamtliche Tätigkeit

3.1 Einer **ehrenamtlichen** Tätigkeit ist nicht nur „die Ehre“ sondern auch „das Amt“ eigen. Ein ehrenamtlich Tätiger nimmt ein Amt ehrenhalber wahr (so ausdrücklich BSG SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 21 und § 2 I 10 SGB VII Nr. 2).

Die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr üben kein Ehrenamt (zum Begriff des Ehrenamts vgl. LSG NRW SgE Feu § 2 I 10 SGB VII Nr. 1) im Sinne des § 28 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW aus. Bei dem Dienst der Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr handelt es sich um eine (schlichte) ehrenamtliche Tätigkeit (so BGH SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 24; vgl. auch Deter/Köhlert in „MedR“ 2015, S. 323). Der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr richtet sich vielmehr ausschließlich nach den besonderen Vorschriften des BHK (so auch VG Aachen SgE Feu § 12 FSHG Nr. 6), demgegenüber die Vorschriften der Gemeindeordnung zurücktreten.

Die ehrenamtliche Betätigung einer Schülerin oder eines Schülers (z. B. in einer Jugendfeuerwehr) kann durch die Schule dadurch gewürdigt werden, dass dem **Zeugnis** eine Bescheinigung zur Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit beigelegt wird (RdErlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 24.4.2015). Alle Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr können sich vom VdF NRW den **Landesnachweis** „Engagiert im sozialen Ehrenamt“ ausstellen lassen. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, die im ehrenamtlichen Engagement erworbenen Kompetenzen auch für die Berufswelt nutzbar zu machen; vgl. hierzu auch Jonas in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 234.

Ehrenbeamte in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde sind nur der Leiter der Feuerwehr und seine Stellvertreter.

3.2 Der Begriff „ehrenamtlich“ setzt voraus, dass die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr ihren Dienst **unentgeltlich** leisten. Dabei ist entscheidend, dass der Feuerwehrangehörige für seine Leistung im Interesse der Gemeinde und ihrer Einwohner keine Bezahlung von der Gemeinde erhält. Diesem Grundprinzip steht nicht entgegen, dass ihm Auslagenersatz, Verdienstausfall und ggf. auch eine Aufwandsentschädigung zustehen, so BVerwG SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 25a (zur steuerlichen Behandlung vgl. § 22 BHK Anm. 4). Zur Vergütung von Ausbildertätigkeit vgl. Anm. 2.4 zu § 32 BHK.

3.3 Ehrenamtliche Tätigkeiten, die nur als solche ausgeübt werden können, sind **keine Beschäftigungen** (so auch OVG NRW SgE Feu § 5 LPVG NRW Nr. 1; Bay.LSG SgE Feu § 7 I SGB IV Nr. 4a und 6) **im Sinne des SGB III** und haben daher keinen Einfluss auf Leistungen im Falle der Arbeitslosigkeit (zum Begriff der Arbeitslosigkeit vgl. SG Koblenz SgE Feu § 118 III SGB III Nr. 1). Nach § 138 Abs. 2 SGB III schließt eine ehrenamtliche Tätigkeit eine Arbeitslosigkeit nicht aus, wenn dadurch die berufliche Eingliederung des Arbeitslosen nicht beeinträchtigt wird. Aus der Verordnung über die ehrenamtliche Betätigung von Arbeitslosen vom 24. Mai 2002 (BGBl. I 2002 S. 1783, in der jeweils geltenden Fassung) wird deutlich, dass ...

„... die berufliche Eingliederung des Arbeitslosen Vorrang vor der Ausübung einer ehrenamtlichen Betätigung hat. Der Arbeitslose hat der Agentur für Arbeit die Ausübung einer mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassenden ehrenamtlichen Betätigung unverzüglich anzuzeigen. Er hat darüber hinaus sicherzustellen, dass er

1. durch die Ausübung der ehrenamtlichen Betätigung nicht in seinen Eigenbemühungen zur Beendigung der Beschäftigungslosigkeit gehindert ist und
2. in der Lage ist, Vorschlägen der Agentur für Arbeit zur beruflichen Eingliederung unverzüglich Folge zu leisten.“

(vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 191).

Auch der Besuch von Lehrgängen ist während der Zeit der Arbeitslosigkeit möglich. Hier muss das Arbeitsamt/die Arbeitsagentur allerdings vorher zugestimmt haben. Nähere Einzelheiten regelt die von der Bundesanstalt für Arbeit mit Genehmigung des Bundesministeriums für Arbeit erlassene „Erreichbarkeits-Anordnung“ (EAO).

Zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Leistungen nach dem SGB II vgl. DfV-Informationen vom 20.8.2010.

- 11 3.4** Die ehrenamtlichen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr stehen in einem **öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis** eigener Art zu ihrer Gemeinde (so OVG NRW SgE Feu § 12 I FSHG Nr. 5; Hess. VGH SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 23; BGH SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 24; VG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 29; VG Göttingen SgE Feu § 11 I nds. BrandSchG Nr. 1; nds. OVG a. a. O. Nr. 2; so auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 1999, S. 286).

Aus diesem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ergibt sich auch, dass ein Feuerwehrangehöriger, der z. B. als Zeuge über dienstlich bekannt gewordene Sachverhalte förmlich vernommen werden soll, eine **Aussagegenehmigung** der Gemeinde einholen muss (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.3; vgl. dazu auch RdErl. des MIK vom 15.7.2011 (MBL. NRW. 2011 S. 407).

Der Feuerwehrangehörige unterliegt auch der **Verschwiegenheitspflicht**. Das gilt für alle und nicht nur für die nach der DV 810.3 besonders Verpflichteten (vgl. Verpflichtungsgesetz vom 2.3.1974 – BGBl. I 1974 S. 469/547 – in der jeweils geltenden Fassung –; vgl. auch KG SgE Feu § 34 StGB Nr. 7; Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2011, S. 179).

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr haben wegen dieses öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses eine besondere **Treuepflicht** gegenüber der Gemeinde, die in den Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften ihre besondere Ausprägung findet. Im Gegenzug trifft die Gemeinde eine öffentlich-rechtliche Fürsorgepflicht, bei deren Verletzung ggf. auch Schadensersatz verlangt werden kann (vgl. dazu LAG Hessen SgE Feu § 6 I EFortZG Nr. 2). Diese Fürsorgepflicht umfasst auch die Verpflichtung, gegebenenfalls für eine ausreichende Rechtsverteidigung zu sorgen (so auch VGH Kassel SgE Feu § 45 BeamStG Nr. 4).

- 12 3.5** Die ehrenamtliche Tätigkeit eines Beamten in einer Freiwilligen Feuerwehr bedarf keiner Genehmigung nach dem Nebentätigkeitsrecht. Eine Anzeige einer solchen Tätigkeit ist im Nebentätigkeitsrecht ebenfalls nicht vorgesehen. Die Nebentätigkeitsverordnung ist entsprechend geändert worden (GV. NRW. 2001 S. 187) (zur alten Rechtslage vgl. „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 301; vgl. auch VGH BW SgE Feu § 12 I FSHG Nr. 01).

- 13 3.6** Für die ehrenamtliche Tätigkeit spielt es keine Rolle, welche **berufliche Stellung** der Feuerwehrangehörige bekleidet, ob er als Arbeiter, Angestellter, Beamter, Soldat oder Selbstständiger tätig ist.

Wegen des Prinzips der Gewaltenteilung sind Bedenken erhoben worden, ob auch Richter ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sein können. Gegen diese ehrenamtliche Tätigkeit bestehen solange keine Bedenken, als nicht Verwaltungstätigkeit im engeren Sinn (z. B. Erlass von Verwaltungsakten) ausgeübt wird oder das Deutsche Richtergesetz oder das Landesrichtergesetz NRW insoweit geändert wird (vgl. den Antrag der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 5.12.2000).

3.7 Ehrenamtliche Angehörige in der Freiwilligen Feuerwehr können auch Ausländer sein. Sie müssen jedoch sprachlich in der Lage sein, den Feuerwehrdienst voll zu erfüllen. **14**

3.8 Es können nicht nur Gemeindeeinwohner Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr sein, da § 9 BHKG eine solche Beschränkung nicht vorsieht. Wegen der Notwendigkeit jederzeitigen Einsatzes in der Gemeinde empfiehlt es sich jedoch, nur solche Bewerber aufzunehmen, die ihren ständigen Aufenthalt in der Gemeinde haben (vgl. dazu auch VG Gelsenkirchen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 17). Das widerspricht nicht § 28 der Gemeindeordnung NRW, da dort nur die Verpflichtung zur Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit geregelt ist. **15**

3.9 Nach § 10 der LVO FF (Anhang 3) dürfen aktive Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr in der Regel weder einer privaten Hilfsorganisation (z. B. DRK, MHD, JUH, ASB) noch dem Technischen Hilfswerk als Helfer angehören. Eine fördernde Mitgliedschaft in den genannten Organisationen ist jedoch nicht ausgeschlossen. **16**

3.10 Die Feuerwehrangehörigen müssen feuerwehrdiensttauglich (§ 1 Abs. 2b LVO FF) sein. Eine solche Tauglichkeit liegt vor, wenn der Bewerber den körperlichen und geistigen Anforderungen des aktiven Feuerwehrdienstes voll gewachsen ist (zur mangelnden Eignung eines Brandstifters vgl. Neuhoff/Maurer in „BrandSchutz“ 2001, S. 604). Bei Zweifeln über die Tauglichkeit kann ein ärztliches Attest verlangt werden (vgl. auch VG Düsseldorf SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 110; OVG NRW SgE Feu § 12 I FSHG Nr. 6). **17**

3.11 Zur Atemschutztauglichkeit siehe Anm. 5.7 und 17.5 zu § 8 BHKG. **18**

3.12 Altersgrenzen

3.12.1 Die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzdienst müssen nach § 1 Abs. 2a LVO FF das 18. Lebensjahr vollendet haben. **19**

3.12.2 Mit Vollendung des 60. Lebensjahres oder nach Ablauf der Verlängerungsfrist scheiden die ehrenamtlichen Angehörigen nach § 22 Abs. 1a, § 22 Abs. 2 LVO FF aus dem aktiven Dienst aus. Mit diesem Ausscheiden wechselt der Feuerwehrangehörige in die Ehrenabteilung über. **20**

3.13 Zur Haftung für Schäden, die von Feuerwehrangehörigen Dritten gegenüber im Dienst verursacht werden vgl. Anm. 2.3.1 zu § 2 BHKG. **21**

- 22** 3.14 Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr sind keine Beschäftigten im Sinne des LPVG – so OVG NRW § 5 LPG NRW Nr. 1; VG Aachen SgE Feu § 5 I 2 LPVG NRW Nr. 1, 2; vgl. auch Sächs. LAG SgE Feu § 611 BGB Nr. 20.

4. Aufnahme

- 23** 4.1 Die **Aufnahme** (zu Einzelheiten vgl. die Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr – Anhang 3) in die **Freiwillige Feuerwehr** setzt einen – in der Regel schriftlichen – Antrag voraus. Bei minderjährigen Bewerbern ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Durch die Aufnahme werden nämlich auch rechtliche Verpflichtungen für den Minderjährigen begründet. Für die Aufnahme ist – anders als im Beamtenrecht – **nicht** die Aushändigung einer Urkunde erforderlich. Die Aufnahme ist zu unterscheiden von der Verpflichtung nach § 13a Wehrpflichtgesetz (früher § 8 Abs. 2 KatSG Bund), die zu einer Wehrdienstausnahme führt. Zu den Voraussetzungen einer solchen Wehrdienstausnahme vgl. BVerwG SgE Feu § 8 II KatSG Nr. 20. Fehlt es an der tatsächlichen Mitwirkung im Katastrophenschutz, so kann die Zustimmung zur Freistellung widerrufen werden (vgl. dazu Hess. VGH SgE Feu § 8 II KatSG Nr. 26). Auch durch § 18 SchfG wird für einen Bezirksschornsteinfegermeister keine Zwangsmitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr begründet (vgl. VG Minden SgE Feu § 18 SchfG Nr. 1).

- 24** 4.2 Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme, für welche der Leiter der Feuerwehr allein zuständig ist, besteht in der Regel nicht. Der Leiter der Feuerwehr hat einen **Ermessensspielraum**, ob unter Beachtung der vorgeschriebenen Stärke der Feuerwehr noch ein neuer Bewerber aufgenommen werden kann und ob dieser die gesetzlichen Voraussetzungen (Alter, Eignung usw.) erfüllt, so VG Stuttgart SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 26. Bei gleicher Eignung darf kein Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Bewerbern gemacht werden. Das Gesetz sieht für die Aufnahme eine Zustimmung eines Gemeindeorgans nicht vor.

Die Übernahme aus der Jugendfeuerwehr (§ 4 Abs. 3 LVO FF) ist eine Überführung und keine Aufnahme im Sinne des § 9 Abs. 1 BHKG, § 1 LVO FF, da das Mitglied der Jugendfeuerwehr ja bereits Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr ist.

- 25** 4.3 Die Entscheidung über die Aufnahme ist ein **Verwaltungsakt** (so auch VG Gelsenkirchen, Urteil vom 11. Juli 1989 – 12 K 2089/86; so auch Steegmann a. a. O. Anm. 7 zu § 12 FSHG). Falls eine Aufnahme abgelehnt wird, ist dem Bewerber ein mit Gründen und Rechtsmittelbelehrung versehener Bescheid zu erteilen. Hiergegen kann der Bewerber innerhalb eines Monats Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht erheben.

- 26** 4.4 Nach der Aufnahme ist der Feuerwehrangehörige noch nicht automatisch ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB. Dazu bedarf es noch einer förmlichen Verpflichtung nach dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen vom 2.3.1974 (BGBl. I 1974 S. 469 – in der jeweils geltenden Fassung –).

4.5 Durch die Aufnahme wird ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zwischen dem Träger des Feuerschutzes und dem Bewerber begründet (so OVG Münster SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 1; ebenso Bauer/Opolony in „NJW“ 2002, S. 3504); vgl. auch Anm. 3.4 zu § 9 BHKG. Aus diesem Rechtsverhältnis ergibt sich aufgrund der besonderen Eigenart der Tätigkeit und den damit typischerweise verbundenen Gefahren auch die Verpflichtung des Feuerwehrangehörigen, an Einsätzen teilzunehmen und gegebenenfalls sein eigenes Leben einzusetzen (so LSG Niedersachsen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 20; OLG München SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 126; VG Potsdam SgE Feu § 9 Bdg. BSchG Nr. 2).

4.6 Entscheidet anstatt des Leiters (wegen der besseren Lesbarkeit wird die Personenbezeichnung nachfolgend teilweise nur in der maskulinen Form benutzt) der Feuerwehr eine andere Stelle, so ist die Entscheidung anfechtbar. Es liegt im übrigen eine Amtspflichtverletzung vor (so OLG Karlsruhe SgE Feu § 839 BGB Nr. 88).

5. Beförderung

5.1 Ein Rechtsanspruch auf **Beförderung** besteht nicht. Eine Beförderung kann die Leitung der Feuerwehr nur aussprechen, wenn der Feuerwehrangehörige

- (a) nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung,
- (b) nach erfolgreicher Teilnahme an den erforderlichen Lehrgängen und
- (c) nach Ablauf der Mindestdienstzeiten die Voraussetzungen für einen höheren Dienstgrad besitzt.

Zu Einzelheiten vgl. § 11 der Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr – Anhang 3.

5.2 Die Mitwirkung eines anderen Gemeindeorgans oder der Kreisbrandmeisterin/des Kreisbrandmeisters bei einer Beförderung ist nicht mehr vorgesehen.

5.3 Anm. 4.6 zu § 9 BHKG gilt hier entsprechend.

6. Entlassung

6.1 Eine **Entlassung** (zu Einzelheiten vgl. die Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr – Anhang 3) hat der Leiter der Feuerwehr auszusprechen, wenn der Feuerwehrangehörige

- dies beantragt (Austritt) oder
- wenn Ausschlussgründe vorliegen.

Bei einem **Austritt** (§ 22 Abs. 2b LVO FF) ist im jeweiligen Fall zu unterscheiden, ob der Feuerwehrangehörige insgesamt aus der Feuerwehr ausscheiden oder nur seinen aktiven Dienst aufgeben will.

6.2 Der **Ausschluss** (§ 22 Abs. 2c, 19 Abs. 2d LVO FF) muss in der Regel erfolgen, wenn ein besonders schweres Dienstvergehen (§ 20 Abs. 3 i. V. m. § 20 LVO FF) vorliegt. Besonders schwere Dienstvergehen sind:

- a) die Begehung von Verbrechen (§ 12 Abs. 1 StGB),
- b) die Begehung von Straftaten, welche die im Feuerwehrdienst erforderliche besondere Vertrauenswürdigkeit in Frage stellen, insbesondere Diebstahl und Unterschlagung,
- c) vorsätzliche Straftaten gegen andere Feuerwehrangehörige,
- d) vorsätzlich fortgesetzte Nachlässigkeit im Dienst trotz Verwarnung.

Von einer **fortgesetzten Nachlässigkeit** kann sicherlich dann gesprochen werden, wenn der Feuerwehrangehörige über einen Zeitraum von einem Jahr ständig wiederholt seinen Dienstpflichten nicht nachkommt (so VG Köln SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 16; vgl. auch VG Minden SgE Feu § 5 I b LVO FF Nr. 1). Fehlzeiten von 30 % reichen schon für die Annahme einer fortgesetzten Nachlässigkeit aus (vgl. Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 160).

Ein Ausschluss kann in kreisangehörigen Gemeinden nach § 19 Abs. 4 LVO FF nur im Benehmen mit dem Kreisbrandmeister ausgesprochen werden.

- 34 6.3** Der Ausschluss, der nur nach Gewährung des rechtlichen Gehörs ausgesprochen werden darf, ist ein **Verwaltungsakt** (so auch nds. OVG SgE Feu § 35 VwVfG NRW Nr. 6). Die Verwaltungsgerichte fordern, dass dem Feuerwehrangehörigen vorher sein Verhalten als dienstwidrig vorgehalten worden sein muss (sogenannte Abmahnung).

Ein Ausschluss aus der FF kann in kreisangehörigen Gemeinden nach § 19 Abs. 4 LVO FF nur im Benehmen mit dem Kreisbrandmeister ausgesprochen werden.

Im Verwaltungsverfahren sind im übrigen die Ausschlussgründe gegebenenfalls zu **beweisen**. Im Fall der Nachlässigkeit im Dienst muss z.B. nachgewiesen und bewiesen werden, wann der Betroffene den Diensten ferngeblieben ist. Die Verwaltungsgerichte lassen im übrigen einen Ausschluss nur zu, wenn es sich um **schwerwiegende** Vorwürfe handelt. Für die Begründung, Rechtsmittelbelehrung und die Anfechtbarkeit der Entscheidung gilt das in Anm. 4.3 zu § 9 BHKG Gesagte entsprechend.

- 35 6.4** Die Anfechtungsklage gegen einen Ausschluss muss sich gegen die Gemeinde (Bürgermeister/Oberbürgermeister) richten (so OVG NRW SgE Feu § 78 I VwGO Nr. 1; VG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 25; VG Düsseldorf SgE Feu § 42 VwGO Nr. 1; vgl. auch VG Göttingen SgE Feu § 12 I FSHG Nr. 3).

- 36 6.5** Bei einem nach § 13a Wehrpflichtgesetz – das derzeit ausgesetzt ist – (früher § 8 Abs. 2 KatSG Bund) freigestellten Feuerwehrangehörigen führt die Entlassung aus dem Feuerwehrdienst zum Widerruf der Zustimmung zur Freistellung (so Hess. VGH SgE Feu § 8 II FSHG Nr. 26, 27).

- 37 6.6** Anm. 4.6 zu § 9 BHKG gilt hier entsprechend.

7. Vorgesetzter

- 38 7.1** Zur Klarstellung hat der Gesetzgeber die Bestimmung aufgenommen, dass der Leiter der Feuerwehr zugleich **Vorgesetzter** der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr ist. Damit wird an die Regelung des § 3 Abs. 5 Landesbeamtenengesetz angeknüpft, in der es heißt:

„Vorgesetzter ist, wer einem Beamten für seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen kann.“

§ 9 Abs. 1 BHKG regelt somit umfassend die funktionelle Zuständigkeit für Personalangelegenheiten und innerorganisatorische Angelegenheiten in der Freiwilligen Feuerwehr durch den Leiter der Feuerwehr (so OVG NRW SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 36 und § 12 I FSHG Nr. 7).

Der Bürgermeister/Oberbrüggermeister hat keine Personalhoheit gegenüber den Mitgliedern einer Freiwilligen Feuerwehr (so OVG NRW SgE Feu § 9 FSHG Nr. 2).

7.2 Durch diese Regelung wird klargestellt, dass der Leiter der Feuerwehr nicht nur aufnimmt, befördert und entlässt, sondern für den gesamten Dienst- und Einsatzbetrieb Anordnungen treffen kann. Dies entspricht z. B. auch der Rechtsprechung des OVG NRW zur Enthebung (besser: Entlassung) eines Feuerwehrangehörigen von seiner **Funktion** (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 30; vgl. auch VG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 31). Siehe zur Funktionsenthebung als Disziplinarmaßnahme § 19 Abs. 2b LVO FF. **39**

7.3 Die Enthebung (Entlassung) von einer Funktion ist ein anfechtbarer Verwaltungsakt (so VG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 32). Der Leiter der Feuerwehr kann auch nach pflichtgemäßem Ermessen eine Suspendierung vom Einsatz- bzw. Übungsdienst aussprechen. Sie ist ein Verwaltungsakt, weil dadurch die Stellung des Angehörigen einer FF umfassend und dem Grunde nach betroffen wird (so VG Göttingen SgE Feu § 12 I FSHG Nr. 4). **40**

7.4 Zur kommissarischen Übertragung einer Funktion vgl. § 17 LVO FF und VG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 34. **41**

7.5 Die Entscheidung, welchen konkreten **Dienstposten** das einzelne Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ausübt, trifft der Leiter der Feuerwehr im Rahmen der ihm eingeräumten Organisationsgewalt nach pflichtgemäßem Ermessen (vgl. VG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 27). **42**

7.6 Anordnungen zur **43**

- Herstellung der inneren Ordnung,
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft und
- Durchführung von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr

gehören zu den innerorganisatorischen Aufgaben des Leiters der Feuerwehr (so VG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 28).

7.7 In analoger Anwendung des § 10 Soldatengesetz soll der **Leiter der Feuerwehr als Vorgesetzter** in der Feuerwehr in seiner Haltung und Pflichterfüllung ein Beispiel geben. **44**

Darüber hinaus trifft ihn die Pflicht zur Dienstaufsicht. Die Dienstaufsicht ist ein wichtiges Führungsmittel, dem auch im Feuerwehrbereich grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die Funktionsfähigkeit und der innere Zustand der Feuerwehr hängen auch davon ab, wie Vorgesetzte ihre Dienstaufsicht wahrnehmen. Wird die Dienstaufsicht vernachlässigt, können unmittelbare nachteilige Auswirkungen bei unterstellten Feuerwehrangehörigen in der Weise eintreten, dass sie ihre Pflichten unvollständig, nachlässig bzw. gleichgültig erfüllen oder auch bewusst verletzen. Dienstaufsicht beinhaltet nicht nur eine Beobachtungs- und Überprüfungsfunktion, sondern auch eine Erziehungs- und Eingriffsfunktion. Sie dient einerseits der Wahrung der Disziplin dadurch, dass ein Vorgesetzter beobachten und kontrollieren muss, um die ihm unterstellten Feuerwehrangehörigen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten anzuhalten bzw. Pflichtverletzungen zu verhindern.

Sie muss andererseits wahrgenommen werden, um Untergebene vor Nachteilen zu bewahren, insbesondere drohende Gefahren eines materiellen oder immateriellen Schadens von ihnen abzuwenden.

Darüber hinaus hat jeder Vorgesetzte für seine ihm unterstellten Feuerwehrangehörigen zu sorgen.

8. Pflichten

- 45** 8.1 Unmittelbar mit Aufnahme (vgl. dazu Anm. 4 zu § 9 BHKG) in die Freiwillige Feuerwehr beginnt für die im Einsatzdienst tätigen Angehörigen die Verpflichtung zur Teilnahme
- an Einsätzen,
 - an Übungsdiensten,
 - an Ausbildungsdiensten,
 - an Fortbildungsdiensten.
- 46** 8.2 Zusätzlich zu den in Anm. 8.1 genannten Einsätzen und Diensten sind die im Einsatzdienst tätigen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr verpflichtet, auf Anforderung der Feuerwehrleitung (vgl. dazu § 11 BHKG) an Veranstaltungen teilzunehmen, die im Aufgabenbereich des BHKG liegen. Die Anforderung der Wehrleitung kann im Einzelfall geschehen oder generell festgelegt sein (z. B. durch Dienstplan, Alarm- und Ausrückeordnung usw.). Um welche sonstigen Veranstaltungen es sich handelt, legt die Feuerwehrleitung fest.

9. Anderweitige Mitwirkung

- 47** 9.1 Abs. 2 ermöglicht es, in die Freiwillige Feuerwehr auch Personen aufzunehmen, die nicht im aktiven Einsatzdienst tätig sind. Bisher war eine Mitwirkung außerhalb der Einsatzabteilung nur unter den in der Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren (LVO FF) genannten Voraussetzungen möglich. Durch Abs. 2 soll die Freiwillige Feuerwehr auch für Personen geöffnet werden können, die kein Interesse an einer Mitwirkung im aktiven Einsatzdienst haben oder die die hierfür erforderlichen körperlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, aber auf andere Weise als der Mitwirkung im aktiven Einsatzdienst zur Erfüllung der Aufgaben der Feuerwehren nach diesem Gesetz beitragen wollen. Denkbar sind insoweit z. B. Tätigkeiten in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, inklusive der Betreuung eines Internetangebots, Büro- und Archivarbeiten oder die Erfüllung von Aufgaben in den Bereichen Logistik sowie Fahrzeug- und Gerätewartung sowie der Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie der Feuerwehrmusik,
- 48** 9.2 Die in Anm. 9.1 genannten Tätigkeitsfelder sind nicht abschließend. Je nach örtlichen Gegebenheiten können weitere Tätigkeitfelder durch freiwillig und ehrenamtlich tätige Personen besetzt werden. Hierüber entscheidet im Rahmen der ihr zustehenden Organisationshoheit die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr.
- 49** 9.3 Eine Eignung für den aktiven Einsatzdienst ist bei Personen, die in diesem Sinn anderweitig mitwirken, nicht erforderlich. Das bezieht sich auch auf die in Anm. 3.12 zu § 9 BHKG genannten zeitlichen Grenzen.

9.4 Es besteht allerdings kein pauschaler Aufnahmeanspruch. 50

10. Rechtsstellung

Für die Rechtsstellung der anderweitig in der Freiwilligen Feuerwehr mitwirkenden Personen gelten die Anm. 1 bis 8 zu § 9 BHKG entsprechend. 51

11. Förderung des Ehrenamtes

11.1 Der neu eingefügte Absatz unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Aufgabenträger nach den vorhandenen Möglichkeiten die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen und fördern, um leistungsfähige Feuerwehren aufrecht zu erhalten. 52

11.2 Aufgabenträger für den Brandschutz sind nach § 2 Abs. 1 BHKG die Gemeinden, die Kreise und das Land NRW. 53

§ 10 Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr kann die Gemeinde¹ hauptamtliche Kräfte² einstellen, die zu Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes³ zu ernennen sind. Große kreisangehörige Städte und Mittlere kreisangehörige Städte⁴ sind hierzu verpflichtet. Die Bezirksregierung kann Ausnahmen zulassen⁵, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind.

1. Möglichkeit jeder Gemeinde

Jede Gemeinde kann unabhängig von der Einwohnerzahl für den Betrieb einer ständig besetzten Wache hauptamtliche Kräfte einstellen. 1

2. Ständig besetzte Feuerwache/hauptamtliche Kräfte

2.1 Die Berechtigung in Satz 1 bezieht sich sowohl auf 2

1. das Betreiben einer ständig besetzten Feuerwache als auch auf

2. das Einstellen hauptamtlicher Kräfte.

2.2 Das gilt für alle Funktionsstellen in der ständig besetzten Wache und damit auch für die Leitung der hauptamtlichen Wache. Diese Funktionen können nicht durch Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes oder Angestellte wahrgenommen werden. Eine ehrenamtliche Feuerwehrausbildung ist ebenfalls nicht ausreichend. Das Gesetz sieht auch keine Ausnahmeregelung vor. 3

2.3 Wenngleich die hauptamtlichen Kräfte ihre Feuerwehrtätigkeit als Beruf ausüben, so sind sie doch **Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr**, wie sich bereits aus der amtlichen Überschrift ergibt (so auch VG Münster SgE Feu § 13 II FSHG Nr. 2). Sie sind damit jedoch nicht etwa auch automatisch ehrenamtliche Angehörige dieser Freiwilligen Feuerwehr. Das können sie erst durch eine diesbezügliche Erklärung und deren Annahme werden. Verpflichtet sich ein hauptamtlich angestellter Feuerwehrgerätewart arbeitsvertraglich zugleich zur Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr, dann stellt sich diese Mitglied- 4

schaft neben der Tätigkeit als hauptamtlicher Gerätewart als zweite arbeitsvertraglich geschuldete Leistung dar. Bei seiner Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr handelt es sich somit nicht um eine ehrenamtliche Mitgliedschaft (so LSG RPL SgE Feu § 2 Nr. 12 SGB VII Nr. 1).

Die hauptamtlichen Kräfte bilden auf der anderen Seite aber auch keine Berufsfeuerwehr.

- 5 **2.4 Ein (ehrenamtlicher) Leiter einer Feuerwehr** ist Vorgesetzter auch der hauptamtlichen Kräfte einer Freiwilligen Feuerwehr (vgl. dazu auch LT Drucksache 13/2845 vom 15.7.2002). Er ist jedoch für die hauptamtlichen Angehörigen nicht Dienstvorgesetzter im beamtenrechtlichen Sinn. Das schließt einerseits nicht aus, dass die Gemeinde einen der hauptamtlichen Kräfte zu deren Dienststellenleiter bestellt. Andererseits ist es aber auch möglich, dass der Vorgesetzte (der hauptamtlichen Kräfte) nach dem in § 11 BHKG vorgeschriebenen Verfahren gleichzeitig zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr bestellt wird.

- 6 **2.5** Auch wenn im BHKG keine Aussagen zur **Führungsstruktur** der feuerwehrtechnischen Beamten in einer ständig besetzten Feuerwache gemacht werden, so muss von der Aufgabenstellung her jedoch abgeleitet werden, dass entsprechende Führungskräfte gerade vorhanden sein müssen.

Diese Führungskräfte hat die Leitung der Feuerwehr zur optimalen Aufgabenerfüllung in ihrer Feuerwehr einzusetzen.

2.6 Stärke

- 7 **2.6.1 Die Stärke** einer ständig besetzten Feuerwache richtet sich nach der Größe und dem örtlichen Gefährdungspotenzial der jeweiligen Gemeinde. Zu berücksichtigen ist auch, ob auf der Wache Sonderfahrzeuge stationiert sind. Es muss sichergestellt sein, dass innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist eine Feuerweereinheit in der dort geforderten Stärke verfügbar ist.

Unter Berücksichtigung der immer geringer werdenden Tagesverfügbarkeit der ehrenamtlichen Angehörigen ist deshalb eine Regelbesetzung (Mindestbesetzung) von sechs hauptamtlichen Einsatzfunktionen erforderlich.

- 8 **2.6.2** Der nicht auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte, regelmäßige Einsatz von ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in der Wachbereitschaft einer großen kreisangehörigen Stadt unterliegt nach § 72 Abs. 1 S. 1 Landespersonalvertretungsgesetz NRW der Mitbestimmung des Personalarates (so OVG NRW SgE Feu § 72 I Nr. 1 LPVG NRW Nr. 1).

3. Beamte

- 9 **3.1** Als Personal der hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr können jedoch nur **Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes** eingestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Einsatzpersonal oder sonstiges Personal (z. B. in Werkstätten) handelt. Die bisherige Möglichkeit, für den Einsatzdienst auch Angestellte, Arbeiter und sonstige Beschäftigte einzustellen, ist entfallen.
- 10 **3.2 § 58 Abs. 2 BHKG** sieht jedoch eine Übergangsregelung für solche Bedienstete vor, die bei Inkrafttreten des Gesetzes nicht Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes waren.

3.3 Für die beamteten, hauptamtlichen Kräfte gelten die Anm. 4 bis 18 zu § 8 BHKG entsprechend. Es gilt für sie, auch wenn sie Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr sind, im übrigen das LBG (so auch VG Münster SgE Feu § 13 II FSHG Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 13 II FSHG Nr. 3).

4. Verpflichtung von Großen und Mittleren kreisangehörigen Gemeinden

5. Pflicht

5.1 Das geltende Recht verpflichtet Große und Mittlere kreisangehörige Städte (vgl. zur Begriffsbestimmung Anm. 1.4 zu § 8 BHKG), für den Betrieb einer ständig besetzten Wache hauptamtliche Kräfte einzustellen.

5.2 Dies führt zwar zu erheblichen finanziellen Belastungen der Gemeinden, ist aber für die Sicherstellung des Feuerschutzes in einer Gemeinde dieser Größenordnung erforderlich.

5.3 Der Gesetzgeber hat es für nicht verantwortbar gehalten, die grundsätzliche Verpflichtung der Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte zur Einstellung hauptamtlicher Kräfte aufzuheben, da schon bei den Erörterungen zur Änderung des Gesetzes im Jahre 1975 die fachlich fundierte Meinung in der Formulierung des Gesetzes ihren Niederschlag gefunden hat, dass nämlich aufgrund der gewünschten städtebaulichen Verdichtung der Siedlungsstruktur und der Ansiedlung industrieller und gewerblicher Betriebe auf hauptamtliche Kräfte in der Regel nicht verzichtet werden kann, da nur diese schnell genug an der Einsatzstelle sind.

5.4 Es fällt in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde kreisangehöriger Gemeinden und Städte (= Landrat) zu beurteilen, ob zur Gewährleistung des Feuerschutzes hauptamtliche Kräfte erforderlich sind. Gegebenenfalls hat der Landrat dies mit Mitteln der Aufsicht durchzusetzen.

6. Ausnahme

6.1 Um eine den örtlichen Gegebenheiten angemessene Ausnahmeregelung zuzulassen, wird die Bezirksregierung hierzu ermächtigt.

6.2 Falls Große und Mittlere kreisangehörige Städte eine Ausnahmegenehmigung beantragen, hat der Landrat dazu Stellung zu nehmen.

6.3 Eine Ausnahme kann dann zugelassen werden, wenn innerhalb der Hilfsfrist eine Feuerweereinheit in der im Brandschutzbedarfsplan geforderten Stärke (egal ob nur ehrenamtliche Kräfte oder hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte) an der Einsatzstelle verfügbar ist. Rettungsdienstpersonal kann nicht auf die Stärke angerechnet werden.

§ 11 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Der Rat¹ bestellt² auf Vorschlag der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeisters³ und nach Anhörung der Feuerwehr durch die Gemeinde⁴, eine Leiterin oder einen Leiter der Feuerwehr⁵ und bis zu zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter (stellvertretende Leiterin der Feuerwehr, stellvertretender

Leiter der Feuerwehr)⁶. Sie werden durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister ernannt⁷. Soweit die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr ehrenamtlich tätig ist, ist sie oder er ebenso wie die Stellvertreterinnen und Stellvertreter in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit⁸ zu berufen. Bei der Anhörung nach Satz 1 ist die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister zu beteiligen⁹.

(2) Verfügt die Freiwillige Feuerwehr über eine ständig mit mindestens sechs hauptamtlichen Funktionen für den Brandschutz und die Hilfeleistung besetzte Feuerwache¹⁰, übernimmt deren Leiterin oder Leiter zugleich entweder die Funktion der Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr¹¹ oder die Funktion der stellvertretenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe gelten die Regelungen zur ehrenamtlichen Leiterin der Feuerwehr, zum ehrenamtlichen Leiter der Feuerwehr und deren Vertreterinnen und Vertreter entsprechend¹².

(3) Die Amtszeit der ehrenamtlichen Leiterin der Feuerwehr, des ehrenamtlichen Leiters der Feuerwehr, der stellvertretenden Leiterinnen der Feuerwehr und der stellvertretenden Leiter der Feuerwehr beträgt sechs Jahre¹³. Sie müssen für ihr Amt persönlich und fachlich geeignet¹⁴ sein und haben dieses, sofern eine Vertretung nicht möglich ist, so lange fortzuführen¹⁵, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. Sie können von ihrem Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig zurücktreten¹⁶. Die für Bedienstete der Gemeinde geltenden Bestimmungen des § 73 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) geändert worden ist, finden Anwendung¹⁷.

(4) Eine Freiwillige Feuerwehr, die neben einer Berufsfeuerwehr besteht¹⁸, wird von der Leiterin oder dem Leiter der Berufsfeuerwehr geführt. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, wählen¹⁹ aus ihren Reihen für die Dauer von sechs Jahren eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie bis zu zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die die Belange der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Berufsfeuerwehr vertreten²⁰. Wählbar ist, wer über eine ausreichende Führungsausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr verfügt²¹. Die Sprecherin oder der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr ist in alle wesentlichen Entscheidungen, die ihre oder seine Aufgabe betreffen, einzubeziehen.

(5) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wählen in jeder Einheit eine Vertrauensperson²². Vertrauenspersonen sollen die Einheitsleiterin oder den Einheitsleiter bei der Wahrnehmung der Führungsaufgaben unterstützen, indem sie den Zusammenhalt fördern, zur Integration des Einzelnen in die Einheit beitragen, Konflikten vorbeugen und an der Bewältigung bestehender Konflikte mitwirken²³. Vertrauenspersonen haben ein jederzeitiges unmittelbares Vortragsrecht²⁴ bei der Einheitsleiterin oder dem Einheitsleiter und im Ausnahmefall bei der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr, deren Stellvertreterinnen und Stellvertreterern. Bei einer Freiwilligen Feuerwehr, die neben einer Berufsfeuerwehr besteht, tritt die Sprecherin oder der Sprecher nach Abs. 4 Satz 2 bis 4 an die Stelle der Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr. Die Amtszeit²⁵ einer Vertrauensperson beträgt sechs Jahre. Ein vorzeitiger Rücktritt vom Amt ist möglich²⁶.

(6) Für Leiterinnen, Leiter, stellvertretende Leiterinnen und stellvertretende Leiter der Feuerwehr gelten § 12 Absatz 7 und die §§ 20 bis 22 entsprechend²⁷.

1. Entscheidung des Rates

§ 11 Abs. 1 S. 1 BHKG stellt jetzt ausdrücklich klar, dass der Rat der Gemeinde für die Bestellung einer Leiterin oder eines Leiters der Feuerwehr und deren Stellvertreter zuständig ist. 1
Eine Übertragung dieser Aufgabe auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister ist nicht zulässig.

2. Bestellung

Durch diese Formulierung wird deutlich, dass für die Leitung einer Freiwilligen Feuerwehr ein zweistufiges Verfahren vorgesehen ist: 2

1. Stufe: Bestellung durch den Rat,
2. Stufe: Ernennung durch den Bürgermeister (vgl. dazu Anm. 7 zu § 11 BHKG).

Mit der Bestellung durch den Rat will der Gesetzgeber die hervorgehobene Stellung der Leitung einer Freiwilligen Feuerwehr unterstreichen. Der Rat soll die politische Gesamtverantwortung für die Leitung der Feuerwehr übernehmen.

3. Vorschlag des Kreisbrandmeisters

3.1 Die Ernennung zum Leiter der Feuerwehr/stellvertretenden Leiter der Feuerwehr erfolgt auf **Vorschlag des Kreisbrandmeisters**. Dieses Vorschlagsrecht soll sicherstellen, dass aus der Sicht der gesamten Feuerwehr die persönlich und fachlich beste Führungskraft zum Leiter der Feuerwehr ernannt wird. Es soll durch dieses Vorschlagsrecht auch erreicht werden, dass die Feuerwehr nicht gezwungen werden soll, eine nicht von ihr akzeptierte Führungskraft als Leiter der Feuerwehr zu erhalten. Um einen sachgerechten Vorschlag machen zu können, muss der Kreisbrandmeister zur Anhörung (siehe dazu Anm. 4 zu § 11 BHKG) eingeladen werden. Er muss an der Anhörung beteiligt werden. 3

3.2 Der Kreisbrandmeister ist in seinem **Vorschlagsrecht** frei. Er ist weder an das Votum der Wehr, an eine Weisung des Landrats noch der Bezirksregierungsgebunden. Es hat sich aber als zweckmäßig erwiesen, bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Bewerber nur denjenigen vorzuschlagen, der auch von der Mehrheit der Angehörigen der Feuerwehr akzeptiert wird. Dem freien Vorschlagsrecht entspricht auf der anderen Seite aber die Verpflichtung des Kreisbrandmeisters, überhaupt einen Vorschlag zu machen. Ohne einen Vorschlag des Kreisbrandmeisters kann keine Bestellung eines Leiters der Feuerwehr erfolgen. 4

Zur wiederholten Vorschlagspflicht vgl. unten Anm. 3.4 zu § 11 BHKG.

Aus dem gesetzlich normierten Vorschlagsrecht und der daraus folgenden Vorschlagsverpflichtung ist keine Pflicht des KBM zu entnehmen, selbst auf die Suche nach einem geeigneten Kandidaten zu gehen.

Aus der Personalhoheit der Gemeinde ergibt sich zunächst deren Verpflichtung, einen Kandidaten zu suchen. Im übrigen wäre die Anhörung der Wehr eine reine Farce, wenn der Kreisbrandmeister ohne einen Vorschlag aus der Feuerwehr seinen eigenen Kandidaten zur Anhörung stellen würde.

Der KBM muss gegebenenfalls im Wege der Aufsicht die Gemeinde unter Fristsetzung anhalten, ihm eine Kandidatin/einen Kandidaten zu benennen.

- 5 3.3 Der Kreisbrandmeister kann einen Feuerwehrangehörigen vorschlagen, der bereits ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig ist. Er kann aber auch eine hauptamtliche Kraft (vgl. § 10 BHKG) der Freiwilligen Feuerwehr vorschlagen. Die Leitung der Gemeindefeuerwehr ist eine feuerwehrrechtliche Funktion, die ehrenamtlich wahrgenommen, aber auch einem Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Rahmen seines bestehenden Beamtenverhältnisses neben seinem eigentlichen Dienstposten – wie etwa dem Leiter der Abteilung „Brand- und Katastrophenschutz“ – zusätzlich übertragen werden kann. Er hat dann die ihm nach dem BHKG obliegenden Aufgaben und zustehenden Befugnisse im Rahmen seiner beamtenrechtlichen Dienstpflichten wahrzunehmen (so auch VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 8 I FwG BW).

- 6 3.4 Ohne einen Vorschlag des Kreisbrandmeisters kann keine Ernennung eines Leiters der Feuerwehr erfolgen. Der Rat ist nicht an den Vorschlag des Kreisbrandmeisters gebunden. Es ist nämlich gesetzliche Aufgabe der Gemeinde, bei Ausübung ihres Auswahlermessens zur Besetzung der Führungsämter der Freiwilligen Feuerwehr die persönliche Eignung des betreffenden vorgeschlagenen Bewerbers im Hinblick auf die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes zu beurteilen (so VG Hannover SgE Feu § 8 I FSHG Nr. 1). Folgt sie dem Vorschlag nicht, so hat der Kreisbrandmeister erneut einen Vorschlag zu unterbreiten.

4. Anhörung

- 7 4.1 Abs. 1 überträgt die Aufgabe der Anhörung der Feuerwehr im Vorfeld der Bestellung der Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr auf die Gemeinde. Diese Aufgabe wurde bisher von der Kreisbrandmeisterin bzw. dem Kreisbrandmeister durchgeführt. Mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr nehmen die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter eine kommunale Aufgabe wahr. Es obliegt daher der Gemeinde nicht nur die Entscheidung zu treffen, sondern auch das Verfahren zur Besetzung der Funktionen durchzuführen. Die Übertragung der Zuständigkeit für die Anhörung stellt für die Kreisbrandmeisterin oder den Kreisbrandmeister eine Entlastung dar, die sich aber nicht auf die Position im Verfahren auswirkt. Die durchzuführende **Anhörung** ist **kein** Wahlvorgang (so auch Fehn/Selen a. a. O. B 8.3.3). Die Angehörigen der Feuerwehr wählen weder die Leitung der Feuerwehr noch müssen sie dem Vorschlag des Kreisbrandmeisters zustimmen. Ihnen ist vielmehr nur die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.

- 8 4.2 Wie das Anhörungsverfahren durchgeführt werden muss, ist im Gesetz nicht geregelt. Der Träger des Feuerschutzes hat unter Hinweis darauf, dass eine Anhörung stattfinden soll, **einzuladen**. Da es sich um Personalangelegenheiten handelt, ist die Anhörung **nicht öffentlich**.

Um eine Einflussnahme auf die Feuerwehrangehörigen bei der Anhörung und eine spätere Befangenheit auszuschließen, sollten auch politische Mandatsträger, die später über die Bestellung der Leitung der Feuerwehr zu entscheiden haben, nicht an der Anhörung teilnehmen.

- 9 4.3 Da die Anhörung jedoch keine Wahl ist, sind offene oder geheime Abstimmungen nicht erforderlich. Auch eine getrennte Anhörung der Gruppen und

Züge ist nicht ausgeschlossen. Die Anhörung nur einzelner oder aller Führungskräfte ist jedoch nicht ausreichend.

4.4 Die Anhörung sollte zeitnah erfolgen, da bei unangemessener Verzögerung bereits wieder Änderungen hinsichtlich der personellen und fachlichen Eignung eines Kandidaten eintreten können, die der Anhörung ursprünglich nicht zugrunde gelegen haben. **10**

4.5 Aus Klarstellungsgründen wird im BHKG zudem der Begriff der aktiven Wehr durch jenen der Feuerwehr ersetzt. Hier haben sich in der Vergangenheit Irritationen ergeben. Durch den Begriff der Feuerwehr wird verdeutlicht, dass hier **alle** Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr einbezogen sind. **11**

4.6 Eine fehlende oder fehlerhaft durchgeführte Anhörung macht die nachfolgende Bestellung anfechtbar. **12**

5. Leiter der Feuerwehr

Der **Leiter der Feuerwehr** ist der Gemeinde gegenüber **13**

- für die innere Organisation (unten 5.1),
- die ständige Einsatzbereitschaft (unten 5.2) und
- für den Einsatz der Feuerwehr (unten 5.3) verantwortlich.

Zur sachgerechten Erfüllung dieser Aufgaben kann er Weisungen und Anordnungen gegenüber den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erteilen. In dieser Eigenschaft ist er Vorgesetzter der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Angehörigen der FF. Der (ehrenamtliche) Leiter der Feuerwehr ist für die hauptamtlichen Angehörigen jedoch nicht Dienstvorgesetzter im beamtenrechtlichen Sinn (so auch Landtag NRW Drucksache 13/2845).

Dabei handelt es sich nicht um eine nur auf einen Einzelfall beschränkte Leitungsfunktion. Diese Funktionen sind fortlaufend wahrzunehmen.

Der Leiter der Feuerwehr hat alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, um die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen. (Zur Beschaffung von notwendiger Schutzkleidung vgl. Cimolino in „Feuerwehr-Magazin“ Heft 2/2001, S. 4 f.). Er muss sich – im Sinne einer Strategie – um alles kümmern, damit der Brandschutz, die Hilfeleistung und der Katastrophenschutz in seinem Zuständigkeitsbereich sichergestellt ist (vgl. dazu auch Schröder in „BrandSchutz“ 2002, S. 246). Schöpft er diese Möglichkeiten aus, wird die Aufgabenerfüllung jedoch nicht sichergestellt, so geht (haftungsrechtlich und strafrechtlich) die Verantwortung auf die der Leitung der Feuerwehr vorgesetzten Entscheidungsträger über (so auch Farrenkopf in „BrandSchutz“ 1999, S. 275; Steegmann a. a. O. Anm. 19 zu § 11 FSHG).

5.1 Die **innere Organisation** der Feuerwehr umfasst **14**

- die Aufnahme,
- die Beförderung und
- die Entlassung der ehrenamtlichen Angehörigen sowie
- die Zuteilung von Aufgaben- und Verantwortungsbereichen.

Zur inneren Organisation der Feuerwehr gehört weiterhin

- die Sorge um eine den Vorschriften entsprechende Stärke der Wehr,

- die Sorge für ausreichenden Nachwuchs (Erstellen eines Personalentwicklungsplans),
- die Auswahl und Ausbildung von geeigneten Führungskräften,
- die Aufstellung und Fortschreibung der Alarm- und Ausrückeordnung (vgl. dazu Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003 S. 24),
- die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschrift bei Einsatz, Übungen und Ausbildung.

Um den durch die fortschreitende Technisierung schnell wachsenden Gefahren noch besser begegnen zu können, ist es erforderlich, dass auch die Freiwilligen Feuerwehren – mehr noch als bisher – geeignete Fachleute, wie z. B. Ärzte, Theologen, Psychologen, Ingenieure, Physiker und Chemiker, in die Ausbildung einbeziehen und sich im Ernstfall von ihnen beraten lassen.

Durch eine Norm der LVO FF (§ 3) sind die Leiter der Feuerwehr ermächtigt, geeignete Personen u. a. als „**Technische Fachberater**“ (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 1 LVO FF Nr. 1, 2) bzw. „**Feuerwehrärzte**“ zu bestellen, sofern diese neben den o. a. Qualifikationen Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr sind und an einschlägigen Fach- und Sonderlehrgängen teilgenommen haben. Führungs- und Einsatzleitungsbefugnisse können daraus nicht abgeleitet werden. Der „Technische Fachberater“ bzw. der „Feuerwehrarzt“ soll durch ein besonderes Funktionsabzeichen an der Dienstkleidung gekennzeichnet werden (vgl. RdErläss des IM vom 23.4.1986 – MBl. NRW. 1986 S. 642). Die oben genannte Aufzählung ist nicht abschließend.

In diesem Zusammenhang muss auch die Verpflichtung des Leiters der Feuerwehr genannt werden, den Zusammenhalt der Feuerwehr durch geeignete Veranstaltungen (z. B. allgemeine Dienstbesprechungen) zu fördern und zu vertiefen.

15 5.2 Die Verantwortlichkeit des Leiters der Feuerwehr bezieht sich auch auf die Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.

Dazu gehört zu allererst die Mitwirkung bei der Aufstellung und bei der ständigen Fortschreibung eines dem Gefahrenpotenzial der Gemeinde und den allgemein anerkannten Hilfsfristen entsprechenden Brandschutzbedarfsplans (vgl. dazu Anm 16 zu § 3 BHKG).

Die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehr muss personell (siehe unten Anm. 5.2.1), sächlich (siehe unten Anm. 5.2.2) und organisatorisch (unten Anm. 5.2.3) sichergestellt sein.

5.2.1 Personelle Sicherstellung

16 Der Leiter der Feuerwehr muss sicherstellen, dass die im Brandschutzbedarfsplan geforderten Funktionsstellen – auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Tagesverfügbarkeit – zahlenmäßig und funktionsentsprechend besetzt werden können.

Dazu gehört auch eine familien- und frauenfreundliche Dienstplangestaltung.

Zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft gehört auch, während örtlicher Feste oder Veranstaltungen anzahlmäßig ausreichend und genügend ausgebildete Einsatzkräfte vorzuhalten. Erfolgt das nicht, kann ein Organisationsverschulden vorliegen (vgl. dazu Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 88).

Bei der hier vorzunehmenden Personalplanung muss auch eine eventuell eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeit von solchen Feuerwehrangehörigen, die zugleich Polizeibeamte oder Bundeswehrsoldaten sind, mit berücksichtigt werden.

5.2.1.1 Ausbildung/Fortbildung

Zu den Pflichten des Leiters einer Feuerwehr gehört auch die Verpflichtung, für die Grundausbildung, die weitergehende Aus- und Fortbildung sowie die Aus- und Fortbildung von Führungskräften zu sorgen. Wenn die Ausbildung selbst durchgeführt wird, müssen ausreichend Ausbilder mit der notwendigen Grund- bzw. Zusatzkompetenz vorhanden sein. Soweit die Aus- bzw. Fortbildung nicht selbst durchgeführt wird, müssen entsprechende Lehrgangsplätze besorgt werden. Zu Einzelheiten dieser Aus- und Fortbildung vgl. die Anmerkungen 1–4 zu § 32 BHKG. 17

5.2.1.2 Übungen

Zur personellen Sicherstellung gehört weiterhin, die Leistungsfähigkeit der Gefahrenabwehr durch Übungen und andere Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu erproben und zu stärken. 18
Zu Einzelheiten dieser Übungen usw. vgl. Anm. 7 zu § 32 BHKG.

5.2.1.3 Untersuchungen/Impfungen

Um die personelle Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherzustellen, muss sich der Leiter der Feuerwehr auch um die notwendigen Untersuchungen kümmern. Bestehen z. B. Zweifel an der Tauglichkeit für den Feuerwehreinsatz, kann der Leiter der Feuerwehr nach § 1 Abs. 3 der LVO FF ein ärztliches Gutachten fordern. Dabei kann es sich auch um die Tauglichkeitsuntersuchungen nach Grundsätzen der Berufsgenossenschaften (z. B. G 26, G 31 usw.) für Atemschutzgeräteträger, Taucher, Kraftfahrer handeln. Wird die Untersuchung nicht durch einen hierzu ermächtigten Arzt durchgeführt, hat das die Unwirksamkeit der Untersuchung und die Ungültigkeit einer entsprechenden Bescheinigung zur Folge. Hierunter fallen auch die Untersuchungen für die Angehörigen von Pflegeeinheiten. 19

In diesem Bereich sind auch die erforderlichen oder wünschenswerten Impfungen für die Feuerwehrangehörigen sicherzustellen (vgl. dazu z. B. Burkhardt/Cronaue in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 120; DFV Fachempfehlung Nr. 3 vom 14.8.2015).

5.2.1.4 Belehrungen

Der Leiter der Feuerwehr ist verpflichtet, die erforderlichen Belehrungen selbst durchzuführen oder deren Durchführung zu überwachen. Dabei kann es sich um folgende Belehrungen handeln: 20

– Unfallverhütung

Nach § 15 UVV Feuerwehren (DGUV Vorschrift 49) sind die Feuerwehrangehörigen im Rahmen der Aus- und Fortbildung über die Gefahren im Feuerwehrdienst sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen zu unterweisen.

– Inanspruchnahme von Sonderrechten

Nach Ziffer 2.5 des RdErl. des IM vom 5.3.2004 (MBl. NRW. 2004 S. 383) sind die Kraftfahrzeugführer jährlich mindestens einmal im Rahmen der

Kraftfahrerfortbildung über die Voraussetzungen und das Verhalten beim Fahren von Einsatzkraftfahrzeugen unter Verwendung von blauem Blinklicht und Einsatzhorn – insbesondere über die Bedeutung der §§ 35 und 38 StVO – ausreichend zu belehren (vgl. zu dem vorgenannten RdErl. auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 169; zur Inanspruchnahme von Sonderrechten vgl. auch Lorenz in „NZV“ 2015, S. 471).

– **Einsatz von Rettungshubschraubern**

Wenngleich die bisher bestehende Regelung über die Belehrung beim Einsatz von Rettungshubschraubern weggefallen ist, erscheint es doch angebracht, über die Einzelheiten bei der Zusammenarbeit des bodengebundenen Rettungsdienstes mit den Rettungshubschraubern bei sich bietender Gelegenheit zu belehren.

– **Verhalten bei Flugunfällen**

Über das Verhalten bei Flugunfällen muss ebenfalls belehrt werden. Zu Einzelheiten vgl. Schubert in „BrandSchutz“ 2004, S. 13.

5.2.1.5 Fahrerlaubnis

- 21** Der Leiter der Feuerwehr muss auch dafür Sorge tragen, dass zahlenmäßig ausreichende, verfügbare Feuerwehrangehörige vorhanden sind, um die Fahrzeuge im Straßenverkehr bewegen zu dürfen.

Zur Zulässigkeit von Rückzahlungsvereinbarungen bei der Erweiterung einer Fahrerlaubnis vgl. Anm. 3.2.2.1 zu § 3 BHKG. Nach Meinung des Finanzministeriums Schleswig-Holstein ist die Kostenübernahme einer Fahrerlaubniserweiterung durch die Gemeinde kein vermögenswerter Vorteil für den jeweiligen Feuerwehrangehörigen (vgl. dazu „BrandSchutz“ 2004, S. 450).

Die Leitung der Feuerwehr ist auch verpflichtet, sich über das Vorhandensein der erforderlichen Fahrerlaubnis zu vergewissern. Kennt der Leiter der Feuerwehr die Fahrerlaubnis des Feuerwehrangehörigen, so muss er sie nur bei begründeten Zweifeln noch einmal überprüfen. Ist die Fahrerlaubnis also einmal vorgezeigt worden, so sind weitere Prüfungen nur noch erforderlich, wenn begründete Anhaltspunkte vorliegen, dass die Fahrerlaubnis nicht mehr besteht (zur diesbezüglichen Überprüfungspflicht vgl. BayObLG SgE Feu § 21 StVG Nr. 1 und OLG Hamburg SgE Feu § 21 StVG Nr. 2; Th.OLG SgE Feu § 21 I StVG Nr. 3; Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 192).

Zu einer möglichen Ordnungswidrigkeit beim Verstoß gegen diese Prüfungspflicht vgl. § 75 Nr. 1 Fahrerlaubnis-Verordnung.

Zur Ausnahme von der Führerscheinsperre für Feuerwehrfahrzeuge vgl. AG Frankfurt a. M. SgE Feu § 69a StGB Nr. 4.

5.2.1.6 Mutterschutz

- 22** Der Leiter der Feuerwehr ist auch dafür verantwortlich, dass die entsprechenden Vorschriften des Mutterschutzes beachtet werden (vgl. dazu die Ausführungen in Anm. 4.2.3 zu § 8 BHKG).

5.2.1.7 Einsatzvorsorge/-nachsorge

- 23** Zur personellen Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft gehört auch, dass der Leiter der Feuerwehr Vorkehrungen für die Behandlung von psychischen Beeinträchtigungen nach besonders belastenden Einsätzen trifft. Zur diesbezüglichen Einsatzvorsorge/-nachsorge vgl. Anm. 3.1.9 zu § 3 BHKG. Nur

in den wenigsten Fällen wird der jeweilige Leiter der Feuerwehr die für diese Arbeit notwendige Befähigung selbst besitzen. Es ist dann seine Verpflichtung, für diese Aufgabenbewältigung adäquat zu sorgen.

5.2.2 Sächliche Sicherstellung

Die sächliche Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft einer Feuerwehr umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Feuerwehrangehörigen die Ausstattung, Geräte und Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die Brandbekämpfungsmaßnahmen, die Technischen Hilfeleistungseinsätze und sonstigen Aufgaben optimal erfüllen zu können. **24**

5.2.2.1 Schutzkleidung/persönliche Ausstattung

Besondere Beachtung muss der Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit der für den jeweiligen Einsatzzweck notwendigen Schutzkleidung geschenkt werden (vgl. dazu z. B. Anhang 4.1 und Anhang 5). **25**

5.2.2.2 Fahrzeuge und Geräte

Die sächliche Sicherstellung umfasst auch die Beschaffung der im jeweiligen Brandschutzbedarfsplan festgelegten Fahrzeuge und Geräte. **26**

5.2.2.3 Unterbringung

Der Leiter der Feuerwehr hat auch dafür Sorge zu tragen, dass Mannschaft und Gerät so untergebracht sind, dass Einsätze gemäß den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans abgewickelt werden und die Aus- und Fortbildung den Vorschriften entsprechend durchgeführt werden können. **27**

5.2.2.4 Ersatzbeschaffung/Erweiterungs- bzw. Neubauten

Neben die Erstbeschaffung von Fahrzeugen und Gerät tritt die Ersatzbeschaffung. Auch hierfür muss der Leiter der Feuerwehr Sorge tragen. Diese Verpflichtung bezieht sich natürlich auch auf die Unterbringung von Mannschaft und Gerät. **28**

5.2.2.5 Löschmittel

Neben die Sorge für eine angemessene Löschwasserversorgung nach § 1 Abs. 2 FSHG tritt auch die Verpflichtung, andere Löschmittel (Schaum, CO₂, Pulver) und gegebenenfalls auch andere Sonderlöschmittel vorzuhalten. Dabei müssen auch neuere Entwicklungen mit in die Überlegung einbezogen werden. Zu neuen Löschmitteln vgl. die Ausführungen von de Vries/Hölemann in „Brand-Schutz“ 2001, S. 642. **29**

5.2.2.6 Wasserentnahmestelle

Neben die Sorge um eine angemessene Löschwasserversorgung tritt auch noch die Verpflichtung des Leiters der Feuerwehr, für besondere Wasserentnahmestellen zu sorgen. Über die Notwendigkeit der Anlage von Wasserentnahmestellen in waldbrandgefährdeten Gebieten entscheidet der Leiter des Regionalforstamtes im Einvernehmen mit der Leitung der Feuerwehr (vgl. Nr. 1.2.3 des gemeinsamen RdErl. des MURL und des MIK vom 13.2.2012 MBl. NRW. 2012 S. 115). **30**

5.2.3 Organisatorische Sicherstellung

- 31** Die organisatorische Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft einer Feuerwehr umfasst die zielgerichtete Vorplanung und Vorbereitung zur Bewältigung von Einsatzlagen.

5.2.3.1 Erstellen einer Einsatzorganisation (AAO.)

- 32** Hier muss in allererster Linie die Erstellung und Fortschreibung einer Alarm- und Ausrückeordnung für die jeweilige Feuerwehr genannt werden. Es ist sachgerecht, dass die Feuerwehr auf Grund von Erfahrungswerten Alarmierungskonzepte und Ausrückeordnungen für bestimmte Fallgruppen von Einsätzen erarbeitet um sicherzustellen, dass bei einem Schadensereignis mit in der Regel unbekanntem Ausmaß dieses bereits im ersten Zugriff wirkungsvoll bekämpft werden kann und das erforderliche Personal und die technische Ausstattung dafür bereitstehen (so auch VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1).

5.2.3.2 Aufbau einer Führungsorganisation

- 33** Es muss auch Vorsorge dafür getroffen werden, dass für jede mögliche Einsatzkonstellation genügend Führungskräfte und Führungsmittel im Sinne der FwDV 100 „Führung und Leitung im Einsatz“ zur Verfügung stehen.

5.2.3.3 Festlegen einer Kommunikationsorganisation

- 34** Es ist auch Aufgabe des Leiters der Feuerwehr zur organisatorischen Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft einer Feuerwehr Vorsorge dafür zu treffen, dass bei allen Einsatzmöglichkeiten die Kommunikation innerhalb der Einheiten und mit den zusätzlich eingesetzten Kräften ermöglicht wird. Mit einer funktionierenden Einsatzstellenkommunikation steht und fällt der Erfolg eines Einsatzes.

5.2.3.4 Erarbeiten einer Logistikorganisation

- 35** Die notwendigerweise vorzuhaltende Logistik umfasst sowohl den personellen wie sächlichen Bereich. Dabei geht es im personellen Bereich z. B. um Ablösung, Kräftenachschub, Verpflegung und Betreuung. Im sächlichen Bereich ist an Löschmittelbevorratung, Atemschutz, Kraft- und Schmierstoffe, Entsorgung (soweit die Feuerwehr dafür zuständig ist), Wartung und Instandsetzung zu denken.

5.2.3.5 Gefährdungsanalyse

- 36** Zur inneren Organisation gehört auch eine Gefährdungsanalyse entsprechend § 5 Arbeitsschutzgesetz, der über § 2 Abs. 1 der UVV „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) auch für die Freiwillige Feuerwehr gilt. Zur Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz vgl. auch DGVU Regel 100-001. Zur Gefährdungsbeurteilung für Einsatz- und Übungstätigkeiten von Feuerwehren vgl. auch Peltzer in „BrandSchutz“ 2007, S. 784.

5.2.3.6 Rettungsdienst

- 37** Falls die Feuerwehr im Rettungsdienst mitwirkt, obliegt der Leitung der Feuerwehr auch die Verpflichtung, insbesondere die Verfalldaten der Medikamente und Medizinprodukte überprüfen zu lassen.

5.2.4 Folgen

Wird allerdings gegen allgemein anerkannte Grundsätze der Personalplanung, Ausbildung und Ausstattung verstoßen, so kann ein **Organisationsmangel** (vgl. Fischer a. a. O. Kapitel 8.1.1.2) vorliegen, der strafrechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Dazu gehört z. B. auch die Beachtung der sich aus der FwDV (z. B. FwDV 7) ergebenden notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen an einer Atemschutzeinsatzstelle z. B. für Sicherheitstrupp; zur Notwendigkeit eines „Reservetrupps“ vgl. auch de Vries/Hölemann in „BrandSchutz“ 2001, S. 642 (652). Wird hiergegen verstoßen, so liegt objektiv eine Sorgfaltspflichtverletzung vor (zu einer eventuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Wehrführers in solchen Fällen vgl. Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 299).

Nach der Rechtsprechung des BGH (SgE Feu § 110 I SGB VII Nr. 1) kann den Gemeinden auch ein Regress der gesetzlichen Unfallversicherungsträger drohen, wenn gegen Unfallverhütungsvorschriften aufgrund schwerwiegender Organisations- oder Ausstattungsmängel (z. B. grundsätzliches Vorgehen ohne Sicherheitstrupp; Nichtbeschaffung von Absturzsicherungen) verstoßen wird und diese für den Eintritt eines Versicherungsfalls ursächlich sind (so auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 232).

5.3 Der Leiter der Feuerwehr ist weiterhin für den Einsatz der Feuerwehr in allen Aufgabenbereichen dieses Gesetzes verantwortlich.

5.3.1 Im Einsatz ist der Leiter der Feuerwehr

- für den ausreichenden Personaleinsatz und
- für die sachgerechte Durchführung

der im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen verantwortlich.

Ob und welche Maßnahme die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr ergreift, liegt in ihrem pflichtgemäßen Ermessen.

Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die Feuerwehr darf nur die Maßnahmen ergreifen, die geeignet und erforderlich sind, die Gefahr zu beseitigen. Es dürfen durch die Einsatzmaßnahmen keine Nachteile herbeigeführt werden, die erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg stehen. Ob die getroffenen Maßnahmen nach Art und Umfang erforderlich sind, ist eine vom Gericht in vollem Umfang zu prüfende Rechtsfrage. Dabei kommt es auf den Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt des behördlichen Handelns an (so VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1).

Hierbei dürfen die Anforderungen an den ehrenamtlichen Leiter der Feuerwehr jedoch nicht überspannt werden. Das OLG Celle hat dazu einmal in einer Entscheidung („NJW“ 1960, S. 676 f.) ausgeführt: „Es handelt sich dabei um Gemeindebürger, die ehrenamtlich nur um der guten Sache willen neben ihrem Beruf tätig werden und diesen Dienst nicht tun würden, wenn die Bürger, denen sie mit ihrem Dienst als Feuerwehrleute bei Brandunglücken zu helfen suchen, ihnen das durch Überspannung der in diesem Dienst erwachsenden Amtspflichten danken würden. Es ist ferner zu bedenken, dass die Entscheidungen der Feuerwehr mit großer Schnelligkeit getroffen werden müssen. Den verantwortlichen Männern der Feuerwehr muss daher in vernünftigen Grenzen die Freiheit der Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen zugewillt werden. Eine

schuldhafte Amtspflichtverletzung wird sich nur da feststellen lassen, wo die getroffene Entscheidung außerhalb des Rahmens dessen liegt, was bei sachgemäßer Beurteilung unter Berücksichtigung der Schnelligkeit der zu treffenden Entscheidung und der Anforderungen, die an Einsicht und Kenntnisse des handelnden Feuerwehrmannes nach den Verhältnissen des in Rede stehenden Gemeinwesens gestellt werden können, erwartet werden kann.“ (so jetzt auch LG Koblenz SgE Feu § 839 BGB Nr. 18a; LG Aachen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 19).

5.3.2 Einzelfälle:

- 41** Besteht die Gefahr, dass im Zuge von Löscharbeiten gelöste Steinmassen Fahrzeuge auf einer öffentlichen Straße beschädigen können, so muss die Feuerwehr als Einsatzleitung veranlassen, dass die Polizei die gesamte Straße absperrt. Soweit dies nicht von der Polizei selbst veranlasst wird, ist die Feuerwehr als sachkundige „Fachbehörde“ für die Einsatzleitung verpflichtet, die Polizei entsprechend einzuweisen oder anzuweisen (so LG Koblenz SgE Feu § 8 I FSHG Nr. 2). Es stellt keinen Organisationsmangel dar, wenn bei einer Meldung über ausgelaufenes Öl zunächst eine Überprüfung vor Ort stattfindet und dann erst die notwendigen Fahrzeuge an die Einsatzstelle gerufen werden (so LG Kleve SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 37).

Der Leiter der Feuerwehr ist weiterhin berechtigt, z.B. in Zeiten erhöhter Waldbrandgefahr Bereitschaftsdienst anzuordnen, um ein schnelles Eingreifen gewährleisten zu können (vgl. auch SG Reutlingen SgE Feu § 2 I Nr. 12 SGB VII Nr. 2).

Es ist angezeigt, die Gestellung von Brandwachen in einer Anweisung zu regeln (Verantwortlichkeit für die Anordnung einer Brandwache, Ausstattung, Durchführung und Beendigung). Vgl. dazu auch Hogrefe in „BADK-Sonderheft Organisation“ 2003, S. 24.

- 42** 5.3.3 Zum Einsatzdienst ist auch die Gestellung von **Brandsicherheitswachen** nach § 27 BHKG zu rechnen. Hier ist der Leiter der Feuerwehr dafür verantwortlich, dass die dabei notwendigen Tätigkeiten durch eine ausreichende Anzahl geeigneter Feuerwehrkräfte mit dem erforderlichen Gerät durchgeführt werden.

- 43** 5.3.4 Im Interesse des **Umweltschutzes** ist es erforderlich, dass auch die Feuerwehren sich so verhalten, dass der Umwelt – auch bei Einsätzen und notwendigen Übungen – so wenig Schaden wie möglich zugefügt wird (schadensarme Einsatztaktik).

Dem Umweltschutz dient auch die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe vom 20.3.2004 (GV. NRW. 2004 S. 274) in der jeweils geltenden Fassung. Weiterhin sind Maßnahmen für die Rückhaltung von verunreinigtem Löschwasser vorzusehen (vgl. dazu auch den RdErlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 14.10.1992 – MBl. NRW. 1992 S. 1719 –).

Hinsichtlich des Einsatzes von Löschmitteln und des Schutzes der Umwelt vgl. Anm. 12.6 zu § 3 BHKG.

5.3.5 Information der Öffentlichkeit

- 44** 5.3.5.1 Aus dem Einsatzgeschehen können sich auch Informationsansprüche gegen die Gemeinde ergeben.

Dabei ist zunächst an den Auskunftsanspruch der Presse zu denken (vgl. dazu VG Düsseldorf SgE Feu § 4 I IFG NRW Nr. 3; OVG NRW SgE Feu § 2 IFG NRW Nr. 1 und 8 I IFG NRW Nr. 1). Ein Informationsanspruch kann sich auch aus dem Umweltinformationsgesetz ergeben (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 3 UIG Nr. 1 und § 8 I UIG Nr. 1 sowie § 9 UIG Nr. 1, § 9 I UIG Nr. 1; BVerwG SgE Feu § 9 I UIG Nr. 2; VG Arnsberg SgE Feu § 3 UIG Nr. 2).

5.3.5.2 Zur sonstigen Öffentlichkeitsarbeit vgl. BVerwG SgE Feu Art. 5 I GG Nr. 4; OVG Bremen SgE Feu Art. 5 GG Nr. 2; Schienbein in „Florian Hessen“ 2012, Heft 5/6, S. 2 und Kersten in „Feuerwehr Magazin“ 2011, Heft 6, S. 44). Zum Fotografieren von Einsatzkräften vgl. VGH BW SgE Feu § 23 KUG Nr. 1, § 23 II KUG Nr. 1 sowie Nr. 2. **45**

5.3.5.3 Es muss jeweils geklärt sein, ob der Leiter der Feuerwehr diese Informationen überhaupt erteilen darf. **46**

5.4 Der Leiter der Feuerwehr kann in der Regel die aufgezeigten Aufgaben auch durch andere Führungskräfte durchführen lassen. Er selbst bleibt jedoch der Gemeinde und dem Bürger gegenüber immer verantwortlich. Erfüllt er diese Aufgaben nicht, so liegt ein Organisationsmangel vor, der in einem verschuldeten Schadensfall zu Amtshaftungsansprüchen gegen die Gemeinde führen kann. **47**

5.5 Der Leiter der Feuerwehr benutzt im dienstlichen Schriftverkehr den Briefkopf der Gemeinde (mit dem Zusatz „Leiter der Feuerwehr“). Er zeichnet „Im Auftrag“. **48**

6. Stellvertretender Leiter der Feuerwehr

6.1 Zur Unterstützung des Leiters der Feuerwehr und zu seiner Vertretung können **bis zu zwei Stellvertreter** (stellvertretende Leiter) bestellt werden. Bedingt durch die erhebliche Größe einiger kreisangehöriger Gemeinden nach der kommunalen Neuordnung hat sich gezeigt, dass eine Aufgabenwahrnehmung entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen bei nur einem Stellvertreter nicht immer gewährleistet ist. Aus diesem Grunde ergab sich die Notwendigkeit, die Möglichkeit zu schaffen, dass in den Gemeinden bis zu 2 Stellvertreter ernannt werden können, damit die erforderliche Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden kann. **49**

6.2 Die Stellvertreter sind gleichberechtigt. Es gibt keinen ersten oder zweiten Stellvertreter. **50**

6.3 Anm. 7.2.3 zu § 12 BHKG gilt entsprechend. **51**

7. Ernennung

7.1 Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Beamtenstatusgesetz bedarf es zur Begründung eines Beamtenverhältnisses einer Ernennung. Da die Leitung der Feuerwehr nach § 11 Abs. 1 S. 3 BHKG in ein Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen ist, ist eine förmliche Ernennung durch den Bürgermeister erforderlich. **52**

53 7.2 Die Ernennung erfolgt nach § 8 Abs. 2 Beamtenstatusgesetz durch die Aushängung einer Ernennungsurkunde. In der Urkunde müssen die Wörter „unter Berufung in das Beamtenverhältnis“, „als Ehrenbeamter“ und „auf Zeit (mit Angabe der Zeitdauer)“ enthalten sein.

54 7.3 Für die Ernennung gilt auch § 7 Abs. 1 Ziff. 2 BeamStG (Verfassungstreue – so VG Greifswald SgE Feu § 7 I BeamStG Nr. 1).

8. Ernennung zum Ehrenbeamten auf Zeit

55 8.1 Der nicht hauptamtlich tätige Leiter der Feuerwehr/stellvertretende Leiter ist zum **Ehrenbeamten auf Zeit** zu ernennen. Diese Ernennung entspricht der Bedeutung seiner Funktion und soll sein Amt insgesamt und seine besonderen Führungs- und Einsatzbefugnisse hervorheben und stärken.

Als Ehrenbeamter untersteht er der Dienstaufsicht des Bürgermeisters (§ 73 Abs. 2 GO NRW). Er ist somit Angehöriger der Gemeindeverwaltung, unterliegt den Weisungen des Bürgermeisters und hat kein eigenständiges und unabhängiges Vortragsrecht im Fachausschuss (so Landtag NRW Drucksache 13/2845).

56 8.2 Da nach § 7 Beamtenstatusgesetz nur ein Deutscher oder ein EU-Bürger in das Beamtenverhältnis berufen werden darf, muss der Leiter der Feuerwehr/stellvertretende Leiter der Feuerwehr Deutscher im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes sein oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzen. Der Innenminister kann jedoch weitere Ausnahmen zulassen.

Im übrigen gilt für Ehrenbeamte der § 108 des Landesbeamtengesetzes.

§ 108 Landesbeamtengesetz hat – soweit hier von Bedeutung – folgenden Wortlaut:

„(1) Für Ehrenbeamte gelten die Vorschriften dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben:

1. Ehrenbeamte können jederzeit verabschiedet werden. Sie sind zu verabschieden, wenn die sonstigen Voraussetzungen für die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand oder in den einstweiligen Ruhestand gegeben sind; es gilt jedoch keine Altersgrenze.
2. §§ 17 Abs. 3, 24, 25, 32 Abs. 2, 49 bis 54, 57, 60, 61, 77 und 80 finden keine Anwendung. Hauptberufliche Beamte dürfen nach Erreichen der Altersgrenze nicht zur Weiterführung ihrer bisherigen Amtsaufgaben in ein Ehrenbeamtenverhältnis berufen werden.

(2) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhältnisse der Ehrenbeamten nach den besonderen für die einzelnen Gruppen der Ehrenbeamten geltenden Vorschriften. Für die Mitglieder eines von der Vertretung einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes gewählten Ausschusses, die in dieser Eigenschaft zu Ehrenbeamten zu ernennen sind, nimmt die Aufsichtsbehörde der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes die Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle wahr.“

Für den Versicherungsschutz gilt daher für die Ehrenbeamten in der Feuerwehr das SGB VII (so auch Fischer in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2013, Heft 6, S. 232).

9. Beteiligung des Kreisbrandmeisters bei der Anhörung

57 9.1 Damit der Kreisbrandmeister den für die Bestellung und Ernennung der Leitung der Feuerwehr besten Vorschlag machen kann, muss seine Beteiligung

bei der Anhörung sichergestellt sein. Er muss sich aus seiner fachlichen Sicht einen Eindruck verschaffen können, welche Person er dem Rat vorschlägt.

9.2 Das Gesetz regelt die Beteiligung im Einzelnen nicht. Da der Kreisbrandmeister aber die „Stimmung“ in der Anhörung in seine Vorschlagsentscheidung einzubringen hat, scheint eine persönliche Anwesenheit bei der Anhörung notwendig zu sein. Allein die Mitteilung der Gemeinde, die Anhörung habe eine Tendenz für einen bestimmten Feuerwehrangehörigen als zukünftigen Leiter der Feuerwehr ergeben, dürfte nicht ausreichen. Denn sonst hätte der Gesetzgeber es für ausreichend erachten können, dem Kreisbrandmeister das Ergebnis der Anhörung mitzuteilen. Der Gesetzgeber spricht aber ausdrücklich von einer Beteiligung.

10. Leitung der Feuerwehr bei einer hauptamtlichen Wache

10.1 Der neu eingeführte Abs. 2 in § 11 BHKG regelt die Einbindung der Leiterin oder des Leiters einer ständig besetzten Feuerwehrwache einer Freiwilligen Feuerwehr in die Wehrleitung. In Gemeinden, die über eine ständig besetzte Feuerwache in der Größenordnung von mindestens sechs hauptamtlichen Funktionen für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz verfügen, ist davon auszugehen, dass deren Leiterin bzw. deren Leiter eine wesentliche Position, Funktion und Verantwortung in der alltäglichen Aufgabenwahrnehmung der gesamten Freiwilligen Feuerwehr zukommt. Dies insbesondere deshalb, da bei einer hauptamtlichen Wache der in Abs. 2 Satz 1 genannten Größenordnung davon auszugehen ist, dass sie einen Großteil der alltäglichen Aufgaben in der Freiwilligen Feuerwehr trägt. Zudem ist die Leiterin oder der Leiter der hauptamtlichen Wache bereits aufgrund der hauptberuflichen Verpflichtung ganztagig an der Feuerwache präsent. Um eine einheitliche Führung der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist es erforderlich, diese Person in die Wehrleitung einzubinden.

10.2 Die Einbindung des Leiters einer hauptamtlichen Wache gilt nach § 11 Abs. 2 Satz 1 BHKG nur für solche ständig besetzten Wachen, die über mindestens sechs hauptamtliche Funktionen für den Brandschutz und die Hilfeleistung verfügen. Kräfte des Rettungsdienstes werden also nicht berücksichtigt.

11. Übernahme einer Funktion

11.1 Nach dem Wortlaut des Gesetzes übernimmt der Leiter einer solchen hauptamtlichen Wache entweder die Funktion als Leiter oder stellv. Leiter der Feuerwehr.

11.2 Welche Funktion dabei wahrgenommen wird, bleibt der Entscheidung in der Freiwilligen Feuerwehr überlassen.

11.3 Nicht geregelt sind die Verfahren, wenn der Leiter der hauptamtlichen Wache keine der beiden Funktionen übernehmen will, oder wenn die Feuerwehr den Leiter der hauptamtlichen Wache in beiden Funktionen nicht haben will. Um der Zielsetzung des Gesetzes gerecht zu werden, muss in diesen Fällen der Leiter der hauptamtlichen Wache wenigstens als stellv. Leiter der Feuerwehr eingebunden sein.

- 64** 11.4 Zur Übergangsregelung vgl. die Anmerkungen 3.1 und 3.2 zu § 58 BHKG.

12. Wahrnehmung der Aufgabe

- 65** 12.1 Wenn der Leiter der hauptamtlichen Wache nach Anhörung der Feuerwehr und auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr übernehmen soll, muss er dafür vom Rat bestellt und vom Bürgermeister ernannt werden. Sonst übernimmt er automatisch eine Stellvertreter-Funktion.
- 66** 12.2 Es gelten für diese Funktionen dann alle Regelungen wie für die ehrenamtlich tätigen Funktionsträger entsprechend. Das gilt auch für die Dienstzeit nach § 11 Abs. 3 S. 1 BHKG (siehe dazu auch OVG NRW SgE Feu § 9 LVO FF Nr. 1).

13. Amtszeit

- 67** 13.1 Die Bestellung ist auf 6 Jahre begrenzt. Eine Wiederbestellung ist möglich. In Angleichung an die Regelung, die bereits für die Bezirksbrandmeister, die Kreisbrandmeister sowie die Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren in Städten mit Berufsfeuerwehren Gültigkeit besitzt, ist auch die Amtszeit der Leiter der Feuerwehr und ihrer Stellvertreter auf 6 Jahre festgesetzt worden.
- 68** 13.2 Die Zeit beginnt, wenn alle Voraussetzungen (z. B. Lehrgänge) vorliegen, mit Aushändigung der Urkunde zu laufen.
- 69** 13.3 Auch wenn das Erreichen der – regulären oder verlängerten – Altersgrenze (§ 22 Abs. 1a LVO FF) in den Zeitraum der Amtszeit von 6 Jahren fällt, kann eine Bestellung erfolgen (Folgerung aus § 44 Abs. 2 S. 1 LBG NRW – die anderslautende Entscheidung des OVG Lüneburg OVGE 20, 486 ist nicht überzeugend, da es nicht um Eignung geht – so auch Rehn, Kommentar zur GO (2. Aufl.) § 71 Anm. II a. E.).

14. Eignung

- 70** 14.1 Die Regelungen zur persönlichen und fachlichen Eignung des Leiters der Feuerwehr und seiner Stellvertreter wurden von dem Gutachten zur Überprüfung von Sach- und Personalstandards in Vorschriften des Landes (Kommunaler Bereich) von Dezember 1993 in Anlage 1 Satz 3 zwar als wegzufallender Personalstandard benannt. Diese Regelung schränkt aber die Gemeinde in ihrer Befugnis nur insoweit ein, als hierdurch gewährleistet wird, dass in allen Gemeinden des Landes das unumgänglich notwendige Mindestmaß des gemeindlichen Brandschutzes gewährleistet wird, das jede Gemeinde nach eigenverantwortlicher Prüfung aufstocken kann.
- 71** 14.2 Die **persönliche Eignung** setzt voraus, dass der Leiter der Feuerwehr über eine gewisse Unabhängigkeit verfügt, von den Angehörigen der Wehr als Vorgesetzter akzeptiert wird und ihm zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht. Daher ist es erforderlich, vorher mit dem Arbeitgeber insoweit Einvernehmen zu erzielen.

Die jetzige Regelung der §§ 20 bis 22 BHKG greifen auch bei der Übernahme der Funktion als ehrenamtlicher Leiter der Feuerwehr ein (Entfallen der Arbeitspflicht/Dienstplicht bei Veranstaltungen auf Anordnung der Gemeinde). Auch ist die Frage eventueller Einnahmeverluste durch die Übernahme der Funktion des Leiters der Feuerwehr vorher abzuklären (vgl. dazu Anm. 4 zu § 22 BHKG).

Vgl. zur Problematik der Ernennung eines Richters zum Leiter der Feuerwehr Anm. 3.6 zu § 9 BHKG.

14.3 Für die Beurteilung der **fachlichen Eignung** ist zunächst nach § 14 Abs. 1 der LVO FF (Anhang 3) erforderlich, dass der Bewerber Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor (vgl. dazu Nr. 11 der Anlage 1 zu § 12 LVO FF) ist. Darüber hinaus muss er fachlich in der Lage sein, die oben in Anmerkung 5 genannten Aufgaben eines Leiters der Feuerwehr sach- und zeitgerecht zu erfüllen. **72**

Falls die Lehrgänge noch nicht absolviert sind, kommt eine kommissarische Wahrnehmung der Funktion in Betracht (vgl. Nr. 1.7 der FwDV 2/1). Die Zeit der kommissarischen Tätigkeit wird nicht auf die Wahlzeit angerechnet. Beamter auf Zeit kann erst derjenige werden, der die Befähigung zu dem jeweiligen Amt besitzt. Der Besuch der Lehrgänge ist aber Voraussetzung für diese Befähigung.

15. Weiterführung des Amtes

15.1 Die Regelung, dass das Amt gegebenenfalls bis zur geeigneten Nachfolge weiterzuführen ist, soll ein „Interregnum“ verhindern. Denn einige konkrete Fälle in der Vergangenheit haben deutlich gemacht, dass für den Fall, dass Funktionsträger aus eigenem Entschluss zurücktreten, ein Regelungsbedarf besteht, damit bis zur Wiederbesetzung der vakanten Funktion die entsprechende Einheit nicht handlungsunfähig wird. Aus welchen Gründen die Aufgabe des Amtes erfolgt ist, spielt keine Rolle (z. B. Rücktritt, Erreichen der Altersgrenze, Dienstunfähigkeit). **73**

Eine erneute Ernennung ist für die Weiterführung des Amtes nicht erforderlich.

15.2 Das wird in Ausnahmefällen auch dann zu gelten haben, wenn hierdurch die (normale oder verlängerte) Altersgrenze überschritten wird. **74**

15.3 Aus der neuen Regelung wird aber auch deutlich, dass die Entscheidungsträger gefordert sind, sich rechtzeitig um einen Nachfolger zu bemühen. **75**

15.4 In der Verpflichtung zur Weiterführung des Amtes ist zwar eine Einschränkung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu sehen (Art. 2 Abs. 2 GG), die aber zulässig ist. **76**

16. Vorzeitiger Rücktritt

16.1 Neu in das BHKG ist die Regelung aufgenommen worden, dass die Leitung einer Freiwilligen Feuerwehr von ihrem Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig zurücktreten kann. **77**

16.2 Welche persönlichen Gründe im Einzelnen gegeben sein müssen, um einen Rücktritt zu rechtfertigen, legt das Gesetz nicht fest. **78**

- 79 16.3 Auch in einem solchen Fall greift dann die Verpflichtung, das Amt fortzuführen, bis ein Nachfolger bestimmt ist (vgl. dazu Anm. 15 zu § 11 BHKG).

17. Geltung des Rechts der Gemeindebeamten

- 80 17.1 Durch die Bezugnahme auf § 73 der Gemeindeordnung wird eine Gleichbehandlung mit allen weiteren Bediensteten der Gemeinde sichergestellt.

- 81 17.2 Damit wird auch die Regelung des § 108 der Gemeindeordnung erfasst, wonach Ehrenbeamte jederzeit verabschiedet werden können (vorzeitige Abberufung).

- 82 17.3 Der Leitung der Feuerwehr kann eine Aufwandsentschädigung gemäß §§ 11 Abs. 6 und 12 Abs. 7 BHKG gewährt werden.
Das gilt auch bei hauptamtlicher Funktionswahrnehmung.
Eine Aufwandsentschädigung ist dazu bestimmt, die mit einer Dienstleistung verbundenen Beschwerden und finanziellen Einbußen unverzüglich auszugleichen (so BVerwG SgE Feu § 12 VI FSHG Nr. 1).

- 83 17.3.1 Der alleinigen Entscheidung der Gemeinde bzw. der kreisfreien Stadt obliegt es, ob der Leiter der Feuerwehr und seine Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung erhalten. Angesichts seiner Stellung, seines Aufgabenbereichs und der zeitlichen Inanspruchnahme ist die Bewilligung einer solchen **Aufwandsentschädigung** sachgerecht. Die Zahlung einer solchen Aufwandsentschädigung trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die Belastung vieler – namentlich in leitenden Funktionen tätiger – Freiwilliger Feuerwehrangehöriger durch eine Zunahme von Einsätzen, insbesondere außerhalb der eigentlichen Brandbekämpfung, und durch die hierzu erforderlichen Anforderungen an Fachkenntnissen merklich erhöht hat (vgl. VGH Rheinland-Pfalz SgE Feu LBKG RhPf § 13 Nr. 1). Gleiches gilt für eine erhebliche Zunahme an zusätzlichen Verwaltungsaufgaben.

- 84 17.3.2 Mit dem Verweis auf § 12 Abs. 7 S. 5 BHKG wird nunmehr die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (GV.NRW. 2014 S. 276 – in der jeweils geltenden Fassung –) als **Orientierungshilfe** für die Bemessung der Höhe der Aufwandsentschädigung der kommunalen Aufgabenträger herangezogen. Die Verordnung wird nicht als verbindlicher Maßstab vorgegeben. Die Entscheidung über die Höhe der Aufwandsentschädigung verbleibt weiterhin in der Entscheidung der Gemeinden und kreisfreien Städte.

- 85 17.3.3 Die Aufwandsentschädigung muss derzeit unter drei rechtlichen Gesichtspunkten behandelt werden (Steuerrecht, allgemeines Sozialversicherungsrecht, besonderes Sozialversicherungsrecht).

- 86 17.3.3.1 Die Aufwandsentschädigung unterliegt als wiederkehrender Bezug der Einkommensteuer. Sie ist nach der Mitteilungsverordnung von der Gemeinde der Finanzbehörde mitzuteilen. Die aus öffentlichen Kassen gezahlte Aufwandsentschädigung muss derzeit nur teilweise versteuert werden.
Nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG ist eine Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen in Höhe von 2.400,00 € jährlich steuerfrei. Der Übungsleiterfreibetrag

nach § 3 Nr. 26 EStG beträgt jährlich 2.400,00 €. Durch Erlass des Finanzministeriums NRW vom 3.12.2013 (S 2337-32-VB3) wurde für NRW festgelegt, in welcher Höhe der „Übungsleiterfreibetrag“ auf die den Funktionsträgern gewährten Aufwandsentschädigungen angerechnet werden kann. Weiterhin ist die „Ehrenamtspauschale“ nach § 3 Nr. 26a EStG zu berücksichtigen, die jedoch nicht angewendet werden kann, wenn die Zahlungen bereits nach § 3 Nr. 12 oder § 3 Nr. 26 EStG berücksichtigt worden sind (vgl. dazu Merkblatt des VfD NRW über Vergütungen und Aufwandsentschädigung vom 20.12.2013).

17.3.3.2 Die steuerfrei gezahlte Aufwandsentschädigung ist kein Arbeitsentgelt im Sinne des SGB IV, so § 14 Abs. 1 SGB IV in der Fassung des Steuerbereinigungsgesetzes vom 22.12.1999 – BGBl. I 1999 S. 2601 ff – (vgl. dazu auch SG Nürnberg SgE Feu § 14 I SGB IV Nr. 1). 87

17.3.3.3 Ob die gezahlte, steuerpflichtige Aufwandsentschädigung der Sozialversicherungsspflicht unterliegt, wird insbesondere im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse vom 24.3.1999 (BGBl. I 1999 S. 388) von Bedeutung. Dabei ist entscheidend, ob die Aufwandsentschädigung als Arbeitsentgelt (vgl. zum Begriff des Arbeitnehmers BAG SgE Feu § 2 ArbGG Nr. 1) anzusehen ist. Das ist mit Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 1999, S. 286 und Steegmann a. a. O. RdNr. 64 zu § 12 FSHG (sowie Binai in „Florian kommen“ Nr. 40/Okttober 2001, S. 4) zu verneinen (a. A. SG Nürnberg SgE Feu § 7 I SGB IV Nr. 1). 88

18. FF und BF

18.1 Entsprechend § 7 Abs. 2 S. 1 BHKG bilden die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr zusammen die Feuerwehr der Gemeinde. Den neben einer Berufsfeuerwehr bestehenden Freiwilligen Feuerwehren soll daher nicht nur eine untergeordnete, die hauptamtlichen Kräfte der Berufsfeuerwehr ergänzende Funktion, sondern eine gleichberechtigte Rolle zukommen. Dies kann im Einzelfall auch bedeuten, dass die Leitung und Durchführung der Abwehrmaßnahmen ausschließlich durch die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt, sofern diese schneller verfügbar sind. Eine Übernahme der Einsatzleitung durch später eintreffende Kräfte der Berufsfeuerwehr ist nicht zwingend. 89

18.2 Da nach § 7 Abs. 2 S. 1 BHKG die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr die eine Feuerwehr der Gemeinde bilden, bestimmt das Gesetz den Leiter der Berufsfeuerwehr gleichzeitig zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. Die Ernennung zum Ehrenbeamten, das Vorschlagsrecht des Kreisbrandmeisters und die Anhörung der aktiven Wehr entfallen daher. Aus dem Wortlaut „eine Freiwillige Feuerwehr, die neben einer Berufsfeuerwehr besteht“ muss gefolgert werden, dass die Freiwillige Feuerwehr eine in gewissem Umfang eigenständig zu organisierende öffentliche Einrichtung neben der Berufsfeuerwehr ist. Verwaltungsintern werden die beiden Organisationen in der Regel in einem Amt zusammengefasst, das vom Leiter der Berufsfeuerwehr geführt wird. 90

19. Sprecherwahl

19.1 § 11 Abs. 4 BHKG greift § 11 Abs. 2 FSHG auf und ergänzt diesen um die Verpflichtung zur Einbindung der Sprecherin oder des Sprechers der Frei- 91

willigen Feuerwehr in den Prozess der Entscheidungsfindung in der Feuerwehr bei allen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben relevanten Entscheidungen. Damit soll sichergestellt werden, dass die betreffende Person die Belange der Freiwilligen Feuerwehr umfassend sachgerecht wahrnehmen kann. Dies ist erforderlich, um auch in Städten mit Berufsfeuerwehren die Interessen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen wahren zu können.

- 92** 19.2 Im Unterschied zum Verfahren der Bestellung der Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr, erfolgt bei der Entscheidung über die Person der Sprecherin oder des Sprechers keine Anhörung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Vielmehr wird die betreffende Person gewählt.
- 93** 19.3 Wahlberechtigt sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Dieses Mindestalter entspricht dem Mindestalter nach dem Kommunalwahlgesetz.
- 94** 19.4 Es werden ein Sprecher und bis zu zwei Stellvertreter gewählt.
- 95** 19.5 Die Amtszeit der Sprecher und Stellvertreter beträgt 6 Jahre.
- 96** 19.6 Anm. 17.3 zu § 11 BHKG gilt entsprechend.
- 97** 19.7 Der Sprecher/Vertreter können ein Funktionsabzeichen nach der Anlage 3 zur LVO FF tragen.
- 98** 19.8 Nähere Einzelheiten zur Durchführung der Wahl hat der Gesetzgeber nicht geregelt. Es ist daher möglich, auch durch „Briefwahl“ zu wählen. Die neue Wahlform ist erstmalig anzuwenden, wenn die derzeitige Amtszeit des Funktionsträgers ausläuft, da der Gesetzgeber eine sofortige Umsetzung nicht angeordnet hat.

20. Aufgabenbereich/Beteiligungsumfang

- 99** 20.1 Der Sprecher/Vertreter vertritt die personellen und sächlichen Anliegen aller Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber dem Leiter der Berufsfeuerwehr. Ein direktes Vorschlags- oder Vortragsrecht beim Träger des Feuererschutzes gewährt das Gesetz nicht.
- 100** 20.2 Diese Interessen der Freiwilligen Feuerwehr an der gleichberechtigten Einbindung in die Durchführung der Abwehrmaßnahmen kann die Sprecherin oder der Sprecher nur wahrnehmen, sofern die betreffende Person in die Entscheidungsprozesse der Feuerwehr eingebunden ist und so an allen wesentlichen, seine Aufgabe betreffenden Entscheidungen mitwirkt. Insoweit liegt beim Leiter der BF eine Bringschuld. Einbinden bedeutet mehr als nur Anhören.
- 101** 20.3 Der Sprecher ist darüber hinaus Ansprechpartner für die Vertrauenspersonen (vgl. dazu Anm. 22–26 zu § 11 BHKG).

21. Wählbarkeit

- 102** 21.1 Aus der in Anm. 19.3 aufgezeigten Wahlberechtigung erfolgt, dass nur wählbar ist, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat (... „aus ihren Reihen“).

21.2 Der Gesetzgeber setzt weiterhin eine ausreichende Führungsausbildung voraus. Nach Ziffer 4 der FwDV 2 beginnt die Führungsausbildung mit dem Gruppenführerlehrgang. Das Nähere dazu muss in der LVO FF geregelt werden. **103**

22. Vertrauensperson

22.1 Mit dem neuen Abs. 5 des § 11 BHKG wird die Funktion der Vertrauensperson eingeführt. Vertrauenspersonen sollen die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr in der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben unterstützen, die Integration des Einzelnen in die Feuerwehr fördern, Konflikten vorbeugen und soweit erforderlich, an ihrer Auflösung mitwirken. Darüber hinaus können sie als Ansprechpartner für neue Feuerwehrangehörige dienen. Eine besondere Ausbildung ist nicht erforderlich. Begrifflich kann der jeweilige Einheitsführer nicht gleichzeitig Vertrauensperson sein. **104**

22.2 Vertrauenspersonen sind bei jeder Einheit zu wählen. Da sie die Belange sämtlicher Mitglieder der Einheit wahrnehmen sollen, sind sie auch von allen Mitgliedern der Einheit zu wählen. **105**

22.3 Durch den offenen Begriff der Einheit soll der unterschiedlichen Organisationsstruktur der Freiwilligen Feuerwehren Rechnung getragen werden. Es soll damit auch ermöglicht werden, für Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht die Stärke einer Gruppe oder eines Zuges aufweisen, die aber insbesondere durch einen eigenen Standort eine eigene innere Organisationsstruktur aufweisen, für diesen Standort eine Vertrauensperson wählen zu können. **106**

22.4 Die Leitung der Feuerwehr ist für die Einsetzung der Vertrauenspersonen zuständig. Das diesbezüglich erforderliche Verfahren kann auf die jeweiligen Einheitsführer delegiert werden. **107**

Damit die Funktion der Vertrauenspersonen nach außen hin dokumentiert wird, kann die Leitung der Feuerwehr eine entsprechende Bestellsurkunde aushändigen. Nähere Einzelheiten zu den Vertrauenspersonen – insbesondere in den Kinder- und Jugendfeuerwehren – müssen in der Laufbahnverordnung FF geregelt werden.

23. Aufgaben

23.1 Die Vertrauenspersonen sollen die Einheitsleiter bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben unterstützen durch: **108**

- Förderung des Zusammenhalts,
- Integration des einzelnen Feuerwehrangehörigen in die Feuerwehreinheit,
- Vorbeugen von Konflikten und
- Bewältigung von Konflikten.

23.2 Das Gesetz erwähnt hier zum ersten und einzigen Mal die Führungskräfte unterhalb der Leitungsebene einer Feuerwehr und unterstreicht damit die Wichtigkeit dieser Funktionen. **109**

23.3 Der Vertrauensperson darf wegen ihrer Funktion kein Nachteil im Feuerwehrdienst entstehen. **110**

24. Vortragsrecht

- 111** 24.1 Das Gesetz erwähnt hier das Vortragsrecht der Vertrauenspersonen. Dieses steht ihnen unmittelbar gegenüber den Leitern der Feuerwehreinheiten, in Ausnahmefällen auch direkt gegenüber der Feuerwehrleitung zu. Bei einer Freiwilligen Feuerwehr, die neben einer Berufsfeuerwehr besteht, tritt der Sprecher (vgl. dazu Anm. 18–21 zu § 11 BHKG) an die Stelle der Leitung der Feuerwehr.
- 112** 24.2 Durch dieses Vortragsrecht soll erreicht werden, dass alle in der jeweiligen Feuerwehreinheit bestehenden Probleme auch den Führungskräften bekannt werden, damit diese gegebenenfalls auch eingreifen können.

25. Amtszeit

Die Amtszeit der Vertrauensperson beträgt 6 Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit entspricht der Amtszeit der Leitung einer Freiwilligen Feuerwehr (§ 11 Abs. 3 S. 1 BHKG) und des Sprechers (§ 11 Abs. 4 BHKG).

26. Vorzeitiger Rücktritt

- 113** 26.1 Nach § 11 Abs. 5 S. 6 BHKG kann die Vertrauensperson vorzeitig vom Amt zurücktreten.
- 114** 26.2 Der Rücktritt kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. Eine Einschränkung auf persönliche Gründe wie in § 11 Abs. 3 S. 3 BHKG sieht das Gesetz hier nicht vor.

27. Rechte und Pflichten

- 115** 27.1 Es gelten also für den Leiter der Feuerwehr und seine Stellvertreter folgende Regelungen über
- Lohnfortzahlung bei Einsätzen usw.,
 - Verdienstausfall,
 - Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
 - Auslagenerstattung,
 - Aufwandsentschädigung (vgl. dazu auch oben Anm. 17.3),
 - Ersatz von erlittenen Schäden,
 - Regressansprüche.
- 116** 27.2 Die vom Landtag in letzter Lesung vorgenommene Ergänzung durch Einfügen des § 12 Abs. 7 BHKG in § 11 Abs. 6 BHKG bezieht sich allein auf die Zulässigkeit der Zahlung einer Aufwandsentschädigung bei hauptamtlicher Funktionswahrnehmung.

§ 12 Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister

(1) Die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister unterstützt die Landrätin oder den Landrat bei der Aufsicht über die öffentlichen Feuerwehren¹ und bei der Durchführung der dem Kreis übertragenen Aufgaben². Bei Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren kann die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister die Leitung des Einsatzes übernehmen³.

(2) Der Kreistag bestellt⁴ auf Vorschlag der Landrätin oder des Landrats⁵, die oder der zuvor die Leiterinnen und Leiter der Feuerwehren und Berufsfeuerwehren im Kreis sowie die Bezirksbrandmeisterin oder den Bezirksbrandmeister angehört⁶ hat, eine Kreisbrandmeisterin oder einen Kreisbrandmeister und bis zu zwei ehrenamtliche Stellvertreterinnen oder Stellvertreter⁷. Der Kreistag entscheidet zugleich, ob die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister die Tätigkeit im Ehren- oder im Hauptamt wahrnimmt⁸. Die Kreisbrandmeisterin, der Kreisbrandmeister und die Vertreterinnen und Vertreter werden durch die Landrätin oder den Landrat ernannt⁹. Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister dürfen nicht gleichzeitig der Leitung der Feuerwehr einer kreisangehörigen Gemeinde angehören¹⁰.

(3) Die ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin oder der ehrenamtliche Kreisbrandmeister ist ebenso wie ihre oder seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit¹¹ zu berufen. Ihre Dienstzeit endet mit Erreichen der Höchstaltersgrenze für die Mitwirkung im aktiven Feuerwehrdienst¹². Sie müssen für ihr Amt persönlich und fachlich geeignet¹³ sein und haben dieses, sofern eine Vertretung nicht möglich ist, so lange fortzuführen, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestellt ist¹⁴. Sie können von ihrem Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig zurücktreten¹⁵. Die für Bedienstete des Kreises geltenden Bestimmungen des § 49 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), in Kraft getreten am 26. Mai 2014, finden Anwendung¹⁶.

(4) Die hauptamtliche Kreisbrandmeisterin oder der hauptamtliche Kreisbrandmeister muss mindestens über eine der Befähigung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst vergleichbare feuerwehrtechnische Qualifikation sowie über die Qualifikation zur Leiterin oder zum Leiter der Feuerwehr verfügen¹⁷. Ausnahmsweise genügt es, wenn sichergestellt ist, dass die betreffende Person die Qualifikation in angemessener Frist erwerben wird¹⁸.

(5) Die Bezirksregierung ernennt¹⁹ nach Anhörung der Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister im Bezirk²⁰ eine Bezirksbrandmeisterin oder einen Bezirksbrandmeister und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter²¹. Sie sind in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen²². Die Bezirksbrandmeisterin oder der Bezirksbrandmeister sowie die Stellvertreterin oder der Stellvertreter unterstützen die Bezirksregierung bei der Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren und über die Pflichtfeuerwehren in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr²³.

(6) Die Amtszeit der Bezirksbrandmeisterin oder des Bezirksbrandmeisters und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters beträgt sechs Jahre²⁴. Sie müssen für ihr Amt persönlich und fachlich geeignet²⁵ sein und haben dies, sofern eine Vertretung nicht möglich ist, so lange fortzuführen²⁶, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. Sie können von ihrem Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig zurücktreten²⁷ oder aus wichtigem Grund vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden²⁸.

(7) Bezirksbrandmeisterin, Bezirksbrandmeister, ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin, ehrenamtlicher Kreisbrandmeister sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten eine Reisekostenpauschale²⁹ und eine Aufwandsentschädigung. Werden die vorgenannten Funktionen hauptamtlich wahrgenommen, kann eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden³⁰. Die Höhe der Beträge ist für Kreisbrandmeisterinnen, Kreisbrandmeister sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter von den Kreisen und für Bezirksbrandmeisterin-

nen und Bezirksbrandmeister, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter von dem für Inneres zuständigen Ministerium festzusetzen³¹. Für die in ihrem Amt wahrzunehmenden Aufgaben gelten § 20 Abs. 2, § 21, § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Gemeinde bei der ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterin und dem ehrenamtlichen Kreisbrandmeister sowie ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern der Kreis und bei der Bezirksbrandmeisterin und dem Bezirksbrandmeister und der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter das Land tritt³². Der Regelstundensatz (§ 21 Abs. 3 Satz 6) und der Höchstbetrag (§ 21 Abs. 3 Satz 8) für Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, soweit sie beruflich selbstständig sind, werden von dem für Inneres zuständigen Ministerium festgesetzt³³. Die örtliche Bestimmung der Höhe der Aufwandsentschädigung für kommunale Funktionsträger erfolgt in Orientierung an den Bestimmungen der Entschädigungsverordnung vom 05. Mai 2014 (GV.NRW. 2014 S. 276) in der jeweils geltenden Fassung.³⁴

1. Unterstützung bei der Aufsicht

- 1 Zur Unterstützung des Landrats wirkt der Kreisbrandmeister bei der Aufsicht über die Feuerwehren mit.
- 2 1.1 Abs. 1 benennt die Aufgaben der Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister. Um eine Aufsicht über alle Feuerwehren im Kreisgebiet sicherzustellen, werden diese um die Aufsicht über die Berufsfeuerwehren erweitert. Zur Bestimmung des Aufgabenbereichs wird auf den Gattungsbegriff des § 7 Abs. 1 BHKG zurückgegriffen. Der Umfang der Aufsicht richtet sich insbesondere nach § 54 BHKG.
- 3 1.2 Die Aufgaben der Kreisbrandmeisterinnen und der Kreisbrandmeister als Fachberaterin bzw. Fachberater für die Kreisverwaltung bei der Aufsicht über die freiwilligen Feuerwehren sind substantiell und vor allem vom Zeitaufwand her stark gestiegen. Die Anforderungen haben sich insbesondere durch gesetzliche Festlegungen aus der Gesetzesnovelle von 1998, wie der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen oder die qualitativen Anforderungen an die Aufsicht, erhöht. Auch die Überprüfung, Beurteilung und Mitwirkung bei der Planung und Abwehr von Großeinsatzlagen stellt qualitativ und quantitativ hohe Anforderungen. Zudem erfordert die Umsetzung der seit 2003 aufgestellten Konzepte der vorgeplanten überörtlichen Hilfe und die Einführung des Digitalfunks nicht nur einen großen Sachverstand, sondern sie ist auch sehr zeitintensiv.
- 4 1.3 Im Rahmen der Unterstützung bei dieser Aufsicht hat der Kreisbrandmeister u. a. folgende **Überwachungspflicht**: er hat darauf zu achten, dass
 - die Stärke und Gliederung der Feuerwehren den gesetzlichen Anforderungen entsprechen,
 - die Ausbildung und Fortbildung durchgeführt werden,
 - die persönliche Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehren ausreichen,
 - Nachwuchs und Altersschichtung den Fortbestand der Feuerwehren gewährleisten,

- die Leiter der Feuerwehren, Führungskräfte und die übrigen Feuerwehrangehörigen ihren Aufgaben gewachsen sind,
- Gebäude, Fahrzeuge und Geräte (einschließlich Feuermelde- und Alarmanlagen) in Ordnung sind,
- die Brandsicherheitswachen durchgeführt werden,
- die Löschwasserversorgung angemessen ist,
- die Unfallverhütungsvorschriften beachtet und jährlich darüber Unterricht erteilt wird und
- die Brandverhütungsschau durchgeführt wird, soweit die Feuerwehr dafür zuständig ist.

1.4 Dem Kreisbrandmeister obliegt im Rahmen der Unterstützung des Landrats u. a. eine **Überprüfungspflicht**: Er hat die Feuerwehren und sonstigen Einrichtungen des Feuerschutzes in der Regel jährlich einmal zu überprüfen. Soweit bei diesen Überprüfungen Beanstandungen festgestellt werden, sind diese mit dem Träger des Feuerschutzes und dem Leiter der Feuerwehr zu besprechen. Der Kreisbrandmeister kann unmittelbar die sofortige Beseitigung von feuerschutztechnischen Mängeln und Verstößen gegen Vorschriften anordnen. Im übrigen muss die Beseitigung aufgrund des zu erstattenden Prüfberichts im Wege der Aufsicht angeordnet werden. **5**

1.5 Darüber hinaus trifft den Kreisbrandmeister eine ständige **Beratungspflicht**. Dies gilt sowohl dem Landrat als auch den Gemeinden als Träger des Feuerschutzes gegenüber. Da sich der Aufgabenbereich der Feuerwehr über § 1 Abs. 1 BHKG hinaus gemäß § 23 BHKG auch auf den Rettungsdienst erstreckt, dürfte für eine näher zu umgrenzende Tätigkeit des Kreisbrandmeisters auch für den feuerwehrtechnischen Teil auf dem Gebiet des Rettungswesens die erforderliche Rechtsgrundlage gegeben sein. **6**

1.6 Dem Kreisbrandmeister obliegen im Rahmen der Unterstützung der Aufsicht auch **Mitwirkungspflichten**. Nach § 11 Abs. 1 BHKG hat der Kreisbrandmeister ein **Vorschlagsrecht bei der Ernennung eines Leiters der Feuerwehr**. § 19 Abs. 4 LVO FF (Anhang 3) sieht vor, dass über eine Herabstufung um einen Dienstgrad sowie über einen **Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr** nur im Benehmen mit dem Kreisbrandmeister und dem Träger des Feuerschutzes entschieden werden kann. All diese Mitwirkungsrechte sollen sicherstellen, dass im jeweiligen Kreisgebiet eine einheitliche Personalpolitik innerhalb der Feuerwehren gegeben ist. **7**

1.7 Zur ständigen Information der Leiter der Feuerwehren und zum Erfahrungsaustausch hat der Kreisbrandmeister nach Bedarf **Dienstbesprechungen** durchzuführen. Eine solche Dienstbesprechung sollte mindestens einmal im Vierteljahr angesetzt werden. **8**

1.8 Darüber hinaus soll der Kreisbrandmeister den Zusammenhalt zwischen allen Wehren seines Kreises fördern. **9**

1.9 Die Dienstanweisung für Kreisbrandmeister vom 11.3.1959 (MBL. NRW. 1959 S. 592) ist durch RdErl. des MIK vom 4.8.2015 (MBL. NRW. 2015 **10**

S. 502) zwar aufgehoben worden. Inhaltlich dürfte die Dienstanweisung aber weiterhin von Bedeutung sein.

2. Durchführung eigener Kreisaufgaben

- 11** 2.1 Neben seiner Mitwirkung in der Aufsichtsfunktion unterstützt der Kreisbrandmeister die Durchführung der dem Kreis generell **nach dem BHKG obliegenden Pflichten**. Das bezieht sich einmal auf die Leitung und Koordinierung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG). Weiterhin unterstützt der Kreisbrandmeister den Kreis bei der Unterhaltung der Leitstelle (§ 28 BHKG). Das gilt auch für die Errichtung und den Betrieb der gemeinsamen Einrichtungen und Einheiten, die der Kreis für die Feuerwehren des Kreisgebietes unterhalten kann (vgl. § 4 Abs. 2 S. 3 BHKG). Der Kreisbrandmeister ist ggf. auch dafür verantwortlich, dass Sonderfahrzeuge vorgehalten werden, die zwar nicht für die einzelne Gemeinde, wohl aber für das gesamte Kreisgebiet notwendig sind.
- 12** 2.2 Der Kreisbrandmeister berät den Landrat und die Kreisverwaltung in Fragen des Brand- und Katastrophenschutzes.
- 13** 2.3 Der Kreisbrandmeister wirkt mit bei der Gefahrenabwehrplanung des Kreises, der Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung auf Kreisebene sowie der Planung und Vorbereitung der überörtlichen Hilfe gemäß §§ 39, 40 BHKG.
- 14** 2.4 Der Kreisbrandmeister wirkt mit bei der Einführung des Digitalfunks, bei der Durchführung des ABC-Dienstes und bei der Sicherstellung der IuK-Komponente.
- 15** 2.5 Der Kreisbrandmeister koordiniert die Kreisausbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 32 Abs. 1 S. 2 BHKG.
- 16** 2.6 Falls der Kreis Einheiten und Einrichtungen gemäß § 4 Abs. 2 S. 3 BHKG vorhält, ist der Kreisbrandmeister für die Funktionstüchtigkeit und Einsatzbereitschaft dieser Einrichtungen und Einheiten verantwortlich.
- 17** 2.7 Der Kreisbrandmeister ist zuständig für die Bestellung der **Kreisausbilder**. Es bestehen keine Bedenken, wenn Kreise entsprechend den Richtlinien des Landes über die Vergütung von Nebentätigkeiten bei der Aus- und Fortbildung den Kreisausbildern Vergütungssätze zahlen.
- 18** 2.8 Der Kreisbrandmeister benutzt insoweit im dienstlichen Schriftverkehr den Briefkopf des Kreises (mit dem Zusatz „Kreisbrandmeister“). Er zeichnet „Im Auftrag“.

3. Übernahme der Einsatzleitung

- 19** 3.1 Der Kreisbrandmeister **kann die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr und Pflichtfeuerwehren nach § 12 Abs. 1 S. 2 BHKG im Einsatz übernehmen**. Die Übernahme ist an keine Voraussetzungen geknüpft. Von dieser Möglichkeit sollte jedoch nur bei Einsätzen, die besonders schwierig sind oder besondere Sachkunde und Erfahrung erfordern, Gebrauch gemacht werden. Für die Über-

nahme der Einsatzleitung kann auch der Umstand sprechen, dass viele Wehren des Kreises an einer Einsatzstelle eingesetzt sind.

3.2 Unabhängig von der eigenen Entscheidung des Kreisbrandmeisters, die Einsatzleitung zu übernehmen, kann der Landrat den Kreisbrandmeister anweisen, von dieser Befugnis Gebrauch zu machen. Damit liegt aber weiterhin die Einsatzleitung beim Kreisbrandmeister. **20**

3.3 Übernimmt der Kreisbrandmeister die Einsatzleitung, so kann er für die Gemeinde des Schadensortes vertragliche Verpflichtungen eingehen (so VGH München SgE Feu § 27 FSHG Nr. 2). **21**

3.4 Übernimmt der Kreis die Leitung und Koordinierung bei einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe im Sinne von § 1 Abs. 1 BHKG, muss geklärt sein, welche Funktion der Kreisbrandmeister übernimmt. Er kann bestellter Einsatzleiter nach § 37 Abs. 2 S. 1 BHKG sein. Die Bestellung eines Einsatzleiters nach dieser Vorschrift ist vorrangig gegenüber der Regelung des § 12 Abs. 1 S. 2 BHKG. Diese Festlegung kann auch schon im Rahmen der nach § 33 BHKG vorgesehenen Vorbereitungen erfolgen. **22**

4. Bestellung durch den Kreistag

4.1 § 12 Abs. 2 BHKG sieht eine **Bestellung des Kreisbrandmeisters durch den Kreistag** vor. Eine Übertragung der Bestellung auf ein anderes Kreisorgan ist nicht zulässig. **23**

4.2 Die Entscheidung des Kreistages unterliegt keiner Bestätigung durch die Bezirksregierung. Ohne eine Anhörung des Bezirksbrandmeisters kann jedoch keine Ernennung durch den Kreistag erfolgen. **24**

4.3 Aus der Formulierung „bestellt“ der Kreistag muss gefolgert werden, dass auf die Besetzung der Funktion nicht verzichtet werden darf. Die Funktion des KBM muss daher besetzt werden. **25**

5. Vorschlagsrecht

Ergänzend dazu wird das Vorschlagsrecht von der Bezirksbrandmeisterin oder dem Bezirksbrandmeister – wie noch im alten FSHG – auf die Landrätin oder den Landrat übertragen. Dies ist erforderlich, da sich das Vorschlagsrecht durch die Einführung der Option der hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung nicht allein auf die Person der künftigen Amtsinhaberin bzw. des künftigen Amtsinhabers bezieht, sondern auch auf die Frage der haupt- oder ehrenamtlichen Beschäftigung. **26**

6. Anhörung

6.1 Die Anhörung der Leiter der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehren des jeweiligen Kreises ist durch den Landrat durchzuführen. Das **Anhörungsverfahren** der Leiter der Feuerwehren ist – ebenso wie beim Leiter der Feuerwehr selbst – kein Zustimmungs- oder Abstimmungsverfahren. Über die Art und Weise, wie diese Anhörung durchgeführt werden soll, beste- **27**

hen keine Vorschriften. Es bieten sich aber die Dienstbesprechungen an, die innerhalb des Kreises durchzuführen sind.

Folgt der Kreistag dem Vorschlag nicht, muss erneut ein Vorschlag eingereicht werden.

- 28** 6.2 Die Regelung zur Anhörung im Rahmen des Bestellungsverfahrens wird um die Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren im Kreisgebiet ergänzt. Diese Ergänzung resultiert aus dem veränderten Tätigkeitsfeld in Abs. 1, dass nunmehr auch die Aufsicht über die kreisangehörigen Berufsfeuerwehren einschließt.

- 29** 6.3 Das Vorschlagsrecht der Bezirksbrandmeisterin oder des Bezirksbrandmeisters wird in eine Anhörung durch die Landrätin bzw. den Landrat umgewandelt, so dass das bei dieser Person vorhandene besondere Fachwissen weiterhin Grundlage der Entscheidung des Kreistages ist.

7. Kreisbrandmeister

- 30** 7.1.1 In einem Kreis gibt es grundsätzlich nur **einen** Kreisbrandmeister.

- 31** 7.1.2 Zum/zur KBM/KBMin kann nach § 15 Abs. 1 LVO FF (siehe Anhang 3) nur ernannt werden, wer die Qualifikation zur Leiterin oder zum Leiter einer Feuerwehr besitzt.

Die Tätigkeit als ehrenamtlicher KBM ist kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne der Sozialversicherungsgesetze (so für Bayern: BayLSG SgE Feu § 7 SGB IV Nr. 3; vgl. aber BSG SgE Feu § 7 I SGB IV Nr. 7; für Niedersachsen SG Lüneburg SgE Feu § 7 I SGB IV Nr. 4).

- 32** 7.1.3 Kreisbrandmeister und Stellvertreter können nach Nr. 2.4. des RdErlasses des IM vom 16.11.2002 (siehe Anhang 4.2) ein Ärmelabzeichen mit dem Wappen des jeweiligen Kreises und der Umschrift „Freiwillige Feuerwehr“ sowie dem Namen des Kreises erhalten.

Die Funktionsabzeichen ergeben sich aus den Ziffern 8 und 9 der Anlage 3 zu § 18 LVO FF (siehe Anhang 3).

- 33** 7.1.4 Durch die Übernahme der Funktion des Kreisbrandmeisters scheidet der Feuerwehrangehörige nicht aus der Feuerwehr aus. § 22 LVO FF sieht ein solches Ausscheiden bei Übernahme der Funktion als Kreisbrandmeister nicht vor. Der KBM/die KBMin bleibt nach wie vor Mitglied seiner/ihrer Feuerwehr.

7.2 Bis zu zwei Stellvertreter

- 34** 7.2.1 Mit dieser gesetzlichen Regelung können innerhalb eines Kreises **bis zu zwei ehrenamtliche Stellvertreter** des Kreisbrandmeisters ernannt werden. Grund für diese Regelung ist die Zunahme der Aufgaben, die zunehmende Technisierung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes und die nach der kommunalen Neuordnung vielfach vergrößerten Flächen der Kreise.

- 35** 7.2.2 Es liegt im Ermessen des Kreises, ob von dieser erweiterten, gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird. Entscheidend dabei dürfte die Größe und Struktur des Kreises sein.

7.2.3 Die stellvertretenden Kreisbrandmeister sollen **nicht nur Abwesenheitsvertreter** sein. Ihnen sollen funktionale (z. B.: Ausbildung) oder regionale (z. B.: Teil des Kreisgebietes) Aufgabenbereiche in eigener Zuständigkeit übertragen werden. Es gibt keinen ersten oder zweiten Stellvertreter. Sie sind gleichberechtigt. Für die Abwesenheit des Kreisbrandmeisters muss eine eindeutige Festlegung getroffen werden. Der Kreisbrandmeister ist Vorgesetzter der Stellvertreter. **36**

7.2.4 Hinsichtlich der persönlichen und fachlichen Eignung kann auf die Ausführung zu Anm. 7.1.2 zu § 12 BHKG verwiesen werden. **37**

7.2.5 Beim stellvertretenden Kreisbrandmeister besteht jedoch die Forderung, dass er kein Leiter der Feuerwehr sein darf, nicht. Der stellvertretende Kreisbrandmeister soll sogar in der Regel Leiter einer Feuerwehr sein, um als Bindeglied zwischen den Feuerwehren und der Kreisverwaltung zu fungieren. **38**

8. Aufgabenwahrnehmung

8.1 § 12 Abs. 2 BHKG wird um die Möglichkeit einer hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung ergänzt. Die Option der hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung tritt neben die auch weiterhin mögliche ehrenamtliche Wahrnehmung des Amtes. Die Option der hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung besteht allein für die Funktion der Kreisbrandmeisterin bzw. des Kreisbrandmeisters. Die Vertreterinnen und Vertreter nehmen ihre Aufgaben unverändert im Ehrenamt wahr. **39**

8.2 Bei der Novellierung des FSHG im Jahre 1998 wurde die hauptamtliche Aufgabenwahrnehmung nicht zuletzt wegen der daraus folgenden Personalkosten für die Kreise nicht vorgesehen. Bereits heute ist die überwiegende Zahl der Kreisbrandmeister bei öffentlichen Arbeitgebern beschäftigt, welche diese dann für ihre ehrenamtliche Tätigkeit freistellen. Somit tragen die öffentlichen Haushalte bereits jetzt den weitaus überwiegenden Anteil der durch die Wahrnehmung des Ehrenamts entstehenden Kosten. Durch die weiterhin bestehende Möglichkeit der Wahrnehmung des Amtes im Ehrenamt soll den Kreisen ermöglicht werden, eine an ihre örtlichen Bedingungen angepasste Entscheidung über die haupt- oder die ehrenamtliche Wahrnehmung des Amtes der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeisters treffen zu können. **40**

8.3 Ein Wechsel von einer ehrenamtlichen Funktionswahrnehmung zu einer hauptberuflichen Tätigkeit ist auch – wenn ein diesbezüglicher Kreistagsbeschluss vorliegt – während der derzeit laufenden Amtszeit zulässig. Die hauptberufliche Tätigkeit kann allerdings erst mit dem 1.1.2016 (Inkrafttreten des BHKG) beginnen. **41**

9. Ernennung

9.1 Nach der Bestellung durch den Kreistag werden **42**

- der Kreisbrandmeister/die Kreisbrandmeisterin und
- der/die Stellvertretenden Kreisbrandmeister/innen

durch den Landrat ernannt.

- 43** 9.2 Auch hier gilt – wie beim Leiter der Feuerwehr (vgl. dazu Anm. 7 zu § 11 BHKG) – § 8 BeamStG.

10. Tätigkeitsverbot

- 44** 10.1 Kreisbrandmeister dürfen nicht gleichzeitig der Leitung einer Feuerwehr (Leiter oder stellv. Leiter) einer kreisangehörigen Gemeinde angehören. Das gilt für alle kreisangehörigen Gemeinden, nicht nur für die im eigenen Kreis.
- 45** 10.2 Das Verbot gilt nicht für stellv. Kreisbrandmeister.

11. Ehrenbeamtenverhältnis

- 46** 11.1 Ehrenamtliche Kreisbrandmeister ebenso wie ihre (ehrenamtlichen – siehe dazu Anm. 8.1 zu § 12 BHKG) Stellvertreter sind in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit nach § 108 Landesbeamtengesetz NRW zu berufen.
- 47** 11.2 Die Zeitdauer ergibt sich aus Anm. 12 zu § 12 BHKG.
- 48** 11.3 Es ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn der zu ernennende Kreisbrandmeister, der bereits Beamter ist, gleichzeitig noch zum Ehrenbeamten des Kreises ernannt wird. Das gilt selbst dann, wenn der Kreisbrandmeister bereits Beamter des Kreises ist.

12. Dienstzeitende

- 49** 12.1 Für die ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin und den ehrenamtlichen Kreisbrandmeister sowie ihre Vertreterinnen und Vertreter wird in Abs. 3 die Amtszeit auf die Zeit bis zum Erreichen der Höchstaltersgrenze für die Mitwirkung im aktiven Feuerwehrdienst ausgedehnt. Dies ist eine Konsequenz aus der Einführung der Option der hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung. Durch die Angleichung der Amtszeiten sollen vergleichbare Rahmenbedingungen geschaffen und insbesondere eine Schlechterstellung der ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister vermieden werden.
- 50** 12.2 Diese Höchstaltersgrenze ist derzeit in § 22 Abs. 1 Buchstabe a der LVO FF (siehe Anhang 3) auf die Vollendung des 60. Lebensjahres – mit Verlängerungsmöglichkeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres – festgelegt.

13. Eignung

- 51** 13.1 Der ehrenamtliche Kreisbrandmeister und die Stellvertreter müssen für ihr Amt persönlich und fachlich geeignet sein.
- 52** 13.2 Nach § 12 LVO FF (siehe Anlage 3) kann zu diesen Funktionen nur ernannt werden, wer die Qualifikation zum Leiter einer Feuerwehr (Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor) besitzt.
- 53** 13.3 Zur Eignung eines hauptamtlichen Kreisbrandmeisters vgl. Anm. 17 zu § 12 BHKG.

14. Fortsetzungsverpflichtung

Der ehrenamtliche Kreisbrandmeister und die (ehrenamtlichen) Stellvertreter haben ihr Amt, soweit eine Vertretung nicht möglich ist, so lange fortzusetzen, bis ihre Nachfolge geklärt ist.

Diese Verpflichtung entspricht der Pflicht für Leiter der Feuerwehren und Stellvertreter nach § 11 Abs. 3 S. 2 BHKG.

15. Vorzeitiger Rücktritt

Das Gesetz schafft die Möglichkeit, aus persönlichen Gründen vorzeitig zurückzutreten. Auch dieses Recht entspricht der Befugnis des Leiters einer Feuerwehr und seiner Stellvertreter nach § 11 Abs. 3 S. 3 BHKG.

16. Geltung des Rechts der Kreisbeamten

16.1 Im übrigen gilt auch für den ehrenamtlichen Kreisbrandmeister und die (ehrenamtlichen) Stellvertreter § 49 Kreisordnung NRW. Danach ist Dienstvorsetzter der Landrat. Er trifft die dienstrechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. **54**

16.2 Für das Verfahren zur vorzeitigen Abberufung wird auf die allgemein für Bedienstete der Gemeinde geltenden Vorschriften Bezug genommen. Dadurch wird eine Gleichbehandlung mit allen weiteren Bediensteten sichergestellt. **55**

17. Befähigung für die hauptamtliche Funktion KBM

17.1 Für die hauptamtliche Kreisbrandmeisterin und den hauptamtlichen Kreisbrandmeister legt Abs. 4 die fachliche Mindestqualifikation fest. Durch die Forderung nach einer der Befähigung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst vergleichbaren Qualifikation soll die Möglichkeit zur Wahrnehmung des Amtes auch für Personen eröffnet werden, die ihre Qualifikation im Rahmen einer im Ehrenamt durchgeführten Ausbildung erworben haben. Damit wird eine in der F-Ausbildung erworbene Qualifikation als gleichwertig für die Wahrnehmung der Aufgabe angesehen. **56**

Zur umgekehrten Anerkennung von Qualifikationen vgl. Ziffer 1.12 der FwDV 2 „Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr“.

17.2 Zu der in Anm. 17.1 genannten Befähigung muss noch die Qualifikation zur Leitung einer Feuerwehr hinzukommen (vgl. dazu Ziffer 4.6 der FwDV 2). **57**

18. Qualifizierungsfrist

18.1 Die Möglichkeit zur Nachholung der Qualifikation richtet sich insbesondere an Personen, welche nicht über die erforderliche Stufe der Ausbildung verfügen. Sie ist nur für Personen eröffnet, die zu dem für den Erwerb der Qualifikation erforderlichen Lehrgang bereits angemeldet sind oder diesen zum fraglichen Zeitpunkt noch absolvieren. **58**

18.2 Die Überwachung der Handhabung der Ausnahmeregelung im Einzelfall obliegt der Bezirksregierung als zuständiger Aufsichtsbehörde. **59**

19. Ernennung von BBM/Stellv. BBM

19.1 Die Bezirksregierung ist zuständig für die Ernennung des Bezirksbrandmeisters und des Stellvertreters. **60**

19.2 Auch hier gilt – wie beim Leiter der Feuerwehr (vgl. Anm. 7 zu § 11 BHKG) und beim Kreisbrandmeister (vgl. Anm. 9.2 zu § 12 BHKG) – § 8 BeamStG. **61**

20. Anhörung der Kreisbrandmeister

- 62** 20.1 Vor der Ernennung (vgl. dazu Anm. 19 zu § 12 BHKG) hört die Bezirksregierung die Kreisbrandmeister des Bezirks an.
- 63** 20.2 Das Anhörungsverfahren ist – ebenso wie beim Leiter der Feuerwehr und beim Kreisbrandmeister – kein Zustimmungs- oder Abstimmungsverfahren. Über die Art und Weise, wie diese Anhörung durchgeführt werden soll, bestehen keine Vorschriften.
Durch die Anhörung soll sichergestellt werden, dass auch die Meinung der Feuerwehrangehörigen in den Kreisen bei der Bestellung des BBM berücksichtigt wird. Die Anhörung ist nicht an die Person des jeweiligen KBM gebunden.

21. Bezirksbrandmeister/stellv. BBM

21.1 Bezirksbrandmeister

- 64** 21.1.1 Die Bezirksregierung ernennt für den jeweiligen Regierungsbezirk einen Bezirksbrandmeister.
- 65** 21.1.2 Zum Bezirksbrandmeister kann nach § 15 Abs. 2 LVO FF (siehe Anhang 3) nur ernannt werden, wer zuvor das Amt
- eines stellv. Bezirksbrandmeisters,
 - eines Kreisbrandmeisters oder
 - eines stv. Kreisbrandmeisters
- ausgeübt hat.
- 66** 21.1.3 Der Bezirksbrandmeister ist integraler Bestandteil der Bezirksregierung. Die Überprüfungspflicht des Bezirksbrandmeisters beschränkt sich allerdings auf stichprobenartige oder schwerpunktmäßige Überprüfungen. Wichtig sind die durchzuführenden Dienstbesprechungen.

21.2 Stellv. Bezirksbrandmeister

- 67** 21.2.1 Anders als auf Kreisebene gibt es bei der Bezirksregierung nur einen stellvertretenden Bezirksbrandmeister.
- 68** 21.2.2 Die Anm. 7.2.3 zu § 12 BHKG gilt hier entsprechend.
- 69** 21.2.3 Für die Ernennung zum stellvertretenden Bezirksbrandmeister ist nach § 15 Abs. 2 LVO FF – siehe Anhang 3 – erforderlich, dass der Bewerber die Qualifikation zum Leiter einer Feuerwehr hat.

22. Ehrenbeamtenverhältnis

- 70** 22.1 Bezirksbrandmeister und stellv. Bezirksbrandmeister sind in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit nach § 108 Landesbeamtengesetz NRW zu berufen.
- 71** 22.2 Die Zeitdauer des Ehrenbeamtenverhältnisses ergibt sich aus § 12 Abs. 6 S. 1 BHKG.
- 72** 22.3 Anm. 11.3 zu § 12 BHKG gilt entsprechend.

23. Aufsichtsumfang

23.1 Der Bezirksbrandmeister/stellvertretende Bezirksbrandmeister unterstützt die Bezirksregierung bei der Aufsicht über **73**

- die Freiwilligen Feuerwehren und über
- die Pflichtfeuerwehr in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr.

Der Umfang der Aufsicht richtet sich insbesondere nach § 54 BHKG.

23.2 Im übrigen wird die Aufsicht durch die Bezirksregierung ohne die Beteiligung von Bezirksbrandmeister/stv. Bezirksbrandmeister ausgeübt. **74**

23.3 Hinsichtlich der weiteren Aufgabenwahrnehmung des Bezirksbrandmeisters wird auf die Dienstanweisung vom 30.11.2000 (MBL. NRW. 2000 S. 1634) verwiesen. **75**

23.4 Darüber hinaus gelten die Ausführungen für den Kreisbrandmeister (Anm. 1 zu § 12 BHKG) entsprechend, jedoch hier auf den jeweiligen Regierungsbezirk bezogen. **76**

23.5 Die Bezirksbrandmeister dürfen nach Ziffer 10 der Dienstanweisung (s. Anm. 23.3 zu § 12 BHKG) Geräte oder Fahrzeuge für die Feuerwehr weder herstellen noch vertreiben noch sonstige gewerbsmäßige Dienstleistungen für die Feuerwehren anbieten. **77**

24. Amtszeit

24.1 Die Amtszeit für Bezirksbrandmeister und Stellvertreter beträgt 6 Jahre. **78**

24.2 Eine Wiederwahl ist möglich. **79**

25. Eignung

25.1 Bezirksbrandmeister und Stellvertreter müssen für ihr Amt persönlich und fachlich geeignet sein. **80**

25.2 Hinsichtlich der fachlichen Eignung für den Bezirksbrandmeister vgl. auch Anm. 21.1.2 zu § 12 BHKG. **81**

25.3 Hinsichtlich der fachlichen Eignung für stellvertretende Bezirksbrandmeister vgl. auch Anm. 21.2.3 zu § 12 BHKG. **82**

26. Fortsetzungsverpflichtung

Insoweit gelten die Ausführungen in Anm. 14 zu § 12 BHKG entsprechend.

27. Vorzeitiger Rücktritt

Insoweit gelten die Ausführungen in Anm. 15 zu § 12 BHKG entsprechend.

28. Vorzeitige Abberufung

28.1 Die Bezirksbrandmeister und Stellvertreter können nach § 12 Abs. 6 S. 3 BHKG aus wichtigem Grund vor Ablauf ihrer Amtszeit von 6 Jahren abberufen werden. **83**

- 84** 28.2 Mit der Klarstellung, dass die Abberufung allein aus einem wichtigen Grund möglich ist, soll verdeutlicht werden, dass die Abberufung nur bei schwerwiegenden Mängeln in der persönlichen oder fachlichen Amtsführung in Betracht kommt.

29. Reisekostenpauschale

29.1 Allgemeines

- 85** Das Gesetz enthält die Verpflichtung, den in § 12 Abs. 7 S. 1 BHKG genannten Funktionsträgern die ihnen entstandenen Reisekosten zu erstatten.

29.2 Reisekosten auf Bezirksebene

- 86** Die Reisekostenpauschale für Funktionsträger auf Bezirksebene ist in den §§ 1 Abs. 1 und 2 Abs. 2 S. 2 der Aufwandsentschädigungsverordnung Bezirksbrandmeister vom 27.2.2015 (GV.NRW. 2015 S. 242 – in der jeweils geltenden Fassung –) festgelegt.

Mit der Reisekostenpauschale nach § 1 Abs. 1 sind die Tagegelder und die Übernachtungskostenerstattung für Dienstreisen innerhalb des Amtsbezirks abgegolten. Im Übrigen richtet sich der Anspruch auf Reisekosten nach dem Landesreisekostengesetz vom 16. Dezember 1998 (GV.NRW. S. 738 – in der jeweils geltenden Fassung –).

29.3 Reisekosten auf Kreisebene

- 87** Die Reisekosten regeln sich nach dem in § 12 BHKG Anm. 9.2 genannten Reisekostengesetz sowie eventuellen individuellen Festlegungen der Kreise.

- 88** 29.4 Zur steuerlichen Behandlung von Reisekostenvergütungen, die aus öffentlichen Kassen gezahlt werden, vgl. § 3 Nr. 12 Einkommensteuergesetz sowie RdErl. des Finanzministeriums NRW vom 27.1.1999 (MBL. NRW. 1999 S. 177).

30. Aufwandsentschädigung

30.1 Allgemeines

- 89** Das Gesetz enthält die Verpflichtung, den in § 12 Abs. 7 S. 1 BHKG genannten Funktionsträgern eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

30.2 Aufwandsentschädigung auf Bezirksebene

- 90** Die Aufwandsentschädigung für Funktionsträger auf Bezirksebene ist in den §§ 1 und 2 der Aufwandsentschädigungsverordnung (GV.NRW. 2015 S. 242 – in der jeweils geltenden Fassung –) geregelt. Aufwandsentschädigungen dienen in der Regel nicht nur dazu, einen konkreten besonderen Aufwand abzugelten, der aus Anlass der Ausübung eines Ehrenamtes entsteht. Sie stellen sich vielmehr teilweise auch als eine „Vergütung“ für Arbeitsleistung und Zeitversäumnis dar (so VGH Rheinland-Pfalz SGE Feu § 27 FSHG Nr. 1). Die Aufwandsentschädigung ist weder ein Gehalt noch ein Ehrensold.

Falls ein Dienstzimmer, eine Schreibkraft und die laufenden Geschäftsbedürfnisse nicht amtlich zur Verfügung gestellt werden, ist der angemessene Aufwand zu erstatten; siehe dazu § 1 Abs. 2 der VO vom 27.2.2015 (GV. NRW. 2015 S. 242 – in der jeweils geltenden Fassung –).

Nach § 2 Abs. 1 der bereits mehrfach genannten VO ist ein Drittel der Aufwandsentschädigung steuerfrei.

30.3 Aufwandsentschädigung auf Kreisebene

Ehrenamtlich tätige Funktionsträger erhalten eine Aufwandsentschädigung, während hauptamtlich tätigen Funktionsträgern eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden kann. **91**

Den Kreisen ist es in beiden Fällen in eigener Verantwortung überlassen, die Höhe der Aufwandsentschädigung festzulegen. Zur Orientierungshilfe für die Höhe der Aufwandsentschädigung vgl. die Anm. 34 zu § 12 BHKG.

31. Höhe der Beträge

31.1 Die Festlegung der Höhe der Beträge der Aufwandsentschädigung für die Kreisbrandmeister und ihre Stellvertreter wird den Kreisen überlassen (siehe insoweit die Anm. 34 zu § 12 BHKG). **92**

31.2 Für die Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreter werden die Beträge nach wie vor von dem für Inneres zuständigen Ministerium festgesetzt (siehe VO vom 27.2.2015 (GV. NRW. 2015 S. 242 – in der jeweils geltenden Fassung –). **93**

32. Weitere Ansprüche der Aufsichtspersonen

32.1 Für die in diesem Paragraphen genannten Aufsichtspersonen, gelten folgende Normen entsprechend: **94**

- § 20 Abs. 2 BHKG
= Nachteilsverbot
- § 21 BHKG
= Lohnfortzahlung
- § 22 Abs. 1 S. 2 BHKG
= Zahlung von Verdienstausschlag
- § 22 Abs. 3 BHKG
= Ersatz von Kinderbetreuungskosten
- § 22 Abs. 4 BHKG
= Ersatz von Schäden
- § 22 Abs. 4 BHKG
= Ersatzverpflichtung von Schäden.

32.2 Die Ergänzung war notwendig, um eine Gleichstellung mit den übrigen ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen zu erreichen und da die den Kreis- und Bezirksbrandmeistern zugewiesenen Aufgaben häufig nur während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeiten erledigt werden können und Kreisbrandmeister ggf. auch bei Einsätzen mitwirken. **95**

32.3 Zuständig sind insoweit für **96**

- Kreisbrandmeister/Stellvertreter: die Kreise,
- Bezirksbrandmeister/Stellvertreter: das Land.

33. Regelstundensatz/Höchstbetrag für Bezirksbrandmeister

Die Festsetzung des Regelstundensatzes bzw. des Höchstbetrages für Bezirksbrandmeister und ihre Stellvertreter, soweit sie beruflich selbständig sind, er- **97**

folgt durch das Innenministerium (siehe § 3 der VO vom 27.2.2015 (GV.NRW. 2015 S. 242 – in der jeweils geltenden Fassung –).

34. Höhe der Aufwandsentschädigung

- 98** Durch § 12 Abs. 7 S. 5 BHKG wird nunmehr die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (GV.NRW. 2014 S. 276 – in der jeweils geltenden Fassung –) als Orientierungshilfe für die Bemessung der Höhe der Aufwandsentschädigung der kommunalen Aufgabenträger herangezogen. Die Verordnung wird nicht als verbindlicher Maßstab vorgegeben. Hierdurch ist automatisch eine erforderliche Abstufung nach Gemeindegröße gegeben. Die Entscheidung über die Höhe der Aufwandsentschädigung verbleibt weiterhin in der Entscheidung der Kreise.

§ 13 Kinderfeuerwehren, Jugendfeuerwehren

(1) Die Gemeinde soll¹ in der Freiwilligen Feuerwehr die Bildung einer Jugendfeuerwehr² fördern. Angehörige einer Jugendfeuerwehr müssen das zehnte Lebensjahr³ vollendet haben. Die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr bestellt eine Jugendfeuerwehrwartin oder einen Jugendfeuerwehrwart⁴. Als Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart darf nur tätig werden, wer die hierfür erforderliche Eignung und Befähigung hat⁵. Angehörige der Jugendfeuerwehr dürfen nur an den für sie angesetzten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen⁶. Mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten dürfen sie ab dem 16. Lebensjahr auch außerhalb der Jugendfeuerwehr zu Ausbildungsveranstaltungen und im Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs herangezogen werden⁷.

(2) In der Freiwilligen Feuerwehr können für Kinder vom vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr Kinderfeuerwehren⁸ gebildet werden. Die Leiterin oder der Leiter der Kinderfeuerwehr wird von der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr bestellt⁹. Als Leiterin oder Leiter in einer Kinderfeuerwehr darf nur tätig werden, wer die hierfür erforderliche Eignung und Befähigung hat¹⁰.

(3) Kinder- und Jugendfeuerwehren haben insbesondere die Aufgabe¹¹, Kinder und Jugendliche an eine ehrenamtliche Tätigkeit in der örtlichen Gemeinschaft heranzuführen, den Erwerb sozialer Kompetenzen zu fördern sowie den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehren zu gewinnen und heranzubilden. Die Gemeinden sollen ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten besondere Aufmerksamkeit widmen und sie fördern¹².

(4) Die Angehörigen der Kinder- und der Jugendfeuerwehr sowie die zu ihrer Betreuung und die zur Leitung einer Kinder- oder Jugendfeuerwehr eingesetzten Personen sind den übrigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr gleichgestellt¹³.

1. Bildung einer Jugendfeuerwehr

- 1** 1.1 Nach dem Wortlaut des § 13 Abs. 1 S. 1 BHKG soll in der Freiwilligen Feuerwehr jeder Gemeinde in NRW eine Jugendfeuerwehr gebildet werden.

Durch die Verwendung des Begriffs „soll“ wird für den Regelfall die Bildung einer Jugendfeuerwehr vorgeschrieben. Von der Bildung einer Jugendfeuerwehr kann daher nur in besonderen Ausnahmefällen abgewichen werden.

1.2 Junge Menschen sollen möglichst frühzeitig und vor der Entwicklung anderer Interessen für die Arbeit in der Feuerwehr begeistert und möglichst dauerhaft in die Feuerwehren eingebunden werden. Dies gilt umso mehr, als dass das Thema „Feuerwehr“ auf Kinder und Jugendliche eine besondere Faszination und Anziehungskraft ausübt, die der Erfahrung nach mit zunehmendem Alter wieder nachlässt. Um die Altersspanne innerhalb der Jugendfeuerwehr nicht zu groß werden zu lassen und auf jedes Alter mit passenden pädagogischen Konzepten antworten zu können, empfiehlt sich bei Absenkung des Eintrittsalters die Gründung einer Kinderfeuerwehr anstelle einer Integration weiterer Altersgruppen in die Jugendfeuerwehren **2**

2. Jugendfeuerwehr

2.1 Als Beitrag zur Jugendpflege, zur Nachwuchswerbung und zur Verbesserung des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes sollen alle Gemeinden die Bildung einer **Jugendfeuerwehr** (zur Rechtslage in der JF vergleiche die Ausführungen von Kroboth und Schönfeld in „Kübelspritze 4“, Neuauflage Dezember 2000; zu den Perspektiven der JF vgl. die Auswertung der Statistik für das Jahr 2001 von Schoenen in „Lauffeuer“, Heft 9/2003, S. 8) fördern. Sie sind hierzu zwar gesetzlich nicht in der Weise verpflichtet, dass sie im Aufsichtswege dazu angehalten werden können. Jedoch legen die oben genannten Gründe – soweit geeignete Kräfte zur Führung einer Jugendfeuerwehr vorhanden sind – die Bildung einer Jugendfeuerwehr im eigenen öffentlichen Interesse der Gemeinde nahe. Die Einrichtung einer Jugendfeuerwehr durch die Gemeinde ist eine hoheitliche Aufgabe (so FG Düsseldorf SgE Feu § 7 I FSHG Nr. 1). **3**

Nach Art. 7 Abs. 2 der Verfassung des Landes NRW vom 28.6.1950 (GV. NRW. 1950 S. 127 – in der jeweils geltenden Fassung –) soll die Jugend erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung. Nach § 3 Abs. 2 S. 1 des Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 12.10.2004 (GV. NRW. 2004 S 572 – in der jeweils geltenden Fassung –) sollen die Träger der Jugendhilfe darauf hinwirken, dass sie die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten und von jungen Menschen mit Migrationshintergrund sowie jungen Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.

2.2 Die Jugendfeuerwehr ist **Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr** (so auch Fischer in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2013 Seite 128). Ihre Stärke ist nicht auf die Soll-Stärke der Freiwilligen Feuerwehr anzurechnen. Mit der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr werden die **Mädchen und Jungen** automatisch ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (so auch OVG NRW, Beschluss vom 15.12.2000 – 21 B 1540/00). **4**

- 5 2.3 Die Jugendfeuerwehr ist **nicht Teil der Einsatzabteilung nach § 9 Abs. 1 BHKG (so auch Fischer a. a. O.)**. Bei der Anhörung zur Bestellung der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr hat die Gemeinde die Jugendfeuerwehr gleichberechtigt miteinzubeziehen (vgl. auch Anm. 4.5 zu § 11 BHKG). Die Zeit der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist bei der Berechnung der Dienstzeit bei der Verleihung des Feuerwehrereinszeichens anzurechnen.
- 6 2.4 Zum Ausbildungsdienst in der Jugendfeuerwehr gehört sowohl die **feuerwehrtechnische Ausbildung** (mit Ausnahme der Tätigkeit als Atemschutzgeräteträger, da diese nach der FwDV 7 erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres ausgeübt werden darf) als auch die **jugendpflegerische Betreuung** (Spiel, Sport, Zeltlager usw.). Diese Auffassung wird auch vom FG Düsseldorf (in SgE Feu § 7 I FSHG Nr. 1) bestätigt. Dabei sind stets die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes vom 23.7.2002 (BGBl. 2002 S. 2730 – in der jeweils geltenden Fassung –) zu beachten (vgl. dazu auch „Lauffeuer“ 2003, Heft 6, S. 24). Zur Aufsichtspflicht bei einem Zeltlager vgl. LG Bonn SgE Feu § 823 I BGB Nr. 140a; LG Landau SgE Feu § 832 BGB Nr. 35 sowie die Ausführungen in „Lauffeuer“ Heft 6/2002 S. 23. Zur Unfallverhütung in diesem Zusammenhang vgl. Foliensatz „Jugendfeuerwehr I“ der (damaligen) FUK NRW und die Hinweise in „Lauffeuer“ Heft 12/2002 S. 13. Zur Überwachung des Anschnallens von Kindern in Fahrzeugen vgl. OLG Hamm SgE Feu § 21a I StVO Nr. 2. Nach § 18 UVV Feuerwehren (alte Bezeichnung: „GUV-V C 53“; neue Bezeichnung: „DGUV Vorschrift 49“) ist beim Feuerwehrdienst von Angehörigen der Jugendfeuerwehren deren Leistungsfähigkeit und Ausbildungsstand zu berücksichtigen.
- 7 2.5 Die Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen im VdF NRW ist zunächst durch Bekanntmachung des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 22.6.2010 (MBL NRW. 2010 S. 630) als **Träger der freien Jugendhilfe** nach § 9 des Gesetzes über die Jugendwohlfahrt öffentlich anerkannt worden. Die Anerkennung wurde nach der Sitzverlegung von Düsseldorf nach Wuppertal durch RdErl. vom 13.11.2014 (MBL NRW. 2014 S. 694) aktualisiert. Nach §§ 73, 74 SGB VIII sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen, anleiten, unterstützen und fördern (vgl. dazu auch Trede-Beck in „Lauffeuer“ 2014, Heft 9, S. 24). Zum Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2011 bis 2015 vgl. die Bekanntmachung des Ministeriums für Familie, Kindern, Jugend, Kultur und Sport vom 10.6.2011 (MBL NRW. 2011 S. 210). Die Richtlinien für die Förderung nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind im MBL NRW. 2014 S. 806 ff. (– in der jeweils geltenden Fassung –) veröffentlicht.
- 8 2.6 Tritt die Jugendfeuerwehr einer Feuerwehr als Reiseveranstalter auf, so ist die Vorschrift des § 651k BGB zu beachten (vgl. „Lauffeuer“, Heft 1/2000, S. 12 und Heft 3/2003, S. 26).

2.7 Zur **Aufsichtspflicht** vgl. neben den in Anm. 2.4 genannten Entscheidungen auch OLG Hamm SgE Feu § 823 I BGB Nr. 29aa zur Aufsichtspflicht bei auswärtiger Unterbringung von Jugendlichen. 9

2.8 Ein ehrenamtlicher Einsatz von Angehörigen der Jugendfeuerwehr als „dritte Kraft“ im **Rettungsdienst** ist kein Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz (so auch Fehn/Selen in „Medizinrecht“ 2002, S. 449). 10

2.9 Die ehrenamtliche Tätigkeit in der JF ist nach einer repräsentativen Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung aus dem Jahr 2007 auch als sehr gute **Einstiegsmöglichkeit in den Beruf** anzusehen. Mit dem ehrenamtlichen Engagement der Jugendlichen verbinden sich drei Funktionen: 11

- Die Jugendlichen lernen wichtige soziale und organisatorische Fertigkeiten und fördern damit entscheidend ihre Ausbildungsreife („**Qualifizierungsfunktion**“),
- Sie können in ihren Bewerbungsunterlagen auf das ehrenamtliche Engagement verweisen und setzen damit positive Zeichen für Personalentscheider („**Signalfunktion**“),
- Sie lernen wichtige Leute vor Ort kennen und verschaffen sich damit mehr Möglichkeiten für einen informellen Zugang zu möglichen Lehrstellen in der Region („**Vernetzungsfunktion**“).

2.10 Zur Situation einer **Jugendfeuerwehr im Fokus der Wissenschaft** vgl. die Ausführungen von Rechenbach in „vfdb-Zeitschrift“ 2006, S. 167 am Beispiel der JF Hamburg. 12

2.11 Die ehrenamtliche Tätigkeit kann durch ein Beiblatt zum Schulzeugnis nachgewiesen werden (vgl. dazu Anm. 6.9 zu § 5 BHKG). 13

3. Eintrittsalter

In die Jugendfeuerwehr können Bewerber aufgenommen werden, wenn sie das zehnte Lebensjahr vollendet haben. 14

Wann die Jugendfeuerwehrangehörigen die Jugendfeuerwehr (spätestens) zu verlassen haben, wird vom Gesetz nicht geregelt. Für die Zeit ab dem 16. Lebensjahr regelt der Gesetzgeber in § 13 Abs. 1 S. 6 BHKG eine besondere Mitwirkungsmöglichkeit (vgl. unten Anm. 7). Über die Übernahme in die Einsatzabteilung entscheidet der Leiter der Feuerwehr nach den Vorgaben der LVO FF (§ 4 Abs. 3 LVO FF – siehe dazu auch Anlage 3 –).

4. Jugendfeuerwehrwart

Wenn in einer Feuerwehr eine Jugendfeuerwehr besteht, hat die Leitung der Feuerwehr einen Jugendfeuerwehrwart zu bestellen. Diese Bestellung geschieht zur Unterstützung der Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters der Feuerwehr, die er auch in der Jugendfeuerwehr hat (vgl. dazu auch Fischer a. a. O.). Dadurch wird auch deutlich, dass die Jugendfeuerwehr ein Teil der Feuerwehr ist. Soll ein Mitglied der Jugendfeuerwehr aus der Feuerwehr ausgeschlossen werden, so kann dies nur im Benehmen mit dem Jugendfeuerwehrwart geschehen. Die Anlage 3 zur LVO FF sieht für den Jugendfeuerwehrwart ein Funktionsabzeichen vor. 15

Die gesetzliche Regelung schließt nicht aus, dass der Leiter der Feuerwehr auch einen Stellvertreter bestellt. Das ist sinnvoll, weil damit die ständige Aufsicht über die Jugendfeuerwehr sichergestellt ist.

5. Eignung und Befähigung

- 16** Das Gesetz regelt jetzt neu die Eignung und Befähigung des Jugendfeuerwehrwartes.

Durch die damit verbundene erstmalige Festlegung von Mindestanforderungen für Betreuungspersonen soll sichergestellt werden, dass es sich um eine für die Aufgabe geeignete und befähigte Person handelt. Neben einer feuerwehrfachlichen Ausbildung erfordert eine altersgerechte Betreuung von Jugendlichen zugleich eine pädagogische Qualifikation. Zum Nachweis dieser pädagogischen Qualifikation ist grundsätzlich der Besitz der generell für die Betreuung von Jugendgruppen geforderten „Jugendleitercard“ erforderlich (s. Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 16.12.1999 (MBL. NRW. 2000 S. 22 – in der jeweils geltenden Fassung –).

Die Card dient

- zur Legitimation gegenüber den Erziehungsberechtigten der Minderjährigen in der Jugendarbeit;
- zur Legitimation gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, von denen Beratung und Hilfe gewünscht wird (z. B. Behörden der Bereiche Jugend, Gesundheit und Kultur, Informations- und Beratungsstellen, Polizei und Konsulate);
- zum Nachweis der Berechtigung für die Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen, die an die Funktion „Jugendleiterin“ und „Jugendleiter“ oder ausdrücklich an diese Card anknüpfen können wie z. B. Freistellung, Erstattung von Verdienstausschlag, Fahrpreismäßigungen, Genehmigung zum Zelten mit der Gruppe, Unterstützung bei der Planung und Finanzierung von Angeboten der Jugendarbeit, Besuche von Kulturveranstaltungen, Besuche von Freizeiteinrichtungen, Gebührenfreiheit oder -ermäßigung für das Entleihen von Medien und Geräten bei den Bildstellen, Materialbeschaffung oder Dienstleistungen.

Die Ausgabe der Jugendleiter-Card dient dem gesetzlichen Auftrag zur Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit (§ 73 SGB VIII) und liegt somit im öffentlichen Interesse. Für die Ausstellung ist daher keine Gebühr zu erheben. Die Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter wird in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.

6. Teilnahme an Diensten der Jugendfeuerwehr

- 17** Die Jugendfeuerwehrangehörigen dürfen grundsätzlich nur an Übungen und Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen, die ausdrücklich für sie angesetzt sind. Dadurch soll verhindert werden, dass sie zu frühzeitig am Dienst der Einsatzabteilung (§ 9 Abs. 1 S. 1 BHKG) und an Unterstützungsmaßnahmen nach § 9 Abs. 2 BHKG teilnehmen.

Der Gesetzgeber setzt dabei voraus, dass auch für die Jugendfeuerwehr ein „Dienstplan“ aufgestellt wird.

Für die Zeit ab dem 16. Lebensjahr vgl. die Anm. 7 zu § 13 BHKG.

7. Teilnahme an sonstigen Diensten

7.1 Mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten dürfen Angehörige der Jugendfeuerwehr ab dem 16. Lebensjahr (nicht Vollendung; also ab dem 15. Geburtstag) auch außerhalb der in Anm. 6 zu § 13 BHKG genannten Tätigkeiten außerhalb der Jugendfeuerwehr zu Ausbildungsveranstaltungen (siehe dazu Anm. 2 zu § 32 BHKG) und im Einsatz der Einsatzabteilung (vgl. dazu § 9 Abs. 1 S. 1 BHKG) außerhalb des Gefahrenbereichs herangezogen werden. Der Einsatz von Angehörigen der Jugendfeuerwehr außerhalb des Gefahrenbereichs und die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen außerhalb der Jugendfeuerwehr wird aus Fürsorgegründen auf das Mindestalter von 16 Jahren und die Zustimmung der Erziehungsberechtigten begrenzt. Ab diesem Alter kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen über die für den Einsatz erforderliche Einsichtsfähigkeit und Reife verfügen. **18**

7.2 Es müssen hierfür folgende Voraussetzungen vorliegen: **19**

7.2.1 Der Jugendfeuerwehrangehörige muss 16 Jahre alt sein. **20**

7.2.2 Es muss die Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegen. Durch die Verwendung des Begriffs „Zustimmung“ kann es sich um eine vorherige (= Einwilligung s. § 183 BGB) oder um eine nachträgliche (= Genehmigung s. § 184 BGB) handeln. **21**

Eine bestimmte Form dieser Zustimmung sieht das Gesetz nicht vor. Um das Eingreifen dieser Ausnahmeregelung nachweisen zu können, empfiehlt sich jedoch die Schriftform.

7.2.3 Es muss sich um eine Ausbildungsveranstaltung im Rahmen des § 32 BHKG handeln. Das können theoretische Unterrichte oder auch praktische Übungen sein. **22**

7.2.4 Beim Einsatz kommen nur Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs in Betracht. Ob es sich dabei um Brandschutz oder Technische Hilfeleistung oder um Tätigkeiten im Katastrophenschutz handelt, spielt keine Rolle. Solche Tätigkeiten dürfen nur außerhalb des Gefahrenbereichs anfallen. Gefahrenbereich ist der Bereich, in dem Gefahren für Leben oder Gesundheit erkennbar sind oder aufgrund fachlicher Erfahrung vermutet werden. Dazu gehören auch Gefahren, die psychische Gesundheitsbeeinträchtigungen nach sich ziehen können. **23**

8. Kinderfeuerwehr

8.1 Abs. 2 eröffnet neu die Möglichkeit zur Bildung einer Kinderfeuerwehr für Kinder vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr. Durch die Einrichtung der Kinderfeuerwehr in Ergänzung zur bestehenden Jugendfeuerwehr soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Feuerwehr auch bereits für Kinder unter zehn Jahren zu öffnen. Eine Verpflichtung zur Einrichtung besteht nicht. Während in der Jugendfeuerwehr das Heranführen an die Mitwirkung in der aktiven Wehr im Vordergrund steht, liegt das Hauptaugenmerk bei der Kinderfeuerwehr auf der altersgerechten Befassung mit dem Thema „Feuerwehr“ und den damit im Zusammenhang stehenden Aspekten, insbesondere dem „ehrenamtli- **24**

chen Engagement“. Diese unterschiedliche Zielrichtung wird durch die unterschiedlichen Organisationsformen der Kinder- und der Jugendfeuerwehr verdeutlicht.

Schließlich ist die Kinderfeuerwehr eine Willkommensgeste auch an die Kinder der Feuerwehrangehörigen. Sie integriert frühzeitig den eigenen Nachwuchs aus der Feuerwehr, zumal für die Betreuung der Kinderfeuerwehren nach neuer Rechtslage auch Personen in die Feuerwehr aufgenommen werden können, die selbst keinen unmittelbaren Einsatzdienst leisten (vgl. dazu Anm. 9 und 10 zu § 9 BHKG). Hier kommen neben pädagogischen Fachkräften vor allem auch Partnerinnen und Partner der Feuerwehrangehörigen in Betracht, so dass sich eine Kinderfeuerwehr zu einer Art „Kindergarten“ der Gesamtfeuerwehr entwickeln kann, der auch die Feuerwehrfamilien untereinander vernetzt.

- 25** 8.2 Die Anmerkungen 2.1, 2.2 und 2.3 zu § 13 BHKG gelten für die Kinderfeuerwehren entsprechend.
- 26** 8.3 Kinder können in der Kinderfeuerwehr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr verbleiben. Von 10 bis 12 Jahren besteht also die Möglichkeit entweder in der Jugendfeuerwehr zu sein oder Mitglied in der Kinderfeuerwehr zu bleiben. Diese Zeitspanne soll einen gleitenden Übergang von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr ermöglichen, ohne gewachsene Strukturen zu tangieren. Der Gesetzgeber öffnet die Kinderfeuerwehren bis zum Alter von 12 Jahren. Dieses erscheint auf den ersten Blick widersinnig, da das Eintrittsalter für die Jugendfeuerwehren bereits bei zehn Jahren liegt, mithin sich nach dem Gesetz Kinder- und Jugendfeuerwehren um zwei Jahre überschneiden. Der Gesetzgeber hat diese Konstruktion bewusst geschaffen, um den systematisch unbedingt gewünschten Übergang von Kindern aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr zu erleichtern. Dies gilt zum einen für Kinderfeuerwehren, die an Schulen bzw. an den Offenen Ganztage angebanden sind, da in einer Klasse in der Regel zwei Geburtsjahrgänge vertreten sind. Zum anderen soll für Kinder der Übertritt in die Jugendfeuerwehr einfacher gestaltet werden können, indem Freunde mit leicht unterschiedlichem Alter gemeinsam übernommen werden können bzw. der beste Übernahmezeitpunkt unabhängig vom konkreten Geburtsdatum flexibel gewählt werden kann.
- 27** 8.4 Wechselt das Mitglied der Kinderfeuerwehr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr nicht in die Jugendfeuerwehr, so erlischt automatisch die Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Ein formelles Übernahmeverfahren (wie z. B. bei der Übernahme von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung) sieht die LVO FF derzeit nicht vor. Der Wechsel muss nur dokumentiert werden.
- 28** 8.5 Damit die Kinderfeuerwehren der Absicht des Gesetzgebers entsprechen können und die Jugendfeuerwehren stärken und nicht schwächen, empfiehlt sich im Sinne des BHKG die Kinderfeuerwehr als von der Jugendfeuerwehr losgelöste Organisationseinheit ohne personelle Überschneidungen zu führen. Außerdem sind Modelle denkbar, die eine Kinderfeuerwehr außerhalb der eigentlichen Feuerwehrorganisation zum Beispiel im Offenen Ganztage an einer Grundschule etablieren. Solche Gruppen bedürfen lediglich einer gelockerten, fachlichen Begleitung durch die örtliche Feuerwehr, während die alltägliche

Arbeit mit den Kindern durch das Fachpersonal des Trägers des Offenen Ganztags erfolgt.

9. Leiter der Kinderfeuerwehr

9.1 Aus der Verpflichtung des Leiters der Feuerwehr, auch einen Leiter der Kinderfeuerwehr zu bestellen, wird deutlich, dass es sich bei der Kinderfeuerwehr um einen Teil der Freiwilligen Feuerwehr handelt. **29**

9.2 Das Gesetz sieht die Verpflichtung vor, eine Leitung der Kinderfeuerwehr zu bestellen. Wer diese Person sein kann, regelt weder das Gesetz noch die Laufbahnverordnung. Zur erforderlichen Eignung und Befähigung vgl. Anm. 10 zu § 13 BHKG. Zur Rechtsstellung dieser Person vgl. Anm. 13 zu § 13 BHKG. **30**

10. Eignung und Befähigung

10.1 Als Leiter einer Kinderfeuerwehr darf nur bestellt werden, wer über die erforderliche Eignung und Befähigung für die Arbeit mit Kindern in dem Alter zwischen sechs und zwölf Jahren verfügt. **31**

10.2 Bezüglich der erforderlichen pädagogischen Anforderungen an die Leitungs- und Betreuungspersonen kann auf die Ausführungen in Anm. 5 zu § 13 BHKG verwiesen werden. **32**

11. Aufgabenbereiche

11.1 Kinder- und Jugendfeuerwehren

Kinder- und Jugendfeuerwehren haben nach dem Gesetzeswortlaut u. a. folgende Aufgaben: **33**

- Heranführen an eine ehrenamtliche Tätigkeit in der örtlichen Gemeinschaft,
- Fördern des Erwerbs sozialer Kompetenzen,
- Gewinnen von Nachwuchs für die Freiwilligen Feuerwehren,
- Heranbilden des Nachwuchses für die Freiwilligen Feuerwehren.

11.2 Jugendfeuerwehren

Nach der Satzung der Jugendfeuerwehr NRW hat sie folgende Einzel-Aufgaben: **34**

1. das Gemeinschaftsleben unter Ausschluss von parteipolitischen und konfessionellen Gesichtspunkten durch jugendpflegerische Arbeit zu fördern,
2. zum gegenseitigen Verständnis der Völker aller Gesellschaftsordnungen beizutragen,
3. sich auch – neben ihren eigenen Belangen – dem Gesamtproblem der Jugend in enger Zusammenarbeit mit freien und behördlichen Jugendorganisationen und Einrichtungen zu widmen,
4. in die dem Gemeinwohl und dem Dienst am Nächsten gewidmete Aufgabe der Feuerwehren einzuführen und auf die Aufgaben als aktive Mitglieder der Feuerwehren unter Berücksichtigung der persönlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen vorzubereiten,

5. unter Anerkennung der Menschenrechte, Wahrung der demokratischen Ordnung und gemäß den Zielen des Grundgesetzes insbesondere:
 - 5.1 die Interessen der Jugendfeuerwehren und ihrer Angehörigen zu vertreten,
 - 5.2 Anregungen für die Jugend- und Jugendbildungsarbeit sowie die Arbeit mit Kindern unterhalb der Eintrittsaltersgrenze für die Jugendfeuerwehr zu vermitteln,
 - 5.3 einheitliche Ausbildungsrichtlinien für die Jugendfeuerwehren zu schaffen,
 - 5.4 Führungskräfte der Jugendfeuerwehren zu schulen und auszubilden,
 - 5.5 technische Bildung und soziale Kompetenz anzuregen und zu vermitteln,
 - 5.6 Treffen für die Angehörigen der Jugendfeuerwehren auf nationaler und internationale Ebene zu organisieren und zu vermitteln,
 - 5.7 Öffentlichkeitsarbeit für die Jugendfeuerwehren zu betreiben,
 - 5.8 die internationale Völkerfreundschaft durch aktive Friedensarbeit und Einsatz in Entwicklungsländern zu fördern.

11.3 Kinderfeuerwehr

- 35** Die pädagogische Arbeit mit den Kinderfeuerwehren wird sich weitgehend auf altersgerechte Angebote stützen, die schon für die Brandschutzerziehung mit der betreffenden Altersgruppe entwickelt worden sind. Neben der Gewinnung und Qualifizierung neuer und sehr junger Nachwuchskräfte für die Feuerwehren fällt damit den Kinderfeuerwehren auch eine besondere Aufgabe der Brandschutzerziehung zu, die für die Selbsthilfefähigkeit (vgl. dazu auch Anm. 25 zu § 3 BHKG) der Bevölkerung von besonderer Bedeutung ist. Wie die Jugendfeuerwehr ist auch die Kinderfeuerwehr überdies insoweit ein besonderer Ort außerschulischer Bildung.

12. Besondere Förderung durch die Gemeinde

- 36** Der Gesetzgeber gibt den Gemeinden auf, den Kinder- und Jugendfeuerwehren im Rahmen ihrer Möglichkeiten besondere Aufmerksamkeit zu widmen und sie zu fördern.

13. Gleiche Rechtsstellung

- 37** § 13 Abs. 4 BHKG entspricht dem bisherigen § 12 Abs. 9 S. 1 FSHG. Sein Anwendungsbereich wird auf die neu in das Gesetz aufgenommene Kinderfeuerwehr erweitert. Hierdurch wird klargestellt, dass die Angehörigen der Kinderfeuerwehr, ebenso wie die Angehörigen der Jugendfeuerwehr, grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten wie die übrigen Angehörigen der Feuerwehr haben (z. B. Versicherungsschutz), soweit sich nicht als ihrem Status als Kinder- bzw. Jugendorganisation etwas anderes ergibt.

§ 14 Pflichtfeuerwehren

(1) Die Gemeinde hat¹ eine Pflichtfeuerwehr² einzurichten, wenn eine Freiwillige Feuerwehr nicht zustande kommt oder die bestehende öffentliche Feuerwehr einen ausreichenden Brandschutz nicht gewährleisten kann.

(2) Zur Pflichtfeuerwehr³ können alle Einwohnerinnen und Einwohner⁴ vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr⁵ herangezogen⁶ werden, falls die Heranziehung nicht aus einem wichtigen Grund abgelehnt⁷ werden kann. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der Rat, sofern er nicht die Entscheidung auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder einen Ausschuss übertragen hat. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, Einsatzkräfte der anerkannten Hilfsorganisationen, feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte, Angehörige der Werkfeuerwehren sowie die Angehörigen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk können zur Pflichtfeuerwehr nicht herangezogen⁸ werden.

(3) Für die Herangezogenen gelten die gleichen Rechte und Pflichten wie für ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr⁹.

1. Verpflichtung der Gemeinde

1.1 Die Gemeinde ist nach § 3 BHK verpflichtet, in ihrem Gebiet den Brandschutz, die Hilfeleistung sowie den Katastrophenschutz sicherzustellen. Falls dies nicht auf freiwilliger Basis (Freiwillige Feuerwehr vgl. dazu die Anm. zu §§ 9, 10, 11 BHK) oder durch den Aufbau einer Berufsfeuerwehr (vgl. dazu die Anm. zu § 8 BHK) geschieht, ist die Gemeinde **verpflichtet, eine Pflichtfeuerwehr einzurichten**. Der Gemeinde bleibt kein Ermessensspielraum, wenn die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr gegeben sind. Die Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr kommt nur als „ultima ratio“ in Betracht (so auch Klopfer a. a. O. § 11 Rn. 59). 1

1.2 Wie sich aus § 8 BHK ergibt, haben die Gemeinden in erster Linie auf die Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr hinzuwirken. Kommt trotz aller Bemühungen eine solche überhaupt **nicht zustande**, so ist eine Pflichtfeuerwehr zu bilden. 2

Gleiches gilt auch, wenn eine bestehende **Freiwillige Feuerwehr** durch Austritt aller Mitglieder **nicht mehr existiert**. Obwohl der Gesetzeswortlaut diesen Fall nicht ausdrücklich regelt, muss insoweit die gesetzliche Regelung entsprechend Anwendung finden. Auch dann ist eine Pflichtfeuerwehr zu bilden. In diesem Fall bietet es sich auch an, die ehemaligen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum Dienst in der Pflichtfeuerwehr heranzuziehen.

1.3 Wenn in einer Gemeinde zwar eine öffentliche Feuerwehr besteht, der Brandschutz aber trotzdem personell **nicht ausreichend gewährleistet** ist, so ist die Gemeinde ebenfalls verpflichtet, für die fehlenden Feuerwehrkräfte eine Pflichtfeuerwehr einzurichten. 3

1.4 Auch wenn ein ausreichender Feuerschutz nur in einem Teil des Gemeindegebietes nicht gewährleistet ist, muss eine Pflichtfeuerwehr eingerichtet werden. Eine etwaige „Unterversorgung“ einzelner Gemeindeteile reicht aus. 4

1.5 Durch eine personelle Reduzierung einer bestehenden öffentlichen Feuerwehr aus finanziellen Gründen kann jedoch keine Situation geschaffen werden, welche die Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr rechtfertigen könnte. 5

- 6** 1.6 Da die Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr erheblich in die Rechte Dritter eingreift, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Das bedeutet, dass eine Pflichtfeuerwehr erst dann eingerichtet werden kann, wenn die Gemeinde ohne Erfolg versucht hat, eine Freiwillige Feuerwehr aufzubauen oder sonst den ausreichenden Brandschutz zu gewährleisten. Die Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr ist daher subsidiär. Auch hier wird der Grundsatz deutlich, dass Freiwilligkeit vor erzwungener Pflicht stehen soll.

- 7** 1.7 Falls die Versuche der Gemeinde keinen Erfolg gehabt haben, **muss** sie eine Pflichtfeuerwehr einrichten. Kommt die Gemeinde dieser Verpflichtung nicht nach, so kann sie im Wege der Aufsicht (vgl. § 54 BHKG) dazu angehalten werden. Unter Umständen können sich auch aus dem Unterlassen der Aufstellung einer Pflichtfeuerwehr Amtshaftungsansprüche ergeben.

2. Pflichtfeuerwehr als öffentliche Feuerwehr

- 8** 2.1 Die Pflichtfeuerwehr ist eine **öffentliche Feuerwehr** im Sinne von § 7 Abs. 1 BHKG. Die Pflichtfeuerwehr muss in die Freiwillige Feuerwehr – soweit diese vorhanden ist – personell und organisatorisch einbezogen werden. Das Gesetz sieht ein Nebeneinander nicht vor. Darüber hinaus bildet die Berufsfeuerwehr mit der Freiwilligen Feuerwehr und der Pflichtfeuerwehr die (eine) Feuerwehr der Gemeinde (§ 7 Abs. 2 BHKG). Durch diese Regelung wird bestätigt, dass es in einer Gemeinde nur **eine** Feuerwehr geben kann.
- 9** 2.2 Für eine – nicht hauptamtlich tätige – Feuerwehr ist es aber nicht sehr dienlich, wenn zwei Mitgliedsgruppen auf unterschiedlicher Rechtsgrundlage (freiwillig, dienstverpflichtet) die gleiche Aufgabe erfüllen. Es sollte daher versucht werden, die Pflichtfeuerwehr alsbald in eine Freiwillige Feuerwehr zu überführen.
- 10** 2.3 Nach der gesetzlichen Regelung ist eine Satzung der Gemeinde, die eine Aufstellung der Pflichtfeuerwehr regelt, in Nordrhein-Westfalen nicht vorgesehen. Dadurch ist sichergestellt, dass zeitlich sehr schnell eine Pflichtfeuerwehr aufgestellt werden kann.
Von dieser generellen Entscheidung ist die konkrete Heranziehung (vgl. dazu Anm. 6 zu § 14 BHKG) zu unterscheiden.
- 11** 2.4 Sofern eine Pflichtfeuerwehr neben einer Freiwilligen Feuerwehr besteht, werden beide **vom Leiter der Freiwilligen Feuerwehr geführt**. Die Rechte des Ls hinsichtlich der Angehörigen der Pflichtfeuerwehr ergeben sich dann auch aus § 9 Abs. 1 BHKG.
Sofern eine Berufsfeuerwehr eingerichtet ist, wird die Pflichtfeuerwehr auch durch den **Leiter der Berufsfeuerwehr** geführt. Hierdurch wird wiederum die Einheitlichkeit der Feuerwehr in der Gemeinde deutlich.
- 12** 2.5 Wenn keine öffentliche Feuerwehr besteht, werden der Leiter der Pflichtfeuerwehr und seine Vertreter in entsprechender Anwendung des § 11 BHKG vom zuständigen Gemeindeorgan (Rat) bestimmt. Für den Leiter einer Pflichtfeuerwehr sind keine Sonderregelungen erforderlich.

2.6 Im Gesetz ist zwar nicht festgelegt, welche Voraussetzungen für die fachliche Eignung des Leiters der Pflichtfeuerwehr erforderlich sind. Da er jedoch im Einsatz und im alltäglichen Dienstbetrieb die Pflichtfeuerwehr wie ein Leiter der Freiwilligen Feuerwehr führen muss, dürften die Vorschriften der LVO FF entsprechend anzuwenden sein (vgl. auch Anm. 14 zu § 11 BHKG). 13

2.7 Der Leiter der Pflichtfeuerwehr kann die Angehörigen der Pflichtfeuerwehr gemäß den Vorschriften der LVO FF **befördern**. Ein Recht auf Aufnahme oder Entlassung steht ihm nicht zu. Dieses Recht wird vom Bürgermeister ausgeübt. 14

2.8 Falls in einer eingerichteten Pflichtfeuerwehr auch **hauptamtliche Kräfte** tätig werden sollen, sind diese als Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes anzustellen. Ihre Rechte und Pflichten richten sich nach den für hauptamtliche Kräfte vorgesehenen Vorschriften (vgl. dazu die Anm. zu § 10 BHKG). 15

3. Dienstleistungspflicht

3.1 Es besteht grundsätzlich eine **Feuerwehrdienstleistungspflicht**, die jedoch dann erst aktualisiert wird, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 BHKG vorliegen. Gegen die grundsätzliche Heranziehung zur Feuerwehrpflicht bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 16

3.2 Die Feuerwehrpflicht unterscheidet sich von der Hilfeleistungspflicht des § 43 BHKG dadurch, dass die dortige Verpflichtung nur für einen konkreten Einzelfall, jedoch für alle am Einsatzort anwesenden Personen gilt. Die Feuerwehrpflicht gilt demgegenüber generell für den in § 14 Abs. 2 S. 1 BHKG genannten Personenkreis für eine unbestimmte Vielzahl von Einsätzen. 17

4. Einwohner

4.1 Nach § 21 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW ist **Einwohner**, wer in der Gemeinde wohnt. Es ist nicht notwendig, dass er auch Bürger der Gemeinde, d. h. zu den Gemeindewahlen berechtigt, ist. 18

4.2 Das Gesetz beschränkt die Feuerwehrpflicht auf die Einwohner der betreffenden Gemeinde. Feuerwehrpflichtige anderer Gemeinden, die zwar in der Gemeinde, welche eine Pflichtfeuerwehr einrichten muss, arbeiten, dort jedoch nicht wohnen, fallen nicht unter die Feuerwehrpflicht der betreffenden Gemeinde. 19

4.3 Die Feuerwehrpflicht gilt für **Männer und Frauen**. Seit mehr als 40 Jahren können neben Männern auch Frauen Mitglied einer Feuerwehr werden und erfüllen dort erfolgreich ihre Aufgaben. Es ist daher kein Grund mehr ersichtlich, der es rechtfertigen könnte, Frauen von der Feuerwehrdienstleistungspflicht auszunehmen. Der Europäische Gerichtshof hat die Beschränkung der Dienstpflicht auf männliche Einwohner als diskriminierend und damit als Verstoß gegen Art. 14 EMRK, der dem Art. 3 GG entspricht, festgestellt (EuGH in „VBIBW“ 1994, S. 402). Auch das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 24.1.1995 (1 BvL 18/93) entschieden, dass die Beschränkung der Feuerwehrdienstpflicht auf Männer gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG verstößt (BVerfG in „NJW“ 1995, S. 1733 ff.). 20

5. Altersgrenze

- 21** Die Dienstleistungspflicht beginnt mit dem vollendeten 18. Lebensjahr. Die Bestimmung des vollendeten 60. Lebensjahres als Obergrenze der Feuerwehrpflicht entsprach bisher der Gleichstellung mit den ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr. Die jetzt in § 22 Abs. 2 LVO FF vorgesehene Verlängerungsmöglichkeit gilt für einen Pflichtfeuerwehrangehörigen jedoch nicht.

6. Heranziehung

- 22** 6.1 Der Verpflichtungsbescheid des Bürgermeisters sollte in der Regel **schriftlich** ergehen. Er hat als belastender Verwaltungsakt eine **Begründung** und **Rechtsmittelbelehrung** zu enthalten. Er kann vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden.
- 23** 6.2 Tritt der Angehörige der Pflichtfeuerwehr als ehrenamtliches Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr ein, so hat sich der Heranziehungsbescheid erledigt. Zur Klarstellung sollte er dann aufgehoben werden.
- 24** 6.3 Die Feuerwehrpflicht ist **persönlich** zu erfüllen. Es gibt dafür keinen Ersatzdienst. Auch ist die Abgeltung durch Zahlung einer Abgabe nicht möglich. Die Dienstpflicht ist auch nicht übertragbar.
- 25** 6.4 Die Feuerwehrpflicht ist im Gesetz **zeitlich nicht begrenzt**. Sie kann daher auf unbestimmte Zeit angeordnet werden. Wird sie zeitlich begrenzt, so entfällt die Verpflichtung automatisch nach dem Ablauf der Zeit. Eine Wiederholung der Heranziehung ist jedoch zulässig.
- 26** 6.5 Erfüllt der Verpflichtete seine Dienstleistung nicht, kann er nach § 49 Abs. 1 Nr. 1 BHKG mit einer **Geldbuße** belegt werden. Zuständig für die Verhängung der Geldbuße ist die örtliche Ordnungsbehörde (vgl. § 49 Abs. 3 BHKG).
- 27** 6.6 Die Pflicht zur Dienstleistung entfällt, wenn der Bürgermeister den Verpflichteten aus der Pflichtfeuerwehr **entlässt**.

7. Ablehnung der Heranziehung

- 28** 7.1 Die Ablehnung der Heranziehung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich. Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung vorliegen, ist – ausgehend vom Gesetzeszweck – restriktiv vorzunehmen.
- 29** 7.2 Das Gesetz beinhaltet keine Aufzählung mehr, wann ein wichtiger Grund vorliegt. Es muss daher eine Einzelfallprüfung vorgenommen werden. Dabei sind persönliche Interessen vom öffentlichen Interesse an einer Heranziehung zu trennen.
- 30** 7.3 Ein wichtiger Grund kann insbesondere vorliegen
- bei Personen, die ein geistliches Amt verwalten,
 - bei Personen, die besondere Funktionen innehaben, und wenn die Behörde feststellt, dass die ehrenamtliche Tätigkeit oder das Ehrenamt mit diesen Dienstpflichten nicht vereinbar ist,

- bei Personen, die sechs Jahre als Kreistags- oder Ratsmitglieder tätig waren oder ein Ehrenamt ausgeübt haben,
- bei Bundestags-, Landtags- oder Europaparlamentsabgeordneten oder Mitgliedern eines Beschlussorgans von Gemeindeverbänden,
- bei einer Person, die mindestens vier minderjährige Kinder im eigenen Haushalt hat,
- bei einer Person, die mindestens zwei Betreuungen, Vormundschaften oder Pflegschaften führt,
- bei Personen, die aus beruflichen Gründen häufig oder langdauernd von der Gemeinde abwesend sind,
- bei Personen, die anhaltend krank sind (gewichtige körperliche oder geistige Gebrechen schließen – wie bei freiwilligen Feuerwehrangehörigen – eine Heranziehung aus),
- bei Personen, die durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fürsorge für die Familie besonders belastet werden,
- bei Personen, die durch andere Ehrenämter ausgelastet sind.

7.4 Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der Rat, sofern er nicht die Entscheidung auf den Oberbürgermeister/Bürgermeister oder einen Ausschuss übertragen hat. Eine solche Übertragung kann allgemein oder im Einzelfall durch einen besonderen Ratsbeschluss ausgesprochen werden. **31**

7.5 Gegen die Entscheidung, dass kein wichtiger Grund vorliegt, kann der Betroffene Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Der Begriff „wichtiger Grund“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, den das Verwaltungsgericht in vollem Umfang nachprüfen kann. **32**

8. Ausschluss der Heranziehung

Zur Pflichtfeuerwehr können nicht herangezogen werden:

- Polizeivollzugsbeamte,
- Einsatzkräfte der nach § 18 BHKG mitwirkenden Hilfsorganisationen sowie
- Angehörige der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Hierbei muss es sich aber um Helfer oder Reservehelfer handeln, nicht nur um passive Mitglieder.

Der Gesetzgeber hat den Ausschluss der Heranziehung jetzt um zwei Gruppen erweitert:

- Feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte
- Erfasst werden hiervon feuerwehrtechnische Beamte sämtlicher Aufgabenträger, d. h. der Gemeinden, der Kreise und des Landes,
- Angehörige der Werkfeuerwehren
- (siehe dazu Anm. 14 zu § 16). Die Heranziehung von Angehörigen einer Betriebsfeuerwehr (§ 15 BHKG) bleibt daher möglich.

9. Rechte und Pflichten

9.1 Die Angehörigen der Pflichtfeuerwehr sind in ihren Rechten und Pflichten den Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr gleichgestellt. Insoweit kann auf die Erläuterungen zu §§ 20–22 BHKG verwiesen werden. Ein Anspruch auf Vergütung von Dienststunden in der Pflichtfeuerwehr besteht nicht. **34**

- 35 9.2 Soweit die Angehörigen der Pflichtfeuerwehr an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr teilnehmen, muss ihnen auch hierfür voller Lohnersatz/Verdienstausfallersatz zugewilligt werden.
- 36 9.3 Für die Ausbildung gilt auch für die Angehörigen einer Pflichtfeuerwehr die FwDV 2 (Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr; vgl. dazu das Vorwort der FwDV 2).

§ 15 Betriebsfeuerwehren

(1) Von Betrieben oder Einrichtungen zum Schutz der eigenen Anlagen vor Brandgefahren und zur Hilfeleistung im Betrieb vorgehaltene Brandschutzkräfte können auf Antrag von der Gemeinde als Betriebsfeuerwehr anerkannt werden. Vor der Anerkennung ist die zuständige Brandschutzdienststelle zu hören². Die Betriebsfeuerwehr muss in der Lage sein, die vom Betrieb oder der Einrichtung ausgehenden Gefahren eines Brandes, einer Explosion oder eines Schadensereignisses, das eine große Anzahl von Personen gefährdet, wirksam zu bekämpfen³. Aufbau, Ausstattung und die Ausbildung der Angehörigen einer Betriebsfeuerwehr müssen den Anforderungen an öffentliche Feuerwehren entsprechen⁴. Betriebsfeuerwehren müssen aus Betriebsangehörigen bestehen, die neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation insbesondere Kenntnisse über die Örtlichkeit, die Produktions- und Betriebsabläufe, die betrieblichen Gefahren- und Schutzmaßnahmen und die besonderen Einsatzmittel verfügen⁵. Die Gemeinde kann die Leistungsfähigkeit der Betriebsfeuerwehr überprüfen⁶.

(2) Die Zuständigkeit für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung verbleibt bei der Gemeinde. Im Ereignisfall untersteht die Betriebsfeuerwehr der Einsatzleitung nach § 337.

1. Grund für Neuregelung

- 1 Durch die neu eingefügte Vorschrift werden die Betriebsfeuerwehren wieder gesetzlich geregelt. Im FSHG 1998 war auf eine Aufnahme der Betriebsfeuerwehren verzichtet worden. Dies wurde damit begründet, dass ihre Einrichtung allein in der Entscheidungsbefugnis der Betreiber läge und weder Auswirkung auf die öffentlichen Feuerwehren habe noch Aufsichtsrechte auslöse. Sofern die Betriebsfeuerwehren nunmehr wieder in das Gesetz aufgenommen werden, erfolgt dies in der Absicht, den von ihnen geleisteten positiven Beitrag für den Brandschutz und die Hilfeleistung in Betrieben zu fördern und das mit den Betriebsfeuerwehren verbundene Leistungspotential einzubinden.

2. Anerkennungsverfahren

- 2 Zum Schutz von Betriebsanlagen vor Brandgefahren und zur (technischen) Hilfeleistung können Betriebe Brandschutzkräfte vorhalten. Diese können auf Antrag des Betriebes von der Gemeinde als Betriebsfeuerwehr anerkannt werden. Gleiches gilt für den Schutz von Einrichtungen.

2.1 Freiwillige Entscheidung

- 3 Die Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr ist eine freiwillige Entscheidung des jeweiligen Betriebes oder der jeweiligen Einrichtung. Der Unternehmer oder

die Leitung einer Einrichtung entscheiden daher, ob sie eine Betriebsfeuerwehr aufstellen und unterhalten wollen. Die Betriebe oder Einrichtungen müssen auch die Kosten für die Betriebsfeuerwehren übernehmen. Irgendwelche Ansprüche gegen die öffentliche Hand auf finanzielle Unterstützung bestehen nicht.

2.2 Antrag

Ob der Betrieb oder die Einrichtung ihre Brandschutzkräfte als Betriebsfeuerwehr anerkennen lassen wollen, unterliegt ebenfalls ihrer freiwilligen Entscheidung. Die Anerkennung durch die Gemeinde setzt aber einen solchen Antrag voraus. 4

2.3 Anerkennung

Wenn ein Antrag nach Anm. 2.2 zu § 15 BHKG gestellt worden ist, prüft die Gemeinde, in deren Gebiet sich der Betrieb oder die Einrichtung befindet, ob 5

- die Betriebsfeuerwehr geeignet ist (siehe dazu Anm. 3 zu § 15 BHKG) und
- die Betriebsfeuerwehr den an sie gestellten Anforderungen entspricht (vgl. dazu Anm. 4 zu § 15 BHKG) sowie, ob
- die Angehörigen der Betriebsfeuerwehr die an sie gestellten Anforderungen erfüllen (vgl. dazu Anm. 5 zu § 15 BHKG).

Soweit die vorgenannten Mindest-Voraussetzungen erfüllt sind, kann die zuständige Gemeinde die Anerkennung aussprechen. Dabei ist es möglich, dass sich das Ermessen soweit reduziert, dass ein Anspruch auf Anerkennung besteht. Wenn eine Anerkennung abgelehnt wird, dürfte der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein.

Durch die Anerkennung wird die Betriebsfeuerwehr nicht zu einer öffentlichen Feuerwehr im Sinne von § 7 Abs. 1 BHKG.

Eine anerkannte Betriebsfeuerwehr wird auch grundsätzlich nicht im Sinne des § 35 Abs. 1 StVO privilegiert, da sie durch die Anerkennung keine hoheitlichen Befugnisse erhält.

Nach § 39 Abs. 5 BHKG ist eine Betriebsfeuerwehr zur Hilfe außerhalb des Betriebes oder der Einrichtung verpflichtet. In diesem konkreten Einzelfall dürften einer Betriebsfeuerwehr auch die Rechte nach § 35 StVO zustehen, weil sie durch die Verpflichtung zur Hilfeleistung in einen öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereich eingebunden wird.

2.4 Beteiligung der Brandschutzdienststelle

Vor der Anerkennung durch die Gemeinde ist die zuständige Brandschutzdienststelle zu hören. Da keine abweichende Regelung vom Gesetzgeber aufgestellt worden ist, dürfte die Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG gemeint sein. Insoweit wird auf die Anmerkungen zu § 25 BHKG verwiesen. Anhörung bedeutet, dass der Brandschutzdienststelle Gelegenheit zur Äußerung über die zur Entscheidung stehende Angelegenheit (Anerkennung als Betriebsfeuerwehr) gegeben wird. Das bezieht sich sowohl auf den Sachverhalt als auch auf die rechtliche Beurteilung. 6

Durch die Einbindung der Brandschutzdienststelle im Vorfeld der Anerkennung einer Betriebsfeuerwehr soll die Koordinierung des Brandschutzes sichergestellt werden.

3. Eignung einer Betriebsfeuerwehr

- 7** Die Betriebsfeuerwehr muss in der Lage sein, die vom jeweiligen Betrieb oder der jeweiligen Einrichtung ausgehenden spezifischen Gefahren bekämpfen zu können. Dabei kann es sich um Gefahren handeln, die
- durch einen Brand (vgl. dazu Anm. 2 zu § 1 BHKG),
 - durch eine Explosion (vgl. dazu Anm. 6 zu § 1 BHKG),
 - durch ein sonstiges Schadensereignis, das eine große Anzahl (dabei dürfte der Begriff mit dem in § 1 Abs. 2 BHKG verwendeten Begriff „zahlreiche Menschen“ identisch sein – vgl. dazu Anm. 10 zu § 1 BHKG) von Personen gefährden kann, verursacht werden.

4. Aufbau, Ausstattung, Ausbildung

- 8** Der Aufbau, die Ausstattung und die Ausbildung der Angehörigen einer Betriebsfeuerwehr müssen den Anforderungen an öffentliche Feuerwehren entsprechen. Insoweit wird u. a. die Geltung der Feuerwehrdienstvorschriften (vgl. dazu Anm. 1.5.1 zu § 32 BHKG) auch für Betriebsfeuerwehren verbindlich vorgeschrieben. Das ergibt sich aus der Notwendigkeit, mit öffentlichen Feuerwehren im Sinne des § 7 Abs. 1 BHKG zusammenwirken zu müssen.

5. Betriebsangehörige

- 9** Eine Betriebsfeuerwehr kann nur anerkannt werden, wenn deren Angehörige Betriebsangehörige sind, die neben der erforderlichen Qualifikation (z. B. Ausbildung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften des Landes und nach den Feuerwehrdienstvorschriften) auch besondere Kenntnisse über
- die Örtlichkeit des Betriebes,
 - die Produktionsabläufe und Betriebsabläufe,
 - die betrieblichen Gefahrenmaßnahmen und Schutzmaßnahmen
- besitzen. Diese Anforderungen gelten auch für Betriebsfeuerwehren in Einrichtungen.

6. Überprüfung

- 10** Die Gemeinde kann jederzeit die Leistungsfähigkeit der anerkannten Betriebsfeuerwehr überprüfen.
- Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit kann sich sowohl auf Überprüfungen der Organisation, der Ausstattung und des Personals als auch die Auswertung von Einsätzen und die Durchführung von Übungen beziehen.

7. Kein Zuständigkeitswechsel

- 11** Abs. 2 stellt klar, dass mit der Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr kein Zuständigkeitswechsel für den Brandschutz und die Hilfeleistung verbunden ist. Die Betriebsfeuerwehr unterscheidet sich damit in einem wesentlichen Aspekt von der Werkfeuerwehr, für die § 16 Abs. 6 S. 1 BHKG einen solchen Zuständigkeitswechsel vorsieht. Diese Unterscheidung ist in der Freiwilligkeit der Einrichtung der Betriebsfeuerwehr und dem geringeren, von dem jeweiligen Betrieb oder der jeweiligen Einrichtung ausgehenden Gefährdungspotenzial begründet. Im Einsatzfall übernimmt daher die öffentliche Feuerwehr die Einsatzleitung im Betrieb oder der Einrichtung mit einer Betriebsfeuerwehr.

§ 16 Werkfeuerwehren

(1) Werkfeuerwehren¹ sind staatlich angeordnete² oder anerkannte³ Feuerwehren. Die Bezirksregierung verpflichtet⁴ nach Anhörung der Gemeinde⁵ Betriebe oder Einrichtungen⁶, bei denen die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besonders groß ist⁷ oder bei denen in einem Schadensfall eine große Anzahl von Personen gefährdet⁸ wird, eine Werkfeuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. Auf Antrag eines Betriebes oder einer Einrichtung kann die Bezirksregierung eine Betriebsfeuerwehr oder die zum Schutz der eigenen Anlagen vor Brandgefahren und zur Hilfeleistung im Betrieb oder der Einrichtung vorgehaltenen Brandschutzkräfte als Werkfeuerwehr anerkennen⁹. Die Werkfeuerwehr besteht in der Regel aus hauptamtlichen Kräften¹⁰. Die Bezirksregierung hat in Zeitabständen von längstens fünf Jahren den Leistungsstand der Werkfeuerwehren zu überprüfen¹¹.

(2) Die Leistungsfähigkeit der Werkfeuerwehr muss sich an den von dem Betrieb oder der Einrichtung ausgehenden Gefahren orientieren¹². Sie muss in Aufbau, Ausstattung und Ausbildung den an öffentliche Feuerwehren gestellten Anforderungen entsprechen¹³. Die Angehörigen der Werkfeuerwehr müssen dem Betrieb oder der Einrichtung angehören, für welche die Werkfeuerwehr eingerichtet worden ist¹⁴. Sie müssen neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation insbesondere über Kenntnisse der Örtlichkeit, der Produktions- und Betriebsabläufe, der betrieblichen Gefahren sowie Schutzmaßnahmen und der besonderen Einsatzmittel verfügen¹⁵.

(3) Benachbarte Betriebe oder Einrichtungen können eine gemeinsame Werkfeuerwehr bilden, welche die Aufgaben für die beteiligten Betriebe oder die Einrichtungen gemeinsam wahrnimmt¹⁶. Gehören hierzu auch Betriebe oder Einrichtungen, die bisher über keine eigene Werkfeuerwehr verfügen, ist eine Anerkennung der gemeinsamen Werkfeuerwehr durch die Bezirksregierung erforderlich. Vor der Anerkennung ist die zuständige Brandschutzdienststelle zu hören¹⁷. Der Werkfeuerwehr obliegt die Verpflichtung, die Gefahrenabwehr im Ereignisfall für den Standort nach einheitlichen Grundsätzen zu organisieren und umzusetzen¹⁸. Abweichend von Abs. 2 Satz 3 können die Betriebe oder Einrichtungen den Standortbetreiber mit der Durchführung der Aufgaben der gemeinsamen Werkfeuerwehr betrauen¹⁹. Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend²⁰.

(4) Liegt das Betriebsgelände eines Betriebes oder einer Einrichtung mit einer Werkfeuerwehr oder mehrerer benachbarter Betriebe oder Einrichtungen mit einer gemeinsamen Werkfeuerwehr auf dem Gebiet mehrerer Gemeinden, Kreise oder Regierungsbezirke, kann die nächsthöhere gemeinsame Aufsichtsbehörde eine einheitliche Zuständigkeit für die Wahrnehmung der den Aufgabenträgern nach § 2 Abs. 1 obliegenden Aufgaben festlegen²¹.

(5) Wird in einem Betrieb oder einer Einrichtung eine Werkfeuerwehr aus dem Grund angeordnet oder anerkannt, dass bei einem Schadensfall eine große Anzahl von Personen gefährdet wird, die zudem über eine beschränkte Möglichkeit der Eigenrettung verfügt, kann der Betrieb oder die Einrichtung mit dem Träger des Brandschutzes vereinbaren, dass dieser die Aufgaben der Werkfeuerwehr übernimmt. Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch die Bezirksregierung²².

(6) In Betrieben oder Einrichtungen mit Werkfeuerwehren obliegen den Werkfeuerwehren die Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung²³. Öffentliche Feuerwehren werden in der Regel nur eingesetzt, wenn sie

angefordert werden²⁴. Zwischen dem Träger des Brandschutzes und der Werkfeuerwehr sind schriftliche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit für den Einsatzfall zu treffen²⁵. Auf Antrag des Betriebes oder der Einrichtung kann die Bezirksregierung nach Anhörung der Gemeinde die Werkfeuerwehr zur Durchführung der Brandverhütungsschau mit hierzu geeigneten Kräften ermächtigen²⁶. Der Gemeinde ist Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Sie ist über das Ergebnis der Brandverhütungsschau und die zur Mängelbeseitigung veranlassten Maßnahmen zu unterrichten²⁷. Den Werkfeuerwehren obliegen in den Betrieben oder Einrichtungen auch die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzerziehung sowie die Brandschutzaufklärung und die Selbsthilfe²⁸.

1. Werkfeuerwehren

- 1 1.1 Werkfeuerwehren sind staatlich angeordnete oder anerkannte Feuerwehren, die den Auftrag haben, den Feuerschutz in einem Betrieb oder einer Einrichtung zu erhöhen.
- 2 1.2 Die Werkfeuerwehren werden weder durch die Anerkennung noch durch die Anordnung öffentliche Feuerwehren. Sie werden auch keine Beliehene. Zur Zusammenarbeit öffentlicher Feuerwehren und Werkfeuerwehren vgl. auch Sellmann in „schadenprisma“ 2002, Heft 1, S. 26 ff.
- 3 1.3 Die generelle Zuständigkeit der Gemeinde bleibt von der Einrichtung einer Werkfeuerwehr an sich unberührt (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.3.2). Die Aufgabenzuständigkeit der Feuerwehr geht jedoch für das Betriebsgelände auf die Werkfeuerwehr über. Die öffentlichen Feuerwehren werden nach § 16 Abs. 6 S. 2 BHKG in der Regel (vgl. hierzu Anm. 23, 24 zu § 16 BHKG) nämlich nur dann auf dem Werksgelände eingesetzt, wenn sie angefordert werden. Für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr kann diese, wenn sie von dem Werk gerufen wird, keinen Kostenersatz vom Werk verlangen. Im übrigen bleiben die Regelungen des § 52 BHKG unberührt.
- 4 1.4 Die Aufgabenzuständigkeit der Werkfeuerwehr ist in erster Linie auf das Werks-/Betriebsgelände beschränkt. Sie ist aber, soweit die Voraussetzungen des § 39 Abs. 5 FSHG vorliegen, auch zur überörtlichen Hilfe außerhalb des Werks-/Betriebsgeländes verpflichtet (vgl. dazu auch Anm. 12 zu § 39 BHKG).
- 5 1.5 Durch die eigenverantwortliche Zuständigkeit für das Werksgelände unterscheidet sich die Werkfeuerwehr von einer Betriebsfeuerwehr.
- 6 1.6 Erst durch den öffentlich-rechtlichen Akt der Anordnung oder der Anerkennung wird die Rechtsstellung einer Werkfeuerwehr begründet.
- 7 1.7 Die Rechte und Pflichten der Angehörigen der Werkfeuerwehren richten sich ebenfalls nicht nach den Vorschriften des BHKG. Auch der Umfang des Weisungsrechts des Leiters der Werkfeuerwehr bestimmt sich ausschließlich nach innerbetrieblichen Regelungen. Der Leiter der Werkfeuerwehr hat – soweit er nicht gleichzeitig besondere Befugnisse nach dem Arbeitssicherheitsgesetz oder als Störfallbeauftragter nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz hat – keine besondere Rechtsstellung gegenüber der Werkführung. In der LVO

Feu (siehe Anhang 3) sind in den §§ 5 Abs. 1, 7 Abs 1 S. 3, 11 Abs 1, 12 Abs. 2, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 2 Sonderregelungen für Angehörige von Werkfeuerwehren enthalten.

1.8 Die Werkfeuerwehr unterliegt einer öffentlich-rechtlichen Aufsicht (vgl. 8 dazu § 16 Abs. 1 S. 5 BHK; siehe hierzu auch unten Anm. 11).

1.9 § 16 Abs. 2 S. 2 BHK schreibt darüber hinaus vor, dass die Werkfeuerwehren in Aufbau, Ausstattung und Ausbildung den an öffentliche Feuerwehren gestellten Anforderungen entsprechen müssen (vgl. unten Anm. 13). 9 Aus dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich auch die Verpflichtung, ein Notfallmanagement zur Gefahrenabwehr zu installieren. Der Verband der chemischen Industrie hat dazu im Dezember 2010 einen entsprechenden Leitfaden veröffentlicht.

1.10 § 56 Nr. 3 BHK ermächtigt das Innenministerium, durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Voraussetzungen für die Anerkennung, die Anordnung oder Anerkennung, die Organisation und die Ausstattung einer Werkfeuerwehr sowie die Aus- und Fortbildung der Angehörigen einer Werkfeuerwehr zu erlassen. Das Innenministerium hat sich damit einverstanden erklärt, dass die Angehörigen einer Werkfeuerwehr die Dienstkleidung wie die Angehörigen einer öffentlichen Feuerwehr tragen. An der Dienstkleidung muss ein Ärmelabzeichen mit der Aufschrift „Werkfeuerwehr“ angebracht werden. Die Bundeskardie darf nicht getragen werden. 10

1.11 Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, welche – wie z. B. die Sonderbauverordnung die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten (vgl. zum diesbezüglichen Ausbildungsvorschlag Ross in „BrandSchutz“ 2002, S. 295) und die Einrichtung von Betriebsfeuerwehren (Selbsthilfekräfte für den Brandschutz) fordern, bleiben unberührt. 11 Allerdings haben die Brandschutzdienststellen gegenüber betriebsinternen Feuerwehren (z. B. Hausfeuerwehren) bestimmte Aufgaben (z. B. Ausbildung, Durchführung von Übungen) wahrzunehmen.

1.12 Nach § 50 Abs. 7 BHK tragen die Betriebe oder Einrichtungen die Kosten der Werkfeuerwehren (zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für Werkfeuerwehren vgl. Lindner in „112 – Magazin der Feuerwehr“ 1999, S. 275). 12

1.13 Die nach dem Bundesberggesetz in Verbindung mit der Allgemeinen Bundesbergverordnung eingerichteten Grubenwehren sind keine Werkfeuerwehren im Sinne von § 16 BHK (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.2 und Kapitel 3.2.3.13). 13

1.14 Die Bundeswehrfeuerwehren sind auch keine Werkfeuerwehren in diesem Sinn, da gemäß § 56 Abs. 1 BHK der § 16 BHK nicht auf die Bundeswehr anzuwenden ist. Zur Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst in der Bundeswehr vgl. VO vom 6.3.2002 – BGBl. 2002 S. 1031. 14

- 15** 1.15 Zur Bewertung des abwehrenden Brandschutzes durch nichtöffentliche Feuerwehren durch die Versicherer vgl. GDV-Publikation VdS 2034 von Februar 2014.

2. Anordnung

- 16** 2.1 Die **Anordnung** zur Errichtung einer Werkfeuerwehr ist ein belastender Verwaltungsakt, der unmittelbar vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden kann.
- 17** 2.2 Zuständig für die Anordnung ist die Bezirksregierung.
- 18** 2.3 Über die Voraussetzungen für eine Anordnung siehe die Anm. 4 bis 8 zu § 16 BHKG. Die Anordnung muss ihrem Inhalt und Umfang nach genau bestimmt sein und darf von dem Betrieb oder der Einrichtung nichts Unzumutbares fordern (vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 15 I 2 FSHG Nr. 2).
- 19** 2.4 Der bisher bei der Entscheidung eingeräumte Ermessensspielraum der Bezirksregierung ist durch einen gerichtlich voll überprüfbaren Beurteilungsspielraum ersetzt worden.
- 20** 2.5 Die nach bisherigem Recht ausgesprochenen Anordnungen bleiben auch nach Inkrafttreten des neuen BHKG verbindlich.
- 21** 2.6 Die Anordnung zur Errichtung einer Werkfeuerwehr ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen (z. B. aufgrund Wegfalls der Gefährdung) nicht mehr vorliegen. Davon geht auch § 56 Nr. 3 BHKG aus. Gleiches muss gelten, wenn wesentliche Änderungen im Werk auch zu einer Änderung bei der Werkfeuerwehr führen können.
- 22** 2.7 Zur Wechselwirkung zwischen anlagenbezogenen Genehmigungen und Anordnung einer Werkfeuerwehr vgl. OVG NRW SgE Feu § 15 I FSHG Nr. 1 und 2.

3. Anerkennung

- 23** 3.1 Die **Anerkennung** einer Werkfeuerwehr ist ein teils begünstigender, teils belastender Verwaltungsakt. Soweit er in die Rechte des Betriebes oder der Einrichtung eingreift, ist er im Verwaltungsrechtsweg überprüfbar. Die Anerkennung ist deswegen ein begünstigender Verwaltungsakt, weil die Aufgabenzuständigkeit für das Werksgelände in erster Linie auf die Werkfeuerwehr übergeht. Sie ist ein belastender Verwaltungsakt, weil die Ausstattung, der Aufbau und die Ausbildung der Werkfeuerwehr dann den an öffentliche Feuerwehren gestellten Anforderungen entsprechen muss. Die Werkfeuerwehr wird auch verpflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 39 Abs. 5 BHKG im Rahmen der Hilfe außerhalb des Werksgeländes tätig zu werden, falls nicht die besondere Eigenart des Betriebes die ständige Anwesenheit der Werkfeuerwehr erfordert.
- 24** 3.2 Zuständig für die Anerkennung ist die Bezirksregierung. Die Anerkennung setzt einen **Antrag** voraus, der jedoch an keine Form und Frist gebunden ist.

In ihm müssen nur die zur Beurteilung erforderlichen Tatsachen mitgeteilt werden.

3.3 Für die **Anerkennung** als Werkfeuerwehr ist es unerheblich, ob der Betrieb, welcher die Anerkennung beantragt, besonders brand- oder explosionsgefährdet ist oder ob in einem Schadensfall eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde. **25**

3.4 Voraussetzung für eine Anerkennung ist, dass die Werkfeuerwehr in Aufbau, Ausstattung und Ausbildung den an öffentliche Feuerwehren gestellten Anforderungen entspricht (vgl. § 16 Abs. 2 S. 2 BHKG und die dortigen Anm.). Zu den Qualitätskriterien für hauptberufliche Werkfeuerwehren vgl. Bauch in „BrandSchutz“ 2002, S. 44. **26**

Bei der Beurteilung dieser Frage ist nach § 16 Abs. 2 S. 1 BHKG auf die speziellen Bedürfnisse des Betriebes abzustellen. Da in Betrieben mit Werkfeuerwehr öffentliche Feuerwehren in der Regel nur auf Anforderung eingesetzt werden, muss die Werkfeuerwehr in der Lage sein, die Aufgaben des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung in ihrem Betrieb in vollem Umfang selbst zu erfüllen. Kann sie dies, so ist die Anerkennung auszusprechen.

3.5 Die nach bisherigem Recht ausgesprochenen Anerkennungen bleiben auch nach Inkrafttreten des neuen BHKG gültig. **27**

3.6 Die Anerkennung muss in einem **förmlichen Bescheid** ausgesprochen werden. **28**

3.7 Wenn eine anerkannte Werkfeuerwehr ihre Aufgabe überhaupt nicht mehr oder nur noch unzureichend erfüllt, ist die Anerkennung zu **widerrufen**. Dies folgt aus der Natur der Anerkennung einer Werkfeuerwehr, wenngleich auch die diesbezügliche bisherige ausdrückliche gesetzliche Regelung entfallen ist. In § 56 Nr. 3 BHKG ist ausdrücklich von der Aufhebung der Anerkennung die Rede. **29**

Grund dafür kann einmal sein, dass die Werkfeuerwehr bei gleichgebliebenem Risiko die Anforderungen nicht mehr erfüllt. Das ist aber auch dann der Fall, wenn die anerkannte Werkfeuerwehr bei gestiegenem Risiko nicht entsprechend materiell und/oder personell aufgestockt worden ist. Ein Widerruf kommt auch bei einer Umwandlung von einer WF mit hauptamtlichen Kräften in eine WF mit nebenberuflichen Kräften in Betracht, wenn dadurch der Brandschutz in der vorgesehenen Eintreffzeit nicht mehr erfüllt werden kann. Vor dem Widerruf der Anerkennung ist dem Betrieb Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In der Regel wird dem Betrieb auch eine Frist einzuräumen sein, in der die Beanstandungen behoben werden können.

Wenn der Antrag auf Anerkennung zurückgenommen wird, ist die Anerkennung ebenfalls zurückzunehmen. In einem solchen Fall ist allerdings zu prüfen, ob die Anordnung einer Werkfeuerwehr notwendig ist.

4. Verpflichtung durch Bezirksregierung

4.1 § 16 Abs. 1 S. 2 stellt nunmehr klar, dass immer dann, wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen, die Aufsichtsbehörde eine Werkfeuerwehr **30**

verlangen muss. Der bisher bei der Entscheidung eingeräumte Ermessensspielraum wurde durch einen gerichtlich voll überprüfbaren Beurteilungsspielraum ersetzt. Satz 2 soll die Rechtsunsicherheit der als richtig erkannten Genehmigungspraxis beseitigen.

- 31** 4.2 Zur Rechtsnatur dieser Verpflichtung vgl. die Anm. 2 zu § 16 BHKG. Die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit sind bei der Entscheidung zu beachten. Dabei ist gegebenenfalls auch zu prüfen, ob die besondere Gefährdung eventuell durch baurechtliche Anordnungen beherrscht werden kann.
- 32** 4.3 Bei dieser Verpflichtung ist auf den jeweiligen Betrieb in seiner juristischen Ausgestaltung abzustellen. Es besteht nach dem BHKG keine Möglichkeit, die Umgehung der Werkfeuerwehrpflicht durch Betriebsteilung bei gleichbleibender Rechtsnatur und gleichem Gefährdungspotenzial zu verhindern.
- 33** 4.4 Der eventuelle Verstoß gegen eine Verpflichtung zur Aufstellung einer Werkfeuerwehr ist nach § 49 BHKG zwar nicht bußgeldbewehrt. Er dürfte jedoch zum Widerruf der Konzession oder Betriebserlaubnis führen.
- 34** 4.5 Für Betriebe oder Einrichtungen, die der Bergaufsicht unterliegen, vgl. die Sonderreglung in § 55 Abs. 2 BHKG.

5. Anhörung der Gemeinde

- 35** 5.1 Die Bezirksregierung muss vor der Anordnung einer Werkfeuerwehr die Gemeinde anhören. Die Anhörung ist Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Anordnung.
- 36** 5.2 Das Gesetz verwehrt es der Bezirksregierung daneben nicht, weitere gutachterliche Stellungnahmen z.B. des Kreisbrandmeisters oder von Sonderordnungsbehörden einzuholen. § 47 Abs. 1 BHKG gilt für die Bezirksregierungen nicht.

6. Betrieb/Einrichtung

- 37** 6.1 Das Gesetz unterscheidet nicht, ob es sich um einen gewerblichen oder nicht gewerblichen Betrieb handelt. Gleiches gilt für eine Einrichtung.
- 38** 6.2 Es ist auch nicht von Bedeutung, ob diese Betriebe oder Einrichtungen in privater oder öffentlicher Trägerschaft geführt werden.
- 39** 6.3 Unter den Begriff der sonstigen Einrichtungen fallen z.B: Kaufhäuser, Verwaltungen, Forschungszentren, Krankenhäuser usw.

7. Besonders große Gefahr eines Brandes, einer Explosion

- 40** 7.1 Unter einem besonders brand- oder explosionsgefährdeten Betrieb ist ein Betrieb zu verstehen, der nach Betriebszweck, Beschaffenheit und Einrichtung der Betriebsräume, der Art und Menge der gelagerten oder verarbeiteten Stoffe eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr für sich, die Bediensteten und die Umgebung darstellt (vgl. auch OVG Münster in SgE Feu § 15 III FSHG Nr. 2).

7.2 Eine besondere Brand- und Explosionsgefährdung kann auch dann noch **41**
bestehen, wenn der Betrieb erhebliche Mittel für Meldeanlagen, brandschutz-
mäßigen Objektschutz und automatische Löschanlagen aufgewendet hat, weil
diese Anlagen durch Explosionen zerstört werden bzw. versagen können oder
der Brand an nicht geschützten Betriebsteilen ausbrechen kann (so auch OVG
Münster in SgE Feu § 15 III FSHG Nr. 2; vgl. auch VG Magdeburg SgE Feu
§ 12 BrSchG LSA Nr. 1).

7.3 Bei dem Begriff „besonders große Gefahr eines Brandes oder einer Explo- **42**
sion“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, bei dem der Beur-
teilungsspielraum der Bezirksregierung vom Verwaltungsgericht voll überprüf-
bar ist.

7.4 Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgt, dass eine Werkfeuer- **43**
wehr, selbst wenn die vorgenannten Voraussetzungen gegeben sind, nur dann
gefordert werden kann, wenn durch diese Werkfeuerwehr die Brand- und Ex-
plosionsgefahr und deren Folgen gemindert werden können.

7.5 Besonders explosions- oder brandgefährdete Betriebe können sein: Fabri- **44**
ken, in denen Sprengstoffe hergestellt oder bearbeitet werden; Chemiewerke;
Mineralölraffinerien; große Holz oder Papier verarbeitende Betriebe; Lackiere-
eien; Gummi- und Kunststoffwerke; kerntechnische Anlagen; gentechnische
Anlagen; Großkliniken; chemische und physikalische Institute.

7.6 Es spielt dabei auch hier keine Rolle, ob diese Betriebe in privater oder **45**
öffentlicher Trägerschaft geführt werden und ob es sich um einen gewerblichen
oder nicht gewerblichen Betrieb handelt.

7.7 Die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion stehen alternativ nebenei- **46**
nander. Sie müssen nicht kumulativ vorliegen.

8. Gefährdung einer großen Anzahl von Personen

8.1 Bei dieser Fallgruppe von Betrieben und Einrichtungen geht die Gefährlich- **47**
keit nicht in erster Linie von der Ursache aus. Es wird vielmehr auf die mögli-
chen Schadensfolgen abgestellt.

8.2 Bei dem Begriff „Gefährdung einer großen Anzahl von Personen“ (vgl. **48**
dazu auch Anm. 3 zu § 29 BHKG und OVG NRW SgE Feu § 15 I 2 FSHG
Nr. 1 und 3) handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, bei dem
der Beurteilungsspielraum der Bezirksregierung voll überprüfbar ist.

8.3 Betriebe oder Einrichtungen, bei denen in einem Schadensfall **eine große** **49**
Anzahl von Personen gefährdet würden, sind z. B.: Krankenhäuser, Eisenbah-
nen, Bahnhöfe, Flughäfen, kerntechnische Anlagen oder Chemiewerke, wenn
allein durch Freiwerden von gefährlichen Stoffen ein Schaden eintreten kann.

9. Anerkennung durch Bezirksregierung

9.1 § 16 Abs. 1 S. 3 ergänzt den bisherigen § 15 Abs. 1 FSHG um die Möglich- **50**
keit, eine Werkfeuerwehr auf eigenen Antrag des Betriebs oder der Einrichtung
hin einzurichten. Diese Möglichkeit war bereits im FSHG 1998 gegeben. Sie

ergab sich allerdings nur mittelbar aus der Definition der Werkfeuerwehr in Abs. 1 Satz 1 FSHG. Eine ausdrückliche Regelung der Möglichkeit erfolgte nicht. Dies wird nunmehr ausdrücklich klargestellt.

- 51** 9.2 Eine Anerkennung kann nur erfolgen, wenn der Betrieb oder die Einrichtung einen diesbezüglichen Antrag stellt. Fehlt ein solcher Antrag, so ist die trotzdem ausgesprochene Anerkennung fehlerhaft.
- 52** 9.3 Die Anerkennung steht im Ermessen der Bezirksregierung, das in einem Verwaltungsrechtsstreit auf Ermessensfehler hin überprüft werden kann. Dabei ist es möglich, dass sich das Ermessen so weit reduziert, dass ein Anspruch auf Anerkennung besteht.
Zwar sieht das Gesetz eine Anhörung der Gemeinde vor der Anerkennung nicht ausdrücklich vor. Sie erscheint aber – ebenso wie bei Anordnung einer Werkfeuerwehr (vgl. dazu Anm. 5 zu § 16 BHKG) – sachlich geboten.
- 53** 9.4 Die Bezirksregierung kann sowohl eine (schon bestehende) Betriebsfeuerwehr (vgl. dazu die Anm. zu § 15 BHKG) oder Brandschutzkräfte, die ein Betrieb oder eine Einrichtung zum Schutz der eigenen Anlagen vor Brandgefahren und zur Hilfeleistung vorhält, als Werkfeuerwehr anerkennen.
- 54** 9.5 Zur Rechtsnatur der Anerkennung vgl. Anm. 3.1 zu § 16 BHKG.
- 55** 9.6 Für Betriebe oder Einrichtungen, die der Bergaufsicht unterliegen, vgl. die Sonderregelung in § 55 Abs. 2 BHKG.

10. Kräfte

- 56** 10.1 Um die Bedeutung der Werkfeuerwehr zu erhöhen und deren Schlagkraft zu verbessern, sollen die Angehörigen der Werkfeuerwehr in der Regel **hauptamtliche** Kräfte sein. Hauptberuflich tätige Werkfeuerwehrangehörige sind solche, die ausschließlich oder überwiegend in der Werkfeuerwehr tätig sind. Ihre Rechte und Pflichten richten sich nach innerbetrieblichen Regelungen und nicht nach dem BHKG. Das Laufbahnrecht gilt weder unmittelbar noch kraft einer Verweisung (so auch OVG NRW SgE Feu § 15 II FSHG Nr. 1).
- 57** 10.2 Die Gesetzesformulierung schließt nicht aus, auch **nebenberufliche** Kräfte einzustellen (so auch OVG NRW SgE Feu § 15 II FSHG Nr. 1). Nebenberufliche Werkfeuerwehrangehörige üben ihre Tätigkeit in der Werkfeuerwehr nur neben ihrer sonstigen ständigen Tätigkeit im Werk aus.
- 58** 10.3 Werden vom Land NRW Werkfeuerwehren (z. B. bei Unikliniken) errichtet, so sind die Einsatzkräfte als Beamte einzustellen (vgl. § 117 Abs. 2 LBG NRW).
- 59** 10.4 Nach § 9 Abs. 1 LVO FF können die Angehörigen einer Werkfeuerwehr in der Freiwilligen Feuerwehr Aufgaben und Funktionen übernehmen. Ihre Dienstpflichten in der Werkfeuerwehr gehen jedoch vor. Angehörige im regelmäßigen Einsatzdienst von Werkfeuerwehren dürfen jedoch keine Funktion als Leiter einer Feuerwehr/Kreisbrandmeister/Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreter übernehmen. Damit soll sichergestellt sein, dass in einem Einsatzfall,

in dem sowohl öffentliche Feuerwehren als auch die Werkfeuerwehr eingesetzt werden, Führungspositionen stets besetzt bleiben. Angehörige der Werkfeuerwehr dürfen auch nicht auf die Sollstärke der Freiwilligen Feuerwehr angerechnet werden.

10.5 Angehörige von Werkfeuerwehren können die Dienstkleidung der öffentlichen Feuerwehren und darüber hinaus ein **Ärmelabzeichen** mit der Aufschrift „Werkfeuerwehr“ und ggfs. dem Namen des Werkes tragen. Die Bundeskokarde an der Dienstmütze darf nicht getragen werden (so Ziffer 2.3 des RdErl. des IM vom 16.11.2002 – MBl. NRW. 2002 S. 1227).

Brandschutztechnisch ausgebildete freiwillige Mitarbeiter von Werkfeuerwehren können **Dienstgrad- und Funktionsabzeichen** entsprechend den Anlagen 2 und 3 zu den §§ 13 und 18 der LVO FF tragen (so Ziffer 4 des vorgenannten RdErlases). Empfehlungen für die Dienstgradabzeichen von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Werkfeuerwehren finden sich in Ziffer 5 des vorgenannten Runderlasses. Ziffer 6 regelt das Tragen von Funktionsabzeichen.

11. Überprüfung des Leistungsstandes

11.1 In Satz 5 des Abs.es 1 von § 16 BHKG wird die Ermessensentscheidung der Bezirksregierung, eine Werkfeuerwehr überprüfen zu können, in eine Verpflichtung geändert, um hiermit deutlich zu machen, wie wichtig eine funktionsfähige Werkfeuerwehr nicht nur für den Betrieb, sondern auch für die Gemeinde, besonders aber auch für die benachbarte Bevölkerung ist.

11.2 Die Bezirksregierung ist verpflichtet, regelmäßig den Leistungsstand einer (angeordneten oder anerkannten) Werkfeuerwehr zu **überprüfen**. Dieses Überprüfungsrecht bezieht sich sowohl auf den Aufbau (personelle Überprüfung), auf die Ausstattung (sächliche Überprüfung) als auch auf die Ausbildung (einsatztechnische und einsatztaktische Überprüfung). Für diese Überprüfung kann sie Fachleute mit besonderer Sachkenntnis hinzuziehen.

Der Gesetzgeber hat jetzt für die Überprüfung eine Frist von längstens fünf Jahren, in der auf jeden Fall eine Überprüfung zu erfolgen hat, festgesetzt. Dadurch soll eine regelmäßige Überprüfung sichergestellt werden. Der Zeitrahmen orientiert sich an jenem für die kommunale Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplanung. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu den § 3 Abs. 3 BHKG und § 4 Abs. 3 BHKG verwiesen.

Für Betriebe oder Einrichtungen, die der Bergaufsicht unterliegen vgl. die Sonderregelung in § 55 Abs. 2 BHKG.

11.3 Die Bezirksregierung ist verpflichtet, die Beseitigung der ihr im Rahmen der Überprüfung bekannt gewordenen Mängel zu verlangen. Sie kann dies bei einer angeordneten Werkfeuerwehr ggf. mit den Mitteln des Verwaltungsvollstreckungsrechts erzwingen.

12. Vom Betrieb ausgehende Gefahren

§ 16 Abs. 2 S. 1 BHKG verdeutlicht, dass – in sinngemäßer Übertragung der Anforderung aus § 3 Abs. 1 BHKG an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Feuerwehren – die Leistungsfähigkeit der Werkfeuerwehr den von dem Betrieb

ausgehenden Gefahren in vollem Umfang zu entsprechen hat. Das bezieht sich sowohl auf Eingreifzeiten und Eingreifstärken als auch auf Einsatzmittel.

13. Anforderungen

- 65 13.1** Sowohl staatlich anerkannte als auch staatlich angeordnete Werkfeuerwehren müssen in Aufbau, Ausstattung und Ausbildung den an öffentliche Feuerwehren gestellten **Anforderungen entsprechen**, um die Aufgabe des Brandschutzes im Betrieb, in der Einrichtung und im Rahmen der überörtlichen Hilfe in vollem Umfang erfüllen zu können (vgl. OVG Münster in SgE Feu § 15 III FSHG Nr. 1). Die Werkfeuerwehr muss ein taugliches und geeignetes Mittel sein, gegebenenfalls zusammen mit automatischen Melde- und Löschanlagen die besondere Brand- bzw. Explosionsgefahr wesentlich zu vermindern. Auch wenn es prinzipiell keine einheitlichen Standards für die personelle und sächliche Ausstattung der öffentlichen Feuerwehren gibt, hat die Werkfeuerwehr den vollen Brandschutz im Werk zu gewährleisten. Hier sind nicht die eingesetzten personellen und sächlichen Mittel Grundlage der Beurteilung, sondern nur der zu erzielende Erfolg.

Daraus folgt auch, dass eine Werkfeuerwehr nur in dem Umfang gefordert werden kann, wie es den Bedürfnissen des Betriebes entspricht. Die Stärke und Ausrüstung einer angeordneten Werkfeuerwehr kann sich demnach nur danach bemessen, was zur Schadensbekämpfung im Betrieb notwendig ist. Weitergehende Anordnungen darf die verpflichtende Verfügung der Bezirksregierung nicht enthalten.

- 66 13.2** Das gilt für die personelle Stärke und die Alarmierungsmöglichkeiten, die Absolvierung der vorgeschriebenen Ausbildungslehrgänge, Übungen und Fortbildungsveranstaltungen. Durch diese Anforderungen soll sichergestellt werden, dass das Zusammenwirken zwischen Werkfeuerwehr und öffentlicher Feuerwehr reibungslos klappt. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen auch die Ausbildungseinrichtungen des Landes, der Gemeinden und Kreise nach § 32 Abs. 4 BHKG den Werkfeuerwehren für ihre Angehörigen gegen Kostenerstattung zur Verfügung.
Die FwDV 2 (Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr) gilt auch für die freiwilligen Werkfeuerwehrangehörigen (vgl. Vorwort zur FwDV 2).

- 67 13.3** Zur Ausbildung von Werkfeuerwehrangehörigen vgl. die Werkfeuerwehrausbildungsverordnung vom 22.5.2015 (BGBl. I 2015 S. 830).

14. Werksangehörige

- 68 14.1** § 16 Abs. 2 S. 3 BHKG regelt die Anforderungen an Angehörige der Werkfeuerwehren. Das FSHG 1998 hatte in seinem § 15 Abs. 2 die Werkszugehörigkeit der Angehörigen der Werkfeuerwehr festgelegt. Durch diese Forderung sollte sichergestellt werden, dass das Personal der Werkfeuerwehr über die für die Wahrnehmung seiner Aufgabe erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Zudem sollte damit ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den weiteren Betriebsangehörigen gewährleistet werden. Als ausschlaggebende sachliche Kriterien für die Anforderungen an die Angehörigen der Werkfeuerwehren sollen diese nunmehr auch als unmittelbar relevante Kriterien genannt werden.

14.2 Die Angehörigen der Werkfeuerwehr müssen Angehörige des Werkes sein, für das die Werkfeuerwehr anerkannt oder angeordnet worden ist. Bei mehreren Standorten eines Werkes muss konsequenterweise gefordert werden, dass die Werkfeuerwehrangehörigen an dem Standort beschäftigt werden, an dem auch die Werkfeuerwehr stationiert ist. **69**

14.3 Bilden **benachbarte** Betriebe oder Einrichtungen nach § 16 Abs. 3 S. 1 BHKG eine gemeinsame Werkfeuerwehr, so muss es als ausreichend angesehen werden, wenn die Werksangehörigkeit bei einem Betrieb oder einer Einrichtung begründet ist. Die Werkfeuerwehrangehörigen müssen aber über ausreichende Kenntnisse der Liegenschaften und der Betriebsabläufe aller benachbarten Betriebe verfügen. **70**

15. Kenntnisse der Werkfeuerwehrangehörigen

15.1 Durch die Forderung nach Werkszugehörigkeit in § 16 Abs. 2 S. 3 BHKG soll sichergestellt werden, dass das Personal der Werkfeuerwehr neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation über **71**

- ausreichende Ortskenntnisse,
 - weitgehende Kenntnisse der Betriebs- und Produktionsabläufe,
 - besondere Informationen zu den örtlichen Gefahrenschwerpunkten,
 - genaue Kenntnisse der innerbetrieblichen Organisation (z. B. Zuständigkeiten, Ansprechpartner),
 - ausreichende Kenntnisse der vorhandenen Schutzmaßnahmen,
 - ausreichende Kenntnisse der vorhandenen, besonderen Einsatzmittel,
 - Kenntnisse der Wechselwirkungen mit dem Gefahrenpotenzial in benachbarten Betrieben,
 - Erfahrungen in der engen Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr
- verfügt und ein besonderes, auf Erfahrungen beruhendes Vertrauensverhältnis zwischen den Angehörigen der Werkfeuerwehr selbst und darüber hinaus auch zu dem Betriebspersonal besteht.

15.2 Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass diese umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen von betriebsfremdem Personal, insbesondere bei einer hohen Fluktuationsrate, nicht erbracht werden können. Darüber hinaus kann sich die fehlende „innere Verbindung zum Betrieb“ im Hinblick auf die Motivation bei kritischen Einsätzen nachteilig auswirken. **72**

16. Gemeinsame Werkfeuerwehr

16.1 Allgemeines

§ 16 Abs. 3 BHKG erweitert die bisherige Möglichkeit des § 15 Abs. 3 S. 1 FSHG zur Zusammenarbeit von Werkfeuerwehren. Die gemeinsame Werkfeuerwehr kann nicht mehr wie bisher nur für Betriebe und Einrichtungen gebildet werden, die selber werkfeuerwehrepflichtig sind. Aufgenommen werden können auch Betriebe, die selber keiner Werkfeuerwehrepflicht unterliegen und daher auch nicht über eine anerkannte Werkfeuerwehr verfügen. Damit soll das Gesetz an die Entwicklungen im industriellen und gewerblichen Bereich angepasst werden. Hier sind im vermehrten Maße Industrieparks und auch Gewerbege- **73**

bierte mit Ansiedlungen einer Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen entstanden.

Bei diesen kann aufgrund der bei den einzelnen Betrieben oder Einrichtungen bestehenden oder nicht bestehenden Werkfeuerwehr die Fähigkeit zur Schadensabwehr höchst unterschiedlich ausgestaltet sein. Durch die Erweiterung im BHKG soll nunmehr die Möglichkeit geschaffen werden, dass die an einem Standort angesiedelten Unternehmen eine gemeinsame Werkfeuerwehr unterhalten können, so dass ein einheitliches Schutzniveau entstehen kann.

16.2 Benachbarte Betriebe

- 74** Benachbarte Betriebe oder Einrichtungen müssen nicht unmittelbar aneinandergrenzende Betriebe oder Einrichtungen sein. Abzustellen ist vielmehr auf das durch die örtliche Nähe insgesamt vorliegende Gefährdungspotenzial (z. B. in einem Gewerbe- oder Industriepark).

Bei einem bisher rechtlich einheitlichen Betrieb mit Werkfeuerwehr, der in mehrere rechtlich selbständige Betriebszweige geteilt wird, aber mit den Betriebszweigen am gleichen Ort verbleibt, ist das Gefährdungspotenzial nach wie vor gleich. Die neuen selbständigen Betriebszweige können dann eine gemeinsame Werkfeuerwehr bilden.

Die Verantwortung für den Brandschutz verbleibt – trotz der gemeinsamen Werkfeuerwehr – bei den einzelnen Betrieben bzw. Einrichtungen.

16.3 Zusammenarbeit

- 75** Die Zusammenarbeit von werkfeuerwehrpflichtigen und nicht-werkfeuerwehrpflichtigen Betrieben und Einrichtungen ist allein im Rahmen eines freiwilligen Zusammenschlusses möglich. Eine verpflichtende Regelung ist nicht möglich, da die hierfür erforderliche, von dem Betrieb oder der Einrichtung ausgehende „besondere Gefahr“, als Anknüpfungspunkt für die Werkfeuerwehrpflicht bei nicht werkfeuerwehrpflichtigen Betrieben oder Einrichtungen gerade nicht vorliegt. Es reicht für eine Verpflichtung zur Einrichtung einer Werkfeuerwehr insofern nicht aus, dass der Betrieb geeignet ist, die „besondere Gefahr“ eines benachbarten Betriebs auszulösen und sich somit in der Gesamtschau eine besondere Gefährdung ergibt.

17. Anerkennung einer gemeinsamen Werkfeuerwehr

- 76** 17.1 Soweit sich ein nicht-werkfeuerwehrpflichtiger Betrieb oder eine Einrichtung einer gemeinsamen Werkfeuerwehr angeschlossen hat, bedarf diese einer Anerkennung durch die Bezirksregierung. Dies ist im Hinblick auf den sich aus der Anerkennung ergebenden Rechtsfolge des Zuständigkeitswechsels für die Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung auf die gemeinsame Werkfeuerwehr für das Gebiet der nicht werkfeuerwehrpflichtigen Betriebe erforderlich. Nicht zuletzt zur Vermeidung von Unstimmigkeiten ist für diesen Zuständigkeitswechsel ein eindeutiger formaler Rechtsakt erforderlich.
- 77** 17.2 Vor der Anerkennung ist durch die Bezirksregierung die zuständige Brandschutzdienststelle anzuhören. Hierdurch wird die zur Berücksichtigung der Belange des vorbeugenden Brandschutzes in Anerkennungsverfahren bei kreisangehörigen Gemeinden erforderliche Beteiligung der Brandschutzdienststelle sichergestellt.

17.3 Für Betriebe oder Einrichtungen, die der Bergaufsicht unterliegen, vgl. die Sonderregelung in § 55 Abs. 2 BHKG. 78

18. Umfang der Verpflichtung

Die gemeinsame Werkfeuerwehr muss die Gefahrenabwehr im Ereignisfall für ihren Zuständigkeitsbereich vorbereitend organisieren und tatsächlich auch umsetzen. Sie muss deshalb für alle möglichen Gefahren, die in den in ihrer Zuständigkeit liegenden Betrieben und Einrichtungen entstehen können, sowohl personell als auch sächlich ausgebildet und ausgestattet sein. 79

19. Betrieb einer gemeinsamen Werkfeuerwehr

Die Unterhaltung einer gemeinsamen Werkfeuerwehr kann dadurch ersetzt werden, dass die Betriebe oder Einrichtungen den Standortbetreiber mit der Durchführung der Aufgaben der gemeinsamen Werkfeuerwehr betrauen. Hierzu ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen allen beteiligten Betrieben und Einrichtungen erforderlich, welche die gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen festlegt. 80

20. Kenntnisse der Angehörigen einer gemeinsamen Werkfeuerwehr

§ 16 Abs. 3 S. 5 BHKG sieht vor, dass die Angehörigen einer gemeinsamen Werkfeuerwehr neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation insbesondere über Kenntnisse der Örtlichkeit, der Produktions- und Betriebsabläufe, der betrieblichen Gefahren sowie Schutzmaßnahmen in den angeschlossenen Betrieben und Einrichtungen verfügen müssen. 81

Die Kenntnis über die bei der gemeinsamen Werkfeuerwehr vorhandenen besonderen Einsatzmittel wird dabei vorausgesetzt.

21. Zuständigkeit

Der neu in das Gesetz eingefügte Abs. 4 ermöglicht es, die behördliche Zuständigkeit für eine Werkfeuerwehr oder eine gemeinsame Werkfeuerwehr auch dann einheitlich zu regeln, wenn das Gelände der entsprechenden Betriebe oder Einrichtungen Gemeinde-, Kreis- oder Bezirksgrenzen überschreitet. Dies ist erforderlich, um in diesen Fällen eine sachgerechte behördliche Aufsicht und ein Zusammenwirken der verschiedenen Aufgabenträger sicherstellen zu können. 82

22. Sonderregelung bei beschränkter Möglichkeit der Eigenrettung

22.1 Diese Sonderregelung gilt nur für die Werkfeuerwehren, bei denen in einem Schadensfall 83

- eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, die zusätzlich
- sich nur beschränkt selbst retten können.

In einem solchen Fall kann der Träger des Brandschutzes (siehe dazu § 2 Abs. 1 BHKG) mit dem Betrieb oder der Einrichtung vereinbaren, dass der Träger des Brandschutzes diese Aufgaben wahrnimmt.

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung (nachträgliche Zustimmung gemäß § 184 BGB) der zuständigen Bezirksregierung.

- 84** 22.2 Der Gesetzgeber hat hierbei insbesondere an die Rettung von Patienten in großen Krankenhäusern, die über eine Werkfeuerwehr verfügen, gedacht (vgl. z. B. die Werkfeuerwehren der Uni-Kliniken in Aachen und Münster). Zu der Festsetzung von Zusätzen zu den Grundamtsbezeichnungen für die Beamtinnen und Beamte der Uni-Kliniken (Anstalten des öffentlichen Rechts) vgl. Anordnung vom 11.11.2003 – GV.NRW 2003 S. 750).

23. Zuständigkeit der Werkfeuerwehr

- 85** 23.1 Durch diese gesetzliche Regelung wird noch einmal deutlich herausgestellt, dass die Werkfeuerwehren, seien sie anerkannt oder angeordnet, für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung **in ihrem Betriebsbereich allein zuständig** sind.

Es findet insoweit ein Zuständigkeitswechsel statt (so auch Klopfer a. a. O. § 11 Rn. 65).

- 86** 23.2 Da aber die Gemeinde weiterhin für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich ist, obliegt den Werkfeuerwehren über die Verpflichtung nach § 16 Abs. 6 S. 3 BHKG hinaus eine **Unterrichtungs- und Informationspflicht** gegenüber der Gemeinde. Das gilt sowohl für auf das Betriebsgelände beschränkte Schadensfälle als auch dann, wenn eine im Betrieb entstandene Gefahr erkennbar über das Betriebsgelände hinausgeht oder hinauszugehen droht. Diese Informationspflicht besteht auch dann, wenn eine objektive Gefährdung nicht gegeben ist, jedoch eine Entwicklung eintritt, nach der befürchtet werden muss, dass wegen fehlender Information eine Panik der Bevölkerung oder eine sonstige Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eintreten kann. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn chemische Stoffe in größerer Menge sichtbar austreten und/oder über den Betrieb hinwegziehen oder wenn besonders starke Geruchsbelästigungen eine derartige Entwicklung befürchten lassen.

- 87** 23.3 Wegen einer überörtlichen Hilfe einer Werkfeuerwehr vgl. Anm. 12 zu § 39 BHKG.

- 88** 23.4 Da im Gesetz eine ausdrückliche Regelung darüber fehlt, ob eine Werkfeuerwehr auch für die Gemeinde den Brandschutz außerhalb ihres Werksgebietes übernehmen kann, ist davon auszugehen, dass dies unzulässig ist.

24. Einsatz der öffentlichen Feuerwehr

- 89** 24.1 Durch die gesetzliche Formulierung wird deutlich, dass die öffentlichen Feuerwehren neben den Werkfeuerwehren zuständig bleiben, das heißt auch ohne Anforderung eingreifen können und müssen, wenn objektiv erkennbar die Werkfeuerwehr mit dem Schadensfall allein nicht fertig wird. Denn sonst hätte die Formulierung „in der Regel“ keinen Sinn. Die Werkfeuerwehren sind daher verpflichtet, die **Anforderung öffentlicher Feuerwehren rechtzeitig sicherzustellen**. Eine Werkfeuerwehr ist demnach nicht ausschließlich ein der alleinigen Disposition der Betriebsleitung unterstelltes, betriebsinternes Instrument zur Gefahrenabwehr. Wenn eine Anforderung der öffentlichen Feuerwehr durch eine Werkfeuerwehr vorliegt, muss die öffentliche Feuerwehr Hilfe leisten (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.2).

24.2 Liegt ein Fall des § 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG (Großeinsatzlage oder Katastrophe) vor, so geht die Leitung und Koordinierung wegen der Spezialregelung in § 2 Abs. 1 Nr. 3 BHKG auf den Kreis oder die kreisfreie Stadt über. **90**

25. Vereinbarung

Neu ist in § 16 Abs. 6 BHKG zudem die Verpflichtung zum Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Träger des Brandschutzes und der anerkannten oder angeordneten Werkfeuerwehr eines Betriebes oder der Einrichtung über die Zusammenarbeit in der Gefahrenabwehr im Einsatzfall. Eine solche Abstimmung im Vorfeld ist erforderlich, da gerade bei der Bekämpfung größerer Schadensereignisse eine Unterstützung durch die öffentliche Feuerwehr erforderlich werden kann. Hier ist dann eine schnelle und reibungslose Zusammenarbeit zwingend geboten. Diese kann nur sichergestellt werden, wenn im Vorfeld entsprechende Absprachen getroffen wurden. **91**

26. Brandverhütungsschau durch Werkfeuerwehr

26.1 Auf Anordnung der Bezirksregierung führt die Werkfeuerwehr die Brandverhütungsschau in ihrem Zuständigkeitsbereich durch, wenn der Betrieb oder die Einrichtung einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Die Bezirksregierung hört vor der Anordnung die Gemeinde, auf deren Gebiet sich der Betrieb befindet, an. **92**

26.2 Die Entscheidung darüber, ob die Brandverhütungsschau anstelle der Gemeinde von der Werkfeuerwehr eines Unternehmens durchgeführt werden soll, liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Bezirksregierung. Dabei ist maßgeblich auf die Leistungsfähigkeit der Werkfeuerwehr abzustellen. **93**

26.3 Zu den geeigneten Kräften vgl. die Ausführungen in Anm. 12–15 zu § 26 BHKG. **94**

26.4 Wenn nach § 16 Abs. 6 S. 4 BHKG eine Werkfeuerwehr auf Anordnung der Bezirksregierung die Brandverhütungsschau mit hierzu geeigneten Kräften für die in ihrem Werksbereich liegenden Gebäude und Einrichtungen durchführt, dann tritt die Werkfeuerwehr voll in die Rechte und Pflichten der Gemeinde ein (Übernahme mit befreiender Wirkung für die Gemeinde). Sie trägt dann die alleinige Verantwortung für die Durchführung der Brandverhütungsschau. Hinsichtlich der Anordnung von Maßnahmen verbleibt es jedoch bei der Zuständigkeit der Bauaufsichts- bzw. Sonderordnungsbehörden. **95**

27. Beteiligung der Gemeinde

27.1 Wird die Brandverhütungsschau durch die Werkfeuerwehr durchgeführt, so ist der Gemeinde Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. **96**

27.2 Die Gemeinde ist von der Werkfeuerwehr über das Ergebnis der Brandverhütungsschau und von den zur Mängelbeseitigung veranlassten Maßnahmen zu unterrichten. **97**

28. Weitere Aufgaben

Der Werkfeuerwehr obliegt in den Betrieben oder Einrichtungen darüber hinaus: **98**

- die Gestellung von Brandsicherheitswachen (vgl. insoweit die Anm. zu § 27 BHKG),
- die Brandschutzerziehung sowie Brandschutzaufklärung und die Selbsthilfe (vgl. insoweit die Anm. zu § 3 Abs. 5 BHKG).

§ 17 Verbände der Feuerwehren

Die Verbände der Angehörigen der Feuerwehren (Feuerwehrverbände)¹ betreuen ihre Mitglieder², pflegen den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehren³ sowie die Tradition der Feuerwehren⁴, fördern die Ausbildung⁵ und wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung⁶ mit. Durch ihre Facharbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technik fördern sie die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren⁷.

1. Feuerwehrverbände

- 1** 1.1 Die Vorschrift geht davon aus, dass die Feuerwehrangehörigen das **grundgesetzlich garantierte Recht** besitzen, Vereine, Verbände und Vereinigungen zu bilden. Die Vorschrift will daher nicht erst die Schaffung von Feuerwehrverbänden ermöglichen, sondern sie setzt diese bereits als bestehend voraus.

Die Mitgliedschaft in einem neben der Feuerwehr als „gemeindlicher Einrichtung“ bestehenden Verein (Feuerwehrverein, Kameradschaftsverein, Förderverein oder eine BGB-Gesellschaft – vgl. dazu die Entscheidungen in SgE Feu zu § 705 BGB –) hat trotz der in der Praxis weithin bestehenden personellen Identität der Mitglieder rechtlich nichts mit der Zugehörigkeit zur Feuerwehr als gemeindlicher Einrichtung zu tun. Die Beendigung der Mitgliedschaft in einem Feuerwehrverein hat auf das gemeindliche (öffentlich-rechtliche) Amt eines Feuerwehrangehörigen und die daraus folgenden Rechte und Pflichten keinerlei Einfluss. Die privatrechtlichen Beziehungen zu dem Verein und die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zur gemeindlichen Feuerwehr sind strikt zu trennen (so Hess. VGH SgE Feu § 16 FSHG Nr. 2, ebenso BFH SgE Feu § 1 UStG Nr. 1; vgl. auch Kloepfer a. a. O. § 11 Rn. 53).

Zu den Rechten und Pflichten in einem solchen (Feuerwehr-)Verein wird auf die nachfolgenden gerichtlichen Entscheidungen verwiesen:

- zur Arbeitspflicht als Mitgliedsbeitrag
BAG SgE Feu § 25 BGB Nr. 4,
- zur Blockwahl
BayObLG SgE Feu § 32 BGB Nr. 6,
- zur (persönlichen) Haftung
BGH SgE Feu § 54 BGB Nr. 1,
- zum Minderheitenschutz
BayObLG SgE Feu § 37 BGB Nr. 1; OLG Celle SgE Feu § 37 BGB Nr. 2,
- zur Überprüfbarkeit eines Vereinsausschlusses
OLG Hamm SgE Feu § 25 BGB Nr. 2,
- zur Genehmigungspflicht einer Tombola
OVG Bremen SgE Feu § 287 StGB Nr. 1
- zu finanziellen Zuwendungen an den Vorstand vgl. Hamdan in „MDR“ 2015, S. 374

- zur Einladung und Durchführung einer Mitgliederversammlung
BGH SgE Feu § 32 BGB Nr. 7; KG SgE Feu § 35 BGB Nr. 1; OLG Hamm SgE Feu § 32 BGB Nr. 8 und 9; BGH SgE Feu § 130 I BGB Nr. 1; OLG Zweibrücken SgE Feu § 32 BGB Nr. 10,
- zur Haftung in einem Verein und eines Vereins
vgl. § 31a BGB (BGBl. I 2013 S. 556); OLG Hamm SgE Feu § 823 I BGB Nr. 11a; BGH SgE Feu § 27 III BGB Nr. 4 und § 21 BGB Nr. 1; Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2011, S. 266; Ehlers in „NJW“ 2011, S. 2680,
- zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz bei Vereinstätigkeit
Hess. LSG SgE Feu § 2 SGB VII Nr. 1; Pinkenburg in „BrandSchutz“ 2014, S. 65,
- zur Zahlung an Vorstandsmitglieder
BGH SgE Feu § 27 III BGB Nr. 3; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 317,
- zur Rechtsstellung von Vereinsvorständen
Plagemann u. a. in „NJW“ 2015, S. 439
- zur Entwicklung des Vereinsrechts in den Jahren 2014 und 2015 vgl. Röcken in „MDR“ 2015, S. 990.

1.2 Gemeinnützigkeit/Steuern

1.2.1 Aus der gesetzlichen Regelung folgt nicht, dass die vorhandenen Feuerwehrverbände bereits deswegen, weil sie Feuerwehrverbände sind, auch als **gemeinnützig** anerkannt werden müssen. Insoweit muss das normale Anerkennungsverfahren vor dem zuständigen Finanzamt durchgeführt werden. **2**

1.2.2 Die steuerlichen Vergünstigungen können erst dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verband nach der Satzung und der tatsächlichen Geschäftsführung (vgl. dazu BFH SgE Feu § 52 AO Nr. 2) ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (in der jeweils gültigen Fassung) dient (vgl. dazu BFH SgE Feu § 51 I 9 KStG Nr. 3; FG Berlin SgE Feu § 51 AO Nr. 1 und § 55 AO Nr. 1) und eine ausdrückliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das zuständige Finanzamt vorliegt. **3**

Zu der gesetzlichen Neuregelung, soweit sie für die Feuerwehren und ihre Verbände von Bedeutung sind, hat Pasch in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 291 folgende Ausführungen, die an die neue Rechtslage angepasst sind, gemacht: „Das Tätigkeitsbild der Feuerwehren und den dazugehörigen Organisationen findet sich in nachfolgender Definition des § 52 Abs. 2 AO unmittelbar und mittelbar wieder:

§ 52 Abs. 2 Nr.

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung
4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe
5. die Förderung von Kunst und Kultur
11. die **Förderung der Rettung aus Lebensgefahr**
12. die **Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes** sowie der Unfallverhütung
22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke

Unmittelbar findet sich die Tätigkeit der Feuerwehren in den Nr. 11, 12 des § 52 Abs. 2 AO wieder, d.h. Förderung der Rettung aus Lebensgefahr und der Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung.

Mittelbar können aber auch die anderen Zwecke im Umfeld der Feuerwehren zum Tragen kommen:

- Die Nr. 1 kann zur Anwendung kommen, wenn Verbände (z. B. der VdF NRW) oder auch Feuerwehren wissenschaftliche Vorhaben fördern oder gar selbst an wissenschaftlichen Forschungsprojekten beteiligt sind. Vgl. insoweit auch die Neuregelung in § 17 S. 2 BHKG – unten Anm. 7.
- Nr. 4 ergibt sich aus der Förderung und dem Betreiben von Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren (vgl. § 13 BHKG und die dortigen Anmerkungen). Sie sind eine Unterorganisation der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehren. Da hier aktive Jugendarbeit betrieben wird, fällt hier die Jugendarbeit zusätzlich auch unter den Förderungstatbestand Förderung der Jugendhilfe.
- Die Nr. 5 betrifft die Musik treibenden Züge, die meist in Form eines Vereins zusätzlich zur eigentlichen Feuerwehr organisiert sind.
- Die Nr. 22 kann zum Tragen kommen, wenn neben der eigentlichen Feuerwehr es einen Feuerwehrverein oder z. B. ein Feuerwehrmuseum gibt, die die Traditionen der Feuerwehren pflegen und damit auch explizit Heimatpflege und -kunde betreiben.
- Unter Nr. 25 fallen grundsätzlich separat gegründete Feuerwehrfördervereine, also auch die Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände, soweit sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, die nicht unmittelbar durch § 17 BHKG definiert sind“.

Ein Verband, der satzungsgemäß einem gemeinnützigen Zweck dient, verfolgt diesen auch dann ausschließlich, wenn in der Satzung neben dem gemeinnützigen Zweck als weiterer Verbandszweck die Förderung der **Kameradschaft** genannt wird und sich aus der Satzung ergibt, dass damit lediglich eine Verbundenheit der Verbandsmitglieder angestrebt wird, die aus der gemeinnützigen Tätigkeit folgt (so BFH SgE Feu § 52 AO Nr. 1).

Die Förderung der Kameradschaft als solche ist aber kein gemeinnütziger Zweck (so auch Pasch in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 291).

Der Zuwendungsnachweis (Spendenquittung) für Kleinspenden bis zu 200 Euro ist vereinfacht worden. Für diese Spenden reicht ein Überweisungsträger aus.

4 1.2.3 Zur Besteuerung gemeinnütziger Vereine vgl. Bolz in „Florian kommen“ Heft 29, 1999, S. 7 ff. und 1999, Heft 30, S. 9 ff.

Die Besteuerungsfreigrenze nach § 64 Abs. 3 AO und die Umsatzgrenze für die Vorsteuerpauschalierung nach § 23a UStG ist auf 35.000 € angehoben worden. Die steuerliche Anerkennung sogenannter Aufwandsspenden an gemeinnützige Vereine und von Aufwendungsersatzansprüchen nach § 670 BGB ist im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 7.6.1999 (abgedruckt in „NJW“ 2000, S. 195) geregelt.

Zur Berücksichtigung von Betriebsausgaben anlässlich eines Feuerwehrfestes vgl. Hess. FG in SgE Feu § 4 IV EStG Nr. 1. Siehe auch BFH SgE Feu § 1 I UStG Nr. 1.

Zu dem Problemkreis „Vereine und Steuern“ vgl. auch die gleichlautende Broschüre des Finanzministeriums des Landes NRW.

Zur Abzugsfähigkeit von Spenden vgl. BFH SGE Feu § 10b EStG Nr 6 und § 9 KStG Nr. 1.

Zur Verantwortlichkeit des Vereinsvorsitzenden für steuerliche Pflichten des Vereins vgl. BFH SGE Feu § 26 II BGB Nr. 1.

1.3 Entgegen der Fassung des FSHG 1958 sieht die jetzige Formulierung des BHK keine Beschränkung mehr auf Angehörige von Freiwilligen Feuerwehren vor. Vielmehr wird vorausgesetzt, dass Angehörige **aller Arten von Feuerwehren** in den Feuerwehrverbänden vertreten sein sollen. 5

1.4 Die gesetzliche Regelung geht davon aus, dass auf allen Ebenen (**Gemeinde, Kreis, Land**) Feuerwehrverbände gegründet werden können. In vielen Gemeinden und fast allen Kreisen haben sich Feuerwehrverbände bereits gebildet, die in der Regel eingetragene Vereine sind. Auf Landesebene besteht seit dem Jahr 2009 der **Verband der Feuerwehren in NRW** (VdF NRW), in dem alle Verbände und Vereinigungen der Feuerwehren in den Kreisen und kreisfreien Städten des Landes Nordrhein-Westfalen Mitglieder sind. Teil des VdF NRW ist auch die Jugendfeuerwehr NRW (vgl. deren Jugendordnung in Steegmann Anhang 130). 6

1.5 Zu Eintragungen im Vereinsregister vgl. OLG Schleswig SGE Feu § 22 BGB Nr. 2; OLG Hamm SGE Feu § 71 I BGB Nr. 1; OLG Nürnberg SGE Feu § 71 BGB Nr. 1; OLG Zweibrücken SGE Feu § 129 BGB Nr. 1; Lissner in „MDR“ 2012, S. 1209. 7

1.6 Das **Land Nordrhein-Westfalen fördert und unterstützt** in Anerkennung des Freiwilligkeitsprinzips und des Bürgersinns den VdF NRW jährlich mit erheblichen Zuwendungen (vgl. dazu auch Anm. 2.12 zu § 5 BHK). 8

1.7 Weitere Vereine/Verbände zur Förderung des Feuerschutzes sind: AGBF (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren), AGHF (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der hauptamtlichen Feuerwachen in NRW), vfdb (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes – siehe dazu auch Haase, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) e.V. 1950–2000 (Verlag Kohlhammer 2000)), DFV (Deutscher Feuerwehrverband), Werkfeuerwehrverband NRW. 9

2. Betreuung der Mitglieder

2.1 Die Feuerwehrverbände haben zunächst die Aufgabe, ihre Mitglieder **zu betreuen**. Das geschieht einmal durch **Information**, deren Notwendigkeit auch durch die damalige Verwaltungsvorschrift zum FSHG 1975 unterstrichen worden ist. Daher wird vom VdF NRW die Zeitschrift „FEUERWEHRReinsatz:nrw“ herausgegeben, die über die Vermittlung von Fachwissen hinaus auf neue gesetzliche Regelungen und technische Neuerungen aufmerksam macht. Gleichzeitig werden Berichte aus dem Verbandsleben abgedruckt. Eine weitere Informationsquelle des VdF NRW sind z. B. die Protokolle der Sitzungen der Mitgliederversammlung, des Verbandsausschusses und des Vorstands, die allen 10

Mitgliedsverbänden zugesandt werden, und die E-Mails nach dem VdF-Verteiler und Newsletter.

- 11 2.2** Die Betreuung der Mitglieder der Feuerwehrverbände geschieht weiter durch die **Mitwirkung in gesetzlich vorgesehenen Gremien**.

Das ist z. B. bei der Anhörung nach § 57 BHKG vorgesehen. Vor wichtigen Entscheidungen mit landesweiter Bedeutung in Fragen des Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie des Katastrophenschutzes soll u. a. dem Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

Darüber hinaus wirken die Vertreter der Feuerwehrverbände bei der Erarbeitung neuer Regelungen im Brandschutz eng mit dem MIK zusammen.

Vertreter der Feuerwehrverbände sind Mitglieder in Gremien der **Unfallkasse**, um dort die Belange der Versicherten (Feuerwehrangehörigen) zu vertreten.

Nach § 15 Abs. 2 Spiegelstrich 7 des Rettungsgesetzes NRW vom 24.11.1992 (GV. NRW. 1992 S. 498; zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.3.2015 – GV. NRW. 2015 S. 305) sind im **Landesfachbeirat für den Rettungsdienst** u. a. auch die Fachverbände der Feuerwehren vertreten.

Zur Besetzung des Landesfachbeirats und zu seiner Geschäftsordnung vgl. RdErlass des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 3.7.2003 (MBL. NRW. 2003 S. 751) in der Fassung vom 21.10.2005 (MBL. NRW. 2005 S. 1261). Zur Entschädigung der Landesfachbeiratsmitglieder vgl. § 1 Nr. 24 der VO vom 22.1.2012 – GV. NRW. 2012 S. 92.

2.3 Die Betreuung der Mitglieder erfolgt auch auf **sozialem Gebiet**.

- 12 2.3.1** Für Todesfälle im Feuerwehrdienst, die nicht durch die Unfallkasse als Unfälle im Sinne des SGB VII anerkannt werden, ist mit großer finanzieller Unterstützung des Landes NRW ein **Solidaritätsfonds** geschaffen worden.

- 13 2.3.2** Zum anderen leistet der Solidaritätsfonds Beihilfen an die Angehörigen von im Feuerwehrdienst verunglückten oder sonst in Not geratenen Feuerwehrangehörigen (**Gedenk- und Opferpfennig**).

- 14 2.4** Alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren in NRW können sich vom VdF NRW den **Landesnachweis „Engagiert im sozialen Ehrenamt“** ausstellen lassen. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, die im ehrenamtlichen Engagement erworbenen Kompetenzen auch für die Berufswelt nutzbar zu machen (vgl. dazu auch Jonas in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 7).

3. Pflege des Zusammenhalts

- 15 3.1** Die **Pflege des Zusammenhalts**, der für die Bewältigung der ehrenamtlich übernommenen Aufgaben des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung sowie des Katastrophenschutzes unerlässlich ist, soll durch die Feuerwehrverbände vertieft und ausgeweitet werden (so auch FG Düsseldorf SgE Feu § 16 FSHG Nr. 1).

Vgl. auch Anm. 1.2.2 zu § 17 BHKG.

- 16 3.2** Dieser Zusammenhalt darf nicht beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst enden. Er muss in den nach der LVO FF vorgesehenen **Ehrenabteilungen** ver-

tieft und ausgebaut werden. Hierzu sind insbesondere die Gemeinde- und Kreisverbände aufgerufen.

4. Pflege der Tradition

4.1 Die im alten FSHG 1958 gewählte, sprachlich wenig gelungene Aufgabenbezeichnung der Feuerwehrverbände, den Feuerwehrgedanken zu pflegen, ist auch jetzt im BHKG ersetzt worden durch den Ausdruck **die Tradition der Feuerwehren zu pflegen**. Auch das ist eine **gesetzliche** Aufgabe der Feuerwehrverbände (so auch FG Düsseldorf SgE Feu § 16 FSHG Nr. 1). Damit wird deutlicher als bisher die Aufgabe der Verbände umschrieben, das in Generationen gewachsene, humanitäre Anliegen der Nächstenhilfe zu erhalten und weiterzugeben. **17**

4.2 Dem dient auch der Aufbau eines Archivs des VdF NRW mit Sitz in Wuppertal. **18**

4.3 Der VdF NRW gibt darüber hinaus eine historische Schriftenreihe heraus. Bisher sind erschienen: **19**

- Band 1
1862–2012, 150 Jahre Feuerwehrverbände auf dem heutigen Gebiet von Nordrhein-Westfalen
 - Band 2
1891–1934, Der Westfälische Feuerwehrverband
- Weitere Bände sind in Vorbereitung.

4.4 Der VdF NRW veranstaltet darüber hinaus jedes Jahr ein Fachforum „Feuerwehrgeschichte“, um Einblicke in die Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrtradition und Anregungen zu geben, wie mit historischem Material umgegangen werden muss. **20**

4.5 Um die Tradition im Umgang mit historischen Feuerwehrfahrzeugen zu beleben, hat der VdF NRW bisher zwei Sternfahrten (Heiligenhaus, Bergisch Gladbach) durchgeführt. Weitere sind für die nächsten Jahre geplant. Zur Zulassung als Oldtimer vgl. Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern nach § 23 StVZO und BGH SgE Feu § 23 StVZO Nr. 1. Zur Beschädigung von Oldtimern vgl. OLG Düsseldorf SgE Feu § 249 Abs. 1 BGB Nr. 1, 2, 3 und OLG Karlsruhe SgE Feu § 249 BGB Nr. 19. **21**

5. Förderung der Ausbildung

5.1 Auf diesem Aufgabengebiet der Feuerwehrverbände hat der VdF NRW mit finanzieller Unterstützung des Landes Initiativen entwickelt: Der **Ausbildung** dient zunächst einmal die **Zeitschrift „FEUERWEHREinsatz:nrw“**. Führungskräfte werden in **Seminaren**, die bisher insbesondere die Stabsarbeit, das Zusammenwirken der Fachdienste und die psychologischen Einsatzfaktoren umfassen, fortgebildet. **22**

Für die Ausbildung sind **Lehrstoffmappen** erarbeitet worden, die derzeit aktualisiert werden.

Darüber hinaus sind Foliensätze und Faltafeln zur Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Güter sowie von Gasflaschen erarbeitet worden.

Der Verbesserung der Ausbildung dienen auch die in der Regel auf Kreisebene nach den Richtlinien des VdF NRW durchgeführten **Leistungsübungen**. (Zur Trageweise des Leistungsabzeichens in Miniaturform an der Bandschnalle vgl. Erlass des IM vom 24.1.1994 – II C 4 – 4.044 – 2 –).

In verschiedenen **Prüfungskommissionen** am IdF NRW sind vom VdF NRW benannte Kameradinnen und Kameraden tätig. Vertreter des VdF NRW sind auch im **Ausbildungsbeirat** tätig.

Der VdF NRW führt jährliche Fortbildungsveranstaltungen für Lehrrettungsassistenten durch.

Auch bietet der Verband jährlich mehrfach die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten an.

Die landesweite Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmusikern ist ein weiterer Ausbildungsschwerpunkt des VdF NRW.

- 23** 5.2 Durch die aufgezählten Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung durch die Feuerwehrverbände wird nicht in die Zuständigkeit der nach § 32 BHKG zur Ausbildung verpflichteten Gemeinden, Kreise und des Landes eingegriffen. Ihre gesetzliche Verpflichtung, für eine den jeweiligen Erfordernissen angepasste Ausbildung zu sorgen, bleibt unberührt. Die Tätigkeiten der Feuerwehrverbände können daher nur als **ergänzende und unterstützende Ausbildung** angesehen werden.

6. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

- 24** 6.1 Durch das Änderungsgesetz zum FSHG 1989 ist als zusätzliche Aufgabe für die Feuerwehrverbände auf Orts-, Kreis- und Landesebene die Mitwirkung bei der **Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung** eingefügt worden. Diese Aufgaben haben die Verbände bisher zwar auch schon erfüllt. Die ausdrückliche Erwähnung im Gesetzestext stellt jedoch noch einmal die Bedeutung dieser Aufgabe besonders heraus.
- 25** 6.2 Die Satzungen der jeweiligen Verbände sollten dieser gesetzlichen Regelung angepasst werden.
- 26** 6.3 Der VdF NRW arbeitet bereits seit Jahren in diesem Bereich mit den öffentlich-rechtlichen Versicherern aus Nordrhein-Westfalen zusammen, die auch die gesamten Maßnahmen finanziell unterstützen. Eine Koordinierungsstelle bündelt derzeit die Aktivitäten der Feuerwehren und Feuerwehrverbände.
- 27** 6.4 Zu den einzelnen Maßnahmen der jetzt als gesetzliche Aufgabe der Gemeinden normierten Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung vgl. die Anm. 21–24 zu § 3 BHKG.
Zum Umfang der Pflichten der Aufsichtspflichtigen bei der Brandschutzerziehung vgl. die Entscheidungen in SgE Feu zu § 832 BGB.
- 28** 6.5 Der VdF NRW bietet jährliche Fachforen an, um die Multiplikatoren in den jeweiligen Feuerwehren in diesem Bereich zu schulen.
- ## **7. Facharbeit**
- 29** Der Gesetzgeber hat mit dem BHKG den Aufgabenbereich der Feuerwehrverbände um ihre Facharbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technik erwei-

tert. Dadurch sollen sie die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren weiter fördern. Dies gibt den Feuerwehren die Möglichkeit, durch den in den Feuerwehren vorhandenen persönlichen, hohen Sachverstand und das zielgerichtete Engagement der Feuerwehrangehörigen den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz noch effizienter, aber auch sicherer zu machen.

Diese Chance sollten alle Feuerwehrverbände in NRW nutzen.

Die Gemeinnützigkeit von Feuerwehrverbänden kann sich dann auch auf die gesetzliche Regelung in § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO (Förderung von Wissenschaft und Forschung) beziehen.

Kapitel 2: Katastrophenschutz

§ 18 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen

(1) Private Hilfsorganisationen helfen¹ bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Großeinsatzlagen und Katastrophen, wenn sie ihre Bereitschaft zur Mitwirkung² der obersten Aufsichtsbehörde gegenüber erklärt haben³ und diese die allgemeine Eignung zur Mitwirkung⁴ und einen Bedarf⁵ für die Mitwirkung festgestellt hat (anerkannte Hilfsorganisationen). Kreisfreie Städte und Kreise entscheiden über die Eignung zur Mitwirkung von Einheiten im Einzelfall⁶. Über eine Eignungsfeststellung unterrichten sie ihre Aufsichtsbehörde⁷. Die mitwirkenden Einheiten können über die Leitstelle von der Gemeinde, im Fall des § 4 Abs. 2 Satz 2 vom Kreis angefordert werden⁸. Sie sind durch die Leitstelle zu alarmieren⁹.

(2) Für die in § 26 Abs. 1 Satz 2 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2350) geändert worden ist, genannten Organisationen bedarf es einer Erklärung zur Mitwirkung und einer allgemeinen Eignungsfeststellung nicht¹⁰.

(3) Anerkannte Hilfsorganisationen unterstützen entsprechend ihrer Satzung die Gemeinden bei der Aufklärung und Beratung der Bürger über die Möglichkeiten zur Selbsthilfe¹¹.

(4) Die Mitwirkung umfasst unbeschadet von Leistungen Dritter die Pflicht, einsatzbereite Einheiten aufzustellen und zu unterhalten sowie an Übungen, Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen¹². Die kreisfreien Städte und Kreise überwachen dies¹³.

(5) Bei Einsätzen, Übungen sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die von den Aufgabenträgern nach § 2 Abs. 1 angeordnet worden sind, handeln die anerkannten Hilfsorganisationen als Verwaltungshelfer der anordnenden Behörde¹⁴.

(6) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt¹⁵, richten sich die Rechtsverhältnisse der Helferinnen und Helfer anerkannter Hilfsorganisationen nach den Vorschriften der Organisation, der sie angehören¹⁶.

1. Private Hilfsorganisationen

1.1 Private Hilfsorganisationen im Sinne von § 18 Abs. 1 BHKG sind z. B.: 1

- ASB (Arbeiter-Samariter-Bund),
- DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft),

- DRK (Deutsches Rotes Kreuz),
- JUH (Johanniter-Unfall-Hilfe) und
- MHD (Malteser-Hilfsdienst).

Zur Rechtsstellung des DRK, der JUH und des MHD vgl. DRK Gesetz vom 5.12.2008 (BGBl. I 2008 S. 2346). Zur Mitwirkung privater Dritter vgl. auch VG Köln SgE Feu § 18 I FSHG Nr. 1.

- 2** 1.2 Das Gesetz beschränkt die Mitwirkung von privaten Hilfsorganisationen nicht auf die bereits bestehenden, in Anm. 1.1 aufgeführten, Organisationen. Auch örtliche Gruppierungen oder neu gebildete Organisationen können – wenn sie die Voraussetzungen für eine Gefahrenabwehr im Sinne des BHKG erfüllen – hinzukommen.
- 3** 1.3 Nicht unter den Begriff „private Hilfsorganisation“ fällt das THW. Das Technische Hilfswerk ist vielmehr nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über das Technische Hilfswerk vom 29.7.2009 (BGBl. I 2009 S. 2350) eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt. Die Helfer stehen in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Vgl. dazu auch die Verordnung über die Mitwirkung der Helfer und Helferinnen im THW vom 11.1.2004 – BGBl. I 2004 S. 75 – in der jeweils geltenden Fassung.
Zur überörtlichen Hilfe des THW vgl. § 39 Abs. 3 BHKG und die entsprechenden Anmerkungen dazu.
- 4** 1.4 Ebenfalls fallen **Grubenwehren** nicht unter den Begriff der privaten Hilfsorganisationen, da sie durch öffentlich-rechtliche Vorschriften eingerichtet worden sind (vgl. § 15 Abs. 11 Allgemeine Bergverordnung).

2. Allgemeine Voraussetzungen der Mitwirkung

- 5** 2.1 Bereits § 18 FSHG sah für die Mitwirkung ein zweistufiges Verfahren vor. Dies bestand aus einer Anzeige der Bereitschaft gegenüber dem Land und der Eignungsfeststellung der einzelnen mitwirkenden Einheit durch den Kreis oder die kreisfreie Stadt, bei dem/bei der die Mitwirkung erfolgen sollte. Dieses „Zwei-Stufen-Modell“ wird beibehalten. Inhaltlich wird es in Abs. 1 dahingehend modifiziert, dass auf der ersten Stufe neben die bisherige Anzeige der Bereitschaft zur Mitwirkung als zusätzliche Voraussetzungen für die Anerkennung die Feststellung der allgemeinen Eignung und das Vorhandensein eines tatsächlichen Bedarfs für die Mitwirkung durch die oberste Aufsichtsbehörde treten. Diese Modifikation erfolgt im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen im Bereich der gegenseitigen landesweiten Hilfe vgl. dazu Anm. 7 zu § 39 BHKG.
- 6** 2.2 Beginnend im Jahr 2002 entwickelte das Land zusammen mit den Kommunen und Kreisen sukzessive ein solidarisches System der gegenseitigen landesweiten Hilfe bei solchen Schadensereignissen, welche die Leistungsfähigkeit des einzelnen Aufgabenträgers übersteigen (sog. Landeskonzepte der vorgeplanten überörtlichen Hilfe). Neben nach Regierungsbezirken strukturierten Feuerwehr-Abteilungen setzt sich dieses System aus verschiedenen Einsatzkonzepten des Katastrophenschutzes zusammen. Zu den Konzepten wird auf die Anm. 5

zu § 5 BHKG verwiesen. Die entsprechenden Einheiten werden aus den Feuerwehren und den mitwirkenden Hilfsorganisationen gebildet.

2.3 Die Mitwirkung der Hilfsorganisationen erfolgt nach dem Zwei-Stufen-Modell in folgenden Schritten: 7

Erste Stufe: (Land)

Bereiterklärung (siehe unten Anmerkung 3)

Feststellen der generellen Eignung (siehe unten Anmerkung 4)

Feststellen des Bedarfs für die Mitwirkung (siehe unten Anmerkung 5)

Zweite Stufe: (kreisfreie Stadt/Kreis)

Feststellen der Eignung im Einzelfall

2.4 Zu den Begriffen „Unglücksfall“ und „öffentlicher Notstand“, Großeinsatzlage und Katastrophe vgl. Anm. 3.0, 4, 9–17 zu § 1 BHKG. 8

2.5 Das Tätigwerden der Hilfsorganisationen nach Anforderung ist nicht als „überörtliche Hilfe“ im Sinne von § 39 und 40 BHKG, sondern als eigenständige Hilfeleistung in ihrem Zuständigkeitsbereich zu verstehen. 9

3. Bereiterklärung

3.1 Eine solche Erklärung muss, von dem Ausnahmefall der Anm. 10 abgesehen, auch tatsächlich abgegeben werden. Da das Gesetz von den privaten Hilfsorganisationen spricht, reicht eine Erklärung der Landesorganisation aus. Eine Erklärung jeder mitwirkenden Einheit ist nicht erforderlich. 10

Soweit jedoch – örtlich beschränkte – Einheiten mitwirken wollen, die nicht landesweit tätig sind, müssen sie auch dem Land gegenüber ihre Bereitschaft erklären.

3.2 Die im BHKG vorgesehene Erklärung gegenüber dem Land ist eine einseitige Willenserklärung ohne unmittelbare Rechtsfolge aber Voraussetzung für die Mitwirkung. 11

3.3 Bisher abgegebene Bereitschaftserklärungen gelten fort. 12

4. Allgemeine Eignung

4.1 Mit der Entwicklung der Landeskonzpte haben sich die Anforderungen an die mitwirkenden Hilfsorganisationen verändert. Neben die Fähigkeit zur Mitwirkung bei der Bewältigung von Schadenslagen auf örtlicher Ebene ist nunmehr gleichrangig die Fähigkeit zur Mitwirkung in den einheitlichen Strukturen und koordinierten Abläufen der landesweiten Hilfe getreten. Voraussetzung für die Mitwirkung einer privaten Hilfsorganisation im Katastrophenschutz ist daher nicht nur die Fähigkeit zur Unterstützung bei der Bewältigung von Großschadenslagen auf örtlicher Ebene nach den Erfordernissen des jeweiligen Kreises oder der kreisfreien Stadt, sondern auch die Fähigkeit zur Mitwirkung in den Landeskonzpten zur Hilfeleistung auf überregionaler Ebene. 13

4.2 Die generelle Feststellung der Eignung zur landesweiten Mitwirkung erfolgt durch das für Inneres zuständige Ministerium als oberste Aufsichtsbehörde. Kriterium für diese Prüfung ist insbesondere die Fähigkeit, dauerhaft personell 14

und materiell ausreichend ausgestattete Einheiten nach den Vorgaben der Landeskonzeppte aufstellen und unterhalten zu können.

- 15** 4.3 Die Entscheidung über die allgemeine Eignung trifft das MIK.

5. Bedarf

- 16** 5.1 Weitere neue Voraussetzung ist der konkrete Bedarf für die Mitwirkung. Ein Bedarf besteht dann nicht, wenn bereits ausreichend Hilfskräfte für die Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutzes zur Verfügung stehen, etwa durch die bereits mitwirkenden Hilfsorganisationen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Anzahl und Größe der mitwirkenden Einheiten sich ausschließlich an den tatsächlichen Erfordernissen ausrichten und damit die dauerhafte Funktionsfähigkeit des öffentlichen Hilfeleistungssystems sichergestellt werden kann. Das Vorhandensein eines konkreten Bedarfs für eine Mitwirkung bedeutet zugleich, dass ein Anspruch auf eine Mitwirkung nicht besteht.

- 17** 5.2 Die Entscheidung über den Bedarf trifft ebenfalls das MIK.

6. Eignung im Einzelfall

- 18** 6.1 Die kreisfreien Städte und Kreise entscheiden im **Einzelfall** über die Eignung zur Mitwirkung von Einheiten der privaten Hilfsorganisationen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich.

- 19** 6.2 Die Eignung im Einzelfall muss sich beziehen auf:
- zahlenmäßig ausreichendes Personal (auch Führungspersonal),
 - ausreichende Ausbildung,
 - ausreichende Ausstattung (vgl. dazu auch Anm. 3.2 zu § 5 BHKG),
 - ausreichende Einsatzbereitschaft und
 - ausreichende Erreichbarkeit.

Einsatzbereiche der privaten Hilfsorganisationen können insbesondere sein:

- Sanitätsdienst,
- Betreuungsdienst,
- Wasserrettungsdienst

(vgl. dazu auch: Förderrichtlinie: Mitwirkung privater Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz – RdErlass des IM vom 21.12.2007, MBl. NRW. 2008 S. 12 in der jeweils geltenden Fassung).

- 20** 6.3 Die Entscheidung über die Eignung zur Mitwirkung ist ein Verwaltungsakt und muss den Einheiten bekanntgegeben werden. Die nach § 26 Abs. 1 S. 2 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz bundesweit festgestellte Eignung für dort genannte Hilfsorganisationen entbindet die Kreise und kreisfreien Städte im vorliegenden Fall nicht von einer eigenständigen Entscheidung. Neben der allgemeinen Eignungsfeststellung durch das Land verbleibt es weiterhin bei der Notwendigkeit der Feststellung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen Einheiten der Hilfsorganisationen durch die jeweils örtlich zuständigen Kreise und kreisfreien Städte. Es gelten die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

6.4 Fallen die Voraussetzungen der Eignung später weg, so muss die Entscheidung über die Eignung widerrufen werden. 21

6.5 Das BHKG spricht hier nur von Einheiten, nicht von Einrichtungen. Bei dem Begriff der Einheiten wird in erster Linie auf das Personal abgestellt. Von Einrichtungen spricht man dann, wenn sie ortsfest betrieben werden. Auf letztere bezieht sich die Mitwirkung nicht. 22

7. Unterrichtungspflicht

7.1 Die Kreise und kreisfreien Städte unterrichten ihre jeweilige Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung) über das Ergebnis des Verfahrens der Feststellung der konkreten Eignung. Haben sich bei der Feststellung der Eignung Besonderheiten ergeben, so sind sie ebenfalls mitzuteilen. 23

7.2 Durch die neu eingeführte Berichtspflicht der Kreise und kreisfreien Städte gegenüber den Bezirksregierungen wird der notwendige Informationsaustausch über die Zusammensetzung der auch in der gegenseitigen landesweiten Hilfe mitwirkenden Einheiten sichergestellt. 24

8. Anforderung der Einheiten

8.1 Anforderungsberechtigt ist jede Gemeinde für Einsätze nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BHKG, kreisfreie Städte auch bei Einsätzen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG. Bei Einsätzen zur Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen können zusätzlich die Kreise die anerkannten Hilfsorganisationen anfordern. 25

8.2 Zur Anforderung vgl. Anm. 9 zu § 18 BHKG. 26

9. Alarmierung

9.1 Die Alarmierung der mitwirkenden Einheiten der Hilfsorganisationen erfolgt ausschließlich über die Leitstelle nach § 28 BHKG. 27

9.2 Die jeweiligen Alarmierungsmöglichkeiten müssen sowohl von der Leitstelle als auch von den mitwirkenden Hilfsorganisationen sichergestellt werden. 28

10. Bereits erklärte Bereitschaft und festgestellte Eignung

10.1 § 18 Abs. 2 BHKG nimmt die in § 26 Abs. 1 Satz 2 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes des Bundes (ZSKG) genannten Organisationen aus der Verpflichtung zur allgemeinen Eignungsfeststellung nach Abs. 1 aus. Dies sind namentlich der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser-Hilfsdienst. Für diese ist eine Eignungsfeststellung bereits durch den Bund erfolgt. 29

10.2 Die Ausnahmeregelung erstreckt sich nicht auf die Feststellung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen Einheiten durch die Kreise und kreisfreien Städte. Diese ist von der Regelung des § 26 Abs. 1 ZSKG nicht erfasst. 30

11. Unterstützung der Gemeinden bei der Selbsthilfe

- 31** 11.1 Um die Bedeutung der Hilfe zur Selbsthilfe hervorzuheben, wurde eine eigene Vorschrift (§ 3 Abs. 5 BHKG) in das Gesetz aufgenommen. Insoweit wird auf die Anm. 25 zu § 3 BHKG verwiesen. Damit die Gemeinden diese Aufgabe erledigen können, werden sie von den privaten Hilfsorganisationen unterstützt, wenn die Aufklärung und Beratung der Mitbürger über die Möglichkeiten der Selbsthilfe Satzungsaufgabe ist.
- 32** 11.2 Die in Abs. 3 den Hilfsorganisationen in diesem Bereich zugewiesene Aufgabe ist z. B. die schon bisher von ihnen durchgeführte Erste-Hilfe-Ausbildung.

12. Umfang der Mitwirkung

- 33** 12.1 Die Mitwirkung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Großeinsatzlagen und Katastrophen kann all die Bereiche abdecken, die nicht in den vorangehenden Abschnitten des Gesetzes den Feuerwehren zugewiesen worden sind. Das dürfte vornehmlich in den Bereichen Sanitätsdienst, Betreuungsdienst und Wasserrettung der Fall sein.
- 34** 12.2 Die Mitwirkung der privaten Hilfsorganisationen umfasst
- das Aufstellen einsatzbereiter Einheiten,
 - das Unterhalten ständig einsatzbereiter Einheiten und
 - die Teilnahme an Übungen, Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (vgl. dazu § 32 Abs. 3 BHKG).
- 35** 12.3 Das Aufstellen und Unterhalten ständig einsatzbereiter Einheiten hat nach § 32 Abs. 2 BHKG auch zur Voraussetzung, dass die anerkannten Hilfsorganisationen für die Aus- und Fortbildung ihrer Einsatz- und Führungskräfte selbst verantwortlich sind. Das Land gewährt nach § 51 Abs. 2 BHKG Zuwendungen für die im Interesse des Landes liegenden Übungen und Ausbildungsmaßnahmen.
- 36** 12.4 Damit die anerkannten Hilfsorganisationen ihre Mitwirkung sicherstellen können, beschafft das Land nach § 51 Abs. 2 BHKG im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Ausstattungsprogramms nach Maßgabe des Haushaltsplanes Fahrzeuge, Geräte und Spezialausrüstung und stellt sie den Organisationen zur Verfügung.
- 37** 12.5 Nach § 56 Nr. 5 BHKG ist das Innenministerium ermächtigt, die Struktur, Stärke und Ausstattung der nach § 18 BHKG mitwirkenden Einheiten der privaten Hilfsorganisationen zu regeln.

13. Überwachung

- 38** 13.1 Die kreisfreien Städte und Kreise überwachen die Mitwirkung der Einheiten der anerkannten Hilfsorganisationen. Das ist Ausfluss der **Aufsicht**, die sie über die von den privaten Hilfsorganisationen aufgestellten Einheiten ausüben.
- 39** 13.2 Wird im Rahmen der Überwachung erkennbar, dass die Einheit die Anforderungen für die Eignung zur Mitwirkung nicht oder nicht vollständig erfüllt, müssen die Kreise oder kreisfreien Städte auf Beseitigung der Mängel bestehen

oder die Entscheidung über die Eignung (siehe dazu oben Anm. 6.4 zu § 18 FSHG) widerrufen.

13.3 Kontrollen durch Übungen sind zulässig. Die Ausbildungspläne bedürfen keiner Genehmigung mehr. **40**

14. Verwaltungshelfer

14.1 Wirken die Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen entsprechend der Zielsetzung des Gesetzes unselbständig bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit, so haben sie (nach der von der öffentlich-rechtlichen Literatur und der Rechtsprechung entwickelten Rechtsfigur) den Status eines **Verwaltungshelfers**. Dieser unterstützt im vorliegenden Fall bei den Aufgaben nach § 1 BHKG die Gemeinden und/oder Kreise. Er wird dadurch nicht – juristisch gesehen – selbständig tätig, sondern nimmt Hilfstätigkeiten im Auftrag und nach Weisung der Gemeinde/des Kreises wahr (vgl. dazu Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, 17. Aufl., § 23 Rdnr. 59; BGH in „NJW“ 1998, S. 1874/1875). Entfällt eine Aufgabenzuweisung an den jeweiligen Träger, so verliert damit grundsätzlich auch der Verwaltungshelfer seine Rechtsposition (so auch VG Gelsenkirchen SgE Feu § 13 II RettG Nr. 2). **41**

14.2 Dieser Begriff stellt insbesondere auch die Funktion des Mitglieds (Helfers) der Hilfsorganisation im Verhältnis zu Dritten klar, die von seinem Handeln betroffen werden. Da Kräfte von Hilfsorganisationen (z. B. Einsatzkräfte) mit den Befugnissen z. B. der §§ 43, 44 BHKG ausgestattet sein oder auch Rechte nach § 34 Abs. 5 BHKG geltend machen können, ist ihre Stellung zu Dritten von Bedeutung. Der Verwaltungshelfer handelt aus der Sicht des Bürgers für die Behörde. Andererseits tritt der Bürger aber mit dem Verwaltungshelfer selbst nicht in eine Rechtsbeziehung ein (vgl. dazu Peine, Grenzen der Privatisierung – Verwaltungsrechtliche Aspekte in „DÖV“ 1997, S. 353 ff.). Eine eventuelle Haftung trifft daher nur die Behörde, für die der Verwaltungshelfer tätig geworden ist (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 5.7 und Kapitel 8.2.1.2). **42**

14.3 Zur hoheitlichen Haftung für Verwaltungshelfer vgl. auch BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 110a und Nr. 199; OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 95 und Nr. 211; sowie § 13 II RettG NRW Nr. 4; OLG Celle SgE Feu Art. 34 GG Nr. 47; AG Bremen SgE Feu § 18 III FSHG Nr. 1. Die Rückgriffsbeschränkung in Art. 34 S. 2 GG auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gilt nicht für als Verwaltungshelfer herangezogene selbständige private Unternehmer (so BGH SgE Feu Art 34 S. 2 GG Nr. 1). **43**

15. Regelungen im BHKG

Die Rechtsstellung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den anerkannten Hilfsorganisationen richtet sich – soweit Aufgaben nach dem BHKG erledigt werden – nach den §§ 20 (Dienstpflichten, Freistellung), 21 (Lohnfortzahlung/Verdienstausfall) und 22 BHKG (Auslagenersatz, Ersatz von Schäden). Insoweit gehen diese Rechte und Pflichten den in Anm. 16 genannten Ansprüchen und Verpflichtungen als Spezialregelungen vor.

16. Übrige Rechtsverhältnisse

- 44** 16.1 Neben den in Anm. 15 genannten Rechten und Pflichten richten sich die übrigen Ansprüche und Verpflichtungen nach dem zwischen dem ehrenamtlichen Helfer und der privaten Hilfsorganisation abgeschlossenen Rechtsverhältnis.
- 45** 16.2 Soweit im BHKG keine besonderen Rechte und Pflichten ausdrücklich geregelt sind, gilt somit das private Helferrecht.
- 46** 16.3 Zur Entschädigung für selbständig tätige THW-Helfer vgl. OVG NRW SgE Feu § 3 III THW-HelfRG Nr. 1.

§ 19 Regieeinheiten¹

Kreisfreie Städte und Kreise können Einheiten (§ 18 Abs. 4) aufstellen, soweit hierfür ein Bedarf besteht und die anerkannten Hilfsorganisationen zur Aufstellung und Unterhaltung der zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Einheiten nicht bereit oder in der Lage sind (Regieeinheiten)². Die Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen gelten für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Regieeinheiten entsprechend³.

1. Regieeinheiten

- 1** 1.1 Bei Regieeinheiten handelt es sich um Einheiten, die weder einer anerkannten Hilfsorganisation angehören noch Einheiten einer Freiwilligen Feuerwehr sind. Träger der Regieeinheiten sind vielmehr kreisfreie Städte und Kreise.
- 2** 1.2 Brandschutzeinheiten können nicht als Regieeinheiten aufgestellt oder fortgeführt werden, weil für einen solchen Fall die Bestimmungen des § 14 BHKG (Pflichtfeuerwehr) als Sonderregelungen im Gesetz enthalten sind und in § 19 BHKG nur von Hilfsorganisationen die Rede ist, welche zur Aufstellung und Unterhaltung der zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Aufgaben nicht bereit oder in der Lage sind.

2. Voraussetzungen für Regieeinheiten

- 3** 2.1 Regieeinheiten können nur dann aufgestellt werden, wenn
- ein Bedarf besteht **und**
 - die Hilfsorganisationen solche Einheiten nicht aufstellen wollen oder können.
- 4** 2.2 Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.
- 5** 2.3 Hieraus folgt, dass es bei dem grundsätzlichen Vorrang der Erfüllung der Aufgaben nach dem BHKG durch die Mitwirkung von Einheiten der anerkannten Hilfsorganisationen verbleibt.

3. Rechte und Pflichten

- 6** Die Rechte und Pflichten entsprechen denen für die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den anerkannten Hilfsorganisationen (vgl. dazu Anm. 16 zu § 18 BHKG).

Kapitel 3: Rechtsstellung der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren und Helferinnen und Helfern im Katastrophenschutz

§ 20 Dienstpflichten, Freistellung

(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr¹ und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen² sind auf Anforderung hin zur Teilnahme³ am Einsatz-, Übungs-, Ausbildungs- und Fortbildungsdienst sowie an sonstigen Veranstaltungen verpflichtet. Die Anforderung⁴ erfolgt bei den ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr durch die Gemeinde, bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der anerkannten Hilfsorganisationen erfolgt sie über die jeweilige Hilfsorganisation durch den Kreis oder die kreisfreie Stadt.

(2) Den ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr und den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der anerkannten Hilfsorganisationen dürfen aus ihrem Dienst in der Feuerwehr oder ihrer Mitwirkung im Katastrophenschutz keine Nachteile⁵ im Arbeits- oder Dienstverhältnis erwachsen. Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde oder des Kreises entfällt für die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen die Pflicht zur Arbeits- oder Dienstleistung⁶. Bei Einsätzen erstrecken sich Freistellungs- und Entgeltanspruch auch auf den zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Dienstfähigkeit erforderlichen Zeitraum danach⁷. Die Festlegung des Zeitraums⁸ trifft die Einsatzleitung. Bei Einsätzen nach § 39 oder § 40 erfolgt die Festlegung durch die für die Führung der Einheit zuständige Gebietskörperschaft. Die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen und an sonstigen Veranstaltungen ist der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber oder dem Dienstherrn nach Möglichkeit rechtzeitig mitzuteilen⁹.

0. Vorbemerkung zu den §§ 20–22 BHKG

0.1 Die Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen wurden im FSHG 1998 in § 12 FSHG in einer Vorschrift zusammengefasst. Dies hat dazu geführt, dass diese sehr umfangreich war, wodurch ihre Lesbarkeit erschwert wurde. Daher wurde im Rahmen der Neuregelung die zusammenfassende Regelung in den §§ 20 bis 22 BHKG themenbezogen aufgeteilt.

Des Weiteren wird der Anwendungsbereich der Regelungen auf sämtliche im Bereich des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes ehrenamtlich Tätigen ausgeweitet. Ebenso wie durch die Aufspaltung der Vorschrift soll durch die zusammenfassende Regelung die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Vorschrift zugunsten der ehrenamtlich Aktiven verbessert werden.

0.2 Die bisher für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz geltende Verweisungsregelung des § 20 FSHG hatte die Lesbarkeit des Gesetzes für diese deutlich erschwert. Die zusammenfassende Regelung trägt der Gleichrangigkeit der verschiedenen Aufgabenbereiche Rechnung. Soweit eine Regelung des bisherigen § 12 FSHG zu Rechten und Pflichten neben den

1

2

ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren auch auf die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen Anwendung findet, werden diese nunmehr in der Vorschrift ausdrücklich als Adressaten benannt.

3 0.3 In den genannten Vorschriften finden sich die Regelungen

- In § 20 über Teilnahmepflichten
 - Nachteilsverbot im Dienst- und Arbeitsverhältnis,
 - Freistellung von Arbeits- oder Dienstleistungspflicht,
 - Ruhezeiten nach Einsätzen,
 - Mitteilungspflichten.
- In § 21 über Lohnfortzahlung bei Einsatz usw.
 - Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit,
 - Ersatz von Verdienstausschlag.
- In § 22 über Auslagenersatz
 - Kinderbetreuungskosten,
 - Aufwandsentschädigung,
 - Ersatzanspruch bei Eigenschäden,
 - Schadensersatz bei Pflichtverletzungen.

1. Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr

- 4** Hierbei handelt es sich um die Personen, die gemäß § 9 BHKG freiwillig und ehrenamtlich im Dienst der Gemeinde oder des Kreises (bei Kreiseinheiten nach § 4 Abs. 2 S. 3 BHKG) tätig sind. Insoweit kann auf die Anmerkungen zu § 9 Abs. 1 und Abs. 2 BHKG Bezug genommen werden.

2. Ehrenamtliche Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen

- 5** Hierbei handelt es sich um die Personen, die sich in den nach § 18 Abs. 1 BHKG anerkannten Hilfsorganisationen zur Mithilfe bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Großeinsatzlagen und Katastrophen bereiterklärt haben.

3. Teilnahmepflicht

- 6** § 20 Abs. 1 BHKG konkretisiert die bereits in § 9 Abs. 1 S. 3 BHKG für die Feuerwehrangehörigen enthaltenen Pflichten und erweitert sie auf die ehrenamtlichen Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen. Teilnahmepflicht besteht auf Anforderung für:

- Einsatzdienst,
- Übungsdienst,
- Ausbildungs- und Fortbildungsdienst sowie für
- sonstige Veranstaltungen.

- 7 3.1 Unter Einsatz ist einmal der Alarmeinsatz zu verstehen. Er beginnt mit der Alarmierung und endet mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von Personal und Material. Die Bestimmung dieses Endpunktes trifft, auch unter Berücksichtigung der notwendigen Pausen und Regenerationszeiten der Einsatzkräfte, der jeweilige Einsatzleiter. Dabei sind Ruhezeiten nach Einsätzen zu beachten. Insoweit wird auf die Anm. 7 zu § 20 BHKG verwiesen. Zum**

Einsatzdienst rechnen auch die Brandwachen und die Brandsicherheitswachen (so VG Düsseldorf SgE Feu § 12 II FSHG Nr. 5) nach § 27 BHKG oder anderen gesetzlichen Vorschriften. Ist aus besonderen Gründen ein Bereitschaftsdienst (z. B. in Zeiten erhöhter Waldbrandgefahr) durchzuführen, so zählt dieser Dienst auch als Einsatz. Ebenso fällt die Alarmbereitschaft (z. B. Einrücken in Feuerwachen) unter den Einsatzbegriff. Einsatz ist auch die überörtliche Hilfeleistung im Sinn der §§ 39, 40 BHKG sowie der Einsatz der auf Regierungsbezirksebene aufgestellten Abteilungen und deren Bereitschaften.

Der nicht auf einen unbestimmten Zeitraum angelegte, sondern regelmäßige Einsatz von ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuerwehr einer großen kreisangehörigen Stadt ist in Anbetracht der völlig anders gestalteten Art der Tätigkeit in der Wachbereitschaft **keine** Teilnahme an Einsätzen, Übungen und Lehrgängen der Freiwilligen Feuerwehr, wie sie in § 20 Abs. 1 BHKG vorgesehen ist (so OVG NRW SgE Feu § 12 II FSHG Nr. 1).

Ein Einsatz im Sinn von § 20 Abs. 1 BHKG liegt auch dann vor, wenn die Feuerwehr für eine Tätigkeit im Wege der Amtshilfe (vgl. dazu Anm. 1.8 zu § 1 BHKG) herangezogen wird. In diesem Fall ist das Schutzbedürfnis des Feuerwehrangehörigen nicht anders als bei einem Einsatz nach § 1 Abs. 1 BHKG.

3.2 Zu den Übungen sind die Alarm- und Einsatzübungen und die normalen Ausbildungsveranstaltungen und Schulungen zu rechnen (vgl. dazu VG Düsseldorf SgE Feu § 12 II FSHG Nr. 4). Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Übungen auf Gemeinde- oder Kreisebene durchgeführt werden. Gleiches gilt für Übungen auf Bezirks- oder Landesebene sowie für grenzüberschreitende Übungen. **8**

3.3 Unter den Begriff Ausbildung und Fortbildung fallen nicht nur die nach der LVO FF (Anhang 3) vorgesehenen Laufbahnlehrgänge, sondern alle Aus- und Fortbildungs- sowie Wiederholungslehrgänge und Schulungen, die lehrgangsmäßig durchgeführt werden. Dazu gehören auch die normalen Ausbildungsveranstaltungen und Schulungen nach Ziffer 1.10 der FwDV 2. Auch hier spielt es keine Rolle, ob die Gemeinde, der Kreis oder das Land die Lehrgänge durchführt. Entscheidend ist nur, dass der Feuerwehrangehörige von seinem Leiter der Feuerwehr zu diesem Lehrgang entsandt worden ist. Dies gilt auch für Untersuchungen (z. B. nach G 26), die Voraussetzungen für den Feuerwehrdienst oder spezielle Lehrgänge sind. **9**

Als Aus- und Fortbildung sind auch alle Dienstbesprechungen auf Gemeinde-, Kreis-, Regierungsbezirks- oder Landesebene anzusehen.

3.4 Über die vorliegend geschilderten Fälle hinaus sah das bisherige FSHG keine Möglichkeit der Freistellung vom Arbeits- oder Dienstverhältnis für sonstige Aufgaben im Feuerwehrdienst vor. Insbesondere Führungskräfte müssen jedoch oftmals auch während ihrer Arbeitszeit Aufgaben für die Feuerwehr erledigen, die nicht unter die Begriffe: „Einsatz, Übung oder Lehrgang“ fallen. Durch das BHKG ist vom Gesetzgeber geregelt worden, dass die Arbeits- und Dienstleistungspflicht auch bei der Teilnahme an **sonstigen Veranstaltungen** entfällt. Damit sind alle Veranstaltungen gemeint, die der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes oder der Aufgaben (z. B. Brandschutzerziehung (so auch **10**

VG Düsseldorf SgE Feu § 12 II FSHG Nr. 3) während der Schul- oder Kindergartenzeit) der Feuerwehr dienen und durch die Gemeinde angeordnet sind (so auch VG Arnsberg SgE Feu § 12 II 2 FSHG Nr. 1; OVG NRW a. a. O. Nr. 2). Eine Begrenzung dieser Veranstaltungen in zeitlicher, räumlicher und personeller Hinsicht hat der Gesetzgeber nicht vorgenommen. Auch ist keine Einschränkung erfolgt, aus welchem Anlass eine solche dienstliche Veranstaltung angeordnet werden kann.

Für die ehrenamtliche Mitwirkung in der Jugendhilfe sieht das Sonderurlaubs-gesetz vom 31.7.1974 (GV. NRW. 1974 S. 768 – in der jeweils geltenden Fas-sung –) und § 29 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10.1.2012 (GV. NRW. 2012 S. 2 – in der jeweils geltenden Fassung –) beson-dere Regelungen vor (vgl. auch VG Frankfurt a. M. SgE Feu § 7 SUrlVO NRW Nr. 1). Jugendfreizeiten sind somit keine sonstigen Veranstaltungen im Sinne von § 20 Abs. 1 BHKG (so OVG NRW SgE Feu § 12 II 2 FSHG Nr. 3).

Da es für diese Mitwirkung in der Jugendhilfe Spezialregelungen gibt, ist ein Rückgriff auf die allgemeinen Vorschriften des § 20 Abs. 2 BHKG nicht erfor-derlich.

4. Anforderung

- 11** 4.1 Bei ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt die An-forderung für die Teilnahme an den in Anm. 3 genannten Diensten durch die Gemeinde. Für die Gemeinde handelt in der Regel der Leiter der Feuerwehr nach § 11 BHKG, zumal er nach § 9 Abs. 1 BHKG Vorgesetzter ist. Die Regelung muss entsprechend auch für den Kreis gelten, wenn Kreiseinhei-ten nach § 4 Abs. 2 S. 2 BHKG eingesetzt werden.
- 12** 4.2 Die Anforderung erfolgt bei den ehrenamtlichen Helfern der nach § 18 BHKG anerkannten Hilfsorganisationen über die jeweilige Hilfsorganisation durch den Kreis oder die kreisfreie Stadt. Das setzt voraus, dass in den Leitstel-len nach § 28 BHKG die für eine Alarmierung notwendigen Daten stets auf dem aktuellen Stand sein müssen.
- 13** 4.3 Das Gesetz schreibt die Form der Anforderung nicht im Einzelnen vor. Bei Einsätzen wird es in der Regel um spontane Anforderungen gehen. Bei planba-ren Ereignissen kann die Anforderung in Form von Dienstplänen usw. erfolgen. Wegen der aus der Teilnahmepflicht auf Anforderung folgenden Rechte und Ansprüche muss die Anforderung auf jeden Fall dokumentiert werden.

5. Nachteilsverbot

- 14** 5.1 Sinn des § 20 Abs. 2 BHKG ist es, den Vorrang der Dienstpflicht in der Feuerwehr vor der Leistungspflicht aus einem Dienstverhältnis zu sichern und zu regeln (vgl. VG Gelsenkirchen in SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 6). Durch diese gesetzliche Regelung soll verhindert werden, dass dem ehrenamtlichen Feuer-wehrangehörigen wegen seiner Dienstleistung in der Feuerwehr irgendwelche **Nachteile in seinem Arbeits- oder Dienstverhältnis** entstehen. Eine Benachteiligung ist jede Diskriminierung im Betrieb und Beruf. Dabei kommt es nicht auf die subjektiven Vorstellungen des jeweiligen Feuerwehran-gehörigen an. Es ist vielmehr ein objektiver Maßstab anzulegen.

Das bedeutet z. B., dass er wegen seines Dienstes nicht gekündigt (vgl. dazu Nadler in „Feuerwehr-Magazin“ 2005, Heft 5, S. 50; 2010, Heft 5, S. 16) oder entlassen werden darf. In einem etwaigen Kündigungsschutzprozess ist der Arbeitgeber verpflichtet, zu beweisen, dass er die Kündigung aus einem anderen Grund als der Feuerwehrtätigkeit ausgesprochen hat. Der Arbeitgeber darf den Feuerwehrangehörigen wegen seiner Tätigkeit auch nicht an einen schlechteren Arbeitsplatz versetzen oder ihm ungerechtfertigte Lohnnachteile (so auch Bauer/Opolony in „NJW“ 2002, S. 3503 ff.) zufügen. Bei Auswahlentscheidungen und bei Beförderungen darf die Tätigkeit in der FF nicht zu Lasten des Feuerwehrangehörigen ausgelegt werden. Diese Regelung gilt nicht nur für den privaten, sondern auch für den öffentlichen Arbeitgeber.

Einzelfälle:

- Nachbewilligung von Urlaub, der durch Einsatz nicht angetreten werden konnte (vgl. BAG SgE Feu § 3 I THW-HelfrG Nr. 1; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2006, S. 34)
- Herausnahme aus der Sozialauswahl bei Kündigung (BAG SgE Feu § 1 KSchG Nr. 1; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 253; vgl. auch Birk in „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht“ 2006, S. 414).

5.2 Der genannten Regelung im zweiten Abs. des § 20 BHK ist nicht zu entnehmen, dass dadurch jedes Schadensrisiko von den Feuerwehrangehörigen abgewendet werden soll (so für das FSHG VG Gelsenkirchen in SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 7).

6. Entfallen der Arbeitspflicht

6.1 Sobald der Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr oder ein ehrenamtlicher Angehöriger einer anerkannten Hilfsorganisation an Einsätzen, Übungen und Lehrgängen sowie an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde oder des Kreises teilnehmen muss, entfällt für ihn die sich sonst aus dem Arbeits- oder Dienstvertrag ergebende **Verpflichtung**, seine Arbeitskraft dem Arbeitgeber oder Dienstherrn zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für Kreisbrandmeister und Bezirksbrandmeister. Ein „Fernbleiben“ von der Arbeitsstelle ist somit nicht nur entschuldigt, sondern es liegt rechtlich überhaupt kein Fernbleiben vor. Der Feuerwehrangehörige muss auch die Arbeitszeit nicht nachholen oder dafür Urlaubstage in Anspruch nehmen. Diese Regelung gilt für Arbeiter, Angestellte, Beamte (so auch IM NRW Erlass vom 10.3.2005 – 2400 E – IV.1/05), Richter und auch Auszubildende. Auf Schüler/Studenten findet die Regelung entsprechende Anwendung.

Zur Mitteilungspflicht des Feuerwehrangehörigen vgl. unten Anm. 9 zu § 20 BHK.

6.1.1 Dem „Entfallen der Pflicht zur Arbeits- oder Dienstleistung“ entspricht die Pflicht des Arbeitgebers oder Dienstherrn, den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen für den Feuerwehrdienst „**freizustellen**“. Das gilt auch für Einsätze nach §§ 39 und 40 BHK. Darüber hinaus trifft den Arbeitgeber keine weitere Verpflichtung. Er ist z. B. nicht gehalten, dem Feuerwehrangehörigen einen Firmenwagen zur Verfügung zu stellen, damit dieser schnell den Einsatzort erreichen kann.

Um dem Arbeitgeber gegenüber die Voraussetzungen und die Länge einer Freistellung dokumentieren zu können, kann der Feuerwehrangehörige von der Gemeinde eine diesbezügliche Bescheinigung verlangen. Das ergibt sich aus dem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis (vgl. dazu Anm. 3.4 zu § 9 BHKG).

- 18** 6.1.2 Dieses Recht auf Befreiung von der Pflicht zur Dienstleistung gilt nur gegenüber einem Dienstherrn, der unter die Geltung des BHKG fällt. Das ist bei den alliierten Streitkräften nach dem NATO-Truppenstatut nicht der Fall.
- 19** 6.1.3 Für **Arbeitnehmer im Bundesdienst** hat das LAG Düsseldorf (siehe dazu in SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 3) den Vorrang der Regelung zum Landesgesetz (damals FSHG, jetzt BHKG) gegenüber bundesrechtlichen Vorschriften anerkannt. Zur Arbeitsbefreiung von Arbeitnehmern aus besonderen Anlässen vgl. Rundschreiben des BMI (GMBL 1992 S. 535 – Steegmann Anhang 126).
- 20** 6.1.4 § 20 Abs. 2 BHKG findet auf das Rechtsverhältnis eines **Beamten im Bundesdienst** und seiner Dienststelle des Bundes keine Anwendung. Das Dienstverhältnis eines Bundesbeamten wird allein durch die beamtenrechtlichen Vorschriften des Bundes geregelt. Dem Bund steht insofern gemäß Art. 73 Nr. 8 Grundgesetz die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit zu. Dies schließt es aus, durch ein Landesgesetz Ansprüche für einen Bundesbeamten gegenüber einer Bundesdienststelle zu begründen (so OVG Münster SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 9; die Entscheidung ist durch das BVerwG bestätigt worden). Es gelten insoweit die §§ 5 und 8 der Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst (BGBl. I 2004 S. 2836 – in der jeweils geltenden Fassung –). Danach **soll** einem Bundesbeamten bei Heranziehung zum Feuerlöschdienst für den jeweiligen Einsatz Urlaub unter Fortzahlung der Bezüge gewährt werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Freistellung gilt für die Länge des Einsatzes (so auch die Antwort der Bundesregierung vom 25.10.2007 auf die Kleine Anfrage in der BT-Drucksache 16/6681 vom 10.10.2007).

Auch für Ausbildungsveranstaltungen im Feuerlöschdienst **kann** Sonderurlaub bewilligt werden. Dieser Urlaub darf nach § 8 der Sonderurlaubsverordnung im Einzelfall drei Arbeitstage, in besonders begründeten Fällen oder bei mehreren Veranstaltungen fünf Arbeitstage im Urlaubsjahr nicht überschreiten. Die oberste Dienstbehörde kann Urlaub bis zu zehn Arbeitstagen im Urlaubsjahr bewilligen.

Bei Lehrgängen, die länger als 10 Arbeitstage dauern, muss der Feuerwehrangehörige gegebenenfalls seinen Erholungsurlaub oder unbezahlten Urlaub in Anspruch nehmen. In einem solchen Fall muss die Gemeinde jedoch gegebenenfalls durch eine Ausgleichszahlung dafür sorgen, dass ihm keine weitere finanzielle Einbuße entsteht.

Dazu sollen folgende Hinweise dienen:

Soweit ein bezahlter Sonderurlaub (vor allem nach § 5 SUrlV) nicht oder nicht mehr möglich ist, kann unbezahlter Sonderurlaub nach § 13 Abs. 1 SUrlV gewährt werden. In einem solchen Fall sind die Dienststellen oft auch bereit, die Dienstbezüge für diesen Urlaub zunächst weiterzuzahlen, wenn der Beamte eine Bescheinigung vorlegt, aus der sich ergibt, dass z. B. die Gemeinde die auf

den Urlaub entfallenden Dienstbezüge erstattet. Für die Dienststelle, die damit im Ergebnis keine Besoldung für den Beamten während des Urlaubs zu tragen hat, bleibt der Urlaub dann materiell ein unbezahlter Urlaub.

Ein unbezahlter Urlaub hat aber auch grundsätzlich negative beamtenrechtliche Nebenfolgen. Diese können jedoch vermieden werden, wenn die Dienststelle die Beurlaubung als im öffentlichen Interesse liegend anerkennt. Für die Anerkennung der Zeit eines unbezahlten Urlaubs als ruhegehaltstfähige Dienstzeit ist allerdings in der Regel dann ein Versorgungszuschlag zu zahlen.

6.1.5 Für Beamte und Richter im Landesdienst gilt ausschließlich das BHKG. 21

§ 20 Abs. 2 BHKG ist insoweit *lex specialis* gegenüber dem Landesbeamtengesetz. Die Freistellungs- und Urlaubsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gilt hierfür nicht. Das ergibt sich eindeutig aus der Neufassung der Sonderurlaubsverordnung vom 24.11.1992 – GV. NRW. 1992 S. 446 –, in der die bisherigen Bestimmungen für den Feuerwehrdienst weggefallen sind.

Bei der Freistellung eines Polizeibeamten, der Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr ist, vom Polizeidienst für Einsätze der Feuerwehr, wenn dieser sich im Dienst oder kurz vor Dienstantritt befindet, hat bei Überschneidungen von Polizei- und Feuerwehrdienst grundsätzlich der Polizeidienst vorzugehen. Der Grund für diesen Vorrang ist darin zu sehen, dass der Auftrag der Gefahrenabwehr, den Polizei und Feuerwehr gleichermaßen zu erfüllen haben, nicht durch personelle Überschneidungen in Frage gestellt werden darf. Dieser Gesichtspunkt ist dementsprechend bei der Auslegung des § 20 Abs. 2 BHKG zu berücksichtigen.

6.1.6 Die vorstehenden Regelungen sind für ehrenamtliche Kreisbrandmeister und Bezirksbrandmeister sowie deren Stellvertreter (vgl. § 12 Abs. 7 BHKG) ebenfalls anzuwenden. 22

6.1.7 Bei flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeitregelung) ergeben sich kaum zu lösende Probleme. Dazu heißt es in der Drucksache des Landtags NRW 12/2544 vom 6.11.1997 auszugsweise wie folgt: 23

*„... Die rechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur Freistellung seiner in der Feuerwehr aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsteht deshalb nur dann, wenn zwingend festgestellt werden kann, dass die Teilnahme an Einsätzen, Übungen und Lehrgängen entsprechend den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen nicht mit der im selben Zeitraum zu erbringenden Dienstleistung vereinbar ist. Diese Voraussetzung wird bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihre Arbeitszeiten im Rahmen einer **flexiblen Arbeitszeitvereinbarung** selbst bestimmen können, in aller Regel nicht erfüllt werden. Es besteht daher in diesen Fällen auch nicht die Möglichkeit, eine Freistellung von der Dienstleistungsverpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber in Form eines nachträglichen Freizeitausgleichs für den ehrenamtlich erbrachten Feuerwehrdienst durchzusetzen.*

Durch die Weigerung des Arbeitgebers, den Zeitaufwand für Einsätze, Übungen und Lehrgänge von der vereinbarten Jahresarbeitszeitverpflichtung abzuziehen, entsteht den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kein dem Arbeitsverhältnis zuzurechnender Nachteil. Es ist aber verständlich, dass das Verhalten des Arbeitgebers von den Betroffenen als Benachteiligung gegenüber anderen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr empfunden wird, die von ihren Arbeitgebern von der Dienstleistungsverpflichtung freigestellt werden müssen

... Angesichts der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist außerdem davon auszugehen, dass die Zahl der Fälle, in denen eine Freistellung von der Dienstleistungsverpflichtung gegenüber den Arbeitgebern auf Grundlage der gesetzlichen Regelung im FSHG (jetzt BHKG) nicht beansprucht werden kann, steigen wird.

... In Anbetracht der Vielzahl denkbarer Arbeitszeitmodelle wird auch keine Möglichkeit gesehen, eine Regelung zu schaffen, die den Interessen aller Betroffenen bei Ausschöpfung der nach den neuen Tarifverträgen eröffneten Gestaltungsmöglichkeiten Rechnung trägt. Die sich durch diese Entwicklung ergebenden Probleme sind nur im kooperativen Zusammenwirken mit den Arbeitgebern zu lösen. Im Vertrauen darauf, dass die Mehrzahl der Arbeitgeber auch in Zukunft ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl nachkommt, wird sich die Landesregierung ihrerseits dafür einsetzen, dass auch bei einer großzügigen Anrechnung des Zeitaufwandes für Einsätze, Übungen und Lehrgänge auf die vereinbarten Arbeitszeiten der Ersatz der auf diese Zeiten entfallenden Lohn- und Gehaltskosten an die Arbeitgeber sichergestellt wird.“ Das im letzten Abs. ausgesprochene kooperative Zusammenwirken zwischen Arbeitgebern und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen hat ersichtlich im Bereich des **kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW** zu ersten Erfolgen geführt. Dieser Verband hat nämlich im Rundschreiben „M“ 18/99 vom 12.4.1999 auf folgende Sachlage hingewiesen: Aufgrund einer Anregung des Landkreistages NRW hat der Vorstand des KAV NRW in seiner Sitzung am 18.3.1999 folgenden Beschluss gefasst: „Der Vorstand empfiehlt den Mitgliedern des KAV NRW, bei der Teilnahme von Personal der freiwilligen Feuerwehren an Einsätzen und Übungen der Feuerwehr, die an den Wochentagen Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden, die Teilnahmezeiten auch dann als in der Kernzeit einer evtl. Gleitzeitregelung liegend zu betrachten, wenn der Einsatz oder die Übung ganz oder teilweise außerhalb der Kernzeit stattgefunden haben.“ Im Hinblick auf die für die Allgemeinheit bedeutsame Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehren bitten wir unsere Mitglieder, soweit sie Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren als Arbeitnehmer beschäftigen, entsprechend zu verfahren. Auf § 6 Abs. 1 Buchst. c Satzung KAV NRW, wonach die Mitglieder des Verbandes u. a. verpflichtet sind, Beschlüsse der Verbandsorgane zu beachten, weisen wir in diesem Zusammenhang hin.“

Ähnliche Regelungen für die Bereiche, in denen der Bund oder das Land öffentlich-rechtliche Arbeitgeber sind, sind nicht bekannt.

7. Ruhezeit

- 24** Nach dem Einsatz ist dafür zu sorgen, dass den eingesetzten Kräften eine ausreichende **Ruhezeit** gewährt wird, bis sie ihre berufliche Tätigkeit aufnehmen oder wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren.

Der Gesetzgeber hat jetzt festgeschrieben, dass der Freistellungs- und Entgeltanspruch sich auch auf den Zeitraum erstreckt, der erforderlich ist, um die Arbeits- und Dienstfähigkeit wiederherzustellen. Diese Regenerationszeit ist nur zu gewähren, wenn sie zur Wiederherstellung der Arbeits- und Dienstfähigkeit erforderlich ist.

8. Festlegung des Ruhe-Zeitraums

- 25** 8.1 Der Gesetzgeber unterscheidet hier zwischen örtlichen und überörtlichen Einsätzen.
- 26** 8.2 Bei örtlichen Einsätzen entscheidet die jeweilige Einsatzleitung nach § 33 BHKG über die Länge der Ruhezeit.

Die (Einzelfall-)Entscheidung verbleibt – auch unter Berücksichtigung der nachfolgenden Empfehlung – bei der Einsatzleitung, die die besonderen Einsatzbedingungen und die persönlichen Gegebenheiten der eingesetzten Kräfte zu berücksichtigen hat. Das gilt insbesondere bei Einsätzen mit Atemschutzgeräten, Wärmestrahenschutzanzügen sowie Chemikalien- und Gasschutzanzügen.

Als Empfehlung ist folgende Regelung denkbar:

Feuerwehrangehörige, die zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr an Einsätzen von 2- bis 4-stündiger Dauer teilgenommen haben, nehmen ihre berufliche Tätigkeit, soweit das möglich ist, ab 12.00 Uhr wieder auf.

Bei mehr als 4stündigem Einsatz und Ende des Einsatzes vor 3.00 Uhr muss die Arbeit spätestens um 12.00 Uhr aufgenommen werden. Endet der Einsatz nach 3.00 Uhr, dann erfolgt in der Regel am gleichen Tage keine Arbeitsaufnahme mehr. Endet ein Einsatz während der regulären Arbeitszeit weniger als eine Stunde vor Arbeitsschluss, so muss der Feuerwehrangehörige regelmäßig nicht mehr an seine Arbeitsstelle zurückkehren.

Für von der regelmäßigen Arbeitszeit abweichende Arbeitszeiten (Selbstständige, Gastwirte, Krankenschwestern usw.) müssen Regelungen im Einzelfall getroffen werden.

Für die Berechnung der **Einsatzdauer** ist die Zeit zwischen Alarmierung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft (nach Ruhezeit) maßgebend (vgl. dazu auch die Fachempfehlung des DFV vom 1.6.2004/März 2013).

8.3 Bei Einsätzen nach § 39 BHKG (gegenseitige oder landesweite) Hilfe und nach § 40 BHKG (auswärtige Hilfe) erfolgt die Festlegung des Ruhezeitraums durch die für die Führung der Einheit zuständige Gebietskörperschaft. **27**

8.4 Im Ruhezeitraum muss auch die Versorgung der Einsatzkräfte sichergestellt sein (vgl. dazu auch Patzelt in „Feuerwehr-Magazin“ 2014, Heft 4, S. 88). **28**

9. Mitteilungspflicht

Die Teilnahme an Übungen und sonstigen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die in der Regel längerfristig bekannt ist, hat der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige und der ehrenamtliche Angehörige einer anerkannten Hilfsorganisation seinem Arbeitgeber nach Möglichkeit vorher **rechtzeitig mitzuteilen**. Die Mitteilungspflicht gilt nicht für nicht planbare Einsätze. **29**

In § 20 Abs. 2 S. 6 BHKG wird im Hinblick auf die zur Feststellung der ständigen Einsatzfähigkeit von Zeit zu Zeit erforderlichen Alarmübungen die Verpflichtung zur rechtzeitigen Unterrichtung der Arbeitgeber oder Dienstherren durch Einfügen der Wörter „nach Möglichkeit“ relativiert.

Erfüllt er diese Verpflichtung nicht, so entfällt für ihn die oben beschriebene Pflicht zur Arbeitsleistung nicht. Er hat dann mit Nachteilen zu rechnen.

Rechtzeitig ist die Mitteilung dann, wenn dem Arbeitgeber noch Zeit bleibt, all die Maßnahmen einzuleiten, die dazu führen, dass ihm durch das Fortbleiben des Feuerwehrangehörigen überhaupt kein wirtschaftlicher Schaden entsteht oder dieser auf ein Mindestmaß beschränkt bleibt.

Verletzt ein Feuerwehrangehöriger diese Mitteilungspflicht, so muss er mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen (z. B. Abmahnung, Kündigung) rechnen (so auch Bauer/Opolony in „NJW“ 2002, S. 3504 ff.).

§ 21 Lohnfortzahlung, Verdienstaussfall

(1) Die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber oder Dienstherrn ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr sind verpflichtet, für den Zeitraum der auf Anforderung der Gemeinde hin gemäß § 20 Abs. 1 erfolgten Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen Arbeitsentgelte oder Dienstbezüge einschließlich aller Nebenleistungen und Zulagen fortzuzahlen¹, die ohne die Ausfallzeiten üblicherweise erzielt worden wären. Den privaten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern werden die Beträge auf Antrag durch die Gemeinde ersetzt². Die Gemeinden können den privaten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern durch Satzung eine Zulage gewähren³.

(2) Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von sechs Wochen, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst in der Feuerwehr zurückzuführen ist⁴. Privaten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern wird das fortbezahlte Arbeitsentgelt auf Antrag von dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung erstattet⁵. Die Landesregierung wird ermächtigt, auf die dem Land nach Satz 1 zustehenden Ersatzansprüche gegen den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu verzichten⁶. Dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung werden die Kosten für die übertragenen Aufgaben von den Gemeinden gemeinsam erstattet⁷.

(3) Beruflich selbständige⁸ ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr haben gegenüber der Gemeinde Anspruch auf Ersatz des Verdienstaussfalls⁹, der ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde entsteht. In den in Abs. 2 Satz 1 genannten Krankheitsfällen haben sie gegenüber dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung einen Anspruch auf Ersatz des Verdienstaussfalls, soweit nicht auf andere Weise ein Ersatz erlangt werden kann¹⁰. Für die Erstattung gilt Abs. 2 Satz 4¹¹. Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. Verdienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, bleibt außer Betracht¹². Als Ersatz des Verdienstaussfalls wird mindestens ein durch gemeindliche Satzung festzulegender Regelstundensatz¹³ gezahlt, es sei denn, dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. Auf Antrag ist anstelle des Regelstundensatzes eine Verdienstaussfallpauschale¹⁴ je Stunde zu zahlen, die im Einzelfall auf Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Durch gemeindliche Satzung ist ein Höchstbetrag¹⁵ festzulegen, der bei dem Ersatz des Verdienstaussfalls je Stunde nicht überschritten werden darf.

(4) Für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen¹⁶ gelten bei Einsätzen, Übungs-, Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie sonstigen Veranstaltungen, die nach diesem Gesetz angeordnet werden, und einer Arbeitsunfähigkeit infolge einer durch diesen Dienst verursachten Krankheit, die Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, dass der Kreis an die Stelle der kreisangehörigen Gemeinde tritt¹⁷. Im Übrigen richten sich die Rechtsverhältnisse der Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen nach den Vorschriften der Organisation, der sie angehören¹⁸.

1. Lohnfortzahlungsanspruch

- 1 1.1 Gegenüber seinem (öffentlichen oder privaten) Arbeitgeber oder Dienstherrn hat der Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen, Übungen

und Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen und sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde einen **Lohnfortzahlungsanspruch**.

Zu Einsatz, Übung, Ausbildung und Fortbildung sowie sonstigen Veranstaltungen vgl. Anm. 3.1 bis 3.4 zu § 20 BHKG.

Das gleiche muss gelten, wenn der Kreis seine Einheiten (vgl. dazu § 4 Abs. 2 S. 3 BHKG) einsetzt oder ausbildet.

1.2 Nach den Vorschriften der Sozialversicherungsgesetze und des Arbeitsförderungsgesetzes beinhaltet die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Fortzahlung des Arbeitsentgeltes auch die Pflicht zur Zahlung der **Beiträge zur Sozialversicherung** und zur Arbeitslosenversicherung und betrieblichen Altersvorsorge. Auch alle sonst gewährten **Nebenleistungen** sind weiterzuzahlen, soweit sie nicht als Gegenleistung für tatsächlich geleistete Arbeit gewährt werden (siehe dazu RdErl. des MIK vom 5.12.2012 (MBL. NRW. 2012 S. 735 – mit den dazugehörenden Anlagen 1 und 2 in der jeweils geltenden Fassung)). Vgl. auch zum Umfang des Anspruchs BAG SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 12; zu Weihnachts- und Urlaubsgeld BGH SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 13. Zur Ersatzfähigkeit der Auslandsverwendungszulage vgl. OLG Hamm SgE Feu § 12 II FSHG Nr. 2 und OLG Stuttgart SgE Feu § 249 II BGB Nr. 1; siehe auch VG Magdeburg SgE Feu § 10 I BrSchG LSA Nr. 1. **2**

1.3 Mit den vorgenannten Ansprüchen hat sich der Gesetzgeber für eine uneingeschränkte soziale Sicherung der Lohnansprüche der Feuerwehrangehörigen ausgesprochen. **3**

1.4 Für Arbeitgeber, die nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, gilt die Regelung entsprechend, wenn tatsächlich eine Lohnfortzahlung gewährt worden ist. **4**

2. Erstattungsanspruch

2.1 Dem **privaten** Arbeitgeber steht gegenüber der Gemeinde ein Erstattungsanspruch zu. Er kann somit die Erstattung des – fortgezählten – Arbeitsverdienstes, der Beiträge zur Sozialversicherung sowie fortgewährter Leistungen verlangen. Welche Leistungen dem privaten Arbeitgeber voll oder teilweise ersetzt werden können, ergibt sich aus der Anlage 1 (in der jeweiligen Fassung) zum RdErl. des MIK vom 5.12.2012 (MBL. NRW. 2012 S. 735). Der Höhe nach kann der Arbeitgeber nur die tatsächlich an seinen Arbeitnehmer weitergezählten Leistungen erstattet erhalten, nicht die Beträge, die er z. B. als Stundenlohn von seinen Kunden hätte verlangen können. **5**

Wer als privater Arbeitgeber anzusehen ist, folgt allein aus der Rechtspersönlichkeit des Arbeitgebers. Nicht entscheidend ist die Rechtsnatur des zwischen dem Feuerwehrangehörigen und seinem Arbeitgeber begründeten Arbeits- oder Dienstverhältnisses.

Die von der Gemeinde aufgrund der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen öffentlicher Feuerwehren an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr zu ersetzenden Arbeitsentgelte und Verdienstausfälle sowie Kinderbetreuungskosten werden der Gemeinde vom Land nach § 50 Abs. 5 S. 3 BHKG erstattet.

2.2 Den **öffentlichen** Arbeitgebern (Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts) steht ein solcher Erstattungsanspruch wegen der öffentlich-rechtlichen **6**

Aufgabe des Feuerschutzes nicht zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen öffentlichen Arbeitgeber des Bundes, des Landes oder der Gemeinden oder um Kirchen handelt.

Bei Eigenbetrieben der Gemeinde (§ 114 GO NRW), die nach der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung betrieben werden, dürfte es sich um öffentliche Arbeitgeber handeln. Dazu zählen auch Unternehmen und Einrichtungen, die von den Gemeinden nach § 114a GO als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts geführt werden. Weiterhin zählen zu den öffentlichen Arbeitgebern diejenigen, die aus tarifrechtlichen Gründen als öffentlicher Dienst anzusehen sind. Dies ist der Fall, wenn sie die für den öffentlichen Dienst abgeschlossenen Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich gleichen Inhalts anwenden und darüber hinaus Zuschüsse vom Bund, Land oder anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts erhalten (§ 40 Abs. 6 BBesG). Eine eventuelle gehaltsrechtliche Gleichstellung reicht allein nicht aus. Vielmehr wird grundsätzlich eine Gleichstellung auch auf anderen Gebieten des Tarifvertrags gefordert.

Nach der Privatisierung von Post und Bahn sind die Nachfolgeorganisationen nicht mehr als öffentliche Arbeitgeber anzusehen. Das folgt auch aus der Neufassung des § 3 THW-Helferrechtsgesetz vom 17.10.1997 (BGBl. I 1997 S. 3108, 3113).

3. Zulage

- 7** 3.1 Die Freistellungsverpflichtung (siehe Anm. 6 zu § 20 BHKG) und die Lohnfortzahlung (oben Anm. 1) dürfen trotz der Ersatzregelung (siehe Anm. 2) nicht darüber hinwegtäuschen, dass den Arbeitgebern gerade bei häufigen Feuerwehreinsätzen hohe Opfer abverlangt werden. Die Arbeitgeber müssten für dieses „Sonderopfer“ politisch belohnt werden.
- 8** 3.2 Von dieser Möglichkeit hat der Gesetzgeber jetzt Gebrauch gemacht. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit des Aufgabenträgers, auf die Erstattung des Verdienstausfalls eine Zulage zu gewähren. Damit können auch die über die erstattungsfähigen Kosten hinaus entstehenden zusätzlichen Aufwendungen ausgeglichen werden. Mit der Freistellung von ehrenamtlichen Hilfskräften entstehen häufig zusätzliche Organisationskosten, um den Ausfall einer Arbeitskraft im Betrieb ausgleichen zu können. Zudem können zusätzliche Kosten für eine Ersatzkraft durch z. B. Überstundenzuschläge o. ä. anfallen. Auch weil diese Kosten nach der bisherigen gesetzlichen Regelung nicht voll ausgeglichen werden können, sinkt die Bereitschaft privater Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitskräfte für die Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr und dem Katastrophenschutz freizustellen. Es obliegt der Entscheidung des jeweiligen Aufgabenträgers, ob und in welcher Form er einen Zuschlag zum Verdienstausschlag gewährt. Da diese Kosten in der Regel nicht nachweisbar und überprüfbar sind, erscheint grundsätzlich ein pauschalierter Zuschlag sinnvoll.
- 9** 3.3 Die Gewährung einer Zulage setzt allerdings voraus, dass der Aufgabenträger eine entsprechende Satzung erlässt, in der auch die Höhe der Zulage festgelegt wird. Diese sollte mindestens 20 % der anerkannten Kosten der Lohnfortzahlung betragen.

4. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

4.1 § 21 Abs. 2 BHK regelt die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheiten, die im Zusammenhang mit dem Feuerwehrdienst entstehen. Er schließt damit eine durch das Urteil des OVG Münster vom 28.4.1995 (Az.: 21 A 2178/94) aufgedeckte Lücke im FSHG (alt), das im Gegensatz zu den Feuerschutzgesetzen anderer Länder und dem Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes des Bundes (KatSG-Bund) die Erstattung von Arbeitsentgelten an Arbeitgeber für **Ausfallzeiten bei Krankheiten**, die durch den ehrenamtlichen Dienst verursacht wurden, nicht ausdrücklich regelte. 10

Zur Fortzahlung von Arbeitslosengeld bei unverschuldetem Feuerwehrunfall vgl. BGH SgE Feu § 126 I SGB III Nr. 1.

Zur gesetzlichen Verpflichtung des Arbeitgebers zur Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Falle einer Erkrankung aufgrund eines Feuerwehreinsatzes vgl. auch LAG Hamm SgE Feu § 6 I EFortZG Nr. 2.

4.2 § 21 Abs. 2 BHK bestimmt, dass private und öffentliche Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter, soweit sie ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren sind, bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheiten, die im Zusammenhang mit dem Feuerwehrdienst (Teilnahme an Einsätzen, Übungen oder Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde) stehen, verpflichtet sind, bis zur Dauer von sechs Wochen Arbeitsentgelt und Dienstbezüge einschließlich aller Nebenleistungen und Zulagen fortzuzahlen, das ohne die Ausfallzeiten üblicherweise erzielt worden wäre. 11

Durch diese Regelung wird erreicht, dass der Feuerwehrangehörige auf jeden Fall 100 %ige Lohnfortzahlung erhält.

4.3 Die Pflicht ist auf **sechs Wochen** begrenzt. Eine weitergehende Verpflichtung sieht auch das Entgeltfortzahlungsgesetz nicht vor. Nach diesem Zeitraum greifen wieder die Regelungen des Sozialgesetzbuchs. 12

4.4 Durch den Gebrauch des Begriffs „**Krankheit**“ wird klargestellt, dass es sich auch um Erkrankungen handeln kann, die nicht als Unfall im Sinne des SGB VII anzuerkennen sind. Deshalb erfolgt die Lohnfortzahlung in den Fällen der Erkrankung unabhängig davon, ob ein Unfall im Sinne des SGB VII vorliegt oder nicht. Das kann insbesondere für anlagebedingte Erkrankungen auf Grund von Vorschädigungen von Bedeutung sein. 13

Bei im Feuerwehrdienst erlittenen Dienstunfällen und Berufskrankheiten im Sinne des Unfallversicherungsrechts ist eine finanzielle Absicherung der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren durch den Anspruch auf Verletzten-geld sowie die freiwilligen Mehrleistungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung auch ohne die neu in das Gesetz aufgenommene Bestimmung gewährleistet. Anders als das Unfallversicherungsrecht stellt die in das BHK aufgenommene Regelung aber sicher, dass die Betroffenen die Arbeitsentgelte ohne zeitliche Verzögerung in voller Höhe erhalten. Von noch wesentlich größerer Bedeutung ist aber, dass die Regelung die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren auch vor Einkommensverlusten bei den durch den Feuerwehrdienst verursachten Krankheiten schützt, die nicht Folge von Dienstunfällen sind oder nicht als Berufskrankheit qualifiziert werden können.

Die in § 21 Abs. 2 S. 1 festgelegte Verpflichtung zur Fortzahlung des Arbeitsentgeltes in voller Höhe hat bei Berufskrankheiten und Krankheiten infolge von Dienstunfällen zur Folge, dass die Verpflichtung der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zur Zahlung eines Verletztengeldes in Höhe der Differenz zwischen dem vom Arbeitgeber nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz zu zahlenden Betrag und dem Nettogehalt des Arbeitnehmers während der ersten sechs Wochen der Krankheit entfällt. Im Ergebnis resultiert daraus aber keine finanzielle Mehrbelastung der Gemeinden, da diese ohnehin für die entsprechenden Kosten der gesetzlichen Unfallversicherungen aufkommen müssen.

- 14 4.5** Die Krankheit muss auf den **Feuerwehrdienst kausal** zurückzuführen sein. Es muss ein ursächlicher, aber kein unmittelbar zeitlicher Zusammenhang bestehen (so Bauer/Opolony in „NJW“ 2002, S. 3505). Das gilt auch für Einsätze mit Gefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter. Hier wird auch die Bedeutung einer sorgfältigen Einsatzdokumentation erkennbar (vgl. dazu auch Anm. 12.4 zu § 8 BHKG). Das mag im Einzelfall schwierig nachzuweisen sein. Der Gesetzgeber hat aber in Kenntnis dieser Schwierigkeit trotzdem die Regelung beschlossen und keine Beweislastumkehr normiert.

5. Erstattung

- 15 5.1** Die Arbeitgeber treten insoweit in Vorlage, da ihnen die verauslagten Beträge anschließend auf Anforderung durch den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu ersetzen sind. Da diese Leistung der Arbeitgeber als durchlaufender Posten ausgestaltet ist, greift die Regelung nicht in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ein, die sich primär auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 des Grundgesetzes stützt. Auch wenn die Vorschrift das Arbeitsrecht berührt, ist davon auszugehen, dass das Land eine derartige Regelung treffen kann, weil sie als Annex zu den Rechtsverhältnissen der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren angesehen werden muss, für die das Land die Regelungskompetenz besitzt.
- 16 5.2** Die Beträge werden auf Antrag des Arbeitgebers vom Träger der **gesetzlichen Unfallversicherung** ausgezahlt. Die Durchführung der Erstattungen an die Arbeitgeber wurde auf Grundlage der Ermächtigung des § 30 SGB IV aus Praktikabilitätsgründen den mit derartigen Angelegenheiten vertrauten Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung übertragen.
Das ist für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr die Unfallkasse NRW; ansonsten sind dies die zuständigen Berufsgenossenschaften oder sonstigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem SGB VII.

6. Verzicht auf Erstattung

- 17** Da das Land für die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer, soweit sie ehrenamtlich in Feuerwehren mitwirken, bisher bereits das volle Arbeitsentgelt bei feuerwehrdienstbedingten Arbeitsunfähigkeiten getragen hat und seitens des Landes nicht die Absicht besteht, aus der neuen Regelung künftig finanzielle Vorteile zu ziehen, enthält § 21 Abs. 2 S. 3 eine generelle Ermächtigung der Landesregierung, auf die sich zu ihren Gunsten aus § 21 Abs. 2 S. 1 ergebenden Ansprüche zu verzichten. Ein solcher Verzicht ist bisher noch nicht erklärt worden.

7. Aufbringen der Mittel

7.1 Die dafür erforderlichen Mittel sowie die im Zusammenhang mit dem Erstattungsverfahren entstehenden Kosten werden den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung von den Gemeinden ersetzt. Träger der Kosten für die Erstattung der fortgezählten Arbeitsentgelte sind somit die Gemeinden, die nach § 2 Abs. 1 Ziffer 1, § 3 Abs. 1 BHKG zur Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr verpflichtet sind. **18**

7.2 Die Formulierung in § 21 Abs. 2 S. 4 BHKG lässt bewusst offen, auf welche Weise die Gemeinden den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung die Kosten ersetzen. Damit wird den Beteiligten auch die Möglichkeit gegeben, anstelle von Einzelabrechnung ein **Umlageverfahren** einzuführen, durch das die Kosten gleichmäßig auf alle Gemeinden verteilt werden. **19**

8. Beruflich Selbstständige

8.1 Eine Fortzahlung des Arbeitsentgeltes wie bei den Arbeitnehmern ist bei Selbstständigen nicht möglich. Ein Selbstständiger erzielt nämlich kein zeitbezogenes regelmäßiges Einkommen und kann unter Umständen nicht nachweisen, welches Einkommen er jeweils gerade in der konkreten Einsatzzeit zu erzielen versäumt hat. **20**

Trotz erheblicher Unterschiede im Einzelfall ist den selbstständigen Berufen nämlich ein höheres Maß an persönlicher Unabhängigkeit und wirtschaftlicher Gestaltungsfreiheit eigen, als es Arbeitnehmer in der Regel besitzen. Dies gilt sowohl für die persönliche Arbeits- und Zeiteinteilung als auch für die Möglichkeit, den Verdienstausschlag der Höhe nach möglichst gering zu halten. So ist der Selbstständige eher in der Lage, seine Tätigkeit zumindest teilweise zeitlich so zu verlagern, dass ihm aus einer Verhinderung durch seinen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr kein oder nur ein geringer Verdienstausschlag entsteht, was dem Arbeitnehmer regelmäßig verwehrt ist.

8.2 Als **Selbstständiger** gilt auch, wer nur einen Vergütungsanspruch für tatsächlich geleistete Stunden hat. Eine allgemeine Einkommensgarantie (wie z. B. bei einem Bezirksschornsteinfegermeister), die nur ein Mindesteinkommen sicherstellt, reicht nicht für die Annahme aus, der betroffene Feuerwehrangehörige habe keine Einbuße erlitten. Ein Anspruch auf Verdienstausschlag besteht nur dann nicht, wenn offenkundig durch die Feuerwehrtätigkeit kein Nachteil entstanden ist. **21**

8.3 Wer im übrigen als Selbstständiger angesehen werden muss, richtet sich nach der jeweiligen konkreten **rechtlichen** Vertragsgestaltung oder tatsächlichen Tätigkeit. **22**

9. Verdienstausschlag

Regelungszweck des § 21 Abs. 3 BHKG ist der Ersatz des durch die ehrenamtliche Feuerwehrtätigkeit tatsächlich ausgefallenen Gewinns bzw. Einkommens, nicht hingegen eine Entschädigung für entfallene Freizeit oder des mit dem Ehrenamt verbundenen Aufwands (so VG Düsseldorf SgE Feu § 12 III FSHG Nr. 1 und 2). **23**

- 24** 9.1 Verdienstausschlag ist die Geldsumme, die sonst innerhalb der **individuell** zu ermittelnden regelmäßigen Arbeitszeit vom Selbständigen hätte erzielt werden können.

Dabei wird auf die individuelle Arbeitszeit des selbstständigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen abgestellt. Es kann daher bei unterschiedlich tätigen Selbstständigen auch unterschiedliche Arbeitszeiten geben, die dann für den konkreten Fall als individuelle Arbeitszeit zu Grunde zu legen sind.

Die Arbeitszeit ist **stundenmäßig auch nicht begrenzt**. Wenn ein Selbstständiger regelmäßig z.B. über 14 Stunden arbeitet, dann ist diese Stundenzahl auch zugrunde zu legen. Eine Begrenzung – wie bisher auf 10 Stunden – sieht das Gesetz nicht mehr vor. Dabei spielt es keine Rolle, zu welcher Tages- oder Nachtzeit die Arbeit vom Selbstständigen regelmäßig verrichtet wird.

Wird der Gewerbebetrieb, der Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft oder die selbstständige Tätigkeit während der Dauer der Teilnahme an einem Lehrgang des IdF durch eine bestellte Vertretung fortgeführt, so werden auf Antrag anstelle des Verdienstausschlages die angemessenen Aufwendungen für die Vertretung ersetzt. Diese sind nachzuweisen. Der Erstattungsbetrag darf jedoch nicht höher sein als die Entschädigung, die die Antragstellerin bzw. der Antragsteller selbst erhalten hätte.

- 25** 9.2 Zu Einsatz, Übung, Aus- und Fortbildung sowie zu sonstigen Veranstaltungen vgl. die Anm. 3.1–3.4 zu § 20 BHKG.
- 26** 9.3 Der Ersatzanspruch richtet sich gegen die Gemeinde. Das gleiche muss gelten, wenn der Kreis seine Einheiten (vgl. dazu § 4 Abs. 2 S. 3 BHKG) einsetzt oder ausbildet.

10. Regelung bei Krankheit

- 27** 10.1 Aus Gründen der Gleichbehandlung sieht § 21 Abs. 3 S. 2 BHKG in Krankheitsfällen (vgl. dazu oben Anm. 4.3–4.5) eine der Entgeltfortzahlungsverpflichtung zugunsten der Arbeitnehmer entsprechende Regelung des Verdienstausschlagersatzes für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren vor. Da dieser Personenkreis das Verdienstausschlagrisiko durch Krankheit üblicherweise durch besondere eigene Versicherungen abgedeckt hat, ist davon auszugehen, dass die subsidiär ausgestaltete Zahlungsverpflichtung der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nur in vergleichsweise wenigen Fällen tatsächlich entsteht.
- 28** 10.2 Hinsichtlich des Umfangs des Verdienstausschlages wird auf die obige Anm. 9 zu § 21 BHKG verwiesen.

11. Erstattung

- 29** 11.1 Die Ausführungen in Anm. 5.1 gelten hier entsprechend.
- 30** 11.2 Die Ausführungen zu Anm. 6 gelten hier entsprechend.
- 31** 11.3 Die Ausführungen zu Anm. 5.2 gelten hier entsprechend.

12. Regelmäßige Arbeitszeit

- 32** 12.1 Die Ausführungen zu Anm. 9.1. gelten hier entsprechend.

12.2 Allerdings bleibt der Verdienst der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, außer Betracht. **33**

13. Regelstundensatz

Unter der Voraussetzung, dass tatsächlich ein Verdienstausschlag eingetreten ist (so auch Ziffer 3.21 des RdErlasses des MIK vom 5.12.2012 – MBl. NRW. 2012 S. 732), erfolgt der Ersatz dieses Verdienstausschlags mindestens durch die Zahlung eines Regelsatzes pro Stunde (**Regelstundensatz**). Dieser Regelstundensatz ist durch **Satzung** der jeweiligen Gemeinde festzulegen. (Zur öffentlichen Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht vgl. Verordnung vom 26.8.1999 – GV. NRW. 1999 S. 516 – in der jeweils geltenden Fassung –). Bei der **Höhe** des Regelstundensatzes ist – anders als bei der Entschädigung der Ratsmitglieder, die über einen längerfristigen Sitzungsplan verfügen und sich daher zeitlich einrichten können – zu berücksichtigen, dass die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr in den Einsatz gerufen werden können und nicht die in § 45 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW zusätzlichen Zahlungen (Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld) erhalten. Es kann nur einen **einheitlichen** Regelstundensatz für alle in § 21 Abs. 1 BHKG genannten Anlässe geben. Eine Differenzierung zwischen Anlässen, bei denen die Kosten von Dritten übernommen werden, und Anlässen, für welche die Gemeinde selbst der Kostenträger ist, ist unzulässig. **34**

14. Verdienstausschlagpauschale

Auf Antrag ist anstelle des Regelstundensatzes eine **Verdienstausschlagpauschale** je Stunde zu zahlen, die im Einzelfall auf Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird. **35**
Voraussetzung für diese Art des Ersatzes des Verdienstausschlags ist, dass im konkreten Einzelfall das jeweilige Einkommen glaubhaft gemacht worden ist. Die Entscheidung, ob der Ersatz des Verdienstausschlags durch Zahlung einer Verdienstausschlagpauschale erfolgen soll, hat der Selbstständige selbst zu treffen (Wahlrecht). Die Höhe der Verdienstausschlagpauschale wird nach billigem Ermessen durch die Gemeinde festgesetzt.

15. Höchstbetrag

Durch die Satzung ist ein Höchstbetrag festzulegen, der bei dem Ersatz des Verdienstausschlags je Stunde nicht überschritten werden darf. **36**
Diese Höchstbetragsregelung gilt für beide Arten der Geltendmachung des Verdienstausschlags (Regelstundensatz/Verdienstausschlagpauschale).

16. Ansprüche der Helfer

Für die ehrenamtlichen Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen (vgl. dazu Anm. 2 zu § 20 BHKG) gelten die in den vorstehenden Anmerkungen erläuterten Ansprüche entsprechend. **37**

17. Entsprechende Anwendung

17.1 Die ehrenamtlichen Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen haben bei: **38**
– Einsätzen,
– Übungen,

BHKG §§ 21, 22

- Aus- und Fortbildungsveranstaltungen,
 - sonstigen angeordneten Veranstaltungen
- Anspruch auf:
- Lohnfortzahlung,
 - Ersatz des Verdienstausfalls
- nach Maßgabe der Absätze 1–3 des § 21 BHKG.

- 39** 17.2 In diesen Fällen richtet sich der Anspruch gegen den Kreis bzw. die kreisfreie Stadt.

18. Übrige Rechtsverhältnisse

- 40** Neben den in Anm. 17 zu § 21 BHKG genannten Ansprüchen und den in § 20 BHKG aufgeführten Dienstpflichten und Freistellungsansprüchen sowie den in § 22 BHKG aufgeführten Rechten und Pflichten richten sich die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der anerkannten Hilfsorganisationen nach den Vorschriften der Organisation, der sie angehören. Soweit im BHKG also keine besonderen Rechte und Pflichten ausdrücklich geregelt sind, gilt das private Helferrecht der jeweiligen Organisation.

§ 22 Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung, Ersatz von Schäden

(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen¹ durch den anfordernden Aufgabenträger. Nachgewiesene Kinderbetreuungskosten werden auf Antrag ersetzt, sofern eine entgeltliche Betreuung während der durch die Teilnahmen an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen bedingten Abwesenheit vom Haushalt oder während einer Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krankheit, die durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen verursacht wurde, erforderlich ist². Kinderbetreuungskosten werden nicht für Zeiträume ersetzt, für die nach den §§ 20 und 21 Arbeitsentgelte oder Dienstbezüge fortgezahlt oder Verdienstausfall ersetzt wurden³.

(2) Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, können anstelle eines Auslagenersatzes nach Abs. 1 Satz 1 eine Aufwandsentschädigung von der Gemeinde erhalten⁴.

(3) Schäden⁵, mit Ausnahme von Personenschäden⁶ und entgangenem Gewinn⁷, die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr oder ehrenamtlichen Helferinnen oder Helfern der anerkannten Hilfsorganisationen bei der Ausübung ihres Dienstes⁸ erwachsen, sind von dem jeweiligen Aufgabenträger zu ersetzen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Geschädigten entfällt der Anspruch auf Schadensersatz⁹.

(4) Verletzte Angehörige der Feuerwehr oder Helferinnen oder Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen in Ausübung des auf Anforderung durch den Aufgabenträger geleisteten Dienstes vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Pflichten, so kann der Aufgabenträger Ersatz für den dadurch verursachten Schaden verlangen¹⁰. Hinsichtlich der Haftung bei der Verletzung von Dienstpflichten finden die beamtenrechtlichen Bestimmungen mit der Maßgabe ent-

sprechende Anwendung, dass die Geltendmachung des Ersatzes im Ermessen des Aufgabenträgers steht¹¹.

1. Auslagen

1.1 Der Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr sowie der ehrenamtliche Helfer einer anerkannten Hilfsorganisation (vgl. § 18 BHKG) hat einen Erstattungsanspruch gegen den anfordernden Aufgabenträger (Gemeinde oder Kreis) für notwendige, bare **Auslagen**, die er in seiner dienstlichen Tätigkeit hat aufbringen müssen (z. B. notwendige Fahrt- und Reisekosten (vgl. Landesreisekostengesetz vom 16.12.1998 – GV. NRW. 1998 S. 738 – in der jeweils geltenden Fassung), Postgebühren, Aufwendungen für Verpflegung bei Einsätzen und Übungen, soweit diese nicht vom anfordernden Aufgabenträger direkt geleistet werden). (Vgl. VG Gelsenkirchen in SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 8; siehe auch BayVGH SgE Feu § 9 II FSHG Nr. 10).

1.2 Verzichtet der Feuerwehrangehörige oder der Helfer auf seinen Auslagenersatz zugunsten des Aufgabenträgers, so kann dies steuerlich geltend gemacht werden (vgl. Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 21).

2. Kinderbetreuungskosten

2.1 § 22 Abs. 1 S. 2 BHKG stellt klar, dass auch erforderliche Kinderbetreuungskosten, die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen oder Helfern während einer Tätigkeit für die Feuerwehr oder die Hilfsorganisation oder während einer Arbeitsunfähigkeit infolge einer durch den Dienst verursachten Krankheit entstanden sind, grundsätzlich zu den von den Aufgabenträgern zu erstattenden Auslagen zählen.

2.2 Die Betreuungskosten müssen tatsächlich entstanden und erforderlich sein. Soweit eine Kinderbetreuung anderweitig kostenlos (z. B. durch Verwandte usw.) sichergestellt ist, entfällt ein solcher Anspruch.

3. Ausschluss von Kinderbetreuungskosten

§ 22 Abs. 1 S. 3 BHKG schränkt die Erstattungspflicht allerdings ein. Eines Ersatzes bedarf es nicht für Zeiträume, für die den ehrenamtlichen Angehörigen Arbeitsentgelte fortgezahlt werden bzw. für die sie Verdienstausfallentschädigung erhalten, da die Kinderbetreuung in diesen Fällen unabhängig vom Dienst in der Feuerwehr gewährleistet ist und den Betroffenen deshalb keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen können.

4. Aufwandsentschädigung

4.1 § 22 Abs. 2 BHKG eröffnet die Möglichkeit, Funktionsträgern in der Feuerwehr, deren Tätigkeit erfahrungsgemäß überdurchschnittlich viele einzelne Aufwendungen verursacht, statt des üblichen Auslagenersatzes (Abs. 1 Satz 1), eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Die Vorschrift trägt somit dazu bei, den mit der Abrechnung der einzelnen Auslagen verbundenen Aufwand zu verringern (vgl. dazu auch Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz SgE Feu § 27 FSHG Nr. 1).

- 7** 4.2 Aus der Formulierung des Gesetzes wird deutlich, dass die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrendienst leisten, nicht ausschließlich Führungskräfte sein müssen. Auch Gerätewarte und Maschinisten sowie andere Funktionsträger, die sich – oftmals zeitaufwendig – um Fahrzeuge und Geräte kümmern, können unter diese Regelung fallen.
- 8** 4.3 Ob eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird, steht im Ermessen der Gemeinde. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der genannte Personenkreis über den eigentlichen Einsatz- und Übungsdienst hinaus zusätzlich Freizeit im Interesse der Sicherstellung des gemeindlichen Brandschutzes opfert.
- 9** 4.4 Eine Aufwandsentschädigung kann nur **anstelle** eines Auslagenersatzes nach § 22 Abs. 1 S. 1 BHKG gezahlt werden. Insoweit schließen sich beide Ansprüche gegenseitig aus.
- 10** 4.5 Auch über die Höhe der Aufwandsentschädigung entscheidet die Gemeinde nach eigenem Ermessen.
- 11** 4.6 Zur rechtlichen Behandlung der Aufwandsentschädigung vgl. Anm. 17.3 zu § 11 BHKG.

5. Ersatz von Eigenschäden

- 12** 5.1 Einem ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr konnten nach der Regelung des FSHG aus dem Jahre 1975 nur Sachschäden, die ihm bei der Ausübung seines Dienstes erwachsen, ersetzt werden, wenn der Schaden weder durch vorsätzliches noch durch grob oder leicht fahrlässiges Verhalten entstanden war.
- Der Gesetzgeber hatte damals mit der Wahl des Begriffs „Sachschaden“ ungewollt ein Problem geschaffen. Unter Sachschaden konnten nämlich nicht alle Vermögens- bzw. materiellen Schäden eingeordnet werden, die den Feuerwehrangehörigen im Dienst treffen können. Das hat zu unbilligen Härten geführt, weil damit der Grundsatz durchbrochen wurde, dass dem Feuerwehrangehörigen ebenso wie den sonstigen ehrenamtlichen Helfern durch ihre Tätigkeit keinerlei Nachteile entstehen sollen.
- 13** 5.2 Das Änderungsgesetz 1989 hat diesem Gesichtspunkt teilweise Rechnung getragen. Dem Feuerwehrangehörigen konnten jetzt auch weitergehende **Schäden** (z. B.: Herabstufung im Schadensfreiheitsrabatt (vgl. ArbG Aachen SgE Feu § 9 III FSHG Nr. 2 und BGH SgE Feu § 9 III FSHG Nr. 3; BVerwG SgE Feu § 9 III FSHG Nr. 7a; OLG Celle SgE Feu § 12 VII FSHG Nr. 1; LG Darmstadt SgE Feu § 12 VII FSHG Nr. 2) oder Abstandszahlungen für eine nicht angetretene Urlaubsreise – durch Abordnung zum Einsatz wird der Urlaubsantritt verhindert – ersetzt werden, wenn ihn kein Verschulden traf.
- 14** 5.3 § 22 Abs. 3 S. 1 BHKG erweitert den Anspruch auf die ehrenamtlichen Helfer der nach § 18 BHKG anerkannten Hilfsorganisationen.
- 15** 5.4 Aus dem Regelungszusammenhang muss geschlossen werden, dass eine Ersatzpflicht auch dann ausscheidet, wenn private Sachen ersetzt werden sol-

len, welche die Gemeinden als Träger des Feuerschutzes oder ein anderer Aufgabenträger zur Verfügung stellt (z. B. kein Ersatz für private Handschuhe, wenn den jeweiligen Vorschriften entsprechende Handschuhe vom Träger des Feuerschutzes zur Verfügung gestellt werden).

5.5 Dabei kommt nur ein Ersatz solcher Schäden in Betracht, die **unmittelbar** 16 durch den Dienst veranlasst worden sind (so z. B. kein Ersatz von Anwaltskosten, die aus Anlass eines Ausschlussverfahrens gegen den Feuerwehrangehörigen entstanden sind).

Ob die beim Dienst beschädigten Sachen besonders wertvoll sind, spielt für den Ersatzanspruch keine Rolle (so VG Aachen SgE Feu § 9 III FSHG Nr. 8).

5.6 Der Umfang des Anspruchs auf Ersatz von Schäden richtet sich in der Regel nach § 249 BGB. Soweit die Wiederherstellung eines beschädigten oder verlorengegangenen Vermögensgegenstandes in Natur nicht möglich ist, hat die Gemeinde den Feuerwehrangehörigen in Geld zu entschädigen. Bei Schädigung von **gebrauchten** Sachen scheidet eine Schadensbemessung nach dem Wiederbeschaffungswert aus, wenn gleichwertige gebrauchte Sachen nicht erhältlich sind. Hier kann der Schaden in der Regel nur durch Anschaffung neuer Sachen beseitigt werden. In diesem Fall ist von den Wiederbeschaffungskosten ein Abzug „neu für alt“ zu machen. 17

Verbleibt trotz Reparatur eines Gegenstandes ein technischer **Minderwert**, so ist auch dieser zu ersetzen.

Zu Ersatzansprüchen bei Unfällen mit Privatwagen von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr vgl. Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 1999, S. 176. Zur Zahlung einer Nutzungsausfallentschädigung vgl. KG SgE Feu § 249 BGB Nr. 9.

5.7 Für hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die Beamte sind (§ 10 S. 1 BHK), richtet sich der Sachschadensersatz nach § 83 Abs. 1 Landesbeamten-gesetz. Danach kann nur für in Ausübung des Dienstes beschädigte, zerstörte oder abhanden gekommene Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die üblicherweise im Dienst mitgeführt werden, Ersatz geleistet werden. 18

5.8 Der Anspruch setzt für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige und Helfer der Hilfsorganisationen nicht voraus, dass den Geschädigten kein anderweitiger Ersatzanspruch zusteht. Gegebenenfalls kann die Gemeinde eventuelle Ersatzansprüche der Feuerwehrangehörigen gegen den Verursacher an sich abtreten lassen. 19

5.9 Im Streitfall ist der Anspruch auf Ersatz der erlittenen Schäden vor den Verwaltungsgerichten geltend zu machen (so VG Aachen SgE Feu § 9 III FSHG Nr. 9). 20

5.10 Anderweitiger Anspruch

Neben dem Anspruch nach § 22 Abs. 3 BHK kommt ein Anspruch nach § 13 SGB VII nicht in Betracht, weil § 22 Abs. 3 BHK insoweit ein anderweitiger öffentlich-rechtlicher Ersatzanspruch ist (vgl. auch SG Karlsruhe SgE Feu § 8 III SGB VII Nr. 1). 21

5.11 Der Anspruch auf Ersatz von Eigenschäden richtet sich gegen den jeweiligen Aufgabenträger (Gemeinde oder Kreis). 22

6. Ersatz von Personenschäden

6.1 Allgemeines

- 23** 6.1.1 Im BHKG wird durch die gesetzliche Formulierung der Ersatz von Personenschäden nicht ausgeschlossen. Dieser ist vielmehr in den Vorschriften des **SGB VII** geregelt, nach denen die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren gegen Folgen von **Dienstunfällen** bei dem gesetzlichen Unfallversicherungsträger (vgl. dazu BSG SgE Feu § 539 I 8 RVO Nr. 19; OVG NRW SgE Feu § 656 IV RVO Nr. 1) versichert sind. Zur sofortigen und alleinigen Zuständigkeit eines gesetzlichen Unfallversicherungsträgers vgl. BGH SgE Feu § 11 IV SGB V Nr. 1. Zur fehlenden Erstattungspflicht bei privatärztlichen Rechnungen vgl. Kleine in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 119.

Die früheren Regelungen der Reichsversicherungsordnung (RVO) sind durch die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil VII (SGB VII) abgelöst worden. Die grundlegenden Regelungen sind übernommen worden, so dass die Entscheidungen zur RVO in den meisten Fällen auch noch Geltung für das SGB VII haben. Zu den Gründen, eine eigenständige Unfallversicherung einzuführen, vgl. BSG SgE Feu § 537 RVO Nr. 1.

- 24** 6.1.2 Die Landesregierung NRW hatte mit Verordnung vom 4.11.1997 (GV. NRW. 1997 S. 382) die **Feuerwehrunfallkasse Nordrhein-Westfalen** errichtet. Sie hatte zum 1.9.1999 ihre Tätigkeit aufgenommen (vgl. GV. NRW. 1999 S. 482). Ihre Satzung vom 1.9.1999 ist im GV. NRW. 1999 S. 532 veröffentlicht worden (vgl. auch Steegmann Anhang 380). Ein erster Nachtrag ist am 10.12.2001 – GV. NRW. 2002 S. 239 – beschlossen worden. Die Entschädigungsregelung vom 10.11.1999 ist im MBl. NRW. 2000 S. 102 bekanntgemacht und am 10.12.2001 – MBl. NRW. 2002 S. 661 – geändert worden.

Durch Verordnung vom 30.10.2007 (GV. NRW. 2007 S. 437 – in der jeweils geltenden Fassung –) hat die Landesregierung die Unfallversicherung in NRW neu geordnet.

Für die gesetzliche Unfallversicherung im Landes- und Kommunalbereich wurde am 1.1.2008 die **Unfallkasse Nordrhein-Westfalen** (UK NRW) mit Sitz in Düsseldorf errichtet. Sie ist Gesamtrechtsnachfolgerin der bisherigen UV-Träger (so BSG SgE Feu § 128 SGB VII Nr. 1). Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hat Regionaldirektionen in Düsseldorf und Münster. Die Landesunfallkasse NRW, der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband, der Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe und die Feuerwehr-Unfallkasse NRW wurden am 1.1.2008 in die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen eingegliedert

Das von den eingegliederten Unfallversicherungsträgern erlassene autonome Recht gilt für deren jeweiligen früheren Zuständigkeitsbereich bis zum Erlass von neuen Vorschriften durch die Unfallkasse NRW fort. Die neue Satzung der UK NRW ist im GV. NRW. 2007 S. 621 und GV. NRW. 2008 S. 54 veröffentlicht und durch folgende Nachträge geändert worden:

1. 11.6.2008 GV. NRW. 2008 S. 664
2. 18.11.2008 GV. NRW. 2008 S. 864
3. 3.12.2009 GV. NRW. 2009 S. 847
4. 24.11.2010 GV. NRW. 2010 S. 683
5. 8.12.2011 GV. NRW. 2011 S. 732

- 6. 5.7.2012 GV. NRW. 2012 S. 301
- 7. 5.12.2012 GV. NRW. 2012 S. 681
- 8. 4.12.2013 GV. NRW. 2013 S. 884
- 9. 4.12.2014 GV. NRW. 2014 S. 907
- 10. 10.12.2015 GV. NRW. 2015 S. 909

Darin finden sich auch die Mehrleistungsbestimmungen für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand werden seit dem 1.6.2007 auf Bundesebene durch einen neuen Spitzenverband vertreten. Er trägt den Namen: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV).

Die Beiträge (Umlagen) für diese Versicherung werden von den Trägern des Feuererschutzes aufgebracht. Die Feuerwehrangehörigen dürfen als Versicherte gemäß § 185 Abs. 2 SGB VII nicht zu Beitragszahlungen herangezogen werden.

6.1.3 Zur Frage der Zulässigkeit des Monopols in der Unfallversicherung (Pflichtmitgliedschaft) vgl. Penner in „NZS“ 2007, S. 521; LSG Chemnitz SgE Feu Art. 86 EG Nr. 3; BSG SgE Feu Art 86 EG Nr. 2. 25

6.1.4 Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger hat wegen des Risikos (vgl. dazu Stiglmaier, Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren im Feuerwehrdienst in „BrandSchutz“ 2000, S. 972), das er durch den Eintritt in eine Freiwillige Feuerwehr ehrenamtlich und unentgeltlich auf sich nimmt, Anspruch auf Fürsorge für den Fall eines ihm zustoßenden Unfalls (vgl. dazu auch SG Dortmund SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 7). Das gilt auch für die Fälle, in denen kein Unfall im Sinne der Unfallversicherung vorliegt (z. B. überwiegende Vorschädigung; überwiegend innere Ursache). 26

Der Gesetzgeber hat jetzt in § 56 Abs. 2 BHKG die Unfallkasse NRW ermächtigt, in solchen Fällen durch Satzungsbeschluss freiwillige Unterstützungsleistungen zu erbringen (vgl. dazu auch Anm. 8 zu § 56 BHKG).

Zwischen einem ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und der Gemeinde wird eine öffentlich-rechtliche, den Feuerwehrangehörigen verpflichtende Sonderverbindung begründet, aus der sich andererseits eine Fürsorgepflicht der Gemeinde ergibt. Die Fürsorgepflicht der Gemeinde geht dahin, etwaige Unfallfolgen in angemessenem Rahmen selbst auszugleichen oder für eine **ausreichende** Unfallversicherung zu sorgen. Für die Einhaltung der Fürsorgepflicht kommt es nicht darauf an, ob allein durch die gesetzlichen Versicherungsleistungen jede denkbare konkrete Einbuße in vollem Umfang abgedeckt wird. Es genügt, dass die typischen Einkommensnachteile, die in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle entstehen, hierdurch ausgeglichen werden (so BGH SgE Feu § 9 III FSHG Nr. 6, 7; vgl. auch OLG Frankfurt a. M. SgE Feu § 9 III FSHG Nr. 4).

Es ist davon auszugehen, dass der größte Teil der Unfallfolgen bei der gebotenen verallgemeinernden Betrachtungsweise von den Leistungen des SGB VII im wesentlichen aufgefangen wird. Eine ausreichende Versicherung ist andererseits nicht erst dann gegeben, wenn gewährleistet ist, dass für jeden Angehörigen der Feuerwehr im Einzelfall jede nur denkbare Einkommensminderung ausgeglichen wird.

Es muss sichergestellt werden, dass die Versicherungsleistungen

- den konkreten Schaden, von den tatsächlichen Verhältnissen im Unfallzeitpunkt ausgehend, abdecken,
- eine Steigerung der allgemeinen Einkommensverhältnisse aufnehmen und
- mittels Zusatzzahlungen noch mögliche verbleibende konkrete Nachteile pauschal abgelen.

Für weitergehende (insbesondere) Vermögensschäden muss gegebenenfalls der Träger des Feuerschutzes Vorsorge treffen.

Der Abschluss solcher zusätzlicher Versicherungen wird durch den Wortlaut des BHKG nicht ausgeschlossen (vgl. auch LG Bremen SgE Feu § 15 BremHilfeG Nr. 1). Dass derzeit solche „Versorgungslücken“ bestehen können, ergibt sich auch aus § 11 Abs. 5 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz vom 17.12.1998, in dem es heißt: „Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sind von dem Aufgabenträger über die gesetzliche Unfallversicherung hinaus zusätzlich in erforderlichem Umfang gegen Dienstunfälle zu versichern.“

Voraussetzungen für ein Eintreten der Unfallkasse sind:

- versicherte Person (unten 6.2),
- versicherte Tätigkeit (unten 6.3 und 6.4) und
- Unfallereignis aufgrund der versicherten Tätigkeit mit einem Körperschaden als Folge des Unfallereignisses (unten 6.5).

27 6.1.5 Nach der Verordnung über die Anzeige von Versicherungsfällen in der gesetzlichen Unfallversicherung vom 23.1.2002 (BGBl. I 2002 S. 554 – in der jeweils geltenden Fassung –) muss die Gemeinde einen Unfall im Feuerwehrdienst auf Vordrucken nach einem vorgegebenen Muster melden. Gleiches gilt für die Anzeige von Berufskrankheiten. Nach § 5 der VO ist auch eine Anzeige durch Datenübertragung zulässig.

28 6.1.6 Zu den Aufgaben eines Unfallversicherungsträgers gehört die Entscheidung über die gesetzlich vorgesehenen Leistungen. Hierzu ist der Sachverhalt **von Amts wegen zu ermitteln**. Dabei sind alle für den Einzelfall bedeutsamen Umstände zu berücksichtigen. Bei der Feststellung von Ansprüchen ist auch zu ermitteln, ob Tatsachen vorliegen, die gegebenenfalls zu einem Leistungsausschluss führen können. Der Unfallversicherungsträger bedient sich dabei der Beweismittel, die er nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält (§§ 20, 21 SGB X – so auch BSG SgE Feu § 20 SGB X Nr. 2; LSG NRW SgE Feu § 21 SGB X Nr. 1).

29 6.2 **Versicherte Personen** sind neben den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (so BSG SgE Feu § 539 I 8 RVO Nr. 24; BayLSG SgE Feu § 539 I 8 RVO Nr. 25; SG Reutlingen SgE Feu § 2 I Nr. 12 SGB VII Nr. 2; SG Detmold SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 3; BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 107, 109; BGH SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 5; OLG Celle SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 10; Bay. LSG SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 11) auch alle diejenigen, die eine den Zwecken der Feuerwehr dienende Tätigkeit ausüben.

30 6.2.1 Nach § 2 der bisherigen Satzung der FUK NRW (jetzt UK NRW) umfasst der versicherte Personenkreis:

- a) die Angehörigen der Feuerwehren einschließlich Jugendfeuerwehren sowie die feuerwehrtechnischen Aufsichtsorgane, auch wenn sie im Rahmen des Zivilschutzes oder des Rettungsdienstes tätig werden, auch soweit First-Responder-Einsätze durch Feuerwehrangehörige im Auftrag der Gemeinde durchgeführt werden,
- b) alle aufgrund eines Arbeits-, Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses im Feuerwehrewesen Beschäftigten,
- c) Personen, die wie ein nach Buchstabe a) oder b) Versicherter tätig werden, auch wenn dies nur vorübergehend geschieht (vgl. dazu OLG Brandenburg SgE Feu § 2 II SGB VII Nr. 2; LSG SH SgE Feu § 2 II SGB VII Nr. 3; LSG NRW SgE Feu § 2 II SGB VII Nr. 4), soweit nicht ein anderer Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zuständig ist,
- d) Lernende und ehrenamtlich Lehrende in Feuerweherschulen, Betriebsstätten, Schulungskursen und ähnlichen Einrichtungen für die Ausbildung im Feuerwehrewesen,
- e) die Mitglieder von Organen und Ausschüssen der Feuerwehrverbände in Ausübung ihrer Tätigkeit im Verbandswesen.

An diesem Versicherungskreis hat sich durch die Neuorganisation der Unfallversicherung nichts geändert (vgl. dazu auch die Broschüre der UK NRW „Versicherungsschutz für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren in NRW“).

6.2.2 Die Angehörigen von Werkfeuerwehren sind bei der UK NRW versichert, soweit der Unfall nicht dem Betrieb zuzurechnen ist. **31**

Zum Versicherungsschutz einer hauptamtlichen Kraft einer Freiwilligen Feuerwehr vgl. LSG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 2 Nr. 12 SGB VII Nr. 1.

6.2.3 Versicherungsschutz besteht auch für die bei Übungen Mitwirkenden. **32**
Tätig sind nicht nur die Übenden selbst, sondern auch freiwillige Helfer oder solche Helfer, die von der Feuerwehr im Rahmen einer Übung zur Unterstützung der Übenden angefordert worden sind (so BSG SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 9).

6.2.4 Zum Versicherungsschutz für „Quasi-Beschäftigte“ vgl. BGH SgE Feu § 2 II SGB VII Nr. 4a und 9; SH LSG SgE Feu § 2 II SGB VII Nr. 11). **33**

6.2.5 Personen, die von der öffentlichen Hand zur Unterstützung einer Diensthandlung herangezogen werden oder bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten, sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 11a und Nr. 13a SGB VII kraft Gesetzes versichert. Die Zuständigkeiten der Unfallversicherungsträger hierzu sind in den §§ 128, 129 SGB VII geregelt. **34**

6.3 Versicherte Tätigkeit

6.3.1 Grundsatz: Versicherungsschutz besteht bei all den Tätigkeiten, zu denen der versicherte Feuerwehrangehörige sich aufgrund des öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses dem Träger des Feuerschutzes gegenüber verpflichtet hat (vgl. dazu SG Detmold SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 4), und bei solchen Tätigkeiten, die auf der Grundlage dieses Rechtsverhältnisses dem Feuerschutz und der technischen Hilfeleistung sowie dem Katastrophenschutz wesentlich zu dienen bestimmt sind (so BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 56; vgl. auch LSG Baden- **35**

Württemberg SgE Feu § 539 I 8 RVO Nr. 23; vgl. auch Schlaeger/Wendt in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 96). Für die Annahme eines Unfalls ist deshalb erforderlich, dass ein Verhalten vorliegt, das der versicherten Tätigkeit zuzurechnen ist. Es muss ein innerer Zusammenhang gegeben sein, der es rechtfertigt, das betreffende Verhalten, bei dem der Unfall passiert ist, der versicherten Tätigkeit zuzurechnen. Dabei ist wertend zu ermitteln, ob das betreffende Verhalten innerhalb der Grenze liegt, bis zu welcher der Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung reicht. Bei dieser Wertung ist entscheidend, mit welchem Zweck der Versicherte gehandelt hat (siehe auch SG Speyer SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 89; BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 99). Für die tatsächlichen Grundlagen dieser wertenden Entscheidung muss der volle Beweis erbracht werden. Lässt sich nicht feststellen, ob der Versicherte bei einer Verrichtung verunglückt ist, die in innerem Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit gestanden hätte, trifft die objektive Beweislast für das Vorliegen dieser Verrichtung den Versicherten (so BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 5; LSG RPL SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 21).

Zum – in der Regel zu verneinenden – subjektiven Versicherungsschutz siehe LSG BW SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 72; SG Aachen SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 93; SH LSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 98.

Unfallversicherungsschutz besteht grundsätzlich auch, wenn der Unfall durch eine strafbare Handlung verursacht worden ist (so BSG SgE Feu § 101 II SGB VII Nr. 1).

Davon zu unterscheiden sind nur solche Handlungen, die wesentlich dem privaten Lebensbereich des Versicherten zuzurechnen sind (so BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 54; BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 11).

Der Versicherungsschutz beginnt – anders als sonst üblich – (vgl. dazu BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 7; BayLSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 40; OLG Münschen SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 44a) mit der Alarmierung am jeweiligen Aufenthaltsort und endet mit der Rückkehr zum Arbeitsplatz oder nach Hause (BGH SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 51; OLG Celle SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 65 und auch Fischer a. a. O. Kapitel 9.2).

Zu Unfall im Feuerwehrdienst allgemein vgl. LSG NRW SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 6; LSG Nds-Bremen SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 6a; OLG Celle SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 9; SG Aachen SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 12; SG Marburg SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 13; SG Düsseldorf SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 14; Bay. LSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 78.

36 6.3.2 Versicherungsschutz besteht unter anderem bei:

- Arbeits- und Werkstättendienst,
- Ausbildungsveranstaltungen (siehe auch Schlaeger in „FEUERWEHReinsatz:nrw 2014, Heft 1, S. 43), Schulungen, wenn sie der Vorbereitung auf einen späteren Feuerwehreinsatz dienen (vgl. auch BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 9),
- Aus- und Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus (vgl. dazu Schlaeger/Wendt in „Der Feuerwehrmann 2009 S. 138), wenn die Arbeiten durch den „Bauplan“ des Trägers des Feuerschutzes abgedeckt sind,
- Beerdigungen (vgl. dazu Müssig in „BrandSchutz“ 2014, Heft 4, S. 60)
- Beförderungsfeiern (BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 49),

- Bereitschaftsdienst (SG Reutlingen SgE Feu § 2 I Nr. 12 SGB VII Nr. 2),
- Beseitigung öffentlicher Notstände,
- Besuch von Messen und Ausstellungen, die den Fachbereich der Feuerwehr umfassen (so BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 46),
- betrieblicher Gemeinschaftsveranstaltung (BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 62, 65, 67 sowie § 8 I SGB VII Nr. 3; SG Köln SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 12; BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 25; SG Berlin SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 73–76; SH LSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 97; Wendt in „Der Feuerwehrmann“ 2011, S. 301; Krasney in „NZS“ 2006, S. 57),
- Betriebssport (BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 64; § 8 I SGB VII Nr. 1, 2; SG Reutlingen SgE Feu § 2 I Nr. 12 SGB VII Nr. 2; BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 26b; Wettkämpfe mit anderen Betriebssportgemeinschaften außerhalb der regelmäßigen Übungsstunden fallen nicht mehr unter den Versicherungsschutz – so BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 37),
- Betriebsweg (BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 6; BAG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 8),
- Brandbekämpfung (dabei ist bereits die Fahrt mit dem privaten PKW zum Brandort der dienstlichen Tätigkeit zuzurechnen, so OLG Celle SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 16a),
- Brandschutzerziehung und -aufklärung,
- Dienstbesprechungen (BSG SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 20),
- Dienstreisen (BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 43, 55; SG Heilbronn SgE Feu § 8 SGB VII Nr. 11),
- Doppelmitgliedschaft (vgl. UK NRW in „Der Feuerwehrmann“ 2012, S. 36)
- Feuerwehrleistungsnachweisen,
- Feuerwehrmarsch (LSG Niedersachsen SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 5a),
- Feuerwehrveranstaltungen (so für ein Feuerwehrjubiläum SG Oldenburg SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 8),
- First-Responder-Einsätzen im Auftrag der Gemeinde (vgl. dazu Bay.VerfGH SgE Feu § 52 III StVZO Nr. 9),
- Gruppenführerbesprechungen (LSG Niedersachsen SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 15),
- Impfung (vgl. Schlaeger in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 270; DfV-Fachempfehlung 3 vom 14.8.2015)
- Jugendfeuerwehrveranstaltungen. Alle Tätigkeiten, die zum Aufgabenbereich der Jugendfeuerwehr gehören, sind unfallversicherungsrechtlich geschützt (vgl. dazu Wendt/Schlaeger in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 179; Patzelt in „Feuerwehr Magazin“ 2011, Heft 5, S. 46). Dazu gehören auch Ausflüge, Fahrten und sonstige Jugendveranstaltungen, z. B. Zeltlager (a. A. LSG RPL SgE Feu § 2 I 12 SGB VII Nr. 8). Die diesen Veranstaltungen eigentümlichen Gefahren werden durch die Unfallkasse abgedeckt. Ausgenommen sind lediglich „eigenwirtschaftliche Tätigkeiten“, das heißt Einrichtungen, die dem privaten Lebensbereich zuzurechnen sind (wie z. B. private Besuche und private Unternehmungen, Nahrungsaufnahme u. ä.). Unfälle dieser Art sind jedoch dann wiederum entschädigungspflichtig, wenn sie auf eine besondere Gefahrenlage, die mit dem Jugendfeuerwehrdienst zusammenhängt, zurückzuführen sind.

- kameradschaftlichen Zusammenkünften, die von der Autorität des Leiters einer Feuerwehr getragen werden (bei Gemeinschaftsveranstaltungen muss die Teilnahme aller Feuerwehrangehörigen möglich sein – so SG Hannover SgE Feu § 548 RVO Nr. 38, vgl. auch LSG Niedersachsen SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 16). Nach der Rechtsprechung des BSG steht auch eine gesellige Veranstaltung der Führungskräfte einer großflächigen Gemeinde mit mehr als 30 Feuerwehreinheiten unter Versicherungsschutz – so BSG SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 20.
- Martinsumzügen (vgl. Giersberg in „FEUERWEHRReinsatz:nrw“ 2015, Heft 10, S. 46),
- Lehr- und Informationsfahrten, die den Belangen der Feuerwehr dienen,
- Nachwuchsförderung (vgl. Schneider in „FEUERWEHRReinsatz:nrw“ 2015, Heft 6/7, S. 53)
- Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr (so BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 46),
- Praktikum (vgl. Wendt/Schlaeger in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 225),
- Rettungsmaßnahmen,
- sportlicher Betätigung zur körperlichen Ertüchtigung (kein Wettkampfscharakter) (vgl. BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 47, 48); (Zum Sportangebot für Feuerwehrangehörige vgl. die Internetseite: www.feuerwehrsport-nrw.de),
- Tagen der offenen Tür (so BSG SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 20; vgl. dazu Wendt in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 182),
- Tauchunfall (Caisson-Erkrankung) (OLG Karlsruhe SgE Feu § 548 RVO Nr. 68),
- technischer Hilfeleistung,
- Übungsdienst (so auch BSG SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 9, 20; OLG Celle SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 14),
- Veranstaltungen, die zur Selbstdarstellung und Mitgliederwerbung dienen (so FG Düsseldorf SgE Feu § 7 I FSHG Nr. 1; BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 46, 57; Bay LSG SgE Feu § 539 I 8 RVO Nr. 26),
- Wegeunfällen (so LSG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 550 RVO Nr. 8; BSG SgE Feu § 550 RVO Nr. 9 – siehe auch Anm. 6.4),
- Weihnachtsbäume-Einsammeln (vgl. Giersberg in „FEUERWEHRReinsatz:nrw“ 2015, Heft 12, S. 41).

37 6.3.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei:

- absoluter Fahruntüchtigkeit (so BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 58; § 9 I SGB VII Nr. 1; § 8 I SGB VII Nr. 4). Ein Arbeitsunfall im Sinne von § 8 SGB VII scheidet aus, wenn eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit des Versicherten die rechtlich allein wesentliche Ursache des Unfalls ist. Bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille ist von einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen (vgl. auch Bay. LSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 36; LSG Saarland SgE Feu § 548 RVO Nr. 32a; vgl. auch LSG SH SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 10; VG Koblenz SgE Feu § 27 SVG Nr. 1; OLG Köln SgE Feu § 5 I 1 AUB 88 Nr. 1). Auch bei einem Vollrausch liegt kein Arbeitsunfall vor (so BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 43, 47; OLG Celle SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 63; Hes. LSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 56b; SG Heilbronn SgE-Feu § 8 II SGB VII Nr. 47; siehe auch BSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 42).

- Veranstaltungen, bei denen Feuerwehrzwecke nicht im Vordergrund stehen. So z. B.: Wohltätigkeitsfeste (LSG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 11; vgl. dazu auch Plönes in „Der Feuerwehrmann“ 2002 S. 159). Ein Tauziehwettbewerb bei einem Sommerfest eines Musikvereins dient nicht vorwiegend den Belangen der Feuerwehr, sondern der Pflege des örtlichen Gemeinschaftslebens (so LSG Baden-Württemberg SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 22). Vgl. auch OLG Koblenz SgE Feu § 548 RVO Nr. 59 (Böllerschießen). Kein Versicherungsschutz bei Helferfête (LSG BW SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 101 und § 2 I SGB VII Nr. 2 sowie Schneider in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2013, Heft 12, S. 436)
- Eine Veranstaltung, die in erster Linie der Pflege des dörflichen Gemeinschaftslebens dient, kann nicht dadurch zu einer den Zwecken der Feuerwehr dienenden Veranstaltung werden, indem der Kommandant (Leiter der Feuerwehr) zwei Mannschaften zur Teilnahme bestimmt und dann die Teilnahme als dienstliche Veranstaltung bezeichnet (so LSG Baden-Württemberg SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 22).

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat jedoch in dem vorstehend erwähnten Fall ergänzend ausgeführt:

„Dabei wird nicht verkannt, dass – für zukünftiges Recht – ein umfassender Versicherungsschutz für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr begrüßenswert wäre, damit die gemeinnützige Tätigkeit auf diese Weise besonders honoriert wird. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr sollten in Zukunft auch dort unter Versicherungsschutz stehen, wo sie im Zusammenwirken mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen Präsenz zeigen.“ Diese Gedanken hat das BSG in seiner Entscheidung SgE Feu § 548 RVO Nr. 57 aufgegriffen.

- Dorffesten (LSG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 539 I Nr. 8 RVO Nr. 12; zur Steuerpflicht bei solchen Veranstaltungen vgl. BFH SgE Feu § 2 III UStG Nr. 1),
- gesellschaftlichen Verpflichtungen (z. B.: Teilnahme an einer Hochzeit) (so LSG Baden-Württemberg SgE Feu § 548 RVO Nr. 60; LSG NRW SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 57),
- Tanken (so BSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 45)
- Tätigkeiten für den persönlichen Bereich; z. B.: Besorgen von Medikamenten BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 23; normale Besorgung von Nahrungsmitteln und Nahrungsaufnahme BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 5a; BayLSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 45; SG Heilbronn SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 94; LSG NRW SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 46.

6.4 Wegeunfall als versicherte Tätigkeit

6.4.1 Nach § 8 Abs. 2 SGB VII gehört zu den versicherten Tätigkeiten auch das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit (so auch BSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 10, 29, 30, 31a; vgl. auch Kalweit in „Feuerwehr“ 2012, Heft 1/2, S. 69). Dieser Versicherungsschutz erfordert, dass der Weg entweder zum Ort der Tätigkeit führt oder von diesem Ort wegführt. Der andere Endpunkt ist gesetzlich nicht festgelegt (sogenannter Wegeunfall). Im Feuerwehrdienst ist regelmäßig die Feuerwache der Ort der Tätigkeit, weil hier die Fahrzeuge besetzt werden müssen. Das kann aber auch, insbesondere

38

für Führungskräfte, der jeweilige Einsatzort sein, wenn die Alarm- und Ausrückeordnung dies vorsieht.

Zum Wegeunfall vgl. auch Krasney in „Zeitschrift für Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht des öffentlichen Dienstes“ 2003, S. 12 ff. und LSG SH SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 8; OLG München SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 22.

Die Fahrt eines Mitglieds einer Freiwilligen Feuerwehr nach Alarmierung ist bereits betriebliche, dienstliche Tätigkeit (so BGH SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 52; OLG Celle SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 65).

Zur Abgrenzung zwischen einem Unfall auf einem Betriebsweg/Arbeitsweg und einem Wegeunfall siehe Ricke in „VersR“ 2003, S. 540, OLG Brandenburg SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 14, 15; BGH SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 20; OLG Celle SgE Feu § 8 SGB VII Nr. 9).

Ein Wegeunfall kann auch dann als Arbeitsunfall anerkannt werden, wenn der Versicherte wegen dieses Ereignisses strafrechtlich verurteilt worden ist (so BSG SgE Feu § 7 II SGB VII Nr. 1).

- 39 6.4.2** Der Versicherte ist nicht ausschließlich auf dem entfernungsmäßig kürzesten Weg von und zur Arbeitsstätte geschützt. Ist ein eingeschlagener Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit insbesondere

- weniger zeitaufwendig,
- sicherer,
- übersichtlicher,
- besser ausgebaut oder
- kostengünstiger

als der entfernungsmäßig kürzeste Weg, so steht auch dieser längere Weg unter Versicherungsschutz (so BSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 19).

- 40 6.4.3** Zur Problematik, wann ein Wegeunfall angenommen werden kann, wenn der Weg zur Arbeit von einem „dritten“ Ort (nicht der Wohnung) oder der Weg von der Arbeit nicht zur Wohnung, sondern zu einem „dritten“ Ort zurückgelegt wird vgl. BSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 12, 14, 15; LSG RPL SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 41.

- 41 6.4.4** Ein Feuerwehrangehöriger, der den Weg von dem Ort der versicherten Tätigkeit um mehr als zwei Stunden **unterbricht** oder den Antritt des Weges aus gleichem Grund um mehr als zwei Stunden (vgl. dazu LSG Berlin-Brandenburg SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 37; SH LSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 40; BSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 31d) **hinausschiebt**, steht auf dem anschließenden Weg nicht mehr unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (so BSG SgE Feu § 550 RVO Nr. 2, 3 und 10; § 550 I RVO Nr. 5, 6, 7; § 8 II SGB VII Nr. 1, 3, 26, 31, 43, 44; vgl. auch SG Kassel SgE Feu § 550 RVO Nr. 12). Zur wesentlichen Unterbrechung des Weges von und zum Feuerwehrdienst vgl. auch BSG § 8 II SGB VII Nr. 4.
Zur Beweislast vgl. Hess. LSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 56a.

6.4.5 Umweg/Abweg

- 42 6.4.5.1** Auch ein erheblicher **Umweg** aus eigenwirtschaftlichen Gründen lässt den Versicherungsschutz entfallen (so LSG Niedersachsen SgE Feu § 550 RVO Nr. 14; vgl. auch BSG SgE Feu § 550 I RVO Nr. 4 sowie § 8 II SGB VII Nr. 18

und § 8 SGB VII Nr. 8; BayLSG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 12a; BVerfG SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 23; LSG BW SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 34). Maßgeblich ist die Handlungstendenz des Versicherten, seine Wohnung zu erreichen oder andere Dinge zu verrichten (so BSG SgE Feu § 550 RVO Nr. 16).

6.4.5.2 Zum **Abweg** vgl. LSG Nds.-Bremen SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 39; LSG BW SgE Feu § 8 II SGB VII Nr. 35. **43**

6.4.6 Nimmt ein Feuerwehrangehöriger einen Kameraden in seinem privaten PKW zur Einsatzstelle mit, so ist die Fahrt eine betriebliche Tätigkeit im Sinne von § 105 SGB VII. Dem auf einer solchen Fahrt verletzten Kameraden stehen nur Ansprüche nach den Sozialversicherungsgesetzen zu. Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften scheiden aus. Die Fahrt zum Brandort ist insoweit ein innerbetrieblicher Vorgang und nicht Teilnahme am allgemeinen Straßenverkehr (so OLG Celle SgE Feu § 637 RVO Nr. 2). **44**

6.5 Ein **Unfall** im versicherungsrechtlichen Sinn ist ein auf den Menschen von außen einwirkendes (physikalisch oder psychisch), körperlich schädigendes, plötzliches (zeitlich und subjektiv) Ereignis (zur Ausfüllung des Unfallbegriffs vgl. die in SgE Feu zu § 548 RVO und § 8 SGB VII abgedruckten Entscheidungen), das den Tod oder eine Schädigung des Körpers nach sich zieht. Zu einer posttraumatischen Belastungsstörung vgl. LAG BW § 8 SGB VII Nr. 10. **45**

Zur Reizgasexposition bei Bränden als Unfall vgl. Lechleuthner/Steffens in „Rettungsdienst“ 2000, S. 1194.

6.5.1 Der Gesetzgeber hat den Begriff des Unfalls in § 8 SGB VII unabhängig von dem Verschulden des Versicherten festgelegt (so BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 31; § 548 RVO alt ist inhaltsgleich durch § 8 SGB VII ersetzt worden). Auch verbotswidriges Handeln des versicherten Feuerwehrangehörigen schließt die Annahme eines Unfalls nicht aus (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 9.1.2). Zu einem eventuellen Rückgriff in einem solchen Fall vgl. LG Dresden SgE Feu § 110 I SGB VII Nr. 2. **46**

6.5.2 Bei einem Unfall aus **innerer Ursache** kann der ursächliche Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit, hier also dem Feuerwehrdienst, und dem Unfall dann gegeben sein, wenn betriebsbedingte Umstände (z. B.: Überanstrengung, Arbeit bei drückender Hitze usw.) die innere Ursache beeinflussen haben (vgl. dazu BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 24). Auch Stress bzw. eine starke psychische Belastung (vgl. dazu SG Köln SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 17; SG Aachen SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 33) können auslösende Ursachen für einen Unfall sein (vgl. BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 52, 71; BSG SgE Feu § 8 SGB VII Nr. 5). Ob bei einer bestehenden Herzerkrankung ein Unfall angenommen werden kann, richtet sich u. a. nach der Belastbarkeit des Feuerwehrangehörigen im Zeitpunkt der Beeinträchtigung durch den Feuerwehrdienst (vgl. BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 53, 72; auch LSG Niedersachsen SgE Feu § 548 RVO Nr. 61; SG Hannover SgE Feu § 8 SGB VII Nr. 1a und 1b; SG Stade SgE Feu § 8 SGB VII Nr. 01; SG Dortmund SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 26; SG Aachen **47**

SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 34); vgl. dazu auch Riggert in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 19.

Vgl. zu „Vorschädigungen“ auch LSG Nds.-Bremen SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 57c; OLG Celle SgE Feu § 8 AUB 88 Nr. 1; SG Lüneburg SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 64; LAG BW SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 81.

Der Gesetzgeber hat in § 56 Abs. 2 BHG die Unfallkasse NRW ermächtigt, durch Satzungsbeschluss freiwillige Unterstützungsleistungen in solchen Fällen zu erbringen (vgl. Anm. 8 zu § 56 BHKG).

48 6.5.3 Für die Anerkennung als versicherter Unfall muss ein rechtlicher **Zusammenhang zwischen der Feuerwehrtätigkeit, dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden gegeben sein.**

Das Vorliegen eines Feuerwehrunfalls setzt drei Ursachenzusammenhänge voraus:

- die verrichtete Tätigkeit muss der versicherten Tätigkeit zuzurechnen sein (innerer bzw. sachlicher Zusammenhang),
- die verrichtete Tätigkeit muss das von außen auf den Körper wirkende Ereignis verursacht haben (Unfallkausalität)

und

- dieses Ereignis muss einen Gesundheitsschaden hervorgerufen haben (haftungsbegründende Kausalität).

Dabei müssen die versicherte Tätigkeit, das Unfallereignis und der Gesundheitsschaden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, also in einem so hohen Grad wahrscheinlich sein, dass keine vernünftigen Zweifel bestehen.

Hinsichtlich der Ursachenzusammenhänge genügt es indes, dass sie wahrscheinlich sind (so BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 92, 95, 105, 108; LSG Sachsen-Anhalt SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 27, vgl. auch SG Köln SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 18, 19 und 20).

Die Beweislast für das Vorliegen eines versicherungspflichtigen Unfalls trägt der Versicherte (vgl. dazu LSG BW SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 8; BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 91; LSG Berlin-Bdbg SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 86 und 87). Auch bei einer Berufskrankheit ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und der schädigenden Einwirkung sowie zwischen der schädigenden Einwirkung und der Erkrankung erforderlich (so BSG SgE Feu § 9 SGB VII Nr. 5).

An einem Zusammenhang fehlt es zum Beispiel, wenn eine Erkältung auf eine infektiöse Ursache und nicht auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen ist (so SG Detmold SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 41).

Es fehlt an dem notwendigen Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und dem Unfallereignis, wenn der Versicherte derart dem Alkohol zugesprochen hat, dass er zu keiner der Feuerwehr förderlichen Arbeit mehr fähig ist (so BSG SgE Feu § 548 RVO Nr. 50; § 8 I SGB VII Nr. 43 und § 9 I SGB VII Nr. 44).

49 6.5.4 Eine eigene Körperbewegung kann nur dann zur Annahme eines Unfalls führen, wenn die Eigenbewegung die Gesundheitsbeschädigung zusammen mit einer äußeren Einwirkung ausgelöst hat (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 8 SGB VII Nr. 4).

6.5.5 Wird ein Familienangehöriger aus Anlass eines Unfalls eines Feuerwehrangehörigen an seiner Gesundheit beschädigt (z. B. Schockschaden beim Überbringen einer Todesnachricht), so handelt es sich nicht um einen nach dem Unfallversicherungsrecht auszugleichenden Schaden. Hier ist der Familienangehörige in einem eigenen Rechtsgut verletzt (so auch BGH SgE Feu § 105 I SGB VII Nr. 8; vgl. auch OLG Köln SgE Feu § 249 BGB Nr. 16; OLG Karlsruhe SgE Feu § 823 I BGB Nr. 143; BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 154; OLG Celle SgE Feu § 253 II BGB Nr. 3; vgl. auch Dörr in „MDR“ 2015, S. 1209).

50

6.5.6 Nach § 7 Abs. 1 SGB VII werden als Versicherungsfälle neben den Arbeitsunfällen auch **Berufskrankheiten** anerkannt. Berufskrankheiten sind nach § 9 Abs. 1 SGB VII Krankheiten, die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten bezeichnet und die Versicherte infolge einer versicherten Tätigkeit erleiden (vgl. Berufskrankheiten-Verordnung in der Fassung vom 31.10.1997 – BGBl. I 1997 S. 2623 – in der jeweils geltenden Fassung –; vgl. auch LSG BW SgE Feu § 9 I SGB VII Nr. 7).

51

Zu den Tatbeständen:

- Schäden der Lendenwirbelsäule (Nr. 2108) vgl. Anm. 9.3.1 zu § 10 FSHG,
- Infektionskrankheiten (Nr. 3101) vgl. Anm. 9.3.2 zu § 10 FSHG,
- Lärmschwerhörigkeit vgl. BSG SgE Feu § 8 I SGB VII Nr. 31c.

Oftmals ist es schwierig, die Ursächlichkeit zwischen der Feuerwehrtätigkeit und einer Berufskrankheit nachzuweisen. Insoweit kommt einer umfassenden Einsatzdokumentation auch hier eine entscheidende Bedeutung zu.

Die Merkblätter zu den Berufskrankheiten richten sich in erster Linie an den Allgemeinmediziner, dem sie rechtlich unverbindliche Hinweise für die Beurteilung im Einzelfall aus arbeitsmedizinischer Sicht bieten (so BSG SgE Feu § 9 I SGB VII Nr. 3).

Nach § 9 Abs. 2 SGB VII sollen die Träger der Unfallversicherung im Einzelfall eine Krankheit, auch wenn sie nicht in der Berufskrankheitenverordnung bezeichnet ist oder die dort bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine Berufskrankheit entschädigen, sofern nach neuen Erkenntnissen die übrigen Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 SGB VII erfüllt sind.

§ 9 Abs. 2 SGB VII ist seinem Charakter nach eine Ausnahmegvorschrift.

Sinn und Zweck des § 9 Abs. 2 SGB VII ist es, solche durch die Arbeit verursachten Krankheiten wie eine Berufskrankheit zu entschädigen, die nur deshalb nicht in die Berufskrankheitenverordnung aufgenommen worden sind, weil die Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft über die besondere Gefährdung bestimmter Berufsgruppen in ihrer Arbeit bei der letzten Fassung der Berufskrankheitenverordnung noch nicht vorhanden waren oder nicht hinreichend berücksichtigt wurden (so LSG Baden-Württemberg SgE Feu § 9 II SGB VII Nr. 1).

Zur Voraussetzung und Zielsetzung einer Übergangsleistung vgl. LSG NRW SgE Feu § 3 II BKV Nr. 1, 2.

6.6 Leistungen

6.6.1 Die Leistungen der UK NRW sind Regelleistungen und Mehrleistungen (vgl. dazu Kleine in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 172).

52

- 53** 6.6.2 Für die bei solchen Tätigkeiten erlittenen Dienstunfälle werden u. a. folgende **Regelleistungen** gewährt:
- Heilbehandlung durch Ärzte, Zahnärzte oder Krankenhäuser ggfs. in der Form der besonderen unfallmedizinischen Behandlung,
 - Heil- und Hilfsmittel,
 - Häusliche Krankenpflege,
 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
 - Leistungen zur Teilhabe am Leben der Gemeinschaft,
 - Ergänzende Leistungen,
 - Kraftfahrzeughilfe,
 - Wohnungshilfe,
 - Haushaltshilfe, Kinderbetreuungskosten,
 - Reisekosten,
 - Transportkosten,
 - Pflegegeld,
 - Verletztengeld,
 - Verletztenrente,
 - Leistungen an Hinterbliebene:
 - Sterbegeld, Überführungs- und Bestattungskosten,
 - Witwen- und Witwerrente,
 - Witwen- bzw. Witwerrente an frühere Ehegatten,
 - Waisenrente,
 - Elternrente,
 - Einmalige Witwen-, Witwer- und Waisenbeihilfe,
 - Übergangsleistungen,
 - Sachschadenersatz.
- 54** 6.6.3 Die Satzung der Unfallkasse sieht darüber hinaus **Mehrleistungen** (vgl. dazu auch Leube in „NZS“ 2006, S. 410) vor. Auf die Regel- und Mehrleistungen besteht ein gesetzlicher Anspruch. Schmerzensgeld wird nicht gezahlt (BVerfG SgE Feu § 636 RVO Nr. 1).
- 55** 6.6.4 Darüber hinaus besteht bei Arbeitsunfähigkeit ein **Lohnfortzahlungsanspruch** (vgl. dazu Anm. 4 bis 7 zu § 21 BHKG).
- 56** 6.6.5 Besonderer Wert wird auf die **Rehabilitation** gelegt. Dazu gehören die zielorientierte Steuerung des Rehabilitationsprozesses, die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben und/oder am Leben in der Gemeinschaft, die schulisch-berufliche Wiedereingliederung und die begleitende Nachsorge für Versicherte/Familienangehörige. Dazu ist eine bundesweite Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger vereinbart worden (vgl. dazu MBl. NRW. 2004 S. 776).
- 57** 6.6.6 Zum Ersatz von Sachkosten vgl. Anm. 5.10 zu § 22 BHKG.
- 58** 6.7 Die Angehörigen der **Berufsfeuerwehr** und die hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sind durch die Gemeinde gegen Unfallschäden nach beamtenrechtlichen Grundsätzen anderweitig versorgt (vgl. aber OLG Celle SgE Feu § 4 I 1 SGB VII Nr. 1). Für sie gelten das Arbeitsschutzgesetz (BGBl. I

1996 S. 1246) und die dazu ergangenen Arbeitsschutzverordnungen (vgl. dazu Anm. 17 zu § 8 BHKG) unmittelbar.

6.8 Nach § 15 SGB VII sind die Unfallkassen berechtigt, **Unfallverhütungsvorschriften** zu erlassen. **59**

6.8.1 Unfallverhütungsvorschriften sind autonome Rechtsnormen, die für die Mitglieder der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (Gemeinden) und für die Versicherten (Feuerwehrangehörige) verbindlich sind (so BSG SgE Feu § 708 I 1 RVO Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 15 I SGB VII Nr. 1; OVG RPL SgE Feu § 14 SGB VII Nr. 1; OVG Hamburg SgE Feu § 15 SGB VII Nr. 4; vgl. auch BayObLG SgE Feu § 708 I RVO Nr. 2). **60**

6.8.2 Zur Rechtsnatur der UVV vgl. BSG SgE Feu § 15 SGB VII Nr. 1; OLG Stuttgart SgE Feu § 823 II BGB Nr. 7. **61**

Unfallverhütungsvorschriften konkretisieren den jeweiligen Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Sie können zur Ausfüllung der Verkehrssicherungspflichten herangezogen werden und stellen allgemein brauchbare Maßstäbe für die zu fordernde Sorgfalt dar (so OLG Frankfurt SgE Feu § 823 I BGB Nr. 91).

Zuwiderhandlungen gegen Unfallverhütungsvorschriften begründen eine Vermutung der Ursächlichkeit des Verstoßes für den eingetretenen Schaden, wenn dieser in der Gefahrenzone eingetreten ist, die durch die UVV beherrscht werden soll (so OLG Brandenburg SgE Feu § 823 BGB Nr. 6).

6.8.3 Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hat auf Grund der Ermächtigung in § 15 SGB VII (Unfallversicherung) folgende Unfallverhütungsvorschriften (UVV) erlassen (die neuen Bezeichnungen und die Fundstellen im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW sind jeweils angeben): **62**

- Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 1
GV. NRW. 2014 S. 525
- Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
DGUV Vorschrift 2
GV. NRW. 2010 S. 676
- Arbeitsmedizinische Vorsorge
außer Kraft
GV. NRW. 2015 S. 765
- Feuerwehr GUV-V C 53
DGUV Vorschrift 49
GV. NRW. 2001 S. 622

In § 17 Abs. 1 S. 2 dieser für den Feuerwehrdienst grundlegenden UVV ist festgelegt, dass zur Rettung von Menschenleben von den Vorschriften der UVV abgewichen werden kann. Diese oft falsch verstandene Norm beinhaltet keine Handlungsanweisung oder Richtlinie bei der Durchführung von Maßnahmen zur Menschenrettung (so auch Graeger a. a. O. Kapitel 7.4). Sie ist ausschließlich Rechtfertigungsgrundlage für den Einsatzleiter, in extremen Fällen von den festgelegten Regeln abzuweichen, ohne formal gegen die UVV zu verstoßen.

- 63** 6.8.4 Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (z. B. nach dem Arbeitsschutzgesetz) gelten zunächst einmal nicht für die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, da sie nicht in den Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes fallen. Durch § 2 der **Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention** sind jedoch auch für die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften zu beachten. Aus der Anlage 1 zu dieser Norm ergeben sich einige, besonders aufgeführte staatliche Arbeitsschutzvorschriften, die zu beachten sind:

- Arbeitsstättenverordnung,
- Betriebssicherheitsverordnung,
- PSA-Benutzerverordnung,
- Lastenhandhabungsverordnung,
- Bildschirmarbeitsplatzverordnung,
- Biostoffverordnung,
- Gefahrstoffverordnung.

- 64** 6.8.5 Um Unfälle zu verhüten, muss in allen Feuerwehren ein intensive Präventionsarbeit durchgeführt werden (vgl. dazu insbesondere Anm. 6.11 zu § 22 BHKG). Das umfasst eine intensive Belehrung über Unfallverhütungsvorschriften, sicheres Training in Übungseinrichtungen zur Brandbekämpfung und aktuelle Einsatznachbesprechungen (vgl. dazu Burkhardt in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 61; Weiss in „BrandSchutz“ 2003, S. 151).

6.9 Ansprüche nach einem Unfall

- 65** Hier sind Ansprüche gegen die Gemeinde als „Unternehmer“ der Feuerwehr (unten Anm. 6.9.1), der Feuerwehrangehörigen gegeneinander (unten Anm. 6.9.2), Ansprüche bei Zusammenwirken mit Dritten (unten Anm. 6.9.3), Ansprüche gegen den Brandverursacher (unten Anm. 6.9.4) und Rückgriffsansprüche (unten Anm. 6.9.5) denkbar.

- 66** 6.9.1 Leitet ein Bürgermeister eine Feuerwehrrübung in seiner Funktion als „oberster Feuerschützer“ seiner Gemeinde, so greift § 104 SGB VII ein. In einem solchen Fall sind Ansprüche eines bei der Feuerwehrrübung verletzten Feuerwehrangehörigen **gegen den Bürgermeister** ausgeschlossen, es sei denn, er hat den Unfall vorsätzlich herbeigeführt (so BGH SgE Feu § 104 I SGB VII Nr. 4, 5; LG Chemnitz SgE Feu § 104 I SGB VII Nr. 1; vgl. auch BGH SgE Feu § 104 SGB VII Nr. 5).

- 67** 6.9.2 Ansprüche der **Feuerwehrangehörigen gegeneinander** wegen eines im Feuerwehrdienst erlittenen Unfalls, den der andere Feuerwehrangehörige verursacht hat, sind nach § 105 SGB VII ausgeschlossen, es sei denn der Schädiger hat den Unfall vorsätzlich verursacht (so BAG SgE Feu § 105 I SGB VII Nr. 2; BGH SgE Feu § 105 I SGB VII Nr. 3; OLG Celle SgE Feu § 105 SGB VII Nr. 1; LG Neubrandenburg SgE Feu § 105 SGB VII Nr. 2; zum Verschulden bei Fußballspielen vgl. OLG Hamm SgE Feu § 823 I BGB Nr. 83a). Der Vorsatz muss in diesem Fall auch den Eintritt eines ernstlichen Personenschadens umfassen (so BGH a. a. O.). Der Haftungsausschluss umfasst alle Ansprüche des geschädigten Versicherten sowie seiner Angehörigen und Hinterbliebenen aus Personenschäden, die durch den Unfall verursacht worden sind (so BGH SgE

Feu § 105 I SGB VII Nr. 7). Die Regelung gilt auch für Quasi-Beschäftigte (vgl. dazu OLG Brandenburg SGE Feu § 105 SGB VII Nr. 6; BSG SGE Feu § 2 II SGB VII Nr. 1).

6.9.3 Auch sind Ansprüche von Mitgliedern anderer auf der Einsatzstelle eingesetzter Feuerwehren, wenn zusammengewirkt wird (OLG München SGE Feu § 106 III SGB VII Nr. 8; BGH SGE Feu § 106 III SGB VII Nr. 10), oder Firmen, wenn eine **gemeinsame Betriebsstätte** vorliegt (vgl. dazu BGH SGE Feu § 106 III SGB VII Nr. 22, 23; OLG Hamm SGE Feu § 106 III SGB VII Nr. 20; OLG Köln SGE Feu § 196 III SGB VII Nr. 6; OLG Celle SGE Feu § 106 III SGB VII Nr. 7), ausgeschlossen, es sei denn der Unfall ist vorsätzlich verursacht worden. Das OLG Köln hat eine gemeinsame Betriebsstätte zum Beispiel dann angenommen, wenn ein privates Kranunternehmen bei einem Gefahrgutunfall eingesetzt wird, um Fahrzeuge aufzurichten (vgl. OLG Köln SGE Feu § 106 III SGB VII Nr. 5).

6.9.4 Bei verschuldeter Brandverursachung kann der Täter auch für Unfallschäden eines Feuerwehrangehörigen haften, wenn der Unfall sich bei einer gesteigerten Gefahrenlage ereignet hat (so BGH SGE Feu § 823 I BGB Nr. 18; OLG Celle SGE Feu § 823 I BGB Nr. 52; OLG Stuttgart SGE Feu § 222 StGB Nr. 5 und Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 112). Zur Haftung eines Eisenbahnunternehmens und seiner Bediensteten für einen Eisenbahnunfall, bei dem ein Feuerwehrangehöriger verletzt wird, vgl. LG Cottbus SGE Feu § 823 I BGB Nr. 66 und § 831 BGB Nr. 6 sowie § 847 BGB Nr. 4.

6.9.5 Nach § 110 SGB VII haben Personen, deren Haftung nach §§ 104, 105, 106 SGB VII beschränkt ist, dem Sozialversicherungsträger jedoch dann, wenn der Versicherungsfall grob fahrlässig verursacht worden ist, die entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. Das Verschulden muss sich auf das den Unfall verursachende Handeln oder Unterlassen, nicht auf die Folgen beziehen (so BGH SGE Feu § 110 I SGB VII Nr. 4). Zum Rückgriff bei grober Fahrlässigkeit vgl. BGH SGE Feu § 110 I SGB VII Nr. 7, 8, 9; OLG Hamm SGE Feu § 110 SGB VII Nr. 1 und auch LG Saarbrücken SGE Feu § 110 I SGB VII Nr. 5 und 6.

Zur Rechtsnatur und zum Umfang des Regressanspruchs vgl. OLG Hamm SGE Feu § 110 SGB VII Nr. 2. Zur Darlegungs- und Beweislast für einen Rückgriffsanspruch s. BGH SGE Feu § 110 SGB VII Nr. 5. Die Verjährungsfrist für Regressansprüche beträgt 3 Jahre (so BGH SGE Feu § 199 BGB Nr. 1).

6.10 Verfahrensrechtliches

Vgl. zunächst Müssig in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 235.

6.10.1 Nach § 63 Abs. 3 SGB VII kann der Unfallversicherungsträger bei einem Todesfall im Feuerwehrdienst die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung von Tatsachen anordnen, die für die Entschädigungspflicht von Bedeutung sind.

6.10.2 Zur Feststellung, ob ein Unfall im Sinne des SGB VII vorliegt, ist unter Umständen auch eine Obduktion (vgl. dazu BSG SGE Feu § 203 SGB VII Nr. 2)

notwendig. Hierfür ist die Einwilligung der Angehörigen erforderlich. Dies gilt nicht, wenn die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordnet.

- 74** **6.10.3** Gemäß § 108 SGB VII sind die Zivilgerichte an die Entscheidungen des jeweiligen Unfallversicherungsträgers gebunden (so BGH SGE Feu § 108 I SGB VII Nr. 2 und BAG SGE Feu § 108 I SGB VII Nr. 3; siehe auch BGH SGE Feu § 108 SGB VII Nr. 2; OLG Düsseldorf SGE Feu § 104 SGB VII Nr. 6 und § 108 SGB VII Nr. 4; LG Münschen SGE Feu § 108 I SGB VII Nr. 7). Vor einer abschließenden sozialrechtlichen Entscheidung haben die Zivilgerichte ein Zivilverfahren auszusetzen (so BGH SGE Feu § 108 II SGB VII Nr. 1).
- 75** **6.10.4** § 201 SGB VII regelt die Auskunftspflicht der Ärzte, die an einer Heilbehandlung teilgenommen haben. § 203 SGB VII umfasst die Auskunftspflicht der übrigen Ärzte.
- 76** **6.10.5** Zur Tätigkeit eines Durchgangsarztes gehört auch die Diagnosestellung und die Überwachung des Heilerfolgs. Sie ist Ausübung eines öffentlichen Amtes (vgl. BGH SGE Feu Art. 34 GG Nr. 45 und § 34 SGB VII Nr. 2; OLG Oldenburg SGE Feu 34 SGB VII Nr. 3). Klagen müssen daher gegen den jeweiligen Träger der Unfallversicherung und nicht gegen den behandelnden Durchgangsarzt selbst erhoben werden (so OLG Schleswig SGE Feu § 26 SGB VII Nr. 1).
- 77** **6.10.6** Zu den Klagearten bei Unfällen im Feuerwehrdienst vgl. LSG Nds.-Bremen SGE Feu § 55 SGG Nr. 1.

6.11 Prävention

- 78** Der Prävention muss im Feuerwehrdienst mehr Gewicht beigemessen werden, um Unfälle verhüten zu können. Dabei sind die Vorgaben der UVV Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1) besonders zu beachten. Auf die Geltung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften über § 2 Abs. 1 dieser UVV ist bereits in Anm. 6.8.4 zu diesem Paragraphen hingewiesen worden. Nach § 3 Abs. 5 dieser UVV muss die Gemeinde als Träger des Feuerschutzes insbesondere auch gleichwertige Maßnahmen zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige durchführen. In der DGUV Regel 100-001 ist zur Konkretisierung dieser gleichwertigen Maßnahmen auf Folgendes hingewiesen worden:
„Gleichwertige Maßnahmen sind solche, die den Zielen und Grundsätzen der nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung, der Dokumentation der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, der Überprüfung der festgelegten Maßnahmen sowie der Dokumentation über die getroffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes entsprechen. Abweichungen, die sich aus den besonderen Verhältnissen bei den Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen, z. B. den Freiwilligen Feuerwehren oder den Rettungsdiensten, ergeben, sind möglich.
Bei den Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz (z. B. Freiwilligen Feuerwehren, THW, Rettungsdiensten) entsprechen die nach dem spezifischen Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungsträger für

diese Betriebsart und den Dienstvorschriften zu ergreifenden Maßnahmen in der Regel den Maßnahmen, die infolge einer Gefährdungsbeurteilung zu ergreifen wären. Ihre Beachtung erfüllt daher im Allgemeinen die Gleichwertigkeit im Sinne des § 3 Abs. 5 der DGUV Vorschrift 1. Anstatt einer Dokumentation genügt die Kenntnismöglichkeit des für diese Betriebsart spezifischen Vorschriften- und Regelwerks der Unfallversicherungsträger und der Dienstvorschriften für die Betroffenen. Durchzuführen ist eine Gefährdungsbeurteilung insbesondere dann, wenn keine Regelungen durch das Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungsträger bzw. Dienstvorschriften bestehen oder soweit Gefährdungen nicht Gegenstand des Vorschriften- und Regelwerks der Unfallversicherungsträger oder von Dienstvorschriften sind. Im Übrigen sind Form und Inhalt der Dokumentation den Erfordernissen und Möglichkeiten des Betriebes entsprechend auszugestalten. Einzelheiten der Dokumentation können mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger abgestimmt werden.“

Zur Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen DGUV Information 205-021 „Leitfaden zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung im Feuerwehrdienst“ sowie Wolf u. a. in „BrandSchutz“ 2014, S. 667 und Maurer in „BrandSchutz“ 2012, S. 134 und Krentzlin in „BrandSchutz“ 2007, S. 248.

6.11.1 Dazu gehört zunächst die Unterweisung über und strikte Befolgung von Unfallverhütungsvorschriften (siehe dazu oben Anm. 6.8 zu § 22 BHK). **79**

6.11.2 Gemäß § 22 SGB VII haben die Gemeinden darüber hinaus **Sicherheitsbeauftragte** für den Feuerwehrdienst zu bestellen. Die Sicherheitsbeauftragten haben den Träger des Feuerschutzes bei der Durchführung des Unfallschutzes zu unterstützen. Sie müssen sich fortlaufend von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen überzeugen. Sie dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden (vgl. im übrigen OVG NRW SgE Feu § 22 SGB VII Nr. 1). **80**

6.11.3 Die Unfallkasse NRW hat nach § 17 SGB VII die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren in den Feuerwehren zu **überwachen** sowie die Träger des Feuerschutzes und die versicherten Feuerwehrangehörigen zu **beraten**. Das erfolgt durch die bei der UK NRW angestellten Aufsichtspersonen (§ 18 SGB VII). **81**

6.11.4 Darüber hinaus muss durch – länderübergreifende – Zusammenarbeit und intensiven Erfahrungsaustausch das Unfall- und Gefährdungsrisiko aller Feuerwehrangehörigen minimiert werden (vgl. auch § 20 SGB VII). **82**

6.11.5 Angeordnete Präventionsmaßnahmen können vor den Verwaltungsgerichten ohne Vorverfahren angefochten werden (vgl. § 51 SGG). **83**

7. Entgangener Gewinn

Nicht erstattungsfähig ist **entgangener Gewinn**. Als entgangen gilt nach § 252 BGB der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach **84**

den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

8. Ausübung des Dienstes

- 85** 8.1 Der Schaden muss bei **Ausübung des Dienstes** entstanden sein (vgl. dazu VG Karlsruhe SgE Feu § 17 I FwG BW Nr. 1). Der Dienst beginnt für einen freiwilligen Feuerwehrangehörigen mit der Alarmierung (so OLG Celle SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 16a) und endet mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Weiterhin zählen die Wege von zu Hause zur Feuerwache (ggf. Einsatzstelle) und zurück zur Dienstausbübung (zum Wegeunfall vgl. auch Anm. 6.4 zu § 22 BHKG). Deshalb fallen auch Schäden, die auf der Fahrt zur Feuerwache entstehen, unter diese Regelung. Gleiches gilt für den Rückweg von der Einsatzstelle/Feuerwache.

- 86** 8.2 Schäden sind auch dann bei Ausübung des Dienstes entstanden, wenn ein anderer Feuerwehrangehöriger den Schaden verursacht hat.

9. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit

- 87** 9.1 Nach dem BHKG entfällt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des ehrenamtlichen Angehörigen ein diesbezüglicher Schadensersatzanspruch. Während die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren bisher nur bei von ihnen nicht verschuldeten Schäden einen Ersatzanspruch gegenüber der Gemeinde geltend machen konnten, wird der Schadensersatzanspruch durch die Neuregelung auch auf die Fälle ausgedehnt, in denen die Betroffenen den Schaden durch leichte Fahrlässigkeit selbst verursacht haben.

- 88** 9.2 Ein Feuerwehrangehöriger handelt insoweit **vorsätzlich**, wenn er den Eintritt seines eigenen Schadens vorhergesehen und dessen Realisierung gewollt oder billigend in Kauf genommen hat.

- 89** 9.3 Ein Feuerwehrangehöriger handelt **grob fahrlässig**, wenn er die verkehrserforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß verletzt und schon einfache, ganz naheliegende Überlegungen nicht anstellt und das nicht beachtet, was im konkreten Einzelfall jedem einleuchten müsste (vgl. VGH BW SgE Feu § 36 I FwG BW Nr. 5; VG Karlsruhe § 17 I FwG BW Nr. 2).

Bei der Beurteilung der Frage, ob grob oder nur leicht fahrlässiges Verschulden vorliegt, muss die besondere Situation des jeweiligen Verkehrskreises (und damit auch die des Feuerwehrangehörigen insbesondere bei Alarmierung zum Einsatz zur Menschenrettung) berücksichtigt werden (so Palandt-Grüneberg, BGB, 74. Aufl., § 276 RdNr. 17).

10. Rückgriff

- 90** 10.1 § 22 Abs. 4 BHKG betrifft Schäden, welche die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren den Gemeinden zugefügt haben. Dazu zählen einmal Schäden Dritter, für die die Gemeinde aufkommen muss. Zum anderen gehören dazu die Schäden, die der Gemeinde selbst an ihrem Eigentum entstanden sind.

- 91** 10.2 Da die Feuerwehrangehörigen bei der Durchführung ihrer Aufgaben ein ihnen anvertrautes öffentliches Amt im Sinne des Art. 34 des Grundgesetzes

ausüben, haftet für Amtspflichtverletzungen bei Ausübung dieses Amtes gegenüber den geschädigten Dritten anstelle des Feuerwehrangehörigen die Gemeinde (vgl. dazu Anm. 2.3.1 zu § 2 BHKG).

Ist einem Dritten Schadensersatz durch die Gemeinde geleistet worden, so bleibt der Rückgriff gegen den Feuerwehrangehörigen gemäß Art. 34 S. 2 des Grundgesetzes bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 78 I BBG Nr. 1) vorbehalten. Abs. 4 konkretisiert die Haftungsbestimmung des Grundgesetzes in der Weise, dass der Rückgriff gegen den Feuerwehrangehörigen in das Ermessen der Gemeinde gestellt wird. Durch die Regelung in Abs. 4 werden die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen besser gestellt als die Beamten des Landes und der Kommunen, für die bei vorsätzlich oder grob fahrlässig begangenen Amtspflichtverletzungen in Ausübung eines ihnen anvertrauten Amtes ein Rückgriff zum Ersatz des dem Dienstherrn entstandenen Schadens zwingend vorgeschrieben ist.

Diese Regelung gilt auch für den ehrenamtlichen Leiter der Feuerwehr, der zwar nach § 11 Abs. 1 S. 3 BHKG als Ehrenbeamter zu ernennen ist. Es ist kein Grund ersichtlich, die Sonderregelung des § 22 Abs. 4 BHKG nicht auf den ehrenamtlichen Leiter einer Feuerwehr zu erstrecken, weil er sonst schlechter gestellt wäre als jeder andere ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, und § 11 Abs. 6 BHKG ausdrücklich auf die Regelung des § 22 BHKG verweist.

Dieser Rückgriffsanspruch ist im Streitfall nach Art. 34 S. 3 GG im Zivilrechtsweg geltend zu machen.

10.3 Die Regelung des § 22 Abs. 4 S. 1 BHKG findet auch dann Anwendung, wenn der Feuerwehrangehörige oder Helfer einer Hilfsorganisation der Gemeinde oder der Hilfsorganisation einen Schaden zugefügt hat. **92**

Ein solcher Anspruch steht auch im Ermessen des Aufgabenträgers. Bei einem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis (z. B. bei einem Feuerwehrangehörigen (vgl. dazu Anm. 3.4 zu § 9 BHKG)) kann der Anspruch letztendlich im Verwaltungsgerichtsweg eingeklagt werden.

Ein Feuerwehrangehöriger kann auch zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung wegen des Verlustes der Gebrauchsmöglichkeit eines (durch einen Verkehrsunfall bei einer Einsatzfahrt) beschädigten Dienstfahrzeugs verpflichtet sein (so VGH Baden-Württemberg in „Zeitschrift für Schadensrecht“ 2000, S. 515). Hierher gehören auch Schäden, die durch falsches Betanken von Dienstfahrzeugen entstehen.

11. Beamtenrechtliche Bestimmungen

In § 22 Abs. 4 BHKG wird der bisherige § 12 Abs. 8 FSHG dahingehend ergänzt, dass für die ehrenamtlichen Angehörigen des Brand- und Katastrophenschutzes die entsprechenden beamtenrechtlichen Bestimmungen Anwendung finden. Hierdurch soll eine Gleichbehandlung sichergestellt und eine mögliche Schlechterstellung Ehrenamtlicher vermieden werden. **93**

Zur Schadensregulierung vgl. auch die Richtlinien des FM NRW vom 20.8.1985 (MBL NRW 1985 S. 1336 – in der jeweils geltenden Fassung –) über die Schadenshaftung der Fahrer von Dienstkraftwagen im Verhältnis zu ihrem Dienstherrn.

Teil 3 **Gesundheitswesen**

§ 23 Einsatz im Rettungsdienst

Die Feuerwehren wirken nach Maßgabe des Rettungsgesetzes NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458) in der jeweils geltenden Fassung im Rettungsdienst mit^{1,2}.

1. Mitwirkung im Rettungsdienst

- 1** 1.1 Obwohl in den meisten Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen auch bisher schon die **Feuerwehren** zu mehr als 70 % den Rettungsdienst und den Krankentransportdienst nach Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst wahrgenommen haben, hat dennoch der Gesetzgeber ausdrücklich festgestellt, dass die Feuerwehren nach Maßgabe des Rettungsdienstgesetzes vom 24.11.1992 (GV. NRW. 1992 S. 458 – in der jeweils geltenden Fassung –) verpflichtet sind, im Rettungsdienst mitzuwirken.

Der Gesetzgeber NRW hat sich bei der Systemfrage für das duale System (öffentliche Hand und Private) und gegen das Einheitssystem (nur öffentliche Hand) entschieden (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 6 RettG NRW Nr. 12; VG Münster SgE Feu § 18 RettG NRW Nr. 21).

Bei der Modellfrage des Rettungsdienstes ist der Gesetzgeber bei dem Submissionsmodell geblieben und hat sich gegen das Konzessionsmodell (Betriebsrisiko beim Privaten) entschieden (vgl. dazu VG Münster SgE Feu Art. 1 I RL 2004/18 EG Nr. 15 und § 15 RettG NRW Nr. 3; BGH SgE Feu § 13 RettG NRW Nr. 5; OVG NRW SgE Feu Art. 1 IV RL 2004/18 EG Nr. 1a; EuGH SgE Feu Art. 16 RL 92/50 EG Nr. 1 und Art. 1 II RL 2004/18 EG Nr. 1).

Zum Leistungsüberblick des Rettungsdienstes vgl. Behrendt in „Rettungsdienst“ 2001, S. 542. Zur Entwicklung des Rettungsdienstrechts vgl. Ufer in „Rettungsdienst“ 2005, S. 488; zur Entwicklung des Rettungsdienstes bis 2050 vgl. Behrendt in „Rettungsdienst“ 2007, S. 1014 und 2008, S. 1058.

Zur Mitwirkung der Feuerwehrverbände im Landesfachbeirat für den Rettungsdienst vgl. Anm. 2.1 zu § 17 BHKG.

Soweit die Feuerwehr im Rettungsdienst tätig wird, tut sie dies nicht auf der Grundlage des BHKG, sondern sie ist zum Rettungsdienst **ausschließlich durch das Rettungsdienstgesetz ermächtigt** (vgl. dazu VG Düsseldorf in SgE Feu § 19 FSHG Nr. 1; so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 6).

Soweit die Feuerwehren First-Responder-Einsätze erledigen, werden sie nicht im Rettungsdienst tätig, sondern übernehmen zusätzliche freiwillige Aufgaben nach dem BHKG (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 6).

First-Responder-Einsätze sind kein Bestandteil des Rettungsdienstes (so auch Spengler in „Rettungs-Magazin“ 2015, Heft 5, S. 45).

- 2** 1.2 Durch das 6. Gesetz zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes vom 25.7.1989 (BGBl. I 1989 S. 1547) unterliegen die Beförderungen mit Krankenkraftwagen ab 1.1.1992 nicht mehr dem Personenbeförderungsgesetz. Das Land Nordrhein-Westfalen hat dieser Tatsache durch das Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unter-

nehmen (**RetttG**) vom 24.11.1992 (GV. NRW. 1992 S. 458 in der jeweils gültigen Fassung) Rechnung getragen.

Wird in einem Fahrzeug des Rettungsdienstes (Rettungstransportwagen oder Krankentransportwagen) ein Transport durchgeführt, der nicht dem Rettungsdienstgesetz unterfällt, liegt grundsätzlich ein Verstoß gegen das Genehmigungserfordernis des § 2 Abs. 1 Nr. 4 des Personenbeförderungsgesetz vor. Ob dieser Verstoß die Wesentlichkeitsgrenze des § 4 UWG übersteigt, muss im Einzelfall geprüft werden (so KG SgE Feu § 2 I 4 PBefG.Nr. 1). Erst wenn die Wesentlichkeitsgrenze überschritten ist, liegt ein Wettbewerbsverstoß vor.

1.3 Bei der Wahrnehmung des Rettungsdienstes handelt es sich um eine **öffentliche Aufgabe** der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr (vgl. BVerfG SgE Feu § 23 BHK Nr. 1; OLG Köln SgE Feu § 6 I RettG NRW Nr. 7; OLG Celle SgE Feu § 1 RettG Nr. 13; so auch BGH SgE Feu Art. 2 I BayRDG Nr. 1 und § 2 II RettG NRW Nr. 6; OVG Bremen SgE Feu § 6 II RettDG BRem Nr. 1; OLG Düsseldorf SgE Feu § 1 RettG NRW Nr. 10). Daher wird nach Amtshafungsgrundsätzen gehaftet (so auch OLG Schleswig SgE Feu § 839 BGB Nr. 163; LG München I SgE Feu § 839 BGB Nr. 236). Zur Haftung wegen eines Organisationsmangels vgl. OLG Zweibrücken SgE Feu § 2 RettDG RPL Nr. 2.

Zum Sicherstellungsauftrag der öffentlichen Hand vgl. OVG NRW SgE Feu § 6 RettG NRW Nr. 5, 8, 9, 10, 13; VG Düsseldorf SgE Feu § 6 RettG NRW Nr. 14; VG Köln SgE Feu § 6 I RettG NRW Nr. 8.

1.4 Notfallrettung und Krankentransport bilden eine **medizinisch-organisatorische Einheit** der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr (so auch OVG NRW SgE Feu § 6 I RettG NRW Nr. 2 und § 19 IV RettG NRW Nr. 23; VG Aachen SgE Feu § 17 FSHG Nr. 1a; VG Köln § 2 RettG NRW Nr. 4a; vgl. dazu auch OVG Bremen SgE Feu § 3 I RettDG Bremen Nr. 1).

In dieser organisatorischen Einheit werden Notfallpatienten und Nicht-Notfallpatienten betreut (**betreuungsbedürftige Patienten**).

Zum Begriff des betreuungsbedürftigen Patienten vgl. VG Münster SgE Feu § 2 I RettG NRW Nr. 12; LG Bochum SgE Feu § 1 II 4 RettG NRW Nr. 3; OLG Hamm SgE Feu § 2 RettG NRW Nr. 5 und 1 II 2 PBefG Nr. 1 sowie § 2 II RettG NRW Nr. 7; LG Münster SgE Feu § 18 RettG NRW Nr. 18a; LG Bielefeld SgE Feu § 2 II RettG NRW Nr. 8; Müssig in „Gesundheitsrecht“ 2012, S. 737.

Zur Abgrenzung von Krankentransport und Krankenfahrt vgl. darüber hinaus OLG Hamm SgE Feu § 49a IV PBefG Nr. 1; SG Berlin SgE Feu § 60 SGB V Nr. 23; OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 1 II RettDG RPL Nr. 2; OVG NRW SgE Feu 1 II 2 RettG NRW Nr. 1.

Zum derzeitigen Verordnungsformular siehe SG Berlin SgE Feu § 60 II SGB V Nr. 2.

Zur Betreuungspflicht durch den RettD vgl. VG Münster SgE Feu § 17 FSHG Nr. 12.

1.4.1 Zur Notfallrettung gehört auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und anderen geeigneten Behandlungseinrichtungen (vgl. dazu auch VG Hannover SgE Feu § 2 II 1 nds. RettG Nr. 3). Zu Intensiv-

Verlegungstransporten als Notfalltransporten vgl. nds. OVG SgE Feu § 2 II 1 nds. RettG Nr. 2; OVG NRW SgE Feu § 2 I RettG NRW Nr. 10.

Zur Zuständigkeit für die Arztbegleitung bei Sekundärtransporten vgl. Erlass des MGEPA vom 26.4.2013 (Steggmann Anhang 410).

- 6 1.4.2** Dem (qualifizierten) Krankentransport obliegt die Beförderung sonstiger Kranker, Verletzter oder Hilfsbedürftiger, die nach ärztlicher Verordnung während der Fahrt einer fachgerechten Betreuung oder der besonderen Ausstattung eines Rettungsmittels bedürfen (so nds. OVG a. a. O.). Die Betreuung dieser Patienten, die keine Notfallpatienten sind, hat durch qualifiziertes Personal zu erfolgen.

Ob eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit leidet, insoweit eine betreuungsbedürftige Person ist, entscheidet letztendlich der behandelnde Arzt (vgl. dazu RdErlass des MAGS vom 17.10.2006 – Steggmann Anhang 461).

Nach einer Entscheidung des OVG NRW (SgE Feu § 6 RettG NRW Nr. 5) war der Transport von Blut in NRW keine Aufgabe des Rettungsdienstes. Dies hat sich durch das Änderungsgesetz vom 25.3.2015 – GV. NRW. 2015 S. 305 – geändert. Nach § 2 Abs. 5 der Neufassung kann der Rettungsdienst Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären Blutbestandteilen, Organe und ähnliche Güter befördern, soweit sie zur Verbesserung des Zustandes lebensbedrohlich Verletzter oder Erkrankter dienen sollen.

Für den Rettungsdienst zugelassene Fahrzeuge können jedoch auch zum Transport von Blut eingesetzt werden, wenn sie entsprechend den Qualitätsvorgaben (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 17 I TFG Nr. 1) personell besetzt und materiell ausgestattet sind.

Zur Ausstattung anderer Fahrzeuge zum Bluttransport mit Sondersignalen vgl. OVG NRW SgE Feu § 70 I StVZO Nr. 4 und § 53 II StVZO Nr. 1; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 70 I StVZO Nr. 3; vgl. auch die Vorgaben nach der Arzneimittel- und Stoffherstellungsverordnung vom 3.11.2006 (BGBl. I 2006 S. 2523 – in der jeweils geltenden Fassung –).

- 7 1.4.3** Der Transport der Patienten erfolgt in der Regel durch Straßen- oder Luftfahrzeuge. Es gibt keine Vermutung, dass ein Transport mit einem Luftfahrzeug in jedem Fall schneller ist als mit einem bodengebundenen Fahrzeug (so OLG Köln SgE Feu § 10 RettG NRW Nr. 2). Zur Zuständigkeit für die Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport mit Luftfahrzeugen durch Unternehmen vgl. VO vom 19.2.2004 – GV. NRW. 2004 S. 121 –. Zum Einsatz von Rettungshubschraubern vgl. Anm. 2.1 zu § 23 BHKG.

- 8 1.4.4** Zwischen einem Verbringungstransport und einem Verlegungstransport muss wegen der verschiedenen Kostenträger unterschieden werden (so auch LG Landau SgE feu § 21 RettG NRW Nr. 8; OLG Köln SgE Feu § 21 RettG NRW Nr. 9).

Zu Sekundärtransporten vgl. Lindner in „Rettungsdienst“ 2014, Heft 2, S. 18; Waskow in „Rettungsdienst“ 2014, Heft 2, S. 28; Braunecker/Danz in „Rettungsdienst“ 2014, Heft 2, S. 54.

- 9 1.4.5** Bei Beschädigung eines im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeugs kann eine Beeinträchtigung nicht im Wege abstrakter Nutzungsentschädigung son-

dern nur durch Nachweis eines konkret eingetretenen Vermögensschadens abgerechnet werden (so OLG Hamm SgE Feu § 249 BGB Nr. 6).

1.5 In § 6 Abs. 1 des Rettungsgesetzes (vgl. Anm. 1.1 zu § 23 BHK) ist die **notärztliche Versorgung** im Rettungsdienst als weitere Aufgabe der Träger des Rettungsdienstes hinzugefügt worden. Damit ist die bundesgesetzlich eingeräumte Ermächtigung nach § 75 SGB V zur Sicherstellung der notärztlichen Versorgung für NRW in Anspruch genommen worden. Durch diese Gesetzesbestimmung wird klargestellt, dass die Kreise und kreisfreien Städte für die notärztliche Versorgung im Rettungsdienst zuständig sind. Zum Unterschied zwischen notärztlicher Versorgung und ärztlichem Notfalldienst vgl. BSG SgE Feu § 75 I SGB V Nr. 6; LSG NRW SgE Feu § 75 I SGB V Nr. 7.

1.6 In den nach § 12 RettG aufzustellenden **Bedarfsplänen** sind insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankentransportwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festzulegen (vgl. dazu auch nds. OVG § 2 II ndsBedarfVORettD Nr. 1 und § 2 I ndsRettG Nr. 1). Zu den Qualitätsanforderungen gehört auch die Festlegung von **Eintreffzeiten** im Rettungsdienst (bis acht Minuten innerorts, sonst zwölf Minuten in 90 % der Einsätze so OVG NRW SgE Feu § 2 I RettG NRW Nr. 7, 13; SgE Feu § 19 IV RettG Nr. 10 und § 6 I RettG Nr. 4; so auch VG Düsseldorf SgE Feu § 19 IV RettG NRW Nr. 8). Im Bereich des Krankentransports bestehen keine exakten Hilfsfristen (so OVG NRW SgE Feu § 6 I RettG NRW Nr. 2 und § 2 II RettG NRW Nr. 2, 3 und 5 sowie § 17 FSHG Nr. 5). Ziel ist eine bedarfsgerechte, flächendeckende Versorgung der Bevölkerung.

1.7 Nach der Neufassung des § 13 RettG können die Träger des Rettungsdienstes die Durchführung des Rettungsdienstes auf anerkannte Hilfsorganisationen und andere Leistungserbringer durch öffentlich-rechtlichen Vertrag übertragen. Dabei muss die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sein. Es dürfen keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit des Leistungserbringers oder der zur Führung der Geschäfte bestellten Personen begründen. Darüber hinaus muss der Leistungserbringer oder die zur Führung der Geschäfte bestellte Person fachlich geeignet sein. Auf die Übertragung dürfte – nach derzeitiger Rechtslage – das Vergaberecht anwendbar sein (so VG Köln SgE Feu § 16 RettG NRW Nr. 4a; BGH SgE Feu § 99 I GWB Nr. 8).

1.8 Personal im Rettungsdienst

Beim Personal des Rettungsdienstes wird in der Regel zwischen dem ärztlichen (siehe unten Anm. 1.8.2) und dem nichtärztlichen Personal (siehe unten Anm. 1.8.3) unterschieden. Ergänzend soll hier auch noch auf weiteres Personal (siehe unten Anm. 1.8.4) hingewiesen werden. Vorab soll jedoch die allgemeine Haftungsfrage (siehe unten 1.8.1.1) behandelt und auf den – auch im Rettungsdienst anzuwendenden – medizinischen Standard hingewiesen werden (siehe unten Anm. 1.8.1.2).

1.8.1 Allgemeines**1.8.1.1 Haftung im Rettungsdienst**

- 14** Nach dem nordrhein-westfälischen Gesetz über den Rettungsdienst wird zwischen dem Rettungsdienst und der Notfallrettung sowie dem Krankentransport durch Unternehmer unterschieden. Die Feuerwehren wirken nach dem Wortlaut des § 23 BHKG im Rettungsdienst (§§ 6–16 RettG NRW) mit. Dieser Rettungsdienst ist nach der Ausgestaltung des Rettungsgesetzes NRW dem hoheitlichen Bereich (so auch Prütting a. a. O. § 5 RdNr. 9; vgl. auch Ufer in „Rettungsdienst“ 2014, S. 824) zuzuordnen. Für Haftungsansprüche, die aus der Organisation und Durchführung dieses Rettungsdienstes resultieren, gelten demnach die Grundsätze der Amtshaftung (§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG). Das ist auch nach der zwischenzeitlich vorliegenden Rechtsprechung und Literatur in folgenden Fällen anerkannt:

Für nichtärztliches Personal:

- BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 125,
- Lippert in „VersR“ 2004, S. 839,
- Prütting a. a. O. § 5 RdNr. 9,
- Fehn in Steegmann a. a. O. § 5 RettG RdNr. 11.

Für Notärzte:

- OLG Nürnberg SgE Feu § 18 I BayRDG Nr. 1,
- BGH (unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung) SgEFeu § 839 BGB Nr. 125 und SgE Feu Art. 34 GG Nr. 26; LG Görlitz SgE Feu § 839 BGB Nr. 141 a,
- vgl. dazu auch Kling in BGH-Report 2003, S. 323,
- Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 97,
- Fehn/Lechleuthner in „Medizinrecht“ 2000, S. 114,
- Fehn in Steegmann a. a. O. § 5 RettG RdNr. 11,
- Kritisch: Lippert „VersR“ 2004, S. 839.

Für Leitenden Notarzt:

- BGH SgEFeu § 839 BGB Nr. 124,
- Lippert in „VersR“ 2004, S. 839.

Für Organisatorischen Leiter Rettungsdienst:

- Tries in „Rettungsdienst“ 2001 S. 1218.
Zur Haftung von Ärzten vgl. LG München SgE Feu § 823 I BGB Nr. 71b; OLG München SgE Feu § 823 BGB Nr. 6a.
Zu Fragen der Aufklärung, der Diagnose, der Befunderhebung und der Behandlung siehe BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 110 und 111; OLG Düsseldorf SgE Feu § 823 I BGB Nr. 106; OLG Hamm SgE Feu § 823 I BGB Nr. 141a; OLG Koblenz SgE Feu § 823 I BGB Nr. 151 und 161; KG SgE Feu § 823 I BGB Nr. 146; OVG LSA SgE Feu § 823 I BGB Nr. 156a und 156c; BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 165, 172; OLG Brandenburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 141c; OLG Köln SgE Feu § 823 I BGB Nr. 141d; OLG Koblenz SgE Feu § 823 I BGB Nr. 152.
Mit Fragen der Beweislast befassen sich folgende Gerichtsentscheidungen: BGH SgE Feu § 280 BGB Nr. 2; BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 109 und OLG Koblenz SgE Feu § 823 I BGB Nr. 99; BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 120, 141f, 142, 147, 168, 169; OLG Oldeburg SgE Feu § 823 I BGB Nr. 121a; OLG Düsseldorf SgE Feu § 823 I BGB Nr. 118.

1.8.1.2 Medizinischer Standard

Der gebotene medizinische Standard wird auch im Rettungsdienst nicht allein durch Richtlinien, Leitlinien oder Empfehlungen der zuständigen medizinischen Gesellschaften geprägt. Die – bei regelrechter Behandlung – zu beachtende Sorgfalt beurteilt sich vielmehr nach dem Erkenntnisstand der medizinischen Wissenschaft zur Zeit der Behandlung (vgl. zum Arzthaftungsrecht: Sommerfeld in „VersR“ 2015, S. 661 ff.). Die Richtlinien, Leitlinien oder Empfehlungen können diesen Erkenntnisstand der medizinischen Wissenschaft grundsätzlich nur deklaratorisch wiedergeben, nicht aber konstitutiv begründen (so OLG Hamm SgEFeu § 823 I BGB Nr. 66 b; vgl. auch BGH SgE Feu § 823 I BGB 174–176; Ufer in „Rettungsdienst“ 2015, S. 258; Kopp in „GesR“ 2011, S. 385; Hart in „GesR“ 2011, S. 387; Rehborn in „GesR“ 2011, S. 391; Ihle in „GesR“ 2011, S. 394; Tries in „Rettungsdienst“ 2011, S. 968).

Folgende gerichtlichen Entscheidungen können Anhaltspunkte für die Einhaltung des medizinischen Standards sein:

Defibrillation, Unterlassen einer ... bei Kammerflimmern

- OLG Köln SGE Feu § 823 I BGB Nr. 66a; vgl. auch OLG München SGE Feu § 823 I BGB Nr. 120a

Heparin, Gabe von bei offener Unterschenkelfraktur mit Weichteilschäden

- OLG Hamm SGE Feu § 823 I BGB Nr. 66b

Herzinfarkt

- BGH SGE Feu § 823 I BGB Nr. 114

Suizid

- LG Deggendorf SGE Feu § 1901a BGB Nr. 1; Kreutz in „Rettungs-Magazin“ 2014, Heft 11/12, S. 42

Transportfähigkeit

- LG München I SGE Feu § 839 BGB Nr. 235

Transport, Sturz von der Trage beim eines Patienten

- OLG München SGE Feu § 839 BGB Nr. 117a; OLG Köln SGE Feu § 839 BGB Nr. 170b; LG Kassel SGE Feu § 611 BGB Nr. 16.

Untersuchungspflicht

- LG Osnabrück SGE Feu § 823 I BGB Nr. 121

Wiederbelebung

- VG Gießen SGE Feu § 22 hess.HeilBerG Nr. 1.

1.8.1.3 Reanimations-Richtlinien

Zu den Leitlinien zur Reanimation (ERC) 2015 vgl. die Artikel im „Rettungsdienst“ 2015, S. 48–69. 16

1.8.2 Ärztliches Personal

1.8.2.1 Notarzt

Die Tätigkeit eines Notarztes (erwähnt z. B. in §§ 3, 4 Abs. 3 RettG NRW) ist (im Gegensatz zum Notfallarzt vgl. dazu BGH SGEFeu § 75 SGB V Nr. 1) Bestandteil des Rettungsdienstes. Durch notfallmedizinisch ausgebildete Ärzte soll dem Notfallpatienten ärztliche Hilfe geleistet werden. Zur Verpflichtung der Ärzte, am Rettungsdienst teilzunehmen vgl. zB. § 42 TVöD – Besonderer Teil: Krankenhäuser – GMBL. 2007 S. 589. 17

Der Notarzt kann nach § 4 Abs. 3 S. 3 RettG NRW dem nichtärztlichen Personal in medizinischen Fragen Weisungen erteilen.

Ergänzend ist im Rahmen des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesens vom 17.6.2003 (GV. NRW. 2003 S. 313 – in der jeweils geltenden Fassung) die Tätigkeit des Notarztes zur Ausstellung von Todesbescheinigungen und zur Durchführung der Leichenschau geregelt. Vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 257.

Zur Abrechnung eines Notarzteinsatzes vgl. BSG SgE Feu § 17 FSHG Nr. 1.

Zur Garantenstellung eines Arztes vgl. auch BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 178.

1.8.2.2 Leitender Notarzt (LNA)

- 18** Der Leitende Notarzt (LNA) (vgl. dazu auch § 7 Abs. 4 RettG NRW) übernimmt Leitungsaufgaben im medizinischen Bereich beim Massenanfall von Verletzten und von Erkrankten sowie bei außergewöhnlichen Notfällen und Gefahrenlagen. Er hat alle medizinischen Maßnahmen am Schadensort zu leiten, zu koordinieren und zu überwachen.

Voraussetzungen für den Einsatz als Leitender Notarzt sind u. a.: Umfassende Kenntnisse in der Notfallmedizin; regelmäßige Tätigkeit im Rettungsdienst; Besitz des Fachkundenachweises „Rettungsdienst“ oder einer gleichwertigen Fortbildung; spezielle Fortbildung; Besitz von Detailkenntnissen der regionalen Infrastruktur des Rettungs- und Gesundheitswesens; Gebietsanerkennung eines Gebietes mit Tätigkeit in der Intensivmedizin.

Nach § 4 Abs. 3 S. 3 RettG NRW kann der Leitende Notarzt den mitwirkenden Ärzten und Ärztinnen in medizinisch-organisatorischen Fragen Weisungen erteilen. Die Weisungsbefugnis gegenüber dem nichtärztlichen Personal ergibt sich aus seiner Funktion als Notarzt.

Zum Leitenden Notarzt vgl. auch:

- Empfehlungen der Bundesärztekammer zur Fortbildung zum „Leitenden Notarzt“ in Steegmann Anhang 424,
- Otto in „Rettungsdienst“ 2001, S. 1182,
- Wirtz in „Notfallmedizin“ 2002, S. 426,
- Schmitz-Eggen in „Rettungs-Magazin“ Heft 7/8, 2003, S. 43.

1.8.2.3 Ärztliche Leitung Rettungsdienst (ÄLRD)

- 19** Nach § 7 Abs. 3 RettG NRW ist der Rettungsdienst in medizinischen Belangen und Angelegenheiten des Qualitätsmanagements von einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst zu leiten und zu überwachen.

Die „Ärztliche Leitung Rettungsdienst“ ist nach der Empfehlung der Bundesärztekammer vom 9.12.1994 für das medizinische Qualitätsmanagement der Patientenversorgung und -betreuung verantwortlich. Sie legt hierzu die erforderlichen Grundsätze fest und wirkt daran mit, dass im Rettungsdienst die notwendigen Strukturen aufgebaut und die Prozessabläufe konstant sach-, zeit- und bedarfsgerecht erbracht werden.

Zu Einzelheiten vgl. die Ziffern 1 bis 6 der Aufgabenbeschreibung in der vorgenannten Empfehlung der Bundesärztekammer.

Für das nichtärztliche Personal entscheidet die ÄLRD über die Auswahl, die Dosierung und Applikation der Notfallmedikamente (vgl. dazu Atzbach u. a. in

„Rettungsdienst“ 2008, S. 452) und hat Weisungsbefugnis bei der Auswahl und dem Ausschluss der Notfallsanitäter/Rettungsassistenten, die die Maßnahmen durchführen dürfen (so auch Lipp in „Rettungsdienst“ 2004, S. 578; Tries in „Rettungsdienst“ 2004, S. 688; vgl. auch Ufer in „Rettungsdienst“ 2004, S. 282; vgl. auch Schimansky in „Rettungsdienst“ 2010, S. 30; Marung in „Rettungsdienst“ 2011, S. 932; Tries/Marung in „Rettungsdienst“ 2012, S. 220).

Zur ÄLRD vgl. auch:

- Lechleuthner in „Leben Retten“ 2001, Heft 3, S. 96 und „Rettungsdienst“ 2007, S. 350 und S. 470,
- Brandt in „Leben Retten“ 2001, Heft 3, S. 93,
- Tries in „Rettungsdienst“ 2004 S. 688.

1.8.3 Nichtärztliches Personal

Als nichtärztliches Personal kommen nach dem RettG NRW in Betracht: Rettungshelfer (unten Anm. 1.8.3.1), Rettungssanitäter (unten Anm. 1.8.3.2), Rettungsassistenten (unten Anm. 1.8.3.3) und Notfallsanitäter (unten Anm. 1.8.3.4). Darüber hinaus muss der Organisatorische Leiter Rettungsdienst hier noch erwähnt werden (siehe unten Anm. 1.8.3.5).

Die Fortbildung des nichtärztlichen Personals richtet sich nach § 5 Abs. 4 RettG NRW (jährlich 30 Stunden) und nach dem RdErlass des MAGS vom 21.6.1997 – MBl. NRW. 1997 S. 140 –.

Zu den Folgen einer unterbliebenen Fortbildung vgl. BGH SgE Feu § 5 V RettG NRW Nr. 2.

Zur Schweigepflicht im Rettungsdienst vgl. Behmann u. a. in „Rettungs-Magazin“ 2011, Heft 9/10, S. 88; Kreutz in „Rettungs-Magazin“ 2013, Heft 11/12, S. 38.

Zur Kompetenz vgl. Nadler in „BrandSchutz“ 2009, S. 487; Brose in „VersR“ 2014, S. 1172; Tries in „Rettungsdienst“ 2015, S. 166.

1.8.3.1 Rettungshelfer

Rettungshelfer werden als Fahrer im Krankentransport und zur Unterstützung der Rettungssanitäter und der Rettungsassistenten in diesem Bereich eingesetzt. Die Einzelheiten der Ausbildung und Prüfung als Rettungshelfer sind – nach der Ermächtigung in § 4 Abs. 6 RettG NRW – durch Verordnung vom 30.6.2012 – GV. NRW. 2012 S. 282 – geregelt.

1.8.3.2 Rettungssanitäter

Rettungssanitäter werden beim Krankentransport zur Betreuung von Patienten und in der Notfallrettung als Fahrer und Helfer eingesetzt.

Die Einzelheiten der Ausbildung und Prüfung als Rettungssanitäter sind – nach der Ermächtigung in § 4 Abs. 6 RettG NRW – durch Verordnung vom 30.6.2012 – GV. NRW. 2012 S. 282 – geregelt.

Die Ausbildung zum RettSan ist echte Berufsausbildung (so BFH SgE Feu § 12 Nr. 5 EStG Nr. 1).

Zum Verhalten eines RettSan vgl. LAG RPL SgE Feu § 626 I BGB Nr. 3.

1.8.3.3 Rettungsassistent

Der Rettungsassistent führt – entsprechend seiner Aufgabenstellung als Helfer des Arztes – am Notfallort bis zur Übernahme der Behandlung durch den Arzt lebensrettende Maßnahmen bei Notfallpatienten durch, stellt die

20

21

22

23

Transportfähigkeit solcher Patienten her, beobachtet die lebenswichtigen Körperfunktionen während des Transports zum Krankenhaus, hält die Transportfähigkeit aufrecht und betreut und transportiert sonstige kranke, verletzte und sonst hilfsbedürftige Personen. Das Berufsbild war im Rettungsassistentengesetz vom 10.7.1989 – BGBl. I 1989 S. 1384 (in der jeweils geltenden Fassung) geregelt. Das Gesetz ist am 31.12.2014 außer Kraft getreten (BGBl. I 2013 S. 1348/1357). Es gilt jetzt das Notfallsanitätergesetz (siehe unten Anm. 1.8.3.4).

Nach § 4 Abs. 7 RettG NRW wird mit Ablauf des 31.12.2026 die Funktion des RettAss durch die Funktion des Notfallsanitäters ersetzt.

Einzelheiten zur Ausbildung und Prüfung zum Rettungsassistenten fanden sich in der Verordnung vom 7.11.1989 – BGBl. I 1989 S. 1966 – in der Fassung vom 2.12.2007 – BGBl. 2007 S. 2725 –. Die Zuständigkeiten für die Rettungsassistenten war in der VO vom 31.1.1995 – GV.NRW 1995 S. 87 –, in der Fassung vom 20.11.2007 – GV. NRW. 2007 S. 572 – festgelegt.

Vgl. dazu auch:

- Spengler in „Rettungs Magazin“ 2003, Heft 9/10, S. 42,
- Bundesvereinigung der AG der Notärzte in „Leben Retten“ 2002, S. 121,
- Neupert „Medizinrecht“ 2004, S. 134,
- Hellkammer-Hawig in „Medizinrecht“ 2007, S. 214.

Die Rettungsassistenten, die darüber hinaus als Lehrrettungsassistenten ausgebildet und anerkannt sind, sind nach dem RdErl. des IM vom 16.8.2001 – 37 – geeignet, die Erste-Hilfe-Ausbildung gemäß der FwDV 2 für Freiwillige Feuerwehren durchzuführen, und bedürfen keiner weiteren Anerkennung als Erste-Hilfe-Ausbilder.

Zur Unzuverlässigkeit eines Rettungsassistenten vgl. auch VG Mainz SgE Feu § 2 I 2 RettAssG Nr. 1; VG Gießen SgE Feu § 2 I RettAssG Nr. 4; zur Rechtsnatur des Praktikums nach § 7 RettAssG vgl. sächs. LAG SgE Feu § 7 I RettAssG Nr. 1.

Zur Garantenstellung eines RettAss vgl. LAG RPL § 3 RettAssG Nr. 6.

1.8.3.4 Notfallsanitäter

24 Durch Gesetz vom 22.5.2013 (BGBl. I 2013 S 1348) ist der Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters neu geschaffen worden.

Der Notfallsanitäter soll nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 NotSanG folgende Aufgaben eigenverantwortlich ausführen:

- „a) Feststellen und Erfassen der Lage am Einsatzort und unverzügliche Einleitung notwendiger allgemeiner Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
- b) Beurteilen des Gesundheitszustandes von erkrankten und verletzten Personen, insbesondere Erkennen einer vitalen Bedrohung, Entscheiden über die Notwendigkeit, eine Notärztin oder einen Notarzt, weiteres Personal, weitere Rettungsmittel oder sonstige ärztliche Hilfe nachzufordern, sowie Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen,
- c) Durchführen angemessener medizinischer Maßnahmen der Erstversorgung bei Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz und dabei Anwenden von in der Ausbildung erlernten und beherrschten, auch invasiven Maßnahmen, um einer Verschlechterung der Situation der Patientinnen und Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder dem Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung vorzubeugen, wenn ein lebensgefährlicher Zustand vorliegt oder wesentliche Folgeschäden zu erwarten sind,

- d) angemessenes Umgehen mit Menschen in Notfall- und Krisensituationen,
- e) Herstellen und Sichern der Transportfähigkeit der Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz,
- f) Auswählen des geeigneten Transportzielortes sowie Überwachen des medizinischen Zustands der Patientinnen und Patienten und seiner Entwicklung während des Transports,
- g) sachgerechtes Übergeben der Patientinnen und Patienten in die ärztliche Weiterbehandlung einschließlich Beschreiben und Dokumentieren ihres medizinischen Zustandes und seiner Entwicklung,
- h) Kommunizieren mit am Einsatz beteiligten oder zu beteiligenden Personen, Institutionen oder Behörden,
- i) Durchführen von qualitätssichernden und organisatorischen Maßnahmen im Rettungsdienst sowie Dokumentieren der angewendeten notfallmedizinischen und einsatztaktischen Maßnahmen und
- j) Sicherstellen der Einsatz- und Betriebsfähigkeit der Rettungsmittel einschließlich Beachten sowie Einhalten der Hygienevorschriften und rechtlichen Arbeits- und Unfallschutzvorschriften“.

Der Notfallsanitäter soll nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 NotSanG folgende Aufgaben im **Rahmen der Mitwirkung** ausführen:

- „a) Assistieren bei der ärztlichen Notfall- und Akutversorgung von Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz,
- b) eigenständiges Durchführen ärztlich veranlasster Maßnahmen bei Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz und
- c) eigenständiges Durchführen von heilkundlichen Maßnahmen, die vom Ärztlichen Leiter Rettungsdienst oder entsprechend verantwortlichen Ärztinnen oder Ärzten bei bestimmten notfallmedizinischen Zustandsbildern und -situationen standardmäßig vorgegeben, überprüft und verantwortet werden“.

Der Notfallsanitäter soll darüber hinaus „mit anderen Berufsgruppen und Menschen am Einsatzort, beim Transport und bei der Übergabe unter angemessener Berücksichtigung der Gesamtlage vom individualmedizinischen Einzelfall bis zum Großschadens- und Katastrophenfall patientenorientiert zusammenzuarbeiten“.

Das NotSanG hat zum 31.12.2014 das RettAssG (vgl. dazu Anm. 1.8.3.3 zu § 23 BHKG) abgelöst.

Die Übergangsregelungen des § 32 NotSanG sind verfassungskonform (so BVerfG SgE Feu § 32 II NotSanG Nr. 1).

Die Ausbildung der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ist in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (NotSan-APrV) vom 16.12.2013 (BGBl. I 2013 S. 4280) im Einzelnen geregelt.

Nach § 4 Abs. 7 RettG NRW (vgl. dazu Anm. 1.1 zu § 23 BHKG) wird mit Abauf des 31.12.2026 die Funktion des Rettungsassistenten durch die Funktion des Notfallsanitäters ersetzt.

Die Zuständigkeiten für den Notfallsanitäter und die Ausbildung sind in der Änderungsverordnung vom 5.5.2015 (GV. NRW. 2015 S. 441) auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Zum Verabreichen von Opiaten durch Notfallsanitäter vgl. Landtag NRW DR 16/10920 vom 28.1.2016. Zur notfallmedizinischen Heilkundequalifikation vgl. Walnus in „Rettungsdienst“ 2016, S. 73.

1.8.3.5 Organisatorische Leitung Rettungsdienst (OrgL)

- 25** Diese Funktion ist im RettG NRW geregelt. Danach kann der Träger des Rettungsdienstes in ausreichendem Umfang „Organisatorische Leitungen Rettungsdienst“ bestellen und deren Einsatz regeln. In der Praxis hat sich insbesondere bei Großschadensereignissen und beim Massenansturm von Verletzten die Notwendigkeit dieser Funktion erwiesen.

Der OrgL ist ein Notfallsanitäter/Rettungsassistent, der am Notfallort bei einer großen Anzahl von Verletzten bzw. akut Erkrankter besondere rettungsdienstliche Maßnahmen übernimmt. Er hat alle rettungsdienstlichen Maßnahmen, die nichtärztlich zu leisten sind, zu koordinieren und zu überwachen. Zusammen mit dem LNA führt er u. a. die rettungsdienstliche Lagebeurteilung durch. Er setzt die Anordnungen des LNA um (Raumordnung, rettungsdienstliche Infrastruktur, Registrierung von Patienten, Verletztenablage, Behandlungsplatz, Bereitstellungsraum, Transportkapazitäten, Behandlungskapazitäten, Kommunikation). Er sorgt sich um die Personalplanung und den Personaleinsatz im Bereich des Rettungsdienstes.

Zum OrgL vgl. z. B.:

- Wohak in „Rettungsdienst“ 2001, S. 1186,
- Hörner in „Rettungsdienst“ 2003, S. 495,
- Kippnich in „Rettungs Magazin“ 2003, Heft 11/12, S. 45.

1.8.4 Weiteres Personal

1.8.4.1 Desinfektoren

- 26** Desinfektoren wirken im Auftrag von Ärzten oder anderen befugten Fachpersonen durch Beratung und Durchführung von Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen an der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitshilfe sowie der Verhinderung und Bekämpfung von Gesundheitsgefahren und Krankheiten mit. Gerade im Rettungsdienst muss den notwendigen Desinfektionsmaßnahmen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Zur einschlägigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung vgl. VO vom 14.5.2015 – GV. NRW. 2015 S. 401.

1.8.4.2 Ehrenamtliche im Rettungsdienst

- 27** Vielfach werden auch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige – nach entsprechender Ausbildung – im Rettungsdienst eingesetzt. Für die Qualifikation und Ausbildung gelten die vorgenannten Vorschriften entsprechend. Besondere Regelungen für ehrenamtlich Mitwirkende im Rettungsdienst gibt es nicht.

Zur eventuellen Beteiligung von Personalvertretungen vgl. BAG SgE Feu § 99 BetrVG Nr. 1.

- 28** 1.9 Wirken die Feuerwehren im Rettungsdienst mit, so bedürfen die Fahrer von Krankenkraftwagen keiner Fahrerlaubnis zur **Fahrgastbeförderung**. Nach der Neufassung des § 48 Abs. 2 der Fahrerlaubnisverordnung vom 18.8.1998 (BGBl. I 1998 S. 2214 – in der jeweils geltenden Fassung –) ist das Führen von Krankenkraftwagen **aller** Feuerwehren vom Erfordernis der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung freigestellt (so auch OVG NRW SgE Feu § 48 FeV Nr. 1). Zur Haftung bei **Verkehrsunfällen** im Rettungsdienst vgl. die Entscheidungen in SgE Feu zu § 35 Va StVO und zu § 35 I StVO. Zur Inanspruchnahme von Sonder-

rechten durch NEF vgl. Cimolino und Dickmann in „Neue Zeitschrift für Verkehr“ 2008 S. 118 und Schneider in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2015, Heft 6–7, S. 39.

1.10 Zur Beschaffung und Farbgebung für Fahrzeuge des Rettungsdienstes vgl. RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 25.9.2002 – MBl. NRW. 2002 S. 1074 – und Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 65. Zur Ausstattung der Fahrzeuge vgl. Moeser in „Rettungsdienst“ 2008, S. 442 und Ufer in „Rettungsdienst“ 2008, S. 498.

Zum Bußgeld bei einer Behinderung von Rettungsfahrzeugen vgl. Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 83.

Kraftfahrzeuge des Rettungsdienstes im Sinne von § 52 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 StVZO sind die Kraftfahrzeuge, die von den nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Trägern des öffentlichen Rettungsdienstes oder den von den Aufgabenträgern konzessionierten privaten Leistungserbringern im Rahmen des öffentlichen Rettungsdienstes zur Notfallrettung oder zum Krankentransport eingesetzt werden.

Zu den Fahrzeugen des Rettungsdienstes vgl. auch Scholl in „Rettungsdienst“ 2014, S. 1112.

1.11 Über **Gebühren** kann nur ein solches Rettungssystem finanziert werden, das auf den gewöhnlichen Bedarf der zahlungspflichtigen Notfallpatienten zugeschnitten ist. **30**

Wird die Rettungseinrichtung größer ausgelegt und/oder zugleich für Zwecke vorgehalten, die über die Bereitstellung einer auf die Normalnachfrage elastisch ausgelegten medizinischen Infrastruktur hinausgehen, so kann der aus der aufwendigen Auslegung (Überhangaufwand) herrührende Mehraufwand nicht allein auf die Notfallpatienten des täglichen Rettungsdienstes abgewälzt werden.

Soweit aus den Gebühren auch der für die Bewältigung von Großeinsätzen und für die vorsorgliche Begleitung von Brandeinsätzen entstehende Überhangaufwand der Feuerwehr finanziert wird, verstößt eine solche Gebührennorm gegen höherrangiges Recht (so OVG Bremen SgE Feu § 12 Brem. GebBeitrG Nr. 1). Zu den Gebühren für die Inanspruchnahme der Leitstelle vgl. OVG NRW SgE Feu § 8 I RettG Nr. 2, 3 und 4 sowie § 6 III KAG NRW Nr. 1.

Gebührenschildner im Rettungsdienst ist in der Regel derjenige, der die rettungsdienstliche Leistung in Anspruch nimmt. Das ist der Fall, wenn die Leistung durch den Benutzer selbst veranlasst wird, oder die Leistung durch einen Dritten veranlasst wird, das Handeln des Dritten aber dem Benutzer zuzurechnen ist oder wenn die Leistungen des Rettungsdienstes dem Benutzer tatsächlich zugutekommen. Dazu ist weder erforderlich, dass der transportierte Patient die Kostenhöhe kennt, noch dass er darüber aufgeklärt worden ist. Ebenso wenig ist ein Irrtum über die letztendliche Kostenträgerschaft beachtlich (so OVG Magdeburg SgE Feu § 20 II RettDG LSA Nr. 1 und 2).

Zum Nothelferanspruch nach § 25 SGB XII vgl. BSG SgE Feu § 25 SGB XII Nr. 3. Zur Übernahme von Krankentransportkosten vgl. § 60 SGB V sowie BSG SgE Feu § 60 SGB V Nr. 24 und § 60 II SGB V Nr. 3; sowie Schneider in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2013, Heft 1/2, S. 38).

Zu den gebührenrechtlich ansatzfähigen Kosten des Trägers der rettungsdienstlichen Aufgaben gehören alle Kosten, die durch Errichtung und Betrieb der öffentlich-rechtlichen Einrichtung verursacht werden, also auch die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb einer Leitstelle (§ 8 RettG NRW), Kosten für Fehleinsätze (§ 15 Abs. 1 S. 2 RettG NRW) sowie sachliche und personelle Vorhaltungskosten (so OVG NRW SgE Feu § 15 RettG NRW Nr. 2). Die Kosten der Desinfektion sind Teil der Fahrtkosten (so LSG NRW SgE Feu § 60 SGB V Nr. 22b). Die Feuerwehrezulage ist (anteilig) als Personalkosten in der Gebührenkalkulation Rettungsdienst ansatzfähig, wenn die Feuerwehr den Rettungsdienst durchführt.

Nach § 14 Abs. 5 S. 2 RettG NRW können auch **Fehleinsätze** in die Gebührensatzung als ansatzfähige Kosten aufgenommen werden. Zur Frage der Abrechnung von Fehlfahrten im Rettungsdienst vgl. Schreiben des MGEPA vom 24.6.2015 (Steedmann Anhang 412).

Basis für die Ermittlung der Kosten eines **Notarzteininsatzes** ist die Abwesenheitszeit. Diese ergibt sich aus der Einsatzzeit pro Stunde und dem berücksichtigungsfähigen Zeitaufwand pro Tag.

Einsatzzeit pro Einsatz setzt sich durchschnittlich zusammen aus:

- der reinen Einsatzdauer,
- der Nachbereitungszeit,
- der Wechselzeit,
- der Patienten-Übergabezeit.

Berücksichtigungsfähiger Zeitaufwand pro Tag umfasst:

- Zeiten für organisatorische Vorbereitung,
- Zeiten für Vorbereitung und Einweisung neuer Besatzungsmitglieder.

Kosten, die für den prophylaktischen Einsatz eines **RTW bei einem Brandeinsatz** der Feuerwehr entstehen, sind keine ansatzfähigen Kosten, da sie keiner konkreten Person zugeordnet werden können und im allgemeinen öffentlichen Interesse entstanden sind (so auch Prütting a. a. O. § 15 RettG RdNr. 21; Fehn/Kupfer in „Steedmann“ a. a. O. § 15 RettG RdNr. 27).

Kosten eines **Verlegungstransports** sind nur dann zu erstatten, wenn die Verlegung aus medizinischen Gründen zwingend erforderlich ist (vgl. § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB V).

- 31 1.12** Zur Einordnung von Rettungs- und Krankentransporten im **EU-Recht** vgl. EuGH SgE Feu Art. 10 EWG RL 92/50 Nr. 1 sowie EuGH SgE Feu § 18 III RettDG RPL Nr. 2 sowie OVG NRW SgE Feu § 19 IV RettG NRW Nr. 13. Zur Rechtsnatur einer Beauftragung im Rettungsdienst vgl. OLG Celle SgE Feu § 99 I GWB Nr. 1 und OLG Naumburg SgE Feu § 99 GWB Nr. 2. Zur **Vergabe von Rettungsdienstleistungen** nach den neuen Vergaberichtlinien vgl. auch Prieß in „NZBau“ 2015, S. 343 und Antweiler in „Rettungsdienst“ 2015, S. 176.

Bei der Notfallrettung im Sinne von § 2 Abs. 1 RettG NRW und beim qualifizierten Krankentransport im Sinne von § 2 Abs. 2 RettG NRW handelt es sich um nachrangige Dienstleistungen nach Anhang B der VOL/A-EG (Kategorie 25 – Gesundheitswesen; übereinstimmend mit Anhang II B der Richtlinie 2004/18) und nicht um bloße Transportleistungen im Landverkehr (prioritäre Dienstleistungen nach Anhang I A der VOL/A-EG, Kategorie 2) (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 2 RettG NRW Nr. 6 und VK Arnsberg SgE Feu § 17 FSHG Nr. 13).

Zu Eignungskriterien und Zuschlagskriterien bei Vergabe von Rettungsdienstleistungen vgl. OLG Celle SgE Feu § 16 VOL/A Nr. 1; OLG Düsseldorf SgE Feu § 17 FSHG Nr. 9 und § 7 VOL/A Nr. 1 sowie § 16 VIII VOL/A Nr. 1.

1.13 Im Rettungsdienst hat die Frage eine große Bedeutung, wann private Dritte zum Rettungsdienst zugelassen werden können. Dabei spielt die sogenannte **Funktionsschutzklausel** eine entscheidende Rolle. In § 19 Abs. 4 RettG NRW heißt es dazu: „Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu erwarten ist, dass durch ihren Gebrauch das öffentliche Interesse an einem funktionstüchtigen Rettungsdienst im Sinne des § 6 in Verbindung mit § 12 beeinträchtigt wird“.

Nach der neuen Rechtsprechung des OVG NRW (SgE Feu § 19 IV RettG NRW Nr. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29; vgl. auch VG Düsseldorf SgE Feu § 19 IV RettG NRW Nr. 24, 26; VG Münster SgE Feu § 19 IV RettG NRW Nr. 27, 28) kommt die Funktionsschutzklausel nicht erst dann zur Anwendung, wenn der betroffene Träger des öffentlichen Rettungsdienstes selbst das Niveau der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung sicherstellt. Es liegt vielmehr schon dann ein öffentliches Interesse an einem funktionstüchtigen Rettungsdienst vor, wenn dieser noch nicht funktionstüchtig ist. Es besteht also ein öffentliches Interesse an der Erlangung und nicht nur an der Sicherung eines funktionstüchtigen Rettungsdienstes. Das Eingreifen des § 19 Abs. 4 RettG NRW ist also nicht davon abhängig, dass bereits ein funktionstüchtiger Rettungsdienst vorliegt. Das Vorliegen eines funktionstüchtigen Rettungsdienstes muss daher im Genehmigungsverfahren für den privaten Dritten nicht mehr vorab geprüft werden (ablehnend: Bollmann in „NRWVBl.“ 2008, S. 35).

Eine Zulassung eines Dritten kann nur dann abgelehnt werden, wenn die Verträglichkeitsgrenze überschritten ist (so vorstehende Rechtsprechung des OVG NRW).

Zur Vereinbarkeit einer solchen Funktionsschutzklausel mit Art. 12 GG vgl. OVG NRW SgE Feu Art. 12 GG Nr. 25; OVG RPL SgE Feu Art 12 GG Nr. 11 und mit europäischem Recht vgl. OVG RPL SgE Feu Art 86 II EG Nr. 2.

Der Sicherstellungsauftrag der öffentlichen Hand bleibt auch dann bestehen, wenn Private mitwirken (so OVG NRW SgE Feu § 6 I RettG NRW Nr. 6).

Jedoch können nach § 12 Abs. 1 S. 2 RettG NRW bei der Ermittlung der Zahl der von den Trägern des Rettungsdienstes vorzuhaltenden Fahrzeuge auch Fahrzeuge von Unternehmen mit einer Genehmigung nach § 17 RettG NRW rechnerisch berücksichtigt werden.

Die Genehmigung für die Ausübung von Notfallrettung und Krankentransport ist ein höchstpersönliches und nicht übertragbares Recht (so BGH SgE Feu § 18 RettG NRW Nr. 13). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit ist der Zeitpunkt der jeweiligen Verwaltungsentscheidung, im Klageverfahren ist es der Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (so OVG NRW SgE Feu § 18 RettG NRW Nr. 14). Die Genehmigung kann nach § 22 Abs. 4 RettG NRW mit Nebenbestimmungen verbunden werden (vgl. dazu VG Düsseldorf SgE Feu § 22 IV RettG NRW Nr. 2, 4, 5 und § 18 RettG NRW Nr. 22).

Zur Zuverlässigkeit als Voraussetzung für die Erteilung und zur Unzuverlässigkeit als Voraussetzung für eine Betriebsuntersagung (Rechtsgrundlage § 14 OBG – so OVG NRW SgE Feu § 14 I OBG Nr. 1) vgl. VG Düsseldorf SgE Feu § 19 III RettG NRW Nr. 1 und § 19 I RettG NRW Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 19 III RettG NRW Nr. 2 bis 5 und § 26 I RettG NRW Nr. 1 und § 27 I RettG NRW Nr. 1 und § 19 RettG NRW Nr. 2.

Zum Vergütungsanspruch privater Unternehmer für Krankentransportleistungen vgl. LSG NRW SgE Feu § 133 SGB V Nr. 12, 15; SG Duisburg SgE Feu § 133 SGB V Nr. 13; SG Düsseldorf SgE Feu § 133 SGB V Nr. 14.

- 33** 1.14 Zur Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und dem Rettungsdienst bei einer **Dekontamination** vgl. Domres in „Im Einsatz“ 2001, S. 261.
- 34** 1.15 Soweit Feuerwehrangehörige im Rettungsdienst eingesetzt werden, gelten für sie die gleichen Grundsätze zur **Arbeitszeit** wie bei der Feuerwehrtätigkeit (vgl. dazu Anm. 6 zu § 8 BHKG). Die Arbeit im Rettungsdienst fällt auch unter die europäische Arbeitszeitrichtlinie (so auch LAG Niedersachsen SgE Feu § 15 II b BAT Nr. 1; Art 2 II RL 89/391 EG Nr. 2a und Art. 6 II RL 93/104 EG Nr. 1).
- 35** 1.16 Beim **Rücktransport** von Notfallpatienten oder betreuungsbedürftigen Patienten aus dem Ausland ist der Träger des Rettungsdienstes zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich die Patienten deutschen Boden wieder erreichen (z. B. Landeort eines Flugzeugs mit verletzten Patienten) (§ 1 Abs. 2 Nr. 5, 2. Halbsatz RettG NRW).

2. Einzelregelungen

- 36** 2.1 Zum Einsatz von **Luftfahrzeugen (Hubschraubern)** im Rettungsdienst vgl. RdErlass des MAGS vom 25.10.2006 (MBL NRW. 2006 S. 781 in der jeweils geltenden Fassung und OVG NRW SgE Feu § 10 I RettG NRW Nr. 1). Danach sind Luftfahrzeuge des Rettungsdienstes sowohl Rettungshubschrauber (RTH) als auch Intensivtransporthubschrauber (ITH).
- RTH sind Rettungsmittel mit regionalem Einsatzbereich, die sowohl Versorgungs- als auch Transportfunktionen übernehmen. Sie sind in NRW stationiert in: Bielefeld, Duisburg, Lünen, Rheine, Siegen, Köln und Würselen.
- ITH sind für intensivmedizinische Transportflüge und für sonstige Transporte über größere Entfernungen einschließlich der Spezialtransporte (z. B. mit Inkubator) bestimmt. Sie sind in NRW stationiert in: Greven und Köln.
- Zur Zusammenarbeit mit der Luftrettung vgl. Herrmann u. a. in „Rettungsdienst“ 2013, S. 1062. Nähere Regelungen zum Betrieb von Hubschrauberflugplätzen vgl. die allg. VV des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 19.12.2005 (Bundesanzeiger 2005 S. 17186). Zu medizinischen Hubschraubernoteinsätzen (HEMS) siehe Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(d) der Bestimmungen über die gewerbsmäßige Beförderung von Personen und Sachen in Hubschraubern (JAR-OPS 3) (siehe Bundesanzeiger 2008 Nr. 64a).

Zur Genehmigung eines Hubschrauberlandeplatzes vgl.:

- VGH München SgE Feu § 6 I LuftVG Nr. 2,

- OVG Hamburg SgE Feu § 25 II 2 LuftVG Nr. 1 und § 6 LuftVG Nr. 1; nds. OVG SgE Feu § 50 BlmSchG Nr. 1; VGH Kassel SgE Feu § 6 I LuftVG Nr. 4 und § 6 IV LuftVG Nr. 1; nds. OVG SgE Feu § 25 LuftVG Nr. 2,
- VG Mainz SgE Feu § 6 I LuftVG Nr. 1.

Zur Lärmbelästigung durch einen Hubschrauberlandeplatz vgl.:

- VGH München SgE Feu § 17 RettG NRW Nr. 1,
- VG Mainz SgE Feu Art 2 II GG Nr. 1,
- OLG Koblenz SgE Feu § 33 LuftVG Nr. 1,
- OVG Hamburg SgE Feu § 2 II 1 BlmSchG Nr. 1,
- BGH SgE Feu § 906 BGB Nr. 5,
- OVG NRW SgE Feu § 9 I 24 BauGB Nr. 2.

Wer ein Luftfahrzeug (insbesondere Hubschrauber) entgegen § 1 Abs. 3 Luftverkehrsordnung mit einem Blutalkoholgehalt von 0,64 Promille führt, handelt objektiv schwer sorgfaltswidrig (so OLG Frankfurt SgE Feu § 1 LuftVO Nr. 1). Wird ein Rettungshubschrauber, der auf einer Autobahn aus Anlass eines Verkehrsunfalls zur Rettung von Personen gelandet ist, durch einen später ankommenden LKW beschädigt, so ist die Beschädigung des Hubschraubers nicht mehr dem (ersten) Unfallverursacher zuzurechnen (so OLG Köln SgE Feu § 17 StVG Nr. 12; vgl. auch OLG München SgE Feu § 823 BGB Nr. 11).

2.2 Zum Einsatz von Hubschraubern des SAR-Dienstes vgl. gemeinsame Regelungen des Bundes und der Länder vom 9.7.2003 (MBL. NRW. 2003 S. 796). **37**
Die Aufgaben der Polizei bei der Durchführung des Such- und Rettungsdienstes für Luftfahrzeuge sind im RdErlass des IM vom 4.9.1980 – MBL. NRW. 1980 S. 2123 – in der jeweils geltenden Fassung-) geregelt.

2.3 Die Vorsorgeplanung für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen ist im RdErlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 12.2.2004 (MBL. NRW. 2004 S. 501 und 1139 – in der jeweils geltenden Fassung –) näher geregelt. Hierin finden sich auch Hinweise auf die Aufgaben der Leitstellen in solchen Fällen und die Notwendigkeit gemeinsamer Übungen. **38**

2.4 Zum Einsatz des Sanitätsdienstes und des Rettungsdienstes bei Veranstaltungen vgl. RdErlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 25.6.1993 – Steegmann Anhang 407 –. Zur Dimensionierung des Sanitätsdienstes vgl. die Planungsgrundlagen der AGBF NRW S. 131 ff. in der Lehrstoffmappe „Katastrophenschutz – Großschadensereignis“ des LFV NRW. **39**

2.5 Zu den Notfalldepots mit Vorräten an Sera und Plasmaderivaten vgl. die Bekanntmachung des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 10.3.1986 (MBL. NRW. 1986 S. 420 – Steegmann Anhang 421). **40**

2.6 Zu Betten für Schwerbrandverletzte siehe Steegmann Anhang 422. **41**

2.7 Zum Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei Abstürzen oder Notlandungen von Militärflugzeugen siehe den RdErlass des Innenministeriums vom 6.9.1991 – Steegmann Anhang 635 –. **42**

- 43** 2.8 Zum **zentralen Bettennachweis** und zur Verpflichtung der Krankenhäuser zur Aufstellung von Einsatz- und Alarmplänen vgl. § 10 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW vom 11.12.2007 (GV. NRW. 2007 S. 702 – in der jeweils geltenden Fassung).
Es empfiehlt sich darüber hinaus, dass benachbarte Krankenhäuser ihre Pläne aufeinander abstimmen und sich gegenseitig unterrichten.
Zur Kennzeichnung der Krankenhäuser und Verbesserung der Auffindbarkeit von Krankenhäusern durch Verkehrszeichen vgl. RdErl. vom 12.6.2001 – MBl. NRW. 2001 S. 917 –.
- 44** 2.9 Zur Aufgabe der **Leitstelle des Rettungsdienstes** vgl. RdErlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 22.4.1998 – V C 6 – 0713.41 – siehe Steegmann Anhang 433 –.
- 45** 2.10 Zu den Begriffen „**Betriebsbereich**, Rückholfahrten, Vertragsfahrten und zu Transporten mit Auslandsberührung“ vgl. OVG NRW SgE Feu § 22 II RettG NRW Nr. 1, SgE Feu § 23 III RettG NRW Nr. 1.
- 46** 2.11 Die Grundsätze für die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Rettungsdienst und Betreuungsdienst in **besonderen Lagen** sind im RdErlass des IM NRW vom 27.3.2000 (Steegmann Anhang 629) geregelt (Teil M des Landesteils NRW zur PDV 100).
- 47** 2.12 Zur **Bevorratung von Arzneimitteln** (zum Begriff des Arzneimittels vgl. EuGH SgE Feu Art. 1 Nr. 2 RL 2001/83 Nr. 2; OVG NRW SgE Feu § 2 I AMG Nr. 2; EuGH SgE Feu Art. 1 Nr. 2 RL 2001/83 EG Nr. 1) und Medizinprodukten für Großschadensereignisse in Krankenhäusern des Landes NRW vgl. Arzneimittelbevorratungsverordnung vom 30.8.2000 (GV. NRW. 2000 S. 632 in der jeweils geltenden Fassung). Zur Abgrenzung zwischen Arzneimittel und Medizinprodukt vgl. OVG NRW SgE Feu § 3 Nr. 1 MPG Nr. 1.
- 48** 2.13 Zur Benutzung von persönlicher **Schutzausrüstung** im Rettungsdienst vgl. die GUV-R 2106 und die Hinweise von Cronauge in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 255. Zu weiteren Infektionsschutzmaßnahmen siehe auch die Ausführungen von Blank in „Rettungsmagazin“ 2003, Heft 7/8, S. 58. Das Informationsverfahren in epidemisch bedeutsamen Fällen ist in der allgemeinen Verwaltungsvorschrift vom 25.4.2002 (Bundesanzeiger Nr. 89/2002 S. 10551) geregelt. Zur Vermeidung von Infektionsgefahren vgl. auch die Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ sowie dazu Cronauge in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 205.
- 49** 2.14 Zur ärztlichen Versorgung bei einem **Massenanfall von Verletzten – einer Katastrophe** – vgl. die vom BMI herausgegebene Broschüre „Katastrophenmedizin- Leitfaden für die ärztliche Versorgung im Katastrophenfall“. Zu den Sichtungskategorien vgl. Gemeinsamen Runderlass des MAGS und des IM vom 4.11.2005 (MBl. NRW. 2005 S. 1306).
Zum Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten vgl. das Grundlegendokument MANV des VdF NRW und der AGBF NRW von 11/2012.

Zur Bedeutung einer Patientenablage bei einem MANV vgl. Kippnich und Friedrich in „Rettungs-Magazin“ 2015, Heft 6, S. 34.

Ein Massenansturm von Verletzten liegt vor, wenn so viele Notfallpatienten zu versorgen sind, dass über die reguläre Grundversorgung hinaus ein besonderes Vorgehen zur Gefahrenabwehr erforderlich wird, um die Notfallpatienten notfallmedizinisch zu versorgen; vgl. zum Einsatz von Luftfahrzeugen in Großschadensereignissen RdErl. des MGEPA vom 8.2.2011 – MBl. NRW. 2011 S. 249-; Gemeinsames Positionspapier der AGBF NRW und des VdF NRW vom 6.6.2012 über Schutzziele, Organisation und Taktik der medizinischen Rettung bei Massenansturm von Verletzten oder Erkrankten; vgl. auch Kliem in „Florian Hessen“ 2010, Heft 11, S. 9; Ruhs/Dunkel in „BrandSchutz“ 2011, S. 100; Helmerichs in „Bevölkerungsschutz“ 2013, Heft 4, S. 30; Kowalzik in „Bevölkerungsschutz“ 2013, Heft 4, S. 11; Braun u. a. in „Rettungsmagazin“ 2013, Heft 7/8, S. 54; Schreiben in „SEGmente“ Band 6: MANV mit CBRN-kontaminierten Verletzten.

Zur Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten und Betäubungsmitteln vgl. die Zivilschutzausnahmeverordnung zum Arzneimittelgesetz vom 17.6.2003 (BGBl. I 2003 S. 851 – in der jeweils geltenden Fassung). Bei einem Großschadensereignis (Katastrophe) sind nach § 6 Abs. 4 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung vom 20.1.1998 (BGBl. I 1998 S. 74/80 in der jeweils gültigen Fassung) die benötigten Betäubungsmittel von dem zuständigen Leitenden Notarzt zu verschreiben.

2.15 Bei den **Medizinprodukten** (vgl. dazu das Medizinprodukte-Gesetz vom 7.8.2002 – BGBl. I 2002 S. 3146 – in der jeweils geltenden Fassung) ist nach der Medizinproduktebetreiberverordnung vom 21.8.2002 – BGBl. I 2002 S. 3396 – in der jeweils geltenden Fassung – insbesondere auf die vorgeschriebenen Funktionsprüfungen zu achten, die durch den jeweiligen Anwender durchgeführt werden müssen. Zum Begriff des Anwenders vgl. Lippert in „Gesundheitsrecht“ 2006, S. 249.

Zum Medizinprodukterecht im Rettungswesen vgl. Kück in „Rettungsdienst“ 2014, Heft 6, S. 54; Stark in „Rettungs-Magazin“ 2011, Heft 1/2, S. 74.

2.16 Bei einer **Versammlungsstätte** im Sinne der Sonderbauverordnung müssen folgende Besonderheiten beachtet werden.

Nach § 26 (die §§ entstammen dem Entwurf 2015 (Stand 20.3.2015) der Sonderbauverordnung) muss aus der Lautsprecherzentrale die Feuerwehr und der Rettungsdienst benachrichtigt werden können. Für ihn muss ein ausreichend großer Raum vorhanden sein. Das Sicherheitskonzept nach § 27 Abs. 3/§ 43 Abs. 2 muss mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst abgestimmt sein. Zwischen einer Szenenfläche und einer eventuellen Abschränkung muss gemäß § 29 Abs. 1 ein Gang von mindestens 2m Breite für die Feuerwehr und den Rettungsdienst vorhanden sein. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst müssen nach § 30 Abs. 2 von den Besuchereingängen getrennte Eingänge vorgesehen werden. Für Rettungsfahrzeuge müssen nach § 30 Abs. 3 besondere Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen vorhanden sein. Der Betreiber muss nach § 38 Abs. 3 die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache mit dem Rettungsdienst gewährleisten. Veran-

BHKG §§ 23, 24

staltungen mit voraussichtlich mehr als 5.000 Besuchern sind gemäß § 41 Abs. 3 den für den Rettungsdienst zuständigen Behörden rechtzeitig anzuzeigen.

Zum Brandsicherheitswachdienst und Sanitätsdienst vgl. Merkblatt der vfdB MB 13-06 von Juni 2015. Zu Flucht- und Rettungswegen bei Veranstaltungen im Freien vgl. Merkblatt der vfdv MB 13-04 vom Juni 2015. Zum Krankentransport bei Großveranstaltungen vgl. VG Gelsenkirchen SgE Feu § 13 RettG NRW Nr. 2.

- 52** 2.17 Regelungen zur Zuständigkeit für den **Rettungsdienst auf Flughäfen** in NRW finden sich in dem RdErlass des IM vom 1.4.1993 (MBL NRW. 1993 S. 782).
- 53** 2.18 Die **Dienstvorschrift PDV/DV 810** (Fernmeldebetriebsdienst ist durch RdErlass des IM vom 2.2.1987 (MBL NRW. 1987 S. 350)) für den Rettungsdienst eingeführt worden.
- 54** 2.19 Die Genehmigungsbehörden können für Unternehmer, die Notfallrettung oder Krankentransport im Rahmen der **betrieblichen Ersten Hilfe** betreiben, Ausnahmen von den Vorschriften über die Qualifikation des Personals für die Besetzung von Krankenkraftwagen zulassen (vgl. dazu RdErlass des MAGS vom 13.10.1997 – MBL NRW. 1997 S. 1340).
- 55** 2.20 Zur einheitlichen **Patientenanhängekarte** vgl. RdErlass des MGS und des IM vom 4.11.2005 (MBL NRW. 2005 S. 1306). Zur Vorsichtung vgl. Gromer in „Rettungsdienst“ 2014, S. 46.
- 56** 2.21 Zur Verschreibung von **Betäubungsmitteln** für den Rettungsdienst vgl. VO vom 20.1.1998 – BGBl. I 1998 S. 74 – in der jeweils geltenden Fassung. Vgl. auch die Anm. 2.14.
- 57** 2.22 Die **Giftnotrufzentrale** für NRW befindet sich in der Uni Bonn unter der Rufnummer 0228/19240.
- 58** 2.23 Zur Einstufung von **Krankheitserregern** (Biostoffe) siehe § 3 Biostoffverordnung vom 15.7.2013 (BGBl. I 2013 S. 2514). Zum Patiententransport unter der höchsten Bio-Schutzstufe vgl. Heine u. a. in „BrandSchutz“ 2015, S. 31. Zu Maßnahmen bei Infektionskrankheiten vgl. auch BVerwG SgE Feu § 28 IfSchG Nr. 1.
- 59** 2.24 Zur Notwendigkeit einer lückenlosen **Dokumentation** im Rettungsdienst vgl. Reinke u. a. in „Rettungsdienst“ 2015, S. 652.

§ 24 Zusammenarbeit im Gesundheitswesen¹

(1) Die **Aufgabenträger nach § 2 Abs. 1 Nummer 1 bis 3 arbeiten mit den im Gesundheitswesen tätigen Rettungsdiensten, den Krankenhäusern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen².**

(2) **In die Katastrophenschutzplanung nach § 4 Abs. 3 sind diese Personen und Stellen einzubeziehen, soweit dies erforderlich ist³.**

(3) Die Träger der Krankenhäuser sind verpflichtet, zur Mitwirkung im Katastrophenschutz nach Maßgabe des Krankenhausgestaltungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157) in der jeweils geltenden Fassung, Einsatz- und Alarmpläne aufzustellen und fortzuschreiben, die mit den Katastrophenschutzplanungen nach § 4 Abs. 3 in Einklang stehen, sowie Übungen durchzuführen⁴. Benachbarte Krankenhäuser haben sich gegenseitig zu unterstützen und ihre Planungen aufeinander abzustimmen⁵.

(4) Die Regelungen des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes und des Rettungsgesetzes NRW bleiben unberührt⁶.

1. Ausgangssituation

§ 24 BHKG stellt eine wesentliche Neuerung des Gesetzes dar. Sie erweitert den Kreis der im Katastrophenschutz Mitwirkenden um den Gesundheitsbereich. Damit sollen die unterschiedlichen Bereiche der Gefahrenabwehr enger mit einander verbunden und eine effektivere Zusammenarbeit gewährleistet werden. Im Hinblick auf die Aufgabenstellungen des Katastrophenschutzes ist die Sicherstellung einer solchen engen Zusammenarbeit zwingend erforderlich. Bei einer Vielzahl von Einsätzen des Katastrophenschutzes spielt die medizinische Versorgung der Bevölkerung eine ganz wesentliche Rolle. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch ein Ereignis eine große Personenzahl zu Schaden gekommen ist oder potentiell betroffen ist, etwa bei einer Seuche oder Pandemie. Um in diesen Fällen eine effektive Gefahrenabwehr gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass sich die verschiedenen Aufgabenträger aus den Bereichen des Katastrophenschutzes und des Gesundheitswesens frühzeitig eng miteinander abstimmen.

2. Zusammenarbeit

§ 24 Abs. 1 BHKG begründet für die Gemeinden/kreisfreien Städte und die Kreise in den Bereichen

- Brandschutz vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BHKG und die dortigen Anmerkungen
- Hilfeleistung vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BHKG und die dortigen Anmerkungen
- Katastrophenschutz vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG und die dortigen Anmerkungen

die Verpflichtung mit

- den im Gesundheitswesen tätigen Rettungsdiensten (vgl. zur Mitwirkung der Feuerwehren im Rettungsdienst die Anm. zu § 23 BHKG)
- den Krankenhäusern (vgl. dazu Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV. NRW. 2007 S. 702 – in der jeweils geltenden Fassung-).
- dem öffentlichen Gesundheitsdienst (vgl. dazu Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW (ÖGOG NRW) vom 25.11.1997 (GV. NRW. 1997 S. 430 – in der jeweils geltenden Fassung –)

zusammenzuarbeiten.

Praktisch relevant wird die Zusammenarbeit vor allem bei der Katastrophenschutzplanung.

3. Katastrophenschutzplanung

- 3** § 24 Abs. 2 BHKG legt fest, dass die in Anm. 2 zu § 24 BHKG genannten Institutionen in die Katastrophenschutzplanung nach § 4 Abs. 3 BHKG (vgl. dazu die Anm. 10 zu § 4 BHKG) einzubeziehen sind, soweit dies erforderlich ist. Nach dem Wortlaut der Vorschrift muss die Initiative für dieses Einbeziehen von den Gemeinden/kreisfreien Städten und Kreisen ausgehen.

4. Pläne/Übungen

- 4** Bei der Versorgung einer großen Anzahl Verletzter kommt den Krankenhauskapazitäten eine zentrale Bedeutung zu. Nach § 24 Abs. 3 BHKG sind die Träger der Krankenhäuser daher verpflichtet, Einsatz- und Alarmpläne auszuarbeiten und weiterzuführen, die mit den Katastrophenschutzplänen der Katastrophenschutzbehörden kompatibel sind. Den Trägern obliegt ferner die Aufgabe, Übungen durchzuführen.

Zu einzelnen Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung bei Großschadensereignissen vgl. RdErl. des Ministeriums für Gesundheit vom 12.2.2004 (MBl. NRW. 2004 S. 501 – in der jeweils geltenden Fassung –).

5. Benachbarte Krankenhäuser

- 5** § 24 Abs. 3 S. 2 BHKG verpflichtet die benachbarten Krankenhäuser zur gegenseitigen Hilfeleistung und Abstimmung der Pläne, um bereits im Vorfeld möglicher Einsätze eine wirkungsvolle Zusammenarbeit sicherzustellen.

6. Anderweitige Regelungen

- 6** § 24 Abs. 4 BHKG regelt das Verhältnis zu Vorschriften, die die Vorsorge für die Bewältigung besonderer Gefahrenlagen im Gesundheitsbereich betreffen. Ihnen gegenüber sind die Bestimmungen des Gesetzes subsidiär. Unberührt bleibt daher insbesondere § 21 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes, wonach die Träger von Krankenhäusern Einsatz- und Alarmpläne für die gesundheitliche Versorgung auf Anordnung der zuständigen Behörden aufstellen und festschreiben. Ferner gelten die Bestimmungen des Rettungsgesetzes NRW fort, welche die rettungsdienstliche Versorgung bei besonderen Gefahrenlagen regeln, insbesondere § 7 des Rettungsgesetzes NRW.

- 7** § 21 ZSKG hat folgenden Wortlaut:

„§ 21 Planung der gesundheitlichen Versorgung

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden haben ergänzende Maßnahmen zur gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung im Verteidigungsfall zu planen. Sie ermitteln insbesondere die Nutzungs- und Erweiterungsmöglichkeiten der vorhandenen Einrichtungen sowie den voraussichtlichen personellen und materiellen Bedarf und melden ihn an die für die Bedarfsdeckung zuständigen Behörden. Mit den für das Gesundheits- und Sanitätswesen der Bundeswehr zuständigen Stellen ist eng zusammenzuarbeiten. Soweit die zuständigen Behörden nach Satz 1 nicht die Gesundheitsämter sind, ist deren Mitwirkung bei der Planung sicherzustellen.

(2) Die gesetzlichen Berufsvertretungen der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker, die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen sowie die Träger der Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung und ihre Verbände wirken bei der Planung und Bedarfsermittlung mit und unterstützen die Behörden.

(3) Für Zwecke der Planung nach Abs. 1 haben die Träger von Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung auf Verlangen Auskünfte zu erteilen und das Betreten ihrer Geschäfts- und Betriebsräume während der üblichen Geschäfts- und Betriebszeiten zu dulden. Die hierbei gewonnenen Informationen dürfen nur insoweit verwendet werden, als dies für Zwecke dieses Gesetzes oder für die Erfüllung von Katastrophenschutzaufgaben erforderlich ist.

(4) Die zuständigen Behörden können anordnen, dass

1. die Träger von Krankenhäusern Einsatz- und Alarmpläne für die gesundheitliche Versorgung,
2. die Veterinärämter Pläne für die Tierseuchenbekämpfung aufstellen und fort-schreiben.“

Die Regelung für die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker lautet in § 7 Abs. 4 RettG NRW wie folgt:

„Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bestellt der Träger des Rettungsdienstes Leitende Notärzte oder -ärztinnen und regelt deren Einsatz. Er trifft ferner ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Im Einsatz können Leitende Not-ärzte oder -ärztinnen den mitwirkenden Ärzten und Ärztinnen in medizinisch-organi-satorischen Fragen Weisungen erteilen. Der Träger des Rettungsdienstes kann er-gänzend in ausreichendem Umfang Organisatorische Leitungen Rettungsdienst bestellen und deren Einsatz regeln. Dabei ist auch die Regelung des § 2 Abs. 1 Nummer 3 zu beachten.“

Die Zusammenarbeit zwischen dem Träger des Rettungsdienstes und den Kran-kenhäusern ist in § 11 RettG NRW wie folgt geregelt:

„(1) Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen. Sie legen im Einvernehmen mit den Krankenhäusern Notfallaufnahmebereiche fest.

(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Krankenhäu-ser

1. eine geregelte und qualifizierte berufliche Fortbildung des Rettungsdienstperso-nals durchführen,
2. Ärzte und Ärztinnen für die Notfallrettung zur Verfügung stellen und
3. für Ereignisse nach § 7 Abs. 4 notwendige Maßnahmen vorsehen.“

Teil 4 **Einrichtungen, vorbeugende und vorbereitende Maßnahmen**

Kapitel 1: **Vorbeugender Brandschutz**

§ 25 **Brandschutzdienststelle**

Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte in ausreichender Anzahl verfügt, im Übrigen der Kreis¹. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes² so-wohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vor-schriften wahrzunehmen³. Die Durchführung ist Bediensteten zu übertragen,

die mindestens über eine Befähigung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst und zusätzlich über ausreichende Kenntnisse für die Wahrnehmung dieser Aufgabe verfügen⁴. Ihnen gleichgestellt sind Architektinnen und Architekten sowie Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die mindestens über eine erfolgreich abgeschlossene feuerwehrtechnische Zugführerausbildung verfügen und durch Fortbildung entsprechende Qualifikationen im Brandschutz erworben haben⁵.

1. Allgemeines

- 1** 1.1 Die Vorschrift ist sprachlich neu gefasst worden. Aus Klarstellungsgründen ist der Hinweis aufgenommen worden, dass die Brandschutzdienststelle der Gemeinde über geeignete hauptamtliche Kräfte in ausreichender Anzahl verfügen muss.

- 2** 1.2 Brandschutzdienststellen sind:

- die Gemeinden (kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte), deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte in ausreichender Anzahl verfügen bzw.
- im Übrigen die Kreise (Brandschutzingenieure).

Der Kreis als Brandschutzdienststelle muss über die Leistungskraft und die Ausstattung der Feuerwehren im Kreisgebiet informiert sein; bei Stellungnahmen zu bedeutenden Bauvorhaben beteiligt er die örtlich zuständige Feuerwehr, da diese den abwehrenden Brandschutz sicherzustellen hat. Im Übrigen unterrichtet der Kreis die Feuerwehr der betreffenden Gemeinde über die Projekte, zu denen er Stellungnahmen abgibt.

Hinsichtlich der Eignung derjenigen, welche die Aufgaben der Brandschutzdienststellen durchführen, vgl. Anm. 4 zu § 25 BHKG.

Die Anzahl der Bediensteten richtet sich nach der Zahl der Beteiligungsverfahren und kann allgemein nicht festgelegt werden.

2. Aufgabe

- 3** 2.1 Aufgabe nach dieser Vorschrift ist es, bei baulichen Anlagen vorbeugend Belange des Brandschutzes wahrzunehmen.

Dass in einem Gebäude bislang kein Brand ausgebrochen ist, rechtfertigt nicht die Annahme, der Brandschutz sei gewährleistet. Mit einem Brandfall muss jederzeit gerechnet werden (ständige Rechtsprechung des OVG für das Land NRW).

Nach § 17 BauO NRW (GV. NRW. 2000 S. 256 – in der jeweils geltenden Fassung –) müssen bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit (so OVG NRW SgE Feu § 17 BauO NRW Nr. 1) so beschaffen sein, dass

- der Entstehung eines Brandes und
- der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird,
- die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist und
- die Feuerwehr wirksam löschen kann

(vgl. dazu auch VG Frankfurt/Oder SgE Feu § 17 BdbBauO Nr. 1).

Schutzziele, die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen, sind:

- Personenschutz,
- Nachbarschutz,

- Sachgüterschutz und
- Umweltschutz.

(Zu den Schutzziele vgl. auch Kircher in „BrandSchutz“ 2003, S. 414; zur neuen Musterbauordnung Ross in „BrandSchutz“ 2003, S. 441 und Jäde in „Zeitschrift für Baurecht“ 2003, S. 221); vgl. auch OLG Düsseldorf SgE Feu § 17 BauO NRW Nr. 5; OVG NRW SgE Feu § 17 BauO NRW Nr. 9, 10, 13, 14; VG Köln SgE Feu § 17 I BauO NRW Nr. 7; OVG NRW SgE Feu § 17 I BauO NRW Nr. 8; VG Arnsberg SgE Feu § 17 I BauO NRW Nr. 9).

Der vorbeugende Brandschutz gliedert sich in

- den **vorbeugenden konstruktiven Brandschutz**, der jedoch im Zusammenhang mit dem vorliegenden BHKG ohne besondere Relevanz ist,
- den **vorbeugenden baulichen Brandschutz** (zum baulichen Brandschutz im Industriebau vgl. Menne in „Der Feuerwehrmann“ 2000, S. 240),
- den **anlagentechnischen Brandschutz**,
- den **vorbeugenden – die Durchführung der Aufgaben der Feuerwehr – sichernden abwehrenden Brandschutz**.

Zu den Komponenten des Brandschutzes vgl. auch Anhang F.1 zur DIN 14 675.

2.2 Die Brandschutzdienststellen sollen sich inhaltlich dazu äußern, ob die Anforderungen erfüllt sind an **4**

- die Löschwasserversorgung und die Einrichtungen zur Löschwasserversorgung,
- die Zugänglichkeit der Grundstücke und der baulichen Anlagen für die Feuerwehr sowie an Zufahrten (zur Zulässigkeit des Abschleppens von Fahrzeugen, die verbotswidrig in einer Brandschutzzone halten, vgl. VGH Mannheim SgE Feu § 12 I 6a StVO Nr. 1 und BVerwG SgE Feu § 12 I 8 StVO Nr. 9), Durchfahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen,
- Lage und Anordnung der zum Anleitern bestimmten Stellen (§ 17 Abs. 3 i. V. m. § 40 Abs. 4 BauO NRW),
- Lage und Anordnung von Löschwasser-Rückhalteanlagen,
- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung (wie Wandhydranten, Schlauchanschlussleitungen, Feuerlöschgeräte, Feuerlöschanlagen) und für den Rauch- und Wärmeabzug bei Bränden,
- Anlagen und Einrichtungen für die Brandmeldung (wie Brandmeldeanlagen) und für die Alarmierung im Brandfall (Alarmierungseinrichtungen),
- betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung sowie zur Rettung von Menschen und Tieren (wie Hausfeuerwehr, Brandschutzordnung, Feuerschutzübungen). Zu organisatorisch betrieblichen Maßnahmen zur Panikprävention bei kleineren Versammlungsstätten vgl. Kraft in „vfdB-Zeitschrift“ 2007, Heft 4, S. 171.

2.3 Diese behördeninterne sachverständige Beratung durch die Brandschutzfachleute enthebt die zuständige Behörde nicht der Verpflichtung, die brandschutzrechtlichen Erfordernisse im Genehmigungsverfahren selbst zu prüfen und in eigener Verantwortung darüber zu entscheiden. **5**

Der Dienstherr des zuständigen Beamten der Bauaufsichtsbehörde kann sich nicht unter Hinweis auf eine unzutreffende Stellungnahme der im Genehmigungsverfahren beteiligten anderen Behörden von der Haftung für eine darauf

beruhende Fehlentscheidung seines Bediensteten freizeichnen (so BGH SgE Feu § 22 FSHG Nr. 1).

Andererseits kommt aber auch eine Haftung der eingeschalteten Fachbehörde (hier: Feuerwehr) in Betracht.

Wenn die von der zuständigen Behörde eingeschaltete Fachbehörde auf der Grundlage arbeitsteiligen Zusammenwirkens ihr überlegenes Fachwissen in die zu treffende Entscheidung einbringt, gewinnt ihre Mitwirkung im Verhältnis zum Bürger eine über die innerbehördliche Beteiligung hinausgehende Qualität. Die (die Stellungnahme abgebende) Behörde ist dann ebenso wie die nach außen tätig werdende Behörde gehalten, bei der Ausübung des Amtsgeschäftes auch die Interessen des betroffenen Bürgers zu wahren. In diesen Fällen wirken die Amtspflichten der (mitwirkenden) Fachbehörde in den Schutzbereich der Amtspflichten, welche die zur Endentscheidung berufene Behörde dem Bürger gegenüber wahrzunehmen hat, hinein und erlangen ihrerseits drittschützende Wirkung.

Dabei tritt die Haftung der (nur) mitwirkenden Behörde unabhängig davon ein, ob auch die nach außen tätige Behörde ihrerseits haftet (so BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 103). Zu dieser Problematik vgl. auch Rohlfing in „MDR“ 2002, S. 254.

- 6 2.4 Die Wechselwirkung zwischen den Vorschriften der BauO NRW und der Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehr wird u. a. auch bei der Frage der Ausgestaltung des zweiten Rettungsweges deutlich. Dazu hat das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport im Einvernehmen mit dem IM durch RdErl. vom 29.8.2000 – II A 5 – 100/17.3 – folgende Hinweise gegeben: „Nach § 17 Abs. 3 BauO NRW muss jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen in jedem Geschoss über mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar sein. Diese Rechtslage hat sich durch die Neufassung der Landesbauordnung nicht geändert. Die Neufassung der Bauordnung stellt jedoch klar, dass innerhalb eines Geschosses die Rettungswege über einen gemeinsamen notwendigen Flur führen dürfen. Nach § 17 Abs. 3 S. 2 BauO NRW muss der **erste** Rettungsweg in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, über mindestens eine **notwendige Treppe** führen; der **zweite** Rettungsweg **kann** eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige Treppe sein.

Das Bauordnungsrecht stützt sich für den Fall, dass der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr erbracht wird, auf § 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG; jetzt § 3 Abs. 1 BHKG), wonach die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen [...] Hilfe zu leisten. Das Bauordnungsrecht gibt deswegen auch bewusst keine Zeitvorgaben für den Einsatz der Rettungsgeräte für die Feuerwehr. Vielmehr haben die Gemeinden – auch aufgrund des § 22 Abs. 1 FSHG (jetzt § 3 Abs. 3 BHKG) – unter Beteiligung der Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben.

Aufgrund des § 1 Abs. 1 FSHG (jetzt § 3 Abs. 1 BHKG) muss die Feuerwehr so leistungsfähig sein, dass sie bauliche Anlagen so rechtzeitig erreicht, dass sie gefährdete Personen retten und ein Schadenfeuer bekämpfen kann. Diese

Leistungsfähigkeit und damit die entsprechende Ausrüstung und Ausbildung der örtlichen Feuerwehr ist bei allen baulichen Anlagen vorauszusetzen, die sich in Gebieten befinden, für die die Gemeinde Baugebiete im Sinne des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) festgesetzt hat, aber auch für solche, die sich in unbeplanten Innenbereichen nach § 34 BauGB befinden oder zulässig sind. In diesen Gebieten ist die Gemeinde verpflichtet, wirksame Lösch- und Rettungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Allenfalls bei baulichen Anlagen, die im planungsrechtlichen Außenbereich gem. § 35 BauGB errichtet werden, d. h. bei baulichen Anlagen, die außerhalb einer von der Gemeinde beeinflussbaren städtebaulichen Entwicklung liegen, kann es für eine Bauaufsichtsbehörde in Betracht kommen, einen zweiten baulichen Rettungsweg deswegen zu verlangen, weil die Feuerwehr **nicht innerhalb eines zur Rettung erforderlichen Zeitraums** am Brandort eintreffen kann.

Unabhängig von den zeitlichen Voraussetzungen für einen wirksamen Einsatz kann aber auch eine § 1 Abs. 1 FSHG (jetzt § 3 Abs. 1 BHKG) entsprechende Ausrüstung der Feuerwehr dazu führen, dass der zweite Rettungsweg baulich gesichert werden muss; das trifft in folgenden Fällen zu:

1. Eine Nutzungseinheit ist – aus welchen Gründen auch immer – nicht anleierbar.
2. Eine Nutzungseinheit ist zwar anleierbar, die Zahl der Nutzer der Nutzungseinheit ist jedoch so groß – wie z. B. in bestimmten Sonderbauten –, dass die Feuerwehr nicht in der Lage ist, alle Personen in einer angemessenen Zeit über die Rettungsgeräte zu retten.
3. In Sonderbauten, in denen aufgrund der Regelungen einer Sonderbauverordnung der zweite Rettungsweg durch bauliche Maßnahmen zu erbringen ist.
4. In Sonderbauten, bei denen Rettungsgeräte der Feuerwehr zur Rettung größerer Personengruppen ungeeignet sind oder in Sonderbauten mit einer großen Anzahl von Personen, die nur über eine beschränkte Möglichkeit der Eigenrettung verfügen.

Bis zum Inkrafttreten der Landesbauordnung 1984 wurde bei Gebäuden bis zu fünf Vollgeschossen der zweite Rettungsweg durch tragbare Rettungsgeräte der Feuerwehr als erbracht angesehen, weil in der Regel Steckleitern und Schiebeleitern zum Einsatz kamen. Mit Inkrafttreten der Landesbauordnung 1984 änderte sich die Rechtslage. Hiernach geht die Landesbauordnung davon aus, dass Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als über 8 m über der Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden dürfen, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte der Feuerwehr vorgehalten werden. Im Umkehrschluss bedeutet diese Regelung, dass in den Gemeinden, in denen die Feuerwehr Hubrettungsfahrzeuge nicht vorhält, bei denen aber Gebäude errichtet werden sollen, bei denen die Steckleiter nicht zum Einsatz gebracht werden kann, die Gebäude eine zweite notwendige Treppe oder einen Sicherheitstuppenraum erhalten müssen.

Für rechtmäßig bestehende Gebäude kann zwar gefordert werden, dass nachträglich ein zweiter baulicher Rettungsweg errichtet wird, wenn dies im Einzelfall wegen der Sicherheit für Leben und Gesundheit erforderlich ist (§ 87 Abs. 1

BauO NRW). Dabei ist jedoch zu prüfen, durch wen die Gefahr entstanden ist und wer sie somit zu beseitigen hat. Lag der Baugenehmigung zugrunde, dass das Rettungsgerät der Feuerwehr den zweiten Rettungsweg sicherstellte, so kann diese Situation nicht nachträglich, etwa durch Umrüstung oder Neuorganisation der Feuerwehr zu Lasten des Bauherrn verändert werden. Dies widerspricht dem Versorgungsgrundsatz des § 1 Abs. 1 FSHG (jetzt § 3 Abs. 1 BHKG). In diesen Fällen wäre eine auf § 87 BauO NRW gestützte Ordnungsverfügung ermessensfehlerhaft.“

Zu den Anforderungen an einen zweiten Rettungsweg vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 3, 4, 6. Ein Notwegerecht für den zweiten Rettungsweg kann nur in Ausnahmefällen verlangt werden (so OLG Koblenz SgE Feu § 917 BGB Nr. 2).

Nachträgliche Anforderungen an Bauten können sowohl nach § 61 Abs. 1 BauO NRW als auch nach § 87 Abs. 1 BauO NRW gestellt werden (so OVG NRW SgE Feu § 61 I BauO NRW Nr. 6).

Für beide Fälle muss eine konkrete Gefahr festgestellt werden (so OVG NRW SgE Feu § 61 BauO NRW Nr. 2 und § 61 I BauO NRW Nr. 10 sowie § 87 I BauO NRW Nr. 1).

Nach § 87 Abs. 1 BauO NRW können die Bauaufsichtsbehörden verlangen, dass rechtmäßig bestehende bauliche Anlagen, die nicht den Vorschriften der Bauordnung entsprechen, diesen Vorschriften angepasst werden, wenn dies im Einzelfall wegen der Sicherheit für Leben und Gesundheit erforderlich ist (so OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 10 und § 87 I BauO NRW Nr. 3, 4 sowie § 61 I BauO NRW Nr. 12).

2.5 Einzelheiten

- 7 Abweichung:** Eine Abweichung von baurechtlichen Anforderungen ist nur bei atypischen Situationen möglich (so OVG NRW SgE Feu § 73 I BauO NRW Nr. 2, 4).

Betretrungsrecht: Nach § 61 Abs. 6 BauO NRW sind die mit dem Vollzug der BauO beauftragten Personen berechtigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstücke und bauliche Anlagen zu betreten (so VG Köln SgE Feu § 61 VI BauO NRW Nr. 2).

Brandwand: Sie sichert über ihre raumabschließende Wirkung hinaus den Feuerwehrcräften Schutz bei der Annäherung an einen Brandherd (so OVB Berlin Brandenburg SgE Feu § 26 Bdg. BauO Nr. 1).

Nachbarschutz: Brandschutzvorschriften haben jedenfalls dann nachbarschützende Wirkung, wenn sie dem Schutz der Nachbarn vor einer Ausbreitung von Feuer und Rauch dienen (so Bay. VGH SgE Feu Art 28 Bay BauO Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 31 IV BauO NRW Nr. 1; VG Köln SgE Feu § 17 BauO NRW Nr. 6; VG Aachen SgE Feu § 17 BauO NRW Nr. 11; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 102 SBauVO NRW Nr. 1).

Nutzungsuntersagung: Wenn erkannte Brandschutzmängel nicht umgehend behoben werden können, kommt eine Nutzungsuntersagung in Betracht (so OVG NRW SgE Feu § 17 I BauO NRW Nr. 5, 6 und § 61 I BauO NRW Nr. 9; VG Köln SgE Feu § 48 I VwVfG NRW Nr. 1).

Rettungsweg: Brennbare Gegenstände müssen aus Rettungswegen entfernt werden (so OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 14). Der freie Querschnitt von Fenstern in Rettungswegen muss auch eine Rettung von Personen

ermöglichen, die konstitutionell oder verletzungsbedingt in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind (so OVG NRW SgE Feu § 40 IV BauO NRW Nr. 1). Zur Notwendigkeit von Rettungswegen vgl. OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 11.

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren: Auch im vereinfachten Genehmigungsverfahren sind die Belange des Brandschutzes zu berücksichtigen (so VG Köln SgE Feu § 68 I BauO NRW Nr. 1).

Zweiter Rettungsweg: Mit dem zweiten Rettungsweg soll eine zuverlässig funktionierende zweite Rettungsmöglichkeit eröffnet werden (so OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 9, 13; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 15). Die Forderung einer Spindeltreppe anstelle einer Notleiter ist nicht zu beanstanden (so OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 12). Eine zuverlässige Rettungsmöglichkeit weist eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle nur auf, wenn eine effiziente und zeitnahe Rettung mit entsprechendem Rettungsgerät über diese Stelle erwartet werden kann (so OVG NRW SgE Feu § 17 III BauO NRW Nr. 16).

3. Baugenehmigungsverfahren/Baurechtliche Vorschriften

Brandschutzdienststellen werden zur Erfüllung der in Anm. 2 genannten Aufgabe insbesondere in den nachfolgenden Bereichen beteiligt: **8**

- § 16 Sachverständigen-Verordnung (unten 3.1),
- § 54 BauO NRW (unten 3.2),
- § 73 BauO NRW (unten 3.3),
- § 75 BauO NRW (unten 3.4),
- § 3 Abs. 2 S. 3 BHKG (unten 3.5),
- sonstige Beteiligung (unten 3.6),
- bei bestehenden Bauten (unten 3.7) und
- bei Tunnelanlagen (unten 3.8).

3.1 In den Fällen, in denen nach der BauO NRW die Einschaltung eines staatlich anerkannten Sachverständigen (zu den Voraussetzungen für die Anerkennung als Sachverständiger vgl. OVG NRW SgE Feu § 3 SV-VO NRW Nr. 1 und § 2 II SV-VO NRW Nr. 1; zur Altersgrenze für Sachverständige vgl. BVerwG SgE Feu § 10 AGG Nr. 6; OVG NRW § 5 I SV VO NRW Nr. 2; zur eigenverantwortlichen Tätigkeit vgl. OVG Münster SgE Feu § 35 SV-VO NRW Nr. 2; Bay. VGH SgE Feu § 4 Bay. PrüfVBau Nr. 1) für die Prüfung des Brandschutzes erforderlich ist (z. B. § 67 Abs. 4 S. 2, 67 Abs. 7 S. 2, 68 Abs. 2 Nr. 3, § 72 Abs. 6 BauO NRW – vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 68 II BauO NRW Nr. 1), hat dieser nach § 16 Abs. 1 Sachverständigen-Verordnung vom 29.4.2000 – GV. NRW. 2000 S. 422 – in der jeweils geltenden Fassung folgende Aufgaben: **9**

„Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes prüfen, ob das Vorhaben den Anforderungen an den baulichen Brandschutz entspricht und bescheinigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der brandschutztechnischen Nachweise. Zur Bescheinigung gehört der Prüfbericht, in dem Umfang und Ergebnis der Prüfung niederzulegen sind, und eine Ausfertigung der brandschutztechnisch geprüften Bauvorlagen. Im Prüfbericht sind die Forderungen der Brandschutzdienststelle kenntlich zu machen.“

Im Rahmen dieser hoheitlichen Aufgabenerledigung (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 16 I SV-VO NRW Nr. 1; VG Düsseldorf SgE Feu § 2 II SV-VO NRW Nr. 2) sind die Sachverständigen nach § 16 Abs. 2 Sachverständigen-Verordnung verpflichtet, den zur Wahrung der Belange des **abwehrenden** Brandschutzes erhobenen Forderungen der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG zu entsprechen. Hierdurch wird das Zusammenwirken des baulichen Brandschutzes mit den Belangen des abwehrenden Brandschutzes geregelt.

Die staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes haben folgende Aufgaben:

1. **im vereinfachten Genehmigungsverfahren** (zur Auswahl des Verfahrens vgl. OVG NRW SgE Feu § 54 BauO NRW Nr. 1 und § 68 BauO NRW Nr. 1) – soweit es sich nicht um Sonderbauten (§ 54) handelt – zu bescheinigen, dass das Bauvorhaben nach Prüfung der einzureichenden Bauvorlagen den Anforderungen an den baulichen Brandschutz entspricht (§ 72 Abs. 6 S. 1 und 2 BauO NRW in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 1 SV-VO). Zur Bescheinigung gehören der Prüfbericht und eine Ausfertigung der brandschutztechnisch geprüften Bauvorlagen (§ 16 Abs. 1 S. 2 SV-VO). Die Sachverständigen haben den zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes erhobenen Forderungen der Brandschutzdienststelle zu entsprechen (§ 16 Abs. 2 SV-VO), dies ist in der Bescheinigung zum Ausdruck zu bringen; auch im vereinfachten Genehmigungsverfahren sind die Belange des Brandschutzes zu prüfen – so OVG NRW SgE Feu § 68 I 4 BauO NRW 2 und § 68 I BauO NRW Nr. 2;
2. **in der Freistellungsregelung** (§ 67 Abs. 4 S. 2) die in Ziffer 1 genannte Bescheinigung auszustellen.

Hat die Bauherrin oder der Bauherr beantragt, eine Abweichung von Anforderungen an den Brandschutz zuzulassen, und ist in diesem Zusammenhang den Forderungen der Brandschutzdienststelle entsprochen worden, so ist eine erneute Beteiligung der Brandschutzdienststelle durch den staatlich anerkannten Sachverständigen nicht erforderlich.

Soweit ein Baugenehmigungsverfahren stattfindet, kann die Bauaufsichtsbehörde aber, wenn Anlass besteht, auch selber prüfen. In diesem Fall nimmt die Brandschutzdienststelle dann unmittelbar gegenüber der Bauaufsicht Stellung. Für eine auf Veranlassung eines Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes vorgenommene Prüfung der Belange des abwehrenden Brandschutzes können die Brandschutzdienststellen nach Tarifstelle 7.5 des Allgemeinen Gebührentarifs der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes in der jeweils gültigen Fassung (vgl. z.B. GV. NRW. 2001 S. 262 – in der jeweils geltenden Fassung –) **Gebühren** erheben. Materiell-rechtlich ist der Bauherr Schuldner, da dieser den Sachverständigen unmittelbar oder mittelbar mit der Einholung der Stellungnahme beauftragt hat.

- 10 **3.2** Zu einem Bauantrag für bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (**Sonderbauten**) nach § 54 Abs. 3 i. V. m. § 68 Abs. 1 BauO NRW sind die für den Brandschutz zuständigen Dienststellen zu hören. Sonderbauten sind bauliche Anlagen, deren Nutzung mit Sicherheitsrisiken für hochwertige Rechtsgüter einer größeren Zahl von Personen verbunden ist, die – vor allem im Hinblick auf den Brandschutz – eine im Vergleich zu den

übrigen Vorhaben intensivere präventive bauaufsichtliche Zulässigkeitsprüfung rechtfertigen (vgl. dazu auch Bay. VGH SgE Feu Art. 2 IV Bay. BauGB Nr. 1).

Die Aufzählung der Sonderbauten in § 68 Abs. 1 S. 3 BauO NRW ist nicht abschließend (so OVG NRW SgE Feu § 54 III BauO NRW Nr. 1). Zu besonderen Brandschutzanforderungen an Sonderbauten vgl. OVG NRW SgE Feu § 54 BauO NRW Nr. 2.

3.2.1 Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung sind insbesondere: 11

- Hochhäuser,
- bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Höhe; vgl. dazu Windenergieerlass vom 11.7.2011 (MBL. NRW. 2011 S. 321) insbesondere unter Ziffer 5.2.3.2: Brandschutz
- bauliche Anlagen und Räume mit mehr als 1.600 m² Grundfläche,
- Verkaufsstätten mit mehr als 700 m² Verkaufsfläche,
- Messe- und Ausstellungsbauten,
- Büro- und Verwaltungsgebäude mit mehr als 3.000 m² Geschossfläche,
- Kirchen und Versammlungsstätten mit Räumen für mehr als 200 Personen,
- Sportstätten mit mehr als 1.600 m² Grundfläche oder mehr als 200 Zuschauerplätzen, Freisportanlagen mit mehr als 400 Tribünenplätzen (vgl. zur Sicherheit in deutschen Stadien und Arenen: Hosser u.a. „vfdB-Zeitschrift“ 2007, Heft 1, S. 33 ff.),
- Sanatorien und Krankenhäuser (vgl. dazu Knopf in „Feuerwehr“ 2007, Heft 10, S. 32), Entbindungs-, Säuglings-, Kinder- und Pflegeheime (zur Abgrenzung zwischen Heimen und betreutem Wohnen vgl. Bay.VGH SgE Feu § 1 HeimG Nr. 1; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 54 I BauO NRW Nr. 4 und 5; zum Brandschutz im betreuten Wohnen vgl. Eibelmaier in „Brandschutz“ 2004, S. 601).

Zu den unterschiedlichen Formen der Betreuungsleistungen sowie zur Überlassung von Wohnraum vgl. Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW) vom 2.10.2014 (GV. NRW. 2014 S. 625). Zur bauaufsichtlichen Anforderung an den Bau und Betrieb von Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungseinrichtungen vgl. die Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr vom 17.3.2011 (MBL. NRW. 2011 S. 125) mit angefügten Erläuterungen.

- Kindergärten und -horte mit mehr als 2 Gruppen oder mit dem Aufenthalt für Kinder dienenden Räumen außerhalb des Erdgeschosses sowie Tageseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen und alte Menschen,
- Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen (vgl. zu Rettungswegen in Gaststätten: Bay. VGH SgE Feu Art. 2 Bay. BauO Nr. 1; zu nachträglichen Auflagen: Bay. VGH SgE Feu § 5 GastG Nr. 1; zum Verhältnis zwischen Baurecht und Gaststättenrecht: Bay. VGH SgE Feu § 4 GastG Nr. 2) oder Beherbergungsbetriebe mit mehr als 30 Betten und Vergnügungsstätten,
- Schulen (vgl. RdErl. des MIK vom 19.5.2000 (MBL. NRW. 2000 S. 650 – in der jeweils geltenden Fassung –) über die brandschutztechnische Ausstattung und Verhalten in Schulen bei Bränden), Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,
- Abfertigungsgebäude von Flughäfen und Bahnhöfen,

- Justizvollzugsanstalten (vgl. dazu VG Augsburg SgE Feu § 109 StVollzG Nr. 1 und Becker in „FFZ“ 2005, S. 173) und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug,
- bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit Explosionsgefahr oder erhöhter Brand-, Gesundheits- oder Verkehrsgefahr verbunden ist, und Anlagen, die am 1. Januar 1997 in der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes enthalten waren,
- Garagen mit mehr als 1.000 m² Nutzfläche (zum Brandschutz in Tiefgaragen vgl. OVG NRW SgE Feu § 17 BauO NRW Nr. 7; zum Aufbewahren von brennbaren Materialien in Garagen OVG NRW SgE Feu § 134 SBauV NRW Nr. 1),
- Camping- und Wochenendplätze (vgl. auch Camping- und Wochenendplatzverordnung vom 24.3.2011 – GV. NRW. 2011 S. 197 – in der jeweils geltenden Fassung),
- Regale mit mehr als 9 m Lagerhöhe (Oberkante Lagergut) (vgl. auch Fachempfehlung Nr. 3 des DFV vom 25.10.2010 über Einsatzstrategien für Feuerwehren in vollautomatischen Hochregallagern
- Zelte, soweit sie nicht Fliegende Bauten (vgl. dazu RdErlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 20.2.2008 – MBl. NRW. 2008 S. 114 – in der jeweils geltenden Fassung – und OVG Berlin-Brandenburg SgE Feu § 5 FSHG Nr. 4) sind,
- Sanatorien und Krankenhäuser; zu den unterschiedlichen Formen der Betreuungsleistungen sowie zur Überlassung von Wohnraum vgl. Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW) vom 2.10.2014 (GV. NRW. 2014 S. 625). Zur bauaufsichtlichen Anforderungen an den Bau und Betrieb von Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungsleistungen vgl. Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen und Wohnen und Verkehr vom 17.3.2011 (MBl. NRW. 2011 S. 125) mit angefügten Erläuterungen.

12 3.2.2 Die Anhörung bezieht sich auch in diesem Fall auf die in Anm. 2.2 zu § 25 BHKG genannten Bereiche.

13 3.2.3 Nach § 54 Abs. 2 BauO NRW können an die vorgenannten **Sonderbauten** besondere Anforderungen gestellt werden. Solche **besonderen Anforderungen** können sich insbesondere beziehen auf:

- § 54 Abs. 2 Nr. 5: Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzvorkehrungen (unten 3.2.3.1),
- § 54 Abs. 2 Nr. 16: Löschwasser-Rückhalteanlagen (unten 3.2.3.2),
- § 54 Abs. 2 Nr. 17: die Qualifikation der Fachbauleiterin oder des Fachbauleiters (unten 3.2.3.3),
- § 54 Abs. 2 Nr. 18: die Bestellung einer oder eines Brandschutzbeauftragten für den Betrieb eines Gebäudes (unten 3.2.3.4),
- § 54 Abs. 2 Nr. 19: die Pflicht ein Brandschutzkonzept vorzulegen und dessen Inhalt (unten 3.2.3.5),
- § 54 Abs. 2 Nr. 21: Nachweise über die Nutzbarkeit der Rettungswege im Brandfall (unten 3.2.3.6).

Als Planungshilfe für Sonderbauten vgl. Seifert/Stein „Brandschutz im Bestand“, Fachbuch F 4 des Landesinstituts für Bauwesen des Landes NRW.

3.2.3.1 Brandschutzeinrichtungen/Brandschutzvorkehrungen

Die besonderen Anforderungen an Sonderbauten können sich auch auf Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzvorkehrungen erstrecken. Hierzu zählen insbesondere technische Anlagen und Einrichtungen wie Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Drucklüftungsanlagen, Brandmeldeanlagen und Alarmmeldeanlagen, wie sie für Sonderbauten bereits in mehreren Regelwerken vorgeschrieben sind.

Brandmeldeanlagen der Kenngröße „Rauch“ sind insbesondere erforderlich bei unübersichtlich geführter Rettungswegsituation oder in Sonderbauten, in denen gewohnt und geschlafen wird, wie Entbindungs-, Säuglings-, Kinder- und Pflegeheime (§ 68 Abs. 1 S. 3 Nr. 9), Altenwohnheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderungen und ähnlichen Bauten.

Sofern bei Sonderbauten auf Grund von § 54 Abs. 1 BauO NRW das Erfordernis von Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzvorkehrungen (§ 54 Abs. 2 Nr. 5 BauO NRW) besteht, ist der Bauherrin oder dem Bauherrn oder der Betreiberin oder dem Betreiber in der Baugenehmigung aufzugeben, deren Wirksamkeit und Betriebssicherheit entsprechend den Vorschriften der PrüfVO NRW vom 24.11.2009 (GV. NRW. 2009 S. 723 – in der jeweils geltenden Fassung –) zu prüfen.

Zu den Brandschutzvorkehrungen nach § 54 Abs. 2 Nr. 5 können auch Feuerwehrlpläne nach DIN 14 095-1 gehören.

Zu den allgemeinen Anforderungen an Feuerwehr-Gebäudefunkanlagen vgl. „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 9.

Das wissenschaftliche Abschalten einer behördlich angeordneten Brandmeldeanlage dürfte nach §§ 145 Abs. 2 S. 2, 317 StGB strafbar sein.

14

3.2.3.2 Löschwasser-Rückhalteanlagen

Mit dieser Vorschrift soll die Möglichkeit geschaffen werden, für solche baulichen Anlagen, in denen mit wassergefährdenden Stoffen gearbeitet wird und in denen bei einem Brand die Gefahr besteht, dass durch „kontaminiertes“ Löschwasser Gewässer verunreinigt werden, Rückhalteanlagen für dieses Löschwasser zu fordern.

Das zuständige Ministerium hat hierzu die Richtlinien (zur Überprüfung von Verwaltungsrichtlinien durch die Gerichte vgl. grundsätzlich BFH SgE Feu Art. 20 GG Nr. 1a) zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (LöRüRL) eingeführt (siehe dazu Steegmann Anhang 11). Vgl. auch den Katalog der an Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe zu stellenden Anforderungen bei Steegmann Anhang 13.

Siehe im Übrigen zu den Bemessungsgrundlagen und technischen Möglichkeiten von Löschwasser-Rückhalteanlagen Rossmann in „vfdb-Zeitschrift“ 2002, S. 157.

15

3.2.3.3 Qualifikation des Fachbauleiters

Fachbauleiterinnen und Fachbauleiter für den Brandschutz sollten – sofern sie im Bauantrag nicht bereits benannt sind – von der Bauaufsichtsbehörde, insbesondere bei Sonderbauten nach § 68 Abs. 1 S. 3 BauO NRW, gefordert werden. Sie haben darüber zu wachen, dass das genehmigte Brandschutzkonzept während der Errichtung des Sonderbaus beachtet und umgesetzt wird sowie Ände-

16

rungen oder Ergänzungen des Konzeptes einer Genehmigung zugeführt werden. Die Fachbauleitung kann auch von der Person ausgeführt werden, die als Fachplanerin oder als Fachplaner (§ 58 Abs. 2 BauO NRW) das Brandschutzkonzept (dazu unten 3.2.3.5) aufgestellt hat.

3.2.3.4 Brandschutzbeauftragter

- 17** Brandschutzbeauftragte sollten – sofern sich ihr Erfordernis nicht bereits aus Sonderregelungen für Sonderbauten ergibt (vgl. Verkaufsstättenverordnung, Industriebau-Richtlinie) – von der Bauaufsichtsbehörde, insbesondere bei Sonderbauten nach § 68 Abs. 1 S. 3 BauO NRW, gefordert werden. Sie haben u. a. die Aufgabe, während des Betriebes die Einhaltung des genehmigten Brandschutzkonzeptes und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforderungen zu überwachen und dem Betreiber festgestellte Mängel zu melden. Die Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten sind im Einzelfall schriftlich festzulegen. Der Name des oder der Brandschutzbeauftragten sind der überwachenden Behörde auf Verlangen mitzuteilen.
- Die vfdb hat eine Richtlinie zu Bestellung, Aufgaben, Qualifikation und Ausbildung von Brandschutzbeauftragten erarbeitet.
- Auch der VdF NRW bietet Seminare zur Ausbildung von Brandschutzbeauftragten an (vgl. dazu „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 107). Zur Auswertung einer Umfrage zu Aufgaben und Funktion eines Brandschutzbeauftragten im Betrieb vgl. Wang „vfdb-Zeitschrift“ 2001, Heft 4, S. 167.
- Eine Brandschutzbeauftragte oder ein Brandschutzbeauftragter kann auch für mehr als ein Objekt benannt werden.
- Die Forderung richtet sich an den Bauherrn als Betreiber einer baulichen Anlage. Wenn er selbst nicht Betreiber ist, muss er diese Verpflichtung an den tatsächlichen Betreiber weitergeben.

3.2.3.5 Brandschutzkonzept

- 18** Nach § 54 Abs. 2 Nr. 19 BauO NRW kann für Sonderbauten, die nicht in § 68 Abs. 1 S. 3 BauO NRW aufgeführt sind, ein Brandschutzkonzept gefordert werden. Bei diesen Sonderbauten sollte ein Brandschutzkonzept insbesondere in den Fällen verlangt werden, in denen wesentliche Erleichterungen von den sonst geltenden Vorschriften der BauO NRW in Anspruch genommen werden sollen.
- Für die baulichen Anlagen nach § 68 Abs. 1 S. 3 BauO NRW ergibt sich die Verpflichtung, ein Brandschutzkonzept aufzustellen, unmittelbar aus § 69 Abs. 1 S. 2 BauO NRW.
- Nach § 9 der Verordnung über bautechnische Prüfungen vom 6.12.1995 (Bau-PrüfVO) (GV. NRW. 1995 S. 1241 – in der jeweils geltenden Fassung –) ist das Brandschutzkonzept eine zielorientierte Gesamtbewertung des baulichen und abwehrenden Brandschutzes bei Sonderbauten (zur Unverbindlichkeit von Angaben des Betreibers vgl. OLG Düsseldorf SgE Feu § 5 FSHG Nr. 1). Gem. § 58 Abs. 3 BauO NRW soll das Brandschutzkonzept von staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes aufgestellt werden (vgl. dazu auch Siegesmund u. a. in „vfdb-Zeitschrift“ 2009, Heft 1, S. 14 und Küster in „vfdb-Zeitschrift“ 2009, Heft 3, S. 134). Die gem. § 36 der Gewerbeordnung öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für den baulichen

Brandschutz sind ihnen insoweit gleichgestellt (so auch OVG NRW SgE Feu § 9 I 3 BauPrüfVO Nr. 1).

Nach der vfdb-Richtlinie 01/01-S 1 Anhang 3 ist die jeweilige Brandschutzdienststelle bei der Prüfung des Brandschutzkonzeptes zu beteiligen.

Das Brandschutzkonzept muss Angaben enthalten, die für die sicherheitstechnische Gesamtbewertung des

- vorbeugenden,
- anlagentechnischen,
- betrieblichen und
- abwehrenden

Brandschutzes erforderlich sind. Es muss daher insbesondere enthalten:

- **Zu- und Durchfahrten** sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr (vgl. zum Geltungsbereich der DIN 14 090 OVG Lüneburg SgE Feu § 6 nds. BauO Nr. 1; zur amtlichen Kennzeichnung vgl. OVG NRW SgE Feu § 12 I 8 StVO Nr. 12; zur Größe einer Aufstellfläche vgl. VG Gelsenkirchen SgE Feu § 4 I BauO NRW Nr. 1; zu Feuerwehruzufahrten bei einem Industriebau vgl. VG Gelsenkirchen SgE Feu 5.2 IndBauR Nr. 1; zum verbotswidrigen Abstellen von Fahrzeugen in Feuerwehranfahrtszonen vgl. BVerwG SgE-Feu § 12 I 8 StVO Nr. 13, BGH SgE Feu § 858 BGB Nr. 1 und § 858 I BGB Nr. 2; OVG NRW SgE Feu § 12 I 5 StVO Nr. 1; VG Düsseldorf SgE Feu § 12 I 5 StVO Nr. 4,
- den Nachweis der erforderlichen **Löschwassermenge** sowie den Nachweis der Löschwasserversorgung (zur Löschwasserversorgung in einem Industriebau vgl. VG Gelsenkirchen SgE Feu 5.12 IndBauR Nr. 1),
- Bemessung, Lage und Anordnung der **Löschwasser-Rückhalteanlagen**,
- das System der äußeren und der inneren Abschottung in **Brandabschnitte** bzw. **Brandbekämpfungsabschnitte** sowie das System der Rauchabschnitte mit Angaben über die Lage und Anordnung und zum Verschluss von Öffnungen in abschottenden Bauteilen,
- Lage, Anordnung, Bemessung (ggf. durch rechnerischen Nachweis) und Kennzeichnung der **Rettungswege** auf dem Baugrundstück und in Gebäuden mit Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung, zu automatischen Schiebetüren und zu elektrischen Verriegelungen von Türen; zum Freihalten von Rettungswegen vgl. OVG NRW SgE Feu § 38 II BauO NRW N. 2; zur Breite von Treppen in Rettungswegen vgl. Bay. VGH SgE Feu Art. 32 Bay. BauO Nr. 1; zur Größe von Fenstern als Rettungswege vgl. Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 231; zur Rauchbelastung in Rettungswegen vgl. Wilk u. a. in „vfdb-Zeitschrift“ 2008, Heft 2, S. 7; zu aktuellen Regelwerken zu Feuerwehr- und Evakuierungsaufzügen vgl. Preissl in „Brand-Schutz“ 2015, S. 1018,
- die **höchstzulässige Zahl der Nutzer** der baulichen Anlage,
- Lage und Anordnung **haustechnischer Anlagen**, insbesondere der Leitungsanlagen, ggf. mit Angaben zum Brandverhalten im Bereich von Rettungswegen,
- Lage und Anordnung der **Lüftungsanlagen** mit Angaben zur brandschutztechnischen Ausbildung,
- Lage, Anordnung und Bemessung der **Rauch- und Wärmeabzugsanlagen** mit Eintragung der Querschnitte bzw. Luftwechselraten sowie der Über-

- druckanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen; zu Rauchabzugsanlagen in einem Industriebau vgl. VG Gelsenkirchen SgE Feu 5.6 IndBauR Nr. 1,
- die **Alarmierungseinrichtungen** und die Darstellung der elektro-akustischen Alarmierungsanlage (ELA-Anlage),
 - Lage, Anordnung und ggf. Bemessung von **Anlagen, Einrichtungen und Geräten zur Brandbekämpfung** (wie Feuerlöschanlagen, Steigleitungen, Wandhydranten, Schlauchanschlussleitungen, Feuerlöschgeräte) mit Angaben zu Schutzbereichen und zur Bevorratung von Sonderlöschmitteln; zur Überprüfung von Feuerwehraufzügen vgl. Preissl in „Brandschutz“ 2009, S. 526 und 2011, S. 520,
 - **Sicherheitsstromversorgung** mit Angaben zur Bemessung und zur Lage und brandschutztechnischen Ausbildung des Aufstellraumes, der Ersatzstromversorgungsanlagen (Batterien, Stromerzeugungsaggregate) und zum Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen; zu Netzersatzanlagen vgl. Lucks in „Bevölkerungsschutz“ 2015, Heft 1, S. 40,
 - **Hydrantenpläne** mit Darstellung der Schutzbereiche,
 - Lage und Anordnung von **Brandmeldeanlagen** mit Unterzentralen und Feuerwehrtableaus, Auslösestellen; zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf öffentliche Leitstellen vgl. RdErl. des MIK vom 15.10.2013 – 72-52.03.04-15 und VG Düsseldorf SgE Feu § 54 II 5 BauO NRW Nr. 1 – zu Brandmeldeanlagen im Industriebau vgl. VG Gelsenkirchen SgE Feu 5.12 IndBauR Nr. 2; kein Mitbestimmungsrecht beim Einbau einer Brandmeldeanlage in ein Gebäude des BLB in NRW: so VG Gelsenkirchen SgE Feu § 72 IV 7 LPVG NRW Nr. 1,
 - **Feuerwehrpläne,**
 - **betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung sowie zur Rettung von Personen** (wie Werkfeuerwehr, Betriebsfeuerwehr, Hausfeuerwehr, Brandschutzordnung, Maßnahmen zur Räumung, Räumungssignale),
 - Angaben darüber, welchen materiellen Anforderungen der Landesbauordnung oder in Vorschriften aufgrund der Landesbauordnung nicht entsprochen wird und welche ausgleichenden Maßnahmen stattdessen vorgesehen werden,
 - verwendete Rechenverfahren zur Ermittlung von Brandschutzklassen nach Methoden des Brandschutzingenieurwesens.

Die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (im Auftrag des Bauherrn oder seines Architekten) gehört nicht zu den Aufgaben der Brandschutzdienststelle. Falls die Brandschutzdienststelle zum Brandschutzkonzept eines Sachverständigen eine Stellungnahme abgibt, können nach Ziffer 7.5.1.4 des allgemeinen Gebührentarifs (vgl. z. B. GV. NRW. 2001 S. 262) Gebühren erhoben werden.

Zur Erstellung eines speziellen Brandschutzkonzeptes für Lager vgl. Nr. 5.5 TRbF 20 (April 2001), das mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen ist.

3.2.3.6 Nutzbarkeit von Rettungswegen

- 19** Nachweise über die Nutzbarkeit der Rettungswege im Brandfall können vor Inbetriebnahme des Sonderbaus insbesondere zur Unterstützung oder in Ergän-

zung von Rechenverfahren nach Methoden des Brandschutzingenieurwesens erforderlich sein. Die Nachweise können z. B. geführt werden durch

- Druckdifferenzmessungen,
- Luftvolumenstrommessungen,
- Strömungsgeschwindigkeitsmessungen oder
- ggf. durch ergänzende Rauchversuche.

Die Nachweise können auch von Personen geführt werden, die als Fachplanerin oder Fachplaner das Brandschutzkonzept aufgestellt haben.

Zur Benutzung von Rettungswegen in Diskotheken und ähnlichen Vergnügungstätten vgl. Forell „vfdb-Zeitschrift“ 2004, Heft 2, S. 95.

Zu Grundsatzfragen zur Evakuierung bei Räumung vgl. Paschen in „vfdb-Zeitschrift“ 2007, Heft 4, S. 165.

3.2.4 Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet über die Berücksichtigung der Stellungnahme der Brandschutzdienststellen und über vorgeschlagene Bedingungen, Auflagen oder Hinweise für die Baugenehmigung. 20

Soll der Stellungnahme nicht gefolgt werden und wird ein Einvernehmen nach erneuter – ggf. mündlicher – Anhörung nicht erreicht, so unterrichtet die Bauaufsichtsbehörde die Brandschutzdienststelle von ihrer Entscheidung.

Die Brandschutzdienststelle kann von der Bauaufsichtsbehörde keine Gebühren erheben. Es liegt in der Zuständigkeit der Gemeinde bzw. des Kreises zu entscheiden, ob eine Vereinbarung darüber getroffen werden soll, dass aus dem Gebührenaufkommen bei der Bauaufsichtsbehörde ein finanzieller Ausgleich für die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle zu schaffen ist.

Die Ausführungen in Anm. 2.3 zu § 25 BHKG zu Haftungsfragen gelten hier entsprechend.

3.3 Bei Abweichungen von Vorschriften der BauO (§ 73 BauO NRW), die ausdrücklich unter der Voraussetzung gestattet werden können, dass Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen oder dass der Brandschutz auf andere Weise gesichert ist, sind die Brandschutzdienststellen zu hören (vgl. auch Hess. VGH SgE Feu § 63 HBO Nr. 1; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 73 BauO NRW Nr. 1). 21

Die Anmerkung 2.3 zu § 25 BHKG gilt entsprechend.

Die Anhörungspflicht entfällt, wenn die Abweichung der zu der jeweiligen gesetzlichen Regelung ergangenen Verwaltungsvorschrift entspricht. Bei allen anderen Abweichungen von Vorschriften des Brandschutzes ist die Brandschutzdienststelle zu hören, soweit die Durchführung von Löscharbeiten oder die Rettung von Menschen und Tieren berührt werden.

3.4 Bei einer Reihe von Vorschriften über den Brandschutz ist die Erfüllung der Vorschrift auf andere Art und Weise als vom Gesetz im Regelfall vorgesehen zulässig, wenn besondere Brandschutzmaßnahmen getroffen werden oder Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen (z. B. § 33 Abs. 5, § 35 Abs. 4, § 37 Abs. 1 und Abs. 9 BauO NRW). Die Zulässigkeit dieser anderweitigen Vorschriftenerfüllung ist im Baugenehmigungsverfahren nach § 75 Abs. 1 BauO NRW unter Anhörung der Brandschutzdienststelle zu prüfen. Eine solche Prüfung unter Beteiligung der Brandschutzdienststelle entfällt bei Bauvorhaben, die keine Sonderbauten sind, wenn durch Bescheinigung einer oder ei- 22

nes staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes bestätigt wird, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes erfüllt sind.

- 23** 3.5 Ein Sonderfall der Beteiligung von Brandschutzdienststellen ist in § 3 Abs. 2 S. 3 BHKG (**besondere Löschwasserversorgung**) geregelt. Vgl. dazu die Anm. 13 zu § 3 BHKG.

3.6 Sonstige Beteiligung

- 24** Brandschutzdienststellen sind nach besonderen baurechtlichen Vorschriften u.a in den nachfolgend aufgeführten Fällen zu beteiligen. Die §§ entstammen dem Entwurf 2015 (Stand 20.3.2015) der **Sonderbauverordnung**. Die Aufzählung ist alphabetisch geordnet.

3.6.1 Abschränkungen/Blockbildungen

- 25** Nach § 27 Abs. 3 SBauV kann auf von der Regel abweichende Abschränkungen oder Blockbildungen in Sportstadien verzichtet werden, wenn in Absprache mit der Brandschutzdienststelle im abgestimmten Sicherheitskonzept nachgewiesen wird, dass solche Abweichungen unbedenklich sind.

3.6.2 Brandmeldeanlage

- 26** Die automatische Brandmeldeanlage kann in Versammlungsstätten nach § 36 Abs. 3 SBauV abgeschaltet werden, wenn dies in der Art der Veranstaltung begründet ist und die Veranstalterin oder der Veranstalter die erforderlichen Maßnahmen mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt hat.
Nach Nr. 9.1 der DIN 14675 muss die Abnahme einer Brandmeldeanlage im Beisein des Auftraggebers, des Errichters und der Brandschutzdienststelle erfolgen.

3.6.3 Brandsicherheitswache

- 27** Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist in Versammlungsstätten nach § 41 Abs. 2 SBauV nicht erforderlich, wenn die Brandschutzdienststelle der Betreiberin oder dem Betreiber bestätigt, dass sie oder er über eine ausreichende Zahl ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgabe der Brandsicherheitswache wahrnehmen.

3.6.4 Brandschutzbeauftragter

- 28** Nach § 85 Abs. 2 SBauV hat die Betreiberin oder der Betreiber einer Verkaufsstätte einen Brandschutzbeauftragten zu bestellen. Die Namen dieser Personen sind der Brandschutzdienststelle auf Verlangen mitzuteilen.
Falls die Eigentümer von Hochhäusern Brandschutzbeauftragte zu bestellen haben, haben sie deren Namen nach § 118 SBauV der Brandschutzdienststelle mitzuteilen.
Nach Nr. 5.14.3 der **Industriebaurichtlinie** (MBL NRW. 2015 S. 204) hat der Betreiber eines Industriebaus mit einer Summe der Grundflächen der Geschosse aller Brandabschnitte beziehungsweise aller Brandbekämpfungsabschnittsflächen von insgesamt mehr als 5.000 m² einen geeigneten Brandschutzbeauftragten zu bestellen. Der Name des Brandschutzbeauftragten und jeder Wechsel sind der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle auf Verlangen mitzuteilen.

3.6.5 Brandschutzeinrichtung

Nach Nr. 12 Abs. 1 der TRbF 50 sind für oberirdische Rohrleitungen im Freien Art und Ausführung der Brandschutzeinrichtungen in Abhängigkeit von den möglichen Brandgefahren in Abstimmung mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle festzulegen. 29

3.6.6 Brandschutzordnung

Die Betreiberin oder der Betreiber einer Versammlungsstätte oder eine von ihm beauftragte Person hat nach § 42 Abs. 1 SBauV im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle eine Brandschutzordnung und gegebenenfalls ein Räumungskonzept aufzustellen und durch Aushang bekannt zu machen. 30

Für Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten sind nach § 57 Abs. 3 SBauV im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Brandschutzordnungen aufzustellen.

Nach § 86 Abs. 1 SBauV hat die Betreiberin oder der Betreiber einer Verkaufsstätte im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle eine Brandschutzordnung aufzustellen.

Nach § 117 Abs. 1 SBauV ist im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle für Hochhäuser eine Brandschutzordnung aufzustellen und durch Aushang bekannt zu machen.

Der Betreiber eines Industriebaus hat nach Nr. 5.14.4 der **Industriebaurichtlinie** (MBL NRW. 2015 S. 204) im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle in Abhängigkeit von der Art und Nutzung des Betriebs, stets jedoch bei Industriebauten mit einer Summe der Grundflächen der Geschosse aller Brandabschnitte beziehungsweise aller Brandbekämpfungsabschnittsflächen von insgesamt mehr als 2.000 m², eine Brandschutzordnung aufzustellen.

Betreiber von Einrichtungen mit Pflege – und Betreuungsleistungen haben nach der Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen und Betrieb von solchen Einrichtungen (vgl. RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr vom 17.3.2011 – MBL NRW. 2011 S. 125 – in der jeweils geltenden Fassung –) im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Brandschutzordnungen aufzustellen und bekannt zu machen.

Nach Ziffer 5 Abs. 2 der Richtlinien über den Feuerschutz in landeseigenen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen (MBL NRW. 2009 S. 350) müssen die jeweiligen Nutzer der Gebäude den fallspezifischen Gegebenheiten Rechnung tragende Brandschutzordnungen aufstellen. Dies kann in Abstimmung mit der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle erfolgen.

3.6.7 Eisenbahngebäude

Für Baumaßnahmen in Bahnhöfen ist das Eisenbahnbundesamt (EBA) zuständige Genehmigungsbehörde. In dem Genehmigungsverfahren werden die Brandschutzdienststellen um Stellungnahme gebeten (so Landtag NRW Drucksache 13/921 vom 20.3.2001). 31

3.6.8 Explosivstoffe

Sollen Explosivstoffe und sonstige gefährliche Stoffe ortsbeweglich aufbewahrt werden, ist die Aufstellung mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle nach Nr. 4.2 Abs. 3 des Anhangs zu § 2 der Zweiten Verordnung zum 32

Sprengstoffgesetz (BGBl. I 2002 S. 3554 – in der jeweils geltenden Fassung –) abzustimmen.

3.6.9 Feuerwehrflächen

- 33** Die Anzahl und die Lage von Bewegungsflächen auf Grundstücken sollten nach der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ abgesprochen werden.

3.6.10 Feuerwehrpläne

- 34** Nach § 42 Abs. 3 SBauV sind bei einer Versammlungsstätte im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Für Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten nach § 57 Abs. 3 SBauV sind im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Feuerwehrpläne anzufertigen, die der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen sind.
Nach § 86 Abs. 3 SBauV sind im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle für Verkaufsstätten Feuerwehrpläne zu erstellen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Nach § 117 SBauV sind für Hochhäuser im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Nach Nr. 15.4.2 der **Industriebaurichtlinie** (MBL. NRW. 2015 S. 204) sind im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle für Industriebauten mit einer Summe der Grundflächen der Geschosse aller Brandabschnitte beziehungsweise aller Brandbekämpfungsabschnittsflächen von insgesamt mehr als 2.000m² Feuerwehrpläne anzufertigen und fortzuschreiben. Die Feuerwehrpläne sind der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Die Betreiber von Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungsleistungen haben nach Nr. 7.3 der Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und Betrieb von solchen Einrichtungen (vgl. dazu RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr vom 17.3.2011 – MBL. NRW. 2011 S. 125 – in der jeweils geltenden Fassung –) im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

3.6.11 Feuerwerk

- 35** Nach Ziffer 3.1 des RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales zum Vollzug des Sprengstoffrechts vom 19.10.2011 (MBL. NRW. 2011 S. 524) ist der Brandschutzdienststelle das Abbrennen von Feuerwerken nach § 23 Abs. 3 der 1. SprengV anzuzeigen.

3.6.12 Funkkommunikation

- 36** Nach Ziffer 5.14.6 der Industriebaurichtlinie (MBL. NRW. 2015 S. 204) sind in Industriebauten mit einer Brandbekämpfungsabschnittsfläche von insgesamt mehr als 30.000 m² im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Vorkehrungen zu treffen, die eine Funkkommunikation der Feuerwehr ermöglichen.

3.6.13 Lagergenehmigung nach § 17 SprengG

- 37** Für eine Lagergenehmigung nach § 17 SprengG ist nach Ziffer 4 des RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales zum Vollzug des Spreng-

stoffrechts vom 19.10.2011 (MBL. NRW. 2011 S. 524) die Anhörung der Brandschutzdienststelle in jedem Fall erforderlich.

3.6.14 Löschwasser

Die ausreichende Löschwasserversorgung sowie geeignete Löscheinrichtungen beim Umgang mit Ammoniumnitrat sind nach Nr. 6.2.2.2 und 6.6.2.1 der TRGS 511 mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle festzulegen. **38**

Nach Nr. 5.1 der **Industriebaurichtlinie** (MBL. NRW. 2015 S. 204) ist der Löschwasserbedarf für Industriebauten im Benehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle unter Berücksichtigung der Flächen der Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte sowie der Brandlasten festzulegen.

3.6.15 Offenes Feuer und pyrotechnische Gegenstände

In Versammlungsstätten gilt nach § 35 Abs. 2 SBauV das Verwendungsverbot nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und die Veranstalterin oder der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt hat. **39**

3.6.16 Pyrotechnische Effekte

Nach Ziffer 3.2 des RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales zum Vollzug des Sprengstoffrechts vom 19.10.2011 (MBL. NRW. 2011 S. 524) ist die Erprobung von pyrotechnischen Effekten (§ 23 Abs. 7 1. SprengV) unter den Bedingungen der beabsichtigten Verwendung durch die für den Brandschutz zuständige Stelle zu genehmigen. **40**

3.6.17 Selbsthilfekräfte

Die erforderliche Anzahl von Selbsthilfekräften für den Brandschutz in einer Verkaufsstätte ist nach § 85 Abs. 4 SBauV von der Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle festzulegen. **41**

3.6.18 Sicherheitskonzept

Für Versammlungsstätten mit mehr als 5.000 Besucherplätzen hat die Betreiberin oder der Betreiber nach § 43 Abs. 2 SBauV im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ein Sicherheitskonzept aufzustellen. **42**

3.6.19 Sprengarbeiten

Nach Ziffer 3.3 des RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales vom 19.10.2011 zum Vollzug des Sprengstoffrechts ist die Brandschutzdienststelle über vorgesehene Sprengarbeiten nach § 1 der 3. SprengV zu informieren. **43**

3.6.20 Unterweisung

Den Brandschutzdienststellen ist nach § 42 Abs. 2 SBauV in Versammlungsstätten die Gelegenheit zu geben, an den erforderlichen Unterweisungen teilzunehmen. **44**

3.6.21 Wandhydranten

Nach § 19 Abs. 2 SBauV kann im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle auf Wandhydranten in Versammlungsstätten verzichtet werden, oder es **45**

können anstelle von Wandhydranten trockene Löschwasserleitungen zugelassen werden.

Für Verkaufsstätten gilt das nach § 79 Abs. 2 SBauV ebenso.

Eine gleiche Regelung für unterirdische Mittel- und Großgaragen findet sich in § 138 Abs. 1 SBauV.

Statt Wandhydranten können nach Nr. 5.14.1 der **Industriebaurichtlinie** (MBL NRW. 2015 S. 204) in Brandabschnitten oder in Brandbekämpfungsabschnitten der Sicherheitskategorien K 3.1 bis K 3.4 und K 4 auch trockene Löschwasserleitungen zugelassen werden, wenn die Brandschutzdienststelle zustimmt.

- 46** 3.7 Zu den rechtlichen Voraussetzungen, nach §§ 61 und/oder 87 BauO NRW nachträglich zusätzliche Anforderungen an **bestehende Bauten** stellen zu können, vgl. die Rechtsprechung zu §§ 17, 61 und 87 BauO NRW und 61 HBO in SgE Feu sowie Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2002, S. 160 und Hirschfelder in „Baurecht“ 2015, S. 921. Zum Brandschutz im Bestand und zur bauaufsichtlichen Akzeptanz von Ingenieurmethoden vgl. Mehl in „vfdb-Zeitschrift“ 2003, Heft 2, S. 71 ff. Ob zum Beispiel eine konkrete Gefahr vorliegt, wird nur die Brandschutzdienststelle beurteilen können.

- 47** 3.8 Zur Sicherheit in **Tunnelanlagen** vgl. die europäische Richtlinie 2004/54 vom 29. April 2004. Die Anforderungen an Straßentunnel sind auch in den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT) geregelt. Siehe dazu auch Baltzer in „Tagungsband vfdb-Jahrestagung“ 2003, S. 573 ff; vgl. auch OVG Lüneburg SgE Feu § 4 FStrG Nr. 1–4 und Thon a. a. O. S. 597 ff. Auch hier muss die Brandschutzdienststelle tätig werden.

4. Qualifikation der Bediensteten

- 48** 4.1 Die Aufgaben nach § 25 BHKG können erledigt werden durch:
- Beamte des gehobenen oder höheren feuerwehrtechnischen Dienstes mit zusätzlichen Kenntnissen,
 - Architekten und Bauingenieure, die mindestens über eine erfolgreich abgeschlossene feuerwehrtechnische Zugführerausbildung verfügen und durch Fortbildung eine entsprechende Qualifikation im Brandschutz erworben haben.
- 49** 4.2 Die Ausbildung zum gehobenen oder zum höheren feuerwehrtechnischen Dienst reicht für die Wahrnehmung der Aufgabe allein nicht mehr aus. Die zur Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle erforderlichen Fachkenntnisse werden im Rahmen der Ausbildung zum gehobenen und zum höheren feuerwehrtechnischen Dienst nicht im erforderlichen Umfang vermittelt. Hierfür ist eine weitergehende Qualifikation erforderlich. Eine solche zusätzliche Qualifikation kann zum Beispiel durch den Besuch eines Qualifizierungsseminars zum Vorbeugenden Brandschutz am IdF (S Modul VB) erworben werden (vgl. dazu Deckers u. a. in „BrandSchutz“ 2008, S. 647).
- 50** 4.3 § 25 S. 3 BHKG ist im übrigen so gefasst, dass die Aufgabe auch Aufstiegsbeamten des feuerwehrtechnischen Dienstes übertragen werden kann.

4.4 Nach § 58 Abs. 1 BHKG können Bedienstete, die bisher diese Aufgabe durchgeführt haben und keine Ausbildung im gehobenen oder höheren feuerwehrtechnischen Dienst besitzen, diese Tätigkeit auch weiterhin ohne zeitliche Begrenzung ausüben. 51

5. Architekten und Bauingenieure

5.1 Durch § 25 Satz 4 BHKG wird Architektinnen und Architekten, die entsprechende Qualifikationen im Brandschutz erworben haben, die Möglichkeit eröffnet, in der Brandschutzdienststelle tätig zu werden. Sie werden damit den Bauingenieurinnen und Bauingenieuren gleichgestellt. Dies erfolgt zur Anpassung an die baurechtlichen Vorschriften, insbesondere § 3 der Verordnung über die staatlich anerkannten Sachverständigen nach der Landesbauordnung (SV-VO). 52

5.2 Mit der Möglichkeit der Wahrnehmung der Aufgabe auch durch Bedienstete aus dem Bauingenieurwesen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Aufgaben der Brandschutzdienststellen in engem Zusammenhang mit der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften stehen. Zudem verschafft die Änderung den Gemeinden, Städten, beziehungsweise Kreisen eine größere personalwirtschaftliche Flexibilität, ohne dass die Qualität der Aufgabenwahrnehmung darunter leidet. 53

5.3 Die Architekten/Bauingenieure, welche die Aufgabe in einer Brandschutzdienststelle wahrnehmen sollen, müssen neben ihrer beruflichen Ausbildung noch mindestens über eine erfolgreich abgeschlossene feuerwehrtechnische Zugführerausbildung (B IV oder F IV) verfügen. 54
Darüber hinaus müssen sie durch Fortbildung entsprechende Qualifikationen im Brandschutz erworben haben. Aus der unterschiedlichen Gesetzesformulierung wird deutlich, dass damit nicht das S-Modul VB – wie bei den Beamten des gehobenen oder höheren feuerwehrtechnischen Dienstes – gemeint ist. Da die Architekten/Bauingenieure auf Grund ihres Studiums das diesbezügliche baurechtliche/bautechnische Wissen haben, muss sich die zusätzliche Qualifikation auf das Zusammenspiel zwischen baurechtlichem/bautechnischem und feuerwehrtechnischem/feuerwehrtaktischem Handeln beziehen. Ob eine solche Qualifikation durch Fortbildungsmaßnahmen erreicht ist, kann nur im jeweiligen Einzelfall beurteilt werden.

§ 26 Brandverhütungsschau¹

(1) Gebäude, Betriebe und Einrichtungen², die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet³ sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet⁴ werden können, sind im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes zu überprüfen⁵. Die Brandverhütungsschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen⁶ sowie der Veranlassung von Maßnahmen⁷, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen⁸. Die Regelungen aufgrund anderer Rechtsvor-

schriften bleiben unberührt⁹. Die Brandverhütungsschau ist beginnend mit der Nutzung oder Inbetriebnahme je nach Gefährungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzuführen¹⁰.

(2) Die Brandverhütungsschau ist eine Aufgabe der Gemeinde¹¹. Sie wird von Personen durchgeführt¹², die mindestens über eine Gruppenführerausbildung¹³ und die Qualifikation zur Brandschutztechnikerin oder zum Brandschutztechniker verfügen¹⁴. Die Qualifikation ist durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang für Brandschutztechnikerinnen und Brandschutztechniker an der zentralen Aus- und Fortbildungsstätte des Landes oder einer vergleichbaren Einrichtung eines anderen Landes nachzuweisen¹⁵. Kreisangehörige Gemeinden können die Wahrnehmung der Aufgabe der Brandverhütungsschau durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit auf den Kreis übertragen¹⁶.

(3) Die Kreise stellen Gemeinden, in denen die Brandverhütungsschau ausschließlich von Brandschutztechnikerinnen und Brandschutztechnikern durchgeführt wird, in besonderen Fällen ihre nach § 25 vorzuhaltenden Bediensteten zur Verfügung¹⁷. Der Feuerwehr der Gemeinde ist Gelegenheit zur Teilnahme an der Brandverhütungsschau zu geben¹⁸. Die Gemeinde ist über das Ergebnis und die zur Mängelbeseitigung veranlassten Maßnahmen zu unterrichten¹⁹.

(4) Soweit sachlich geboten, ist weiteren zuständigen Dienststellen Gelegenheit zur Teilnahme an der Brandverhütungsschau zu geben²⁰.

1. Allgemeine Abgrenzung zwischen Bauaufsicht und Brandverhütungsschau

- 1 1.1 Neben der Mitwirkung der Brandschutzdienststellen nach § 25 BHKG gehört selbstverständlich auch eine regelmäßige Brandverhütungsschau zu den besonders wichtigen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes innerhalb der Gemeinde.
- 2 1.2 In dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes ergänzen sich teilweise die Aufgaben der Bauaufsicht (unten 1.2.1), von Sachverständigen (unten 1.2.2) und der Brandverhütungsschau (unten 1.3).
- 1.2.1 Bauaufsichtsbehörde
- 3 1.2.1.1 Aus §§ 61 Abs. 1 ff. BauO NRW folgt, dass die Bauaufsichtsbehörden für die Abwehr von Gefahren, die von
 - baulichen Anlagen,
 - Grundstücken,
 - anderen Anlagen oder Einrichtungen, an die nach der BauO Anforderungen gestellt werden können,
 ausgehen, allgemein zuständig sind.
 Zum Betretungsrecht vgl. OVG NRW SgE Feu § 61 VI BauO NRW Nr. 1. Zur Ankündigungspflicht vgl. BVerwG SgE Feu Art. 2 II GG Nr. 8 und Art. 14 I GG Nr. 3 sowie Bay. VGH SgE Feu § 38 V BayLStrVG Nr. 1.
- 4 1.2.1.2 Darüber hinaus sind für eine Reihe von baulichen Anlagen **wiederkehrende Prüfungen** zur Gefahrenabwehr durch die Bauaufsichtsbehörden vorgesehen.
 Nach § 10 Abs. 1 der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Prüfverordnung – PrüfVO NRW)

vom 24.11.2009 (GV. NRW. 2009 S. 723 – in der jeweils geltenden Fassung –) hat die Bauaufsichtsbehörde:

- „1. in Zeitabständen von höchstens 3 Jahren
 - a) Verkaufsstätten im Sinne der Sonderbauverordnung und
 - b) Versammlungsstätten im Sinne der Sonderbauverordnung und
- 2. in Zeitabständen von höchstens 6 Jahren
 - a) Krankenhäuser,
 - b) Beherbergungsstätten im Sinne der Sonderbauverordnung mit mehr als 60 Betten,
 - c) Hochhäuser mit mehr als 60 m Höhe,
 - d) Großgaragen im Sinne der Sonderbauverordnung,
 - e) allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, soweit sie nicht ausschließlich der Unterrichtung Erwachsener dienen,
 - f) Einrichtungen mit Räumen für Pflege- und Betreuungsleistungen von mehr als insgesamt 1600 m² Bruttogrundfläche in einem Gebäude und
 - g) Kindergärten und Horte mit mehr als 4 Gruppen“

zu prüfen.

Dabei ist auch die Einhaltung der Betriebsvorschriften zu überwachen und festzustellen, ob die Prüfungen der technischen Anlagen fristgerecht durchgeführt und etwaige Mängel beseitigt worden sind.

Der für die Brandverhütungsschau zuständigen Behörde ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Prüfungen zu geben.

Zum Brandschutz in Diskotheken und ähnlichen Vergnügungsstätten siehe die Ausführungen von Forell in „vfdb-Zeitschrift“ 2004, Heft 2, S. 95 ff.

1.2.1.3 Die Bauaufsichtsbehörden können weiterhin nach § 54 Abs. 2 Nr. 22 BauO NRW auch im Einzelfall bei einem gefahrenträchtigen Objekt eine wiederkehrende Prüfung im Rahmen einer Baugenehmigung anordnen. 5

1.2.2 Sachverständige

1.2.2.1 Nach § 1 der Prüfverordnung (siehe unter 1.2.1.2) müssen Prüfsachverständige die in den in Anm. 1.2.2.2 genannten baulichen Anlagen vorhanden, in Anm. 1.2.2.3 genannten, technischen Anlagen prüfen. 6

1.2.2.2 Prüfobjekt

Die technischen Anlagen müssen sich in folgenden baulichen Anlagen befinden: 7

- „1. Verkaufsstätten im Sinne der Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten – Sonderbauverordnung – in der jeweils geltenden Fassung,
- 2. Versammlungsstätten im Sinne der Sonderbauverordnung in der jeweils geltenden Fassung,
- 3. Krankenhäusern,
- 4. Beherbergungsstätten im Sinne der Sonderbauverordnung in der jeweils geltenden Fassung,
- 5. Hochhäusern,
- 6. Mittel- und Großgaragen im Sinne der Sonderbauverordnung in der jeweils geltenden Fassung,
- 7. Einrichtungen mit Räumen für Pflege- und Betreuungsleistungen von mehr als insgesamt 500 m² Bruttogrundfläche in einem Gebäude,

8. allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen,
9. Hallenbauten für gewerbliche oder industrielle Betriebe mit einer Geschossfläche von mehr als 2.000 m²,
10. Messebauten und Abfertigungsgebäuden von Flughäfen und Bahnhöfen mit einer Geschossfläche von mehr als 2.000 m².“

1.2.2.3 Zu prüfende technische Anlagen

- 8** Folgende technische Anlagen sind durch Prüfsachverständige zu prüfen:

- „1. CO-Warnanlagen in geschlossenen Großgaragen,
2. ortsfeste, selbsttätige Feuerlöschanlagen,
3. Lüftungstechnische Anlagen,
4. maschinelle Lüftungsanlagen in geschlossenen Mittel- und Großgaragen,
5. Druckbelüftungsanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen,
6. maschinelle Rauchabzugsanlagen,
7. Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstromversorgungsanlagen,
8. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
9. elektrische Anlagen, – in Krankenhäusern nur elektrische Anlagen, die der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen, – in Garagen nur elektrische Anlagen in geschlossenen Großgaragen und – in den übrigen Gebäuden gemäß Satz 1 alle elektrischen Anlagen,
10. natürliche Rauchabzugsanlagen und
11. ortsfeste, nicht-selbsttätige Feuerlöschanlagen.“

- 9** 1.2.2.4 Wiederkehrenden Prüfungen dieser Art unterliegen nach § 1 Abs. 1 Nr. 11 PrüfVO auch sonstige bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wenn die Prüfungen nach § 54 Abs. 2 Nr. 22 BauO NRW angeordnet worden sind.

- 10** 1.2.2.5 Die wiederkehrenden Prüfungen sind seit der letzten Prüfung in Zeiträumen von nicht mehr als
- drei Jahren für Anlagen Nr. 1 bis 8 der Anm. 1.2.2.3 zu § 26 BHKG
 - jedes Jahr für Anlagen Nr. 9 und 11 der Anm. 1.2.2.3 zu § 26 BHKG durchzuführen.

- 11** 1.2.2.6 Die Prüfberichte der Sachverständigen müssen nach § 8 Abs. 2 PrüfVO neben einer Beschreibung der durchgeführten Prüfungen insbesondere die Feststellung enthalten, dass die geprüften Anlagen oder Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen betriebssicher und wirksam sind. Kann dies wegen gefährlicher Mängel nicht bestätigt werden, müssen die Prüfberichte die Mängel beschreiben, eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung angeben und eindeutig aussagen, ob die Anlagen oder Einrichtungen bis zum Ablauf der Frist weiter betrieben werden dürfen. Die Sachverständigen haben nur den Ist-Zustand festzustellen und zu beurteilen. Die Beseitigung der Mängel ist Aufgabe der Betreiber. Falls diese nicht tätig werden, muss die Bauaufsichtsbehörde eingreifen.

- 12** 1.2.2.7 Das in § 4 Ziffer 6 PrüfVO festgelegte Höchstalter dürfte mit europäischem Recht und dem GG vereinbar sein (vgl. auch BVerwG SgE Feu Art. 2 V RL 2000/78 Nr. 4).

1.3 Brandverhütungsschau

13 1.3.1 Die den Bauaufsichtsbehörden und Sachverständigen obliegenden Prüfungen dienen auch und nicht zuletzt dem Brandschutz. Dieses ist aber auch das Ziel der Brandverhütungsschau. Wie die BauO NRW in § 61 Abs. 1 eine Aufgabenbeschreibung für die Bauaufsicht enthält, trifft das BHKG in § 26 Abs. 1 eine Aufgabenbeschreibung für die Brandverhütungsschau. Nach den generalisierenden Prüfaufträgen in beiden Vorschriften überlagern sich die Prüfaufgaben der für die Bauaufsicht und der für die Brandverhütungsschau zuständigen Dienststellen. Der Gesetzgeber hat dies gewollt, weil er es für notwendig hielt, dass im vorbeugenden baulichen Brandschutz, der in die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden fällt, dort, wo es erforderlich ist, auch eine vorbeugende – die abwehrenden Aufgaben der Feuerwehr – sichernde Prüfung stattfindet. Der Grund dafür ist, dass der Erfolg der Menschenrettung und des Sachschutzes bei Bränden von den baulichen Verhältnissen abhängt, welche die Feuerwehr am Einsatzort antrifft. Hierin liegt zugleich eine Begrenzung des Prüfungsumfanges für die Brandverhütungsschau. Die Brandverhütungsschau ist in erster Linie auf die Wahrnehmung der **Belange des abwehrenden Brandschutzes** beschränkt.

14 1.3.2 Auftrag der Brandverhütungsschau ist es somit, brandschutztechnische Mängel und Gefahrenquellen gutachterlich festzustellen und diese den für die Beseitigung der festgestellten Mängel zuständigen Behörden, z. B. der örtlichen Ordnungsbehörde, der Bauaufsichtsbehörde oder der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde mitzuteilen. Brandschutztechnische Mängel und Gefahrenquellen im vorliegenden Sinne können baulicher und/oder betrieblicher Art sein. Ihnen gemeinsam ist, dass sie nach den bei der Brandverhütungsschau getroffenen Feststellungen erfahrungsgemäß zu einer konkreten Gefährdung führen können.

15 1.3.3 Bei der Mängelfeststellung ist es unerheblich, ob die vorgefundene Situation einen genehmigten Zustand auf der Grundlage der aktuellen Vorschriften darstellt oder ob die Mängelbeseitigung aus Gründen des Bestandsschutzes möglicherweise nicht durchsetzbar ist.

16 1.3.4 Darüber hinaus sind etwaige Mängel des baulichen Brandschutzes nur insofern festzustellen und der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen, als sie offensichtlich sind.

1.4 Brandverhütungsschau – Bauaufsicht

1.4.1 Gemeinsame Prüfung

17 Es ist schwierig, exakt die Grenze zwischen der Aufgabe „Brandverhütungsschau“ und der Bauaufsicht bei den wiederkehrenden Prüfungen (siehe Anm. 1.2.1.2 und 1.2.1.3 zu § 26 BHKG) zu ziehen (vgl. dazu auch OVG NRW SgE Feu § 6 I FSHG Nr. 1). Dort, wo die für die Bauaufsicht zuständige Dienststelle mit der für die Brandverhütungsschau zuständigen Dienststelle **gemeinsam** prüft, ist es allerdings unproblematisch, festzulegen, wo genau die Grenze zwischen dem verläuft, was von der für die Bauaufsicht zuständigen Dienststelle und dem, was von der für die Brandverhütungsschau zuständigen

Dienststelle im Grenzbereich geprüft wird. Wegen der gemeinsamen Prüfung ist gewährleistet, dass allen Belangen des Brandschutzes bei den Prüfungen Rechnung getragen wird.

1.4.2 Alleinige Prüfung

- 18** Bei vielen Objekten prüft jedoch die für die Brandverhütungsschau zuständige Dienststelle allein – ohne gleichzeitige Prüfung durch die für die Bauaufsicht zuständige Dienststelle. In solchen Fällen stellt sich die Frage, worauf sich die Brandverhütungsschau zu erstrecken hat. Eindeutig ist, dass zur Brandverhütungsschau die in Anm. 1.2 zu § 25 BHKG enthaltenen Prüfaufgaben gehören. Es kommen jedoch einige Prüfaufgaben hinzu, so z. B. die Rettungswege. Vgl. dazu ausführlich Anm. 6 zu § 26 BHKG.

1.5 Brandverhütungsschau – Sachverständige

- 19** **1.5.1** Die in § 1 PrüfVO NRW (siehe oben 1.2.2.3) genannten Anlagen und Einrichtungen werden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit von staatlich anerkannten Sachverständigen überprüft. Deshalb fallen diese Anlagen und Einrichtungen nicht unter den Prüfauftrag der Brandverhütungsschau.
- 20** **1.5.2** Die für die Brandverhütungsschau zuständigen Dienststellen sind jedoch nach § 2 Abs. 3 S. 3 PrüfVO NRW berechtigt, an den Prüfungen teilzunehmen. Auf Verlangen ist ihnen das Prüfergebnis oder die erfolgte Mängelbeseitigung schriftlich mitzuteilen.

1.6 Gemeinsame Prüfungen

- 21** Um Prüfungen durch unterschiedliche Institutionen zu unterschiedlichen Zeiten zu vermeiden, sollten **gemeinsame Prüfungen** abgesprochen werden (vgl. dazu auch Anm. 1.4.1 zu § 26 BHKG). Es empfiehlt sich auch in den Fällen, in denen die Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall eine wiederkehrende Prüfung angeordnet hat (vgl. § 54 Abs. 2 Nr. 22 BauO NRW), eine gemeinsame Überprüfung durchzuführen.

2. Objekte

- 22** Die Brandverhütungsschau bezieht sich auf Gebäude, Betriebe und Einrichtungen.
- 23** **2.1 Gebäude** sind nach § 2 Abs. 2 BauO NRW selbständig nutzbare, überdachte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren und Sachen zu dienen.
- 24** **2.2 Betrieb** ist eine Organisation, in der unter einheitlicher Leitung Personen in Dienst- oder Arbeitsverhältnissen und Sachen zusammengefasst sind. Ein Betrieb kann ein Produktions-, Verkaufs-, Dienstleistungs- oder Verwaltungsbetrieb sein.
- 25** **2.3 Einrichtungen** sind bauliche Anlagen, an die nach der Bauordnung oder nach Vorschriften aufgrund der Bauordnung Anforderungen gestellt werden können (vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 BauO NRW).

2.4 Wer **Eigentümer** der Gebäude und Einrichtungen ist, spielt für die Brandverhütungsschau keine Rolle. Die Verpflichtung der Gemeinde zur Durchführung der Brandverhütungsschau besteht auch für öffentliche bauliche Anlagen des Bundes, des Landes, der Gemeinden, der Kreise, der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. **26**

2.5 Nach § 16 Abs. 6 S. 4 BHKG führt die Werkfeuerwehr die Brandverhütungsschau mit hierzu geeigneten Kräften für die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden **Werksgebäude und Werkseinrichtungen** durch, wenn eine diesbezügliche Anordnung der Bezirksregierung vorliegt. **27**

2.6 Auf Betriebe, die der **bergbehördlichen** Aufsicht unterstehen, auf Einrichtungen und Anlagen der Bundeswehr, der **Bundesfernstraßenverwaltung** und der **Bundeswasserstraßenverwaltung** findet § 26 BHKG (Brandverhütungsschau) keine Anwendung (so § 55 Abs. 1, 2 BHKG). Für Einrichtungen und Anlagen der **Bundeswehr** dürfte nach der Rechtsprechung des BVerwG die Zuständigkeit für die Brandverhütungsschau nur bei verteidigungsspezifischen Anlagen nicht bei der Gemeinde liegen. **28**

3. Brand- oder explosionsgefährdet

Ein **erhöhtes Brand- oder Explosionsrisiko** liegt dann vor, wenn auf Grund besonderer Umstände das allgemeine Brandrisiko deutlich erhöht ist. **29**

3.1 Eine erhöhte Brandgefahr geht z.B. aus von Holzbearbeitungsbetrieben, Lackfabriken, Speziallackierereien, Anlagen zur Lagerung oder zum Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten. **30**

3.2 Eine erhöhte Explosionsgefahr geht z.B. aus von Anlagen zur Lagerung oder zum Abfüllen explosiver Flüssigkeiten, Feuerwerks-, Munitions- und Sprengstofffabriken oder -lagern. **31**

3.3 Die Begriffe „brand- oder explosionsgefährdet“ sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die von den Verwaltungsgerichten voll überprüfbar sind. **32**

4. Gefährdung von Personen und Sachwerten

4.1 Unabhängig von dem baulichen Zustand des Gebäudes oder der Einrichtung ist die Brandverhütungsschau auch dann durchzuführen, wenn eine **große Anzahl von Personen** gefährdet ist. Damit soll den erhöhten Sicherheitsanforderungen Rechnung getragen werden, die stets dann zu stellen sind, wenn sich eine größere Anzahl von Personen in dem Gebäude oder der Einrichtung aufhält. Hierzu gehören u. a. Versammlungsgebäude aller Art (vgl. dazu auch VG Gelsenkirchen SgE Feu § 6 I FSHG Nr. 2). **33**

Eine zahlenmäßige Festlegung ist nicht möglich. Hier muss die Gemeinde in eigener Verantwortung entscheiden.

Zu Evakuierungsmöglichkeiten vgl. Müller in „UB“ 2001, Heft 11, S. 20 ff.

4.2 Gebäude und Einrichtungen fallen auch dann unter die Brandverhütungsschau, wenn **bedeutende Sachwerte** gefährdet sind. Das können hohe wirtschaftliche oder ideelle Werte sein. Dazu gehören z. B. wertvolle Baudenkmäler **34**

und Museen. Aber auch einfache Gebäude, in denen Gegenstände von hohem wirtschaftlichem Wert gelagert sind, fallen darunter.

5. Brandverhütungsschaupflichtigkeit

5.1 Brandverhütungsschaupflichtige Subjekte

- 35** Nach § 44 Abs. 1 BHKG sind alle Eigentümer oder Besitzer von Gebäuden oder Grundstücken verpflichtet, die Brandverhütungsschau zu dulden.

5.2 Brandverhütungsschaupflichtige Objekte

- 36** Unter Berücksichtigung der Anm. 2–4 können folgende Objekte unter die Brandverhütungsschau fallen (vgl. auch die detaillierte Aufstellung in „Der Feuerwehrmann“, Ausgabe Mai 1998 Sonderdruck III und IV):

- Pflege- und Betreuungsobjekte,
- Übernachtungsobjekte (vgl. dazu VG Münster SgE Feu § 6 I FSHG Nr. 5),
- Unterrichtsobjekte,
- Hochhausobjekte,
- Verkaufsobjekte (Geschäftshäuser),
- Verwaltungsobjekte (vgl. zu einem Gericht VG Gelsenkirchen SgE Feu § 6 I FSHG Nr. 3),
- Ausstellungsobjekte,
- Garagen,
- Gewerbeobjekte oder
- Sonderobjekte.

Zu den einzelnen Objekten innerhalb der aufgezeigten Gruppen vgl. die jeweils aktuelle Liste der Brandverhütungsschauobjekte der AGBF NRW – AK VB.

6. Umfang der Brandverhütungsschau

- 37** 6.0 Der Prüfauftrag der Brandverhütungsschau umfasst die Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen beim

- baulichen,
- betrieblichen und
- anlagentechnischen

Brandschutz (vgl. dazu auch OLG Düsseldorf SgE Feu § 6 FSHG Nr. 2).

- 38** 6.1 Unter Berücksichtigung der Ausführungen in Anm. 1.3 zu § 26 BHKG umfasst die Brandverhütungsschau folgende Prüfbereiche:

- Anlagen und Einrichtungen für die **Brandmeldung und Alarmierung** im Brandfall (Brandmeldeanlagen, Alarmierungseinrichtungen),
- **Zugänglichkeit** der Grundstücke und der baulichen Anlagen für die Feuerwehr (Zufahrt, Zugang),
- **Löschwasserversorgung** und Einrichtungen zur Löschwasserversorgung (Hydranten, unabhängige Löschwasserversorgung),
- Lage und Anordnung von **Löschwasser-Rückhalteanlagen**,
- Vorhandensein und Funktionsfähigkeit von **Brand- und Brandbekämpfungsabschnitten** (z. B. Brandwände, Feuerschutzabschlüsse),
- Anlagen, Einrichtungen und **Geräte für die Brandbekämpfung** (Feuerlöscher, Wandhydranten, automatische Feuerlöschanlagen),

- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für den Rauch- und Wärmeabzug bei Bränden,
- **Feuerwehraufzug**,
- Lage, Anordnung und Erreichbarkeit von **Rettungswegen** (1. und 2. Rettungsweg),
- Erreichbarkeit der **zum Anleitern bestimmten Stellen**,
- **Betriebliche Maßnahmen** zur Brandverhütung, zur Rettung von Menschen und zur Brandbekämpfung (Brandschutzordnung, Feuerwehrplan, Brandschutzaufklärung),
- Sonstige Umstände, die eine Brandentwicklung oder -ausdehnung begünstigen.

6.2 Im Übrigen vgl. Anm. 1.3.4 zu § 26 BHK.

39

7. Keine Anordnung von Maßnahmen/Niederschrift

7.1 Die Anordnung von Maßnahmen kann nicht von denjenigen erfolgen, welche die Brandverhütungsschau durchgeführt haben. Dazu fehlt die gesetzliche Befugnis.

40

§ 26 BHK enthält nur eine Feststellungsbefugnis. Die Norm enthält keine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Verwaltungsakten. Dazu müssen die spezialgesetzlichen Normen (z. B. §§ 61, 87 BauO NRW) herangezogen werden. (so auch Kloepfer a. a. O. Rn. 51, anders wohl in § 20 Rn. 29, obwohl das Gesetz nur von Veranlassung von Maßnahmen, nicht aber von der Anordnung von Maßnahmen spricht).

7.2 Zuständig sind bei baulichen Mängeln die Baubehörden. Bei anderen Mängeln sind die Sonderordnungsbehörden (so z. B. Behörden für Arbeits- und Umweltschutz) oder die allgemeinen Ordnungsbehörden zuständig.

41

7.3 Über die Brandverhütungsschau ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Mängel so dargestellt werden, dass den zuständigen Behörden eine Beurteilung der Schwere des jeweiligen Mangels und damit eine Abschätzung der Gefahr möglich ist. Ein bloßer Hinweis auf die Abweichung von den aktuellen Vorschriften reicht in der Regel nicht aus.

42

8. Zweck der Maßnahmen

Die Forderungen in diesem Teil des § 26 Abs. 1 BHK entsprechen den Festlegungen in § 17 Abs. 1 BauO NRW (vgl. dazu auch VG Münster SgE Feu § 6 I FSHG Nr. 4).

43

Nach den Ausführungen von Czepuck in Gädtke/Czepuck/Johlen/Plietz/Wenzel in „Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen“ 12. Aufl. 2011, Anm. 10 zu § 17 BauO NRW müssen bauliche Anlagen so beschaffen sein,

- dass der **Entstehung** eines Brandes **vorgebeugt** wird,
- dass der **Ausbreitung** von Feuer und Rauch **vorgebeugt** wird,
- dass die **Rettung** von Menschen und Tieren **möglich** ist und
- dass wirksame **Löscharbeiten möglich** sind.

Diese den Umfang und das Schutzziel des vorbeugenden Brandschutzes bestimmende Festlegung wird in einer Vielzahl von Einzelschriften konkretisiert. Hierin werden u. a. Anforderungen gestellt:

- an die **Erschließung** (§ 4 Abs. 1 BauO NRW) des Grundstücks auch hinsichtlich einer ausreichenden **Löschwasserversorgung** (§ 44 Abs. 3 BauO NRW),
- an **Zugänge und Zufahrten** für die Feuerwehr sowie an **Aufstell- und Bewegungsflächen** auf dem Grundstück (§ 5 BauO NRW),
- an die Lage und Anordnung der **Rettungswege** im Gebäude (§ 17 Abs. 3 und §§ 36–41 BauO NRW),
- an die Brennbarkeit (bzw. Entflammbarkeit) der Baustoffe und die **Feuerwiderstandsdauer** der Bauteile, ausgedrückt in **Feuerwiderstandsklassen** der Bauteile (§§ 29 ff. BauO NRW),
- an die Lage und Anordnung **abschottender Bauteile** (§§ 30–34, 37 und 38 BauO NRW) sowie
- an die **Dichtigkeit von Verschlüssen** in diesen Bauteilen (§§ 30–34, 37 und 38 BauO NRW).

9. Feuerstättenschau

- 44** 9.1 Durch die Vorschriften über die Brandverhütungsschau werden die Regelungen der Feuerstättenschau nicht aufgehoben. Brandverhütungsschau und Feuerstättenschau müssen beide unabhängig von einander durchgeführt werden. Zu den Feuerstätten siehe auch VO vom 11.3.2008 (GV. NRW. 2008 S. 338 – in der jeweils geltenden Fassung).
- 45** 9.2 Feuerstättenschau ist nach § 14 des Schornsteinfegerhandwerkergesetzes in der Fassung vom 26.11.2008 (BGBl. I 2008 S. 2242 – in der jeweils geltenden Fassung) Aufgabe des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (vgl. dazu auch VG Aachen SgE Feu § 14 II SchfHwG Nr. 1; OVG Lüneburg SgE Feu § 14 SchfG Nr. 1; VG Ansbach SgE Feu § 1 III SchfG Nr. 2).
- 46** 9.3 Zum Umfang der Amtspflichten eines Bezirksschornsteinfegermeisters vgl. OLG Hamm SgE Feu § 13 Schornsteinfegergesetz Nr. 1; OLG Jena SgE Feu § 839 BGB Nr. 77; OLG Karlsruhe SgE Feu Art. 34 GG Nr. 37.

10. Zeitabstände

- 47** 10.1 Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet sich bei Objekten, die Gegenstand von Sonderverordnungen (vgl. dazu Anm. 1.2.1.2 zu § 26 BHKG) oder baurechtlichen Anordnungen sind, nach den entsprechenden Vorschriften.
- 48** 10.2 Im Übrigen ist die Brandverhütungsschau je nach Gefahrengrad der unter Anm. 5 aufgeführten Objekte in Zeitabschnitten von **längstens sechs Jahren** durchzuführen. Die Festlegung der Zeitabschnitte für die Einzelobjekte erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen der Gemeinde (vgl. dazu auch VG Münster SgE Feu § 6 I FSHG Nr. 6).
- 49** 10.3 Durch die Aufnahme einer Prüfungsfrist von längstens sechs Jahren erfolgt eine Angleichung an die für die Prüfungen durch die Bauaufsichtsbehörden nach der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (PrüfVO NRW) geltenden Vorgaben. Durch die Harmonisierung mit der PrüfVO NRW wird zudem die in § 26

Abs. 4 BHKG angeregte Teilnahme der Bauaufsichtsbehörde befördert. Dies dient sowohl der Verwaltungserleichterung als auch der Entlastung des Bauherrn bzw. des Betreibers. Es besteht die Möglichkeit, nur einen Prüfungstermin durchzuführen und einen Bescheid zu erlassen.

10.4 Da sich die Brandverhütungsschau auf bestehende und genutzte Gebäude, Betriebe und Einrichtungen bezieht, wird der Zeitpunkt, ab dem eine Brandverhütungsschau durchzuführen ist, auf den des Nutzungsbeginns bzw. der Inbetriebnahme festgesetzt. **50**

10.5 Die brandschutztechnische Beurteilung während der Neu- oder Umbauphase eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage (Baustelle) ist nicht Ziel der Brandverhütungsschau. Hier sind die Schutzvorschriften der BauO NRW (z. B. § 14) bzw. des Arbeitsschutzrechts einschlägig. **51**

11. Aufgabe der Gemeinde

11.1 Die Brandverhütungsschau ist Aufgabe jeder kreisangehörigen Gemeinde oder kreisfreien Stadt (so auch Hogrefe in „BADK Sonderheft Organisation“, S. 25). **52**

Zur Koordinierungspflicht der Gemeinden vgl. Anm. 1.6 zu § 26 BHKG.

11.2 Zur Möglichkeit der kreisangehörigen Gemeinden, die Wahrnehmung der Aufgabe der Brandverhütungsschau auf den Kreis zu übertragen vgl. Anm. 16 zu § 26 BHKG. **53**

11.3 Nach § 52 Abs. 5 BHKG können die Gemeinden für die Durchführung der Brandverhütungsschau **Gebühren** aufgrund einer Satzung erheben. Ein Entwurf einer solchen gemeindlichen Gebührensatzung ist abgedruckt in „Der Feuerwehrmann“ Heft Mai 1998 Sonderdruck. In einer solchen Satzung können auch die brandverhütungsschaulastigen Objekte ortsbezogen benannt werden. **54**

11.4 Wenn nach § 16 Abs. 6 BHKG eine Werkfeuerwehr nach Ermächtigung durch die Bezirksregierung die Brandverhütungsschau mit hierzu geeigneten Kräften für die in ihrem Werksbereich liegenden Gebäude und Einrichtungen durchführt, dann tritt die Werkfeuerwehr voll in die Rechte und Pflichten der Gemeinde ein. Sie trägt dann die alleinige Verantwortung für die Durchführung der Brandverhütungsschau. Hinsichtlich der Anordnung von Maßnahmen verbleibt es jedoch bei der Zuständigkeit der Bauaufsichts- bzw. Sonderordnungsbehörden. **55**

12. Durchführende

Die Brandverhütungsschau wird durchgeführt von

- Kräften der Feuerwehr (unten Anm. 13), die Brandschutztechniker (unten Anm. 14, 15) sind,
- (in besonderen Fällen) von Bediensteten der Kreise (unten Anm. 17) oder
- einer Werkfeuerwehr, wenn eine diesbezügliche Ermächtigung durch die Bezirksregierung vorliegt (vgl. dazu Anm. 20 zu § 16 Abs. 6 BHKG).

Das schließt nicht aus, dass auch Brandschutzingenieure die Brandverhütungsschau durchführen können (Umkehrschluss aus § 26 Abs. 3 BHKG).

13. Kräfte der Feuerwehr

- 56 13.1 Die Brandverhütungsschau wird von Personen durchgeführt, die mindestens über eine (Feuerwehr)Gruppenführerausbildung verfügen und Brandschutztechniker (siehe dazu Anm. 14/15 zu § 26 BHKG) sind.
- 57 13.2 Die Befugnis zur Durchführung der Brandverhütungsschau pauschal für hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr wird gestrichen. Das Gesetz hat für die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr keine Mindestqualifikation geregelt.
- 58 13.3 Die Unterscheidung von Hauptamt und Ehrenamt entfällt. Auf eine ausdrückliche Nennung von Beamten des gehobenen oder höheren Dienstes wird verzichtet, da mindestens eine Gruppenführerqualifikation in Verbindung mit einem Brandschutztechnikerlehrgang gefordert wird.

14. Brandschutztechniker

- 59 14.1 Die zunehmende Technisierung und der für die Durchführung der Brandverhütungsschau notwendige Zeitbedarf erfordern es, die Brandverhütungsschau generell in den kreisangehörigen Gemeinden von Personen, die zusätzlich zur Feuerwehrgruppenführerausbildung eine Ausbildung als **Brandschutztechniker** haben, vornehmen zu lassen.
Ziel ist es, die Bürger, so gut es geht, schon vorbeugend vor Gefahren durch Brände oder Explosionen zu schützen. Daher war eine Professionalisierung und Intensivierung der Brandverhütungsschau durch den Einsatz von Brandschutztechnikern notwendig.
- 60 14.2 Aus den Gesetzesmaterialien geht hervor, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass der Brandschutztechniker in der Regel seine Tätigkeit **hauptamtlich** ausübt. Die damit verbundenen Personalkosten können durch die Erhebung von Gebühren auf Grund einer Satzung nach § 52 BHKG ausgeglichen werden.
- 61 14.3 Sofern ein Brandschutztechniker mit der Durchführung der Brandverhütungsschau in der Gemeinde nicht ausgelastet ist, kann er auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (GKG) mit anderen Gemeinden die Brandverhütungsschau auch dort übernehmen.
- 62 14.4 Das BHKG schließt es nicht aus, dass Gemeinden Personen, die Brandschutztechniker sind, mit der Durchführung der Brandverhütungsschau beauftragen, ohne ein Anstellungsverhältnis zu begründen. Die Gemeinden schließen dann rechtlich einen Dienstvertrag mit dem Brandschutztechniker ab.

15. Ausbildung der Brandschutztechniker

- 63 15.1 Dieser Lehrgang wird an der zentralen Aus- und Fortbildungsstätte des Landes (vgl. dazu Anm. zu § 5 BHKG und zu § 32 BHKG) angeboten.
- 64 15.2 Zudem wird präzisiert, dass der geforderte Lehrgang für Brandschutztechnikerinnen und Brandschutztechniker an der zentralen Aus- und Fortbildungsstätte des Landes oder der Feuerweherschule eines anderen Landes durchgeführt wurde. Damit soll vermieden werden, dass die nicht geschützte Bezeichnung

Brandschutztechnikerin bzw. Brandschutztechniker auch von anderen Ausbildungsträgern in der Absicht genutzt wird, diese kommerziell zu verwerten.

16. Übertragung auf den Kreis

16.1 Allerdings kann sich auch die Fallkonstellation ergeben, dass Kreise von den Gemeinden gebeten werden, die Aufgaben der Brandverhütungsschau durchzuführen, soweit und solange die Gemeinden nicht über das erforderliche Personal verfügen. Als Rechtsgrundlage für eine Aufgabenwahrnehmung durch den Kreis in diesen Fällen kommt das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in Betracht und zwar die Regelung über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach §§ 23 ff. GKG. 65

Eine Aufgabenwahrnehmung nach § 2 Abs. 3 BHKG bleibt daneben zulässig.

16.2 Im Rahmen einer solchen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung kann es in diesen Fällen nicht um eine Übertragung der Aufgabe von der Gemeinde auf den Kreis gehen, sondern lediglich um eine Übertragung der Aufgabenwahrnehmung als zweite Alternative des § 23 Abs. 1 GKG. Angesichts der eindeutigen Aufgabenzuweisung der Aufgabe der Brandverhütungsschau nach § 26 Abs. 2 BHKG sind die Gemeinden nicht befugt, über die Aufgabenzuständigkeit zu disponieren und den Kreis durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Aufgabenträger zu erklären. 66

16.3 Die Gestellung des Personals erfolgt (wegen der Kreisumlage) kostenlos. 67

17. Besondere Fälle

17.1 In besonderen Fällen stellen die Kreise den Gemeinden, in denen die Brandverhütungsschau von Brandschutztechnikern durchgeführt wird, ihre für die Beteiligung von Brandschutzdienststellen aufgrund baurechtlicher Vorschriften vorzuhaltenden Bediensteten (Brandschutzingenieure) (vgl. Anm. 4 zu § 25 BHKG) zur Verfügung. Eine Aufgabenwahrnehmung durch die Kreise beschränkt sich daher nach dem Gesetzeswortlaut ausschließlich nur auf diese „besonderen Fälle“. 68

17.2 „In besonderen Fällen“ heißt, dass es sich um ein schwierig zu prüfendes Objekt oder um ein Objekt mit hohem Gefahrenpotenzial handelt **und** die betreffende kreisangehörige Gemeinde nicht selbst über einen Beamten des gehobenen oder des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes verfügt. 69

18. Beteiligung der Feuerwehr

Der örtlichen Feuerwehr ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Brandverhütungsschauen zu geben.

19. Mitteilung an die Feuerwehr

19.1 In **allen** Fällen der Brandverhütungsschau ist die Gemeinde über das Ergebnis der Brandverhütungsschau und die von den zuständigen Behörden getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 70

Hierdurch wird klargestellt, dass von den „Brandverhütungsschauern“ keine exekutivischen Maßnahmen angeordnet oder getroffen werden können. Sie sind vielmehr „Gutachter“ und leiten ihre Erkenntnisse an die zuständigen

Behörden weiter, damit diese die zur Beseitigung der festgestellten Gefahren notwendigen Maßnahmen einleiten können.

19.2 Information an die Bauaufsicht

- 71** 19.2.1 Derjenige, der die Brandverhütungsschau durchführt (entweder Feuerwehr, Brandschutztechniker oder Bediensteter des Kreises) hat der Bauaufsicht rechtzeitig den Termin der Brandverhütungsschau bekanntzugeben und Gelegenheit zur Teilnahme an der Brandverhütungsschau zu geben. Ob die Bauaufsichtsbehörde von der Teilnahmemöglichkeit Gebrauch macht, liegt in ihrem Ermessen. Es wird für angezeigt erachtet, jeweils zu Beginn eines Jahres den Bauaufsichtsbehörden die Objekte und Termine für die im Laufe des Jahres beabsichtigten Brandverhütungsschauen mitzuteilen. Sofern auch seitens der Bauaufsichtsbehörden wiederkehrende Prüfungen bei denselben Objekten geplant sind, wird den für die Brandverhütungsschau zuständigen Dienststellen empfohlen, mit den Bauaufsichtsbehörden Termine für eine gemeinsame Durchführung der Brandverhütungsschau bzw. der bauaufsichtlichen Prüfung von Objekten nach § 54 Abs. 3 i. V. m. § 68 Abs. 1 S. 3 BauO NRW zu vereinbaren.

- 72** 19.2.2 Zur gegenseitigen Informationspflicht vgl. auch Anm. 1.6 zu § 26 BHKG.

20. Weitere Teilnahme

- 73** 20.1 § 26 Abs. 4 BHKG erweitert die bisher auf die Bauaufsicht beschränkte Teilnahme auf die weiteren zuständigen Dienststellen. Hiermit soll der Kreis der Behörden, auf alle mit Aufgaben in der Gefahrenabwehr betraute Behörden erweitert werden. Dies können neben der Bauaufsicht insbesondere die für Immissions-, Arbeits- und Umweltschutz zuständigen Behörden sein. Durch die Erweiterung soll das fachliche Zusammenwirken der verschiedenen Aufgabengebiete gestärkt werden.

- 74** 20.2 Derjenige, der die Brandverhütungsschau durchführt (entweder Feuerwehr, Brandschutztechniker oder Bediensteter des Kreises) hat die Möglichkeit, Sachverständige oder sachverständige Stellen heranzuziehen. Das wird aber nur in Ausnahmefällen notwendig sein, wenn unter Berücksichtigung des Brandverhütungsschauobjektes die zu prüfenden Belange des **abwehrenden** Brandschutzes (dazu siehe oben Anm. 1.3.1 zu § 26 BHKG) nicht oder nicht ausreichend genug abgeklärt werden können.

Die Kosten für die Heranziehung der Sachverständigen müssen zunächst von der die Brandverhütungsschau durchführenden Stelle übernommen werden und können dann auf den Pflichten umgelegt werden. Wird trotz fehlender eigener ausreichender Sachkunde von der Zuziehung eines Sachverständigen abgesehen, liegt ein Organisationsverschulden vor.

§ 27 Brandsicherheitswachen

(1) Veranstaltungen¹, bei denen eine erhöhte Brandgefahr² besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist³, sind der Gemeinde rechtzeitig anzuzeigen⁴. Die Gemeinde entscheidet darüber, ob

eine Brandsicherheitswache erforderlich ist⁵. Sie kann bei Bedarf Auflagen erteilen⁶. Baurechtliche Vorschriften bleiben unberührt⁷.

(2) Ist die Veranstalterin oder der Veranstalter in der Lage⁸, eine den Anforderungen genügende Brandsicherheitswache⁹ zu stellen, hat die Gemeinde ihr oder ihm diese Aufgabe zu übertragen. In allen anderen Fällen stellt die Gemeinde die Brandsicherheitswache¹⁰.

(3) Angehörige einer Brandsicherheitswache können Anordnungen treffen, um Brände zu verhüten oder zu bekämpfen und um Rettungs- und Angriffswege zu sichern¹¹.

0. Vorbemerkung

Zu den Brandsicherheitswachen als Maßnahme des Vorbeugenden Brandschutzes vgl. die Ausführungen von Linde in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 257 ff. **1**

1. Veranstaltung

Unter Veranstaltung ist jede größere Ansammlung von Menschen, wie z. B. Versammlungen, Theateraufführungen, Ausstellungen, Zirkusvorführungen, Messen, Märkte, große Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen und dergleichen zu verstehen. **2**

2. Erhöhte Brandgefahr

Die erhöhte Brandgefahr besteht in der Regel dann, wenn in den besonderen Räumen der Veranstaltung sehr viel feuergefährliche Stoffe lagern oder verwendet werden oder wenn sonstige Feueranfälligkeiten – wie große Hallen mit entsprechenden Zuglüften – hinzukommen. Die erhöhte Brandgefahr kann sich allerdings auch aus der Besonderheit der Veranstaltung ergeben, z. B. dann, wenn in größerem Umfange offene Feuer wie z. B. bei großen Folklore- oder Campingveranstaltungen, bei Feuerwerken verwendet werden oder bei Großveranstaltungen im Grünen, wenn Wald und Natur eine erhöhte Waldbranddisposition durch trockenes Laub usw. aufweisen. **3**

3. Gefährdung von Personen

3.1 Als weitere Voraussetzung für die Gestellung einer Brandsicherheitswache verlangt das Gesetz, dass bei Ausbruch des Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet würde (zur Gefährdung durch pyrotechnische Effekte vgl. Tügel in „BrandSchutz“ 2003, S. 434). Das heißt, dass sich eine große Menschenmenge in dem Gefahrenbereich aufhalten muss. **4**

3.2 Eine zahlenmäßige Festlegung ist auch hier nicht möglich. Hier muss die Gemeinde in eigener Verantwortung entscheiden. **5**

3.3 Der Begriff „Gefährdung einer großen Anzahl von Personen“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und unterliegt der uneingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung (so OLG Celle SgE Feu § 24 I FSHG Nr. 1). Zum Begriff „zahlreiche Menschen“ in § 1 Abs. 2 BHKG vgl. die dortigen Anmerkungen 9 und 10.1 zu § 1 BHKG. **6**

4. Rechtzeitige Anzeige

- 7** 4.1 Um die Gemeinde in die Lage zu versetzen, die Entscheidung zu treffen, ob eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss, ist eine rechtzeitige Anzeige durch den Veranstalter erforderlich. Das muss nicht immer der Betreiber der baulichen Anlage sein.
- 8** 4.2 Eine Anzeige ist nur dann rechtzeitig, wenn der Gemeinde im normalen Geschäftsablauf ausreichend Zeit verbleibt, die Entscheidung zu treffen und das notwendige Personal zu benachrichtigen.
- 9** 4.3 Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Veranstaltung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, kann gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 2 BHKG mit einer Geldbuße belegt werden.

5. Entscheidung

- 10** Die Gemeinde entscheidet nach Anhörung des Leiters oder der Leiterin der Feuerwehr, **ob** die Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Die Entscheidung trifft die Gemeinde als örtliche Ordnungsbehörde. Hierbei handelt es sich um eine Ermessensentscheidung unter Abwägung der Brandgefährdung in den konkreten Räumlichkeiten und den vom Veranstalter getroffenen Vorkehrungen.
- Wenn sowohl eine erhöhte Brandgefahr (siehe oben Anm. 2 zu § 27 BHKG) als auch die Annahme gerechtfertigt ist, dass bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist (siehe oben Anm. 3 zu § 27 BHKG), muss eine Brandsicherheitswache eingerichtet werden (so auch Fehn/Selen, a. a. O. B 8.2.3).

6. Auflagen

- 11** 6.1 Die Gemeinde kann der Entscheidung, dass eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss, auch Auflagen beifügen. Diese Auflagen richten sich an den Veranstalter. Ein Verstoß hiergegen ist nicht bußgeldbewehrt.
- 12** 6.2 Eine solche Auflage kann sich sowohl auf die personelle als auch auf die Ausstattung mit Material und Fahrzeugen sowie auf die Art und Weise der Durchführung der Brandsicherheitswache beziehen.

7. Baurechtliche Vorschriften

- 13** Die Vorschrift des § 27 BHKG gilt nur **subsidiär** (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 70) gegenüber den baurechtlichen Vorschriften, bei denen ohnehin schon eine Brandsicherheitswache nach Bauordnungsrecht gefordert werden kann (siehe z. B. § 24 Abs. 5, 25, 38 Abs. 3, 41 des Entwurfs der Sonderbauverordnung 2015 (Stand 20.3.2015). Siehe auch den RdErlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport vom 20.2.2008 (MBL NRW. 2008 S. 114 – in der jeweils geltenden Fassung) über den Bau und Betrieb „Fliegender Bauten“.

8. Gestellung durch Veranstalter/Werkfeuerwehr

- 14** 8.1 Ähnlich wie beim Verhältnis zwischen öffentlicher Feuerwehr und Werkfeuerwehr geht auch hier das Gesetz davon aus, dass zunächst die Verpflichtung zur Gestellung einer Brandsicherheitswache den Veranstalter trifft. Nur dann, wenn

der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht nachkommt oder hierzu nicht in der Lage ist, muss die Gemeinde die notwendige Brandsicherheitswache stellen.

8.2 Überträgt die Gemeinde dem Veranstalter diese Aufgabe (durch Verwaltungsakt), so wird der Veranstalter als Beliehener tätig (vgl. dazu BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 113). Für eventuelles Auswahlverschulden oder Verschulden der Sicherheitswache wird nach Amtshaftungsgrundsätzen (vgl. dazu Anm. 2.3.1 zu § 2 BHKG) gehaftet. **15**

8.3 Nach § 16 Abs. 6 BHKG obliegt den **Werkfeuerwehren** in ihren Betrieben oder Einrichtungen auch die Gestellung von Brandsicherheitswachen. **16**

9. Anforderung an die Brandsicherheitswache

9.1 Beabsichtigt der Veranstalter, die Brandsicherheitswache selbst zu stellen, so müssen die dafür vorgesehenen Personen in der Regel dem Betrieb des Veranstalters angehören oder in ihn integriert sein und fachlich in der Lage sein, vorbeugende Maßnahmen des Brandschutzes zu treffen, erforderlichenfalls erste Maßnahmen im abwehrenden Brandschutz zu ergreifen und eine etwa erforderliche ordnungsgemäße Räumung durchzuführen. **17**

Diese fachliche Eignung wird nur bei einer feuerwehrtechnischen Ausbildung anzunehmen sein. Die Führer einer solchen Brandsicherheitswache müssen – von Ausnahmefällen abgesehen – eine Aus- und Fortbildung in der Führung selbständiger taktischer Einheiten der Feuerwehr haben (in der Regel Gruppenführeraus- und -fortbildung).

Bei einer solchen Gestellung handelt es sich nicht um eine Tätigkeit der Feuerwehr (so OVG NRW SgE Feu § 7 FSHG Nr. 2).

9.2 Die Brandsicherheitswache kann nicht durch Personen, die selbst an der Veranstaltung teilnehmen, gestellt werden. Es ist daher nicht ausreichend, wenn bei einer Veranstaltung z. B. Feuerwehrangehörige anwesend sind, die selbst Besucher oder Teilnehmer der Veranstaltung sind. **18**

Der Veranstalter kann auch nicht Angehörige einer anderen öffentlichen Feuerwehr in ihrer öffentlich-rechtlichen Funktion vertraglich verpflichten, eine solche Brandsicherheitswache durchzuführen.

9.3 Die Anzahl der Personen, die für eine Brandsicherheitswache erforderlich sind, richtet sich nach der Gefährlichkeit der jeweiligen Veranstaltung. Eine Mindeststärke von zwei Personen ist in der Regel vorzusehen. **19**

Maßgeblich ist die fachliche Einschätzung des verantwortlichen Einsatzleiters. Eine derartige Einschätzung des notwendigen Personalbedarfs ist im Nachhinein nur einer beschränkten gerichtlichen Kontrolle zugänglich. Dem Verantwortlichen ist nämlich ein Beurteilungsspielraum einzuräumen, der nur daraufhin überprüft werden kann, ob er von offensichtlich falschen Tatsachen ausgegangen ist, sich von sachwidrigen Erwägungen hat leiten lassen oder die Entscheidung aus anderen Gründen nicht zu rechtfertigen ist.

9.4 Bei der Entscheidung, ob der Veranstalter imstande ist, diesen Pflichten zu genügen, ist der Leiter/die Leiterin der öffentlichen Feuerwehr zu hören (vgl. auch Fehn/Selen, a. a. O. B 8.2.3). **20**

10. Gestellung durch die Gemeinde

- 21** 10.1 Wird die Brandsicherheitswache von der Gemeinde gestellt, werden damit Angehörige der öffentlichen Feuerwehr beauftragt.
- 22** 10.2 Der Leiter/die Leiterin der öffentlichen Feuerwehr entscheidet in eigener Verantwortung über die Stärke und Ausrüstung der Brandsicherheitswache (so auch VGH SH SgE Feu § 7 FSHG Nr. 1).
- 23** 10.3 Gemäß § 52 Abs. 5 BHKG kann die Gemeinde für die Gestellung von Brandsicherheitswachen Entgelte erheben. Diese Befugnis kann die Gemeinde nicht auf die öffentliche Feuerwehr als nicht selbständige gemeindliche Einrichtung übertragen.
- 24** 10.4 Ob die Angehörigen einer Brandsicherheitswache eine Entschädigung für diesen Dienst erhalten, liegt in der Entscheidungsbefugnis der jeweiligen Gemeinde und hat mit der Entgelterhebung nach Anm. 10.3 zu § 27 BHKG nichts zu tun.
Zur eventuellen steuerlichen Behandlung vgl. Linge in „Florian Hessen“ 2008, S. 22.
- 25** 10.5 Die Tätigkeiten der Brandsicherheitswache sind als kurzfristige Beschäftigungen im Sinne des § 5 Abs. 1 SGB IV zu beurteilen.

11. Aufgaben einer Brandsicherheitswache

- 26** 11.1 Die besonderen Aufgaben der Brandsicherheitswache ergeben sich aus § 27 Abs. 3 BHKG.
- 27** 11.1.1 Hiernach können die Angehörigen einer Brandsicherheitswache alle erforderlichen **Anordnungen** treffen, die den Gehalt einer ordnungsbehördlichen Verfügung (Verwaltungsakt) haben, die zur Verhütung und Bekämpfung der auftretenden Brandgefahren erforderlich sind.
- 28** 11.1.2 Als weiteres Ziel nennt das Gesetz die Sicherung der Rettungs- und Angriffswege.
- 29** 11.1.3 Darüber hinaus dürfte es vor allen Dingen Aufgabe der Brandsicherheitswache sein, die besonderen Brandgefahren möglichst frühzeitig zu entdecken und, soweit möglich, mit den örtlichen Sicherheitsgeräten, wie z. B. Feuerlöschern in Theatern, zu ersticken und, falls eine erfolgreiche Bekämpfung des Brandes nicht gewährleistet ist, unverzüglich die Feuerwehr zu benachrichtigen. Bei den ersten Bekämpfungsmaßnahmen kann sich hierbei die Brandsicherheitswache nicht nur geeigneter Hilfskräfte des Publikums bedienen, sondern vor allem auch entweder selbst oder durch geeignete Helfer aus dem Publikum zur Vermeidung einer Panik ein sachgerechtes Räumen der Säle durchführen. Es versteht sich heute von selbst, dass diese Brandsicherheitswachen mit angemessenen Funksprechgeräten ausgestattet sein müssen, damit sie in der Lage sind, die Feuerwehrkräfte auf der Leitstelle, aber auch die heranrückenden Einsatzkräfte von innen sofort sachgerecht und orientierungsgerecht einzuweisen.
Zum Feuersicherheitswachdienst vgl. auch Volz in „BrandSchutz“ 1999, S. 321 ff.

11.2 Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des § 27 Abs. 3 BHKG ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, kann gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 3 BHKG mit einer Geldbuße belegt werden. 30

11.3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11.3.1 Daneben können die Anordnungen auch mit den Mitteln des unmittelbaren Zwangs durchgesetzt werden, weil das Verwaltungsvollstreckungsgesetz in § 68 Abs. 1 Nr. 11 die bei einer Brandsicherheitswache tätigen Personen zu Vollzugsdienstkräften nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bestimmt hat. 31

11.3.2 Nach der VV zu § 68 Verwaltungsvollstreckungsgesetz besteht für alle Vollzugsdienstkräfte die Verpflichtung, bei der Ausübung unmittelbaren Zwangs einen behördlichen Ausweis bei sich zu führen. Der behördliche Ausweis muss ein vom Inhaber unterschriebenes Lichtbild enthalten, über Name und Vorname des Inhabers, Dienststellung und ausstellende Behörde Auskunft geben sowie einen Vermerk über die zeitliche Geltung enthalten. Zuständig für die Ausstellung des Ausweises ist in der Regel die Anstellungs- oder Beschäftigungsbehörde. Ist die Vollzugsdienstkraft nicht Bediensteter einer Behörde, so ist im allgemeinen die Behörde zuständig, in deren Auftrag die Vollzugsdienstkraft tätig wird. 32

Kapitel 2: Einrichtungen und vorbereitende Maßnahmen für Schadens- und Großeinsatzlagen sowie Katastrophen

§ 28 Einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst

(1) Die ständig besetzte Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz^{1,2,3} ist mit der Leitstelle für den Rettungsdienst zusammenzufassen⁴. Die Leitstelle muss auch Großeinsatzlagen und Katastrophen bewältigen können⁵. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, durch die ihre Aufgabenerfüllung auch bei Ausfall sichergestellt wird⁶.

(2) Der Leitstelle sind alle Einsätze der Feuerwehr, der im Katastrophenschutz mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen und der Regieeinheiten zu melden⁷. Schriftliche Vereinbarungen zwischen dem Träger der Leitstelle und Werkfeuerwehren über den Umfang der Meldepflicht sind möglich⁸. Im Bedarfsfall können über die Leitstelle Einsätze gelenkt werden⁹. Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen unterstützt die Leitstelle die Einsatzleitung und den Krisenstab¹⁰.

(3) Das in der Leitstelle eingesetzte Personal muss über eine feuerwehrtechnische Führungsausbildung sowie eine ergänzende Ausbildung für Leitstellendisponentinnen und Leitstellendisponenten verfügen¹¹. Das Personal ist zu Beamten zu ernennen¹². Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW bleibt hiervon unberührt¹³.

(4) Die Gemeinden veranlassen die Einrichtung des Notrufs 112¹⁴ und gewährleisten die Alarmierung der Einsatzkräfte¹⁵. Der Notruf 112 ist auf die einheitliche Leitstelle aufzuschalten¹⁶. Die Aufschaltung des Notrufs 112 auf ständig besetzte Feuerwachen von Mittleren kreisangehörigen Städten und Großen kreisangehörigen Städten ist zulässig, wenn diese die Aufgaben einer Rettungswache wahrnehmen¹⁷. In diesem Fall muss durch Koppelung der ständig besetzten Feuerwache an das jeweilige System der Leitstelle die zeitgleiche Kenntnis der Leitstelle über die eingehenden Notrufe, deren Abfrage und die örtliche wie qualitative Verfügbarkeit der Einsatzmittel und des Einsatzpersonals gewährleistet sein¹⁸.

(5) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen eingehende Anrufe sind zum Zwecke der Abwicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung und zum Beschwerdemanagement automatisch aufzuzeichnen¹⁹. Gleiches gilt für Anrufe auf Anschlüssen zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr²⁰ und für den Funkverkehr²¹. Auf weiteren Anschlüssen eingehende Anrufe dürfen nur nach vorheriger Einwilligung aufgezeichnet werden²². Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Betriebe oder Einrichtungen mit Werkfeuerwehren²³.

1. Allgemeine Verpflichtung

- 1 1.1 § 28 BHKG enthält in Verbindung mit § 4 Abs. 4 BHKG die Verpflichtung der kreisfreien Städte und Kreise, **ständig besetzte Leitstellen** für den Brandschutz und die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (**einheitliche Leitstelle**) einzurichten. Sie sind Teil der öffentlichen Feuerwehrorganisation im Kreisgebiet (so BAG SgE Feu § 20 FSHG Nr. 1).

Hierdurch sollen zwei Ziele erreicht werden:

- Durch die ständig besetzten Leitstellen soll die Alarmierungsmöglichkeit der Feuerwehren verbessert und die Meldewege (einheitliche Notrufnummer, ständige Erreichbarkeit **einer** Ansprechstelle) vereinheitlicht werden,
- Durch die geforderten Leitstellen soll gleichzeitig erreicht werden, die im Gesetz über den Rettungsdienst vorgesehenen Leitstellen mit denen der Feuerwehr zusammenzulegen. Dadurch wird für beide Dienste ein einheitlicher, insgesamt kostensparender Meldeweg eingerichtet.

- 2 1.2 Der Begriff „Leitstelle“ darf von Privaten nicht genutzt werden. Bei diesem Begriff handelt es sich um einen gesetzestechnischen Begriff, der als Synonym für alle Aufgaben benutzt wird, welche die zuständige Behörde im Rahmen des Feuerschutzes und Rettungsdienstes zu erfüllen hat. Die im Zusammenhang mit dieser Aufgabenerfüllung vom Gesetzgeber festgelegten Begriffe sind der Dispositionsbefugnis Privater entzogen (so IM NRW Erlass vom 31.10.2000 (MBL NRW. 2000 S. 1605)). Die Eintragung eines privaten Krankentransportunternehmens unter der Bezeichnung „Leitstelle“ in Werbe- oder Informationsmedien zur Telefonauskunft ist unzulässig.

Zur Definition der unterschiedlichen Organisationsformen der Leitstellen vgl. „brandschutz“ 2005, S. 232.

- 3 1.3 Die vollständige Übertragung der Aufgaben einer Leitstelle auf eine kreisangehörige Gemeinde ist unzulässig. Dies kann auch nicht über eine öffentlich-

rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit geschehen.

Falls ein Kreis die technische Abwicklung der tatsächlichen Durchführung des Leitstellendienstes (Wahrnehmung) auf eine Gemeinde übertragen will, muss auf jeden Fall die uneingeschränkte personelle und materielle Weisungsbefugnis des Kreises bestehen bleiben.

1.4 Für die Inanspruchnahme der Leitstelle im Bereich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung können **keine Gebühren** erhoben werden, weil nach § 50 Abs. 1 BHKG die Kreise und kreisfreien Städte die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu tragen haben und § 52 BHKG einen Kostenersatz insoweit nicht vorsieht. **4**

Zur eventuellen Aufteilung der Kosten einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Brandschutz/Technische Hilfeleistung vgl. OVG Niedersachsen SgE Feu § 15 Nds. RettG Nr. 3 und § 15 Abs. 1 niedersächsisches RettG Nr. 4. Vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 21 FSHG Nr. 1.

1.5 Die Leitstelle ist prinzipiell eine ortsfeste Einrichtung. **5**

Eventuell aufgestellte IuK-Einheiten sind kein mobiler Anhang zur Leitstelle. Sie sind vielmehr originäre Einheiten mit eigenem Einsatzauftrag (vgl. insoweit § 4 Abs. 2 S. 2 BHKG).

1.6 Auf die Tätigkeit der Leitstelle ist auch das Informationsfreiheitsgesetz NRW (GV. NRW. 2001 S. 806; 2005 S. 351) anwendbar. **6**

1.7 Die DIN 50 518 gilt nicht für Leitstellen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Sinne des § 28 BHKG. Gegenstand der DIN EN 50 518 sind sogenannte Alarmempfangsstellen des privaten Sicherheitsgewerbes, für die ein europäischer Standard eingeführt worden ist. **7**

1.8 Zum Qualitätsmanagement in einer Leitstelle vgl. Rühl in „Rettungsdienst“ 2009, Heft 1, S. 16. **8**

2. Aufgaben

2.1 Die **grundlegenden Aufgaben** sind in dem RdErlass des IM vom 30.6.1982 (MBL. NRW. 1982 S. 1090) über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für Feuerschutz- und Katastrophenschutzaufgaben und in der Stellungnahme der AGBF zur Zukunft der Leitstellen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr („BrandSchutz“ 2005, S. 230) näher erläutert. **9**

Es sind dies u. a.:

- Annahme von Hilfeersuchen,
- Auswahl und Alarmierung der eigenen Kräfte,
- Unterstützung der Einsatzleitung,
- Information,
- Dokumentation und
- sonstige Dienstleistung.

2.2 Weiterhin sind für die Leitstelle folgende **Einzelaufgaben** geregelt: **10**

- 11 2.2.1 Für den **überörtlichen Einsatz** gilt die allgemeine Weisung des IM vom 7.3.1992 (vgl. „Stegmann“ Anhang D 608). Nach 39 BHKG erfolgt die Anforderung überörtlicher Hilfe ausschließlich über die Leitstelle.
- 12 2.2.2 Die Aufgaben der Leitstelle bezüglich der Meldungen über **außergewöhnliche Ereignisse** im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr sowie bezüglich der **Warnung und Information der Bevölkerung** sind in dem RdErlass des MIK vom 20.9.2010 (MBL NRW. 2010 S. 767 – in der jeweils geltenden Fassung –) festgelegt.
Der Erlass regelt u. a.:
 - Allgemeines,
 - Meldungen an die Aufsichts- und Ordnungsbehörden,
 - Meldearten und Meldeweg,
 - Warnungen und vorsorgliche Informationen der Bevölkerung und
 - Melde- und Berichtswege bei besonderen Anlässen.Dem Erlass sind Vordrucke für die verschiedenen Meldearten und Warnungen beigelegt.
- 13 2.2.3 Durch RdErlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 9.9.2008 (MBL NRW. 2008 S. 521) sind die Sofortuntersuchungen und Meldungen von **Schadens- oder Gefahrunfällen im Bereich des Umweltschutzes** neu geregelt worden. Damit die Umweltschutzbehörden ihre Aufgaben zeitnah durchführen können, ist eine vom jeweiligen Feuerwehrinsatzleiter zu veranlassende Meldung durch die Leitstellen an diese Fachbehörden zu geben.
- 14 2.2.4 Über die Zusammenarbeit zwischen den Leitstellen und der militärischen **Flugsicherung** vgl. den RdErlass des IM vom 4.3.1993 – II C 1 – 2.156 – 13 – Stegmann Anhang 605.
- 15 2.2.5 **Flugunfälle** sind bei Gefahr im Verzug vorrangig der Leitstelle zu melden (vgl. RdErlass des IM vom 27.8.2003 MBL NRW. 2003 S. 1052 – in der jeweils geltenden Fassung –). Zu den gemeinsamen Regelungen des Bundes und der Länder zur Durchführung des Such- und Rettungsdienstes für Luftfahrzeuge (SAR) siehe Erlass des Verkehrs- und Innenministeriums vom 9.7.2003 (MBL NRW. 2003 S. 796).
- 16 2.2.6 Die Aufgaben der Leitstelle bei Maßnahmen zur Bekämpfung der sich aus einem unbeabsichtigten und missbräuchlichen Umgang mit **radioaktiven Stoffen** ergebenden Gefahren richten sich nach dem RdErlass des IM und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie vom 15.4.2002 (MBL NRW. 2002 S. 752).
- 17 2.2.7 Die besonderen Aufgaben der Leitstelle für die **gesundheitliche Versorgung** in Unglücksfällen und bei Katastrophen sind im RdErlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 12.2.2004 (MBL NRW. 2004 S. 501 und 1139) festgelegt.
- 18 2.2.8 Nach § 8 Abs. 3 RettG hat die Leitstelle einen **Zentralen Krankenbettennachweis** zu führen. Zur entsprechenden Verpflichtung des Krankenhauses vgl.

§ 10 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW vom 11.12.2007 – GV. NRW. 2007 S. 702 – in der jeweils geltenden Fassung –.

2.2.9 Zu den Aufgaben der Leitstelle im **Rettungsdienst** vgl. RdErlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 22.4.1998 – V C 6 – 0713.41 – siehe Steegmann Anhang 433 – und Fehn in „Rettungsdienst“ 2009, S. 1192. **19**

Luftrettungsmittel werden über die für den Einsatzort zuständige Leitstelle angefordert (RdErlass des MAGS vom 25.10.2006 – MBl. NRW. 2006 S. 781).

2.2.10 Zu den Aufgaben der Leitstelle bei der Zusammenarbeit zwischen Polizei, Rettungsdienst und Betreuungsdienst bei **besonderen Lagen** vgl. RdErlass des IM NRW vom 27.3.2000 (Steegmann Anhang 629). **20**

2.2.11 Zur Information im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Stoffe und Güter durch die Notfallleitstelle der **Bahn AG** vgl. Ziffer 2.4 der Vereinbarung der IM mit der Bahn AG (Steegmann Anhang 630). **21**

2.2.12 Nach § 10 Abs. 3 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW vom 11.12.2007 (GV. NRW. 2007 S. 702 – in der jeweils geltenden Fassung –) und der **Arzneimittelbevorratungsverordnung** (GV. NRW. 2000 S. 632 – in der jeweils geltenden Fassung –) haben die Leitstellen die Telefon- und Faxnummern der Bevorratungsstellen (Krankenhäuser) ständig zu aktualisieren. **22**

2.2.13 Bezüglich der Nachfragen nach Betten für **Schwerbrandverletzte** vgl. Anm. 3.10 zu § 28 BHK. **23**

2.2.14 Zu den Notfall-Telefax-Nummern und Notfall-Telefax-Vorlagen für **schwerhörige, taube, gehörlose und sprachgeschädigte Personen** in NRW vgl. Landtagsdrucksache 13/2419 vom 15.3.2002. Danach sollten die Notrufabfragen 110/112 mit zusätzlichen Faxgeräten ausgestattet sein. Die Hör- und Sprachgeschädigten könnten dann ihr Hilfesuchen über ein vorbereitetes Formular durch gebührenfreie Wahl der Notrufnummer an die Feuerwehrleitstelle senden und von dort sofort Antwort auf dem umgekehrten Weg über die eingeleiteten Maßnahmen erhalten. **24**

2.2.15 Zum Umgang mit **Wetterwarnungen** in den Leitstellen vgl. vfdb-Richtlinie 03/02 von November 2006. In dieser Richtlinie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für solche Wetterwarnungen aufgeführt, Verfahrensweisen empfohlen und die Angebote der unterschiedlichen Wetterdienstleister aufgeführt. **25**

2.2.16 Erhält eine Leitstelle Kenntnis über einen **Waldbrand** oder ein sonstiges den Wald berührendes Schadensereignis, unterrichtet sie nach Ziffer 2.5 des RdErl. des MIK vom 13.2.2012 (MBl. NRW. 2012 S. 115) in der Waldbrandsaison vom 01. März bis 31. Oktober unverzüglich das zuständige Regionalforstamt und außerhalb dieser Zeit die Hauptverwaltung des Landesbetriebs Wald und Holz. **26**

2.2.17 Zu den Möglichkeiten des **TUIS** (Transport-, Unfall-, Informations- und Hilfeleistungssystem) der chemischen Industrie bei Gefahrgutunfällen (Trans- **27**

portunfälle und Unfälle im Lager- und Produktionsbereich) durch Fernberatung, Beratung am Unfallort sowie aktive Hilfe am Unfallort vgl. Haselhorst in „Tagungsband der vfdb-Jahresfachtagung“ 2003, S. 515 ff; Dresen in „BrandSchutz“ 2003, S. 495; Thorns in „BrandSchutz“ 2004, S. 393. Diese Hilfe kann in der Regel nur durch Vermittlung und Unterstützung der Leitstelle abgewickelt werden.

- 28 2.2.18 Brandmeldeanlagen** müssen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften unmittelbar und automatisch zur Leitstelle weitergeleitet werden. In folgenden Vorschriften des Entwurfs der Sonderbauverordnung 2015 (Stand 20.3.2015) finden sich zum Beispiel entsprechende Regelungen:

- § 20 Abs. 5,
- § 55 Abs. 3,
- § 79 Abs. 2,
- § 107 Abs. 2,
- § 137 Abs. 3.

Brandmeldeanlagen müssen auf die Leitstelle aufgeschaltet werden (vgl. dazu auch BayVGH SgE Feu Art. 2 II ILSG Nr. 1)

- 29 2.2.19** Nach § 29a Abs. 4 Datenschutzgesetz NRW in der Fassung vom 2.6.2015 (GV. NRW. 2015 S. 482) dürfen Leitstellen zur Bestimmung des geografischen Standorts **personenbezogene Daten** der von ihnen gesteuerten Einsatzkräfte mittels elektronischer Einrichtungen durch eine Funktion des Digitalfunks für BOS ohne Einwilligung der Betroffenen verarbeiten.

- 30 2.2.20** Zum Meldewesen nach der **Störfall-Verordnung** vgl. § 19 der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie den Anhang IV dieser Verordnung sowie die Vollzugshilfe zur Störfall-Verordnung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit von März 2004. Im Anhang 3 zu dieser Vollzugshilfe sind die Meldestufen (D1 bis D4) näher definiert.

- 31 2.2.21** Für **Vergiftungsfälle** muss die Leitstelle die Rufnummern der Informationszentren für Vergiftungsfälle verfügbar haben (vgl. z. B. „Rettungsdienst“ 2013, S. 1166).

- 32 2.2.22** Zum **Datenabruf** durch Leitstellen vgl. §§ 25, 12 der Meldedatenübermittlungsverordnung (GV.NRW. 2015 S. 707).

3. Ausstattung/Arbeitsweise

3.0 Allgemeines

- 33** Die Disponenten einer Leitstelle erfüllen bei ihrer Tätigkeit eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Gesundheitsschutzes. Zu dem **Aufgabenkreis** der Leitstellendisponenten gehört es, eingehende Anrufe von hilfesuchenden Bürgern höflich und korrekt entgegenzunehmen und zu entscheiden, in welcher Weise zu helfen oder erkrankten oder verletzten Personen Hilfe zu leisten ist.

Die Mitarbeiter einer Leitstelle müssen die ihnen gemeldete Lage – soweit möglich – ordnungsgemäß aufklären und die Situation nach gefahrenabwehrrechtlichen Gesichtspunkten ordnungsgemäß prognostizieren. Insoweit ist zu verlan-

gen, dass der die Meldung entgegennehmende Mitarbeiter einer Leitstelle sich den Sachverhalt mindestens so schildern lässt, dass er eine eigene Beurteilung der Lage treffen kann (vgl. dazu VG Minden SgE Feu § 21 I FSHG Nr. 3; VG Meiningen SgE Feu § 57 ThürBG Nr. 1; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 252; Ohr in „Rettungsdienst“ 2004, S. 898).

3.1 Um die Eigenverantwortlichkeit der Kreise und kreisfreien Städte zu unterstreichen, sind nähere Einzelheiten über den **Raumbedarf** und die **technische Ausrüstung** der Leitstelle nicht mehr festgelegt.

Zur Beschaffung von Informationstechnik vgl. den RdErl. des MIK vom 7.9.2015 (MBL. NRW. 2015 S. 619).

3.2 Auch in der Leitstelle ist das aus Art. 10 GG folgende **Fernmeldegeheimnis** zu beachten. Das Fernmeldegeheimnis schützt in erster Linie den Kommunikationsinhalt. Dazu gehört aber auch, ob, wann und wie oft zwischen welchen Personen oder Endeinrichtungen Telekommunikationsverkehr stattgefunden hat oder versucht worden ist (vgl. dazu BVerfG SgE Feu Art. 10 GG Nr. 3). Das Fernmeldegeheimnis umfasst sämtliche mit Hilfe der Telekommunikationstechniken erfolgenden Übermittlungen von Informationen, unabhängig davon, wer Betreiber der Übertragungs- oder Vermittlungseinrichtungen ist. Um das Fernmeldegeheimnis sicherstellen zu können, fallen in den Bereich der Telekommunikation, insbesondere im Funkbereich, folgende hoheitliche Aufgaben:

- Fragen der Standardisierung und Normierung,
- die Funkfrequenzverteilung,
- die Erteilung von Genehmigungen für Funkanlagen und
- die Vorsorge für den Krisen- und Katastrophenfall

(so BVerfG SgE Feu Art. 10 GG Nr. 1; vgl. dazu auch BVerfG SgE Feu Art. 10 I GG Nr. 1–4). Das Fernmeldegeheimnis ist gesetzlich in § 88 Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 22.6.2004 (BGBl. I 2004 S. 1190 – in der jeweils geltenden Fassung) geregelt. Ergänzt wird dieser Schutz, soweit Art. 10 GG nicht eingreift, durch Art. 2 Abs. 1 GG (so BVerfG SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 4). Nach § 89 S. 1 des Telekommunikationsgesetzes dürfen mit einer Funkanlage Nachrichten, die für die Funkanlage nicht bestimmt sind, nicht abgehört werden. Wer entgegen dieser Vorschrift eine Nachricht abhört oder den Inhalt einer Nachricht oder die Tatsache ihres Empfangs einem anderen mitteilt, kann nach § 148 des Telekommunikationsgesetzes mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden (vgl. auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2008, Heft 6–7, S. 32).

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 der Frequenznutzungsbeitragsverordnung vom 13.12.2000 (BGBl. I 2000 S. 1704 – in der jeweils geltenden Fassung) sind die Gemeinden von der Zahlung von Beiträgen für die Nutzung von Frequenzen für den Brandschutz und Rettungsdienst befreit.

Zur Verteilung der Frequenzen vgl. jetzt die §§ 52 bis 65 des Telekommunikationsgesetzes.

Da der Funkverkehr der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) überwiegend offen abgewickelt wird, eine Verschlüsselung des Funkverkehrs der BOS gegenwärtig aus finanziellen Gründen noch nicht mög-

lich ist und erst mit der Einführung einer neuen digitalen Funkgerätegengeneration eingesetzt werden kann, sind alle Teilnehmer am Funkverkehr der BOS auf die erhöhte Gefahr des unbefugten Mithörens hinzuweisen.

Damit Unbefugte möglichst keine Erkenntnisse über Einsatzmaßnahmen, personenbezogene Daten o. ä. erlangen können, ist im Rahmen interner Dienstweisungen dafür Sorge zu tragen, dass, soweit dies einsatztaktisch möglich ist, die Übermittlung sensibler Sachverhalte auf dem Funkweg unterbleibt oder zumindest verringert wird bzw. so erfolgt, dass die unbefugt erhaltenen Erkenntnisse nicht schädlich genutzt werden können.

- 36** 3.3 **Datenschutzrechtliche** Vorschriften sind auch in der Leitstelle zu beachten. Eine diesbezügliche spezial-gesetzliche Regelung findet sich in § 46 BHKG. Auf die dortigen Anmerkungen wird verwiesen.

- 37** 3.3.1 Zur Erfüllung ihrer durch Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben dürfen den Leitstellen für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz nach § 25 Meldedatenübermittlungsverordnung vom 20.10.2015 (GV. NRW. 2015 S. 707) u. a. folgende Daten übermittelt werden:

1. Vor- und Familiennamen,
2. Anschrift,
3. Tag der Geburt,
4. derzeitige Anschrift und Wegzuganschrift.

- 37a** 3.3.2 Zu datenschutzrechtlichen Regelungen vgl. jetzt die §§ 91 bis 107 des Telekommunikationsgesetzes.

- 38** 3.3.3 Darüber hinaus unterliegen auch die in einer Leitstelle bekanntgewordenen Angelegenheiten der **Verschwiegenheitspflicht** der Leitstellenmitarbeiter. Das gilt nicht, wenn die Angelegenheit offenkundig ist oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedarf (vgl. dazu BGH SgE Feu § 353b StGB Nr. 1).

- 39** 3.4 Zur **Sicherstellung** von Telekommunikationsdienstleistungen, zur Einräumung von Vorrechten sowie zur Einräumung von Vorrechten bei deren Inanspruchnahme vgl. Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz vom 24.3.2011 (BGBl. I 2011 S. 506 – in der jeweils geltenden Fassung –). Vgl. auch Anm. 11.5 zu § 1 BHKG.

Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von **Fangschaltungen** zur Ermittlung missbräuchlichen Fernmeldeverkehrs vgl. BVerfG SgE Feu § 30 PostVerfG Nr. 1.

- 40** 3.5 Bei der technischen **Abwicklung des Funkverkehrs** ist die Dienstvorschrift 810 (Sprechfunkdienst, s. RdErlass des IM vom 2.2.1987 MBl. NRW. 1987 S. 350) und die BOS-Funkrichtlinie (siehe RdErlass des IM vom 21.9.2009) zu beachten. Zur Einführung einheitlicher Funkrufnamen im 4-m-Bereich siehe die RdErlasse des IM vom 3.4.2001 (Stegmann Anhang 666) und vom 5.7.1983 (Stegmann Anhang 663). Das Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (BGBl. I 2001 S. 170, – in der jeweils geltenden Fassung) gilt nach dessen § 1 Abs. 3 Nr. 6 nicht für BOS.

Zusätzliche **4m-Funkkanäle** zur Abdeckung des Kommunikationsbedarfs bei besonderen Anlässen (z. B. Großeinsatzlagen) können zu jeder Zeit über die Bezirksregierungen angefordert werden (vgl. Steegmann Anhang 676).

Durch RdErlass des Innenministeriums vom 15.1.1999 (Steegmann Anhang 677) ist die Nutzung von Funkkanälen im **2-m-Band** der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) an größeren Einsatzstellen geregelt worden.

3.6 Die Anschriften, Telefonnummern, Funkrufnamen, Frequenzen für Feuerwehr und Katastrophenschutz (4-m-Band) sowie die eventuell zu benutzenden Tonrufe ergeben sich aus der **Übersicht** des Innenministers über die Leitstellen für Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (siehe Steegmann Anhang 601). **41**

Das Nutzungshandbuch für den **Digitalfunk** BOS in NRW (nPol NRW), das Nutzungskonzept der Rufgruppen der allgemeinen Gefahrenabwehr in NRW und die Anleitung zur Umsetzung der OPTA-Richtlinie in NRW sind unter www.idf-nrw.de im Bereich ARDINI veröffentlicht.

3.7 Für die Planung und Beschaffung von **Telekommunikationsanlagen** vgl. auch die Dienstanschlussvorschrift vom 1.7.2007 (MBL. NRW. 2007 S. 422 – in der jeweils geltenden Fassung). **42**

3.8 Für die Erst- und Ersatzbeschaffung von **Arbeitsplatzrechnern** ist die Festlegung des Innenministers von UNIX und MS-DOS als Betriebssystem-Standards zu berücksichtigen. **43**

3.9 Für Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern ist der Anschluss der Leitstelle an das **IGS** (Informations- und Kommunikationssystem für gefährliche/umweltrelevante Stoffe) angezeigt. Dieses System wird durch das Fachinformationszentrum NRW in Duisburg gepflegt und weiterentwickelt. Die Daten sind den Anwendern verfügbar gemacht worden, um schnellstmöglich zuverlässige und umfassende Informationen abrufen zu können. Nähere Einzelheiten sind in den Erlassen des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 15.7.1991 (MBL. NRW. 1991 S. 1194) und des IM vom 8.2.1994; vgl. auch Steegmann Anhang 668 und 669) enthalten. **44**

3.10 Der Leitstelle muss die jeweils aktuelle Liste der am Vermittlungsverfahren der zentralen Anlaufstelle für die Vermittlung von **Betten für Schwerbrandverletzte** beteiligten Krankenhäuser (vgl. Steegmann Anhang 422) vorliegen. Gleiches gilt für die HBO- (hyperbare Oxygenation) Zentren (vgl. dazu Simanowski in „Rettungsdienst“ 2006, S. 58 ff). **45**

3.11 Für die Führung von Feuerwehreinheiten ist **Kartenmaterial** mit UTM-Gitter zu verwenden (vgl. Nr. 4.3 des gemeinsamen RdErlasses des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft und des Innenministers vom 4.1.1988 – MBL. NRW. 1988 S. 146 –). **46**

Zur Bereitstellung und Nutzung der Geobasisdaten vgl. RdErlass des MIK vom 3.1.2013 (MBL. NRW. 2013 S. 39).

3.12 Zur **Sprachdokumentation** kann der RdErlass des IM NRW vom 26.11.1998 MBL. NRW. 1998 S. 1354 – in der jeweils geltenden Fassung) entsprechend angewendet werden. **47**

48 3.13 Nach § 108 Telekommunikationsgesetz muss der Diensteanbieter bei Einrichtungen, die Notrufe nach der Nummer 112 beantworten und/oder bearbeiten, sicherstellen, dass die Anzeige von **Nummern der Anrufenden** und Daten, die zur Ermittlung des Standortes erforderlich sind weder im Einzelfall noch dauernd ausgeschlossen wird, um telefonische Rückfragen zu ermöglichen. Zu den technischen Einzelheiten siehe auch die VO über Notrufverbindungen vom 6.3.2009 (BGBl. I 2009 S. 481 – in der jeweils geltenden Fassung).

49 3.14 Die **Einsatzberichte** sind öffentliche Urkunden (so OVG Lüneburg SgE Feu § 418 I ZPO Nr. 1).

50 3.15 Nach § 35 Abs. 1a StVG (BGBl. I 2011 S. 1124) können Leitstellen auf beim Kraftfahrt-Bundesamt gespeicherte Daten über Beschaffenheit, Ausrüstung und Identifizierungsmerkmale von **Fahrzeugen** zugreifen (vgl. dazu auch Müller u. a. in „BrandSchutz“ 2013 S. 116 und Kahl u. a. in „BrandSchutz“ 2014, S. 142).

4. Einheitliche Leitstelle

51 § 28 Abs. 1 S. 1 stellt klar, dass durch die Zusammenführung aller Aufgaben der Schadensabwehr in **einer Leitstelle** auf Kreisebene diese damit das entscheidende Koordinierungs- und Führungsmittel im Einsatz ist. Diese Regelung entspricht dem bisherigem Recht.

Durch § 7 Abs. 1 S. 3 der Neufassung des Rettungsgesetzes (GV. NRW. 1999 S. 386 ff. – in der jeweils geltenden Fassung) wird die Möglichkeit geschaffen, dass mehrere Träger des Rettungsdienstes (Kreise oder kreisfreie Städte) gemeinsam eine Leitstelle für den Rettungsdienst betreiben können. Zu der Möglichkeit, in diesem Bereich öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zu treffen vgl. die Anm. 6, 7 zu § 2 BHKG. Zur Warnung vor allzu großen Leitstellenbereichen vgl. aber Cimolino in „Tagungsband vfdb-Tagung“ 2003, S. 87.

5. Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen

52 5.1 Der Gesetzgeber hebt ausdrücklich hervor, dass eine einheitliche Leitstelle auch in der Lage sein muss, Großeinsatzlagen und Katastrophen zu bewältigen. Zum Begriff der Großeinsatzlage vgl. Anm. 9–13 zu § 1 BHKG.

Zum Begriff der Katastrophe vgl. Anm. 15–17 zu § 1 BHKG.

53 5.2 Zur Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen müssen sowohl personelle als auch ausstattungsmäßige Vorkehrungen getroffen werden, um den anfallenden Informations- und Koordinierungsbedarf abdecken zu können. Hierzu gehören insbesondere auch die IuK-Einheiten.

6. Redundanz

54 6.1 Der Gesetzgeber verpflichtet die Träger der Leitstellen Maßnahmen zu ergreifen, dass die Aufgaben einer Leitstelle auch bei ihrem Ausfall (technisch oder personell) sichergestellt ist. Damit soll die zwingend erforderliche jederzeitige Einsatzfähigkeit garantiert werden.

55 6.2 Es wird den örtlichen Verhältnissen überlassen, ob die Redundanz im Leitstellenbetrieb innerhalb des Kreises oder der kreisfreien Stadt oder in einer nachbarschaftlichen Kooperation erfolgt.

7. Generelle Meldungspflicht

7.1 Die Vorschrift verpflichtet alle Feuerwehren sowie die anerkannten Hilfsorganisationen und Regieeinheiten, die Einsätze, welche von ihnen übernommen werden, der Leitstelle **zu melden**. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese von der Leitstelle alarmiert oder ob sie sonst irgendwie angefordert worden sind. Die Meldung muss an die Leitstelle erfolgen. Eine Benachrichtigung der eventuell vorhandenen örtlichen „Alarmierungszentrale“ oder einer ähnlichen Einrichtung reicht nicht aus. Diese Meldepflicht, die alle eingesetzten Fahrzeuge trifft, soll sicherstellen, dass die Leitstelle jederzeit über die Verfügbarkeit aller Einheiten unterrichtet ist, um ihrerseits überörtliche Hilfe nach § 39 BHKG sinnvoll anbieten zu können.

Hierdurch erlangt die Leitstelle ein umfassendes Bild über die Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes in ihrem Tätigkeitsbereich. Für die anerkannten Hilfsorganisationen bezieht sich diese Verpflichtung daher allein auf die sich aus ihrer Mitwirkung im Katastrophenschutz ergebenden Aufgaben und Tätigkeiten.

7.2 Die Meldepflicht trifft **alle** Feuerwehren, d. h. sowohl alle öffentlichen Feuerwehren als auch die betrieblichen Feuerwehren nach § 7 BHKG.

8. Absprachen hinsichtlich Meldepflicht

8.1 Aus aktuellen Erkenntnissen wird in § 28 Abs. 2 S. 2 BHKG die Meldepflicht gegenüber der Leitstelle auch auf Einsätze der Werkfeuerwehren ausgedehnt. Der Umfang der Meldepflicht kann im Wege von Vereinbarungen zwischen dem betroffenen Werk und der Leitstelle spezifiziert werden, um Bagatellmeldungen auszuschließen.

8.2 Die Vereinbarung wird vom Träger der Leitstelle (Kreis oder kreisfreie Stadt) mit dem Träger der Werkfeuerwehr abgeschlossen.

9. Einsatzlenkung

9.1 Durch diese Aufgabenstellung unterscheidet sich die Leitstelle des Brandschutzes von der Leitstelle des Rettungsdienstes. Die letztere lenkt grundsätzlich die Einsätze des Rettungsdienstes, während **über** die Leitstelle des Brandschutzes **nur im Bedarfsfall** die Einsätze gelenkt werden. Im Regelfall hat daher die Leitstelle für Brandschutz und technische Hilfeleistung (nur) folgende Aufgaben:

- Entgegennahme von Hilfersuchen und Alarmierung der zuständigen Feuerwehr,
- Entgegennahme, Registrierung und Auswertung der Einsätze aller öffentlichen Feuerwehren,
- Alarmierung der überörtlichen Hilfe auf Anforderung durch die Berechtigten,
- Hilfestellung für Führungskräfte bei der Einsatzleitung (z. B. Hilfestellung beim Umgang mit gefährlichen Gütern),
- Weitergabe von Meldungen an andere zuständige Behörden (z. B. Polizei) oder Betriebe (Energieversorgungsunternehmen),

- Verbindungsaufnahme zu den Leitstellen anderer Kreise und kreisfreier Städte,
- Verkehrstechnisches Führen fremder Feuerweereinheiten durch das Kreis- bzw. Stadtgebiet.

- 61** 9.2 Nur im Bedarfsfall kann und darf **über** die Leitstelle darüber hinaus die Einsatzlenkung vorgenommen werden. Das kann sich zum Beispiel dann anbieten, wenn nach § 12 Abs. 1 S. 2 BHKG der Kreisbrandmeister die Freiwilligen Feuerwehren selbst im Einsatz führt. Aber auch andere Fälle einer einheitlichen Einsatzlenkung sind denkbar. Die Leitstelle für Brandschutz und Technische Hilfeleistung selbst hat jedoch keine Befugnisse, Einsätze eigenständig zu lenken.

10. Unterstützung von Einsatzleitung und Krisenstab

- 62** Neu hinzugekommen ist der ausdrückliche Hinweis auf die Unterstützung der Einsatzleitung und des Krisenstabs bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. In diesen Fällen ist aufgrund des üblichen Umfangs und der Komplexität der Schadensbekämpfung eine koordinierte Einsatzabwicklung erforderlich. Die Einsätze sind deshalb grundsätzlich über die Leitstelle zu lenken. Dies schließt aber, etwa bei großflächigen Schadenslagen, eine Unterstützung durch kommunale Einsatzzentralen nicht aus.

11. Personal der Leitstelle

- 63** 11.1 Die Leitstelle muss **ständig**, d.h. rund um die Uhr, **ausreichend besetzt** sein. Als Mindestbesetzung kann vorübergehend ein FM (SB) genügen, wenn ein zweiter in kürzester Zeit zur Unterstützung zur Verfügung steht (z.B. im Ruheraum oder in der Fahrzeughalle; vgl. auch Graeger a. a. O. Kapitel 4.5.2).

- 64** 11.2 In § 28 Abs. 3 BHKG wird neu eine Mindestqualifikation für Leitstellendisponentinnen und Leitstellendisponenten zur Disposition von Einsätzen aus den Bereichen des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes festgelegt. Die Aufgabe des zentralen Koordinierungs- und Führungsinstruments des Brand- und Katastrophenschutzes kann von der Leitstelle nur erfüllt werden, wenn die mit der Wahrnehmung der Aufgabe betrauten Leitstellendisponentinnen und Leitstellendisponenten über eine entsprechende fachliche Mindestqualifikation verfügen. Die Wahrnehmung der feuerwehrspezifischen Aufgaben in einer Leitstelle erfordern deshalb rechtlich verbindliche Vorgaben zum Einsatz des dort tätigen Personals.

Im Hinblick auf die Qualifikation des Leitstellenpersonals (dazu gehört insbesondere auch die Notwendigkeit, über aktuelle Erfahrungen aus dem Einsatzdienst im Feuerschutz und Rettungsdienst zu verfügen) und die Möglichkeit, bei Großeinsatzlagen und Katastrophen unverzüglich auf zusätzliches für die Tätigkeit in einer Leitstelle ausgebildetes Personal zurückgreifen zu können, hat sich bewährt, die Leitstelle des Kreises – z.B. auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung – in einer kreisangehörigen Stadt einzurichten, die über eine Berufsfeuerwehr oder eine Freiwillige Feuerwehr mit einer großen Anzahl hauptberuflicher Kräfte verfügt.

- 65** 11.3 Für die Erledigung der Aufgaben des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung müssen Bedienstete mit einer **feuerwehrtechnischen Führungs-**

Ausbildung eingestellt werden. Durch Erlass vom 5.2.1993 – II C 2 – 4.389 – 4 – hatte das IM bereits angeordnet, dass zum Lehrgang für hauptamtliches Leitstellenpersonal nur noch solche Lehrgangsbewerber zugelassen werden, die erfolgreich an einem Gruppenführerlehrgang für Berufsfeuerwehrangehörige (B III) teilgenommen haben. Zu zusätzlichen Voraussetzungen für F III-Absolventen vgl. RdErl. des MIK vom 19.8.2010 (Stegmann Anhang 216). Darüber hinaus müssen sie über eine **ergänzende Ausbildung für Leitstellendisponenten** verfügen.

11.4 Sobald Aufgaben des Rettungsdienstes mit übernommen werden, müssen die Leitstellenbediensteten nach § 8 Abs. 1 S. 4 RettG eine geeignete Qualifikation haben. Das Nähere regelt das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium. **66**

11.5 Den Bediensteten der Leitstellen kann nicht der **Dienstgrad** eines Kreisbrandmeisters oder Kreisoberbrandmeisters verliehen werden, weil diese Bezeichnungen nach § 12 BHK den feuerwehrtechnischen Aufsichtsbeamten der Kreise vorbehalten sind. **67**

11.6 Die Tätigkeit in der Leitstelle ist Vollarbeit (so BAG SgE Feu § 1 I AZO Feu Nr. 1). Das ständige Beobachten und die unmittelbare Beaufsichtigung der technischen Anlagen einer Leitstelle auf Funktionstüchtigkeit ist nicht nur Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme, sondern bereits unmittelbare Arbeitsleistung. Eventuelle Mehrarbeit ist abzugelten oder zu vergüten (so auch OVG NRW SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 28). **68**

11.7 Die Kräfte, die Feuerschutzaufgaben in den Leitstellen erledigen, zählen besoldungsmäßig als Kräfte des **Einsatzdienstes der Feuerwehren** (so BAG SgE Feu SR 2 x BAT Nr. 5; LAG Hamm SgE Feu SR 2 x BAT Nr. 1; BAG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 1). **69**

11.8 Ihnen steht die Stellenzulage nach Nr. 10 der Vorbemerkung zu den Besoldungsgruppen A und B (Feuerwehrezulage) jedoch nur dann zu, wenn sie auch im unmittelbaren Einsatzdienst vor Ort tätig sind (so auch OVG NRW SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 29; VG Düsseldorf SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 33; BVerwG SgE Feu Vbm 10 zur BBesO Nr. 5; LAG Hamm SgE Feu BAT SR 2x Nr. 7). Das folgt aus dem Sinn und Zweck der Feuerwehrezulage. Die typischen zusätzlichen Anforderungen an Feuerwehrangehörige im Einsatzdienst, die in der Möglichkeit des Einsatzes zu jeder Tages- und Nachtzeit, in dem Erfordernis, in schwierigen Situationen (Brand, Notfällen, Naturkatastrophen usw.) unter physischer und psychischer Belastung schnell und verantwortlich tätig zu werden, sowie in Einsätzen unter widrigsten äußeren Bedingungen liegen, die mit vielfältigen Risiken für Leben und Gesundheit verbunden sind, sollen abgegolten werden. Nur bei der unmittelbaren Brandbekämpfung (abwehrender Brandschutz) und der Hilfeleistung realisieren sich die gesondert zu honorierenden berufstypischen Erschwerungen dauerhaft (so BAG SgE Feu § 10 II FSHG Nr. 2). **70**

11.9 Die Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes (AZO Feu) gilt auch für die Feuerwehrbeamten in den Kreisleitstellen (so OVG NRW SgE Feu § 6 II FSHG Nr. 28). **71**

- 72** 11.10 Zur **Wechselschichtzulage** vgl. Anm. 7.3 zu § 8 BHKG.
- 73** 11.11 Zur Dienstkleidung der Angehörigen von Leitstellen hat das OVG NRW in der Entscheidung SgE Feu § 189 I LBG Nr. 9 folgende Ausführungen gemacht:
- 74** „Die Ausstattung mit (**allgemeiner**) **Dienstkleidung**, die von derjenigen mit der zur Abwehr von Gesundheitsschäden oder Unfällen getragene **Schutzkleidung** zu unterscheiden ist, hat den Zweck, die Träger dieser Kleidung als Angehörige eines bestimmten Verwaltungszweiges und/oder als Träger bestimmter hoheitlicher Befugnisse – im Falle der Feuerwehrbeamten solcher nach dem FSHG (jetzt BHKG) – zu kennzeichnen.
Wenn ein Kreis bei solchen Feuerwehrbeamten, die ihren Dienst (im Hauptamt) ganz überwiegend in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle versehen, diesen besonderen Kennzeichnungszweck nicht für erforderlich ansieht, so läuft das dem Gesetzeszweck nicht grundsätzlich zuwider und hält sich auch im übrigen innerhalb der Grenzen der bestehenden Beurteilungsermächtigung.
Eine andere Bewertung der Frage, ob in der Leitstelle tätige Feuerwehrbeamte einen Anspruch auf unentgeltliche Ausstattung mit Dienstkleidung haben, ergibt sich auch nicht aus ministeriellen Verwaltungsvorschriften bzw. Erlassen.“
- 75** 11.12 Lässt der Kreis für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten der Leitstellen das Tragen von **Ärmelabzeichen** mit dem Wappen des jeweiligen Kreises zu, so sollte die Umschrift „Leitstelle“ und der Name des Kreises verwendet werden (so Nr. 2.2 des RdErlasses des IM vom 16.11.2002 – MBl. NRW. 2002 S. 1227).
- 76** 11.13 Zu den Dienstpfllichten von Leitstellendisponenten siehe Th.OVG SgE Feu § 8 II Thür. RettG Nr. 1, 2.
- 12. Beamtenstatus**
- 77** 12.1 Für das Personal der Leitstelle wird der Grundsatz der Verbeamtung neu in das Gesetz aufgenommen. Hier soll ausdrücklich keine Eingrenzung auf feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte erfolgen.
- 78** 12.2 Eine Weiterbeschäftigung von Angestellten ist als Ausnahme von der Regel des Artikels 33 Abs. 4 des Grundgesetzes weiterhin möglich.
- 13. Aufgaben des Rettungsdienstes**
- 79** 13.1 Zur Vermeidung von Missverständnissen erfolgt aus Klarstellungsgründen der ausdrückliche Hinweis, dass sich die in Am. 11.3 zu § 28 BHKG genannte Mindestqualifikation nicht auf die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem RettG NRW erstreckt.
- 80** 13.2 Für die Qualifikation von Leitstellenpersonal für Aufgaben im Rettungsdienst vgl. die Anm. 11.4 zu § 28 BHKG.
- 14. Notruf 112**
- 81** 14.1 Die Forderungen in § 28 Abs. 4 BHKG stellen insoweit materiell kein neues Recht dar. Im Gesetz ist nicht die Durchführung der Alarmierung, sondern die Einrichtung der technischen Vorkehrungen gemeint.

14.2 Im übrigen wird durch die ausdrückliche Anführung der Notrufnummer **82** 112 auch ihrer Bedeutung als „**Europäischer Notrufnummer**“ entsprochen. Dazu heißt es in Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.3.2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und – diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. EG L vom 24.4.2002 S. 51 ff.) wie folgt:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endnutzer öffentlich zugänglicher Telefondienste, einschließlich der Nutzer öffentlicher Münz- und Kartentelefone, zusätzlich zu etwaigen anderen nationalen Notrufnummern, die von den nationalen Regierungsbehörden vorgegeben sind, gebührenfreie Notrufe mit der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 durchführen können.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Notrufe unter der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 angemessen entgegengenommen und auf eine Weise bearbeitet werden, die der nationalen Rettungsdienstorganisation am besten angepasst ist und den technischen Möglichkeiten der Netze entspricht.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen, die öffentliche Telefonnetze betreiben, den Notrufstellen bei allen unter der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 durchgeführten Anrufen Informationen zum Anruferstandort übermitteln soweit dies technisch möglich ist.

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Bürger angemessen über Bestehen und Nutzung der einheitlichen europäischen Notrufnummer informiert werden.“

Ergänzend dazu heißt es in Art. 6 Abs. 3 der oben genannten Richtlinie:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Notrufe von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen mit der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 und anderen nationalen Notrufnummern kostenlos und ohne Verwendung eines Zahlungsmittels durchgeführt werden können.“

14.3 Das Bereitstellen dieser Europäischen Notrufnummer 112 ist jetzt in § 108 des **Telekommunikationsgesetzes** vom 22.6.2004 (BGBl. I 2004 S. 1190 – in der jeweils geltenden Fassung) geregelt. Der Abs. 1 dieses Paragraphen lautet wie folgt: **82a**

„Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für das Führen von ausgehenden Inlandsgesprächen zu einer oder mehreren Nummern des nationalen Telefonnummernplanes bereitstellt, hat Vorkehrungen zu treffen, damit Endnutzern unentgeltliche Verbindungen möglich sind, die entweder durch die Wahl der europaeinheitlichen Notrufnummer 112 oder der zusätzlichen nationalen Notrufnummer 110 oder durch das Aussenden entsprechender Signalisierungen eingeleitet werden (Notrufverbindungen). Wer derartige öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, den Zugang zu solchen Diensten ermöglicht oder Telekommunikationsnetze betreibt, die für diese Dienste einschließlich der Durchleitung von Anrufen genutzt werden, hat gemäß Satz 4 sicherzustellen oder im notwendigen Umfang daran mitzuwirken, dass Notrufverbindungen unverzüglich zu der örtlich zuständigen Notrufabfragestelle hergestellt werden, und er hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Notrufverbindungen jederzeit möglich sind. Die Diensteanbieter nach den Sätzen 1 und 2 haben gemäß Satz 6 sicherzustellen, dass der Notrufabfragestelle auch Folgendes mit der Notrufverbindung übermittelt wird:

1. die Rufnummer des Anschlusses, von dem die Notrufverbindung ausgeht, und
2. die Daten, die zur Ermittlung des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht.

Notrufverbindungen sind vorrangig vor anderen Verbindungen herzustellen, sie stehen vorrangigen Verbindungen nach dem Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz gleich. Daten, die nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Abs. 3 zur Verfolgung von Missbrauch des Notrufs erforderlich sind, dürfen auch verzögert an die Notrufabfragestelle übermittelt werden. Die Übermittlung der Daten nach den Sätzen 3 und 5 erfolgt unentgeltlich. Die für Notrufverbindungen entstehenden Kosten trägt jeder Diensteanbieter selbst;“

Einzelheiten zu dieser europäischen Notrufnummer 112 sind in der Rechtsverordnung über Notrufverbindungen vom 6.3.2009 (BGBl. I 2009 S. 481 – in der jeweils geltenden Fassung) sowie in einer Technischen Richtlinie nach Abs. 3 des § 108 Telekommunikationsgesetz geregelt; vgl. auch die Zuständigkeitsverordnung Notrufverbindungen vom 11.6.2013 (GV. NRW. 2013 S. 331).

Zu Betriebsunterbrechungen bei der Notrufannahme 112 vgl. unten Anm. 16.2 zu § 28 BHKG.

- 83** 14.4 Zur strafrechtlichen Beurteilung des Missbrauchs der „112“ als Notruf im Sinne § 145 StGB vgl. BGH SgE Feu § 145 I Nr. 1 StGB Nr. 5; OLG Bamberg SgE Feu § 145 I 1 StGB Nr. 8.
- 84** 14.5 Eine Verwendung des Begriffs „Notruf“ mit anderen Rufnummern von privaten Unternehmen ist nicht zulässig. Die Rufnummer 19222 gehört nicht wie die Rufnummern 112 und 110 zu den nationalen Rufnummern – so OVG NRW SgE Feu § 9 RettG Nr. 1.

15. Alarmierung der Einsatzkräfte

- 85** 15.1 Auch diese Aufgabe ist nicht neu. Ein zeitgerechter, schneller Einsatz der Feuerwehr sowie der anerkannten Hilfsorganisationen ist nur möglich, wenn ihre Angehörigen sofort nach Eingang einer Notrufmeldung alarmiert werden können.
- 86** 15.2 Auf welche Art und Weise der Träger der Leitstelle dieser Verpflichtung nachkommt, ist im Gesetz nicht geregelt. Das kann über Weckerlinien, Sirenen oder Funkmeldeempfänger geschehen. Die Einführung neuer Techniken ist vom Gesetz nicht ausgeschlossen.

16. Grundsätzliche Aufschaltung des 112

- 87** 16.1 Grundsätzlich ist der Notruf 112 auf die vom Kreis oder der kreisfreien Stadt zu unterhaltende einheitliche Leitstelle für den Feuerschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst aufzuschalten (vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 21 II FSHG Nr. 5).
- 88** 16.2 Bei **Betriebsunterbrechungen** beim Notruf 112 ergibt sich folgende Rechtssituation:
Aus den Pflichten der Aufgabenträger (Notdienstträger), die sich aus § 28 BHKG und § 8 RettG ergeben, beginnt die Verantwortung der Notdienstträger nicht erst mit der telefonischen Entgegennahme eines Notrufs.
Die Notdienstträger sind vielmehr durch ihren Sicherstellungsauftrag grundsätzlich zur Gewährleistung einer flächendeckenden und öffentlichen Notrufmelde-

möglichkeit verpflichtet. Sofern ein von ihnen zur technischen Umsetzung dieser Verpflichtung („Schaltung des Notrufs 112“) beauftragter Notdienststräger (Feuerwehr und Rettungsdienst) diese Dienstleistung zeitweise nicht erbringen kann, sind die Notdienststräger verpflichtet, im angemessenen Umfang Ersatzmaßnahmen zu treffen.

Art und Umfang der Ersatzmaßnahmen sind abhängig von der Reaktionszeit, die den Notdienstträgern im Einzelfall zur Verfügung steht.

Es ist selbstverständlich, dass bei einer gezielten Abschaltung des Netzes aus Gründen einer zwingenden technischen Instandsetzung, die den Notdienstträgern bereits wochenlang vorher bekannt ist, weitergehende Ersatzmaßnahmen getroffen werden können als bei einem plötzlichen Netzausfall infolge eines Kabelschadens.

Ungeachtet der unterschiedlichen gesetzlichen Aufgabenträgerschaft für den Feuerschutz einerseits und den Rettungsdienst andererseits sind bei einem Ausfall des gemeinsamen Notrufs 112 regelmäßig beide Notdienststräger (Feuerwehr und Rettungsdienst) in ihrer Zuständigkeit für Ersatzmaßnahmen betroffen (so RdErlass des IM NRW vom 12.3.1999 (Steggmann Anhang 681)).

17. Ausnahmsweise Aufschaltung

17.1 Nach § 28 Abs. 4 S. 3 BHKG ist auch die Schaltung zu ständig besetzten Feuerwachen von Mittleren und Großen kreisangehörigen Städten zulässig, sofern diese die Aufgaben von Rettungswachen nach §§ 6 Abs. 2, 9 RettG NRW wahrnehmen. **89**

17.2 Regelung im Rettungsdienst

Aus der Regelung des § 8 RettG NRW folgt jedoch, dass auch bei Aufschaltung des Notrufs 112 auf ständig besetzte Rettungs- und Feuerwachen von Mittleren und Großen kreisangehörigen Städten nach wie vor die Rettungswachen funktionell den Leitstellen (§ 8 RettG NRW) unterstellt sind.

Zur Lenkungsbefugnis einer Leitstelle und zu den Befugnissen einer Rettungswache mit der Abfrage des Notrufs 112 vgl. OVG NRW SgE Feu § 21 II FSHG Nr. 2. **90**

17.3 Eine Aufschaltung auf Rettungswachen, die nicht von der Feuerwehr geführt werden (z. B. von anerkannten Hilfsorganisationen oder Dritten) ist nicht zulässig. **91**

18. Fortlaufende Kenntnis

Durch den neuen § 28 Abs. 4 S. 4 BHKG soll im Sinne einer schnellen Disposition im Verhältnis zwischen gemeindlicher Feuerwache und Kreisleitstelle eine fortlaufende Kenntnis über die bei der gemeindlichen Feuerwache einlaufenden Notrufe sichergestellt werden, um die Notrufabfrage zwischen den Ebenen fließend fortzusetzen und keine Doppelabfrage zu bedingen. Zugleich soll eine kontinuierliche Information der Leitstelle darüber gewährleistet werden, wo sich welches Einsatzmittel im Dispositionsbereich der gemeindlichen Feuerwache befindet. Hierdurch soll ein effizientes Zusammenwirken der Kreisleitstelle und der gemeindlichen Feuerwache, bei der Notrufe einlaufen, sichergestellt werden.

19. Aufzeichnung von Notrufen

92 Systematik:

§ 28 Abs. 5 BHKG regelt folgende Bereiche:

- Aufzeichnung von Notrufen (§ 28 Abs. 5 S. 1 BHKG, siehe unten Anm. 19.1–19.5),
- Aufzeichnung von Verbindungen zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr (§ 28 Abs. 5 S. 2 BHKG, siehe unten Anm. 20.1–20.4),
- Aufzeichnung des Funkverkehrs (§ 28 Abs. 5 S. 2 BHKG – siehe unten Anm. 21.1–21.3),
- Aufzeichnung von weiteren Anschlüssen (§ 28 Abs. 5 S. 3 BHKG – siehe unten Anm. 22).

93 19.1 Anrufe, die auf Anschlüssen zur Entgegennahme von **Notrufen** eingehen, sind aufzuzeichnen. Eine Ermessensentscheidung gibt es hier nicht. Die Aufzeichnung ist nicht abhängig von einer vorherigen Einwilligung der betroffenen Person.

94 19.2 Die gesetzliche Regelung umfasst nur Anrufe, die über die Notrufeinrichtungen eingehen. Das muss nicht nur der Notruf 112 sein. Dabei kann es sich auch um weitere Notrufleitungen handeln.

95 19.3 Die Sätze 1 und 2 des § 28 Abs. 5 BHKG stellen die aufgrund des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 65, S. 1 ff.), das ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG) abgeleitet hat, schon seit Längerem erforderliche Regelung für die fachlich notwendige Aufzeichnung der Anrufe über die Notrufnummern dar.

96 19.4 Gründe für die Verpflichtung zur Aufzeichnung können sein:

- Sicherung der Einsatzabwicklung,
- Beweissicherung,
- Beschwerdemanagement.

97 19.5 Nach § 46 Abs. 6 S. 1 BHKG sind diese Aufzeichnungen spätestens nach 6 Monaten zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgaben noch erforderlich sind oder Grund zur Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden.

20. Aufzeichnungen von Verbindungen zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr

98 20.1 Anrufe auf **Anschlüssen zu anderen** Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr sind ebenfalls aufzuzeichnen. Eine Ermessensentscheidung gibt es hier ebenfalls nicht. Die Aufzeichnung ist nicht abhängig von einer vorherigen Einwilligung der betroffenen Person.

99 20.2 Die Sätze 1 und 2 des § 28 Abs. 5 BHKG stellen die aufgrund des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 65, S. 1 ff.), das ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG) abgeleitet hat, schon seit Längerem

erforderliche Regelung für die fachlich notwendige Aufzeichnung der Anrufe über die Notrufnummern dar.

20.3 Gründe für die Verpflichtung zur Aufzeichnung können sein: 100

- Sicherung der Einsatzabwicklung,
- Beweissicherung,
- Beschwerdemanagement.

20.4 Nach § 46 Abs. 6 S. 1 BHKG sind diese Aufzeichnungen spätestens nach 6 Monaten zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgaben noch erforderlich sind oder Grund zur Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden. 101

21. Aufzeichnung des Funkverkehrs

21.1 Der Funkverkehr in der Leitstelle ist ebenfalls aufzuzeichnen. Eine Ermessensentscheidung gibt es auch hier nicht. 102

21.2 Gründe für die Verpflichtung zur Aufzeichnung können sein: 103

- Sicherung der Einsatzabwicklung,
- Beweissicherung,
- Beschwerdemanagement.

21.3 Nach § 46 Abs. 6 S. 2 BHKG sind diese Aufzeichnungen spätestens nach drei Monaten zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch erforderlich sind oder Grund zur Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden. 104

22. Sonstige Anrufe

22.1 Anrufe, die auf weiteren Anschlüssen der Leitstelle eingehen, dürfen nur dann aufgezeichnet werden, wenn vorher in die Aufzeichnung von der betreffenden Person wirksam eingewilligt worden ist. 105

22.2 Insbesondere mit Blick auf den Datenschutz der Anruferinnen und Anrufer dürfen Anrufe auf den weiteren Anschlüssen zur Leitstelle nur nach ausdrücklicher vorheriger Einwilligung der anrufenden Person aufgezeichnet werden. Dies gilt auch für den Fall eines Notrufes. 106

22.3 Die Frage einer zeitlichen Pflicht zur Löschung stellt sich bei der vorher erteilten Zustimmung nicht. 107

23. Geltung für die Werkfeuerwehr

Die vorstehend geschilderten Rechte und Pflichten gelten auch für Werkfeuerwehren im Sinne des § 16 BHKG. 108

§ 29 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen, von denen besondere Gefahren ausgehen¹

(1) Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen, bei denen Störungen von Betriebsabläufen² für eine nicht unerhebliche Personenzahl zu

schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können (besonders gefährliche Objekte)³, sind verpflichtet, den Gemeinden auf Verlangen die für die Brandschutzbedarfs-, Alarm- und Einsatzplanung erforderlichen Angaben zu machen⁴.

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, die Aufgabenträger des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes bei deren vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen zu unterstützen⁵. Auf deren Verlangen haben sie im Einzelfall⁶ insbesondere

1. personelle und sächliche Vorkehrungen zu treffen, soweit die besonderen Gefahren mit der üblichen Ausstattung der Feuerwehr nicht abgewendet werden können. Ersatzweise kann der jeweils zuständige Aufgabenträger des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes von den Betreiberinnen und Betreibern verlangen, dass sie die Mittel bereitstellen, die benötigt werden für Beschaffung, Installation, Erprobung der Betriebsbereitschaft, Unterhaltung und Ersatz von technischen Geräten sowie von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die in besonderer Weise vor den Gefährdungen aus ihrer Anlage schützen⁷;
2. unbeschadet weitergehender Vereinbarungen die unverzügliche Meldung von Störungen in der Anlage oder Einrichtung, die ohne das Wirksamwerden aktiver Sicherheitseinrichtungen zu schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können, an die Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst sicherzustellen. Dies gilt auch, wenn der Zustand oder das Emissionsverhalten einer Anlage oder Einrichtung während einer Störung nicht beurteilt werden kann⁸;
3. gegen Missbrauch geschützte Verbindungen einzurichten und zu unterhalten, welche die Kommunikation zwischen der Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst sowie Personen oder Stellen, die für die Meldung nach Nummer 2 oder für die Leitung der betrieblichen Abwehrmaßnahmen eingesetzt werden, auch bei Ausfall des öffentlichen Fernmeldenetzes sicherzustellen⁹;
4. entsprechend den örtlichen Erfordernissen eine Gebädefunkanlage einzurichten, zu unterhalten und auf dem Stand der Technik zu halten¹⁰;
5. sich an Übungen und Ausbildungsveranstaltungen der Aufgabenträger des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes nach § 32 Abs. 3, die einen Unfall in der betreffenden Anlage zum Gegenstand haben, auf eigene Kosten zu beteiligen¹¹.

(3) Der für den Katastrophenschutz zuständige Kreis oder die kreisfreie Stadt kann die Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen nach Abs. 1 verpflichtet, betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne zu erstellen und fortzuschreiben¹².

(4) Für Betreiber regierungsbezirksübergreifender Eisenbahnstrecken tritt an die Stelle der für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde das für Inneres zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmte Bezirksregierung¹³.

1. Allgemeines

- 1 1.1 § 29 BHKG gleicht das nordrhein-westfälische Recht dem vieler anderer Bundesländer an, die nach den Großschadensereignissen in Seveso (Italien) und Basel (Schweiz) das Verursacherprinzip gesetzlich verankert haben (Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thürin-

gen; Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein haben entsprechende Novellierungen vorgelegt). Die Innenministerkonferenz hatte unter dem Eindruck dieser Ereignisse bereits am 6.10.1988 empfohlen, gesetzliche Regelungen zu schaffen, nach denen die Verursacher von erhöhten technischen Risiken zu den zusätzlich erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen der Gefahrenabwehr stärker als bisher herangezogen werden können. Da inzwischen die meisten Länder eine solche Regelung eingeführt haben, sind für die Industrie in Nordrhein-Westfalen keine Wettbewerbsnachteile zu befürchten.

1.2 Der bisherige § 24 FSHG hat die Anlagen und Einrichtungen, die unter die Störfallverordnung (12. BImSchV) fallen, ausdrücklich von seinem Anwendungsbereich ausgenommen. Gewollt war hier vom Gesetzgeber offensichtlich nur, den Inhalt der Störfallverordnung nicht zu wiederholen, da sie als höherrangiges Recht dem damaligen FSHG vorging. Allerdings hat gerade die besondere Gefährlichkeit der Anlagen dazu geführt, dass mit der Störfallverordnung eine besondere Gefahrenabwehrregelung geschaffen wurde. Auch die unter die Störfallverordnung fallenden Anlagen und Einrichtungen müssen daher im Ergebnis als besonders gefährliche Objekte im Sinne der Vorschrift bezeichnet werden. Daher erfolgt aus Klarstellungsgründen eine Streichung der Ausnahmeregelung in Abs. 1. Im Anwendungsbereich der Störfallverordnung hat die Vorschrift insoweit ergänzende Funktion. **2**

1.3 Für den Einsatz der Feuerwehr in solchen Anlagen und Einrichtungen kann nach § 52 Abs. 2 Ziffer 3 BHK Kostenersatz verlangt werden. **3**

2. Störung von Betriebsabläufen

2.1 Störung von Betriebsabläufen bedeutet für die vorliegende Vorschrift jegliche Abweichung vom bestimmungsgemäßen Betriebsablauf, wenn dadurch außerhalb der Anlage oder Einrichtung eine schwerwiegende Gefahr für Arbeitnehmer, Nachbarn oder die Allgemeinheit hervorgerufen wird. Es muss sich also um eine Störung mit Außenwirkung handeln. **4**

2.2 Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Emissionen, Explosionen oder Brände handelt. **5**

3. Folgen der Betriebsstörung

3.1 Die Betriebsstörung muss für eine nicht unerhebliche Personenzahl zu schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können. **6**

3.2 Wann eine **nicht unerhebliche Personenzahl** betroffen ist, lässt sich abstrakt nicht genau bestimmen. Der Begriff „nicht unerhebliche Personenzahl“ dürfte zwischen dem Begriff „mehrere Personen“ (mindestens 3) und „zahlreiche Menschen“ (vgl. dazu Anm. 10.1 zu § 1 BHK) liegen. Bei der Beurteilung im Einzelfall spielt insbesondere die Schwere der drohenden Gesundheitsbeeinträchtigungen eine Rolle. Bei geringfügigen Gesundheitsbeeinträchtigungen müssen daher mehr Personen betroffen sein als bei Schäden, die an die Grenze der schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen heranreichen. Wietfeldt/Czajka führen in Anm. 44 zu dem in § 2 Störfallverordnung verwendeten Be- **7**

griff „große Personenzahl“ in dem oben (Anm. 10.1 zu § 1 BHKG) genannten Kommentar dazu wörtlich aus:

- 8 „Konkrete Zahlenwerte können auch nicht näherungsweise angegeben werden. So kann in bestimmten Fällen, in denen die Gesundheitsbeeinträchtigung nahe an die Grenze einer schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigung heranreicht, eine Zahl zwischen 10 und 30 betroffenen Personen als „groß“ angesehen werden, während bei geringfügigen, schnell vorübergehenden Gesundheitsbeeinträchtigungen erst eine Zahl von 100 oder mehr Betroffenen als „groß“ gelten kann.“

Dabei spielt es keine Rolle, ob Bedienungspersonal oder Personen außerhalb des Betriebes betroffen sind.

Der BGH hat in der Rechtsprechung zu § 306b StGB (vgl. „NJW“ 1999, S. 299) zu dem Begriff „große Zahl von Menschen“ ausgeführt, dass dieser Begriff jedenfalls mehr Personen umfassen muss als der Begriff „mehrere“, der schon bei drei Personen erfüllt ist. In dem konkreten Fall hat er dazu weiter ausgeführt, dass die Zahl der Geschädigten auf jeden Fall dann groß ist, wenn 14 Personen betroffen sind.

- 9 3.3 Eine schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigung droht, wenn die Gefahr besteht, dass die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen auf längere Dauer (nicht nur kurzfristig) schwer geschädigt wird.

Keine Gefahr ist anzunehmen, wenn lediglich Belästigungen drohen. Kann aber z. B. die Freisetzung geruchsintensiver Stoffe bei durchschnittlich empfindlichen Personen zu Übelkeit oder Erbrechen führen, so ist dies nicht nur eine Störung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens (Belästigung), sondern als Beeinträchtigung der Gesundheit anzusehen.

4. Mitteilungspflicht der Betreiber

- 10 4.1 Bei besonders gefährlichen Objekten sind die Betreiber verpflichtet, den Aufgabenträgern auf Verlangen die für die Gefahrenabwehrplanung erforderlichen Angaben zu machen. Diese Verpflichtung folgt aus der – in der Störfallverordnung besonders erwähnten – Störfallverhinderungspflicht und Störfallbegrenzungspflicht (vgl. dazu Hess.VGH SgE Feu § 3 BImSchV(12) Nr. 1 und § 3 III BImSchV(12) Nr. 1). Ohne die Regelungen des § 29 Abs. 2 BHKG wäre eine vergleichbare Forderung nur gegenüber Betrieben möglich, die unter die Störfallverordnung fallen.
- 11 4.2 Die geforderten Angaben sind in der Regel notwendig für die Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen (vgl. dazu Anm. 16 zu § 3 BHKG) und Einsatzplänen (vgl. dazu Anm. 17 zu § 3 BHKG) sowie Sonderschutzplänen (vgl. dazu Anm. 11 zu § 4 BHKG).
- 12 4.3 Die Betreiber müssen die erforderlichen Angaben **nur auf Verlangen** der Aufgabenträger machen. Es liegt also an den Aufgabenträgern, ob sie sich für ihre Bedarfs- und Einsatzplanung diese Unterlagen von den Betreibern besonders gefährlicher Objekte besorgen wollen oder nicht. Sollte es wegen fehlender Unterlagen in einem Einsatz zu von der Gemeinde zu vertretenden Schäden kommen, ist ein Amtshaftungsfall nicht ausgeschlossen.

4.4 Die Verpflichtung der Betreiber besteht nach dieser Vorschrift gegenüber allen Aufgabenträgern. Sie soll sicherstellen, dass insbesondere die örtlich zuständige Feuerwehr bereits im Vorfeld Kenntnisse über die Gefährlichkeit des Objekts erhält. 13

4.5 Wer gegen diese Mitteilungspflicht verstößt, handelt ordnungswidrig und kann gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 4 BHKG mit einer Geldbuße belegt werden. 14

5. Unterstützungspflicht

5.1 Die für die Gefahrenabwehrplanung zuständige Behörde ist nach § 2 Abs. 1 BHKG die Gemeinde oder der Kreis oder die kreisfreie Stadt. 15

5.2 Die vorbereitende Unterstützung wird sich insbesondere auf die Erstellung und Fortschreibung der nach § 3 Abs. 3 BHKG vorgesehenen Einsatzpläne und der nach § 4 Abs. 3 S. 1 BHKG vorgesehenen **Sonderschutzpläne** beziehen. 16

5.3 Die Unterstützung umfasst alle Maßnahmen, die in einem Einsatzfall notwendig sind, den eingesetzten Kräften und den beteiligten Dienststellen eine alsbaldige Beseitigung der Gefahrenlage zu ermöglichen. 17

5.4 Die dabei entstehenden Kosten hat der Betreiber zu tragen. 18

6. Einzelpflichten

6.1 Die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte können neben der allgemeinen Unterstützung vom Betreiber insbesondere die im Gesetz aufgeführten Verpflichtungen (dazu unten Anm. 7–11) einfordern. 19

6.2 Die Betreiber müssen den Verpflichtungen nur **auf Verlangen** nachkommen. Insoweit gelten die Ausführungen oben in Anm. 4.3 hier entsprechend. Das „Verlangen“ ist ein belastender Verwaltungsakt, der eine entsprechende Anhörung des Betreibers voraussetzt. Gegebenenfalls sollte dieser Verwaltungsakt auch eine Entscheidung über die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit (§ 80 Abs. 2 VwGO) enthalten. 20

6.3 Die im präventiven Bereich entstehenden Kosten hat der Betreiber zu tragen. Für die eventuelle Erstattung von Einsatzkosten für die öffentliche Feuerwehr durch den Betreiber gilt § 52 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BHKG. 21

6.4 Verstoßen die Betreiber gegen die unten in Anm. 8, 9 und 11 beschriebenen Verpflichtungen, so handeln sie ordnungswidrig und können mit einer Geldbuße belegt werden (§ 49 Abs. 2 Nr. 5 BHKG). Die Verpflichtung nach Anm. 10 ist nicht bußgeldbewehrt. 22

6.5 Zur Kostentragung vgl. die Anm. 10 zu § 52 BHKG und Middelberg in „NZV“ 1997, S. 543. 23

7. Personelle und sächliche Vorkehrungen

7.1 § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BHKG verpflichtet die Betreiber, entweder mit eigenen personellen und sächlichen Mitteln geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen oder ersatzweise sich an den Investitionen zu beteiligen, die von den Aufga- 24

benutzern speziell im Hinblick auf die von diesen Anlagen oder Einrichtungen ausgehenden Gefahren getätigt werden müssen.

- 25** 7.2 Stellt der Betreiber feuerwehrtechnisch ausgebildetes Personal zur Verfügung, so kann dieses nach Ziffer 2.3 des RdErlasses des IM NRW (siehe Anhang 4) vom 16.11.2002 die Dienstkleidung der öffentlichen Feuerwehren tragen.
- 26** 7.3 Sächliche Vorkehrungen können sein:
- Löschwasserbevorratung,
 - Bereitstellung anderer Materialien (z. B. Schaummittel, trockener Sand),
 - Bereitstellung von Geräten zum Auffangen von Flüssigkeiten, zur Zwischenlagerung kontaminierter Stoffe,
 - Bereitstellung von Spezialwerkzeug (z. B. zum Öffnen von Eisenbahnwagons).

8. Meldung von Störungen

- 27** 8.1 § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BHKG übernimmt die Regelung aus § 24 Abs. 2 Nr. 2 FSHG, ergänzt um die Berücksichtigung bestehender Vereinbarungen zwischen Betreiber und öffentlicher Feuerwehr nach dem D1-D4-Meldesystem (vgl. dazu Anm. 2.2.20 zu § 28 BHKG), das sich in der Praxis bewährt hat.
- 28** 8.2 Die hier normierte Meldung von Störungen beinhaltet nur die interne Weitergabe an die zuständige Behörde. Eine Verpflichtung des Betreibers, selbst Sirenen oder ähnliche Geräte zur Warnung oder Unterrichtung der Bevölkerung aufzubauen, zu unterhalten und zu betreiben, lässt sich aus dieser Gesetzesvorschrift nicht ableiten.
- 29** 8.3 Wer hiergegen verstößt, handelt nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 BHKG ordnungswidrig.

9. Kommunikationsverbindungen

- 30** 9.1 Die durch § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BHKG auferlegte Pflicht, geschützte Kommunikationsverbindungen mit der Leitstelle einzurichten und zu unterhalten, soll die Nachrichtenübermittlung zur Leitstelle (§ 28 BHKG) über die bereits vorhandenen Verbindungen hinaus auch für den Ereignisfall sichern. Welche Verbindungen als geschützt anzusehen sind, ergibt sich aus dem jeweiligen Stand der Technik.
- 31** 9.2 Da über diese Verbindungen Kommunikation zwischen Personen stattfinden soll, reichen (Brand)meldeanlagen allein nicht aus.

- 32** 9.3 Wer hiergegen verstößt, handelt nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 BHKG ordnungswidrig.

10. Gebäudefunkanlage

- 33** 10.1 Mit § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 BHKG wird die neue Verpflichtung in die Vorschrift aufgenommen, eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende Gebäudefunkanlage einzurichten und zu unterhalten. Diese Forderung resultiert

aus der Einführung des Digitalfunks. Durch die Regelung wird seine Funktion in dem betreffenden Objekt sichergestellt.

Die neue Regelung gilt für Neu- und Bestandsbauten.

10.2 Zu den allgemeinen Anforderungen an Feuerwehr-Gebädefunkanlagen vgl. die Fachempfehlung Nr. 2 der AGBF (Technik) und des DFV vom 10.12.2003. **34**

10.3 Wer gegen diese Verpflichtung verstößt, handelt nicht ordnungswidrig, da dieser Verstoß nicht in § 49 Abs. 1 BHKG aufgeführt ist. **35**

11. Übungen

11.1 § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 BHKG ergänzt die besonderen Vorbereitungen der Gemeinde zum Schutz der Umgebung der Anlage mit besonderem Gefahrenpotenzial durch die Pflicht der Betreiber zur Beteiligung an Übungen unter der Leitung der für die Gefahrenabwehrplanung zuständigen Behörde. Nur durch Übungen mit dem Betreiber können die auf die jeweilige Anlage zugeschnittenen Alarm- und Sonderschutzpläne erprobt und aufgrund der dabei gewonnenen Erfahrungen verbessert werden. Ihre eigenen Kosten haben die Betreiber hierbei selbst zu tragen; dies entspricht der in § 29 Abs. 1 BHKG zum Ausdruck kommenden Zielsetzung der Regelung. **36**

11.2 Wer hiergegen verstößt, handelt nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 BHKG ordnungswidrig. **37**

12. Betriebliche Pläne

12.1 Die Kreise und kreisfreien Städte können die Betreiber von besonders gefährlichen Objekten verpflichten, **betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne** zu erstellen und fortzuschreiben. Der betriebliche Gefahrenabwehrplan muss mit den Einsatzplänen der örtlichen Feuerwehr (vgl. dazu Anm. 17 zu § 3 BHKG) und dem Sonderschutzplan (vgl. dazu Anm. 11 zu § 4 BHKG) inhaltlich abgestimmt sein. **38**

Die Verpflichtung des Betreibers, den Gemeinden für die Einsatzpläne der Feuerwehr Angaben zu machen, ergibt sich unmittelbar aus § 29 Abs. 1 BHKG. Die Verpflichtung, gegenüber den Kreisen entsprechende Angaben für die Aufstellung der Sonderschutzpläne zu machen, folgt aus § 29 Abs. 2 S. 1 BHKG.

12.2 Die Verpflichtung der Anlagenbetreiber nach § 29 Abs. 3 BHKG steht im pflichtgemäßen Ermessen der Gefahrenabwehrbehörde. **39**

12.3 Die **betriebliche Alarmplanung** muss gewährleisten, dass nach dem Feststellen einer Gefahrensituation eine schnelle Gefahrenmeldung an die ständig zur Entgegennahme von Meldungen bereite interne oder externe Stelle (z. B. betriebliche Alarmzentrale, automatische Brandmeldeanlage mit direkter Verbindung zur Feuerwehr) erfolgt. **40**

12.4 Der **betriebliche Gefahrenabwehrplan** ist ein anlagenbezogener Plan, in dem die technischen und organisatorischen Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr und insbesondere zur Begrenzung von Störfallauswirkungen beschrieben und die in einer Gefahrensituation zu ergreifenden Maßnahmen aufgeführt sind. **41**

13. Eisenbahnstrecken

- 42** 13.1 Hinsichtlich der grundsätzlichen Zuständigkeit für die Anlagen und den Betrieb von Eisenbahnunternehmen vgl. Anm. 31 zu § 3 BHKG.
- 43** 13.2 § 29 Abs. 4 BHKG stellt eine Spezialvorschrift dar, die sicherstellen soll, dass nach der Privatisierung der ehemaligen Bundesbahn landeseinheitliche Sicherheitsstandards gesetzt werden können. Gedacht ist hierbei insbesondere an die Verpflichtung der jeweiligen Betreibergesellschaft, in ausreichendem Umfang Vorkehrungen für den Brandschutz und die spezielle technische Hilfe an Bahnstrecken (z. B. Erdungsmaßnahmen an Unfallstellen) zu treffen.
- 44** 13.3 Die Innenminister und Innensenatoren haben eine Vereinbarung mit der Bahn AG abgeschlossen, die u. a. folgende Punkte umfaßt:
- Austausch von statistischen Daten,
 - Erstellen einer Gefährdungsanalyse,
 - Erstellen von Objektplänen für Sonderbauten,
 - Zur-Verfügung-Stellen von Plänen und Karten,
 - Unterrichtungspflicht zwischen Notfallleitstellen der Bahn AG und den Leitstellen nach § 28 BHKG,
 - schriftliche Bestätigung der Abschaltung des Stroms und der Erdung der Fahrleitung,
 - Information über die Beladung von Waggons mit Gefahrgut,
 - Bereitstellen von Personal und Ausrüstung zur Bewältigung bahntypischer Gefahren, die für das sonstige Einsatzgeschehen der Feuerwehr nicht erforderlich sind,
 - Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte der Feuerwehr.
- Vgl. dazu auch Göbel in „BrandSchutz“ 1998, S. 697.
- 45** 13.4 Die DB AG hat den Feuerwehren in NRW zwischenzeitlich Gerätesätze mit bahnspezifischer Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Zu den von der Bahn AG für Alt-Tunnelanlagen übergebenen Löschfahrzeugen vgl. Cimolino in „FFZ“ 2001, S. 720 ff.
- 46** 13.5 Zu den Empfehlungen für den Einsatz an Bahnstrecken (insbesondere: Eindringen in ICE-Züge) vgl. Göwecke in „BrandSchutz“ 2001, S. 68. Zu Maßnahmen des Vorbeugenden Brandschutzes in unterirdischen schienen- gebundenen Nahverkehrsanlagen vgl. das Positionspapier der AGBF Bund und des DfV in „BrandSchutz“ 2003, S. 251. Empfehlungen zur Schadensbekämpfung bei Brand und Kollision von Reisezü- gen in Tunnelanlagen der DB AG durch öffentliche Feuerwehren sind enthalten im Ergebnisbericht einer Arbeitsgruppe der vfdb – vgl. dazu „vfdb-Zeitschrift“ 2001, S. 145 ff. Darüber hinaus hat die DB AG Informationen für Feuerwehren für Hilfeleis- tungseinsätze im Gleisbereich herausgegeben.

§ 30 Externe Notfallpläne für schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen

(1) Für Betriebsbereiche im Sinne der Störfall-Verordnung¹ in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2005 (BGBl. I S. 1598) in der jeweils geltenden

Fassung, für die ein Sicherheitsbericht² zu erstellen ist, haben die für den Katastrophenschutz zuständigen Kreise und kreisfreien Städte³ innerhalb von zwei Jahren nach Erhalt der erforderlichen Informationen von der Betreiberin oder vom Betreiber⁴ einen externen Notfallplan als Sonderschutzplan⁵ unter ihrer oder seiner Beteiligung und unter Berücksichtigung des internen Notfallplans (betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan) zu erstellen, um

1. Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die Auswirkungen möglichst gering gehalten und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, der Umwelt und von Sachwerten begrenzt werden können,
2. die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Auswirkungen schwerer Unfälle einzuleiten,
3. notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden oder Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben und
4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem schweren Unfall einzuleiten⁶.

Die zuständigen Kreise und kreisfreien Städte können aufgrund der Informationen in dem Sicherheitsbericht entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Notfallplans erübrigt; die Entscheidung ist zu begründen⁷.

(2) Externe Notfallpläne müssen Angaben enthalten⁸ über

1. Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von Notfallmaßnahmen sowie zur Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes ermächtigt sind,
2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmauslösung und zur Benachrichtigung der Einsatzkräfte,
3. Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans notwendigen Einsatzmittel,
4. Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände,
5. Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes, einschließlich Reaktionsmaßnahmen auf Szenarien schwerer Unfälle, wie im Sicherheitsbericht beschrieben, unter Berücksichtigung möglicher Domino-Effekte, einschließlich solcher, die Auswirkungen auf die Umwelt haben,
6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit und aller benachbarten Betriebe oder Betriebsstätten, die nicht in den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung fallen, über den Unfall sowie über das richtige Verhalten und
7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte ausländischer Staaten bei einem schweren Unfall mit möglichen grenzüberschreitenden Folgen. Die Betreiberin oder der Betreiber eines Betriebsbereichs hat dem zuständigen Kreis oder der zuständigen kreisfreien Stadt die für die Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem der Betriebsbereich dem Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung unterfällt, zu übermitteln⁹.

(3) Die Entwürfe der externen Notfallpläne sind zur Anhörung der Öffentlichkeit für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Die geheimhaltungsbedürftigen Teile der externen Notfallpläne, insbesondere dem Datenschutz unterliegende personenbezogene Angaben, verdeckte Telefonnummern oder interne Anweisungen, sind hiervon ausgenommen. Ort und Dauer der Auslegung sind vorher öffentlich bekanntzumachen mit dem Hinweis, dass Beden-

ken und Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. Die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Bedenken und Anregungen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt vorgebracht, kann die Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird. Die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist öffentlich bekanntzumachen. Wird der Entwurf des externen Notfallplans nach der Auslegung geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen. Bei der erneuten Auslegung kann bestimmt werden, dass Bedenken oder Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht werden können. Werden durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt oder sind Änderungen oder Ergänzungen im Umfang geringfügig oder von geringer Bedeutung, kann von einer erneuten öffentlichen Auslegung abgesehen werden¹⁰.

(4) Die Kreise und kreisfreien Städte haben die von ihnen erstellten externen Notfallpläne in angemessenen Abständen von höchstens drei Jahren unter Beteiligung der Betreiberin oder des Betreibers und unter Berücksichtigung des internen Notfallplans zu überprüfen, zu erproben und erforderlichenfalls zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu bringen. Bei dieser Überprüfung sind Veränderungen in den Betrieben und den Notdiensten, neue technische Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie bei schweren Unfällen zu handeln ist, zu berücksichtigen. Werden externe Notfallpläne nach der Überprüfung geändert oder aktualisiert, sind sie erneut gemäß Abs. 3 auszulegen¹¹.

1. Betroffene Betriebe

- 1 1.1 Der bisherige unmittelbare Verweis auf die EU-Richtlinie wird aus Klarstellungsgründen und zur Verbesserung der praktischen Anwendbarkeit der Vorschrift durch einen Verweis auf die diesen Artikel in nationales Recht umsetzende Störfall-Verordnung (12. BImSchV) ersetzt (vgl. dazu auch Wolf in „Der Feuerwehrmann“ 2009, S. 273).
- 2 1.2 Mit den weiteren Änderungen in der Vorschrift wird die sog. „Seveso-III-Richtlinie“ vom 4. Juli 2012 („Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG“) umgesetzt. Sie löst die sog. „Seveso-II-Richtlinie“ vom 9. Dezember 1996 (Richtlinie 96/82/EG) und die in Ergänzung dazu ergangene Änderungsrichtlinie vom 16. Dezember 2003 (Richtlinie 2003/105/EG) ab. Für die Richtlinie (Seveso III) bestand eine Umsetzungsfrist bis zum 31.5.2015.
- 3 1.3 Nach § 1 Abs. 1 S. 2 Störfallverordnung müssen für Betriebsbereiche, in denen Stoffe in Mengen vorhanden sind, welche die in Anhang I Spalte 5 genannten Mengenschwellen erreichen oder überschreiten u.a. Sicherheitsberichte nach § 9 der Störfallverordnung erstellt werden (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 24 I FSHG Nr. 3).
Für Betriebe, in denen solche Betriebsbereiche vorhanden sind, müssen die für den Katastrophenschutz zuständigen Aufgabenträger (vgl. dazu § 2 Abs. 1

Nr. 3 BHKG = Kreis oder kreisfreie Stadt) Sonderschutzpläne erstellen und fortschreiben (siehe dazu unten Anm. 11 zu § 30 BHKG).

1.4 Für den Einsatz der Feuerwehr in solchen Betrieben kann nach § 52 Abs. 2 Nr. 3 BHKG Kostenersatz verlangt werden. **4**

2. Sicherheitsbericht

In dem Sicherheitsbericht nach § 9 Störfallverordnung muss vom Betreiber dargelegt werden, **5**

- a) dass ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen umgesetzt wurde und ein Sicherheitsmanagement zu seiner Anwendung gemäß den Elementen des Anhangs III vorhanden ist;
- b) dass die Gefahren von Störfällen ermittelt und alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung derartiger Störfälle und Begrenzung ihrer Auswirkungen für Mensch und Umwelt ergriffen wurden;
- c) dass die Auslegung, die Errichtung sowie der Betrieb und die Wartung sämtlicher Teile eines Betriebsbereiches, die im Zusammenhang mit der Gefahr von Störfällen im Betriebsbereich stehen, ausreichend sicher und zuverlässig sind;
- d) dass interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne vorliegen und die erforderlichen Informationen zur Erstellung externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erbracht worden sind, damit bei einem Störfall die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können;
- e) dass ausreichende Informationen bereitgestellt werden, damit die zuständigen Behörden Entscheidungen über die Ansiedlung neuer Tätigkeiten oder Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe treffen können.

Die Mindestangaben im Sicherheitsbericht ergeben sich aus dem Anhang II der Störfall-Verordnung.

3. Zuständige Behörde

Da die kreisfreien Städte und Kreise nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 BHKG für die Erstellung und Fortschreibung von **Sonderschutzplänen** zuständig sind, gilt auch hier ihre Zuständigkeit. **6**

4. Frist der Erstellung

Mit der in Anm. 1.2 erwähnten „Seveso-III-Richtlinie“ wird eine Frist für die Erstellung von externen Notfallplänen vorgegeben, die hier umgesetzt wird. **7**
Diese sind künftig innerhalb von zwei Jahren, nachdem die zuständige Behörde die hierfür erforderlichen Informationen von der Betreiberin oder von dem Betreiber erhalten hat, zu erstellen.

5. Externer Notfallplan (Sonderschutzplan)

5.1 Die nach Anm. 3 zuständige Behörde hat einen **Sonderschutzplan** aufzustellen. Daran muss der Betreiber beteiligt werden. Weiterhin muss der interne Notfallplan (betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan – vgl. dazu Anm. 12.3 und 12.4 zu § 29 BHKG) berücksichtigt werden. **8**

5.2 Zum Ziel des Sonderschutzplans vgl. Anm. 6. **9**

- 10** 5.3 Zum Inhalt dieses Sonderschutzplans vgl. Anm. 8.
- 11** 5.4 Zum Zustandekommen eines solchen Sonderschutzplans vgl. Anm. 10.

6. Ziel eines externen Notfallplans

- 12** Ziel dieses Sonderschutzplans ist es,
- Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die Folgen möglichst gering gehalten und Schäden für Mensch, Umwelt und Sachen begrenzt werden können,
 - Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vor den Folgen schwerer Unfälle durchzuführen,
 - notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden oder Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 11 I 12 BImSchV Nr. 2),
 - Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem schweren Unfall einzuleiten.

7. Ausnahmen für einen externen Notfallplan

- 13** Die für die Erstellung und Fortschreibung der Sonderschutzpläne zuständigen Stellen können auf Grund des vorgelegten Sicherheitsberichts (siehe dazu Anm. 2) entscheiden, dass die Aufstellung eines externen Notfallplans nicht erforderlich ist. Wegen der Bedeutung dieser Entscheidung ist sie nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes zu begründen, obwohl sie für den Betrieb eine begünstigende Wirkung hat.

8. Inhalt eines externen Notfallplans

- 14** Externe Notfallpläne müssen Angaben enthalten über
- Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von Sofortmaßnahmen sowie zur Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes ermächtigt sind,
 - Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmauslösung und zur Benachrichtigung der Einsatzkräfte,
 - Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans notwendigen Einsatzmittel,
 - Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände,
 - Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes, einschließlich Reaktionsmaßnahmen auf Szenarien schwerer Unfälle, wie im Sicherheitsbericht beschrieben, unter Berücksichtigung möglicher Domino-Effekte, einschließlich solcher, die Auswirkungen auf die Umwelt haben,
 - Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit und aller benachbarten Betriebe oder Betriebsstätten, die nicht in den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung fallen, über den Unfall sowie über das richtige Verhalten und
 - Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte ausländischer Staaten bei einem schweren Unfall mit möglichen grenzüberschreitenden Folgen.
- Die AGBF NRW hat Empfehlungen zu Inhalt und Gliederung eines externen Notfallplanes erarbeitet. Sie können abgerufen werden unter www.agbf-nrw.de.

9. Informationspflicht des Betreibers

9.1 Die Betreiberin oder der Betreiber eines Betriebsbereichs hat dem zuständigen Kreis oder der zuständigen kreisfreien Stadt die für die Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem der Betriebsbereich dem Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung unterfällt, zu übermitteln (vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 11 I 12. BImSchV Nr. 2). **15**

9.2 Wer gegen diese Informationspflicht verstößt, handelt nach § 49 Abs. 1 Nr. 6 BHKG ordnungswidrig. **16**

10. Zustandekommen eines externen Notfallplans

Das Verfahren zum Zustandekommen ist in § 30 Abs. 3 BHKG im Detail geregelt. Insoweit kann auf den Gesetzestext Bezug genommen werden. Das systematisch Neue gegenüber dem bisherigen Recht ist das zwingende Erfordernis, die Öffentlichkeit bei der Aufstellung des externen Notfallplanes zu beteiligen. **17**

11. Überprüfung eines externen Notfallplans

11.1 Die Kreise und kreisfreien Städte haben innerhalb von höchstens 3 Jahren die Pläne zu überprüfen, zu erproben, erforderlichenfalls zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu bringen. **18**

11.2 Dabei sind die Betreiber zu beteiligen und der interne Notfallplan zu berücksichtigen. **19**

11.3 Bei dieser Überprüfung (ggfls. Fortschreibung) sind Veränderungen in den betroffenen Betriebsbereichen, dem Gesamtbetrieb und den zur Verfügung stehenden Notdiensten sowie neue technische Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie bei Störfällen zu handeln ist, zu berücksichtigen. **20**

11.4 Wird ein externer Notfallplan (Sonderschutzplan) nach der Überprüfung geändert und/oder aktualisiert, ist er erneut gem. § 30 Abs. 3 BHKG auszulegen. **21**

11.5 Wer die zur Überprüfung eines externen Notfallplanes erforderlichen Informationen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt, handelt nach § 49 Abs. 1 Nr. 6 BHKG ordnungswidrig. **22**

§ 31 Externe Notfallpläne für bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen

Für die Erstellung externer Notfallpläne bei Abfallentsorgungseinrichtungen der Kategorie A¹ im Sinne von § 22a Allgemeine Bundesbergverordnung vom 23. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1466), die zuletzt durch Artikel 5 Abs. 5 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist, gilt § 30 entsprechend² mit folgenden Maßgaben:

1. § 30 Abs. 1 Satz 2 ist nicht anwendbar³.
2. Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat vor Inbetriebnahme einer Abfallentsorgungseinrichtung die zur Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen zu übermitteln.

derlichen Informationen an den zuständigen Kreis oder die zuständige kreisfreie Stadt zu übermitteln⁴.

1. Abfallentsorgungseinrichtung Kategorie A, § 22 a Abs. 3 Allgemeine Bundesbergverordnung, Anhang III RL 2006/21 EG

- 1** 1.1 Die Vorschrift ist neu gefasst. Der bisherige Verweis auf die EU-Richtlinie wird aus Klarstellungsgründen und zur Verbesserung der praktischen Anwendbarkeit der Vorschrift durch einen Verweis auf die diesen Artikel in nationales Recht umsetzende Vorschrift des § 22a Allgemeine Bundesbergverordnung und die dort verwendeten Begriffe ersetzt. Zugleich wird die Überschrift entsprechend angepasst. Die grundsätzliche Anknüpfung der Vorschrift an die Regelung über externe Notfallpläne in § 30 BHKG bleibt unverändert.

Bei den von § 31 BHKG erfassten Einrichtungen handelt es sich ebenfalls um gefährliche Objekte im Sinne des § 29 BHKG. Nach § 22a der Allgemeinen Bundesbergverordnung ist eine Abfallentsorgungseinrichtung ein vom Unternehmer ausgewiesener Bereich für die Sammlung oder Ablagerung von festen, flüssigen, gelösten oder in Suspension gebrachten bergbaulichen Abfällen, wenn die Voraussetzungen des Anhangs III der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABl. EU Nr. L 102 S. 15) erfüllt sind (Abfallentsorgungseinrichtung der Kategorie A) oder die abzulagernden bergbaulichen Abfälle im Abfallbewirtschaftungsplan als gefährlich beschrieben sind.

Abfallentsorgungsanlagen werden nach dem Anhang III in die Kategorie A eingestuft, wenn

- die Risikoabschätzung, bei der Faktoren wie derzeitige oder künftige Größe, Standort und Umweltauswirkungen der Abfallentsorgungseinrichtung berücksichtigt wurden, ergibt, dass ein Versagen oder der nicht ordnungsgemäße Betrieb, wie z. B. das Abrutschen einer Halde oder ein Dammbruch, zu einem schweren Unfall führen könnte, oder
- die Anlage Abfälle enthält, die gemäß der Richtlinie 91/689/EWG ab einem bestimmten Schwellenwert als gefährlich eingestuft werden, oder
- die Anlage Stoffe oder Zubereitungen enthält, die gemäß den Richtlinien 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG ab einem bestimmten Schwellenwert als gefährlich eingestuft werden.

- 2** 1.2 Für den Einsatz der Feuerwehr in solchen bergbaulichen Abfallentsorgungseinrichtungen kann nach § 52 Abs. 2 Nr. 3 BHKG Kostenersatz verlangt werden.

2. Anwendbarkeit von § 30 BHKG

- 3** Durch die Verweisung auf § 30 BHKG gelten die Regelungen bezüglich der externen Notfallpläne für schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen entsprechend. Insoweit wird auf die Anmerkungen zu § 30 BHKG verwiesen. Ausgenommen sind nur § 30 Abs. 1 S. 2 BHKG und § 30 Abs. 2 S. 2 BHKG vgl. dazu die folgenden Anmerkungen 3 und 4).

3. Keine Ausnahmemöglichkeit

Die zuständigen Kreise und kreisfreien Städte haben keine Befugnis, aufgrund der Informationen in dem Sicherheitsbericht zu entscheiden, ob ein externer Notfallplan zu erstellen ist. 4

Er muss für bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen erstellt werden.

4. Mitteilungsverpflichtung vor Inbetriebnahme

4.1 Entgegen der Regelung in § 30 Abs. 2 S. 2 HBKG hat die Unternehmerin oder der Unternehmer vor Inbetriebnahme einer Abfallentsorgungseinrichtung die zur Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen an den Kreis oder die kreisfreie Stadt zu übermitteln. 5

§ 31 Nr. 2 BHKG ist infolge des neu in das Gesetz aufgenommenen § 30 Abs. 2 S. 2 BHKG erforderlich. Die darin vorgesehene Frist für die Informationsübermittlung zur Erstellung externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne von der Betreiberin oder von dem Betreiber an die Behörden (spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nachdem der Betriebsbereich dem Anwendungsbereich der Störfallverordnung unterfällt) weicht von der in § 22a Abs. 5 S. 2 Allgemeine Bergbauverordnung hierfür vorgesehenen Frist ab (vor Inbetriebnahme).

4.2 Wer gegen diese Mitteilungsverpflichtung verstößt, handelt nach § 49 Abs. 1 Nr. 6 BHKG ordnungswidrig. 6

§ 32 Ausbildung, Fortbildung und Übungen¹

(1) Die Gemeinden führen die Grundausbildung² der Angehörigen öffentlicher Feuerwehren durch und bilden diese fort. Die weitergehende Aus- und Fortbildung³ der Angehörigen öffentlicher Feuerwehren obliegt den Kreisen und kreisfreien Städten. Die Führungsausbildung und -fortbildung⁴ sowie die Vermittlung spezieller Fachkenntnisse erfolgt durch die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte des Landes⁵.

(2) Für die Aus- und Fortbildung ihrer Einsatz- und Führungskräfte sind die anerkannten Hilfsorganisationen verantwortlich⁶.

(3) Die Leistungsfähigkeit des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes ist durch Übungen und andere Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu erproben und zu stärken⁷. Das Land unterstützt die kreisfreien Städte und Kreise bei der Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Krisenstäbe und Einsatzleitungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen sowie die darüber hinaus dabei mitwirkenden Personen durch geeignete Veranstaltungen⁸.

(4) Die Ausbildungseinrichtungen der Gemeinden, der Kreise und des Landes stehen Dritten gegen Kostenerstattung zur Verfügung⁹. Den anerkannten Hilfsorganisationen kann eine kostenfreie Nutzung ermöglicht werden¹⁰.

(5) Angehörige der Feuerwehr haben jährlich eine fachbezogene feuerwehrtechnische Fortbildung zu absolvieren¹¹.

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Neben dem geeigneten Personal in ausreichender Anzahl, der erforderlichen persönlichen und sächlichen Ausstattung ist eine sachgerechte Ausbildung 1

und Fortbildung für alle Feuerwehrangehörigen notwendig, um die gestellten Einsatzaufgaben erfüllen zu können. **Der Aus- und Fortbildung aller Feuerwehrangehörigen kommt daher eine zentrale Bedeutung zu.** Das neue BHKG bringt diese Bedeutung besonders dadurch zum Ausdruck, dass es der Ausbildung und Fortbildung auch wieder einen eigenen Paragraphen widmet.

Die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Vorschrift auf sämtliche Feuerwehrangehörige hat klarstellenden Charakter. Für die dauerhafte Sicherstellung einer ausreichenden Leistungsfähigkeit der Feuerwehren kommt der Aus- und Fortbildung aller Feuerwehrangehörigen eine zentrale Bedeutung zu. Anders als es der bisherige Wortlaut der Vorschrift nahelegte, gilt dies im gleichen Maße für haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrangehörige. Für die hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen ergab sich dies bisher bereits aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn sowie seiner Verpflichtung, die sachgerechte Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

- 2 **1.2** Für die Ausbildung der **ehrenamtlichen Angehörigen** einer Freiwilligen Feuerwehr sind die Regelungen in der Feuerwehrdienstvorschrift 2 „Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren“ Stand Januar 2012 verbindlich. Darüber hinaus sind die Gemeinden verpflichtet, die **Fortbildung** der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen.
- 3 **1.3** Für die **hauptamtlichen Kräfte einer Feuerwehr** folgt die allgemeine Pflicht zur **Ausbildung** aus den Vorschriften der LVO Feu vom 6.5.2014 – GV. NRW. 20014 S. 278 – (siehe Anhang 2) und den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Hier ist insbesondere zu nennen:
 - 4 **1.3.1** Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des **mittleren** feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (VAP mD-Feu) vom 5.11.2015 (GV. NRW. 2015 S. 749).
Um sich für die herausgehobenen Aufgaben der Führung einer Staffel oder Gruppe zu qualifizieren, müssen Beamtinnen oder Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes an der Ausbildung zum Gruppenführer für hauptamtliche Kräfte teilnehmen. Voraussetzungen und Lerninhalte dieses B III-Lehrgangs ergeben sich aus dem RdErlass des MIK vom 28.10.2013 (MBL. NRW. 2013 S. 516).
 - 5 **1.3.2** Für den **gehobenen** feuerwehrtechnischen Dienst gilt die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (VAP gD-Feu) vom 25.11.2013 (GV. NRW. 2013 S. 668).
 - 6 **1.3.3** Für den **höheren** Dienst gilt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (VAP hD-Feu) vom 11.3.2010 (GV. NRW. 2010 S. 166 – zuletzt geändert am 27.1.2016 – GV. NRW. 2016 S. 34).
 - 7 **1.3.4** Die FwDV 2 (zuletzt geändert am 27.6.2014 (GV. NRW. 2014 S. 376)) – Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren – gilt auch für Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes, sofern in landesrechtlichen Vorschriften darüber keine abweichenden Vorgaben enthalten sind.

1.4 Für die **hauptamtlichen Kräfte** der Feuerwehr folgte bisher aus § 3 LVO die Verpflichtung, sich **fortzubilden**, damit sie über die Anforderungen ihrer Laufbahn unterrichtet bleiben und auch steigenden Anforderungen ihres Amtes gewachsen sind. **8**

Im BHKG ist die Fortbildungsverpflichtung jetzt in § 32 Abs. 5 gesondert geregelt (vgl. dazu Anm. 11).

1.5 Für die Ausbildung aller vorgenannten Feuerwehrangehörigen gelten dieselben **Ausbildungsinhalte**, da die Ausbildung einheitlich sein muss, um bei gemeinsamen Einsätzen, bei gegenseitiger, landesweiter und auswärtiger Hilfe (vgl. §§ 39, 40 BHKG) und im Katastrophenschutz (vgl. § 1 BHKG) zusammenarbeiten zu können. **9**

Die Ausbildungsinhalte ergeben sich unter anderem aus folgenden Regelwerken:

1.5.1 **Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)** (vgl. RdErlass des MIK vom 11.9.2012, MBl. NRW. 2012 S. 635)

- 1 = Grundtätigkeiten Lösch- und Hilfeleistungseinsatz, **10**
- 2 = Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren,
- 3 = Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz,
- 7 = Atemschutz,
- 8 = Tauchen,
- 10 = Die tragbaren Leitern,
- 100 = Führung und Leitung im Einsatz-Führungssystem,
- 500 = Einheiten im ABC-Einsatz.

Feuerwehrdienstvorschriften sind allgemeine Weisungen im Sinne des § 54 Abs. 3 BHKG. Sie stellen den geltenden Stand der Technik dar (so auch Dolle in „brandwacht“ 2003, S. 192 f.). Zur gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben im Sinne des § 54 Abs. 2 BHKG gehört auch die Beachtung und Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften.

Im Rahmen der Prüfung einer eventuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines Feuerwehrangehörigen, der einem anderen Feuerwehrmitglied eine Körperverletzung im Einsatz zugefügt hat, kann auch ein Verstoß gegen Feuerwehrdienstvorschriften beachtlich sein. Ein strafrechtlicher Vorwurf kann bei einem Verstoß gegen eine Feuerwehrdienstvorschrift jedoch nur dann erhoben werden, wenn festgestellt wird, dass eine Körperverletzung oder der Tod eines Feuerwehrangehörigen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre, wenn die Feuerwehrdienstvorschrift befolgt worden wäre (so AG Schwelm SgE Feu § 222 StGB Nr. 1).

Hinweise und Erläuterungen zu einigen Feuerwehrdienstvorschriften finden sich in folgenden Veröffentlichungen:

- zur FwDV 1 Binsch, FwDV in Kraft, in „Florian Hessen“ 2007, Heft 11, S. 18 ff
- zur FwDV 7 Rieck/Schröder, Erläuterungen zur FwDV 7 „Atemschutz“, in „FFZ“ 2003, S. 136
- zur FwDV 8 Helpenstein, Tauchausbildungszentrum und Ausbildungskonzept, in „BrandSchutz“ 2003, S. 424
- zur FwDV 10 Unger/Ridder, Anleiterbereitschaft, in „BrandSchutz“ 2007, S. 468

- zur FwDV 500 Rodewald in „Tagungsband vfdb Jahrestagung“ 2003, S. 529 ff.

- 11 1.5.2** Die DV 800 „**Fernmeldecinsatz**“ ist durch die Ziffer 3.4.4 der FwDV 100 ebenfalls für den Feuerwehrbereich verbindlich.
Die DV 810 – Sprechfunkdienst bleibt als PDV/DV 810.3 voll gültig. Vgl. auch RdErlass des IM und des MAGS vom 2.2.1987 – MBl. NRW. 1987 S. 350.
Durch Anlage 6 der FwDV 100 sind die Grundzüge der DV 102 „**Taktische Zeichen**“ ebenfalls für NRW eingeführt.
- 12 1.5.3 Unfallverhütungsvorschrift** Feuerwehren vom Mai 1989 mit Nachtrag vom Januar 1997 (in Kraft getreten am 1.10.2001 – GV.NRW. 2001 S. 622).
- 13 1.5.4** In der Aus- und Fortbildung muss auch auf **besondere Gefahren**, denen die Feuerwehr im Einsatz ausgesetzt sein kann und auf die sie sich vorbereiten muss, eingegangen werden. Nachfolgend werden auszugsweise einige Gefahren benannt und die diesbezüglichen Erlasse, Richtlinien, Hinweise usw. aufgelistet:
- **ABC- Gefahren**
vfdb-Richtlinie 10/04 von September 2006: Dekontamination bei Einsätzen mit ABC-Gefahren;
vfdb- Merkblatt von September 2006: Ergänzende Hinweise zur Richtlinie 10/04;
Bekanntmachung der Satzung der Strahlenschutzkommission vom 21.12.2009 (Bundesanzeiger 2010, S. 289);
vfdb: Technischer Bericht zu grundlegenden Randbedingungen im ABC-Einsatz der Feuerwehren (März 2012);
vfdb: Merkblatt für die erweiterte Ausbildung der Feuerwehr im A-Einsatz (März 2012).
 - **Abfallbeseitigungsanlagen**
Vgl. Landtag NRW Vorlage 16/3273 vom 2.10.2015 und Abschlussbericht der Bergischen Universität Wuppertal von Mai 2015.
 - **Abwassertechnische Anlagen**
Checkliste: Einsätze in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen (Kanalsystem) in „BrandSchutz“ 2009, S. 94.
 - **Acetylen**
vfdb-Merkblatt von Mai 2011: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Acetylenflaschen.
 - **Ammoniak**
vfdb-Merkblatt von April 2008: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Ammoniak
Herrmann in „BrandSchutz“ 2009, S. 922.
 - **Anschlagsereignis**
Zu Handlungsempfehlungen für Einsätze nach einem Anschlagsereignis vgl. Blasczyk in „BrandSchutz“ 2008, S. 438.
 - **Ansteckungsgefährliche Stoffe**
Farrenkopf u. a.: Einsatzmaßnahmen bei Verkehrsunfällen mit Infektionsgefahr in: „BrandSchutz“ 2004, S. 707.

- **Asylunterkünfte**
UK NRW Feuerwehrreport 4/2015: organisatorischer Brandschutz in Unterkünften für asylsuchende Personen; Marten in „BrandSchutz“ 2015, S. 849; Münck in „BrandSchutz“ 2015, S. 844.
- **Bioethanolbrände**
Prall in „Feuerwehr“ 2009, Heft 6, S. 32.
- **Biogasanlagen**
Klaessen in „BrandSchutz“ 2008, S. 165; Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg: Biogasanlagen – Hinweise für den Einsatzleiter, Ausgabe 1/2008; Jens in „Rettungsdienst“ 2012, Heft 9, S. 32; Schaper u. a. in „Rettungsdienst“ 2012, Heft 9, S. 40; Paschen in „Rettungsdienst“ 2012, Heft 9, S. 14; Krause in „Rettungsdienst“ 2012, Heft 9, S. 28; Stachowitz in „schadenprisma“ 2013, Heft 4, S. 14; Michaels in „schadenprisma“ 2014, Heft 1, S. 34; vfdb: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz bei Biogasanlagen, Ausgabe Mai 2012; TRGS 529: Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas (GMBL 2015 S. 190)
- **Biologische Arbeitsstoffe**
RdErlass des IM vom 28.5.1999: Anwendung der Biostoffverordnung – siehe Steegmann Anhang 772; vfdb-Richtlinie 10/02 von Dezember 2002: Feuerwehreinsatz in Anlagen mit biologischen Arbeitsstoffen; Lange in „BrandSchutz“ 2008, S. 923.
- **Biologische Gefahren**
Vgl. dazu Handbuch des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Biologische Gefahren; Band 1: Handbuch zum Bevölkerungsschutz und Band 2: Entscheidungshilfen zu medizinisch angemessenen Vorgehensweisen in einer B-Gefahrenlage Wickert/Holzapfel: B-Einsatz; Rotes Heft 91.
- **Biologische Kampfstoffe**
RdErlass des IM vom 29.10.2001: Einsatz der Feuerwehren bei Verdacht auf biologische Kampfstoffe – siehe Steegmann Anhang 30.
- **Brandrauch**
Kaiser in „Rettungsdienst“ 2010, S. 1064; Goertz in „Brand Aktuell“ 2010 Ausgabe 27.
- **CBRN-Gefahren**
Wiese in „Rettungsdienst“ 2010, S. 964; Marzi in „Bevölkerungsschutz“ 2010, Heft 4, S. 2.
- **CFK**
Börner u. a. in „BrandSchutz“ 2014, S. 431; Eibl/Scholz in „BrandSchutz“ 2014, S. 423; Max in „BrandSchutz“ 2014, S. 428.
- **Chemische Produkte**
RdErlass des IM vom 4.11.1983: Gefahrenbeseitigung bei Transportunfällen mit chemischen Produkten auf öffentlichen Verkehrswegen – siehe Steegmann Anhang 28. Vgl. auch Deutscher Bundestag, Risikoanalyse 2015 (DR 18/7209) vom 4.1.2016.
- **Chlor**
vfdb-Merkblatt von September 2009: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Chlorgas;

- RdErlass des IM vom 31.5.2001: Empfehlungen für den Einsatz der Feuerwehren bei Gefahren durch Chlorgas in MBl. NRW. 2001 S. 903; Bauch/Peine in „BrandSchutz“ 2010, S. 23.
- **C-Kampfstoffe**
vfdb-Merkblatt von Mai 2006: Hochgefährliche C-Gefahrstoffe (C-Kampfstoffe), Erkennung und Erstmaßnahmen; Zischek/Meyer in „Rettungsdienst“ 2015, S. 872.
 - **CO**
Schönemann u. a. in „BrandSchutz“ 2010, S. 89; DFV-Fachempfehlung 04/2012 vom 15. Mai 2012; vfdb-Referat 10 in „vfdb-Zeitschrift“ 2014, Heft 1, S. 38; Blank in „Rettungs-Magazin“ 2014, Heft 11/12, S. 66; Jüttner/Bartmann in „BrandSchutz“ 2014, S. 931; Kroll in „FEUERWEHRReinsatz:nrw“ 2013, S. 326; Petter/Maurer in „BrandSchutz“ 2015, S. 694.
Zum Einsatz von Kohlenmonoxidwarngeräten vgl. Infoblatt Nr. 07 des DGUV vom 28.9.2015.
 - **CO₂**
Hinweise des LFV NRW/ABGF NRW und IdF NRW für den Einsatzdienst bei CO₂ – Löschanlagen; Hinweise der LFS Baden-Württemberg zu Einsätzen in Verbindung mit Kohlendioxidlöschanlagen, 2009.
 - **Container, begaste**
vfdb-Merkblatt von Mai 2007: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch begaste Container.
 - **Eisenbahn**
Frank/u. a. in „Rettungsdienst“ 2010, S. 434; Lange in „BrandSchutz“ 2008, S. 412; Eisenbahnbundesamt: Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln 1997/2001; Stadtfeld in „Rettungsmagazin“ 2010, Heft 11/12, S. 18.
 - **Eisenbahnstrecken, elektrifizierte**
RdErlass des IM vom 25.7.1979: Richtlinien für das Verhalten der Feuerwehren bei Einsätzen an elektrisch betriebenen Strecken der Bundesbahn – siehe Steegmann Anhang 10.
 - **Elektrische Gefahren**
DGUV Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle, GUV – I 8677 vom Juli 2011; AGBF Bund und DFV: Sicherheitshinweise zur Arbeit mit elektrischen Pumpen 8/2009.
 - **Elektromagnetische Felder**
vfdb-Merkblatt von Dezember 2000: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch elektromagnetische Felder.
 - **Eisrettung**
Krämer/Reeh in „Rettungsdienst“ 2010, S. 950.
 - **Erdgas**
Berliner Feuerwehr: Erdgas: Einsätze an Kraftfahrzeugen und Tankstellen; Stolt in „Feuerwehr“ 2011, Heft 7/8, S. 66.
 - **Explosionsschutz**
... bei Einsätzen der Feuerwehr vgl. Wolf u. a. in „BrandSchutz“ 2016, S. 104.
 - **Erntegut**
Stolt in „Feuerwehr“ 2011, Heft 9, S. 93.

- **Fahrzeuge**
Knauer, Feuerwehr im Einsatz: alternativ angetriebene Fahrzeuge in „scha-denprisma“ 2006, Heft 3, S. 20;
vfdb-Merkblatt von Oktober 2007: Einsätze an Kraftfahrzeugen mit alter-nativen Antriebsarten und – kraftstoffen;
vfdb-Merkblatt: Durchführung standardisierter Schneidversuche vom 11.2.2013; DGUV Information 205- 022: Rettungs- und Löscharbeiten an PKW mit alternativer Antriebstechnik; Schmöller u. a. in „BrandSchutz“ 2013, S. 96.
- **Flüssiggas**
vfdb-Merkblatt von November 2013: Empfehlung für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Flüssiggas.
- **Funksendeanlagen**
vfdb-Merkblatt von Mai 2007: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz in der Nähe von Funksendeanlagen.
- **Gebäudeeinsturz**
vfdb-Richtlinie 03/01 von März 2005: Hinweise für Maßnahmen der Feu-erwehr und anderer Hilfskräfte nach Gebäudeeinstürzen.
- **Gefahrgut**
Rd.Erlass des IM vom 7.11.2003: Ausnahme von der Gefahrgutverord-nung Straße und Eisenbahnen für die Aufgaben der Feuerwehr – siehe Steegmann Anhang 21;
vfdb-Merkblatt von Oktober 2004: Merkblatt zur Gefahrenabwehr im Be-reich von öffentlichen Eisenbahnen – insbesondere Gefahrguteinsätze;
Vgl. auch OLG Nürnberg SgE Feu § 1 MarkenG Nr. 1.
- **Gefahrstoffe**
vfdb-Richtlinie 10/05 Teile 1, 2 und 3 von Juli 2004: Gefahrstoffnachweis im Feuerwehreinsatz: Teil 1 = Nachweisteknik, Teil 2 = Nachweistaktik und Einsatzstrategien, Teil 3 = Qualifikation des Personals, Auswertung und Personenschutz;
Zur Detektion von Gefahrstoffen siehe die Forschungsvorhaben in der Bro-schüre des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 2008 über die Detektion von Gefahrstoffen; vgl auch Kück in „Rettungsdienst“ 2009, S. 124; siehe auch Wolf in „BrandSchutz“ 2011, S. 108.
- **Geldtransporter**
Zur Rettung bei Verkehrsunfällen mit Geldtransportern Ullwer in „Brand-Schutz“ 2011, S. 89.
- **Gentechnische Anlagen**
RdErlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz usw., des Ministe-riums für Gesundheit und Soziales usw. und des Ministeriums für Städte-bau und Wohnen usw. vom 23.10.2002: Eckwertepapier zum Brandschutz in gentechnischen Anlagen in MBl. NRW. 2002 S. 1200.
- **Großveranstaltungen**
Vgl. Broschüre des MIK: Orientierungsrahmen für die kommunale Pla-nung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveran-staltungen im Freien (www.mik.nrw.de); Fiedler u. a. in „Bevölkerungs-schutz“ 2015, Heft 1, S. 32; Ecker u. a. in „BrandSchutz“ 2015, S. 95.

- **Hackschnitzelhalden**
„Feuerwehr Magazin“ 2008, Heft 9, S. 16.
- **Hängetrauma**
DGUV – Information 204-011 über Erste Hilfe Notfallsituation Hängetrauma.
- **Hochregalanlagen**
Vgl. Rammhold/Grüttjen in „BrandSchutz“ 2011, S. 613.
- **Hochvoltfahrzeuge**
Vgl. Thorns in „BrandSchutz“ 2011, S. 169.
- **Hochwasser**
LFS Baden-Württemberg: Hinweise zum Einsatz von Sandsäcken bei Hochwasser (2004); zu Verhaltensregeln bei Hochwasser vgl. FUK Mitte in „Der Sicherheitsbrief“ 2014, Ausgabe 2, S. 9; MKULNV: Hochwasserrisikomanagement in NRW (LT-Vorlage 16/3380).
- **Holzverarbeitende Betriebe**
Vgl zu Brandgefahren in holzverarbeitenden Betrieben: Bauer in „schadenprisma“ 2012, Heft 2, S. 22.
- **Hubrettungsfahrzeuge**
Siehe die Empfehlung der AGBF Bund für die Aus- und Fortbildung an Hubrettungsfahrzeugen vom 23.5.2011.
- **Hybridfahrzeuge**
Vgl dazu: Fellner in „brandwacht“ 2011, S. 167.
- **Infektionserreger**
vfdB-Richtlinie 08/06 von November 2006: Auswahl von Schutzanzügen gegen Infektionserreger für Einsatzaufgaben bei den Feuerwehren.
- **Infektionsschutz beim Umgang mit asylsuchenden Personen**
DGUV-Infoblatt Nr. 09 des Sachgebiets „Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen – abgedruckt in „FEUERWEHR Einsatz:nrw“ 2015, Heft 10, S. 43.
- **Influenza/Vogelgrippe**
IM NRW vom 28. Februar 2006: Empfehlungen zum Schutz der Beschäftigten der Ordnungsbehörden, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes vor Infektionen durch aviäre Influenzaviren;
Informationsbroschüre des IM NRW: Infektionsgefahr durch Vogelgrippe; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Empfehlungen für Führungskräfte im Katastrophenschutz im Zusammenhang mit der Vogelgrippe, Stand 24.2.2006;
Beschluss 609 des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe von Mai 2005: Arbeitsschutz beim Auftreten von Influenza unter besonderer Berücksichtigung des Atemschutzes in „Bundesarbeitsblatt“ 2005, Heft 8/9, S. 57 ff.;
vfdB Merkblatt mit Informationen und Verhaltensweisen zu Influenzapanemien vom Februar 2009;
DGUV Infoblatt 09 vom 16.9.2015 zur Vermeidung von Infektionsgefahren für Einsatzkräfte von Feuerwehren im Umgang mit asylsuchenden Personen.
- **Kampfmittelbeseitigung**
Vgl. dazu BVerwG SgE Feu Art. 120 GG Nr. 1.

- **Kerntechnische Anlagen**
Gemeinsame Empfehlung der Reaktor-Sicherheitskommission und der Strahlenschutzkommission vom 12. September 2003: Kriterien für die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde durch die Betreiber kerntechnischer Einrichtungen;
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission zur Verwendung von Jodtabletten zur Jodblockade der Schilddrüse bei einem kerntechnischen Unfall vom 24.10.2004 (Bundesanzeiger 2004 S. 23087). Vgl. auch Deutscher Bundestag, Risikoanalyse 2015 (DR 18/7209) vom 4.1.2016.
- **Krankenhaus**
Thorns, Gefahr im Krankenhaus: Hintergrundwissen zu supraleitenden Magnetresonanztomografen in „BrandSchutz“ 2007, S. 619.
- **Landwirtschaft**
Marten in „schadenprisma“ 2012, Heft 3, S. 4.
- **Lithium-Batterien**
Bekanntmachung der BAM zur Beförderung von beschädigten Lithiumbatterien VkB. 2014, Heft 2, S. 50; Stolt in „Feuerwehr“ 2012, Heft 6, S. 70; Egelhaaf u. a. in „BrandSchutz“ 2013, S. 104; Kaiser u. a. in „BrandSchutz“ 2014, S. 588; Goertz/Marx in „BrandSchutz“ 2015, S. 11; vgl. auch Merkblatt des DFV für Einsatzkräfte an stationären Lithium-Solarspeichern.
- **Magnesium**
Fachempfehlung des DFV 2/2004 vom 28.4.2004.
- **Massenanfall von Verletzten**
Simulationskonzept für Ausbildung und Planung vgl. Polheim/Sensen in „BrandSchutz“ 2008, S. 674.
- **Militärflugzeuge**
RdErlass des IM vom 6.9.1991: Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei Abstürzen/Notlandungen von Militärflugzeugen – siehe Steegmann Anhang 635
Informationsbroschüre der Bundeswehr (General der Flugsicherheit von 2004: Hilfe bei Flugunfällen).
- **Mineralöl**
RdErlass des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und des IM vom 30.1.1981: Maßnahmen beim Austreten von Mineralölen und sonstigen wassergefährdenden Stoffen in: MBl. NRW. 1981 S. 218.
- **Munition**
RdErlass des IM vom 25.7.2001: Munition und Explosivstoffe der Bundeswehr – siehe Steegmann Anhang 31;
Kampfmittelverordnung vom 12.11.2003 (GV. NRW. 2003 S. 685).
- **Nagelplattenbinder**
LFV und AGBF NRW: Stellungnahme und Handlungsempfehlung der Feuerwehren in NRW zu Verkaufsmärkten mit Nagelplattenbindern in „BrandSchutz“ 2007, S. 280.
- **Neutronenstrahlung**
Süssner/Kirchinger in „BrandSchutz“ 2015, S. 690.

- **Nukleare Nachsorge**
RdErl. des MAIS und des MIK: Maßnahmen zur Abwehr von Störungen durch den unbeabsichtigten und missbräuchlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen vom 17.2.2016 – MBl. NRW 2016, 138.
- **Ölspuren**
RdErl. des IM vom 6.6.2007: Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsflächen durch gemeindliche Feuerwehren – siehe Steegmann Anhang 27;
Fischer, Vorgehen bei Ölspuren in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 287.
- **Öl- und Giftalarm**
RdErl. des Ministeriums für Ernährung usw. und des IM vom 30.1.1981: Maßnahmen beim Austreten von Mineralölen und sonstigen wassergefährdenden Stoffen – siehe Steegmann Anhang 20.
- **Pandemieplanung**
BBK: Handbuch: Betriebliche Pandemieplanung; vgl. auch Witte in „MedR“ 2015, S. 491.
- **Pelletbunker**
Vgl. Informationsblatt des Bundesinstituts für Risikobewertung vom 17.7.2014.
- **Photovoltaik-Anlagen**
Schmid, Photovoltaik-Anlagen – Hinweise für den Einsatz in „BrandSchutz“ 2004, S. 757;
vfdb: Merkblatt: Einsätze an Photovoltaik-Anlagen von Februar 2012; Thiem/Willer in „BrandSchutz“ 2009 S. 334; Thorns in „BrandSchutz“ 2010, S. 891; Feichtenschlager u. a. in „BrandSchutz“ 2010, S. 881; Provinzial und VdF NRW: Photovoltaikanlagen – Sicherheit für den Feuerwehreinsatz 2010; Baade in „Feuerwehr“ 2010, Heft 5, S. 67; Stegmaier in „BrandSchutz“ 2011, S. 380; Callondann in „vfdb-Zeitschrift“ 2013, S. 148; Erbe in „schadensprisma“ 2014, Heft 1, S. 48; Laukamp/Bopp in „schadensprisma“ 2014, Heft 2, S. 12.
- **Polykarbonat**
Heyne u. a. in „BrandSchutz“ 2011, S. 594.
- **Pyrotechnik**
vfdb-Merkblatt: Verwendung von Pyrotechnik bei Veranstaltungen im Freien vom Oktober 2014; Eichler in „BrandSchutz“ 2012, S. 856.
- **Radioaktive Abfälle**
Vgl. RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales über die Benutzungsordnung der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in NRW (MBl. NRW. 2011 S. 404).
- **Recyclinganlagen**
Berger/Krause in „vfdb-Zeitschrift“ 2009, S. 153; Wolff/Moors in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2013, S. 253.
- **Reetdachbrände**
Andersen in „Feuerwehr Magazin“ 2012, Heft 9, S. 34.
- **Reinraumbereiche**
Zu Feuerwehreinsätzen in Reinraumbereichen vgl. Füllert in „BrandSchutz“ 2008, S. 387.

- **Rohrfernleitungen**
Vgl. zur Zuständigkeit in NRW: VO vom 21.12.2010 (GV. NRW. 2010, S. 700); VGH Mannheim SgE Feu § 21 UVPG Nr. 1.
- **Sauerstoffreduzierungsanlagen**
Vgl. Sepp in „BrandSchutz“ 2009, S. 269.
- **Sauna**
Kuhn in „schadensprisma“ 2014, Heft 4, S. 10.
- **Solaranlagen**
Hoyer in „schadensprisma“ 2014, Heft 2, S. 26; OVG NRW SgE Feu § 63 I BauO NRW Nr. 2.
- **Sprengstoff**
Vgl. Stolt in „Feuerwehr“ 2011, Heft 10, S. 78; VO zum Vollzug des Sprengstoffrechts vom 19.10.2011 (GV. NRW. 2011 S. 524).
- **Stallanlagen**
Fachempfehlung des VdF NRW in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2015, Heft 6/7, S. 36.
- **Straßenfeste**
vfdb-Merkblatt: Brandschutztechnische Anforderungen an Märkte, Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen von Oktober 2014.
- **Straßentunnel**
Jaeger u. a. in „vfdb-Zeitschrift“ 2001, Heft 3, S. 136; Koch in „BrandSchutz“ 2014, S. 6; VGH München SgE Feu Art 1 RL 2004/54 EG Nr. 1; BBK: Risikoanalyse Tunnelleitzentrale, Praxis im Bevölkerungsschutz Band 14.
- **Tierseuchen**
vfdb-Merkblatt vom März 2012: Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz bei Tierseuchen.
- **Überschwemmungen**
Vgl. VdS Leitfaden: Schutz vor Überschwemmungen (VdS 3521).
- **Ultraleichtflugzeuge**
Vgl. Hinweise der LFS Baden-Württemberg zu Unfällen mit Ultraleichtflugzeugen mit einem Gesamtrettungssystem, 2012.
- **Waldbrand**
RdErlass des Ministeriums für Umwelt usw. und des IM vom 4.1.1988: Zusammenarbeit der Forstbehörden mit Feuerwehren und Katastrophenschutzbehörden – siehe Steegmann Anhang 631
Finis, Einsatztaktik bei der Waldbrandbekämpfung in „Florian Hessen“ 2007, Heft 9, S. 10;
Thorns in „BrandSchutz“ 2008, S. 517; Fachempfehlung Nr. 2 des DFV vom 19.5.2009 über Sicherheit und Taktik im Waldbrandeinsatz; Patzelt in „BrandSchutz“ 2008, S. 946.
- **Wärmedämmverbundsysteme**
vgl. Purzel in „Feuerwehr-Magazin“ 2016, Heft 1, S. 14 ff.
- **Wäschetrockner**
IFS Mitteilung, abgedruckt in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2015, Heft 10, S. 32.
- **Wasserstoff**
Jepsen/Kreupski in „BrandSchutz“ 2008 S. 161

Vgl. auch Leitfaden der AGBF Bund: Wasserstoff und dessen Gefahren von Oktober 2008.

- **Wetter**
vfdb-Richtlinie von November 2006: Umgang mit Wetterwarnungen.
- **Windenergieanlagen**
DFV-Fachempfehlung in „BrandSchutz“/BFZ April 2008 S. C;
VG Ansbach SgE Feu Art 12 BayBauO Nr. 1; Wang in „schadenprisma“ 2008, Heft 3, S. 4; Fachempfehlung Nr. 1 des DFV vom 7.3.2008 über Einsatzstrategien an Windenergieanlagen; Klaessen in „BrandSchutz“ 2012, S. 670.

- 14 1.5.5 Vom Ministerium für Inneres und Kommunales nach § 54 Abs. 3 BHKG erlassene allgemeine Weisungen** z. B. Ausrüstung und Verwendung von Kennleuchten für blaues Blinklicht (Rundlicht) und von Warnvorrichtungen mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenzen (Einsatzhorn) vom 5.3.2004 (siehe Steegmann Anhang 620). In diesem RdErlass ist eine jährliche Belehrungspflicht enthalten.

- 15 1.5.5.1 Zu den Sorgfaltspflichten** (vgl. auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 195) bei der Inanspruchnahme von **Sonderrechten** im Straßenverkehr vgl. die Entscheidungen in SgE Feu zu § 35 I und § 35 Va sowie § 35 VIII StVO. Zur Befreiungsmöglichkeit durch Sonderrechte als Unfallrisiko vgl. Müller in „NZV“ 2015, S. 428. Zum vorgeschriebenen Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer vgl. die Entscheidungen in SgE Feu zu § 38 I StVO. Zur **Haftung** für Schäden, die bei der Inanspruchnahme von Sonderrechten entstehen vgl. KG SgE Feu § 839 BGB Nr. 38 und 39, § 7 I StVG Nr. 3 und § 18 StVG Nr. 4 sowie BGH SgE Feu § 18 StVG Nr. 5 und Schneider in „Feuerwehr im Straßenverkehr“, 2. Aufl., Rotes Heft 23; Herz in „NJW-Spezial“ 2009, S. 297 und S. 367; Rabe in „NJW-Spezial“ 2015, S. 137; OLG Brandenburg SgE Feu § 35 StVO Nr. 11; AG Ludwigslust SgE Feu § 35 StVO Nr. 18. Zur nur hilfsweisen Haftung bei Fahrlässigkeit siehe die Entscheidung des BGH SgE Feu § 839 I 2 BGB Nr. 3. Zum Verhalten nach einem Unfall bei einer Einsatzfahrt vgl. Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 1999, S. 366 f. Zu den Voraussetzungen der Sonderrechte vgl. Stevens in „BrandSchutz“ 2016, S. 59 ff. Zum Beweis des Unfallgeschehens mittels Dashcam-Videos vgl. Ahrens in „MDR“ 2015, S. 926.

1.5.5.2 Einzelfälle

- 16 Bei Rückfahrten** von Feuerwehreinsätzen können Sonderrechte ausnahmsweise dann in Anspruch genommen werden, wenn Folgeeinsätze unmittelbar bevorstehen und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden muss (so Müller in „Polizeispiegel“ 2006, Heft 9, S. 17 ff.).
Zu Sonderrechten bei **Übungen** vgl. Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 39.
Feuerwehrangehörige können auch mit ihren **Privatfahrzeugen** bei der Fahrt zum Gerätehaus usw. Sonderrechte in Anspruch nehmen, wenn die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 StVO vorliegen (so: Pießkalla in „NZV“ 2007 S. 438 ff; Schneider in „NZV“ 2003, S. 244 ff; Dickmann in „NZV“ 2003, S. 220; OLG Stuttgart SgE Feu § 3 StVO Nr. 4; AG Herford SgE Feu § 35 I StVO Nr. 75; AG Hannover SgE Feu § 35 I StVO Nr. 90; Kahl in „NZV“ 2009, S. 326; AG

Castrop-Rauxel SgE Feu § 35 I StVO Nr. 102; Lorenz in „NZV“ 2015, S. 471; Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 37).

Wenn der Notarzt zur Stabilisierung des Patienten im RTW verbleibt, können sowohl der RTW als auch das NEF bei der **Fahrt zum Krankenhaus** Sonderrechte in Anspruch nehmen, wenn höchste Eile geboten ist. Das folgt daraus, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass medizinische Hilfsmittel und Notfallmedikamente, die nur auf dem NEF vorhanden sind, gebraucht werden müssen. Insoweit bilden NEF und RTW eine medizinische Einheit (so auch Müller a. a. O., Cimolino/Dickmann in „NZV“ 2008, S. 118; Machalitza in „Rettungsdienst“ 2015, S. 170; Schneider in „FEUERWEHReinsatz:nrw“ 2015, Heft 6/7, S. 39).

Aus § 35 Abs. 8 StVO ist der Grundsatz abzuleiten, dass der **Sorgfaltsmaßstab** eines Sonderrechtsfahrers umso größer sein muss, je mehr seine Fahrweise von den allgemeinen Verkehrsregeln abweicht (so auch Pießkalla a. a. O.). Zu den Sonderrechten und den Voraussetzungen einer **Kolonne** vgl. KG SgE Feu § 27 StVO Nr. 15.

1.5.5.3 Sonderrechte nach § 35 StVO und die Verhaltensregel der übrigen Verkehrsteilnehmer nach § 38 Abs. 1 StVO sind strikt voneinander zu trennen. **17**

1.6 Soweit Feuerwehrangehörige in **anderen Fachdienstaufgaben** (z. B. ABC-Bereich) tätig sind, gelten ergänzend die hierfür maßgeblichen Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften. **18**

1.7 Wenn für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen und Lehrgängen in den jeweiligen Vorschriften Voraussetzungen festgelegt sind, müssen diese jeweils erfüllt sein. Zusätzliche Anforderungen können nicht zwingend aufgestellt werden. Unberührt davon bleiben freiwillige Vorbereitungslehrgänge. **19**

1.8 Da im Einsatz der Feuerwehren immer auch **Aufgaben des Rettungsdienstes** erledigt werden müssen, können die Feuerwehrangehörigen vom Träger des Feuerschutzes angehalten werden, sich zum Rettungsassistenten, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter ausbilden zu lassen (vgl. dazu Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 1979, S. 101). **20**

Zur Ausbildung zum Notfallsanitäter vgl. Gesetz vom 22.5.2013 (BGBl. I 2013 S. 1348) und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 16.12.2013 (BGBl. 2013 S. 4280). Das Rettungsassistentengesetz vom 10.7.1989 (BGBl. I 1989 S. 1384) ist durch das Notfallsanitätergesetz aufgehoben.

Zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Rettungsassistentinnen/Rettungsassistenten und für Rettungshelfer/Rettungshelferinnen vgl. Verordnung vom 30.6.2012 (GV. NRW. 2012 S. 282) in der jeweils geltenden Fassung.

1.9 Die Ausbildung soll in der Regel nur durch solche Kräfte durchgeführt werden, die speziell hierfür geschult worden sind (vgl. dazu auch Anm. 5.2.1.1 zu § 11 BHK). Solche **Ausbilder** sind einmal die Kreisausbilder und für die Erste-Hilfe-Ausbildung diejenigen, die eine Ausbildungsberechtigung gemäß RdErl. des Innenministers vom 31.5.1979 (siehe Steegmann Anhang 220) erlangt haben. Das schließt nicht aus, dass für spezielle Unterrichtsthemen „Gastlehrer“ verpflichtet werden können. Für die Ausbildung in Spezialmate- **21**

rien sollen in erster Linie die **Fachberater** eingesetzt werden. Hinsichtlich der Vergütung für die Ausbildertätigkeit vgl. Anm. 2.4 zu § 32 BHKG.

- 22** 1.10 In Zukunft sollte auch vom Land festgelegt werden, welche Teile der Ausbildung Zwecken der **beruflichen Weiterbildung** im Sinne des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes vom 28.3.2000 (GV. NRW. 2000 S. 361) dienen.
- 23** 1.11 Gemäß § 20 Abs. 2 BHKG entfällt während einer Teilnahme an Übungen und Lehrgängen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr die Pflicht zur Arbeits- und Dienstleistung.
- 24** 1.12 Nach § 50 Abs. 1 BHKG haben die Gemeinden und Kreise die **Kosten** der Ausbildung zu tragen, für die sie nach § 32 BHKG zuständig sind. Dazu gehören auch die GEMA-Gebühren für die Benutzung von Fernseh- und Videogeräten. Zur eventuellen Verpflichtung, Kosten einer Führerscheinausbildung vor Ablauf von vereinbarten Zeiträumen zurückzuzahlen, vgl. Anm. 3.2.2.1 zu § 3 BHKG.

2. Truppmannausbildung/Fortbildung

- 25** 2.1 Alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erhalten die gleiche Feuerwehr-**Truppmannausbildung**. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Spezialaufgabe (z. B. ABC-Dienst, Führungs- und Versorgungsdienst, Fernmeldedienst) sie später eingesetzt werden. Die abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann setzt sich zusammen aus dem 70stündigen Grundausbildungslehrgang und einer zweijährigen Tätigkeit im Einsatz- und Ausbildungsdienst (2 x 40 Stunden). Nähere Einzelheiten sind in den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 der FwDV 2 geregelt.
- Die Lernziele für die Truppmannausbildung hat das IM NRW durch Erlass vom 18.12.2012 (MBL. NRW. 2012 S. 743) eingeführt. Sie sind veröffentlicht unter: www.idf.nrw.de.
- Wegen des besonderen Stellenwertes der musiktreibenden Einheiten in der Feuerwehr kann der Leiter der Feuerwehr im Einvernehmen mit dem Kreisbrandmeister den Ausbildungszeitraum und den Ausbildungsinhalt für diese Feuerwehrangehörigen bis zum „Truppmann“ entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten festlegen (so RdErlass des IM vom 10.1.1992 – II C 4 – 4.385 – 12).
- 26** 2.2 Die Ausbildung zum **Atemschutzgeräteträger** und **Sprechfunker** soll bei Feuerwehren mit Atemschutzausrüstung im Rahmen der Truppmann-Ausbildung absolviert werden (so Ziffer 2.1 der FwDV 2).
- 27** 2.3 Zuständig für die genannte Ausbildung ist die **Gemeinde**. Das schließt nicht aus, dass sich mehrere Gemeinden zusammenschließen oder die Ausbildung auf Kreisebene durchgeführt wird.
- 28** 2.4 Die **Kosten** hat die jeweilige Gemeinde, unabhängig davon, wie die Grundausbildung im Einzelnen durchgeführt wird, zu tragen. Das Land leistet gemäß § 50 Abs. 6 S. 2 BHKG keine Zuschüsse zu den Aus- und Fortbildungskosten. Die Ausbilder können nach den Richtlinien über die Vergütung von Nebentätigkeiten bei der Ausbildung und Fortbildung (Rd.Erl. des FM und des IM vom 22.12.1965 – MBL. NRW. 1966 S. 128 – in der jeweils geltenden Fassung –)

Vergütungen erhalten. Hinsichtlich der steuerlichen Behandlung solcher Ausbilderentschädigungen vgl. BFH SgE Feu § 3 Nr. 26 EStG Nr. 3 und Pasch in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 293.

2.5 Fortbildung in diesem Sinn ist der reguläre Übungs- und Ausbildungsdienst in der jeweiligen Feuerwehr. **29**

3. Weitergehende Aus- und Fortbildung

3.1 Die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen umfasst die Ausbildung zum/zur **30**

- Truppführer
Ziffer 2.2 der FwDV 2,
- Maschinist
Ziffer 3.3 der FwDV 2,
- Technische Hilfeleistung
Ziffer 3.4 der FwDV 2,
- ABC-Einsatz
Ziffer 3.5 der FwDV 2,
- ABC-Erkundung
Ziffer 3.6 der FwDV 2,
- ABC-Dekontamination P/G
Ziffer 3.7 der FwDV 2.

Mit RdErllass vom 18.12.2012 (MBL NRW. 2012 S. 743) hat das IM für die Truppführerausbildung die Lernziele und für die Truppführerfortbildung die Fortbildungsmodule 1–3 in Kraft gesetzt. Die Lernziele und Lerninhalte sind unter www.idf.nrw.de veröffentlicht.

3.2 Zuständig für die Ausbildung und Fortbildung ist der **Kreis oder die kreisfreie Stadt**. Das schließt nicht aus, dass sich mehrere Kreise und/oder kreisfreie Städte in einer Arbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Durchführung dieser Ausbildung zusammenfinden. **31**

Diese weitergehende Aus- und Fortbildung kann auch im Auftrag des Kreises und unter seiner Aufsicht durch eine Feuerwehr einer kreisangehörigen Gemeinde durchgeführt werden. Es bleibt dann aber eine Ausbildung des Kreises.

3.3 Die Kosten dieser Ausbildung hat der jeweilige Kreis oder die kreisfreie Stadt zu tragen. Hinsichtlich der Zuschüsse und Zuwendungen des Landes sowie der Entschädigung gilt das in Anm. 2.4 Gesagte entsprechend. **32**

3.4 Für fahrlässig herbeigeführte Schäden bei einer solchen weitergehenden Aus- und Fortbildung durch Kreise oder Arbeitsgemeinschaften an dabei eingesetzten Fahrzeugen oder Geräten haften die auszubildenden Feuerwehrangehörigen selbst nicht. Es besteht auch kein Ersatzanspruch zwischen den beteiligten Kommunen, weil es an einer Drittbezogenheit einer Amtspflichtverletzung fehlt (so LG Dortmund SgE Feu § 839 BGB Nr. 99). Dieses Ergebnis kann nur dann verhindert werden, wenn im Vorfeld diesbezügliche öffentlich-rechtliche Absprachen getroffen werden. **33**

4. Aus- und Fortbildung von Führungskräften

- 34 4.1 Die Aus- und Fortbildung von Führungskräften** umfasst die Ausbildung zum **Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer, Leiter einer Feuerwehr** sowie die Lehrgänge „Einführung in die Stabsarbeit“ und „Führen im ABC-Dienst“. Zur Ausbildung als Führungskraft gehört auch das persönliche Führungsverhalten der Verantwortlichen in besonderen Gefahrensituationen. Diesbezügliche Empfehlungen für die Ausbildung finden sich in Ungerer/Morgenroth in „Analyse des menschlichen Fehlverhaltens in Gefahrensituationen“, Zivilschutz-Forschung Neue Folge Band 43.

4.1.1 Freiwillige Feuerwehr

- 35** Nähere Einzelheiten zu diesen Ausbildungsgängen finden sich in den Ziffern 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 und 4.6 der FwDV 2. Für die Ausbildung und Prüfung der **Gruppenführerinnen** und **Gruppenführer** der Freiwilligen Feuerwehr gilt der RdErlass vom 18.12.2012 (MBL NRW. 2012 S. 743). Für die Ausbildung und Prüfung für **Zugführerinnen** und **Zugführer** gilt der RdErlass des IM vom 24.10.2007 (MBL NRW. 2007 S. 740) in der Fassung vom 27.11.2013 (MBL NRW. 2013 S. 552).

4.1.2 Berufsfeuerwehr

- 36** Zum Führungslehrgang im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst (B III-Lehrgang) vgl. Anm. 1.3.1 zu § 32 BHKG. Zum „Zugführerlehrgang“ im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst vgl. Anm. 1.3.2 zu § 32 BHKG. Die Regelungen über den Lehrgang für Verbandsführer (FwDV 2 Ziffer 4.3) von Freiwilligen Feuerwehren gelten für die Berufsfeuerwehr entsprechend. Zum „Referendarlehrgang“ vgl. die Anm. 1.3.3 zu § 32 BHKG.

4.1.3 Werkfeuerwehr

- 37** Für hauptamtliche Werkfeuerwehrangehörige gelten die unter 4.1.2 genannten Lehrgänge entsprechend.

- 38 4.2** Zuständig für diese Aus- und Fortbildung ist das Land. Sie wird am **Institut der Feuerwehr** in Münster durchgeführt. Über die Gewährung einer Stellenzulage an hauptamtliche Lehrkräfte bei verwaltungseigenen Aus- und Fortbildungseinrichtungen vgl. VO vom 15.8.2000 (GV. NRW. 2000 S. 590 in der jeweils geltenden Fassung).

Die Dienstgradabzeichen der feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des IdF NRW richten sich nach den Festlegungen in Ziffer 3 des RdErlasses des IM vom 16.11.2002 (MBL NRW. 2002 S. 1227). Sie erhalten Dienstkleidung nach dem RdErlass des MIK vom 7.4.2009 (MBL NRW. 2009 S. 166) in der jeweils geltenden Fassung.

- 39 4.3** Die Regelung über den **Ersatz von Aufwendungen** bei der Teilnahme an solchen Lehrgängen ist im RdErlass des MIK vom 5.12.2012 (MBL NRW. 2012 S. 732) enthalten.

Wenn ehrenamtliche Mitglieder öffentlicher Feuerwehren an unterrichtsfreien **Wochenenden** und gesetzlichen Feiertagen nicht im Institut der Feuerwehr blei-

ben, sondern zu ihrer Familie heimfahren, können ihnen die notwendigen **Fahrtkosten** der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse des regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels erstattet werden. Der Erstattungsbeitrag darf den entsprechenden Verpflegungssatz nicht übersteigen, der durch die nicht gewährte volle Tagesverpflegung eingespart wird (vgl. auch Anm. 16.2 zu § 50 BHKG).

4.4 Anm. 3.4 zu § 32 BHKG gilt hier entsprechend. **40**

4.5 Zur verwaltungsgerichtlichen Überprüfung von Prüfungsentscheidungen vgl. VG Düsseldorf SgE Feu Art. 19 IV GG Nr. 6, 7; OVG NRW SgE Feu § 9 II APomD-Feu Nr. 1 und § 14 VAPmDFeu NRW Nr. 1; Sächs. OVG SgE Feu § 123 VwGO Nr. 2. **41**

5. Vermittlung spezieller Fachkenntnisse

5.1 Das Institut der Feuerwehr vermittelt auch Fachkenntnisse für bestimmte **Spezialaufgaben**, welche durch alle öffentlichen Feuerwehren erledigt werden müssen. **42**

Solche speziellen Fachkenntnisse sind z. B. für folgende Feuerwehrangehörige erforderlich: Personal der Leitstellen, Personal für Einsatzleitfahrzeuge, Geräte- warte (Ziffer 3.8 der FwDV 2), Atemschutzgerätewarte (Ziffer 3.9 der FwDV 2), Ausbilder (Ziffer 4.7 der FwDV 2), IuK-Personal der Einsatzleitung, Fern- melder. Kostenträger ist auch hier das Land.

5.2 Die Vermittlung und Vertiefung spezieller Fachkenntnisse erfolgt am Insti- tut der Feuerwehr auch durch die dort angebotenen **Seminare**. **43**

6. Aus- und Fortbildung in den privaten Hilfsorganisationen

6.1 Für die Aus- und Fortbildung ihrer Einsatz- und Führungskräfte sind die nach § 18 BHKG mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen selbst verant- wortlich. Dadurch wird die Eigenverantwortlichkeit der privaten Hilfsorgani- sationen nochmals herausgestellt. **44**

6.2 Gemäß § 51 Abs. 2 BHKG gewährt das Land nach Maßgabe des Haus- haltsplanes den gemäß § 18 BHKG mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen Zuwendungen für die im Interesse des Landes liegenden Ausbildungsmaß- nahmen. **45**

7. Übungen

7.1 Der Gesetzgeber verpflichtet mit dieser Vorschrift alle an der Gefahrenab- wehr beteiligten Aufgabenträger (öffentliche wie private), die Leistungsfähig- keit der Gefahrenabwehr durch **Übungen** und andere Aus- und Fortbildungs- veranstaltungen zu erproben. **46**

Durch diese Erprobung soll der Nachweis geführt werden, dass eine ordnungs- gemäße Gefahrenabwehr sichergestellt ist.

7.2 Mit der Schaffung eines Krisenmanagements nach §§ 35 ff. BHKG ist es allein nicht getan, um den bestmöglichen Erfolg bei der Bekämpfung von kom- plexen Schadenslagen zu erreichen. Das Zusammenwirken der beteiligten Ein- **47**

heiten und Personen erfordert vielmehr entsprechende, regelmäßige gemeinsame Übungen und gemeinsame Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

- 48** 7.3 Zu solchen Übungen zählen auch – unabhängig von § 23 BHKG: Einsatz der Feuerwehren im Rettungsdienst – Einsatzübungen, bei denen das Zusammenwirken der Feuerwehren mit dem Rettungsdienst erprobt werden soll. Darunter fallen auch Räumungs- (z. B. vorübergehende Freimachung eines Krankenhauses) oder Evakuierungsübungen (z. B. Wegbringen von Patienten eines Krankenhauses wegen einer drohenden Gefahr, die in ihrem Ausmaß und/oder zeitlich noch nicht abzusehen ist).
- 49** 7.4 Nach § 29 Abs. 2 Nr. 5 BHKG sind die Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen, von denen besondere Gefahren ausgehen, verpflichtet, auf Anforderung der zuständigen Behörde sich an Übungen und Ausbildungsveranstaltungen auf eigene Kosten zu beteiligen. Ähnliche Verpflichtungen folgen aus § 30 Abs. 4 BHKG.
- 50** 7.5 Nach § 43 Abs. 4 BHKG, § 44 Abs. 4 BHKG besteht ein Betretungsrecht zu Grundstücken für Übungszwecke, soweit dies wegen der Ausdehnung, des Gefährdungspotenzials oder der Besonderheit des Objekts zur Vorbereitung auf einen Einsatzfall erforderlich ist.
- 51** 7.6 Die Übungen sollen mit Rücksicht auf bestehende Arbeits- und Dienstverhältnisse der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen möglichst in die arbeitsfreie Zeit gelegt werden.
Für Übungen an Sonn- und Feiertagen gilt im übrigen das Gesetz über Sonn- und Feiertage vom 23.4.1989 (GV. NRW. 1989 S. 222) in der Fassung vom 20.12.1994 (GV. NRW. 1994 S. 1114). Das BHKG selbst gestattet hiervon keine Ausnahme. Dies kann nur aus § 4 des Gesetzes über Sonn- und Feiertage abgeleitet werden. Die Erforderlichkeit von Übungen an solchen Tagen muss belegbar sein. Es darf keine Alternativen geben.
- 52** 7.7 Um die Verhaltenssicherheit bei der Zusammenarbeit von Polizei, Rettungs- und Betreuungsdienst in besonderen Lagen zu gewährleisten, sind nach dem RdErlass des IM NRW vom 27.3.2000 (Steggmann Anhang 629) gemeinsame Übungen durchzuführen.
- 53** 7.8 Zu bundesweiten (z. B. LÜKEX), landesweiten und regierungsbezirkswelten Übungen siehe auch die Jahresberichte „Gefahrenabwehr in NRW“ des MIK unter dem Stichwort „Übungen“.

8. Krisenstäbe und Einsatzleitungen

- 54** 8.1 Den Mitgliedern der Krisenstäbe und Einsatzleitungen kommt bei der gemeinsamen Ausbildung besondere Bedeutung zu. Die Unterstützung der kreisfreien Städte und Kreise durch das Land erfolgt in geeigneten Ausbildungsveranstaltungen (z. B. Workshops), in denen die Interaktion der verschiedenen an der Schadensabwehr beteiligten Stellen geübt werden kann.
- 55** 8.2 Die besondere Aus- und Fortbildung kommt für zwei Personengruppen in Betracht: einmal für die Mitglieder der Krisenstäbe (§ 36 BHKG) und Einsatzleitungen (§ 37 BHKG), zum anderen für die „dabei mitwirkenden Personen“.

Dabei ist insbesondere an das IuK-Personal und das Stabspersonal (Sichter, Lagekartenführer, Melder usw.) gedacht.

8.3 Das Land unterstützt diese zusätzliche Ausbildung und übernimmt nach § 50 Abs. 4 BHKG die Kosten für die von ihm durchgeführten Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die in Anm. 8.2 genannten Personen. **56**

9. Ausbildungseinrichtungen für Dritte

9.1 § 32 Abs. 4 BHKG verpflichtet das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände, zur Ausbildung Dritter die vorhandenen Ausbildungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. **57**

9.2 Dritte können einmal die Werkfeuerwehren sowie die nach § 18 BHKG mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen sein. Nach dem Wortlaut des Gesetzes können Dritte aber auch andere Institutionen und Verbände sein. Hierbei muss jedoch stets geprüft werden, ob bei der Nutzung durch solche Dritte Sicherheitsbelange tangiert werden. Die Nutzung kann natürlich auch nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten erfolgen. **58**

9.3 Diese Dritten haben jedoch dann die entstehenden Kosten dem Träger der Ausbildungseinrichtung zu erstatten, es sei denn die Regelung des § 32 Abs. 4 S. 2 BHKG greift. **59**

10. Kostenfreie Nutzung

In § 32 Abs. 4 BHKG wird neu die Möglichkeit eröffnet, dass die Ausbildungseinrichtungen der öffentlichen Aufgabenträger von den im Katastrophenschutz mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen unentgeltlich genutzt werden können. Damit wird zum einen klargestellt, dass es sich bei den anerkannten Hilfsorganisationen im Sinne der Vorschrift um Dritte handelt. Zum anderen wird auch klargestellt, dass diese mit ihrer Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die öffentlichen Aufgabenträger die ihnen obliegenden Aufgaben erfüllen können. **60**

11. Jährliche Fortbildung

11.1 Durch § 32 Abs. 5 BHKG wird der Grundsatz zur Fortbildung in das Gesetz neu aufgenommen. Zugleich wird ein jährlicher Fortbildungsbedarf betont. **61**

Einzelheiten (Inhalt, Zeit) für diese Fortbildung werden im Gesetz nicht geregelt. Es sollte eine ähnliche Lösung wie in § 5 Abs. 4 RettG NRW gefunden werden. Das MIK könnte hier von seiner Befugnis nach § 54 Abs. 3 BHKG Gebrauch machen.

11.2 Der Gesetzgeber geht davon aus, dass alle Angehörigen einer Feuerwehr (§ 7 Abs. 1 BHKG) eine jährliche Fortbildung durchlaufen müssen. Da eine Fortbildung begrifflich eine abgeschlossene Ausbildung voraussetzt (vgl. dazu auch Ziffer 1.10 der FwDV 2), dürften die Angehörigen der Kinderfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr, da deren Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist, nicht unter die Fortbildungsverpflichtung fallen. Da ein Fortbildungsbedarf bei den Angehörigen der Ehrenabteilung fehlt, dürften auch diese nicht der jährli- **61a**

chen Fortbildungsverpflichtung unterliegen. Die Fortbildungsverpflichtung sollte jedoch entsprechend gelten für die Angehörigen der Kreiseinheiten und die Bediensteten der Leitstelle.

11.3 Solange keine anderweitige Festlegung erfolgt, sollte hinsichtlich des Stundenumfangs von den 40 Stunden Fortbildung nach Ziffer 1.10 der FwDV 2 ausgegangen werden.

Teil 5 Durchführung der Abwehrmaßnahmen

Kapitel 1: Einsatzleitung

§ 33 Einsatzleitung¹

Die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Abwehrmaßnahmen² werden von der durch die Gemeinde bestellten Einsatzleiterin oder dem durch die Gemeinde bestellten Einsatzleiter³ geleitet. Bis zur Übernahme der Einsatzleitung durch die bestellte Einsatzleiterin oder den bestellten Einsatzleiter, leitet die oder der zuerst am Einsatzort eintreffende oder bisher dort tätige Einheitsführerin oder Einheitsführer den Einsatz⁴. Bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen ist § 37 zu beachten⁵.

1. Vorbemerkung

- 1 **1.1** § 33 BHKG ist neu in das Gesetz aufgenommen. Er legt fest, wer für die Leitung des Einsatzes zuständig ist, und schafft zugleich eine Notkompetenz bis zu dem Zeitpunkt, in dem der bestellte Einsatzleiter am Schadensort eintrifft; insofern wird hier gängige Praxis kodifiziert.
- 2 **1.2** Während es sich bei der Regelung in diesem Paragrafen um die Einsatzleitung im „Tagesgeschehen“ handelt, ist der später folgende § 37 BHKG eine Spezialvorschrift, die nur bei Großeinsatzlagen und Katastrophen greift. Der Regelungsumfang dieser Vorschrift umfasst die technisch-taktischen Abwehrmaßnahmen. Für die politischen/strategischen Abwehrmaßnahmen bleibt in diesen Fällen der Hauptverwaltungsbeamte (Bürgermeister/Oberbürgermeister) zuständig.
Welche technisch-taktischen Maßnahmen **im Einzelnen** zur Schadensabwehr und -bewältigung notwendig sind, ergibt sich nicht aus § 33 BHKG, sondern aus der Aufgabenstellung des § 1 Abs. 1 BHKG.
- 3 **1.3** In aller Regel wird es sich bei dem Einsatzleiter um eine Führungskraft der Feuerwehr handeln.
Es kommen aber auch Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen in Frage, die über eine entsprechende fachliche Ausbildung verfügen.
- 4 **1.4** Das gilt auch, wenn neben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr eine Berufsfeuerwehr oder Werkfeuerwehr im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung

nach § 39 BHKG eingesetzt wird. Hier kann gegebenenfalls ein gemeinsam besetzter Führungsstab gebildet werden.

1.5 Das Recht des Kreisbrandmeisters nach § 12 Abs. 1 S. 2 BHKG, die Leitung des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren zu übernehmen, bleibt hiervon unberührt. **5**

1.6 Auch bei der Bekämpfung von Waldbränden leitet der Einsatzleiter der Feuerwehr die Maßnahmen. Er wird in diesem Fall jedoch durch die örtlich zuständigen Forstdienstkräfte unterstützt und beraten (vgl. Ziffer 3.1 des „Waldbranderlasses“ MBl. NRW. 2012 S. 115). **6**

1.7 § 33 BHKG gilt auch für einen Einsatz, bei dem Kräfte des Brandschutzes und des Rettungsdienstes gemeinsam tätig werden, soweit es um Maßnahmen der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung geht. **7**

1.8 Die Organisation dieser Einsatzleitung ergibt sich aus der FwDV 100 „Führung und Leitung im Einsatz-Führungssystem“. **8**

1.9 Zur Kennzeichnung des Einsatzleiters vgl. RdErl. des IM vom 13.2.1998 (Steegmann Nr. 308). **9**

2. Erfüllung der Aufgaben nach dem BHKG

Die Vorschrift des § 33 BHKG greift nur dann ein, wenn eine Schadenslage gegeben ist, die unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BHKG fällt. Es muss sich also um Schadenfeuer oder Hilfeleistungen handeln, die **keine** Großeinsatzlagen oder Katastrophen im Sinn von § 1 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BHKG sind. Sonst gilt § 37 BHKG. **10**

Für das Zusammenwirken der beiden Einsatzleitungen ist nach der Art des Schadensereignisses zu differenzieren: Bei **weiträumigen** Großeinsatzlagen oder Katastrophen verbleibt es für die einzelne Einsatzstelle bei der Einsatzleitung nach § 33 BHKG. Sie übt weiterhin die Befugnisse nach § 34 BHKG aus. Der Einsatzleitung für Großeinsatzlagen und Katastrophen nach § 37 BHKG obliegt die Gesamtkoordination und die sich hieraus ergebenden Befugnisse.

Bei **punktuellen** Großeinsatzlagen oder einer Katastrophe mit nur einer Einsatzstelle übernimmt die Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen nach § 37 BHKG zugleich alle Aufgaben der Einsatzleitung nach § 33 BHKG.

3. Bestellter Einsatzleiter

3.0 Der **Einsatzleiter** ist die Führungskraft, die den Einsatz an einer Einsatzstelle leitet. Er hat nach Nr. 3.2.2.1 FwDV 100 (vgl. Anm. 1.5.1 zu § 32 BHKG) die Verantwortung für die Einsatzdurchführung. Ihm obliegt die Leitung der unterstellten Einsatzkräfte und die Koordination aller bei der Gefahrenabwehr beteiligten Stellen (vgl. auch Fischer a. a. O. Kapitel 4). **11**

3.1 Es reicht aus, wenn die Bestellung des jeweiligen Einsatzleiters, die zunächst eine ureigene Aufgabe des Leiters der Feuerwehr ist, sich aus der allgemeinen Alarm- und Ausrückeordnung abstrakt ergibt. Durch die Alarmierung gemäß der AAO werden die vorher abstrakt benannten Einsatzleiter dann konkret **12**

festgelegt. Sinn einer solchen Alarm- und Ausrückeordnung ist es, generell Führungsstrukturen und damit Führungskräfte festzulegen, um nicht im Einzelfall über den Feuerwehrangehörigen entscheiden zu müssen, der die Einsatzleitung übernehmen soll.

Bei hauptamtlichen Kräften kann eine solche Festlegung auch durch den Dienstplan erfolgen.

Darüber hinaus legt die FwDV 3 schon im Vorhinein eindeutig fest, wer Führer taktischer Einheiten ist.

- 13** 3.2 Eine namentliche Bestellung scheidet bei Vorliegen einer Alarm- und Ausrückeordnung aus. Nur wenn eine abstrakte, generelle Regelung fehlen sollte, ist eine namentliche Bestellung erforderlich.
- 14** 3.3 Bei außergewöhnlichen Ereignissen hat der nach § 33 BHKG bestellte Einsatzleiter der Gemeinde die zuständige Bezirksregierung und das Innenministerium durch die Leitstelle unverzüglich und unaufgefordert über Art und Umfang des außergewöhnlichen Ereignisses sowie die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.
Der Einsatzleiter hat zu entscheiden, ob eine großräumige Gefahr für Gesundheit und Leben von Menschen besteht und gegebenenfalls eine Information oder Warnung der Bevölkerung durch die Medien zu veranlassen ist (so RdErl. des MIK vom 20.9.2010 (MBL. NRW. 2010 S. 767).
- 15** 3.4 Durch die Bestellung eines Einsatzleiters nach § 33 BHKG wird kein Weisungsrecht der Gemeinde gegenüber den einzelnen Mitgliedern einer Freiwilligen Feuerwehr geschaffen. Das Weisungsrecht des jeweiligen Einsatzleiters leitet sich vielmehr vom Leiters der Feuerwehr ab (vgl. OVG NRW SgE Feu § 26 FSHG Nr. 1).

4. Erstzuständigkeit

- 16** 4.1 Bis zum Eintreffen des bestellten Einsatzleiters und der Übernahme der Einsatzleitung durch ihn leitet der zuerst am Einsatzort eintreffende oder dort bisher tätige Einheitsführer den Einsatz.
- 17** 4.2 Soweit der Träger des Feuerschutzes keine Festlegungen getroffen hat, welche gefährlichen Güter in den bei der Feuerwehr vorgehaltenen Behältnissen längerfristig, nur kurzfristig oder überhaupt nicht befördert werden dürfen, entscheidet hierüber der nach § 33 BHKG bestellte Einsatzleiter (so Ziffer 3.1 des RdErl. des IM vom 7.11.2003 (MBL. NRW. 2003 S. 1523)), der zwar durch Zeitablauf nicht mehr gültig ist, inhaltlich aber weiterhin zutrifft.

5. Großeinsatzlage/Katastrophe

- 18** Für das Zusammenwirken der Einsatzleitungen nach §§ 33, 37 BHKG ist nach der Art des Schadensereignisses zu differenzieren: Bei **weiträumigen** Großeinsatzlagen oder Katastrophen verbleibt es für die einzelne Einsatzstelle bei der Einsatzleitung nach § 33 BHKG. Sie übt weiterhin die Befugnisse nach § 34 BHKG aus. Der Einsatzleitung für Großeinsatzlagen und Katastrophen nach § 37 BHKG obliegt die Gesamtkoordination und die sich hieraus ergebenden Befugnisse.

Bei **punktuellen** Großeinsatzlagen oder einer Katastrophe mit nur einer Einsatzstelle übernimmt die Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen nach § 37 BHKG zugleich alle Aufgaben der Einsatzleitung nach § 33 BHKG.

§ 34 Befugnisse der Einsatzleitung⁰

(1) Die Einsatzleitung ist befugt, den Einsatz der Feuerwehren sowie der Einheiten des Katastrophenschutzes zu regeln¹, erforderliche Einsatzmaßnahmen zu treffen² und zusätzliche Einsatzmittel und Einsatzkräfte über die Leitstelle anzufordern³. Gemeinsame Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und des Katastrophenschutzes sind so zu organisieren, dass ein abgestimmtes Handeln unter einheitlicher Leitung gewährleistet ist⁴.

(2) Die Einsatzleitung veranlasst nach pflichtgemäßem Ermessen die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz an der Einsatzstelle notwendigen Maßnahmen⁵, soweit die Polizei oder andere Stellen nicht in der Lage sind, in eigener Zuständigkeit entsprechende Maßnahmen zu treffen⁶. Sie hat insoweit die Befugnisse nach dem Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528) in der jeweils geltenden Fassung⁷. Soweit dies zur Abwehr von Gefahren nach § 1 Abs. 1 erforderlich ist, kann die Einsatzleitung insbesondere⁸ das Betreten des Einsatzgebietes oder einzelner Einsatzbereiche verbieten⁹, Personen von dort verweisen¹⁰, das Einsatzgebiet oder einzelne Einsatzbereiche sperren und räumen lassen¹¹.

(3) Die Polizei nimmt eigene Aufgaben nach § 1 des Polizeigesetzes¹² des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441) in der jeweils geltenden Fassung wahr. Die Polizei leistet den für die Gefahrenabwehr nach diesem Gesetz zuständigen Behörden Vollzugshilfe¹³ gemäß den §§ 47 bis 49 des Polizeigesetzes und Amtshilfe¹⁴ gemäß den §§ 4 bis 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Maßnahmen der Einsatzleitung, der Polizei oder anderer zuständiger Stellen sollen im gegenseitigen Einvernehmen angeordnet oder aufgehoben werden¹⁵.

(5) Kann die Einsatzleitung die notwendigen Maßnahmen nicht selber veranlassen, stehen die Befugnisse nach Abs. 2 den von ihr hiermit beauftragten Personen zu¹⁶.

0. Vorbemerkung

Der neu gefasste § 34 BHKG bestimmt die Befugnisse der Einsatzleitung zur Durchführung der Abwehrmaßnahmen an der Einsatzstelle. Sie fasst die entsprechenden Regelungen der bisherigen §§ 27 und 29 FSHG zusammen und ergänzt diese. Bisher wurden die Befugnisse der Einsatzleitung und die hiermit im Zusammenhang stehenden Pflichten der Bevölkerung zur Hilfeleistung gemeinsam geregelt. Dieser Regelungszusammenhang wird aufgelöst. Die für die Bevölkerung bestehenden Pflichten werden nunmehr in § 43 BHKG, im neu in das Gesetz eingefügten Abschnitt „Rechte und Pflichten der Bevölkerung“ geregelt. Durch die Trennung soll verdeutlicht werden, dass sich die Regelung

1

gen an zwei unterschiedliche Adressaten richten, nämlich Einsatzleitung und vor Ort befindliche dritte Personen. Für diese beiden Gruppen sollen mit der getrennten Regelung ihre jeweiligen Befugnisse und Pflichten deutlicher erkennbar werden.

1. Regelung des Einsatzes

- 2** Die Einsatzleitung hat zunächst die Befugnis, die Abwehrmaßnahmen am jeweiligen Einsatzort zu organisieren. Sie hat die Aufgabe, alle Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren und zur Begrenzung der Schäden zu veranlassen. Insbesondere gilt es, die Einsatzkräfte möglichst wirkungsvoll an meist unbekannten Orten und bei nicht vollständig bekanntem oder erkundetem Schadensumfang einzusetzen. Die Einsatzleitung muss daher die Lage schnell erfassen und sie beurteilen. Als Grundlage dient hierzu das Führungssystem der FwDV 100 „Führung und Leitung im Einsatz“.

Die Befugnis der Einsatzleitung bezieht sich dabei auf den Einsatz der Feuerwehren sowie der Einheiten im Katastrophenschutz. Ziel der Einsatzleitung muss es sein, die richtigen Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen.

2. Treffen von Einsatzmaßnahmen

- 3** Die Einsatzleitung hat nach Lagefeststellung und Lagebeurteilung all die Maßnahmen anzuordnen, durch die entstandene oder unmittelbar drohende Gefahren durch die Tätigkeiten der eingesetzten Kräfte beseitigt werden können. Diese Anordnungen sollen in der Anwendung der Auftragstaktik (vgl. dazu Ziffer 2.3.2 der FwDV 100) den eingesetzten Einheiten viel Freiraum bei der Auftragserfüllung gewähren.

Zu einzelnen Maßnahmen vgl. Anm. 5 zu § 34 BHKG.

3. Anforderungsrecht

- 4** Die Einsatzleitung hat darüber hinaus die Befugnis, etwaige zusätzlich benötigte Einsatzkräfte und Einsatzmittel anzufordern. Dieser Befugnis entspricht die Verpflichtung der jeweiligen Einsatzleitung, wenn sie mit den vorhandenen Kräften und Mitteln ein Schadensereignis nicht oder nicht umfassend bewältigen kann, von dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu machen.

Die Anforderung der zusätzlichen Einsatzkräfte und Einsatzmittel richtet sich an den örtlich für die Schadensbewältigung zuständigen Aufgabenträger. Die Anforderung hat wegen der notwendigen Koordinierung über die jeweils zuständige Leitstelle nach § 28 BHKG zu erfolgen.

4. Gemeinsame Einsätze

- 5** 4.1 Zur sachgerechten Aufgabenerledigung ist an einer gemeinsamen Einsatzstelle ein koordiniertes Zusammenwirken des Brand- und Katastrophenschutzes mit dem Rettungsdienst erforderlich. Dazu ist insbesondere eine klare Struktur in der Einsatzleitung notwendig. Durch die Ergänzung wird zu diesem Zweck das Gebot aufgenommen, gemeinsame Einsätze des Brand- und Katastrophenschutzes mit dem Rettungsdienst so zu organisieren, dass ein abgestimmtes Handeln gewährleistet ist.

- 6** 4.2 Die Formulierung eröffnet den vor Ort erforderlichen Spielraum zur abschließenden Festlegung der einheitlichen Einsatzleitung. So ermöglicht sie es insbeson-

dere, der Ausgestaltung der Einsatzlage dadurch Rechnung zu tragen, dass diese Einsatzleitung abgestimmt, aber getrennt nach den einzelnen Aufgabenbereichen erfolgt. Sie ermöglicht zugleich auch, die Gesamteinsatzleitung unter Berücksichtigung des jeweiligen Schwerpunktes des Einsatzes der Einsatzleitung nach diesem Gesetzentwurf oder der nach dem Rettungsgesetz NRW bestellten Einsatzleitung (der Organisatorischen Leitung Rettungsdienst) zu übertragen.

5. Notwendige Einsatzmaßnahmen

Während sich § 34 Abs. 1 BHKG mehr an die Einsatzkräfte wendet, gibt § 34 Abs. 2 BHKG der Einsatzleitung die Befugnis, nach pflichtgemäßem Ermessen die zur Erfüllung der Aufgaben nach dem BHKG an der Einsatzstelle notwendigen Maßnahmen anzuordnen. 7

Welche Maßnahmen die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr ergreift, liegt in ihrem pflichtgemäßen Ermessen (vgl. dazu VG Trier SgE Feu § 37 I LBKG RPL Nr. 1; VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1), bei dessen Ausübung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist (vgl. dazu auch Michael, Grundfälle zur Verhältnismäßigkeit in „JuS“ 2001, S. 764 ff; ebenso VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1). Die Feuerwehr muss im Rahmen ihres Auswahlermessens entscheiden, „wie“ sie tätig werden will, welche taktische Maßnahme sie anwenden will, wobei ihr ein gewisser Beurteilungsspielraum bei ihren Entscheidungen zugebilligt werden muss (vgl. auch OLG München SgE Feu § 839 BGB Nr. 131). Die Feuerwehr darf demnach nur die Maßnahme ergreifen, die geeignet und erforderlich ist, die Gefahr zu beseitigen, wobei durch die Maßnahme kein Nachteil herbeigeführt werden darf, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht. In diesen Bereich fallen auch die Bemühungen um eine schadensarme Einsatztaktik. Ob der Feuerwehreinsatz und die dabei getroffenen Maßnahmen nach Art und Umfang erforderlich sind, ist eine vom Gericht in vollem Umfang zu überprüfende Rechtsfrage (so auch VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1), wobei allerdings die *ex ante* (VG Koblenz SgE Feu § 1 I LBKG RPL Nr. 1) Sicht maßgeblich ist, es also auf den Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt des behördlichen Handelns ankommt (ebenso VGH BW SgE Feu § 2 FwG BW Nr. 1; VG SH SgE Feu § 28 SHBrSchG Nr. 4, OVG RPL SgE Feu § 8 II LBKG Nr. 1; siehe dazu auch Anm. 2.5.5 zu § 1 BHKG).

Angesichts der von der Feuerwehr zu bekämpfenden Gefahren ist im Zweifel **eher ein Mehr als ein Weniger** an Personal und Hilfsmitteln zur Verfügung zu stellen (so VG Neustadt/Weinstraße SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 17).

Zu Einzelmaßnahmen vgl. bei der Bekämpfung von Schadenfeuern Anm. 2.5 zu § 1 BHKG und bei der Technischen Hilfe Anm. 3 zu § 1 BHKG.

6. Subsidiarität

Die in Anm. 5 zu § 34 BHKG beschriebene Befugnis steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass eine Unterstützung durch vorrangig mit dieser Aufgabe betraute Behörden nicht möglich ist. Gegenüber entsprechenden Maßnahmen der Polizei oder anderen Stellen – insbesondere Ordnungs- oder Sonderordnungsbehörden – sind die Befugnisse der Einsatzleitung subsidiär. Hierdurch wird dem Vorrang spezialgesetzlicher Regelungen entsprochen. Für Maßnahmen gegenüber am Einsatzort anwesenden Unbeteiligten enthält § 34 Abs. 2 S. 3 BHKG eine nicht abschließende Aufzählung der wesentlichen Maßnahmen. 8

7. Geltung des Ordnungsbehördengesetzes

- 9** Wenn keine Vorrangstellung einer anderen Behörde gegeben ist, dann greift § 34 Abs. 2 S. 1 BHKG wieder ein. Für diesen Fall sieht § 34 Abs. 2 S. 2 BHKG vor, dass sich dann die Befugnisse der Einsatzleitung nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG) richten.

Die wichtigsten Vorschriften des OBG sollen hier wiedergegeben werden:

„§ 14 Voraussetzungen des Eingreifens

(1) Die Ordnungsbehörden können die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die die Ordnungsbehörden nach besonderen Gesetzen und Verordnungen durchführen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3), haben sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche Gesetze und Verordnungen Befugnisse der Ordnungsbehörden nicht enthalten, haben sie die Befugnisse, die ihnen nach diesem Gesetz zustehen.

§ 15 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen haben die Ordnungsbehörden diejenige zu treffen, die die einzelne Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann.

§ 16 Ermessen

Die Ordnungsbehörden treffen ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.

§ 17 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen diese Person zu richten.

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt oder ist für sie zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt, können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie verpflichtet ist. Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die die andere zu der Verrichtung bestellt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.

§ 18 Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen

(1) Geht von einer Sache oder einem Tier eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den Eigentümer zu richten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die nachfolgenden für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auf Tiere anzuwenden.

(2) Die Ordnungsbehörde kann ihre Maßnahmen auch gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt richten. Sie muss ihre Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt richten, wenn er diese gegen den Willen des Eigentümers oder anderer Verfügungsberechtigter ausübt oder auf einen im Einverständnis mit dem Eigentümer schriftlich oder protokollarisch gestellten Antrag von der zuständigen Ordnungsbehörde als allein verantwortlich anerkannt worden ist.

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Maßnahmen gegen die Person gerichtet werden, die das Eigentum an der Sache aufgegeben hat.

(4) § 17 Abs. 4 gilt entsprechend.“

Da § 34 Abs. 2 S. 3 BHKG auf alle Normen des OBG verweist, ist von dieser Verweisung auch § 24 OBG umfasst. Über die darin enthaltene weitere Verweisung auf das Polizeigesetz können der jeweiligen Einsatzleitung – je nach Lage – weitere Befugnisse zuwachsen:

„§ 24 Geltung des Polizeigesetzes

Folgende Vorschriften des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend für die Ordnungsbehörden, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist:

1. § 9,
2. § 10 mit Ausnahme des Abs.es 1 Nr. 2 und des Abs.es 3 Satz 1 Nr. 2,
3. § 11,
4. § 12 mit Ausnahme des Abs.es 1 Nr. 4,
5. § 13,
6. § 15,
7. §§ 22 und 23,
8. § 24 mit Ausnahme der Absätze 2, 4 und 5,
9. § 26 mit Ausnahme des Abs.es 1 Satz 3,
10. § 27 mit Ausnahme des Abs.es 2,
11. §§ 28 bis 30,
12. § 32,
13. § 34 mit Ausnahme von Abs. 2, § 35 mit Ausnahme von Abs. 1 Nr. 4, §§ 36 bis 46“.

Damit werden der Einsatzleitung alle erforderlichen Maßnahmen ermöglicht, solange Polizei bzw. Ordnungsbehörden nicht vor Ort sind. Dabei sind nicht alle in § 24 OBG genannten „polizeilichen“ Maßnahmen auch für einen Einsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 BHKG geeignet.

8. Maßnahmen gegen Unbeteiligte

§ 34 Abs. 2 S. 3 BHKG enthält die Befugnis der Einsatzleitung, auch Maßnahmen gegenüber am Einsatzort anwesende Unbeteiligte zu ergreifen (vgl. dazu insbesondere auch die Anm. zu § 43 BHKG).

Die im Gesetz genannten Einzelmaßnahmen (siehe Anm. 9, 10 und 11 zu § 34 BHKG) enthalten keine abschließende Aufzählung, wie sich aus dem Wort

10

„insbesondere“ ergibt. Es können also von der Einsatzleitung auch andere Maßnahmen angeordnet werden.

9. Betretungsverbot

- 11** Die Norm ermöglicht der Einsatzleitung die Anordnung an Unbeteiligte, das Einsatzgebiet (bei weitflächigen Einsatzlagen) oder einzelne Einsatzbereiche (z. B. Bereiche mit besonderem Gefahrenpotenzial) nicht zu betreten. Grund hierfür kann sein, dass die Schadensbekämpfung sonst behindert wird oder die betroffenen Personen selbst gefährdet werden.

10. Platzverweis

- 12** Die Einsatzleitung hat weiterhin die Befugnis, Unbeteiligte aus dem Einsatzgebiet oder einem einzelnen Einsatzbereich zu verweisen. Die Gründe hierfür sind dieselben wie in Anm. 9 zu § 34 BHKG.

11. Sperrung/Räumung

- 13** Die Einsatzleitung hat darüber hinaus die Befugnis, das Einsatzgebiet oder einzelne Einsatzbereiche für Unbeteiligte zu sperren oder räumen zu lassen. Die Gründe hierfür sind dieselben wie in Anm. 9 zu § 34 BHKG. Zusätzlich muss die Einsatzleitung sicherstellen, dass für geplante Maßnahmen ausreichend Flächen zur Verfügung stehen (z. B. Bereitstellungsräume, Dekontaminationsräume, Räume für sanitätsdienstliche Behandlung oder betreuungsdienstliche Maßnahmen). Zu den Herausforderungen großflächiger Evakuierungen vgl. BBK, Tagungsband LÜKEX 2015, 3. Thementag, Stand 10/2015.

12. Aufgabenwahrnehmung der Polizei

- 14** **12.1** § 34 Abs. 3 BHKG stellt zum Verhältnis zwischen Polizei und Einsatzleitung klar, dass die Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen zu ihrer Aufgabenwahrnehmung die Polizei nicht heranziehen darf, da die Polizei im Ereignisfall eigene Aufgaben wahrzunehmen hat (vgl. dazu auch Fischer in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2015, Heft 4, S. 14ff; 2015, Heft 6/7, S. 18 ff. sowie 2015, Heft 10, S. 29 ff.).
- 15** **12.2** Damit wird zugleich klargestellt, dass ein Weisungsrecht gegenüber der Polizei nicht besteht. Die Verpflichtung der Polizei zur Leistung von Amts- und Vollzugshilfe bleibt unberührt (vgl. dazu Anm. 13 und 14 zu § 34 BHKG).

13. Vollzugshilfe der Polizei

- 16** **13.1** Die Polizei leistet den kreisfreien Städten und Kreisen auf Ersuchen **Vollzugshilfe**, wenn unmittelbarer Zwang anzuwenden ist und die kreisfreien Städte und Kreise nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen können. Die Polizei ist nur für die Art und Weise der Durchführung verantwortlich.
- 17** **13.2 Vollzugshilfeersuchen** sind nach § 48 PolG NRW in der Regel schriftlich zu stellen. In Eilfällen kann das Ersuchen auch formlos gestellt werden. In dem Ersuchen ist der Grund und die Rechtsgrundlage der Maßnahme anzugeben.

14. Amtshilfe der Polizei

14.1 Neben der Wahrnehmung eigener Aufgaben und der Vollzugshilfe (siehe dazu Anm. 13 zu § 34 BHKG) kann die Polizei auch noch Amtshilfe leisten, wenn sie dazu ersucht wird. **18**

14.2 Insoweit gelten die allgemeinen Vorschriften der Amtshilfe in den §§ 4 bis 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. **19**

15. Koordination

§ 34 Abs. 4 BHKG enthält das bereits im FSHG enthaltene Gebot zur Zusammenarbeit der Einsatzleitung mit der Polizei und den anderen zuständigen Stellen. Hierdurch soll eine koordinierte Verfahrensweise der am Einsatzort anwesenden Gefahrenabwehrbehörden sichergestellt werden. **20**

16. Beauftragung

§ 34 Abs. 5 BHKG erweitert die Befugnisse der Einsatzleitung auf die von ihr beauftragten Personen. Eine solche Übertragung der Befugnisse auf benannte, beauftragte Personen ist insbesondere bei umfangreicheren Abwehrmaßnahmen erforderlich, bei denen die Einsatzleitung nicht sämtliche Maßnahmen selbst durchführen kann. Da die Befugnisse der Einsatzleitung sehr umfassend sind, ist eine Begrenzung auf ausdrücklich beauftragte Personen erforderlich. **21**

Kapitel 2: Krisenmanagement

§ 35 Grundsätze für das Krisenmanagement¹

(1) Bei Großeinsatzlagen² und Katastrophen³ leiten und koordinieren die kreisfreien Städte und Kreise die Abwehrmaßnahmen⁴. Sie richten Krisenstäbe und Einsatzleitungen ein⁵.

(2) Krisenstab und Einsatzleitung arbeiten sich unter der Führung der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters, der Landrätin oder des Landrats in getrennten Stäben gegenseitig zu⁶.

(3) Sobald ein Kreis die Leitung und Koordinierung übernimmt, teilt er dies den kreisangehörigen Gemeinden mit und veranlasst unverzüglich alle weiteren Maßnahmen. Die Beendigung der Leitung und Koordinierung ist ebenfalls mitzuteilen⁷.

(4) Die Mitglieder des Krisenstabs und der Einsatzleitung sind laufend aus- und fortzubilden. Übungen sind regelmäßig durchzuführen⁸.

(5) Kreise und kreisangehörige Gemeinden stimmen ihre Gefahrenabwehrmaßnahmen ab. Dazu können die kreisangehörigen Gemeinden Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) bilden⁹.

1. Vorbemerkung

1.1 § 35 BHKG ist neu in das Gesetz eingefügt worden und beschreibt die Organisation und die Einrichtungen der Katastrophenschutzbehörden zur Ge- **1**

fahrenabwehr bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen mit einem über das gewöhnliche Maß hinausgehenden hohen Entscheidungs- und Handlungsbedarf. Die praktische Zusammenarbeit in der überörtlichen Hilfe kann nur reibungslos funktionieren, wenn landesweit in einheitlichen Strukturen gearbeitet wird. Hierfür schreibt § 35 Abs. 1 BHKG das bundesweit abgestimmte „Zwei-Stäbe-Modell“ vor, welches in Nordrhein-Westfalen durch den Erlass „Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Land Nordrhein-Westfalen bei Großschadensereignissen, Krisen und Katastrophen“ vom 4.10.2013 (MBl. NRW. 2013 S. 480 und Anhang 6) eingeführt worden ist.

- 2 1.2 Die Bewältigung einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe bedarf einer stabsmäßig organisierten Leitungs- und Führungsstruktur auf allen Verwaltungsebenen. Neben den Kreisen und kreisfreien Städten sind daher auch bei den Bezirksregierungen und – für die obersten Landesbehörden – beim für Inneres zuständigen Ministerium Krisenstäbe vorzuhalten, die bei Bedarf aktiviert werden können. Eine entsprechende Verpflichtung folgt bereits aus § 5 Abs. 2 BHKG.

2. Großeinsatzlage

- 3 Zum Begriff der Großeinsatzlage vgl. die Anm. 9 bis 14 zu § 1 BHKG.

3. Katastrophe

- 4 Zum Begriff der Katastrophe vgl. die Anm. 15 bis 17 zu § 1 BHKG.

4. Leiten und Koordinieren

- 5 4.1 Die **Gesamtleitungsbefugnis** der kreisfreien Städte und Kreise bei Großeinsatzlagen und Katastrophen wird als die Befugnis zum Leiten und Koordinieren aller Abwehrmaßnahmen und zur rückwärtigen Unterstützung der Einsatzleitung definiert. Damit sind alle Einsatzmaßnahmen gemeint, die der Abwehr einer bereits konkreten Gefahr dienen.

Nur vorbereitende Maßnahmen fallen in den Regelungsbereich von § 3 Abs. 3 BHKG und § 4 Abs. 3 BHKG.

- 6 4.2 Die Gründe für eine solche gebündelte Leitungsbefugnis ergeben sich aus folgenden Überlegungen:

- 7 4.2.1 Es hat sich bei zahlreichen Großeinsatzlagen und Katastrophen in der Vergangenheit gezeigt, dass die Notwendigkeit einer Zuständigkeitsverlagerung für die Einsatzplanung nur indirekt von der Anzahl der verletzten oder gefährdeten Personen oder der Gefährdung erheblicher Sachwerte abhängig ist. Entscheidend bei einer Großeinsatzlage oder Katastrophe sind für die Abgrenzung zum Tagesgeschäft das Ausmaß des **Koordinierungsbedarfs** und die Möglichkeiten des Aufgabenträgers in diesem Bereich. Um den Koordinierungsbedarf für das konkrete Schadensereignis angemessen abzudecken, sind im Unterschied zum „Tagesgeschäft“ – vor allem im rückwärtigen Bereich – andere Führungsstrukturen erforderlich. Nützlich für die Aufgabenerfüllung ist es, wenn der neue Aufgabenträger den Koordinierungsbedarf im Wesentlichen schon im eigenen Haus abdecken kann, da dann die Fähigkeit des Koordinierens auch in anderen Aufgabenbereichen gefordert und deswegen beherrscht wird; auch sind die Wege kürzer, so dass im Ereignisfall keine kostbare Zeit

verloren geht. Dies ist bei Kreisen und kreisfreien Städten wegen deren Bündelfunktion der Fall.

4.2.2 Die Erfahrungen mit Großeinsatzlagen und Katastrophen in jüngster Zeit zeigen deutlich, dass es sinnvoll ist, den Kreisen die **Leitungsbefugnis** bei solchen Schadensereignissen zu übertragen, weil der dann bestehende Koordinierungsbedarf auf Gemeindeebene nicht mehr zu bewältigen ist. Wann diese Schwelle überschritten ist, wird der Landrat als Aufsichtsbehörde entscheiden müssen. Seine Entscheidung muss den Ausschlag geben, wer im Ereignisfall die Leitung übernehmen soll. Er kann diese Entscheidung im Vorfeld grundsätzlich regeln oder aber aus der konkreten Situation des Ereignisfalles heraus eine Eilentscheidung treffen. **8**

4.3 Diese Gesamtleitungsbefugnis umfasst u. a. **9**

- das Weisungsrecht (siehe dazu unten § 36 Abs. 2, § 37 Abs. 2 BHKG),
- die Pflicht, Krisenstäbe und Einsatzleitungen einzusetzen (vgl. dazu § 30 Abs. 1 S. 2 BHKG),
- die Pflicht, alle Abwehrmaßnahmen zu koordinieren (vgl. dazu § 30 Abs. 1 S. 1 BHKG),
- die Pflicht, vorbereitend Einsatzleiter zu bestellen (vgl. dazu § 37 Abs. 2 BHKG),
- die Unterrichtungspflicht der kreisangehörigen Gemeinden (vgl. dazu § 35 Abs. 3 BHKG).
- Die Pflicht, die Aufsichtsbehörden zu unterrichten (vgl. dazu § 54 Abs. 1 S. 2 BHKG).

4.4 Eine **formelle Feststellung** einer Großeinsatzlage/Katastrophe (eventuell sogar durch Rundfunk, Fernsehen oder auf andere Weise) sieht das Gesetz nicht vor. **10**

4.5 Zu Großeinsatzlagen und Katastrophen in mehreren kreisfreien Städten oder Kreisen vgl. § 54 Abs. 6 BHKG. **11**

4.6 Zu eventuellen Weisungen der Aufsichtsbehörde gegenüber einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt vgl. § 54 Abs. 4 und 5 BHKG. **12**

5. Einrichtung von Krisenstab und Einsatzleitung

5.1 § 35 Abs. 1 BHKG bestimmt, dass an die Stelle der bisherigen Leitungs- und Koordinierungsgruppe nunmehr der Krisenstab und die Einsatzleitung treten. Zusammen bilden sie das Führungssystem der Kreise und kreisfreien Städte bei besonderen Ereignissen, insbesondere bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen. Zu den Aufgaben von Krisenstab und Einsatzleitung wird auf die Anmerkungen zu den §§ 36 und 37 BHKG verwiesen. **13**

5.2 Aufgabe und Zweck des Krisenstabes ist es, unter den eventuell zeitkritischen Bedingungen eines Ereignisses, umfassende administrativ-organisatorische Maßnahmen schnell, ausgewogen und unter Beachtung aller notwendigen zu berücksichtigenden Gesichtspunkte vorzubereiten und erforderlichenfalls in Abstimmung mit dem politisch Gesamtverantwortlichen zu veranlassen. Der Krisenstab ist eine besondere Organisationsform einer Behörde und wird ereig- **14**

nisabhängig für einen begrenzten Zeitraum nach einem vorbestimmten Organisationsplan gebildet (vgl. auch Ehl in „Bevölkerungsschutz“ 2013, Heft 3, S. 11 und Ehl/Somborn in „Im Einsatz“ 2013, S. 73).

- 15** 5.3 Die Einsatzleitung hat die Aufgabe, alle operativ-taktischen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren und zur Begrenzung der Schäden durch Führung und Einsatz der Einsatzkräfte zu veranlassen. Aufgabe, Struktur und Umfang der Einsatzleitung sind in der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 (FwDV 100) näher geregelt; die FwDV 100 findet insoweit ergänzend Anwendung (vgl. dazu Karsten in „Bevölkerungsschutz“ 2012, S. 2 und S. 12).

6. Arbeitsweise von Krisenstab und Einsatzleitung

- 16** 6.1 Die Wahrnehmung der Aufgaben durch einen Krisenstab und eine Einsatzleitung folgt dem Grundgedanken, dass Krisenmanagement keine reine Fachaufgabe des Brand- und Katastrophenschutzes ist, sondern im Sinne eines fachbereichsübergreifenden Krisenmanagements eine Querschnittsaufgabe der gesamten Verwaltung.
- 17** 6.2 § 35 Abs. 2 BHKG legt daher fest, dass Krisenstab und Einsatzleitung getrennt voneinander arbeiten. Sie bilden keinen Gesamtstab, müssen jedoch im ständigen Kontakt miteinander stehen und sich gegenseitig über die vorliegenden Erkenntnisse und die jeweiligen Maßnahmen informieren. Beide Stäbe sind lagebedingt mit Vertretern der betroffenen Fachbereiche zu besetzen. Sie setzen wechselseitig Verbindungspersonen zum Informationsaustausch ein. Krisenstab und Einsatzleitung bedienen sich der Leitstelle als Kommunikations- und Führungsmittel.
- 18** 6.3 Krisenstab und Einsatzleitung werden als nicht-permanente Führungseinrichtungen nur ereignisabhängig aktiviert. In der Regel wird dies anlässlich von Großeinsatzlagen oder Katastrophen erfolgen. In diesen Fällen ist ihre Einrichtung zugleich mit einem Wechsel in der Leitung und Koordinierung des Einsatzes verbunden.

7. Mitteilungspflicht des Kreises

- 19** 7.1 Da der Übergang der Leitungs- und Koordinierungsbefugnis bei Großeinsatzlagen/Katastrophen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BHKG auf den Kreis mehrfache Folgen hat, müssen alle Beteiligten genau wissen, für welchen Zeitraum (Anfang und Ende) der Kreis diese Aufgabe übernimmt.
- 20** 7.2 § 35 Abs. 3 BHKG verpflichtet die Kreise daher in Übernahme der Regelung des bisherigen § 29 Abs. 4 FSHG dazu, die an der Ereignisbewältigung Beteiligten sowie die weiteren kreisangehörigen Gemeinden über die Einrichtung von Krisenstab und Einsatzleitung und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen zu informieren und die Meldewege festzulegen. Ebenso ist die Beendigung der Tätigkeit anzuzeigen.

7.3 Handlungspflicht

- 21** 7.3.1 Wenn der Kreis die Leitung und Koordinierung bei einer Großeinsatzlage/einer Katastrophe übernimmt, dann ist er auch zum unmittelbaren Handeln verpflichtet.

Durch die Übernahme der Leitung und Koordinierung darf es weder zeitlich noch faktisch zu einem Bruch im Ablauf der Abwehrmaßnahmen kommen.

7.3.2 Handlungspflichten können z. B. sein:

22

- Einsetzen einer Einsatzleitung,
- Bestellen eines Einsatzleiters,
- Erteilen des Auftrags an den Einsatzleiter,
- Erteilen von Weisungen an den Einsatzleiter (vgl. dazu im Einzelnen die Anmerkungen zu § 37 Abs. 2 BHKG),
- Unterrichten der Aufsichtsbehörde (vgl. dazu § 54 Abs. 1 S. 2 BHKG).

8. Aus- und Fortbildung

Im Ereignisfall wird von Krisenstäben und Einsatzleitungen ein mit permanenten Stäben vergleichbares Leistungsniveau erwartet. Damit sie den an sie gestellten Anforderungen gerecht werden können, sind ein hoher Ausbildungsstand und eine hohe Leistungsfähigkeit erforderlich. Um dieses Ziel zu erreichen, schreibt § 35 Abs. 4 BHKG eine laufende Aus- und Fortbildung sowie die Durchführung praktischer Übungen vor.

23

9. Zusammenarbeit

Die Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen kann in Kreisen eine Zusammenarbeit von Kreis und kreisangehörigen Gemeinden in der Gefahrenabwehr erfordern. § 35 Abs. 5 BHKG verpflichtet sie daher zu einer Abstimmung ihrer Gefahrenabwehrmaßnahmen.

24

10. Stab für außergewöhnliche Ereignisse

Die Möglichkeit zur Bildung von „Stäben für außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE) im kreisangehörigen Bereich wird hier übernommen (vgl. dazu Hinweise der AGBF NRW und des LFV NRW vom 30.11.2008).

25

§ 36 Krisenstab bei Großeinsatzlagen und Katastrophen

(1) Der Krisenstab des Kreises oder der kreisfreien Stadt koordiniert und trifft alle im Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehenden und zur Gefahrenabwehr erforderlichen administrativ-organisatorischen Maßnahmen¹. Er stellt insbesondere ein geordnetes Melde- und Berichtswesen sicher².

(2) Der Krisenstab des Kreises oder der kreisfreien Stadt kann allen für den Einsatzbereich zuständigen unteren Landesbehörden Weisungen erteilen³.

(3) Das Weisungsrecht übergeordneter Fachbehörden bleibt unberührt⁴.

1. Aufgaben und Befugnisse

1.1 Die Vorschrift benennt die Aufgaben und Befugnisse des Krisenstabs. Der Krisenstab ist eine besondere Organisationsform einer Behörde. Als nicht-permanenter Stab wird er bei Lagen mit über das gewöhnliche Maß hinausgehendem hohen Koordinations- und Entscheidungsbedarf gebildet. Dies ist regelmäßig bei Großeinsatzlagen und Katastrophen der Fall, kann aber auch bei deutlich unterhalb dieser Schwelle liegenden Ereignissen oder vorgeplanten

1

Großveranstaltungen angezeigt sein. Der Krisenstab arbeitet eng mit der in § 37 BHKG geregelten Einsatzleitung zusammen.

- 2 **1.2** Im Auftrag der politisch gesamtverantwortlichen Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten hat der Krisenstab den Auftrag, alle mit dem Schadensereignis im Zusammenhang stehenden administrativ-organisatorischen Aufgaben zu koordinieren und zu treffen. Die Umsetzung seiner Entscheidungen erfolgt in der bestehenden Aufbauorganisation der Behörde sowie in den nachgeordneten Dienststellen, die dem Krisenstab unter größtmöglicher Beschleunigung zuarbeiten.
- 3 **1.3** Einzelheiten zum Krisenstab sind im RdErl. des MIK vom 4.10.2013 (MBL NRW. 2013 S. 480 – siehe Anhang 6) geregelt:
 - Aufgabenbeschreibung in Ziffer 2.3.1,
 - Organisatorische Stellung in Ziffer 2.3.2,
 - Organisatorische Voraussetzungen in Ziffer 2.3.3,
 - Gliederung des Krisenstabes in Ziffer 2.3.4.
- 4 **1.4** Zum Krisenmanagement im Bevölkerungsschutz vgl. die Broschüre des BBK: Nationales Krisenmanagement im Bevölkerungsschutz, Bonn 2010. Zum Krisenmanagement vgl. auch Lamers in „Bevölkerungsschutz“ 2003, Heft 4, S. 30.

2. Melde- und Berichtswesen

- 5 **2.1** Mit Arbeitsaufnahme des Krisenstabes gehen die Melde- und Berichtspflichten auf den Krisenstab über.
- 6 **2.2** Zu den **Meldungen** an die Aufsichtsbehörde und Ordnungsbehörden über außergewöhnliche Ereignisse im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr sowie zur Warnung und Information der Bevölkerung vgl. den RdErl. des MIK vom 20.9.2010 (MBL NRW. 2010 S. 767).

Es werden folgende Meldearten unterschieden:

 - Folgemeldung,
 - Schlussmeldung.

Meldungen sind grundsätzlich formgebunden zu erstellen.
- 7 **2.3** **Berichte** werden nur im Einzelfall und in der Regel auf Anforderung der Aufsichtsbehörde erstellt. Berichte dienen vornehmlich zur Beantwortung konkreter Fragen und Lagedarstellungen.
- 8 **2.4** Das Melde- und Berichtswesen ist vorzubereiten, ständig zu erproben und auf dem Laufenden (Anschriften/Erreichbarkeit) zu halten.

3. Vorbemerkung zum Weisungsrecht

- 9 **3.1** Für kreisfreie Städte und Kreise ist abweichend von den allgemeinen Regelungen ein umfassendes Weisungsrecht gesetzlich festgeschrieben, um ein Neben- oder Gegeneinander von Hilfsmaßnahmen zu verhindern und um die hilfeleistenden Kräfte unter einheitlicher Leitung einsetzen zu können.

Das Weisungsrecht ist aus der Gesamtleitungsbefugnis der bei Großeinsatzlagen und Katastrophen zuständigen Behörde abgeleitet.

3.2 Dieses Weisungsrecht ist in verschiedenen Normen des BHKG geregelt, wie sich aus nachfolgender Übersicht ergibt: 10

3.2.1 Weisungsrecht des Kreises 11

gegenüber: **Kommunen** § 35 Abs. 1 BHKG

Gegenüber den Gebietskörperschaften handelt es sich bei der Regelung des § 35 Abs. 1 BHKG um ein nur auf die Gefahrenabwehr bezogenes sondergesetzliches Weisungsrecht, das nach § 116 Abs. 2 GO NRW bzw. § 57 Abs. 2 KrO den allgemeinen Regeln der Kommunalaufsicht vorgeht und daher auch für die Gemeinden uneingeschränkt gilt.

3.2.2 Weisungen zur Erledigung einer bestimmten Einsatzaufgabe bei einer Großeinsatzlage und Katastrophe führt der Hauptverwaltungsbeamte (Landrat) nach § 54 Abs. 4 BHKG als staatliche Verwaltungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung festlegt. 12
Dies gilt für eine kreisfreie Stadt entsprechend.

3.2.3 Weisungsrecht der kreisfreien Stadt/des Kreises 13

gegenüber: **unteren Landesbehörden**

siehe dazu Anm. 3.3 zu § 36 BHKG.

gegenüber: **dem Einsatzleiter**

siehe dazu Anm. 3.1 zu § 37 Abs. 2 S. 2 BHKG.

gegenüber: **den Einsatzkräften des Bundes und der Länder**
siehe dazu Anm. 4.2 zu § 37 Abs. 2 S. 3 BHKG.

3.2.4 Weisungsrecht des Einsatzleiters 14

gegenüber: **allen eingesetzten Kräften**

§ 37 Abs. 2 S. 2 BHKG

Dieses Weisungsrecht besteht gegenüber allen eingesetzten Kräften unmittelbar, die ansonsten nur den Anordnungen der jeweiligen Trägerorganisation Folge leisten müssen. Das Weisungsrecht gegenüber eingesetzten Kräften wird entsprechend den üblichen Führungsgrundsätzen der Einheiten ausgeübt. In die Organisationskompetenz der Träger der einzelnen Aufgaben soll grundsätzlich nicht eingegriffen werden.

3.2.5 Weisungsrecht der übergeordneten Fachbehörden 15

gegenüber: **Behörden** § 36 Abs. 3 BHKG

vgl. dazu unten Anm. 4 zu § 36 BHKG.

3.2.6 Gegenüber der **Polizei** besteht, wie sich aus § 34 Abs. 3 BHKG eindeutig ergibt, **kein** Weisungsrecht nach den Vorschriften des BHKG. 16

Soweit der Landrat selbst Leiter der Kreispolizeibehörde ist, werden seine Befugnisse im polizeilichen Bereich durch die Regelungen des BHKG nicht berührt.

3.3 Weisungsrecht gegenüber unteren Landesbehörden 17

3.3.1 Kreisfreie Städte und Kreise können den für den Einsatzbereich zuständigen unteren Landesbehörden im Einzelfall Weisungen erteilen. Diese unteren 18

Landesbehörden müssen nicht ihren Sitz in dem Einsatzbereich haben; es reicht aus, wenn sich ihre Zuständigkeit auf den Einsatzort bezieht.

- 19** 3.3.2 Untere Landesbehörden sind Behörden, die einer Landesoberbehörde oder einer Landesmittelbehörde unterstehen, z. B. Bergämter, staatliche Forstämter – vgl. § 9 Abs. 1 Landesorganisationsgesetz NRW.
- 20** 3.3.3 Hinsichtlich des Weisungsrechts übergeordneter Fachbehörden vgl. Anm. 4 zu § 36 BHKG.

4. Weisungsrecht übergeordneter Fachbehörden

- 21** 4.1 Das Weisungsrecht übergeordneter Fachbehörden bleibt unberührt, um dem Ressortprinzip Rechnung zu tragen und die Fachkompetenz nutzen zu können.
- 22** 4.2 § 36 Abs. 3 BHKG löst den Konflikt unterschiedlicher Weisungen der Gefahrenabwehrbehörde und der Fachbehörde dadurch, dass den fachlichen Weisungen übergeordneter Fachbehörden der Vorrang eingeräumt wird.

§ 37 Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen

(1) Die Einsatzleitung veranlasst alle operativ-taktischen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren und zur Begrenzung der Schäden durch Führung und Leitung der Einsatzkräfte und Einheiten¹.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte bestellen vorbereitend Einsatzleiterinnen oder Einsatzleiter sowie Vertreterinnen und Vertreter². Diese leiten im Rahmen ihres Auftrages und der ihnen erteilten Weisungen alle Einsatzmaßnahmen³ und können allen eingesetzten Kräften Weisungen⁴ erteilen. Das Gleiche gilt für die Hilfe leistenden Kräfte des Bundes oder anderer Länder für die Dauer der Hilfeleistung⁵. Bis zur Übernahme der Einsatzleitung durch die bestellte Einsatzleiterin oder den bestellten Einsatzleiter werden ihre oder seine Aufgaben von der oder dem zuerst am Einsatzort eintreffenden oder dort bisher tätigen Einheitsführerin oder Einheitsführer wahrgenommen⁶.

1. Einsatzleitung

- 1** 1.1 § 37 BHKG benennt die Aufgaben und Befugnisse der Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Während der Krisenstab mit den zur Bewältigung des besonderen Ereignisses erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen befasst ist, obliegen der Einsatzleitung sämtliche operativ-taktischen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Schadensbegrenzung. Ebenso wie der Krisenstab ist die Einsatzleitung der Landrätin oder dem Landrat bzw. der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister unmittelbar verantwortlich und wird nur im Bedarfsfall aktiviert. Dies ist regelmäßig bei Großeinsatzlagen und Katastrophen der Fall, kann aber auch bei deutlich unterhalb dieser Schwelle liegenden Ereignissen oder vorgeplanten Großveranstaltungen angezeigt sein. Die Einsatzleitung arbeitet eng mit dem in § 36 BHKG genannten Krisenstab zusammen.
- 2** 1.2 Die hier geregelte Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen stellt eine besondere, ergänzende Organisationsform dar. Sie ist nicht mit der in § 33 BHKG geregelten Einsatzleitung zu verwechseln. Im Vergleich zu dieser

für das „Tagesgeschehen“ zuständigen Einsatzleitung, stellen die in diesem Paragraphen getroffenen Regelungen eine Spezialvorschrift für Großeinsatzlagen oder Katastrophen dar.

1.3 Für das Zusammenwirken der beiden Einsatzleitungen ist nach der Art des Schadensereignisses zu differenzieren: Bei **weiträumigen** Großeinsatzlagen oder Katastrophen verbleibt es für die einzelne Einsatzstelle bei der Einsatzleitung nach § 33 BHKG. Sie übt weiterhin die Befugnisse nach § 34 BHKG aus. Der Einsatzleitung für Großeinsatzlagen und Katastrophen nach § 37 BHKG obliegt die Gesamtkoordination und die sich hieraus ergebenden Befugnisse. Bei **punktuellen** Großeinsatzlagen oder einer Katastrophe mit nur einer Einsatzstelle übernimmt die Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen nach § 37 BHKG zugleich alle Aufgaben der Einsatzleitung nach § 33 BHKG.

1.4 Im Aktivierungsfall muss die nicht permanent aktive Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen als Einrichtung unverzüglich einsatzfähig sein. Hierfür sind die entsprechenden organisatorischen Vorbereitungen zu treffen. Dies gilt insbesondere für die Führungsstruktur der Einsatzleitung.

2. Bestellen eines Einsatzleiters

2.1 Neben dem organisatorischen Einsetzen einer Einsatzleitung hat der Hauptverwaltungsbeamte des Kreises oder der kreisfreien Stadt für diese Einsatzleitung einen **Einsatzleiter** persönlich zu bestellen. § 37 Abs. 2 BHKG stellt daher ausdrücklich klar, dass bereits im Vorfeld durch die Landrätin oder den Landrat bzw. die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister Einsatzleitung und Vertretung zu bestellen sind. Zum Begriff des Einsatzleiters vgl. Anm. 3.0 zu § 33 BHKG.

2.2 Diesen Einsatzleiter wird der Hauptverwaltungsbeamte in der Regel aus der Reihe der nach § 33 BHKG – vorbereitend – benannten Einsatzleiter bestellen, da diese in der Ausübung dieser Funktion geschult sind. Das kann auch der Kreisbrandmeister sein, der bei einer Großeinsatzlage weder ein Selbsteintrittsrecht noch das Recht hat, dem eingesetzten Einsatzleiter Weisungen zu erteilen. § 12 Abs. 1 S. 2 BHKG gilt nicht bei Großeinsatzlagen und Katastrophen.

2.3 Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass auch bei Großeinsatzlagen und Katastrophen in der Regel davon auszugehen ist, dass die Einsatzleitung einer Führungskraft der Feuerwehr obliegt. Es kommen aber auch Führungskräfte der anerkannten Hilfsorganisationen in Betracht, die über eine entsprechende fachliche Ausbildung verfügen.

3. Leitung der Einsatzmaßnahmen

3.1 Der nach § 37 Abs. 2 BHKG vorbereitend bestellte Einsatzleiter **leitet alle Einsatzmaßnahmen** nach

- dem allgemein erteilten Auftrag und
- den zusätzlich erteilten Weisungen.

Er ist immer für alle Führungsaufgaben verantwortlich (so auch Graeger a. a. O. Kapitel 2.2.2.1).

- 9 3.2 Durch die Verwendung des Begriffs „Auftrag“ hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass bei Großeinsatzlagen und Katastrophen nach der sogenannten **Auftragstaktik** geführt werden soll (vgl. dazu FwDV 100 sowie Schläfer, Das Taktikschema, 4. Aufl.).
- 10 3.3 Die in Anm. 3.3 zu § 33 BHKG genannten Aufgaben gelten für den Einsatzleiter nach § 37 BHKG entsprechend.
4. **Weisungsbefugnis gegenüber Einsatzkräften**
- 11 4.1 Der Einsatzleiter nach § 37 Abs. 2 S. 2 BHKG kann **allen eingesetzten Kräften Weisungen** erteilen. Dies ist notwendig, um eine einheitliche Führungsstruktur bei einer Großeinsatzlage und Katastrophen sicherzustellen.
- 12 4.2 Eingesetzte Kräfte sind solche
- der beteiligten Feuerwehren,
 - der Einheiten der nach § 18 BHKG anerkannten Hilfsorganisationen,
 - der nach § 37 Abs. 2 S. 3 BHKG hilfeleistenden Kräfte des Bundes (Bundeswehr, Bundespolizei, Technisches Hilfswerk) oder anderer Länder (andere Feuerwehren usw.).
- 13 4.3 Wegen der oben erwähnten Auftragstaktik führen die eingesetzten Kräfte die ihnen erteilten Aufträge – gegebenenfalls im Rahmen zusätzlich erteilter Weisungen – selbständig durch.
5. **Weisungsrecht gegenüber hilfeleistenden Kräften des Bundes und anderer Länder**
- 14 5.1 § 37 Abs. 2 S. 3 BHKG regelt das Weisungsrecht abweichend von den allgemeinen Regeln der Amtshilfe. Nach Art. 35 Abs. 2 und 3 GG können in einem Land zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Unglücksfall Kräfte des Bundes oder anderer Länder eingesetzt werden. § 37 Abs. 2 S. 3 BHKG knüpft an diese Vorschrift an und bestimmt, dass Kräfte des Bundes oder anderer Länder für die Dauer ihres Einsatzes den Weisungen der bei Großeinsatzlagen und Katastrophen zuständigen Behörde unterstehen.
- 15 5.2 Ein Ersuchen auf Amtshilfe an diese Stellen ist gerichtet auf Hilfeleistung nach Weisung der anfordernden Behörde und stellt keine einseitige Begründung eines Weisungsrechts dar. Eine vergleichbare Regelung besteht für die Polizeivollzugsbeamten des Bundes und der Länder im Polizeirecht (§ 9 Abs. 2 letzter Halbsatz POG).
- 16 5.3 Kräfte des Bundes können sein:
- Bundeswehr,
 - Bundespolizei,
 - Technisches Hilfswerk (vgl. dazu auch Anm. 10 zu § 39 BHKG).
- 17 5.4 Kräfte anderer Länder können sein:
- Feuerwehren,
 - im anderen Land mitwirkende private Hilfsorganisationen.

6. Erstzuständigkeit

6.1 Auch im Fall einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe nimmt der zuerst am Einsatzort eintreffende oder bisher dort tätige Einheitsführer vorläufig die Aufgaben des bestellten Einsatzleiters wahr. **18**

6.2 Dadurch wird auch bei einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe sichergestellt, dass an der jeweiligen Einsatzstelle immer eine verantwortliche Führungskraft anwesend ist. **19**

§ 38 Auskunftsstelle

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte aktivieren bei Bedarf Auskunftsstellen¹ ein, deren Aufgaben auch einer anerkannten Hilfsorganisation übertragen² werden können³.

(2) Das Land stellt eine zentrale Auskunftsstelle bereit⁴. Diese unterstützt bei Bedarf auf Anforderung die aktivierte Auskunftsstelle des Kreises oder der kreisfreien Stadt⁵.

(3) In Auskunftsstellen dürfen personenbezogene Daten zum Zwecke der Vermisstensuche und der Familienzusammenführung⁶ verarbeitet werden. Sie dürfen Angehörigen oder sonstigen Personen übermittelt werden, bei denen aufgrund ihrer Angaben offensichtlich ist, dass die Datenübermittlung im Interesse der betroffenen Person liegt und sie in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung hierzu erteilen würde⁷.

1. Allgemeines

1.1 Die im alten FSHG allgemein gehaltene Ermächtigung der zuständigen Behörde, im Ereignisfall personenbezogene Daten zu sammeln und weiterzuleiten, musste aufgrund des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 65, S. 1 ff.), das ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) abgeleitet hat, konkretisiert werden. Dies erfolgt im für die Aufgabenstellung notwendigen Umfang durch § 38 BHKG. **1**

1.2 Die weitere in § 4 DSGVO geforderte spezialgesetzliche Regelung der Datenverarbeitung findet sich in § 46 BHKG. **2**

1.3 Es versteht sich von selbst, dass diese Auskunftsstelle nicht erst dann geplant und aufgestellt werden darf, wenn ein entsprechendes Schadensereignis eingetreten ist. Vielmehr müssen die entsprechenden Vorbereitungen – wie die sonstige Gefahrenabwehrplanung auch – bereits im Vorfeld erfolgt sein. Bei Bedarf werden dann die Auskunftsstellen aktiviert. **3**

1.4 Zuständig für diese vorbereitenden Maßnahmen ist der Kreis oder die kreisfreie Stadt. Es handelt sich um eine kommunale Aufgabe. Auch bei Großeinsatzlagen und Katastrophen ist hierfür an sich keine Zuständigkeit des Landes gegeben. Vgl. aber die Übertragungsmöglichkeit auf anerkannte Hilfsorganisationen (Anm. 2.2 zu § 38 BHKG). **4**

5 1.5 Die Aufgabe der Personenauskunftsstelle besteht dabei darin, bei Schadensereignissen mit einer größeren Anzahl betroffener Personen, insbesondere Großeinsatzlagen oder Katastrophen, auf Nachfrage Informationen über den Aufenthaltsort etwaiger von dem Schadensereignis betroffener und vermisst Personen an Angehörige oder sonstige nahestehende Personen weitergeben zu können.

6 1.6 Die Aufgaben weiterer Auskunftsstellen, z. B. des Internationalen Suchdienstes des Roten Kreuzes, bleiben hiervon unberührt.

2. Betrieb der Auskunftsstelle

7 2.1 Die kreisfreie Stadt oder der Kreis kann durch eigene Bedienstete (z. B. Feuerwehr, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Sozialamt usw.) diese Auskunftsstelle betreiben.

8 2.2 Das Gesetz lässt aber auch eine Übertragung auf die nach § 18 BHKG mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen zu. Sie werden dann als Verwaltungshelfer (vgl. dazu Anm. 14 zu § 18 BHKG) des Kreises oder der kreisfreien Stadt tätig.

3. Aktivierung bei Bedarf

9 3.1 Bei einigen Großeinsatzlagen (z. B. Massenanfall von Verletzten) wird sich schon aus dem Einsatzgeschehen heraus die Notwendigkeit ergeben, eine Auskunftsstelle einrichten zu müssen. Zur Organisation und zum Betrieb einer solchen Stelle vgl. die Planungsgrundlagen in der Lehrstoffmappe „Katastrophenschutz – Großschadensereignis“ des LFV NRW S. 147 ff.

10 3.2 Auch bei Einsätzen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BHKG kann eine solche Auskunftsstelle eingerichtet werden. Die Stellung des § 38 BHKG hinter § 37 BHKG (Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen) schließt das nicht aus.

11 3.3 Die Auskunftsstelle ist bei Bedarf zu aktivieren. Wann dieser Bedarf gegeben ist, entscheidet im Einzelfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt.

4. Zentrale Auskunftsstelle des Landes

12 4.1 § 38 Abs. 2 BHKG verpflichtet das Land, zur Unterstützung der Auskunftsstellen der Kreise und kreisfreien Städte im Bedarfsfall, eine redundante zentrale Auskunftsstelle bereitzuhalten. Als solche dient die Personenauskunftsstelle des Landes ausschließlich zur Unterstützung der Auskunftsstellen der Kreise und kreisfreien Städte. In der Vergangenheit hat sich bei Schadensereignissen wiederholt ein Bedarf für eine solche Unterstützung der kommunalen Aufgabenträger gezeigt. Die Personenauskunftsstelle des Landes wurde mit Erlass vom 10. Juni 2008, evaluiert durch Erlass vom 27. März 2012 (siehe Steegmann Anhang 614), eingerichtet. Die Pflicht, diese Auskunftsstelle vorzuhalten, wird nunmehr gesetzlich festgeschrieben. Eine Veränderung der Zuständigkeit für die Aufgabe der Auskunftsstelle ist mit der gesetzlichen Regelung der Auskunftsstelle des Landes nicht verbunden. Dies bleibt weiterhin eine Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte.

13 4.2 Zur Unterstützung betroffener Kreise und kreisfreier Städte bei Großschadenslagen hat das Land (vgl. Gefahrenbericht „Gefahrenabwehr in NRW“ 2006 S. 22)

eine Infrastruktur für zwei zentrale Personenauskunftsstellen (PASS NRW) in Köln (seit Mai 2006) und Münster (seit August 2005) eingerichtet. Bei Überlastung einer Katastrophenschutzbehörde und auf deren Antrag werden Telefonate an die zentralen Auskunftsstellen weitergeleitet. Diese können auf die gleichen Daten zugreifen. Das Personal für die landesweiten Auskunftsstellen wird aus den nicht betroffenen Landesteilen im Wege der überörtlichen Hilfe zusammengezogen.

Das Land hat seit dem Jahr 2005 ein Informationssystem mit dem Namen GSL-Net für derartige Auskunftsstellen auf einem Server des Landes bereitgestellt, der von allen Aufgabenträgern unentgeltlich genutzt werden kann. Der Zugriff erfolgt über die sicheren IT-Verbindungen des Testa-Netzes und des Landesverwaltungsnetzes.

Die Alarmierung von PASS NRW erfolgt durch die von einer Großeinsatzlage betroffene Gebietskörperschaft über die eigene Bezirksregierung an die für den PASS-Standort zuständige Bezirksregierung.

Damit unterstützt das Land die Kreise und kreisfreien Städte bei ihrer Aufgabe, bei einem Massenanfall von Verletzten oder anderen Großeinsatzlagen Personenauskünfte zu erteilen.

5. Unterstützung bei Bedarf

Die Tätigkeit der zentralen Auskunftsstelle des Landes ist an zwei Voraussetzungen geknüpft. **14**

Zum einen muss ein Bedarf bestehen. Wann dieser Bedarf gegeben ist, entscheidet im Einzelfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt.

Zum anderen muss die Tätigkeit der zentralen Auskunftsstelle des Landes von dem betroffenen Kreis/der kreisfreien Stadt angefordert werden. Das setzt wiederum voraus, dass die aktivierte Auskunftsstelle des Kreises/der kreisfreien Stadt die Aufgabe nicht allein bewältigen kann.

6. Datenverarbeitung

6.1 § 38 Abs. 3 S. 1 BHKG ermächtigt die Auskunftsstellen dazu, sämtliche im Zusammenhang mit der Vermisstensuche und der Familienzusammenführung stehenden personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Der Begriff der Datenverarbeitung umfasst als Oberbegriff sämtliche Formen des Umgangs mit Daten. **15**

6.2 Auf die Aufzählung einzelner Tätigkeiten wird daher verzichtet. Welche Daten erhoben werden dürfen, ergibt sich aus der neu aufgenommenen Zweckbestimmung. **16**

6.3 Zur Vermisstensuche und Familienzusammenführung dürften in der Regel die Personalien von betroffenen Personen (Verletzte, Obdachlose, Evakuierte und sonstige Betroffene) und Aussagen über den Zustand und den Verbleib dieser Personen ausreichend sein. **17**

6.4 Nach § 46 Abs. 2 S. 2 BHKG sind die in den Auskunftsstellen erhobenen Daten spätestens nach einem Monat zu löschen. **18**

Die nach § 38 Abs. 3 BHKG gespeicherten Daten dürfen nach § 46 Abs. 1 S. 1 BHKG in anonymisierter Form auch zu wissenschaftlichen, statistischen Zwecken, zur Evaluation und zur Aus- und Fortbildung genutzt werden.

7. Datenweitergabe

- 19** § 38 Abs. 3 S. 2 BHKG konkretisiert, an welche auskunftssuchenden Personen die in der Auskunftsstelle vorliegenden Daten weitergegeben werden dürfen. Hier haben sich in der Praxis Unsicherheiten ergeben, wann von einem berechtigten Interesse der auskunftssuchenden Person ausgegangen werden kann. Mit Sinn und Zweck einer Auskunftsstelle ist eine umfassende und zeitaufwändige Überprüfung der Berechtigung nicht vereinbar. Zugleich gebietet es der Schutz der betroffenen Person, die über sie vorhandenen Daten nur an Personen aus ihrem persönlichen Umfeld zu übermitteln. Es ist daher erforderlich und ausreichend, wenn die auskunftersuchende Person durch ihre Angaben gegenüber der Auskunftsstelle einen solchen persönlichen Bezug bzw. eine besondere Nähe zu der Person plausibel machen kann.

Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung¹**§ 39 Gegenseitige und landesweite Hilfe**

(1) Gemeinden und Kreise sind einander zur Hilfeleistung² verpflichtet, wenn nicht die Wahrnehmung dringender eigener Aufgaben vorrangig³ ist. Hilfe leisten zudem

- 1. die Landesbehörden und Einrichtungen des Landes,**
- 2. die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie**
- 3. die anerkannten Hilfsorganisationen⁴.**

(2) Die Hilfe ist nur auf Anforderung zu leisten. Die Anforderung erfolgt über die einheitliche Leitstelle⁵. Landesweit koordinierte Hilfeleistungen sind über die obere Aufsichtsbehörde (§ 53 Absatz 2) anzufordern⁶. Die Anforderung der landesweit koordinierten Hilfeleistungen erfolgt auf der Grundlage der von dem für Inneres zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe. Die Hilfeleistung unmittelbar angrenzender Gemeinden und Kreise sowie innerhalb der Kreise wird direkt angefordert⁷.

(3) Für die Hilfeleistung der Behörden und Einrichtungen des Bundes und der übrigen Länder gelten die Grundsätze der Amtshilfe (Artikel 35 des Grundgesetzes)⁸. Besondere Regelungen bleiben unberührt⁹. Die Mitwirkung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk erfolgt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung nach dem THW-Gesetz vom 22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118) in der jeweils geltenden Fassung¹⁰.

(4) Mit Ausnahme der Kosten für besondere Sachaufwendungen haben die Feuerwehren unmittelbar angrenzender Gemeinden bei Schadenfeuer unentgeltlich Hilfe zu leisten¹¹.

(5) Die Betriebsfeuerwehren und die Werkfeuerwehren sind zur Hilfe außerhalb des Betriebes oder der Einrichtung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn die besondere Eigenart des Betriebes die ständige Anwesenheit der angeforderten Einheiten der Werkfeuerwehr erfordert¹².

1. Vorbemerkung

1.1 Überörtliche Hilfeleistung

In den §§ 39 und 40 BHKG werden die Regelungen über die überörtliche Hilfeleistung zusammengefasst, welche die allgemeinen Regeln der Amtshilfe verdrängen (so auch Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 123).

In § 39 BHKG wird unterschieden zwischen der Hilfeleistung unmittelbar angrenzender Gemeinden und Kreise sowie in den Kreisen (**gegenseitige Hilfe**: § 39 Abs. 2 S. 1, 2 und 3 BHKG) und der landesweit koordinierten Hilfeleistungen auf der Grundlage der Landeskonzeppte (**landesweite Hilfe**: § 39 Abs. 1, § 39 Abs. 2 S. 4 und 5 BHKG).

Wesentlicher Unterschied zwischen der landesweiten Hilfe und der gegenseitigen Hilfe ist neben der Anwendung der Landeskonzeppte der Weg, auf dem die Hilfe angefordert wird. Während dies bei der landesweiten Hilfe über die Bezirksregierungen erfolgt, wird die gegenseitige Hilfe direkt bei dem jeweiligen Aufgabenträger angefordert. Dadurch soll zum einen eine möglichst rasche Hilfe ermöglicht werden, zum anderen ist der Koordinationsbedarf bei einer Hilfe unmittelbarer Nachbarn deutlich geringer als bei der Hilfe durch einen weiter entfernten Aufgabenträger.

In § 40 BHKG ist die **auswärtige Hilfe** geregelt, die sich unterteilt in Hilfeleistung in anderen Bundesländern (§ 40 Abs. 1, 2 und 4 BHKG) sowie im Ausland (§ 40 Abs. 3, 4 BHKG).

1.2 Landeskonzeppte NRW

Die überörtliche Hilfe der Aufgabenträger des Brand- und Katastrophenschutzes hat nach Inkrafttreten des FSHG 1998 eine grundlegende Veränderung erfahren. In Zusammenarbeit mit den Kreisen und Kommunen wurde ein landesweites solidarisches Hilfesystem zur gegenseitigen Unterstützung bei der Bewältigung von größeren Schadensereignissen entwickelt, welche die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Aufgabenträgers übersteigen. Diese sog. Landeskonzeppte der vorgeplanten überörtlichen Hilfe haben eine einheitliche vordefinierte personelle und sächliche Ausstattung und Leistungsfähigkeit.

Im Bereich des Brandschutzes wurden auf Ebene der Regierungsbezirke Feuerwehr-Abteilungen geschaffen. Im Bereich des Katastrophenschutzes wurden verschiedene Einsatzkonzeppte mit definierter personeller und materieller Ausstattung, Struktur und Leistungsfähigkeit für die vom Katastrophenschutz wahrzunehmenden Aufgaben entwickelt. Durch die auf diesen Landeskonzeppten basierende gegenseitige Hilfe ist eine einfache und strukturierte Hilfeleistung möglich. Sämtliche Katastrophenschutz-Konzeppte sind in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt verfügbar. Die Konzeppte sind in der Praxis eingeführt und haben sich anlässlich praktischer Einsätze wiederholt bewährt.

Zu Einzelheiten der Landeskonzeppte vgl. Anm. 5.2 zu § 5 BHKG.

1.3 Bundeskomponenten

Ergänzend wird auf die Komponenten hingewiesen, die der Bund zur Verfügung stellt.

1.3.1 ATF

Wenn bei einem Ereignis gefährliche (chemische, biologische, radiologische oder nukleare) Substanzen freigesetzt werden, sind in erster Linie die Gefahr-

1

2

3

4

gutzüge der Feuerwehren für die Lagebewältigung zuständig. Hierzu werden die vom BBK für die Länder bereitgestellten CBRN-Erkundungswagen oder die Gerätewagen Dekontamination Personal (GW Dekon P) eingesetzt. Neben der Menschenrettung und der Beseitigung der akuten Gefahrenquelle – z. B. durch Abdichten eines Lecks in einem umgestürzten Gefahrguttransporter – ist es wichtig, schnell genaue Informationen über die Art der gefährlichen Substanzen zu erhalten.

Um die Einsatzleiter der Feuerwehren optimal unterstützen zu können, wurde in Deutschland die so genannte **Analytische Task Force CRN** (ATF CRN) eingerichtet. Die ATF CRN besteht aus besonders für die Bewältigung von CBRN-Lagen ausgebildeten Einsatzkräften und spezieller Messtechnik. Das Personal der ATF setzt sich aus Bediensteten der Länder bzw. Städte zusammen. Das BBK stattet die ATF-Standorte mit besonders leistungsfähiger Messtechnik sowie Einsatzfahrzeugen im Geamtwert von ca. 10 Millionen Euro aus, koordiniert die Spezialausbildung und beteiligt sich an den Unterhaltskosten der Standorte. Aktuell sind die Berufsfeuerwehren Hamburg, Mannheim, Dortmund, Köln und München, sowie das Landeskriminalamt Berlin als ATF-Standorte im Einsatz.

Die Standorte der ATF können bei CBRN-Lagen von jedem Einsatzleiter, der den Bedarf an besonderer Unterstützung feststellt, in Amtshilfe angefordert werden. Innerhalb eines Einsatzradius von ca. 200 km um den jeweiligen Standort soll die ATF innerhalb von etwa drei Stunden nach Alarmierung Hilfe leisten können. Diese im Vergleich zu andern in Deutschland verfügbaren CBRN-Spezialisten kurze Reaktionszeit stellt eine der besonderen Fähigkeiten der ATF dar.

Das neue Ausstattungskonzept des ergänzenden Katastrophenschutzes des Bundes sieht vier Standorte für eine **Analytische Task Force Biologie** (ATF-B) vor. Diese wurden bisher noch nicht eingerichtet, da die Technik zur Detektion von biologischen Agenzien vor Ort noch nicht so weit fortgeschritten ist. Mit der Durchführung eines Pilotprojekts ATF-B wird vom BBK versucht, diese Lücke zu schließen.

Das Pilotprojekt wird mit dem Ziel durchgeführt, die Grundlagen für die Etablierung einer Analytischen Task Force Biologie im Regelbetrieb zu erarbeiten und ein Fachkonzept zu entwickeln. Für die Durchführung des Projekts sind zwei Pilotstandorte in Essen und Berlin eingerichtet worden. Am Pilotstandort Essen sind die Berufsfeuerwehr und das Universitätsklinikum beteiligt.

1.3.2 MTF

- 5 Während die Analytische Task Force örtliche Einsatzleitungen mit Spezialwissenschaftlern und Spezialmesstechnik bei komplexen chemischen, biologischen-, radiologischen- und nuklearen-CBRN-Lagen unterstützen kann, ist die **medizinische Task Force** zur Unterstützung der medizinischen Versorgung bei großen katastrophenmedizinischen Schadenslagen konzipiert.

Die Medizinische Task Force ist eine taktische Einheit mit Spezialfähigkeiten und Verstärkungspotential zur Unterstützung regulärer Einheiten des Sanitätsdienstes im Bevölkerungsschutz, einschließlich der Möglichkeit zur Dekontamination Verletzter.

Sekundäre Aufgaben umfassen den Aufbau und Betrieb von Patientenablagen und/oder von Verletztendekontaminationsstellen vor einem Krankenhaus sowie den Aufbau und Betrieb vor Unfallhilfsstellen.

Die MTF ist nicht für den Ersteinsatz vor Ort konzipiert, sondern um überörtliche Hilfeleistung zu gewähren. Ihr Einsatz ist daher im Katastrophen- und Zivilschutzfall ab der Versorgungsstufe 3, insbesondere jedoch für die Versorgungsstufe 4 vorgesehen. Typische Merkmale für ein solches Einsatzszenario ist ein Schadensgebiet, bei dem eine Zerstörung der Infrastruktur vorliegt.

Versorgungsstufe	Beschreibung	Schutzziele	Schutzpotentiale
1	Normierter alltäglicher Schutz	Hilfeleistung für individuelle Notfälle im Rahmen des Rettungsdienstes	Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstgesetz der Länder
2	Standardisierter, flächendeckender Grundschatz	Hilfeleistung für Schadensereignisse mit einer definierten Zahl Verletzter/Erkrankter in einem Zuständigkeitsbereich (Kreis, kreisfreie Stadt) Aufbau und Betrieb von Patientenablagen	Rettungsdienst, Schnell-Einsatz-Gruppe, Teileinheiten des Sanitäts-/Betreuungsdienstes des KatS
3	Erhöhter Schutz für gefährdete Regionen und Einrichtungen	Hilfeleistung für Schadensereignisse, die nicht mit dem Potenzial des Grundschatzes abzudecken sind. Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatzes	Rettungsdienst, Schnell-Einsatz-Gruppe, Einheiten des Sanitäts-/Betreuungsdienstes des KatS, überörtliche Hilfe
4	Sonderschutz mit Hilfe von Spezialkräften	Hilfeleistung für Schadensereignisse, die von Art und Umfang her nicht ausschließlich auf der Stufe 3 bewältigt werden können. Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatzes mit der Möglichkeit zur Dekontamination Verletzter	Rettungsdienst, Schnell-Einsatz-Gruppe, Einheiten des Sanitäts-/Betreuungsdienstes des KatS, überörtliche Hilfe, Medizinische Task Forces

2. Hilfeleistung

Hierzu zählen alle Unterstützungsleistungen zu den in § 1 Abs. 1 BHKG genannten Aufgaben: Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz.

Die gegenseitige Hilfe ist eine Spezialregelung der Amtshilfe, die die allgemeinen Vorschriften über die Amtshilfe (Art. 35 GG) verdrängt (so auch Lüder in „NWVBl.“ 2009, S. 251).

3. Vorrang eigener Aufgaben

Der Vorrang der Wahrnehmung dringender eigener Aufgaben ist dann gegeben, wenn die Durchführung der überörtlichen Hilfe die ersuchte Dienststelle im Hinblick auf ihre personelle Besetzung und/oder sachliche Ausstattung so erheblich belasten würde, dass wichtige und dringende eigene Aufgaben nicht nur in geringem Umfang und nicht nur kurzfristig zurückgestellt werden müssten. Hier ist die Zumutbarkeitsgrenze zu beachten (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 129).

Hierbei ist natürlich auch die Bedeutung und die Dringlichkeit der Aufgabe, der die überörtliche Hilfe dienen soll, zu berücksichtigen.

Die „Wahrung dringender eigener Aufgaben“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff.

4. Verpflichtete Institutionen/Anforderung

- 8** 4.1 Das Gesetz nennt zum einen öffentliche Dienststellen, die zur Leistung überörtlicher Hilfe verpflichtet sind. Darüber hinaus bezieht die gesetzliche Regelung die privaten Hilfsorganisationen mit ein.
- 9** 4.2 Öffentlich-rechtliche Stellen in diesem Sinne sind:
- die Gemeinden und Kreise,
 - die Landesbehörden und Einrichtungen des Landes,
 - die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.
- 10** 4.3 Darüber hinaus werden auch die **anerkannten Hilfsorganisationen**, die nach § 18 BHKG mitwirken, zur überörtlichen Hilfe verpflichtet. Das bedeutet, dass diese privaten Organisationen verpflichtet sind, auch außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs zu helfen. Nur Einsätze außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs (Gebiet eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt) sind überörtliche Hilfe.

5. Anforderung

- 11** 5.1 Die gegenseitige und landesweite Hilfe ist grundsätzlich nur auf eine Anforderung hin zu leisten. Durch diese gesetzliche Vorschrift soll sichergestellt werden, dass Einheiten sich nicht selbst in den „Einsatz versetzen“ können. Die jeweilige Einsatzleitung muss jederzeit einen Überblick über die ihr zur Verfügung stehenden Einheiten haben.
- 12** 5.2 Die Anforderung erfolgt immer über die jeweilige einheitliche Leitstelle.

6. Adressat der Anforderung bei landesweiter Hilfe

- 13** 6.1 Zum Begriff der landesweiten Hilfe vgl. Anm. 1.1 zu § 39 BHKG. Die landesweite Hilfe ist über die jeweils zuständige Bezirksregierung als obere Aufsichtsbehörde nach § 53 Abs. 2 S. 2 BHKG anzufordern. Dies trägt dem mit der landesweiten Hilfe verbundenen Koordinations- und Informationsbedarf Rechnung.
- 14** 6.2 In § 39 Abs. 2 S. 4 BHKG werden darüber hinaus die Landeskonzpte als Grundlage für die landesweite Hilfe festgeschrieben. Zu den einzelnen Konzepten vgl. Anm. 1.2 zu § 39 BHKG und Anm. 5.2 zu § 5 BHKG.
- 15** 6.3 Zu notwendigen Vorbereitungen eines länger andauernden überörtlichen Einsatzes vgl. Kippnick in „Rettungsmagazin“ 2008, Heft 5, Seite 69 ff.
- #### **7. Adressat der Anforderung bei gegenseitiger Hilfe**
- 16** 7.1 Zum Begriff der gegenseitigen Hilfe vgl. Anm. 1.1 zu § 39 BHKG. Diese Hilfeleistung

- für unmittelbar angrenzende Gemeinden,
- für nicht unmittelbar angrenzende Gemeinden in einem Kreis und
- für angrenzende Kreise

wird direkt über die jeweils zuständige Leitstelle angefordert.

Durch die Verwendung des Begriffs „angrenzend“ stellt der Gesetzgeber klar, dass die gegenseitige Hilfe in diesen Fällen nur geschuldet ist, wenn die Gemeinden/Kreise eine gemeinsame Grenze haben.

7.2 Gleiches muss gelten, wenn die Hilfeleistung aus einer anderen Gemeinde/kreisfreien Stadt/Kreis benötigt wird, es sich aber dabei nicht um eine landesweit koordinierte Hilfeleistung auf der Grundlage der Landeskongrepte handelt. **17**

8. Hilfeleistung des Bundes/der Länder

8.1 In Art. 35 GG heißt es – soweit für den vorliegenden Bereich von Bedeutung –: **18**

„Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe. ...“

Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.

Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen.“

Auch im Verkehrsleistungsgesetz vom 23. Juli 2004 (BGBl. I 2004 Seite 1865) wird die Amtshilfe des Bundes erwähnt. Dort heißt es in § 1 Abs. 1 Nr. 1: „Zweck dieses Gesetzes ist die Sicherung von ausreichenden Verkehrsleistungen im Rahmen der Amtshilfe des Bundes bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Unglücksfall, einschließlich eines terroristischen Anschlags für den Fall, dass der Bedarf nach diesen Verkehrsleistungen auf andere Weise nicht, nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln gedeckt werden kann.“

8.2 In Ausführung der in Anm. 8.1 niedergelegten Grundsätze sind die Hilfeleistungen der **Bundeswehr** (zur Zulässigkeit eines Bundeswehreinsetzes außerhalb der Verteidigung vgl. BVerfG SgE Feu Art. 24 II GG Nr. 1, 2; Art. 35 GG Nr. 3, 4 und 7; Art. 35 III GG Nr. 1, 3; Art. 87a II GG Nr. 2, 3, 4); zum Einsatz der Streitkräfte im Katastrophenfall vgl. auch Steinig in „Neue Zeitschrift für Wehrrecht“ 2009, S. 13; Walter in „Neue Zeitschrift für Wehrrecht“ 2010, S. 101; Ladiges in „NVwZ“ 2012, S. 1225) bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen und im Rahmen der dringenden Nothilfe durch Richtlinien geregelt: **19**

- Erlass des Bundesministeriums der Verteidigung vom 15. Mai 2013 (in der jeweils geltenden Fassung) über Hilfeleistungen der Bundeswehr im Rahmen der technischen Amtshilfe gemäß Artikel 35 Abs. 1 Grundgesetz; veröffentlicht im GMBL 2013 S. 634 (vgl. zur technischen Amtshilfe auch BVerfG SgE Feu Art. 35 I GG Nr. 2),

- Erlass des Bundesministeriums der Verteidigung vom 15. Mai 2013 (in der jeweils geltenden Fassung) über Hilfeleistungen der Bundeswehr bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen im Rahmen der dringenden Eilhilfe; veröffentlicht im GMBL 2013 S. 628.

Vgl. zu beiden Erlassen auch Schneider in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2013, S. 387 und Handbuch für Hilfeleistungen der Bundeswehr im Inland (Allgemeiner Umdruck 1/400 des Bundesministeriums der Verteidigung). Siehe auch Robbers in „DÖV“ 1989, S. 926 und Kleiner in „DVBl.“ 1997, S. 240; Lorse in „Zeitschrift für Rechtspolitik“ 2005, Heft 1, S. 6 ff.

Zur neuen Struktur der **zivil-militärischen Zusammenarbeit (ZMZ)** vgl. Thorns in „BrandSchutz“ 2007, S. 130 und Baumgard in „Nationales Krisenmanagement im Bevölkerungsschutz“ (Band 1 Praxis im Bevölkerungsschutz S. 32) sowie Basisinformation der Streitkräftebasis der Bundeswehr zur Neuordnung der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Vgl. auch Most, Zivil-Militärische Zusammenarbeit und Bevölkerungsschutz, Crisis Prevention 2014, Heft 2, S. 26 und Wiermann, „Es geht um den Schutz der Bevölkerung“, Crisis Prevention 2014, Heft 2, S. 71.

- 20** 8.3 Gleiches gilt für den Einsatz der **Bundespolizei** bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall sowie zur Hilfe im Notfall (vgl. auch die allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern über die Verwendung der Bundespolizei bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall sowie zur Hilfe im Notfall vom 4.9.2012 (GMBL 2012 S. 899) und Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2013, S. 37 (siehe auch Kleiner in „DVBl.“ 1997, S. 240).

- 21** 8.4 Die Kosten, die durch den Einsatz von Kräften des Bundes oder anderer Länder entstehen, hat nach § 50 Abs. 2 BHKG die Gemeinde zu tragen, in deren Gebiet die Hilfsmaßnahmen durchgeführt worden sind.

- 22** 8.5 Bei lang anhaltenden, länderübergreifenden Gefahren- oder Schadenslagen mit hohem Abstimmungs- und Beratungsbedarf, die nach Art und Umfang mit den sonstigen Verfahren und Einrichtungen der Krisenbewältigung von Bund und Ländern, wie insbesondere der üblichen Amtshilfe und der Zusammenarbeit der Krisenstäbe, voraussichtlich nicht bewältigt werden können, kann durch das Bundesministerium des Innern eine Interministerielle Koordinierungsgruppe von Bund und Ländern (IntMinKoGr) einberufen werden.

Die IntMinKoGr hat bei Gefahren- oder Schadenslagen die Aufgabe, auf eine bundesressort- und länderübergreifende Vorgehensweise hinzuwirken und auf Grund von Fachexpertisen die im Krisenmanagement Handelnden zu beraten. Dazu sind insbesondere

- gemeinsame Lageeinschätzungen, Risikobewertungen und Prognosen,
 - gemeinsam getragene, lageangepasste Handlungsempfehlungen und
 - eine abgestimmte Bund-Länder-Kommunikationsstrategie
- zu erarbeiten.

Die Zuständigkeiten von Bund und Ländern bleiben unberührt (so die Geschäftsordnung der IntMinKoGr vom 15.3.2007).

9. Besondere Regelungen

9.1 Die Bundesrepublik Deutschland hat Abkommen über die gegenseitige Hilfeleistung bei **Katastrophen** einschließlich schwerer Unglücksfällen unter anderem mit Frankreich, Luxemburg, Belgien, der Schweiz, Dänemark, Österreich, Litauen, Polen, Ungarn, der russischen Föderation, der tschechischen Republik und den Niederlanden (vgl. dazu ergänzend die Vereinbarung vom 30.4.2014 – MBl. NRW. 2014 S. 306) abgeschlossen. 23

Die Bundesrepublik Deutschland hat u. a. Übereinkommen mit Belgien, Frankreich, Jugoslawien, Kuwait, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Schweiz und der Slowakei über die frühzeitige Benachrichtigung bei **nuklearen Unfällen** sowie über Hilfeleistungen bei nuklearen Unfällen oder radioaktiven Notfällen abgeschlossen.

Darüber hinaus ist die Bundesrepublik Deutschland am 19.4.2000 dem Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von **Industrieunfällen** beigetreten (vgl. BGBl. II 2000 S. 741).

9.2 Das Land Nordrhein-Westfalen hat folgende besondere Regelungen getroffen: 24

9.2.1 Die grenzüberschreitende Hilfe ist vom Land Nordrhein-Westfalen unter anderem mit der Französischen Republik (vgl. GV. NRW. 1980 S. 1083), mit dem Großherzogtum Luxemburg (vgl. GV. NRW. 1982 S. 18) und Dänemark (vgl. GV. NRW. 1988 S. 417) sowie mit dem Königreich Belgien (vgl. GV. NRW. 1984 S. 339) geregelt. 25

9.2.2 Mit dem Land Niedersachsen und mit dem Land Rheinland-Pfalz sowie mit dem Land Hessen sind in den Jahren 1969, 1972 und 1974 besondere Staatsverträge über den **länderübergreifenden Einsatz** abgeschlossen worden, um die Hilfeleistung außerhalb des Staatsgebietes von Nordrhein-Westfalen sicherzustellen. Vgl. hierzu die Staatsverträge mit dem Land Niedersachsen vom 26.11.1969 (GV. NRW. 1969 S. 928) und mit dem Land Rheinland-Pfalz vom 19.6.1972 sowie mit dem Land Hessen vom 18.6.1974. 26

9.2.3 Für die Nachbarschaftshilfe kommunaler Feuerwehren gilt einmal das Abkommen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der **Niederlande** über grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und anderen öffentlichen Stellen vom 23.5.1991 (GV. NRW. 1991 S. 530). Zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich Hilfeleistung bei Katastrophen und Unglücksfällen vgl. auch die gemeinsame Erklärung des Ministers und Staatssekretärs für Inneres und Königsreichsbeziehungen der Niederlande und des IM NRW vom 16.1.2001 (MBl. NRW. 2001 S. 324). Zum anderen ist ein Abkommen zwischen dem Land NRW und der Wallonischen Region und der deutschsprachigen Gemeinschaft **Belgiens** über grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschlossen worden (vgl. Bekanntmachung vom 19.12.1996 – GV. NRW. 1996 S. 255). Nach Art. 2 beider vorgenannter Abkommen können Gemeinden im Rahmen der ihnen nach innerstaatlichem Recht zustehenden Befugnisse öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abschließen. Da nach § 2 BHKG diese Aufgabe den Ge- 27

meinden übertragen worden ist, können sie diese Aufgaben betreffende Vereinbarungen auch grenzüberschreitend abschließen.

Zum grenzüberschreitenden Rettungsdienst vgl. die Antwort der Landesregierung NRW vom 26.4.2000 (Landtags-Drucksache 12/4927).

- 28** 9.2.4 Durch RdErlass des Innenministers vom 26.11.1980 (vgl. dazu MBL NRW. 1980 S. 2779) ist die Hilfeleistung der **britischen Stationierungstreitkräfte** bei Katastrophen geregelt.

Eine entsprechende Vereinbarung mit den belgischen Streitkräften datiert vom 8.2.1980 (MBL NRW. 1980 S. 230).

- 29** 9.3 Der europäische Katastrophenschutz ist in dem Beschluss Nr. 1313/2013 EU vom 17.12.2013 neu geregelt worden (vgl. dazu Schneider in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2014, Heft 6–7, S. 45).

Über Hochwassereinsätze in Polen im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens vgl. Obel/Barz in „BrandSchutz“ 2010, S. 1024. Das BMI hat in einer Rundmail vom 27.1.2012 (KMZ-750 070/7) über eine Rahmenvereinbarung des Bundes für nicht-verbeamtete Feuerwehrangehörige bei Amtshilfeeinsätzen im Ausland informiert. Zu Empfehlungen für den Einsatz ausländischer Einsatzkräfte in Deutschland vgl. Kircher in „BrandSchutz“ 2013, S. 578.

10. Mitwirkung des THW

- 30** 10.1 Die Mitwirkung des THW ist in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über das Technische Hilfswerk vom 29.7.2009 (BGBl. I 2009 S. 2350 – in der jeweils geltenden Fassung –) geregelt. Dort heißt es:

„Das technische Hilfswerk leistet technische Hilfe:

1. nach dem Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz,
2. im Ausland im Auftrag der Bundesregierung,
3. bei der Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen größeren Ausmaßes auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen sowie
4. bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Sinne der Nummern 1 bis 3, soweit es diese durch Vereinbarung übernommen hat.“

10.2 Aus § 1 Abs. 2 Nr. 3 THW-Gesetz ergibt sich, dass das THW in den hier interessierenden Fällen nur auf Anforderung im Wege der Amtshilfe tätig wird (vgl. dazu auch OVG NRW SgE Feu § 1 II THW-Gesetz Nr. 1, so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.3). Zur Amtshilfe grundsätzlich vgl. ebenfalls Fischer a. a. O. Kapitel 5.

Zur Zusammenarbeit des THW mit der Polizei und den Feuerwehren in NRW vgl. Antwort der Landesregierung vom 29.10.2002 auf die Kleine Anfrage 995 (Landtagsdrucksache 13/3149).

- 31** 10.3 Zum Weisungsrecht bei einer Großeinsatzlage gegenüber dem THW vgl. Anm. 4.2 zu § 37 BHKG.

- 32** 10.4 Die Mitwirkung der Helferinnen und Helfer im Technischen Hilfswerk ist in der Verordnung vom 11.1.2004 (BGBl. I 2004 S. 75 – in der jeweils geltenden Fassung –) geregelt.

10.5 Zu Einsatzunfällen von THW-Helfern vgl. § 63c des Soldatenversorgungsgesetzes und des Einsatzweiterverwendungsgesetzes vom 12.12.2007 (BGBl. I 2007 S. 2861 – in der jeweils geltenden Fassung –) und die Einsatzunfallverordnung vom 24.9.2012 (BGBl. I 2012 S. 2092). 33

10.6 Zur Kostenerstattung vgl. die Verordnung über die Durchführung und Abrechnung von Hilfeleistungen des THW vom 13.12.2012 (BGBl. I 2012 S. 2674 in der jeweils geltenden Fassung) und Schneider in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2013, S. 280. Zur Kostenerstattung des THW für einen Einsatz zur Gefahrenabwehr auf Anforderung siehe auch BGH SgE Feu § 683 BGB Nr. 18 und OVG RPL SgE-Feu § 1 II THWG Nr. 1. 34

10.7 Zum Rechtsverhältnis der THW-Helfer vgl. VG Hannover SgE Feu § 15 II AGG Nr. 1 und § 24 AGG Nr. 2. 35

11. Kostenregelung für Brandeinsätze der Feuerwehr

11.1 § 39 Abs. 4 BHK regelt die Kostenpflicht für die Nachbarschaftshilfe benachbarter Feuerwehren bei der Bekämpfung von **Schadenfeuern**. Die Regelung sieht generell eine unentgeltliche gegenseitige Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung durch unmittelbar aneinandergrenzende Gemeinden vor. 36

11.2 § 39 BHK geht also im Grundsatz davon aus, dass auch der überörtliche Feuerwehreinsatz kostenpflichtig ist. 37

Eine Kostenbefreiung tritt nur ein

- bei der Bekämpfung eines Schadenfeuers,
- in **unmittelbar aneinandergrenzenden** Gemeinden,
- soweit nicht besondere Sachaufwendungen notwendig waren.

Es müssen also Gemeinden sein, die wenigstens teilweise eine gemeinsame Grenze haben.

11.2.1 Zu den besonderen **Sachaufwendungen** gehören unter Umständen Bindemittel für Ölunfälle oder teure Chemikalien oder Schaummittel, Sprungtücher/Sprungpolster und Boote und alle sonstigen Sachgüter, die beim Einsatz so in Anspruch genommen werden, dass ein erheblicher Verschleiß oder gar der Verbrauch erfolgt. Hierzu kann auch der Treibstoff der Fahrzeuge, der Pumpaggregate oder der Boote und sonstigen Gerätschaften gehören. Dazu zählen auch Kosten für den Ersatz von Geräten pp., die bei der überörtlichen Hilfe beschädigt oder zerstört worden sind (vgl. dazu auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 150). 38

11.2.2 Die Sachaufwendungs-Kosten umfassen u. a.: 39

- Kosten für eingesetzte Fahrzeuge,
- Kosten für eingesetztes feuerwehrtechnisches Gerät.

11.2.3 Kostenschuldner für diese besonderen Sachaufwendungen und die sonstigen Fälle der Kostenpflicht (Brandeinsätze bei nicht benachbarten Gemeinden und bei technischer Hilfeleistung, im Katastrophenschutz) ist die Gemeinde, die die Hilfe angefordert hat und in deren Gebiet die Brandbekämpfung erbracht wird. Falls ein Kostenersatz nach § 52 BHK möglich ist, fallen auch 40

die nach § 39 Abs. 4 BHKG zu leistenden Beträge unter die Kostenerstattungspflicht.

12. Betriebs- und Werkfeuerwehren

- 41 12.1** Grundsätzlich gilt, dass auch die Betriebs- und Werkfeuerwehren zur Hilfeleistung außerhalb ihres Betriebes oder ihrer Einrichtung verpflichtet sind. Das gilt auch für die landesweite Hilfe.
- 42 12.2** Diese generelle Verpflichtung erfährt nur dann eine Einschränkung, wenn die besondere Eigenart des Betriebes die ständige Anwesenheit gerade der konkret angeforderten Einheit der Betriebs- oder Werkfeuerwehr erfordert. Hier kann nur eine Entscheidung im Einzelfall getroffen werden. Es ist unzulässig, dass der Brandschutz im Werk so geschmälert wird, dass die Werkfeuerwehr ihrer eigenen Aufgabe, für deren Erfüllung ihre Aufstellung angeordnet worden ist, durch Ortsabwesenheit nicht mehr gerecht werden kann.
- 43 12.3** Falls die Betriebs- oder Werkfeuerwehr überörtliche Hilfe leistet, können die Betriebe oder Einrichtungen hierfür Kostenersatz nach § 50 Abs. 7 BHKG verlangen (vgl. dazu Anm. 20 zu § 50 BHKG).

§ 40 Auswärtige Hilfe

(1) Außerhalb des Landes¹ sollen Gemeinden und Kreise, einschließlich der in ihrem Auftrag tätigen anerkannten Hilfsorganisationen², auf Anforderung³ Hilfe leisten, soweit dadurch nicht dringende eigene Aufgaben wesentlich beeinträchtigt werden⁴.

(2) Einsätze außerhalb des Landes bedürfen der unverzüglichen Anzeige⁵ bei der obersten Aufsichtsbehörde, sofern der Einsatz nicht in Erfüllung einer Vereinbarung zur Hilfeleistung unmittelbar angrenzender Gemeinden anderer Länder durchgeführt wird⁶.

(3) Einsätze im Ausland⁷ bedürfen der vorherigen Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörde, sofern der Einsatz nicht in Erfüllung einer Vereinbarung zur Hilfeleistung im benachbarten Ausland oder der Hilfe unmittelbar angrenzender Gemeinden anderer Länder durchzuführen ist⁸. Die unmittelbare Aufsichtsbehörde kann dem Einsatz im benachbarten Grenzgebiet vorläufig zustimmen, wenn die sofortige Hilfeleistung angefordert wurde und geboten erscheint⁹. Bei Einsätzen im Ausland bestimmt die dem Einsatz zustimmende Behörde, welcher deutschen Stelle die eingesetzten Kräfte unterstehen¹⁰.

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde kann Einsätze außerhalb des Landes anordnen¹¹. Sofern das Land für einen Einsatz die zentrale Koordinierung¹² übernommen hat, dürfen Hilfeleistungen nur nach Anordnung oder Zustimmung durch das Land erfolgen.

1. Allgemeines

1.1 Begriffsbestimmung

- 1** Zu den Begriffen für die Hilfeleistung, die außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches geleistet wird, vgl. zunächst Anm. 1.1 zu § 39 BHKG.

In § 40 BHKG ist die auswärtige Hilfe geregelt, die sich unterteilt in Hilfeleistung in anderen Bundesländern (§ 40 Abs. 1, 2 und 4 BHKG) sowie im Ausland (§ 40 Abs. 3, 4 BHKG).

1.2 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Der neu eingefügte § 40 BHKG regelt die Hilfeleistung durch Einheiten des Brand- und Katastrophenschutzes außerhalb des Landes. Damit wird der zunehmenden Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Rechnung getragen. Insbesondere die Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen in den zu Nordrhein-Westfalen benachbarten Staaten und Ländern haben in der Vergangenheit wiederholt eine entsprechende grenzüberschreitende Unterstützung erforderlich werden lassen. **2**

1.3 Grundsatz

Das der gegenseitigen und landesweiten Hilfe zugrundeliegende Prinzip der solidarischen Hilfe wird in § 40 Abs. 1 BHKG auch auf die auswärtige Hilfe übertragen. Eine Hilfeleistung ist nicht verpflichtend, soweit die Wahrnehmung dringender eigener Aufgaben vorrangig ist. **3**

1.4 Informationsnotwendigkeit

Einsätze außerhalb des Landes bringen in der Regel einen landesweiten Abstimmungsbedarf mit sich. Dieser resultiert daraus, dass die hilfeleistenden Einheiten des Feuer- und Katastrophenschutzes für eine eventuell erforderliche überörtliche oder landesweite Hilfe in Nordrhein-Westfalen nicht mehr zur Verfügung stehen. Um dies berücksichtigen zu können, ist eine entsprechende Information erforderlich. **4**

2. Verpflichtete

2.1 Nach § 40 Abs. 1 BHKG sollen Gemeinden und Kreise auswärtige Hilfe leisten. Die Gemeinden und Kreise sind also nicht in jedem Fall verpflichtet, auswärtige Hilfe zu leisten. Das ergibt sich auch schon aus der gesetzlichen Formulierung, dass durch einen auswärtigen Einsatz dringende eigene Aufgaben nicht wesentlich beeinträchtigt werden dürfen. **5**

2.2 Das Gesetz erweitert diese Verpflichtung auch auf die im Auftrag der Gemeinden und Kreise tätigen anerkannten Hilfsorganisationen (vgl. dazu Anm. zu § 18 BHKG). **6**

3. Anforderung

Für eine auswärtige Hilfe ist immer eine Anforderung erforderlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Hilfeleistung keinem „aufgedrängt“ wird, sondern von ihm auch „gewollt“ ist. **7**

4. Ausnahme

4.1 Gemeinden und Kreise sollen dann keine auswärtige Hilfe leisten, wenn durch einen solchen Einsatz dringende eigene Aufgaben wesentlich beeinträchtigt werden. **8**

4.2 Ob diese Voraussetzungen (dringende eigene Aufgaben, wesentliche Beeinträchtigung) vorliegen, entscheidet die Gemeinde oder der Kreis nach eigenem **9**

Ermessen. Dieses Ermessen kann nicht durch eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde ersetzt werden.

5. Einsatz in einem anderen Bundesland

- 10** 5.1 § 40 Abs. 2 BHKG regelt die Hilfeleistung in einem anderen Bundesland und legt die Verfahrensweise bei einem an eine Gemeinde oder Kreis gerichteten Hilfeersuchen auf auswärtige Hilfe fest.

- 11** 5.2 Durch § 40 Abs. 2 BHKG wird der hilfeleistende Aufgabenträger zur unverzüglichsten Anzeige der Hilfeleistung an die oberste Aufsichtsbehörde (gemäß § 53 Abs. 3 BHKG = MIK) verpflichtet. Unverzüglich bedeutet nach § 121 Abs. 1 S. 1 BGB, der auch im öffentlichen Recht gilt, ohne schuldhaftes Zögern. Die Anzeige muss zwar nicht sofort erfolgen, muss jedoch innerhalb einer nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessenden Prüfungs- und Überlegungsfrist erklärt werden.

6. Wegfall der Anzeigepflicht

- 12** Einer Anzeige bedarf es nicht bei Hilfeleistungen grenzanliegender Gemeinden in unmittelbar angrenzenden Gemeinden anderer Bundesländer, wenn hierfür eine entsprechende Vereinbarung besteht.

7. Einsatz im Ausland

- 13** 7.1 § 40 Abs. 3 BHKG bestimmt die Verfahrensweise der Hilfeleistung in einem anderen Staat. Der Einsatz im Ausland stellt einen Sonderfall dar.
- 14** 7.2 Dieser Einsatz bedarf daher der vorherigen Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörden (gemäß § 53 Abs. 3 BHKG = MIK).

8. Keine vorherige Zustimmung

- 15** Keine vorherige Zustimmung ist bei Hilfeleistungen im Rahmen einer örtlich bestehenden Vereinbarung über eine gegenseitige grenzüberschreitende Hilfeleistung erforderlich. Für diese Vereinbarungen ergibt sich die Befugnis zur grenzüberschreitenden Hilfe aus den mit Belgien und den Niederlanden für die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen einschließlich schweren Unglücksfällen geschlossenen Abkommen (Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen einschließlich schweren Unglücksfällen vom 6.11.1980 (sog. „Mainzer Abkommen“); Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen einschließlich schweren Unglücksfällen vom 7.6.1988 (sog. „Anholter Abkommen“).

9. Ausnahmebefugnis

- 16** 9.1 Um eine schnelle Hilfeleistung im Ausland im Einzelfall nicht zu verhindern, kann die Zustimmung durch die unmittelbare Aufsichtsbehörde (vgl. dazu § 53 Abs. 1, 2 BHKG) ausnahmsweise vorsorglich erteilt werden, wenn eine sofortige Hilfeleistung angefordert ist und geboten erscheint.

9.2 An die Bejahung dieser Ausnahmegewalt ist ein strenger Maßstab anzulegen. 17

10. Unterstellungsverhältnis

Bei Einsätzen im Ausland bestimmt die Behörde (entweder MIK oder in Ausnahmefällen des § 40 Abs. 3 S. 2 BHKG die unmittelbare Aufsichtsbehörde nach § 53 BHKG), die dem Einsatz zugestimmt hat, welcher deutschen Stelle die eingesetzten Kräfte unterstehen. Dadurch soll sichergestellt werden, von welcher deutschen Stelle die eingesetzten Kräfte ihren konkreten Einsatzauftrag erhalten. 18

11. Anordnungsbefugnis des Landes

11.1 § 40 Abs. 4 S. 1 BHKG räumt dem MIK als oberster Aufsichtsbehörde (§ 53 Abs. 3 BHKG) die Befugnis ein, Einsätze außerhalb des Landes anzuordnen. Die Befugnis bezieht sich sowohl auf Einsätze in anderen Bundesländern als auch im Ausland. 19

11.2 Bei der Anordnung handelt es sich um eine zentrale Maßnahme im Sinne des § 5 Abs. 5 S. 1 BHKG. 20

11.3 Gemäß § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG trägt das Land die Kosten für die von ihm angeordnete auswärtige Hilfe nach § 40 Abs. 4 S. 1 BHKG. 21

12. Zentrale Koordinierung

12.1 Bei größeren Schadensereignissen ist eine Hilfe zudem nur dann sinnvoll, wenn sie koordiniert und auch nur die Hilfe geleistet wird, die tatsächlich angefordert wurde. Um dies sicherzustellen, wird dem für Inneres zuständigen Ministerium die Befugnis erteilt, bei umfangreichen Hilfeleistungen des nordrhein-westfälischen Brand- und Katastrophenschutzes außerhalb des Landes die zentrale Koordinierung zu übernehmen. 22

12.2 In diesem Fall sind sämtliche Hilfeleistungen mit ihm abzustimmen und dürfen ausschließlich mit seiner Zustimmung erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die erforderliche Hilfe geleistet wird und zugleich die Leistungsfähigkeit in Nordrhein-Westfalen gewährleistet bleibt. 23

Teil 6 Rechte und Pflichten der Bevölkerung

§ 41 Vermeidung von Gefahren

Jede Person hat die Pflicht, sich so zu verhalten, dass Menschen und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet werden¹. Soweit erforderlich und den Umständen nach zumutbar, sind bestehende Gefahren zu bekämpfen^{2,3}.

1. Vermeidung von Gefahren

1.1 Der neu eingefügte § 41 BHKG verpflichtet die Bürgerinnen und Bürger zur eigenständigen Gefahrenprävention und zur Gefahrenbekämpfung in dem 1

ihnen möglichen und zumutbaren Rahmen (Jedermannspflicht – vgl. dazu auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 87). Hierbei handelt es sich um ein allgemeines Gebot und nicht um die Begründung einer Verpflichtung.

- 2 1.2 Die Vorschrift stellt keine Schutznorm dar. Sie bezweckt nämlich nicht, den Einzelnen oder einen Personenkreis gegen die Verletzung eines bestimmten Rechtsguts zu schützen. Sie normiert vielmehr nur eine allgemeine Verhaltenspflicht.

2. Bekämpfung von Gefahren

- 3 2.1 Die Vorschrift verdeutlicht, dass die Gefahrenabwehr nicht allein eine Aufgabe der Gefahrenabwehrbehörden ist.
- 4 2.2 Die behördliche Gefahrenabwehr baut vielmehr auf der Vorsorge und der Selbsthilfe der Bevölkerung auf, so dass sich hoheitliche und private Maßnahmen gegenseitig ergänzen.
- 5 2.3 Insoweit konkretisiert § 41 S. 2 BHKG die allgemeine Vorschrift des § 1 Abs. 4 BHKG.
- 6 2.4 Die Zumutbarkeit richtet sich nach der konkreten Gefährdungslage und der individuellen Fähigkeit, die konkrete Gefährdungslage zu beherrschen.

3. Keine Sanktionen

- 7 Wegen der Unbestimmtheit der in Anm. 1 und 2 genannten Pflichten ist ein Verstoß gegen sie weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat. Anders verhält es sich bei der in § 42 BHKG geregelten Meldepflicht (vgl. § 42 BHKG Anm. 4.5 und 5.3; siehe auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 88). Das Gesetz sieht auch keine Verordnungsermächtigung vor, die unbestimmten Pflichten näher zu konkretisieren.

§ 42 Meldepflicht

Die Person, die ein Schadenfeuer¹, einen Unglücksfall² oder ein anderes Ereignis bemerkt, durch das Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet³ sind, ist verpflichtet, unverzüglich die Feuerwehr oder die Polizei zu benachrichtigen⁴, sofern sie die Gefahr nicht selbst beseitigt oder beseitigen kann. Eine Person, die um Übermittlung einer Gefahrenmeldung ersucht wird, ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierzu verpflichtet, wenn die ersuchende Person zur Gefahrenmeldung nicht selbst imstande ist⁵.

1. Schadenfeuer

- 1 Unter einem **Schadenfeuer** (siehe auch Anm. 2.0 zu § 1 BHKG) versteht man jedes Abbrandereignis, das ungewollt oder unkontrollierbar geschieht. Die Grenze zwischen einem gewollten Feuer und einem Ausufern zum Schadenfeuer kann daher sehr schnell und unvorhersehbar überschritten sein.

2. Unglücksfall

Unter einem **Unglücksfall** ist jedes mit einer gewissen Plötzlichkeit eintretende Ereignis zu verstehen, das eine erhebliche Gefahr für Menschen oder Sachen bringt oder zu bringen droht. Wegen weiterer Einzelheiten siehe Anm. 3.0 zu § 1 BHKG. 2

3. Anderes Ereignis

Ein anderes Ereignis ist jeder Zustand – außer Schadenfeuer und Unglücksfall –, bei dem Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind. Auch die Gefährdung von Tieren fällt unter die Meldepflicht. Zwar sind Tiere nach § 90a BGB keine Sachen; die für Sachwerte geltenden Vorschriften sind jedoch entsprechend anzuwenden. 3

Ein anderes Ereignis kann auch das Entdecken von Kampfmitteln sein, das zu einer Meldepflicht führt (vgl. § 2 der KampfmittelVO vom 12.11.2003 (GV. NRW. 2003 S. 685 – in der jeweils geltenden Fassung –)).

4. Benachrichtigungspflicht/Meldepflicht

4.1 Die Verpflichtung erstreckt sich für jeden, der ein in Anm. 1–3 genanntes Ereignis selbst bemerkt, nur auf die **unverzügliche Benachrichtigung** der Feuerwehr oder Polizei. Nach der Gesetzesintention liegt ein Bemerkten auch dann vor, wenn dritte Personen von einem meldepflichtigem Ereignis berichten und dadurch das Schadenfeuer, der Unglücksfall oder ein anderes schadenbringendes Ereignis bemerkt wird. Wie die Person diese Benachrichtigung vornimmt, schreibt das Gesetz nicht vor. Unverzüglich bedeutet: ohne schuldhaftes Zögern (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 98). Die Meldung muss also so schnell wie möglich abgegeben werden. 4

Zur Meldepflicht eines Fahrers eines öffentlichen Linienbusses vgl. OLG Düsseldorf SgE Feu § 35 FSHG Nr. 2.

4.2 Die Verpflichtung nach § 42 BHKG ist auch dann erfüllt, wenn ein Werksangehöriger das Ereignis der Werkfeuerwehr meldet; deshalb ist in § 42 BHKG generell die Feuerwehr angesprochen. 5

4.3 Zur Verpflichtung des Betreibers einer Anlage oder Einrichtung, von der besondere Gefahren ausgehen, zur unverzüglichen Meldung von Störungen vgl. Anm. 8 zu § 29 BHKG. 6

4.4 Den Meldenden trifft nach dem BHKG keine über die in § 41 S. 2 BHKG normierte Handlungspflicht hinausgehende Verpflichtung, das Schadensereignis und die Gefahr selbst zu beseitigen. Eine Verpflichtung zur persönlichen Hilfeleistung kann sich jedoch aus § 41 S. 2 BHKG und § 323c StGB ergeben. Dabei hat der Hilfeleistende zu prüfen, ob er die fachliche Qualifikation besitzt, die Gefahr ohne weitere Risiken für die gefährdeten Menschen oder Sachwerte zu beseitigen, ohne selbst einer unangemessenen Gefahr ausgesetzt zu sein (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 104). 7

4.5 Wer eine solche Meldung nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, handelt ordnungswidrig und kann nach § 49 Abs. 1 Nr. 7 BHKG mit einer Geldbuße belegt werden. 8

5. Übermittlungspflicht

- 9** 5.1 Auch ein Unbeteiligter ist bei einer solchen Gefahrenlage zur Übermittlung einer Gefahrenmeldung im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten, d.h. ohne Gefährdung seiner eigenen Person, verpflichtet. Mögliche Privatinteressen müssen hierbei zurückstehen.
- 10** 5.2 § 42 S. 2 BHKG wurde dahingehend ergänzt, dass dem Ersuchen um die Übermittlung einer Gefahrenmeldung durch einen Dritten nur dann entsprochen werden muss, wenn die betreffende Person nicht selber zur Meldung in der Lage ist. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Meldung grundsätzlich durch die Person erfolgt, welche die Gefahr bemerkt hat. Diese ist – etwa als Augenzeuge – am ehesten in der Lage, so umfassend wie möglich über das Ereignis zu informieren und auch bei etwaigen Nachfragen Auskunft zu geben, um eine effektive Hilfeleistung zu ermöglichen.
- 11** 5.3 Wer eine Meldung nicht übermittelt, handelt ebenfalls ordnungswidrig und kann nach § 49 Abs. 1 Nr. 7 BHKG mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 43 Hilfeleistungspflichten

(1) Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet¹ haben, sind bei Bränden, Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen² unter den Voraussetzungen des § 19 des Ordnungsbehördengesetzes³ auf Anordnung der Einsatzleitung⁴ zur Hilfeleistung⁵ verpflichtet.

(2) Dringend benötigte Hilfsmittel, insbesondere Fahrzeuge oder Geräte⁶, sind unter den Voraussetzungen des § 19 des Ordnungsbehördengesetzes⁷ auf Anordnung der Einsatzleitung⁸ von jedermann⁹ zur Verfügung zu stellen.

(3) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Besitzerinnen und Besitzer von Gegenständen, durch die der Einsatz behindert¹⁰ wird, sind verpflichtet, diese auf Weisung der Einsatzkräfte¹¹ wegzuräumen oder ihre Entfernung zu dulden¹².

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Übungen entsprechend, soweit dies zur Erreichung des Übungsziels dringend erforderlich ist¹³.

(5) Personen, die an den Hilfsmaßnahmen oder Übungen nicht beteiligt sind, dürfen diese nicht stören oder andere gefährden¹⁴. Sie sind verpflichtet, die Anweisungen der Einsatzleitung¹⁵, insbesondere Platzverweise¹⁶ und Sperren von Einsatzgebieten¹⁷ sowie die Aufforderung zur Beseitigung störender Gegenstände¹⁸ unverzüglich¹⁹ zu befolgen^{20,21}.

1. Verpflichtete Person

- 1** 1.1 In § 43 Abs. 1 BHKG wird die persönliche Hilfeleistungspflicht unbeteiligter Dritter geregelt. Maßnahmen gegen Störer (Handlungsstörer oder Zustandsstörer) können sich auf § 34 Abs. 2 S. 2 BHKG stützen (vgl. Anm. 7 zu § 34 BHKG). Die Norm des § 43 BHKG erweitert unter bestimmten Voraussetzungen diese Eingriffsbefugnis auch auf sogenannte Nichtstörer.
- 2** 1.2 Zudem wird in § 43 Abs. 1 BHKG ein Mindestalter von 18 Jahren für die Heranziehung zur persönlichen Hilfeleistungspflicht eingeführt. Damit wird

klargestellt, dass zur Hilfeleistung nur Personen herangezogen werden können, welche die altersbezogenen Voraussetzungen für eine ehrenamtliche Mitwirkung im Brand- und Katastrophenschutz erfüllen würden.

2. Anlässe für die persönliche Hilfeleistungspflicht

2.1 Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind bei **3**

- Bränden vgl. dazu Anm. 2 zu § 1 BHK,
- Unglücksfällen vgl. dazu Anm. 3 zu § 1 BHK,
- öffentlichen Notständen vgl. dazu Anm. 4 zu § 1 BHK

zu persönlichen Hilfeleistungen verpflichtet.

2.2 Da die vorgenannten Ereignisse auch bei Großeinsatzlagen und Katastrophen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BHK vorliegen, gilt die persönliche Hilfeleistungspflicht auch für den Katastrophenschutz. **4**

3. Zusätzliche Voraussetzungen für persönliche Hilfeleistungspflicht

3.1 Persönliche Hilfeleistung ist nur unter den Voraussetzungen des § 19 OBG zu leisten. **5**

3.2 § 19 Abs. 1 OBG hat folgenden Wortlaut: **6**

„Die Ordnungsbehörde kann Maßnahmen gegen andere Personen als die nach §§ 17 und 18 Verantwortlichen richten, wenn

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,
2. Maßnahmen gegen die nach §§ 17 und 18 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,
3. die Ordnungsbehörde die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren kann und
4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden können.“

Zu den Voraussetzungen vgl. auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 197 ff.; BVerfG SgE Feu § 19 I OBG Nr. 1; LG Bückeburg SgE Feu § 27 I FSHG Nr. 1; Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 108.

3.3 Die Regelung der Inanspruchnahme Dritter ist notwendig, weil die Pflicht mit Eingriffen in Grundrechte einhergeht, die dem Gesetzesvorbehalt unterliegen (so VG Köln SgE Feu § 28 FSHG Nr. 1); vgl. auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 197. **7**

4. Anordnung der Einsatzleitung

4.1 Die Anordnung zur Leistung von persönlicher Hilfe ist durch die Einsatzleitung auszusprechen. **8**

4.2 Dabei wird es sich in der Regel um die Einsatzleitung nach § 33 BHK handeln. Zum Verhältnis der Einsatzleitung nach § 33 BHK und nach § 37 BHK vgl. Anm. 2 zu § 33 BHK. **9**

4.3 Die Anordnung zur persönlichen Hilfeleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz. Sie liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Einsatzleitung. Sie wird in der Regel mündlich verfügt und ist we- **10**

gen der Eilbedürftigkeit sofort vollziehbar. Zur Ermächtigungsgrundlage, Bestimmtheit, Form, Bekanntgabe usw. eines Verwaltungsaktes vgl. Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.2 und Kapitel 3.2.3.

5. Persönliche Hilfeleistungspflicht

- 11** 5.1 Die Hilfeleistung ist von dem Herangezogenen persönlich zu erfüllen. Eine Vertretung durch Dritte sieht das Gesetz nicht vor. Die Hilfeleistung kann z. B. darin bestehen, bei fehlenden oder anderweitig gebundenen Einsatzkräften ein Sprungtuch mit zu halten oder Sandsäcke zu füllen und zu transportieren.
- 12** 5.2 Die Hilfeleistung muss objektiv erforderlich und subjektiv zumutbar sein.
- 13** 5.3 Die zur Hilfeleistung Herangezogenen sind nach § 2 Nr. 13a SGB VII gegen Unfälle versichert, weil ihre Tätigkeit im öffentlichen Interesse liegt und der Durchsetzung der in § 323c StGB geforderten Hilfeleistungspflicht dient.
- 14** 5.4 Die persönliche Heranziehung kann mit anderen Duldungs- oder Handlungspflichten verbunden werden (vgl. auch Anm. 6 zu § 43 BHKG).
- 15** 5.5 Von dieser Hilfeleistungspflicht nach BHKG ist die persönliche Hilfeleistung nach § 22 ZSG zu unterscheiden. Nach dieser Vorschrift kann die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde Männer und Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr verpflichten, bei der Bekämpfung besonderer Gefahren und Schäden, die in einem Verteidigungsfall drohen, Hilfe zu leisten, wenn die vorhandenen Kräfte im Einzelfall nicht ausreichen.

6. Sächliche Hilfeleistungspflicht

- 16** 6.1 § 43 Abs. 2 BHKG normiert die alle treffende Verpflichtung, dringend benötigte Hilfsmittel auf Anordnung zur Verfügung zu stellen. Die Pflicht ist nicht auf bestimmte Hilfsmittel beschränkt, sie ist offen formuliert. Die Hilfsmittel müssen für den konkreten Einsatz nur dringend benötigt werden. Die Aufzählung ist also nicht abschließend.
- 17** 6.2 Hilfsmittel können z. B. Löschmittel sein (Wasser im Schwimmbecken oder Teich; trockener Sand usw.). Bei Fahrzeugen kann es sich um u. a. Transportlastkraftfahrzeuge, Omnibusse, Bagger oder Radlader handeln (vgl. OLG München SgE Feu § 30 I FSHG Nr. 1). Bei Einsätzen auf Bahnstrecken kommen auch Loks und Waggons in Betracht.
- 18** 6.3 Die Heranziehung muss gegenüber dem Verfügungsberechtigten erfolgen. Das muss nicht unbedingt der Eigentümer sein (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.2).
- 19** 6.4 Die Heranziehung zur Gestellung von Fahrzeugen/Hilfsmitteln kann verbunden werden mit der persönlichen Heranziehung zur Hilfeleistung. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Eigentümer eines Gabelstaplers dazu herangezogen wird, den Stapler zur Verfügung zu stellen und ihn auch selbst zu bedienen.

6.5 Die Verpflichtung ist durch einen Verwaltungsakt anzuordnen. Zur Ermächtigungsgrundlage, Bestimmtheit, Form, Bekanntgabe usw. eines Verwaltungsaktes vgl. Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.2 und Kapitel 3.2.3. **20**

7. Zusätzliche Voraussetzungen für die sächliche Hilfeleistungspflicht

7.1 Die sächliche Hilfeleistungspflicht ist nur unter den Voraussetzungen des § 19 OBG zu leisten. **21**

7.2 Der Wortlaut von § 19 Abs. 1 OBG ist in Anm. 3.2 zu § 43 BHKG abgedruckt. **22**

Zu den Voraussetzungen vgl. auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 197 ff.; BVerfG SgE Feu § 19 I OBG Nr. 1; LG Bückeburg SgE Feu § 27 I FSHG Nr. 1.

8. Anordnung der Einsatzleitung

Hier gelten die Anm. 4.1 bis 4.3 zu § 43 BHKG entsprechend. **23**

9. Verpflichtete Personen

Im Unterschied zur Inanspruchnahme einer Person, ist bei einer Hilfeleistung durch das Bereitstellen von Hilfsmitteln eine persönliche Gefährdung nicht zu befürchten, so dass sie von jedermann verlangt werden kann. **24**

10. Behindernde Gegenstände

Damit sind alle Gegenstände (auch Fahrzeuge) gemeint, die den Einsatz behindern. Das können z. B. verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge (z. B. in Feuerwehrzufahrten, auf Unterflurhydranten) sein. Es kann sich aber auch um Gegenstände handeln, die sich rechtmäßig an dem Ort befinden (z. B. ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge). **25**

11. Weisung durch Einsatzkräfte

11.1 Die Weisung zum Wegräumen oder die Duldung, dass die behindernden Gegenstände von anderen entfernt werden, kann jede Einsatzkraft treffen. Die Weisung kann auch mit Mitteln des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes durchgesetzt werden (vgl. § 68 Abs. 1 Nr. 11 des VwVG NRW). **26**

11.2 Zur Rechtsnatur dieser Weisung gelten die Ausführungen oben in Anm. 4.3 entsprechend. **27**

12. Wegräumpflicht/Duldungspflicht

12.1 Um einen sachgerechten Einsatzerfolg sicherzustellen, hat der Eigentümer und/oder Besitzer von Gegenständen, die den Einsatz der Feuerwehr behindern, zunächst selbst die Pflicht, diese Gegenstände zu entfernen. **28**

12.2 Daneben besteht die Verpflichtung, das Entfernen dieser Gegenstände zu dulden. **29**

12.3 Aus der Reihenfolge der Aufzählung dürfte der Wegräumpflicht – auch unter dem Gesichtspunkt des Verursacherprinzips – der Vorrang gebühren. **30**

- 31** 12.4 Bezüglich des Zuparkens von Rettungswegen auf privatem Grund und Boden vgl. OLG Hamm SgE Feu § 6 I StVG Nr. 1.

13. Übungen

- 32** Der neu eingefügte § 43 Abs. 4 BHKG ermöglicht der Einsatzleitung, auch bei Übungen Hilfeleistungen von Dritten einzufordern. Im Unterschied zu Realeinsätzen besteht bei Übungen allerdings keine gegenwärtige Gefahr für Personen oder Sachgüter. Daher stellt die Anforderung von Hilfeleistungen in diesem Fall eine Ausnahme dar. Sie steht daher unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass sie zur Erreichung des Übungsziels dringend geboten ist. Dies ist nur dann anzunehmen, wenn das Ziel der Übung ohne die Hilfeleistung nicht erreicht werden kann oder dies erheblich erschwert wird.

14. Störung des Einsatzes

- 33** 14.1 § 43 Abs. 5 BHKG regelt die allgemeinen Verhaltenspflichten der am Einsatz- oder Übungsort anwesenden unbeteiligten Personen. Der Abs. greift § 27 Abs. 2 FSHG auf und präzisiert diesen. Er korrespondiert mit den in § 34 BHKG geregelten Anordnungsbefugnissen der Einsatzleitung. Die Regelung des § 43 Abs. 5 BHKG geht von dem Grundsatz aus, dass die Anwesenheit von Unbeteiligten, die zur Gefahrenabwehr notwendigen Hilfsmaßnahmen am Einsatzort oder Übungshandlungen nicht stören darf (z. B. durch Schaulustige).
- 34** 14.2 Ein Stören umfasst dabei jegliche, die Hilfsmaßnahmen oder Übung behindernde Verhaltensweise.
- 35** 14.3 Die störende Handlung kann sowohl in passivem Verhalten (Gaffer; verbotswidrig abgestelltes Fahrzeug – VG Aachen SgE Feu § 55 II VwVG NRW Nr. 1) als auch in aktivem Handeln (z. B. Versperren von Zufahrten usw.) bestehen. Es muss aber auch möglich sein, eine Einsatzstelle „vorbeugend“ allgemein zu sperren, damit es nicht zu „störenden“ Handlungen oder gefährdenden Situationen kommt.
Eine Störung des Einsatzes liegt auch vor, wenn Absperrungen missachtet oder Räumungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen behindert werden.
- 36** 14.4 Ob ein schuldhaftes Verhalten vorliegt, spielt hierbei keine Rolle. Zur Auswahl unter mehreren Störern vgl. OVG NRW SgE Feu § 27 II FSHG Nr. 2.
- 37** 14.5 Eine Gefährdung liegt auch bei einer Gefährdung der Einsatzkräfte vor (z. B. ein Betroffener verlässt einen einsturzgefährdeten Bereich nicht und bringt dadurch Feuerwehrangehörige, die bei ihm sind, in die gleiche Gefahr).

15. Anordnung der Einsatzleitung

- 38** 15.1 Unbeteiligte Personen haben die Anweisungen der Einsatzleitung unverzüglich zu befolgen.
- 39** 15.2 Zur Einsatzleitung vgl. Anm. 4.2 zu § 43 BHKG.
- 40** 15.3 Die Aufzählung der Anweisungen (vgl. dazu Anm. 16–18 zu § 43 BHKG) ist nicht abschließend, wie sich aus dem Wort „insbesondere“ ergibt.

16. Platzverweis

16.1 Die Vorschrift des § 43 Abs. 5 BHKG gibt der Einsatzleitung das Recht zum **Platzverweis**, um die Schadensbekämpfung zu erleichtern und die Gefährdung von Personen abzuwenden. **41**

16.2 Zur Rechtsnatur der Anordnung des Platzverweises gilt das oben in Anm. 4.3 Gesagte entsprechend. **42**

16.3 Ein Platzverweis kann auch gegen Schaulustige angeordnet werden, wenn allein deren Anwesenheit den Einsatz behindert, insbesondere die Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge hierdurch versperrt ist. Zur Strafbarkeit von „Gaffern“ vgl. Scheffler in „NJW“ 1995, S. 232. **43**

16.4 Unberührt davon bleibt die Befugnis der Polizei, ihrerseits nach dem Polizeigesetz einen Platzverweis zu erteilen (vgl. dazu OVG Lüneburg SgE Feu § 164 StPO Nr. 1). Anders als die Polizei kann die Feuerwehr jedoch keine Person in Gewahrsam nehmen, um einen Platzverweis durchzusetzen (vgl. dazu auch BVerfG SgE Feu § 35 I 3 PolG NRW Nr. 1). Sofern die Durchsetzung eines Platzverweises durch Ingewahrsamnahme erforderlich ist, muss die Polizei um Amtshilfe in Form von Vollzugshilfe im Sinne des § 34 Abs. 3 S. 2 BHKG ersucht werden. **44**

16.5 Inhalt eines Platzverweises kann die Aufforderung sein, den Einsatzort räumlich zu verlassen oder aber auch einen bestimmten (z. B. abgesperrten) Bereich nicht zu betreten. Weitere Eingriffe werden durch das BHKG nicht ermöglicht. **45**

16.6 Zu zivilrechtlichen Folgen einer Verweigerung der Befolgung eines Platzverweises vgl. OLG Hamm SgE Feu § 27 II FSHG Nr. 1. **46**

17. Sperrung von Einsatzgebieten

17.1 Die Einsatzleitung kann im Rahmen ihrer Anweisungsbefugnis nach § 43 Abs. 5 S. 2 BHKG auch die Sperrung von Einsatzgebieten anordnen. Der Begriff „Einsatzgebiet“ ist umfassender als der Begriff der „Einsatzstelle“. **47**

17.2 Es besteht dann für jeden die Pflicht, das abgesperrte Einsatzgebiet nicht zu betreten oder, wenn er sich in dem abgesperrten Einsatzgebiet befindet, dieses unverzüglich zu verlassen. **48**

18. Beseitigung störender Gegenstände

18.1 Die Einsatzleitung kann auch die Anweisung erteilen, den Einsatz störende Gegenstände zu beseitigen. Die Gegenstände müssen das jeweilige Einsatzgeschehen stören. Eine Behinderung des Einsatzgeschehens reicht nicht aus. **49**

18.2 Die Anweisung muss sich an den jeweils Verfügungsberechtigten richten. **50**

19. Unverzüglich

Unverzüglich müssen die Anweisungen der Einsatzleitung befolgt werden. Nach § 121 Abs. 1 BGB, der auch im öffentlichen Recht Anwendung findet, bedeutet unverzüglich = ohne schuldhaftes Zögern.

20. Entschädigung

- 51** 20.1 Wer nach § 43 Abs. 1 bis 3 BHKG in Anspruch genommen wird und dadurch einen Schaden erleidet, kann nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 BHKG eine Entschädigung beanspruchen (vgl. dazu OLG München SgE Feu § 33 I FSHG Nr. 3).
- 52** 20.2 Bei einem Platzverweis scheidet nach dem Verursacherprinzip eine Entschädigung aus, weil derjenige, der die Einsatzstelle verlassen muss, als Störer anzusehen ist (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.4.7).

21. Ordnungswidrigkeiten

- 53** 21.1 Ordnungswidrig nach § 49 Abs. 1 BHKG handelt, wer
- entgegen § 43 Abs. 1 BHKG nicht Hilfe leistet,
 - entgegen § 43 Abs. 2 BHKG ein Hilfsmittel oder ein Fahrzeug nicht stellt,
 - entgegen § 43 Abs. 3 BHKG Gegenstände nicht wegräumt oder ihre Entfernung nicht duldet,
 - entgegen § 43 Abs. 5 S. 2 BHKG eine Anweisung (vgl. dazu Anm. 16 bis 18 zu § 43 BHKG) nicht befolgt.
- 54** 21.2 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

§ 44 Pflichten der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Besitzerinnen und Besitzer von Gebäuden und Grundstücken sind verpflichtet¹, die Brandverhütungsschau und die Anbringung von Feuermelde- und Alarmeinrichtungen, Kommunikationsanlagen für Zwecke des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes sowie von Hinweisschildern zur Gefahrenbekämpfung ohne Entschädigung zu dulden. Eine Entschädigung ist nur dann zu leisten, wenn die Eigentümerin oder der Eigentümer, die Besitzerin oder der Besitzer das Gebäude oder Grundstück gewerblich zur Vermietung von Kommunikationsflächen nutzt².

(2) ³Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Besitzerinnen und Besitzer der von Schadenfeuern, Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen betroffenen Grundstücke, Gebäude oder Schiffe sind verpflichtet⁴, den beim Einsatz tätigen Kräften Zutritt zu gestatten⁵ und Arbeiten zur Abwendung der Gefahr zu dulden⁶. Sie haben Wasservorräte, die sich in ihrem Besitz befinden oder auf ihren Grundstücken gewonnen werden können, sowie sonstige Hilfsmittel, insbesondere für die Schadensbekämpfung verwendbare Geräte, auf Anforderung zur Verfügung zu stellen und zur Benutzung zu überlassen⁷. Sie haben ferner die von der Einsatzleitung im Interesse eines wirkungsvollen Einsatzes und zur Verhütung einer weiteren Ausdehnung des Schadensfalles angeordneten Maßnahmen wie Räumung von Grundstücken, Gebäuden und Schiffen, Beseitigung von Bäumen, Sträuchern und Pflanzen, von Einfriedungen, Gebäudeteilen und Gebäuden zu dulden⁸. Diese Maßnahmen dürfen nicht zu Schäden führen, die erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg stehen⁹.

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 2 haben auch die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Besitzerinnen und Besitzer der umliegenden Grundstücke, Gebäude und Schiffe¹⁰.

(4) Das Betretungsrecht nach Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 gilt auch zur Erkundung und für Übungszwecke, soweit dies wegen der Ausdehnung, des Gefährdungspotentials oder der Besonderheit des Objektes zur Vorbereitung auf einen Einsatzfall erforderlich ist^{11–14}.

1. Duldungspflichten

Weitere Verpflichtungen der Eigentümer und Besitzer von Gebäuden und Grundstücken sieht § 44 BHKG vor. Es handelt sich um die Verpflichtung, die Brandverhütungsschau und die Anbringung von Feuermelde- und Alarmeinrichtungen, Kommunikationseinrichtungen sowie von besonderen Hinweisschildern zur Gefahrenbekämpfung ohne Entschädigung zu dulden. Eigentümer ist derjenige, zu dessen Vermögen eine Sache (Grundstück, Gebäude, Schiff) gehört. Besitzer ist derjenige, der die tatsächliche Gewalt über eine Sache ausübt.

Aus der ausdrücklichen Erwähnung von „Schiffen“ in § 44 Abs. 2 und Abs. 3 BHKG muss im Umkehrschluss gefolgert werden, dass Schiffseigner oder Schiffsbesitzer die Verpflichtungen aus § 44 Abs. 1 BHKG (z. B. Duldung des Anbringens von besonderen Hinweisschildern) nicht treffen.

Aus dem unten noch näher zu erläuternden (vgl. Anm. 9 zu § 44 BHKG) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit müssen die Maßnahmen

- zur Abwehr der konkret vorliegenden Gefahr generell geeignet sein und
- den Einzelnen oder die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigen.

Die in § 44 Abs. 1 BHKG normierten Pflichten sind grundgesetzkonform (vgl. OVG NRW SgE Feu § 28 I FSHG Nr. 7 und 8).

1.1 Bezüglich der **Brandverhütungsschau** wird auf die Anmerkungen zu § 26 BHKG verwiesen.

1.2 Unter den Begriff der **Feuermelde- und Alarmeinrichtungen und Kommunikationseinrichtungen** (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 28 I FSHG Nr. 5; BVerwG SgE Feu § 28 I SgE Feu Nr. 12) fallen sowohl technische Einrichtungen, die eine Alarmierung der Feuerwehr auslösen können (Druckknopfmelder, Freisprecheinrichtungen, Gleichwellenfunkanlage: VG Münster SgE Feu § 28 I FSHG Nr. 4), als auch die eigentlichen Alarmeinrichtungen (wie z. B. Sirenen) (vgl. dazu auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 75). Dazu gehören auch technische Geräte wie Antennen, Umsetzer (so auch VG Sigmaringen SgE Feu Art. 14 GG Nr. 4), welche die Funktionstüchtigkeit der eigentlichen Einrichtungen erst ermöglichen.

Zur Zulässigkeit von Funkmasten im Außenbereich vgl. VG Ansbach SgE Feu § 35 I 3 BauGB Nr. 1 und Bay. VGH SgE Feu § 35 I BauGB Nr. 2. Zur Standortwahl für eine Gleichwellenfunkanlage vgl. VG Münster SgE Feu § 28 I FSHG Nr. 3.

1.2.1 Die Anbringung (zum Begriff vgl. OVG NRW SgE Feu § 28 I FSHG Nr. 6) und Nutzung einer **Sirene** (zum Zweck und zur Leistungsfähigkeit einer

Sirene vgl. OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 31 I FSHG Nr. 3) auf dem Wohnhaus einer Privatperson ist ein Eingriff in deren Eigentum, der jedoch durch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums gedeckt ist. Er muss jedoch dem verfassungsmäßigen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Gebot der Wahl des geringstbelastenden Mittels genügen (so BVerwG NJW 1988, S. 2396 sowie VG Koblenz SgE Feu § 31 I FSHG Nr. 1, OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 31 I FSHG Nr. 4, VG Koblenz SgE Feu § 29 II LBKG RPL Nr. 1). Die Gemeinde hat bei der Auswahl desjenigen, der konkret zur Duldung einer Sirene auf seinem Haus verpflichtet werden soll, eine Ermessensentscheidung zu treffen, die nur eingeschränkt – und zwar auf Ermessensfehler hin – überprüfbar ist (so VG Koblenz SgE Feu § 29 II LBKG RPL Nr. 1). Der Verpflichtung des Hauseigentümers, den erstmaligen Aufbau einer Sirene zu dulden, steht die Verpflichtung gleich, eine bereits vorhandene Anlage weiterhin zu dulden (so OVG Rheinland-Pfalz SgE Feu § 31 I FSHG Nr. 2).

- 5 **1.2.2** Zu eventuellen Ansprüchen eines **Nachbarn** gegen den Betrieb einer Feuerwehirsirene aus dem Gesichtspunkt eines Aufopferungsanspruchs oder in entsprechender Anwendung nachbarrechtlicher Vorschrift (§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog) vgl. BayVGH SgE Feu § 1004 BGB Nr. 3. In der gleichen Entscheidung hat das Gericht auch die Zumutbarkeitsgrenze für Schallemissionen von Sirenen näher erläutert (vgl. BayVGH SgE Feu § 1004 BGB Nr. 2).
- 6 **1.3** Besondere **Hinweisschilder** für den Brandschutz sind in der DIN 4066 enthalten. Es können u. a. sein: Hydrantenschilder, Hinweisschilder für Löschwasserentnahmemöglichkeiten, Hinweisschilder auf Brandschutzeinrichtungen sowie Hinweisschilder auf Steigleitungen, geeignete Stellen zum Anleitern, nicht durchgängige Treppen und Brandwände. Darunter fällt auch das Hinweisschild auf ein Feuerlöschgerät, das auch von Laien eingesetzt werden kann. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des Eigentümers nach § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch (BGBL. I 1997 S. 2141 – in der jeweils geltenden Fassung –), sein Grundstück mit der von der Gemeinde festgesetzten **Hausnummer** zu versehen. Erfüllt der Eigentümer diese Verpflichtung nicht, so kann dies auf Grund des Ordnungsbehördengesetzes zwangsweise durchgesetzt werden. Die Verpflichtung des Hauseigentümers erstreckt sich auch auf die Unterhaltung ggf. auch auf das Ersetzen bzw. die Erneuerung der Hausnummer (vgl. auch Sächs. OVG SgE Feu § 126 III BauGB Nr. 4; OVG NRW SgE Feu § 14 OBG Nr. 1; VG Bremen SgE Feu § 126 III BauGB Nr. 2; Bay. VGH SgE Feu § 126 III BauGB Nr. 3).
- 7 **1.4** Die Duldungspflicht kann durch einen Verwaltungsakt angeordnet werden. Zuständig hierfür sind die jeweiligen Aufgabenträger (vgl. dazu VG Münster SgE Feu § 1 V FSHG Nr. 1). Zur Ermächtigungsgrundlage, Bestimmtheit, Form, Bekanntgabe usw. eines Verwaltungsaktes vgl. Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.2 und Kapitel 3.2.3.
Dieser Duldungspflicht kann – auch wenn eine diesbezügliche Regelung im BHKG jetzt nicht mehr ausdrücklich enthalten ist – dadurch Nachdruck verliehen werden, dass die örtlichen Ordnungsbehörden die Erfüllung der Pflichten mit den Zwangsmitteln des Verwaltungsvollstreckungsrechts durchsetzen können.

1.5 Die privaten Eigentümer und Besitzer von Gebäuden und Grundstücken müssen die in den Anm. 1.1–1.3 genannten Verpflichtungen **ohne Entschädigung** dulden. Das folgt aus der Allgemeinverpflichtung des Eigentums in Art. 14 Abs. 2 Grundgesetz, zumal es sich in den meisten Fällen nicht um schwerwiegende Eingriffe handelt. **8**

2. Entschädigungspflicht

2.1 Der neu eingefügte § 44 Abs. 1 S. 2 BHK ist Folge der obergerichtlichen Rechtsprechung des BVerwG (vgl. BVerwG SgE Feu Art. 14 GG Nr. 22 und § 28 I FSHG Nr. 11; vgl. dazu ebenfalls Schneider in „FEUERWEHREinsatz:nrw“ 2013, S. 388). **9**

2.2 Danach ist die entschädigungslose Inanspruchnahme von Antennenträgern zur Anbringung von Kommunikationsgeräten dann nicht mehr von der Sozialpflichtigkeit des Grundeigentums gedeckt, wenn der Antennenträger von der Betreiberin oder dem Betreiber gewerblich errichtet wurde und gerade für den Zweck der Vermietung von Flächen zur Befestigung von Kommunikationseinrichtungen genutzt wird. Die entschädigungslose Inanspruchnahme dieser Betreiberin oder dieses Betreibers stellt einen unzulässigen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit nach Art. 12 des Grundgesetzes und das Eigentum nach Art. 14 des Grundgesetzes dar. Abweichend von § 44 Abs. 1 S. 1 BHK ist daher bei einer Inanspruchnahme eine Entschädigung zu gewähren. **10**

3. Vorbemerkung

3.1 Der Gesetzgeber unterscheidet in den nachfolgenden Absätzen zwischen **betroffenen** und **umliegenden** Grundstücken, Gebäuden und Schiffen. Betroffen sind Grundstücke, Gebäude oder Schiffe dann, wenn von ihnen eine unmittelbare Gefahr (z. B. Brand, sonstige Störung) ausgeht. **11**

3.2 Diese Unterscheidung ist wichtig für die Frage einer eventuellen Entschädigung (vgl. dazu unten Anm. 1 ff zu § 45 BHK). **12**

4. Verpflichtungen

4.1 Die Verpflichtungen, die nachfolgend in Anm. 4.3 zusammengefasst aufgezählt werden, treffen alle Eigentümer oder Besitzer der von **13**

- Schadenfeuern (vgl. dazu Anm. 2 zu § 1 BHK),
- Unglücksfällen (vgl. dazu Anm. 3 zu § 1 BHK) oder
- öffentlichen Notständen (vgl. dazu Anm. 4 zu § 1 BHK)

betroffenen Grundstücke, Gebäude und Schiffe.

Aus der Systematik des Gesetzes folgt, dass die öffentlichen Notstände durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht sein müssen, obwohl diese zusätzlichen Kriterien in § 44 Abs. 2 und 3 BHK nicht ausdrücklich erwähnt sind.

4.2 Das Gesetz ist um den Begriff „**Schiffe**“ erweitert worden. Das ist eine sinnvolle Erweiterung, welche die bislang in der Praxis bewährte Handhabung legalisiert. **14**

Um eine effektive Aufgabenerfüllung zu ermöglichen, müssen sich die nachfolgend näher beschriebenen Verpflichtungen analog auch auf **Luftfahrzeuge** erstrecken.

- 15 4.3** Es handelt sich um folgende Pflichten:
 - Duldung des Zutritts (unten Anm. 5),
 - Duldung von Arbeiten (unten Anm. 6),
 - Pflicht zum Zurverfügungstellen/Überlassen (unten Anm. 7),
 - Duldung von Maßnahmen (unten Anm. 8).
- 16 4.4** Bei den in § 44 Abs. 2 BHKG vorgesehenen Pflichten handelt es sich – worauf noch einmal hingewiesen wird – stets um die **Pflichten der betroffenen Grundstückseigentümer und Besitzer**, die auch „Pflichtige“ nach dem OBG sind.
- 17 4.5** Die Duldungspflicht kann – soweit sie nicht freiwillig erfüllt wird – durch einen **Verwaltungsakt** angeordnet werden. Zur Ermächtigungsgrundlage, Bestimmtheit, Form, Bekanntgabe usw. eines Verwaltungsaktes vgl. Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.2 und Kapitel 3.2.3. Die Anordnungen dürfen dem Pflichten grundsätzlich nichts aufgeben, was seinen übrigen Pflichten zuwiderläuft.
- 18 4.6** Wenn geplante (notwendige) Maßnahmen nicht durch § 44 Abs. 2 BHKG gedeckt sind, ist fraglich, ob die allgemeine Ermächtigungsnorm des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) eingreift. Dies ist nach der Neufassung in § 34 Abs. 2 BHKG (siehe dazu auch die dortigen Anm.) uneingeschränkt zu bejahen.

5. Duldung des Zutritts

- 19 5.1** Die Eigentümer und Besitzer von **betroffenen** Grundstücken, Gebäuden und Schiffen (siehe dazu oben Anm. 4.4) sind verpflichtet, allen beim Einsatz dienstlich tätigen Personen den Zutritt zu ihren Grundstücken oder Gebäuden und Schiffen zu gestatten (vgl. dazu auch OLG Koblenz SgE Feu § 904 BGB Nr. 5).
- 20 5.2** Beim Einsatz **dienstlich tätige Personen** (vgl. dazu auch § 68 Abs. 1 Nr. 11 VwVG NRW (GV. NRW. 2003 S. 24 – in der jeweils geltenden Fassung –)) sind alle Angehörigen der Feuerwehr und der nach § 18 BHKG mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen, die in den konkreten Einsatz eingebunden sind. Das dürfte auch für Feuerwehrangehörige gelten, die im Rettungsdienst nach § 23 BHKG mitwirken und in dem konkreten Feuerwehr-Einsatz ebenfalls tätig werden.
Das Betretungsrecht gibt keine Befugnis, Dritten ebenfalls den Zutritt zu gestatten.
- 21 5.3** **Zutritt** zu gestatten, bedeutet nicht nur ein Betretungsrecht, sondern auch das Recht, das Grundstück z. B. mit Feuerwehrfahrzeugen zu befahren (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.4.2).
- 22 5.4** Unter den Gebäudebegriff fallen auch **Wohnungen**. Wohnungen, die nach Art. 13 GG (vgl. dazu auch Anm. 2.4 zu § 48 BHKG) unter besonderem Grundrechtsschutz stehen, sind alle Räume, die der allgemeinen Zugänglich-

keit entzogen sind und dem privaten Leben dienen (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.4.3).

5.5 § 44 Abs. 2 BHKG ermächtigt, auch dann die Grundstücke, Gebäude oder Schiffe zu betreten, wenn der Eigentümer oder Besitzer **widerspricht**. **23**

5.6 Das Betretungsrecht gilt solange, bis die alarmierte Feuerwehr ihrerseits festgestellt hat, ob ihr Eingreifen notwendig ist oder nicht. Ein Hinweis des Eigentümers/Besitzers, nach seiner Meinung sei ein Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich, entbindet ihn nicht von der Verpflichtung, der Feuerwehr das Betreten des Grundstücks/Gebäudes usw. zu gestatten. Bezüglich einer eventuellen Ordnungswidrigkeit vgl. Anm. 13.1 zu § 44 BHKG. **24**

6. Duldung von Arbeiten

6.1 Die Eigentümer und Besitzer von **betroffenen** Grundstücken, Gebäuden oder Schiffen sind darüber hinaus verpflichtet, allgemeine Abwehrmaßnahmen zur Bekämpfung eines Schadenfeuers oder zur Beseitigung eines öffentlichen Notstandes der dort dienstlich tätigen Personen (siehe dazu oben Anm. 5.2) zu dulden. **25**

6.2 Die bewusst allgemein gehaltene Duldungspflicht führt zu der Verpflichtung, **alle geeigneten und erforderlichen einsatzbedingten Maßnahmen** zu dulden (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.4.2). **26**

6.3 Diese Duldungspflicht besteht auch **ohne** Aufforderung (siehe unten Anm. 7.2 zu § 44 BHKG) oder **ohne** Anordnung (siehe Anm. 8.2 zu § 44 BHKG). **27**

7. Pflicht zum Zurverfügungstellen/zur Überlassung

7.1 Die Eigentümer und Besitzer von **betroffenen** Grundstücken, Gebäuden oder Schiffen sind verpflichtet, folgende Dinge zur Verfügung zu stellen oder zu überlassen: **28**

- Wasservorräte:
 - die sich in ihrem Besitz befinden z. B. Wasser aus Teichen, Schwimmbecken,
 - die auf ihrem Grundstück gewonnen werden können z. B. Wasser aus Brunnen oder Wasserläufen,
- Hilfsmittel
 - sonstige Hilfsmittel z. B. trockener Sand als Löschmittel,
 - für die Schadensbekämpfung verwendbare Geräte z. B. Leitern, Werkzeuge, Bohlen. Unter den Begriff „Geräte“ fallen auch Fahrzeuge.

7.2 Die Pflicht zum Zurverfügungstellen bzw. zum Überlassen konkretisiert sich erst dann, wenn die Hilfsmittel oder Geräte vom Eigentümer oder Besitzer **angefordert** werden. **29**

Zur Anforderung ist jede beim Einsatz dienstlich tätige Person (siehe dazu oben Anm. 5.2 zu § 44 BHKG) berechtigt.

Die Verpflichtung besteht unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und betrifft damit auch den bloßen Besitzer.

- 30** 7.3 Die Anforderung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

8. Duldung von Maßnahmen

- 31** 8.1 Die Eigentümer oder Besitzer von **betroffenen** Grundstücken, Gebäuden oder Schiffen sind verpflichtet, folgende, von der Einsatzleitung (vgl. §§ 33, 37 BHKG) im Interesse eines wirkungsvollen Einsatzes und zur Verhütung einer weiteren Ausdehnung des Schadensfalles angeordnete Maßnahmen zu dulden:

- Räumung
 - von Grundstücken,
 - von Gebäuden,
 - von Schiffen,
- Beseitigung
 - von Bäumen,
 - von Sträuchern und Pflanzen,
 - von Einfriedungen,
 - von Gebäudeteilen,
 - von Gebäuden.

- 32** 8.2 Aus dem Gebrauch des Wortes „wie“ ergibt sich, dass die Aufzählung im Gesetz **nicht abschließend** ist. Es kann auch eine Duldungspflicht in Bezug auf andere angeordnete Maßnahmen in Betracht kommen.

Auch die Umlagerung von brennbaren Materialien stellt eine grundsätzlich geeignete Maßnahme zur Abwehr einer konkret bestehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar, wenn durch sie der notwendige Raum für das Auseinanderziehen einer brennenden Abfallhalde und für die wohl einzig geeignete Maßnahme zur Löschung eines seit Monaten andauernden Schwelbrandes geschaffen wird (so OVG Brandenburg SgE Feu § 31 Bdb BSchG Nr. 3).

- 33** 8.3 Die Voraussetzungen (Interesse eines wirkungsvollen Einsatzes; Verhütung einer weiteren Ausdehnung des Schadensfalles) müssen nicht gleichzeitig gegeben sein. Das Wort „und“ ist als „oder“ (alternatives Und) zu lesen, da auch dann Maßnahmen für einen wirkungsvollen Einsatz angeordnet werden müssen, wenn keine Ausdehnung des Schadensfalles droht.

- 34** 8.4 Die Maßnahmen können **nur von der Einsatzleitung** (§§ 33, 37 BHKG) **angeordnet** werden.

- 35** 8.5 Die Anordnung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

9. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

- 36** 9.1 Bei der Inanspruchnahme muß stets der Grundsatz der **Verhältnismäßigkeit** der Mittel, der nicht zu einem mit dem beabsichtigten Abwehrerfolg in keinem Verhältnis stehenden Schaden führen darf, berücksichtigt werden. Die Maßnahme muss daher

- geeignet,
- erforderlich und

- angemessen (verhältnismäßig im engeren Sinn) sein (siehe auch BVerfG SgE Feu § 28 II FSHG Nr. 1 und Art. 20 III GG Nr. 9 und Art. 20 I GG Nr. 2; vgl. dazu Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.6; Fehn/Selen a. a. O. B 1.5.2).

9.2 Es darf also keine Maßnahme ergriffen oder angeordnet werden, die zu einem Schaden führt, der nach vernünftiger Betrachtungsweise schwerer ist als derjenige Schaden, der entstehen kann, wenn **37**

- entweder überhaupt keine Maßnahme
- oder eine nicht genauso erfolversprechende Maßnahme ergriffen wird (vgl. dazu auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.6.3).

Bei der Beurteilung der Frage, welche Maßnahme ergriffen werden soll, ist auf den Informationsstand der Feuerwehrangehörigen im Zeitpunkt ihrer Entscheidung abzustellen (vgl. dazu auch Anm. 2.4 zu § 1 BHKG).

9.3 Im übrigen gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nur für die in § 44 BHKG genannten Maßnahmen. Der gesamte Einsatz der Feuerwehr muss geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein, um eingetretene Gefahrenzustände zu beseitigen. **38**

10. Umliegende Grundstücke

10.1 Die Verpflichtung zur/zum **39**

- Duldung des Zutritts (siehe oben Anm. 5),
- Duldung von Arbeiten (siehe oben Anm. 6),
- Zurverfügungstellen/Überlassen (siehe oben Anm. 7) und
- Duldung von Maßnahmen (siehe oben Anm. 8)

gilt auch für die Eigentümer und Besitzer von **umliegenden** (Gegensatz: betroffenen – siehe oben Anm. 3.1) Grundstücken und Gebäuden sowie Schiffen.

10.2 „Umliegend“ bedeutet nicht „unmittelbar angrenzend“. Es können also auch Grundstücke usw. sein, die keine gemeinsame Grenze haben. **40**

Zum Betretungsrecht benachbarter Schiffe zur Brandbekämpfung vgl. VGH BW SgE Feu § 31 FwG BW Nr. 1.

10.3 „Umliegende“ Eigentümer oder Besitzer dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn eine Inanspruchnahme des „Störers“ nicht möglich ist oder einsatztaktisch nicht zu dem notwendigen Erfolg führt (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.5.1; vgl. auch OLG Koblenz SgE Feu § 904 BGB Nr. 5). **41**

11. Betretungsrecht

11.1 Das Betretungsrecht für Erkundungs- und Übungszwecke dient der Einsatzvorbereitung für den Schadensfall. Es greift nur bei solchen Objekten, bei denen ohne eine vorherige Erkundung oder Übung im Schadensfall eine gezielte Schadensabwehr in Frage gestellt oder eine besondere Gefährdung der Einsatzkräfte zu unterstellen ist. **42**

11.2 Zum Inhalt und Umfang des Betretungsrechts vgl. Anm. 5 zu § 44 BHKG. Der Duldung des Zutritts durch die Eigentümer und Besitzer entspricht hier das Recht der bei der Erkundung und Übung eingesetzten Personen, die Grundstücke, Gebäude oder Schiffe zu betreten. **43**

12. Entschädigung

- 44** 12.1 Wer nach § 44 Abs. 3 BHKG (Eigentümer usw. umliegender Grundstücke) oder nach § 44 Abs. 4 BHKG (Eigentümer usw. besonders gefährdeter Objekte) in Anspruch genommen wird und dadurch einen Schaden erleidet, kann nach § 45 Abs. 1 BHKG eine Entschädigung beanspruchen.
- 45** 12.2 Bei einer Inanspruchnahme nach § 44 Abs. 2 BHKG (Eigentümer usw. betroffener Grundstücke) scheidet eine Entschädigung aus, weil der Eigentümer solcher von einem Schadensfall betroffenen Grundstücke als „Störer“ (Handlungs- oder Zustandsstörer) angesehen wird (vgl. auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.4.7).

13. Ordnungswidrigkeiten

- 46** 13.1 Ordnungswidrig nach § 49 Abs. 1 Nr. 11 BHKG handelt, wer
- als Eigentümer/Besitzer betroffener Grundstücke oder
 - als Eigentümer/Besitzer umliegender Grundstücke
 - den Zutritt oder die Arbeiten nicht duldet,
 - Wasservorräte oder sonstige Hilfsmittel auf Anordnung nicht zur Verfügung stellt oder nicht zur Benutzung überlässt oder
 - die von der Einsatzleitung angeordneten Maßnahmen nicht duldet.
- 47** 13.2 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

14. Weitere Maßnahmen

- 48** 14.1 Wenn die rechtlichen Möglichkeiten der Feuerwehr nach §§ 43, 44 BHKG versagen oder nicht ausreichen, dann müssen die zur Gefahrenabwehr erforderlichen Maßnahmen von der Einsatzleitung nach § 34 Abs. 2 BHKG getroffen werden.
- 49** 14.2 Mit den Mitteln des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes können die Anordnungen der Feuerwehr durchgesetzt werden, weil das Verwaltungsvollstreckungsgesetz (GV. NRW. 2003 S. 156 – in der jeweils geltenden Fassung –) insoweit geändert worden ist.
Unmittelbarer Zwang kommt vor allem zur Durchsetzung unvertretbarer Handlungen, Duldungen und Unterlassungen in Betracht.
Zur Abgrenzung von Ersatzvornahme und unmittelbarem Zwang vgl. Linke in „NWVBl.“ 2007, S. 451.

§ 45 Entschädigung

(1) Ein Schaden¹, den jemand erleidet, weil sie oder er

- 1. nach § 43 Abs. 1 bis 4 oder § 44 Abs. 3 oder 4 in Anspruch genommen wird oder**
- 2. bei einem Schadensereignis nach diesem Gesetz Hilfe leistet², ist in entsprechender Anwendung der §§ 39 bis 43 des Ordnungsbehördengesetzes zu ersetzen³.**

(2) Entschädigungspflichtig⁴ ist die Gemeinde des Schadensortes. § 42 Abs. 2 des Ordnungsbehördengesetzes findet entsprechende Anwendung⁵.

1. Schaden

1.1 Aus der Verpflichtung für den nach §§ 43 Abs. 1–4, 44 Abs. 3 und 4 BHKG in Anspruch genommenen oder für den freiwillig hilfeleistenden Bürger ergibt sich durch die Begründung des öffentlich-rechtlichen Verhältnisses, dass er bei **Schäden**, die er durch die Inanspruchnahme oder seine Hilfeleistung erleidet, auch einen entsprechenden Entschädigungsanspruch erhält. Für den Entschädigungsanspruch spielt es keine Rolle, ob die Heranziehung zur Hilfeleistung rechtmäßig war oder nicht (so OLG München SgE Feu Art. 27 BayFwG Nr. 1).

1.2 Bei den nach dieser Vorschrift zu ersetzenden Schäden kann es sich nur um **Vermögensschäden** handeln. Wird eine Person zur Hilfeleistung herangezogen und erleidet sie dadurch einen Personenschaden, so richtet sich die Ersatzpflicht hierfür nach den Vorschriften des SGB VII (vgl. dazu Anm. 6.2.5 zu § 22 BHKG).

1.3 § 45 Abs. 1 BHKG gilt **nicht** für den Eigentümer oder Besitzer der von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder Notstand **betroffenen** Gebäude oder Grundstücke (so OLG Hamm SgE Feu § 36 FSHG Nr. 10; so auch LG Aachen § 31 II FSHG Nr. 1; vgl. dazu auch LG Lübeck SgE Feu § 36 FSHG Nr. 7). Wenn sich in diesen Fällen jedoch nachträglich herausstellt, dass die angenommene Gefahr in Wirklichkeit **nicht bestanden** hat (also eine **Anscheinsgefahr** gegeben war) und der Betroffene diesen Anschein auch nicht schuldhaft veranlasst (für diese Fälle vgl. BGH SgE Feu Art. 14 GG Nr. 21; OVG Berlin SgE Feu § 13 BerlA-SOG Nr. 1; OLG München SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 7; OLG Celle SgE Feu § 36 FSHG Nr. 8; LG Berlin SgE Feu § 823 I BGB Nr. 141; Gromitsaris in „DVBl“ 2005, S. 535) hat, so muss die Entschädigungsvorschrift dahingehend ausgelegt werden, dass der durch die behördliche Maßnahmen Betroffene wie ein Nichtstörer zu entschädigen ist (so BGH SgE Feu § 33 I FSHG Nr. 2 und § 36 FSHG Nr. 6).

1.4 Eine Entschädigung ist nur gegen Abtretung der Ansprüche zu gewähren, die dem Entschädigungsberechtigten z. B. gegen einen Dritten zustehen.

2. Entschädigungstatbestände

2.1 Der Schaden muss entweder bei einer Inanspruchnahme nach diesem Gesetz oder bei einer persönlichen freiwilligen Hilfeleistung entstanden sein (so auch OLG Hamm SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 8).

2.2 Es kommt folgende Inanspruchnahme in Betracht:

- zur persönlichen Hilfeleistung § 43 Abs. 1 BHKG,
- zur Gestellung von Hilfsmitteln oder Fahrzeugen § 43 Abs. 2 BHKG,
- zum Wegräumen behindernder Gegenstände § 43 Abs. 3 BHKG,
- zur persönlichen Hilfeleistung, Gestellung von Hilfsmitteln oder Fahrzeugen, zum Wegräumen behindernder Gegenstände bei Übungen § 43 Abs. 4 BHKG,
- als Eigentümer oder Besitzer der nicht unmittelbar von einem Schadensereignis betroffenen (umliegenden) Grundstücke, Gebäude oder Schiffe § 44 Abs. 3 BHKG,
- zu Übungszwecken und Erkundung § 44 Abs. 4 BHKG.

- 7 2.3 Unter einer Inanspruchnahme versteht man die gezielte Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten (so auch LG Wuppertal SgE Feu § 36 I 1 FSHG Nr. 8).
- 8 2.4 Ein Entschädigungstatbestand liegt auch vor, wenn jemand bei einem Schadensereignis nach diesem Gesetz (vgl. dazu Anm. 2 bis 17 zu § 1 BHKG) **freiwillig**, ohne Inanspruchnahme, Hilfe leistet (so auch VG Düsseldorf SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 9).
- 9 2.5 Darunter fallen nicht die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen. Für deren Anspruch auf Ersatz von Schäden vgl. Anm. 5 zu § 22 BHKG.
- 10 2.6 Aus § 45 BHKG folgt nicht, dass in allen anderen Fällen, in denen die besonderen Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht vorliegen, Ansprüche ausgeschlossen sind. Das könnte nur dann angenommen werden, wenn § 45 Abs. 1 BHKG ähnlich wie § 39 Abs. 1 OBG eine umfassende Entschädigungsregelung enthielte, so dass der Rückgriff auf andere Rechtsinstitute entbehrlich wäre (so OLG Hamm SgE Feu § 33 I FSHG Nr. 1). Erleidet z. B. ein **unbeteiligter Dritter** durch den Einsatz der Feuerwehr einen Schaden, so kann eine Haftung wegen enteignenden/enteignungsgleichen Eingriffs oder wegen Aufopferung (vgl. dazu OLG Frankfurt SgE Feu Art. 2 II GG Nr. 6; OLG München SgE Feu § 36 FSHG Nr. 9) in Betracht kommen (vgl. dazu BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 104; BGH SgE Feu Art. 14 GG Nr. 3a; BGH SgE Feu Art. 14 GG Nr. 14 und 20; OLG Naumburg SgE Feu Art. 34 GG Nr. 63; Saarländisches OLG SgE Feu Art. 14 GG Nr. 15; OLG Karlsruhe SgE Feu § 249 BGB Nr. 23 und Art. 14 GG Nr. 21a, 23; OLG Koblenz SgE Feu Art. 14 GG Nr. 19; OLG Bamberg SgE Feu Art. 14 GG Nr. 7; OLG Hamm SgE Feu Art. 14 GG Nr. 1; vgl. auch LG Köln SgE Feu § 39 Ia OBG Nr. 2 beim Aufbrechen einer Tür). Wenn es zu einem Schaden dadurch gekommen ist, dass infolge der Hitzeentwicklung bei einem Dachstuhlbrand Dachziegel geplatzt und auf ein teilkaskoversichertes Auto gefallen sind, so fällt dieser Schaden unter die Regelung des § 12 AKB (so AG Berlin-Charlottenburg SgE Feu § 12 AKB Nr. 3). Wird ein Verkehrsunternehmen durch einen Feuerwehreinsatz nach einem Verkehrsunfall in der Nutzung einer öffentlichen Straße vorübergehend gehindert, so ist diese Behinderung ersatzlos hinzunehmen (so LG Hannover SgE Feu § 823 I BGB Nr. 98). Keine Entschädigung wegen Umsatzeinbußen bei Entschärfen einer Bombe, so OLG Koblenz SgE Feu Art. 14 GG Nr. 12. Zur Geltung des § 904 BGB bei einem Feuerwehreinsatz vgl. BayObLG SgE Feu § 904 BGB Nr. 4; AG Halle (Saale) SgE Feu § 535 BGB Nr. 8.

3. Umfang der Entschädigung

- 11 3.1 Eine Entschädigung wird nur für Vermögensschäden (siehe oben Anm. 1.2 zu § 45 BHKG) gewährt. Für entgangenen Gewinn (vgl. dazu LG Dortmund SgE Feu § 40 I OBG Nr. 1), der über den Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder Nutzungsentgeltes hinausgeht, und für Vermögensnachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der zu entschädigenden Maßnahme stehen, ist jedoch eine Entschädigung nur zu leisten, wenn und soweit dies zur Abwendung unbilliger Härten geboten erscheint.

3.2 Weitere Einzelheiten des Entschädigungsanspruchs sind in den §§ 40 und 41 OBG geregelt. **12**

Zur Verjährung des Anspruchs vgl. OLG Brandenburg SgE Feu § 47 Bdg. BKG Nr. 2.

4. Entschädigungspflichtiger

4.1 **Entschädigungspflichtig** ist die Gemeinde des Schadensortes, in dem der betreffende Bürger als Grundstückseigentümer, Besitzer oder Hilfeleistender zu Schaden gekommen ist (vgl. dazu auch OLG Brandenburg SgE Feu § 47 Bdg. BKG Nr. 1). **13**

4.2 Da es sich hierbei letztlich um Folgeansprüche aus Art. 34 GG und § 839 BGB handelt, ist der ordentliche Rechtsweg für diese Entschädigungsansprüche gegeben. **14**

5. Aufwendungsersatz

5.1 Das BHKG sieht keine ausdrückliche Regelung vor, nach der die Gemeinde Rückgriff z. B. bei der Person nehmen kann, die den Schaden schuldhaft verursacht oder die eventuell nach den Grundsätzen der Gefährdungshaftung einzustehen hat. **15**

5.2 Wer nach §§ 43, 44 BHKG in Anspruch genommen worden ist, kann jedoch in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Geschäftsführung ohne Auftrag den Ersatz seiner Aufwendungen von den an sich ordnungspflichtigen Personen verlangen. **16**

5.3 Über eventuelle Aufwendungsersatzansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag entscheiden im Streitfall die Verwaltungsgerichte (vgl. auch Maurach, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl., § 29 RdNr. 14). **17**

§ 46 Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542) in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der folgenden Absätze 1.

(2) Zur Vorbereitung und Durchführung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Gefahren im Sinne des § 1 Abs. 1² dürfen die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben betrauten Behörden der Aufgabenträger und die hierbei mitwirkenden Organisationen und Einrichtungen³ personenbezogene Daten verarbeiten⁴. Dies gilt insbesondere für Leitstellen und Auskunftsstellen nach Maßgabe der § 28 und § 38⁵.

(3) Personenbezogene Daten⁶ sind grundsätzlich bei der betroffenen Person mit deren Kenntnis zu erheben. Bei Dritten dürfen personenbezogene Daten erhoben werden, soweit dies zum Schutz von Leben und Gesundheit, zur Sicherstellung einer wirksamen Gefahrenabwehr oder zur Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen benötigten Angaben bei der betroffenen Person nicht oder nicht rechtzeitig erhoben werden können⁷.

(4) Die nach § 28 Abs. 5 und § 38 Abs. 3 gespeicherten Daten dürfen in anonymisierter Form auch zu statistischen Zwecken und zur Evaluation verarbeitet sowie zur Aus- und Fortbildung genutzt werden. Die erhobenen Daten dürfen zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden, wenn die darin enthaltenen personenbezogenen Daten vorher anonymisiert wurden. § 28 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen findet Anwendung⁸.

(5) Auf der Grundlage dieses Gesetzes verarbeitete personenbezogene Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind⁹.

(6) Die nach § 28 Abs. 5 gespeicherten, nicht anonymisierten Aufzeichnungen sind spätestens nach sechs Monaten zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch erforderlich sind oder Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden. Auf die Dokumentation des Funkverkehrs sowie die Datenerhebung in Auskunftsstellen nach § 38 Abs. 3 findet Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Daten des Funkverkehrs spätestens nach drei Monaten und die in Auskunftsstellen erhobenen Daten spätestens nach einem Monat zu löschen sind¹⁰.

(7) Nach Abs. 6 aufzubewahrende Daten sind zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die §§ 8 und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen finden Anwendung¹¹.

1. Grundsatz

- 1 1.1 § 46 BHKG regelt die bereichsspezifischen Bestimmungen zum Datenschutz neu. Die Regelungen in dieser Norm ergänzen die allgemeinen Regelungen des Datenschutzgesetzes NRW.
Zum Datenabruf durch Leitstellen vgl. die §§ 25, 12 der Meldeübermittlungsverordnung (GV.NRW. 2015, S. 707).

- 2 1.2 Die in § 46 BHKG besonders genannten Vorschriften des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW vom 9.6.2000 GV.NRW. 2000 S. 452 – in der jeweils geltenden Fassung –) haben folgenden Wortlaut:

1.2.1 „§ 8 Verfahrensverzeichnis

- 3 (1) Jede datenverarbeitende Stelle, die für den Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist, hat in einem für den behördlichen Datenschutzbeauftragten bestimmten Verzeichnis festzulegen:
1. Name und Anschrift der datenverarbeitenden Stelle,
 2. die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung,
 3. die Art der gespeicherten Daten,
 4. den Kreis der Betroffenen,
 5. die Art regelmäßig zu übermittelnder Daten, deren Empfänger sowie die Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten,
 6. die zugriffsberechtigten Personen oder Personengruppen,
 7. die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 10,
 8. die Technik des Verfahrens, einschließlich der eingesetzten Hard- und Software,
 9. Fristen für die Sperrung und Löschung nach § 19 Abs. 2 und Abs. 3,

10. eine beabsichtigte Datenübermittlung an Drittstaaten nach § 17 Abs. 2 und Abs. 3,

11. die begründeten Ergebnisse der Vorabkontrollen nach § 10 Abs. 3 Satz 1.

(2) Die Angaben des Verfahrensverzeichnis können bei der datenverarbeitenden Stelle von jeder Person eingesehen werden; dies gilt für die Angaben zu den Nummern 7, 8 und 11 nur, soweit dadurch die Sicherheit des technischen Verfahrens nicht beeinträchtigt wird. Satz 1 gilt nicht für

1. Verfahren nach dem Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen,
2. Verfahren, die der Gefahrenabwehr oder der Strafrechtspflege dienen,
3. Verfahren der Steuerfahndung,

soweit die datenverarbeitende Stelle eine Einsichtnahme im Einzelfall mit der Erfüllung ihrer Aufgaben für unvereinbar erklärt. Die Gründe dafür sind aktenkundig zu machen und die antragstellende Person ist darauf hinzuweisen, dass sie sich an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden kann. Dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist auf sein Verlangen Einsicht zu gewähren.“

1.2.2 „§ 10 Technik und organisatorische Maßnahmen

(1) Die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz ist durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen.

(2) Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind zu gewährleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit),
2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben (Integrität),
3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),
4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität),
5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),
6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

(3) Die zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind auf der Grundlage eines zu dokumentierenden Sicherheitskonzepts zu ermitteln, zu dessen Bestandteilen die Vorabkontrolle hinsichtlich möglicher Gefahren für das in § 1 geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung gehört, die vor der Entscheidung über den Einsatz oder einer wesentlichen Änderung eines automatisierten Verfahrens durchzuführen ist. Das Verfahren darf nur eingesetzt werden, wenn diese Gefahren nicht bestehen oder durch Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 verhindert werden können. Das Ergebnis der Vorabkontrolle ist aufzuzeichnen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Technik zu überprüfen. Die sich daraus ergebenden notwendigen Anpassungen sind zeitnah umzusetzen.

(4) Der Landesrechnungshof kann von der zu prüfenden Stelle verlangen, dass für ein konkretes Prüfungsverfahren die notwendigen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 zeitnah geschaffen werden.“

4

1.2.3 „§ 28 Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke

- 5** (1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken soll in anonymisierter Form erfolgen. Stehen einer Anonymisierung wissenschaftliche Gründe entgegen, dürfen die Daten auch verarbeitet werden, wenn sie pseudonymisiert werden und der mit der Forschung befasste Personenkreis oder die empfangende Stelle oder Person keinen Zugriff auf die Zuordnungsfunktion hat. Datenerfassung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung kann auch durch die mit der Forschung befassten Personen erfolgen, wenn sie zuvor nach dem Verpflichtungsgesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet worden sind und unter der Aufsicht der übermittelnden Stelle stehen.
- (2) Ist eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht möglich, so dürfen personenbezogene Daten für ein bestimmtes Forschungsvorhaben verarbeitet werden, wenn
1. die betroffene Person eingewilligt hat,
 2. schutzwürdige Belange der betroffenen Person wegen der Art der Daten oder der Art der Verwendung nicht beeinträchtigt werden oder
 3. der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand erreicht werden kann und das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person überwiegt.
- (3) Sobald es der Forschungszweck gestattet, sind die Daten zu anonymisieren, hilfsweise zu pseudonymisieren. Die Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug wiederhergestellt werden kann, sind gesondert zu speichern; sie müssen gelöscht werden, sobald der Forschungszweck dies zulässt. Sollen personenbezogene Daten für einen anderen als den ursprünglichen Forschungszweck verarbeitet werden, ist dies nur nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 zulässig.
- (4) Die zu wissenschaftlichen Zwecken verarbeiteten Daten dürfen nur veröffentlicht werden, wenn
1. die betroffene Person eingewilligt hat oder
 2. das öffentliche Interesse an der Darstellung des Forschungsergebnisses die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person erheblich überwiegt.
- (5) Soweit öffentliche Stellen personenbezogene Daten übermitteln, haben sie diejenigen empfangenden Stellen, auf die dieses Gesetz keine Anwendung findet, darauf zu verpflichten, die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 einzuhalten und jederzeit Kontrollen durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu ermöglichen. Bei einer Datenübermittlung an Stellen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes hat die übermittelnde Stelle die für den Empfänger zuständige Datenschutzkontrollbehörde zu unterrichten.“
- 6** 1.3 Die Regelungen konkretisieren das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung – vgl. dazu BVerfG SgE Feu Art. 1 I GG Nr. 2; Art. 2 I GG Nr. 7 und 9.

Hierzu hat das BVerfG folgende Hinweise gegeben (abgedruckt in SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 6):

„Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet die aus dem Grundsatz der Selbstbestimmung folgende Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden.

Es sichert seinen Trägern insbesondere Schutz gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe der auf sie bezogenen, individualisierten oder individualisierbaren Daten.“

2. Zweckbestimmung

2.1 Die Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten steht unter der einschränkenden Zweckbestimmung, dass die Datenverarbeitung zur Vorbereitung und Durchführung vorbereitender und abwehrender Maßnahmen erforderlich ist. Diese Zweckbestimmung ist erforderlich, um einen tatsächlichen Sachzusammenhang zwischen der Datenverarbeitung und den gesetzlichen Aufgaben sicherzustellen. Die Zweckbestimmung ist dabei so gefasst, dass sämtliche mit der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang stehenden Erfordernisse zur Verarbeitung personenbezogener Daten erfasst sein sollten. **7**

2.2 Es muss sich um personenbezogene Daten handeln, die **8**

- zur Vorbereitung und Durchführung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen
- gegen Gefahren im Bereich
 - Brandschutz,
 - Hilfeleistung,
 - Katastrophenschutz

erforderlich sind.

2.3 Leitstellen dürfen gemäß § 29a Abs. 4 Datenschutzgesetz NRW personenbezogene Daten von Einsatzkräften verarbeiten. **9**

3. Berechtigte Stellen

3.1 Als berechtigte Stellen zur Verarbeitung personenbezogener Daten werden zunächst die mit der Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben betrauten Behörden der Aufgabenträger genannt. Aufgabenträger sind nach § 4 Abs. 1 BHKG: die Gemeinden, die Kreise und das Land NRW. **10**

3.2 Weiterhin sind als berechtigte Stellen die mitwirkenden Organisationen genannt. Dabei handelt es sich um die anerkannten Hilfsorganisationen nach § 18 BHKG und die Regieeinheiten nach § 19 BHKG. **11**

3.3 Als weitere Stellen werden die mitwirkenden Einrichtungen genannt. Darunter sind z. B. die Leitstellen nach § 28 BHKG und die Auskunftsstellen nach § 38 BHKG zu verstehen. **12**

4. Verarbeitung von personenbezogenen Daten

4.1 Als Oberbegriff umfasst der Begriff der Datenverarbeitung sämtliche Formen des Umgangs mit Daten. Datenverarbeitung umfasst nach § 3 Abs. 2 DSG NRW das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen und Nutzen von Daten. **13**

4.2 Durch den Verweis auf die inhaltlich ergänzenden Regelungen des § 28 des Datenschutzgesetzes (siehe oben Anm. 1.2.3) zur Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke werden die dort getroffenen weitergehenden Regelung zur Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung von Daten ausdrücklich in den Regelungsbereich der Vorschrift einbezogen. **14**

5. Leitstellen/Auskunftsstellen

- 15** Durch § 46 Abs. 2 S. 2 BHKG werden die Leitstellen und Auskunftsstellen noch einmal als zur Erhebung von personenbezogenen Daten besonders bedeutsame Stellen hervorgehoben.
Bezüglich der personenbezogenen Daten von Einsatzkräften vgl. Anm. 2.2.19 zu § 28 BHKG.

6. Personenbezogene Daten

- 16** 6.1 Personenbezogene Daten sind nach § 3 Abs. 1 DSG NRW Einzelangaben über persönliche oder sächliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimm-
baren Person.
- 17** 6.2 § 46 Abs. 3 BHKG folgt dem Grundsatz der Erhebung personenbezogener Daten bei der jeweiligen Person.

7. Erhebung von Daten bei Dritten

- 18** 7.1 Bei Dritten dürfen personenbezogene Daten nur erhoben werden (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 DSG NRW), wenn dies
- zum Schutz von Leben und Gesundheit,
 - zur Sicherstellung einer wirksamen Gefahrenabwehr,
 - zur Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen (insbesondere nach § 52 BHKG)
- notwendig ist und wenn die Daten
- bei der betroffenen Person nicht oder nicht rechtzeitig erhoben werden können.

8. Weitere Nutzungsmöglichkeit der personenbezogenen Daten

- 19** 8.1 Die nach § 28 Abs. 5 BHKG und § 38 Abs. 3 BHKG gespeicherten (vgl. dazu § 3 Abs. 2 Nr. 3 DSG NRW) Daten dürfen, wenn sie anonymisiert (vgl. dazu § 3 Abs. 7 DSG NRW) worden sind, zu folgenden Zwecken (vgl. dazu § 3 Abs. 2 Nr. 7 DSG NRW) genutzt werden:
- zu statistischen Zwecken,
 - zur Evaluation,
 - zur Aus- und Fortbildung.
- 20** 8.2 Zu wissenschaftlichen Zwecken dürfen die Daten genutzt werden, wenn die darin enthaltenen personenbezogenen Daten vorher anonymisiert worden sind. Dafür ist § 28 DSG NRW (abgedruckt oben unter Nr. 1.2.3 zu § 46 BHKG) zu beachten.

9. Allgemeine Löschungspflicht

- 21** 9.1 In § 46 Abs. 5 BHKG wird der Grundsatz normiert, dass alle verarbeiteten, personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen sind, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind.
- 22** 9.2 Die Ausnahmen von diesem Gesetz werden in § 46 Abs. 6 BHKG geregelt.

10. Lösungsfristen

§ 46 Abs. 6 BHKG legt folgende Lösungsfristen für die nachfolgend aufgeführten personenbezogenen Daten fest: **23**

- für (nicht anonymisierte) Notrufe, Anrufe auf Anschlüssen zu anderen Aufgabenträgern (z. B. Polizei)
§ 28 Abs. 5 FSHG
6 Monate
- für (nicht anonymisierten) Funkverkehr
§ 28 Abs. 5 BHKG
3 Monate
- für (nicht anonymisierte) Daten aus den Auskunftstellen
§ 38 Abs. 3 BHKG
1 Monat

es sei denn in allen drei Fällen:

- die Daten sind zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch erforderlich,
- es besteht Grund zur Annahme, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden.

11. Sperrung von Daten

11.1 § 46 Abs. 7 BHKG regelt den Umgang mit aufzubewahrenden personenbezogenen Daten. **24**

Er nimmt dazu auf die Regelungen des Datenschutzgesetzes Bezug, in denen bestimmt ist, wie mit gesperrten Daten umzugehen ist. Die Verweisung hat klarstellenden Charakter. Da das Gesetz keine von den Regelungen des Datenschutzgesetzes NRW abweichende Sonderregelung für den Umgang mit gesperrten Daten enthält, würden sie als allgemeine Regelung auch ohne die ausdrückliche Verweisung unmittelbare Anwendung finden.

11.2 Der Text von § 8 und § 10 DSG NRW ist in der Anm. 1.2.1 und 1.2.2 zu § 46 BHKG abgedruckt. **25**

§ 47 Datenübermittlung¹

(1) Behörden und Einrichtungen mit den Aufgabenbereichen Umwelt-, Immissions- und Arbeitsschutz, Bauaufsichtsbehörden, Forstbehörden und Wasserbehörden übermitteln den Gemeinden und Kreisen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Daten². Zu diesen Informationen gehören insbesondere

1. der Ort und die Lage besonders gefährdeter oder gefährlicher Objekte,
2. die Namen und Anschriften der Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer, Betreiberinnen und Betreiber sowie von Personen, die mit besonderen Funktionen in der Gefahrenabwehr betraut sind,
3. die Lagerung, Art, Beschaffenheit und Menge vorhandener und möglicherweise entstehender Stoffe, von denen Gefahren ausgehen können,
4. das Ausbreitungs- und Verhaltensverhalten der vorhandenen und möglicherweise entstehenden Stoffe,
5. die Bewertung der Gefahren für die Anlage und ihre Umgebung und

6. die vorhandenen und möglichen Vorkehrungen zum Schutz gegen Gefahren sowie die möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schäden³.

(2) Unternehmen oder Einrichtungen, die die örtliche Energie- und Wasserversorgung sicherstellen, sind gegenüber den Gemeinden und Kreisen verpflichtet, Auskunft⁴ zu geben über

- 1. Ort und Lage von besonders zu schützenden Einrichtungen mit wesentlichen Funktionen für die Versorgung der Bevölkerung und**
- 2. die räumliche Ausdehnung von Versorgungsausfällen zeitnah nach dem Eintritt und deren voraussichtliche Dauer⁵.**

1. Vorbemerkung

- 1** **1.1** Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden haben die Aufgabe, vorbereitende und abwehrende Maßnahmen zur Schadensbekämpfung und Hilfeleistung nach Eintritt des Schadens oder Unfalls zu treffen. Demgegenüber werden in anderen Behörden vorsorgende oder vorbeugende Maßnahmen ergriffen, die den Eintritt eines Schadens ausschließen sollen.
- 2** **1.2** Dies gilt insbesondere für die Bauaufsichtsbehörden im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, für die Wasserbehörden einschließlich der technischen Fachbehörden sowie für die für die Ausführung des Atomgesetzes, der Strahlenschutzverordnung, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und des Gentechnikgesetzes zuständigen Behörden. Diese Behörden verfügen aufgrund ihrer Tätigkeit über Daten, die auch die Feuerwehren und die für Großeinsatzlagen und Katastrophen zuständigen Behörden benötigen, um Schadensereignisse wirksam bekämpfen zu können. Solche Daten werden auch benötigt, um die jeweils geeigneten Kräfte einsetzen zu können und die Helfer so vorzubereiten, dass sie im Einsatz nicht mehr als unvermeidbar gefährdet werden.
- 3** **1.3** § 47 BHKG sichert das grundrechtlich geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Hierzu hat das BVerfG folgende Hinweise gegeben (abgedruckt in SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 6):

„Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet die aus dem Grundsatz der Selbstbestimmung folgende Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden.

Es sichert seinen Trägern insbesondere Schutz gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe der auf sie bezogenen, individualisierten oder individualisierbaren Daten.“

2. Übermittlung von Daten

- 4** **2.1** Hierbei handelt es sich um eine bereichsspezifische Vorschrift für die Datenübermittlung im Sinne von § 14 DSGVO NRW. Den in § 47 Abs. 1 BHKG genannten Behörden und Einrichtungen wird das Recht eingeräumt, Daten an die Gemeinden und Kreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu übermitteln. Eine solche Regelung ist erforderlich, weil die Gemeinden und Kreise eigene Kenntnis über besonders gefährliche oder gefährdete Anlagen oder Liegenschaften nicht immer besitzen und daher von sich aus entsprechende Angaben bei den Betroffenen nicht erheben können. Eine Erhebung von Daten ausschließlich bei

den Betroffenen reicht zur Aufgabenerfüllung der öffentlichen Feuerwehren allein nicht aus, zumal auch die Betroffenen selbst geeignete fachliche Angaben nicht immer machen können.

Da nach § 13 Abs. 2 S. 1 lit. a DSG NRW (Neufassung vom 9.7.2000 – GV. NRW. 2000 S. 452 – in der jeweils geltenden Fassung –) eine Weiterverarbeitung von Daten bei einer anderen Behörde als der erhebenden nur mit einer gesetzlichen Grundlage zulässig ist, bedurfte es einer bereichsspezifischen Regelung.

Zum Begriff des „Übermittels“ vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 4 DSG NRW.

2.2 Dem Wortlaut der Vorschrift nach übermitteln die genannten Behörden und Einrichtungen **von sich aus** die Daten an die Gemeinden und Kreise. Es erscheint aber auch sinnvoll, dass die Gemeinden und Kreise selbst die Datenübermittlung anfordern oder überwachen. **5**

2.3 Zu den Grundsätzen über die Auskunft- und Geheimhaltungspflichten der Beschäftigten der Arbeitsschutzverwaltung vgl. RdErlaß des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales vom 19.2.2015 (MBl. NRW. 2015 S. 236). **6**

3. Datenkatalog

3.1 § 47 Abs. 1 S. 2 BHKG wird näher bestimmt, **welche** Daten den Gemeinden und Kreisen von den in Abs. 1 genannten Behörden übermittelt werden können. Diese Daten ermöglichen erst die Feststellung, Einordnung und Bewertung von Gefahren und die Vorbereitung von Maßnahmen der Schadensbekämpfung und der Hilfeleistung. Die Kenntnis dieser Daten ist insbesondere für die spezielle Alarmierungs- und Einsatzplanung für gefährliche Anlagen erforderlich. Mit ihrer Hilfe kann das von den Anlagen ausgehende Risiko abgeschätzt werden. Außerdem ermöglichen diese Daten die Feststellung, ob und welche Maßnahmen sowohl zum Schutz des Betriebspersonals sowie der Anlage, als auch zum Schutz der Umgebung in einem Schadensfall notwendig sind. **7**

3.2 Der Datenkatalog ist abschließend. **8**

4. Datenübermittlung der Energie- und Wasserversorgung

Die Vorschrift wird um die Datenübermittlung durch örtliche Energie- (Strom, Gas, Fernwärme usw.) und Wasserversorger ergänzt. § 47 BHKG enthält bisher eine Pflicht zur Datenübermittlung ausschließlich für Behörden und Einrichtungen. Allerdings werden nicht alle für den Brand- und Katastrophenschutz relevanten Infrastrukturen durch Behörden oder Einrichtungen sichergestellt. In einzelnen Bereichen werden die Aufgaben vielmehr durch private Unternehmen wahrgenommen. Sie sind von der bisherigen Regelung nicht erfasst. **9**

5. Umfang der Angaben

5.1 Durch den neu eingefügten Absatz 2 werden die bestehenden Regelungen um die in den Nummern 1 und 2 abschließend benannten Informationspflichten für Unternehmen oder Einrichtungen der örtlichen Energie- und Wasserversorgung ergänzt. Die Auskunftspflicht beschränkt sich auf solche Angaben, die unmittelbar zur Gefahrenabwehr benötigt werden. **10**

- 11 5.2 Es soll so sichergestellt werden, dass Feuerwehren und Katastrophenschutzbehörden Kenntnis über die Einrichtungen in ihrem Zuständigkeitsbereich haben, die der Sicherstellung der Daseinsvorsorge dienen und im Ereignisfall besonders zu schützen sind. Außerdem müssen die Gefahrenabwehrbehörden zeitnah über Versorgungsausfälle informiert sein, um gegebenenfalls eigene Maßnahmen ergreifen zu können, die zur Abwehr von durch den Ausfall der Versorgung entstehenden Gefahrenlagen notwendig werden.

§ 48 Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz¹ werden das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes), auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und auf die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes²) eingeschränkt³.

1. Zitiergebot

- 1 1.1 Nach Art. 19 Abs. 1 S. 2 Grundgesetz besteht die Verpflichtung in den Fällen, in denen durch ein Gesetz in ein Grundrecht eingegriffen werden kann, dieses Grundrecht unter Angabe des Artikels ausdrücklich zu nennen. Diesem Zitiergebot kommt § 48 BHKG nach.
- 2 1.2 Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grundrechte sind nach Art. 4 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen Bestandteil der Landesverfassung und unmittelbar geltendes Landesrecht.
- 3 1.3 Die nachfolgend beschriebenen Grundrechtsbeschränkungen finden ihre rechtliche Begründung in der besonderen öffentlichen Aufgabenstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes nach § 1 Abs. 1 BHKG.
- 4 1.4 Von der nach Art. 11 Abs. 2 GG gegebenen Möglichkeit, das Grundrecht der Freizügigkeit bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen einzuschränken, hat der nordrhein-westfälische Gesetzgeber keinen Gebrauch gemacht.

2. Eingeschränkte Grundrechte

- 5 Folgende Grundrechte können durch Maßnahmen nach diesem Gesetz eingeschränkt werden.

2.1 Recht auf informationelle Selbstbestimmung

- 6 2.1.1 Neu in das BHKG aufgenommen ist die Möglichkeit, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG einzuschränken.

Art. 2 Abs. 1 GG: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“

Art. 1 Abs. 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (vgl. dazu weiter BVerfG SgE Feu Art. 1 I GG Nr. 2 sowie Art. 2 I GG Nr. 7, 9 und 13).

2.1.2 Zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat das BVerfG folgende Hinweise gegeben (abgedruckt in SgE Feu Art. 2 I GG Nr. 6): **7**

„Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet die aus dem Grundsatz der Selbstbestimmung folgende Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden.

Es sichert seinen Trägern insbesondere Schutz gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe der auf sie bezogenen, individualisierten oder individualisierbaren Daten.“

2.2 Recht auf körperliche Unversehrtheit

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ **8**

Zur inhaltlichen Ausgestaltung dieses Grundrechts vgl. Fischer a.a.O. Kapitel 2.2.

2.3 Recht auf Freiheit der Person

Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG: „Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ **9**

Zur inhaltlichen Ausgestaltung dieses Grundrechts vgl. Fischer a.a.O. Kapitel 2.2.

2.4 Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung

Art. 13 Abs. 1 GG: „Die Wohnung ist unverletzlich.“ **10**

Art. 13 Abs. 3 GG: „Eingriffe und Beschränkungen dürfen ... nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr für Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ... vorgenommen werden.“

Zur inhaltlichen Ausgestaltung dieses Grundrechts vgl. Fischer a.a.O. Kapitel 2.4.

Zum Begriff der Wohnung vgl. BGH SgE Feu Art. 13 GG Nr. 1 und 4; BVerwG SgE Feu Art. 13 GG Nr. 2; BVerfG SgE Feu Art. 13 GG Nr. 5; BVerfG SgE Feu Art. 13 I GG Nr. 1; Bay. VGH SgE Feu Art. 13 I GG Nr. 2; Bay. VGH SgE Feu Art. 13 VII GG Nr. 1.

2.5 Das Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG) musste hier nicht gesondert erwähnt werden, weil nach dem Wortlaut des Grundgesetzes Inhalt und Schranken des Eigentums durch Gesetze bestimmt werden. Ein solches Gesetz ist das BHKG. Zur inhaltlichen Ausgestaltung dieses Grundrechts vgl. Fischer a.a.O. Kapitel 2.5. **11**

3. Einschränkung der Grundrechte

Durch das BHKG kann z.B. in folgenden Fällen eine Einschränkung von Grundrechten erfolgen: **12**

3.1 Recht auf informationelle Selbstbestimmung: **13**

- Verarbeitung personenbezogener Daten § 46 BHKG
- Datenübermittlung § 47 BHKG

BHKG §§ 48, 49

- 14** 3.2 Recht auf körperliche Unversehrtheit:
– Heranziehung zur Hilfeleistung § 43 Abs. 1 BHKG,
- 15** 3.3 Recht auf Freiheit der Person:
– Verpflichtung zur Fortführung einer Funktion § 11 Abs. 3 S. 2 BHKG,
– Heranziehung zur Pflichtfeuerwehr § 14 Abs. 2 S. 1 BHKG,
– Platzverweis § 43 Abs. 5 S. 2 BHKG,
– Duldung und Handlungspflichten nach § 42, 43 Abs. 1 bis 4, § 44 Abs. 2 bis 4 BHKG.
- 16** 3.4 Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung:
– Duldung der Brandverhütungsschau § 44 Abs. 1 BHKG,
– Betretungsrecht nach § 44 Abs. 2 bis 4 BHKG.
- 17** 3.5 Recht auf Eigentum:
– Duldung des Anbringens von Feuermelde-, Alarmeinrichtungen und Kommunikationseinrichtungen sowie von Hinweisschildern § 44 Abs. 1 BHKG,
– Entnahme von Löschwasser sowie Räumungs- und Beseitigungsmaßnahmen § 44 Abs. 2 bis 4 BHKG.

§ 49 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt¹, wer

1. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 der Dienstleistungspflicht in der Pflichtfeuerwehr nicht nachkommt²,
2. vorsätzlich oder fahrlässig einer Anzeigepflicht nach § 27 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt³,
3. vorsätzlich oder fahrlässig einer aufgrund des § 27 Abs. 3 ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt⁴,
4. entgegen § 29 Abs. 1 die für die Gefahrenabwehrplanung erforderlichen Angaben nicht macht⁵,
5. entgegen § 29 Abs. 2 die Meldung von Störungen in der Anlage oder Einrichtung unterlässt, keine gegen Missbrauch geschützten Verbindungen einrichtet und unterhält oder sich nicht an angeordneten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen nach § 32 Abs. 3 beteiligt⁶,
6. entgegen § 30 Abs. 2 Satz 2 oder § 30 Abs. 4 Satz 1 sowie § 31 die für die Erstellung, Überprüfung, Erprobung oder Überarbeitung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt⁷,
7. entgegen § 42 eine Meldung nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder übermittelt⁸,
8. entgegen § 43 Abs. 1 nicht Hilfe leistet oder entgegen § 43 Abs. 2 ein Hilfsmittel oder ein Fahrzeug nicht stellt⁹,
9. entgegen § 43 Abs. 3 Gegenstände nicht wegräumt oder ihre Entfernung nicht duldet¹⁰,
10. eine Anweisung gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 nicht befolgt¹¹,
11. entgegen § 44 Abs. 2 oder 3 den Zutritt oder die Arbeiten nicht duldet, Wasservorräte oder sonstige Hilfsmittel auf Anordnung nicht zur Verfügung stellt oder nicht zur Benutzung überlässt oder die von der Einsatzleitung angeordneten Maßnahmen nicht duldet¹².

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 50000 Euro geahndet werden¹³.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) geändert worden ist, ist die örtliche Ordnungsbehörde¹⁴.

1. Allgemeines

1.1 Um der Aufgabenerfüllung im Gesetz den notwendigen Nachdruck zu verleihen, hat der Gesetzgeber eine Reihe von Verstößen gegen Handlungs- bzw. Unterlassungspflichten dieses Gesetzes als Ordnungswidrigkeit eingestuft. **1**

1.2 Wenn ein Verstoß gegen die in § 49 Abs. 1 BHKG genannten Pflichten zugleich eine Zuwiderhandlung gegen z. B. § 323c StGB darstellt, so kann eine Geldbuße nur festgesetzt werden, wenn eine Strafe nicht verhängt wird (§ 17 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). **2**

1.3 Bezüglich des Begriffs „Vorsatz“ vgl. Anm. 9.2 zu § 22 BHKG, hinsichtlich des Begriffs „Fahrlässigkeit“ vgl. Anm. 9.3 zu § 22 BHKG. **3**

2. Verstoß gegen Dienstleistungspflicht

2.1 Ordnungswidrig handelt, wer seiner Dienstleistungspflicht in der Pflichtfeuerwehr nicht nachkommt (§ 14 Abs. 2 S. 1 BHKG). **4**

2.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 3–8 zu § 14 BHKG. **5**

3. Verstoß gegen die Anzeigepflicht

3.1 Ordnungswidrig handelt, wer Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, der Gemeinde nicht rechtzeitig anzeigt (§ 27 Abs. 1 S. 1 BHKG). **6**

3.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 1–4 zu § 27 BHKG. **7**

4. Verstoß gegen vollziehbare Anordnungen einer Brandsicherheitswache

4.1 Ordnungswidrig handelt, wer einer vollziehbaren Anordnung eines Angehörigen einer Brandsicherheitswache, um Brände zu verhüten oder zu bekämpfen oder auch um Rettungs- und Angriffswege zu sichern, zuwiderhandelt (§ 27 Abs. 3 BHKG). **8**

4.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 11 zu § 27 BHKG. Die Anordnung braucht sich nur auf ein in der Norm genanntes Ziel zu beziehen. **9**

5. Verstoß gegen Mitteilungspflicht von Betreibern

5.1 Ordnungswidrig handelt, wer als Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen, von denen besondere Gefahren ausgehen, trotz Verlangens der Gemeinden diesen nicht die für die Brandschutzbedarfs-, Alarm- und Einsatzplanung erforderlichen Angaben macht (§ 29 Abs. 1 BHKG). **10**

- 11** 5.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 2–4 zu § 29 BHKG.
- 6. Verstoß gegen Betreiberpflichten**
- 12** 6.1 Ordnungswidrig handelt, wer
- 13** 6.1.1 es als Betreiber unterlässt, unverzüglich die Meldung von Störungen in der Anlage oder Einrichtung sicherzustellen (§ 29 Abs. 2 Nr. 2 BHKG),
- 14** 6.1.2 als Betreiber keine gegen Missbrauch geschützte Verbindung einrichtet und unterhält (§ 29 Abs. 2 Nr. 3 BHKG),
- 15** 6.1.3 als Betreiber sich nicht an angeordneten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen nach § 32 Abs. 3 BHKG beteiligt (§ 29 Abs. 2 Nr. 5 BHKG).
- 16** 6.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl.
zu 6.1.1 Anm. 8 zu § 29 BHKG,
zu 6.1.2 Anm. 9 zu § 29 BHKG,
zu 6.1.3 Anm. 11 zu § 29 BHKG.
- 17** 6.3 Die in § 29 Abs. 2 Nr. 4 BHKG neu eingefügte Verpflichtung, entsprechend den örtlichen Erfordernissen eine Gebäudefunkanlage einzurichten, zu unterhalten und auf dem Stand der Technik zu halten, ist nicht bußgeldbewehrt.
- 7. Verstoß gegen Pflichten bei der Aufstellung externer Notfallpläne**
- 18** 7.1 Durch den in § 49 Abs. 1 Nr. 6 BHKG neu eingefügten Bußgeldtatbestand wird die fehlende Mitwirkung der Betreiber der von den §§ 30 und 31 BHKG erfassten Betriebe bei der Erstellung der externen Notfallpläne durch die Gefahrenabwehrbehörden sanktioniert. Die Betreiberinnen und Betreiber sind durch die §§ 30 und 31 BHKG dazu verpflichtet, die Behörden bei der Erstellung der externen Notfallpläne durch die Übermittlung der dafür erforderlichen Informationen aus dem Betrieb zu unterstützen. Verstöße gegen diese Informationspflichten waren bisher für sie nicht sanktioniert. Diese Lücke wird durch den neu eingefügten Bußgeldtatbestand geschlossen.
- 19** 7.2 Ordnungswidrig handelt, wer für die Erstellung, Überprüfung, Erprobung oder Überarbeitung externer Notfallpläne erforderliche Angaben nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt.
- 20** 7.3 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl.
– zu § 30 Abs. 2 S. 2 BHKG Anm. 9 zu § 30 BHKG,
– zu § 30 Abs. 4 S. 1 BHKG Anm. 11 zu § 30 BHKG,
– zu § 31 BHKG Anm. 2 zu § 31 BHKG.
- 8. Verstoß gegen Meldepflicht**
- 21** 8.1 Ordnungswidrig handelt, wer ein Schadenfeuer, einen Unglücksfall oder ein anderes Ereignis, durch das Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, zwar bemerkt, aber eine Meldung an die Feuerwehr oder Polizei nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder übermittelt (§ 42 BHKG).
- 22** 8.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 4 und 5 zu § 42 BHKG.

9. Verstoß gegen Hilfeleistungspflicht

9.1 Ordnungswidrig handelt, wer trotz Heranziehung nicht Hilfe leistet (§ 43 Abs. 1 BHKG), ein Hilfsmittel oder ein Fahrzeug nicht stellt (§ 43 Abs. 2 BHKG). **23**

9.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 1–9 zu § 43 BHKG. **24**

10. Verstoß gegen Wegräumpflicht

10.1 Ordnungswidrig handelt, wer auf Weisung von Einsatzkräften Gegenstände, durch die der Einsatz behindert wird, nicht wegräumt oder deren Entfernung nicht duldet (§ 43 Abs. 3 BHKG). **25**

10.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 10–12 zu § 43 FSHG. **26**

11. Verstoß gegen Anweisungen

11.1 Ordnungswidrig handelt, wer Anweisungen der Einsatzleitung nicht befolgt (§ 43 Abs. 5 S. 2 BHKG). **27**

11.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. Anm. 14–19 zu § 43 BHKG. **28**

12. Verstoß gegen Eigentümer- oder Besitzerpflichten

12.1 Ordnungswidrig handelt, wer als Eigentümer oder Besitzer von betroffenen oder umliegenden Grundstücken, Gebäuden oder Schiffen **29**

12.1.1 den Zutritt der beim Einsatz dienstlich tätigen Personen nicht duldet, **30**

12.1.2 die Arbeiten zur Abwendung der Gefahr nicht duldet, **31**

12.1.3 Wasservorräte auf Anordnung nicht zur Verfügung stellt oder zur Benutzung überlässt, **32**

12.1.4 sonstige Hilfsmittel auf Anordnung nicht zur Verfügung stellt oder zur Benutzung überlässt oder **33**

12.1.5 die von der Einsatzleitung angeordneten Maßnahmen nicht duldet (§ 44 Abs. 2 oder 3 BHKG). **34**

12.2 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen vgl. **35**

zu 12.1.1 Anm. 4, 5 zu § 44 BHKG,

zu 12.1.2 Anm. 6 zu § 44 BHKG,

zu 12.1.3 Anm. 7 zu § 44 BHKG,

zu 12.1.4 Anm. 7 zu § 44 BHKG,

zu 12.1.5 Anm. 8 zu § 44 BHKG.

13. Geldbuße

Die Höhe des Rahmens für eine Geldbuße wurde abweichend von der allgemeinen Regelung im Ordnungswidrigkeitengesetz auf 50.000,- Euro festgesetzt, da bei den einzelnen Bußgeldtatbeständen ein Schaden in nicht unbedeutlicher Höhe entstehen kann und die mögliche Geldbuße hierzu in einem angemessenen Verhältnis stehen muss. **36**

14. Zuständige Behörde

- 37** § 49 Abs. 3 BHKG regelt die Zuständigkeit für die Durchführung von Bußgeldverfahren. Zuständig ist die örtliche Ordnungsbehörde, weil ein Verstoß gegen Pflichten geahndet werden soll, die der Erfüllung einer örtlichen (gemeindlichen) Maßnahme dienen sollen.

Teil 7 Kosten

§ 50 Kostenträger

(1) Die Gemeinden und Kreise haben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden oder übernommenen Aufgaben zu tragen¹.

(2) ²Mit Ausnahme der von den Kreisen zu übernehmenden Kosten für die Leitung und Koordinierung von Einsätzen gemäß § 4 Abs. 2³ und der Kosten für die Hilfeleistung bei Schadenfeuer durch Feuerwehren unmittelbar angrenzender Gemeinden im Rahmen des § 39 Abs. 4⁴ tragen die Gemeinden die Kosten der in ihrem Gebiet und den nach § 3 Abs. 6 zugewiesenen zusätzlichen Einsatzbereichen⁵ durchgeführten Abwehrmaßnahmen.

(3) Kreisangehörige Gemeinden haben dem Kreis geleistete Ausgaben für Übungen sowie für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die durch die Gemeinde angeordnet wurden, zu ersetzen⁶.

(4) Das Land⁷ trägt die Kosten für die von ihm nach § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 wahrzunehmenden Aufgaben⁸, für die von ihm nach § 5 Abs. 5 getroffenen Maßnahmen und Anordnungen⁹ und für die von ihm nach § 40 Abs. 4 angeordnete auswärtige Hilfe. Für die Kostentragung nach § 40 Abs. 4 gelten die Kostenregelungen der Amtshilfe¹⁰. Das Land übernimmt die Kosten seiner Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die in Krisenstäben und Einsatzleitungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen mitwirkenden Personen (§ 32 Abs. 3 Satz 2)¹¹.

(5) Das Land trägt die Kosten für die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte mit Kompetenzzentren zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes¹². Zu den Kosten gehören die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung der Veranstaltungsteilnehmerinnen und Veranstaltungsteilnehmer¹³. Die von den Gemeinden aufgrund der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen öffentlicher Feuerwehren an Aus- und Fortbildungen zu ersetzenden Arbeitsentgelte und Verdienstaussfälle (§ 21 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3) und Kinderbetreuungskosten (§ 22 Abs. 1 Satz 2 und 3) werden ihnen vom Land erstattet¹⁴. Entsprechende Ausgaben werden den Kreisen bei Teilnahme von ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeistern, ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern an Lehrgängen (§ 12 Abs. 7) vom Land ersetzt¹⁵. Für alle ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren sowie die ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, Stellvertreterinnen und Stellvertreter erstattet das Land den Gemeinden und Kreisen die notwendigen Fahrgelder¹⁶.

(6) Das Land leistet Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes der Gemeinden und Kreise¹⁷. Ausgenommen sind die Ausbildung und Fortbildung auf Gemeinde- und Kreisebene sowie der vorbeugende Brandschutz¹⁸.

(7) Die Kosten der Betriebsfeuerwehren und der Werkfeuerwehren tragen die Betriebe oder Einrichtungen¹⁹. In Fällen einer Hilfeleistung gemäß § 39 Abs. 5 können die Betriebe oder Einrichtungen Kostenersatz verlangen²⁰. Gleiches gilt für die von Gemeinden oder Kreisen angeordnete Mitwirkung an Übungen, es sei denn, diese erfolgt im Rahmen der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit²¹.

(8) Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist nur für den Brandschutz und die übrigen Aufgaben dieses Gesetzes zu verwenden²².

(9) Für Kosten, die aufgrund gesetzlicher Regelungen über den Katastrophenschutz im Zivilschutz entstehen, gelten die bundesrechtlichen Bestimmungen²³.

(10) Ersatzansprüche der Aufgabenträger nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt²⁴.

0. Vorbemerkung

Die Vorschrift fasst die Regelungen zu den von den Gemeinden, den Kreisen und dem Land im Aufgabenbereich des Gesetzes zu tragenden Kosten zusammen. Dazu werden die sich auf diese Aufgabenträger beziehenden Regelungen des § 40 FSHG übernommen. Die ebenfalls in § 40 FSHG geregelten Kostentragungspflichten der mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen für vorbereitende Maßnahmen werden in einer eigenständigen Vorschrift geregelt. Die getrennte Regelung erfolgt aus Klarstellungsgründen.

1. Grundsatz

1.1 Nach § 50 Abs. 1 BHKG müssen die kommunalen Aufgabenträger (Gemeinden und Kreise) grundsätzlich für die Finanzierung der ihnen obliegenden bzw. von ihnen übernommenen Aufgaben aufkommen. Die Verantwortung für die Finanzierung folgt somit in der Regel der im Gesetz vorgegebenen Zuordnung der Aufgaben an Gemeinden, Städte und Kreise (so auch OVG Münster SgE Feu § 35 I FSHG Nr. 2; VG Köln SgE Feu § 40 FSHG Nr. 1, vgl. auch VGH BW SgE Feu § 3 FwG BW Nr. 3).

1.2 Kostenträger nach diesem Gesetz sind daher die jeweiligen Aufgabenträger für die Kosten, die ihnen durch dieses Gesetz für diese zugewiesenen Aufgaben entstehen (so OVG NRW SgE Feu § 40 I FSHG Nr. 1; für die Verpflichtung der Gemeinde zur Löschwasservorsorge vgl. BGH in SgE Feu § 35 I FSHG Nr. 1).

1.3 Das BHKG enthält ein geschlossenes System von Rechtsgrundlagen. Es regelt die finanziellen Folgen eines Feuerwehreinsatzes eigenständig und abschließend (so VG Aachen SgE Feu § 40 FSHG Nr. 3). Zur Finanzierung der Gemeinden vgl. Verfassungsgerichtshof NRW SgE Feu Art. 106 GG Nr. 1.

2. Kosten für Einsätze

2.1 Bei Einsätzen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BHKG

§ 50 Abs. 2 BHKG stellt klar, dass die Kosten für Abwehrmaßnahmen (Einsatzmaßnahmen), wozu auch grundsätzlich die Kosten für angeforderte – entgeltliche – überörtliche Hilfe nach § 39 BHKG gehören (so ausdrücklich die

Gesetzesbegründung zu dieser Vorschrift), von den Gemeinden zu übernehmen sind, in deren Gebiet die Maßnahmen durchgeführt wurden.

2.2 Bei Einsätzen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG

- 6** Die Regelung des § 50 Abs. 2 BHKG schließt für kreisangehörige Gemeinden die Kostenträgerschaft bei **Katastrophen** gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG ein, bei denen die Leitung und Koordinierung auf den Kreis übergeht (§ 35 Abs. 1 S. 1 BHKG). Für diese Regelung ist maßgebend, dass eine Abgrenzung der auf Kreise bzw. kreisangehörige Gemeinden entfallenden Kostenanteile bei einem Wechsel der Kostenträgerschaft nachträglich kaum möglich wäre. Die Vorschrift stellt darüber hinaus sicher, dass das Vorliegen einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe losgelöst von Erwägungen über die Kostenträgerschaft allein auf Grundlage der sachlichen Erfordernisse der Gefahrenbekämpfung festgestellt werden kann.

2.3 Für eingesetzte Kräfte der anerkannten Hilfsorganisationen

- 7** **2.3.1** Die Kostenträgerschaft der Gemeinden für Abwehrmaßnahmen gemäß § 50 Abs. 2 BHKG verpflichtet die kreisangehörigen Gemeinden außerdem, den Kreisen die Ausgaben zu erstatten, die diese aufgrund der Einsätze gemäß § 18 Abs. 5 BHKG, § 2 Abs. 1 BHKG an Helfer der anerkannten Organisationen und deren Arbeitgeber zu zahlen haben (§§ 20–22 BHKG).
- 8** **2.3.2** Zu den einzelnen Ansprüchen vgl. die Anm. zu §§ 20–22 BHKG.

2.4 Für Hilfe Dritter

- 9** Für die Hilfe Dritter sind die Kosten nach § 8 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW zu berechnen.

3. Kosten für Leitung und Koordinierung

- 10** Abweichend von den vorgenannten Grundsätzen wird den Kreisen die Übernahme der speziellen Kosten für die Leitung und Koordinierung der Einsätze bei Großeinsatzlagen und Katastrophen nach § 4 Abs. 2 BHKG auferlegt, weil eine Erstattung der Aufwendungen für die auf Kreisebene entstehenden Kosten im Hinblick auf die Kreisumlage entbehrlich ist.

4. Kosten für besondere Sachaufwendungen bei überörtlicher Hilfe

- 11** **4.1** Sofern gem. § 39 Abs. 4 BHKG Feuerwehren unmittelbar aneinandergrenzender Gemeinden bei Schadenfeuer unentgeltlich Hilfe leisten, sind nur die Kosten für besondere Sachaufwendungen (z. B. Bindemittel für Ölundfälle, Schaummittel) von der Gemeinde zu ersetzen, in deren Gebiet die Hilfe geleistet wurde.
- 12** **4.2** Zu Einzelheiten vgl. Anm. 11 zu § 39 BHKG.

5. Kostenersatz bei zusätzlichen Einsatzbereichen (§ 3 Abs. 6 BHKG)

- 13** **5.1** Sind Gemeinden zusätzliche Einsatzbereiche auf Bundesautobahnen, autobahnähnlichen Straßen, Wasserstraßen oder Eisenbahnstrecken zugewiesen, so gilt auch für diese zusätzlichen Einsatzbereiche die in Anm. 2–4 geschilderte

jeweilige Kostentragungspflicht (vgl. dazu auch VG Koblenz SgE Feu § 35 LBKG RPL Nr. 1).

5.2 Zu den Voraussetzungen für die Zuweisung von zusätzlichen Einsatzbereichen vgl. Anm. 26–32 zu § 3 BHKG. **14**

6. Kostentragung für Übungen nach § 18 Abs. 5 BHKG

Auch für Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen haben die kreisangehörigen Gemeinden die Kosten zu tragen, die sie gem. § 18 Abs. 5 BHKG in eigener Zuständigkeit anordnen, weil die Kreise im Gegensatz zu den von ihnen selbst veranlassten Veranstaltungen dabei keinen unmittelbaren Einfluss auf die entstehenden Kosten nehmen können. **15**

§ 50 Abs. 3 BHKG begründet daher für diese Fälle einen besonderen Erstattungsanspruch der Kreise gegenüber ihren Gemeinden. Die Regulierung aller Ansprüche von Helfern und deren Arbeitgebern durch den Kreis ist auch unter dem Gesichtspunkt der Bürgerfreundlichkeit geboten, weil es weder Helfern noch Arbeitgebern zuzumuten ist, Erstattungsanträge je nach dem Grund für die Inanspruchnahme der Helfer an verschiedene Körperschaften zu richten.

7. Kostentragung durch das Land

7.1 Das Gesetz schreibt bei der Kostentragung durch das Land nicht vor, aus welchen Mitteln diese Kosten gedeckt werden. Dass es sich dabei zunächst um die Mittel aus der Feuerschutzsteuer (vgl. dazu Anm. 22 zu § 50 BHKG) handelt, liegt auf der Hand. Das BHKG lässt aber auch einen Rückgriff auf allgemeine Haushaltsmittel zu. **16**

7.2 Das Land trägt die Kosten für folgende Aufgaben/Maßnahmen/Anordnungen: **17**

7.2.1 Zentrale Förderung **18**
§ 5 Abs. 1 BHKG siehe Anm. 8.1,

7.2.2 Beschaffungen **19**
§ 5 Abs. 1 BHKG siehe Anm. 8.2,

7.2.3 Organisatorische/konzeptionelle Maßnahmen **20**
§ 5 Abs. 1 BHKG siehe Anm. 8.3,

7.2.4 Krisenstäbe auf Landes- und Bezirksebene **21**
§ 5 Abs. 2 BHKG siehe Anm. 8.4,

7.2.5 Forschungsunterstützung **22**
§ 5 Abs. 4 BHKG siehe Anm. 8.5,

7.2.6 Zentrale Maßnahmen **23**
§ 5 Abs. 5 BHKG siehe Anm. 9.1,

7.2.7 Anordnung von Einsatz und Übungen **24**
§ 5 Abs. 5 BHKG siehe Anm. 9.2,

- 25** 7.2.8 Angeordnete auswärtige Hilfe
§ 40 Abs. 4 BHKG siehe Anm. 10,
- 26** 7.2.9 Aus- und Fortbildung von Krisenstabspersonal/Einsatzleitungspersonal
§ 32 Abs. 3 S. 2 BHKG siehe Anm. 11,
- 27** 7.2.10 Zentrale Aus- und Fortbildungsstätte
§ 5 Abs. 3 BHKG siehe Anm. 12–16,
- 28** 7.2.11 Zuschüsse
siehe Anm. 17 und 18,
- 29** 7.2.12 Zuwendungen an anerkannte Hilfsorganisationen
§ 51 Abs. 2 S. 1 BHKG siehe Anmerkungen zu § 51 BHKG,
- 30** 7.2.13 Beschaffungsmaßnahmen für die anerkannten Hilfsorganisationen
§ 51 Abs. 2 S. 3 BHKG siehe Anmerkungen zu § 51 BHKG,
- 31** 7.2.14 Beihilfen für anerkannte Hilfsorganisationen
§ 51 Abs. 2 S. 3 BHKG siehe Anmerkungen zu § 51 BHKG.

8. Zentrale Förderung/Beschaffungen/Maßnahmen

- 32** 8.1 Zentrale Förderung
- 33** 8.1.1 Das Land trägt die Kosten für die Förderung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes.
- 34** 8.1.2 Hiedurch wird die generelle Förderung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes als Aufgabe des Landes festgeschrieben. Aus der generellen Schutzfunktion des Staates wird hier eine Vorsorge des Landes für die betroffenen Bereiche normiert, aus der einzelne – unten näher erläuterte – konkrete Verpflichtungen abgeleitet werden.
- 8.2 Beschaffungen**
- 35** 8.2.1 Das Land trägt die Kosten für die landesweiten Beschaffungen für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz.
- 36** 8.2.2 Hierunter fallen sowohl Beschaffungen, die im landesweiten Interesse stehen (z. B. Beschaffung von Löschbooten zur Sicherstellung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes auf dem Rhein (§ 6 BHKG)). Dazu gehören auch die jährlichen Beschaffungsmaßnahmen nach § 51 Abs. 2 S. 2 BHKG für die anerkannten Hilfsorganisationen.
- 8.3 Organisatorische/konzeptionelle Maßnahmen**
- 37** 8.3.1 Das Land trägt die Kosten für die eigenen organisatorischen und konzeptionellen Maßnahmen für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz.
- 38** 8.3.2 Hierunter fallen insbesondere die landesweiten Konzepte, die in § 39 Abs. 2 S. 5 BHKG festgeschrieben sind. Zu den Einzelheiten der verschiedenen Landeskonzepte vgl. Anm. 5.2 zu § 5 BHKG).

8.4 Krisenstäbe auf Landes- und Bezirksebene

8.4.1 Das Land trägt die Kosten für die Krisenstäbe der Bezirksregierungen sowie für die Krisenstäbe des Landes. **39**

8.4.2 Gemäß § 5 Abs. 2 BHKG hält das Land beim für Inneres zuständigen Ministerium einen Krisenstab der Landesregierung und bei den Bezirksregierungen Krisenstäbe vor, die bei Bedarf zu aktivieren sind. **40**

8.5 Forschungsunterstützung

8.5.1 Das Land unterstützt die Sicherheitsforschung und Sicherheitsnormung im Bereich des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. **41**

8.5.2 Diese Unterstützung nach § 5 Abs. 4 BHKG erfolgt z. B. durch die Mitwirkung beim Verwaltungsabkommen der Länder über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens (GV. NRW. 1994 S. 2) und durch die finanzielle Beteiligung an den Ausgaben des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen im Deutschen Institut für Normung e.V. in Berlin. **42**

9. Zentrale Maßnahmen

9.1 Das Land trägt zunächst die Kosten für die zentralen Maßnahmen nach § 5 Abs. 5 S. 1 BHKG. **43**

9.2 Das Land trägt weiterhin die Kosten für die von ihm nach § 5 Abs. 5 S. 2 BHKG angeordneten Einsätze der Feuerwehren und der weiteren Einheiten des Katastrophenschutzes sowie für von ihm angeordnete Übungen. **44**

10. Angeordnete auswärtige Hilfe

10.1 Ebenfalls neu aufgenommen wird in § 50 Abs. 5 BHKG die Verpflichtung des Landes zur Kostentragung für die von ihm angeordneten auswärtigen Hilfeleistungen. Die Pflicht zur Kostentragung resultiert aus der neuen Anordnungsbefugnis des Landes zur auswärtigen Hilfe nach § 40 Abs. 4 BHKG. **45**

10.2 Entsprechend der Kostenerstattung für die überörtliche Hilfe zwischen den Aufgabenträgern im Land erfolgt diese Kostenerstattung nach den Grundsätzen der Amtshilfe. **46**

11. Aus- und Fortbildung von Personal in Krisenstäben und Einsatzleitungen

11.1 Das Land übernimmt die Kosten der von ihm durchgeführten Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die in Krisenstäben und Einsatzleitungen bei Großeinsatzlagen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG) und Katastrophen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG) mitwirkenden Personen. **47**

11.2 Dabei handelt es sich nach § 32 Abs. 3 S. 2 BHKG einmal um die Krisenstabsmitglieder (vgl. dazu Ziffer 2.3.4 des RdErlasses über das Krisenmanagement – siehe Anhang 6), die Mitglieder von Einsatzleitungen nach § 37 BHKG und die in Krisenstäben und Einsatzleitungen mitwirkenden Personen (z. B. IuK-Personal usw.). **48**

12. Institut der Feuerwehr

- 49 12.1** Der neue § 50 Abs. 5 S. 1 BHKG bezieht sich konkret nur auf die Finanzierung des **Instituts der Feuerwehr** (früher Landesfeuerwehrschule), weil dieses die einzige derartige Einrichtung im Lande ist und bleibt.

Das Finanzministerium NRW hat das Institut der Feuerwehr in Münster gem. § 2 Abs. 6 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW/Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW“ vom 12.12.2000 – GV. NRW. 2000 S. 754 – in der jeweils geltenden Fassung – ab 1.1.2001 zur Sonderliegenschaft erklärt.

- 50 12.2** Der Gesetzgeber hat dem Land hierbei alle Kosten für die Einrichtung und Unterhaltung der auf Landesebene notwendigen zentralen Ausbildungsstätte, also des Instituts der Feuerwehr in Münster, auferlegt.

Das Land hatte früher diese Verpflichtung so gesehen, dass diese Kosten aus allgemeinen Deckungsmitteln des Landes und nicht aus Mitteln der Feuerschutzsteuer finanziert wurden. Erst seit 1975 ist diese Praxis der Finanzierung des Instituts der Feuerwehr aus Mitteln der Feuerschutzsteuer eingeführt worden. So bedauerlich dieser Umstand von Seiten der Gemeinden und der Feuerwehr empfunden wird, so wird man in dieser Staatspraxis keinen Rechtsverstoß gegen die Bestimmung des § 50 BHKG sehen können. Für die Finanzierung des Instituts der Feuerwehr aus Mitteln der Feuerschutzsteuer wird die in § 50 Abs. 8 BHKG verankerte Zweckbindung nicht verletzt.

Außerdem wird durch die Einstellung der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer in den Landeshaushalt die gesamte Feuerschutzsteuer – soweit sie dem Lande Nordrhein-Westfalen zusteht – auch zu „Mitteln des Landes“.

Angesichts der sehr schlechten Finanzlage der Gemeinden erwarten sowohl diese als auch ihre Feuerwehren, dass das Land eines Tages die frühere Praxis wieder aufnimmt, um die Mittel der Feuerschutzsteuer ungeschmälert den Gemeinden als Beihilfen für Feuerschutzaufgaben zur Verfügung zu stellen.

- 51 12.3** Zu den Kosten gehören

- Personalkosten (sowohl für Lehrbetrieb als auch für die Kompetenzzentren – vgl. dazu Anm. 9 zu § 5 BHKG),
- Sachkosten (für alle vorgenannten Bereiche),
- Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung (vgl. unten Anm. 13),
- Erstattung von zu ersetzenden Arbeitsentgelten und Verdienstaussfällen und Kinderbetreuungskosten (vgl. unten Am. 14),
- Erstattung der zu ersetzenden notwendigen Fahrgelder (vgl. unten Anm. 16).

Siehe auch RdErlaß des MIK vom 5.12.2012 (MBL. NRW. 2012 S. 732).

13. Unterkunft und Verpflegung

- 52 13.1** Das Land trägt nach § 50 Abs. 5 S. 2 BHKG die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung der Veranstaltungsteilnehmer.

- 53 13.2** Unter den Begriff „Veranstaltung“ fallen nicht nur Lehrgänge im engeren Sinn (z. B. sogenannte Laufbahnlehrgänge im Bereich der FF und BF), sondern auch Lehrveranstaltungen, in denen spezielle Fachkenntnisse vermittelt werden.

13.3 Dazu gehören auch alle Lehrveranstaltungen (z. B. Seminare, Einsatznachbesprechungen usw.), die der Aus- und Fortbildung von Führungskräften dienen. **54**

14. Lohnausfall/Verdienstaufschlag/Kinderbetreuungskosten

14.1 Die Veranstaltungsteilnehmer selbst (die Angehörigen einer Pflichtfeuerwehr sind nach § 14 Abs. 3 BHKG insoweit den ehrenamtlichen Feuerwehren gleichgestellt) haben bei einem Lehrgangsbesuch Anspruch auf Lohnfortzahlung, Ersatz des Verdienstaufschlags bzw. Erstattung der Kinderbetreuungskosten (vgl. insoweit Anm. 1 und 8–15 zu § 21 BHKG und Anm. 2 zu § 22 BHKG). Die Gemeinden sind – soweit Ansprüche gegen sie geltend gemacht werden – zunächst zur Zahlung der geltend gemachten Beträge verpflichtet. Das Land erstattet dann diese Beträge. **55**

Liegen die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Lehrgang nicht vor, so erfolgt auch keine Erstattung durch das Land.

14.2 § 50 Abs. 5 S. 4 BHKG konkretisiert nur die bisher bereits praktizierte Verfahrensweise bei der Erstattung von Aufwendungen aufgrund der Teilnahme ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger der öffentlichen Feuerwehren an Lehrveranstaltungen durch das Land. **56**

14.3 Hinzugefügt wurde der Ersatz von Kinderbetreuungskosten gem. § 22 Abs. 1 S. 2 BHKG, soweit sie durch die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen am Institut der Feuerwehr verursacht werden. **57**

15. Ehrenamtliche Kreisbrandmeister

15.1 Außerdem wurde klargestellt, dass die Regelungen zum Aufwendungsersatz durch das Land bei Lehrgangsteilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren auch für ehrenamtliche Kreisbrandmeister und deren Stellvertreter gelten. **58**

15.2 Für Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreter folgt der Aufwendungsersatz aus ihrer Dienststellung in der Landesverwaltung. **59**

16. Fahrgelder

16.1 Die notwendigen Fahrgelder (Hin- und Rückreise) werden den Veranstaltungsteilnehmern zunächst von den Gemeinden und Kreisen ausbezahlt. Umfang und Höhe der erstattungsfähigen Fahrgelder bemessen sich nach den Bestimmungen der §§ 5 und 6 LRKG und den dazu ergangenen Verordnungen. **60**

16.2 Ehrenamtlichen Mitgliedern öffentlicher Feuerwehren, die an unterrichtsfreien Tagen oder an gesetzlichen Feiertagen nicht am Institut der Feuerwehr verbleiben, sondern zu ihrer Familie heimfahren, können nach einem Erlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen vom 21.2.2002 (37.3–0842) die notwendigen, tatsächlich entstandenen Fahrtkosten für die Familienheimfahrten bis zur Höhe der Barabfindung erstattet werden, die den Lehrgangsteilnehmern für jede nicht gewährte Verpflegung zugestanden hätte. Die Barabfindung für jede nicht gewährte volle Tagesverpflegung beträgt derzeit 12,35 €. **61**

- 62** 16.3 Für alle ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren sowie die ehrenamtlichen Kreisbrandmeister und ihre Stellvertreter erstattet das Land den Gemeinden und Kreisen die notwendigen Fahrgelder.
- 63** 16.4 Durch die Aufzählung der zu erstattenden Kosten werden die Kommunen nicht daran gehindert, den Lehrgangsteilnehmern darüber hinaus Zuwendungen auf freiwilliger Basis zu zahlen.

17. Zuwendungen zu Kosten des Feuerschutzes in Gemeinden und Kreisen

17.1 Allgemeine Hinweise

- 64** 17.1.1 Nach wie vor ist im BHKG auch die Ermächtigung zur Gewährung von Zuwendungen an Kommunen **bei Katastrophen** ungewöhnlichen Ausmaßes entfallen. Außerdem ist die Möglichkeit zur Bewilligung von Zuwendungen an Gemeinden für **überörtliche Hilfeleistungen** der Feuerwehren entfallen, von der in der Vergangenheit nur in seltenen Fällen bei außergewöhnlich hohen Einsatzkosten Gebrauch gemacht wurde.
Einer spezialgesetzlichen Regelung derartiger Landeshilfen bedarf es nicht, da aufgrund der jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetze des Landes Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit zur Bewilligung solcher Zuwendungen besteht. Soweit ein größerer Ausgabenbedarf durch das Land zu decken ist, müssen ohnehin nach § 37 LHO (über- und außerplanmäßige Ausgaben) bzw. § 33 LHO (Nachtragshaushalt) zusätzliche Mittel bewilligt werden.
- 65** 17.1.2 Nach VG Köln (SgE Feu § 40 Abs. 6 FSG Nr. 1 und 2) ergibt sich aus § 50 Abs. 6 BHKG eine Verpflichtung des Landes, Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise zu leisten. In welchem Umfang und auf welche Weise diese Verpflichtung erfüllt wird und nach welchem System die zur Verfügung stehenden Finanzmittel auf die Gemeinden und Kreise verteilt werden, schreibt die Norm nicht vor. Dem Landesgesetzgeber ist insoweit ein großer Gestaltungsspielraum eingeräumt. Auch eine Änderung des bisherigen Zuwendungssystems ist zulässig.
- 66** 17.2 Aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. dazu Anm. 22 zu § 50 BHKG) leistet das Land darüber hinaus Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes an die Gemeinden und Kreise. Diese Förderung ist seit dem Haushaltsjahr 2002 neu geregelt worden.
- 67** 17.3 Das Land hat die bisherige Projektförderung durch eine Pauschalförderung (fachbezogene Investitionszulage) ersetzt (vgl. dazu die jeweiligen Haushaltsgesetze; z. B. § 29 für das Haushaltsjahr 2016 in GV. NRW. 2015 S. 920). Solche fachbezogenen Pauschalen werden nach objektiven Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich festgelegt werden, an die Gemeinde verteilt, die diese in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen haben. Objektive Kriterien für die vorgenannte Pauschale sind die Einwohnerzahl und die jeweilige Gebietsfläche (vgl. dazu z. B. HHPlan 2015 Bemerkung zum Kapitel 03 710 Titel 883 10 044). Diese fachbezogenen Investitionszulagen können u. a. verwendet werden für:
- Feuerwehrbauten,
 - Beschaffung von Feuerwehrgeräten,

- Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen,
- Beschaffung von Bekleidung.

Die genannten Mittel können auch für die Miete und das Leasing der zuvor genannten Maßnahmen eingesetzt werden. Auch die Tilgung von Krediten für die Maßnahmen dürfte unter die Zweckbindung fallen (vgl. dazu auch Schüttke in „Der Feuerwehrmann“ 2003, S. 27 und 64 ff. sowie 2005, S. 213 ff.).

Dagegen ist eine Verwendung der Pauschale für zum Verbrauch bestimmte Maßnahmen nicht zulässig.

Nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel für Investitionsaufgaben im Feuerschutz können nach den Festlegungen der Haushaltsgesetze in den Folgejahren verwendet werden. Die Investitionspauschale soll den Kommunen eine Ansparmöglichkeit eröffnen. Das bedeutet, dass von einer Kommune im laufenden Jahr nicht verbrauchte Mittel auch in den Folgejahren für Investitionen in Anspruch genommen werden können. Es ist daher bei einer Nichtinanspruchnahme in einem Haushaltsjahr nicht davon auszugehen, dass die Mittel von der Gemeinde nicht benötigt werden, sondern dass die Mittel später benötigt werden bzw. verwendet werden sollen.

17.4 Seit dem Haushaltsjahr 2006 erhalten die Kreise und kreisfreien Städte darüber hinaus eine weitere fachbezogene Pauschale für Kosten, die ihnen für die Vorbereitung auf überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen entstehen (siehe dazu z. B. HHplan 2015 Bemerkung zum Kapitel 03 710 Titel 633 13 044). **68**

17.5 In § 50 Abs. 6 BHK entfällt aufgrund der zwischenzeitlich veränderten Struktur der Bezuschussung über die Feuerwehrpauschale die bisher in § 40 Abs. 6 S. 1 FSHG enthaltene Regelung zur Berücksichtigung zusätzlicher Einsatzbereiche. **69**

18. Keine Zuschüsse für Aus- und Fortbildung und Vorbeugenden Brandschutz.

18.1 Für die den Gemeinden und Kreisen nach § 32 BHK obliegende **Aus- und Fortbildung** leistet das Land keinerlei Zuschüsse. **70**

18.2 Das Land leistet ebenfalls keine Zuschüsse für den **Vorbeugenden Brandschutz**. Das gilt nicht für den Bereich der Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung. **71**

19. Kosten der Betriebe

19.1 § 50 Abs. 8 S. 1 BHK entspricht der bisherigen Praxis und dient lediglich der Klarstellung. Er wird nur um die wieder in das Gesetz aufgenommenen Betriebsfeuerwehren ergänzt. **72**

Danach tragen die (Personal- und Sach-) Kosten für die Werkfeuerwehr und die Betriebsfeuerwehr die Betriebe oder Einrichtungen.

19.2 Soweit nach § 29 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 BHK besondere Forderungen an Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen, von denen besondere Gefahren ausgehen (vgl. dazu Anm. 7–11 zu § 29 BHK), gestellt werden, haben die Betreiber auch diese Kosten zu tragen. **73**

20. Kostenersatz für überörtlichen Einsatz einer Werkfeuerwehr

- 74** 20.1 § 50 Abs. 8 S. 2 BHKG stellt klar, dass bei Einsätzen der Werkfeuerwehr oder Betriebsfeuerwehr nach § 39 Abs. 5 BHKG auch Betriebe oder Einrichtungen Anspruch auf Kostenerstattung haben (vgl. auch Franßen und Blatt in NJW 2015, S. 1031).
- 75** 20.2 Dabei handelt es sich (auch nach den Gesetzesmaterialien) um eigenständige Ansprüche der Betriebe oder Einrichtungen. Diese Ansprüche sind von den Betrieben oder Einrichtungen im Verwaltungsrechtsweg (so OLG Köln SgE Feu § 40 VIII FSHG Nr. 1) geltend zu machen.

21. Kostenersatz bei angeordneten Übungen

- 76** § 50 Abs. 7 BHKG wird um eine Regelung zur Kostentragung für die von einem öffentlichen Aufgabenträger angeordnete Mitwirkung der Betriebs- oder Werkfeuerwehr an einer Übung ergänzt. Ausgenommen hiervon werden jene Fälle, in denen die Anordnung nicht auf der eigenen Entscheidung des öffentlichen Aufgabenträgers beruht, sondern dieser hierzu selber gesetzlich verpflichtet wird, z. B. bei Erprobung externer Notfallpläne nach § 31 Abs. 4 BHKG.

22. Zweckbindung der Feuerschutzsteuer

- 77** 22.1 Die Zweckbindung des Aufkommens aus der **Feuerschutzsteuer** (vgl. Feuerschutzsteuergesetz in der Bekanntmachung vom 10.1.1996 – BGBl. I 1996 S. 18 – in der jeweils geltenden Fassung –) sollte bereits im Jahre 1979 in das Feuerschutzsteuergesetz des Bundes aufgenommen werden. Diese bundeseinheitliche Regelung hätte entsprechende gesetzliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern erübrigt. Eine entsprechende Klausel war in der Präambel des Feuerschutzsteuergesetzes von 1939 enthalten, sie konnte jedoch nicht in das Bundesgesetz übernommen werden, da dies nicht mit der verfassungsrechtlich garantierten Haushaltsautonomie der Länder vereinbar war. Die überwiegende Mehrzahl der Länder hat eine derartige Regelung deshalb in ihre Feuerschutzgesetze aufgenommen. Dementsprechend ist trotz verbleibender rechtssystematischer Bedenken die Zweckbindung auch in Nordrhein-Westfalen bereits in das FSHG von 1975 aufgenommen worden, damit aufgrund dieser gesicherten rechtlichen Regelung die Kommunen in die Lage versetzt wurden, kontinuierlich das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer für ihre langfristige Vorhabenplanung auf dem Gebiet des Brandschutzes berücksichtigen zu können.
- Zum Umfang der Besteuerungsgrundlagen der Feuerschutzsteuer vgl. BFH SgE Feu § 1 I Feuerschutzsteuergesetz Nr. 1.

- 78** 22.2 Die bisherige Zweckbindung der Feuerschutzsteuer **allein für den Brand-schutz** ist aufgehoben und auf die übrigen Aufgaben des Gesetzes (z. B. Groß-einsatzlagen, finanzielle Unterstützung der nach § 18 BHKG mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen) erweitert worden.
- 79** 22.3 Dies wird – abgesehen von der Höhe der jährlich jeweils zu erwartenden Feuerschutzsteuermittel – dazu führen, dass den Kommunen im Durchschnitt erheblich weniger Mittel zur Verfügung stehen als in den Jahren nach der Neufassung

des Feuerschutzsteuergesetzes und vor der Lockerung der Zweckbindung. Ein Vergleich mit den Zeiträumen vor der Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes ist insoweit nicht zulässig, weil dort ein anderer Besteuerungsmaßstab galt.

22.4 Der Verteilerschlüssel war durch § 11 FSchStG bis zum 31.12.2015 fortgeschrieben worden (zur Höhe des Aufkommens vgl. LT NRW 2015 Drucksache 16/3739; im HHplan NRW 2015 sind 75 Millionen eingesetzt; im Jahr 2014 betrug der auf das Land NRW entfallende Anteil der Feuerschutzsteuer 83.267.666,00 €).

Der Zerlegungsschlüssel ist durch das Steueränderungsgesetz 2015 (BGBl. I 2015 S. 1834) für die Zeit ab 1.1.2016 geändert worden.

22.5 Zu den Einzelheiten der Förderung mit Feuerschutzsteuermitteln vgl. die Anmerkungen 17.2 bis 17.5 zu § 50 BHKG.

23. Kosten des Katastrophenschutzes im Zivilschutz

§ 50 Abs. 9 BHKG entspricht der bisherigen Regelung. Es wurde lediglich eine Angleichung an die Terminologie des neuen Gesetzes über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes vom 25.3.1997 – BGBl. I 1997 S. 726 – in der jeweils geltenden Fassung – vorgenommen.

24. Anderweitige Ersatzansprüche

§ 50 Abs. 10 BHKG entspricht der bisherigen Regelung. Es sind davon zivilrechtliche (z. B. § 7 StVG) Ansprüche als auch öffentlich-rechtliche Ansprüche (z. B. § 17 Straßen- und Wegegesetz NRW) umfasst.

§ 51 Kosten der anerkannten Hilfsorganisationen, Zuwendungen des Landes

(1) Die anerkannten Hilfsorganisationen tragen die durch die vorbereitenden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufgrund dieses Gesetzes entstehenden Kosten im Rahmen ihrer Möglichkeiten¹.

(2) Das Land gewährt den anerkannten Hilfsorganisationen nach Maßgabe des Haushaltsplans Zuwendungen für die im Interesse des Landes liegenden Übungen und Ausbildungsmaßnahmen und für Verwaltungskosten². Es beschafft im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Ausstattungsprogramms nach Maßgabe des Haushaltsplans Fahrzeuge, Geräte und Spezialausrüstung und stellt sie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen für gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 aufzustellende Einheiten zur Verfügung³. Zu den Instandhaltungs- und Unterbringungskosten der Ausstattungen für diese Einheiten gewährt das Land den anerkannten Hilfsorganisationen Beihilfen^{4,5}.

1. Grundsatz

Grundsätzlich tragen die gemäß § 18 BHKG anerkannten mitwirkenden privaten Organisationen alle Kosten, die ihnen durch vorbereitende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufgrund des BHKG entstehen.

2. Zuwendungen**2** Das Land kann nach Maßgabe des Haushaltsplanes Zuwendungen gewähren für:

- die im Interesse des Landes liegenden Übungen und Ausbildungsmaßnahmen sowie
- Verwaltungskosten.

Vgl. dazu: Förderrichtlinie: Mitwirkung privater Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz – RdErlass des IM vom 21.12.2007, MBl. NRW. 2008 S. 12 – in der jeweils geltenden Fassung –.

Förderfähig sind nur nicht-investive Ausgaben. Diese werden pauschaliert ermittelt (s. Nr. 5.5 der Richtlinie).

Förderfähige Ausgaben im Sinne dieser Richtlinie sind:

- Materialverbrauchsausgaben im Rahmen der Vor- und Nachbereitung sowie der Durchführung von Übungen,
- Ausgaben für Reisekosten und Fahrtkosten nach Maßgabe der Vorgaben des Landesreisekostengesetzes bei Übungen,
- Ausgaben im Zusammenhang mit Dienstbesprechungen zur Vor- und Nachbereitung von Übungen,
- Kraftstoffausgaben,
- Ausgaben für die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren,
- Ausgaben für die Anmietung von Seminar- und Lehrgangsräumen,
- Ausgaben für Dozenten,
- Teilnahme- und Prüfungsgebühren für Lehrgangs- und Seminarteilnehmer,
- Ausgaben für Reisekosten und Fahrtkosten nach Maßgabe der Vorgaben des Landesreisekostengesetzes,
- Materialverbrauchsausgaben im Rahmen der Durchführung von Seminaren und Lehrgängen,
- Personalausgaben,
- Warmmieten für Räumlichkeiten, die dem Zweck dienen, soweit diese nicht bereits durch Dritte unterhalten werden (s. Nr. 5.4),
- Ausgaben im Zusammenhang mit Dienstbesprechungen von Katastrophenschutzbeauftragten oder Sachbearbeitern mit entsprechenden Funktionen,
- Ausgaben für technische Kommunikation, Büromaterial und Porto.

Derzeit belaufen sich die Festbeträge je Einsatzeinheit (siehe dazu Anm. 5.2.2 zu § 5 BHKG) auf 16.307,00 € und je Wasserrettungszug (siehe dazu Anm. 5.2.3 zu § 5 BHKG) auf 14.040,00 €.

3. Beschaffungsmaßnahmen des Landes für Einheiten der anerkannten, mitwirkenden Organisationen

- 3** **3.1** § 51 Abs. 2 S. 2 BHKG beschreibt den Beitrag des Landes zu den von den Hilfsorganisationen aufzustellenden Einheiten. Er löst die Regelung zur Finanzierung des regionalen Katastrophenschutzes ab, der im Zuge der Neustrukturierung des Hilfeleistungssystems aufgeben worden ist.
- 4** **3.2** Im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Ausstattungsprogramms beschafft das Land – nach Maßgabe des Haushaltsplanes – für die nach § 18 Abs. 3 BHKG aufzustellenden Einheiten:

- Fahrzeuge,
- Geräte,
- Spezialausrüstung.

3.3 Diese Fahrzeuge, Geräte und Spezialausrüstungen werden den anerkannten mitwirkenden Einheiten kostenlos zur Verfügung gestellt. **5**

3.4 Für die Beschaffung und Verwaltung der landeseigenen Ausstattung im Katastrophenschutz vgl. die Richtlinien des MIK vom 3.9.2015 (MBL. NRW. 2015 S. 621). **6**

4. Instandhaltungs-/Unterhaltungskosten für mitwirkende Einheiten

Neben den vom Land insgesamt getragenen Beschaffungskosten (siehe Anm. 3) gewährt das Land den anerkannten, mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen Beihilfen zu den **7**

- Instandhaltungskosten und
 - Unterbringungskosten
- der Ausstattung der einzelnen Einheiten.

5. Einsatzkosten

Die durch den Einsatz der anerkannten, mitwirkenden Hilfsorganisationen anfallenden Kosten sind von den jeweiligen Aufgabenträgern zu tragen. Das ergibt sich aus § 50 BHKG. **8**

§ 52 Kostenersatz

(1) Die Einsätze¹ im Rahmen der den Gemeinden und Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben² sind unentgeltlich³, sofern nicht in Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist⁴.

(2) Die Gemeinden können⁵ Ersatz der ihnen durch Einsätze entstandenen Kosten⁶ verlangen⁷

1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat⁸,
2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebetriebs für die bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel⁹,
3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Abs. 1, 30 Abs. 1 Satz 1 oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften¹⁰,
4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden bei dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung¹¹,
5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit

oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser gefährdenden Stoffen entstanden ist¹²,

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände handelt¹³,
7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung ist¹⁴,
8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat¹⁵,
9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat¹⁶.

Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter¹⁷.

(3) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind der Gemeinde die Kosten für den Einsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Abs. 2 Satz 1 nicht möglich ist¹⁸.

(4) Der Kostenersatz nach Abs. 2 ist durch Satzung zu regeln; hierbei können Pauschalbeträge festgelegt werden. Der Kostenersatz darf höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten gedeckt werden. Zu den Kosten gehören auch die anteilige Verzinsung des Anlagekapitals und die anteiligen Abschreibungen sowie Verwaltungskosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten¹⁹.

(5) Die Gemeinden können für die Durchführung der Brandverhütungsschau (§ 26) Gebühren aufgrund einer Satzung erheben²⁰. Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen²¹ und für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren, die über den in diesem Gesetz genannten Aufgabenbereich hinausgehen, können die Gemeinden Entgelte erheben²².

(6) Sofern die Eigentümerin oder der Eigentümer, die Besitzerin oder der Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte, die oder der besondere Maßnahmen der Löschwasserversorgung zu treffen hat, nicht in der Lage ist, die erforderliche Menge Löschwasser selbst oder aufgrund einer Vereinbarung durch einen Dritten vorzuhalten, kann die Trägerin oder der Träger der öffentlichen Wasserversorgung in der Gemeinde sich hierzu gegen besonderes Entgelt bereit erklären²³.

(7) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist²⁴.

1. Kostenersatz für Einsätze

- 1.1 § 52 BHKG regelt nur die Frage, ob für den Einsatz einer Feuerwehr Kosten erhoben werden können (so BGH in SgE Feu § 36 FSHG Nr. 1; OVG Münster SgE Feu § 35 FSHG Nr. 1).

Der Kostenersatzanspruch stellt nicht auf die Verletzung einer drittbezogenen Amtspflicht (Art. 34 GG) ab.

1.2 Dabei stellt das Gesetz nicht auf Einzeltätigkeiten ab, sondern allgemein auf den Einsatz – welche Einzeltätigkeiten er auch umfasst. **2**

1.3 Ein Einsatz liegt auch dann vor, wenn die Feuerwehr tatsächlich nicht eingesetzt wird (z. B. weil die eingeklemmte Person bereits befreit ist). Entscheidend für den Einsatz der Feuerwehr ist die Alarmierung (so auch Hess VGH SgE Feu § 61 II HBKG Nr. 3). **3**

1.4 Das Einsatzspektrum der öffentlichen Feuerwehren hat sich in den letzten Jahren zunehmend erweitert. Dies begann mit der gesetzlichen Zuweisung zusätzlicher Einsatzbereiche auf Autobahnen, sonstigen Schnellstraßen sowie Wasserstraßen und Eisenbahnstrecken, die oftmals außerhalb der örtlichen Zuständigkeit der Feuerwehren liegen. Es hat sich fortgesetzt in der erweiterten Aufgabenstellung der Bekämpfung möglicher Gefahren oder Schäden, die von Atomanlagen ausgehen, und gilt vor allem für die zahlreichen und nach aller Voraussicht noch ganz erheblich anwachsenden Einsatzstätigkeiten der Feuerwehren zugunsten des Schutzes der Umwelt. Im Hinblick auf den zuletzt genannten Einsatzbereich ist insbesondere auch festzustellen, dass die öffentlichen Feuerwehren regelmäßig zu kostenintensiven Hilfeleistungstätigkeiten herangezogen werden, welche die eigentlich zuständige Behörde (z. B. Polizei, Wasserbehörde, Träger der Straßenbaulast von Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen, Bahn AG, Bundeswehr) nicht zu leisten vermag. Daneben tendiert die Rechtsprechung zunehmend dahin, die Aufgabenstellung der Feuerwehren (§ 1 Abs. 1 BHKG) erweiternd zu interpretieren (extensive Interpretation des Begriffes „Unglücksfall“). **4**

1.5 Ein öffentlich-rechtlicher Kostenersatzanspruch schließt zivilrechtliche Schadensersatzansprüche nach § 7 Abs. 1 StVG oder § 823 Abs. 1 BGB nicht aus (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 7 I StVG Nr. 68; BGH SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 21; OLG Brandenburg SgE Feu § 7 StVG Nr. 10). **5**

2. Einsätze nach diesem Gesetz

2.1 Hierunter fallen **nur** Einsätze nach § 1 BHKG (vgl. dazu OVG NRW § 41 II FSHG Nr. 39; BGH SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 22; BayObLG SgE Feu § 839 BGB Nr. 30; so auch VG Köln SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 5; VG Minden SgE Feu § 41 FSHG Nr. 3). **6**

Dabei ist unter **Einsatz** jedes Tätigwerden der Feuerwehr in einem konkreten Fall im abwehrenden Brandschutz und der Hilfeleistung sowie des Katastrophenschutzes von Alarmierung bis zum Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft zu verstehen. Nicht unter die Kostenpflicht fallen Übungen, Aus- und Fortbildung.

Ein Einsatz kann kostenpflichtig auch in mehrere Abschnitte unterteilt werden (so auch VGH BW SgE Feu § 36 FwG BW Nr. 2; VG Lüneburg SgE Feu § 29 I nds. BrSchG Nr. 1).

Zum Einsatz gehört auch die Gestellung einer Brandwache (so auch VG Koblenz SgE Feu § 37 I 1 LBKG RPL Nr. 3).

2.2 Einzelfälle

- 7 2.2.1 Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Einsätze zur **Brandbekämpfung** oder um Einsätze zur **Hilfeleistung**, soweit nicht eine Ausnahmeregelung des Abs. 2 eingreift, handelt. Auch **Großeinsatzlagen und Katastrophen** fallen darunter. Zur Erläuterung dieser Begriffe wird auf die Ausführungen zu § 1 Anm. 2 (Brandschutz) und Anm. 3 (Hilfeleistung) sowie Anm. 9–17 (Großeinsatzlage, Katastrophen) verwiesen.

In diesen Fällen wird die Feuerwehr von Amts wegen im Rahmen ihrer anstaltlichen Zweckbestimmung tätig, ohne dass es eines Antrages des Begünstigten bedarf (so OVG Münster SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 4). Die Vorschrift umfasst nämlich Lebenssachverhalte, bei denen die Feuerwehr auch bei Fehlen eines Antrags im Interesse der Allgemeinheit eine Leistung zu erbringen hat, die unabhängig davon ist, ob diese Leistung einer bestimmten Person zugutekommt.

- 8 2.2.2 Der in § 52 Abs. 2 BHKG verwendete Gefahrenbegriff ist identisch mit dem allgemeinen ordnungsbehördlichen Gefahrenbegriff (so OVG NRW § 41 II 1 FSHG Nr. 8). Dieser schließt die sogenannte **Anscheinsgefahr** (vgl. dazu Anm. 2.3 zu § 1 BHKG) mit ein. Die Interessenlage rechtfertigt es, Kostenersatz grundsätzlich auch bei einer Anscheinsgefahr zu verlangen (so BGH SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 49 und VG Arnsberg SgE Feu § 36 II FSHG Nr. 12; VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 36 I FWG BW Nr. 2). Der Anscheinsstörer kann zu den Kosten des Einsatzes jedoch nur dann herangezogen werden, wenn er den Anschein der Gefahr tatsächlich zurechenbar veranlasst hat (so OVG Berlin SgE Feu § 13 BerlASOG Nr. 1; VG Münster SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 2a; VG Berlin SgE Feu § 41 FSHG Nr. 18; VGH BW SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 20; VG Aachen SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 3a; VG Gießen SgE Feu § 41 I FSHG Nr. 4; Gromitsaris in „DVBl“ 2005, S. 535; Drüen/Krumm in „NWVBl.“ 2004, S. 359 ff., Wernsmann „JuS“ 2002, S. 582).

Kein Kostenersatz kann jedoch verlangt werden, wenn nur eine bloße **Scheingefahr** (VG Münster SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 2d) vorliegt. Von einer solchen „Gefahr“ spricht man dann, wenn z. B. die Leitstelle ohne hinreichenden, tatsächlichen Anhalt das Vorliegen einer Gefahr annimmt.

- 9 2.3 Wird die Feuerwehr aufgrund des Rettungsdienstgesetzes tätig, so greift die Kostenfreiheit nach § 52 Abs. 1 BHKG nicht ein. So ist beispielsweise zwar das Retten einer bei einem Schadenfeuer eingeschlossenen Person durch die Feuerwehr kostenfrei, nicht jedoch die anschließende medizinische Betreuung und der Transport in ein geeignetes Krankenhaus.
- 10 2.4 § 52 BHKG ist ebenfalls nicht anwendbar, wenn die Feuerwehr im Wege der Amtshilfe tätig wird. Leistet die Feuerwehr Amtshilfe, so kann die Gemeinde als Trägerin der Feuerwehr gem. § 8 VwVfG NRW Auslagen erstattet verlangen, wenn sie im Einzelfall einen Grenzbetrag übersteigen.
- 11 2.5 § 52 BHKG greift auch nicht ein, wenn eine (hilfeleistende) Gemeinde für eine kostenpflichtige überörtliche Hilfe nach § 39 BHKG Kostenersatz von der anfordernden Gemeinde beansprucht.

2.6 Zu den Einsatzkosten der Gemeinde können auch die Kosten für die von der Gemeinde eingesetzten anerkannten Hilfsorganisationen gehören. Das muss in der jeweiligen Kostensatzung berücksichtigt werden. **12**

2.7 Leistet die Feuerwehr dem Rettungsdienst technische Hilfe, so erfüllt die Feuerwehr in der Regel eigene Aufgaben (vgl. dazu auch Anm. 3.4.15 zu § 1 BHKG). Die Kostenerstattung regelt sich dann nach den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen. **13**

2.8 Der Kostenersatz nach § 52 Abs. 2 BHKG setzt voraus, dass die Feuerwehr im Rahmen ihrer gesetzlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben rechtmäßig gehandelt hat (so VG Münster SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 2b). **14**

2.9 Sowohl das Auffangen des infolge eines Brandes auslaufenden Öl-Diesel-Gemischs als auch das Auffangen des verschmutzten Löschwassers durch den Einsatz von Saugwagen, das Anbringen von Kanalblasen bzw. sonstigen Kanalabdeckungen und das Aufbringen der Ölsperren wie auch die sonstigen Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Öl-Diesel-Gemischs und des kontaminierten Löschwassers stellen Abwehrmaßnahmen zur Bekämpfung des Schadenfeuers im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 BHKG dar und sind damit Teil des Feuerwehrpflichtensatzes (so VG Aachen SgE Feu § 41 I FSHG Nr. 1). **15**

2.10 Ob die Feuerwehr letztlich nichts zur Gefahren- oder Schadensbeseitigung beigetragen hat, ist für den Begriff „Einsatz“ unerheblich (so auch VG Gießen SgE Feu § 61 III HBKG Nr. 3). **16**

2.11 Wird ein Einsatz der Feuerwehr auf Veranlassung eines Minderjährigen vorgenommen, so trifft ihn die Kostenerstattung, sofern er auch für die kostenpflichtige Amtshandlung handlungsfähig ist – § 12 VwVfG NRW (so auch VGH Kassel SgE Feu § 12 VwVfG NRW Nr. 1). **17**

3. Unentgeltlichkeit des Einsatzes nach § 1 BHKG

3.1 § 52 Abs. 1 BHKG schränkt die Befugnis der Gemeinden ein, für Feuerwehreinsätze nach § 1 Abs. 1 BHKG (Brandschutz und Hilfeleistung, Großeinsatzlagen und Katastrophenschutz) Kostenersatz zu verlangen. **18**

3.2 Ein Kostenersatz für die vorgenannten Einsätze nach § 1 BHKG verbietet sich, weil der Feuerwehreinsatz bei Schadenfeuern und öffentlichen Notständen und im Katastrophenschutz vornehmlich im Interesse der Allgemeinheit erfolgt und damit eine den Gemeinden selbst obliegende Aufgabe darstellt (so auch schleswig-holsteinisches VG SgE Feu § 29 SHBrSchG Nr. 3). Der Staat insgesamt und damit auch die Gemeinden werden von der Allgemeinheit durch Steuern und sonstige Abgaben „unterhalten“ und haben deshalb auch für den Schutz der Allgemeinheit zu sorgen (so auch VG Minden SgE Feu § 41 FSHG Nr. 3). Diesem Grundsatz würde ein Kostenersatz widersprechen. Insoweit schränkt die Regelung des § 52 Abs. 1 BHKG die sich aus dem Kommunalabgabengesetz ergebende generelle Ermächtigung zur Erhebung von Benutzungsgebühren ein (so OVG Münster in SgE Feu § 36 FSHG Nr. 2). **19**

- 20** 3.3 Hinzu kommt, dass – wollte man eine Kostenpflicht einführen – der Kostenpflichtige in der Vielzahl der Fälle überhaupt nicht zu ermitteln wäre.
- 21** 3.4 Die Kostenfreiheit lässt sich weiterhin auch noch damit begründen, dass sonst die Betroffenen zunächst versuchen würden, das Schadenfeuer selbst zu löschen. Erst bei Misslingen würde die Feuerwehr alarmiert. Es steht außer Zweifel, dass der Schaden in einem solchen Fall viel größer ist als bei einem sofortigen Einsatz der Feuerwehr (vgl. OVG NRW SgE Feu § 41 FSHG Nr. 21; VG Gelsenkirchen SgE Feu § 36 I FSHG Nr. 1; VG Aachen SgE Feu § 41 II Nr. 1 FSHG Nr. 1; ebenso Günther in „Info-Letter Vers. und Haftungsrecht“ 2003 S. 158; vgl. auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 142).

4. Regel-Ausnahme-Prinzip

- 22** 4.1 Hier ist das **Regel-Ausnahme-Prinzip** festgelegt. In der Regel sind die Einsätze der Feuerwehr unentgeltlich. Nur in den Ausnahmefällen, die in § 52 Abs. 2 BHKG **abschließend** aufgezählt sind, kann Kostenersatz verlangt werden (vgl. OVG Münster SgE Feu § 36 FSHG Nr. 3; § 36 I FSHG Nr. 6; § 41 II FSHG Nr. 3; VG Köln SgE Feu § 40 FSHG Nr. 1; VG Minden SgE Feu § 41 FSHG Nr. 3; VG Aachen SgE Feu § 41 FSHG Nr. 22; VG Arnsberg SgE Feu § 17 StrWG NRW Nr. 1; VG Düsseldorf SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 14; LG Siegen SgE Feu § 41 II SHG Nr. 13; so auch Fischer a. a. O. Kapitel 10.1; Saßmannshausen/Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 195). Ein solcher Kostenersatzanspruch ist ein öffentlich-rechtlicher Anspruch (so auch VG Regensburg in „VersR“ 2001, S. 1274).
- 23** 4.2 Die Prüfung eines Kostenersatzes muss also in zwei Schritten erfolgen:
1. Liegt ein Einsatz nach § 1 BHKG (Schadenfeuer und Hilfeleistung, Katastrophenschutz) vor?
 2. Liegt ein Ausnahmetatbestand vor?
- Kostenersatz kann nur bei Bejahung beider vorgenannter Voraussetzungen verlangt werden.
- 24** 4.3 Liegen die Voraussetzungen der Ausnahmetatbestände nicht vor, kann auch kein Kostenersatz verlangt werden. Der Rückgriff auf die im Grundsatz auch im öffentlichen Recht anerkannte Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) (vgl. BSG SgE Feu § 683 BGB Nr. 10; BVerwG SgE Feu § 677 BGB Nr. 3; BGH SgE Feu § 683 BGB Nr. 16; OLG Hamm SgE Feu § 677 BGB Nr. 11; Schlick in „NJW“ 2008, S. 31 ff.; Linke in „NW VBl.“ 2007, S. 451; Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 141) scheidet aus, wenn die Rechtsbeziehung zwischen dem Bürger und der Verwaltung aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vorschriften geregelt ist und ein Kostenersatz wegen Fehlens der Voraussetzungen dieser Vorschriften ausscheidet (vgl. auch BGH SgE Feu § 683 BGB Nr. 12 und 25; BayObLG SgE Feu § 677 BGB Nr. 5; LG Hannover SgE Feu § 26 I nds. BrSchG Nr. 5; VG Oldenburg SgE Feu § 677 BGB Nr. 13; OLG Köln SgE Feu § 41 FSHG Nr. 7; VG Köln SgE Feu § 683 BGB Nr. 13). Andernfalls würden die gesetzlich normierten Rechtsbeziehungen zwischen Bürger und Verwaltung durch einen Rückgriff auf die Geschäftsführung ohne Auftrag unterlaufen (so OVG NRW SgE Feu § 41 FSHG Nr. 5; VG Freiburg SgE Feu § 36 FwG BW Nr. 1; vgl. auch Nds. OVG SgE Feu

§ 677 BGB Nr. 2 sowie Kischel in Verwaltungsarchiv Bd. 90 (1999) S. 391 ff.; Fischer a. a. O. Kapitel 10.1 und Kapitel 10.1.1.3; vgl. auch Schlick in „NJW“ 2005, S. 3330; Schober in „Kostenersatz nach Feuerwehreinsätzen in Bayern“ 2002, RdNr. 158; Günther in „Info-Letter Vers.- u. Haftungsrecht“ 2003, S. 158 ff.).

Eine solche abschließende Regelung liegt in § 52 BHKG vor (so auch LG Siegen SgE Feu § 41 FSHG Nr. 11; LG Bonn SgE Feu § 41 FSHG Nr. 16; OVG NRW SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 43; vgl. dazu auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 141).

4.4 Beruft sich die Gemeinde auf einen der Ausnahmetatbestände, so trägt diese die **Beweislast** (so Günther in „Info-Letter Vers.- und Haftungsrecht“ 2003, S. 159; vgl. auch VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 36 I FWG BW Nr. 2; VG Münster SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 6; VG Wiesbaden SgE Feu § 61 II 2 HBKG Nr. 1). Die Grundsätze des Anscheinsbeweises gelten auch hier (so VG Trier SgE Feu § 37 I 1 LBKG RPL). 25

4.5 Für einen Kostenerstattungsanspruch muss die Gemeinde eine hinreichende Dokumentation vorlegen hinsichtlich des Einsatzes, der eingesetzten Kräfte und der Einsatzmittel. 26

Ein angerufenes Gericht kann nicht an Stelle der Gemeinde feststellen, in welcher Höhe ein Feuerwehreinsatz von den Kosten her in rechtmäßiger Weise möglich gewesen wäre. Dies vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen, ist Sache der Gemeinde (so VG Gießen SgE Feu § 61 III 1 HBKG Nr. 1; vgl. auch VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 25).

5. Entscheidung der Gemeinde

5.1 Der Gesetzgeber hat nur den Gemeinden das Recht eingeräumt, Kostenersatz zu verlangen. Dieses Recht steht den Kreisen z. B. für die Inanspruchnahme ihrer Leitstelle nach § 28 BHKG oder ihrer Einheiten oder sonstigen Einrichtungen sonstiger Einrichtungen nach § 4 BHKG nicht zu. 27

Jede im Einsatz (vgl. dazu Anm. 2 zu § 52 BHKG) durch ihre Kräfte tätig gewordene Gemeinde kann – falls die übrigen Voraussetzungen vorliegen – Kostenersatz verlangen. Das gilt auch für die Kosten, die durch überörtlichen Einsatz nach § 38 BHKG entstanden sind. In der Gesetzesbegründung zum damaligen FSHG hieß es dazu wörtlich: „Abs. 2 stellt klar, dass die Kosten für Abwehrmaßnahmen, wozu auch grundsätzlich die Kosten für angeforderte überörtliche Hilfe nach § 25 FSHG gehören (so auch Saßmannshausen/Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2004, S. 195), von den Gemeinden zu übernehmen sind, in deren Gebiet die Maßnahmen durchgeführt wurden.“ Das folgt im Gegenschluss auch aus § 50 Abs. 7 BHKG, in dem für Werkfeuerwehren unmittelbar ein Anspruch begründet worden ist.

Die hilfeleistenden Gemeinden dürften aber gegen die Gemeinde des Schadensortes einen Ausgleichsanspruch besitzen.

5.2 Durch den Begriff „können“ wird klargestellt, dass die Geltendmachung eines Kostenerstattungsanspruchs nach § 52 BHKG in das jeweilige Ermessen (- Entschließungsermessen, Auswahlermessen, Ermessen über die Höhe; so auch VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 37; LG Siegen SgE Feu § 41 VI FSHG 28

Nr. 1; Bay. VGH SgE Feu Art. 19 IV GG Nr. 3; vgl. auch Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 145) der Gemeinde gestellt ist. Dieser Ermessensgrundsatz erfährt aber durch die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung eine Einnengung dahingehend, dass die jeweilige Gemeinde vom Grundsatz her verpflichtet ist, einen ihr durch ein Spezialgesetz eingeräumten Kostenersatzanspruch auch geltend zu machen. Eine Gemeinde, die beschließt, generell den in § 52 Abs. 2 BHKG normierten Kostenersatzanspruch nicht durch eine Satzung zu regeln, würde gegen diese allgemeinen Haushaltsgrundsätze verstoßen.

Andererseits stehen satzungsrechtliche Bestimmungen einer Gemeinde mit der Vorschrift des § 52 BHKG nicht in Einklang, wenn sie die Geltendmachung eines Kostenersatzanspruchs zwingend vorsehen und keinen Raum für eine Ermessensentscheidung der Behörde in Ausnahmefällen (vgl. dazu VG Trier § 37 LBKG RPL Nr. 3) zulassen.

Gesichtspunkte bei einer Ermessensentscheidung (Entschließung, Auswahl, Kostenhöhe) können beispielsweise die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des in Anspruch zu nehmenden Bürgers oder aber Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit der Höhe der geltend zu machenden Kosten sein (so auch VG Trier SgE Feu § 37 I LBKG RPL Nr. 1; OVG RPL § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 1).

Darüber hinaus wird durch das Wort „können“ auf die Ausnahmeregelung des § 52 Abs. 7 BHKG hingewiesen.

- 29** 5.3 Es gibt keinen allgemeinen Rechtssatz, dass kostenrechtlich bei der Störerauswahl der Verhaltensstörer Vorrang vor dem Zustandsstörer hat (vgl. dazu auch VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 36 II FwG BW Nr. 7; Bay. VGH SgE Feu Art. 28 III Bay. FWG Nr. 5).

- 30** 5.4 Alle Einnahmen aus einem Kostenersatz stehen unmittelbar der Gemeinde zu. Weder die jeweils tätig gewordene Feuerweereinheit noch die tätig gewordenen Feuerwehrangehörigen haben einen Anspruch auf die erstatteten Kosten.

6. Kostenersatz

- 31** 6.1 Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann nur ein **Kostenersatz** beansprucht werden, **nicht eine Gebühr**.

Dabei ist zwischen zwei Kostengruppen zu unterscheiden:

- Dies sind zum einen die Kosten, die Folge konkreter Einsätze sind: z. B. Kosten für Treibstoff, einsatzbedingte Reparaturen (**unmittelbare Einsatzkosten**).
- Zum anderen handelt es sich um Kosten, die unabhängig von den Einsätzen anfallen (**Vorhaltekosten**) (so VG Münster SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 29; VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 32).

Zu den kostenersatzfähigen Vorhaltekosten gehören insbesondere:

- Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge,
- Versicherungsbeiträge für Feuerwehrangehörige,
- Kosten für die Aus- und Fortbildung,
- Zins- und Tilgungsbeitrag für eingesetzte Fahrzeuge und Geräte (so auch VG Münster SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 30).

Nicht zu den kostenersatzfähigen Vorhaltekosten gehören u. a.:

- Aufwandsentschädigungen,
- Zuschüsse zu Veranstaltungen und Versammlungen,
- Verpflegungskosten, die erst bei Einsätzen über 4 Stunden anfallen.

Die Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer (vgl. dazu Anm. 17, 18 und 22 zu § 50 BHKG) finden keine Berücksichtigung bei der Kostenkalkulation (so VG Oldenburg SgE Feu § 26 nds. BrandSchG Nr. 4).

Es kann nur Ersatz der **notwendigen** Kosten verlangt werden (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 136 und Rn. 161). Dabei sind diejenigen Aufwendungen als notwendig anzusehen, die von der Feuerwehr im Zeitpunkt der Alarmierung für erforderlich gehalten werden durften, um den Einsatz erfolgreich durchführen zu können.

Die Gemeinde kann weiterhin nur die durch den **konkreten Feuerwehreinsatz** bedingten Kosten verlangen (so VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 35; VGH Hessen SgE Feu § 61 HBKG Nr. 2).

6.2 Für folgende Kostenarten kann Ersatz nach § 52 Abs. 2 BHKG verlangt werden: **32**

(1) Sachaufwendungen

- Fahrzeug- und Gerätekosten
 - auf den jeweiligen Einsatz bezogene Kosten (vgl. dazu Anm. 19.3 zu § 52 BHKG),
 - im Einsatz verbrauchte Fahrzeug- oder Gerätematerialien z. B. Treibstoff, Schmiermittel,
 - einsatzbedingte Ersatzbeschaffungs-, Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungskosten.
- Verbrauchskosten
 - Löschmittel: Wasser, insbesondere aber Sonderlöschmittel (Pulver, Schaum, Kohlensäure oder Ähnliches, Löschmittelzusätze),
 - Ölbindemittel, Sand, Sägemehl,
 - Holz- und Verschalungsmaterial.

(2) Personalaufwendungen

- Personalkosten für hauptberufliche Feuerwehrangehörige,
- Ausstattungs-, Bekleidungskosten (vgl. dazu auch VG Gießen SgE Feu § 61 V HBKG Nr. 2),
- Personalkosten für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige,
 - Ersatz der an den jeweiligen privaten Arbeitgeber/Dienstherrn nach § 21 Abs. 1 BHKG zu erstattenden Arbeitsentgelte, Dienstbezüge, Nebenleistungen und Zulagen,
 - an beruflich selbständige Feuerwehrangehörige nach § 21 Abs. 3 BHKG gezahlter Verdienstausschlag.

(3) Sonstige Kosten

- Erstattung von einsatzbezogenen, durch die Gemeinde erstatteten Auslagen nach § 22 Abs. 1 S. 1 BHKG,
- Ersatzleistungen der Gemeinde für im Einsatz erlittene Schäden nach § 22 Abs. 3 HBKG,
- Kosten der Gemeinde für hilfeleistende Feuerwehren im überörtlichen Einsatz nach § 39 HBKG,

- Kosten der Gemeinde für den Einsatz privater Hilfsorganisationen nach § 18 HBKG,
- Entschädigungsleistungen der Gemeinde nach § 45 BHKG,
- Auslagen für die Hinzuziehung Dritter (vgl. dazu § 52 Abs. 2 S. 2 BHKG und Anm. 17 zu § 52 BHKG).

33 6.3 Einzelheiten zu den ersatzfähigen bzw. nicht ersatzfähigen Kosten und zum Umfang der Kostenerstattung vgl. Anm. 19.3 zu § 52 BHKG.

34 6.4 Durch Verzicht auf sein Eigentum kann man sich nicht einfach der Kostenerstattungspflicht entziehen (so BGH SgE Feu § 1004 BGB Nr. 7; OVG NRW SgE Feu § 18 OBG Nr. 1).

7. Übersicht

35 In folgenden Fällen kann nach der Systematik der Neufassung des § 52 BHKG die Gemeinde Kostenersatz verlangen:

36 7.1.1 für Brand- und Hilfeleistungseinsatz bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensherbeiführung (siehe unten Anm. 8),

37 7.1.2 für Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel (siehe unten Anm. 9);

38 7.1.3 für Brand- und Hilfeleistungseinsatz in Anlagen oder Einrichtungen nach § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1 S. 1, § 31 BHKG im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung (siehe unten Anm. 10),

39 7.1.4 für Brand- und Hilfeleistungseinsatz im Falle der Gefährdungshaftung (siehe unten Anm. 11),

40 7.1.5 für Brand- und Hilfeleistungseinsatz bei der Beförderung von Gefahrstoffen, sonstigen gefährlichen Stoffen und wassergefährdenden Stoffen (siehe unten Anm. 12),

41 7.1.6 für Hilfeleistungseinsätze beim Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährdenden Stoffen (siehe unten Anm. 13),

42 7.1.7 für Brandeinsatz, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung einer Brandmeldeanlage war (siehe unten Anm. 14),

43 7.1.8 für Brandeinsatz, wenn die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eine Brandmeldung ohne Prüfung weitergeleitet haben (siehe unten Anm. 15),

44 7.1.9 bei böswilliger Alarmierung der Feuerwehr (siehe unten Anm. 16),

45 7.1.10 für Auslagen für Dritte (siehe unten Anm. 17)

46 7.1.11 bei Doppelzuständigkeit (siehe unten Anm. 18).

47 7.2 Liegen die Voraussetzungen mehrerer in § 52 Abs. 2 BHKG genannten Tatbestände vor, so gelten sie nebeneinander. Im Kostenbescheid (siehe dazu unten Anm. 19.2 zu § 52 BHKG) können alle Tatbestände nebeneinander auf-

geführt werden. Es gibt also kein Rangverhältnis unter den Tatbeständen des § 52 Abs. 2 BHKG).

7.3 Sind nach den einzelnen Tatbeständen mehrere verpflichtet, so haften sie als **Gesamtschuldner** im Sinne des § 421 BGB (analog) (vgl. dazu auch OVG Berlin-Brandenburg SgE Feu § 45 I Bdg. BKG Nr. 1; Bay. VGH SgE Feu Art. 28 III Bay. FWG Nr. 3; BGH SgE Feu § 426 BGB Nr. 2). Die Gemeinde ist auf Grund der Gesamtschuldnerhaftung nicht verpflichtet, alle Kostenschuldner automatisch zu gleichen Anteilen in Anspruch zu nehmen. Es liegt vielmehr in ihrem pflichtgemäßen Ermessen, wen sie zur Kostenerstattung heranzieht (vgl. auch VG Ansbach SgE Feu Art. 38 III 2 Bay. FwG Nr. 3). Dabei darf die Gemeinde auch Vermögensverhältnisse der einzelnen Verpflichteten in Betracht ziehen. Anders als bei der Störerauswahl zur Durchsetzung sicherheitsrechtlicher Handlungspflichten können bei der Einforderung entstandener Kosten allgemeine Zweckmäßigkeit Gesichtspunkte berücksichtigt werden (so auch Schöber, a. a. O. RdNr. 144, 145). Bei dieser Auswahlentscheidung können natürlich auch Gesichtspunkte des § 52 Abs. 7 BHKG des § 52 BHKG eine Rolle spielen (vgl. dazu im Einzelnen Anm. 24 zu § 52 BHKG).

8. Vorsätzliche Herbeiführung oder grob fahrlässige Herbeiführung einer Gefahr/eines Schadens

8.1 Nach § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BHKG kann Kostenersatz für einen Brandeinsatz (es muss sich um einen Schadenfeuer handeln – so VG Aachen SgE Feu § 41 II Nr. 1 FSHG Nr. 1; vgl. auch Hess. OVG SgE Feu § 61 II HBKG Nr. 1) oder eine Hilfeleistung von dem verlangt werden, der eine Gefahr oder einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Zum Begriff des Verursachers vgl. VGH BW SgE Feu § 34 I 1 FwG BW Nr. 2; VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 36 I LBKG RPL Nr. 4.

8.2 Kostenersatz kann einmal dann gefordert werden, wenn eine **Gefahr** vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist; es muss noch kein Schaden eingetreten sein (vgl. dazu BVerwG SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 16; VG Düsseldorf SgE Feu § 41 II 1 FSHG Nr. 2).

Eine Gefahr ist ein Zustand, der nach allgemeiner Auffassung bei ungehinderter Ablauf des Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen Schaden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erwarten lässt.

So reicht z. B. das vorsätzliche Herbeiführen einer Notsituation oder das vorsätzliche Herbeiführen einer Brandgefahr aus. Dafür, dass sich der Begriff „Gefahr“ hier auch auf das vorsätzliche Entzünden eines zunächst kontrollierten, aber später außer Kontrolle geratenen Feuers bezieht, ist kein vernünftiger Anhaltspunkt ersichtlich (so auch VG Aachen a. a. O.).

Das gilt auch dann, wenn z. B. der Betreffende selbst gerettet wird (Einstieg in einen steilen Steinbruch mit anschließender Rettung durch eine Höhenrettungseinheit der Feuerwehr; Rettung eines Selbstmordwilligen durch eine Drehleiter der Feuerwehr, wenn bei ihm die subjektiven – übrigen – Voraussetzungen vorliegen).

8.3 Kostenersatz kann weiterhin gefordert werden, wenn ein **Schaden** vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist. Das kann sowohl ein Perso-

nen- als auch ein Sachschaden sein. Hier kommen insbesondere die vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Delikte einer Brandstiftung in Betracht. Das gilt selbst dann, wenn der Betreffende selbst Geschädigter (z. B. Inbrandsetzung des eigenen Hauses) ist (vgl. BGH SgE Feu § 306a StGB Nr. 1; § 306a II StGB Nr. 1; § 306a I StGB Nr. 5 und 6).

52 8.4 Es muss eine **vorsätzliche** oder **grob fahrlässige** Herbeiführung einer Gefahr oder eines Schadens vorliegen.

53 8.4.1 Vorsätzlich handelt, wer um den rechtswidrigen Erfolg seines Tuns oder Unterlassens weiß und ihn will (vgl. dazu auch VG Münster SgE Feu § 41 II 1 FSHG Nr. 4; VG Düsseldorf SgE Feu § 41 II 1 FSHG Nr. 1; OVG NRW SgE Feu § 41 II 1 FSHG Nr. 7).

Bedingter Vorsatz reicht aus (so VG Aachen a. a. O.; zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz zur bewussten Fahrlässigkeit vgl. BVerwG SgE Feu § 15 StGB Nr. 1, BGH SgE Feu § 41 II 1 FSHG Nr. 11; BVerwG SgE Feu § 15 StGB Nr. 2). Der Begriff des rechtswidrigen Erfolges, auf den sich auch der bedingte Vorsatz erstrecken muss, wird durch § 52 Abs. 2 Nr. 1 BHKG dahingehend konkretisiert, dass das vorsätzliche Herbeiführen einer Brandgefahr bereits ausreicht, die Haftung für die Kosten eines Feuerwehreinsatzes zu begründen.

Ein vorsätzliches Herbeiführen einer Gefahr liegt dann nicht vor, wenn ein zunächst (vorsätzlich entzündetes) kontrolliertes Feuer später außer Kontrolle gerät und sich in ein Schadenfeuer wandelt (vgl. VG Aachen a. a. O.).

54 8.4.2 Die Neufassung des Gesetzes eröffnet jetzt die Möglichkeit, auch bei grob fahrlässiger Verursachung der Gefahr oder des Schadens Kostenersatz geltend zu machen. Das mit der neuen Regelung sanktionierte Verhalten ist bereits bei einem grob fahrlässigen Handeln erfüllt.

Grobe Fahrlässigkeit erfordert ein besonders schwerwiegendes und auch subjektiv schlechthin unentschuldbares Fehlverhalten, das über das gewöhnliche Maß an Fahrlässigkeit erheblich hinausgeht.

Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß verletzt und dabei Überlegungen unterlässt und Verhaltenspflichten missachtet, die ganz nahe liegen und im gegebenen Fall jedem hätten einleuchten müssen (so VGH BW SgE Feu § 34 I 1 FwG BW Nr. 1; vgl. auch Bay. VGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 177; VG Gießen SgE Feu § 61 Abs. 2 HBKG Nr. 5).

55 8.4.3 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung einer Gefahr oder eines Schadens setzt **Verschuldensfähigkeit** voraus (so auch VG Koblenz SgE Feu § 37 I 1 LBKG RPL Nr. 5 und 6).

Für Kinder ist hier der Rechtsgedanke des § 828 BGB entsprechend anwendbar (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 10.1.1.1.2; Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001 S. 266; OVG RPL SgE Feu § 828 II BGB Nr. 5; VG Koblenz SgE Feu § 37 I 1 LBKG RPL Nr. 6). Kinder, die das 7., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, können nach § 828 Abs. 3 BGB als Kostenschuldner herangezogen werden, wenn sie bei der Herbeiführung der Gefahr oder des Schadens „die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht“ hatten (vgl. dazu BGH NJW 2004, S. 1958; VG Koblenz SgE Feu § 37 I 1 LBKG RPL

Nr. 5; OLG Nürnberg SGE Feu § 828 III BGB Nr. 1; OVG RPL SgE Feu § 37 I 1 LBKG RPL Nr. 9; VG Ansbach SgE Feu Art. 28 II 2 Bay. FwG Nr. 1).

Die Auffassung des VG Berlin (SgE Feu § 41 FSHG Nr. 2), dass auch eine schuld- und geschäftsunfähige Person zur Kostenerstattung herangezogen werden kann, vermag nicht zu überzeugen (so auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2001, S. 266).

Auch Sorgeberechtigte können vorsätzlich ihre Aufsichtspflicht nach § 1626 BGB verletzen und dadurch eine Gefahr oder einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen (vgl. insoweit die Entscheidungen in SgE Feu zu § 832 BGB).

8.4.4 Ob der Brandstifter auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann (z. B. Brandstiftung durch strafunmündige Kinder), ist für die Ersatzpflicht nicht entscheidend. Auch spielt es keine Rolle, ob der Brandstifter selbst der Geschädigte ist oder nicht. Dies kann aber ggfs. im Rahmen von § 52 Abs. 7 BHKG eine Rolle spielen. **56**

8.4.5 Liegt zu einem Tatbestandsmerkmal (hier: vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung eines Schadens) eine Entscheidung des nach der Rechtsordnung hierzu berufenen Gerichts vor, so ist die Behörde nicht nur berechtigt, sondern in der Regel auch verpflichtet, die Erkenntnisse jener Gerichtsentscheidungen seiner Entscheidung zu Grunde zu legen, ohne im Einzelnen die gerichtliche Sachverhaltsermittlung oder deren rechtliche Würdigung nochmals nachvollziehen zu müssen oder sie auch bei anderer Einschätzung der Sach- und Rechtslage ohne weiteres in Frage stellen zu können. Mit diesem grundsätzlichen Vorrang der strafrichterlichen oder verwaltungsgerichtlichen Feststellungen sollen überflüssige, aufwändige und sich widersprechende Doppelprüfungen möglichst vermieden werden. Wenn der Betroffene die rechtskräftige Feststellung des Strafverfahrens gegen sich gelten lassen muss (rechtskräftige Verurteilung, Ablehnung eines Wiederaufnahmeverfahrens), ist das Verwaltungsgericht nicht verpflichtet, für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Kostenbescheids in eine neue Beweisaufnahme über die Täterschaft des Betroffenen einzutreten. Die im Wiederaufnahmeverfahren gestellten und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren wiederholten Beweisanträge sind dann für die Entscheidung des Rechtsstreits unerheblich (so VG Minden in SgE Feu § 41 II Nr. 1 FSHG Nr. 2). **57**

Eine Einstellung eines Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft entfaltet keine solche Bindung (so auch VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 36 I LBKG RPL Nr. 3).

8.5 Kostenschuldner ist der Verursacher, der die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Dabei wird es sich in erster Linie um einen Handlungsstörer handeln. Es kann aber auch ein Zustandsstörer zum Kostenersatz herangezogen werden, wenn er die tatsächliche Sachherrschaft über den störenden Gegenstand hat. Zur Zustandsstörerhaftung eines Eigentümers vgl. auch OLG Dresden SgE Feu § 41 II 1 FSHG Nr. 3. **58**

Wenn der Verursacher (Brandstifter) nicht zu ermitteln ist, dann kann nicht an seiner Stelle z. B. der Eigentümer zum Kostenersatz herangezogen werden (so VGH BW SgE Feu § 34 I FwG BW Nr. 1).

- 59** 8.6 Zur zivilrechtlichen Haftung vgl. BGH SgE Feu § 823 I BGB Nr. 18, 31–34; OLG Düsseldorf SgE Feu § 823 I BGB Nr. 25; BGH SgE Feu § 254 I BGB Nr. 1; OLG Hamm SgE Feu § 823 BGB Nr. 6a.

9. Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel

- 60** 9.1 Der neu eingefügte § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BHKG ermöglicht einen Kostenersatz für die zur Brandbekämpfung in Industrie- und Gewerbebetrieben aufgewandten Sonderlöschmittel. Bei Bränden in diesen Bereichen kann es zu Gefahrenlagen kommen, die nur mit sehr kostenintensivem Einsatz (Großverbrauch von Pulverlöschmitteln usw.) bekämpft werden können. Die Übertragung dieser Kosten auf die Eigentümerin oder den Eigentümer des Betriebes oder der Einrichtung entspricht dem Verursacherprinzip.
- 61** 9.2 Dabei braucht es sich nicht um Betriebe nach §§ 29, 30, 31 BHKG handeln. Es muss nur ein Industrie- oder Gewerbebetrieb vorliegen.
- 62** 9.3 Kostenschuldner ist der jeweilige Eigentümer des Betriebes.

10. Kostenersatz für Betreiber gefährlicher Anlagen

- 63** 10.1 § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BHKG gibt der Gemeinde die Möglichkeit, sich von **Betreibern von Anlagen oder Einrichtungen** gem. §§ 29 Abs. 1, 30 Abs. 1 S. 1 und § 31 BHKG Einsatzkosten erstatten zu lassen. Dies ist die Konsequenz der Anwendung des Verursacherprinzips und des Prinzips der Gefährdungshaftung in diesem Gesetz. Das bedeutet allerdings, dass die Gemeinde nur dann die Einsatzkosten verlangen kann, wenn der Einsatz durch ein anlagenspezifisches Ereignis begründet war.
- 64** 10.2 Voraussetzung ist, dass für den Betrieb einer besonders gefährlichen Anlage oder Einrichtung eine Rechtsnorm vorhanden ist, aus der sich eine **Gefährdungshaftung** (vgl. dazu Anm. 11.8 zu § 52 BHKG) des Betreibers gerade für das anlagenspezifische Risiko ergibt (so auch VG Düsseldorf SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 2).
- 65** 10.3 **Kostenschuldner** ist der Betreiber einer solchen Anlage oder Einrichtung.

11. Kostenersatz vom Fahrzeughalter/bei Gefährdungshaftung

- 66** 11.1 Die bestehende erhebliche und voraussichtlich noch zunehmende Verkehrsdichte auf Eisenbahnstrecken, den Autobahnen und sonstigen Straßen sowie den Binnenschiffahrtswegen und in der Luft in Nordrhein-Westfalen bildet ein erhebliches Potenzial an Gefahren und Schäden für Menschen und Sachen. Die Einsatzhäufigkeit der öffentlichen Feuerwehren auf diesen Verkehrslinien zeigt dies deutlich. Die Inanspruchnahme des **Fahrzeughalters** erscheint insbesondere auch nicht unbillig, weil er durch den Betrieb der in Frage stehenden Fahrzeuge ein erhebliches Gefährdungspotenzial einbringt, das regelmäßig durch eine Versicherung gedeckt (vgl. dazu BGH in „DAR“ 2007, S. 142; Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 134; vgl. auch Schwab in Himmelreich/Halm, „Handbuch des Fachanwalts Verkehrsrecht“, 4. Aufl. 2012 RdNr. 294–311) ist.

11.2 Da jedoch der Grundsatz der Unentgeltlichkeit der Hilfeleistung durch die Feuerwehren nicht beeinträchtigt werden darf, ist der in dieser Vorschrift festgelegte Kostenersatz für die Alltagsfälle (z. B. PKW-Brand) zwar bedenklich, weil die Gefahr besteht, durch eine solche Regelung das Bewusstsein zur Abwehr von Brandgefahren in der Bevölkerung zu verringern. Da aber der Schaden meistens durch eine Versicherung abgedeckt ist, trifft er den Geschädigten nicht unmittelbar. Der Auffassung des VG Regensburg (SgE Feu § 10 AKB Nr. 1), eine Eintrittspflicht eines Kfz-Haftpflichtversicherers bestehe nicht, weil § 10 AKB nur privatrechtliche Ansprüche betreffe, kann nicht gefolgt werden. Die Vorschrift des § 10 AKB (jetzt A1.1.1 AKB 2008) wird vielmehr durch die Verpflichtungen aus §§ 82, 83 VVG (Stichwort Ersatzpflicht für Schadensabwehrkosten und Rettungskosten) überlagert. Das sind aber privatrechtliche Ansprüche (so auch Schober a. a. O. RdNr. 93 und 94 sowie in „Florian kommen“ 2002 S. 16 ff.; vgl. auch Diehl in „zfs“ 2014, S. 77; BGH SgE Feu § 10 AKB Nr. 3).

Für Ausnahmefälle wird auf den § 52 Abs. 7 BHKG besonders hingewiesen.

11.3 Kostenschuldner

Der Kostenersatzanspruch richtet sich gegen den Halter von Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Luftfahrzeugen oder Wasserfahrzeugen. Da Kostenschuldner nach dem Gesetzestext ausschließlich der jeweilige Fahrzeughalter ist, muss der Bescheid (siehe dazu unten Anm. 19.2 zu § 52 BHKG) auch an ihn gerichtet werden. Der Kfz-Haftpflichtversicherer ist der falsche Adressat. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Fahrzeughalter den Kostenbetrag eventuell von seiner Versicherung erstattet erhält (vgl. dazu BGH SgE Feu § 115 I VVG Nr. 1).

11.3.1 Kraftfahrzeughalter

Halter eines Kraftfahrzeugs ist derjenige, der das Fahrzeug für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsgewalt besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt (so BGH in „NZV“ 1997, S. 116; BGH SgE Feu § 7 I StVG Nr. 58; Sächs. OVG SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 26a; nds. OVG SgE Feu § 7 StVG Nr. 11; VG Ansbach SgE Feu § 7 I StVG Nr. 38; AG Norden SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 15; ebenso Schober a. a. O. RdNr. 103).

Zum Halter eines Leasingfahrzeugs vgl. OVG Münster SgE Feu § 7 StVG Nr. 12.

Die alleinige Inanspruchnahme eines Kraftfahrzeughalters ist deshalb nicht unbillig, weil dieser durch den Betrieb des Kraftfahrzeugs ein erhebliches Gefährdungspotenzial in den Verkehr bringt (so VG Minden SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 16).

11.3.2 Halter von Schienenfahrzeugen

Zwar unterscheidet § 2 Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen (vgl. zu dieser Unterscheidung auch OLG Stuttgart SgE Feu § 1 HaftpflG Nr. 1; vgl. auch BGH SgE Feu § 280 BGB Nr. 5). Für den hier zu bestimmenden Halterbegriff dürfte aber nur ein Eisenbahnverkehrsunternehmen in Betracht kommen, weil nur ein solches in der Regel Fahrzeuge unterhält. Es kommt aber auf die genaue Bestimmung des Halters im Einzelfall an.

11.3.3 Halter von Wasserfahrzeugen

- 71** Zum Begriff Schiffseigner und Ausrüster vgl. OLG Karlsruhe SgE Feu § 2 BinnSchG Nr. 1. Siehe auch § 1 des Gesetzes betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtsgesetz). Vgl. auch KG SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 23; OVG RPL SgE Feu § 36 I 12 LBKG RPL Nr. 1.

11.4 Beteiligte Fahrzeuge**11.4.1 Kraftfahrzeuge**

- 72** Der Begriff ist der gleiche wie in § 1 Abs. 2 StVG. Danach sind Kraftfahrzeuge Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. So zum Beispiel: PKW, LKW, Kräder aller Art, Quads, Mofas, Motorschlitten, Raupenfahrzeuge, Omnibusse. Die Fahrzeuge dürfen nicht fest mit dem Boden verbunden sein, sie müssen durch Maschinenkraft fortbewegt werden können (vgl. dazu Bay. VGH SgE Feu Art. 28 II 1 Bay. FwG Nr. 2; VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 36 I 2 LBKG RPL Nr. 3; OLG Rostock SgE Feu § 69 StGB Nr. 3).

11.4.2 Schienenfahrzeuge

- 73** Schienenfahrzeuge sind Fahrzeuge, die an Schienen (Gleise) gebunden sind. Dabei ist es unerheblich, wo die Schienen (eigener Bahnkörper, in der öffentlichen Fahrbahn, oberirdisch oder unterirdisch) verlegt sind. Dazu gehören Eisenbahnen, Straßenbahnen, U-Bahnen usw.

11.4.3 Luftfahrzeuge

- 74** Nach § 1 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz sind Luftfahrzeuge: Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Fesselballone, Drachen, Rettungsfallschirme, Flugmodelle und Luftsportgeräte sowie unbemannte Luftfahrtsysteme (z. B. Drohen). Sonstige für die Benutzung des Luftraums bestimmte Geräte gelten als Luftfahrzeuge, wenn sie in Höhen von mehr als dreißig Metern über Grund oder Wasser betrieben werden können. Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper gelten als Luftfahrzeuge, solange sie sich im Luftraum befinden. Zu Fluglaternen vgl. VG Düsseldorf SgE Feu § 1 II LuftVG Nr. 1.

11.4.4 Wasserfahrzeuge

- 75** Wasserfahrzeuge sind Fahrzeuge, die sich auf dem Wasser zur Ortsveränderung und/oder zum Transport bewegen können (so auch Schober a. a. O. RdNr. 97). Dazu zählen: Schiffe jeder Art, Gleitboote, Sportboote, schwimmende Geräte oder Anlagen, Flöße, auch Fahrzeuge ohne Motorkraft und Luftkissenfahrzeuge. Keine Wasserfahrzeuge sind demgegenüber schwimmende Anlagen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht auf Fortbewegung angelegt sind, so zum Beispiel: Wohnschiffe, schwimmende Gaststätten.
Darauf, um welchen Schiffstyp es sich handelt, welche Größe das Schiff hat, ob es motorbetrieben ist oder nicht, und welchem Zweck es dient, kommt es nicht an (so VGH BW SgE Feu § 2 II 1 FwG BW Nr. 1).

11.4.5 Anhänger

- 76** Die Regelung des § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 BHKG wird um die Kostenerstattung für zur Führung durch ein Kraftfahrzeug bestimmte Anhänger ergänzt. Damit

wird die von dem Anhänger ausgehende besondere Gefährdung auch dann erfasst, wenn dieser nicht mit einem Fahrzeug verbunden ist. Voraussetzung für die Kostenerstattung ist, dass von dem Anhänger eine besondere Gefährdung ausgeht.

Anhänger ist nach § 2 Nr. 2 FZV vom 25.4.2006 (BGBl. I 2006 S. 988 – in der jeweils geltenden Fassung) ein zum Anhängen an ein Kraftfahrzeug bestimmtes und geeignetes Fahrzeug.

11.5 Der Schaden muss **beim Betrieb** des jeweiligen Fahrzeugs entstanden sein. 77

11.5.1 Betrieb eines Kraftfahrzeugs

Bei der Auslegung des Begriffs „beim Betrieb“ kann auf die entsprechende Rechtsprechung zu § 7 StVG abgestellt werden (so auch Günther in „Info-Letter Vers.- und Haftungsrecht“ 2003, S. 158). Eine Betriebsgefahr ist dem Fahrzeughalter nur dann haftungsrechtlich zuzurechnen, wenn sie Ausdruck des mit der Konstruktion und der Verwendung des Fahrzeugs regelmäßig verbundenen Gefahrenkreises ist. Die Erstattungspflicht muss auf die Kosten der Maßnahmen beschränkt werden, die ihre Ursachen noch im Kreis der mit dem Fahrzeugbetrieb herkömmlich und regelmäßig verbundenen, vernünftigerweise dem Fahrzeughalter in Rechnung zu stellenden Gefahren haben (so OVG Koblenz SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 1). Siehe dazu auch die Entscheidungen zu § 41 Abs. 2 Nr. 3 FSHG und § 7 I StVG in SgE Feu. 78

Die Annahme des Tatbestandsmerkmals „beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs“ setzt nicht voraus, dass es zu einer Berührung der Fahrzeuge gekommen ist (so auch OLG Hamm SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 9; OLG SH SgE Feu § 7 I StVG Nr. 46).

Der Betrieb eines **Kraftfahrzeugs** beginnt nach der verkehrstechnischen Auffassung mit dem Ingangsetzen des Motors und endet mit dem Motorstillstand außerhalb des öffentlichen Verkehrsbereichs oder dem vorschriftsmäßigen Parken auf ausschließlich dem ruhenden Verkehr vorbehaltenen, von der Fahrbahn getrennten Flächen. Solange die Kraftfahrzeuge sich im Verkehr bewegen oder in verkehrsbeeinflussender Weise ruhen, sind sie im Betrieb (vgl. auch OVG Münster SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 8). Nach der verkehrstechnischen Auffassung ist jeweils eine wertende Betrachtung anzustellen: Die Schadenfolge muss in den Bereich der Gefahren fallen, um deretwillen die Rechtsnorm erlassen worden ist. Es muss sich eine Gefahr realisieren, die mit dem Kraftfahrzeug als Verkehrsmittel verbunden ist (so VG Köln SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 2; BGH SgE Feu § 7 I StVG Nr. 5, 41, 70; OLG Frankfurt a. M. SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 12c; OLG Saarbrücken SgE Feu § 7 I StVG Nr. 35; OLG Rostock SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 17; OLG Düsseldorf SgE Feu § 7 I StVG Nr. 46d und 69; OLG Hamm SgE Feu § 7 I StVG Nr. 62; VG Koblenz SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 2; OVG RPL SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 6 und Nr. 31). Ist der Fahrzeughalter nicht feststellbar, so kann der Anspruch wegen des eindeutigen (abschließenden) Wortlauts der Vorschrift nicht gegen den Träger der Straßenbaulast geltend gemacht werden.

Die Beweislast dafür, dass der Kostenersatzanspruch beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden ist, trägt die Gemeinde (vgl. dazu auch OLG Oldenburg SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 5 b).

Zum Betrieb von Kraftfahrzeugen im Sinne der Halterhaftung nach § 7 StVG vgl. auch Bettermann in „BADK-Information“ 1999, Heft 2, S. 58 ff. und Grüneberg in „NZV“ 2001, S. 109 ff.

11.5.2 Betrieb eines Schienenfahrzeugs

- 79** Auch hier muss sich – wie bei einem Kraftfahrzeug – die typischerweise mit dem Betrieb eines Schienenfahrzeugs verbundene Gefahr realisiert haben. Auch hier wird in der Regel nur eine Haftung des Eisenbahnverkehrsunternehmens im Sinne von § 1 Haftpflichtgesetz in Betracht kommen (vgl. dazu auch BGH SgE Feu § 1 I HaftpflG Nr. 5).

11.5.3 Betrieb eines Luftfahrzeugs

- 80** Beim Betrieb eines Luftfahrzeugs ist – entsprechend der Gefährdungshaftung des Luftfahrzeughalters nach § 33 Luftverkehrsgesetz – nicht danach zu unterscheiden, ob die Gefahr oder der Schaden durch einen Flugzeugabsturz am Boden oder durch eine Kollision zweier Luftfahrzeuge in der Luft verursacht worden ist (vgl. dazu OLG Stuttgart SgE Feu § 33 LuftVG Nr. 2).

11.5.4 Betrieb eines Wasserfahrzeugs

- 81** Beim Betrieb eines **Wasserfahrzeugs** ist eine Gefahr dann entstanden, wenn
- sie noch oder bereits einen Zusammenhang mit dem Einsatz des Wasserfahrzeugs als Fortbewegungs- und Transportmittel aufweist und
 - die Betriebsgefahr Ausdruck des mit der Konstruktion und Verwendung des Wasserfahrzeugs regelmäßig verbundenen Gefahrenkreises ist, mit dessen Verwirklichung vernünftigerweise auch von dem Wasserfahrzeughalter gerechnet werden muss (so VG Koblenz SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 4; VG Würzburg SgE Feu Art. 28 II 1 Bay. FwG Nr. 4; Hess. VGH SgE Feu § 5 BinnSchG Nr. 1; BVerwG SgE Feu § 4 BinnSchG Nr. 2).

Bei einem Brand auf einem ruhenden Schiff kann von einem „Betrieb des Wasserfahrzeugs“ ausgegangen werden, weil die bei einem Brand entstehenden Umstände (auslaufendes Öl, Maschinenschäden und die dadurch möglicherweise entfallende Steuerbarkeit) eine Gefahr für andere Schiffe bewirken (so VG Köln SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 2a).

Eine **Gefahr** im Sinne dieser Vorschrift ist nicht erst dann anzunehmen, wenn die Feuerwehr tatsächlich helfend einschreitet, sondern bereits dann, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bei einem ungehinderten Geschehensablauf mit dem Eintritt eines Schadens zu rechnen ist und daher vernünftigerweise von der Feuerwehr Vorkehrungen zur Minimierung dieses Schadens getroffen werden.

Dazu gehört auch die Gefahr eines Austritts von wassergefährdenden Stoffen bei dem Freischleppen eines Wasserfahrzeugs von einem Brückenpfeiler bzw. Ufergrund (so VG Koblenz a. a. O.).

11.6 Beispiele

- 82** **11.6.1** Geraten z. B. Strohballen auf dem Anhänger eines Traktors in Brand und werden durch dieses Schadenfeuer andere Gebäude und am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge beschädigt, so haftet der Halter des Fahrzeugs auch für diese Schäden, weil sie beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstan-

den sind (so OLG Köln SgE Feu § 7 I StVG Nr. 2; vgl. dazu auch OLG Oldenburg SgE Feu § 41 II 3 Nr. 5b).

Kein Betrieb liegt vor, wenn Strohanhänger, die außerhalb des Straßenbereichs abgestellt sind, in Brand geraten (so OLG Hamm SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 18).

11.6.2 Dabei spielt es keine Rolle, ob sich das Fahrzeug während des Betriebsvorgangs auf einer öffentlichen Straße oder einem Privatgrundstück befindet (so OLG Hamm SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 3). **83**

11.6.3 Betreibt der Motor eines Tankwagens nur eine Pumpe, die den Tankinhalt in ein anderes Behältnis befördert, so liegt kein Betrieb eines Kraftfahrzeuges vor (so OLG Köln SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 4). Für den Betrieb eines Autokrans vgl. OLG Schleswig SgE Feu § 7 I StVG Nr. 25. Eine Haftung entfällt dann, wenn die Fortbewegungs- und Transportfunktion des Kraftfahrzeugs keine Rolle mehr spielt und das Fahrzeug nur noch als Arbeitsmaschine eingesetzt wird (so OLG Hamm SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 5a; OLG Brandenburg SgE Feu § 7 I StVG Nr. 45; OLG Düsseldorf SgE Feu § 7 I StVG Nr. 46b; BGH SgE Feu § 7 I StVG Nr. 42, 43). **84**

11.6.4 Kein Betrieb eines Kraftfahrzeuges liegt vor, wenn das vom Halter ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug von Dritten in Brand gesetzt wird (so OLG Hamburg SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 7; so auch VG Ansbach SgE Feu § 7 I StVG Nr. 39; vgl. auch OLG Brandenburg SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 14; ebenso Günther in „Info-Letter Vers.- und Haftungsrecht“ 2003, S. 158). **85**

11.6.5 Ein PKW-Fahrer, der sein Fahrzeug **86**

- bei dem wenige Minuten nach Fahrtantritt Rauch im Fahrgastraum auftritt und
- bei dem dann Qualm aus dem Motorraum austritt, unter einem etwa 1,50 m breiten Vordach einer Ausstellungshalle parallel zur Fensterfront abstellt, haftet auch für die Schäden, die nach Übergreifen eines Brandes vom PKW auf die Ausstellungshalle an dieser entstehen (so OLG Hamm SgE Feu § 36 II 2 FSHG Nr. 11).

11.6.6 Wenn ein Fahrzeug in brennendem Zustand aufgrund eigener Motorkraft 10 bis 15 m auf einem Parkstreifen rollt, dann auf ein weiteres dort abgestelltes Fahrzeug prallt und dieses in Brand setzt, so hat sich der Vorgang beim Betrieb eines Fahrzeugs im Sinne von § 7 StVG ereignet (so OLG Düsseldorf SgE Feu § 7 I StVG Nr. 10). **87**

11.6.7 Der Brand eines in einer privaten Tiefgarage auf Privatgelände außerhalb des Verkehrsbereichs abgestellten Fahrzeugs ist nicht beim Betrieb eines Fahrzeugs entstanden (so OLG München SgE Feu § 7 I StVG Nr. 11; OLG Köln SgE Feu § 41 II Nr. 3 FSHG Nr. 5; OLG Rostock in „Zfs“ 2005, S. 605; OLG Karlsruhe SgE Feu § 7 I StVG Nr. 32; LG Regensburg SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 12a; AG Mannheim SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 12; OLG Rostock SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 17; vgl. **88**

auch Schwab in Himmelreich/Halm „Handbuch des Fachanwalts Verkehrsrecht“, 4. Aufl. 2012 RdNr. 312–322).

Wird ein Fahrzeug allerdings im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt, so endet der Betrieb damit noch nicht (so LG Bochum SgE Feu § 7 I StVG Nr. 29; LG Mainz SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 10; AG Ulm SgE Feu § 7 I StVG Nr. 30).

- 89** 11.6.8 Auch der Ladevorgang fällt noch unter den Begriff „bei Betrieb eines Kraftfahrzeugs“. Hierbei sind auch die vom Ladegut selbst ausgehenden Gefahren mit umfasst (vgl. dazu OLG Hamm SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 5a; OLG Celle SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 5 aa).
- 90** 11.6.9 Bleibt ein Kraftfahrzeug durch ein technisches Versagen auf dem Standstreifen einer Autobahn bei Dunkelheit liegen und versucht der Fahrer, vorbeifahrende Autos zu stoppen, so ist ein dabei entstandener Unfall noch dem Betrieb des liegengebliebenen Autos zuzurechnen.
- 91** 11.6.10 Für Maßnahmen, die bei einem Fahrzeug den weiteren Austritt von Kraftstoff oder Öl verhindern sollen, kann der Halter dieses Fahrzeugs als Zustandsstörer in Anspruch genommen werden (so VG Stuttgart SgE Feu § 36 II FwG BW Nr. 4).
- 92** 11.7 Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes kommt es dabei auf ein **Verschulden nicht** an (vgl. dazu VG Koblenz SgE Feu § 36 II FSHG Nr. 10; VG Koblenz SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 4; VG Koblenz SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 2; OVG Berlin-Brandenburg SgE Feu § 45 I Bdg. BKG Nr. 1, 2; VG Potsdam SgE Feu § 45 I Bdg. BKG Nr. 3). Selbst eine höhere Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 2 StVG schließt eine Kostenpflicht nicht aus (so auch OVG Koblenz SgE Feu § 36 II FSHG Nr. 11; ebenso VG Koblenz a. a. O.; VG Gera SgE Feu § 38 I Thür. BKG Nr. 2; VG Aachen SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 21; OLG Stuttgart SgE Feu § 1 II HaftPflG Nr. 1; BGH SgE Feu § 2 HaftPflG Nr. 5).
- 93** 11.8 Fälle der **Gefährdungshaftung** können u. a. sein:
- §§ 25 ff. Atomgesetz,
 - § 32 Gentechnikgesetz,
 - §§ 1, 2 Haftpflichtgesetz (vgl. dazu Odenkirchen in „BADK-Informationen“ 1995, Heft 1, Seite 1 ff.).
- Bei der Gefährdungshaftung nach § 1 Abs. 1 Haftpflichtgesetz kommt eine Haftung sowohl des Eisenbahnverkehrsunternehmens als auch des Eisenbahninfrastrukturunternehmens in Betracht (vgl. dazu BGH SgE Feu § 1 I HaftpflG Nr. 3 und 4; OLG Stuttgart SgE Feu § 1 I HaftpflG Nr. 1; OLG Celle SgE Feu § 1 I HaftpflG Nr. 6).
- Ein Betriebsunfall im Sinne von § 1 Abs. 1 Haftpflichtgesetz liegt vor, wenn ein unmittelbar äußerer und örtlicher Zusammenhang zwischen einem Unfall und einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung der Bahn besteht oder wenn der Unfall durch eine dem Bahnbetrieb eigentümliche Gefahr verursacht ist (so BGH SgE Feu § 1 I HaftpflG Nr. 2).
- Bei Vorliegen höherer Gewalt vgl. OLG Celle SgE Feu § 1 II HaftpflG Nr. 3.

Die Gefährdungshaftung für gefährliche Anlagen nach § 2 Haftpflichtgesetz beruht auf dem Gedanken, dass derjenige, der zur Förderung seiner Zwecke erlaubtermaßen Gefahren schafft, denen andere sich nicht in zumutbarer Weise entziehen können, auch ohne Verschuldensnachweis für Schäden aufkommen soll, die bei dem gefahrträchtigen Betrieb – auch bei Einhaltung aller Sorgfalt – entstehen (so BGH SgE Feu § 2 HaftpflG Nr. 5; vgl. auch Günther in „Info-Letter Vers. und Haftungsrecht“ 2003, S. 158). Ein Ersatzanspruch nach § 2 Abs. 1 Haftpflichtgesetz setzt bei einem Flüssigkeitsschaden voraus, dass der Schaden entweder durch die Wirkung von Flüssigkeiten entstanden ist, die von einer Rohrleitungsanlage oder einer Anlage zur Abgabe von Flüssigkeiten ausgehen (Wirkungshaftung) oder dass der Schaden ohne auf den Wirkungen der Flüssigkeit zu beruhen, auf das Vorhandensein der Anlage zurückzuführen ist, es sei denn die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand (Zustandshaftung (so BGH SgE Feu § 2 HaftpflG Nr. 6)). Ein Anlagenbetreiber (vgl. dazu OLG Düsseldorf SgE Feu § 2 I HaftpflG Nr. 3) haftet im Grundsatz für jede Wirkung des von der Anlage ausgehenden Stoffes, sei sie physikalischer oder chemischer Natur (z.B. Schaden durch auslaufendes Öl, durch austretende Chemikalien (so auch BGH a. a. O.)). Zur Haftung für eine Gasexplosion auf einer Yacht vgl. OLG Hamm SgE Feu § 2 HaftpflG Nr. 7.

Zur Haftung für einen Schaden durch eine Energieanlage auf einem Boot vgl. AG Mannheim SgE Feu § 2 I HaftpflG Nr. 2.

– § 1 Produkthaftungsgesetz

Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, den Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Zur Produkthaftung und zur Produktsicherheit vgl. Molitoris und Klindt in „NJW“ 2008, S. 1203. Vgl. auch BGH SgE Feu § 1 ProdHaftG Nr. 3.

– § 1 Umwelthaftungsgesetz

Wird durch eine Umwelteinwirkung, die von einer im Anhang 1 des Umwelthaftungsgesetzes genannten Anlage ausgeht, jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Inhaber der Anlage verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Zum Begriff der Anlage vgl. VG Köln SgE Feu § 1 UmweltHaftG Nr. 3, 4, 5 sowie § 3 UmweltHaftG Nr. 1. Siehe auch OVG NRW SgE Feu § 1 UmweltHaftG Nr. 1 und VG Düsseldorf SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 1.

Im Anhang 1 des Umwelthaftungsgesetzes sind derzeit 96 Betriebsarten aufgelistet.

– § 89 Wasserhaushaltsgesetz

Wer in Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer in anderer Weise auf ein Gewässer einwirkt und dadurch die Wasserbeschaffenheit nachteilig verändert, ist zum Ersatz des daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflichtet.

Vgl. dazu VG Düsseldorf SgE Feu § 22 II WHG Nr. 6.

- §§ 33, 45 Luftverkehrsgesetz
Wird beim Betrieb eines Luftfahrzeugs durch Unfall jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter des Luftfahrzeugs verpflichtet, den Schaden zu ersetzen. Wird ein Fluggast durch einen Unfall an Bord eines Luftfahrzeugs oder beim Ein- oder Aussteigen getötet, körperlich verletzt oder gesundheitlich geschädigt, ist der Luftfrachtführer verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
- § 29 Kohlendioxid-Speicherungsgesetz
Wird infolge der Ausübung einer im Kohlendioxid-Speicherungsgesetz geregelten Tätigkeit oder durch eine nach diesem Gesetz zugelassene Anlage oder Einrichtung jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so haben die Genehmigungsinhaber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
- § 114 Bundesberggesetz
Wird infolge eines Bergbaubetriebs ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so hat der Inhaber des Bergbaubetriebs für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten.
Aus der vorgenannten Aufzählung ergibt sich, dass die Gefährdungshaftung keine reine Kausalhaftung ist. Sie setzt vielmehr – in wertender Betrachtungsweise – die haftungsrechtliche Zurechnung von Schäden aus einer spezifischen Risikosituation voraus (vgl. dazu Krämer in „BADK-Informationen“ 2000, Heft 1, S. 42; vgl. auch VG Köln SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 28).

- 94** 11.9 Die Grundsätze der Gefährdungshaftung können nicht auf andere Sachverhalte analog angewandt werden (so BGH SgE Feu § 7 StVG Nr. 6).

12. Kostenersatz bei Beförderung gefährlicher Güter pp.

- 95** 12.1 Die in dieser Vorschrift genannten möglichen Anspruchsschuldner schaffen durch die **Beförderung** gefährlicher Flüssigkeiten bzw. Stoffe ein besonderes Gefahrenpotenzial, das im Unglücksfall regelmäßig aufwändige Abwehrmaßnahmen der öffentlichen Feuerwehren erfordert. Es ist nicht gerechtfertigt, dass die Gemeinden diese kostenintensiven Abwehrmaßnahmen unentgeltlich durchführen.
- 96** 12.2 Die Gefahr oder der Schaden muss entstanden sein beim **Transport (Beförderung)** von:
- 12.2.1 Gefahrstoffen**
- 97** Gefahrstoffe sind nach § 2 Abs. 1 Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 (BGBl. I 2010 S. 1643 – in der jeweils geltenden Fassung-) – gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die nach § 3 GefStoffV explosionsgefährlich, brandfördernd, hochentzündlich, leichtentzündlich, entzündlich, sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich, ätzend, reizend, sensibilisierend, krebserregend, fortpflanzungsschädigend, erbgutverändernd oder umweltgefährdend sind,
- Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die explosionsfähig sind,

- Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung Stoffe nach den vorgenannten Punkten entstehen oder freigesetzt werden,
- Stoffe und Zubereitungen, die die Kriterien nach den vorgenannten Punkten nicht erfüllen, aber auf Grund ihrer physikalisch-chemischen, chemischen oder toxischen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten gefährden können,
- alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert zugewiesen worden ist.

12.2.2 Gefährlichen Stoffen und Gegenständen

Gefährliche Güter nach § 2 Abs. 1 Gefahrgutbeförderungsgesetz in der Bekanntmachung vom 7.7.2009 (BGBl. I 2009 S. 1774 – in der jeweils geltenden Fassung –) sind Stoffe und Gegenstände, von denen auf Grund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können.

98

12.2.3 Wassergefährdenden Stoffen

Wassergefährdende Stoffe sind nach § 62 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung vom 7.8.2013 (BGBl. I 2013 S. 741 – in der jeweils geltenden Fassung-) feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.

99

Vgl. hierzu auch OVG NRW SgE Feu § 41 II 4 FSHG Nr. 2; VG Köln SgE Feu § 41 II 4 FSHG Nr. 1; VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 62 III WHG Nr. 1.

12.3 Beförderung

Die Beförderung im Sinne dieses Gesetzes umfasst nicht nur den Vorgang der Ortsveränderung, sondern auch die Übernahme und die Ablieferung des Gutes sowie zeitweilige Aufenthalte im Verlauf der Beförderung, Vorbereitungs- und Abschlusshandlungen (Verpacken und Auspacken der Güter, Be- und Entladen), auch wenn diese Handlungen nicht vom Beförderer ausgeführt werden (so OLG Hamm SgE Feu § 2 GBefG Nr. 1).

100

Das BHKG stellt somit nicht auf die Beförderung auf der Straße ab, sondern allein auf den Umstand der Beförderung mit Straßenfahrzeugen (so OLG Hamm SgE Feu § 36 II 3 FSHG Nr. 1).

12.4 Kostenschuldner sind die Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer oder sonst Nutzungsberechtigten. Nach dem Gesetzestext stehen diese gleichverpflichtet nebeneinander. Wortlaut und Systematik des Gesetzes begründen kein Rangverhältnis zwischen den an sich Verpflichteten. Über die eventuelle Ausgleichung im Innenverhältnis trifft das Gesetz keine Aussage. Es gilt § 421 BGB (Gesamtschuldnerschaft) entsprechend.

101

Zur wasserpolizeilichen Zuständigkeit der Länder bei Ölverschmutzungen auf Bundeswasserstraßen vgl. BVerwG SgE Feu § 1 I Binnenschiffahrtsgesetz Nr. 2.

13. Kostenersatz beim Umgang mit gefährlichen Stoffen

- 102** 13.1 § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 BHKG stellt im Verhältnis zur Regelung unter Nr. 5 einen **Auffangtatbestand** dar. Darüber hinaus beschränkt sie den Kostenersatz auf alle Fälle der **Hilfeleistung**. Sie zielt in erster Linie auf Einsätze der Feuerwehren zugunsten des Umweltschutzes ab.
- 103** 13.2 Sind durch den **Umgang** mit gefährlichen Stoffen **Brände** entstanden, soll der Einsatz der öffentlichen Feuerwehr kostenlos sein, um eine Ausweitung der Brandgefahren entweder durch Nichtalarmierung oder zu späte Alarmierung zu verhindern.
- 104** 13.3 Es handelt sich um die gleichen Flüssigkeiten, Stoffe und Güter wie in Anm. 12.2.1 und 12.2.3.
Der Umgang mit Stoffen und Gegenständen nach Anm. 12.2.2 wird von dieser Regelung nicht umfasst.
- 105** 13.4 **Kostenschuldner** bei einer solchen Hilfeleistung sind die Eigentümer, Besitzer oder sonst Nutzungsberechtigten.

14. Kostenersatz bei fehlerhafter Auslösung einer Brandmeldeanlage

- 106** 14.1 § 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BHKG begründet einen Kostenersatz für die fehlerhafte Auslösung einer Brandmeldeanlage. Der Eigentümer, Besitzer oder sonst Nutzungsberechtigte verursacht durch eine solche fehlerhafte Auslösung einen öffentlichen Aufwand, wenn durch sie ein Einsatz der Feuerwehr erforderlich wird. Für die Erstattung dieses zurechenbar verursachten öffentlichen Aufwandes wird durch die Norm eine Anspruchsgrundlage geschaffen.
Ob die Brandmeldeanlage aufgrund baurechtlicher Vorschriften gefordert worden ist oder freiwillig eingerichtet worden ist, spielt keine Rolle.
Bei Rauchwarnmeldern handelt es sich nicht um eine Brandmeldeanlage (so auch Tönnemann in „BrandSchutz“ 2008, S. 798).
Nach dem Gesetzeswortlaut wird zum Einen an eine nicht bestimmungsgemäße **Auslösung** einer Brandmeldeanlage, nicht an eine durch eine Person veranlasste – fehlerhafte – Alarmierung angeknüpft. Daher ist nicht auf fehlerhaftes menschliches Verhalten, sondern auf eine technische, fehlerhafte Funktion der Brandmeldeanlage im konkreten Einzelfall abzustellen (zu dieser Unterscheidung vgl. auch Schmidt/Müller in „NVwZ“ 2004, S. 1204).
Die Anwendung dieser Vorschrift ist daher in all den Fällen geboten, in denen sich bei dem jeweiligen Feuerwehreinsatz das anlagentypische (konstruktions-, wartungs- oder organisationsbedingte) Fehlerpotenzial der Anlage (vgl. dazu auch Bay.VGH SgE Feu § 28 II 5 Bay. FWG Nr. 2) realisiert hat und daher die Verursachung des Feuerwehreinsatzes im Rahmen einer wertenden Betrachtung der Brandmeldeanlage zuzurechnen ist (für eine Unfall- und Einbruchsmeldeanlage der Polizei vgl. OVG NRW, Urteil vom 8.3.2000 – 9 A 795/99).
Der Betreiber einer Brandmeldeanlage hat daher unter anderem für die diagnostischen Schwächen der Anlage, für Auslösungen infolge von außen kommender brandfremder Ereignisse und technisch bedingter Fehlfunktion einzustehen (vgl. dazu auch Bay.VGH a. a. O.).
Zum Anderen knüpft der Kostenersatz an eine missbräuchliche Auslösung einer Brandmeldeanlage an.

14.2 Die fehlerhafte Auslösung der Brandmeldeanlage kann somit auf einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der technischen Einrichtung (vgl. dazu Anm. 14.3) beruhen oder auf Verschulden (Missbrauch) (vgl. dazu Anm. 14.4). Bei dem Begriff „bestimmungsgemäßer Gebrauch“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. **107**

14.3 Bestimmungsgemäße Aufgabe einer Brandmeldeanlage ist es, ein Schadenfeuer (vgl. dazu Anm. 2 zu § 1 BHKG) zu melden. **108**

Ein Fehlalarm liegt immer dann vor, wenn der durch die Anlage gemeldete Brand in Wahrheit nicht vorliegt.

Dabei ist es gleichgültig, ob die Anlage

- technisch korrekt funktioniert hat oder
- bei ordnungsgemäßem Funktionieren nicht hätte reagieren dürfen (technisch bedingte Fehlfunktion).

Der Betreiber einer Brandmeldeanlage hat demnach einzustehen für

- diagnostische Schwächen der Brandmeldeanlage,
- Alarmauslösungen infolge von brandfremden Ereignissen,
- das Auftreten technisch bestimmter Fehlfunktionen.

Die Rechtfertigung für die Haftung ist in der auf die Anlage bezogenen besonderen Verantwortung des Anlagenbetreibers zu sehen. Es genügt für die Haftung, dass sich bei der Alarmauslösung die anlagenspezifischen Risiken für einen Fehlalarm verwirklicht haben (so Hess. VGH SgE Feu § 61 II 6 HBKG Nr. 1; vgl. auch VG Ansbach SgE Feu Art. 28 II Bay. FwG Nr. 1; VG München SgE Feu Art. 28 II 5 Bay. FwG Nr. 3; VG Aachen SgE Feu § 41 II 6 FSHG Nr. 1, 2).

Kein bestimmungsgemäßer Gebrauch liegt z. B. vor, wenn die Brandmeldeanlage auslöst, weil z. B.

14.3.1 verbotswidrig geraucht wird, **109**

14.3.2 verbotswidrig oder nicht sachgerecht in den durch die Brandmeldeanlage geschützten Räumen gearbeitet wird (z. B. Schweißen, Trennen, Funkenflug). **110**

14.3.3 Ob allein das wiederholte, grundlose Auflaufen von Fehlalarmen (vgl. dazu VG Chemnitz SgE Feu § 22 III Nr. 2 SächsBrG) ausreicht, dürfte nach dem Gesetzeswortlaut wohl fraglich sein (so auch VG Braunschweig SgE Feu § 24 IV 4 nds. BrandSG Nr. 1). **111**

14.4 Ein missbräuchliches (verschuldetes; vgl. dazu VG Arnberg SgE Feu § 41 II 6 FSHG Nr. 3) Auslösen liegt auch vor, wenn das Auslösen der Brandmeldeanlage entweder auf fehlender oder mangelnder Wartung beruht. **112**

14.4.1 Fehlt eine Wartung insgesamt, so hat der Eigentümer usw. (siehe Anm. 14.5 zu § 52 BHKG) auch für Verschulden seiner Organe (analog § 31 BGB; vgl. dazu VG Stade SgE Feu § 26 IV 4 nds. BrandSchG Nr. 2), seiner Erfüllungsgehilfen (analog § 278 BGB) und seiner Verrichtungsgehilfen (analog § 831 BGB) einzustehen. **113**

- 114** 14.4.2 Eine mangelnde Wartung liegt auch vor, wenn bei einer vorgenommenen Revision die Anlage nur wegen dieser Reparaturarbeit auslöst.
Mangelnde Wartung kann aber auch dann vorliegen, wenn die Anlage ohne erkennbaren Grund mehrfach innerhalb eines Tages auslöst.
Dem Eigentümer wird bei einem bestehenden Wartungsvertrag ein Verschulden der Wartungsfirma zugerechnet werden.

- 115** 14.5 **Kostenschuldner** ist der Eigentümer, Besitzer oder sonst Nutzungsberechtigte der Brandmeldeanlage.
Auch hier ist keine Rangfolge der Verpflichteten festgelegt.

15. Kostenersatz bei ungeprüfter Weitergabe einer Brandmeldung

- 116** 15.1 Die moderne Technik macht es möglich, dass Störungsmeldungen aus einem Gebäude usw. bei einem Sicherheitsdienst auflaufen, der nicht am eigentlichen Schadensort tätig ist. Leitet ein Mitarbeiter einer solchen Firma eine Brandmeldung **ungeprüft** weiter und löst damit einen Einsatz der Feuerwehr aus, der objektiv nicht erforderlich ist, trifft die Kostenlast für diesen Einsatz der Feuerwehr den Sicherheitsdienst.

- 117** 15.2 **Kostenschuldner** ist daher der Betreiber des Sicherheitsdienstes.

16. Kostenersatz bei böswilliger Alarmierung

- 118** 16.1 Das OVG Münster hatte in seiner Entscheidung vom 26.9.1985 (siehe dazu SgE Feu § 36 II FSHG Nr. 7) ausgesprochen, dass die Gemeinde für eine **böswillige Alarmierung** nach dem damals geltenden Gesetz keinen Kostenersatz verlangen könne, weil eine diesbezügliche Kostenregelung im Gesetz fehle.
Das OVG Münster hatte in diesem Urteil zum Ausdruck gebracht, dass das Verursachen eines böswilligen Alarms keine Inanspruchnahme der öffentlichen Feuerwehr und deshalb auch die Schaffung eines Benutzungsgebührentatbestandes durch kommunale Satzung aufgrund des Kommunalabgabengesetzes ausgeschlossen sei. Andererseits sei auch die Anwendbarkeit der zivilrechtlichen Vorschriften über unerlaubte Handlungen (§ 823 Abs. 1 und 2 BGB) in Fällen der böswilligen Alarmierung höchst zweifelhaft. Ein Schadensersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB sei schon deshalb ausgeschlossen, weil der Gemeinde kein Schaden an einem der in dieser Vorschrift genannten Rechtsgüter (Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder sonstiges Recht) entstehe. Die der Gemeinde infolge eines böswilligen Alarms entstehenden Kosten bedeuteten lediglich einen Schaden am Vermögen, das dem Schutz des § 823 Abs. 1 BGB nicht unterfalle. Daneben dürfte es der Gemeinde auch verwehrt sein, einen Schadensersatzanspruch auf die Vorschrift des § 823 Abs. 2 BGB zu stützen. Die Verletzung eines Schutzgesetzes zugunsten der Gemeinde sei nicht ersichtlich. Die allein als Schutzgesetz zugunsten der Gemeinde in Betracht kommende Norm des § 145 StGB (Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln) diene dem Zweck, die Allgemeinheit vor Missbräuchen von Notrufen und unnötigen Beanspruchungen von Hilfe zu schützen. Ein Schutzgesetz, das die Interessen einer individuell bestimmten natürlichen oder juristischen Person oder einer Mehrheit einzelner Personen zum Ziel hat, fehle also.

Aus den genannten Gründen hat der Gesetzgeber durch das Änderungsgesetz 1989 ausdrücklich einen öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch ins Gesetz aufgenommen. Das wird vom BHKG übernommen.

16.1.1 Voraussetzung ist, dass die Feuerwehr **vorsätzlich böswillig** oder in **grob fahrlässiger** Unkenntnis der Tatsachen **alarmiert** wird. Eine Alarmierung liegt nur vor, wenn eine Person die Benachrichtigung der Feuerwehr vornimmt. Dabei kommt es nicht auf die Art und Weise der Benachrichtigung an. Es spielt auch keine Rolle, mit welchen technischen Mitteln diese Benachrichtigung vorgenommen wird. Vorsätzlich böswillig wird die Feuerwehr alarmiert, wenn der Alarmierende weiß, dass die Feuerwehr nutzlos ausrückt, und er dies auch will. Auch grobe Fahrlässigkeit reicht nach der jetzigen Neufassung aus. Nicht darunter fällt die Alarmierung der Feuerwehr bei einer Brandvermutung. Wer glaubt, dass eine Gefahrenlage vorliegt, obwohl dies objektiv nicht der Fall ist, kann nicht zum Kostenersatz herangezogen werden. Es würde der in § 42 BHKG vom Gesetzgeber festgelegten Verpflichtung, Schadenfeuer zu melden, zuwiderlaufen, wenn der gutgläubig Alarmierende auch noch zum Kostenersatz herangezogen würde.

16.1.2 Vorsätzliche oder grob fahrlässige böswillige Alarmierung setzt Verschuldensfähigkeit voraus. Deshalb ist auch hier der Rechtsgedanke des § 828 BGB entsprechend anwendbar (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 10.1.1.1.1).

16.2 **Kostenschuldner** ist derjenige, der böswillig alarmiert. Eine Inanspruchnahme gegebenenfalls des Aufsichtspflichtigen ist nicht möglich, da der Wortlaut nur den trifft, der tatsächlich böswillig alarmiert. Der Rechtsgedanke des § 4 Abs. 2 PolG NRW ist nicht anwendbar, da im BHKG nicht auf das Polizeigesetz verwiesen worden ist.

Die Gemeinde trägt die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, dass derjenige, der durch Kostenbescheid in Anspruch genommen werden soll, auch wirklich vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

16.3 Wer absichtlich oder wissentlich vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalls oder wegen einer gemeinen Gefahr oder Not die Hilfe der Feuerwehr erforderlich sei, kann darüber hinaus nach § 145 StGB strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

17. Auslagen für Dritte

17.1 Der neu eingefügte § 52 Abs. 2 S. 2 BHKG stellt ausdrücklich klar, dass auch die sich aus der Hinzuziehung eines Dritten in die Aufgabenerledigung ergebenden Kosten zu den abrechnungsfähigen Einsatzkosten zählen. Damit wird die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen übernommen (OVG NRW SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 40, 41; vgl. auch VG Köln SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 38). In der Vergangenheit wurde von Gerichten die Meinung vertreten, dass Kosten der Hinzuziehung Dritter aufgrund mangelnder gesetzlicher Regelung nicht abrechnungsfähig seien (so z. B. VG Arnsberg SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 19).

17.2 Das Bereithalten von technischen Vorrichtungen und Geräten gehört entsprechend den örtlichen Verhältnissen zu der durch § 3 Abs. 1 BHKG vorgegebenen

sachgerechten Ausrüstung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Es entspricht aber durchaus dem organisatorischen Gestaltungsrahmen der Kommunen, Geräte und Fahrzeuge für bestimmte technische Hilfeleistungen nicht selbst vorzuhalten, sondern im Sonderfall als Dienstleistung einzukaufen. Dies wird durch § 52 Abs. 2 S. 2 BHKG klargestellt.

18. Anderweitige Kostenersatzmöglichkeit

- 125** 18.0 Durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV. NRW 2007 S. 662) hatte der Landtag NRW die Kostenersatzregelung in § 41 FSHG geändert. Damit war die – kostenrechtliche – Konsequenz aus der Rechtsprechung des OVG NRW zur originären Zuständigkeit der Feuerwehren für Ölschäden (vgl. dazu Anm. 3.4.1 zu § 1 BHKG) gezogen worden. Wenn der an sich zuständige Träger der Straßenbaulast nicht erreichbar ist, muss die Feuerwehr in eigener Zuständigkeit tätig werden. Der Gesetzgeber hat nunmehr für die Fälle, in denen ein Kostenersatz nach § 52 Abs. 2 S. 1 BHKG nicht möglich ist (der Fahrzeughalter ist zum Beispiel nicht bekannt), den Gemeinden eine Kostenersatzmöglichkeit des verkehrssicherungspflichtigen Straßenbaulastträgers verschafft (vgl. dazu auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2008, S. 32).
- 126** 18.1 Voraussetzung für die neue Kostenersatzregelung ist zunächst, dass eine **Pflichtigkeit einer anderen Behörde oder Einrichtung** neben der Pflicht der Feuerwehr zum Tätigwerden gegeben ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Feuerwehr für den an sich zuständigen Träger der Straßenbaulast (z. B. Kreis, Land, Bund; vgl. dazu z. B. VG Düsseldorf SgE Feu § 9 StrWG NRW Nr. 3 und 4) tätig geworden ist und ersatzfähige Kosten für diesen Einsatz entstanden sind. Die Gemeinde als Träger der Feuerwehr soll auf diesen Kosten nicht sitzen bleiben. Die Pflichtigkeit einer anderen Behörde oder Einrichtung kann sich auch aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten ergeben (z. B. Mitwirkung bei einer Vermisstensuche auf Ersuchen der Polizei). Die neu geschaffene Regelung ist nicht auf die Fälle der an sich zuständigen Straßenbaulastträger beschränkt.
- 127** 18.2 Weitere Voraussetzung für einen Kostenersatzanspruch der Gemeinde nach dieser neuen Regelung ist, dass ein **Kostenersatz** nach § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 1–9 BHKG **nicht möglich** ist. Ist z. B. der Halter des Fahrzeugs, das eine Ölspur verursacht hat, bekannt, so muss die Gemeinde ihn zunächst nach § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 BHKG in Anspruch nehmen. Nur, wenn keine rechtliche Möglichkeit nach § 52 Abs. 2 S. 1 BHKG gegeben ist, dann greift die subsidiäre Regelung des Absatzes 3 ein. Von dieser Regelung werden nicht die Fälle umfasst, in denen aus tatsächlichen Gründen ein Kostenersatzanspruch der Gemeinde nicht realisiert werden kann. Wenn z. B. der an sich Kostenersatzpflichtige zahlungsunfähig ist, greift die subsidiäre Zuständigkeit nicht ein.
- 128** 18.3 Der Kostenersatz in solchen Fällen unterscheidet sich in den **Kostenpositionen** nicht von den allgemeinen Regelungen (vgl. dazu Anm. 6.2 und 19.3 zu § 52 BHKG). Insoweit gelten auch gegenüber der anderen Behörde oder der anderen Institution keine Besonderheiten.

Erforderlich ist aber, dass dieser Kostenerstattungsanspruch in der nach § 52 Abs. 4 BHKG notwendigen **Kostensatzung** ausdrücklich auch aufgeführt wird. Insoweit dürften die bisherigen gemeindlichen Satzungen – soweit noch nicht erfolgt – zu ergänzen sein.

18.4 Kostenpflichtig für diesen Erstattungsanspruch ist die andere Behörde oder Institution, für die die Feuerwehr tätig geworden ist. **129**

19. Regelung durch Kostensatzung

19.0 Vorbemerkung

§ 52 Abs. 4 BHKG gibt der Gemeinde bei der Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten wie bisher grundsätzlich die Wahl, die zu ersetzenden Kosten entweder im Einzelnen zu ermitteln und die Höhe des Kostenersatzanspruchs konkret zu berechnen, oder für diese in einer Satzung Pauschalbeträge festlegen, die sich allerdings der Höhe nach in etwa an den tatsächlichen Kosten messen lassen müssen. Neu ist der dieser pauschalierten Berechnung zugrunde liegende Kostenbegriff.

Nach dem in § 41 Abs. 3 S. 2 FSHG geregelten Kostenbegriff des FSHG konnten die Ausgaben für den Feuerwehreinsatz in tatsächlicher Höhe einschließlich der Zins- und Tilgungsleistungen im Rahmen einer pauschalierten Kostenberechnung geltend gemacht werden. Weitere Kostenpositionen wie Abschreibungen und (allgemeine) kalkulatorische Kosten konnten bei der Kostenberechnung nicht berücksichtigt werden. Diese werden von dem nunmehr erweiterten Kostenbegriff erfasst.

Der Kostenersatz darf höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten gedeckt werden. Der Gesetzgeber hat den Begriff „nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen“ nicht näher erläutert. Gemeint ist damit wohl, dass wegen des Unentgeltlichkeitsgrundsatzes für bestimmte Bereiche (siehe § 53 Abs. 1 BHKG) die ansatzfähigen Kosten für die Kostenersatzpflichtigen Teilleistungs-Bereiche einzeln zu ermitteln sind. Zieht man die Rechtsprechung zu § 6 Abs. 2 KAG (siehe OVG Münster NWVBl 1994, S. 428) heran, wo der unbestimmte Rechtsbegriff ebenfalls verwendet wird, so kann von Folgendem ausgegangen werden: Was betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entspricht, liegt so lange in der Beurteilung der Gemeinde, wie sie sich auf anerkannte betriebswirtschaftliche Auffassungen stützen kann, zumal die Gemeinde nur „Grundsätze“ der Betriebswirtschaft heranzuziehen hat. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Verbrauch (bewerteter Verzehr) von wirtschaftlichen Gütern (materiellen und immateriellen Werten) für geleistete Dienste (Leistungen) innerhalb einer bestimmten Rechnungsperiode, soweit sie für die betriebliche Leistungserstellung anfallen (vgl. dazu VGH BW in NVwZ-RR 1996, S. 593).

19.1 Die Kostenerstattung nach § 52 Abs. 2 BHKG setzt eine **gemeindliche Satzung** voraus (zur öffentlichen Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht vgl. Verordnung vom 26.8.1999 – GV. NRW. 1999 S. 516 – in der jeweils geltenden Fassung; vgl. auch BVerwG SgE Feu Art. 20 GG Nr. 4; OVG NRW SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 8, 9 und Wahlhäuser in „NRW VBl“ 2007 S. 338). Zur Heilung von Satzungsmängeln vgl. Hessischer VGH SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 1. **131**

Richtlinien für den Erlass von Rechtsvorschriften finden sich auch im RdErl. des MIK vom 5.10.2015 (MBL.NRW. 2015 S. 664).

Eine **Kostensatzung** ist also eine **zwingende** Voraussetzung, um die im Gesetz grundsätzlich geregelte Kostenpflicht realisieren zu können (zur Überprüfung solcher Satzungen durch die Gerichte vgl. BVerwG SgE Feu Art. 10 IV GG Nr. 1). Zur Problematik der Verweisung auf DIN-Normen in Satzungen vgl. OVG NRW SgE Feu § 41 FSHG Nr. 4 und § 41 III FSHG Nr. 19.

In der Satzung muss die Höhe des Kostenersatzes bestimmt werden; zur Erleichterung kann die Satzung **Pauschalbeträge** festlegen (so auch OVG Münster SgE Feu § 36 III FSHG Nr. 1; vgl. auch VG Cottbus SgE Feu § 41 FSHG Nr. 1).

Auch bei Zugrundelegen von Pauschalsätzen ist sicherzustellen, dass die einzelnen Kostenschuldner nicht mit Kosten belastet werden, die den von ihnen zu verwertenden Einsätzen nicht mehr zuzurechnen sind (so OVG NRW SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 17). Die Pauschalbeträge müssen sich in ihrer Höhe an den tatsächlichen Kosten für die ersatzpflichtigen Einsätze orientieren (so VG Düsseldorf SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 21; VG Köln SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 24).

Eine Pauschalabrechnung, die für je angefangene Stunde einen vollen Stundensatz beansprucht, verstößt gegen Art. 3 GG (so OVG NRW SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 17). Gleiches gilt für eine Regelung, die vorsieht, dass angefangene Stunden zu Einheiten von 30 Minuten abgerechnet werden (so OVG NRW Beschluss vom 19.8.2013 – 9 A 1556/12). Eine Abrechnung in einem Viertelstundentakt dürfte zulässig sein (so OVG a. a. O. und VG Düsseldorf, Urteil vom 30.9.2014 – 26 K 284/13; vgl. auch VG Köln SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 20).

Eine Kostenpauschale von 23,00 € für den Personaleinsatz eines Feuerwehrangehörigen ist nicht zu beanstanden (so VG Minden SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 3).

Durch die Normierung, dass der Kostenersatz durch Satzung zu regeln ist, hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass privatrechtliche Regelungen in diesem Bereich nicht zulässig sind. Kostenersatz ist als öffentlich-rechtlicher Leistungsanspruch geltend zu machen.

19.2 Anspruch/Bescheid

- 132** 19.2.1 Der Kostenersatzanspruch des § 52 BHKG ist ein **eigenständiger** Anspruch. Die Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes kommen insoweit nicht in Betracht, zumal das BHKG auch nicht auf das KAG verweist (so OVG Münster SgE Feu § 36 III FSHG Nr. 3).

- 133** 19.2.2 Der Anspruch ist durch einen **Kostenbescheid** geltend zu machen (so auch LG Siegen SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 15; Fischer a. a. O. Kapitel 10.1.1.2; Klopfer a. a. O. § 12 Rn. 162). Er ist ein einseitig belastender Verwaltungsakt im Sinne von § 35 VwVfG NRW (dazu auch Schwab in „Praxis Verkehrsrecht“ 2002, S. 243). Vor dem Erlass des Bescheids ist der Betroffene anzuhören (so VG Minden SgE Feu § 28 VwVfG Nr. 1).

- 134** 19.2.3 Gegen den Kostenbescheid kann Klage (ein Widerspruchsverfahren ist nicht mehr nötig vgl. Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2007, S. 289) erhoben werden. Die Einlegung dieses Rechtsmittels hat aufschiebende Wirkung (vgl. dazu: Thür. OVG SgE Feu § 43 Thür.BKG Nr. 1; VG Aachen, SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 4; VG Cottbus SgE Feu § 41 FSHG Nr. 1; Fischer a. a. O. Kapitel 10.1.1.2).

19.2.4 Zahlt der Kostenschuldner nicht, so wird auf Basis des Leistungsbescheids die Vollstreckung durchgeführt. Die Gemeinde kann die Vollstreckung durch ihre Vollstreckungsbeamten durchsetzen. **135**

19.2.5 Zur Abtretung solcher Ansprüche vgl. BayObLG SgE Feu § 398 BGB Nr. 1; BGH SgE Feu § 398 BGB Nr. 3; LG Siegen SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 14; LG Bielefeld SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 11. **136**

19.3 Ersatzfähige Kosten

19.3.1 Zu den ersatzfähigen Kosten (vgl. dazu auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 135) zählen die Ausgaben in der tatsächlich entstandenen Höhe einschließlich der Zins- und Tilgungsleistungen für gerade das konkret eingesetzte Gerät. **137**

Die Gemeinde kann daher nur den Ersatz derjenigen Aufwendungen verlangen, die sie zur Durchführung einer konkreten Maßnahme aus ihrem Vermögen aufgewandt hat. Nur die Kosten der konkret durchgeführten Maßnahme sind kausal für die entstandenen und zu erstattenden Aufwendungen der Gemeinde. § 52 Abs. 4 BHKG ist so zu verstehen, dass nur die durch den konkreten Einsatz angefallenen Betriebs- und Personalkosten berücksichtigt werden dürfen. Zusätzlich zu diesen Kosten können anteilige Zins- sowie anteilige Abschreibungen und anteilige Verwaltungskosten für das eingesetzte Gerät verlangt werden. Die darüber hinausgehenden reinen Kosten der Vorhaltung können nicht in die ersatzpflichtigen Kosten einbezogen werden.

19.3.2 Obwohl der Gesetzestext nicht ausdrücklich davon spricht, dass nur die notwendigen Kosten (vgl. dazu auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 161) erstattungsfähig sind, muss dies als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal zusätzlich beachtet werden. **138**

Maßgebend muss dabei sein, was die Leitstelle vorausschauend für notwendig erachten durfte, um den ihr gemeldeten Einsatz erfolgreich durch die alarmierten Einsatzkräfte mit den alarmierten Feuerwehrfahrzeugen durchführen zu können (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 161). Es muss also eine sogenannte vorausschauende Betrachtungsweise angestellt werden. Nicht ausschlaggebend ist eine ausschließlich rückwirkende Betrachtungsweise, nach der nur die tatsächlich eingesetzten Kräfte und das tatsächlich eingesetzte Personal abgerechnet werden könnten.

Sollte jedoch einmal eine **Überdimensionierung** eines Personal- oder Geräteeinsatzes vorgekommen sein, so kann sich das im Einzelfall auf die Höhe der zu erstattenden Kosten auswirken (Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes; vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 42; VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 26; VG Berlin SgE Feu § 17 I FwG Berlin Nr. 2). Der Einsatz bleibt aber rechtmäßig, nur die Kostenhöhe kann sich reduzieren (vgl. dazu VGH Kassel, Urteil vom 29. Juni 2005 – 5 UE 3736/04 – und die Besprechung dieser Entscheidung von Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2006, S. 99; vgl. auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 161).

Sollte im Einzelfall einmal eine unbillige Härte beim Kostenersatz vorliegen, so muss die Gemeinde von der Möglichkeit nach § 52 Abs. 7 BHKG Gebrauch machen (vgl. dazu Anm. 24 zu § 52 BHKG).

139 19.3.3 Die nach den vorstehenden Ausführungen erstattungsfähigen, notwendigen Kosten können wie folgt festgelegt werden:

Bei der Berechnung der **Sachaufwendungen** können einmal die tatsächlichen Kosten (z. B. Treibstoff, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterial (vgl. dazu VG Koblenz SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 3); Löschwasser (vgl. dazu VG Minden SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 3), Ölbindemittel (vgl. dazu VG Frankfurt a. M. SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 11)) in Ansatz gebracht werden.

Es können Kosten in Ansatz gebracht werden für die eingesetzten **Fahrzeuge und Geräte**, allerdings hier nur im Verhältnis der Anzahl der Jahresstunden und nicht im Verhältnis der Anzahl der Einsatzstunden (vgl. dazu OVG Münster SgE Feu § 36 III FSHG Nr. 2; so auch VG Minden SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 4; VG Neustadt a.d. Weinstraße SgE Feu § 37 I LBKG RPL Nr. 5 und § 37 I 2 LBKG RPL Nr. 6; VGH Hessen SgE Feu § 61 HBKG Nr. 2; VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 31; VGH BW SgE Feu § 36 FwG BW Nr. 3).

Personalkosten können ebenfalls als Kosten im Verhältnis der Anzahl der Jahresarbeitsstunden in Ansatz gebracht werden, wobei auch eine Pauschalierung zulässig ist (so auch VG Koblenz SgE Feu § 37 III LBKG RPL Nr. 1).

Werden Stundensätze für die eingesetzten Bediensteten geltend gemacht, so richten sich diese nach der entsprechenden Anwendung des – jeweiligen – RdErl. des IM über die Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung nach dem Gebührengesetz NRW zu erhebenden Verwaltungsgebühren (vgl. z. B. MBl. NRW. 2014 S. 512). Werden Bedienstete aus unterschiedlichen Laufbahnen (mittlerer, gehobener, höherer Dienst) bei der Gesamtabwicklung in unterschiedlichen Zeiträumen tätig, so muss der Personalaufwand entsprechend der eingesetzten Beamten und der benötigten Zeit abgerechnet werden (so OVG NRW SgE Feu § 41 FSHG Nr. 5).

Bei Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich der Stundensatz bei Selbstständigen aus der Satzungsregelung aufgrund § 21 Abs. 3 BHKG.

Bei Arbeitnehmern empfiehlt sich – soweit nicht vom Arbeitgeber konkret geltend gemachte Kosten in Ansatz gebracht werden können (vgl. § 21 Abs. 1 S. 1 BHKG) – der Rückgriff auf die Statistische Rundschau NRW (Hrsg.: Landesamt für Daten und Statistik NRW) zu Gehältern der Arbeiter und Angestellten. Ersatz von Personalkosten kann für den Zeitraum von der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft (vgl. dazu VG Hannover SgE Feu § 1 nds. BrandSchG Nr. 1) verlangt werden.

Ersatz von Personalkosten kann nur dann nicht für die tatsächlich eingesetzten Kräfte verlangt werden, wenn die Leitstelle oder die Einsatzleitung die Gefahrensituation bei einer objektiven ex-ante-Betrachtung verkannt und einen zu umfänglichen Einsatz von Feuerwehrpersonal veranlasst hat (vgl. auch oben Anm. 19.3.2 zu § 52 BHKG).

Wenn Personal und Material anderer Feuerwehren aufgrund vorher festgelegter Aufgaben- und Materialverteilung eingesetzt wird, kann diese Ergänzung der eigenen Feuerwehr von der Gemeinde wie eigenes Personal und Material abgerechnet werden (so VG Koblenz SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 3). Zu den Personalkosten eines Brandeinsatzes gehören auch die Kosten für die Anforderung von Sanitätsdienstkraften von Hilfsorganisationen, wenn z. B. Rettungs- oder Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen (vgl. dazu VG Hannover SgE Feu § 26 I nds. BrandSchG Nr. 1).

Zu den Personalkosten zählen auch die Kosten, welche für Feuerwehren im überörtlichen Einsatz geleistet werden müssen.

Darüber hinaus können **Zins- und Tilgungsleistungen** in Ansatz gebracht werden (vgl. auch VG Minden SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 4), sofern diese nachweisbar sind. Dies dürfte in der Praxis Schwierigkeiten bereiten, da die Kreditsumme auf den Gesamthaushalt bezogen ist und nicht auf eine bestimmte Anschaffung zugunsten der Feuerwehr. Ein möglicher Lösungsansatz könnte folgender sein:

Es muss der Betrag errechnet werden, den die Gemeinde je Feuerwehrgerät selbst finanziert. Daher sind Zuschüsse Dritter nicht zu berücksichtigen (Eigenanteil). Auf diesen Eigenanteil ist die Finanzierungskreditquote des Vermögenshaushalts anzurechnen. Beispiel: Der Kaufpreis für ein Feuerwehrgerät beträgt 100.000,- €. Die Fremdfinanzierung beträgt 50.000,- €, die Eigenfinanzierung 50.000,- €. Die Kreditquote des Vermögenshaushaltes beträgt 80 %, so dass das Feuerwehrgerät zu 40.000,- € aus Fremdkapital finanziert wird. Auf diesen Betrag sind Zins- und Tilgungsbelastungen anzurechnen. Der jeweilige Zins- und Tilgungsbetrag berechnet sich dabei nach dem Durchschnittszins- und Tilgungsbetrag des Vermögenshaushaltes. Die verbleibenden 10.000,- € sind als Ausgaben in tatsächlicher Höhe zu berücksichtigen.

Zu Einzelheiten vgl. auch VG Köln in SgE Feu § 41 III FSHG Nr. 2.

Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören auch **Ersatzleistungen**, welche die Gemeinde ihrerseits für den Feuerwehreinsatz aufzubringen hat.

In die Kostenberechnung können weiterhin die anteiligen **Abschreibungen** sowie **Verwaltungskosten** einschließlich anteiliger **Gemeinkosten** einfließen.

Es kann nur von den tatsächlichen Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abgeschrieben werden. Eine Abschreibung aus dem Wiederbeschaffungswert oder Wiederbeschaffungszeitwert ist nicht möglich. Als Abschreibungsbasis für Feuerwehrfahrzeuge kann nicht pauschal von 15 Jahren ausgegangen werden, wenn die Fahrzeuge tatsächlich bereits dieses Alter überschritten haben. Zur steuerlichen Behandlung von Abschreibungen vgl. § 7 EStG.

Zu den Verwaltungskosten und Gemeinkosten vgl. auch Anm. 6.1 zu § 52 BHKG. Gemeinkosten im Sinne des Kostenersatzes sind alle im Betrieb der Feuerwehr anfallenden Kosten, die der jeweiligen Dienstleistung nicht direkt zugeordnet werden können. Damit spiegeln die Gemeinkosten die allgemeinen Ressourcen wider, die für die Aufgabenbewältigung der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 BHKG benötigt werden. Löhne und Gehälter fallen darunter, soweit diese nicht einem konkreten Feuerwehreinsatz zugeordnet werden können. Beispielhaft sind es auch z. B. Gehälter und Löhne, die in der Verwaltung, den Werkstätten oder in Lagern anfallen. Ebenso sind Energiekosten Gemeinkosten, wenn sie nicht einem Einsatz konkret zugeordnet werden können. Gleiches gilt für Versicherungen, Beiträge zu Verbänden oder gewinnunabhängige Steuern (z. B. Grundsteuer).

19.4 Nicht ersatzfähige Kosten

Kosten für Gefahrerforschungsmaßnahmen (z. B. Bodenproben und -analysen, Wischproben) sind keine Kosten eines Feuerwehreinsatzes, die über die Kostenersatzungsregelung des BHKG geltend gemacht werden können (so OVG NRW SgE Feu § 41 FSHG Nr. 1 und § 39 I OBG Nr. 2; VG Hannover SgE Feu § 26 nds. BrandSchG Nr. 1).

140

Das gilt auch für die Kosten für einen Sandwall, der dazu dient, kontaminiertes Löschwasser nicht unkontrolliert abfließen zu lassen (so OVG NRW SgE Feu § 36 II FSHG Nr. 14).

Die Entsorgung von aufgefangenem, kontaminiertem Löschwasser fällt nicht in die Zuständigkeit der Feuerwehr. Solche Kosten sind daher keine Einsatzkosten (so OVG SH § 6 SHBrSchG Nr. 1; aA VG Hannover SgE Feu § 26 I nds. BrandSchG Nr. 1).

Kontaminiertes Löschwasser ist Abfall (so OVG NRW § 3 I KrW/AbfG Nr. 2 und § 3 V KrW/AbfG Nr. 2 sowie § 11 I KrW/AbfG Nr. 1; vgl. auch VG Neustadt a.d. Weinstraße § 823 I BGB Nr. 128).

Gleiches gilt für die Beseitigung von Folgeschäden (so OVG NRW SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 90; so auch LG Siegen SgE Feu § 41 FSHG Nr. 10).

Maßgebliches Abgrenzungskriterium zwischen den Aufgaben der Feuerwehr und der Beseitigung von Folgeschäden ist die wirksame Beseitigung der Gefahrenlage.

Bei einem Feuerwehreinsatz, der sich nach den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort objektiv als überdimensioniert erweist, führt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit dazu, die zu erstattenden Kosten auf das objektiv erforderliche Ausmaß zu reduzieren (so VGH Kassel SgE Feu § 61 Abs. 3 HDKG Nr. 1). Vgl. dazu auch Anm. 19.3.2 zu § 52 BHKG.

19.5 Konkurrenzen

- 141** 19.5.1 Liegen die Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 BHKG vor, scheidet eine Anwendung der Grundsätze über eine Geschäftsführung ohne Auftrag daneben aus, weil insoweit § 52 Abs. 2 BHKG eine Spezialregelung beinhaltet.
- 142** 19.5.2 Soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorliegen, kann auch kein bürgerlich-rechtlicher Aufwendungsersatzanspruch bestehen, weil sonst die Spezialregelung des § 52 Abs. 2 BHKG unterlaufen würde (vgl. auch Anm. 4.3 zu § 52 BHKG).
- 143** 19.5.3 Öffentlich-rechtlicher Kostenersatz schließt zivilrechtliche Schadenersatzansprüche nach § 7 Abs. 1 StVG oder § 823 Abs. 1 BGB nicht aus (so BGH SgE Feu § 41 II 3 FSHG Nr. 32).
- 144** 19.5.4 Auf öffentlich-rechtliche Kostenerstattungsansprüche finden die Verjährungsvorschriften des BGB entsprechende Anwendung (§§ 195 BGB ff. – in der Regel drei Jahre; so auch OVG Bautzen SgE Feu § 195 BGB Nr. 1).

20. Gebühr für Brandverhütungsschau

- 145** 20.1 Die Gemeinden können für die Durchführung der Brandverhütungsschau (§ 26 BHKG) Gebühren erheben. Zum Begriff der Gebühr vgl. BVerwG SgE Feu § 41 IV FSHG Nr. 4 und OVG NRW SgE Feu § 41 IV FSHG Nr. 2. Da das Gesetz den Begriff „können“ verwendet, muss der Aufgabenträger eine diesbezügliche (Ermessens-)entscheidung treffen. Tatbestandsmerkmal für die Gebührenerhebung bei einer Brandverhütungsschau ist die objektive Brandverhütungsschaulspflichtigkeit des Objekts (so auch VG Köln SgE Feu § 41 FSHG Nr. 20).

20.2 Dazu ist der Erlass einer **Satzung** durch den Rat der Gemeinde erforderlich (zur öffentlichen Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht vgl. Verordnung vom 26.8.1999 – GV. NRW. 1999 S. 516 – in der jeweils geltenden Fassung –). Darin können auch Personalkosten für die die Brandverhütungsschau Durchführenden sowie eventuell beigezogenen Sachverständigen usw. geltend gemacht werden. Zur gerichtlichen Kontrolle solcher Satzungen im Rahmen einer Anfechtungsklage gegen einen Gebührenbescheid vgl. BVerwG SgE Feu Art. 19 IV GG Nr. 1. **146**

20.3 Ein Vorschlag für den Erlass einer Gebührensatzung für die Durchführung der Brandverhütungsschau ist abgedruckt in: „Der Feuerwehrmann“ 1998, Heft 5, S. 115 ff. **147**

21. Entgeltlichkeit von Brandsicherheitswachen

21.1 Zur Notwendigkeit der Gestellung von Brandsicherheitswachen und deren Anordnungsbefugnis vgl. Anm. zu § 27 BHK. **148**

21.2 Die **Brandsicherheitswachen** dienen dem ersten Angriff und der Vorbereitung möglicher Einsätze (z. B. Freihalten von Rettungs- und Angriffswegen). Da diese Maßnahmen in erster Linie dem Veranstalter die Durchführung seiner Darbietung ermöglichen, erscheint auch eine Verpflichtung, für die Gestellung einer Brandsicherheitswache ein Entgelt zu entrichten, sachgerecht. **149**

21.3 Der Veranstalter ist bei der Gestellung einer Brandsicherheitswache durch die Gemeinde (vgl. dazu § 27 Abs. 2 S. 2 BHK) verpflichtet, die Kosten hierfür der Gemeinde zu erstatten. Ob der Veranstalter die Brandsicherheitswache wissentlich und willentlich angefordert hat oder der Gestellung einer Brandsicherheitswache nur nicht widersprochen hat (vgl. dazu Bay VGH SgE Feu § 36 IV FSHG Nr. 1), spielt dabei keine Rolle. Ausschlaggebend ist, ob die Gemeinde eine Brandsicherheitswache gestellt hat. **150**

21.4 Von den Brandsicherheitswachen sind die Brandwachen zu unterscheiden, für die kein Entgelt (aber eventuell Kostenersatz) erhoben werden darf. Für die Brandwachen gelten die allgemeinen Tatbestände des § 52 Abs. 2 BHK (vgl. dazu auch Anm. 2.1 zu § 52 BHK). Unter den Begriff der Brandsicherheitswache fallen auch nicht die sogenannten Bereitschaftsdienste, welche die Feuerwehren z. B. im Fall einer erhöhten Waldbrandgefahr leisten. **151**

21.5 Die Gemeinde muss eine Entgeltordnung erstellen, um Entgelte erheben zu können. **152**

22. Entgeltlichkeit sonstiger Leistungen der Feuerwehr

22.1 Soweit Einsätze der Feuerwehr **keine Einsätze nach § 1 BHK** (vgl. dazu Anm. 2–17 zu § 1 BHK) sind, besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, für eine solche Tätigkeit der Feuerwehr ein Entgelt zu beanspruchen. **153**

22.2 Hierbei handelt es sich nämlich um Einsätze, die in der Regel auf **Antrag** erbracht werden. Für nicht unter § 1 Abs. 1 BHK fallende Einsätze der Feuerwehr ergibt sich weder aus den übrigen Bestimmungen des BHK noch aus dem Zweck der Einrichtung, dass die Feuerwehr aufgrund eines **154**

Tätigwerdens von Amts wegen ohne Antrag des Leistungsempfängers ein anstandsrechtliches Benutzungsverhältnis und damit eine Kostenpflicht für den Leistungsempfänger begründen kann (so OVG Münster SgE Feu § 36 II FSHG Nr. 9).

Das bedeutet, dass die Feuerwehr in diesen Fällen willentlich (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 146) in Anspruch genommen werden muss. Der Antragsteller/ Nutznießer muss eindeutig erklären, dass er eine entsprechende Leistung der Feuerwehr der Gemeinde in Anspruch nehmen will. Um Inhalt und Umfang einer solchen Leistung der Feuerwehr genau festlegen zu können, sollte dies schriftlich fixiert werden.

- 155** 22.3 Solche Hilfeleistungen sind u. a.: Leerpumpen von Baugruben oder Kellern ohne Unwetter, Gestellung einer Drehleiter zur Fassadenreinigung, Aufhängen von Transparenten, Einfangen von Tieren, Verbringen von Tieren ins Tierheim (vgl. VG Hannover SgE Feu § 41 IV FSHG Nr. 3) (soweit keine Gefahr für das Tier oder die Umwelt vorliegt), Beseitigung von ausgetretenem Öl oder sonstigen Chemikalien (vgl. dazu Günther in „Info Letter Vers.- und Haftungsrecht“ 2003, S. 158), Wasserschaden durch Waschmaschine (so VG Stuttgart SgE Feu § 36 II FwG BW Nr. 5), der First-Responder-Einsatz (vgl. dazu Erlass Notfallhelfer-Systeme – Steegmann Anhang 409), Einsatz der Feuerwehr für eine Baubehörde (VG Köln SgE Feu § 41 IV 2 FSHG Nr. 1).

Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen müssen ihrerseits bereit sein, solche freiwilligen Leistungen zu erbringen. Sie können nicht verpflichtend angeordnet werden.

Durch freiwillige Leistungen darf die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht beeinträchtigt werden (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 12).

- 156** 22.4 Weil das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dass die Gemeinden Entgelte erheben können, müssen sie ihr pflichtgemäßes Ermessen einsetzen, ob sie überhaupt, von wem und in welcher Höhe ein Entgelt erheben wollen (vgl. dazu auch VG Sigmaringen SgE Feu § 36 II FwG BW Nr. 3).

Mit der Erhebung von „Entgelten“ kann der gesamte Kostenaufwand für den Einsatz geltend gemacht werden.

Der Gemeinde steht frei, ob sie diesen Anspruch öffentlich-rechtlich (durch eine Entgeltordnung) oder durch privatrechtlichen Vertrag im Einzelfall geltend machen will. Es sollte – soweit möglich – jedoch darauf geachtet werden, dass in beiden Fällen für die gleiche Leistung nicht unterschiedliche Beträge geltend gemacht werden.

Zur Geltendmachung dieses Entgelts vgl. Kneer in „Kommunale Steuer-Zeitschrift“ 1988, S. 4 ff.; Fischer a. a. O. Kapitel 10.1.1.3.

Wenn die Gemeinde sich entschieden hat, die Entgelte privatrechtlich geltend zu machen, dann gelten für die Beitreibung folgende Grundsätze:

In § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 8.12.2009 (GV. NRW. 2009 S. 787 – in der jeweils geltenden Fassung –), ist geregelt, dass u. a. privatrechtliche Forderungen aus der Inanspruchnahme von Krankentransporten und der Inanspruchnahme der kommunalen Feuerwehren nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW beigetrieben werden können.

Das bedeutet, dass zum Beispiel Entgelte für die Leistungen der öffentlichen Feuerwehren, die über den im BHKG genannten Aufgabenbereich hinausgehen (so genannte: freiwillige Aufgabe) auf Grund von Vollstreckungstiteln durch eigene Vollstreckungsbeamte beigetrieben werden können. Die Einschaltung von Gerichtsvollziehern usw. ist dann nicht mehr erforderlich.

22.5 Soweit Kreise Leistungen außerhalb ihres Aufgabengebietes nach diesem Gesetz erbringen, muss die Regelung des § 52 Abs. 5 BHKG analog gelten. **157**

22.6 Wenn die Feuerwehr mit der ordnungsbehördlichen Aufgabe der Abwicklung einer sofortigen Unterbringung nach dem Gesetz über Psychisch Kranke betraut ist, hat die Gemeinde als Ordnungsbehörde keinen Anspruch gegen den Betroffenen (so OVG NRW SgE Feu § 32 PsychKG NRW Nr. 1) oder gegen die Krankenkasse des Betroffenen (so SG Düsseldorf SgE Feu § 32 PsychKG NRW Nr. 2) auf Erstattung eventueller Kosten (z. B. für das Öffnen einer Wohnungstür, ärztliches Zeugnis). **158**

23. Kosten für besondere Maßnahmen der Löschwasserversorgung

Die Vorschrift des § 52 Abs. 6 BHKG bestimmt, dass derjenige, der besondere Maßnahmen der Löschwasserversorgung zu treffen hat und diese nicht in Eigeninitiative realisieren kann, auf die Wasserversorgung in der Gemeinde gegen besonderes Entgelt zurückgreifen kann. Durch den Passus „Träger der öffentlichen Wasserversorgung in der Gemeinde“ soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung vielfach nicht in der Trägerschaft der Gemeinde selbst, sondern bei privatrechtlich organisierten Versorgungsunternehmen liegt. **159**

24. Absehen von Kosten

24.1 Die Regelung des § 52 Abs. 7 BHKG ermöglicht es den Gemeinden, in Härtefällen von der Geltendmachung eines Kostenersatzanspruchs ganz oder teilweise abzusehen. Ferner wird die Möglichkeit eröffnet, auf den Kostenersatz oder das Entgelt ganz oder teilweise zu verzichten, falls dies im übergeordneten Interesse der Gemeinde liegt. **160**

24.2 Die Befreiungsmöglichkeit bezieht sich auf **161**

- den Kostenersatz nach Abs. 2 und 3,
- die Erhebung von Entgelten nach Abs. 5 und
- die Erhebung von besonderen Entgelten nach Abs. 6.

24.3 Der Begriff der **unbilligen Härte** ist wie nach dem Kommunalabgabengesetz und der Abgabenordnung auszulegen. Er ist gerichtlich wohl überprüfbar (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 153). Unbilligkeit kommt vor allem dann in Betracht, wenn die Kostenregulierung sich auf den Betroffenen äußerst belastend bzw. existenzbedrohend auswirken könnte, weil – beispielsweise bei einem Verkehrsunfall – kein Versicherungsschutz besteht oder sonstige persönliche Härten (z. B. familiäres Leid) vorliegen (vgl. auch VGH BW SgE Feu § 36 VII FwG BW Nr. 1; vgl. auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 154). Gemeint sind damit also die Fälle, in denen beispielsweise die Haftpflichtversicherung im Fall der umfassenden Halterhaftung aus versicherungsrechtlichen Gründen **162**

ausnahmsweise nicht zahlen muss oder der Kostenschuldner einen nahen Angehörigen anlässlich des abzurechnenden Schadensereignisses verloren hat.

- 163** 24.4 Grundsatz ist, dass bei den Betroffenen nicht der Eindruck entstehen soll, die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen erhielten für ihre Tätigkeit eine Vergütung.
Das kann beispielsweise bei Feuerweereinheiten in kleineren Ortsteilen der Fall sein. Auch könnte einmal ein Feuerwehrangehöriger selbst als Anspruchsschuldner in Betracht kommen, obwohl er bei der Beseitigung der Gefahr selbst mitgewirkt hat.
Dabei spielt es auch eine Rolle, ob der Kostenschuldner einkommenslos ist oder nicht (so OVG RPL SgE Feu § 37 I Nr. 2 LBKG RPL Nr. 1).
- 164** 24.5 Es sind aber auch noch Gründe denkbar, die nicht unmittelbar in der Person des Anspruchsschuldners begründet sind (z. B. bei Einsätzen, die in der Öffentlichkeit große Beachtung gefunden haben).
- 165** 24.6 Ein Verzicht auf die Erhebung eines Entgeltes für die Löschwasserversorgung könnte z. B. aus besonderen Gründen der Wirtschaftsförderung in Betracht kommen.
- 24.7 **Ermessensentscheidung**
- 166** 24.7.1 Der Verzicht auf Kostenersatz bei unbilliger Härte steht im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde (so auch Kloepfer a. a. O. § 12 Rn. 152).
- 167** 24.7.2 Wer innerhalb der Gemeinde letztendlich die Entscheidung über das Absehen von Kostenersatz trifft, richtet sich nach der inneren Organisation und der Kompetenzverteilung jeder Gemeinde. Rechtlich nicht zu beanstanden und praxisgerecht ist es, den jeweiligen Einsatzleiter bzw. Leiter der Feuerwehr in Zweifelsfällen, d. h. wenn eine Unbilligkeit der Kosten erhebung im Raum steht, an der Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen. Oftmals wird es so sein, dass der örtliche Leiter der Feuerwehr die persönlichen und/oder wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenschuldners kennt.
- 168** 24.8 Das Erlassverfahren stellt gegenüber dem Verfahren zur Festsetzung des Kostenersatzanspruchs ein selbständiges Verwaltungsverfahren dar, das die Rechtmäßigkeit der Kostenfestsetzung unberührt lässt (so auch VG Köln SgE Feu § 41 II FSHG Nr. 28; Sächs. OVG SgE Feu § 69 V Sächs. BRKG; VG Potsdam SgE Feu § 45 IV Bdg. BKG Nr. 1).

Teil 8 **Aufsicht**

§ 53 Aufsichtsbehörden¹

(1) Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden ist die Landrätin oder der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde².

(2) Aufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte und die Kreise ist die Bezirksregierung. Sie ist gleichzeitig obere Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden³.

(3) Oberste Aufsichtsbehörde ist das für Inneres zuständige Ministerium⁴.

1. Allgemeines

1.1 Bei der Regelung der Aufsichtsbehörden ist das übliche Schema der Kommunalaufsicht beibehalten worden. Es handelt sich hierbei um die **Sonderaufsicht** nach § 119 Abs. 2 der Gemeindeordnung (so auch OVG NRW SgE Feu § 25 I FSHG Nr. 1), weil die Aufgaben dieses Gesetzes nach § 2 Abs. 2 BHKG als **Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung** (vgl. dazu auch Fuhrmann a. a. O. S. 39) durchgeführt werden. **1**

1.2 Ohne dass hier die besonderen Mittel der Aufsicht (Unterrichtungsrecht; Beanstandungs- und Aufhebungsrecht; Anordnungsrecht und Ersatzvornahme; Bestellung eines Beauftragten) hervorgehoben sind, gelten doch die §§ 119 ff. der Gemeindeordnung sowie § 57 Abs. 2 der Kreisordnung auch für die Aufsicht hinsichtlich der den Gemeinden und Kreisen nach dem BHKG obliegenden Aufgaben, soweit nicht in § 54 BHKG Sonderregelungen enthalten sind. **2**

1.3 Da die Aufgaben des BHKG nach § 2 Abs. 2 BHKG Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sind, kann die zuständige Aufsichtsbehörde neben der Rechtmäßigkeit auch die Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns im Rahmen der Aufsicht kontrollieren. **3**

Zur Frage der Ersatzpflicht einer Aufsichtsbehörde bei fehlerhafter Ausübung der Rechtsaufsicht vgl. BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 123.

Zur Frage der Haftung bei Handeln auf Weisung der Aufsichtsbehörde vgl. BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 187.

2. Landrat als Aufsichtsbehörde

2.1 Die Aufgaben der Aufsicht für die kreisangehörigen Gemeinden, unabhängig von ihrer Einwohnerzahl (vgl. dazu Anm. 1.4 zu § 8 BHKG), nimmt der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. **4**

2.2 Die Aufsicht wird personell durch den Kreisbrandmeister (vgl. dazu Anm. 1 zu § 12 BHKG) unterstützt. **5**

2.3 Die Aufsicht umfasst nach § 12 Abs. 1 BHKG alle öffentlichen Feuerwehren im Kreisgebiet. Das sind nach § 7 Abs. 1 BHKG Berufsfeuerwehren, Freiwillige Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren. **6**

2.4 Zur Aufsicht des Landrats im Rettungsgesetz NRW siehe OVG NRW SgE Feu § 17 III RettG NRW Nr. 1. **7**

3. Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde

3.1 Die Bezirksregierung ist (untere) Aufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte und die Kreise. **8**

- 9 3.2 Sie ist obere Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden im Regierungsbezirk.
- 10 3.3 Die Aufsichtsfunktion der Bezirksregierung über die Werkfeuerwehren ergibt sich aus § 16 BHKG.
- 11 3.4 Die Aufsicht wird personell durch den Feuerschutzdezernenten und den Bezirksbrandmeister (vgl. dazu Anm. 23 zu § 12 BHKG) unterstützt.
Zum Ärmelabzeichen der feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten der Bezirksregierung vgl. Nr. 2.7 des RdErlasses des IM vom 16.11.2002 – Anhang 4.2. Die Dienstgradabzeichen richten sich nach den Festlegungen in Ziffer 3 des vorgenannten Erlasses.
Die Bezirksbrandmeister und Stellvertreter erhalten nach Nr. 2.6 des oben genannten Erlasses ein Ärmelabzeichen mit dem Landeswappen und der Umschrift: „Freiwillige Feuerwehr“ und der Bezeichnung der jeweiligen Bezirksregierung. Das Funktionsabzeichen richtet sich nach Ziffern 10 und 11 der Anlage 3 zu § 18 LVO FF (siehe Anhang 3).
4. Innenministerium als oberste Aufsichtsbehörde
- 12 4.1 Oberste Aufsichtsbehörde für alle beteiligten Behörden ist das Innenministerium.
- 13 4.2 Die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Innenministeriums erhalten ein Ärmelabzeichen nach Nr. 2.8 des RdErlasses des IM NRW vom 16.11.2002 – Anhang 4.2). Die Dienstgradabzeichen richten sich nach den Festlegungen in Ziffer 3 des vorgenannten Erlasses.

§ 54 Unterrichts- und Weisungsrechte

(1) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Wahrnehmung der den Gemeinden und Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben unterrichten¹. Sie sind berechtigt, jederzeit den Leistungsstand der Einheiten und Einrichtungen nach diesem Gesetz zu überprüfen². Die kreisfreien Städte und Kreise haben bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen unverzüglich die Aufsichtsbehörde über Art und Umfang des Ereignisses sowie die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten³.

(2) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen⁴ erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung⁵ der den Gemeinden und Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu sichern.

(3) Zur zweckmäßigen Erfüllung⁶ dieser Aufgaben kann die oberste Aufsichtsbehörde allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz zu sichern. Hierzu gehören insbesondere Regelungen über die Gliederung, Führung, Ausstattung, Ausbildung und Fortbildung der öffentlichen Feuerwehren, das Verfahren bei Ersatzleistungen nach § 21, § 22 Abs. 1 und § 50 Abs. 5, die Einsatzbereiche nach § 3 Abs. 6, die Dienstkleidung der Feuerwehrangehörigen, die Tätigkeit der Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister nach § 12, die Leitstellen nach § 28, die Notrufabfragestellen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 28 Abs. 4, die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 2 sowie die Organisation der gegenseitigen, der landesweiten und der auswärtigen Hilfe nach §§ 39 und 40.

(4) Kommt bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen die Gemeinde oder der Kreis der Weisung der Aufsichtsbehörde nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach, so kann die Aufsichtsbehörde die Befugnisse der Gemeinde oder des Kreises in entsprechender Anwendung des § 123 Abs. 2 der Gemeindeordnung und des § 57 Abs. 3 der Kreisordnung selbst ausüben oder die Ausübung einem anderen übertragen⁷.

(5) Weisungen zur Erledigung einer bestimmten Einsatzaufgabe bei einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe führt die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, die Landrätin oder der Landrat als staatliche Verwaltungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung festlegt⁸.

(6) Werden Gebiete mehrerer kreisfreier Städte oder Kreise von einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe betroffen⁹, so kann die gemeinsame Aufsichtsbehörde eine von diesen Körperschaften mit der Leitung der Abwehrmaßnahmen beauftragen. Die Aufsichtsbehörden können im Übrigen die Leitung der Abwehrmaßnahmen an sich ziehen¹⁰, wenn der Erfolg der Abwehrmaßnahmen ansonsten nicht sichergestellt erscheint. Auch dann wirken die bisher Zuständigen bei den Abwehrmaßnahmen mit.

1. Unterrichtsrecht

1.1 Durch das in § 54 Abs. 1 S. 1 BHK festgeschriebene Unterrichtsrecht 1 können die Aufsichtsbehörden jederzeit feststellen, ob die Gemeinden und Kreise die ihnen nach dem BHK übertragenen Aufgaben wahrnehmen. Dieses Unterrichtsrecht und das in § 54 Abs. 1 S. 2 BHK festgelegte Überprüfungsrecht geben den Aufsichtsbehörden erst die tatsächlichen Grundlagen für die ihnen obliegende Aufsicht.

1.2 Es bezieht sich auf alle Aufgaben nach dem Gesetz. Das gilt sowohl für die vorbereitenden Maßnahmen als auch die eigentlichen Abwehrmaßnahmen. 2 Da insbesondere im Teil 4 (§§ 25–32 BHK) des Gesetzes den vorzuhaltenden Einrichtungen und den vorbereitenden Maßnahmen besonderes Schwergewicht zugewiesen worden ist, bezieht sich das Unterrichtsrecht auch auf diese Angelegenheiten.

2. Überprüfungsrecht durch die Aufsichtsbehörden

2.1 Dem Überprüfungsrecht des § 54 Abs. 1 S. 2 BHK, also dem Recht, die 3 Feuerwehren und die anerkannten Hilfsorganisationen hinsichtlich ihres Leistungsstandes zu überprüfen, kommt eine besonders hohe Bedeutung zu, weil es innerhalb der Gemeinde oftmals keinen Fachmann gibt, der für den Hauptverwaltungsbeamten den Leistungsstand verantwortlich und sachgerecht überprüfen kann.

Die Prüfung des Leistungsstandes der öffentlichen Feuerwehren erstreckt sich besonders auf

- Stärke,
- Ausbildungsstand/Übungen,
- Gebäude, Fahrzeuge, Geräte (Zahl, Art, Einsatzfähigkeit),
- Dienstbekleidung, persönliche Ausrüstung,
- Alarmierungsmöglichkeiten, Nachrichtennittel,
- Löschmittelversorgung,
- Alarm- und Ausrückeordnung,

- nach §§ 3 Abs. 3 und 4 Abs. 3 BHKG aufzustellende und fortzuschreibende Pläne,
- nach § 4 Abs. 2 BHKG notwendige vorbereitende Maßnahmen.

4 2.2 Die Ausübung des Überprüfungsrechts kann auch durch Alarmübungen geschehen, z. B. durch Sirenenalarm. Darin liegt kein Missbrauch im Sinne des § 145 StGB.

3. Unterrichtungspflicht an die Aufsichtsbehörden

5 3.1 Die kreisfreien Städte und Kreise haben nach § 54 Abs. 1 S. 3 BHKG bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen die Bezirksregierung unverzüglich über

- Art und Umfang des Ereignisses sowie
- die getroffenen Maßnahmen

zu unterrichten.

6 3.2 Unverzüglich bedeutet, dass die Meldung nach Übernahme der Leitung und Koordinierung ohne schuldhaftes Zögern abgegeben werden muss.

7 3.3 Die Sofortmeldung bei Schadensfällen durch die Leitstelle (vgl. dazu Anm. 2.2.2 und 2.2.3 zu § 28 BHKG) wird davon nicht berührt.

8 4. Weisungsrecht: Übersicht

In § 54 BHKG regelt das Gesetz folgende Tatbestände im Rahmen der Aufsicht:

8a 4.1 Weisungen zur **gesetzmäßigen** Erfüllung einer Aufgabe (siehe unten Anm. 5),

9 4.2 Weisungen zur **zweckmäßigen** Erfüllung einer Aufgabe (siehe unten Anm. 6),

10 4.3 Weisungen bei **Großeinsatzlagen und Katastrophen** (siehe unten Anm. 7),

11 4.4 Zur **Durchführung** des Weisungsrechts siehe unten Anm. 8.

5. Weisungen zur gesetzmäßigen Erfüllung einer Aufgabe

12 5.1 Jede zuständige Aufsichtsbehörde (vgl. dazu Anm. zu § 53 BHKG) kann den Gemeinden und Kreisen sowie kreisfreien Städten Weisungen erteilen, um die **gesetzmäßige** Erfüllung der im BHKG festgelegten Pflichten und Aufgaben sicherzustellen (vgl. dazu auch OVG NRW SgE Feu § 33 II FSHG Nr. 2).

13 5.2 In einem solchen Fall muss zunächst festgestellt werden, in welcher gesetzlichen Vorschrift des BHKG der Gemeinde oder dem Kreis eine solche Verpflichtung übertragen worden ist und dass man dieser Pflicht nicht nachkommt:

- z. B.: Eine Gemeinde weigert sich, die Grundausbildung durchzuführen
Verstoß gegen § 32 Abs. 1 S. 1 BHKG,
- z. B.: Eine Gemeinde weigert sich, den von ihr selbst aufgestellten Brandschutzbedarfsplan einzuhalten
Verstoß gegen § 3 Abs. 3 BHKG,
- z. B.: Ein Kreis weigert sich, eine Leitstelle zu unterhalten
Verstoß gegen §§ 4 Abs. 4, 28 BHKG.

5.3 Zur gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach § 54 Abs. 2 BHKG gehört auch die Beachtung der nach § 54 Abs. 3 BHKG erteilten allgemeinen Weisungen. Bleiben derartige allgemeine Weisungen unbeachtet, sind ohne weiteres Einzelweisungen nach § 54 Abs. 2 BHKG möglich. **14**

- z.B.: Eine Gemeinde weigert sich, die Feuerwehrdienstvorschriften anzuwenden.

5.4 Maßnahmen der Aufsichtsbehörde können unmittelbar mit der Klage im Verwaltungsstreitverfahren gemäß § 42 VwGO angefochten werden. **15**

6. Weisungen zur zweckmäßigen Erfüllung einer Aufgabe

6.1 Die oberste Aufsichtsbehörde darf zur Erfüllung der im Gesetz normierten Aufgaben allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben nach dem BHKG zu sichern. Insoweit spricht man dann von Weisungen zur **zweckmäßigen** Erfüllung von Aufgaben. **16**

6.2 Oberste Aufsichtsbehörde ist nach § 53 Abs. 3 BHKG das Ministerium für Inneres und Kommunales. **17**

6.3 Aus der Benutzung des Wortes „darf“ folgt, dass das MIK **nicht verpflichtet** ist, solche allgemeinen Weisungen zu erteilen. Der Erlass solcher Regelungen steht vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen des MIK. **18**

6.4 Regelungsbereiche des MIK für die Feuerwehr sind: **19**

- Gliederung (§§ 1, 3, 4 BHKG),
- Führung (§§ 1, 33 bis 37 BHKG),
- Ausstattung (§ 1 BHKG),
- Ausbildung und Fortbildung (§ 32 BHKG),
- Verfahren bei Ersatzleistungen von Lohnfortzahlung/Verdienstausfall (§ 21 BHKG),
- Verfahren bei Ersatzleistungen von Auslagen/Kinderbetreuungskosten (§ 22 Abs. 1 BHKG),
- Verfahren bei Ersatzleistungen beim Besuch des IdF (§ 50 Abs. 5 BHKG),
- Dienstkleidung der Feuerwehrangehörigen (§ 1 BHKG),
- Löschwasserversorgung (§ 3 Abs. 2 BHKG),
- Einsatzbereiche (§ 3 Abs. 6 BHKG),
- Leitstellen (§ 28 BHKG),
- Tätigkeit der Kreisbrandmeister (§ 12 BHKG),
- Notrufabfragestellen der kreisabgehörigen Gemeinden (§ 28 Abs. 4 BHKG),
- Organisation der gegenseitigen, landesweiten und auswärtigen Hilfe (§§ 39, 40 BHKG).

Die Aufzählung ist **nicht abschließend**, wie sich aus der Benutzung des Wortes „insbesondere“ ergibt.

Zur Dienstkleidung der Feuerwehrangehörigen siehe auch die Entscheidung des OVG NRW SgE Feu § 189 I LBG Nr. 1 und Nr. 2.

6.5 § 54 Abs. 3 BHKG wurde den Forderungen im Gutachten zur Überprüfung von Sach- und Personalstandards in Vorschriften des Landes (Kommunaler **20**

Bereich) von Dezember 1993 in Anlage 1 S. 3 entsprechend um den Begriff „Stärke“ gekürzt. Für die übrigen Bereiche ist es zur Erreichung von Qualität, Einheitlichkeit und Sicherheit des Feuerschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie des Katastrophenschutzes erforderlich, dass den Aufsichtsbehörden die Möglichkeit belassen wird, entsprechende Standards zu setzen.

- 21** 6.6 Soweit durch die Bezugnahme in § 18 BHKG die Regelungen der Feuerwehr auch für die anerkannten Hilfsorganisationen herangezogen werden, gelten die oben genannten allgemeinen Weisungen entsprechend.
Im übrigen vgl. die Befugnis des Innenministeriums in § 56 Nr. 5 BHKG, zur Struktur, Stärke und Ausstattung der mitwirkenden Hilfsorganisationen durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen zu können.

- 22** 6.7 Allgemeine Weisungen im Sinne von § 54 Abs. 3 BHKG sind z. B. alle Feuerwehrdienstvorschriften (vgl. dazu Anm. 1.5.1 zu § 32 BHKG).

7. Weisungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen

- 23** 7.1 In § 54 Abs. 4 BHKG ist das in der Gemeindeordnung NRW in § 120 festgeschriebene Anordnungsrecht und das Recht der Ersatzvornahme auf die Großeinsatzlagen und Katastrophen übertragen worden.

- 24** 7.2 Kommt eine Gemeinde oder ein Kreis bei einer Großeinsatzlage/bei einer Katastrophe einer Einzelweisung der Aufsichtsbehörde innerhalb einer bestimmten Frist nicht nach, so kann die Aufsichtsbehörde die Befugnisse der Gemeinde oder des Kreises selbst ausüben oder die Ausübung einem anderen übertragen (Ersatzvornahme).

- 25** 7.3 Es muss sich um eine **Einzelweisung** handeln, die von der Gemeinde oder dem Kreis nicht befolgt wird. Sonst greift § 54 Abs. 6 BHKG (vgl. dazu Anm. 9 zu § 54 BHKG) ein.

- 26** 7.4 Der Aufsichtsbehörde steht ein Wahlrecht zu, ob die Weisung selbst durchgesetzt oder die Ausübung der Weisung einem Dritten übertragen wird.

- 27** 7.5 Anm. 5.4 zu § 54 BHKG gilt für Weisungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen entsprechend.

- 28** 7.6 In § 54 Abs. 4 BHKG ist – anders als in § 123 Abs. 2 GO NRW – über die Kosten der Ersatzvornahme nichts gesagt. Insoweit gelten aber die allgemeinen Regelungen des § 50 BHKG.

8. Durchführung des Weisungsrechts

- 29** 8.1 Weisungen nach § 54 Abs. 4 BHKG, die zur Erledigung einer bestimmten Einsatzaufgabe erlassen worden sind, führt der Hauptverwaltungsbeamte als staatliche Verwaltungsbehörde durch.

- 30** 8.2 Die Regelung gilt allerdings nur dann, wenn die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung ausdrücklich festlegt.

- 31** 8.3 Zur Haftung bei Ausführung einer von der Aufsicht erteilten Weisung vgl. Anm. 1.3 zu § 53 BHKG.

9. Weitflächige Großeinsatzlagen/Katastrophen

9.1 Werden Gebiete mehrerer kreisfreier Städte oder Kreise von einer Großeinsatzlage/Katastrophe (z. B. Hochwasser) betroffen, so kann die gemeinsame Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung oder Innenministerium) **eine(n)** von den betroffenen kreisfreien Städten oder Kreisen mit der Leitung der Abwehrmaßnahmen beauftragen. **32**

9.2 Die beauftragte Stelle hat dann die Rechte und Pflichten nach § 37 BHKG. **33**

10. Übernahme durch eine Aufsichtsbehörde

10.1 Jede Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus die Leitung der Abwehrmaßnahmen an sich ziehen, wenn der Erfolg der Abwehrmaßnahmen nicht sichergestellt erscheint. **34**

10.2 Das ist nicht schon dann der Fall, wenn nur über die Art und Weise oder die Reihenfolge (Priorität) von Maßnahmen unterschiedliche Auffassungen bestehen. Vielmehr muss der **Gesamterfolg** der Abwehrmaßnahmen in Frage gestellt sein. **35**

10.3 Selbst bei Übernahme durch die Aufsichtsbehörde bleiben die bisher Zuständigen zur Mitwirkung verpflichtet. **36**

Teil 9 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 55 Zuständigkeiten anderer Behörden

(1) Auf Einrichtungen und Anlagen der Bundeswehr¹, der Bundesfernstraßenverwaltung² und der Bundeswasserstraßenverwaltung³ finden die §§ 15, 16, 26, 29, 39 und 40 keine Anwendung.

(2) Für Betriebe oder Einrichtungen, die der Bergaufsicht unterliegen, finden die §§ 15, 26, 29, 39 und 40 keine Anwendung⁴. Für diese Betriebe oder Einrichtungen entscheidet über die Verpflichtung nach § 16 Abs. 1 Satz 2, die Anerkennung nach § 16 Abs. 1 Satz 3 und, soweit es sich ausschließlich um der Bergaufsicht unterliegende Betriebe oder Einrichtungen handelt, über die Anerkennung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 die Bergbehörde im Einvernehmen mit der Bezirksregierung⁵. Gleiches gilt für die Überprüfung nach § 16 Abs. 1 Satz 5⁶.

1. Einrichtungen und Anlagen der Bundeswehr

1.1 Das BHKG nimmt die Einrichtungen und Anlagen der Bundeswehr von den in Anm. 1.2 genannten Vorschriften aus. **1**

1.2 Es gelten folgende Vorschriften nicht: **2**

§ 15 BHKG Betriebsfeuerwehren,

§ 16 BHKG Werkfeuerwehren,

§ 26 BHKG Brandverhütungsschau,

§ 29 BHKG Pflichten der Betreiber von Anlagen/Einrichtungen, von denen besondere Gefahren ausgehen,

§ 39 BHKG gegenseitige und landesweite Hilfe,

§ 40 BHKG auswärtige Hilfe.

- 3** 1.3 Einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. SgEFeu Art. 70 GG Nr. 2, Art. 87a GG Nr. 1 und Art. 87b GG Nr. 1) nach bestehen weitere Besonderheiten, weil die Zuständigkeit des Bundes für die Aufstellung der Streitkräfte (Art. 87a GG) und für die Bundeswehrverwaltung (Art. 87b GG) den abwehrenden Brandschutz für Liegenschaften und Anlagen der Bundeswehr nicht generell erfasst, sondern nur in dem zur Erfüllung des Verteidigungsauftrags konkret gebotenen Umfang (z. B. Flugbetrieb auf einem Militärflugplatz; Schießbereich auf einem Truppenübungsplatz; Munitionsdepot; geheimhaltungspflichtige Anlagen).

Die Entscheidung geht davon aus, dass das Grundgesetz dem Bund keine allgemeine Gesetzgebungs- oder Verwaltungszuständigkeit für die Hilfeleistung und Gefahrenabwehr bei Bränden und öffentlichen Notständen gibt. Dieser Aufgabenbereich ist vielmehr Ländersache (Art. 30, Art. 70 Abs. 1 GG).

Daraus folgert das Bundesverwaltungsgericht weiter, dass der Bund die Kompetenz nur in Bezug auf **militärspezifische Gefahren** hat, während die Vorkehrungen für das allgemeine, jedermann treffende Risiko von Brand und Unglücksfällen den Ländern obliegt.

Die Brandschutzzuständigkeit ist somit im Einzelfall anhand einer an der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder ausgerichteten Abwägung zwischen den Erfordernissen wirksamer Verteidigung und der Leistungsfähigkeit der nach Maßgabe des Landesrechts zu treffenden Vorkehrungen des abwehrenden Brandschutzes zu bestimmen. Hierbei sind auch die Gesichtspunkte des militärischen Geheimhaltungsschutzes, der Durchführung des militärischen Auftrags und ein spezielles militärisches Gefährdungspotenzial zu berücksichtigen.

Daraus ergibt sich folgende Zuständigkeit:

- für verteidigungsspezifische Anlagen:
Bundeswehr. Öffentliche Feuerwehren werden im Wege der Amtshilfe tätig (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.7).
- für alle anderen Anlagen: Öffentliche Feuerwehr der Gemeinde.

Für Sonderbelastungen der Gemeinde hat der Bund gegebenenfalls nach Art. 106 Abs. 8 GG finanziellen Ausgleich zu leisten.

- 4** 1.4 Zur rechtlichen Situation der Bundeswehrfeuerwehren vgl. den Artikel in „112 – Magazin der Feuerwehren“ 1992, S. 418 (siehe auch Börner/Hamanni: „Die Bundeswehrfeuerwehr – Dienstleister für die Truppe in „BrandSchutz“ 2013, S. 268 und Börner: Neue Strukturen im Brandschutz bei der Bundeswehr in „BrandSchutz“ 2013, S. 272).

Zur Eingruppierung von Angestellten im feuerwehrtechnischen Dienst der Bundeswehr vgl. BAG SgE Feu BAT Anlage 1a Nr. 5.

- 5** 1.5 Fragen der Zuständigkeit an Tagen der offenen Tür (z. B. Flugtage), die von **alliierten Streitkräften** durchgeführt werden, behandelt eine Stellungnahme des rheinland-pfälzischen Ministeriums der Justiz, die aus Anlass des Unglücks

in Ramstein erstellt worden ist (abgedruckt in „Brandhilfe“ für Rheinland-Pfalz 1989, S. 77 ff.).

2. Einrichtungen und Anlagen der Bundesfernstraßenverwaltung

2.1 Das BHK nimmt die Einrichtungen und Anlagen der Bundesfernstraßenverwaltung ebenfalls von den in Anm. 1.2 genannten Vorschriften aus. **6**

2.2 Zu den Einrichtungen und Anlagen der Bundesfernstraßenverwaltung vgl. Bundesfernstraßengesetz vom 28.6.2007 (BGBl. I 2007 S. 1207 – in der jeweils geltenden Fassung –) (siehe auch Anm. 28 zu § 3 BHK). **7**

3. Einrichtungen und Anlagen der Bundeswasserstraßenverwaltung

3.1 Das BHK nimmt die Einrichtungen und Anlagen der Bundeswasserstraßenverwaltung ebenfalls von den in Anm. 1.2 genannten Vorschriften aus. **8**

3.2 Zu den Einrichtungen und Anlagen der Bundeswasserstraßenverwaltung vgl. Bundeswasserstraßengesetz vom 23.5.2007 (BGBl. I 2007 S. 962 – in der jeweils geltenden Fassung –) (siehe auch Anm. 30 zu § 3 BHK). **9**

3.3 Zu wasserpolizeilichen Zuständigkeiten des Landes bei Ölverschmutzungen auf Bundeswasserstraßen vgl. BVerwG SgEFeu § 1 I Binnenschiffahrtsgesetz Nr. 2. Zur Haftung des Bundes für den ordnungsgemäßen Zustand einer Bundeswasserstraße vgl. VG Oldenburg SgEFeu § 1 Binnenschiffahrtsgesetz Nr. 1. **10**

4. Betriebe unter bergbehördlicher Aufsicht

4.1 Aufgrund der §§ 68 Abs. 1, 65 Nr. 4 und 55 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesberggesetzes (BBergG) in der Bekanntmachung vom 12.2.1990 – BGBl. I 1990 S. 215 – in der jeweils geltenden Fassung – sind die Bergbehörden für den Feuerschutz der ihrer Aufsicht unterstehenden Betriebe des Bergbaus über und unter Tage ausschließlich zuständig. **11**

4.2 Es gelten folgende Vorschriften nicht: **12**

§ 15 BHK Betriebsfeuerwehren,

§ 26 BHK Brandverhütungsschau,

§ 29 BHK Pflichten der Betreiber von Anlagen/Einrichtungen, von denen besondere Gefahren ausgehen,

§ 39 BHK gegenseitige und landesweite Hilfe,

§ 40 BHK auswärtige Hilfe.

4.3 Die eingerichteten Grubenwehren sind – soweit nicht ein Verfahren nach Anm. 5 zu § 55 BHK durchgeführt worden ist – keine Werkfeuerwehren im Sinne des § 16 BHK (so auch Fischer a. a. O. Kapitel 3.2.1.2 und Kapitel 3.2.1.13). **13**

5. Werkfeuerwehren in Betrieben/Einrichtungen, die unter Bergaufsicht stehen

5.1 § 55 Abs. 2 BHK wird durch die jetzige Neufassung ergänzt um eine Regelung zur Anwendung des § 16 BHK bei Betrieben oder Einrichtungen, die der Bergaufsicht unterliegen. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, diese **14**

Feuerwehren in das Hilfeleistungssystem der Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen aufzunehmen. Zugleich werden ihnen die Möglichkeiten der darin mitwirkenden Feuerwehren eröffnet. Dies gilt insbesondere für die Ausbildung und die Ausstattung einer Werkfeuerwehr nach diesem Gesetz.

- 15** 5.2 Es gelten folgende Vorschriften **nicht**:
§ 16 Abs. 1 S. 2 BHKG Anordnung einer Werkfeuerwehr,
§ 16 Abs. 1 S. 3 BHKG Anerkennung einer Werkfeuerwehr,
§ 16 Abs. 3 S. 2 BHKG Organisation der Gefahrenabwehr durch eine gemeinsame Werkfeuerwehr, wenn es sich ausschließlich um der Bergaufsicht unterliegende Betriebe/Einrichtungen handelt.
- 16** 5.3 Bei Betrieben oder Einrichtungen, die der Bergaufsicht unterliegen, erfordern Entscheidungen über die Anordnung oder Anerkennung einer Werkfeuerwehr ebenso wie die Bewertung des Leistungsstands sowohl die Fachkenntnisse der Bergbehörde als auch die Fachkenntnisse der im Brandschutz zuständigen örtlichen Bezirksregierung. Es wird daher klargestellt, dass entsprechende Entscheidungen im Einvernehmen der genannten Behörden erfolgen müssen.

6. Überprüfung

Die Bergbehörde hat im Einvernehmen mit der Bezirksregierung in Zeitabständen von längstens 5 Jahren den Leistungsstand dieser Werkfeuerwehren zu überprüfen.

§ 56 Verordnungs- und Satzungsermächtigungen

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung¹ Vorschriften über

- 1. die Organisation des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes auf dem Rhein sowie die Einsatzbereiche der Löschboote (§ 6)²,**
- 2. die Aufnahme, die Laufbahnen und das Ausscheiden der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren (§ 9) und der ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister (§ 12)³,**
- 3. die Voraussetzungen für die Anerkennung, die Anordnung und die Aufhebung der Anordnung oder Anerkennung, die Organisation und die Ausstattung einer Werkfeuerwehr sowie die Aus- und Fortbildung der Angehörigen einer Werkfeuerwehr (§ 16)⁴,**
- 4. die Höhe der Reisekostenpauschale und der Aufwandsentschädigung sowie des Regelstundensatzes und des Höchstbetrags für Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister sowie ihre Vertreterinnen und Vertreter (§ 12 Abs. 7)⁵ und**
- 5. die Struktur, Stärke und Ausstattung der nach diesem Gesetz mitwirkenden Einheiten⁶**
zu erlassen⁷.

(2) Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen wird ermächtigt, durch Satzungsbeschluss freiwillige Unterstützungsleistungen für ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen zu erbringen⁸.

1. Vorbemerkung

Tendenz und Programme einer Rechtsverordnung sind nach BVerwG SgEFeu Art. 80 I GG Nr. 1 im ermächtigenden Gesetz soweit zu umreißen, dass schon aus der Ermächtigung erkennbar und vorhersehbar ist, was dem Bürger gegenüber zulässig sein soll (vgl. dazu auch BVerfG SgE Feu Art. 80 I GG Nr. 7; OVG NRW SgE Feu Art. 70 Verf.NRW Nr. 1).

2. Gefahrenabwehr auf dem Rhein

Das MIK hat durch die Neufassung des Gesetzes eine weitere Zuständigkeit zum Erlass einer Rechtsverordnung erhalten. Sie bezieht sich

- auf die Organisation des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes auf dem Rhein (§ 6 BHKG) und
- auf die Einsatzbereiche der Löschboote (vgl. dazu § 6 Abs. 2 S. 2 BHKG).

3. Laufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr

3.1 Diesbezügliche Regelungen finden sich u. a. in der Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr vom 1.2.2002 (GV. NRW. 2002 S. 53, – in der jeweils geltenden Fassung –).

3.2 Zu Einzelheiten dieser LVO FF siehe Schneider, Laufbahn in der Freiwilligen Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (3. Auflage).

3.3 Der Text ist in Anhang 3 abgedruckt.

4. Werkfeuerwehr-Verordnung

4.1 Das MIK hat bislang von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht.

4.2 Die Verordnungsermächtigung bezieht sich auf:

- die Anordnung einer Werkfeuerwehr § 16 Abs. 1 S. 2 BHKG,
- die Aufhebung einer Anordnung,
- die Anerkennung als Werkfeuerwehr § 16 Abs. 1 S. 3 BHKG,
- die Aufhebung einer Anerkennung,
- die Organisation einer Werkfeuerwehr § 16 Abs. 1 BHKG,
- die Ausstattung einer Werkfeuerwehr § 16 Abs. 2 S. 2 BHKG,
- die Aus- und Fortbildung der Angehörigen einer Werkfeuerwehr § 16 Abs. 2 S. 4 BHKG.

5. Verordnung über Reisekostenpauschale usw.

5.1 Da das MIK keine allgemeinen Höchstsätze für den Ersatz von Verdienstaussfällen mehr festlegt und die Festsetzung der Reisekostenpauschale und Aufwandsentschädigung für Kreisbrandmeister und deren Stellvertreter den Kreisen überlassen bleibt, war es notwendig, die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung auf Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreter zu beschränken.

5.2 Das MIK hat von der Ermächtigung durch VO vom 27.2.2015 (GV. NRW. 2015 S. 242) Gebrauch gemacht.

6. Verordnung über Struktur usw. der mitwirkenden Einheiten

- 10** 6.1 In die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen ist die Nummer 5 aufgenommen worden, da die erforderlichen Regelungen nach dem Fortfall der bundesrechtlichen Regelungen nunmehr vom Land zu treffen sind.
- 11** 6.2 Eine diesbezügliche Verordnung liegt noch nicht vor.

7. Keine Verwaltungsvorschrift

- 12** Die Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Gesetzes (RdErlass des Innenministers vom 11.3.1978; MBl. NRW. 1978 S. 682 ff.) wurde dem Vorschlag des Gutachtens zur Überprüfung von Sach- und Personalstandards in Vorschriften des Landes (Kommunaler Bereich) vom Dezember 1993 in Anlage 1 S. 5 folgend aufgehoben.
Es wird daher keine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des neuen BHKG geben.

8. Erweiterung des Versicherungsschutzes

- 13** 8.1 Die Vorschrift wird um eine Satzungsermächtigung zugunsten der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen ergänzt. Die Unfallkasse wird damit ermächtigt, Feuerwehrangehörigen, die im Zusammenhang mit ihrem ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr Schäden erlitten haben, die von den gesetzlichen Erstattungsleistungen nicht erfasst und daher von der Unfallkasse bisher nicht übernommen wurden (z.B. wegen Vorschäden), eine finanzielle Unterstützungsleistung zu gewähren.
- 14** 8.2 Dadurch wird der bestehende Versicherungsschutz für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige erweitert. Damit die Unfallkasse diese weitergehenden Unterstützungsleistungen gewähren kann, ist eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage erforderlich.
- 15** 8.3 Umfang und Voraussetzungen für Erstattungsleistungen sind von den Selbstverwaltungsgremien der Unfallkasse festzulegen.

§ 57 Anhörung von Verbänden¹

Vor wichtigen allgemeinen Entscheidungen mit landesweiter Bedeutung² in Fragen des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes³ soll den auf Landesebene tätigen Feuerwehrverbänden⁴, den Spitzenorganisationen nach § 94 des Beamtengesetzes⁵ für das Land Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) geändert wurde, den kommunalen Spitzenverbänden⁶ sowie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen⁷ Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

1. Allgemeines

- 1** 1.1 An die Stelle des früheren Feuerschutzbeirates ist jetzt eine Anhörung der beteiligten Verbände getreten, die die ausreichende Beteiligung der im Aufga-

benbereich des BHKG mitwirkenden Organisationen und Institutionen sicherstellen soll.

1.2 Entsprechend der Gleichstellung der Aufgabenbereiche des Katastrophenschutzes mit den beiden Aufgabenbereichen des Brandschutzes und der Hilfeleistung wird die Aufzählung, zu denen eine Beteiligung erfolgen soll, um den Katastrophenschutz erweitert. **2**

1.3 Zu beteiligen sind daher: **3**

- die Feuerwehrverbände,
- die Gewerkschaften und Berufsverbände der Beamten,
- die kommunalen Spitzenverbände und
- die mitwirkenden, anerkannten Hilfsorganisationen.

2. Allgemeine Entscheidungen mit landesweiter Bedeutung

2.1 Darunter fallen nicht nur Entscheidungen, die generelle Dinge regeln sollen, sondern auch Einzelfallentscheidungen, soweit sie für alle Beteiligten von allgemeiner Bedeutung sind. **4**

2.2 Das Gesetz sieht keine Einschränkung hinsichtlich nur technischer oder taktischer Entscheidungen vor. Die Frage der Verteilung des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer (vgl. dazu § 50 Abs. 8 BHKG) ist sicherlich auch in Zukunft eine allgemeine Entscheidung mit landesweiter Bedeutung. Gleiches gilt für die Ausbildung. **5**

3. Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

3.1 Die Begriffe sind weit auszulegen. Wenn das Gesetz jetzt auch die Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen in § 1 Abs. 1 BHKG geregelt hat, so fällt auch dieser Bereich unter die Anhörung durch die Verbände. **6**

3.2 Der Begriff geht also weiter als nur die Bekämpfung von Schadenfeuern und die Hilfeleistung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BHKG. **7**

4. Feuerwehrverbände

Auf Landesebene sind derzeit der Verband der Feuerwehren in NRW und der Werkfeuerwehrverband tätig. Zu den Feuerwehrverbänden zählen auch die AGBF und AGHF. **8**

5. Spitzenorganisationen nach § 94 LBG

Damit sind die Landesorganisationen der hauptamtlichen Kräfte in den Feuerwehren (Gewerkschaften) gemeint. **9**

Nach § 94 Abs. 3 LBG sind Spitzenorganisationen die für den Bereich NRW gebildeten Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und Berufsverbänden, die für die Vertretung der Belange von Beamten im Sinne des § 3 BeamStG erhebliche Bedeutung haben. Ihnen stehen die Gewerkschaften und Berufsverbände gleich, die keinem solchen Zusammenschluss angehören, aber die sonstigen Voraussetzungen des § 94 S. 1 LBG erfüllen.

6. Kommunale Spitzenverbände

- 10** 6.1 Die Aufzählung der bei allgemeinen Entscheidungen mit landesweiter Bedeutung zu beteiligenden Organisationen wird um die kommunalen Spitzenverbände (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Städtetag Nordrhein-Westfalen) erweitert. In der bisherigen Fassung der Vorschrift wurden diese nicht berücksichtigt. Bei den kommunalen Spitzenverbänden handelt es sich weder um eine Gewerkschaft noch um einen Berufsverband.
- 11** 6.2 Die Verpflichtung zur Beteiligung der auf Landesebene bestehenden kommunalen Spitzenverbände ergab sich bisher allein aus § 84 Abs. 3 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen (GGO). Mit den von ihnen vertretenen Kreisen, kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte repräsentieren die kommunalen Spitzenverbände eine Gruppe wesentlicher Akteure des Feuer- und Katastrophenschutzes sowie der Hilfeleistung. Durch ihre ausdrückliche Aufnahme in die Vorschrift wird ihre Bedeutung für diesen Aufgabenbereich ausdrücklich klargestellt.

7. Mitwirkende anerkannte Hilfsorganisationen

- 12** Damit sind nur die landes- (oder landesteil-) weiten Organisationen der nach § 18 BHKG mitwirkenden, anerkannten Hilfsorganisationen, nicht die einzelnen Einheiten, gemeint.
Vgl. im übrigen Anm. 1.1 zu § 18 BHKG.

§ 58 Übergangsbestimmungen

(1) Bedienstete, welche die in § 25 Satz 2 und § 26 Abs. 1 genannten Aufgaben bereits nach § 22 und § 23 Abs. 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung in der Fassung vom 25. Februar 1975 (GV. NW. S. 182), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. März 1989 (GV. NW S. 102), durchgeführt haben und keine Ausbildung im gehobenen oder höheren feuerwehrtechnischen Dienst besitzen, können diese Aufgaben auch weiterhin wahrnehmen¹.

(2) Die Gemeinden können hauptberufliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung in der Fassung vom 10. Februar 1998 (GV. NW. S. 122) nicht Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes waren, auch nach Inkrafttreten des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV.NRW. 2015 S. 886) weiter im Brandschutz, bei der Hilfeleistung und im Katastrophenschutz einsetzen².

(3) Bis zum Ablauf der laufenden Amtszeit der bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits bestellten Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter kann abweichend von § 11 Absatz 1 eine dritte Stellvertreterin oder ein dritter Stellvertreter in die Leitung der Feuerwehr berufen werden, soweit dies notwendig ist, um die Leiterin oder den Leiter einer ständig besetzten Feuerwache gemäß § 11 Absatz 2 in die Feuerwehrleitung zu berufen^{3,4}.

0. Vorbemerkung

- 1** Die Übergangsregelung ist aufgrund der rechnerisch noch immer möglichen Beschäftigung von Personen, aus den genannten Personengruppen weiterhin

erforderlich. Die Verweisungen bezogen sich im FSHG 1998 auf das FSHG 1975. Sie sind daher entsprechend angepasst worden.

1. Fortsetzung der Tätigkeit ohne Ausbildung

Diese Übergangsregelung ist erforderlich, damit Feuerwehrangehörige, welche die in § 25 Satz 3, 4 sowie § 26 Abs. 2 S. 2 BHKG genannten Ausbildungsvoraussetzungen nicht erfüllen, die Aufgaben weiter wahrnehmen können. **2**

2. Fortsetzung der Tätigkeit ohne Beamtenstatus

Diese Übergangsbestimmung ist erforderlich, damit Mitarbeiter, die keinen Beamtenstatus nach § 10 S. 1 BHKG haben, die Aufgaben auch weiterhin wahrnehmen können. **3**

Zur Übergangsversorgung für solche Angestellten vgl. LAG Hamm „ZTR“ 2002, S. 595 und SgE Feu BAT SR 2x Nr. 7.

Zu Angestellten im Feuerwehrdienst vgl. BAG SgE Feu § 611 BGB Nr. 18; BAG SgE Feu § 11 BAT-O Nr. 1; LAG Hamm SgE Feu § 249 I BGB Nr. 5 und 6; ArbG Münster SgE Feu § 46 TVöD Nr. 1.

3. Leitung der Feuerwehr

3.1 Diese Übergangsvorschrift soll sicherstellen, dass vor Inkrafttreten des Gesetzes durch den Rat demokratisch legitimierte Mitglieder der Feuerwehrleitung ihre Amtszeit planmäßig zu Ende führen können und zugleich die Leitung der Wache im Sinne des § 11 Absatz 2 weiteres Mitglied der Feuerwehrleitung werden kann. **4**

3.2 Die Übergangsvorschrift ist nur für die Fälle vorgesehen, in denen die Leitung der Wache nicht bereits Mitglied der Feuerwehrleitung ist. Sie soll keine Erweiterung der Feuerwehrleitung um eine dritte Stellvertreterin oder einen dritten Stellvertreter aus anderen Gründen ermöglichen. Sie kommt daher nur zur Anwendung, solange eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes berufene Feuerwehrleitung existiert. **5**

3.3 Die Regelung gilt nur bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Amtszeit eines der amtierenden Mitglieder der Wehrleitung endet. Dann ist nur noch die Besetzung von – insgesamt – drei Funktionsstellen möglich. Wenn die Amtszeit des Leiters der Feuerwehr zuerst endet, muss unter den dann verbleibenden Mitgliedern der Feuerwehrleitung ein neuer Leiter der Feuerwehr (nach Anhörung der Wehr und auf Vorschlag des KBM) durch den Rat bestellt werden. **6**

4. Weitergeltung

Weitere Übergangsvorschriften sieht das Gesetz nicht vor. Jedoch bleiben Rechtsverordnungen (vgl. dazu BVerwG SgE Feu Art. 20 GG Nr. 01 und RdErl. des MIK vom 11.1.2016 (74-42.04.05 – 989/16), Erlasse, allgemeine Weisungen und Verwaltungsakte (z. B. Anerkennung oder Anordnung von Werkfeuerwehren) in Kraft. **7**

BHKG § 59

§ 59 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 01. Janur 2016 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NW. S. 122), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) geändert worden ist, außer Kraft.

Anhang 1 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW)

Vom 24. November 1992¹

Inhaltsübersicht³

1. Abschnitt **Allgemeine Bestimmungen**

- § 1 Geltungsbereich
- § 2 Rettungsdienst
- § 2a Wirtschaftlichkeitsgebot
- § 3 Rettungsmittel
- § 4 Besetzung von Rettungsmitteln
- § 5 Verhalten des Personals
- § 5a Belange behinderter Menschen

2. Abschnitt **Rettungsdienst**

- § 6 Aufgabe des Rettungsdienstes, Träger
- § 7 Einrichtungen des Rettungsdienstes
- § 7a Dokumentation, Datenschutz, Qualitätsmanagement
- § 8 Leitstelle – Nachweis über freie Behandlungskapazitäten
- § 9 Rettungswachen
- § 10 Luftrettung
- § 11 Zusammenarbeit mit Krankenhäusern
- § 12 Bedarfspläne
- § 13 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer Leistungserbringer
- § 14 Beteiligung der Krankenkassen bei der Festsetzung von Benutzungsentgelten, Kosten
- § 15 Landesfachbeirat für den Rettungsdienst
- § 16 Aufsicht und Weisungsrecht

3. Abschnitt **Notfallrettung und Krankentransport durch Unternehmer**

- § 17 Genehmigungspflicht
- § 18 Dokumente
- § 19 Voraussetzungen der Genehmigung
- § 20 Antrag
- § 21 Anhörungsverfahren
- § 22 Umfang der Genehmigung, Genehmigungsurkunde
- § 23 Betriebs- und Beförderungspflicht
- § 24 Verantwortlichkeit des Unternehmens und der Geschäftsführung
- § 25 Notfallrettung und Krankentransport mit Luftfahrzeugen
- § 26 Widerruf und Rücknahme der Genehmigung
- § 27 Prüfungsbefugnisse der Genehmigungsbehörde

4. Abschnitt Bußgeld-, Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 28 Bußgeldvorschriften

§ 29 Übergangsregelung

§ 30 Inkrafttreten

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

§ 1¹¹ Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Notfallrettung, den Krankentransport und die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnlichen Schadensereignissen im Sinne des § 2.

(2) Das Gesetz gilt nicht für

1. die Sanitätsdienste der Bundeswehr, der Polizei, der Bundespolizei und des Katastrophenschutzes;
2. Beförderungen zur Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnlichen Schadensereignissen auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde;
3. Beförderungen mit Fahrzeugen des Krankenhauses innerhalb des Krankenhausbereichs;
4. Beförderungen von kranken Personen, die keiner fachgerechten Hilfe oder Betreuung bedürfen, mit anderen als den in § 3 Abs. 1 und 3 genannten Fahrzeugen (Krankenfahrten) und
5. Beförderungen, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen begonnen haben; dies gilt nicht für Anschlussbeförderungen, die innerhalb von Nordrhein-Westfalen beginnen.

§ 2¹¹ Rettungsdienst

(1) Der Rettungsdienst umfasst

1. die Notfallrettung,
2. den Krankentransport,
3. die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnlichen Schadensereignissen unter Berücksichtigung der im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (**GV. NRW. S. 886**) enthaltenen Regelungen.

(1) Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den Feuerwehren, den anerkannten Hilfsorganisationen, den Katastrophenschutzbehörden, den Krankenhäusern und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen und wird von ihnen unterstützt.

(2) Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten.

(3) Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter Absatz 2 fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

(4) Notfallpatientinnen und Notfallpatienten haben Vorrang.

(5) Der Rettungsdienst kann Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären Blutbestandteilen, Organe und ähnliche Güter befördern, soweit sie zur Verbesserung des Zustandes lebensbedrohlich Verletzter oder Erkrankter dienen sollen.

§ 2a³ Wirtschaftlichkeitsgebot

Für alle Maßnahmen nach diesem Gesetz ist § 12 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) geändert worden ist, entsprechend zu beachten.

§ 3⁶ Rettungsmittel

(1) Krankenkraftwagen sind Fahrzeuge, die für die Notfallrettung oder den Krankentransport besonders eingerichtet und nach dem Fahrzeugschein als Krankenkraftwagen anerkannt sind (Notarztwagen, Rettungswagen, Krankentransportwagen).

(2) Notarzt-Einsatzfahrzeuge sind Personenkraftwagen zur Beförderung der Notärztinnen und Notärzte. Sie dienen der Notfallrettung. Notarzt-Einsatzfahrzeuge können mit Krankenkraftwagen eine organisatorische Einheit bilden, wenn die Notärztin beziehungsweise der Notarzt in Krankenkraftwagen tätig ist und das Notarztfahrzeug den Krankenkraftwagen begleitet.

(3) Ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst werden für die Notfallrettung und den Krankentransport Luftfahrzeuge (Rettungshubschrauber, andere geeignete Luftfahrzeuge) eingesetzt.

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fahrzeuge müssen in ihrer Ausstattung, Ausrüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin, Technik und Hygiene entsprechen. Krankenkraftwagen können auch für intensivmedizinische Transporte, für die Beförderung von Neugeborenen, schwergewichtigen oder hochkontagiösen Patientinnen und Patienten sowie für Zwecke des § 2 Absatz 5 ausgestattet sein und bedürfen in diesem Fall einer diesem Zweck entsprechenden Ausstattung und Besetzung. Zur wirtschaftlichen Durchführung dieser Transporte sollen Trägergemeinschaften unter Berücksichtigung bereits genehmigter oder in den Rettungsdienst eingebundener Spezialfahrzeuge gebildet werden. Bei der Bedarfsplanung sind die Standorte der Luftfahrzeuge – insbesondere der genehmigten Intensivtransporthubschrauber – entsprechend zu berücksichtigen. Dabei übernimmt in der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Spezialfahrzeug stationiert ist, die Trägerschaft für alle an der Trägergemeinschaft Beteiligten. Bei Einsatz von Spezialfahrzeugen darf anlassbezogen ein Transport von Patientinnen und Patienten auch über die kommunalen Gebietsgrenzen hinaus erfolgen. Die Leitstellen haben sich dabei abzustimmen.

§ 4⁶ Besetzung von Rettungsmitteln

(1) Die in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzten Personen müssen für diese Aufgaben gesundheitlich und fachlich geeignet sein.

(2) Die gesundheitliche und körperliche Eignung ist aufgrund einer ärztlichen Untersuchung durch ein ärztliches Zeugnis vor Aufnahme der Tätigkeit nachzuweisen. Die ärztliche Untersuchung ist alle drei Jahre zu wiederholen.

(3) Für den Krankentransport ist mindestens eine Rettungssanitäterin oder ein Rettungssanitäter und für die Notfallrettung mindestens eine Rettungsassistentin oder ein Rettungsassistent beziehungsweise eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitäter zur Betreuung und Versorgung der Patientinnen und Patienten einzusetzen. In der Notfallrettung eingesetzte Ärztinnen und Ärzte müssen über den Fachkundenachweis Rettungsdienst einer Ärztekammer oder eine von den Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe als vergleichbar anerkannte Qualifikation verfügen (Notärztin oder Notarzt). Sie können dem nichtärztlichen Personal in medizinischen Fragen Weisungen erteilen.

(4) Krankenkraftwagen sind im Einsatz mit mindestens zwei fachlich geeigneten Personen zu besetzen. Als Fahrer oder Fahrerin fachlich geeignet ist

1. für den Krankentransport, wer als Rettungshelfer oder Rettungshelferin ausgebildet worden ist,
2. für die Notfallrettung, wer
 - a) als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin ausgebildet worden ist oder
 - b) an einem Lehrgang nach § 4 RettAssG teilgenommen und die staatliche Prüfung bestanden hat,
3. für die Führung eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges, wer die Berufsbezeichnung Rettungsassistentin oder Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter führen darf.

(5) Für Unternehmen, die Notfallrettung oder Krankentransport im Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe betreiben, können in der Genehmigung nach § 17 Ausnahmen von den Absätzen 3 und 4 zugelassen werden.

(6) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, hinsichtlich der Rettungssanitäterinnen/Rettungssanitäter und Rettungshelferinnen/Rettungshelfer Näheres über die Zulassung, zur Dauer, über die Inhalte und den Abschluss der theoretischen und praktischen Ausbildung sowie zur Prüfung und zur Führung der Bezeichnungen Rettungssanitäterin/Rettungssanitäter, Rettungshelferin/Rettungshelfer durch Rechtsverordnung zu regeln.

(7) Mit Ablauf des 31. Dezember 2026 wird die Funktion der Rettungsassistentin oder des Rettungsassistenten durch die Notfallsanitäterin oder den Notfallsanitäter ersetzt.

§ 5⁶ Verhalten des Personals

(1) Das zur Notfallrettung oder zum Krankentransport eingesetzte Personal hat die besondere Sorgfalt anzuwenden, die sich aus dieser Aufgabe ergibt. Es ist ihm insbesondere untersagt,

1. während des Dienstes und der Dienstbereitschaft unter der Wirkung alkoholischer Getränke oder anderer die dienstliche Tätigkeit beeinträchtigender Mittel zu stehen,
2. in Krankenkraftwagen und Luftfahrzeugen zu rauchen.

(2) Hat ein Mitglied des Personals eine Krankheit, die es hindert, seine Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen, darf der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben oder die Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteiligten es nicht einsetzen.

(3) Betroffene haben Erkrankungen nach Absatz 2 dem Träger rettungsdienstlicher Aufgaben oder der Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteiligten unverzüglich mitzuteilen. Übertragbare Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes teilt der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben oder die Leitung der nach den §§ 13 und 17 am Rettungsdienst Beteiligten der unteren Gesundheitsbehörde umgehend mit.

(4) Das in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzte nichtärztliche Personal hat jährlich an einer mindestens 30stündigen aufgabenbezogenen Fortbildung teilzunehmen und dies nachzuweisen. Umfang und Inhalte der notwendigen Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte im Rettungsdienst werden durch die Landesärztekammern geregelt.

§ 5a³ Belange behinderter Menschen

Die besonderen Belange behinderter Menschen sind angemessen zu berücksichtigen.

2. Abschnitt Rettungsdienst

§ 6⁸ Aufgabe des Rettungsdienstes, Träger

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports sicherzustellen. Beide Aufgabenbereiche bilden eine medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr.

(2) Neben den Kreisen und kreisfreien Städten sind die Großen kreisangehörigen Städte Träger von Rettungswachen. Mittlere kreisangehörige Städte sind Träger von Rettungswachen, soweit sie aufgrund des Bedarfsplanes Aufgaben nach § 9 Abs. 1 wahrnehmen. Die Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte sind insoweit neben den Kreisen und kreisfreien Städten Träger rettungsdienstlicher Aufgaben.

(3) Die Kreise und Gemeinden nehmen die Aufgaben nach diesem Gesetz als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr.

(4) Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans prüfen die Kreise und kreisfreien Städte die Möglichkeiten einer länderübergreifenden Zusammenarbeit, soweit sie an ausländische Staaten angrenzen und mit diesen Abkommen bestehen.

§ 7¹¹ Einrichtungen des Rettungsdienstes

(1) Der Träger des Rettungsdienstes errichtet und unterhält eine Leitstelle, die mit der Leitstelle für den Feuerschutz nach § 28 Absatz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in der jeweils geltenden Fassung zusammenzufassen ist (einheitliche Leitstelle). Er sorgt für die im Bedarfsplan nach § 12 festgelegte Zahl von Rettungs-

wachen. Mehrere Träger des Rettungsdienstes können gemeinsam eine Leitstelle betreiben.

(1a) Der Träger des Rettungsdienstes kann vorsehen, dass die Lenkung aller Einsätze der Notfallrettung nach dem 2. oder 3. Abschnitt über die einheitliche Leitstelle nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt. Die Durchführung regelt der Träger des Rettungsdienstes. Unternehmen nach dem 3. Abschnitt können nur einbezogen werden, soweit ein hierauf gerichtetes Einverständnis des Unternehmens vorliegt.

(2) Die Luftrettung durch Luftfahrzeuge ergänzt nach Maßgabe des § 10 den bodengebundenen Rettungsdienst.

(3) Der Rettungsdienst ist in medizinischen Belangen und Angelegenheiten des Qualitätsmanagements von einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst zu leiten und zu überwachen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 durch eine Ärztliche Leitung Rettungsdienst erfolgt durch den Träger des Rettungsdienstes.

(4) Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bestellt der Träger des Rettungsdienstes Leitende Notärzte oder -ärztinnen und regelt deren Einsatz. Er trifft ferner ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Im Einsatz können Leitende Notärzte oder -ärztinnen den mitwirkenden Ärzten und Ärztinnen in medizinisch-organisatorischen Fragen Weisungen erteilen. Der Träger des Rettungsdienstes kann ergänzend in ausreichendem Umfang Organisatorische Leitungen Rettungsdienst bestellen und deren Einsatz regeln. Dabei ist auch die Regelung des § 2 Absatz 1 Nummer 3 zu beachten.

§ 7a³ Dokumentation, Datenschutz, Qualitätsmanagement

(1) Die Durchführung der Rettungsdiensteinsätze und deren Abwicklung sind zu dokumentieren. In diesem Zusammenhang dürfen personenbezogene Daten nur verarbeitet werden, soweit dies für

1. die Durchführung eines Einsatzes,
2. die medizinische Versorgung der Patientin oder des Patienten oder
3. die Abrechnung eines Rettungseinsatzes erforderlich ist.

(1) Für die Verarbeitung der Daten gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 338) geändert worden ist, unter Berücksichtigung der folgenden Absätze.

(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Qualitätsmanagementstrukturen geschaffen werden. Diese sollen unter Mitwirkung aller Beteiligten anhand einer differenzierten Datenerfassung und -auswertung eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes ermöglichen, um daraus etwaige Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung zu realisieren. Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird beauftragt, hierzu gemeinsam mit den Ärztekammern, den Fachverbänden der Ärztinnen und Ärzte im Rettungsdienst, der Krankenhausgesellschaft sowie den Kommunalen Spitzenverbänden die dazu notwendigen Dokumentationserfordernisse zu entwickeln.

(3) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen eingehende Anrufe sind zum Zwecke der Abwicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung und zum Beschwerdemanagement automatisch aufzuzeichnen. Gleiches gilt für Anrufe auf Anschlüssen zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr und für den Funkverkehr. Auf weiteren Anschlüssen eingehende Anrufe dürfen nur nach vorheriger Einwilligung aufgezeichnet werden.

(4) Auf der Grundlage dieses Gesetzes erhobene und verarbeitete Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. Die gespeicherten, nicht anonymisierten Aufzeichnungen nach Absatz 3 sind spätestens nach sechs Monaten zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch erforderlich sind oder Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden. Dies gilt auch für die Dokumentation des Funkverkehrs mit der Maßgabe, dass die Daten spätestens nach drei Monaten zu löschen sind.

(5) Die nach Absatz 4 aufzubewahrenden Daten sind zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die §§ 8 und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen finden Anwendung.

(6) Für die Erstellung von Bedarfsplänen nach § 12 dürfen die zuständigen Träger des Rettungsdienstes notwendige Daten verarbeiten.

(7) Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst darf personenbezogene Daten von weiterbehandelnden Institutionen sowie von Leitstellenaufzeichnungen nur verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, um die Qualität des Rettungsdienstes zu gewährleisten und weiterzuentwickeln.

§ 8⁶ Leitstelle – Nachweis über freie Behandlungskapazitäten

(1) Die Leitstelle lenkt die Einsätze des Rettungsdienstes. Sie muss ständig besetzt und erreichbar sein. Sie arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, den Feuerwehren sowie den Einrichtungen der ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst zusammen. Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Einsätze beauftragte Personen müssen eine geeignete Qualifikation haben; das Nähere regelt das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium nach Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden durch Erlass.

(2) Die Leitstellen sind auf Anforderung zur nachbarlichen Hilfe durch die ihnen zugeordneten Einrichtungen des Rettungsdienstes verpflichtet, sofern dadurch die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

(3) Die Leitstelle hat einen Nachweis über freie Behandlungskapazitäten zu führen. Der Träger des Rettungsdienstes vereinbart mit den Krankenhäusern Form, Inhalt und Verfahren der dafür notwendigen Meldungen.

§ 9⁸ Rettungswachen

(1) Die Rettungswachen halten die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Auf Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ihres Bereiches durchzuführen.

(2) Bei dem Neu-, Um- oder Erweiterungsbau von Krankenhäusern haben die Träger des Rettungsdienstes darauf hinzuwirken, dass die Belange des Rettungsdienstes berücksichtigt werden.

§ 10⁶ Luftrettung

(1) Für die Luftrettung werden Luftfahrzeuge nach § 3 Abs. 3 mit regionalem Einsatzbereich vorgehalten. Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium be-

stimmt im Einvernehmen mit dem für Innere Angelegenheiten zuständigen Ministerium die Organisation der Luftrettung. Es legt nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände und der Landesverbände der Krankenkassen, der Verbände der Ersatzkassen und des Landesausschusses des Verbandes der privaten Krankenversicherungen (Verbände der Krankenkassen) sowie des Landesverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften den Standort der Luftfahrzeuge und deren regelmäßigen Einsatzbereich fest.

(2) Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich eines Luftfahrzeuges bilden eine Trägergemeinschaft und regeln den Betrieb des Luftfahrzeuges durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit als Pflichtregelung. Dabei übernimmt einer der Träger, in der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Luftfahrzeug stationiert ist, die Aufgabe der Luftrettung in seine Zuständigkeit (Kernträger). Die Einsätze der Luftfahrzeuge werden von der Leitstelle des Kernträgers geleitet.

§ 11⁶ Zusammenarbeit mit Krankenhäusern

(1) Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen. Sie legen im Einvernehmen mit den Krankenhäusern Notfallaufnahmebereiche fest.

(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, daß geeignete Krankenhäuser

1. eine geregelte und qualifizierte berufliche Fortbildung des Rettungsdienstpersonals durchführen,
2. Ärzte und Ärztinnen für die Notfallrettung zur Verfügung stellen und
3. für Ereignisse nach § 7 Absatz 4 notwendige Maßnahmen vorsehen.

§ 12³ Bedarfspläne

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen Bedarfspläne auf. In den Bedarfsplänen sind insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge sowie die Maßnahmen und Planungen für Vorkehrungen bei Schadensereignissen mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker festzulegen. Bei der Ermittlung der Zahl der von den Trägern des Rettungsdienstes vorzuhaltenden Fahrzeuge können auch Fahrzeuge von Unternehmen mit einer Genehmigung nach § 17 rechnerisch berücksichtigt werden. Das Nähere zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Unternehmen geregelt werden. Die Vorschriften des 3. Abschnitts bleiben unberührt.

(2) Der Entwurf des Bedarfsplanes ist mit den vollständigen Anlagen den Trägern der Rettungswachen, den anerkannten Hilfsorganisationen, den sonstigen Anbietern von rettungsdienstlichen Leistungen, den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband (West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der örtlichen Gesundheitskonferenz zur Stellungnahme zuzuleiten. Dabei sind diese aufzufordern, zu allen Inhalten des Entwurfs schriftlich Stellung zu nehmen und Änderungs- und Ergänzungsvorschläge einzureichen.

(3) Die Kreise und kreisfreien Städte werten die Stellungnahmen aus. Mit den kreisangehörigen Gemeinden, die Träger von Rettungswachen sind, ist Einvernehmen

zu erzielen. Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die notwendigen Festlegungen.

(4) Soll den Vorschlägen der Verbände der Krankenkassen und dem Landesverband (West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung nicht gefolgt werden, ist mit diesen eine Erörterung vorzunehmen. Hinsichtlich der kostenbildenden Qualitätsmerkmale des Bedarfsplanes ist Einvernehmen anzustreben. Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die notwendigen Festlegungen.

(5) Der Bedarfsplan ist kontinuierlich unter Beteiligung der Verbände nach Absatz 4 zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle fünf Jahre, zu ändern. Zur Änderung eines Bedarfsplanes können die Verbände der Krankenkassen auffordern, soweit sich in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren Anhaltspunkte für eine Veränderung der Bedarfssituation ergeben haben. Zu diesem Zweck stellen die Träger des Rettungsdienstes den Verbänden der Krankenkassen jährlich Betriebsabrechnungsbögen (BAB) sowie Einsatzzahlen des Beurteilungszeitraumes zur Verfügung.

(6) Im Rahmen des Verfahrens nach den Absätzen 3 und 4 sind den Bezirksregierungen detaillierte Unterlagen vorzulegen.

§ 13³ Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer Leistungserbringer

(1) Der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben kann die Durchführung des Rettungsdienstes unter Beachtung der Absätze 2 bis 5 auf anerkannte Hilfsorganisationen und andere Leistungserbringer durch öffentlich-rechtlichen Vertrag übertragen.

(2) Die Verbände der Krankenkassen sind bei der Ermittlung des Bedarfs zu beteiligen; ihnen sind die entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Soweit ihren Vorschlägen nicht gefolgt wird, ist dies zu begründen. Im Verfahren und bei der Auswahlentscheidung sind insbesondere § 12 sowie die Mitwirkung bei der Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker nach Maßgabe der § 2 Absatz 1 Nummer 3 und § 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 zu berücksichtigen. Bei den auf den gesetzlichen Unfallversicherungsbestimmungen beruhenden Betriebs- und Werkrettungsdiensten ist deren Betriebszugehörigkeit entsprechend zu berücksichtigen. Die bisherige Mitwirkung im Rettungsdienst kann in die Auswahl einbezogen werden.

(3) Verträge nach Absatz 1 bedürfen der Schriftform. Ihre Laufzeit ist auf die Dauer von höchstens fünf Jahren, im Falle der Übertragung der Durchführung von Leistungsdienstlichen Aufgaben auf höchstens zehn Jahre zu begrenzen. Der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben hat sich zuvor zu vergewissern, dass

1. die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sind,
2. keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit des Leistungserbringers oder der zur Führung der Geschäfte bestellten Personen begründen und
3. der Leistungserbringer oder die zur Führung der Geschäfte bestellte Person fachlich geeignet ist.

(4) Durch den Vertrag ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes sicherzustellen. Er hat insbesondere Bestimmungen zu enthalten, die

1. die Höhe der Vergütung regeln,
2. die dem Leistungserbringer obliegende Betriebs- und Beförderungspflicht einschließlich der Betriebszeiten näher bestimmen,
3. die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben,

4. die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten betreffen,
 5. ordnungsgemäße hygienische Verhältnisse einschließlich einer sachgerechten Desinfektion und Dekontamination im Betrieb sicherstellen und
 6. die erforderliche Ausstattung und die jederzeitige Einsatzbereitschaft der Einrichtungen gewährleisten.
- (5) In den Vertrag können über Absatz 4 hinaus insbesondere Regelungen aufgenommen werden, die
1. den Leistungserbringer verpflichten, die Beförderungsaufträge und deren Abwicklung zu erfassen und die Aufzeichnung auf bestimmte Zeit aufzubewahren,
 2. die Zusammenarbeit aller im Rettungsdienst Mitwirkenden gewährleisten und
 3. eine Vertragsstrafe bei der Missachtung von Qualitätsvereinbarungen vorsehen.

§ 14⁶ Beteiligung der Krankenkassen bei der Festsetzung von Benutzungsentgelten, Kosten

(1) Die Festsetzung der Gebühren in der Gebührensatzung erfolgt auf der Grundlage des jeweils geltenden Bedarfsplanes.

(2) Der Entwurf der Gebührensatzung ist den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit beurteilungsfähigen Unterlagen zur Stellungnahme zuzuleiten. Zwischen den Beteiligten ist Einvernehmen anzustreben.

(3) Die Kosten der Ausbildung nach dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348) sowie die Kosten der Fortbildung im Sinne des § 5 Absatz 4 Satz 1 gelten als Kosten des Rettungsdienstes. Näheres bestimmt das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium in Abstimmung mit den Verbänden nach Absatz 2 sowie mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Dabei ist eine einvernehmliche Regelung anzustreben.

(4) Die in Absatz 2 aufgeführten Verbände können bei einer erheblich abweichenden Bewertung der beurteilungsfähigen Unterlagen eine Begründung verlangen.

(5) Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben haben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben einschließlich der Unterstützungsleistungen nach § 2 Absatz 1 Satz 2 zu tragen. Auch Fehleinsätze können in die Gebührensatzungen als ansatzfähige Kosten aufgenommen werden. Ist ein Rettungsdiensteeinsatz notwendig geworden, ohne dass ein Transport durchgeführt wurde, kann der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben von der Verursacherin beziehungsweise dem Verursacher nur dann Kostenersatz verlangen, wenn der Einsatz auf missbräuchlichem Verhalten der Verursacherin oder des Verursachers beruht.

(6) Die Kreise können die anteiligen Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstellen auf die Träger von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 umlegen, sofern sie von den Benutzern keine Entgelte erheben. Die Träger von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 können die von ihnen an den Kreis zu zahlenden Beträge in entsprechender Anwendung des § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden Fassung aufräumen.

§ 15¹⁰ Landesfachbeirat für den Rettungsdienst

(1) Zur Beratung des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums in allen Angelegenheiten des Rettungsdienstes von grundsätzlicher Bedeutung wird ein Lan-

desfachbeirat gebildet, dessen Mitglieder das Ministerium beruft. Den Vorsitz führt das Ministerium. Es erlässt eine Geschäftsordnung.

(2) In dem Landesfachbeirat sollen vertreten sein

- a. die kommunalen Spitzenverbände,
- b. die anerkannten Hilfsorganisationen,
- c. die Ärztekammern und die Kassenärztlichen Vereinigungen,
- d. die Krankenhausgesellschaft,
- e. die Verbände der Krankenkassen und der Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften,
- f. die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften,
- g. Fachverbände des Rettungswesens und der Feuerwehren,
- h. Verbände des Krankentransportgewerbes,
- i. Wissenschaft und Technik und
- j. Fachverbände der Ärztinnen und Ärzte im Rettungsdienst.

(2) Andere fachkundige Personen können zu den Sitzungen hinzugezogen werden.

§ 16¹⁰ Aufsicht und Weisungsrecht

(1) Die Sonderaufsicht führen die für die allgemeine Aufsicht zuständigen Behörden. Oberste Aufsichtsbehörde ist das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium.

(2) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Wahrnehmung der den rettungsdienstlichen Aufgabenträgern nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben unterrichten und den Leistungsstand des Rettungsdienstes überprüfen. Besondere Vorkommnisse sind den Aufsichtsbehörden unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben dürfen.

1. die oberste Aufsichtsbehörde allgemeine und besondere Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu sichern. Hierzu gehören insbesondere Weisungen über Zahl, Standort, Bau, Betrieb und personelle Besetzung von Rettungswachen sowie Eintreffzeiten am Notfallort, über die sächliche und technische Ausstattung der Leitstellen, über die Farbgebung der Krankenkraftwagen und der Notarzt-Einsatzfahrzeuge, die einheitliche Dokumentation des Einsatzgeschehens, die einheitliche Kennzahlen-Berichterstattung und die einheitliche Kosten- und Gebührendarstellung im Rettungsdienst,
2. die Aufsichtsbehörden allgemeine und besondere Weisungen für Unglücksfälle, die wegen der größeren Anzahl von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten die Leistungskraft eines einzelnen Trägers übersteigen, erteilen.

(4) Weisungen zur Erledigung bestimmter rettungsdienstlicher Einsatzaufgaben (§ 6) bei einer größeren Anzahl Verletzter und Kranker führt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte als staatliche Verwaltungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung festlegt.

(5) Die unteren Aufsichtsbehörden können allgemeine und besondere Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben innerhalb des Geltungsbereichs eines Bedarfsplans zu sichern.

**3. Abschnitt Notfallrettung und Krankentransport durch
Unternehmer**

§ 17¹⁰ Genehmigungspflicht

Wer, ohne nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt zu sein, Aufgaben der Notfallrettung oder des Krankentransports wahrnehmen will (Unternehmer), bedarf der Genehmigung der Kreisordnungsbehörde. Eine Wahrnehmung von Aufgaben des Rettungsdienstes durch Personen, die weder nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt sind noch über eine Genehmigung nach Satz 1 verfügen, ist ausgeschlossen. Soweit Unternehmen in mehreren Kreisen tätig sein wollen, entscheiden die jeweiligen Kreisordnungsbehörden in eigener Zuständigkeit. Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu entscheiden.

§ 18¹⁰ Dokumente

Genehmigungen nach dem 3. Abschnitt sind schriftlich zu beantragen, zu erteilen und aufzuheben. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Abweichend von Satz 1 können in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften Anträge und Genehmigungen und deren Aufhebung auch in elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren Signatur nach § 37 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zugelassen werden.

§ 19⁶ Voraussetzungen der Genehmigung

- (1) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn
 1. die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sind und
 2. das Unternehmen und die für die Führung der Geschäfte bestellte Person zuverlässig und fachlich geeignet sind.
- (2) Die Sicherheit des Betriebes ist gewährleistet, wenn der Betrieb über die für die Notfallrettung oder den Krankentransport erforderlichen Fahrzeuge, das geeignete Personal und die notwendigen Geschäftseinrichtungen verfügt. Die Leistungsfähigkeit ist gewährleistet, wenn der Genehmigungsbehörde nachgewiesen wird, daß die zur Aufnahme und ordnungsgemäßen Führung des Betriebes erforderlichen finanziellen Mittel verfügbar sind.
- (3) Das Unternehmen ist als zuverlässig anzusehen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen den Betrieb unter Beachtung der für die Notfallrettung und den Krankentransport geltenden Vorschriften führen und dabei die Allgemeinheit vor Schäden und Gefahren bewahren. Fachlich geeignet ist, wer über die zur ordnungsgemäßen Führung eines Betriebes für die Notfallrettung oder den Krankentransport erforderlichen Kenntnisse verfügt. Die fachliche Eignung wird durch eine Prüfung bei der Genehmigungsbehörde festgestellt. Sie kann auch durch eine mindestens dreijährige leitende Tätigkeit in einem Betrieb für Notfallrettung oder Krankentransport nachgewiesen werden.
- (4) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu erwarten ist, daß durch ihren Gebrauch das öffentliche Interesse an einem funktionsfähigen Rettungsdienst im Sinne von § 6 in Verbindung mit § 12 beeinträchtigt wird. Hierbei sind insbesondere die Pflicht zur flächendeckenden Vorhaltung und die Auslastung des öffentlichen Rettungsdienstes im vorgesehenen Betriebsbereich zu berücksichtigen. Die Einsatz-

zahlen, die Eintreffzeit und Dauer der Einsätze sowie die Entwicklung der Kosten- und Ertragslage sind dabei zugrunde zu legen.

(5) Sofern im Betriebsbereich, für den die erstmalige Erteilung einer Genehmigung beantragt wird, schon andere Genehmigungen erteilt worden sind, kann die Genehmigungsbehörde vor der Entscheidung über den Antrag einen Beobachtungszeitraum von bis zu einem Jahr zur Feststellung des Bedarfs festlegen.

(6) Ungeachtet einer Änderung der Rechtsform oder Bezeichnung eines Unternehmens gelten erteilte Genehmigungen für Notfallrettung und Krankentransport im Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe fort, wenn diese Unternehmen ihre Aufgaben und ihren Betriebsbereich unverändert beibehalten.

§ 20⁸ Antrag

(1) Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung muß enthalten

1. Namen und Betriebssitz der Antragstellenden, bei natürlichen Personen außerdem Wohnsitz und Geburtstag,
2. Angaben über den vorgesehenen Standort des Krankenkraftwagens und den Betriebsbereich,
3. Angaben darüber, ob die Antragstellenden bereits eine Genehmigung für Notfallrettung oder Krankentransport besitzen oder besessen haben und
4. Angaben über die Geschäftsführung, sofern die Antragstellenden den Betrieb nicht persönlich führen.

(2) Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, die eine Bewertung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Antragstellenden und der Geschäftsführung sowie der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebs (§ 19 Abs. 1 bis 3) ermöglichen. Die Genehmigungsbehörde kann weitere Angaben und Unterlagen, insbesondere die Vorlage von Führungszeugnissen, verlangen.

§ 21⁶ Anhörungsverfahren

(1) Vor der Genehmigung für Notfallrettung oder Krankentransport hat die Genehmigungsbehörde die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben im vorgesehenen Betriebsbereich und die Gemeinde, in deren Gebiet der Betriebssitz des Unternehmens liegt, sowie die Industrie- und Handelskammer, die örtlich zuständigen Krankenkassen, die Verbände des Krankentransportgewerbes und die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften gutachtlich zu hören. Sie kann auch weitere Stellen hören. Den anhörberechtigten Stellen dürfen nur Name und Anschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie Art und Umfang der beantragten Genehmigung mitgeteilt werden.

(2) Die Genehmigungsbehörde kann von der Durchführung des Anhörungsverfahrens absehen, wenn sie aus eigener Kenntnis der Sachlage dem Antrag nicht entsprechen will.

§ 22⁶ Umfang der Genehmigung, Genehmigungsurkunde

(1) Die Genehmigung wird dem Unternehmen für die Ausübung von Notfallrettung oder Krankentransport in einem bestimmten Betriebsbereich erteilt. Die Genehmigung für die Notfallrettung umfaßt auch die Durchführung von Krankentransporten. Eine Übertragung der Genehmigung ist ausgeschlossen.

(2) In der Genehmigung sind die einzelnen Krankenkraftwagen unter Angabe des amtlichen Kennzeichens und der betrieblichen Funktion aufzuführen. Betriebsbereich ist das Gebiet, in dem das Unternehmen zur Entgegennahme von Beförderungsaufträgen berechtigt ist.

(3) In die Genehmigung sind weiter aufzunehmen:

1. Name, Wohn- und Betriebssitz des Unternehmers,
2. Standort des Krankenkraftwagens,
3. Geltungsdauer der Genehmigung,
4. Betriebsbereich,
5. Betriebszeit und
6. Bezeichnung der Aufsichtsbehörde.

(4) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden. Diese können insbesondere

1. die dem Unternehmen obliegende Betriebs- und Beförderungspflicht sowie Einsatzbereitschaft näher bestimmen,
2. für die Notfallrettung die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben,
3. den Unternehmer verpflichten, der Genehmigungsbehörde die Namen des Betriebspersonals mitzuteilen und dessen Qualifikation nachzuweisen,
4. ordnungsgemäße gesundheitliche und hygienische Verhältnisse einschließlich einer sachgerechten Entseuchung, Entwesung und Dekontamination in den Einrichtungen des Unternehmens gewährleisten,
5. die Zusammenarbeit der Unternehmer untereinander und mit dem Rettungsdienst regeln und
6. den Unternehmer für Zwecke der Prüfung nach § 27 verpflichten, die Beförderungsaufträge und deren Abwicklung zu erfassen, die Aufzeichnungen auf bestimmte Zeit aufzubewahren und zum Zweck der Bedarfsplanung unter Beachtung des § 7a sowie nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 Satz 3 und 4 weitere Daten zu übermitteln.

(5) Die Genehmigung ist dem Unternehmen für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu erteilen. Wiedererteilungen sind zulässig.

§ 23⁶ Betriebs- und Beförderungspflicht

(1) Das Unternehmen hat die Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft seines Betriebs während der festgesetzten Betriebszeiten sicherzustellen.

(2) Der Unternehmer ist im Rahmen der ihm erteilten Genehmigung zur Notfallrettung verpflichtet, wenn

1. der Ausgangspunkt der Beförderung innerhalb des Betriebsbereichs des Krankenkraftwagens liegt,
2. die Beförderung innerhalb der festgesetzten Eintreffzeiten (§ 22 Abs. 4 Nr. 2) möglich ist und
3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, die das Unternehmen nicht abwenden konnte.

(1) Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf die Beförderung in die nächste, für die weitere Versorgung geeignete und aufnahmebereite Einrichtung.

(2) Beim Krankentransport dürfen Beförderungen nur durchgeführt werden, wenn ihr Ausgangsort im Betriebsbereich liegt. Die Genehmigungsbehörde kann hiervon Ausnahmen zulassen.

(3) Personen, die am Betriebssitz Beförderungsaufträge für das Unternehmen entgegennehmen, müssen

- a) bei einer Genehmigung für die Notfallrettung über die Qualifikation als Rettungsassistentin oder Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter verfügen,
- b) bei einer Genehmigung für den Krankentransport als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin ausgebildet sein.

§ 24⁸ Verantwortlichkeit des Unternehmens und der Geschäftsführung

(1) Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, daß in seinem Unternehmen die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Es hat dafür zu sorgen, daß das Unternehmen ordnungsgemäß geführt wird und daß sich die Krankenkraftwagen und Betriebsanlagen in vorschriftsmäßigem Zustand befinden. Es ist verpflichtet, bei der Auswahl, Leitung und Beaufsichtigung des Fahr- und Betreuungspersonals die Sorgfalt anzuwenden, die ein ordnungsgemäßer Notfall- oder Krankentransport unter fachgerechter Betreuung erfordert; es darf den Betrieb des Unternehmens nicht anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muß, daß Mitglieder des Fahr- oder Betreuungspersonals nicht geeignet sind, einen ordnungsgemäßen Notfall- oder Krankentransport zu gewährleisten.

(2) Das Unternehmen kann zur Wahrnehmung der ihm nach Absatz 1 obliegenden Aufgaben unbeschadet seiner eigenen Verantwortlichkeit eine Geschäftsführung bestellen. Hat das Unternehmen mehrere Betriebszweige oder Betriebsstellen, so muß für jeden Betriebszweig oder für jede Betriebsstelle eine verantwortliche Geschäftsführung bestellt werden. Die Genehmigungsbehörde kann innerhalb einer von ihr gesetzten Frist die Bestellung eine Geschäftsführung anordnen, wenn die Größe des Betriebes oder andere betriebliche Umstände dies erfordern. Die Geschäftsführung soll eine Stellvertretung haben. Die Bestellung der Geschäftsführung und der Stellvertretung bedarf der Bestätigung durch die Genehmigungsbehörde.

(3) Das Unternehmen hat der Genehmigungsbehörde Unfälle mit Personenschäden, die sich während des Betriebes ereignet haben, unverzüglich mitzuteilen.

§ 25⁶ Notfallrettung und Krankentransport mit Luftfahrzeugen

(1) Für die Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport mit Luftfahrzeugen gelten die Vorschriften der §§ 17 bis 24 mit der Maßgabe, daß über die Erteilung der Genehmigung das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium nach Anhörung der Verbände der Krankenkassen und des Landesverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften entscheidet.

(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, seine Zuständigkeit nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung auf Bezirksregierungen zu übertragen.

§ 26⁸ Widerruf und Rücknahme der Genehmigung

(1) Die Genehmigungsbehörde hat die Genehmigung zurückzunehmen, wenn eine der Voraussetzungen nach § 19 Abs. 1 nicht vorgelegen hat oder zu widerrufen, wenn eine Voraussetzung nachträglich weggefallen ist. Die Zuverlässigkeit des Unternehmens ist insbesondere nicht mehr gegeben, wenn in seinem Betrieb trotz schriftlicher Mahnung

- a) die im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenen Vorschriften nicht befolgt werden oder
 - b) den Verpflichtungen zuwidergehandelt wird, die dem Unternehmen nach diesem Gesetz obliegen.
- (2) Die Genehmigungsbehörde kann die Genehmigung widerrufen, wenn
- a) gegen Auflagen verstoßen wird oder
 - b) das Unternehmen die ihm gesetzlich obliegenden arbeitsrechtlichen, sozialrechtlichen oder die sich aus seinem Unternehmen ergebenden steuerrechtlichen Verpflichtungen wiederholt nicht erfüllt hat.
- (3) Rücknahme und Widerruf der Genehmigung teilt die Genehmigungsbehörde den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit.

§ 27⁸ Prüfungsbefugnisse der Genehmigungsbehörde

(1) Die Genehmigungsbehörde kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen und zur Durchführung der Aufsicht die erforderlichen Ermittlungen anstellen, insbesondere innerhalb einer von ihr gesetzten Frist von dem Unternehmen die Vorlage der Bücher und Geschäftspapiere oder Auskunft verlangen. Wer zur Erteilung der Auskunft verpflichtet ist, kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung er oder sie sich selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck dürfen die dem Geschäftsbetrieb dienenden Grundstücke und Räume innerhalb der üblichen Geschäfts- und Arbeitsstunden betreten werden. Insoweit wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. Das Unternehmen und die im Geschäftsbetrieb tätigen Personen haben den Beauftragten der Genehmigungsbehörde bei den Ermittlungen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nötigen Hilfsdienste zu leisten.

4. Abschnitt Bußgeld-, Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 28⁶ Bußgeldvorschriften

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- 1. entgegen §§ 17 und 25 Notfallrettung oder Krankentransport ohne Genehmigung betreibt,
 - 2. Auflagen gemäß § 22 Abs. 4 nicht nachkommt,
 - 3. den Vorschriften dieses Gesetzes über
 - a) die einzusetzenden Fahrzeuge, ihre Ausstattung und Besetzung (§§ 3 und 4),
 - b) die Betriebs- und Beförderungspflicht (§ 23) zuwiderhandelt,
 - 4. entgegen § 24 Abs. 1
 - a) Krankenkraftwagen und Betriebsanlagen nicht in einem vorschriftsmäßigen Zustand hält,
 - b) den Betrieb des Unternehmens ohne geeignetes oder befähigtes Personal anordnet oder zuläßt,

5. entgegen § 24 Abs. 2 Sätze 2 und 3 eine vollziehbare schriftliche Anordnung der Genehmigungsbehörde zur Bestellung der Geschäftsführung nicht oder nicht innerhalb der von der Genehmigungsbehörde gesetzten Frist befolgt,
 6. entgegen § 24 Abs. 3 Unfälle nicht meldet,
 7. entgegen § 27 die Auskunft nicht, unrichtig, nicht vollständig oder nicht fristgemäß erteilt, die Bücher oder Geschäftspapiere nicht vollständig oder nicht fristgemäß vorlegt oder die Duldung von Prüfungen verweigert.
- (2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Mitglied des in der Notfallrettung oder im Krankentransport eingesetzten Personals
- a) entgegen § 5 Absatz 1 während des Dienstes oder der Dienstbereitschaft unter der Wirkung alkoholischer Getränke oder die dienstliche Tätigkeit beeinträchtigender Mittel steht,
 - b) entgegen § 5 Absatz 3 eine Erkrankung nicht anzeigt.
- (3) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absätzen 1 und 2 kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Genehmigungsbehörde.

§ 29³ Übergangsregelung

(1) Ist ein Unternehmen am 1. April 2015 im Besitz einer gültigen Genehmigung nach § 17, darf es von dieser Genehmigung bis zu deren Ablauf oder Widerruf, längstens jedoch fünf Jahre nach dem vorgenannten Datum, Gebrauch machen. Dies gilt nur für solche Unternehmen, die am 1. April 2015 Fahrzeuge zum Krankentransport betrieben haben.

(2) Führt ein Unternehmen am 1. April 2015 Leistungen im Sinne von § 2 Absatz 5 durch, ist eine Genehmigung nach § 17 innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt zu beantragen. § 19 Absatz 4 findet keine Anwendung.

§ 30³ Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft⁵.

-
- 1 GV. NW. S. 458, geändert durch Artikel 17 d. ModernG NRW v. 15.6.1999 (GV. NRW. S. 386), Artikel 35 d. EuroAnpG NRW v. 25.9.2001 (GV. NRW. S. 708); Art. 2 des Gesetzes v. 6.7.2004 (GV. NRW. S. 370), in Kraft getreten am 10. Juli 2004; Artikel 66 des Dritten Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 306), in Kraft getreten am 28. April 2005; Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 750), in Kraft getreten am 15. Dezember 2009; Gesetz vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 670), in Kraft getreten am 29. Dezember 2012; Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015; Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in Kraft getreten am 1. Januar 2016.
 - 2 SGV. NW. 610.
 - 3 Inhaltsübersicht geändert und § 2a, § 5a und § 7a eingefügt und § 12, § 13 und § 29 neu gefasst durch Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015.
 - 4 § 31 neu gefasst durch Artikel 66 des Dritten Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 306), in Kraft getreten am 28. April 2005; geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 670), in Kraft getreten am 29. Dezember 2012 und umbenannt in § 30 durch Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015.
 - 5 GV. NW. ausgegeben am 15. Dezember 1992.

RettG NRW · Anhang 1 § 30

- 6 § 3, § 4, § 5, § 8, § 10, § 11, § 14, § 19, § 21, § 22, § 23, § 25, § 28 zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015.
- 7 SGV. NRW. 202.
- 8 § 6, § 9, § 20, § 24, § 26 und § 27 geändert durch Art. 17 d. Gesetzes v. 15.6.1999 (GV. NRW. S. 386); in Kraft getreten am 14.7.1999.
- 9 § 17 zuletzt geändert durch Artikel 35 d. EuroAnpG NRW v. 25.9.2001 (GV. NRW. S. 708); in Kraft getreten am 1. Januar 2002.
- 10 § 15 aufgehoben, § 16 umbenannt in § 15 und geändert, § 17 umbenannt in § 16 und geändert, § 18 umbenannt in § 17 und neu gefasst und § 18a umbenannt in § 18 durch Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015.
- 11 § 1, § 2 und § 7 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in Kraft getreten am 1. Januar 2016.

Anhang 2 Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (LVOFeu)

Vom 6. Mai 2014¹

Auf Grund des § 117 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) verordnet das Ministerium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium:

Teil 1 Gemeinsame Vorschrift

§ 1 Allgemeine Laufbahnverordnung, Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes²

(1) Für die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes gilt die Laufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2014 (GV. NRW. S. 22) in der jeweils geltenden Fassung, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes dürfen beschäftigt werden

1. in den Feuerwehren der Gemeinden und des Landes und in den Leitstellen für den Feuerschutz und Rettungsdienst,
2. in den Kreisen für die diesen obliegenden Aufgaben beim vorbeugenden Brandschutz, bei der Ausbildung im Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils geltenden Fassung,
3. bei den Aufsichtsbehörden gemäß § 53 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz und
4. bei dem Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

Teil 2 Mittlerer Dienst

§ 2 Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer

1. mindestens einen Hauptschulabschluss oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt,
2. eine für den feuerwehrtechnischen Dienst geeignete Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt oder Berufsausbildung erfolgreich absolviert hat und
3. nach amtsärztlichem Gutachten für den Dienst in der Feuerwehr geeignet ist.

(2) Vor der Einstellung hat die Bewerberin oder der Bewerber an einem Auswahlverfahren teilzunehmen, das hinsichtlich der körperlichen Eignung auf Sportübungen zu beschränken ist.

§ 3 Vorbereitungsdienst

(1) Der Vorbereitungsdienst umfasst die Ausbildung und die Laufbahnprüfung. Er dauert ein Jahr und sechs Monate. Die Bewerberin oder der Bewerber wird im Beamtenverhältnis auf Widerruf mit der Dienstbezeichnung „Brandmeisteranwärterin“ oder „Brandmeisteranwärter“ in den Vorbereitungsdienst eingestellt.

(2) Näheres ist durch die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2009 (**GV. NRW. S. 857**) in der jeweils geltenden Fassung geregelt.

(3) Zeiten einer beruflichen, nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, die geeignet sind, die Ausbildung in einzelnen Ausbildungsabschnitten ganz oder teilweise zu ersetzen, können auf Antrag bis zu sechs Monate auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden.

§ 4 Laufbahnprüfung

Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ab. Wird die Prüfung bestanden oder endgültig nicht bestanden, so endet das Beamtenverhältnis an dem Tage, an dem das Prüfungsergebnis der Brandmeisteranwärterin oder dem Brandmeisteranwärter durch den Dienstherrn bekanntgegeben wird.

§ 5 Probezeit

(1) Zeiten einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer freiwilligen Feuerwehr oder einer nebenberuflichen Tätigkeit in einer Werkfeuerwehr können auf Antrag bis zur Hälfte auf die Probezeit angerechnet werden, soweit sie nach Art und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes entsprechen haben und nicht bereits auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wurden.

(2) Die Probezeit darf durch Anrechnungen oder Ausnahmen eine Dauer von drei Monaten nicht unterschreiten.

§ 6 Experimentierklausel

Abweichend von § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 kann in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, wer

1. mindestens die Fachoberschulreife oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt,
2. eine handwerkliche Vorausbildung gemäß der Verordnung über ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis für den Zugang zur Ausbildung zur Brandmeisterin oder zum Brandmeister vom 3. November 2005 (**GV. NRW. S. 845**) in der jeweils geltenden Fassung erfolgreich absolviert hat und
3. volljährig ist.

§ 7 Übernahme von hauptberuflichen Angehörigen freiwilliger Feuerwehren und von Werkfeuerwehren

(1) In das Beamtenverhältnis auf Probe kann übernommen werden, wer

1. eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit im feuerwehrtechnischen Dienst freiwilliger Feuerwehren oder einer Werkfeuerwehr abgeleistet hat,

2. nach amtsärztlichem Gutachten für den Dienst in der Feuerwehr geeignet ist und
 3. a) die der Laufbahnprüfung (§ 4) entsprechende Abschlussprüfung bestanden hat oder
b) die Prüfung zur Werkfeuerwehrfrau oder zum Werkfeuerwehrmann gemäß der Verordnung über die Entwicklung und Erprobung des Ausbildungsberufes Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau vom 7. Juli 2009 (BGBl. I S. 1747) bestanden hat.
- (2) Die Probezeit kann auf ein Jahr herabgesetzt werden.

Teil 3 Gehobener Dienst

§ 8 Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst

- (1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer
1. mindestens das Abschlusszeugnis zu einem Bachelorgrad oder einer entsprechenden Qualifikation an einer Fachhochschule, einer Universität, einer technischen Hochschule, einer Berufsakademie oder einer anderen gleichstehenden Hochschule aus dem technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich besitzt und
 2. nach amtsärztlichem Gutachten für den Dienst in der Feuerwehr geeignet ist.
- (2) § 2 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 9 Vorbereitungsdienst

(1) Der Vorbereitungsdienst umfasst die Ausbildung und die Laufbahnprüfung; er dauert drei Jahre. Auf den Vorbereitungsdienst werden Studienzeiten angerechnet, die zum Erwerb der in § 8 Absatz 1 Nummer 1 geforderten Vorbildungsvoraussetzungen geführt haben; anrechenbare Studienzeiten von mehr als zwölf Monate bleiben unberücksichtigt. Die Bewerberin oder der Bewerber wird im Beamtenverhältnis auf Widerruf mit der Dienstbezeichnung „Brandoberinspektoranwärterin“ oder „Brandoberinspektoranwärter“ in den Vorbereitungsdienst eingestellt.

(2) Zeiten einer beruflichen, nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, die geeignet sind, die Ausbildung in einzelnen Ausbildungsabschnitten ganz oder teilweise zu ersetzen, können auf Antrag bis zu zwölf Monaten auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. Der Vorbereitungsdienst darf zwölf Monate nicht unterschreiten.

(3) Näheres ist durch die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 25. November 2013 (GV. NRW. S. 668) in der jeweils geltenden Fassung geregelt.

§ 10 Laufbahnprüfung

Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ab; sie wird am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen abgelegt. Wird die Prüfung bestanden oder endgültig nicht bestanden, endet das

Beamtenverhältnis an dem Tag, an dem der Brandoberinspektoranwärterin oder dem Brandoberinspektoranwärter das Prüfungsergebnis durch den Dienstherrn bekanntgegeben wird.

§ 11 Probezeit

(1) Zeiten einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer freiwilligen Feuerwehr oder einer nebenberuflichen Tätigkeit in einer Werkfeuerwehr können auf Antrag bis zur Hälfte auf die Probezeit angerechnet werden, soweit sie nach Art und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes entsprechen haben und nicht bereits auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wurden.

(2) Die Probezeit darf durch Anrechnungen oder Ausnahmen eine Dauer von drei Monaten nicht unterschreiten.

§ 12 Übernahme von hauptberuflichen Angehörigen freiwilliger Feuerwehren und von Werkfeuerwehren

(1) In das Beamtenverhältnis auf Probe kann übernommen werden, wer

1. die Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 erfüllt und
2. die nach der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vorgeschriebene oder eine jeweils vergleichbare Ausbildung und Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) Angehörige von Werkfeuerwehren können auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Nummer 1 übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 (Aufstieg für Angehörige des mittleren Dienstes) erfüllen und die nach der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vorgeschriebene oder eine jeweils vergleichbare Ausbildung und Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben.

(3) Die Probezeit kann auf ein Jahr herabgesetzt werden.

§ 13 Aufstieg

(1) Beamtinnen und Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes können zur Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes zugelassen werden, wenn sie

1. nach ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst geeignet sind,
2. am Führungslehrgang für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst mit Erfolg teilgenommen oder die Gruppenführerprüfung bestanden und
3. über eine mindestens dreimonatige Tätigkeit
 - a) der Vorbereitung und Durchführung von Ausbildungen an einer kommunalen Feuerweherschule oder am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen oder
 - b) in Form von Hospitationen bei anderen hierfür in Frage kommenden Organisationen oder Behörden

die Ausbildungsinhalte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes wiederholt und vertieft haben.

(2) Die Beamtinnen und Beamten werden auf Grund eines vom Dienstherrn vorzunehmenden Personalauswahlverfahrens zum Aufstieg zugelassen und in die Aufgaben der neuen Laufbahn eingeführt. Die Einführungszeit dauert zwölf Monate. Davon soll mindestens ein Ausbildungsabschnitt bei einer hierfür geeigneten Feuerwehr außerhalb des Bereichs des Dienstherrn abgeleistet werden.

(3) Nach erfolgreicher Einführung ist die Aufstiegsprüfung, die der Laufbahnprüfung (§ 10) entspricht, abzulegen. Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Verleihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechtsstellung. Wenn sie die Aufstiegsprüfung endgültig nicht bestehen, verbleiben sie in ihrer bisherigen Laufbahn.

(4) Beim Aufstieg brauchen die Beförderungsämler des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes nicht durchlaufen zu werden.

Teil 4 Höherer Dienst

§ 14 Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer

1. a) an einer Universität, einer technischen Hochschule oder einer anderen gleichstehenden Hochschule das Studium mit der Diplom-Prüfung oder einem Mastergrad aus dem technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich oder
b) ein in einem Akkreditierungsverfahren als für den höheren Dienst geeignet eingestuftes Fachhochschulstudium mit einem Mastergrad in einer der unter Buchstabe a genannten Fachrichtungen abgeschlossen hat und
 2. nach amtsärztlichem Gutachten für den Dienst in der Feuerwehr geeignet ist.
- (3) § 2 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 15 Vorbereitungsdienst

(1) Der Vorbereitungsdienst umfasst die Ausbildung und die Laufbahnprüfung. Er dauert zwei Jahre. Die Bewerberin oder der Bewerber wird im Beamtenverhältnis auf Widerruf mit der Dienstbezeichnung „Brandreferendarin“ oder „Brandreferendar“ in den Vorbereitungsdienst eingestellt.

(2) Näheres ist durch die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 11. März 2010 (**GV. NRW. S. 166**) in der jeweils geltenden Fassung geregelt.

(3) Zeiten einer beruflichen, nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, die geeignet sind, die Ausbildung in einzelnen Ausbildungsabschnitten ganz oder teilweise zu ersetzen, können auf Antrag bis zu zwölf Monate auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden.

§ 16 Laufbahnprüfung

Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst ab. Sie wird am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen abgelegt. Wird die Prüfung bestanden oder endgültig nicht bestanden, endet das

Beamtenverhältnis an dem Tage, an dem der Brandreferendarin oder dem Brandreferendar das Prüfungsergebnis durch den Dienstherrn bekanntgegeben wird.

§ 17 Probezeit

(1) Zeiten einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer freiwilligen Feuerwehr oder einer nebenberuflichen Tätigkeit in einer Werkfeuerwehr können auf Antrag bis zur Hälfte auf die Probezeit angerechnet werden, soweit sie nach Art und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes entsprochen haben und nicht bereits auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wurden.

(2) Die Probezeit darf durch Anrechnungen oder Ausnahmen eine Dauer von drei Monaten nicht unterschreiten.

§ 18 Übernahme von hauptberuflichen Angehörigen freiwilliger Feuerwehren und von Werkfeuerwehren

(1) In das Beamtenverhältnis auf Probe kann übernommen werden, wer

1. die Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 erfüllt und
2. die nach der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vorgeschriebene oder eine jeweils vergleichbare Ausbildung und Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) Angehörige von Werkfeuerwehren können auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 Nummer 1 übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen des § 19 Absatz 1 (Aufstieg für Angehörige des gehobenen Dienstes) erfüllen und die nach der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vorgeschriebene oder eine jeweils vergleichbare Ausbildung und Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben.

(3) Die Probezeit kann auf ein Jahr herabgesetzt werden.

§ 19 Aufstieg

(1) Beamtinnen und Beamte des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes können zur Ausbildung für die Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes zugelassen werden, wenn sie

1. nach ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen für den höheren Dienst geeignet sind und
2. unterschiedliche Verwendungen (im Einsatzdienst, im Vorbeugenden Brandschutz, in der Ausbildung, in der Technik oder ähnliches) durchlaufen haben.

(2) Die Beamtinnen und Beamten werden aufgrund eines vom Dienstherrn vorzunehmenden Personalauswahlverfahrens zum Aufstieg zugelassen und in die Aufgaben der neuen Laufbahn eingeführt. Die Einführungszeit dauert zwölf Monate. Davon soll mindestens ein Ausbildungsabschnitt bei einer hierfür geeigneten Feuerwehr außerhalb des Bereichs des Dienstherrn abgeleistet werden.

(3) Nach erfolgreicher Einführung ist die Aufstiegsprüfung, die der Laufbahnprüfung (§ 16) entspricht, abzulegen. Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Verleihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechtsstellung. Wenn sie die Aufstiegsprüfung endgültig nicht bestehen, verbleiben sie in ihrer bisherigen Laufbahn.

(4) Beim Aufstieg brauchen die Beförderungssämter des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes nicht durchlaufen zu werden.

Teil 5 **Übergangs- und Schlussvorschriften**

§ 20 Übergangsregelungen

(1) Die Befähigung der Beamtinnen und Beamten der Laufbahn des mittleren technischen Dienstes, die am Tag vor dem Inkrafttreten der Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 1. Dezember 1985 (GV. NRW. S. 744), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 16. Juli 2013 (**GV. NRW. S. 483**) geändert worden ist, einer Werkfeuerwehr des Landes angehören, wird als Befähigung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst anerkannt; die nach aufgehobenen Bestimmungen erworbene Befähigung für den höheren feuerschutztechnischen Dienst des Landes wird als Befähigung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst anerkannt; § 83 Absatz 2 bis 5 der Verordnung über die Laufbahnen der Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen findet Anwendung.

(2) Diese Verordnung gilt für

1. Beamtinnen und Beamte, die ab dem 1. Januar 2014 in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden,
2. zum Aufstieg zugelassene Beamtinnen und Beamte sowie hauptberufliche Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und von Werkfeuerwehren, die ab dem 1. Januar 2015 zum Aufstieg zugelassen werden und
3. hauptberufliche Angehörige von freiwilligen Feuerwehren und von Werkfeuerwehren, die ab dem 1. Januar 2014 in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden.

(3) Für alle anderen Fälle gelten die Vorschriften der Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen.

§ 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 1. Dezember 1985 (GV. NRW. S. 744) außer Kraft.

1 In Kraft getreten am 24. Mai 2015 (GV. NRW. S. 278).

2 § 1 geändert durch VO vom 10. März 2016 (GV. NRW. S. 180), in Kraft getreten zum 1. Januar 2016.

Anhang 3 Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (LVO FF)

Vom 1. Februar 2002^{1, 4, 5}

Auf Grund des § 43 Abs. 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122)² wird die folgende Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erlassen:

§ 1 Aufnahme in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr nimmt Bewerberinnen oder Bewerber in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr auf. Sie oder er befördert Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr und entlässt diese.

(2) In den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) darf nur aufgenommen werden,

- a) wer das 18. Lebensjahr vollendet hat,
- b) wer den Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und gesundheitlich entspricht und
- c) wer nicht vorbestraft im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe a – c dieser Verordnung ist.

(3) Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung kann die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr die Vorlage eines ärztlichen Gutachtens verlangen. Sie oder er kann auch die Vorlage eines Führungszeugnisses gem. § 30 BZRG verlangen. Die Kosten zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung und des Führungszeugnisses gem. § 30 BZRG sind von der Gemeinde zu tragen.

(4) Die Aufnahme in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr kann wegen mangelnder Eignung gem. den Absätzen 2 und 3 oder wegen mangelnden Personalbedarfs oder aus anderen wichtigen Gründen abgelehnt werden.

§ 2 Dienst und Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr außerhalb des Wohnortes

(1) Feuerwehrangehörige können neben der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ihres Wohnortes auch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr ihres Beschäftigungsortes sein.

(2) Für die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr des Beschäftigungsortes ist die Zustimmung der Leiterinnen oder Leiter der Feuerwehr sowohl des Wohnortes als auch des Beschäftigungsortes erforderlich. Regelungen über die Beförderung, die Dienstkleidung und die Übernahme von Funktionen sind im Einvernehmen zwischen den beiden Leiterinnen oder Leitern der Feuerwehr zu treffen.

(3) Eine Anrechnung auf die Sollstärke darf nur bei einer Freiwilligen Feuerwehr erfolgen.

§ 3 Fachberaterinnen oder Fachberater der Freiwilligen Feuerwehr

- (1) In die Freiwillige Feuerwehr können Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung und Unterstützung der Feuerwehr (Fachberaterinnen oder Fachberater) aufgenommen werden. Aufnahme und Dienstpflichten werden von der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr im Einzelfall festgelegt.
- (2) Aus der Funktion als Fachberaterin oder Fachberater sind keine Führungs- und Einsatzleitbefugnisse abzuleiten.
- (3) Das Innenministerium erlässt bei Bedarf über Absatz 1 hinaus detaillierte Regelungen über „Fachberaterinnen oder Fachberater der Freiwilligen Feuerwehr“.

§ 4 Jugendfeuerwehr

- (1) In die Jugendfeuerwehr kann mit Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter durch die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr aufgenommen werden, wer das 10. aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat.
- (2) Aus der Jugendfeuerwehr kann durch die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr im Benehmen mit der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart ausgeschlossen werden, wer die Ordnung der Jugendfeuerwehr nachhaltig stört oder ein besonders schweres Dienstvergehen gem. § 20 Abs. 2 dieser Verordnung begeht.
- (3) Über die Übernahme in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) entscheidet die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr nach § 1 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung. Wird eine Angehörige oder ein Angehöriger der Jugendfeuerwehr aus gesundheitlichen Gründen nicht in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) übernommen, entscheidet die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr über den Verbleib in der Jugendfeuerwehr oder der Ehrenabteilung.
- (4) Funktionsträger der Jugendfeuerwehr können Funktionsabzeichen gem. Anlage 3, Ziffer 11–13 dieser Verordnung tragen.

§ 4a⁶ Erprobung der Einsatzmöglichkeiten von Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr

Mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten dürfen Angehörige der Jugendfeuerwehr ab dem 16. Lebensjahr im Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs herangezogen werden.

§ 5⁴ Musiktreibende Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr

- (1) Über die Aufnahme in eine musiktreibende Einheit der Freiwilligen Feuerwehr entscheidet die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr mit Zustimmung der Leiterin oder des Leiters der musiktreibenden Einheit, soweit die Bewerberin oder der Bewerber nicht bereits Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist.
- (2) Angehörige der musiktreibenden Einheiten, die nicht im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) sind oder waren, können entsprechend § 12 i. V. m. Anlage 1 dieser Verordnung bis zum Dienstgrad „Hauptfeuerwehrfrau einer musiktreibenden Einheit“ oder „Hauptfeuerwehrmann einer musiktreibenden Einheit“ befördert werden, wenn sie eine qualifizierte musikalische Ausbildung besitzen. In

diesen Fällen darf das Dienstgradabzeichen nur in Verbindung mit der „Lyra“ getragen werden.

(3) Die Altersgrenze des § 22 Abs. 1 dieser Verordnung gilt nicht für die Mitwirkung in einer musiktreibenden Einheit der Freiwilligen Feuerwehr.

§ 6 Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, die nach Erreichen der Altersgrenze (§ 22 Abs. 1a dieser Verordnung), aus gesundheitlichen Gründen (§ 4 Abs. 3, § 22 Abs. 1b dieser Verordnung) oder aus sonst wichtigen Gründen aus dem aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) ausscheiden, werden Angehörige der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Sie behalten ihren Dienstgrad und sind zum Tragen der bisherigen Dienstkleidung berechtigt.

§ 7⁴ Übernahme aus anderen Freiwilligen Feuerwehren

(1) Die Übernahme aus anderen Freiwilligen Feuerwehren richtet sich nach § 1 dieser Verordnung.

(2) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen behalten bei der Übernahme innerhalb dieses Bundeslandes ihren Dienstgrad.

(3) Über die Gleichwertigkeit einer außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalens erworbenen Qualifikation entscheidet die oberste Aufsichtsbehörde.

§ 8 Beurlaubung vom aktiven Dienst (Einsatzabteilung)

Eine Beurlaubung aus wichtigem Grund ist durch die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr befristet möglich. Während dieser Zeit sind Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr nicht auf die Sollstärke anzurechnen.

§ 9^{4, 7} Mitwirkung von Mitarbeitern des Feuerschutzes

(1) Feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Feuerschutzes und Angehörige von Werkfeuerwehren können unter Berücksichtigung von Absatz 2 und 3 außerhalb ihrer Dienstzeit Aufgaben und Funktionen in einer Freiwilligen Feuerwehr übernehmen. Die Einzelheiten werden von der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr geregelt, in welcher der ehrenamtliche Dienst geleistet wird.

(2) Für feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden und Kreise, die zur Aufgabenwahrnehmung nach §§ 3 und 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) unverzichtbar sind und deren Dienstort außerhalb ihres Wohnortes liegt, Angehörige von Werkfeuerwehren sowie die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuerwehr NRW und der oberen und obersten Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die Dienstpflichten gegenüber dem Dienstherrn oder die Dienstpflichten in der Werkfeuerwehr vorgehen.

(3) Feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst nach § 28

des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte der Berufsfeuerwehren – ausgenommen der Leiter der Berufsfeuerwehr – und Angehörige im regelmäßigen Einsatzdienst von Werkfeuerwehren sowie die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten der oberen und obersten Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen dürfen nicht zu Leiterinnen oder Leitern der Feuerwehr oder deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter ernannt werden. Darüber hinaus dürfen feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte der Berufsfeuerwehren und Angehörige im regelmäßigen Einsatzdienst von Werkfeuerwehren sowie die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten der oberen und obersten Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen nicht zu Kreisbrandmeisterinnen oder Kreisbrandmeistern oder Bezirksbrandmeisterinnen oder Bezirksbrandmeistern oder deren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern ernannt werden. Sie dürfen nicht auf die Sollstärke der Freiwilligen Feuerwehr angerechnet werden. Im Falle eines dringenden, anderweitig nicht zu deckenden Bedarfs können die in den Sätzen 1 und 2 genannten feuerwehrtechnischen Beamtinnen oder Beamten gemäß §§ 11 und 12 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz mit Zustimmung des hauptamtlichen Dienstherrn ernannt werden, wenn keine Pflichtenkollision zu besorgen ist. Dies gilt nicht für Angehörige im regelmäßigen Einsatzdienst von Werkfeuerwehren.

§ 10⁷ Mitwirkung in anderen Organisationen

Angehörige im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) dürfen in der Regel nicht in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis als Helfer in der Gefahrenabwehr stehen oder in einer Organisation im Sinne der §§ 18 und 19 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ehrenamtlich aktiv mitwirken.

§ 11 Beförderungen und Dienstgrade

- (1) Beförderungen werden auf Dauer ausgesprochen; durch sie wird ein höherer Dienstgrad erreicht.
- (2) Dienstgrad und Dienstgradabzeichen sind unabhängig von der Funktion.

§ 12 Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr

Die Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr richten sich nach Anlage 1.

§ 13 Dienstgradabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr

- (1) Dienstgradabzeichen werden auf dem linken Unterarm des Dienstrocks und des Dienstmantels getragen. Sie können auch als Schulterstücke auf Diensthemden, Dienstpullovern oder -strickjacken getragen werden.
- (2) Die zu verwendenden Dienstgradabzeichen richten sich nach Anlage 2.

§ 14⁷ Funktionen im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter der Feuerwehr und zur stellvertretenden Leiterin oder zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr kann gemäß § 11 Absatz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz bestellt werden, wer Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor ist.

(2) Die Funktionen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr bestimmt die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr nach Eignung, Befähigung und fachlichen Leistungen.

(3) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart und die Gemeinde- oder Stadtjugendfeuerwehrwartin oder der Gemeinde- oder Stadtjugendfeuerwehrwart werden durch die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr als Beauftragte für die Jugendfeuerwehr bestellt. Gruppen- und Zugführerinnen bzw. Gruppen- und Zugführer werden für die Dauer von jeweils 6 Jahren bestellt.

(4) Auf Kreisebene werden Funktionen entsprechend denen in Absätzen 2 und 3 von der Kreisbrandmeisterin oder dem Kreisbrandmeister festgelegt.

§ 15⁷ Kreisbrandmeisterin oder Kreisbrandmeister/Bezirksbrandmeisterin oder Bezirksbrandmeister

(1) Zur Kreisbrandmeisterin oder zum Kreisbrandmeister oder zur stellvertretenden Kreisbrandmeisterin oder zum stellvertretenden Kreisbrandmeister gemäß § 12 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz kann nur ernannt werden, wer die Qualifikation zur Leiterin oder zum Leiter der Feuerwehr (Gemeinde- oder Stadtbrandinspektorin oder Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor) besitzt.

(2) Zur Bezirksbrandmeisterin oder zum Bezirksbrandmeister gemäß § 12 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz kann nur ernannt werden, wer zuvor das Amt der stellvertretenden Kreisbrandmeisterin oder des stellvertretenden Kreisbrandmeisters oder das Amt der Kreisbrandbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeisters oder das Amt der stellvertretenden Bezirksbrandmeisterin oder des stellvertretenden Bezirksbrandmeisters ausgeübt hat. Zur stellvertretenden Bezirksbrandmeisterin oder zum stellvertretenden Bezirksbrandmeister gemäß § 12 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz kann nur ernannt werden, wer die Qualifikation zur Leiterin oder zum Leiter der Feuerwehr (Gemeinde- oder Stadtbrandinspektorin oder Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor) besitzt.

(3) § 9 Abs. 3 bleibt unberührt.

§ 16 Doppel- und Mehrfachfunktionen

Doppel- und Mehrfachfunktionen sind nur zulässig, soweit Interessenkonflikte nicht zu befürchten sind und eine ordnungsgemäße Wahrnehmung aller Funktionen durch die Angehörige oder den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr gewährleistet ist.

§ 17^{4, 7} Kommissarische Übertragung von Funktionen

(1) Soweit für eine dringend zu besetzende Funktion keine geeignete Angehörige oder kein geeigneter Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr mit der entsprechen-

den Qualifikation zur Verfügung steht, kann eine kommissarische Übertragung der Funktion erfolgen.

(2) Die für die Übertragung der Funktion erforderliche Qualifikation ist unverzüglich nachzuholen.

(3) Die Zeit der kommissarischen Übertragung darf 2 Jahre nicht übersteigen. Die kommissarische Übertragung einer Funktion ist nicht auf die Dienstzeit gem. § 14 Abs. 3 Satz 2 dieser Verordnung und den §§ 11 Absatz 3 Satz 1 und § 12 Absatz 6 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz anzurechnen.

§ 18⁴ Funktionsabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Feuerwehrangehörige mit Funktionen gem. §§ 14 und 15 dieser Verordnung sollen am linken Unterarm des Dienstrockes und des Dienstmantels – mit Ausnahmen gem. Absätzen 2 und 3 – oberhalb des Dienstgradabzeichens Funktionsabzeichen gem. Anlage 3 tragen. Die Funktionsabzeichen können auch als Schulterstücke auf Diensthemden, Dienstpullovern oder -strickjacken getragen werden.

(2) Die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Feuerwehr und die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr sollen an der Dienstkleidung ausschließlich die jeweiligen Funktionsabzeichen gem. Anlage 3, Ziffer 5 und 6 tragen. Sie können auch als Schulterstücke auf Diensthemden, Dienstpullovern oder -strickjacken getragen werden.

(3) Stellvertretende Kreisbrandmeisterinnen oder stellvertretende Kreisbrandmeister, Kreisbrandmeisterinnen oder Kreisbrandmeister stellvertretende Bezirksbrandmeisterinnen oder stellvertretende Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen oder Bezirksbrandmeister sollen an der Dienstkleidung ausschließlich die jeweiligen Funktionsabzeichen gem. Anlage 3, Ziffer 7–10 i. V. m. der goldenen Mützenkordel, dem goldenen Feuerwehrreblem an Dienstmütze oder Barett und dem entsprechendem Dienstrock tragen. Die Funktionsabzeichen können auch als Schulterstücke auf Diensthemden, Dienstpullovern oder -strickjacken getragen werden.

(4) Die Sprecherin oder der Sprecher der neben einer Berufsfeuerwehr bestehenden Freiwilligen Feuerwehr kann ein Funktionsabzeichen gem. Anlage 3 Nr. 3 tragen.

(5) Mitglieder musiktreibender Einheiten tragen als Funktionsabzeichen grundsätzlich die „Lyra“. Außerdem können Führer von musiktreibenden Einheiten darüber hinaus an der Dienstmütze eine rotsilber-gedrilte Kordel und Kreisstabführer darüber hinaus eine silberfarbene Kordel tragen.

(6) Über die Berechtigung zum weiteren Tragen des Funktionsabzeichens gem. Absatz 1 nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst entscheidet in den Fällen der Anlage 3, Ziffer 5–10 der Dienstherr. Im Übrigen ist bei Beendigung einer Funktion das Funktionsabzeichen abzulegen.

(7) Das Innenministerium erlässt bei Bedarf über Absätze 1 bis 5 hinaus gehende detaillierte Regelungen über „Funktionsabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr“.

§ 19⁴ Disziplinarbefugnis und Disziplinarmaßnahmen

(1) Die Disziplinarbefugnis über die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr wird von der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr ausgeübt. Disziplinarvorgesetzte/Disziplinarvorgesetzter ist in den Fällen des § 2 der Verordnung die Leiterin/der Lei-

ter der Feuerwehr, in deren/dessen Wehr die/der Betroffene auf die Sollstärke angerechnet wird.

(2) Als Disziplinarmaßnahmen kann die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr bei Dienstvergehen gem. § 20 dieser Verordnung

- a) eine Verwarnung aussprechen,
- b) von einer Funktion entheben,
- c) um einen Dienstgrad zurückstufen oder
- d) den Ausschluss aus der Feuerwehr aussprechen.

(3) Disziplinarmaßnahmen müssen tat- und schuldangemessen sein.

(4) Die Entscheidung über Disziplinarmaßnahmen nach Absatz 2 Buchstabe c und d ergeht im Benehmen mit dem Träger des Feuerschutzes und bei kreisangehörigen Gemeinden darüber im Benehmen mit der Kreisbrandmeisterin oder dem Kreisbrandmeister.

§ 20 Dienstvergehen

(1) Dienstvergehen sind

- a) vorsätzliche Verstöße gegen Dienstvorschriften und die allgemeine Ordnung,
- b) vorsätzliches Nichtbeachten von Anordnungen oder
- c) Nachlässigkeit im Dienst

(2) Besonders schwere Dienstvergehen sind

- a) die Begehung von Verbrechen (§ 12 Abs. 1 StGB),
- b) die Begehung von Straftaten, welche die im Feuerwehrdienst erforderliche besondere Vertrauenswürdigkeit in Frage stellen, insbesondere Diebstahl und Unterschlagung,
- c) vorsätzliche Straftaten gegen andere Feuerwehrangehörige oder
- d) vorsätzliche fortgesetzte Nachlässigkeit im Dienst trotz Verwarnung.

(3) Bei besonders schweren Dienstvergehen ist im Regelfall der Ausschluss aus der Feuerwehr auszusprechen. Bei dringendem Tatverdacht des Vorliegens eines Dienstvergehens nach Absatz 2a bis c können Disziplinarmaßnahmen mit sofortiger Wirkung bis zum Abschluß des Strafverfahrens vorläufig angeordnet werden.

(4) Ein besonders schweres Dienstvergehen kann nicht angenommen werden, wenn im Strafverfahren ein rechtskräftiger Freispruch ergeht, es sei denn dieser beruht auf selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit.

(5) Eine Einstellung des Verfahrens nach den §§ 45, 47 JGG oder §§ 153, 153a StPO steht der Annahme eines besonders schweren Dienstvergehens nicht entgegen.

§ 21⁴ Verfahren

(1) Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen, veranlaßt die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr die zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Ermittlungen. Dabei sind die belastenden, die entlastenden und die für die Bemessung der Disziplinarmaßnahme bedeutsamen Umstände zu ermitteln.

(2) Sobald es ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes möglich ist, ist der oder dem Feuerwehrangehörigen Gelegenheit zu geben sich zu äußern.

(3) Wird durch die Ermittlungen ein Dienstvergehen nicht festgestellt, ist das Disziplinarverfahren einzustellen. Hält die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr eine Disziplinarmaßnahme nicht für angezeigt, stellt sie oder er das Verfahren ein. In beiden Fällen teilt sie oder er dies der Angehörigen oder dem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr mit.

(4) Stellt die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr das Verfahren nicht ein, erläßt sie oder er eine Disziplinarverfügung. Diese muß eine Maßnahme nach § 19 Abs. 2 dieser Verordnung aussprechen. Sie ist zu begründen, mit einer Rechtsmittel- und Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen, von der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr oder ihrer allgemeinen Vertreterin oder seinem allgemeinen Vertreter zu unterzeichnen und der oder dem Feuerwehrangehörigen zuzustellen.

(5) Das Disziplingesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LDG NRW) in der jeweils gültigen Fassung findet ergänzend Anwendung.

§ 22^{4, 7} Ausscheiden aus dem aktiven Dienst (Einsatzabteilung) und der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr scheiden aus dem aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) aus,

- a) wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben,
- b) wenn sie aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer nicht mehr feuerwehrdiensttauglich sind oder
- c) aus sonstigen wichtigen Gründen.

Mit dem Ausscheiden treten sie in die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 6 dieser Verordnung über.

(2) Auf schriftliche Erklärung einer/eines Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr kann die Leiterin/der Leiter einer Feuerwehr zulassen, dass das Ausscheiden gem. Absatz 1 Buchstabe a) zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Vollendung des 63. Lebensjahres, erfolgt. Bei Funktionsträgern gemäß § 11 Absatz 1 und § 12 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz erfolgt die Verlängerung der Dienstzeit mit Zustimmung des Dienstherrn. Vor der Verlängerung der Dienstzeit ist ein auf die zukünftige Verwendung bezogenes ärztliches Gutachten zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung einzuholen. Es muss vor der Verlängerung der aktiven Dienstzeit vorliegen. § 1 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Verlängerung der Dienstzeit kann jederzeit schriftlich vom Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr oder den Funktionsträgern gemäß § 11 Absatz 1 und § 12 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz widerrufen werden.

(3) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr scheiden aus dieser aus

- a) durch Tod,
- b) durch Austrittserklärung oder
- c) wenn sie gemäß § 19 Abs. 2 d dieser Verordnung aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden.

§ 22a⁶ Erprobung der Mitwirkungsmöglichkeiten von älteren Feuerwehrangehörigen im aktiven Dienst

(1) § 22 Absatz 1 Buchstabe a gilt nicht für Feuerwehrangehörige, die sich mit Zustimmung der Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr, die oder der hierbei auch die körperliche Eignung zu berücksichtigen hat, über die Vollendung des 60. Lebensjah-

res hinaus zu einer weiteren Mitarbeit bereit erklärt haben und einer Feuerwehr angehören, die im Rahmen des Projekts „Feuerwehrensache – Die Feuerwehr der Zukunft – Generationsübergreifendes Projekt und Inklusion“ von der obersten Aufsichtsbehörde als Pilotfeuerwehr zugelassen ist.

(2) Absatz 1 gilt unter den gleichen Voraussetzungen auch für Feuerwehrangehörige, die bereits nach § 22 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind.

(3) Die Erklärung nach Absatz 1 kann jederzeit von dem Feuerwehrangehörigen oder der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr widerrufen werden. In einem solchen Fall treten die Feuerwehrangehörigen wieder in die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr ein.

(4) Die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr erfasst die Feuerwehrangehörigen nach Absatz 1 und 2 in einer gesonderten Liste.

§ 23 Übergangsvorschrift

(1) Die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung erreichten Dienstgrade werden nach den in der Anlage 1 zu § 12 genannten Voraussetzungen in die neuen Dienstgrade überführt.

(2) Die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung erfolgten Bestellungen zum Funktions-träger gelten fort. Funktionsabzeichen sind entsprechend der Anlage 3 zu § 18 zu verwenden.

§ 23a⁶ Befristung

§ 22a tritt am 30. Juni 2017 außer Kraft.

§ 24³ Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 15. Februar 2002 in Kraft.

1 GV. NRW. S. 53; geändert durch Artikel 46 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 351), in Kraft getreten am 30. April 2005; VO vom 19. Juli 2007 (GV. NRW. S. 311), in Kraft getreten am 16. August 2007; Artikel 7 der VO vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 483), in Kraft getreten am 27. Juli 2013; Verordnung vom 15. Mai 2014 (GV. NRW. S. 284), in Kraft getreten am 24. Mai 2014; Verordnung vom 9. Juni 2015 (GV. NRW. S. 485), in Kraft getreten am 1. Juli 2015.

2 SGV. NRW. 213.

3 § 24 zuletzt neu gefasst durch Artikel 7 der VO vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 483), in Kraft getreten am 27. Juli 2013.

4 Überschrift und §§ 5, 7, 9, 17, 18, 19, 21 und 22 geändert durch VO vom 19. Juli 2007 (GV. NRW. S. 311), in Kraft getreten am 16. August 2007.

5 Anlage 1 geändert durch Verordnung vom 15. Mai 2014 (GV. NRW. S. 284), in Kraft getreten am 24. Mai 2014.

6 §§ 4a, 22a und 23a eingefügt durch Verordnung vom 9. Juni 2015 (GV. NRW. S. 485), in Kraft getreten am 1. Juli 2015.

7 §§ 9, 10, 14, 15, 17 und 22 geändert durch Verordnung vom 10. März 2016 (GV. NRW. S. 182), in Kraft getreten zum 1. Januar 2016.

Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr

	Ernennung	Voraussetzung/en
1.	zur Feuerwehrfrau-Anwärterin oder zum Feuerwehrmann-Anwärter,	wer in die Feuerwehr eintritt.
2.	zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehrmann,	wer aus der Jugendfeuerwehr übernommen wird oder die Ausbildungsinhalte der Truppmannausbildung nach FwDV 2, Nummer 2.1.1 erfolgreich absolviert hat.
3.	zur Oberfeuerwehrfrau oder zum Oberfeuerwehrmann,	wer mindestens 2 Jahre Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann war und die Ausbildungsinhalte der Truppmannausbildung nach FwDV 2, Nummer 2.1.2 erfolgreich absolviert hat.
4.	zur Hauptfeuerwehrfrau oder zum Hauptfeuerwehrmann,	wer mindestens 5 Jahre Oberfeuerwehrfrau oder Oberfeuerwehrmann war und sich regelmäßig am aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt hat.
5.	zur Unterbrandmeisterin oder zum Unterbrandmeister,	wer mindestens Hauptfeuerwehrfrau oder Hauptfeuerwehrmann oder 1 Jahr Oberfeuerwehrfrau oder Oberfeuerwehrmann war und die Ausbildungsinhalte der Truppführerausbildung nach FwDV 2, Nummer 2.2 erfolgreich absolviert hat.
6.	zur Brandmeisterin oder zum Brandmeister,	wer mindestens 2 Jahre Unterbrandmeisterin oder Unterbrandmeister war und am Gruppenführerlehrgang nach FwDV 2, Nummer 4.1 am Institut der Feuerwehr erfolgreich teilgenommen hat.
7.	zur Oberbrandmeisterin oder zum Oberbrandmeister,	wer mindestens 2 Jahre Brandmeisterin oder Brandmeister war und sich regelmäßig am aktiven Dienst und an Fortbildungsveranstaltungen beteiligt hat.
8.	zur Hauptbrandmeisterin oder zum Hauptbrandmeister,	wer mindestens 5 Jahre Oberbrandmeisterin oder Oberbrandmeister war und sich regelmäßig am aktiven Dienst und an Fortbildungsveranstaltungen beteiligt hat.
9.	zur Brandinspektorin oder zum Brandinspektor,	wer mindestens Oberbrandmeisterin oder Oberbrandmeister war und den Zugführerlehrgang nach FwDV 2, Nummer 4.2 am Institut der Feuerwehr erfolgreich absolviert hat.
10.	zur Brandoberinspektorin oder zum Brandoberinspektor,	wer mindestens Brandinspektorin oder Brandinspektor war und den Lehrgang nach FwDV 2, Nummer 4.3, am Institut der Feuerwehr erfolgreich absolviert hat.
11.	zur Gemeinde- oder Stadtbrandinspektorin oder zum Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor,	wer mindestens Brandoberinspektorin oder Brandoberinspektor war und die Lehrgänge nach FwDV 2, Nummer 4.4 und Nummer 4.6, am Institut der Feuerwehr erfolgreich absolviert hat.

Dienstgradabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr

Die Dienstgradabzeichen werden auf einem rechteckigen schwarzen Grundtuch von 90 mm Breite und von je nach Dienstgrad unterschiedlicher Höhe getragen.

- | | | |
|-----|--|--|
| a) | Höhe des Grundtuches, | |
| b) | Farbe der Mittelfeldeinfassung, | |
| c) | Farbe und Anzahl der Streifen, | |
| d) | Farbe der Mützenkordel und des
Feuerwehremblems an Dienst-
mütze oder Barett | |
| 1. | Feuerwehrfrau-Anwärter oder Feuer-
wehrmann-Anwärter | a) 38 mm,
b) rot,
c) keiner,
d) schwarzes Lacklederband, silber |
| 2. | Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann | a) 38 mm,
b) rot,
c) rot, einer,
d) schwarzes Lacklederband, silber |
| 3. | Oberfeuerwehrfrau oder Oberfeuer-
wehrmann | a) 51 mm,
b) rot,
c) rot, zwei,
d) schwarzes Lacklederband, silber |
| 4. | Hauptfeuerwehrfrau oder Hauptfeu-
erwehrmann | a) 64 mm,
b) rot,
c) rot, drei,
d) schwarzes Lacklederband, silber |
| 5. | Unterbrandmeisterin oder Unter-
brandmeister | a) 77 mm,
b) rot,
c) rot, vier,
d) schwarzes Lacklederband, silber |
| 6. | Brandmeisterin oder Brandmeister | a) 38 mm,
b) rotsilber-gedrillt,
c) rot, einer,
d) rotsilber-gedrillt, silber |
| 7. | Oberbrandmeisterin oder Oberbrand-
meister | a) 51 mm,
b) rotsilber-gedrillt,
c) rot, zwei,
d) rotsilber-gedrillt, silber |
| 8. | Hauptbrandmeisterin oder Haupt-
brandmeister | a) 64 mm,
b) rotsilber-gedrillt,
c) rot, drei,
d) rotsilber-gedrillt, silber |
| 9. | Brandinspektorin oder Brandinspek-
tor | a) 38 mm,
b) silber,
c) silber, einer
d) silber, silber |
| 10. | Brandoberinspektorin oder Brand-
oberinspektor | a) 51 mm,
b) silber,
c) silber, zwei,
d) silber, silber |

11. Gemeinde- oder Stadtbrandinspektorin oder Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor
- a) 64 mm,
 - b) silber,
 - c) silber, drei,
 - d) silber, silber

Funktionsabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr

Funktionsabzeichen werden auf einem ovalen blauen Grundtuch mit 55 mm Breite und 65 mm Höhe getragen.

- | | |
|--|---|
| 1. stellvertretende Gruppenführerin oder stellvertretender Gruppenführer | Rand: rotsilber-ge-drillt,
Stern: rot, einer |
| 2. Gruppenführerin oder Gruppenführer | Rand: rotsilber-ge-drillt,
Stern: rot, zwei |
| 3. Sprecherin/Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr | Kranz: silber
Stern: keiner |
| 4. stellvertretende Zugführerin oder stellvertretender Zugführer | Rand: silber,
Stern: silber, einer |
| 5. Zugführerin oder Zugführer | Rand: silber,
Stern: silber, zwei |
| 6. stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter der Feuerwehr | Kranz: silber
Stern: silber, einer |
| 7. Leiterin oder Leiter der Feuerwehr | Kranz: silber
Stern: silber, zwei |
| 8. stellvertretende Kreisbrandmeisterin oder stellvertretender Kreisbrandmeister | Kranz: gold
Stern: keiner |
| 9. Kreisbrandmeisterin oder Kreisbrandmeister | Kranz: gold
Stern: gold, einer |
| 10. stellvertretende Bezirksbrandmeisterin oder stellvertretender Bezirksbrandmeister | Kranz: gold
Stern: gold, zwei |
| 11. Bezirksbrandmeisterin oder Bezirksbrandmeister | Kranz: gold
Stern: gold, drei |
| 12. stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin oder stellvertretender Jugendfeuerwehrwart und Jugendfeuerwehrwartin und Jugendfeuerwehrwart | Rand: rot,
Emblem: Deutsche Jugendfeuerwehr |
| 13. stellvertretende Gemeinde- oder Stadtjugendfeuerwehrwartin oder stellvertretender Gemeinde- oder Stadtjugendfeuerwehrwart einer kreisangehörigen Gemeinde oder Stadt und Gemeinde- oder Stadtjugendfeuerwehrwartin oder Gemeinde- oder Stadtjugendfeuerwehrwart einer kreisangehörigen Gemeinde oder Stadt | Rand: rotsilber-ge-drillt
Emblem: Deutsche Jugendfeuerwehr |
| 14. Stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwartin oder stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart einer kreisfreien Stadt und Stadtjugendfeuerwehrwartin oder Stadtjugendfeuerwehrwart einer kreisfreien | Rand: silber
Emblem: Deutsche Jugendfeuerwehr |

LVO FF · Anhang 3

Stadt oder stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwar-
tin oder stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart
und Kreisjugendfeuerwehrwartin oder Kreisjugend-
feuerwehrwart

Anhang 4.1 Regelung über die einheitliche Dienstkleidung der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen, RdErl. d. Innenministeriums v. 7.4.2009 – 74 – 52.07.03 –

Auf Grund des § 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 213/SGV. NRW. 213) wird die folgende Regelung erlassen:

1 Anwendungsbereich

Die nachstehenden Regelungen gelten für die öffentlichen Feuerwehren, die Kreisleitstellen nach § 21 Abs. 1 FSHG, die Brandschutzdienststellen nach § 5 FSHG sowie die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden. Sie sollen bezüglich der Dienstkleidung ein einheitliches Erscheinungsbild im Lande Nordrhein-Westfalen gewährleisten. Werkfeuerwehren gemäß § 15 FSHG können die Dienstkleidung der öffentlichen Feuerwehren tragen; gleiches gilt für feuerwehrtechnisch ausgebildetes Personal von Betreibern von Anlagen oder Einrichtungen gemäß § 24 Abs. 1 FSHG.

Die im Einsatz erforderliche Schutzkleidung für die Feuerwehr nach DIN EN 469 ist nicht Gegenstand dieses Erlasses.

2 Bestandteile und Farbe der Dienstkleidung

2.1 Bestandteile

Die Dienstkleidung besteht wahlweise aus einer Blousonjacke oder einem Sakko mit Dienstgrad ausweisenden Schulterklappen und dem aufgebrachten roten Schriftzug FEUERWEHR auf der linken Brusttaschenpatte. Die Blousonjacke ist je nach Bedarf und dienstlichem Auftrag mit einer Tuchhose oder einer Arbeitshose zu kombinieren. Als Unterkleidung ist anlassbezogen und dem dienstlichen Auftrag entsprechend ein weißes Oberhemd in 1/1 oder ½ Armausführung mit Dienstgrad ausweisenden Schulterklappen und eine farblich abgestimmte dunkelblaue Krawatte zu verwenden. Dazu gehören weiter ein dunkelblaues Poloshirt und dunkelblaue, Kälteschutz ergänzende Unterkleidung (Pullover, Jacke, Shirt) mit aufgebrachtem Schriftzug FEUERWEHR.

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen dient eine Wetterschutzjacke mit Dienstgrad ausweisenden Schulterklappen und dem aufgebrachten, roten Schriftzug FEUERWEHR auf der linken Brusttaschenpatte.

Zur Dienstkleidung gehört eine Kopfbedeckung (Schirmmütze), die nach Bedarf getragen wird.

RdErl. Dienstkleidung · Anhang 4.1

2.2 Farbe

Die Farbe der Dienstkleidung ist blau oder dunkelblau im Farbbereich RAL 5004 oder der Pantonnenummer 19-4013 TPX.

Bei der als Ausgehanzug verwandten Dienstkleidung wird die Tuchhose ebenfalls in blau ausgeführt.

3 Allgemeine Beschreibung

3.1 Blousonjacke

Die Blousonjacke (optional mit Bundweitenverstellung) hat eine Frontverschlusskombination aus Reißverschluss und einer mit verdeckten Druckknöpfen besetzten Frontverschlusspatte (vier Druckknöpfe), einen Blousonkragen, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und auf der linken Taschenpatte aufgebrachtem, roten Schriftzug FEUERWEHR, zwei schräg eingesetzte Paspeltaschen, zwei Innentaschen, Rückenteil mit Golfalten, Schultertunnel zur Aufnahme von Dienstgrad ausweisenden Schulterklappen, wahlweise eine innen liegende Handy- oder Funkgerätetasche, wahlweise eine außen auf dem rechten Oberarm aufgebrachte Ärmeltasche.

3.2 Sakkojacke als Ausgehanzug (optional)

Die Sakkojacke ist mit folgenden Abweichungen an den Schnitt der bisherigen Tuchjacke „Duisburger Modell“ angelehnt:

Die Brusttasche erhält keine abgeschrägte Form, auf der Taschenpaspel wird der Schriftzug FEUERWEHR in roter Farbe aufgebracht. Es werden Schultertunnel zur Aufnahme von Dienstgrad ausweisenden Schulterklappen vorgesehen. Die Sakkojacke ist mit vier Knöpfen versehen.

3.3 Schulterklappen

Die Schulterklappen haben eine zweihälftige, konisch längs geschenkelte, spitz abschließende Form mit farblich aufgestickter oder eingewebter Dienstgradausweisung. Die oberen Hälften der Schulterklappen sind vollflächig und farblich passend zum Dienstgrad mit einer Stickung oder Webung zu umrandeln.

Einsteckbare Schulterklappen sind für die Jacken (Blousonjacke und Sakko) mit Knopffixierung und Astraloneinlage zu fertigen. Einsteckbare Schulterklappen für die Hemden sind mit Klettfixierung und Bügelbeschichtung zu fertigen.

Die Funktionsabzeichen des Wehrführers, Kreis- und Bezirksbrandmeisters und deren Stellvertreter werden auf den Schulterklappen ohne Umrandung getragen. Andere Funktionsabzeichen werden wie bisher bei Bedarf auf dem linken Ärmel getragen.

3.4 Wetterschutzjacke

Die $\frac{3}{4}$ lange Wetterschutzjacke mit durchgearbeiteter Membran besteht aus einem entnehmbaren Kälteschutzfutter, einseitig angenähten Schulterklappen mit Knopffixierung zur Aufnahme von Dienstgradschlaufen, zwei mit Patten verschließbaren Brusttaschen mit rotem Schriftzug FEUERWEHR auf der linken Patte, zwei Seitentaschen mit Pattenverschluss und im Kragen eingelegter Kapuze.

4 Technische Beschreibung

Die technische Beschreibung der vorgenannten und weiteren Bestandteile der Dienstkleidung wird in elektronischer Form in der jeweils neuesten gültigen Fassung

Anhang 4.1 · RdErl. Dienstkleidung

unter <http://www.idf.nrw.de/> veröffentlicht. Sie ist bei der Beschaffung der Dienstkleidung zugrunde zu legen. Bei der Beschaffung der Dienstkleidung weiblicher Angehöriger der Feuerwehren bitte ich, die ebenfalls veröffentlichten Besonderheiten zu berücksichtigen.

5 Übergangsregelung

Die Beschaffung der Dienstkleidung nach den Vorgaben dieses Runderlasses muss erst dann erfolgen, wenn die bisherige Dienstkleidung zur Aussonderung und Erneuerung ansteht.

6 Inkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am 1. Mai 2009 in Kraft und mit Ablauf des 30. April 2019 außer Kraft.

MBI. NRW. 2009 S. 166, geändert durch RdErl. v. 14.1.2013 (MBI. NRW. 2013 S. 47), 7.2.2014 (MBI. NRW. 2014 S. 108).

Anhang 4.2

Regelung über die Ärmel-, Dienstgrad- und Funktionsab- zeichen der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehör- den des Landes Nordrhein- Westfalen RdErl. d. Innenmi- nisteriums v. 16.11.2002

Auf Grund des § 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122/SGV. NRW. 213) wird die folgende Regelung erlassen:

1 Dienstkleidung und persönliche Ausrüstung

Die Gemeinde bzw. der Kreis sollen den Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren bzw. den feuerwehrtechnischen Beamtinnen oder Beamten die für den Dienst erforderliche Dienstkleidung und die persönliche Ausrüstung sowie eine den jeweiligen Fachnormen entsprechende Schutzkleidung zur Verfügung stellen. An der Dienstkleidung sollen Dienstgradabzeichen getragen werden. Dienstgradabzeichen sollen auf dem linken Unterarm des Dienststocks und des Dienstmantels getragen werden. Sie können auch als Schulterstücke auf Diensthemden, Dienstpullovern oder -strickjacken getragen werden.

2 Ärmelabzeichen

2.1

Beschließt die Gemeinde, dass die Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren bzw. die feuerwehrtechnischen Beamtinnen oder Beamten ein Ärmelabzeichen mit dem Wappen der Gemeinde erhalten, sollte folgende Umschrift vorgesehen werden:

FEUERWEHR oder BERUFSFEUERWEHR
oder FREIWILLIGE FEUERWEHR

und

den Namen der Gemeinde

2.2

Lässt der Kreis für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen oder Beamten der Leitstelle für den Feuerschutz gem. § 21 Abs. 1 FSHG das Tragen von Ärmelabzeichen mit dem Wappen des Kreises zu, sollte die Umschrift

LEITSTELLE

und

der Name des Kreises

verwendet werden.

2.3

Angehörige von Werkfeuerwehren gem. § 15 FSHG können die Dienstkleidung der öffentlichen Feuerwehren tragen; gleiches gilt für feuerwehrtechnisch ausgebildetes

Personal gem. § 24 Abs. 1 FSHG. Angehörige von Werkfeuerwehren können darüber hinaus ein Ärmelabzeichen mit der Aufschrift „WERKFEUERWEHR“ und ggf. dem Namen des Werkes tragen. Die Bundeskokarde an der Dienstmütze darf nicht getragen werden.

2.4

Kreisbrandmeisterinnen oder Kreisbrandmeister und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter können ein Ärmelabzeichen mit dem Wappen des Kreises und der Umschrift

FREIWILLIGE FEUERWEHR

und

dem Namen des Kreises

erhalten.

2.5

Feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte des Instituts der Feuerwehr NRW erhalten ein Ärmelabzeichen mit dem Landeswappen und der Umschrift:

INSTITUT DER FEUERWEHR

und

NORDRHEIN-WESTFALEN

2.6

Bezirksbrandmeisterinnen oder Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erhalten ein Ärmelabzeichen mit dem Landeswappen und der Umschrift:

FREIWILLIGE FEUERWEHR

und

der Bezeichnung der Bezirksregierung

2.7

Feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte der Bezirksregierungen erhalten ein Ärmelabzeichen mit dem Landeswappen und der Umschrift

FEUERSCHUTZ UND HILFELEISTUNG

und

der Bezeichnung der Bezirksregierung

2.8

Feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte des Innenministeriums erhalten ein Ärmelabzeichen mit dem Landeswappen und der Umschrift

FEUERSCHUTZ UND HILFELEISTUNG

und

INNENMINISTERIUM NRW

3

Empfehlung für die Dienstgradabzeichen der feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und der Kreise, anzuwenden auch auf die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen:

- a) Höhe des Grundtuches
- b) Farbe der Mittelfeldeinfassung

Abzeichen · Anhang 4.2

- c) Farbe und Anzahl der Streifen
- d) Farbe der Mützenkordel und des Feuerwehremblems an Dienstmütze oder Barett

3.1

Beamtinnen und Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes
(Tabelle s. Anlage 1)

3.2

Beamtinnen und Beamte des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
(Tabelle s. **Anlage 2**)

3.3

Beamtinnen und Beamte des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes
(Tabelle s. **Anlage 3**)

4 Dienstgradabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr

Ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr tragen Dienstgrad- und Funktionsabzeichen entsprechend der Anlagen 2 und 3 zu den §§ 13 und 18 der Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr vom 1. Februar 2002 (SGV. NRW.213); brandschutztechnisch ausgebildete freiwillige Mitarbeiter von Werkfeuerwehren können Dienstgrad- und Funktionsabzeichen entsprechend der unter Satz 1 genannten Regelung tragen.

5

Empfehlung für die Dienstgradabzeichen von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Werkfeuerwehren:

- a) Höhe des Grundtuches,
- b) Farbe der Mittelfeldeinfassung,
- c) Farbe und Anzahl der Streifen,
- d) Farbe der Mützenkordel und des Feuerwehremblems an Dienstmütze oder Barett

5.1

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Werkfeuerwehren vergleichbar dem mittleren Dienst
(Tabelle s. **Anlage 4**)

5.2

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Werkfeuerwehren vergleichbar dem gehobenen Dienst
(Tabelle s. **Anlage 5**)

5.3

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Werkfeuerwehren vergleichbar dem höheren Dienst
(Tabelle s. Anlage 6)

6 Funktionsabzeichen

Feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte der Gemeinden oder Kreise sollen im Ermessen des Dienstherrn und Angehörige von Werkfeuerwehren im Ermessen des Betriebes Funktionsabzeichen gem. Anlage 3 zu § 18 der Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr vom 1. Februar 2002 (SGV. NRW.213) tragen, wenn sie vergleichbare Funktionen wahrnehmen. Die Gemeinde bzw. der Betrieb entscheidet, ob die Angehörigen der Feuerwehr bzw. der Werkfeuerwehr über die o. g. Regelungen hinaus die nachstehenden Funktionsabzeichen tragen sollen:

1. ABC-Dienst = Bildzeichen ähnlich DIN 14 034 Teil 1, Ausgabe 1979, Abschnitt 2, lfd. Nr. 4 (in der jeweiligen Farbe des Dienstgradabzeichens),
2. Fernmeldedienst = Blitz (in der jeweiligen Farbe des Dienstgradabzeichens),
3. Rettungshelfer = Äskulapstab (rot),
4. Rettungssanitäter = Äskulapstab (silber),
5. Rettungsassistent = Äskulapstab (gold),
6. Feuerwehrarzt = Dreieck mit Äskulapstab und der Aufschrift „Arzt“ (gold).

Die Funktionsabzeichen gem. Nummer 1 bis 6 werden am rechten Unterarm des Dienstrocks oder Dienstmantels getragen. Das Innenministerium erlässt bei Bedarf detaillierte Regelungen über „Funktionsabzeichen der Feuerwehr“.

Der Runderlass des Innenministeriums vom 22. Februar 1983 (MBI. NW.S. 363) wird aufgehoben.

Fundstelle: MBI.NRW. 2002 S. 1227

Anhang 5.1 **Feuerwehrschutzkleidung**

RdErl. d. Innenministers vom 16. Oktober 1996 (n. v.) – II C 4–4.421–01 –

Die Arbeitsgruppe „Feuerwehrschutzkleidung“ des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten des AK V des IMK hat eine

Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung

Teil 1: Feuerwehrüberjacke (Stand: 8.10.1996)

Teil 2: Feuerwehrhosen (Stand: 8.10.1996)

Teil 3: Feuerwehrjacke (Stand: 9.10.1996)

erarbeitet.

Solange Prüfbescheide benannter Prüfstellen noch nicht vorliegen, bin ich bis auf Weiteres damit einverstanden, dass die Konformität der Schutzkleidung mit den Anforderungen der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung durch Selbstzertifizierung der Hersteller erfolgt.

Anhang 5.2 **Feuerwehrschutzkleidung**

RdErl. d. Innenministeriums vom 24.9.1999 (n. v.) – II C 4 – 4.421 – 01 –

Im Nachgang zu meinem RdErl. vom 16. und 18.10.1996 – C 4 – 4.42 – 01 – übersende ich Ihnen nunmehr die Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung (HuPF) in der aktuellen Fassung (Stand 8/99).

Diese Neufassung beinhaltet nunmehr:

Teil 1: Feuerwehrüberjacke,

Teil 2: Feuerwehrhosen,

Teil 3: Feuerwehrjacke,

Teil 4: Feuerüberwehrose.

Anhang 6 Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großschadensereignissen, Krisen und Katastrophen

RdErl d. Ministeriums für Inneres und Kommunales v 4.10.2013

Auf Grundlage der §§ 1 Abs. 3, 4 und 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) wird das Krisenmanagement für den Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt. Es orientiert sich an den vom Arbeitskreis V und der Innenministerkonferenz empfohlenen „Hinweisen zur Bildung von Stäben der administrativ-organisatorischen Komponente (Verwaltungsstäbe-VwS)“ vom 8.7.2004 zwecks Einführung eines bundesweit einheitlichen und durchgängigen Führungssystems.

Personenbezogene Bezeichnungen werden im Maskulinum in verallgemeinernder Form verwendet und beziehen sich auf beide Geschlechter:

1 Allgemeine Hinweise

Unter dem Begriff Krisenmanagement im Sinne dieses Erlasses werden alle Maßnahmen zur Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbereitung von Krisenfällen (Großschadensereignis, sich anbahnende oder bereits eingetretene Katastrophe) zusammengefasst. Zu einem effektiven und effizienten Krisenmanagement gehört die Schaffung von konzeptionellen, organisatorischen und verfahrensmäßigen Voraussetzungen, die eine schnellstmögliche Zurückführung einer eingetretenen außergewöhnlichen Situation in den Normalzustand unterstützen. Dabei liegt der Kern der Krisenbewältigung auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte.

Als Instrument des Katastrophenschutzes wird mit diesen Hinweisen zur Bildung von Krisenstäben eine Ebenen übergreifende, einheitliche Organisationsform für das Krisenmanagement vorgegeben, die eine reibungslose Zusammenarbeit sicherstellt. Gleichzeitig ist damit eine inhaltlich einheitliche Aus- und Fortbildung unter Koordination des Instituts der Feuerwehr beabsichtigt. Ziel ist ein Arbeiten in einheitlichen Strukturen mit gleichen Fähigkeiten.

Die Hinweise gelten für die Stabsarbeit bei Großschadensereignissen bis hin zur Katastrophe. Die beschriebene Organisation ist auch geeignet, um – außerhalb von Großschadensereignissen oder Katastrophen – insbesondere Verwaltungsaufgaben zu erledigen, die im originären Zuständigkeitsbereich der Behörde liegen und unvorhergesehen, kurzfristig sowie gegebenenfalls unter Beteiligung mehrerer Fachbereiche erledigt werden müssen (Krisenmanagement).

Diese Hinweise enthalten Rahmenvorgaben. Die ergänzende Ablauforganisation ist Ebenen spezifisch in einer Dienstordnung festzulegen.

2 Komponenten des Krisenmanagements

Zur Bewältigung von Großschadensereignissen, sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastrophen im Sinne des FSHG sind auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte unter dem Hauptverwaltungsbeamten als politisch Gesamtverantwortlichen als administrativ-organisatorische Komponente ein Krisenstab und als operativ-taktische Komponente eine Einsatzleitung vorzusehen.

Die beiden organisatorischen Komponenten sind streng getrennt zu halten; es sind wechselseitig Verbindungspersonen zum Informationsaustausch einzusetzen.

2.1 Aufgabe des politisch Gesamtverantwortlichen im Krisenfall

Der politisch Gesamtverantwortliche hat bei sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Großschadensereignissen oder Katastrophen sowohl administrativ-organisatorische wie auch operativ-taktische Aufgaben. Er muss zur Gefahrenabwehr sowohl Einsatz- als auch Verwaltungsmaßnahmen veranlassen, koordinieren, entscheiden und verantworten. Zur Erledigung seiner Aufgaben bedient er sich der Komponenten Krisenstab und Einsatzleitung.

Die politische Gesamtverantwortung liegt für Großschadensereignisse und Katastrophen

- auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte bei dem Hauptverwaltungsbeamten,
- auf der Ebene der Bezirksregierungen bei dem Regierungspräsidenten und
- auf der Landesebene bei den fachlich betroffenen Ressorts der Landesregierung.

2.2 Einsatzleitung und Einsatzunterstützung

Im Falle eines Großschadensereignisses bzw. einer sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastrophe hat der Hauptverwaltungsbeamte unverzüglich eine Einsatzleitung einzusetzen und einen Einsatzleiter zu bestellen.

Die Einsatzleitung hat die Aufgabe, alle operativ-taktischen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren und zur Begrenzung der Schäden durch Führung und Einsatz der Einsatzkräfte zu veranlassen. Aufgabe, Struktur und Umfang der Einsatzleitung sind in der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 (FwDV 100) näher geregelt; die FwDV 100 findet insoweit ergänzend Anwendung.

Das Land hält aus den Ressourcen des Instituts der Feuerwehr eine Einsatzunterstützung vor, die im Bedarfsfall den Bezirksregierungen oder den Landesministerien lageabhängig zur Unterstützung zur Verfügung steht. Über ihren Einsatz entscheidet das für Inneres zuständige Ministerium.

2.3 Krisenstab

Bei Großschadensereignissen, sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastrophen hat der politisch Gesamtverantwortliche den Krisenstab zu aktivieren.

Aufgabe und Zweck des Krisenstabes ist es, unter den eventuell zeitkritischen Bedingungen eines Ereignisses, umfassende Maßnahmen schnell, ausgewogen und unter Beachtung aller notwendigen zu berücksichtigenden Gesichtspunkte vorzubereiten und erforderlichenfalls in Abstimmung mit dem politisch Gesamtverantwortlichen zu veranlassen. Der Krisenstab ist eine besondere Organisationsform einer Behörde und wird ereignisabhängig für einen begrenzten Zeitraum nach einem vorbestimmten Organisationsplan gebildet.

Ein Krisenstab ist erforderlich, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein über das gewöhnliche Maß hinaus gehender hoher Koordinations- und Entscheidungsbedarf besteht. Dies ist insbesondere bei Großschadenslagen, sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastrophen der Fall.

Der Krisenstab kann auch unterhalb dieser Schwelle bei komplexen und schwierigen Aufgaben eingesetzt werden, wenn beispielsweise

- die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Ämter/Behörden erforderlich ist,
- eine koordinierte und ämterübergreifende Information der Bevölkerung notwendig ist oder

- eine Vielzahl von unterschiedlichen Informationen zu bewerten und auf dieser Grundlage abgestimmte Entscheidungen zu treffen sind.

Er kann auch bei Ereignissen einberufen werden, bei denen Einsatzkräfte nicht erforderlich oder noch nicht tätig sind.

Im Krisenstab arbeiten alle zur Bewältigung der Schadenlage notwendigen beziehungsweise zuständigen Ämter der eigenen Verwaltung, anderer Behörden und Dritte mit besonderen Kenntnissen (zum Beispiel Vertreter von Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen) mit.

Krisenstäbe können sowohl auf gleichen als auch auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen zur selben Zeit und zur Bewältigung desselben Schadenereignisses eingerichtet sein. In diesem Falle ist der Informationsaustausch und die gegebenenfalls erforderliche Abstimmung zwischen den Stäben horizontal wie vertikal sicherzustellen; insbesondere hinsichtlich Bevölkerungsinformation und Medienarbeit.

Krisenstäbe auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte:

2.3.1 Aufgabenbeschreibung

Der Krisenstab muss für den politisch Gesamtverantwortlichen alle mit dem Ereignis in Zusammenhang stehenden administrativ-organisatorischen Maßnahmen vorbereiten und im Rahmen der übertragenen Kompetenzen die Ausführung dieser Maßnahmen eigenverantwortlich veranlassen und kontrollieren.

Administrativ-organisatorische Maßnahmen sind solche Maßnahmen, die von einer Verwaltung aufgrund rechtlicher Vorgaben, finanzieller Zuständigkeiten oder politischer Verantwortung zu treffen sind. Beispiele sind: Grundsätzliche Entscheidungen über die Evakuierung von Wohngebieten, Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge, Information der Bevölkerung, Eigentumssicherung.

Der Krisenstab informiert betroffene Behörden, Einrichtungen und Stellen sowie die Öffentlichkeit über relevante Entscheidungen und Maßnahmen.

Der Krisenstab auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte bündelt die gesamte Kompetenz der Verwaltung nach Kreisordnung und Gemeindeordnung NRW.

Die Umsetzung der vom Krisenstab beschlossenen Maßnahmen erfolgt grundsätzlich in den bestehenden Organisationsstrukturen der Behörden.

Der Krisenstab trifft keine operativ-taktischen Entscheidungen. Die Einsatzleitung ist dem Hauptverwaltungsbeamten gegenüber unmittelbar verantwortlich.

2.3.2 Organisatorische Stellung

Der Krisenstab ist dem Hauptverwaltungsbeamten unterstellt.

Der Krisenstab hat vornehmlich Bündelungs- und Koordinierungsfunktion. Er nimmt keine Fachaufgaben einzelner Ämter, sondern eine Querschnittsaufgabe der Behörde wahr.

2.3.3 Organisatorische Voraussetzungen

Der Krisenstab muss zu jeder Zeit aktivierbar sein. Um Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit sicherzustellen, müssen die erforderlichen Vorkehrungen (insbesondere hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten zum Dienstgebäude, der Verfügbarkeit eines adäquat ausgestatteten Raumes, Netzersatzanlagen sowie der Vorhaltung der erforderlichen und unmittelbar verfügbaren Kommunikationsmittel zum direkten Einsatz) getroffen werden. Gleiches gilt hinsichtlich der Bereitstellung von dem Stand der Technik entsprechenden mobilen Kommunikationsmitteln für die verantwortlichen Funktionsträger.

Die personelle und materielle Ausstattung des Krisenstabes ist so zu bemessen, dass eine lageangepasste, ständige Handlungsfähigkeit sichergestellt ist. Dies setzt

mindestens eine Zwei-Schicht-Fähigkeit in allen Teilbereichen des Krisenstabes voraus; gespeist aus einem entsprechend geschulten Personalpool der Behörde.

Es wird empfohlen, eine geeignete Person mit der Geschäftsführung des Krisenstabes zu betrauen. Es ist generell eine behördenspezifische Regelung (Dienstordnung) aufzustellen, welche die Einberufung des Krisenstabes, dessen personelle Besetzung, die Alarmierung sowie die Erreichbarkeit der Stabsmitglieder und die räumliche Unterbringung sowie das Vorhalten bzw. Sicherstellen der erforderlichen Kommunikationsmittel regelt.

2.3.4 Gliederung des Krisenstabes

Der Krisenstab setzt sich zusammen aus

- dem Leiter des Stabes,
- der Koordinierungsgruppe des Stabes (KGS)
- dem Zuständigen für die Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMA)
- den ständigen Mitgliedern des Stabes (SMS)
- den ereignisspezifischen Mitgliedern des Stabes (EMS)

2.3.4.1 Leitung des Stabes

Der politisch Verantwortliche sollte eine fachlich und persönlich geeignete Person mit der Leitung des Krisenstabes beauftragen.

Dem Leiter des Stabes obliegen die Leitung und die Koordinierung des Krisenstabes. Er veranlasst aufgrund vorliegender Informationen die zu treffenden Maßnahmen, legt Ziele fest, koordiniert die Arbeit der Stabsmitglieder und stellt die Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung sicher. Er entscheidet über die Einberufung weiterer ereignisspezifischer Mitglieder in den Stab. Ihm obliegt die Koordination aller sich ergebenden Informations- und Meldepflichten.

Dem Leiter des Stabes obliegt die Verantwortung und die Entscheidung darüber, welche Maßnahmen der Krisenstab selbst veranlasst und welche Maßnahmen er dem politischen Gesamtverantwortlichen zur Entscheidung vorträgt.

2.3.4.2 Koordinierungsgruppe Krisenstab – KGS

Die Koordinierungsgruppe Krisenstab (KGS) ist gegliedert in die Bereiche

- Innerer Dienst sowie
- Lage und Dokumentation.

Zur Unterstützung des Leiters des Stabes kann die Funktion eines Leiters der Koordinierungsgruppe Krisenstab vorgesehen werden.

2.3.4.2.1 KGS- Bereich „Innerer Dienst“

Aufgabe des KGS-Bereiches „Innerer Dienst“ ist die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes.

Der KGS-Bereich „Innerer Dienst“ koordiniert mit Aktivierung des Krisenstabes alle administrativen Tätigkeiten des Krisenstabes (geschäftsführende Stelle). Er sorgt dafür, dass die personelle Besetzung und die Personalverfügbarkeit gegeben sind, beispielsweise für

- Sicherstellen der Alarmierung der Stabsmitglieder nach Maßgabe der Dienstordnung bzw. des Leiters des Stabes,
- Betrieb und Sicherung der benötigten Räume,
- Bereitstellen von Stabshilfspersonal,
- Regeln der Organisation im Stab,
- Vorbereiten von Stabs-Besprechungen,
- Sicherstellen der Information und Kommunikation sowie
- Versorgen des Stabes.

2.3.4.2.2 KGS-Bereich „Lage und Dokumentation“

Aufgabe des KGS-Bereiches „Lage und Dokumentation“ ist die frühzeitige und ständige Feststellung, Dokumentation und Darstellung der Lage im Krisenstab, die gerichts-feste Dokumentation der getroffenen Entscheidungen und der veranlassenen Maßnahmen sowie deren Auswirkung auf die Schadenslage. Aufgabe des KGS-Bereiches „Lage und Dokumentation“ ist insbesondere auch die Darstellung von Prognosen zur voraussichtlichen Lageentwicklung auf der Basis der erarbeiteten und eingebrachten Erkenntnisse.

2.3.4.3 Bevölkerungsinformation und Medienarbeit – BuMA

Hauptaufgabe des Zuständigen für die Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMA) ist insbesondere aktive Pressearbeit. BuMA ist des Weiteren verantwortlich für die Koordination, Betreuung und Information der Presse und anderer Medien wie auch für die Auswertung der aus der Presse und aus anderen Medien verfügbaren Informationen und die Weitergabe der ausgewerteten Erkenntnisse an den KGS-Bereich „Lage und Dokumentation“.

Der Stabsbereich BuMA kann die Einrichtung und den Betrieb eines „Bürgertelefons“ nach vorheriger Abstimmung mit dem Leiter des Krisenstabes veranlassen.

Soweit Krisenstab und Einsatzleitung als selbständige Komponenten aktiviert sind, untersteht die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Person der Einsatzleitung der für BuMA zuständigen Stelle des Krisenstabes.

2.3.4.4 Ständige Mitglieder des Stabes – SMS

Ständige Mitglieder des Stabes sind entscheidungsbefugte Vertreter der für die Aufgaben erledigung notwendigen Organisationseinheiten, Behörden oder Dritte. Ihnen gehören in der Regel die Verantwortlichen folgender Bereiche an:

- Sicherheit und Ordnung,
- Einsatzleitung (Verbindungsperson),
- Feuer- und Katastrophenschutz,
- Gesundheit,
- Umwelt,
- Soziales und
- Polizei (Verbindungsperson).

Die konkrete Zusammensetzung des Krisenstabes ist vom Schadensereignis abhängig.

Aufgabe der Ständigen Mitglieder des Stabes ist die Vorbereitung von Entscheidungen, das Veranlassen von Maßnahmen zur Ereignisbewältigung oder Schadensbegrenzung sowie Prognosen für die vom ihnen zu verantwortenden Bereich zu erstellen.

Die SMS-Vertreter müssen nicht ständig im Krisenstab anwesend sein, vielmehr können sie ihre Aufgabe teilweise auch innerhalb ihres normalen Arbeitsbereiches erledigen.

Die SMS sind gleichzeitig Verbindungspersonen zu ihren entsendenden Stellen, Behörden oder Institutionen.

2.3.4.5 Ereignisspezifische Mitglieder des Stabes – EMS

Ereignisspezifische Mitglieder des Stabes sind entscheidungsbefugte Vertreter derjenigen

- Organisationseinheiten der eigenen Verwaltung,
- Behörden (zum Beispiel Forst),
- kreisangehörigen Kommunen

oder fachkundige Dritte (zum Beispiel Energieversorger oder Personennahverkehrsunternehmen), die durch ihre spezifischen Kenntnisse zur Ereignisbewältigung beitragen können.

Die Aufgabe der EMS besteht insbesondere darin, aufgrund der im Stab erhaltenen Informationen für den eigenen Arbeitsbereich erkennbare Probleme und Gefährdungen darzustellen sowie entsprechende Möglichkeiten und Vorschläge zur Schadensbegrenzung und Ereignisbewältigung zu erarbeiten sowie vorzutragen.

Die EMS-Vertreter müssen nicht ständig im Krisenstab anwesend sein, vielmehr können sie ihre Aufgabe teilweise auch innerhalb ihres normalen Arbeitsbereiches erledigen.

Die EMS-Vertreter sind gleichzeitig Verbindungspersonen zu ihren entsendenden Stellen, Behörden oder Institutionen.

2.4 Mitwirkung kreisangehöriger Gemeinden

Unbeschadet der gesetzlichen Zuständigkeit der Kreise sind für unvorhergesehene Ereignisse Arbeits-, Informations- und Kommunikationsstrukturen zwischen Kreis und kreisangehörigen Gemeinden abzustimmen.

Für unvorhergesehene Ereignisse bei kreisangehörigen Kommunen empfiehlt sich dort die Einrichtung von funktionsfähigen Stäben für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) zwecks Zusammenarbeit mit dem Krisenstab des zuständigen Kreises im Schadensfall.

3 Krisenstäbe bei den Bezirksregierungen und bei der Landesregierung

Auf den Ebenen Bezirksregierungen und Landesregierung ist zur Unterstützung des politisch Gesamtverantwortlichen lediglich die administrativ-organisatorische Komponente als Krisenstab vorzusehen.

Auf diesen Ebenen werden die administrativ-organisatorischen sowie die operativ-taktischen Aufgabenbereiche in einem Krisenstab gebündelt. Es wird keine Einsatzleitung sondern vielmehr eine operativ-taktische Einsatzunterstützung als Modul des Krisenstabes gebildet. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass Einsatzkräfte grundsätzlich auf der kommunalen Ebene geführt werden. Die Aufgaben der Einsatzunterstützung nehmen auf der Ebene der Bezirksregierungen in der Regel die feuerwehrtechnischen Beamten oder vergleichbar qualifiziertes Personal wahr, ggf. unterstützt durch Personal der Einsatzunterstützung Land oder durch Feuerwehrführungskräfte aus dem Regierungsbezirk. Aufgabe der operativ-taktischen Einsatzunterstützung als Modul des Krisenstabes ist in erster Linie die Beschaffung und Bewertung eines Lagebildes, die Schwerpunktdefinition sowie der Überblick über die vor Ort operierenden Einsatzkräfte und das Heranführen von überörtlichen Einsatzkräften, ebenso die Beurteilung der voraussichtlichen Lageentwicklung auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse aus operativer Sicht.

Auf der obersten Landesebene gelten die Strukturen entsprechend mit der Maßgabe, dass auf der obersten Ebene nach Maßgabe des Ressortprinzips die fachlich betroffenen Ressorts der Landesregierung an die Stelle des politisch Gesamtverantwortlichen treten. Der Krisenstab der Landesregierung ist organisatorisch dem für Inneres zuständigen Ministerium angegliedert. Das Ministerium schafft die organisatorischen Voraussetzungen für die Tätigkeit des Krisenstabes und hält eine Koordinierungsgruppe für den Krisenstab vor.

Auf der Grundlage des § 33 FSHG können die Krisenstäbe der Bezirksregierungen und der Landesregierung im Falle eines Großschadensereignisses beziehungsweise einer sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastrophe zentrale Aufgaben wahrnehmen und Einzelweisungen erteilen, eine der vom Schadensereignis

RdErl. Krisenmanagement · Anhang 6

betroffenen kreisfreien Stadt oder einen Kreis mit der Leitung der Abwehrmaßnahmen beauftragen oder die Leitung der Abwehrmaßnahmen an sich ziehen. Im Einzelfall kann das für Inneres zuständige Ministerium oder die zuständige Bezirksregierung die Aktivierung von Krisenstäben und Einsatzleitungen anordnen. Fachaufgaben, die den Bezirksregierungen oder anderen Behörden originär zugewiesen sind, werden nicht berührt.

4 Information (einschließlich Warnung)

Nach § 33 Abs. 1 Satz 3 FSHG haben die kreisfreien Städte und Kreise bei Großschadensereignissen beziehungsweise sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastrophen die Aufsichtsbehörde (§ 32 FSHG) unverzüglich über Art und Umfang des Ereignisses sowie die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. Auf der Grundlage des § 33 Abs. 3 FSHG ergeht hierzu folgende allgemeine Weisung:

4.1 Allgemeines

Meldungen und Lageberichte an die Aufsichtsbehörden über außergewöhnliche Ereignisse bis hin zum Großschadensereignis im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr haben den vornehmlichen Zweck, die Bezirksregierungen und das für Inneres zuständige Ministerium in die Lage zu versetzen, auf das jeweilige (Schadens-)Ereignis angemessen reagieren und notwendige Maßnahmen unverzüglich veranlassen zu können.

Mit RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales NW vom 20.9.2010 – 73 – 52.03.04/73 – 52.08 – wurde das Meldeverfahren an die Aufsichts- und Ordnungsbehörden über außergewöhnliche Ereignisse im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr sowie Warnung und Information der Bevölkerung geregelt. Dieses Verfahren gilt nur, sofern kein Krisenstab des Kreises/der kreisfreien Stadt aktiviert ist (vgl. Ziffer 1 Abs. 5 des RdErl.). Wird der Krisenstab aktiviert, gehen die Melde- und Berichtspflichten wie auch die Entscheidung über Information oder Warnung der Bevölkerung für das zu Grunde liegende Ereignis mit der Arbeitsaufnahme des Krisenstabes auf den Krisenstab des zuständigen Hauptverwaltungsbeamten über. Ab diesem Zeitpunkt sind eigenständige Folge- oder Schlussmeldungen der Einsatzleitung/Leitstelle grundsätzlich zu unterlassen. Sofern sonstige Meldungen (z. B. ein zusätzliches meldepflichtiges Ereignis) erfolgen, ist der Krisenstab zu unterrichten.

Sonstige Meldepflichten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

4.2 Meldung der Aktivierung des Krisenstabes

Die Aktivierung des Krisenstabes ist den Aufsichtsbehörden und anderen ggf. betroffenen Behörden zu melden.

Wird der Krisenstab des Kreises beziehungsweise der kreisfreien Stadt aktiviert, erfolgt unverzüglich und gleichzeitig von der jeweiligen Leitstelle eine Meldung (auch als elektronische Post) an die zuständige Bezirksregierung (Meldekopf) und an das für Inneres zuständige Ministerium (Lagezentrum). Bei großflächigen (Schadens-)Lagen ist die Meldung auch an die vom (Schadens-) Ereignis ebenfalls betroffenen (Nachbar-)Leitstellen und gegebenenfalls betroffene andere Behörden zu richten.

Wird der Krisenstab der Bezirksregierung aktiviert, erfolgt unverzüglich und gleichzeitig eine Meldung als elektronische Post an die Leitstellen im Bezirk sowie an das für Inneres zuständige Ministerium.

Wird der Krisenstab der Landesregierung aktiviert, erfolgt unverzüglich und gleichzeitig eine Meldung als elektronische Post an die Mailadressen der Krisenstäbe der Bezirksregierungen sowie der Kreise und kreisfreien Städte im Lande.

Der jeweilige Absender hat die vollständige und fehlerfreie Absendung der Meldung sicherzustellen. Bei Ausfall der elektronischen Post muss die Meldung über ein alternatives Kommunikationsmittel übertragen werden.

4.3 Berichtswege des Krisenstabes

Die Meldung über die tatsächliche Arbeitsaufnahme des Krisenstabes, die nachfolgenden Lageberichte sowie die Meldung über die Arbeitsbeendigung des Krisenstabes erfolgen durch den Krisenstab (gegebenenfalls unter Rückgriff auf die Leitstelle) unverzüglich und gleichzeitig als elektronische Post an die zuständige Bezirksregierung (Meldekopf) und an das für Inneres zuständige Ministerium (Lagezentrum/Krisenstab Land) sowie bei großflächigen (Schadens-)Lagen auch an die vom (Schadens-)Ereignis ebenfalls betroffenen (Nachbar-)Leitstellen.

Sind bei der zuständigen Bezirksregierung, im für Inneres zuständigen Ministerium und/oder in ebenfalls betroffenen Nachbarkommunen Krisenstäbe aktiv, sind die Lageberichte unmittelbar an die anderen Krisenstäbe per elektronische Post zu übermitteln. Von dem Kreis sind auch die betroffenen Kommunen und gegebenenfalls betroffene andere Behörden zu unterrichten.

Ist der Krisenstab der Bezirksregierung aktiv, erstellt dieser eigene Lageberichte über die Situation im Bezirk und übermittelt die Lageberichte per elektronische Post an das für Inneres zuständige Ministerium (Lagezentrum/Krisenstab Land) sowie die im Bezirk aktiven Krisenstäbe und nachrichtlich an die Leitstellen der nicht betroffenen Gebietskörperschaften des Bezirks.

Ist der Krisenstab der Landesregierung aktiv, erstellt dieser eigene Lageberichte über die Situation im Land und übermittelt die Lageberichte per elektronische Post an die im Land aktiven Krisenstäbe auf kommunaler und Bezirksebene sowie an betroffene andere Länder und das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ).

Um eine schnelle und reibungslose Kommunikation auf dem elektronischen Wege sicherzustellen, ist für den Krisenstab eine gesonderte E-Mail-Adresse einzurichten. Die E-Mail-Adresse muss hinsichtlich der Syntax wie folgt einheitlich konfiguriert sein:

krisenstab-Bezeichnung (Bezirk, Kreis, Stadt).Name@Domäne.

Beispiele für die entsprechenden Mailadressen der Krisenstäbe:

krisenstab-bezirk.koeln@bezreg-koeln.nrw.de

krisenstab-kreis.wesel@kreis-wesel.de

krisenstab-stadt.remscheid@str.de

krisenstab-land.nrw@mik.nrw.de

Bei nicht aktiviertem Krisenstab ist das Mailpostfach „Krisenstab“ auf eine ständig besetzte Stelle umzuleiten.

Bei Ausfall der elektronischen Post erfolgt die Übermittlung auf einem alternativen Kommunikationsweg.

Der Absender hat die vollständige und fehlerfreie Absendung der Meldung bzw. der Lageberichte sicherzustellen.

Bei Nutzung von STABOS gilt der an die anderen Krisenstäbe gesteuerte Lagebericht als übermittelt.

4.4 Lageberichte

Um eine qualifizierte und zeitnahe Information der Aufsichtsbehörden und der anderen ggf. betroffenen Behörden sicherzustellen, erstellt der Krisenstab umgehend einen Lagebericht (Schnelligkeit hat Vorrang vor Vollständigkeit) und übermittelt diesen an die Aufsichtsbehörden und andere ggf. betroffene Behörden. Die Einsatzleitung hat dem Krisenstab zu diesem Zweck alle vorliegenden Informationen, insbesondere die bisherigen Sofort- und Folgemeldungen zu übermitteln.

RdErl. Krisenmanagement · Anhang 6

Lageberichte sind grundsätzlich formgebunden zu erstellen (Anlage).

Bei wesentlichen Lageänderungen, bei Durchführung wesentlicher Maßnahmen oder auf Anforderung der Aufsichtsbehörde(n) erstellt der Krisenstab in der Folge weitere Lageberichte.

Um die Lesbarkeit der elektronischen Lageberichte – auch auf mobilen Kommunikationsmitteln – sicher zu stellen, sind nur gängige Formate zu verwenden.

4.5 Warnung und vorsorgliche Information der Bevölkerung

Mit der Arbeitsaufnahme des Krisenstabes bei außergewöhnlichen Ereignissen geht auch die Zuständigkeit für Warnung und vorsorgliche Information der Bevölkerung über die Medien auf den Krisenstab des zuständigen Hauptverwaltungsbeamten über. Ansonsten gilt der RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales NW vom 20.9.2010 – 73 – 52.03.04/73 – 52.08 – entsprechend.

4.6 Melde- und Berichtswesen bei besonderen Anlässen

Bei besonderen Anlässen, wie

- (Groß)Schadensereignissen, Krisen und Katastrophen,
- Großveranstaltungen

und

- Katastrophenschutz/Krisenmanagementübungen

kann das für Inneres zuständige Ministerium besondere Regelungen im Melde- und Berichtswesen für Krisenstäbe verbindlich festlegen.

4.7 Weitere rechtliche Verpflichtungen

Sonstige Verpflichtungen zur Meldung, Information und Warnung, die sich aufgrund anderer Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt.

5 Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildung ist eine wesentliche Aufgabe des Krisenmanagements und stellt für das Institut der Feuerwehr NRW (IdF NRW) einen zusätzlichen Aufgabenschwerpunkt dar. Das IdF bildet neben den operativ-taktischen Einsatzleitungen auch die Krisenstäbe für die Kreise und kreisfreien Städte sowie für den Landesbereich aus und fort. Das IdF kann dabei Dritte (z.B. Verwaltungsmitarbeiter) als nebenamtliche Dozenten in die Aus- und Fortbildung im Krisenmanagement einbeziehen.

Die Finanzierung dieser Aus- und Fortbildungsveranstaltungen aller Verwaltungsebenen wird durch das Land Nordrhein-Westfalen sichergestellt.

6 Inkrafttreten/Geltungsdauer

Dieser Runderlass tritt am Tage nach seiner Verkündung in und mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft.

Gleichzeitig tritt der RdErl. des Innenministeriums vom 14.12.2004 (MBI. NRW. 2005, S. 62/SMBl. NRW. 20020) außer Kraft.

Fundstelle: MBI.NRW. 2013 S. 480

Stichwortverzeichnis

Die halbfetten Zahlen beziehen sich auf die Paragraphen des BHKG, die mageren auf die jeweiligen Randnummern.

ABC-Ausbildung 32, 30
ABC-Gefahren 32, 13
Abfall 32, 13
Abfallentsorgungseinrichtungen 31
Abmahnung 9, 34
Abwassertechnische Anlagen 32, 13
Acetylen 32, 13
AKNZ 1, 142
Alarm- und Ausrückeordnung 3, 46;
7, 12, 17; 11, 14
Alarmbereitschaft 20, 7
Alarmeinrichtungen 44, 3
Alarmierung, böswillige 52, 118
Alarmproben in Schulen 3, 117
Alkoholverbot 8, 66
Altersgrenze 14, 21
– FF 9, 19
– JF 13, 14
– KIFw 13, 24
– Überschreiten der ... durch Wehrführer 11, 69
Ammoniak 32, 13
Amtshilfe 1, 24; 39, 18
Amtspflichtverletzungen 2, 6
Angebotsausschreibung 3, 27
Anhörung
– der Leiter der Feuerwehren 12, 27
– der Wehr 11, 7
Anscheinsgefahr 1, 40, 66; 45, 3; 52, 8
Ansprüche eines FW-Angehörigen 20 ff.
ansteckungsgefährliche Stoffe 32, 13
Arbeitnehmer im Bundesdienst 20, 19
Arbeitsbereitschaft 8, 41
Arbeitsplatzrechner 28, 43
Arbeitsschutz 8, 95
Arbeitsschutzbehörden 47, 4
Arbeitsschutzvorschriften 8, 95
Arbeitsverhältnis, Nachtverbot 20, 14
Arbeitszeit 8, 32, 34, 40
Arzneimittel 23, 47; 28, 22
Ärztliche Leitung Rettendienst 23, 19
Atemschutzgeräte 3, 28
Atemschutztauglichkeit 3, 16
ATF 39, 4
Aufnahme 9, 23

Aufsichtsbehörde
– Bezirksregierung 53, 8
– Innenministerium 53, 12
– kreisangehöriger Gemeinden 53, 4
– kreisfreier Städte 53, 8
Aufsichtspflicht der Eltern 3, 123; 17, 27
Aufwandsentschädigung 11, 82; 12, 92;
22, 6
Aufwendungsersatz 22, 1; 32, 39; 45, 15
Ausbildung 32
– Förderung durch die Feuerwehrverbände 17, 22
– Grundausbildung 32, 25
– Inhalte 32, 25, 30, 34, 42
– Kosten 32, 28, 32, 42, 59 f.
– VaP gD-Feu 32, 5
– VaP hD-Feu 32, 6
– VaP mD-Feu 32, 4
– Vergütung für Ausbilder 32, 28
– weitergehende Ausbildung 32, 30
– zu Spezialaufgaben 32, 42
Auskunftsstelle 38
Auslagenersatz 22, 1
Ausländer 9, 14
Ausschluss 9, 33
Auswärtige Hilfe 40

Bartverbot 8, 63
Bauaufsichtsbehörden 26, 3
Baubestimmungen, technische 5, 42
Bauingenieure 25, 52
Bauten, bestehende 25, 46
Bauten, fliegende 25, 11
Beamter im Bundesdienst 20, 20
Beförderung
– durch Leiter der Fw 9, 29
– Feuerwehrbeamte 8, 81
– Mitwirkung des Kreisbrandmeisters 9, 30
Befugnisse des Innenministeriums 56
Belehrungen 11, 20
Benachrichtigungspflicht 42, 4
Bereitschaftsdienst 8, 42
Bergbehörden 55, 11, 14

Stichwortverzeichnis

- Berufsfeuerwehr
 - Einsatzpersonal 8, 6
 - hauptamtliche Kräfte 10
 - kreisfreie Stadt 8, 5
 - Leiter der FF bei einer BF 11, 89
 - neben FF 8, 1
- Berufskrankheit 8, 75
- Beschaffung von Fahrzeugen 3, 27
- besonders gefährliche Betriebe 29
- Betretungsrecht 44, 42
- Betretungsverbot 34, 11
- Betreuungsdienst 5, 34
- Betrieblicher Alarmplan 29, 38
- Betriebsfeuerwehr 15
- Betriebsstätte, gemeinsame 22, 68
- Bettennachweis 23, 43; 28, 18
- Beweislast 52, 25
- Bezirksbrandmeister
 - Anhörungsrecht für Kreisbrandmeister 12, 27
 - Aufgabe 12, 73
 - Aufwandsentschädigung 12, 89
 - Ehrenbeamter 12, 70
 - Eignung 12, 80
 - Ernennung 12, 60
 - Reisekostenpauschale 12, 85
 - Stellvertreter 12, 67
- Biogasanlagen 32, 13
- Biologische Gefahren 32, 13
- Blinklicht, blaues 3, 27
- brandgefährdeter Betrieb 26, 33, 35
- Brandgefährdung 3, 92
- Brandlast 3, 92
- Brandmeldeanlage 3, 42; 25, 18, 26; 28, 28; 52, 106
- Brandmelderlageplan 25, 18, 26
- Brandrauch 32, 13
- Brandschutzbeauftragter 25, 17, 28
- Brandschutzbedarfsplan 3, 13, 101, 112, 114
- Brandschutzdienststelle 25, 2
- Brandschutzeinrichtung 25, 29
- Brandschutzerziehung und – aufklärung 3, 117; 17, 24
- Brandschutzerziehung und Brandschutz-aufklärung 3, 117, 129
- Brandschutzforschung 5, 58
- Brandschutzingenieure 25, 48
- Brandschutzkonzept 25, 18
- Brandschutzordnung 25, 30
- Brandschutztechniker 26, 59, 63
- Brandsicherheitswache
 - Aufgabe 27, 26
 - Einsatzdienst 20, 7
 - erhöhte Brandgefahr 27, 3
 - Kosten 27, 23; 52, 148
 - Veranstaltung 25, 27; 27, 2
- Brandstiftung, Kostenersatz bei 52, 49
- Brandursachenermittlung 1, 18
- Brandverhütungsschau
 - Anordnung von Maßnahmen 26, 40
 - erhöhtes Brand- oder Explosionsrisiko 26, 29
 - Gebühr 26, 54; 52, 145
 - Objekte 26, 22, 36
 - Sachverständige 26, 6, 19
 - Umfang 26, 29
 - Zeitabstände 26, 47
 - Zweck der Maßnahmen 26, 43
- Brandvermutung 1, 5
- Brandwache 1, 7
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz u. Kathilfe (BBK) 1, 140
- Bundesautobahnen 3, 146
- Bundesbahn 3, 149, 153
- Bundesfernstraßen 3, 147; 55, 6
- Bundespolizei 39, 20
- Bundeswasserstraßen 3, 148; 55, 8
- Bundeswehr 39, 19; 55, 1
- Bußgeld 49
- CBRN-Gefahren 32, 13
- CFK 32, 13
- Chemikalienschutzanzug 3, 25
- Chemische Produkte 32, 13
- Chlorgas 32, 13
- C-Kampfstoffe 32, 13
- CO 32, 13
- Container, begaste 32, 13
- Datenschutz 46, 7
- Datenübermittlung 47
- Datenverarbeitung 38, 15, 19; 46
- deNIS 1, 143
- Desinfektor 23, 26
- Dienstbesprechungen
 - allgemeine 11, 14
 - durch Bezirksbrandmeister 12, 66
 - durch Kreisbrandmeister 12, 8
- Dienstgradabzeichen 7, 21
- Dienstgrade 7, 21
- Dienstkleidung 7, 21
- Dienstpflichten 7, 22; 20
- Dienstunfall 8, 71; 22, 23
- Dienstunfall, qualifizierter 8, 74
- Dienstuntauglichkeit 8, 84
- Dienstverhältnis 9, 11, 27
- Digitalfunk 5, 25

- DIN-Normen 3 3.2.2 5, 7
- Drohnen 3, 32
- Druckschläuche 3, 33
- Duldungspflicht 44, 1, 25, 31
- Ehrenabteilung 9, 19
- Ehrenamtliche Tätigkeit 9, 7
- Ehrenbeamte
 - Bezirksbrandmeister 12, 70
 - Kreisbrandmeister 12, 46
 - Leiter/Leiterin der Feuerwehr 11, 55
- Eigenschäden 22, 12
- Einsatz 6; 50, 5; 52, 1, 6
 - auf autobahnähnlichen Straßen 3, 147
 - auf Bundesautobahnen 3, 146
 - auf Eisenbahnstrecken 3, 46
 - auf Wasserstraßen 3, 148
 - bei Großeinsatzlagen 1, 92, 100, 105, 111, 117, 123
 - beim Rettungsdienst 23, 1
 - über Grenzen der Regierungsbezirke 3, 153
 - über Ländergrenzen 5, 44; 39, 26
 - über Staatsgrenzen 5, 44; 39, 25, 27; 40, 13
- Einsatzdienst 9, 4
- Einsatzgebiet 43, 47
- Einsatzhorn 3, 27
- Einsatzleiter 33, 11; 37, 5
- Einsatzleitung 32, 54; 33; 37
- Einsatzleitung durch Kreisbrandmeister 12, 19
- Einsatzplan 3, 46
- Einsatzrechte 43 f.
- Einsatzvorsorge/-nachsorge 3, 22; 11, 23
- Einwohner 14, 18
- Eisenbahn 3, 149; 29, 42; 32, 13
- Eisrettung 32, 13
- elektrisch betriebene Strecken 32, 13
- elektromagnetische Felder 32, 13
- enteignungsgleicher Eingriff 45, 10
- Entlassung 9, 32
- Entschädigung 43, 51; 44, 9, 44; 45
- Erdgas 32, 13
- Erntegut, Selbstentzündung von 32, 13
- Ersatz von Schäden 22, 12
- Ersatzansprüche 50, 83
- Ersatzfähige Kosten 52, 137
- Erschwerzniszulage 8, 52
- Erstattungsanspruch des Arbeitgebers 21, 15
- Explosion 1, 77
- explosionsgefährdeter Betrieb 16, 40
- Explosivstoffe 25, 32
- Fachberater Feuerwehr 11, 14; 32, 21
- Fahrerlaubnis 11, 21
- Fahrgelder 32, 39; 50, 60
- Fahrlässigkeit 22, 89; 52, 54
- Fahrzeuge 32, 13
- Fangschaltung 28, 39
- Fernmeldegeheimnis 3, 29; 28, 35
- Feuerlöschboot 5, 15; 6, 9
- Feuerlöscher 3, 72
- Feuerlöschmittel 3, 86
- Feuermeldeanlagen 3, 42
- Feuermeldeeinrichtungen 44, 3
- Feuerschutzsteuer 50, 77
- Feuerstättenschau 26, 44
- Feuerwache
 - ständig besetzte 10, 2
- Feuerwehr 3, 1 ff., 48, 53, 59
 - allgemeine Arten 7
 - öffentliche 7, 3
- Feuerwehrarzt 11, 14
- Feuerwehrbeamte 8, 9
- Feuerwehrdienstkleidung 3, 25
- Feuerwehrdiensttauglichkeit 9, 17
- Feuerwehrenzeichen 9, 31; 12, 5
- Feuerwehrensache 5, 46
- Feuerwehrflächen 25, 33
- Feuerwehrhaus
 - allgemein 3, 43
- Feuerwehrplan 3, 46, 107, 112, 114; 25, 34
- Feuerwehrschrutckleidung 3, 25
- Feuerwehrverbände
 - Aufgaben 17, 10, 15, 17, 22, 24, 29
 - Gemeinnützigkeit 17, 2
- Feuerwehrlage 8, 47; 28, 70
- Feuerwerk 25, 35
- First Responder 23, 1
- Flächenbrände 3, 66
- Fluglaternenverbot 3, 128
- Flugplatz 3, 9; 23, 52
- Flugsicherung 28, 14
- Flugtag 55, 5
- Flugunfall 11, 20; 28, 15
- Flüssiggas 32, 13
- Folgenbeseitigungsanspruch 2, 30
- Forstbehörden 47
- Fortbildung 32, 61
- Frauen 8, 12; 9, 2; 11, 22
- Freiwillige Feuerwehr
 - Altersgrenze 9, 19
 - Angehörige 9
 - ehrenamtliche Tätigkeit 9, 7
 - Einrichtung der Gemeinde 7, 4

Stichwortverzeichnis

- Jugendfeuerwehr in der FF 13, 1, 3, 14 ff.
- Leitung der FF 11
- neben der BF 11, 89
- Pflichten der Feuerwehrangehörigen 20
- weibliche Angehörige 9, 2
- Führungskräfte
 - Ausbildung 32, 34
 - Auswahl 11, 14
 - Kennzeichnung 3, 25
- Funkkommunikation 25, 36
- Funkmeldesystem 3, 29
- Funkrufnamen 28, 40
- Funktion 9, 39
- Funktionsschutzklausel 23, 32
- Funkverkehr 28, 40
- FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) 54, 14, 22
- Garagen 25, 11
- Gase, brennbare 32, 13
- Gaststätten 25, 11
- Gebäudeeinsturz 32, 13
- Gebäudefunkanlage 29, 33
- Gedenk- und Opferpfennig 17, 13
- Gefährdung, gesundheitliche 1, 101
- Gefährdungshaftung 52, 66
- Gefährdungshaftung, Kostenersatz in Fällen der 52, 93
- Gefahren 32, 13; 52, 49
- Gefahrenbereich 13, 18
- Gefahrenbericht 1, 152
- Gefahrgut 32, 13; 52, 97
- Gefährliche Anlagen 52, 63
- Gefährliche Güter 52, 95
- Gefahrstoffe 52, 97
- Gefahrvermeidung 41
- gegenseitige Hilfe 39, 1
- Geldbuße 49
- Gemeinde
 - Aufgaben 2, 51
 - Begriff 3, 4
 - Förderung der Jugendfeuerwehr 13, 36
 - Löschwasserversorgung 3, 76
 - Verhütung von Bränden 3, 64
- Gemeindeeinwohner 9, 15
- Gemeindeübergreifender Bedarf 4, 9
- Gentechnische Anlagen 32, 13
- Geräteprüfung 3, 26
- Gerätewart, Ausbildung zum 32, 42
- Gesamtschuldner 52, 48
- Geschäftsführung ohne Auftrag 2, 23; 52, 24
- gesetzmäßige Aufgabenerfüllung 55, 14
- Gesundheitswesen 24
- Gewinn, entgangener 22, 84
- Giftnotrufzentrale 23, 57
- GMLZ 1, 145
- Grenzüberschreitende Hilfe
 - Ausland 39, 23 f., 29
 - BRD 39, 25
- Großeinsatzlage 1, 92, 100, 105, 111, 117, 123
- Großveranstaltungen 32, 13
- Grubenwehr 18, 4
- Grundausbildung 32, 25
- Gruppenführer, Ausbildung zum 32, 34
- Hafen 3, 10
- Haftpflichtgesetz 52, 93
- Haftung 32, 15; 9, 21
- Härte, unbillige 52, 162
- hauptamtliche Kräfte 10, 2
- Hausnummer 44, 6
- Helmkennzeichnung 3, 25
- Heranziehung zur Pflichtfeuerwehr 14, 16, 18, 21 f.
- Hilfeleistung 1, 47, 84
- Hilfeleistungspflichten 43
- Hilfsfrist 3, 14, 104
- Hilfsorganisationen 5, 20; 18; 32, 44; 39, 10; 50, 7; 51; 56, 10; 57, 12
- Hinweisschilder 44, 6
- Hochdrucklöscheinrichtung 3, 27
- Hochhaus 25, 11
- Hochregallager 32, 13
- Höchstbetrag 21, 36
- Hochvoltfahrzeuge 32, 13
- Hochwasser 32, 13
- Hoheitliche Tätigkeit 1, 12; 2, 4
- Hubrettungsfahrzeuge 32, 13
- Hubschrauber 23, 36
- Hybridfahrzeuge 32, 13
- Hydranten 3, 77; 25, 18
- Hydraulikschläuche 3, 34
- IG NRW 5, 24
- Immissionsschutzbehörden 47, 4
- Infektionserreger 32, 13
- Influenza 32, 13
- Information und Kommunikation 5, 24
- Informationsfreiheit 12
- Institut der Feuerwehr 5, 52
 - Kostentragung 50, 49
 - Medienzentrum 5, 54
 - Techn. Kompetenzzentrum 5, 55
- Investitionspauschale 5, 4

IuK-Personal 32, 42

Jugendfeuerwehr 9, 29; 12, 89
JULEICA 5, 48

Kampfmittelbeseitigung 32, 13
Kartenmaterial 28, 46

Katastrophe 1, 124, 126, 128

Katastrophenschutzplan 3, 46; 4, 36;
24, 3

Katastrophenschutzverfahren 1, 156

Kerntechnische Anlagen 32, 13

Kinderbetreuungskosten 22, 3, 5

Kinderfeuerwehr 13, 24, 29, 31, 33, 36 f.

Klagegegner 7, 7; 9, 35

Kommunale Spitzenverbände 57, 10

Kommunikationseinrichtungen 44, 3

Kosten

– Ausbildung durch Gemeinde 32

– Feuerwehreinsatz 52, 1, 6

– Kosten des Landes 50, 16, 33, 43, 45,
47, 49, 52, 55, 58, 60

– Werkfeuerwehr 50, 72

Kostenersatz 52, 31

Kostenträger 50

Kraftfahrzeugsteuer 3, 27

Krankenbettennachweis 28, 18

Krankenhaus 32, 13

Krankheit 21, 10, 27

Kreis

– Aufgaben 4, 9

– gemeindeübergreifender Bedarf 4, 9

– gemeinsame Einrichtungen 4, 5

Kreisausbilder

– Ausbilder 32, 21

– Ausbildung zum 32, 21, 42

– Bestellung 12, 17

Kreisbrandmeister
– Anhörungsrecht für Wehrführer 11, 57

– Aufgaben 12, 1, 11

– Aufgabenwahrnehmung 12, 39

– Aufwandsentschädigung 12, 89

– Einsatzleitung durch 12, 19

– Ernennung 12, 42

– Mitwirkung bei Ausschluss 12, 7

– Reisekostenpauschale 12, 85

– Stellvertreter 12, 34

Kreispauschale 5, 5

Kriminalpolizei 1, 18

Krisenmanagement 35

Krisenstab 5, 50; 32, 54; 35, 13; 36;
50, 47

Kritische Infrastrukturen 1, 97

Land

– Aufgaben 5, 29

– Feuerlöschboote 6

– Konzepte 5, 32; 39, 2

– Kostenträgung 50, 16

Landesnachweis 9, 7

Laufbahnverordnung FF 56, 3, 5

Lehrgang 20, 9

Leistungsstand, Überprüfung des 54, 3

Leiten und Koordinieren 4, 31

Leitender Notarzt 23, 18

Leitstelle

– Abwicklung des Funkverkehrs 28, 40

– Aufgaben 28, 9

– Aufschaltung des Notrufs 112 28, 81,
87

– Aufzeichnung von Notrufen 28, 92

– Ausstattung 28, 33

– Besetzung 28, 63

– Bewältigung von Großeinsatzlagen
28, 52

– Einrichtung des Notrufs 112 21, 23

– Einrichtung einer 28, 1

– Einsatzlenkung durch 28, 60

Leitung der Feuerwehr 11

– Anhörung 11, 7

– Aufgaben 11, 13

– Beförderung durch 9, 29

– Bestellung 11, 2

– Eignung 11, 70

– Ernennung 11, 52

– Stellvertreter 11, 49

– Vorschlag des KBM 11, 3

– Weiterführung des Amts 11, 73

Lithiumbatterien 32, 13

Lohnfortzahlung

– bei Einsätzen... 21, 1

– im Krankheitsfall 21, 10

Löschmittel 1, 29

Löschwasser, verunreinigtes 3, 87

Löschwasser und VB 25, 38

Löschwasseraußenlastbehälter 5, 39

Löschwasserentnahmestellen

– Hydranten 3, 77

– sonstige 3, 84

Löschwasser-Rückhalteanlagen 25, 15

Löschwasserversorgung

– angemessene 3, 76

– besondere 3, 91; 25, 23, 38

– Kosten 3, 89

Loyalität 8, 21

Lüfter 3, 37

LÜKEX 1, 146

LVO Feu 8, 17

Stichwortverzeichnis

- Magnesium 32, 13
Maschinenisten, Ausbildung zum 32, 30
Massenanfall v. Verletzten 1, 107; 23, 49;
32, 13
Medienzentrum 5, 55
Mehrarbeitsvergütung 8, 58
Melde- und Alarmsystem 5, 22
Meldeempfänger 3, 42
Meldepflicht
– allgemein 42
– an Leitstelle 28, 56, 58
– der Werkfeuerwehr 28, 57
Meldeschema 3, 131
Militärflugzeuge, Gefahren beim Absturz
von 23, 42; 32, 13
Mineralöle, Gefahren bei 32, 13
Mitgliedschaft in anderen Organisatio-
nen 9, 16
Mitteilungspflicht an Arbeitgeber 20, 29
Motorsäge 3, 36
MoWaS 1, 147
Munition 32, 13
musiktreibende Züge 32, 25
Mutterschutz 8, 12; 11, 22
- nachbarrechtliche Ansprüche 2, 32
Nachlässigkeit im Dienst 9, 33
Nachteilsverbot im Arbeitsverhältnis
20, 14
Naturereignis 1, 75
Nebentätigkeit 8, 108
NINA 1, 148
NOAH 1, 149
Normen 5, 7
Notarzt 23, 17
Notfalldepot 23, 40
Notfallpläne, externe 30, 8, 12 ff., 17 f.;
31
Notfallsanitäter 23, 24
Notruf 3, 131; 28, 87, 89, 91 f.
Notstand 1, 68
Nukleare Nachsorge 32, 13
- Öffentliche Feuerwehr 7, 3
Öl- und Giftalarmrichtlinien 32, 13
Ölsperre 3, 30
Ölspur 1, 51
Ordnungsbehörde 2, 56
Ordnungswidrigkeiten 49
Organisatorische Leitung RettD 23, 25
örtliche Verhältnisse 3, 48
Örtlichkeitsprinzip 3, 5
- Patientenanhängekarte 5, 26; 23, 55
- Personalentwicklungsplan 3, 14; 11, 14
Personalrat 8, 29
Personen, besonders gefährdete 1, 100
Personenaukunft 38
Pflicht zur Hilfeleistung 43
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Wei-
sung 2, 3, 51
Pflichten der Bevölkerung 41 ff.
Pflichten des Feuerwehrangehörigen
20, 6
Pflichten des Grundstückseigentümers
und Besitzers 44
Pflichten zur Duldung 44, 19, 25
Pflichtfeuerwehr
– Dienstpflicht 14, 16
– Einrichten einer 14, 1
– Heranziehen zur 14, 18, 21 f.
– Leiter einer 14, 11
Photovoltaik Anlagen 32, 13
Platzverweis 34, 12; 43, 41
Polizei 34, 14, 16, 18, 20
Polizeibefugnisse 1, 13
Prävention 22, 63, 78
Pressluftatmer 3, 28
Prüfsachverständiger 26, 6
Pyrotechnik 32, 13
- Radioaktive Abfälle 32, 13
Rauchwarnmelder 3, 124; 5, 43
Räumung 34, 13
Rechte der Feuerwehrangehörigen 21 ff.
Recyclinganlagen 32, 13
Reetdachbrände 32, 13
Regelstundensatz 21, 34
Regieeinheiten 19
Rehabilitation 22, 56
Reisekostenpauschale 56, 8
Rettungsassistent 23, 23
Rettungshelfer 23, 21
Rettungshubschrauber 11, 20
Rettungssanitäter 23, 22
Rhein 6; 56, 2
Risikoberichte 1, 150
Rohrfernleitungen 32, 13
Rückgriff 8, 82
- Sachverständiger, staatl. anerkannter
25, 9
Sanitätsdienst 23, 39
Sauerstoffreduzieranlagen 32, 13
Sauna 32, 13
Schäden 22, 12
Schadenfeuer
– Begriff 1, 37

Stichwortverzeichnis

- Bekämpfen 1, 42
- Benachrichtigungspflicht 42, 1, 4
- Schadensersatz
- durch Feuerwehrangehörige (Rückgriff) 22, 90
- durch Gemeinde 22, 12, 84 f., 87
- Schaulustige 43, 33, 38, 41, 47, 51
- Schaumlöschmittel 3, 86
- Scheingefahr 52, 8
- Schläuche 3, 39
- Schulen, Verhalten in ... bei Bränden 3, 117
- Schwerbrandverletzte 23, 41; 28, 23, 45
- Selbständiger
- Begriff 21, 20
- Verdienstausschlag 21, 23, 27
- Selbsthilfe 3, 134
- Selbsthilfekräfte 25, 41
- Selbstschutz 3, 137
- Sicherheitsbericht 30, 5
- Sicherheitskonzept 25, 42
- Sirene 44, 4
- Solaranlagen 32, 13
- Sonderbauten 25, 10
- Sonderlöschmittel 52, 60
- Sonderrechte
- Ausübung der 32, 14
- Belehrungspflicht über 11, 20
- Sonderurlaubsverordnung 20, 20
- Sperrung 34, 13
- Spezialaufgaben, Ausbildung für 32, 42
- Sprecher 11, 91
- Sprechfunker 32, 26
- Sprechfunkgeräte 3, 29
- Sprengstoff 32, 13
- Sprungpolster 3, 40
- Sprungrettungsgerät 3, 40
- Staatsanwaltschaftliche Befugnisse 1, 22
- Stab für außergewöhnliche Ereignisse 35, 25
- Stallanlagen 32, 13
- Stärke einer Freiwilligen Feuerwehr 3, 13
- Störfallverordnung 29, 2
- Störung des Einsatzes 43, 33
- Strahlenschutzrüstung 3, 41
- Straßenfeste 32, 13
- Straßentunnel 32, 13
- Stroh, Verbrennen von 3, 66
- Tankwagen, Verhalten bei Unfällen mit 32, 13
- Tauchgeräte 3, 28
- Technisches Kompetenzzentrum 5, 54
- THW 9, 16; 39, 30
- Tierseuchen 32, 13
- Trinkwasserschutz 3, 90
- Truppführer, Ausbildung zum 32, 30
- TUIS 28, 27
- Tunnelanlagen 1, 64; 25, 47
- Überdimensionierung 52, 138
- Übergangsregelungen 58
- Übermittlungspflicht 42, 9
- Überörtliche Hilfe
- Anforderung 39, 11, 13, 16
- Begriff 39, 1
- der Feuerwehr 39, 8
- der Werkfeuerwehr 39, 41
- Kosten 39, 36, 43
- Sicherheit der eigenen Gemeinde 39, 7
- Überörtlicher (gemeindeübergreifender) Bedarf 4, 9
- Überprüfungsrecht 54, 3; 55, 16
- Überschwemmung 32, 13
- Übung 43, 32; 50, 15
- Übung 11 5.2.1.2 32, 46
- Übungsfeuer 1, 31
- Umsetzung 8, 20
- Umweltbehörden 47
- Umweltinformationen 1, 28; 2, 50
- Umweltschäden 1, 28
- Umweltschutz 11, 43
- Unfallkasse NRW 22, 24
- Unfalluntersuchung 22, 71
- Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 22, 59; 32, 12
- Unfallversicherung, gesetzliche
- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 21, 10
- Träger 22, 24
- versicherte Personen 22, 29
- Unglücksfall 1, 47
- Unterrichtung 33, 1
- Untersuchungen 3, 19; 8, 26; 11, 19
- VaP gD-Feu 32, 5
- VaP hD 32, 6
- VaP mD-Feu 32, 4
- Verband der Feuerwehren NRW 17, 6
- Verbandeanhörung 57
- Verdienstausschlag
- Ersatz des 21, 23
- ersatzfähige Höhe des 21, 34 f.
- IdF 14
- Pauschale 21, 35
- Vereinbarung, öffentlich-rechtliche 2, 57, 60, 63, 65
- Verhältnismäßigkeit 44, 36

Stichwortverzeichnis

- Verhütung von Bränden 3, 64
- Verkaufsstätten 25, 11
- Verkehrshilfsdienst 1, 90
- Verkehrsregelung 1, 14
- Verkehrssicherungspflicht 2, 14
- Verordnungsermächtigung 56
- Verpflegungsmehraufwand 8, 60
- Versammlungsstätten 23, 51; 25, 11
- Verschuldensfähigkeit 52, 55
- Versicherungsschutz 22, 35
- Vertrauensperson 11, 104
- Verwaltungshelfer 18, 41
- Vorbeugender Brandschutz 25 ff.
- Vorgesetzter 9, 38
- Vorkommnisse, ähnliche 1, 80
- Waldbrand 3, 66; 28, 26
 - Abwehrmaßnahmen 32, 13
 - Waldbrandgefahr 3, 85; 5, 38
 - Wasserentnahmestelle 3, 85
- Wandhydrant 25, 45
- Warnkleidung
 - allgemein 3, 25
- Warnung der Bevölkerung 3, 63; 5, 23
- Wasserbehörden 47
- Wasserentnahme bei Übungen 3, 84
- Wasserentnahmeentgelt 3, 83
- Wasserstoff 32, 13
- Wasserstraßen, Einsatz auf 6
- Wegeunfall 22, 38
- Weisungsrecht 36, 9, 21; 37, 11, 14;
54, 8, 12, 16, 23, 29
- Werbungskosten 8, 61
- Werkfeuerwehr
 - Anerkennung 16, 23
 - Angehörige 10; 16
 - Anordnung 16, 16
 - Begriff 16, 1
 - gemeinsame 16, 73
 - Personal der 16, 68, 71
 - Vereinbarungen 16, 91
- Wetter 28, 25; 32, 13
- Widerspruchsbehörde 2, 55
- Windenergieanlage 32, 13
- Zivildienstleistender 2, 33
- Zivilschutzgesetz 1, 138
- ZMZ 39, 19
- Zugführer, Ausbildung zum 32, 34
- Zulage
 - Ausgleichszulage 8, 56
 - Erschwerniszulage 8, 52
 - Feuerwehrezulage 8, 47
 - für Wechselschichtdienst 8, 54
 - Lohnfortzahlung 21, 7
- Zusammenarbeit, interkommunale 2, 57,
60, 63, 65
- Zutritt 44, 19
- Zuvielarbeit 8, 37
- Zuwendungen 50, 64; 51, 2
- Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung
54, 16